פסקי הרא"ש

והלכות רב אלפס

מסכת עירובין · ימים מד–נז

מסכת פסחים · ימים נח–סז

מסכת יומא · ימים סח–ע

מסכת סוכה · ימים עא–עט

מסכת עירובין

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם רבינו יהונתן

ימי הלימוד מד–נז

יום מד

פרק א

ברי"ף א. **א מבוי שהוא גבוה** [דף ב.] **מעשרים אמה ימעט רבי יהודה אומר אין צריך והרחב מעשר אמות ימעט ואם יש לו צורת הפתח אע"פ שהוא רחב מעשר אמות אינו צריך למעט.** והכי הלכתא ואע"ג דאמר בגמרא ע"ב מתני רב יהודה לחייא בר רב קמיה דרב אין צריך למעט וא"ל איתנייה צריך למעט לא קי"ל כוותיה אלא כסתם מתני'. דרב לטעמיה דאמר רבנן מפתחו של היכל ילפי ולכך אמר דצריך למעט דהא היכל צ"ה הוא דהוה ליה ואפ"ה י' אמות הוא דהוה ליה. ואנן קיימא לן כאמוראי בתראי דאמרי דנקט פתחו של היכל לסימן בעלמא הלכך מהניא צ"ה כסתם מתני':

גמ' א"ר אילעי אמר רב רחבה ד' [דף ג.] אע"פ שאינה בריאה ואם יש לה אמלתרא אפי' גבוהה יותר מעשרים א"צ למעט מאי אמלתרא חמא בריה דרבה בר אבוה אמר קיני. כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא פיסקי דארזא. מ"ד פיסקי דארזא כל שכן קיני ומ"ד קיני אבל פיסקי דארזא לא:

ב מקצת קורה **בתוך עשרים ומקצת למעלה מעשרים מקצת סכך בתוך עשרים ומקצת סכך למעלה מעשרים אמר רבה במבוי כשר בסוכה פסולה. ואסיקנא רבא אמר אחד זה ואחד זה כשר חלל סוכה תנן חלל מבוי תנן.** וכן הלכתא. והא דקאמר אחד זה ואחד זה לאו דוקא דלא מצריך רבא למיהוי מקצת סכך או קורה בתוך עשרים אלא אפילו כולו למעלה מעשרים קמכשר רק שיהיה החלל עשרים. והא דאמר בסוכה דף ד. והוצין יורדין בתוך עשרים פי' בתוך הכשר עשרים דהיינו עד שפת עשרים:

ג [דף ג.] **אמר** אביי משמיה דרב נחמן אמת מבוי ואמת סוכה באמת בת חמשה ואמת כלאים באמת בת ששה רבא משמיה דרב נחמן אמר אחד זה ואחד זה באמת בת ששה אלא שהללו שוחקות והללו עציבות ולחומרא. היכא דשוחקות חומרא משחינן בריוח. והיכא דעציבות חומרא מצמצמין להו. והלכתא כרבא דמילתא דאביי מוקי כרשב"ג ומילתא דרבא כד"ה:

ד [דף ד:] **היה גבוה מעשרים אמה ובא למעטו ממעט בקורה שרחבה טפח ודיו. דקורה משום היכרא הוא** [דף ה.] **והיכר של מטה כהיכר של מעלה וכשם שלמעלה דייה בטפח כדתנן** דיי לקורהשתהא רחבה טפח זה לשון רב אלפס ז"ל ואין לשונו מכוון דמשמע שממעט בקורה אחרת שנותן למטה מעשרים וכן כתב הוא למעלה כיצד **נותן עליו קורה מעשרים אמה ולמטה.** ולישנא דגמרא לא משמע הכי דאביי מודה בהא דסגי בטפח אלא דמיירי בבא לבנות בנין תחת הקורה. והר"ז הלוי ז"לכתב דהלכה כרב יוסף דרביה דאביי הוה. ובירושלמי גרס כיצד ממעט עושה איצטבא על פתח המבוי. כמה יהא בה. רבי אחא בר אושעיא אומר ד' טפחים כדי מקום. רבי יוסי אומר טפח כדי קורה. ומסתמא כיון שהזכיר רבי אחא בר אושעיא תחילה היה גדול מדרבי יוסי והלכתא כוותיה. **אם היה גבוה פחות מעשרה טפחים חוקק בו** ד' אמות לתוך אורך המבוי לרוחב כל המבוי **כדי להשלימה לעשרה טפחים כאביי. ואע"ג דפליג עליה רב יוסף דהוא רביה ואמר דסגי בד' טפחים. כיון דסוגיין כאביי דאמר משך מבוי בד' אמות הלכתא כוותיה.** ומדכתב רב אלפס ז"ל דהאי פיסקא הוי הלכתא כרב יוסף דהוי רביה דאביי אי לאו דסוגיין כאביי אם כן בגבוה מכ' ובא למעטו משמע שפוסק כרב יוסף. וגם הרמב"ן ז"ל פסק דמשך מבוי בד' אמות גבי לחי הבולט מדופנו של מבוי. ורבינו אבי העזרי ז"ל פסק כרב יוסף דאין הלכה כתלמיד במקום הרב. ואי משום ההיא דלחי הבולט הא דחה ליה רב יוסף דלאפוקי מתורת לחי עד דאיכא ד' אמות. דהא רב יוסף גופיה אמר לקמן (עירובין דף י.) גבי לחי המושך עם דופנו של מבוי ש"מ משך מבוי ד' אמות וא"כ תקשה דידיה אדידיה אלא ע"כ התם נמי לאפוקי מתורת לחי קאמר. וכי אייתי אביי ראיה למילתיה מלחי הבולט ה"נ מצי לאתויי מההיא דלקמן אלא מחדא מילייהו מייתי. ואע"ג דטפי הוה ניחא ליה לאתויי מההוא דלקמן משום דרב יוסף גופיה אמר. דילמא אכתי לא שמעה מיניה. ור"מ ז"ל הביא ראיה דהלכה כאביי מדאיצטריך למיפסק כרב יוסף בשדה ענין ומחצה בפ"ח דבבא בתרא דף קיד: ודף קמג: ובמחצה ליכא מאן דפליג עליה אלא אביי מכלל דבשאר דוכתי לית הלכתא כותיה לגבי אביי **איתמר מבוי שנפרץ מצדו כלפי ראשו איתמר משמיה דרב** ברי"ף א: **אמי ורב אסי אם יש שם פס ד' מתיר פירצה עד עשר ואם לאו פחות מג' מתיר ג' אינו מתיר:**

ה אמר רמי בר אבא אמר רב הונא לחי הבולט מדופנו של מבוי פי' בולט מדופן של מבוי כמין עמודים שעושין לחזק הכתלים וסותם קצת פתחו של מבוי פחות מארבע **אמות נידון משום לחי וא"צ לחי אחר להתירו ד'** [דף ה:] **אמות נדון משום מבוי וצריך לחי אחר להתירו. ואותו לחי מוקי לה באידך גיסא. אי נמי** מוקי לה בהדיה ומטפי בה פורתא **או מבצר בה פורתא אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא במבוי** ח' אמות אבל במבוי ז' אמות ניתר **בעומד מרובה על הפרוץ. רב אשי אמר אפילו במבוי** ח' אמות נמי אין **צריך לחי אחר להתירו** ממה **נפשך אי עומד נפיש ניתר בעומד מרובה על הפרוץ אי פרוץ נפיש נדון משום לחי. מאי אמרת כהדי הדדי נינהו.** הוי ספק דבריהם וספק דבריהם להקל:

ו אתמר מבוי עקום פי' כמין דל"ת. [דף ו.] **רב אמר תורתו כמפולש. ושמואל אמר תורתו כסתום.** פרש"י תורת היתר מבוי מפולש יש לו בעקמומיתו וצריך לעשות צורת הפתח בעקמומיתו דבמקום שהוא מפולש לחבירו חשיב כל אחד כמפולש לרה"ר הלכך צריך צ"ה בעקמומיתו ולחי מכאן ולחי מכאן או צ"ה מכאן וצ"ה מכאן ולחי בעקמומיתו. וגם לשמואל פירש בל"א תורתו כסתום תורת מבוי סתום יש לו בעקמומיתו. וצריך לחי בעקמומיתו. ולישנא דתורתו כמפולש לא משמע כפירושו דמשמע תורת מבוי זה שהוא עקום תורתו כאילו היה מפולש ביושר בלי עקמומית וניתר באחד מפתחי' בצ"ה ומצד אחר לחי או קורה ר"י. ולקמן ע"ב משמע כפי' רש"י דאמר **ההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא רמי עליה** חומרי דרב וחומרי דשמואל ואצרכוהו דלתות ופי' רש"י עקום כמין ח' ואם א"צ בעקמומיתו תיקון הוה ליה למימר דלת. ואינה ראיה דר"ח גריס דלת וכן כתוב ברוב הספרים ואף לספרים דגרסי דלתות יש לפרשו עקום באמצע ופתוח בג' פתחים לרה"ר. ועוד ראיה לפירוש רש"י מדאמר לקמן (עירובין דף ח.) ההוא מבוי עקום דהוה בסורא כרך בודיא ואותבוה בעקמומיתו אלמא דצריך תיקון בעקמומיתו. ומיהו ר"ח ז"ל גריס בשפתיה ואפילו אי גרסי' בעקמומיתו י"ל שבני ראשו האחד לא רצו לתקן ועוד ראיה לפירש"י מהא דאמר לקמן שם: **מבוי העשוי כנדל אמר אביי עושה** צ"ה לגדול ואידך **כולהו משתרו בלחי וקורה כמאן כשמואל דאמר תורתו כסתום** וכו'. ולפי' ר"י אתיא כרב כיון דלרב אין צריך תקון בעקמומיתו. ומסיק אלא אמר רבא עושה צ"ה לכולהו מהך **גיסא ואידך גיסא מישתרי בלחי וקורה.** ומשמע דלכל מבואות הקטנים עושה צ"ה מהך גיסא במקום שפתוחין לגדול ולאידך גיסא עושה לחי וקורה דהיינו לצד רה"ר. ואי כפי' ר"י א"כ ה"ק עושה צ"ה לכולהו לצד רה"ר ואידך גיסא דהיינו המבוי הגדול בפתחו לרה"ר וא"כ לא הוה ליה למימר ואידך גיסא אלא הכי הוה לי' למימר ואידך ותו לא פי' ואידך המבוי הגדול. והא ליכא לאקשויי לפי' ר"י למה ליה למיעבד צ"ה לכולהו ליעבד צ"ה בפתיחת המבוי הגדול לרה"ר ואידך כולהו לישתרו בלחי וקורה. משום דמבואות קטנים כל אחד מפולש לחבירו כמין ח' וצריך אחד מהן צ"ה. וצריך ליתן טעם אמאי בעי טפי ממבוי מפולש שפילושו ביותר. וי"ל כדי שיראו צ"ה בני מבוי זה ובני מבוי זה ועוד אומר אני שהלשון מוכיח כפי' רש"י דכי היכי דלשמואל אנו מפרשים תורתו כסתום פירוש כל אחד מן המבואות דינוי כמבוי סתום. דאי אפשר לפרש דמבוי עקום זה דינו כמבוי סתום בלא עקמומית דאותו אינו צריך אלא לחי אחד. הכי נמי תורתו כמפולש דקאמר רב היינו כל אחד מן המבואות דינו כמבוי מפולש ובירושלמי גרס מבוי שהוא עקום ומפולש רבי יוחנן אומר נותן **לחי או קורה מכאן ועושה צורת הפתח מכאן** רבי שמעון בן לקיש אומר נותן לחי או קורה ומתיר. ומסיק רב כרבי יוחנן ושמואל כריש לקיש משמע לכאורה כפי' ר"י ומיהו גמרא דידן פליגא אירושלמי. ויש עוד ליישב הירושלמי לפי' רש"י ז"ל דלא איירי בירושלמי אלא בתיקון אחד מן המבואות תדע מדלא קאמר ריש לקיש דנותן **לחי או קורה מכאן ולחי או קורה מכאן** כי היכי דקאמר ר' יוחנן נותן לחי או קורה מכאן ועושה צ"ה מכאן אלא ודאי בתיקון אחד מן המבואות מיירי וקאמר רבי יוחנן אם אחד מן המבואות רוצין לתקן עושה צ"ה ולחי וריש לקיש אומר נותן לחי במקום צ"ה ומתיר. אע"פ שבתיקון שני מבואות נמי הייתי יכול לפרש כן. מ"מ טוב לפרש בתיקון מבוי אחד כי היכי דלא ליפלוג הירושלמי אגמרא דידן:

ז במאי עסקינן. אילימא ביותר מעשר בהא לימא שמואל תורתו כסתום. אלא לאו בעשר וקאמר רב תורתו כמפולש. אלמא פרצת מבוי מצדו בד'. ורב חנן

בר אבא אמר שאני התם. דקא בקעי בה רבים. מכלל דלרב הונא אע"ג דלא בקעי בה רבים מאי שנא מר' אמי ור' אסי התם איכא גדודי הכא ליכא גדודי אבל אי ליכא גדודי אע"ג דלא בקעי ביה רבים. ולרב חנן בר אבא אי בקעי ביה רבים פרצתו בד' ואי לא בקעי ביה רבים פרצתו בעשר אע"ג דליכא גדודי. ופסק ר"מ ז"ל דהלכתא כרב הונא מדפריך סתמא דגמ' לעיל (עירובין דף ה:) מה לחצר שכן פרצתה בעשר תאמר במבוי שפרצתו בארבע ומדקאמר ר"נ בר יצחק כוותיה דרב הונא מסתברא ואע"ג דדחי ליה גמרא מ"מ מדקאמר רב חנן שאני התם וכו' ולא קאמר סתמא דגמרא התם דקא בקעי בה רבים כדקאמר בתר הכי כי פריך לרב הונא מר' אמי ורבי אסי וקאמר סתמא דגמרא התם ליכא גדודי אלמא הלכתא כרב הונא. ומה שכתב רבינו אבי העזרי ז"ל דנראה לו הלכה כרב חנן אמר רב ולא כרב הונא משום דרב הונא תלמיד הוה ואין הלכה כתלמיד במקום הרב. לא נהירא לי דרב הונא נמי אמר למילתיה משמיה דרב. ושמא בספרו היה חסר במילתיה דרב הונא אמר רב אבל בכל הספרים שלנו יש אמר רב הונא אמר רב עכ"ל ר"מ ז"ל. והר"ז הלוי ז"ל פסק כרב חנן בר אבא משום דקאי רב הונא בריה דרבי יהושע כוותיה שם. ורי"ף הביא דברי רבי אמי ורבי אסי ולא הביא דברי רב חנן בר אבא ודברי רב הונא דפליגי במילתיה דרבי אמי ורבי אסי מכלל דסבירא ליה דפרצת מבוי בעשר אפילו כי ליכא גדודי וכיון דבשל סופרים הוא עבדינן לקולא ופרצת מבוי בעשר כי היכא דלא בקעי ביה רבים:

רי"ף ב. **ח ת"ר כיצד מערבין מבואות המפולשין לרה"ר עושה צ"ה מכאן ולחי או קורה מכאן. חנניה אומר ב"ש אומר עושה דלת מכאן ודלת מכאן וכשיוצא ונכנס נועל. וב"ה אומר עושה דלת מכאן ולחי או** [דף ו:] **קורה מכאן: איתמר רב אמר הלכה כת"ק. ושמואל אמר הלכה כחנניה אליבא דב"ה. והלכתא כרב בתרוייהו. במבוי עקום דאמר תורתו כמפולש ובמבואות המפולשין דאמר הלכה כת"ק. דקי"ל הלכתא כרב באיסורי. וה"מ מבואות המפולשיך לרשות הרבים הוא דסגי להו** בצ"ה מכאן ולחי מכאן **או קורה מכאן. אבל רה"ר גופיה לא מיערבא אלא בדלתות מכאן ומכאן והוא דננעלות בלילה דאמר רבה בר** רב הונא **אמר רבי יוחנן ירושלים אילמלא דלתותיה** נעולות **בלילה חייבין עליה משום** רה"ר אבל השתא דנעולות דלתותיה בלילה הוה ליה כחצר של רבים שמערבין את כולה ואין מבואותיה צריכין תיקון. ורה"ר פי' רש"י צריך שיהא רחב ט"ז אמה ומצויין בה ששים רבוא ואין לה חומה או שיהא רה"ר שלה מפולש משער לשער שיהא פלושו דומה לדגלי מדבר. ור"י פי' במבואות הרחבים י"ג אמה ושליש ושני ראשיהן מפולשין לרה"ר שהוא רחב ט"ז כיון דבקעי בהו רבים חשיב רה"ר ממש מן התורה ולא מערבין אלא בדלתות נעולות בלילה. ומביא ראיה מהא דאמר בפ"ק דשבת דף ז. איצטבא שבין העמודים נידון ככרמלית אבל רה"ר שבין העמודים נידון כרה"ר ואע"ג דהאיצטבא והעמודים ממעטין. ואפילו למאן דאמר התם דנידון ככרמלית הכא דעיילו להדיא מודה דהוי **רה"ר. וההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא** רמא עליה חומרי דרב וחומרי דשמואל ואצרכוה דלתות. מדאתריה דשמואל הוה עביד כשמואל אע"ג דלית הלכתא הכי. **אמר רב מבוי שנפרץ במלואו לחצר ונפרצה חצר כנגדו לרה"ר** [דף ז:] **חצר מותרת ומבוי אסור. חצר מותרת אף על גב דבקעי בה רבים** ובלבד שלא תהא הפרצה יותר מעשר כדתנן **חצר שרבים נכנסין בזו ויוצאין בזו רה"י לשבת ורה"ר לטומאה. ומבוי אסור משום דהוה ליה כמבוי מפולש לרה"ר.** אמר רב יוסף עובדא הוה בדורא דרעותא במבוי שכלה לרחבה פירוש ונפרצה הרחבה כנגדו לרה"ר ואתו לקמיה דרב יהודה ולא אצרכוה ולא מידי. ומיירי ברחבה שאינה יתירה מבית סאתים. דאי יתירה מבית סאתים ולא הוקפה לדירה הויא כרמלית והוה כמבוי שכלה לבקעה כדמשמע לקמן בפ' עושין פסין (עירובין דף כד:) גבי רחבה דהוה בפום נהרא. אי נמי אפילו יתירה מבית סאתים מיירי וכשהוקפה לדירה כגון שפתח ולבסוף הוקף. ואמר רב ששת כאן שעירבו בני חצר עם בני מבוי כאן שלא עירבו בני חצר עם בני מבוי. הא דרב יהודה לא אצרכיה ולא מידי מיירי כשעירבו בני רחבה עם בני מבוי ודלא כפירוש רש"י שפירש דרחבה הוי כמו עירבו משום דלית בה דיורין ואינה אוסרת על המבוי דלא גריע מחורבה שבין שני בתים דאמר לקמן (עירובין דף סו:) שאוסרת ואע"ג דלית בה דיורין כלל אלא מיירי כשעירבו הלכך דיורין לא אסרי אמבוי כיון שעירבו. ומשום דמפולש לרה"ר

לא מיתסר כדמפרש לה רב יוסף כשכלה לאמצע רחבה לא מיחזי כמפולש. והא דאמר רב מבוי שנפרץ במלואו לחצר ונפרצה חצר כנגדו לרה"ר [דף ח.] חצר מותרת ומבוי אסור מיירי בשלא עירבו חצר מותרת דלא נפרצה במלואה כחצר קטנה שנפרצה לגדולה דגדולה מותרת וקטנה אסורה ומבוי אסור דלגבי דידיה הוי כמלואו. ומיירי כשנכנסין כותלי מבוי לחצר דאם לא כן הוי כנראה מבפנים ושוה מבחוץ דקי"ל דנידון משום לחי ומשום דמפולש לא מיתסר אם עירבו דמיירי כשכלה לאמצע רחבה והאי דנקט ונפרצה חצר כנגדו לאו משום איסור מבוי נקטיה אלא משום רבותא דשריותא דחצר לאשמועינן אע"ג דרבים נכנסים לה בזו ויוצאים בזו מותרת אפילו לטלטל בתוכה. אמר רב יוסף לא שנו אלא שכלה לאמצע רחבה אבל כלה לצדי רחבה אסור כיון דאחד מן הכתלים של הרחבה מתעקם עמו ונראה כמפולש אע"פ שאין פרצת הרחבה לר"ה מכוונת כנגד פרצת המבוי לרחבה הוה ליה כמבוי עקום שיש בעקמומיתו יותר מעשר דלכולי עלמא לא משתרי בלחי וקורה כדאמר לעיל (עירובין דף ו.): אמר רבה הא דאמרת לאמצע רחבה מותר לא אמרן אלא זה שלא כנגד זה אבל זה כנגד זה אסור. אמר רב משרשיא הא דאמרת לאמצע רחבה זה שלא כנגד זה מותר לא אמרן אלא ברחבה דרבים אבל ברחבה דיחיד לא דזימנין דמימלך ובני ביה בתים והוי כמבוי שכלה לצדי רחבה ואסור:

ט אמר רב יצחק מעשה במבוי שצדו אחד כלה לים וצדו אחד כלה לאשפה ובא מעשה לפני רבי ולא אמר בו לא איסור ולא היתר תנא וחכמים אוסרין דחיישינן שמא תנטל אשפה. ודוקא אשפה דיחיד אבל אשפה דרבים לא חיישינן שמא תנטל כדתנן **אשפה ברשות הרבים גבוהה עשרה טפחים חלון שעל גבה זורקין לה בשבת** ובים חיישינן שמא יעלה הים שרטון: [דף ח:] **איתמר מבוי העשוי כנדל. פירוש נדל שרץ שיש לו** הרבה רגלים מכאן ומכאן כדתניא חולין סז: עד **כל מרבה רגלים זה נדל וכן זה המבוי יש לו שבילין** מכאן ומכאן והם מפולשין לרה"ר מצד אחד. **אמר אביי עושה צ"ה לגדול ואידך כולהו מישתרו בלחי וקורה. אמר ליה רבא כמאן כשמואל דאמר תורתו כסתום והא ההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא וחשו לדרב אלא אמר רבא עושה צורת הפתח לכולהו מחד גיסא ואידך גיסא** מישתרי בלחי וקורה מהא שמעי' **דהלכתא כרב דאמר הלכה כתנא קמא דהא רבא** גופיה כוותיה סבירא ליה וקי"ל דכל היכא דפליגי **אביי ורבא הלכה כרבא בר מיע"ל קג"ם:**

י איתמר משום רב כהנא רבה מבוי שצדו אחד ארוך וצדו אחד קצר. פחות מארבע אמות מניח את הקורה באלכסון. ארבע תמות אינו מניח **אלא כנגד הקצר. פירוש שאם היה ארוך עודף על הקצר ארבע אמות הוה ליה כמבוי בפני וצריך מחיצה כנגדו ואם לא היה הארוך עודף על הקצר** ארבע אמות אינו מבוי **בפני עצמו ולפיכך מניח את הקורה באלכסון: רבא אמר אחד זה ואחד זה אין מניח את הקורה אלא כנגד הקצר. מאי טעמא קורה משום היכר ובאלכסון לא הוי היכר. ואם יש באלכסונה יותר מעשר אמות ד"ה אין מניח אלא כנגד הקצר** ר"מ פסק כרבא וכן פסק הרמב"ם ז"ל פי"ז מהל' שבת הל' ב ומתוך שכתב רב אלפס ז"ל ואם יש באלכסונה יותר מעשר וכו' משמע שפיסק כרב כהנא דלרבא לעולם אינו מניח אלא כנגד הקצר ותימה למה לא יהא הלכה כרבא דהוא בתראה. ולא מסתבר למימר דסבירא ליה לרב אלפס ז"ל דקורה משום מחיצה. דהא לקמן (עירובין דף יב:) פליגי רבה ורבא בלחי אי הוי משום מחיצה אי משום היכר אבל בקורה מודו דהוי משום היכר. הלכך נראה דהלכה כרבא וכתב ר"מ ז"ל דבתוך המבוי יכול להניח את הקורה באלכסון ומשתמש בקצר כנגד הקצר ובארוך כנגד הארוך. וכתב הראב"ד ז"ל דבצ"ה מודה רבא דעביד באלכסון דלכ"ע משום מחיצה הוי **והלכתא' מותר להשתמש תחת הקורה ובין לחיים נמי מיתר כרבא. והנ"מ דפתוח לרה"ר אבל פתוח לכרמלית לא דאמר** [דף ט.] **רב חנן בר רבא אמר רב תוך הפתח צריך לחי אחר להתירו בין דאית ביה** ד' בין דלית ביה ד' **ואוקימנא בדפתוח לכרמלית משום דמצא מין את מינו וניעור.** והרמב"ם ז"ל פי"ז מהל' שבת הל' יא השוה יחד תחת הקורה ובין לחיים דכל שפתוח לכרמלית אסור והראב"ד השיג עליו ואמר דתחת הקורה אפילו פתוח לכרמלית מותר וכן משמע מתוך דברי רי"ף. והא דקאמר הנ"מ דפתוח לרה"ר קאי דוקא אבין לחיים. ונראה דהיינו טעמא דרבא אמר בין לחיים נמי מותר וקאמר עלה והוא דפתוח לרה"ר. והא דקאמר רבא מנא אמינא לה אבין לחיים דוקא קאי אבל

רי"ף ב:

אתחת הקורה לא איצטריך להביא ראיה דרבא הוא דאמר לקמן (עירובין יב:) דקורה משום היכר ולחי משום מחיצה הלכך תחת הקורה פשיטא דמותר להשתמש. אבל תחת הלחי דהוי משום מחיצה הוצרך להביא ראיה דמותר להשתמש דה"ק סתמא דגמרא לימא בהא קמיפלגי. דמ"ס משום היכר ולכך מותר להשתמש תחת הקורה ומ"ס משום מחיצה ולכך אסור להשתמש תחת הקורה. ואע"ג דתו קאמר דכולי עלמא קורה משום היכר ואיבעית אימא משום מחיצה. מ"מ חזינן דסברת הגמרא דלמאן דאמר קורה משום היכר מותר להשתמש תחת הקורה ומאן דאמר משום מחיצה אסור. הלכך רבא דאית ליה קורה משום היכר ולחי משום מחיצה אהא דאמר מותר להשתמש תחת הקורה לא איצטריך לאתויי ראיה אלא אבין לחיים הוא דאיצטריך לאתויי דאע"ג דאית ליה לחי משום מחיצה מותר להשתמש בין לחיים משום דבטיל לגבי מבוי ואהא הוא דמסיק דוקא דפתוח לרה"ר אבל לכרמלית אסור. ומיהו יש ספרים דגרסי לקמן רבה אמר קורה משום היכר ולחי משום מחיצה ורבא אמר אחד זה ואחד זה משום היכר. וכן מסתבר דמזכיר רבה קודם רבא. וכן משמע בפלוגתא דלחי העומד מאליו דרבא אית ליה דלחי משום היכר. ולפי זה אין ראיה שיהא חילוק בין קורה ללחי בפתוח לכרמלית. והר"ז ז"ל פוסק דבין לחיים אסור משום דקי"ל לקמן (עירובין דף טו.) דלחי משום מחיצה כאביי דאמר לחי העומד מאליו הוי לחי וטעמא דהוי לחי משום דלחי משום מחיצה. ולאו ראיה היא משום דאפשר דקי"ל דחודו החיצון יורד וסותם. ועוד כמו שהוכיח ר"י דמ"ד בין לחיים אסור לאו משום דסבר דלחי משום מחיצה אלא משום דהכשירו בכל שהוא ואי שריא לאישתמושי כנגדו אתי להשתמש חוצה לו:

יא ואם נעץ שתי יתדות בשני כותלי המבוי והניח קורה עליהם אפילו למאן דאית ליה אסור להשתמש תחת הקורה דחודו הפנימי יורד וסותם נמי אסור דקורה ע"ג מבוי בעינן וליכא. ואם נעץ שתי יתדות עקומות על שני כותלי המבוי שאין בגובהן ג' ואין בעקמומיתן שלש והניח קורה עליהן מותר דאמר חבוט רמי קורה ע"ג מבוי ואמר לבוד משתי רוחות: [דף ט:] **איתמר נראה מבפנים ושוה מבחוץ נידון משום לחי. נראה מבחוץ ושוה מבפנים רבי חייא ורבי שמעון בר רבי חד אמר נידון משום לחי וחד אמר אין נידון משום לחי. והלכתא נידון משום לחי.** ונראה מבחוץ ושוה מבפנים כמו שפי' רש"י בברייתא דר' חייא כותל שצדו אחד כנוס מחבירו בין שנראה מבחוץ ושוה מבפנים כגון ששקוע הכותל מלפניו שאין הכניסה נראה לעומדים במבוי אלא לעומדים ברה"ר ואותה שקיעה חשיב לחי ולא כמו שפי' רש"י נראה מבחוץ ושוה מבפנים משך כל הלחי לחוץ וחודו הפנימי נכנסה בכותלי המבוי. דאי חשיב כי האי נראה מבחוץ ושוה מבפנים א"כ האי דמשני לקמן בנכנסין כותלי קטנה לגדולה האי נמי הוא [דף י:] נראה מבחוץ ושוה מבפנים כיון דאיכא גיפופי בגדולה מאחורי הכניסות א"כ כניסת הקטנה הוי נראה מבחוץ ושוה מבפנים. אלא ודאי כה"ג לא הוי אפילו נראה מבחוץ כיון שאין נראה לצד חלל המבוי אלא לעומדים אחרי המבוי ולחי המושך מדופנו של מבוי בין אי גרס מדופנו בין אי גרס עם דופנו יש לפרש שנמשך עם עובי רוחב הכותל של מבוי ורוחב הכותל עודף לצד מבוי או מאחריו:

יב מבוי שהוא רחב כ' אמה אמר אביי [דף י:] עושה פס גבוה עשרה **טפחים במשך ד' אמות ומעמידו באמצע.** ואם יש מן הפס עד הכותל של רחב המבוי יותר מעשר אמות יש לו דין מבוי עקום כמין חי"ת דאין חילוק בין אם יש הפסק גדול בין שני הפתחים של צד רה"ר בין אם יש הפסק קטן. וכתב הראב"ד ז"ל וצריך שתהא הקורה נוגעת באותו פס או בתוך ג' דבעי **קורה על גבי מבוי.** וכיוצא בזה מצאתי בירושלמי קורה אחת מהו שתתיר שני מבואות ר' ירמיה אמר ר' זעירא אמר ר' אבהו חד אמר אסור וחד אמר מותר. מ"ד אסור בנתינתה למעלה מג' לכותלי המבוי. מ"ד מותר בנתינתה למטה מג' לכותלי המבוי. **אי נמי עביד כדרב יהודה דאמר מבוי שהוא רחב ט"ו אמה מרחיק ב' אמות ועושה פס שלש אמות** וכ"ש אי מרחיק אמה ועביד פס אמה ומחצה ומרחיק אמה ועביד פס אמה ומחצה אלא דלא אטרחוה רבנן כולי האי. **והיכא דרחב עשרים אמה עביד הכי מהאי גיסא ומהאי גיסא. וליחוש דלמא שביק פתחא רבה ועייל בפתחא זוטא. אמר רב יהודה חזקה אין אדם מניח פתח גדול ונכנס ויוצא בפתח קטן.** ומ"ש מדר' אמי ורבי אסי. הכא לא ממעע בהלוכא התם ממעט בהלוכא:

יג ואם יש לו צ"ה וכו' ואף בגובהה מהניא צ"ה דלא

בעיא היכר בצ"ה. ואמלתרא מהניא בגובהה ולא ברחבה דאמלתרא מהני בגובהה משום דדבר חדוש הוא ומסתכל כלפי מעלה לראותה ואגב זה רואה הקורה והאי טעמא לא שייך ברחבה. [דף יא.] מעשה באדם אחד מבקעת בית תורתן שנעץ ד' קונדיסין בארץ ומתח זמורה על גביהן ובא מעשה לפני חכמים והתירו לו לענן כלאים. אמר ר' שמעון בן לקיש כדרך שהתירו לו לענין כלאים כך התירו לו לענין שבת. ור' יוחנן אמר לכלאים התירו ולא לשבת ומוקי לה במן הצד ובדרב חסדא קמיפלגי אבל על גבן מודה רבי יוחנן דצ"ה מהניא אף מד' רוחות לרב בעשר ולמתני' אפילו יותר מעשר. וא"ת ולמה הוצרכו לעשות פסין לביראות לקמן (עירובין דף יז:) וגם לא התירו אלא בבהמת עולי רגלים ולא לאדם לקמן (עירובין דף כ:) ובקל היה יותר לעשות צ"ה מד' רוחות ואפילו ליותר מעשר כמתני' וי"ל דלא היה מתקיים כ"כ דאתו גמלים ושדו ליה וגם נקל ליפול ברוח שאינה מצויה לפי שהיו צריכין להגביהן מפני הגמלים וכן צ"ל גבי שיירא שחנתה בבקעה לקמן (עירובין טז:) שמקיפין שלשה חבלים זה למעלה מזה או קנים בפחות מג' ולא עבדי צ"ה. אי נמי הא דשרינן פיאה בחצר ובמבוי שיש בה דיורין אבל בבקעה דלית בה דיורין לא שריא. ובירושלמי דמס' כלאים פ"ד גרס אמר ר' זעירא מודה ר"ל לענין שבת שאין פיאה מתרת ביותר מעשר. א"ר חגי מתניתין אמרה כן מקיפין ג' חבלים זו למעלה מזו ואם אתה אומר שפיאה מועלת ביותר מעשר דיו בחבל אחד:

יד אמר רב חסדא צ"ה [דף יא:] שעשאה מן הצד לא עשה ולא כלום פירש רב האי גאון ז"ל צ"ה שעשאה מן הצד כגון שעשאה מן צדו של כותל דהוה ליה פתחא בקרן זוית ופתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי. ופירוש זה אינו מובן דלענין כלאים שמתח זמורה על גבי קונדיסין לא משמע הכי ועוד דקאמר אילימא מן הצד וכו' אלא על גבן ולא משמע אלא כפי' רש"י שפירש מן הצד שלא נתן העליון על שני הקנים העומדים אלא חברו להם מן הצד שאז אין דומה לפתח שהמשקוף נתון על שתי המזוזות והיינו כברייתא דלקמן צ"ה שאמרו קנה עכאן וקנה מכאן ואחד על גביהן. **ואמר רב חסדא צ"ה שאמרו צריכה שתהא בריאה כדי לעמוד בה דלת ואפילו דלת של קשין.** אמר רבי שמעון בן לקיש משום ר' ינאי צ"ה שאמרו צריכה היכר ציר. מאי היכר ציר. אמר רב אדא אבקאתא. רב אלפס ז"ל לא הביא הך מימרא דר"ל ותמה עליו רבינו מאיר ז"ל למה השמיטה דהא ליכא מאן דפליג עלה ודחק לפרש הסוגיא כדי לקיים דבריו שלא יהא צריך היכר ציר ופירוש אשכחיה רב אחא בריה דרבא לתלמידי דרב אשי אמר תני מר מידי בצ"ה כלומר וכי הוא מצריך היכר ציר או לא א"ל לא אמר ולא כלום ולא הוסיף מאומה על צ"ה אלא קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן א"ל תנא **צורת הפתח שאמרו קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן.** הביא ראיה לדבריהם שאין צריך היכר ציר מדלא מצריך בברייתא היכר ציר. ואח"כ כתב ומיהו אין הלשון משמע כן דאם כן הו"ל למימר תניא דמסייע לכו. ועוד לא אמר ולא כלום לא משמע הכי ואדרבה נראה דה"פ אמר מר מידי בצ"ה כלומר אם בא שום חדוש אמרו ליה לא אמר שום חדוש אמר להן אני אומר לכם דבר חדוש תנא צ"ה וכו' וקנה על גביהן דאין צריך קורה רחבה טפח על גביהן אלא קנה משהו בעלמא ובלבד שלא יהא ניטל ברוח ושתהא בריאה שיכולה לעמוד בה דלת של קשין והיכר ציר נמי בעינן כדר"ל משום ר' ינאי דליכא מאן דפליג עלה. כל זה מדברי ר"מ ז"ל. וראיתי בירושלמי פ"א דפליגי רבי יוחנן ור"ל ר' יוחנן לא מצריך היכר ציר ור"ל מצריך היכר ציר ושמא על דא סמך רב אלפס ז"ל ולא הביא הא דהיכר ציר ומיהו ר"ל משמיה דר' ינאי אמר שהיה רבו של ר' יוחנן והלכה כר' ינאי: **צריכין ליגע או אין צריכין ליגע. פירוש אלו הקנים שבמזוזות המבוי אם היו גבוהין עשרה טפחים** ואין מגיעין לקנה שלמעלה אלא שמכונין כנגדו **מהו. רב נחמן אמר אין צריכין ליגע ורב ששת אמר צריכין ליגע. והלכה כרב נחמן דתניא כוותיה. מאי היא דתניא כיפה ר"מ מחייב במזוזה וחכמים פוטרין ושוין** כשיש **ברגליה עשרה אף על פי שאין הקרוי שבשמי כיפה מגיע לרגליה הוה פתח וחייב במזוזה הכא נמי כיון שיש בקנים עשרה אע"פ** שאין מגיעין לקנה העליון פתח הוי: רי"ף ג.

טו מתני' הכשר מבוי ב"ש אומרים לחי וקורה. וב"ה אומרים לחי או קורה. ורבי אליעזר אומר לחיים. משום רבי ישמעאל **אמר תלמיד אחד לפני ר"ע לא נחלקו ב"ש וב"ה על מבוי שהוא פחות מד' אמות שהוא מותר בלחי או בקורה. על מה נחלקו** מארבע אמות ועד עשרשב"ש **אומרים לחי וקורה ובית**

הלל אומרים או לחי או קורה א"ל ר"ע על זה ועל זה נחלקו:

יום מה

טז גמ' כמאן דלא כחנניא ודלא **כתנא קמא. אמר רב יהודה ה"ק הכשר מבוי סתום כיצד ב"ש אומרים לחי וקורה וכו'. ופלוגתא דחנניא ות"ק במבוי מפולש:** [דף יב.] **אמר ר' אסי אמר ר' יוחנן חצר צריכה שתי פסין משתי רוחות וכל פס משהו. ואם מרוח אחת צריך** שיהיה רחב ד' טפחים. וכן אמר שמואל חצר ניתרת בפס אחד. ופריך עלה דאמר שמואל לרב חנניא בר שילא את לא תעביד עובדא אלא או ברוב דופן או בשני פסין. ומשני מרוח אחת בד' משתי רוחות במשהו לכאן ומשהו לכאן. ואהא דאמר רוב דופן פריך ל"ל רוב דופן בפס ד' סגי. וכ"ת רוב דופן בדופן ז' דבד' הוי רוב דופן. למה לי רוב דופן. בג' ומשהו סגי דהאמר רב אחלי ואיתימא רב יחיאל עד ד'. איבעית אימא כאן בחצר כאן במבוי ואיבעית אימא דרב אחלי תנאי היא ושמואל לית ליה דרב אחלי ופסק ר"מ ז"ל במבוי פחות מארבעה אין צריך תיקון כיון דלישנא קמא סבר שמואל כרב אחלי ומפליג בין מבוי לחצר הלכה כההוא לישנא דבשל סופרים הלך אחר המיקל ואע"ג דפליגי נמי תנאי בהאי לקמן (עירובין יג.) נראה דהלכתא כמאן דאמר אין צריך דאי הלכתא צריך אמאי דחיק גמרא לאוקומי לדשמואל דלא כהלכתא כרב אחלי. והרמב"ם ז"ל פי"ז מהל' שבת הלכה ט כתב מבוי פחות משלשה טפחים אין צריך כלום. ונראה כמו שפסק ר"מ ז"ל וכן כתב הראב"ד ז"ל:

יז ת"ר לשון ים שנכנס לחצר אין ממלאין ממנו בשבת אלא א"כ עשו לה מחיצה עשרה טפחים. במה דברים אמורים כשנפרצה **ביותר מעשר אבל בעשר אין צריך.** והוא דלא הויא הפרצה במלואו של כותל אלא שנשארו גיפופים. מימלא הוא דלא ממלינן **הא טלטולי מטלטלינן והלא נפרצה** למקום האסור לה **הכא במאי עסקינן דאית לה גדודי** פירש רש"י שנשאר מן המחיצה בגובה עשרה והים כיסהו הלכך בחצר המחיצה ניכרת דפעמים המים שוקעין והמחיצה נראית ולכך מותר להשתמש בחצר. אבל מהחצר לבית אסור הואיל ואין המחיצה ניכרת בבית. **והא דקאמר מימלא הוא דלא ממלאינן** היינו למלאות מים מן החצר ולהביאן לבית. ורשב"ם ז"ל פירש דאית ליה גידודי שלשון הים הפיל הקרקע ונשארו גידודים גבוהים עשרה בשפת המים ואותן הגידודים מתירין לטלטל בחצר אבל למלאות מן המים לחצר אסור דמקום המים נפרץ במלואו לים:

יח [דף יב:] **אמר רב יהודה אמר רב מבוי שארכו כרחבו אינו ניתר בלחי משהו אמר רב חייא בר אשי אמר רב מבוי שארכו כרחבו אין ניתר בקורה טפח. אמר ר' זירא כמה מכוונן שמעתתא דסבי כיון דארכו כרחבו הוה ליה חצר וחצר אינה ניתרת אלא בפס ארבעה דאמר רב נחמן נקטינן איזהו מבוי שניתר בלחי וקורה כל שארכו יותר על רחבו ובתים וחצירות פתוחות לתוכו.** רש"י פי' כאן בית לכל חצר. ולעיל דף ה. ולקמן פרק הדר (עירובין דף עד.) פי' שני בתים לכל חצר וכן עיקר דמוכח הכי בפרק רבי אליעזר דמילה (שבת דף קלא.) גבי מבוי שלא נשתתפו וכו'. **ואיזוהי חצר שאינה ניתרת בלחי וקורה אלא בפס ארבעה כל שאין ארכה יותר על רחבה אבל ארכה יותר על רחבה אפילו משהו בלחי וקורה סגי:** רי"ף ג:

יט מתני' [דף יג:] **הקורה שאמרו רחבה כדי לקבל אריח והאריח חצי לבנה של שלשה טפחים. דיה לקורה שתהא רחבה טפח כדי לקבל אריח לרחבו רחבה לקבל אריח ובריאה לקבל אריח. ר' יהודה אומר רחבה אע"פ** שאין בריאה:

גמ' [דף יד.] **אמר רבה בר רב הונא קורה שאמרו צריכה שתהא בריאה לקבל אריח ומעמידי קורה אין צריכין לקבל קורה ואריח. ורב חסדא אמר א' זה ואחד זה צריכין שיהיו בריאים כדי לקבל קורה ואריח.** הרמב"ם ז"ל פי"ז הל' יג פסק כרב חסדא ור"מ ז"ל פסק כרבה בר רב הונא דבשל סופרים הלך אחר המיקל וכן מסתבר. אמרינן ששת הניח קורה ע"ג מבוי ופירס עליה מחצלת והגביהה מן הקרקע שלשה קורה אין כאן ומחיצה אין כאן קורה אין כאן דהא מיכסא ומחיצה אין כאן **דהויא לה מחיצה שהגדיים בוקעין בה** וכל מחיצה שהגדיים בוקעין בה לא שמה מחיצה. כתב ה"ר שלמה בן אדרת ז"ל דקורה שהיא משוכה למטה מעשרה טפחים פסולה דכיון שיש שיעור מחיצה נפקא מתורת קורה ומחיצה אין כאן דהויא מחיצה שהגדיים בוקעין בה. וליתא דהכא דוקא אמר קורה אין כאן משום דמכסיא ואינה נראית וסבורים דבמחצלת המבוי ניתר. אבל כשהקורה נראית בשביל גודלה לא נפקא מתורת

קורה. **ת"ר קורה היוצאת מכותל זה ואינה נוגעת בכותל אחר וכן שתי קורות אחת** יוצאת מכותל זה ואחת יוצאת מכותל זה ואינן נוגעות זו בזו. **פחות מג' אין צריך להביא קורה אחרת. ג' צריך להביא קורה אחרת. רשב"ג אומר פחות מד' אין צריך להביא קורה אחרת ד' צריך להביא קורה אחרת וכן שתי קורות המתאימות לא בזו לקבל אריח ולא בזו לקבל אריח. אם מקבלות אריח לרחבו טפח אין צריך להביא קורה אחרת ואם לאו צריך להביא קורה אחרת. רשב"ג אומר אם מקבלות אריח לארכו ג' טפחים אין צריך להביא קורה אחרת ואם לאו צריך להביא קורה אחרת היתה אחת** למעלה ואחת למטה רבי יוסי ב"ר יהודה אומר רואין את העליונה כאילו היא למטה ואת התחתונה כאלו היא למעלה ובלבד שלא תהא עליונה למעלה מעשרים ותחתונה למטה מעשרה. כתב ר"מ ז"ל דלית הלכתא כרבי יוסי ב"ר יהודה דסבר כאבוה דאית ליה רואין ולית הלכתא כאבוה. ומה שהביאו הרי"ף משום שהוא סיום הברייתא הביאו ולא להלכתא:

מתני' היתה של קש ושל קנים רואין אותה כאילו היא של מתכת. עקומה רואין אותה כאילו היא פשוטה. עגולה כאילו היא מרובעת. אם יש בהיקפה שלשה טפחים יש ברחבה טפח. לחיים שאמרו גובהן עשרה טפחים ורחבן ועוביין כל שהוא רבי יוסי אומר רחבן ג' טפחים היתה של קש וכו' לר"י ולית הלכתא כוותיה:

גמ' מאי קמ"ל דאמר רואין היינו הך. מהו דתימא במינו אמר רואין שלא במינו לא אמר רואין קמ"ל. עקומה רואין אותה כאילו היא פשוטה מאי קמ"ל. קא משמע לן כדרבי זירא דאמר ר' זירא היתה קורה **בתוך מבוי ועקמומיתה חוץ למבוי היא למעלה מעשרה ועקמומיתה** בתוך עשרה **היא בתוך עשרים ועקמומיתה למעלה מעשרים** רואין כל **שתנטל**

רי"ף ד. **עקמומיתה ואין בין זה לזה שלשה אין צריך להביא קורה אחרת ואם לאו צריך להביא קורה אחרת.** כתב ר"מ ז"ל אע"ג דרבנן פליגי עליה דר' יהודה בהיתה של קש ושל קנים בהא דעגולה ועקומה מודו רבנן דאמרינן רואין מדפריך אעקומה פשיטא ומשני קמ"ל כדר' זירא אלמא דהכי הלכתא כיון דאתיא לאשמעי' הך דר' זירא. ועוד נראה לי להביא ראיה לדבריו מדפריך אהיתה של קש מאי קמ"ל היינו הך ואעקומה פריך פשיטא אלמא אפילו רבנן מודו בה ומילתא דפשיטא היא לכ"ע. ואעגולה פרי' הא תו למה לי דפשיטא דהיא כמו עקומה:

כ רהבן ועוביין כל שהו תניא וכמה כל שהו ר' זירא אומר [דף יד:] **אפילו כחוט הסרבל. תניא עשה לחי לחצי מבוי יש לו חצי מבוי.** אם עשה לחי לחציו הפנימי מותר להשתמש עד הלחי ולא חיישינן דלמא אתי לאישתמוש מן הלחי והלאה. **אמר רבא עשה לחי למבוי** והפליגו מן הכותל שלשה או שהגביהו מן הקרקע **שלשה לא עשה ולא כלום. ואפילו לרבן שמעון בן גמליאל דאמר אמרינן לבוד הני מילי למעלה אבל למטה כיון דהויא מחיצה שהגדיים בוקעין בה לא אמר: רבי יוסי אומר רחבן שלשה. אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה כרבי יוסי לא בהלמי ולא בלחיים. א"ל רב הונא בר חיננא בהלמי אמרת לן בלחיים לא אמרת לן. רב רחומי מתני הכי אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילא משמיה דרב אין הלכה כרבי יוסי לא בהלמי ולא בלחיים. אמרו ליה אמרת אמר להו לא. אמר רבא האלהים אמרה ואנא גמירנא לה מיניה. ומאי טעמא הדר ביה משום דרבי יוסי נימוקו עמו. אמר ליה רבא בר רב חנן לאביי הלכתא מאי. אמר ליה פוק חזי מאי עמא דבר כלומר כרבנן נהגו** ולא כרבי יוסי:

כא [דף טו.] **איתמר לחי העומד מאליו אביי אמר הוי לחי ורבא אמר לא הוי לחי. היכא דלא** סמכינן עליה מאתמול כגון דהוה לחי אחר ונפל בשבת **כולי עלמא לא פליגי דלא הוי לחי. כי פליגי היכא דסמכינן עליה מאתמול אביי אמר הוי לחי דהא סמכינן עליה מאתמול. ורבא אמר לא הוי לחי** כיון דמעיקרא לאו אדעתא דהכי עבידא. **בלחי בלחוד הוא דפליגי אבל מחיצה העומדת מאליה דברי הכל** הויא מחיצה ויראה דבמחיצה אפילו לא סמכינן עליה מאתמול הויא מחיצה. אבל קורה העומדת מאליה. יראה דלא הוי קורה דקיימא לן דקורה משום היכר וטעמא דאביי בלחי משום מחיצה :

כב מתני' בכל עושין לחיים אפילו בדבר שיש בו רוח חיים ור"מ אוסר. ומטמא משום גולל ור"מ מטהר וכותבין עליו גיטי נשים ורבי יוסי הגלילי פוסל. [דף טו:] **שיירא שחנתה בבקעה והקיפוה כלי בהמה**

מטלטלין בתוכה. ובלבד שיהא גדר גבוה עשרה טפחים. ולא יהו פרצות יתירות על הבנין . וכל פרצה שהיא כעשר אמות מותרת מפני שהיא כפתח יותר מכאן אסור:

ברי"ף ה: **גמ' איתמר פרוץ כעומד רב פפא אמר מותר. רב הונא בריה דרב יהושע אמר אסור. רב פפא אמר מותר הכי אגמריה רחמנא למשה לא תפרוץ רובא. רב הונא בריה דרב יהושע אמר אסור הכי אגמריה רחמנא למשה גדור רובא. והלכתא כרב פפא דדייקא מתני'** כוותיה דקתני לא יהו פרצות יתירות על הבנין הא כי **הדדי נינהו שרי:**

כג מתני' מקיפין ג' [דף טו:] **חבלים זה למעלה מזה וזה למעלה מזה ובלבד שלא יהא בין חבל לחבירו ג' טפחים. שיעור החבלים עובייין יותר על טפח כדי שיהא בין הכל עשרה טפחים. מקיפין בקנים ובלבד שלא יהא בין קנה לחבירו ג' טפחים. בשיירא דברו דברי ר' יהודה. וחכ"א לא דברו בשיירא אלא בהוה:**

כד כל מחיצה שאינה של שתי וערב אינה מחיצה דברי רבי יוסי דוחכ"א אחד משני דברים. ד' **דברים פטרו במחנה. מביאין עצים מ"מ. ופטורין מרחיצת ידים. ומדמאי. ומלערב:**

גמ' אמר רב המנונא הרי אמרו עומד מרובה על הפרוץ בשתי הוי עומד. בערב מאי. ומוקי לה כגון דאייתי מחצלת דהויא שבעה ומיהו וחקק בה ג' ושבק בה ד' ומשהו ואוקמא בפחות מג'. ולא אימשיטא. י"א כיון דלא אימשיטא עבדי' לחומרא ועומד מרובה על הפרוץ בערב לא הוי עומד. והראב"ד ז"ל כתב כיון דרב אשי אוקי בעיא דרב המנונא בע"א אלמא פשיטא דערב כשתי לענין עומד מרובה על הפרוץ ולא איצטריך ליה למיבעי וכן מסתבר:

כה דרש רב נחמן משום רבי' שמואל חצר שמשמשת לאויר ואינה מוקפת לשתי **וערב אלא שתי בלא ערב או ערב בלא שתי נותנין לו בית סאתים שהן מאה על נ' אמה כי בית סאה נ' על חמשים סאתים מאה על חמשים שהן ע' אמה ושיריים על ע' אמה ושיריים כחצר המשכן דכתיב אורך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים ונקראת חצר והן עמודים ועליהן קלעים כדרך הולכי מדברות וכל מילי דשבת ממשכן ילפינן להו. הילכך יחיד נותנין לו בית סאתים שלשה נעשו שיירא ונותנין להן כל צרכן ואע"פ שהוא שתי בלא ערב וכן הלכה. אמר רב גידל אמר רב שלשה מתירין בשבע ואוסרין בחמש. ופי' רב אשי הוצרכו לשש כלומר לבית שש סאין** שהן סאתים לכל אחד והקיפו שבע מותר **שהרי לא נשאר פנוי אלא בית** ברי"ף ה. **סאה. לא הוצרכו אלא לתמש והקיפו שבע אפילו בחמש אסורין שהרי בית סאתים פנוי שאין צריכין להם. ואקשינן אלא הא דקתני וחכ"א אחד יחיד ואחד שיירא נותנין להן כל צרכן ובלבד שלא יהא בית סאתים פנוי** [דף יז.] **מאי לאו פנוי מאדם וכיון שהן שלשה וכל אחד מהן יש לו בית סאתים הרי יש להן בית שש סאין ולא נשאר פנוי מאדם אלא סאה אחת ואמאי אמרת אסורין אפילו בחמש. ופרקינן** פנוי דקתני לא **מאדם אלא מכלים וכיון שלא היו צריכין לכלים אלא חמש והקיפו שבע הרי שנים פנוים מכלים. ולפיכך אסורין אפילו חמש ובטלה הקפתן:** איתמר שלשה ומת אחד שנים וניתוספו עליהן רב הונא ורבי יצחק חד אמר שבת גורמת וחד אמר דיורין גורמין. תסתיים דרב הונא הוא דאמר שבת גורמת דאמר רבה בעאי מיניה מרב הונא עירב דרך הפתח ונסתם הפתח דרך החלון ונסתם החלון מהו ואמר לי שבת הואיל והותרה הותרה. והלכה כרב הונא דאמר שבת הואיל והותרה הותרה. דתניא כוותיה לקמן בפרק הדר (עירובין דף ע:) ואביי נמי הכי סבירא ליה לקמן בפרק כל גגות (עירובין דף צג:) מההיא דבעי רב אושעיא דיורין הבאין בשבת מהו. ואין לומר דרבי יצחק אוקי ברייתא דפרק הדר כרבי יהודה ואיהו סבר כרבי יוסי. דהא מסקינן הכא רבי יצחק נמי סבר כרבי יהודה. ואף על גב דרב סבר הלכה כרבי יוסי בפרק כל גגות שם ושמואל נמי פסק כוותיה בנפרצה לרה"ר רב הונא מודה נמי בהא כדמסיק הכא התם ליתנהו למחיצות. ואע"ג דההיא דאביי בפרק כל גגות בנפרצה איירי וקאמר שבת הואיל והותרה הותרה. לא דמיא הך פירצה דשתי חצרות שנפרצו זו לזו לנפרצה לרה"ר. דכיון דמעיקרא רה"י גמורה והשתא רשות היחיד גמורה והוקפה לדירה לא דמיא אלא לדיורין הבאין בשבת. והא דאמרינן לקמן פרק הדר (עירובין דף עא.) היכא דמת גר מבעודיום והחזיק ישראל בשבת בנכסיו אוסר ולא אמר שבת הואיל והותרה הותרה. שאני התם כיון דמת גר מבעוד יום פקע רשותיה והיה ישראל ראוי להחזיק בו מבעוד יום. ונראה שאם עירבו לצורך

שנה מחצר לחצר ונסתם הפתח בשבת ואח"כ נפתח בו ביום פשיטא דמותר לטלטל מזו לזו דהא אפילו בלא נפתח נמי מותר לטלטל מעבר לכותל או בחלון שאין בו ארבעה טפחים דשבת הואיל והותרה הותרה אלא אפילו נסתם באמצע השבוע ונפתח בשבת דחזר העירוב למקומו. וראיה מהא דאמר בשבת פרק הזורק (שבת דף קא:) ספינות קשורות זו בזו מערבין ומטלטלין מזו לזו נפסקו נאסרו חזרו ונתקשרו חזרו להיתרן הראשון שכל מחיצה הנעשית בשבת בין בשוגג בין במזיד כו'. משמע דנפסקו אפי' בחול קאמר דאי בשבת אפילו לא חזרו ונתקשרו נמי אמרינן שבת הואיל והותרה הותרה ומיהו לפי מסקנא דשמעתין אין לנו ראיה שיהא הלכה כמ"ד שבת גורמת בפלוגתא דרב הונא ורבי יצחק דכיון דאסיקנא דרבי יצחק אמר אנא דאמרי אפילו לרבי יהודה ושרי מבוי שניטלה קורתו או לחייו כ"ש שיתיר עירב דרך הפתח ונסתם הפתח. דהא אמרינן לקמן בפ' הדר (עירובין דף ע:) כל שהותר למקצת שבת הותר לכל השבת לאתויי עירב דרך הפתח ונסתם הפתח זה הכלל לאתויי מאי לאתויי מבוי שניטלה קורתו או לחייו משמע דאי לאו זה הכלל לא הוה שרינן מבוי שניטלה קורתו או לחייו אע"ג דהוה שרינן עירב דרך הפתח ונסתם הפתח. וכיון דאוקימנא דרבי יצחק דאסר גב דיורין שרי עירב דרך הפתח ונסתם א"כ רב הונא דשרי בעירב דרך הפתח ונסתם אפשר דאסר גבי דיורין וליתא להך תסתיים דקאמר גמרא. ומיהו נראה לי אף על גב דלית לן ראיה להתיר גבי דיורין מברייתא דבפרק הדר דשריא בעירב דרך הפתח מ"מ אית לן ראיה מאביי דשרי בפרק כל גגות (עירובין דף צג:) דיורין הבאין בשבת. וכן פסק רב אלפס ז"ל דשבת גורמת בלא דיורין: וחכ"א **אחד משני דברים. חכמים היינו תנא קמא איכא בינייהו יחיד בישוב דרבנן בתראי סברי היחיד בישוב שרי לטלטולי בתוך מחיצה של שתי או של ערב כדין הולכי מדברות.** וכן הלכה:

כו [דף יז:] **ופטורין מרחיצת ידים. אמר אביי לא שנו אלא מים ראשונים אבל מים אחרונים חובה. דאמר רב יהודה מפני מה אמרו אחרונים חובה מפני שמלח סדומית** יש שמסמא את העינים ומשתכחא כי קורטא בכורא. **א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי כייל מילחא מאי אמר ליה לא מיבעיא:** ומלערב. **אמרי דבי רבי ינאי לא שנו אלא עירובי חצירות אבל עירובי תחומין חייבין** דתניא רבי חייא אומר **לוקין על עירובי תחומין דבר תורה. קשיא ליה לרבי יוחנן וכי לוקין על לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד. אמר ליה רב אשי מי כתיב** אל יוציא אל יצא **כתיב כלומר יציאה ברגלים בלבד** ולית בהו **מיתת ב"ד אלא באזהרה בלבד ולפיכך לוקין עליו. וקשיא לן היכי אמר הכא לוקין על עירובי תחומין דבר תורה ואנן קים לן דליתא לדר"ע דאמר תחומין דאורייתא ואשכחן בגמרא דבני מערבא דגרסינן הגיעוך סוף תחומי שבת שאינו מחוורין דבר תורה.** ר' אבא בעא תינח **אלפים אמה אינו מחוור. ארבעת אלפים מחוור היא. ר' שמעון בר** רב הונא משום ר' אחא אומראין **לך מחוור מכולן אלא י"ב מיל כמחנה ישראל. נמצא עכשיו תחומי שבת מהן** דאורייתא ומהן דרבנן מאלפים אמה **ועד י"ב מיל לוקה עליהן** לרבנן מדרבנן ולרבי עקיבא מדאורייתא סוטה כז: **דכתיב מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב וכתיב ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים** באמה ואי אפשר לומר אלף שכבר נאמר אלפים **ואי אפשר לומר אלפים** שכבר נאמר אלף הא כיצד **אלא אלף אמה מגרש ואלפים תחום שבת ורבנן סברי אלף אמה מגרש ואלפים אמה שדות וכרמים. ומי"ב מיל ולמעלה לוקה עליהם** דאורייתא לדברי הכל כדכתיב **אל יצא איש ממקומו והיינו י"ב מיל כנגד מחנה ישראל. אבל מאלפים אמה ולמטה מותר לדברי הכל. ועדיין הקושוא במקומה עומדת שאין לנו עירובי תחומין אלא עד סוף אלפים אמה בלבד ואם הניח עירובו חוץ לאלפים אין עירובו עירוב ואסור לו לצאת חוץ לאלפים אמה אפילו אמה אחת ואם איסור זה מדרבנן הוא לא ילקה** עליו דבר תורה אלא לר"ע. ומצי למימר דה"ק אבל עירובי תחומין חייבין דתני ר' חייא לוקין על עירובי תחומין דבר תורה והיינו י"ב מיל שלוקין אף לדברי חכמים. וכיון דאיכא שום תחום שבת דאורייתא חייבין במכת מרדות אפילו תחום דאלפים דליתיה אלא מדרבנן. ומיהו גמרא דידן סבר לרבנן ליכא שום תחום שבת דאורייתא ואפילו י"ב מיל מדקאמרי' פרק כלל גדול (שבת דף סט.) דידע לה בתחומין ואליבא דר"ע משמע דלרבנן ליכא איסור דאורייתא בתחומין. ולקמן פרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מו.) קאמרינן אמר ליה רבא לאביי מכדי עירובי

תחומין דרבנן:

יום מו

פרק ב

ריי"ף ה: **א עושין פסין לביראות. ארבעה דיומדין נראין כשמונה דברי רבי יהודה. ר' מאיר אומר שמנה נראין כשנים עשר. ארבעה דיומדין וארבעה פשוטין גובהן עשרה טפחים ורחבן ששה ועוביין כל שהוא. וביניהן כמלוא שתי רבקות של שלש שלש בקר דברי ר"מ. ר' יהודה אומר של ארבע ארבע קשורות ולא מותרות אחת נכנסת ואחת יוצאת. מותר להקריב לבאר ובלבד שתהא פרה ראשה ורובה מבפנים ושותה. ומותר להרחיק כל שהוא ובלבד שירבה בפסין:**

גמ' אמר **ר' יצחק בר אמי לא הותרו פסי ביראות אלא לעולי רגלים בלבד. והתניא לא הותרו פסי ביראות אלא לבהמה בלבד מאי בהמה בהמת עולי רגלים אבל אדם מטפס ועולה מטפס ויורד:**

ריי"ף ו. **מתני'** [דף יח.] **ר' יהודה אומר עד בית סאתים. אמרו לו לא אמרו בית סאתים אלא בגינה וקרפף. אבל אם היה דיר** וסהר או מוקצה או חצר אפילו בית חמשה כורין או בית י' כורין מותר **רבי יהודה אומר אם היתה דרך הרבים מפסקת יסלקנה לצדדין.** וחכ"א אינו צריך. אחד באר הרבים ובור הרבים ובאר היחיד עושין להן **פסין. אבל בור היחיד עושה לו מחיצה גבוה י'** [דף כב:] **טפחים דברי ר"ע רבי יהודה בן בבא אומר אין עושין פסיואלאלבאר הרבים בלבד. ולשאר עושין חגורה** גבוה י' טפחים:

גמ' אמר רב יהודה **אין בורגנין ולא פסי ביראות לא בבבל ולא בשאר ארצות. בורגנין בבבל לא דשכיחי בידקי דמיא בשאר ארצות** לא דשכיחי גנבי. פתי **ביראות בבבל לא דשכיחי מיא.** בשאר ארצות לא דלא שכיחא מתיבתא:

ריי"ף ו: **ב מתני'** [דף כג.] **ועוד אמר ר' יהודה בן בבא הגינה והקרפף שהן שבעים אמה ושיריים על שבעים אמה ושיריים המוקפין גדר עשרה טפחים מטלטלין בתוכן. ובלבד שיהא בה שומירה או בית דירה. או שיהו סמוכות לעיר. רבי יהודה אומר אפילו אין בהן אלא בור שיח ומערה מטלטלין בתוכן. ר"ע אומר אפילו אין** בהן אחת מכל אלו מטלטלין בתוכן ובלבד שיהא ע' **אמה ושיריים על ע' אמה ושיריים רבי אליעזר אומר אם היתה ארכה יותר על רחבה אפילו אמה אחת אין מטלטלין בתוכה. רבי יוסי אומר אפילו ארכה כשנים ברחבה מטלטלין בתוכה:**

גמ' והא **תניא** [דף כג:] **רבי אליעזר אומר אם היתה ארכה יותר על פי שנים ברחבה אפילו אמה אחת אין מטלטלין בתוכה. אמר רב ביבי בר אביי כי תנן נמי במתני' יותר משנים ברחבה תנן. אי הכי היינו רבי יוסי. איכא בינייהו ריבוע דרבנן פי' הא דתנן לקמן (עירובין דף מט:) עגולות דברי רבי חנינא בן אנטיגנוס וחכמים אומרים כטבלא מרובעת כדי שיהא נשכר את הזויות. לרבי אליעזר דאמר אם** היתה יתר על פי **שנים ברחבה אפילו אמה אחת אין מטלטלין בתוכה משח לה באלכסון** אי הוי **אלכסונא יותר על שנים ברחבה אפי' אמה אחת אין מטלטלין בתוכה דסבר לה כר' חנינא בן אנטיגנוס דאמר בעינן אלפים אמה תחום שבת עגולות ולא מרובעות ולר' יוסי משח לה בריבוע דסבר כרבנן דאמרי מרובעות הלכך אם היה ארכה כשנים ברחבה כחצר המשכן דכתיב אורך החצר מאה באמה ורוחב חמשים בחמשים מטלטלין בתוכה. יותר על זה אין מטלטלין בתוכה. איתמר אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי. ורב ביבי אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כרבי עקיבא. ותרוייהו לקולא. וצריכי דאי אמר הלכה כר' יוסי הוה אמינא עד שיהא בה שומירה או בית דירה כרבי יהודה בן בבא קמ"ל הלכה כרבי עקיבא. ואי אמר הלכה כרבי עקיבא ה"א אריך וקטין** ריי"ף ז. **לא קמ"ל הלכה כרבי יוסי דאפילו אריך וקטין.** קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה נזרע רובו הרי הוא כגינה ואסור. נטע רובו הרי הוא כחצר ומותר. נזרע רובו הא מיעוטו [דף כד.] שרי אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא בית סאתים אבל יותר מבית סאתים אסור כמאן כרבי שמעון. **צ"ע אם קרפף פחות מבית סאתים שלא הוקף** לדירה אם דינו כבית סאתים ויהא אסור לטלטל ממנו לחצר לרבנן דר"ש ולר"ש דקי"ל כוותיה לקמן (עירובין דף צא.) יהא אסור לטלטל ממנו לבית דסבירא ליה כולן רשות אחת לכלים ששבתו בתוכן ולא לכלים ששבתו בתוך הבית. ולכאורה משמע שדינם שוה דאם לא כן היינו צריכין לומר דפליגי ר"ש ורבנן בבית סאתים מצומצם. דיותר מבית סאתים לכ"ע אפילו בתוכו אסור לטלטל יותר

מד' אמות. ובפחות מכאן שרי אף לבית. ומיהו איכא למימר דדין בות סאתים נוהג עד שיהא פחות מבית סאתים אמה. כי היכי דאמר לרבי אליעזר שלא יהא ארכה יותר על רחבה אמה אחת ולא קפיד אם ארכה יותר על רחבה מעט עד שיגיע לאמה אחת ה"נ לא נפיק מדין בית סאתים עד שיפחת אמה. והשתא לא הוי פלוגתייהו בבית סאתים מצומצם. ואין להביא ראיה להתיר מדפליג הכא בין פחות מבית סאתים לבית סאתים. דשאני הכא כיון דמיעוטו נזרע בפחות מבית סאתים לא תשוב ובטיל. ובית סאתים דחשיב לא בטיל. אבל נזרע רובו אפילו פחות מבית סאתום איכא למימר דאסור. ויש לדקדק מהא דאמרינן לקמן (עירובין דף צט:) אשפה שברה"ר חלון שעל גבה זורקין לה בשבת אלמא לא חשיבא מוקפת לדירה ע"י חלון שעל גבה לפי שהחלון למעלה מעשרה או משום שמופלגת מן הכותל בד' דומיא דחוליית הבור דמיתניא בהדה דמוקמינן לקמן במופלגת בד' ואפילו הכי מותר לזרוק מן החלון עליה אלמא כיון דלא הויא סאתים מותרת אף לבית. מיהו נראה שאין לחלק בין פחות מבית סאתים לסאתים מדקתני במילתייהו קרפף סתמא משמע דאיירי בכל קרפף שלא הוקף לדירה אע"ג שמותר לטלטל בתוכו ד' אמות דהיינו בית סאתים ובפחות נמי פלוגי. וההיא דאשפה נוקמה באשפה שבחצר או בקרפף לרבי שמעון ורבנן אוקמוה במוקפת לדירה. וא"כ רחבה שאחורי הבתים שלנו שנזרע רובה אפילו אין בכל הרחבה סאתים אסור להכניס ולהוציא ממנה לבית לרבי שמעון. ואפילו בחצר שלפני הבית נראה לומר דזריעת רוב מבטל ממנה הדירה. כמו בקרפף. ואף אם תמצא לומר דדירת חצר חשיבא ולא מבטלי לה זרעים מ"מ ברחבה נראה דזרעים מבטלי היקף דירה. ובחצר נמי הזרוע מיהת יפסיד דירה שלו. ונפקא מינה שאסור להכניס ממנו לבית. וגם אם הזרוע יותר מבית סאתים יאסר כל החצר. ומתוך פירש"י יש להביא ראוה דלא מבטלי זרעים לדירה אלא לקרפף יותר מבית סאתים. דרש"י פי' במתני' דשומירה ובית דירה חשיב היקף לדירה משמע דאיירי בפתח ולבסוף הוקף כדין הוקף לדירה. וסתם גינה זרועה היא ומאי אהני היקף לדירה הא אתו זרעים ומבטלי לה. אלא שמעת מינה דלא מבטלי דירת בית סאתים ואפילו לר' יהודה בן בבא דמחמיר טפי. כל שכן דמאן דמיקל דסבר דלא מבטלי זרעים בית סאתים. וגם מדבריו נראה להתיר אפילו כשהרחבה יותר מבית סאתים ואפילו כולה זרועה. דהא במתני' לא שרי ר' יהודה בן בבא בגינה וקרפף על ידי היקף לדירה יותר מבית סאתים ורחבה שריא אפילו בת עשרה כורין כדאמר לעיל (עירובין דף כב.) אי אתה מודה בדיר וסהר ומוקצה שאפילו בת עשרה כורין מותר. ומשמע דליכא מאן דפליג. ומוקצה היינו רחבה. א"כ רחבה עדיפא מקרפף הלכך אין ללמוד רחבה וחצר מקרפף שזרעים יבטלו דירתם. אבל למאי דפרישי' דשומירה ובית דירה הוי דירה גרועה ומהניא אף בהוקף ולבסוף פתח בבית סאתים וביתר מבית סאתים צריך פתח ולבסוף הוקף אין ראיה לחלק בין קרפף ורחבה. ומיהו מסתבר כיון דלא אשכחן ליה אלא בקרפף דאין ללמוד ביטול היקף דירה דרחבה וחצר מקרפף וצ"ע: נטע רובו הרי הוא כחצר ומותר. אמר רב יהודה אמר אבימי והוא שעשויין איצטבלאות. רב נחמן אמר אף על פי שאין עשויין איצטבלאות. מר יהודה איקלע לבי רב הונא בר יהודה חזא דאין עשויין איצטבלאות וקא מטלטל בגוייהו א"ל לא סבר לה מר להא דאבימי א"ל אנא כרב נחמן ס"ל דאמר אע"פ שאין עשויין איצטבלאות. וכן הלכתא:

ג אמר רב נחמן אמר שמואל קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה פורץ בה פרצה יותר מעשר **וגודרה ומעמידה על עשר.** איבעיא להו פרץ אמה וגדר אמה עד שהעמידה על יותר מעשר מהו. ומסיק דמהני. אמר רב כהנא רחבה שאחורי הבתים אין מטלטלין בה אלא בד' אמות. אמר רב נחמן אם פתח בה פתח מותר לטלטל בכולה. ולא אמרן אלא שפתח ולבסוף הוקף אבל הוקף ולבסוף פתח לא. פשיטא לא צריכא דאית ביה בי דרי מהו דתימא אדעתא דבי דרי פתח קמ"ל:

ד קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה ונתמלא מים כנטועה דמי ושרי אמר אמימר לא אמרן אלא דחזו לתשמישא אבל לא חזו לתשמישא אסור. וכי חזו לתשמישא [דף כד:] נמי לא אמרן אלא שאין בעומקן יותר מבית סאתים אבל יש בעומקן יותר מבית סאתים אסור ולאו מלתא היא מידי דהוה אכריא דפירי. ואי לא חזו לתשמישתא אפילו אין בעומקן יותר מבית סאתים אסור כי משמע שנתמלא כל הקרפף מים אלא שמקצתו יש בעומקו עשרה ומקצתו אין בעומקו עשרה ובחזו לתשמישתא הוה בעי לפלוגי בין יש בעומקו יותר

מבית סאתים לאין בעומקו יותר מבית סאתים. אבל כי לא חזו לתשמישתא לאמפליג משום דאפילו אותן שאין עומקן עשרה מבטלין הדירה כיון דלא חזו לתשמישתא וגם אין יכול להשתמש במקום המים: [דף כה.] **קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף** לדירה ובא למעטו ומעטו באילנות לא הוי מיעוט. בנה בו עמוד גבוה עשרה ורחב ארבעה הוי מיעוט. פחות משלשה לא הוי מיעוט. מג' ועד ד' רבה אמר הוי מיעוט רבא אמר לא הוי מיעוט. רבה אמר הוי מיעוט דהא נפיק מתורת לבוד. רבא אמר לא הוי מיעוט כיון דליכא מקום ד' לא חשיב. הרחיק מן הכותל ד' ועשה מחיצה להקיפו לדירה על ידי מחיצה זו הועיל. נ"ל דאין צריך לעשות מחיצה אלא ביותר מעשר. דבבנין מחיצה חדשה סותר את הישנה והוה ליה כעין פרץ אמה וגדר אמה. וכן משמע הא דקאמר הרחיק מן התל ד' ועשה מחיצה משמע דיש לקרפף שלש מחיצות מצד אחד ובאותה מחיצה שעשה לפני התל הוקף כולו לדירה. וכן כשעשה מחיצה על התל די לו ביותר מעשר. פחות מג' אינו מועיל. מג' ועד ד' רבה אמר מועיל. ורבא אמר אינו מועיל וכו'. רבה בר שימי מתני לקולא דמג' ועד ד' לכ"ע מועיל ופליגי בפחות מג'. ופסק ר"מ ז"ל דלית הלכתא כרבה בר שימי אלא כלישנא קמא משום דלישנא קמא סתמא דגמ' קאמר ליה. ואי משום דקיימא לן הלכה כדברי המיקל בעירוב. הני מילי בפלוגתא דתנאי אבל בפלוגתא דאמוראי ליתא להאי כללא מדפריך בפ' מי שהוציאוהו לקמן (עירובין דף מז:) גבי הנהו דכרי דאתו למברכתא והא שמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן אע"ג דשמואל מיקל. **ועוד הא דאמר** הלכה כדברי המיקל בעירוב דילמא בעירוב אמרו ולא במחיצות. וכי האי גונא אמר לקמן בסוף פרק כל גגות (עירובין דף צה.) ובפ' חלון (עירובין דף פא:) אמר רב יהודה אמר שמואל כל מקום שאמר רבי יהודה בעירובין הלכה כמותו וקאמר עלה בעירובין ולא במחיצות. טחו בטיט ויכול לעמוד בפ"ע הוי מיעוט. א"י לעמוד בפ"ע רבה אמר הוי מיעוט רבא אמר לא הוי מיעוט. רבה אמר הוי מיעוט דהשתא מיהא קאי ורבא אמר לא הוי מיעוט כיון דלא יכול למיקם לאו כלום הוא. ר"מ והראב"ד והר"ז הלוי ז"ל פסקו כרבא ורמב"ם ז"ל פי"ו מהל' שבת הלכה ט פסק כרבה. וכן נראה דאין הלכה כתלמיד במקום הרב ומאביי ורבא ואילך הוא דקי"ל כבתראה ולא כאביי ורבא כנגד רבן: הרחיק מן התל ד' ועשה מחיצה מועיל. פחות משלשה או שעשאה על שפת התל פליגי בה רב חסדא ורב המנונא. חד אמר מועיל. וחד אמר אין מועיל והלכתא כמאן דאמר אין מועיל דקאי רב ששת בשיטתיה. והלכתא כרב ששת דאתמר עשה מחיצה על גבי מחיצה רב חסדא אמר בשבת מועל. בנכסי הגר לא קנה. רב ששת אמר בשבת נמי אין מועיל ואמר רב חסדא מודה לי רב ששת שאם עשה מחיצה על התל פירוש שהתל הוא הקרפף שהועיל שבאויר המחיצות העליונות הוא דר. בעא רב חנן נבלעו המחיצות התחתונות והעליונות קיימות מהו. ואסיקנא דבנכסי הגר לא קנה. ובשבת הויא מחיצה דכל מחיצה הנעשית בשבת בשוגג שמה מחיצה אפילו לטלטל וכל שכן דנעשית מאליה. קרפף בית שלש וקירה בו בית סאה. רבה אמר אויר קרויו מייתרו. ור' זירא אומר אין אויר קרויו מייתרו ואוקימנא דעבידא כי ארזילא ופירש רש"י משופע כעין גג היציע. וכתב ר"ח ז"ל וקיימא לן כר' זירא ובא"ז פסק כרבה דמיקל בעירובין. וכתב רבינו מאיר ז"ל מדבריו למדתי דסבירא ליה הלכתא כדברי המיקל בעירובין אפילו בפלוגתא דאמוראי. ואם תאמר תקשי ליה הא דפריך לקמן פרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מז:) הא שמואל ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן והא שמואל מיקל. וי"ל דודאי הואיל ואיתמר כללא דשמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן אף לגבי עירובין אייתינן להאי כללא. אבל היכא דלא איתמר כללא כגון הכא דפליגי רבה ור' זירא אמרינן הלכה כדברי המיקל בעירובין אף במחיצות כגון הכא. אמר רבי זירא ומודינן [דף כה:] בקרפף שנפרץ במלואו לחצר שאסור הואיל ואויר מחיצות החצר מייתרו וע"י אויר המחיצות נעשה הקרפף יותר מבית סאתים. דאמר רב חסדא קרפף שנפרץ במלואו לחצר וגם החצר נפרץ במלואו. חצר מותרת וקרפף אסור. זה אויר מחיצות מייתרו וזה אין אויר מחיצות מייתרו. דחצר אפילו בת עשרת כורין מותרת:

ה ההוא בוסתנא דהוה סמוך לגודא דאפדנא נפל אשיתא ברייתא. פירש ר"ח ז"ל הבוסתנא היתה יתירה מבית סאתים שהוקף ולבסוף פתח האפדנא ועשו גודא להקיפה לדירה ברחוק ד' טפחים מגודא דאפדנא. וגם היה באותה גודא פתח ללכת מאפדנא לבוסתנא. ונפל ההיא גודא. וסבר רב ביבי למיסמך אגודא גווייתא

דאפדנא הואיל והותרה על ידי מחיצה שעשו להקיפה לדירה ואע"ג דנפלה ההיא מחיצה רצה לסמוך אגודא גווייתא דהואיל והותרה הותרה. ותועיל ההיא גודא דאפדנא אע"ג שנעשית קודם שפתח האפדנא לבוסתנא. ומסיק דכיון דלדירה גוואי נעשית המחיצה ולא לדירת בראי דבשעה שנעשית לא היה פתח בין אפדנא לבוסתנא ולא הוקף בוסתנא לדירה באותה אשיתא לא תועיל כאילו עכשיו הקיפה לדירה:

ו אמר [דף כו.] רב אסי מחיצת אדרכלון לא שמה מחיצה דלצניעותא בעלמא הוא דעבידא. אמר רב הונא כל מחיצה העשויה לנחת לא שמה מחיצה ודוקא לענין היקף דירה אבל לענין לטלטל בתוכה שמה מחיצה:

ז מתני' אמר ר' אלעאי שמעתי מר' אליעזר אפילו היא כבית כור. וכן שמעתי ממנו אנשי חצר ששכח אחד מהן ולא עירב ביתו אסור להכניס ולהוציא לו אבל להן מותר. וכן שמעתי ממנו שיוצאין בערקבלין בפסח. וחזרתי על כל תלמידיו ובקשתי לי חבר ולא מצאתי:

גמ' והתניא ביתו אסור **לו ולהם. אמר רב הונא** אמר רב ששת לא קשיא **הא רבי אליעזר והא רבנן. אמר רב ששת** לכשתמצא [דף כו:] לומר לדברי ר"א **המבטל רשות חצרו רשות ביתו ביטל. לדברי חכמים המבטל רשות חצרו רשות ביתו לא ביטל. וחמשה השרויין בחצר אחת ושכח אחד מהן ולא עירב לרבי אליעזר כשהוא מבטל רשותו אין צריך לבטל לכל אחד ואחד. ולרבנן** צריך לבטל **לכל אחד ואחד. ואי גלי דעתיה ואמר בטילי רשות חצרי ורשות ביתי אפילו לרבנן כיון דגלי גלי והן מבוטלין:**

פרק ג

רי"ף ז: **א בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח. הכל נלקח בכסף מעשר חוץ מן המים ומן המלח. הנודר מן המזון מותר במים ומלח. מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה. סומכוס אומר בחולין. ולכהן בבית הפרס רבי יהודה אומר אפי' בבית הקברות** מפני שיכול לחוץ ולאכול:

גמ' [דף כו.] **אמר רבי יוחנן אין למידין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בהן חוץ. אמר רבינא ואיתימא רב נחמן בר יצחק אף אנן נמי תנינא בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומלח והא איכא כמהין ופטריות דאין מערבין אלא שמע מינה אין למידין מן הכללות אפילו במקום שנאמר** בהן חוץ. ועוד איכא מילי טובא דאין מערבין בהן גודגדניות שהוקשו לזרע וכפניות ותבלין ופולין יבשין ועדשים וחטין ושעורין. **חוץ מן המים ומלח. דוקא מים בפני עצמו ומלח בפני עצמו. אבל מים ומלח כאחד מערבין: תנא** [דף כט.] **כל האוכלין מצטרפין לפסול את הגוויה בכחצי פרס. וכמזון שתי סעודות לעירוב. וכביצה לטומאת אוכלין סבר רב יוסף למימר הא דתניא וכמזון שתי סעודות לעירוב** ה"מ עד דאיכא סעודה מהאי וסעודה מהאי. **אמר ליה רבא אפילו למחצה ולשליש ולרביע. אמר ליה ההוא מרבנן לרבא תפוחים בכמה ואסיקנא אמר רב נחמן תפוחים בקב. תניא ר"ש בן אלעזר אומר עוכלא תבלין וליטרא ירק** ועשרה אגוזים וחמשה אפרסקין ושני רמונים ואתרוג אחד. ואמר גורסק בר דרי משמיה דרב וכן לעירוב. **תניא ר' שמעון בן אלעזר אומר יין כדי לאכול בו חומץ כדי לטבל בו זיתים ובצלים כדי לאכול בהן מזון שתי סעודות. ויין דאמרן היינו יין מבושל אבל יין שאינו מבושל מערבין בשתי רביעיות. ובצלים נמי דאמרן מערבין באמהות אבל בעלין לא. ועלים דאמרן אין מערבין בהן** [דף כט:] **דלא אבציל זרתא אבל אבציל זרתא** לית לן בה. **אמר רב יהודה אמר שמואל כל שהוא ליפתן כדי לאכול בו שתי סעודות. וכל שאינו ליפתן אלא נאכל כמות שהוא כדי לאכול ממנו שתי סעודות. בשר חי כדי לאכול ממנו שתי סעודות. בשר צלי רבה אמר כדי לאכול בו. רב יוסף אמר כדי לאכול ממנו. והלכתא כרבה.** [דף ל.] **אמר רב שימי בר חייא מערבין בביצים חיות. וכמה אמר רב נחמן ב"ר יצחק סיני אמר שתים:**

ב אמר רב הונא שבועה שלא אוכל ככר זו מערבין לו בה. ככר זו עלי אין מערבין לו בה ואע"ג דפריך גמרא לרב הונא ומשני הוא דאמר כר' אליעזר. מ"מ הלכה כותיה דרב הונא דסתמא דברייתא כותיה דתניא זה הכלל אדם אוסר את עצמו באוכל מערבין לו בה. אוכל הנאסר על האדם אין מערבין לו בה. ר' אליעזר אומר ככר זו עלי מערבין לו בה ככר זו הקדש אין מערבין לו בה לפי שאין מערבין בהקדשות אלמא סתמא דהך ברייתא כרב הונא. והא דאמר רב הונא שבועה שלא אוכל ככר זו מערבין לו בה לאו דוקא שלא אוכל כו' דה"ה נמי אם אמר שבועה שלא אהנה מככר זו מערבין לו בה. דקי"ל כרבה וכרב יוסף דאמרי לקמן דאין

מערבין אלא לדבר מצוה ומצות לאו ליהנות נתנו. ודבר זה אתה למד מדלא מצא רב הונא לחלק אלא בין שבועה לקונם ואמאי ליפלוג בשבועה גופא ולימא שבועה שלא אוכל מככר זו מערבין לו בה. שבועה שלא אהנה מככר זו אין מערבין לו בה. או ליפלוג בקונם גופיה ולימא קונם אכילת ככר זו עלי מערבין לו בה. קונם הנאת ככר זו עלי אין מערבין לו בה. וכן בברייתא דמפלגא בין אדם אוסר עצמו באוכל דהיינו שבועה ובין אוכל הנאסר על האדם דהיינו קונם ואמאי ליפלוג הכל בשבועה או הכל בקונם כדפרי'. ועוד דאתיא הך ברייתא דלא כרבה ורב יוסף ולקמן (עירובין דף לא.) משמע דדחק לאוקומא פלוגתייהו אליבא דכולהו תנאי. הלכך בין לרב הונאבין לברייתא אפיק למילתיה בלשון שבועה אפילו אמר שבועה שלא אהנה מככר זו מערבין לו בה דמצות לאו ליהנות ניתנו. ואם אפיק למילתיה בלשון קונם אפילו אמר קונם אכילת ככר זו עלי אין מערבין לו בה גזירה אטו אמר ככר זו הקדש. משום דסתם קונם דומה להקדש דשניהם אוכל נאסר על האדם: ולכהן בבית הפרס ר' יהודה אומר אף בבית הקברות מפני שיכול לחוץ ולאכול. כתב רש"י דרבי יהודה ות"ק דיליה סברי כסומכוס דאמר מידי דחזי ליה למיכליה בההיא שעתא בעינן. ולי נראה דאין זה תלוי במחלוקת סומכוס ורבנן דלא פליגי אלא בהא דסומכוס סבר מידי דחזי ליה למיכל בעינן ורבנן סברי כיון דחזי לאינשי דעלמא מערבין לו בה. אבל לכ"ע בעינן שיוכל המערב להגיע לעירובו ובע"א לא קנה שביתה. ולית הלכתא כסומכוס ואע"ג דסתם משנה דמס' כלים פי"ז משנה יא כוותיה משום דב"ה סברי כרבנן וכן רב הונא דאמר שבועה שלא אוכל ככר זו מערבין לו בה. והא דתנן במתני' והכהנים בחלה ובתרומה לא הוי כמחלוקת ואח"כ סתם דהוא הדין לישראל נמי אלא אורחא דמילתא נקט כהנים שתרומה וחלה מצויה להם. ועוד דהך משנה נמי שנויה בפרק כל שעה (פסחים דף לה.) והתם דוקא כהנים וההוא לישנא תנא נמי הכא. וכתב ר"מ ז"ל דלית הלכתא כרבי יהודה ואע"ג דאמר שמואל לקמן בפרק כל גגות (עירובין דף צה.) בכל מקום שאמר רבי יהודה בעירובין הלכה כמותו ועוד אמר בפרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מו.) הלכה כדברי המיקל בעירוב ואפילו יחיד במקום רבים בהא לית הלכתא כוותיה דכיון דתליא פלוגתייהו בפלוגתא דרבי ורבי יוסי ב"ר יהודה דרבי דמטמא קסבר [דף ל:] אהל זרוק לא שמיה אהל וקיימא לן הלכה כר' מחבירו:

רי"ף ח. **מתני'** [דף לא.] **מערבין בדמאי ובמעשר ראשון שנטלה תרומתו ומעשר שני והקדש שנפדו והכהנים בחלה ובתרומה. אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון שלא נטלה תרומתו ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו:**

יום מז

ג השולח עירובו ביד חש"ו [דף לא.] **או ביד מי שאין מודה בעירוב אינו עירוב. ואם אמר לאחר לקבלו הימנו הרי זה עירוב:**

גמ' השולח עירובו ביד חש"ו. אוקימנא בעירובי תחומין אבל עירובי חצרות השולח ביד קטן הוי עירוב דקי"ל כרב הונא דאמר קטן גובה את העירוב: ואם אמר לאחר לקבלו הימנו הרי זה עירוב. ודילמא לא ממטי ליה. בעומד ורואהו. ודילמא לא שקיל ליה מיניה. חזקה שליח עושה שליחותו. אמר רב נחמן בשל תורה אין חזקה שליח עושה שליחותו. בשל סופרים חזקה שליח עושה שליחותו. ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה חזקה שליח עושה שליחותו. רבינו שמשון הזקן ז"ל פסק כרב ששת לפי שכתוב בתשובת הגאונים דהלכתא כרב ששת באיסורי וכרב נחמן בדיני. ור"ת ז"ל כתב דבהא הלכתא כרב נחמן. והביא ראיה מפרק התקבל (גיטין דף סד.) גבי בעל אומר לגירושין וכו' דקא פריך נימא דחזקה שליח עושה שליחותו דא"ר יצחק בר יוסף האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה אסור בכל הנשים שבעולם ומשני הנ"מ לחומרא אבל לקולא לא. אלמא לא אמר בשל תורה [דף לב.] חזקה שליח עושה שליחותו לקולא. ועוד ראיה מדמסיק פר' קמא דחולין דף יב. גבי האומר לשלוחו צא ושחוט לי צא ותרום לי דכ"ע אין חזקה שליח עושה שליחותו אע"ג דהתם אליבא דרב נחמן קאמר. מ"מ כיון דסלקא שמעתתא הכי. וגם ההוא דבעא מיניה קבלה מיניה ש"מ דהכי הלכתא ועוד ראיה מרב שמעיה דאמר למילתיה בסמוך חזקה אין בית דין של כהנים וכו' כדי לתרץ דברי רב נחמן אלמא סבירא ליה כותיה. ונ"ל שאין ראיה מההיא דגיטין ודחולין דרב ששת לא קאמר דחזקה שליח עושה שליחותו אלא במקום שיש לשליח לחוש אם לא יעשה שליחותו יבא המשלח לידי מכשול עבירה במה שסומך עליו שיעשה שליחותו הלכך אין

השליח חושש ליתן הגט. וההיא דחולין נמי אין השליח חושש לשחוט ולתרום כי אם לא ישחוט אין מכשול וכן אם לא ימצא התרומה אצל הכרי ידע המשלח שאינו תרום. ורב שמעיה איכא למימר דלא אמר למילתיה ליתן טעם למה האשה סומכת על כהנים אלא ליתן טעם לדברי רב. דאמרי' בפסחים פרק האשה דף צ: אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ אע"פ שהמקוה לפניו משום דמחוסר מעשה דדלמא פשע ולא טביל אבל שוחטין וזורקין על מחוסר כפורים אע"ג דמחוסר מעשה ואייתי עלה הא דרב שמעיה וכיון שנדחו ראיותיו אין אנו צריכין לסתור כלל של הגאונים ז"ל:

ד מתני' נתנו באילן למעלה מי' [דף לב:] **טפחים אין עירובו** עירוב למטה מי' טפחים עירובו **עירוב. נתנו בבור אפילו עמוק** ק' אמה הרי זה עירוב:

גמ' האי אילן היכא קאי אילימא ברשות היחיד מה לי למעלה מה לי למטה רשות היחיד עולה עד לרקיע. אלא דקאי ברשות הרבים דנתכוין לשבות היכא אילימא דנתכוין לשבות למעלה הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר **אלא דנתכוין לשבות למטה הא** קמשתמש באילן **הא מני ר' היא דאמר כל דבר שהוא** משום שבות לא גזרך **עליו בין השמשות. אמר רבא לא שנו אלא** באילן העומד חוץ לעיבורה של עיר. אבל עומד בתוך עיבורה של עיר אפילו למעלה מעשרה נמי עירובו עירוב דמתא כמאן דמליא דמי. חוץ לעיבורה של עיר נמי כיון דאמר רבא הנותן עירובו יש לו ארבע אמות הויא לה רשות היחיד ורשות היחיד עולה עד לרקיע. אמר רב יצחק בריה דרב משרשיא הכא באילן הנוטה **חוץ לד' אמות עסקינן ונתכוון לשבות** בעיקרו. ומאי למעלה [דף לג.] ולמטה דהדר זקיף והא אי בעי מייתי ליה דרך עליו. כשרבים מכתפים עליו. וכדעולא דאמר עולא עמוד תשעה ברה"ר ורבים מכתפים עליו וזרק ונח על גביו חייב. ואף ע"ג דאכתי יכול להביא אליו על ידי זריקה דהזורק מרה"י לרה"י דרך אויר רה"ר פטור. או יביאנו כלאחר יד. או בזה עוקר וזה מניח. וי"ל דבשבות כי הני לא שרי ר' בין השמשות כיון דבקל יכול לבוא לידי חטאת. והכי נמי מפליג לקמן (עירובין דף לד:) לר' בין שמא יקטום ובין משתמש באילן: תניא רבי יהודה אומר נתנו על גבי קורה גבוה עשרה טפחים ורחב [דף לג:] ארבעה עירובו עירוב. ואם לאו אין עירובו עירוב. דסבר דכל למעלה מעשרה בעינן שיהא העירוב מונח על גבי מקום ד'. כתב ר"מ ז"ל לא ידענא הלכתא כמאן. דהא רבנן פליגי עליה בתוספתא פ"ב דקתני נתנו על גבי קורה שגבוה עשרה טפחים עירובו עירוב. ור' יהודה אומר אם היתה רחבה ארבעה עירובו עירוב. וקי"ל כ"מ שאמר ר' יהודה בעירובין הלכה כמותו אפילו אי רבים פליגי עליה. דעיקר ההיא מילתא דפסיק כר' יהודה איתמר לקמן בפרק חלון (עירובין דף פא.) ובפרק כל גגות (עירובין דף צה.) והתם רבים פליגי עליה וליכא למימר דוקא במתני' אבל בברייתא לא. דמי קאמר במשנתינו בכ"מ קאמר. וכהאי גוונא פריך פרק בתרא דכתובות דף קט. גבי כל מקום שאמר ר' רואה אני את דברי אדמון וכו'. ואיכא נמי למימר דלמא הלכה כרבנן דקי"ל הלכה כדברי המיקל בעירוב ואפילו יחיד לגבי רבים כדאמר בפרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מו.) כ"ש רבים לגבי יחיד. ונראה לי דהלכה כרבנן דההיא פיסקא דהלכה כדברי המיקל בעירוב ריב"ל אמרה לקמן פרק מי שהוציאוהו שם ופליג אשמואל דאמר כל מקום שאמר ר"י בעירובין הלכה כמותו. ולקמן נמי פרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מט:) גבי שלש חצרות הפתוחות זו לזו ס"ל לשמואל כר' יהודה דאמר שלשתן אסורות ולית הלכתא כוותיה דקי"ל הלכה כדברי המיקל בעירוב. והלכה כריב"ל לגבי שמואל דהא קי"ל רב ושמואל הלכה כרב באיסורי. ורב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן. ור' יוחנן וריב"ל הלכה כריב"ל כמו שפסק ר"ת ז"ל מההיא דמגילה בפ' בני העיר (מגילה דף כו.) בפלוגתא דבית הכנסת אם מותר לעשות בית המדרש וכ"ש דהלכתא כוותיה לגבי שמואל. ועוד הואיל וסתם לן תנא דמתני' לקמן (עירובין דף לד:) כרבנן ולא הביא דברי ר"י במתני' כלל. תדע דאמאי דחיק לאוקמי מתני' בדוחק גדול בנופו נוטה חוץ לארבע אמות וכגון דהדר זקיף לוקמי כר"י ובאילן שאין בנופו רחב ארבעה ולהכי למעלה מעשרה אין עירובו עירוב דבעינן עירוב על גבי מקום ארבעה ולמטה מעשרה לא בעי מקום ארבעה. הלכך נראה דלא מתוקמא מתני' כרבי יהודה משום דקתני סיפא נתנו על גבי קנה אפילו גבוה **מאה אמה הרי זה עירוב וסתם קנה משמע אפילו כל שהוא.** ודלא כרש"י שפירש שהוא רחב ארבעה. וכיון דסתם מתני' דלא כוותיה נראה דלית הלכתא כוותיה. ואע"ג דר' סבירא ליה כוותיה לית הלכתא כר' מחביריו. עכ"ל

רי"ף ח:

ר"מ ז"ל: נתנו בבור וכו'. האי בור היכא קאי. אי נימא [דף לד.] **דקאי ברשות היחיד פשיטא** דכי היכי דרשות [דף לד:] היחיד **עולה עד לרקיע הכי נמי נחית לתחת. אלא דקאי ברשות הרבים דנתכוין לשבות היכא. אילימא למטה פשיטא הוא ועירובו במקום אחד הוא.** אלא **דנתכוין לשבות למעלה. הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר הוא.** וכגון שנתכוין לשבות חוץ לארבע אמות משפת הבור דאי בד' אמות הוי הוא ועירובו ברשות היחיד. **אלא הכא בבור העומד בכרמלית עסקינן ונתכוין לשבות למעלה ורבי היא דאמר כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות:**

מתני' נתנו בראש הקנה או בראש הקונדס **כל זמן שהוא תלוש ונעוץ אפילו גבוה מאה אמה הרי זה עירוב:**

גמ' בזמן שהוא תלוש ונעוץ אין. בזמן שאין תלוש ונעוץ **לא גזירה שמא יקטום ואפי' רבי מודה שבות כי האי:**

ה מתני' נתנו במגדל ונעל בפניו ואבד המפתח הרי זה עירוב. ר"א אומר אם אינו יודע שהמפתח במקומו אינו עירוב:

גמ' ואמאי הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר הוא. רב ושמואל דאמרי תרוייהו הכא במגדל של בנין עסקינן ור"מ היא דאמר פוחת לכתחלה ונוטל. משמע דסלקא אדעתא מעיקרא דאיירי במגדל של עץ שהוא כלי. וכן סתם מגדל שהוא מזכיר בגמרא בכל מקום הוא של עץ. שהרי הוא שונה בכל מקום שידה תיבה ומגדל. ותימה מאי קשיא ליה הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר והלא מותר לשבר כלי בשבת לאכול מה שבתוכו כדתנן במס' שבת פרק חבית (שבת דף קמו.) שובר אדם את החבית לאכול ממנו גרוגרות. ויש לומר דבמסכת יו"ט דף לג: מוקי לה במוסתקי ופי' רש"י שברי כלים המדובקות יחד ע"י זפת דמחמת גריעותו לא חיישינן שמא יתכוין לעשות כלי. ואע"ג דהתם לא מוקי לה במוסתקי אלא לר"א. מיהו גם לרבנן איכא לאוקומי הכי דרבנן לא פליגי עליה דר"א דקאמר ולא להריח בו אלא משום דאיהו סבירא ליה דבקטימת קיסם לחצות בו שיניו חייב חטאת. ורבנן נמי אי הוו מחייבי הוו מודו דאסור לקטום ולהריח. הלכך בתיקון כלי דשייך ביה בנין מודו רבנן דאסור לשבר החבית ולאכול ממנו גרוגרות אי לאו דאיירי במוסתקי. דבנין גמור וסתירה גמורה שייכא שפיר בכלים כדאמרינן בריש הבונה (שבת דף קב:) האי מאן דעייל שופתא בקופינא דמרא חייב משום בונה ולא כמו שפירש"י בפרק כלל גדול (שבת דף עד:) גבי מאן דעביד חביתא ותנורא וחלתא דמשום בונה לא מיחייב דאין בנין בכלים. והא דאמר בכל דוכתא אין בנין בכלים היינו דוקא כעין החזרת מנורה ומנורה של חוליות בפ' כירה (שבת דף מו.) ובפ' שני דיום טוב דף כב. אבל כשעושה כל הכלי או תיקון גמור מיקרי שפיר בנין. והא דאמר רבה ורב יוסף [דף לה.] במגדל של עץ עסקינן משום דאין בנין בכלים. היינו כדמוקי לה במנעול וקטיר במיתנא. אי נמי בנטילת דלת כדקתני בריש כל הכלים (שבת דף קכב:) דלת של שידה תיבה ומגדל נוטלין אבל לא מחזירין גזרה שמא יתקע. ומדמוקי במסקנא במנעול וקטיר במיתנא ובעי סכינא למיפסקי' משמע הא דאמר חותמות שבכלים מתיר ומפקיע וחותך היינו דוקא כעין קשירה של מיתנא וכיוצא בה. אבל פותח של עץ ושל מתכת אסור להפקיע ולשבר דבכלי נמי שייך בנין גמור וסתירה גמורה. ומוקי לה באוירא דליבנא וביו"ט דוקא ולא בשבת. ואם היה בנין גמור דאי אפשר לסותרו ביו"ט או בשבת ונמצא המפתח ביו"ט בין בעיר בין בשדה עירובו עירוב. בשבת בעיר עירובו עירוב דיכול להביאו דרך גגות חצירות וקרפיפות כר"ש. בשדה אין עירובו עירוב. **אביי ורבא דאמרי תרוייהו הכא במנעול וקטיר במיתנא עסקינן ובעי סכינא למיפסקיה. ר"א סבר** כר' נחמיה אפילו סכין ואפילו תרווד **אין ניטלין אלא לצורך תשמישן. ורבנן סברי כל הכלים ניטלין בין לצורך בין שלא לצורך:**

ריי"ף ט. **מתני' נתגלגל חוץ לתחום נפל עליו גל או נשרף תרומה ונטמאת. מבעוד יום אין עירובו עירוב.** ומשחשיכה עירובו עירוב ספק מבעוד יום או משחשכה **ר' מאיר ור' יהודה אומרים הרי זה חמר גמל. רבי יוסי אומר ספק עירוב כשר אמר רבי יוסי העיד** אבטולמוס משום חמשה זקנים על **ספק עירוב שכשר:**

גמ' אמר רבא לא שנו אלא שנתגלגל חוץ לד' אמות אבל תוך ד"א הנותן עירובו יש לו ד"א:

ו מתני' [דף לו:] **מתנה אדם על עירובו ואומר אם באו נכרים למזרח עירובי למערב. באו למערב עירובי למזרח. אם באו לכאן ולכאן למקום שארצה אלך. לא באו לכאן ולכאן הריני כבני עירי. אם בא חכם למזרח**

עירובי למזרח. למערב עירובי למערב. לכאן ולכאן אלך למקום שארצה. לא בא לכאן **ולכאן הריני ככני עירי. ר"י אומר אם היה אחד מהן רבו ילך אצל רבו.** היו **שניהם רבותיו למקום שירצה ילך. ולרבנן זימנין דניחא ליה לאיניש בחבריה טפי מרביה:**

ז [דף לח.] **ר"א אומר יו"ט הסמוך לשבת בין מלפניה בין מלאחריה מערב אדם שני עירובין ואומר עירובי בראשון למזרח בשני למערב.** בראשון למערב בשני למזרח. **עירובי בשני ובראשון הריני ככני עירי.** רי"ף ט: **עירובי בראשון ובשני הריני ככני עירי. וחכמים אומרים או מערב לרוח אחת או אינו מערב כל עיקר. או מערב לשני ימים או אינו מערב כל עיקר. כיצד הוא עושה מוליכו בראשון ומחשיך עליו ונוטלו ובא לו. בשני מחשיך עליו ואוכלו ובא לו ונמצא משתכר בהליכתו ומשתכר בעירובו. נאכל עירובו בראשון אין עירוב לשני. אמר להם ר"א מודים אתם לי שהם שתי קדושות:**

גמ' אמרו לו לר"א אי אתה מודה שאין מערבין מיום טוב לשבת אמר להם אבל. הא לאיי קדושה אחת הן. ור"א התם משום הכנה. [דף לח:] **אמר רב הלכה כארבעה זקנים ואליבא דר' אליעזר דאמר שתי קדושות הן** מאי הכנה דתניא **והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו חול מכין לשבת וחול מכין ליו"ט ואין יום טוב מכין לשבת** ואין שבת מכינה ליו"ט. אלא הא דתנן **מוליכו בראשון ומחשיך עליו ונוטלו ובא לו בשני מחשיך עליו ואוכלו ובא לו והא קא מכין מיו"ט לשבת א"ל מי סברת סוף היום קונה עירוב תחילת היום קונה עירוב ושבת מכינה לעצמה. אלא מעתה יערבו בלגין. בעינן סעודה הראויה לו מבעוד יום ואלא הא דתנן רבי אליעזר אומר יו"ט הסמוך לשבת**
רי"ף י. **בין מלפניה בין מלאחריה מערב אדם שני עירובין** וכו' **והא בעינן סעודה הראויה מבעוד יום וליכא. אמר ליה מי סברת דמנח לה בסוף אלפים** לכאן ובסוף אלפים לכאן לא דמנח לסוף אלף אמה לכאן ולסוף **אלף אמה לכאן. ואלא הא דאמר רב יהודה עירב ברגליו בראשון מערב ברגליו בשני עירב בפת בראשון מערב בפת בשני והא קמכין מיו"ט לשבת. אמר ליה מי סברת דאזיל ואמר מידי דאזיל ושתיק** ואפילו רבנן דפליגי עליה דר' יוחנן בן נורי ואמרי דחפצי הפקר לא קנו שביתה הני מילי בישן דלא מצי אמר. אבל בניעור דמצי אמר אף על גב דלא **אמר כמאן דאמר דמי.** ואף על גב דתניא לא יהלך **אדם לתוך שדהו לידע מה היא צריכה כיוצא בו** לא יטייל אדם עד **פתח המדינה כדי שיכנס לבית המרחץ מיד. לא קשיא מידי דהתם** [דף לט.] **מוכחא מילתא הכא לא מוכחא מילתא דאי צורבא מרבנן הוא אמרי שמעתיה משכתיה ואם עם הארץ הוא אמרי חמרא איתאביד ליה: גופא אמר רב יהודה עירב ברגליו בראשון מערב ברגליו בשני. עירב בפת בראשון מערב בפת בשני. עירב בפת בראשון מערב ברגליו בשני. עירב ברגליו בראשון אין מערב בפת בשני שאין מערבין בתחלה בפת בשני עירב בפת בראשון מערב בפת בשני אמר שמואל ובאותה הפת:**

ח מתני' רבי יהודה אומר ראש השנה שהיה ירא שמא תתעבר השנה מערב אדם שני עירובין ואומר עירובי בראשון למזרח ובשני למערב. בראשון למערב ובשני למזרח. עירובי בראשון ובשני הריני ככני עירי. עירובי בשני ובראשון הריני ככני עירי. ולא הודו לו חכמים:

גמ' מאן חכמים. ר' יוסי היא דאמר דשני י"ט **של ר"ה קדושה אחת הן שהרי אם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודש. וכן הלכתא.** אבל בשני י"ט **של גליות מודה רבי יוסי לחכמים שהן שתי קדושות כדבעינן למימר לקמן:**

מתני' ועוד אמר רבי יהודה מתנה אדם על הכלכלה ביו"ט ראשון ואוכלה בשני. וכן ביצה שנולדה בראשון תאכל בשני ולא הודו לו חכמים והלכתא כר"י [דף לט:] בשני **ימים טובים של גליות אבל** לא בשני **ימים טובים של ר"ה:**

גמ' ההוא בר טביא דאתא בי ריש גלותא דאיתצד ביו"ט ראשון ואישתחיט ביו"ט שני. רב נחמן ורב חסדא אכול דסברי דשתי קדושות הן. ורב ששת לא אכל דסבר דקדושה אחת היא. אשכחיה רב ששת לרבה בר שמואל א"ל תני מר מידי בקדושות. א"ל
רי"ף י: **תנינא מודה ר' יוסי לחכמים בשני ימים טובים של גליות. א"ל אי משכחת להו לא תימא להו ולא מידי** האי פיסקא כתבתי בפ"ק דחולין סימן יט גבי דהשוחט בשבת וביוה"כ אע"פ שמתחייב בנפשו שחיטתו כשירה:

ט ההוא ליפתא דאתא למחוזא חזיא רבא דכמישא.

[דף מ.] **אמר הא ודאי מאתמול עקרו מאי אמרת מחוץ לתחום אתא הבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר וכ"ש** הא דאדעתא דנכרים אתא שרא **רבא למיזבן מינייהו. כיון דחזא דקמפשו ומייתו אסר להו: הנהו בני גננא דגזי להו נכרים אסא ביומא טבא תניינא. לאורתא שרא להו רבינא לאורוחי** בהו לאלתר אתו שיילוהו **לרבא אמר להו בעינן בכדי שיעשו:**

מתני' רבי דוסא בן הרכינס אומר העובר לפני התיבה ביו"ט ראשון של ראש השנה אומר החליצנו ה' אלהינו ביום ראש החדש הזה אם היום אם מחר ולמחר אומר אם היום אם אמש. ולא הודו לו חכמים: גמ' אמר רבה כי הוינן בי רב כהנא איבעיא להו מהו להזכיר של ר"ח בר"ה כיון דמחולקין במוספין מדכרינן או דלמא זכרון אחד עולה לכאן ולכאן. ואסיקנא [דף מ:] **אמר רב חסדא זכרון אחד עולה לכאן ולכאן:**

י ואמר רב כי הוינן בי רב כהנא איבעיא לן מהו להזכיר זמן בר"ה וביוה"כ כיון דמזמן לזמן קאתי אמר. או דלמא כיון דלא איקרי רגלים לא אמר לא הוה בידיה. כי אתאי לקמיה דרב יהודה אמר אנא אקרא חדתא נמי קאמינא פרש"י כשאני רואה אותו. ונהגו העולם לקבוע הברכה בשעה שאוכל ממין חדש. כמו שהחיינו דעשיית לולב וסוכה שקובעין בשעת קדוש היום. א"ל רשות לא קמיבעיא לן. **כי קמיבעיא לן חובה מאי. ואסיקנא הלכתא אומרים זמן בראש השנה וביוה"כ. והלכתא אומרים זמן ואפילו בשוק ולא בעי כוס.** לכרן נהגו לומר זמן ביוה"כ בבית הכנסת בשעת קבלת היום לפני ברכו. ויום טוב שני של ר"ה אע"ג דקי"ל ביצה ד: נולדה בזה אסורה בזה דקדושה אחת היא אפילו הכי יש אומרים שיש לומר זמן. שאם לא באו עדים ביום ראשון עד מנחה ולמעלה נמצא שיום שני עיקר:

יום מח

פרק ד

א [דף מא:] **מי שהוציאוהו נכרים או רוח רעה אין לו אלא ד' אמות. החזירוהו כאילו לא יצא הוליכוהו לעיר אחרת נתנוהו בדיר או בסהר ר"ג ור"א בן עזריה אומרים מהלך את כולה. רבי יהושע ורבי עקיבא אומרים אין לו אלא ארבע אמות.** מעשה ובאו מפלנדרסין **והפליגה ספינתן בים. רבן גמליאל ור' אלעזר הלכו את כולה. רבי יהושע ור' עקיבא לא זזו מארבע אמות שרצו להחמיר על עצמם: אמר רב נחמן אמר שמואל יצא לדעת אף על פי שהחזירוהו נכרים אין לו אלא ד' אמות. וכ"ש אם יצא לדעת וחזר לדעת שאין לו אלא ד' אמות.** וכתב רבינו מאיר ז"ל דכל העיר היא לו כד' אמות ומהלך את כולה כיון ששבת בה בין השמשות. ומדקדק מהא דקאמר תנינא הוציאוהו נכרים והחזירוהו הוא כאילו לא יצא אבל יצא לדעת והחזירוהו נכרים לא מ"ד לצדדין קתני וכו'. ואם תאמר דאין כל העיר לו כד' אמות הוה ליה לשנויי דאיצטריך ליה לשמואל לאשמועינן דיצא לדעת והחזירוהו נכרים לעירו דאין לו אלא ארבע אמות בעיר ואי ממתניתין הוה אמינא הוציאוהו נכרים והחזירוהו הוא דכאילו לא יצא ויש לו כל העיר כולה ואלפים אמה לכל רוח הא יצא לדעת וחזר לדעת אין לו אלפים אמה לכל רוח מיהו כל העיר כולה שלו דכולה כד' אמות ולהכי איצטריך שמואל לאשמועינן דאין לו אלא ארבע אמות בעירו. ומדלא משני הכי שמע מינה דכל כה"ג יש לו כל העיר כולה. ולהכי פריך שפיר אי הכי מאי קמ"ל שמואל אי הא קמ"ל שהוא מפסיד אלפים אמה לכל רוח מדיוקא דמתני' שמעינן לה ואין לדחות ולומר לעולם אין לו אלא ד' אמות בעירו והא דלא משני הכי משום דהא נמי ממתני' שמעינן לה דכיון דדייקינן דהחזירוהו נכרים הוא דכאילו לא יצא הא יצא לדעת וחזר לדעת לא וכיון דהפסיד תחומו חשבינן ליה כאילו לא שבת בכאן א"כ גם העיר לא תהא לו כד' אמות. זה איני שהרי בספינה מודה שמואל שהלכה כר"ג דמהלך את כולה הואיל ושבת במחיצותיה ואעפ"כ אין לו חוצה לה אלפים אמה לכל רוח וא"כ הכא נמי אי לא דאשמועינן שמואל ה"א הכי ביצא לדעת וחזר לדעת. ונהי דיש לחלק בין ספינה ובין יצא לדעת וחזר לדעת מ"מ לא ה"ל לאקשויי מאי קמ"ל דהא מדיוקא דמתני' לא שמעינן לה: **בעי מיניה מרבה הוצרך לנקביו מהו. א"ל גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה.** כתב ה"ר יהודה ברצלוני ז"ל בשם רבינו חננאל ז"ל דהא דהוצרך לנקביו כגון השתנת מים והוצאת ריעי. וכתב ה"ר יהודה ברצלוני ז"ל ואנו לעניות דעתנו לא מיתחזי לן דהוי בכלל הוצרך לנקביו

ר"ף יא.

השתנת מים אלא הוצאת ריעי בלחוד. דהא אמר בבכורות בפ"ז דף מד: משתינין מים בפני רבים. הלכך ליכא למימר הכא גדול כבוד הבריות. וא"ת דאיכא כבוד הבריות מפני כבוד עצמו דבתוך ארבע אמות דיהבו ליה רבנן אינו יכול לטנפן בהוצאת מים. הכא נמי ליכא כבוד הבריות דאין כל כך טינוף בקטנים מפני שנבלעין במקומן. אבל בגדולים דאין נבלעין ויש בהן ריח ודאי איכא כבוד הבריות שאי אפשר לו לטנף אותן ארבע אמות בגדולים. הלכך לא בריר לן האי מילתא אי הוי השתנת מים בכלל האי הוצרך לנקביו. ואת"ל דהוי בכלל אפשר דהוי טעמא משום דברי תורה דכיון דאישתין ליה בתוך ד' אמות אסור ליה לעסוק בדברי תורה בההוא דוכתא כל זמן שרישומו ניכר. וחזי לן תשובה לרב האי גאון ז"ל בהאי עניינא ומתחזי לן מינה דהאי כבוד הבריות מפני בני אדם שרואין אותו הוא ולא משום כבוד עצמו הוא. כי כתוב בתשובתו מיהו אם הוצרך לנקביו ויש שם בני אדם שהוא מתבייש לפניהם יש לו לצאת מאותן ד' אמות עד מקום שהוא יושב בסתר או יחידי ועושה צרכיו כי כבוד הבריות דוחה את הדבר הזה. ע"כ דברי הרב ברצלוני ז"ל. וכן נראה לי דהוצרך לנקביו הוי דוקא לגדולים דהכי מוכח בכולי גמרא. **אמרי נהרדעי אם פיקח הוא עייל לתחומיה וכיון דעל על.** פירוש אם פיקח הוא כשהוא יוצא חוץ לד' אמותיו לבקש לו מקום צנוע לעשות צרכיו ילך לו לצד תחומו ולא לשאר רוחות. ואם לא מצא מקום צנוע עד שנכנס לתחום חוזר לדין תחומו הראשון דכיון דברשות נכנס אבל מצא מקום צנוע קודם שנכנס לתחומו אין לו רשות לילך יותר. אלא יעשה שם צרכיו ואחר שיעשה צרכיו יש לו רשות להתרחק משם עד שיכלה הריח. כי אין זה כבוד הבריות שישב כל היום במקום מטונף. ובאותו מקום שכלה הריח קנה ארבע אמות חדשות. וכשהוא הולך להתרחק מן הריח אם באותו ההילוך נכנס לתחומו לפי שברשות הוא הולך חזר לדין תחומו:

רי"ף יא: **ב אמר רב פפא פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו ואפילו במזיד לא הפסידו את מקומן מאי טעמא. אנוסין נינהו.** והכי הלכתא. ואע"ג דמוקי מילתיה דרב פפא כתנאי [דף מב.] ורבי נחמיה ור"א בן יעקב אומרים לעולם אסורין עד שיחזרו למקומן שוגגין. ורב פפא סבר כתנא קמא דשרי בשוגג שלא במקומן ובמזיד במקומן. ורבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב לא שרו עד דאיכא תרתי לטיבותא שיחזרו למקומן שוגגין. **ואע"ג** דקי"ל משנת ר"א בן יעקב קב ונקי. בהא לית הלכתא כוותיה כיון דרב פפא סבר כרבנן דשרו במקומן במזיד. ושמא זאת אינה מן המנין ק"ב. כי כתב ר"ח ז"ל מפי הקבלה דבק"ב דברים הלכה כמותו ותו לא. מיהו הא דשרו רבנן בשוגג שלא במקומן דלא אשכחן דקאי רב פפא כוותן אפשר דבהא הלכתא כר"א בן יעקב דאסר: ומיהו גם בזה נראה דאין הלכה כמותו דלא מסתבר שיהא הלכה כמותו במקצת דבריו ובמקצת אין הלכה. ועוד דקיימא לן תחומין דרבנן והלכה כדברי המיקל בעירוב. ועוד דקיימא לן דבמזיד במקומו שרי כרב פפא כ"ש שוגג שלא במקומו. דלפום סוגיא דגמרא נראה דיותר יש להחמיר במזיד במקומו מבשוגג שלא במקומו. מדקאמר במזיד במקומן דכולי עלמא לא פליגי דאסור והכא בשוגג שלא במקומן קמיפלגי: במזיד שלא במקומן אסורין נראה לי אסורין אפילו לאחר שלא הוציאן. מדקתני במזיד לא יאכל ומשמע לכל אדם. ולא דמי לבא מחוץ לתחום בשביל ישראל זה שמותר לישראל אחר. דהכא איתעביד בהן איסורא דישראל הוציאם: **אמר רב נחמן אמר שמואל היה מהלך בבקעה ואינו יודע תחום שבת מהלך אלפים פסיעות בינונית. וזהו תחום שבת. אמר רב נחמן אמר שמואל שבת בבקעה והקיפוה נכרים מחיצה בשבת מהלך בה אלפים אמה ומטלטל בכולה על ידי זריקה.** ודוקא כשהקיפוה לדירה פי' רש"י דאתיא אף לרבן גמליאל דמודה בה שאין כל ההיקף כארבע אמות מאחר שיש לו אלפים אמה. דדוקא בהוציאוהו נכרים אקילו גביה משום דאין לו אלא ארבע אמות. ובירושלמי פיסקא א' מוקי מילתיה דשמואל כר' יהושע. **ורב הונא אמר מהלך אלפים** ומטלטל ד' אמות אבל בכולן על ידי זריקה לא. **שמא ימשך אחר חפצו. באלפים מיהא לטלטל כי אורחיה. משום דהוי כמחיצה שנפרצה במלואה למקום האסור לה. תניא כוותיה דשמואל** [דף מב:] **היה מודד ובא וכלתה מדתו בחצי העיר מותר לטלטל בכל העיר** ובלבד שלא יעבור את **התחום ברגלו. ובמאי מטלטל. לאו ע"י זריקה. פי' כיון שאין לו לעבור את התחום ברגליו שהוא חצי העיר היאך יטלטל בכל העיר כולה אלא ע"י זריקה: נתנוהו בדיר וסהר כו'. אמר רב הלכה**

כרבן גמליאל בדיר וסהר וספינה. ושמואל אמר הלכה כרבן גמליאל בספינה אבל לא בדיר וסהר. קא פסקי רבוותא הלכתא כשמואל. ואע"ג דקי"ל הלכתא כרב באיסורי הכא הלכתא כשמואל משום דתני' כוותיה דתני' **חנניא** [דף מג.] **אומר כל אותו היום ישבו ודנו בדבר הלכה לאמש הכריע אחי אבא ביניהם ואמר נראין דברי רבן גמליאל בספינה ודברי ר"ע בדיר וסהר. ואנן לא סבירא לן הכי** דמהך ברייתא לא גמרינן **אלא דרבן גמליאל ורבי עקיבא פליגי. אבל סיוע לחד מינייהו לא גמרינן מיניה. דקיימא לן ב"ב דף קל:** נדה דף ז: אין למידין הלכה לא **מפי המשנה ולא מפי הגמרא. וכי תימא האי מכריע הוא וכל מקום ששנים חולקים ואחד מכריע הלכה כדברי המכריע. הא אמרינן** על ההיא מימרא בפרק כירה (שבת דף מ.) **הני מילי במתני' אבל בברייתא לא. ועוד** האי אחי אבא של ר' חנניא רבי יהושע הוא **והיאך יהא הוא החולק והוא המכריע. הלכך הדרינן לכללא דידן דהלכתא כרב באיסורי וכשמואל בדיני. ועוד הא אמרינן לקמן (עירובין דף מד.) בענין נחמיה בריה דרב הונא בר' חנילאי דאי ס"ד בדמלו גברא עסקינן מאי תיבעי ליה הא אמר רב הלכה כר"ג בדיר וסהר ובספינה אלמא** דהלכתא כדפסיק רב וכ"כ הרב אלפס. וכן לקמן (עירובין דף מז:) גבי הנהו דכרי דאתו למברכתא משמע דכל העיר חשובה כד' אמות:

ג פסק רשב"ם דמותר ליכנס בספינה מבעוד יום אע"פ שהולכת בשבת מחוץ לתחום. דספינה ממילא אזלא ואיהו לא מידי עביד ובשבת נמי מותר ליכנס בה דלאו מידי עביד בכניסתו לתוכה. והא דאמרינן בפרק קמא דשבת דף יט. אין מפליגין בספינה פחות משלשה ימים קודם השבת אתיא כבית שמאי דלא שרו להתחיל מלאכה מערב שבת אלא כדי שתיעשה מבעוד יום. אבל בית הלל דשרו עם השמש שרו אפילו ליכנס בה בשבת דהא לא עביד מידי בכניסתו וכי תו הדר ממטיא ליה חוץ לתחום לאו מידי עביד. ואין נראה לי דבריו בזה דע"כ ל"פ ב"ש וב"ה אלא בדברים שאסור לעשותן בשבת דבית הלל שרו עם חשכה ובית שמאי בעו שתיעשה מלאכה מבעוד יום. אבל אי שרי ליכנס בספינה בשבת בהא לא שייך פלוגתייהו בע"ש. ובירושלמי משמע דלא כוותיה דגר' בירושלמי פרק קמא דשבת פיסקא א' אין מפליגין בספינה לא בע"ש ולא בחמישי בשבת. בית שמאי אומרים אף ברביעי. ובית הלל מתירין. והא דמתירין ב"ה היינו אף בע"ש דאי ברביעי דוקא שרו א"כ היינו ת"ק. ומשמע דוקא בע"ש אבל בשבת לא. ובכה"ג איכא גבי שולח אגרות ביד נכרים ובשבת פרק תולין (שבת דף קלט:) משמע דאסור ליכנס בספינה אפילו בתוך התחום גבי ההוא מרבנן דאזיל וניים במברא ועבר לאידך גיסא וסייר פירי. ואמר למינם קמיכוינא ושרי התם משום דהערמה הוי בדרבנן וצורבא מרבנן לא אתי למעבד לכתחלה. אלמא לכתחלה אסור לילך בספינה אפילו תוך התחום. מדלא מדכר התם יציאה חוץ לתחום. ואפשר משום הכי גזרו לפי שדומה לשט בנהר שאסרו חכמים גזירה שמא יעשה חבית של שייטין. או שמא ינהיג הספינה ד' אמות בכרמלית. ויש שנוהגין שמתקנין סעודתן בספינה מערב שבת ומדליקין בה נרות לקנות שם שביתה וסומכין על זה ליכנס בה בשבת ולהפליג ואין בזה תועלת של כלום דכיון דאין הספינה זזה משם עד למחר ואז הם נכנסין בה הרי הן מפליגין בספינה בשבת. ולענין קנין שביתה כדי להלך את כולה דסברי אינהו דאסור לא מהני מידי דמה קניית שביתה שייך בספינה מאחר שנוסעת משם והולכת חוץ לתחום ועוד היה אומר רשב"ם ז"ל דאפילו היה הישראל יושב בקרון בשבת שהנכרי מוליכו חוץ לתחום ליכא שום איסורא בזה. אלא שהיה אוסרו מטעם אחר שמא יפגעו בו ליסטים או שמא ישכח וירד מן הקרון ואין לו אלא ארבע אמות. ומיהו נראה דאיכא איסורא כיון דבהמה מנהגת את הקרון דאסור להשתמש בבעלי חיים וגבי כלאים תנן פ"ח מ"ג היושב בקרון סופג חת החרבעים כאילו רוכב על הבהמה: בעי רבי חנינא יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין למעלה מעשרה. עמוד גבוה עשרה ורחב ד' לא תבעי לך דכארעא סמיכתא דמי. כי תיבעי לך גבוה עשרה ואינו רחב ד' אי נמי דאוזיל בקפיצה ולא אפשיטא ועבדינן לחומרא:

מתני' פעם אחת לא נכנסו לנמל עד שחשיכה אמרו לו לר"ג מה אנו לירד אמר להם מותרים אתם שכבר הייתי מסתכל והיינו בתוך התחום עד שלא חשיכה:

גמ' [דף מג:] **תניא שפופרת היתה לו לר"ג שהיה צופה ומביט בה אלפים אמה ביבשה וכנגדן אלפים אמה בים. הרוצה לידע עומקו של גיא מביא שפופרת ומביט ויודע עומקו של גיא:**

ד נחמיה בריה דרב הונא בר חנילאי משכתיה שמעתיה ונפק חוץ לתחום. א"ל רב חסדא לרב נחמן נחמיה תלמידך שרוי בצער. אמר ליה לך ועשה לו מחיצה של בני אדם שנמצא כאילו הוא בתוך דיר או סהר שמותר להלוך בו ויכנס. ודוקא שיצא שלא לדעת. אבל יצא לדעת לא והנהו דעבדי מחיצה נמי בעינן דעבדי שלא לדעת. אבל מיעבד מחיצה לדעת לא. ואם תאמר רב חסדא דעבד מחיצה לדעת הוה דא"ל רב נחמן לך ועשה לו מחיצה של בני אדם ויכנס [דף מד:] רב חסדא שלא מן המנין הוה. הנהו בני גיננא דאעילו מיא במחיצה של בני אדם נגדינהו שמואל אמר אם אמרו שלא לדעת יאמרו לדעת. הנהו זיקי דהוו שדיין בריסתקא דמחוזא. בהדי דאתא רבא מפירקא אעלינהו ניהליה. לשבתא אחרינא בעו למיעבד הכי. אסר להן דהוה ליה כלדעת:

ר"ף יב.

מתני' מי שיצא ברשות ואמרו לו כבר נעשה מעשה יש לו אלפים אמה לכל רוח. ואם היה בתוך התחום כאילו לא יצא. כל היוצאים להציל חוזרין למקומן:

גמ' מאי קאמר. אמר רבה הכי קאמר אם היה בתוך תחומו כאילו לא יצא מביתו דמי. פשיטא מהו דתימא כיון דעקר עקר קמ"ל. רב שימי בר חייא אמר הכי קאמר אם היה תחום שנתנו לו חכמים מובלע בתוך תחומו כאילו לא יצא מתוך תחומו ובהא קמיפלגי מר סבר הבלעת תחומין לאו מילתא היא. ומר סבר הבלעת תחומין מילתא היא. ואע"ג דלא שבת באויר מחיצות. איתיביה אביי לרבה מהך דתנן [דף מה.] רבי אליעזר אומר שתים יכנס. מאי לאו רבי אליעזר לטעמיה דאמר והוא באמצען וארבע אמות דיהבו ליה רבנן כמובלעות בתוך התחום דמו וקאמר יכנס אלמא הבלעת תחומין מילתא היא וע"כ לא פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר אלא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מודו. וקם רבה בתיובתא ולא פריק ליה ולא מידי. הלכך הלכתא כרב שימי בר חייא דסבר הבלעת תחומין מילתא היא והוה ליה כאילו לא יצא מתחומו והוא כבני עירו:

ר"ף יב:

ה כל היוצאין להציל חוזרין למקומן. ואפילו טובא והא אמרת רישא אלפים ותו לא. אמר רב יהודה אמר רב חוזרין בכלי זיינן למקומן. כדתני' בראשונה היו מניחין כלי זיינן בבית הסמוך לחומה פעם אחת הכירו בהם אויבים נכנסו ליטול כלי זיינן ונכנסו האויבים אחריהם דחקו זה את זה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים. באותה שעה התקינו שיהו חוזרין בכלי זיינן למקומן. רב נחמן בר יצחק אמר כאן שנצחו ישראל את העובדי כוכבים וכאן שעובדי כוכבים נוצחים את עצמן. וכתב ר"מ ז"ל דהלכתא כהנך תרי אוקימתא כרב נחמן בר יצחק דבתראה הוא וכרב יהודה דתניא כוותיה:

ו אמר רב יהודה אמר רב נכרים שצרו על עיירות של ישראל אין יוצאין עליהם בכלי זיין ואין מחללין עליהם את השבת. תניא נמי הכי נכרים שצרו על עיירות של ישראל אין יוצאין עליהם בכלי זיין ואין מחללין עליהן את השבת. בד"א כשבאו על עסקי ממון. אבל באו על עסקי נפשות יוצאין עליהן בכלי זיינן ומחללין עליהן את השבת ובעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו אלא על עסקי תבן וקש יוצאין עליהן בכלי זיינן ומחללין עליהן את השבת:

מתני' מי שישב בדרך ועמד והרי הוא סמוך לעיר הואיל ולא היתה כוונתו לכך לא יכנס דברי ר"מ. רבי יהודה אומר יכנס. אמר ר' יהודה מעשה ונכנס רבי טרפון בלא מתכוין. פרש"י לא יכנס להיות כאנשי העיר כיון שלא ידע שהוא בתוך התחום אלא קנה שביתה במקומו ויש לו אלפים אמה לכל רוח. ר"י אומר יכנס והרי הוא כאנשי העיר. וקי"ל כרבי יהודה דרבי יהודה ורבי מאיר הלכה כרבי יהודה. ולא עוד אלא כל מקום ששונה ר' יהודה בעירובין הלכה כמותו:

ז מתני' מי שישן בדרך ולא ידע עד שחשכה יש לו אלפים אמה לכל רוח דברי רבי יוחנן בן נורי. וחכ"א אין לו אלא ארבע אמות בלבד ר"א אומר והוא באמצען ורבי יהודה אומר לאיזה רוח שירצה. ומודה ר"י שאם בירר לו שאינו יכול לחזור בו:

ח [דף מו.] **אמר** ר' יעקב בר אידי אריב"ל הלכה כדברי המיקל בעירוב והלכה כרבי יוחנן בן נורי. ותרתי למה לי. אמר ר' זירא צריכא דאי אמר הלכה כרבי יוחנן בן נורי ה"א בן לקולא בין לחומרא. לקולא פי' דישן קונה שביתה כמו ניעור. ופי' לחומרא דחפצי הפקר לרבי יוחנן קונין שביתה והיינו לחומרא. קמ"ל הלכה כדברי המיקל בעירוב דחפצי הפקר לא קנו שביתה כרבנן אלא הרי הן כרגלי כל אדם. ואין זה תרי קולי דסתרו אהדדי דסבירא לן כרבנן

דדבר שאין בו דעת לא קני שביתה. והא דסבירא לן דישן קנה היינו טעמא כדפרש"י הואיל וניעור קנה ישן נמי קנה. **ולימא הלכה כדברי המיקל בעירובין ולא בעי למימר הלכה כרבי יוחנן בן נורי אמר** אביי איצטריך סד"א הנ"מ **יחיד במקום יחיד ורבים במקום רבם אבל יחיד במקום רבים אימא לא קמ"ל** הלכה **כר' יוחנן בן נורי דהוי יחיד במקום רבים.** אמר ליה רבא לאביי מכדי עירובין דרבנן מה לי יחיד במקום יחיד ומה לי יחיד במקום רבים. הכי קים לן דעירובי תחומין דרבנן כאביי ורבא דאמוראי בתראי נינהו ואמרינן נמי לעיל בפרק בכל מערבין (עירובין דף לז:) מאן האי תנא דאפילו בדרבנן לית ליה ברירה דתניא האומר לחמשה הריני מערב וכו'. ואע"ג דשמעינן לרבי יהודה דאמר תחומין דאורייתא גבי ספק עירוב לעיל בפ' בכל מערבין (עירובין דף לה.) ולקמן בשלהי חלון (עירובין דף פא:) קאמר שמואל כ"מ ששונה ר"י בעירובין הלכה כמותו. בהא לית הלכתא כוותיה. ורב אשי שדחה בספ"ק דף יז: אל יצא כתיב. אליבא דרבי חייא קאמר דסבר תחומין דאורייתא וליה לא סבירא ליה. [דף מו:] **רב פפא אמר איצטריך סד"א הנ"מ בעירובי חצרות אבל בעירובי תחומין אימא לא קמ"ל** הלכה כרבי יוחנן בן נורי **דאפילו בעירובי תחומין. רב אשי אמר איצטריך סד"א הנ"מ בשיורי עירוב אבל בתחלת עירוב אימא לא קמ"ל דהלכה כרבי יוחנן בן נורי בתחלת עירוב. דדברי רבי יוחנן בתחלת עירוב הן:**

רי"ף יג.

ט רבי יעקב ורבי זריקא אמרו הלכה כרבי עקיבא מחבירו כרבי יוסי מחביריו כרבי מחבירו. למאי הלכתא רבי אסי אומר הלכה. רבי חייא בר אבין אמר מטין. רבי יוסי בר' חנינא אמר נראין. אמר ר' יעקב בר אידי א"ר יוחנן ר"מ ור' יהודה הלכה כרבי יהודה. רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי. ואין צ"ל **שרבי מאיר ורבי יוסי הלכה כר' יוסי אמר רב** אסי אף אנן נמי נימא **רבי יוסי ורבי שמעון הלכה כרבי יוסי דא"ר אבא אמר רבי יוחנן רבי יהודה ור"ש הלכה כרבי יהודה והשתא במקום רבי יהודה ליתא במקום רבי יוסי מיבעיא. איבעיא להו ר"מ ור"ש מהו. תיקו. אף על גב דרב פליג ארבי יוחנן בהני כללי קיימא לן כרבי יוחנן אפילו בברייתא** היכא דלא איתמר בהדיא לשנויי הך [דף מו:] כללי:

י אמר רב יהודה אמר שמואל חפצי הנכרי אינן קונין **שביתה. ורבי חייא בר אבין אמר ר' יוחנן חפצי הנכרי קונין שביתה גזירה בעלים נכרי אטו בעלים ישראל. הנהו דיכרי דאתו למברכתא ביומא טבא. שרא להו רבא לבני מחוזא דאתו למברכתא ע"י עירוב למיזבן מינייהו ולמיזל בהו למחוזא.א"ל רבינא לרבא מאי דעתיך דאמר שמואל חפצי הנכרי** אינן קונין שביתה הא **אמר ר' חייא בר אבין אמר ר' יוחנן חפצי הנכרי קונין שביתה גזירה בעלים נכרי אטו בעלים ישראל. ושמואל ורבי יוחנן הלכה כר"י. הדר אמר רבא לזבנינהו** לבני מברכתא דכולהו מברכתא לדידהו כד' אמות דמיא. פרש"י דמברכתא היתה מוקפת מחיצות וכן פי' גבי מי שהוציאוהו נכרים והוליכוהו בעיר אחרת בר"פ ופירש והרי היא מוקפת מחיצות משמע דלא חשיב כד' אמות להלך את כולה אלא אם כן מוקפת מחיצות דומיא דדיר וסהר ואל תתמה דהא דנקט עיר סתם ומפרשי' לה במוקפת מחיצות. דהכי נמי הא דתניא לעיל (עירובין דף מב:) ומותר לטלטל בכל העיר ע"כ במוקפת מחיצות איירי. ואע"ג דגבי נותן עירובו בתוך עיבורה של עיר אמרינן לעיל בפרק בכל מערבין (עירובין דף לב:) אפילו למעלה מעשרה עירובו עירוב משום דמתא כמאן דמליא דמיא ופריך עלה חוץ לעיבורה נמי כיון דאמר רבא הנותן עירובו יש לו ד' אמות הוה ליה רשות היחיד ורשות היחיד עולה עד לרקיע. משמע דבתוך עיבורה נמי הוי טעמא לפי שחשובה כל העיר עם עיבורה כד' אמות אע"פ שאין כאן מחיצות. וי"ל דהני מילי לשובת שם או נותן עירובו בו שיש לו אלפים אמה לכל רוח. ובמקום שנותן עירובו נחשב הכל כד' אמות אפילו מה שהוא חוץ למחיצות לענין זה דחשיב הוא ועירובו במקום אחד אפילו נתנו באילן למעלה מעשרה. אבל למובא מחוץ לתחום אין חשוב כד' אמות להלך את כולו בלא היקף מחיצות. ונראה דבעי נמי היקף לדירה פתח ולבסוף הוקף דלא עדיף משובת באויר מחיצות דלא חשיבא לגביה כד' אמות אם הוא יותר מבית סאתים כדאמר לעיל בפ"ק (עירובין דף טו.) דשבת בתל והוא מד' אמות ועד סאתים מהלך את כולו וחוצה לו אלפים אמה ודוקא בית סאתים אבל טפי לא הואיל ולא הוקף לדירה. וכן משמע בפ"ב דר"ה דהיקף מחיצה בעינן דתנן התם דף כג: חצר היתה בירושלים ובית יעזק היתה נקראת

ולשם כל העדים מתכנסים וכו' בראשונה לא היו זזין משם כל היום כולו. משמע דאפילו בעיר לא היו הולכים ואמאי כיון שברשות באו מחוץ לתחום וכי גרע מהוציאוהו נכרים ונתנוהו בעיר. אלא ודאי כדפי' ר"י התם דמיירי לאחר שנפרצו בה פרצות שהיתה אז ירושלים כרשות הרבים כדאמר לקמן פרק המוצא תפילין (עירובין דף קא.) ולכך צריך ליזהר בדבר הבא מחוץ לתחום בשביל ישראל זה שמותר לישראל אחר או אפילו בא בשביל נכרי שלא לטלטל חוץ לד' אמות בעיר שאינה מוקפת ואפילו מוקפת מחיצה צריך שתהא מוקפת לשם דירה. וכתב רבינו מאיר ז"ל דסתם עיירות מוקפות לדירה הם דאין דרך להקיף מחיצה עד שיבנו הבתים תחלה. אבל מבצרים סתמייהו הוקפו ולבסוף ישבו:

יא תני רבי חייא חרס שבין תחומי שבת פירש חרס חריץ שהוא מלא מים והוא בין שתי תחומי שבת צריך **מחיצה של ב.רזל להפסיקו להתיר חציו לתחום זה וחציו לתחום זה.** [דף מח.] **מחיך עלה ר' יוסי ב"ר חנינא. מ"ט מחיך עלה. משום דקל הוא שהקילו חכמים במים. כדבעא מיניה רבי טבלא מרב מחיצה תלויה מהו שתתיר בחורבה. א"ל אין מחיצה תלויה מתרת אלא במים. קל הוא שהקילו חכמים במים הלכך אפילו מחיצה של קנים מתרת:** וחכ"א אין לו כו'. ר"י היינו ת"ק אמר רבא שמנה על שמנה איכא בינייהו. ת"ק קאי אר' יוחנן בן נורי דאמר שיש לו אלפים אמה לכל רוח. וקאמרי חכמים יש לו ד' אמות לכל רוח. תניא נמי הכי יש לו שמנה על שמנה דברי ר"מ. ואמר רבא מחלוקת להלך. אבל לטלטל דברי הכל ד' אמות אין טפי לא. כתב הר"ז הלוי ז"ל אע"ג דקי"ל במי שישן בדרך כרבי יוחנן בן נורי שיש לו אלפים אמה לכל רוח. לענין ד' אמות של שביתה נקטינן כרבנן ומשחינן ליה שמנה על שמנה. ונראה בעיני דה"ה לכל ד' אמות שקונות לו לאדם בכל מקום כולן שמנה על שמנה הן והוא באמצען עכ"ל. ור"ח ז"ל גורם חכמים היינו ת"ק ומפ' ת"ק דריש פרקין דאמר מי שהוציאוהו נכרים **אין לו אלא ד' אמות** אלמא שמעינן דכל מי שאין לו אלפים יש לו ד' אמות א"כ למה הוצרכו למימר יש לו ד' אמות הוי להו למימר אין לו אלפים וממילא ידענא דיש לו ד' אמות. ונראה דמה שלא הביאה רב אלפס ז"ל משום דסבירא ליה כת"ק דריש פירקין מדסברי ר' יהודה ור' אליעזר כוותיה: הני ד' אמות היכא כתיבי דתניא **שבו איש תחתיו כתחתיו. וכמה תחתיו גופו ג' אמות ואמה כדי פישוט ידיו ורגליו דברי ר"מ. ור"י אומר גופו ג' אמות ואמה כדי ליטול חפץ מראשותיו ומניח תחת מרגלותיו ומתחת מרגלותיו ומניח תחת מראשותיו. מאי בינייהו. איכא בינייהו ד' אמות מצומצמות.** ר"מ סבר ד' אמות מצומצמות ר"י סבר ד' אמות מרווחות. והני ד' **אמות באמה דידיה יהבינן ליה. ואי קשיא לך אמאי לא תני להו גבי יש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדם. משום דלא פסיקא ליה משום דאיכא ננס באבריו דלא הוי ד' אמות דידיה כתחתיו** דבעינן מיתב ליה ד' אמות כאמות דעלמא: רי"ף יג:

יום מט

יב מתני' היו שנים מקצת אמותיו של זה בתוך אמותיו של זה מביאין ואוכלין באמצע. ובלבד שלא יוציא זה מתוך שלו לתוך של חבירו. ואם היו שלשה והאמצעי מובלע ביניהם הוא מותר עמהן והם עמו. ושנים החיצונים אסורין זה עם זה. אמר ר' שמעון למה הדבר דומה לשלשה חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים עירבו שתיהן עם **האמצעית היא מותרת עמהן והן מותרות עמה. ושתים החיצונות אסורות זו עם זו:**

גמ' [דף מח:] **אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר"ש. אבל חכמים אומרים רשות אחת משתמשת** לשתי רשויות ואין שתי רשויות משתמשות **לרשות אחת כלומר האמצעית משתמשת עם החיצונות ואין החיצונות משתמשות עם האמצעית.** כי אמריתה קמיה דשמואל אמר [דף מט.] אף זו דברי ר"ש. אבל חכמים אומרים שלשתן אסורות. פרש"י דאף איסור זה ר"ש אמרו שלא התיר אלא שתהא רשות אחת משתמשת לשתי רשויות ולא שתי רשויות לרשות אחת. וכתב רבינו מאיר ז"ל דאף לרש"י הלכתא כוותיה דרב. באיסורי דסבירא ליה כר"ש דמתיר הכל. ואע"ג דתניא כוותיה דשמואל. הני מילי במילתייהו דרבנן דאמר שמואל דלדידהו שלשתן אסורות. אבל במילתיה דר"ש לא מוכח מתוך הברייתא אי כרב אי כשמואל. ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל חצר שבין שני מבואות עירבה עם שניהם אסורה עם שניהם. לא עירבה עם שניהם אוסרת על שניהן. היתה באחד רגילה ובאחד אינה רגילה זה

שרגילה בו אסורה. וזה שאינה רגילה בו מותרת. אמר רבה בר רב הונא אמר שמואל אם עירבה אצל שאינה רגילה הותר רגילה לעצמו. ואמר רבה בריה דרב הונא אמר שמואל אם עירבה רגילה לעצמו וזה שאין רגילה בו לא עירבה והיא עצמה לא עירבה דוחין אותה אצל מי שאינה רגילה בו. כגון זו כופין על מדת סדום. ורב אלפס ז"ל לא הביא כלזה משום דלית הלכתא כשמואל בהא דאמר אם עירבה עם שניהם אסורה עם שניהם. דלרבנן אמר למילתיה וקי"ל הלכה כר"ש. ומיהו לשאר דברים אנו צריכים מה שחילק בין רגילה ובין שאינה רגילה. **אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כר"ש.** אמר רב יהודה אמר שמואל המקפיד על עירובו אין עירובו עירוב. מה שמו. עירוב שמו. רבי חנינא אמר עירובו עירוב אלא שנקרא מאנשי ורדינאה. והלכתא כשמואל דהכי אמר אביי לקמן בפ' הדר (עירובין דף סח.) כיון דאי בעו מינאי ולא אפשר לי למיתבא להו בטל שיתוף. לכך צריך ליזהר העושה עירוב שלא יערב בדבר המקפיד עליו כגון אם תקן לכבוד שבת פנדא או גלוסקא נאה דכיון דאי בעו מיניה לא יהיב להו בטל שיתוף:

יג ואמר רב יהודה אמר שמואל החולק את עירובו אין עירובו עירוב. ואפילו לב"ה דאמרו חמשה שגבו את עירובן ונתנוהו בשני כלים עירובן עירוב. הני מילי דמלייה למנא ואייתר אבל מיפלג פלגיה לא. אמר שמואל עירוב משום קנין. ורבה אמר עירוב משום דירה. מאי בינייהו. איכא בינייהו. כלי שאין בו שוה פרוטה וקטן. למאן דאמר משום קנין מערבין בכלי. ולמאן דאמר משום דירה אין מערבין בכלי. ולמאן דאמר משום קנין בעינן שיהא בו שוה פרוטה. ואפילו יש בו שתי סעודות או כגרוגרת לכל אחד אין מערבין בו עד שיהא בו שוה פרוטה. ולמ"ד משום דירה לא בעינן שיהא בו שוה פרוטה. וקטן למאן דאמר משום קנין אין מניחין את העירוב בביתו של קטן. דלאו בר אקנויי רשותא הוא. ומאן דאמר משום דירה מניחין את העירוב בביתו של קטן. והלכה כרבה דאמר עירוב משום דירה דלקמן בפ' הדר (עירובין דף סו.) קאמר רבי יוחנן שוכר כמערב דמי מה מערב בפחות משוה פרוטה וכו' וקי"ל כרבי יוחנן לגבי שמואל:

מתני' מי שהיה בא בדרך וחשכה לו והיה מכיר אילן או גדר ואמר שביתתי תחתיו לא אמר כלום. תהא

[דף מט:] **שביתתי בעיקרו מהלך ממקום רגליו עד עיקרו אלפים אמה. ומעיקרו עד ביתו אלפים אמה. נמצא מהלך משחשכה ארבעת אלפים אמות:**

ר"י"ף יד. **גמ' מאי לא אמר כלום. אמר רב לא אמר כלום כל עיקר דאפילו לתחתיו של אילן לא מצי אזיל. ושמואל אמר לא אמר כלום לביתו אבל לתחתיו של אילן מצי אזיל.** פי' בכל מה שיניח אותו תחתיו של אילן לילך כדמפרש ואזיל **ונעשה תחתיו של אילן חמר גמל בא למדוד מן הצפון מודדין לו מן הדרום בא למדוד מן הדרום מודדין לו מן הצפון. אמר רבה מאי טעמא דרב. משום דלא מסיים אתריה.** איכא דאמרי [דף נ.] מאי טעמא דרב משום דקסבר כל **שאין בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו. פירוש כשם שאין לו לאדם לקנות ארבע אמות מקום שביתה אחרי שכבר קנה במקום אחר.** כך אין לקנות שיעור שתי שביתות **בבת אחת. דף נ:**

[דף נ:] **תניא כוותיה דרב מי שהיה בא בדרך וחשכה עליו והיה מכיר באילן או גדר ואמר שביתתי תחתיו לא אמר כלום. שביתתי במקום פלוני מהלך עד מקום פלוני. הגיע למקום פלוני מהלך את כולו וחוצה לו אלפים אמה. במה דברים אמורים במקום מסויים כגון שבת בתל שהוא גבוה עשרה והוא** מד' **אמות עד בית סאתים אבל במקום שאינו מסויים אין לו אלא ארבע אמות. היו שנים אחד מכיר ואחד** אינו מכיר **שאינו מכיר מוסר שביתתו לאותו שהוא מכיר. ומכיר אומר תהא שביתתנו במקום פלוני.** במה דברים ר"י"ף יד: אמורים בסיים **לו ארבע אמות שקבע. אבל לא סיים ארבע אמות שקבע לא יזוז ממקומו.** לימא תיהוי תיובתא דשמואל. אמר לך שמואל הכא במאי עסקינן דאיכא **ממקום רגליו עד עיקרו** תרי אלפים וד' גרמידי אי סיים ד"א מצי אזיל ואי לא לא מצי אזיל. **תניא כוותיה דשמואל טעה ועירב לשתי רוחות כמדומה הוא שמערבין לשתי רוחות. או שאמר לעבדיו צאו ועירבו עלי. אחד עירב** עליו לצפון ואחד עירב עליו **לדרום. מהלך לצפון בעירובו לדרום ולדרום בעירובו לצפון. ואם מיצעו עליו את התחום לא יזוז ממקומו. ואע"ג דקי"ל הלכתא כרב באיסורא בהא הלכתא כשמואל. דהך דתניא כוותיה דשמואל שייכא בההיא דת"ר ביצה לז: שנים ששאלו חלוק אחד זה ליל שחרית לבית המדרש וזה לילך בו ערבית לבית**

הכנסת וכו' וקי"ל דהלכתא היא. הלכך הלכתא כי האי דתניא כוותיה דשמואל דתרווייהו חד טעמא הוא. ועוד דתניא כוותיה דשמואל. ואף על גב דתניא נמי כוותיה דרב. הא משני ליה שמואל שפיר. ועוד דהני ברייתות פליגי אהדדי וקי"ל כדברי המיקל בעירובין כך כתב ר"מ ז"ל: **מהלך ממקום רגליו וכו'** [דף נא.] **אמר רבא והוא דכי רהיט מטי. א"ל אביי והא חשכה לו קתני. חשכה לו לביתו אבל לעיקרו של אילן מצי אזיל. איכא דאמרי חשכה לו כי סגי קלי קלי אבל כי רהיט מטי:**

מתני' אם אינו מכיר או שאינו בקי בהלכ' ואמר שביתתי במקומי זכה לו מקומו ויש לו אלפים אמה לכל רוח עגולות דברי ר' חנינא בן אנטיגנוס. וחכמים אומרים מרובעות כטבלא מרובעת כדי שיהא נשכר הזויות **וזהו שאמרו העני מערב ברגליו. ר' מאיר אומר אנו אין לנו אלא עני. ר' יהודה אומר אחד עני ואחד עשיר.** ולא אמרו לערב בפת אלא **להקל על העשיר שלא יצא ויערב ברגליו.** הא דקתני במתני' ואמר שביתתי במקומי לאו דוקא אמר. דהוא הדין בלא אמירה נמי הוי קני כדאמר לעיל בפרק בכל מערבין (עירובין דף לח:) אבל ניעור דאי בעי למימר מצי אמר אע"ג דלא אמר כמאן דאמר דמי. ולעיל (עירובין דף מה.) נמי תנן מי שישב ועמד והרי הוא סמוך לעיר הואיל ולא היתה כוונתו לכך לא יכנס ומוכח בגמרא דקני שביתה גבי עובדא דרבי טרפון דאמר שמא בית המדרש מובלע בתחום שלו היה. והא דקתני ואמר שביתתי במקומי משום דבעי למיתני בסיפא זהו שאמרו העני מערב ברגליו אבל עשיר לא אע"ג דאמר שביתתי במקומי ורבי יהודה נמי דאמר אחד עני ואחד עשיר ע"כ מיירי בדאמר. להכי תנא ברישא ואמר שביתתי במקומי. דעשיר העומד בעירו והחשיך על התחום אינו קונה משם אלפים אמה לכל רוח אלא אם כן נתכוון לקנות משם שביתה. וכה"ג אשכחן בפרק קמא דבבא מציעא דף יא. דתנן ראה אותן רצין אחר המציאה אחר צבי שבור ואחר גוזלות שלא פרחו ואמר זכתה לי שדי זכתה לו. ובלא אמירה נמי זכתה לו שדהו דאפילו גבי ד' אמות שתקנו חכמים שקונות לו בכל מקום קאמר התם אי תקינו ליה רבנן דליקני כי לא אמר מאי הוה. והא דתני ואמר זכתה לי שדי משום רבותא דסיפא תני היה צבי רץ כדרכו או שהיו גוזלות מפריחין ואמר זכתה לי שדי לא אמר כלום:

גמ' הני אלפים אמות היכא כתיבי. דתניא שבו איש תחתיו אלו ארבע אמות. אל יצא איש ממקומו אלו אלפים אמה. מנא הני מילי. אמר רב חסדא למדנו מקום ממקום ומקום מניסה וניסה מניסה וניסה מגבול וגבול מגבול וגבול מחוץ וחוץ מחוץ ומדותם מחוץ לעיר. והא דבעיא מרובעות משום דכתיב גבי מגרש הלוים זה יהיה להם ותני רבי חנינא כזה יהיה לכם כל שובתי שבת מה התם כתיב פיאות אף גבי שבת בעינן מרובעות כדי שיהיה להם פיאות. אמר רב אחא בר יעקב המעביר ד' אמות בר"ה אינו חייב עד שיעביר הן ואלכסונן. פירש רש"י דגבי העברה לא שייך למיתב להו פיאות דלא שייך בהו ריבוע ועיגול. אלא בכל פעם נותנין לו שיעור אלכסון ואינו חייב עד שיעביר ה' אמות וג' חומשים. ורשב"ם ז"ל פירש דגבי העברת ד"א נמי תלוי בריבוע העולם שאם הוא מעביר אך זורק ממזרח למערב או מצפון לדרום חייב בד"א לחודייהו. ואם העביר או זרק לאלכסון של עולם מקרן מזרחית צפונית לקרן מערבית דרומית אינו חייב עד ד' אמות ואלכסונן. ועמוד בר"ה נמי דבעיא גבוה עשרה ורחב ארבעה דבעינן הן ואלכסונן היינו כשעומד אלכסונו של עמוד לאלכסונו של עולם אבל אם עומד אלכסונו ממזרח למערב ומצפון לדרום לא סגי בד' על ד' מרובעין דבעיא שיהא ארבע טפחים ואלכסונן לאלכסון של עולם. והכי אמר לקמן בכיצד מעברין (עירובין דף נו.) דעיר עגולה מרבעה בריבוע העולם נותן צפונה לצפון עולם ודרומה לדרום עולם. ור"ת ז"ל פירש דלכל צד נותנין אלכסון בזריקה ובהעברה וכן לתחום שבת לכל צד שהולך נותנין לו אלפים ואלכסונן. ובכל מקום שמזכיר ד' גבי עמוד רחב ארבעה בעי הן ואלכסונן לכל צד דהיינו רחב חמשה טפחים וג' חומשים על חמשה טפחים וג' חומשים. אלא דלא איצטריך ליה להזכיר בשום מקום אלא הד' טפחים דמנייהו נפיק אלכסונן. וגבי כוורת בפ"ק דשבת דף ח. דנקט רחבה ששה פטור ולא נקט רחבה ד' כמו בכל מקום משום דבכל דוכתא דאיירי במרובע שמעינן הן ואלכסונן. אבל כוורת דסתמא עגולה היא אי הוי נקט רחבה ד' הוה משמע דלא בעי אלכסון שאין לעיגול אלכסון. וקשה לפירושו מהא דתניא ביומא פרק ב' שעירי (יומא דף סז.) עשר סוכות ושנים עשר מילין דר"מ וכולן על ידי עירוב. פי'

שהמיל הוא אלפים אמה והיה מהלך ע"י עירוב. אלמא דתחום שבת לא הוי אלא אלפים אמה. וי"ל דכי היכי דבכל דוכתא קרי לתחום שבת אלפים אמה אע"ג דבעי אלכסון הכי נמי קרי ליה התם מיל. ומיהו קשה לפי' דבכל פיאות שבת ילפינן מערי לוים ובערי לוים אין נותנין פיאות אלא לפיאות עולם כדמוכח לקמן בכיצד מעברין (עירובין דף נו:): וזהו שאמרו העני מערב ברגליו וכו'. **אמר רב נחמן מחלוקת במקומי. דרבי מאיר סבר עיקר עירוב בפת עני אין** [דף נא:] **עשיר לא ורבי יהודה סבר עיקר עירוב ברגליו אחד עני ואחד עשיר. אבל במקום פלוני ד"ה עני אין עשיר לא אלמא קסבר ר' מאיר עיקר עירוב בפת. ולא אמרו מערבין בפת אלא להקל על העשיר מאן קתני לה ר' יהודה קתני לה:**

יד תניא כוותיה **דרב נחמן אחד עני ואחד עשיר מערבין בפת. ולא יצא עשיר חוץ לתחום ויאמר שביתתי במקומי לפי שלא אמרו לערב ברגל אלא למי שבא בדרך וחשכה לו דברי ר' מאיר ור' יהודה אומר אחד עני ואחד עשיר מערבין ברגל. ויצא עשיר חוץ לתחום ויאמר תהא שביתתי במקומי וזהו עיקרו של עירוב. והתירו חכמים לבעל הבית לשלוח עירובו ביד בנו** ביד עבדו ביד שלוחו בשביל **להקל עליו. והלכתא כרב נחמן מדמתני ליה רב חמא לחייא בר רב קמיה דרב אחד עני ואחד עשיר** וא"ל סיים בה נמי הלכה כרבי יהודה:

טו אמר [דף נב.] רמי בר חמא הרי אמרו שבת יש לו ד' אמות. הנותן עירובו יש לו ד' אמות או אין לו ד' אמות. אמר רבא ת"ש לא אמרו לערב בפת אלא להקל על העשיר שלא יצא ויערב ברגליו. ואי אמרת אין לו ד' אמות האי להקל להחמיר הוא. אפילו הכי ניחא ליה כי היכי דלא ליטרח וליפוק. כתב ר"מ ז"ל אע"ג ddחי ליה גמרא הלכתא כרבא דיש לו ד' אמות. דסתמא דגמרא קאמר לעיל בפרק בכל מערבין (עירובין דף לב:) כיון דאמר רבא הנותן עירובו יש לו ד' אמות וכו' אלמא דרבא לא הדר ביה:

מתני' מי שיצא לילך לעיר שמערבין בה והחזירו חבירו. הוא מותר לילך וכל בני העיר אסורין דברי ר' ריי"ף טו. **יהודה. ר' מאיר אומר כל שיכול לערב ולא עירב. הרי זה חמר גמל:**

גמ' מאי שנא הוא ומאי שנא אינהו. אמר רב הונא הכא במאי עסקינן כגון שיש לו שני בתים וביניהן שני תחומין. איהו כיון דנפיק ליה לאורחא הוה ליה עני הנך עשירים נינהו ולא מצי למימר שביתתי במקום פלוני. רב אלפס ז"ל כתב הנך בני העיר דאמרו ערב עלינו עשירים נינהו ר"ל שהוא היה מכיר אילן או גדר ומסרו לו שביתתן. **תניא נמי הכי מי שיש לו שני בתים וביניהם שני תחומי שבת כיון שהחזיק בדרך קנה עירוב דברי ר' יהודה. יתר על כן אמר ר' יוסי בר יהודה אפילו מצאו חבירו ואמר לו לין פה עת חמה היא עת צנה הוא למחר משכים והולך. אמר רבה לומר שביתתי במקום פלוני אע"פ שהחזיק דכולי עלמא לא פליגי דצריך כי פליגי להחזיק. ורב יוסף אמר להחזיק כ"ע לא פליגי דצריך. כי פליגי לומר ר'** יהודה סבר צריך שיחזיק **בדרך וצריך שיאמר שביתתי במקום פלוני ורבי יוסי** בר יהודה סבר צריך **להחזיק בדרך אבל לומר אינו צריך כיון שגמר בלבו לשבות במקום פלוני והחזיק בדרך קנה שביתה באותו מקום. והלכתא כרב יוסף ואליבא דרבי יוסי בר יהודה. דקאמר רב יהודה בר אישתיתא אייתי כלכלה דפירי לרב נתן בר** הושעיא כי אזיל שבקי' עד דנחית דרג' **אמר ליה בית הכא. למחר קדים ואזיל. כמאן כרב יוסף ואליבא דרבי יוסי בר יהודה.** וקשה אמאי לא חשיב ליה בהדי שדה ענין ומחצה דהלכה כרב יוסף. ורש"י גרס לא הכא במאי עסקינן דאמר שביתתי במקום פלוני [דף נב:] וכרבה אליבא דר' יהודה:

טז מתני' מי שיצא חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס. ר' אלייעזר אומר שתים יכנס שלש לא יכנס. מי שהחשיך חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס. רבי שמעון אומר אפילו חמש עשרה אמה יכנס שאין המשוחות ממציין המדות מפני הטועין:

גמ' תנא מפני טועי המדה. והלכתא כת"ק. אמר ר' ריי"ף טו: **חנינא רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת** תוץ לתחום יכנס דכתיב **אם תשיב משבת רגלך רגליך קרינן.**

הדרן עלך מי שהוציאוהו

פרק ה

א כיצד מעברין **את הערים. בית נכנס בית יוצא. פגום נכנס פגום יוצא. היו שם גדודיות גבוהות עשרה טפחים גשרים ונפשות שיש בהן בית דירה מוציאין**

את המדה כנגדן ועושין אותן כמיזטבלא מרובעת כדי שיהא נשכר את הזויות: [דף נג.]

גמ' [דף נה.] **תנו רבנן כיצד מעברין את הערים. ארוכה כמות שהיא. עגולה עושין לה זויות. מרובעת אין עושין לה זויות. היתה רחבה מצד אחד וקצרה מצד אחר רואין אותה כאילו היא שוה. היה בית אחד יוצא כמין פגום או שני בתים יוצאין כמין** ב' פגומין רואין אותם **כאילו חוט מתוח עליהם ומודדין הימנה ולהלן אלפים אמה. היתה עשויה כמין קשת כמין גאם רואין אותה כאילו היא מלאה בתים וחצרות. אמר מר ארוכה כמות שהיא פשיטא. לא צריכא דאריכא וקטינא מהו דתימא ניעבד פותיא כי אורכה קמ"ל: מרובעת אין עושין לה זויות פשיטא. לא צריכא דמרבעא ולא מרבעא בריבוע של עולם שיהא צפונה לצפון העולם ודרומה לדרום העולם. מהו דתימא נרבעה בריבוע** של עולם קמ"ל דלא:

ריי"ף טז. **ב אמר רב הונא עיר העשויה כקשת אם יש בין שני ראשיה** פחות מד' **אלפים אמה מודדין לה מן היתר ואם** לאו מודדין לה מן הקשת לאו דוקא מן הקשת אלא מן היתר ולפנים ממקום שהוא פחות מארבעת אלפים אמה. וכמה יהא [דף נה:] בין יתר לקשת. רבה בר רב הונא אמר אלפים אמה. רבא בריה דרבה בר רב הונא אמר אפילו יתר מאלפים אמה. אמר אביי כוותיה דרבא בריה דרבה בר רב הונא מסתברא דאי בעי אייתי לה דרך בתים. ואם אין בין יתר לקשת יתר מאלפים אמה אפילו יש בין שני ראשיה יותר מארבעת אלפים אמה מודדין מן היתר. משמע מלשון ר"ח ז"ל שהיה רב הונא יכול להשמיענו דין זה בשני פגומין היוצאין מצד אחד דבעי שיהא ביניהו פחות מד' אלפים אמה. והא דלא נקיט מילתיה בשני פגומין שהוזכרו בברייתא קודם עיר עשויה כקשת. משום דשני פגומין דברייתא איירי ביוצאין בשני רוחות. ונראה דלרבא בריה דרבה בר רב הונא דאמר אפילו ביתר מאלפים אמה בין קשת ליתר מודדין לה מן היתר לא הוה מצי למימר למילתיה על שני פגומין. דאפילו בעיר העשויה כקשת אם אין בין יתר לקשת אלא אלפים אמה מודדין מן היתר אפילו אם יש יותר **מארבעת אלפים אמה בין שני ראשי** הקשת כדמפרש טעמא משום דאי בעי אייתי לה דרך בתים. ואפילו לרבה דאמר אלפים ולית ליה טעמא דאי בעי אייתי לה דרך בתים נראה דגבי פגום היוצא בתוך ע' אמה ושיריים על ע' מן עיקר העיר אפילו יש ביניהם ארבעת אלפים רואין כאילו חוט מתוח עליהן. אבל אם יש בראש האחד הרבה פגומין זה אצל זה כל אחד בתוך ע' אמה ושיריים של חברו וכן בראש האחר דהשתא החיצונים הם חוץ לעיבורה של עיקר העיר בזה צריך לדקדק אם רואים כאילו חוט מתוח עליהם מזה לזה אפילו יש ביניהם ד' אלפים לפי שבטלים אגב העיר. אבל בעיר העשויה כקשת שעיקר העיר כך יש חשיבות בראש הקשת כמו באמצעה היכא דהוי ארבעת אלפים בין ראשיה אין מודדין לה מן היתר. וגם צריך לדקדק ברחבה מצד אחד וקצרה מצד אחר שזו היא עיקר העיר שכך היא עשויה אם נאמר רואין אותה כאילו היא שוה אפילו אורך העיר ד' אלפים אמה: **היו שם גדודיות וכו' מאי גדודיות. אמר רב יהודה ג' מחיצות שאין עליהן תקרה. תנו רבנן אלו שמתעברין עמה. נפש שיש בה ד' אמות על ד' אמות והגשר והקבר שיש בהן בית דירה. ובהכ"נ שיש בה בית דירה לחזן. ובית ע"ז שיש בה בית דירה. והארוות והאוצרות שבשדות שיש בהן בית דירה. והבורגנין שבתוכה. והבית שבים.הרי אלו מתעברין עמה. ואלו שאין מתעברין עמה נפש שנפרצה משתי רוחותיה אילך ואילך. והגשר והקבר שאין בהן בית דירה ובית הכנסת שאין בה בית דירה לחזן. ובית ע"ז שאין בה בית דירה. והארוות והאוצרות שבשדות שאין בהן בית דירה. ובור ושיח ומערה וגדר ושובך שבתוכה. והבית שבספינה. הרי אלו אין מתעברין עמה:**

יום נ

ג אמר רב הונא יושבי צריפין אין מודדין להן אלא מפתח בתיהן. אמר רב חנינא בר כהנא אמר רב אם יש שם שלש חצירות של שני בתים הוקבעו. **ת"ר הבא לרבעה מרבעה בריבוע של עולם. נותן צפונה לצפון העולם ודרומה לדרום העולם:**

מתני' [דף נז.] **נותנין קרפף לעיר דברי ר"מ וחכמים אומרים אין נותנין קרפף אלא לשתי עיירות בלבד אם יש לזו** ע' אמה ושיריים ולזו ע' **אמה ושיריים עושה קרפף את שתיהן להיות אחד. וכן שלשה כפרים המשולשין אם יש בין שנים החיצונים קמ"א ושליש עושה אמצעי את שלשתן להיות כאחד:**

ריי"ף טז: **גמ' איתמר רב הונא אמר נותנין קרפף לזו וקרפף לזו. וחייא בר רב הונא אמר אין נותנין אלא קרפף**

אחד לב' עיירות. תניא בפ"ק דסוכה דף ג. בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות אין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות. וקשה דהאי בית מאי עבידתיה. דלר' מאיר נותנין קרפף לזו וקרפף לזו אף בלא בית. וכן לרב הונא אליבא דרבנן. ולחייא בר רב דאמר קרפף אחד לשתיהן אותו קרפף אין צריך בית. ואי בשיש יותר מקמ"א ושליש בין שתי עיירות ולכך צריך בית לערב את שתיהן. מה לי להזכיר שתי עיירות הוה ליה למימר אין עושין אותו עיבור לעיר שהרי לעיר אחת יכול לעשות בורגנין ללכת כמו שירצה כדאמר לעיל בפ' עושין פסין (עירובין דף כא.) כי אתיתו מברניש לבי כנישתא דדניאל דהוה תלתא פרסי אמאי סמכיתו אבורגנין וכו'. ומתוך קושיא זו גורם רשב"ם אין עושין אותו עיבור לעיר. וכן משמע בירושלמי דסוטה פ"ח הל' ד דגרס התם אין עושין עיבור לעיר וה"פ אין עושין אותו חיבור לעיר. ור"ת מקיים גירסת הספרים וה"פ אין נותנין לו דין עיבור בין שתי עיירות דלרבנן עיר אחת אין לה קרפף ואם היה לזה הבית ד"א היה לו דין עיר. ולרב הונא נותנין קרפף לעיר וקרפף לבית כמו שנותנין לשתי עיירות שני קרפיפות ולחייא בר רב קרפף אחד לשתיהן. דלאו דוקא נקטי רבנן שתי עיירות אלא ה"ה עיר ובית אלא אגב דנקט ר' מאיר עיר נקטי רבנן נמי שתי עיירות דממה נפשך לחייא בר רב דאמר קרפף אחד לשתיהן לאו דווקא נקט שתי עיירות דה"ה עיר ובית דע"י בורגנין הולכין כדמוכח בפ' עושין פסין. ופסק ר"ת ז"ל כרב הונא דגדול היה ובר סמכא יותר מחייא בר רב דהוי זוטר מיניה טובא כדמוכח בפ' יש בערכין (ערכין דף טז:) שהיה רב הונא מוכיחו והנך אמוראי דלקמן קיימי כוותיה. רב אידי אמר ר' חנינא דמשני אליבא דרב הונא לאו משולשין וכו'. דלחייא בר רב יכולין להיות משולשין ממש. וכן אביי ורבא שקלי וטרי אליבא דהך שינוייא. וכן בשילהי שמעתין דא"ל רב פפא לרבא הני בני אקטיספון דמשחי תחומא מהאי גיסא דארדשיר הא קמפסקא דגלת דהוי יותר מקמ"א ושליש. משמע דאי לא הוי אלא קמ"א ושליש שפיר עבדי והיינו כרב הונא והא דאחוי ליה רבא אטמהתא דשורא דמבלעי בדגלת בע' אמה ושיריים. היינו מאקטיספון וקרפף שלה ומארדשיר וקרפף שלה דהיינו קמ"א מאטמהתא דשורא לצד ארדשיר. וכן ההיא דעושין פסין דף כא. דקאמר מתוותא דמיבלען בע' אמה היינו מעיר הסמוכם לה עם קרפף דהיינו קמ"א בין הכל. ועוד נראה לרבינו תם לדקדק דממה נפשך הכי הלכתא דנותנין לשתי עיירות שני קרפיפות דאפילו לחייא בר רב דקאמר קרפף לשתיהן הא מוקי סיפא דמתני' דקתני אם יש לזו ע' אמה ושיריים וכו' כר"מ והוי מחלוקת ואח"כ סתם וא"כ אף לדידיה הלכה כר"מ. וכן כתב ר"מ ז"ל הלכה כר"מ מדאמר ריב"ל לעיל (עירובין דף מו.) הלכה כדברי המיקל אפילו יחיד כנגד רבים. ועוד הביא ראיה מדמפליג רבא לעיל (עירובין דף לב:) בין אילן העומד תוך עיבורה בין עומד חוץ לעיבורה. מיהו אין נראה מה שפי' ר"ת ז"ל דבית חשוב כעיר לגמרי לענין זה שנותנין קרפף לזה וקרפף לזה. אע"פ שלחייא בר רב אליבא דרבנן הוי בית כעיר לגמרי לענין זה שנותנין לשני בתים בלא עיר קרפף אחד לשתיהן דאל"כ עיר שאין לה חומה במה יתחברו ליחשב כאחד אם לא ע"י דמובלע כל אחד בתוך ע' אמה ושיריים של חבירו דלא מיסתבר להצריך שיגעו זה בזה. מיהו ליתן שני קרפיפות לרב הונא בבית הסמוך לעיר כמו לשתי עיירות לא מסתבר. דלר"מ עיר דוקא דהא קרא קדריש ה"נ נראה דלרבנן עיירות דוקא. אבל לחבר בית לעיר למדוד תחום העיר מן הבית או לחבר שני בתים יחד בעיר שאין להחומה משערינן בשבעים אמה ושיריים. וניחא השתא מה שהזכיר רב ספרא קמ"א ושליש גבי שתי עיירות ורבא שהשיבו נקט ע' אמה ושיריים משום דאירי באטמהתא דשורא לחברם יחד. ולעיל נמי בעושין פסין גבי מתוותא נקט שבעים אמה ושיריים לפי שהיו עיירות חריבות ולא היה להן דין עיר אלא דין בית. וגר' בסוכה אין עושין אותה עיבור לעיר. ולספרים דגר' שתי עיירות איכא למימר דנקט שתי עיירות דרגילין לעשות ביניהם בורגנין כדי לילך מזו לזו בשבת כשרחוקות זו מזו ואין עירוב מועיל בלא בורגנין ואשמועינן דאפילו כבורגנין לא חשיב אם אין בו ארבע אמות. גרסינן בירושלמי פיסקא א' מהו ליתן עיבור לעיבור. מילתיה דר' שמעון בן יוחי אמר נותנין. דמדרבי שמעון בן יוחי יכול אני לעשות שיהו מהלכין מצור לצידן ומטבריא לצפורי ע"י מערות וע"י בורגנין כאן להילוך וכאן לעיבור. ר' חייא אמר איתפלגין ר' חייא רבה ובר קפרא חד אמר הדין דתימא בעיר גדולה אבל בעיר קטנה לא. שלא תהא תוספת יתירה על העיקר. וחד אמר בין בעיר גדולה בין

בעיר קטנה דין אלפים. ומיהו בגמרא דידן קאמר הוו אזלין מברניש לבי כנישתא דדניאל תלתא פרסי. וכדי שלא יחלוק גמ' דידן אירושלמי איכא למימר דברניש עיר גדולה היתה מהלך שלשה פרסי. וטפי נראה דגמרא דידן סבירא כרבי שמעון בן יוחי דהלכה כדברי המיקל בעירובין: גרסינן **בנדרים דף נו: הנודר מן העיר מותר ליכנס לתחומה ואסור ליכנס לעיבורה. מנלן דעיבורה דמתא כמתא דמי. אמר רבי יוחנן דאמר קרא ויהי בהיות יהושע ביריחו מאי יריחו אילימא יריחו ממש והכתיב ויריחו סוגרת ומסוגרת. אלא שמע מינה בעיבורה** שמע מינה:

ד [דף נז:] **וכן** שלשה כפרים המשולשין. אמר רב אידי אמר רבי יוחנן לא משולשין ממש אלא כל שאילו מכניס אמצעי ביניהם ויהא משולש ואין בין זה לזה אלא קמ"א אמה ושליש. פירוש בין כל חיצון וחיצון לאמצעי שביניהם אין יותר מקמ"א אמה **ושליש עשה אמצעי את שלשתן להיות אחד.** אמר ליה רבא לאביי כמה יהא בין חיצון לאמצעי. אמר ליה אלפים אמה והא את הוא דאמרת כוותיה דרבא בריה דרבה בר רב הונא מסתברא דאמר לעיל (עירובין נה.) אפילו יותר מאלפים. הכי השתא התם איכא בתים הכא ליכא בתים. אמר ליה רבא לאביי כמה יהא בין חיצון לחיצון. אמר ליה כמה יהא מאי נפקא לך מינה כל שאילו מכניס אמצעי ביניהם ואין ביניהם אלא קמ"א ושליש. אמר ליה ואפילו ארבעת אלפים אמה אמר ליה אין. והא **אמר רב הונא עיר העשויה כקשת אם יש בין שני ראשיה פחות מארבעת אלפים אמה מודדין לה מן היתר ואם** לאו מודדין לה מן הקשת. אמר ליה התם ליכא למימר מלי הכא איכא למימר מלי. פי' התם ליכא למימר מלי משום דלעומדין באמצע הקשת איירי שמודדין להם מפתח ביתם דאין אומרים כאילו ביתם נתונה במקום היתר דא"כ מפסדת לה אידך גיסא. דאין רואין כאילו הוא בשני מקומות ואפילו יש בתים הרבה בתשת שאם שבקת ליה לביתיה לצד מערב אתה יכול להשלימי מן הבחים האחרים מ"מ לכל העומדים בקשת לא אמרינן מלי דהי מינייהו מפקת וה"נ לא אמר מלי לאותן העומדים באמצעי להיות רואין אותם כאילו הן בין שני החיצונים למדוד להם משם אלפים אמה. אלא דווקא לעומדין בשנים החיצונים הוא דאמר מלי כשבאין בני החיצונה זו לילך לצד חיצונה אחרת שמודדין לכל אחת תחומה מפתח חברתה. וה"ה נמי אם בני ראש קשת זה באין לילך לצד ראש קשת האחר נותנין להן כל אויר שבין שני ראשי הקשת ומודדין להם אלפים שלהן משם ולהלן דאמר מלי אפילו איכא טובא בין שני ראשי הקשת ובלבד שלא יהא בין יתר לקשת יותר מאלפים אמה כדאמרינן הכא בין אמצעי לחיצונה. אי נמי התם ליכא למימר מלי לפי שאין האויר של היתר מחזיק כל הבתים שבקשת. וה"ה בשלשה כפרים אם היה האמצעי גדול ויתר על האויר שבין שני החיצונים לא אמר מלי: ולהך שינויא אף לבני ראשי הקשת אין נותנין להם כל האויר שביניהם דהא לא אמר מלי: לעיל (עירובין דף נה.) ע"ש אמר רב הונא חומת העיר שנפרצה בקמ"א ושליש:

ה מתני' אין מודדין אלא בחבל של חמשים אמה לא פחות ולא יותר ולא ימדוד אלא כנגד לבו:

ו היה מודד והגיע לגיא או לגדר מבליעו וחוזר למדתו. הגיע להר מבליעו וחוזר למדתו ובלבד שלא יצא חוץ לתחום ואם אינו יכול להבליעו בזו א"ר דוסתאי ב"ר ינאי שמעתי שמקדרין בהרים:

גמ' [דף נח.] **תנא לא פחות מפני שמרבה ולא יותר מפני שממעט.** ירושלמי פסקא א' היה ממנו לנחל ע"ה אמות. תרי אמוראי חד אמר מודד בחבל של חמשים אמה וחוזר לאחוריו כ"ה אמות. וחד אמר מודד בחבל של חמשים אמה והשאר מודד בחבל של ארבע אמות. תני רב יוסף ג' **חבלים הן של מגג. ושל נצרים. ושל פשתן. של מגג לפרה דתנן** פרה פ"ג משנה ט **כפתוה בחבל של מגג ונתנוה ע"ג מערכתה. של נצרים לסוטה דתנן סוטה פ"א משנה** ו **אח"כ מביא חבל המצרי וקושרו למעלה מדדיה. ושל פשתים למדידה: היה מודד ובא וכו'. מדקתני חוזר למדתו מכלל דאם אינו יכול להבליעו הולך למקום שיכול להבליעו וצופה כנגד מדתו וחוזר. תנינא להא דת"ר היה מודד והגיע מדתו לגיא. אם יכול להבליעו בחבל של נ' אמה מבליעו. ואם לאו הולך למקום שיכול להבליעו ומבליעו וצופה וחוזר למדתו. ואם היה גיא מעוקם מקדר ועולה מקדר ויורד. הגיע לכותל אין אומר יקוב את הכותל אלא אומדו והולך לו.** אין אומר יקוב את הכותל כלומר כעין נקיבה שיטריחו לזקוף כלונסות מכאן ומכאן ולמתוח חבל מזה לזה ולהבליעו, אלא הקילו חכמים לשער כמה היה יכול להיות מכלונס

לכלונס ע"י אומד שאומד בלבו. ונראה דדוקא לענין הבלעה בכותל התירו ע"י אומד משום דיש טורח לעלות. אבל אם לא היה יכול להבליעו בחבל של חמשים וצריך לקדר לא התירו באומד כיון דאין בו טורח יותר לקדר בכותל מבגיא. ומיהו לא מיירי כשהכותל זקוף כל כך דחוט המשקולת יורד כנגדו. דאם כן לא היה צריך למדוד השיפוע בירידה ובעליה. אלא אם כן יש מישור בראש הכותל ימדוד אותו מישור. כדאמר שמואל דמודדו מדידה יפה ופרש"י דאין מדרונו ממעט התחום אלא נכנס לתוכו ומודד קרקעיתו ועולה לשפתו ומשלים מדתו והולך. ובדבר זה יש חילוק בין גיא לגדר דבגיא לא התירו אומד כיון דיכול להבליעו בחבל משפתו אל שפתו: **אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא שאין חוט המשקולת יורד כנגדו.** אבל אם חוט המשקולת יורד כנגדו מודדו מדידה יפה. פי' רש"י לא שנו שמקדרין. ובשביל שהזכיר קדור ולא הזכיר הבלעה פירשו התוספות דקאי אגיא מעוקם. וקשה למה שמואל יאמר דבריו אברייתא ויניח משנה שלימה לכן אני אומר דשמואל אמתניתין אמרה למילתיה ומה שהזכיר רש"י קדור ולא הזכיר הבלעה אע"ג דקאי אקדור ואהבלעה דמתניתין. אומר אני דמשום סיפא דמילתיה דשמואל נקט קדור ושבק הבלעה. **והא דקאמר אבל** [דף נח:] **חוט המשקולת יורד כנגדו מודדו מדידה יפה** פירוש ואין שיפוע הירידה והעליה עולה למדת תחומה היינו דוקא לענין קדור דהקילו חכמים כיון דהשיפוע הוא פחות מארבע אמות וגם יש טורח גדול בקדרו כיון שאין משופע. אבל בהבלעה שהוא יכול להבליעו בקל בחבל של חמשים אמה משפתו אל שפתו לא הקילו חכמים: **וכמה עומקו של גיא שהקילו בו להבליעו או לקדר. אמר רב יוסף אלפים אמה.** אבל אם הוא יותר מודד ירידה ועליה מדידה יפה. איתיביה אביי עמוק ק' אמה ורחב נ' אמה **מבליעו ואם לאו אין מבליעו. הוא דאמר כאחרים דתניא אחרים אומרים אפילו עמוק אלפים ורחב חמשים מבליעו. איכא דאמרי אמר רב יוסף אפילו יותר מאלפים. כמאן לא כתנא קמא ולא כאחרים. התם כשאין חוט המשקולת יורד כנגדו הכא כשחוט המשקולת יורד כנגדו** וקאמר רב יוסף דאפילו יותר מאלפים מבליעו. אבל קדור לא שייך ביה דלא הטריחו עליו לקדר. וכי **אין חוט המשקולת יורד כנגדו עד כמה. אמר אביי** ארבע אמות דכיון דשיפועו מגיע עד ארבע אמות צריך להבליעו. ולא שני לן בין עמוק מאה לעמוק אלפים. דכל שיעורי חכמים כך הך למאה צריך ארבע אמות ולאלפים לא צריך אלא ארבע אמות. אע"פ שאין דומה שיפוע דבר מועט לשיפוע דבר מרובה דכיון שהגיע השיפוע לארבע אמות שהוא דבר חשוב בכל מקום צריך לקדר: הגיע להר וכו'. **אמר רב הונא בריה דרב נתן אמר רבא לא שנו אלא בהר המתלקט עשרה מתוך חמש.** אבל במתלקט עשרה מתוך ארבע אומדו והולך לו. והיינו דלא ניחא תשמישתיה דאמרינן לעיל גבי כותל אומדו והולך לו. ואיכא שלשה חלוקי דינין בהר וכותל אם חוט המשקולת יורד כנגדו אינו מודד השיפוע כלל. אלא אם יש מישור בראשו מודדו מדידה יפה כמו שאמרנו בגיא. ואם אין חוט המשקולת יורד כנגדו ומתלקט עשרה מתוך חמש מבליע או מקדר והיינו ניחא תשמישתיה. ואם מתלקט עשרה מתוך ארבע אומדו והולך והיינו לא ניחא תשמישתיה. ובגיא לא התירו אומד אלא כשאין חוט המשקולת יורד כנגדו מקדר או מבליע וכשחוט המשקולת יורד כנגדו אם יכול להבליעו בחבל של חמשים אמה מבליעו. ואם לאו אינו מודד כלל שיפוע ירידה ועליה. אלא אם יש מישור מודדו מדידה יפה ומשלים עליו תחומו: **ובלבד שלא יצא חוץ לתחום. מה טעמא אמר רב הונא גזרה שמא יאמרו מדת תחומין באה לכאן: אם אין יכול להבליעו כו'. ת"ר כיצד מקדרין. תחתון כנגד לבו ועליון כנגד מרגלותיו. אמר אביי נקטינן אין מקדרין אלא בחבל של ארבע אמות:**

רי"ף יז.

ז מתני' אין מודדין אלא מומחה פירוש בקי במדידה. זו גרסת רש"י והכי משמע בירושלמי הל' ד דקאמר התם ההדיוט שריבה אין שומעין. ורבינו חננאל ז"ל גרס **אין מודדין אלא מן המומחה. ריבה למקום אחד ומיעט למקום אחר שומעין למקום שריבה ריבה** לא' ומיעט לאחר **שומעין למרבה. ואפילו עבד ואפילו שפחה נאמנין לומר עד כאן תחום שבת. שלא אמרו חכמים בדבר להחמיר אלא להקל. פירוש מומחה מלשון ומחה במדבר לד כלומר מקום שוה ומישור** ופירש ר"ת כלומר דרך ישר ומכוונת כנגד העיר. שלא ילך לצדדין וימדוד לפי שנוח לו שם דליכא תמן עקוני ופשורי ואח"כ בא לו כנגד העיר וצופה ומביט כנגד מדתו. משום דאי עביד הכי זימנין דטפי שיש כנגד העיר

רי"ף יז:

הרים וגיאיות שיש לו לקדר או למדוד מדידה יפה. ריבה למקום אחד ומיעט למקום אחר שומעין למקום שריבה. פירש רש"י ומוציא מדה הקצרה כנגדה ואנו תולין שלא מתח החבל כל צרכו. ותניא בתוספתא פ"ד צריך למותחו בכל כחו:

ח גמ' ובגמרא פריך למקום שריבה אין למקום שמיעט לא ופירש רש"י והלא בכלל מאתים מנה. וקשה לפירושו מאי פריך טובא אשמעינן דאין שומעין למקום שמיעט אלא הולכין במקום מדת הקצרה עד כנגד מדת המרובה. ולא ניחא נמי האי דמשני אף למקום שריבה דמשמע ששומעין נמי למקום שמיעט והא ליתא דאף במקום הקצר מוציא המדה כנגד המרובה. לכן נראה לפרש **למקום שריבה אין למקום שמיעט לא** דמשמע ליה שהולכין הכל אחר המרובה ואף במקום הקצר ומוציאין את המדה כנגד המרובה. ואמאי שמא לא טעה הממעט כי מצא דרך מדתו הר או גיא שהיה צריך לקדר או הר המתלקט עשרה מתוך חמש ומדדו מדידה יפה ולא נתלה בטעות. ומשני [דף נט.] **אימא אף למקום שריבה** תולין להקל ולא נאמר שטעה להאריך. וכל שכן שתולין למקום שממעט להחמיר ומניח את הציון באלכסון ממקום שריבה למקום שמיעט. **ריבה לאחד ומיעט לאחר היינו קמייתא. הכי קאמר ריבה אחד ומיעט אחר שומעין לזה שריבה.** ומיירי שבצד אחד ממש מדדו שניהם. ולא כמו רישא דאיירי בשתי מקומות מרוח אחת. **אמר אביי ובלבד שלא ירבה יותר ממדת העיר באלכסונה.** ומיירי שמדדו שניהם במקום אחד. ואם הרחיק אחד ציון שלו יותר מן הראשון כמדת העיר ואלכסונה לא נאמר שני הוא שטעה אלא נאמר הראשון בשעה שמדד היתה העיר קטנה ולא היו בה כי אם בתים מועטין בקרן מערבית דרומית ואח"כ נתוספו על העיר דיורין ונעשית גדולה ומדד מקרן מזרחית צפונית אלפים אמה נמצא שנתרבית מדתו כמדת העיר שנתוספה אלכסונה: ואפילו עבד ואפילו שפחה נאמנין כו'. אבל קטן לא מהימן כדתנן בפרק שני דכתובות דף כח. אלו נאמנין להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן עד כאן היינו מהלכין בשבת. משמע דוקא כשהוא מעיד כשהוא גדול מה שראה בקטנותו אבל בעודו קטן לא מהימן. והא דקאמרינן עלה בגמרא והוא שיש גדול עמו. לא אכולהו קאי דהא חשיב התם לענין תחום שבת ובהא אפילו גדול לחודיה מהימן דאפילו עבד ואפילו שפחה מהימנו כדתנן הכא. ועל כרחך לא קאי נמי אהא דקתני התם ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר וטובל ואוכל בתרומה דהא מוקי לה התם בתרומה דרבנן ובהא גדול לחודיה מהימן כיון דאין מעלין מתרומה דרבנן ליוחסין:

ט מתני' עיר של יחיד ונעשית של רבים מערבין אתכולה. של רבים ונעשית של יחיד אין מערבין את כולה אלא א"כ עשו לה שיור כעיר חדשה שביהודה שיש בה חמשים דיורין דברי ר' יהודה. ר' שמעון אומר שלש חצירות של שני בתים. פירש רש"י דלאו דוקא של רבים ונעשית של יחיד מהני לה שיור אלא הוא הדין של רבים והרי היא של רבים. אלא רבותא אשמועינן אע"ג שנעשית של יחיד בעי שיור. וכן מוכח בגמ' דקאמר **ר' זירא עירב למתא דבי ר' חייא ולא שבק לה שיור** משום דסבר דשל יחיד ונעשית של רבים הואי. אלמא השתא של רבים הואי ואביי דהקפיד משום דקסבר דמעיקרא נמי עיר של רבים הואי ומשום דלא שבק לה שיור הקפיד אבל אי שבק לה שיור לא הוה קפיד אע"ג דלדידיה עיר של רבים והרי היא של רבים הואי. וכן משמע נמי מרבה בר אבוה דעריב למחווא ושביק לה שיור. ובימי רבה בר אבוה מסתמא של רבים הואי דהא אפילו בימי עולא שהיה חבירו של רב נחמן היתה של רבים כדאמר לעיל בפ"ק (עירובין דף ו:) אמר עולא הני אבולי דמחווא **אלמלא דלתותיה נגעלות בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים** וכל שכן בימי רבה בר אבוה שהיה רבו של רב נחמן. ומה שפירש רש"י גבי הנהו בני קקונאי דף ס. דעיר של רבים ונעשית של יחיד הואי ובעי שיור. לאו לאפוקי של רבים והיא של רבים אלא לאפוקי של יחיד ונעשית של רבים: **ת"ר עיר של יחיד ונעשית של רבים ורשות הרבים עוברת בתוכה כיצד מערבין אותה. עושה לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע. ואין מערבין אותה לחצאין. אלא או כולה או מבוי מבוי בפני עצמו. ואם היתה של רבים והרי היא של רבים ואין לה אלא פתח אחד מערבין את כולה.** מאן תנא דמיערבא רה"ר. אמר רב הונא בריה דרב יהושע ר' יהודה היא. **דתניא יתר על כן אמר ר' יהודה מי שיש לו שני בתים משני צידי רה"ר עושה לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע. אמרו לו אין מערבין רה"ר בכך:** אמר [דף נט:] מר אין מערבין אותה לחצאין אמר

רב פפא לא שנו אלא לארכה אבל לרחבה מערבין. ואיכא דאמרי אמר רב פפא לא תימא דלאורכה הוא דאין מערבין הא לרחבה מערבין אלא אפילו לרחבה נמי אין מערבין. ורב אלפס ז"ל לא הביא הני תרי לישני דרב פפא. משום דסבירא ליה כלישנא בתרא לחומרא. ולא מסתבר כלל למיזל לחומרא בתרי לישני לענין עירובין וכן כתב ר"מ ז"ל ונראה כלישנא קמא דבשל סופרים אפילו בעלמא הלך אחר המיקל וכל שכן בעירוב שאין לו עיקר מן התורה שהלכה כדברי המיקל בעירוב. ועוד דמסתבר דאיכא דאמרי הוי כטפל לגבי העיקר. ואין מערבין אותה לחצאין אלא או כולה או מבוי מבוי בפ"ע. **מ"ש לחצאין דלא דאסרי אהדדי.** מבוי מבוי נמי אסרי אהדדי. פירש רש"י כיון דמעיקרא של יחיד הואי והיו מערבין את כולה והורגלו להיות אחד אסרי אהדדי ואפילו איכא לחי או קורה למבוי לא מהני. משמע מתוך דבריו דאפילו לחי מפסיק בינו ובין רה"ר כיון שהורגלו לערב יחד הויא כמו מבוי אחד ואין מפסיק לחי לחצי מבוי. וקשה מהא דאמר בפ"ק דף יד: עשה לחי לחצי מבוי יש לו חצי מבוי. וצריך לומר דהתם מיירי שאין חצר פתוח למבוי מן הלחי ולחוץ. אבל אם היה חצר פתוח ועשו לחי לפנים מן החצר אסורין להשתמש במבוי כי היכי דאסורין להשתמש הכא במבוי מבוי בפני עצמו אף על פי שעשו לחי. אבל בירושלמי לא משמע הכי דגרסינן בירושלמי דפירקין פיסקא ה אמר ר' אסי הדא אמרה בני מבוי שנתנו קורתם באמצע המבוי אלו אסורים ואלו מותרין. נתנו אלו ואלו אלו ואלו אסורים. והשתא ניחא הכל דהא דאמר יש לו חצי מבוי מיירי שלא נתנו החיצונים קורה וכיון שאין החיצונים יכולין לטלטל במבוי לא אסרי על הפנימים. אבל כשנתנו גם החיצונים אסורין גם הפנימים אם עירבו אלו לעצמן ואלו לעצמן ולא עירבו יחד. דכיון דהורגלו לערב יחד כל המבוי אי אפשר ליחלק להשתמש אלו בחצי המבוי ואלו בחצי המבוי. וה"נ כיון שהורגלו בני העיר לערב יחד אסרי אהדדי דהוי כמו נתנו אלו ואלו שהרי העיר מתוקנת משני ראשיה ואין לחי וקורה מועלת לחלקם זה מזה ונראה לי דדוקא בלחי וקורה הוא דאין מועיל לחלקם זה מזה אבל בצ"ה או משהו מכאן ומשהו מכאן נחלקין זה מזה. וכן כתבו התוספות על ההיא דלרחבה מערבין וצריך שיהא ביניהם צורת הפתח או משהו מכאן ומכאן שלא יהא כל א' נפרץ במלואו למקום האסור לו וכן כתבו על שיור של עיר של רבים. וכן כתב ר"מ ז"ל דיכול לחלק מבוי לחצאין בצורת הפתח או בשני לחיים דבהכי חשיב כסתום ומובדל בין הדיורין שחוצה להן. שהרי אפילו חצר אחת אם רוצים לחלקו באמצעיתו בשני פסין של שני משהויין משהו לכאן ומשהו לכאן או בפס ארבעה יכולין לחלקו ויערבו אלו לעצמן ואלו לעצמן כיון דאין בין פס לפס יותר מעשר. ואם יש יותר מעשר יכולין לחלקו בצ"ה דמהני ביתר מי'. והכי נמי יכול לעשות במבוי דהשתא לא אסרי דיורין שחוץ לתיקון עליהן. **והא דפריך הכא מבוי מבוי נמי אסרי אהדדי** היינו כשראשי המבוי מתוקנים בלחי או קורה דקתני בברייתא **עושה לחי מכאן ולחי מכאן** קירה מכאן וקורה מכאן וכו' עד **אין מערבין אותה לחצאין אלא או כולה או מבוי מבוי** אלמא דבתיקון לחי או קורה אירי אבל בשני פסין כשאין ביניהם יותר מעשר או בפס ארבעה והפירצה בעשר או בצ"ה אפילו ביותר מעשר מהני בכל דוכתא: **הכא במאי עסקינן דעבוד** מחיצה דקה גבוה עשרה טפחים. ר"ח ז"ל פי' איצטבא ורש"י פי' פתח נמוך בכל מבוי ומבוי. **וכי הא** ריי"ף יח.
דאמר רב אידי בר אבין אמר רב חסדא אחד מבני מבוי שעשה דקה לפתחו אינו אוסר על בני מבוי:
י רבי זירא עירב לכולא מתא דבי ר' חייא ולא שביק לה שיור. אמר ליה אביי מאי טעמא עביד מר הכי. א"ל דאמרי לי הני סבי דידה דר' חייא בר אשי הוה מערב לכולה. ואמינא שמע מינה עיר של יחיד ונעשית של רבים הואי. אמר ליה לדידי אמרו לי הני סבי דידה אשפה הואי **התם מחד גיסא השתא דאישתקילא אשפה הוה ליה כשני פתחים ואסור. אמר ליה לאו אדעתאי. אמר רב נחמן אמר רב סולם מכאן ופתח מכאן** תורת פתח **עליו ותורת מחיצה עליו ולא בעי שיור. שמע מינה דכל היכא דאיכא שני פתחים לא מערבי ליה עד דעבדי ליה שיור. וטעמא דשיור כדי שיכירו** כי העירוב הוא שהתיר **הטלטול לפיכך אסור השיור** להוכיח על העירוב כלומר השיור אסור לערב עם העיר משום היכירא. אבל לעצמן יכולים לערב בני השיור כדאמר בשמעתין בעיר חדשה כי היכי דהיא הויא שיור לגדולה גדולה נמי הויא שיור לדידה. וכן אמר דרבה בר אבוה מערב לה לכולא מחווא ערסייתא ערסייתא משום פירא דבי תורי וכל

חד הוי שיור לחבריה. **והא דאמר סולם תורת פתח עליו** היינו **בכותל שבין שתי חצירות** רצו מערבין שנים לא רצו מערבין אחד. ואנשי חצר ואנשי מרפסת שלא עירבו זה עם זה אינן אוסרין זה על זה. אמר רב יהודה כותל שרצפו [דף ס.] בסולמות אפילו ביותר מעשר תורת מחיצה עליו:

יא הנהו בני קקונאי דאתו לקמיה דרב יוסף אמרו ליה הב לן גברא דמיערב לן מאתין. אמר ליה לאביי זיל ערוב להו וחזי דלא קא מצווחת עלה בבי מדרשא. אזל חזינהו להנהו בתי דפתיחי לנהרא אמר הני ודאי ליהוו שיור למתא. הדר אמר אין מערבין את כולה תנן מכלל דאי בעי לערובי מצי מערבי והני לא מצי לערובי אלא ליפתח להו כוי למתא דאי בעי לערובי דרך חלונות מצו מערבי. הדר אמר לא בעי כוי דהא רבה בר אבוה מערב לה לכולה מחווא ערסייתא ערסייתא משום פירא דבי תורי וכל חד הוי שיור לחבריה אף על גב דאי בעי לערובי בהדי הדדי לא מצי מערבי. הדר אמר להו לא דמי להתם דהתם אי בעו לערובי דרך גגות וקרפיפות מצו מערבי הכא לא מצו מערבי כלל הילכך בעינן כוי. הדר אמר כוי נמי לא בעי דההוא בי תיבנא דהוה ליה למר בפומבדיתא והוה שיור לכולא מתא אמר היינו דאמר לי רב יוסף חזי דלא קמצווחת עלה בבי מדרשא: עיר חדשה היתה ביהודה. איבעיא להו חדשה מהו מאי חדשה אילימא חדשה ממש כי היכי דהויא היא שיור לגדולה גדולה נמי הוי שיור לדידה אלא כעין חדשה פירוש עיר של רבים שנתמעטה ועמדה על חמשים דיורין כעיר חדשה צריכה שיור או לא. רב יהודה ורב הונא חד אמר צריכה שיור וחד אמר אינה צריכה שיור. והלכתא לקולא: ר' שמעון אומר ג' חצירות. **אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כרבי שמעון. ר' יצחק אמר אפילו בית אחד וחצר אחת.** חצר אחת סלקא דעתך. אלא **בית אחד בחצר אחת אמר ליה אביי לרב יוסף הא דרבי יצחק גמרא או סברא.** אמר ליה מאי נפקא לך מיניה אמר ליה **גמרא גמור זמורתא תהא.** פסק רב אלפס והלכתא כרבי יצחק. ותימה היאך יחלוק אמורא על תנאי דמתני' דמר מצריך חמשים דיורין ומר מצריך ג' חצירות ונראה לי שרב אלפס סובר דרבי יצחק הוא תנא ובריית'א היא והלכה כדברי המיקל בעירוב. וסמך אההיא דאביי דלעיל דבי תיבנא לחודיה הוי שיור:

מתני' מי שהיה במזרח ואמר לבנו לערב לו במערב. במערב ואמר לבנו לערב לו במזרח. אם יש ממנו ולביתו אלפים אמה ולעירובו יותר מכאן מותר לביתו ואסור לעירובו. לעירובו אלפים אמה ולביתו יותר מכאן מותר לעירובו ואסור לביתו. פי' לדין ביתו. והוא הדין נמי אם היה בתוך תחום ביתו אסור לדין ביתו אלא אגב דנקט ברישא ולעירובו יותר מכאן תני נמי בסיפא ולביתו יותר מכאן:

יום נא

יב הנותן עירובו בתוך עיבורה של עיר לא עשה ולא כלום. נתנו חוץ לתחום מה שנשכר הוא מפסיד:

גמ' [דף ס:] **חוץ לתחום סלקא דעתך אימא חוץ לעיבורה של עיר: מה שנשכר הוא מפסיד. כיצד כגון שנתנו למזרח העיר לסוף אלף אמה נמצא מהלך לצד מזרח שלשת אלפים והרי נשכר אלף אמה ואינו מהלך לרוח מערב אלא אלף אמה.** נמצא אלף אמה שנשכר ברוח מזרח מפסיד לרוח **מערב. ואקשינן מה שנשכר ברוח מזרח הוא מפסיד ותו לא כלומר אבל העיר** כולה כד' אמות הויא לה והתניא הנותן עירובו בתוך **עיבורה של עיר לא עשה ולא כלום. נתנו חוץ לעיבורה של עיר אפילו אמה משתכר אותה אמה ומפסיד את** העיר כולה לפי שמדת העיר כלה לה **במדת התחום. אמר רבה בר רב הונא לא קשיא כאן שכלתה מדתו בחצי העיר** אז מפסיד חצי העיר שחוץ אלפים מעירובו. **כאן שכלתה מדתו בסוף העיר. מתני' דקתני מה שנשכר הוא מפסיד בתחומין בלבד אבל בעיר לא הפסיד כלום כשכלתה מדת אלפים של תחומו בסוף העיר דאמר רב אידי אריב"ל היה מודד ובא וכלתה מדתו בחצי העיר אין לו אלא חצי העיר. בסוף העיר נעשית כל העיר כולה כארבע אמות ומשלימין לו השאר. וכולהו רבוותא פסקי דהכי הלכתא. ואע"ג דאמר רב אידי אין אלו אלא דברי נביאות. לא איכפת לן בהכי דהא רבא דייק ממתני' ואמר תרוייהו תנינהו אנשי עיר גדולה מהלכין את כל עיר קטנה. ואין אנשי עיר קטנה מהלכין את כל עיר גדולה. טעמא מאי. לאו משום דאנשי עיר גדולה כלתה מדתן בסוף** עיר קטנה ולפיכך הן מהלכין את כולה והויא להו כד' אמות. **ואנשי עיר קטנה כלתה מדתן בחצי עיר גדולה ולפיכך אין מהלכין את כולה:**

ריי"ף יח:

יג אמר רב יוסף אמר רבה בר אבוה [דף סא.] **אמר רב**

הונא עיר היושבת על שפת הנחל אם יש לפניה דקה ארבע אמות מודדין לה משפת הנחל. ואם לאו אין מודדין להם אלא מפתח בתיהם. פרש"י שפת הנחל עמוק אם יש לפניה דקה מחיצה ארבע אמות גובה על פני כל העיר כולה על שפת הנחל מודדין לה משפת הנחל שהיא כלה שם כשאר כל עיירות. ואם לאו כיון דבעיתא תשמישתא לא הוי ישוב קבוע והוי כיושבי צריפין ואין מודדין להם לכל אחד אלא מפתח ביתו:

מתני' אנשי עיר גדולה מהלכין את כל עיר קטנה ואנשי עיר קטנה מהלכין את כל עיר גדולה. כיצד מי שהיה בעיר קטנה ונתן עירובו בעיר גדולה או **בעיר גדולה ונתן עירובו בעיר קטנה** [דף סא:] **מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה. אמר ר' עקיבא אין לו ממקום עירובו אלא אלפים אמה. אמר להן רבי עקיבא אי אתם מודים לי בנותן את עירובו במערה שאין לו ממקום עירובו אלא אלפים אמה. אמרו לו אימתי בזמן שאין** שם דיורין אבל יש שם **דיורין מהלך את כולה וחוצה לה אלפים. נמצא קל תוכה מעל גבה. ולמודד שאמרו נותנין לו אלפים אמה אפילו סוף מדתו כלה במערה. ולית דחש לה לדרבי עקיבא אלא מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה:** רי"ף יט.

גמ' ת"ר שבת בעיר אפילו היא גדולה כאנטוכיא שבת במערה אפילו היא **כמערת צדקיהו מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה.** רב אלפס ז"ל לא הביא פלוגתא דשמואל ורבי אלעזר **בנותן את עירובו בעיר** חריבה משום דסבר דהלכה כר' אלעזר דמיקל ואין חילוק בין שובת לנותן את עירובו אע"ג דגמרא מייתי סייעתא לשמואל הא דחי לה רבי אלעזר:

פרק ו

א הדר עם הנכרי בחצר תו עם מי שאינו מודה בעירוב הרי זה אוסר עליו רבי אליעזר בן יעקב אומר לעולם אין אוסר עד שיהו שני ישראלים אוסרים זה על זה:

גמ' דכולי עלמא בין רבי מאיר בין [דף סב.] רבי אליעזר בן יעקב ס"ל דירת נכרי **לא שמיה דירה. ובגזירה שמא ילמוד ישראל ממעשיו של נכרי פליגי. דרבי אליעזר בן יעקב סבר כיון דחשוד אשפיכות דמים תרי דשכיחי דדיירי גזרו בהו רבנן. חד דלא שכיח דדייר לא גזרו ביה רבנן. ורבי מאיר סבר זימנין דמיקרי ודייר ואמרו רבנן אין עירוב מועיל במקומו ואין ביטול רשות מועיל במקומו** עד שישכור ונכרי **לא מוגר דחייש לכשפים. שלח רבי יצחק בר גיורי משמיה דרבי יוחנן הוו יודעין ששוכרין מן** הנכרי **אפילו בפחות משוה פרוטה.** איתמר רב חסדא אמר שכירות בריאה בעינן. ורב ששת אמר שכירות רעועה בעינן. פירוש בריאה במוהרקי ואברגני. רעועה בלא מוהרקי ואברגני. פירש רש"י אם ירצה למלאות כל החצר ספסלים וקתדראות. ובערוך פירש מוהרקי כתיבה וחתימה. כמו מוהרקיהו דהני בטפסא דמלכא מנח ב"מ עג: יבמות מו. אברגני פי' שלוחים משרתי העיר. ור"ח ז"ל פי' מוהרקי ואברגני כמו בנין. והלכה כדברי המיקל בעירוב ובשכירות סתם סגי. כתב ר"מ ז"ל ואין צריך לשכור ממנו בכל ע"ש דקי"ל לקמן (עירובין דף סו.) דשוכר כמערב דמי מה מערב אם עירב לכמה שנים כל זמן שהעירוב קיים עירובו עירוב וכ"ש שכירות דלא בעי לשכור בכל ע"ש דקאמרינן לקמן שם דלקולא אמר שוכר כמערב ולא לחומרא דהא מערב מבעוד יום אין משחשכה לא ושוכרים מן הנכרי אפילו בשבת וכל שכן במילתא דמקילינן במערב דלא בעי לערב בכל ע"ש דמקילינן נמי גבי שכירות ואין צריך לשכור בכל ע"ש. ומה שכתב רש"י ז"ל ונכרי חייש לכשפים ולא מוגר ומתוך שיהא טורח לישראל לשכור בכל ע"ש יוצא נראה לי לאו משום דבעי לשכור בכל ע"ש היכא דאין הנכרי חוזר בו מן השכירות אלא כשהנכרי חוזר בו מן השכירות אז צריך לחזור ולשכור הימנו כשיתרצה. מידי דהוה אמערב שאם אמר חוזרני בי מן העירוב ואיני רוצה לערב עם בני החצר ובני המבוי צריך לחזור ולזכות פעם אחרת ולערב. ואע"ג דאמר לקמן בפרק חלון (עירובין דף פ.) אחד מבני מבוי שרגיל להשתתף עם בני מבוי ולא נשתתף באין בני מבוי ונכנסים לתוך ביתו ונוטלין עירובו בעל כרחו הני מילי ברגיל להשתתף אבל שאינו רגיל לא. ונכרי שהיה רגיל להשכיר ועתה אינו רוצה להשכיר לענין שכירות בעל כרחו לא שייך למילף שכירות מעירוב: [דף סב:]

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי אליעזר בן יעקב. ורב הונא אמר מנהג כרבי אליעזר בן יעקב. ורבי יוחנן אמר נהגו כרבי אליעזר ב"י. גרסינן בתענית בפרק בשלשה פרקים (תענית דף כו:) מאן דאמר הלכה דרשינן לה בפירקין. ומאן דאמר מנהג מידרש לא דרשינן וכי אתא לקמן מורינן. ומאן דאמר

נהגו אורויי נמי לא מורינן ואי עביד לא מהדרינן לה"ו. ואע"ג. דקיימא לן דהלכה כרבי יוחנן לגבי רב ושמואל בהא הלכתא כשמואל דאמר הלכה דאפילו בפירקין דרשינן לה כדקיימא לן הלכה כדברי המיקל בעירוב כדאמר ריב"ל לעיל (עירובין דף מו.) וקיימא לן כוותיה לגבי רבי יוחנן. ואביי ורב יוסף חשבי להא דרבי אליעזר בן יעקב כביעתא בכותחא. ואביי ורבא אית להו הכי בעובדא דהמן בר ריסתק: הלכך ישראל הדר יחידי בעיר המוקפת חומה מותר לטלטל בכולה. ואפילו הרבה ישראלים דרים בבית א' כל זמן שאין שני ישראלים דרים בב' בתים שאוסרים זה על זה. ויראה לי דאפילו יש כמה בתים של ישראלים פתוחין לחצר אחת מותרין לטלטל בכל העיר. כמו ששני ישראלים בבית א' איקרו יחיד במקום נכרי לגבי החצר. כמה בתים פתוחים לחצר אחת מיקרו יחיד במקום נכרי לגבי המבואות. עד שיהא שתי חצירות של ישראל פתוחות למבוי ואוסרין זה על זה במבוי אז הנכרי אוסר עליהם וראיה מדהמן בר ריסתק דהוי דייר בההוא מבואה ומקרי יחיד במקום נכרי על ידי ביטול שבטלו רשותם לבני חצר אחרת אע"פ שסחם חצר יש לה שני בתים:

ב אמר רב יוסף ואפילו ביעתא בכותחא בעאי מיניה מרב חסדא בשני דרב הונא ולא אורי לי. רב חסדא אירי בכפרי בשני דרב הונא ורב המנונא אורי בחרתא דארגיז בשני דרב חסדא. וכל הני שלא במקומו הוה דהא מקומו של רב הונא הוה בפומבדיתא. ואסיקנא לקמן דבשני דרב חסדא אורי משום דתלמיד חבר הוה. אבל בשני דרב הונא לא אורי אפילו שלא בפניו משום דתלמיד גמור הוה. ואפילו רחוק ממנו יותר משלש פרסאות אסור. כדאמר לקמן שלא בפניו אסור ואין חייב מיתה. ופריך עלה מאותו תלמיד שנתחייב מיתה על שהורה הלכה ברחוק שלש פרסאות מרבי אליעזר אבל אם לא נתחייב מיתה לא קשיא ליה מידי דודאי איסורא איכא. ורבינא דסר סכינא בבבל משמע שהיה רחוק הרבה מרב אשי והיה אסור אם תלמיד גמור הוה. והא דאמר לפניו אסור וחייב מיתה כל תוך שלש פרסאות חשיב בפניו. כדמשמע באותו תלמיד שהורה בפני ר' אליעזר שאם היה בתוך ג' פרסאות בדין נתחייב מיתה וכן בני אהרן מסתמא לא הורו בפני משה ממש. ועיקר שיעורה דאמר שלש פרסאות מבני אהרן גמרינן להו שהורו בתוך ישראל שהיה מחניהם שלש פרסאות. ויראה דהא דתלמיד חבר מרתר היינו דוקא חוץ לשלש פרסאות. ומה שאסור להורות היינו דוקא על מעשה שבא לפניו. אבל אם שאלו לתלמיד הלכה כדברי מי יכול לומר מה שבדעתו כיון שאין מורה על מעשה שבא לפניו. וגם נראה דדוקא בדבר שיש בו חידוש לשואל. ואפילו ביעתא בכותחא ומגילת תענית בכהאי גונא איירי. ולא נקטינהו אלא לאשמועינן דאפילו בהני שהתלמיד יודע בודאי שאינו טועה אסור להורות. אבל בהוראה שהשואל יודע דהוראה פשוטה היא כגון נותן טעם לפגם או איסור שנתערב בהיתר לבטלו בששים וכיוצא באלו דכשמתירין לו אינו דומה לו דבר חידוש שכבר שמע שהוראה זו פשוטה לכל ישראל שרי. ורבינא דסר סכינא בבבל לאו הוראה הואי אלא מפני כבודו של חכם כדאמר חולין דף יז. לא אמרו להראות סכינא לחכם אלא מפני כבודו של חכם. ואין ראוי לת"ח ליטול שררה בפני רבו אלא אם כן נטל רשות מרבו. ואם בני ביתו של תלמיד הוצרכו להוראה ושאלו לו איכא לספוקי אי שרי. מידי דהוה אהא דאמר [דף סג.] וצורבא מרבנן חזי לנפשיה. או דילמא הני מילי בדיקת סכין שאינו אלא לכבודו של חכם וכי האי מחיל ליקריה שלא להטריח צורבא מרבנן לבא אליו. אבל דבר איסור והיתר אפילו לעצמו אסור להורות במקום רבו והדעת נוטה לאסור: **אמר רבא לאפרושי מאיסורא אפילו בפניו נמי שפיר דמי. רבינא הוה יתיב קמיה דרב אשי חזיא להההוא גברא דקא קטר חמרא בציניתא בשבתא. רמא ביה קלא ולא אשגח ביה. אמר ליהוי ההוא גברא בשמתא. א"ל רבינא לרב אשי כהאי גוונא מאי מי מיתחזי כאפקירותא. א"ל אין חכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד ה'** כל מקום שיש בו **חלול ה' אין חולקין כבוד לרב. אמר רב בפניו אסור וחייב מיתה. ושלא בפניו אסור ואין חייב מיתה. תנא רבי אליעזר אומר לא מתו בניו של אהרן אלא על שהורו הלכה בפני רבן.** מאי דרוש. **ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח אף על פי שאש** יורדת **מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט. ותלמיד היה לו לרבי אליעזר שהורה הוראה בפניו אמר לה לאימא שלום אשתו תמה אני אם יוציא שנתו.** ולא הוציא שנתו ומת. **אמרה לו וכי נביא אתה. אמר לה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך מקובלני כל המורה**

הלכה בפני רבו חייב מיתה:

ג אמר ר' **אבא בר כהנא כל המשגר מתנותיו לכהן אחד** מביא רעב לעולם שנאמר שמואל ב כ **ועירא היאירי היה כהן לדוד וכי לדוד היה כהן לכ"ע לא היה כהן אלא שהיה משגר לו כל מתנותיו וכתיב ויהי רעב בימי דוד:**

ד אמר רב כהנא אמר רב כל הלן בקילעא שאיש ואשתו ישינים [דף סג:] **בה עליו הכתוב אומר מיכה ב נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה. אמר רב יוסף אפילו באשתו נדה. ההוא מבואה דהוה דייר ביה המן בר ריסתק א"ל אוגר לן רשותא.** לא אוגר להו. אתו לקמיה דאביי אמר להו זילו בטילו רשותייכו לגבי חד דהוה ליה יחיד במקום נכרי ויחיד במקום נכרי לא אסר ואע"ג דאינהו אסירי לטלטל מחצרותיהן למבוי כדתנן לקמן (עירובין דף סט:) נתנו לו רשותם הוא מותר והן אסורין אהני מיהא לגבי ביתו של יחיד שמותר להוציא מביתו למבוי. ואפילו לענין בתים האחרים שבחצר מהני שהיחיד שבטלו לו רשותן יכול להוציא מביתו כלי הבתים למבוי שהעירוב עושה אותם כבית אחד. וגם אם החצירות פתוחות זו לזו ועירבו יכול היחיד להוציא מכל החצירות והבתים למבוי שנעשית הכל אחד ע"י עירוב. ומיהו כיחיד במקום נכרי לא חשיב על ידי העירוב אחד דא"כ לא יצטרכו לעולם לשכור דיערבו כולם יחד ויהיו מותרין בלא שכירות. אבל על ידי ביטול הוא לבדו מותר והן אסורין. אמר רבא [דף סד.] אם כן בטלת תורת עירוב מאותו מבוי שהרואה שהוא מוציא מביתו למבוי יאמר שמטלטל במבוי בלא עירוב. מעשה בא לפני רש"י ז"ל בחופה אחת ששכחו ולא עירבו והוצרכו להוציא מבית זה לבית זה והתיר להם ע"י שבטלו רשותם לאחד ונראה שאם מועיל בטול רשות מבית לבית יהיו מותרים כולן לטלטל אף אותן שבטלו. אע"ג דהמבטל רשות חצירו אסור להוציא מן הבית לחצר היינו לפי שיש לו חלק בחצר וכשהוא מוציא מביתו לחצר נראה כחוזר ומחזיק ברשותו אבל היכא שמוציא מביתו לבית חבירו אין זה כמחזיק ברשותו ולא נסתלק הבטול בכך. וכיון דמשתרו כולהו על ידי ביטול לא מהני הביטול דאם כן בטלת תורת עירוב מאותן בתים שלא יחושו עוד לעשות עירוב כיון דמשתרו כולהו בביטול. ומיהו אם יש חדרים בבית יכול לבטל הבית בלא החדר ועתה יהא אסור להוציא מן החדר לבית כמו מן הבית לחצר ולא שייך בטלת תורת עירוב שהרי ישתכר בעירוב יותר מביטול. ורבינו שמשון ז"ל היה אומר דאפילו אין חדרים בבית יכול לבטל ביתו שהרי אסור להחזיר כליו מבית חבירו לביתו דעתה הוא מחזיק ברשותו שבטל וכיון דמפסיד בדבר לא בטלת תורת עירוב. ור"ת ז"ל היה מדקדק מהא דפליגי שמואל ורבי יוחנן לקמן (עירובין דף סו.) בבטול רשות מחצר לחצר ובבטול רשות בחורבה משמע דמבית לבית אסור לכ"ע מדלא איירי בה. ומטעמא דפרישית שמותר כולהו לטלטל מזה לזה וכיון דשריא לכולהו בטלת ת.רת עירוב ויבא לטלטל אפילו בלא ביטול. והך סברא ליתא כדפרישית לעיל משום דאסור להחזיר הכלים מבית חבירו. ועוד הביא ראיה מההיא ינוקא דאישתפוך חמימיה לקמן (עירובין דף סז:) שהתיר רבה לומר לנכרי דלייתי מגו ביתו אע"פ שלא עירב ואמאי ליבטלו כולהו רשותייהו להההוא ביתא דהוה ביה קטן דמסתמא כרבי יוחנן סבירא ליה דיש ביטול רשות מחצר לחצר כדאמר בההיא שמעתתא דרבה כרבי יוחנן סבירא ליה. אלא ודאי רבי יוחנן מודה דאין בטול רשות מבית לבית. ונראה דאין משם ראיה דע"כ הוו חצירות למבוי כדקאמר התם והא לא ערבינן והא לא שתפינן והיו יכולין להביא חמין דרך חצירות ומבוי לבית שהיה בו הקטן. ומה שלא עשו כן צריך לומר שלא היו שם הבעלים שיבטלו רשותם. אלא אמר רבא ליזל חד מינייהו **ולישאל מיניה דוכתא וליתוב בה מידי דהוה ליה כשכירו ולקיטו ואמר רב יהודה אמר שמואל אפילו שכירו ולקיטו נותן עירובו ודיו. אמר ליה אביי לרב יוסף היו חמשה שכירו ולקיטו מהו. אמר ליה אם אמרו שכירו ולקיטו להקל יאמרו שכירו ולקיטו להחמיר: גופא אמר רב יהודה אמר שמואל אפילו שכירו ולקיטו נותן עירובו ודיו. אמר רב נחמן כמה מעליא הא שמעתתא:** ריי"ף יט:

ה אמר רב יהודה אמר שמואל השותה רביעית יין אל יורה. אמר רב נחמן לא מעליא הא שמעתתא דהא אנא כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילא דעתאי. א"ל רבא מ"ט אמר מר הכי והא אמר רב אחא בר חיננא מ"ד משלי כ"ט ורועה זונות יאבד הון כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה מאבד הונה של תורה. אמר ליה הדרי בי: אמר רב אדא בר אהבה **שתוי אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תפלה.**

שכור אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תועבה ולא יצא וצריך לחזור ולהתפלל. וכן ההיא דברכות דף כב: המתפלל ונמצא צואה כנגדו דמסיק התם כיון שחטא אע"פ שהתפלל תפלתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל. וצ"ע אם יש להשוות ברכות לתפלה לענין צואה ושכור. דע"כ לאו לכל מילי דמיין שהרי שתוי אל יתפלל לכתחלה עד שיפיג יינו ושתוי מברך לכתחלה ברכת המזון וכל הברכות כדאיתא בירושלמי פ"ק דתרומות הל' ו ואכלת ושבעת ואפילו מדומדם: ה"ד שתוי וה"ד **שכור שתוי כל שיכול לדבר בפני המלך שכור כל שאין יכול לדבר בפני המלך.** [דף סד:] **אמר רמי בר אבא דרך מיל ושינה כל שהוא מפיגין את היין אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא ששתה רביעית אבל שתה יותר** מרביעית כ"ש שדרך טורדתו **ושינה משכרתו:**

ו אין מעבירין על האוכלין. אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק לא שנו אלא בדורות הראשונים שאין בנות ישראל פרוצות בכשפין. אבל בדורות האחרונות שבנות ישראל פרוצות בכשפין מעבירין. תנא שלימים מעבירין פתיתים אין מעבירין. והא דכתיב ותחללנה אותי אל עמי בשעלי שעורים ופתיתי לחם ההוא דהוו שקלי באגרייהו:

ז דף סה. תניא [דף סה.] **שכור מקחו מקח וממכרו ממכר. אם עבר עבירה שיש בה מיתה ממיתין אותי. מלקות מלקין אותו. כללו של דבר הרי הוא כפקח לכל דבריו. אלא שפטור מן התפלה. א"ר חנינא ל"ש אלא שלא הגיע לשכרותו של לוט אבל הגיע לשכרותו של לוט פטור מכולם:**

ח דף סה: ריש לקיש ותלמידי רבי [דף סה:] **חנינא איקלעו לההוא פונדק דלא** הוי שוכר והוה משכיר ואיבעי' להו **מהו למיגר מיניה. כל היכא דלא מצי מסלק ליה לא תיבעי לך** דהא לא מצי מסלק ליה וכגון דלית ליה למשכיר שום תפיסת יד להשתמש בבית. דאי אית ליה שום תפיסת יד להשתמש בבית לא גרע משכירו ולקיטו. **כי תיבעי לך היכא דמצי מסלק ליה. כיון דמצי מסלק ליה אגרינן מיניה. או דילמא השתא מיהא לא סלקיה. אמר** ריש לקיש נשכור וכשנלך **אצל רבותינו שבדרום נשאל להם. אתו ושיילו לרבי אפס אמר להם יפה עשיתם ששכרתם:**

ט רבי חייא בר יוסף ורבי חייא בר אבא ורבי אסי איקלעו לההוא פונדקא אתא נכרי מריה דפונדק בשבת. אמרו מהו למיגר מיניה. **שוכר כמערב דמי מה מערב מבעוד יום אף שוכר מבעוד יום. או דילמא שוכר כמבטל רשות דמי מה מבטל רשות אפילו בשבת אף שוכר אפילו בשבת. אמר להן רבי חייא בר יוסף נשכור.** אמר להו ר' אסי לא נשכור. **אמר רבי חייא בר אבא נסמוך על דברי הזקן ונשכור. אתו ושיילוה לרבי יוחנן אמר להן יפה עשיתם ששכרתם.** [דף סו.] **והאמר רבי יוחנן שוכר כמערב דמי. כי קאמר רבי יוחנן שוכר כמערב דמי לקולא. מה מערב בפחות משוה פרוטה אף שוכר בפחות משוה פרוטה. ומה מערב אפילו שכירו ולקיטו אף שוכר אפילו שכירו ולקיטו. ומה מערב** חמשה ששרויין בחצר אחת אחד **מערב לכולן אף שוכר** חמשה ששרויין בחצר אחת אחד שוכר לכולן. רש"י פי' מהו למיגר מיניה והדר ניבטל רשותא לגבי חד דההוא מיהא לישתרי. וכן מוכח כולה סוגיא דבעינן תרתי שכירות וביטול דאף על פי שעירבו לא מישתרו בשכירות לחודיה. דמיד כשבא הנכרי בטל ליה העירוב וכי הדר שכר לא חזר העירוב לקדמותו דאמרינן בשמעתין דקשיא ליה דשמואל רביה דאמר [דף סו:] אוסרין ואין מערבין אין מבטלים. ובשילהי שמעתא דף סז. נמי אמר למ"ד שוכרין לא תיבעי לך דהשתא תרתי עבדינן שכירות וביטול חדא מיבעיא. ואע"ג דאמר בשבת פרק הזורק (שבת דף קא:) ספינות קשורות זו בזו מערבין ומטלטלין מזו לזו נפסקו נאסרו חזרו ונתקשרו חזרו להיתירן הראשון. שאני הכא דמתחלה כשנעשה העירוב אין סופו להתקיים כל השבת לפי שעתיד הנכרי לבא. אבל הרם אין הספינות עומדות ליפסק אע"ג דבשכח אחד מבני חצר ולא עירב אין עירובו בטל אלא היחיד מבטל להן רשותו ומותרים. שאני התם דהוו מצו לערב כולהו מאתמול. וגם נמי לא שייך כאן שבת הואיל והותרה הותרה. ואין לפרש דהכא מיירי בשלא עירבו הלכך בעי בטול אבל אי עירבו סגי בשכירות לחודיה בלא בטול דחוזר העירוב לקדמותו. דהא על כרחך יכולין היו לערב כיון דהלכה כרבי יהודה דנכרי לא אסר כי ליתיה. וכיון שהיה מועיל כאן עירוב מנ"ל שלא עירבו ועשו שכירות ובטול דלמא הכא הוא דעירבו ולא עשו אלא שכירות לחוד אלא ע"כ אע"ג דעירבו בטל העירוב כשבא הנכרי. וא"ת ולמה הוצרכו לשכור בבטול לחודיה סגי

ריי"ף כ.

כיון דבטילו רשותייהו לגבי חד הוה ליה יחיד במקום נכרי כדאמר לעיל (עירובין דף סג:) בעובדא דהמן בר ריסתק. ואע"ג דמסיק רבא דלא מהני בטול לעשותו יחיד במקום נכרי משום דא"כ בטלת תורת עירוב. הני מילי כגון שאין רוצה להשכיר. אבל הכא שהנכרי רוצה להשכיר ובשבת אחרת יכולין לערב לא שייך למימר בטלת תורת עירוב. וי"ל דהני אמוראי סברי כרבי מאיר דאסר יחיד במקום נכרי. ורבי יוחנן נמי לטעמיה דאמר נהגו כראב"י אבל אורויי לא מורינן. אבל לדידן דקי"ל כר"א בן יעקב סגי בביטול לחודיה ולא בעי שכירות. אי נמי יש לומר כיון שאם לא היה הנכרי מתרצה להבכיר לא היה מועיל הבטול אין לחלק בין מתרצה לשאין מתרצה דאטו אמירת הנכרי תגרום לבטול שיועיל כשיאמר אתרצה להשכיר ולא יועיל כשיאמר לא אתרצה. הלכך תרתי בעי לעולם. ור"ח ז"ל פסק כרבי יוחנן ואע"ג דשמואל פליג עליה בסמוך וקאמר כ"מ שאוסרים ואין מערבין אין מבטלין. קיימא לן בכל דוכתא כר' יוחנן לגבי שמואל וכדברי המיקל בעירוב. ור"י פסק כשמואל דלקמן (עירובין דף ע:) דייקא ברייתא חדא כוותיה דתניא כל שנאסר למקצת שבת נאסר לכל השבת וכו' זה הכלל לאתויי מת נכרי בשבת דאין מבטלין ואמר לקמן (עירובין דף סז.) בשלהי שמעתין היכא דמת נכרי בשבת אליבא דמ"ד שוכרים לא תיבעי לך השתא תרתי עבדינן חדא מבעיא. אלמא לא מתוקמא הך ברייתא כרבי יוחנן דאמר שוכרים. ודוחק לומר לאתויי מת נכרי בשבת מיירי בלא בטול דלא משתרי כשמת הנכרי אף על פי שעירבו אבל בטול מהני. דהא הקיפו נכרים מחיצה איירי אפילו על ידי בטול כדאמר רב ששת בשמעתין דאין מבטלין ודומיא דההיא קאמר לאיתויי מת נכרי דאין מבטלין. ואפילו אם תמצא לומר דרבי יוחנן אמר דזה הכלל אתי לאתויי מילתא אחריתי. מ"מ מדנקט סתמא דגמרא הכי שמע מינה דהכי הלכתא. ורבינו מאיר ז"ל דחה ראיה זו כי ר"ח ז"ל פירש דאיתיביה זה הכלל וכו' לדשמואל פריך הלכך מסיק סתמא דגמרא אליבא דשמואל וכן פסק ר"ח ורב אלפס ז"ל כרבי יוחנן. **אמר שמואל אין בטול רשות מחצר לחצר ואין בטול רשות בחורבה. ורבי יוחנן אמר יש בטול רשות מחצר לחצר ויש בטול רשות בחורבה וקי"ל דשמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן. ועוד דהא** רבא כרבי יוחנן ס"ל כדבעינן למימר בעובדא **דההוא ינוקא דאשתפיך חמימיה** לקמן (עירובין סח.). ועוד דהלכה כדברי המיקל בעירוב: [דף סז.] בעא מיניה רב חסדא מרב ששת שני בתים משני צדי רשות הרבים והקיפוה נכרים מחיצה בשבת מי מצי לבטולי רשותייהו להדדי או לא. א"ל אין מבטלין דכיון דלא מצי לערובי מאתמול אין כאן תורת ביטול: אמר רב יהודה אמר שמואל נכרי שיש לו פתח ד' על ד' פתוח לבקעה אפילו מכניס ומוציא כל היום כולו גמלים וקרונות דרך מבוי אינו אוסר על בני מבוי. מ"ט בההוא פיתחא דמיחד ליה טפי ניחא ליה. איבעיא להו פתוח לקרפף מהו. תא שמע דאמר רב חנן בר אמי משמיה דאולפנא אפילו פתוח לקרפף. רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו נכרי [דף סז:] בית סאתים אוסר יתר מבית סאתים אינו אוסר. ישראל בית סאתים אינו אוסר יתר מבית סאתים אוסר. פרש"י ז"ל בישראל דוקא שלא הוקף לדירה אבל הוקף לדירה אינו אוסר. ור"י ז"ל פי' דאם הוקף לדירה אפילו בית סאתים אוסר. דכיון דהוקף לדירה הוי כמו בית ואינו עומד במקום אויר:

י אמר עולא אמר רבי יוחנן קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה אפילו כור ואפילו כוריים הזורק מרה"ר לתוכו חייב. מחיצה היא אלא שמחוסרת דיורין. מתיב רב הונא בר חיננא סלע שבים גבוה עשרה ורחב ארבעה אין מטלטלין לא מתוכו לים ולא מן הים לתוכו. פחות מכאן מטלטלין. עד כמה. עד בית סאתים. אהייא. אילימא אסיפא בית סאתים הוא דמטלטלין טפי לא הא מכרמלית לכרמלית קמטלטל. אלא לאו אריש וה"ק סלע שבים גבוה עשרה ורחב ד' אין מטלטלין לא מתוכו לים ולא מן הים לתוכו עד כמה עד בית סאתים הא יתר מבית סאתים מטלטלין אלמא כרמלית היא ותיובתא דרבי יוחנן. אמר רב אשי הם אמרו והם אמרו הם אמרו קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה אין מטלטלין בו אלא בד' והם אמרו אין מטלטלין מרה"י לכרמלית. בית סאתים דשרי לטלטולי בכוליה אסרו רבנן לטלטל לא מתוכו לים וילא מן הים לתוכו. יותר מבית סאתים דאסור לטלטולי בכוליה שרו רבנן לטלטל מתוכו לים ומים לתוכו. מ"ט דלמא אמרי רה"י גמור הוא ואתי לטלטולי בכוליה. ומאי שנא. תוכו שכיח. מתוכו לים ומן הים לתוכו לא שכיח. מכאן התיר ר"ת ז"ל בגינה יתירה מבית סאתים שלא הוקפה

לדירה לטלטל מתוכה לחוצה לה הואיל ולא היתה רה"ר גמורה כמו סרטיא ופלטיא עוברת לפניה. והתיר לעמוד בחוץ ולהטמין המפתח בתוך הגינה ולהוציאו מן הגינה לחוץ. ואין לחלק בין גינה לסלע דהתם לא שכיח. שהרי כל עיקר גזירה זו כדי שלא יבא לטלטל בתוכה בכולה והאי טעמא שייך נמי הכא. ועוד ראיה מדתני' פרק קמא דשבת דף ו. ד' רשויות לשבת. ואם היה אסור לטלטל משאר כרמלית לקרפף יותר מבית סאתים משכחת לה חמשה:

יא ההוא ינוקא דאשתפוך חמימיה דאתקינו ליה מע"ש למימהליה עליה בשבתא. אמר רבה ליתו ליה חמימא מגו ביתאי. אמר ליה אביי והא לא ערבינן **ניסמוך אשיתוף: והא לא** שתפינן א"ל לימא לנכרי דליזול **וליתי מגו ביתאי. אמר אביי בעי לאותוביה ליה למר ולא שבקן רב יוסף. דאמר רב יוסף אמר רב כהנא כי הוינן בי רב יהודה אמר לן בדאורייתא מותבינן תיובתא והדר עבדינן עובדא. בדרבנן עבדינן עובדא והדר מותבינן תיובתא. בתר הכי אמר לי מאי בעית לאותובי. א"ל מכדי הזאה שבות ואמירה לנכרי שבות מה הזאה** [דף סח.] **אינה דוחה את השבת אף אמירה לנכרי אינה דוחה את השבת. א"ל ולא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה.** ובפרק ר' אליעזר דמילה סי' ב הארכתי בפי' דהאי עובדא. **א"ל רבא בר רב חנן לאביי מבואה**

ריי"ף כ: **דדיירי ביה תרין גברי רברבי כרבנן לא ליהוי ביה לא עירוב ולא שיתוף. א"ל ומאן ליעבד. מר לאו אורחיה אנא טרידנא בגירסאי. אינהו לא משגחי וניקני להו ריפתא בסלא.** כיון דזימנין דבעו לה ולא אפשר לי למיתבא **ניהלייהו לא הוי שיתוף. דתניא א' מבני מבוי שבקש יין ושמן ולא נתנו לו בטל השיתוף וליקני להו מר רביעיתא דחלא בחביתא. תניא אין משתתפין באוצר. ואסיקנא להא דתניא אין משתתפין באוצר** כב"ש אבל לב"ה **משתתפין באוצר:**

יום נב

יב ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה אמר רבא נשיילה לאימיה אי צריכה ליחם ליה נכרי אגב אימיה. והא קאכלה תמרי. ההוא תונבא הוא דנקיט לה. ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה. אמר רבא פנו לי מאני מבי גברי לבי נשי דניזל וניתב התם ואיבטל להו רשותא בהאי חצר. אמר ליה רבינא לרבא והא אמר שמואל אין ביטול רשות מועיל מחצר לחצר. אמר ליה אנא כרבי יוחנן סבירא לי דאמר יש ביטול רשות מחצר לחצר. ואי כשמואל לא סבירא ליה למר נילח מר אדוכתיה וליבטיל מר לדידהו וליהדרו אינהו ולבטלו למר דהאמר [דף סח:] **רב מבטלין וחוזרין ומבטלין. א"ל אנא בהא כשמואל סבירא לי דאמר אין מבטלין וחוזרין ומבטלין. והיינו טעמא דאין מבטלין וחוזרין ומבטלין דלא ליהוי מילי דרבנן כחוכא ואיטלולא.** ואע"ג דאמר רבא דכשמואל סבירא ליה דאין **מבטלין וחוזרין ומבטלין קי"ל כרב דהא רב אשי** אסיק דרב ושמואל בפלוגתא דרבנן ורבי אליעזר **קמיפלגי. דרב כרבנן ושמואל כרבי אליעזר ושמעינן מינה דהלכתא כרב דאמר מבטלין וחוזרין ומבטלין.** ורבא דסבר כשמואל לטעמיה דאמר אליבא דשמואל פעמים מבטלין ופעמים אין מבטלין ואוקי מילתא דשמואל כרבנן ולית הלכתא כוותיה אלא כרב אשי דהוא בתראה ואיהו מוקי רב כרבנן ושמואל כרבי אליעזר:

יג מתני' אמר ר"ג מעשה בצדוקי אחד שהיה דר עמנו במבוי ואמר לנו אבא מהרו והוציאו כליכם למבוי עד שלא יוציא ויאסור עליכם. [דף סט.] **רבי**

ריי"ף כא. **יהודה אומר בלשון אחרת מהרו ועשו צרכיכם במבוי עד שלא יוציא ויאסור עליכם. פירוש צדוקי זה נתן רשות לבני מבוי וצריכין בני מבוי להוציא כליהם** למבוי להחזיק במבוי קודם שיוציא הצדוקי כליו במבוי דויבטל נתינתו כדתנן **מי שנתן רשות והוציא בין בשוגג בין במזיד הרי זה אוסר דברי רבי מאיר וכו' ולפיכך אמר להם אביו של ר"ג מהרו והוציאו את הכלים עד שלא יוציא ויאסור עליכם.** כתב ר"מ ז"ל ונראה דהכי הלכתא דצדוקי הרי הוא כנכרי שעובר אמילי דרבנן בפרהסיא כיון דת"ק סבירא ליה הכי. ואע"ג דר"מ אליבא דר"ג סבירא ליה דאינו כנכרי. הא רבי יהודה פליג עליה ואמר דאפילו לר"ג צדוקי כנכרי. ואפילו לפי מה שפירש רש"י לקמן בשמעתין דר"מ כר"ג סבירא ליה ר' מאיר ור' יהודה הלכה כר' יהודה. ואע"ג דהלכה כדברי המיקל בעירובין. הא לא חשיב קולא אי אמר צדוקי איו כנכרי דאיכא קולא וחומרא דאי כנכרי הוא אין מבטל רשות אבל שוכרין ממנו ואי לאו כנכרי הוא מבטל רשות ואין שוכרין הימנו עכ"ל. ואין דבריו נראין לי מה שכתב צדוקי הרי הוא כנכרי

משום דעובר על מילי דרבנן בפרהסיא. דהא אמר בפרק בנות כותי' דף לג: אף על פי שנשי צדוקין הן מתייראות אנו מן הפרושים. וכן פי' ר"י אהא דקאמר רבי יהודה דמתניתין צדוקי אין כנכרי ושמעינן ליה לרבי יהודה דעבריין לחלל שבתות בפרהסיא אפי' במילי דרבנן כגון שהוציא כליו לחצר שאין מתערבת לרש"י אינו מבטל רשות וצדוקי קעבר אכל מילי דרבנן ותירץ דאין עוברין בפרהסיא דמתייראין מן הפרושים הלכך לא חשיב רבי יהודה צדוקי כנכרי. וגם מה שכתב דרבי יהודה פליג עליה וסבר דלר"ג צדוקי כנכרי הא ליתא אליבא דמתני' דאף רבי יהודה סבר דצדוקי מבטל רשות אלא דסבר דאין חזקה מועלת. ואע"ג דמשני בחד שינויא מאי עד שלא יוציא עד שלא יצא היום אלמא צדוקי הרי הוא כנכרי אף לרבי יהודה דמתני'. הא איכא שינויא אחרינא דמחלק בין בצינעא ובין בפרהסיא והאי שינויא עיקר לפי שאין צריך להגיה המשנה. ומה שכתב דאיכא כאן קולא וחומרא דאי כנכרי הוא הרי אין מבטל רשות ושוכרין ממנו. ואי לאו כנכרי הוא מבטל רשות ואין שוכרין ממנו. דבריו אינן מובנים דודאי קולא הוא דאינו כנכרי ומבטל רשותו בדיבור ואין צריך שכירות. ומה שכתב דאם אינו כנכרי דמבטל רשות ואין שוכרין ממנו הא ליתא דישראל שלא רצה לבטל אלא לשכור שוכרין ממנו. ונראה לי דהלכה כר"ג דקיימא לן הלכה כדברי המיקל בעירוב. וגם מדפליגי רבי מאיר ורבי יהודה אליבא דר"ג מכלל דסבירא להו כוותיה. ועוד ראיה מרבי אמי ורבי אסי שגזרו על הכותיים שלא לבטל רשות חולין דף ו. אלמא עד ימיהם היו מבטלין רשות. ועל כרחך צריכים למימר כמו שפרש"י בריש פירקין שהיו סוברים כר"ג דצדוקי וכותי אינו כנכרי: **גמ'** ת"ר מי שנתן רשותו והוציא בין במזיד בין בשוגג אוסר דברי ר"מ. רבי יהודה אומר בשוגג אין אוסר במזיד אוסר. במה דברים אמורים כשלא החזיקו בני מבוי במבוי. אבל החזיקו בני מבוי במבוי בין בשוגג בין במזיד אין אוסר. פרש"י האי במה דברים אמורים ארבי מאיר קאי דלרבי יהודה דמתני' לא מהניא חזקה. אבל לרבי יהודה דברייתא אפשר לפרש האי במה דברים אמורים אף לר' יהודה. והר"ז הלוי כתב דסמכי' אהאי שינויא מאי עד שלא יוציא עד שלא יצא היום ומהניא חזקה לרבי יהודה. ולי נראה דשינויא אחרינא עיקר שאין צריך להגיה המשנה ולא מהניא חזקה לר' יהודה. ואפשר דהלכה כדברי המיקל בעירוב ומהניא חזקה וכן נראה:

יד תנו רבנן ישראל עבריין [דף סט:] **משמר שבתו בשוק מבטל רשות ושאין משמר שבתו בשוק אין מבטל רשות מפני שאמרו חכמים ישראל נותן רשות ומבטל רשות ובנכרי עד שישכור. כיצד אמר לו רשותי קנויה לך רשותי מבוטלת לך קנה ואין צריך לזכות.** ואפילו אין עבריין לחלל שבתות באיסורא דאורייתא אלא באיסור דרבנן אין מבטל רשות. מדמשני כאן בצנעא כאן בפרהסיא ולא קאמר אידי ואידי בפרהסיא ולא קשיא הא באיסור דאורייתא והא דרבנן אלמא דאין חלוק בין איסור דאורייתא ובין איסור דרבנן. וכן לפרש"י דפירש אם עד שלא נתן רשותו הוציא וקאמר רבי יהודה דאינו יכול לבטל משום דהוי עבריין אלמא באיסור דרבנן נקרא עבריין ואין מבטל:

טו מתני' אנשי חצר ששכח אחד מהן ולא עירב. ביתו אסור מלהכניס ולהוציא לו ולהם. ושלהן מותר **לו ולהן. נתנו לו רשותן הוא מותר והן אסורין. היו שנים אוסרין זה על זה. שאחד נוטל רשות ונותן רשות שנים נותנין רשות ואין נוטלין רשות:**

גמ' ביתו היא דאסור הא חצירו שרי ה"ד אי דלא בטל חצירו אמאי שרי. ואי דבטל ביתו אמאי אסור. לעולם דבטל וקסברי רבנן המבטל רשות חצירו רשות ביתו לא ביטל. כתב ר"מ ז"ל ואע"ג דר"א בפרק עושין פסין (עירובין דף כג.) ס"ל דאינהו שרי אפילו מביתו וקי"ל הלכה כדברי המיקל בעירוב נראה דהלכה כרבנן. מדאמר לעיל אמילתיה דר"א ובקשתי לי חבר ולא מצאתי: ועוד דה"ל מחלוקת ואח"כ סתם דבפירקין סתם לן דלא כרבי אליעזר. וא"ת כיון דמחלוקת ואח"כ סתם הוא היכי מסיק רב אשי לעיל רב ושמואל בפלוגתא דרבנן ור"א קמיפלגי והיכי סבר שמואל כר"א. וי"ל דשמואל הוה מוקי מתניתין אפילו כר"א וכגון דגלי בהדיא ואמר הריני מבטל רשות חצרי ולא רשות ביתי. דהא מסקינן לעיל פ"ב (עירובין דף כו:) היכא דגלי גלי כו'. ומיהו ראיה גדולה היא לדידן מדרמינן לעיל שם מתני' דהכא אמתני' דעושין פסין ומשני הא ר"א והא רבנן ולא בעי לאוקמי מתניתין דהכא אפילו לר"א וכגון דגלי ליה בהדיא שמע מינה דהלכתא כרבנן. ועוד דלא שייך הכא הלכה כדברי המיקל בעירוב כיון דאיכא נמי חומרא במילתיה דר"א.

דלדידיה אין מבטלין וחוזרין ומבטלין ולרבנן מבטלין וחוזרין ומבטלין. הלכך עבדינן כרבנן בין לקולא בין לחומרא ולא עבדינן תרי קולי דסתרי אהדדי: וכיון דהלכתא כרבנן א"כ חמשה **ששרויין בחצר אחת כשהוא מבטל רשות צריך לבטל לכל א' וא'** כדמשמע לעיל בספ"ב. והיכא דבטיל בהדיא רשות ביתו מודו רבנן דביתו מותר לו ולהם כדמסקינן לעיל בפ"ב שם מסתברא בין ר"א בין רבנן היכא דגלי גלי. עד כאן דברי ר"מ ז"ל: שלהן מותר לו ולהן. מ"ט משום דהוי אורח לגבייהו. פר"ח ז"ל דאמר בירושל' דפירקין הל' ב אכסנאי אין אוסר לעולם. ונראה דלא דמי להך דהכא דהתם איירי בנכרי הבא לדור במבוי לשם אכסנאות ולא לקבוע עצמו. והכי איתא התם. אית תנא תני קסדור אוסר מיד ואכסניא לאחר שלשים יום. ואית תנא תני קסדור אוסר לאחר שלשים יום ואכסניא אינו אוסר לעולם. מ"ד קסדור אוסר מיד ברגיל ואכסנאי לאחר שלשים יום כשאינו רגיל ומאן דאמר קסדור אוסר לאחר שלשים יום באלין דעלין ברשות ואכסנאי אינו אוסר לעולם באלין דלא עלין ברשות: **נתנו לו רשותן הוא מותר והן אסורין. ואמאי אינהו נמי ליהוי אורחין לגביה. חד לגבי חמשה הוי אורח חמשה לגבי חד לא הוו אורחין: היו שנים אוסרין זה על זה פירוש היו שנים ששכחו ולא עירבו עם בני החצר אע"פ שנתנו להן בני החצר רשותן אינן מותרין להכניס ולהוציא. דכיון דשניהם לא עירבו אוסרין זה על זה. פשיטא. לא צריכא דהדר חד מינייהו ובטיל ליה לחבריה. מהו דתימא לישתרי. קא משמע לן כיון דבעידנא דקבטיל ליה לא הוה ליה שריותא בחצר לא משתרי: שנים נותנין רשות** [דף ע.] **ואין נוטלין רשות**

רי"ף כא: **למה לי. לא צריכא** דא"ל קני על מנת להקנות. **תניא אחד שלא עירב נותן רשותו לאחד שעירב. ושנים שעירבו נותנים רשותן לאחד שלא עירב. ושנים שלא עירבו נותנים רשותן** לשנים שעירבו או לאחד **שלא עירב. אבל אין אחד שעירב נותן רשותו** לאחד שלא עירב. ואין שנים שעירבו נותנין רשותן לשנים שלא עירבו ולא שנים **שלא עירבו ניתנין רשותן לשנים שלא עירבו:**

טז בעי מיניה אביי **מרבה חמשה ששרויים בחצר אחת ושכח אחד מהם ולא עירב כשהוא מבטל רשות צריך לבטל לכל** אחד ואחד או אין צריך. א"ל צריך לבטל לכל אחד ואחד. **איתיביה אחד שלא עירב נותן רשותו לאחד שעירב.** היכי דמי אי דליכא אחרינא בהדיה. **בהדי מאן עירב אלא פשיטא דאיכא אחרינא בהדיה וקתני לאחד שעירב. ורבה הכא במאי עסקינן דהוה אחרינא בהדיה ומית.** והלכתא כוותיה: בעי מיניה רבא מרב נחמן יורש מהו שיבטל רשות. ומיירי כשלא עירב אביו. דאי עירב לא אסר יורש עליו כדתניא לקמן [דף ע:] אחד מבני חצר שמת והניח רשותו לאחד מן השוק משחשיכה אין אוסר. דשבת כיון דהותרה הותרה. ומיירי כשבא היורש לדור בבית אביו בשבת. דאי לא בא לא הוה אוסר דקי"ל כר"ש דאמר דף פו. אם הניח ביתו והלך לשבות אצל בתו אינו אוסר. ומיהו אי הוה דייר היורש בחצר בבית א' אוסר עליהן אע"פ שלא נכנס לדור בבית אביו כיון שהוא בחצר וראוי להשתמש בו חשבינן כאילו נכנס לדור בבית ואוסר עליהן כיון שלא עירבו. ואע"פ שהיורש עירב עמהן אין אותו עירוב מועיל לבית שיורש בשבת. כדתני' לקמן (עירובין דף ע:) אחד מבני השוק שמת והניח רשותו לאחד מבני החצר מבעוד יום אינו אוסר. דמה שעירב בו באותו חצר על הבית שדר בו מהני נמי לבית שירש מבעוד יום משחשכה אוסר ואע"פ שעירב לא מהניא עירוב לאותו בית שירש בשבת. אבל אין לפרש כשהיורש היה דר עם אביו. דא"כ אי בעי לערובי מאתמול מצי לערב קרינן ביה אע"פ שלא זיכה לאביו כדאמר לעיל בפרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מט:) חמשה שגבו את עירובן כשהן מוליכין את העירוב למקום אחר אחד מוליך על ידי כולם. אף אם לקח פת משלו והוליך למקום השיתוף מועיל לכולם כדפרישית התם דשליחות דכולהו קעביד הואיל ועירבו יחד. כל שכן שנים הדרים בבית אחד. ועוד תנן לקמן בפירקין (עירובין דף עב.) **חמש חבורות ששבתו בטרקלין אחד ב"ה** אומר עירוב אחד לכולן. ומהא דאמר לעיל (עירובין דף סד.) שכירו ולקיטו נותן עירובו ודיו אין ראיה לכאן דדלמא הני מילי בנכרי דדירתו לא חשיב כל כך אבל בישראל לא. א"ל אני אומר מבטל. ודבי שמואל תני אין מבטל. והלכתא כרב נחמן דאמר מבטל: [דף עא.] **מאימתי נותנין רשות. ב"ש אומרים מבעוד יום וב"ה אומרים משתחשך. ומי שנתן רשות והוציא בין בשוגג בין במזיד אוסר דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר במזיד אוסר בשוגג אין אוסר: במאי**

קמיפלגי ב"ש סברי ביטול רשותא מיקנא רשות הוא ומיקנא בשבת אסור. ב"ה סברי ביטול רשותא איסתלוקי רשות הוא ואיסתלוקי רשות בשבתא שפיר דמי:

מתני' בעל הבית שהיה משותף עם שכניו לזה ביין ולזה ביין אין צריך לערב. לזה ביין ולזה בשמן צריך לערב. ר"ש אומר אחד זה ואחד זה אין צריכין לערב:

גמ' אמר רב ובכלי אחד:

יז תניא מערבין בחצר בפת ואם רוצה [דף עא:] **לערב ביין אין מערבין ומשתתפין במבואות ביין ואם רצו להשתתף בפת משתתפין מערבין בחצירות ומשתתפין במבוי כדי שלא תשתכח תורת עירוב מן התינוקות דברי ר"מ. וחכמים אומרים או מערבין או משתתפין.** פליגי בה רב רחומי ורבה בר יוסף. חד אמר בפת כ"ע ל"פ דבחדא סגי. כי פליגי ביין. וחד אמר ביין דכ"ע ל"פ דבעי תרתי. כ"פ בפת. הראב"ד פסק כמ"ד ביין כולי עלמא לא פליגי. חדא דפשטיה דברייתא כך היא בכל ענין. ועוד רב גידל מתרץ לברייתא כוותיה. ועוד דסוגיא דשמעתין לקמן (עירובין דף עג.) בענין חמש חצירות הפתוחות זו לזו ופתוחות למבוי כמאן דאמר בפת נמי פליג רבי מאיר. ועוד דגרסינן בפירקין שם ולקמן בכיצד משתתפין (עירובין דף פה:) אמר רב יהודה אמר רב בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהם היום פת שעל גבי השולחן סומכין עליו משום עירוב וא"ל משום שיתוף. ול"פ כאן במסובין בבית סומכין עליו משום עירוב כאן במסובין בחצר סומכין עליו משום שיתוף. משום שיתוף אין משום עירוב לא. ורישא נמי משום עירוב אין משום שיתוף לא. שמע מינה דבפת נמי בעי עירוב ובעי שיתוף. והר"ז ז"ל כתב דהלכה כמאן דאמר בפת כולי עלמא לא פליגי דפשטיה דברייתא משמע הכי או משתתפין במה שרגילין להשתתף דהיינו ביין כדפריך מינה למ"ד ביין לא פליגי. [דף עב.] ורב גידל אמר רב דחיק לשנוייה בדוחק ודיחוי בעלמא קאמר ולא דסבירא ליה הכי. וגם דקיימא לן הלכה כדברי המיקל בעירוב. ומה שכתב הראב"ד ז"ל דסוגיין דשמעתין בחמש חצירות כמאן דאמר בפת נמי פליג ר' מאיר אינה ראיה לפר"י דלמאן דאמר בפת מודה רבי מאיר היינו דוקא כשנשתתפו במבוי בפת. משום דשיתוף סגי ביין ועשו בפת ואלמוה טפי מועיל אף לחצירות. ועוד שהשיתוף שייך לבתים כמו לחצירות שהכל משתתפין יחד. אבל עירובי חצירות דפת אין לו להועיל כל כך למבוי. ולשון הברייתא מוכחת כן דקתני מערבין בחצירות ומשתתפין במבוי דמשמע אע"פ שעירבו בחצירות צריך להשתתף במבוי. והשתא ניחא למאן דאמר דבפת מודה ר"מ. ומה שהביא ראיה לקמן מבני חבורה אינה ראיה דהא דקאמר במסובין דחצר משום שיתוף אין משום עירוב לא רב לטעמיה דסבר כר"מ. והא דקאמר במסובין בבית משום עירוב אין משום שיתוף לא ניחא לפר"י דבהא לא מודה ר"מ: **אמר רב יהודה אמר רב הלכה כר"מ. ורב הונא אמר מנהג כר' מאיר. ור' יוחנן אמר נהגו** כר' מאיר והלכתא כר' יוחנן דלא מורינן כר' מאיר אלא כרבנן וסומכין על שיתוף במקום עירוב. ואפילו נשתתפו במבוי ביין אין צריכין לערב בחצירות. ועל עירוב במקום שיתוף אם כל החצירות שבמבוי פתוחות זו לזו בפתחים או בחלונות ועירבו יחד אין צריכין שיתוף במבוי:

מתני' חמש חבורות ששבתו בטרקלין א' בית שמאי אומרים עירוב לכל חבורה וחבורה ובית הלל אומרים עירוב אחד לכולן: ומודים בזמן שמקצתן שרויין בחדרים או בעליות שצריכין עירוב לכל חבורה וחבורה. ומיירי שכל חדר ועלייה פתוח לחצר כמו שפי' רש"י דהנך חבורות ששבתו בטרקלין לכולן יש להן פתח מן הטרקלין לחצר. דאם לא היה לכל אחד פתח הוה אמרינן פנימי נותן עירובו לחוד. או שני הפנימיים לרבי יוחנן דסוף פירקין (עירובין דף עה:) גבי עשרה בתים זו לפנים מזו. ומיהו אם יש לאדם סופר או מלמד בתוך ביתו או בחורים הבאים ללמוד ושרוי כל אחד בחדר או בעלייה בפני עצמו ויש לכל אחד פתח פתוח לחצר אף על פי שחלוקין מבעל הבית בפת אין אוסרין עליו ולא זה על זה. ולא מיבעיא אם כולן אוכלין במקום אחד אע"פ שכל אחד ישן בחדרו דקי"ל כרב דאמר לקמן (עירובין דף עג.) מקום פיתא גרים. אלא אפילו לשמואל דאמר מקום לינה גרים וכן לרב ואפילו אוכלים וישנים כל אחד בחדרו אין אוסרים זה על זה כיון שכולן משתמשין בביתו של בעל הבית בכל עסקי תשמישיהן באפיה ובישול חשיבי כולהו כאילו אוכלין וישנים במקום אחד. לפי שהכל נקרא על שם בעל הבית. ועוד שאין משאיל להם רשותו לאסור עליו ולא לאסור זה על זה ומצי לסלוקינהו. והוה ליה כחמשה ר"י"ף כב.

שכירו ולקיטו דלא אמרו להחמיר דאחד נותן עירובו ודיו. ואפילו שרויים בחדרים ובעליות. דאי כשכולן שרויין בבית אחד בזה לא היה מסתפק אביי לעיל (עירובין דף סד.) דאפילו אם היה הבית שלהן לא היו אוסרין זה על זה דכיון דלגבי נכרי דדירתו לא שמה דירה לא אוסרין אלא חשיבי כולהו כחד כ"ש גבי ישראל דדירתו דירה דבטלה דירתם לגבי בבעל הבית ולא דמי למקצתן שרויין בחדרין ועליות דהכא דיש לזה כמו לזה כולם שוין:

גמ' אמר רב נחמן מחלוקת במסיפס אבל במחיצות י' **ד"ה עירוב לכל חבורה וחבורה. איכא דאמרי אמר רב נחמן אף במסיפס מחלוקת** [דף עב:] **מיתיבי אמר ר' יהודה הסבך פירוש גדיל סבכה לא נחלקו ב"ש וב"ה על המחיצות המגיעות לתקרה שצריכין עירוב לכל חבורה וחבורה.** ואפילו הן מחיצות גרועות כגון של יריעות. **על מה נחלקו על מחיצות שאינן מגיעות לתקרה. שב"ש אומרים עירוב לכל חבורה וחבורה. וב"ה אומרים עירוב אחד לכולן. להך לישנא דאמר רב נחמן מחלוקת במסיפס תיובתא. ולהך לישנא דאמר רב נחמן אף במסיפס מחלוקת לימא תיהוי תיובתיה. אמר לך רב נחמן פליגי במחיצות והוא הדין במסיפס והאי** דקמפלגי במחיצות עשרה להודיעך כחו **דבית הלל. אמר רב נחמן הלכה כר' יהודה הסבר.** תניא במה דברים אמורים כשמוליכים את **עירובן למקום אחר. אבל אם היה עירוב בא אצלן ד"ה עירוב אחד לכולן.** וכן לב"ה דבעי חדרים ועליות דוקא במוליכין עירובן למקום אחר הוא דמודו שצריכין עירוב לכל חבורה וחבורה אבל בעירוב בא אצלן עירוב אחד לכולן. מיהו בחדרים ועליות ממש אין נראה לחלק בין עירוב בא אצלם ובין מוליכין עירובן למקום אחר מדפשיטא לי' כל כך לגמרא דקאמר אילימא חדרים ועליות ממש פשיטא:

יח מתני' האחין שאוכלין על שולחן אביהן וישנים בבתיהן צריכין עירוב לכל אחד ואחד לפיכך אם שכח אחד מהם ולא עירב יבטל את רשותו. אימתי בזמן שמוליכין את עירובן למקום אחר. אבל אם עירובן **בא אצלם או שאין עמהם דיורין בחצר אין צריכין לערב:**

רי"ף כב: **גמ' שמע מינה מקום לינה גרים. אמר רב יהודה אמר רב במקבלי פרס שנו: ת"ר מי שיש לו בית שער אכסדרה ומרפסת בחצר חבירו אינו אוסר עליו. בית התבן ובית הבקר בית העצים ובית האוצרות הרי זה אוסר עליו. רבי יהודה אומר לא אמרו אלא בית דירה בלבד. אר"י מעשה בבן נפחא שהיו לו ה' חצירות באושא ובא מעשה לפני חכמים ולא אסרו אלא בית דירה בלבד בית דירה סלקא דעתך. אלא אימא מקום בית דירה. מאי מקום בית דירה. רב אמר מקום פיתא. ושמואל אמר מקום לינה. והלכתא כרב. ושמעינן** מינה דהלכתא כרבי יהודה ומודה רב ברועים ובקייצין ובורגנין [דף עג.] ושומרי פירות בזמן שדרכן ללון בשדה אע"ג דאכלי בדוכתח אחריתי כי משחינן להו תחומא ממקום לינה דידהו משחינן להו. משום דאנן סהדי דאי ממטינן להו ריפתא התם טפי ניחא להו:

יט ת"ר מי שיש לו חמשה עבדים מקבלי פרס וחמש נשים מקבלות פרס רבי יהודה בן בתירא מתיר בנשים ואוסר בעבדים. רבי יהודה בן בבא מתיר בעבדים ואוסר בנשים. **מאי טעמא דרבי** יהודה בן בבא. אמר רב יהודה אמר רב דכתיב ודניאל בתרע מלכא. הר"ז הלוי ז"ל פסק כרבי יהודה בן בבא **משום דרב מפרש לטעמיה.** והרמב"ם ז"ל פ"ד מהל' עירובין הל' ו פסק כדברי שניהם להקל. ואין זה תרי קולי דסתרן אהדדי דלמר סבירא ליה דאשתו כגופו ועבד לאו כגופו. ולמר ס"ל כיון דהעבד משועבד לעבודת רבו חשיב כאילו הוא תדיר אצל רבו. וכיון דקיימא לן הלכה כדברי המיקל בעירוב תפסינן סברת המיקל בעבד וסברת המיקל באשה. תלמיד אצל רבו מאי ת"ש דרב בי רבי חייא אמר אין אנו צריכין לערב שאנו סומכין על שולחנו של רבי חייא. ורבי חייא דבי רבי אמר אין אנו צריכין לערב שאנו סומכין על שלחנו של רבי: בעי **מיניה אביי מרבה חמשה שגבו את עירובן כשמוליכין את עירובן למקום אחר עירוב אחד לכולן. או** דלמא צריכין עירוב לכל **אחד א"ל עירוב אחד לכולן. א"ל והא אחין דכשגבו עירובן דמי וקתני צריכין עירוב לכל אחד ואחד. התם כגון דאיכא אחריני בהדייהו** דמגו דהני **אסרי הני נמי אסרי. הכי נמי מסתברא מדקתני סיפא אימתי בזמן שמוליכין את עירובן למקום אחר אבל אם היה עירובן בא אצלן או שאין עמהן דיורין אין צריכין לערב שמע מינה. בעי מיניה רב חייא בר אבין מרב ששת הני בני בי רב דכרכי ריפתא בבאגא ואתו ונייחי בבי רב כי משחינן להו** מבאגא משחינן להו או מבי רב משחינן להו אמר ליה **מבי רב משחינן להו.**

אמר ליה הרי הנותן עירובו בסוף אלפים דלא אזיל ונייח התם וכי משחינן ליה תחומא מהתם משחינן ליה. אמר ליה התם אנן סהדי דאי מיתדר ליה התם טפי ניחא ליה. **הכא אנן סהדי מאן דמייתי ליה ריפתא להכא טפי ניחא ליה:** בעי **מיניה רמי בר חמא מרב חסדא האב ובנו והרב ותלמידו כרבים דמו או כיחידים דמו. צריכין לערב או לא. מבוי שלהן ניתר בלחי וקורה או לא. א"ל תניתוה האב ובנו הרב ותלמידו בזמן שאין עמהם דיורים הרי הן כיחידים ואין צריכין לערב. ומבוי שלהן ניתר בלחי וקורה:**

מתני' חמש חצירות הפתוחות זו לזו ופתוחות למבוי. רי"ף כג. **עירבו חצירות ולא נשתתפו במבוי מותרין בחצירות ואסורין במבוי אם נשתתפו במבוי מותרין כאן וכאן. עירבו בחצירות ונשתתפו במבוי ושכח אחד מבני חצר ולא עירב מותרין כאן וכאן. שכח אחד** [דף עג:] **מבני מבוי ולא נשתתף מותרין בחצירות ואסורין במבוי. שהמבוי לחצירות כחצר לבתים:**

גמ' מתני' כולה ר"מ היא דאמר בעינן עירוב ובעינן שיתוף וטעמא מאי כדי שלא תשתכח תורת עירוב מן התינוקות. וכאן דרובא עירבו לא משתכח. **אמר רב יהודה רב לא תני פתוחות זו לזו. מאי טעמא** דקסבר רב אין מבוי ניתר בלחי וקורה **עד שיהו בתים וחצירות פתוחות לתוכו וכיון דפתוחות זו לזו נעשו כחצר אחת:**

יום נג

כ גופא אמר רב אין מבוי ניתר בלחי וקורה **עד שיהו בתים וחצירות פתוחות** [דף עד.] **לתוכו. ושמואל אמר אפילו בית אחד וחצר אחת. ורבי יוחנן אומר אפילו חורבה. וקיימא לן כרב דהא שמואל הדר ביה לגבי רב בענין ההוא מבואה דהוה דייר ביה איבות בר איהי והוה ליה רבי יוחנן חד לגבי תרי. ומתניתין נמי מסייע ליה שהמבוי לחצירות כחצר לבתים. ועוד דאמר רב נחמן בפ"ק דף ה. נקטינן אין המבוי ניתר בלחי וקורה עד שיהא ארכו יותר על רחבו ועד שיהו בתים וחצירות פתוחין לתוכו.** כתב ר"מ ז"ל אע"ג דקיימא לן כרב בהא דאין מבוי ניתר בלחי וקורה עד שיהו בתים וחצירות פתוחים לתוכו. בהא דסבר רב ושמואל משום דפתיחי להדדי חשיבי כחד חצר לא סבירא לן כוותיה אלא כסתם מתני' דתני פתוחות. ועוד דמדקאמר רב לא תני פתוחות משמע אבל אנן תנינן פתוחות:

כא [דף עד:] **אמר רב יהודה אמר רב מבוי שצדו אחד נכרי וצדו אחד ישראל אין מערבין אותו דרך חלונות להוציא דרך פתחים למבוי.** וכן בחצר אין מערבין דרך חלונות להתירו דרך פתחים לחצר. **משום דאסור לעשות יחיד במקום נכרי.** כלומר אסור לעשות סיוע ליחיד שידור עם נכרי ומתוך שאנו אוסרים לישראל הדר אצלו לערב עמו לא ישאר יחיד אצל הנכרי. ואם תאמר והיכי הוי מצי לערובי להתיר דרך פתחים למבוי והא לא מישתרי מבוי בלחי וקורה דאין בו אלא חצר אחת של ישראל. וסתם מבוי הכשירו בלחי וקורה דמשום הכי לא תני רב פתוחות זו לזו. ויש לומר דלמאי דמסקינן דטעמיה דרב **משום דאסור לעשות יחיד במקום נכרי** אז לא נאמר דדירת נכרי לא שמה דירה כדהוה בעינן למימר מעיקרא אלא אמר דחשיבא דירת נכרי דירה לקולא למישרייה למבוי בלחי על ידי תצירו של נכרי כדעביד צריכותא אי מההיא ה"א דירת נכרי שמה דירה רש"י פירש האי דנקט דרך חלונות אורחא דמילתא נקט דאין דרך לעשות פתח בין בית לבית אלא דרך חלונות. ומיהו אם היה פתח פתוח מבית לבית הכי נמי דאין מערבין דרך הפתח. ור"י פי' דדוקא נקט חלונות משום דכי לא מערבי בהדי הדדי מירתת ישראל ולא דייר בהדי נכרי וכי מערבי אהדדי לא מירתת. אבל דרך פתחים כיון דאפילו אם לא מערבין שכיח דדייר ולא מירתת דכיון שיש פתח ביניהם נראה לו כאילו דרין עמו בביתו ושרי לערב בהדיה כיון דבלאו עירוב נמי שכיח דדייר:

מתני' [דף עה.] **שתי חצירות זו לפנים מזו עירבה** רי"ף כג: **הפנימית ולא עירבה החיצונה הפנימית מותרת והחיצונה אסורה. החיצונה ולא הפנימית שתיהן אסורות. עירבה זו לעצמה וזו לעצמה זו מותרת בפני עצמה וזו מותרת בפני עצמה ר"ע אוסר את החיצונה שדריסת הרגל אוסרתה. וחכמים אומרים אין דריסת הרגל אוסרתה. שכח אחד מן החיצונה ולא עירב. הפנימית מותרת והחיצונה אסורה. שכח אחד מהפנימית ולא עירב שתיהן אסורות. נתנו עירובן במקום אחד ושכח אחד בין מן הפנימית בין מן החיצונה ולא עירב שתיהן אסורות. ואם היו של יחידים אינן צריכין לערב:**

גמ' אמר ר' אבין אמר רבי ינאי שלש מחלוקת בדבר.

ר' עקיבא סבר אפילו רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה. ורבנן סברי אפי' רגל האסורה במקומה אינה אוסרת שלא במקומה ותנא דקתני חיצונה ולא הפנימית שתיהן אסורות סבר דרגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה. ורגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה. וקי"ל כדברי המכריע. וכן מוכחא סוגיא דכולה פירקין. וכן פסק הראב"ד ז"ל והר"ז הלוי ז"ל: **נתנו במקום אחד. מאי מקום אחד. אמר רב יהודה אמר רב חיצונה ואמאי קרי לה מקום אחד.** מקום המיוחד לשתיהן: **ואם היו של יחידים כו' אמר רב ביבי** [דף עה:] **משמיה דרב אדא בר אהבה שלשה אסורין. פרש"י** אם שלשה דרין בשתי חצירות אסורין ואפילו יחיד בפנימית ושנים בחיצונה. מאי טעמא. הואיל ואני קורא בהן רבים בחיצונה דהרואים שנים דרים בחיצונה סבור דגם בפנימית דרים שנים ואתי למימר דרגל האסורה אינה אוסרת. ורב אלפס ז"ל פירש אין קורין **יחידים אלא בזמן שהם שתי חצירות ובכל חצר וחצר דר אחד שנמצאו כולן שנים. אבל אם היו כולם שלש חצירות ובכל חצר דר אחד שנמצאו כולם שלשה אסורין. מ"ט הואיל ואני קורא בהן רבים בחיצונה דכל שלשה רבים. וכיון דשלשה דורסין בחיצונה הרי הן רבים ואוסרים. ושמואל אמר לעולם מותרים עד שיהו שנים בפנימית** שנים שלא **עירבו לפיכך אוסרים בחיצונה. אמר ר' אלעזר נכרי הרי הוא כרבים ואוסר. מאי שנא ישראל דיחיד** אין אוסר. דכל מאן דחזי להו דמטלטלין אי ידע דיחיד הוא ידע דכל יחיד שרי **לטלטולי ואי לא ידע אמר בדעתיה לא מטלטלי אלא משום דעירבו בהדי הדדי.** אי הכי נכרי נמי נימא אי ידע דיחיד הוא הא ידע ואי לא ידע אמר בדעתיה האי דמטלטל דאגיר מיניה הוא. סתם נכרי אי **איתא דאגר מיפעא פעי וכיון דלא פעי אמרי מטלטל במקום נכרי** ולפיכך אסור פרש"י דר"א כשמואל ס"ל ומירי משום דאיכא נכרי בפנימית ושני ישראלים בחיצונה וקאמר דאף על גב דישראל אחד בפנימית לא הוה אוסר נכרי אוסר. דאי כרב אדא בר אהבה ס"ל דאוסר מאי איריא נכרי אפילו ישראל נמי. וליכא למימר כרב אדא ס"ל ומירי דאיכא נכרי בפנימית וישראל אחד בחיצונה. דבכי האי גונא אפי' נכרי לא אסר והלכה כשמואל דר"א קאי כוותיה. ועוד דהלכה כדברי המיקל בעירוב. ולפירוש רב אלפס ז"ל אתיא ר"א שפיר כרב אדא דרב אדא איירי בשלש חצירות ור' אלעזר איירי בשתי חצירות:

כב אמר רב יהודה אמר שמואל עשרה בתים זו לפנים מזו פנימי נותן עירובו ודיו. רבי יוחנן אומר אפילו חיצון. חיצון בית שער הוא. אימא חיצון של פנימי. ובהא קמיפלגי מר סבר חיצון של פנימי הוי בית שער. ומר סבר לא הוי בית שער. והלכה כר' יוחנן. ואע"ג דלקמן בפרק כיצד משתתפין (עירובין דף פה:) אמר כל מקום שאמרו חכמים הדר שם אין אוסר הנותן עירובו שם אין עירוב חוץ מבית שער דיחיד. פירוש דאע"פ דהדר שם אין אוסר הנותן עירובו שם עירובו עירוב. ויש לומר דההיא פליגא אר' יוחנן. והלכתא כר' יוחנן לגבי רב ושמואל. אי נמי התם בבית שער חצר דיחיד דלא עביד לדירה. אבל הכא בית דעביד לדירה אמרינן בית שער דיחיד לא שמיה בית שער. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה שתי חצירות ושלשה בתים ביניהם זה בא דרך זה ומניח עירובו בזה וזה בא דרך זה ומניח עירובו בזה זה נעשה בית שער לזה. וזה נעשה בית שער לזה. ואמצעי הוי בית שמניחין בו את העירוב ובית שמניחין בו את העירוב אין צריך ליתן פת. אבל [דף עו.] שתי חצירות ושני בתים ביניהם ובא זה דרך זה והניח עירובו בזה שתיהן לא קנו עירוב ממה נפשך. אי בית שער הוא הא תנן הנותן עירובו בבית שער אכסדרה אין עירוב. ואי בית הוא הא קמטלטל בבית דלא קמערב. ולא משוינן כל בית ובית לגבי האי בית ולגבי האי בית שער. ומאי שנא מדרבה:

כג דאמר רבה אמרו לו שנים צא וערב עלינו לאחד עירב לו מבעוד יום ולאחד עירב לו משחשכה. זה שעירב עליו מבעוד יום נאכל עירובו בין השמשות. וזה שעירב עליו בין השמשות נאכל עירובו משתחשך. שניהם קנו עירוב. אמר ליה הכי השתא התם בין השמשות ספיקא ולא מינכרא מילתא. אבל הכא אי לגבי האי בית לגבי האי נמי בית ואי לגבי האי בית שער לגבי האי נמי בית שער. בפ' במה מדליקין (שבת דף לד.) פי' רש"י ובעירובי תחומין איירי רבה וכן נמי פירש כאן דקנו שביתה. ובתחומין איירי דבפ' במה מדליקין פריך למתני' רישא אסיפא דברישא משמע דספק חשיכה מערבין ומשני כאן בעירובי חצירות וכאן בעירובי תחומין וכדרבה וכו' פירש רש"י דבחצירות

אסרינן ספיקא ובתחומין שרינן ואם כן מילתא דרבה איירי בתחומין ולשון צא וערב משמע כפירושו. וקשה לפירושו דא"כ מאי פריך ממילתיה דרבה דאיירי בתחומין אההיא דלעיל דאיירי בחצירות ועוד דלעיל פרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מו:) גבי הלכה כדברי המיקל בעירוב משמע איפכא דבתחומין מחמרינן טפי מבחצרות. וכן בפ' בכל מערבין (עירובין דף לא:) דתנן השולח עירובו ביד חש"ו אינו עירוב ופריך הא אמר רב חסדא קטן גובה את העירוב ומשני כאן בעירובי תחומין כאן בעירובי חצירות והתם על כרחך מתניתין איירי בתחומין דהא כולה פירקא איירי בתחומין ולשון השולח משמע נמי הכי. ומילתא דרב חסדא איירי בחצירות מדקאמר לשון גובה דמשמע דגובה מכל בני החצר והמבוי. על כן נראה כפי' ר"ח ז"ל שפי' דמילתא דרבה איירי בחצירות וצא דקאמר צא וגבה העירוב כמו צא ושכור לנו פועלים ב"מ דף פג.:

פרק ז

ריי"ף כה. **א חלון שבין שתי חצירות ארבעה על ארבעה בתוך עשרה. רצו מערבין שנים ואם רצו מערבין אחד. פחות מד' על ד' או למעלה מעשרה מערבין שנים ואין מערבין אחד:**

גמ' תנו רבנן כולו למעלה מעשרה ומקצתו בתוך עשרה כולו בתוך עשרה ומקצתו למעלה מעשרה מערבין שנים. ואם רצו מערבין אחד. ואי **חלון עגול הוא צריך שיהא בהיקפו שבסר נכי חומשא. דקיימא לן כל שיש בהיקפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח. הלכך בעינן למיהוי** היקף דהאי חלון **שבסר נכי חומשא כי היכי** דניהוי ביה רוחב חמשה טפחים ושלשה **חומשי טפח. דכי בצרת מיניה** תמני חומשי דאינון תרי חומשי מכל טפח דארבעה טפחים **דקי"ל כל אמתא בריבועא** [דף עו:] **אמתא ותרי חומשי באלכסונא הוי רוחב החלון בריבוע ארבעה על ארבעה לא פחות ולא יותר: פחות מארבעה וכו'. אמר רב נחמן ל"ש אלא חלון שבין שתי חצירות. אבל חלון שבין שני בתים אפילו למעלה מעשרה נמי אם רצו מערבין אחד. מאי טעמא. ביתא כמאן דמלי דמי. וכן** הלכתא: **בעא מיניה רבי אבא מרב נחמן לול הפתוח מן הבית לעלייה צריך סולם קבוע להתירו או לא. כי** אמרינן ביתא כמאן דמלי דמי הנ"מ **מן הצד אבל באמצע לא. או דלמא לא שנא. אמר ליה לא צריך. סבור מינה סולם קבוע הוא** דאין **צריך אבל סולם עראי צריך. אמר רב יהודה אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אחד סולם קבוע ואחד סולם עראי אין צריך. כותל שבין שתי חצירות גבוה עשרה ורוחב ד' מערבין שנים ואין מערבין אחד. היו בראשו פירות אלו עולין מכאן ואוכלין ואלו עולין מכאן ואוכלין ובלבד שלא יורידו למטה. נפרץ הכותל עד י' אמות מערבין שנים. ואם רצו מערבין אחד מפני שהוא כפתח. יותר מכאן מערבין** אחד ואין מערבין שנים. אין בו ד' **מאי. אמר רב אויר שתי רשויות** ריי"ף כה: **שולטות בו ולא יזיז בו אפילו כמלא נימא. ור' יוחנן אמר אלו מעלין מכאן ואוכלין ואלו מעלין מכאן ואוכלין. והא תנן היו בראשו פירות** [דף עז.] **אלו עולין מכאן ואוכלין ואלו עולין מכאן ואוכלין. עולין אין מעלין לא. הכי קאמר יש בו ארבעה עולין אין מעלין לא אין בו ארבעה אפי' מעלין. ואזדא ר' יוחנן לטעמיה דכי אתא רב דימי א"ר יוחנן מקום שאין בו ארבעה על ארבעה מותר לבני רה"י ולבני רשות הרבים לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו. האי דקתני ובלבד שלא יורידו למטה** אוקמא בפרק כל גגות (עירובין **דף צב.) למטה לבתים אבל לחצירות מורידין דקיימא לן כר"ש דאמר גגות וחצירות וקרפיפות כולן רשות אחת הן. ודאמר הכא ובלבד שלא יחליפו אוקימנא בפרק כיצד משתתפין (עירובין דף פז.) ברשויות דאורייתא כגון רשות היחיד ורשות הרבים. אבל ברשויות דרבנן כגון כותל שבין שתי חצירות שגבוה** עשרה ואין רוחב ארבעה **מותר לכתף ולהחליף וכן הלכה. אמר רבה אמר בר רב הונא אמר רב נחמן כותל שבין שתי חצירות גבוה עשרה טפחים וצדו אחד שוה לארץ. פי' נמוך מעשרה. נותנין אותו לזה ששוה לארץ. מאי טעמא. משום דהוה ליה לזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקשה וכל לזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקשה נותנין אותו לזה שתשמישו בנחת. אמר רב שיזבי אמר רב נחמן חריץ שבין שתי חצירות עמוק** עשרה ורוחב ארבעה וצדו אחד **שוה לארץ נותנין אותו לזה ששוה לארץ דהוה ליה לזה תשמישו בנחת.** בא למעטו אם יש במיעוטו ארבעה משתמש בכל הכותל. ואם לאו אין משתמש אלא כנגד המיעוט. מה נפשך. אי אהני מיעוטא בכל הכותל לישתמש. ואי לא אהני מיעוטא אפילו כנגד

המיעוט לא לישתמש. אמר רבנאי כגון שעקר חוליא מראשו. אבל איצטבא ואין במיעוט ארבעה אפילו כנגד האיצטבא אין משתמש שאין ראוי לעמוד על האיצטבא להשתמש כיון דאין בו ארבעה אבל במקום עקירת החוליא עומד על הקרקע ומשתמש שם. אמר רב יחיאל כפה ספסל בצדו של כותל אפילו אינו גבוה אלא חצי טפח ממעט. ואמאי דבר הניטל בשבת הוא ודבר הניטל בשבת אין ממעט. ומסיק כגון דחבריה בטינא ובעי [דף עז:] מרא וחצינא:

ב סולם המצרי אין ממעט והצורי ממעט. ה"ד סולם המצרי. אמרי דבי ר' ינאי כל שאין לו ארבעה חווקין. מאי טעמא דסולם המצרי. דהוה ליה דבר הניטל בשבת. אי הכי אפילו דצורי נמי. התם משום דכבידו קובעו. משמע הכא דאפילו סולם צורי מותר לטלטלו וקשה דבפרק קמא דיום טוב דף ט. לא שרי אלא סולם של שובך אבל סולם של עלייה אסור דהרואה אומר להטיח גגו הוא צריך. ותירץ רבינו תם דהכא בסולמות קטנים שמשתמשין בהן בבית ואין ראוין לעלות בהן לגג. וה"ר אברהם ז"ל תירץ דהתם ביום טוב איירי דשרי לטלטולי ברשות הרבים וברשות הרבים אומר להטיח גגו הוא צריך וכיון שאסור ברשות הרבים אפילו בחדרי חדרים אסור. אבל הכא בשבת איירי שאין מטלטל בר"ה ולכך מותר לטלטלו בחצר: אמר אביי **כותל שבין שתי חצירות גבוה עשרה** והניח סולם רחבארבעה מכאן וסולם רחב ארבעה מכאן ואין בין זה לזה שלשה ממעט. כלומר **אם רצו מערבין אחד.** ולא אמרן אלא דלא הוי כותל ד' אבל אי הוי כותל ארבעה אע"ג דמיפלגי טובא:

ג אמר רב ביבי בר אביי איצטבא על גב איצטבא אם יש בתחתונה ארבעה אי נמי אין בתחתונה ויש בעליונה ד' ואין בין זה לזה שלשה ממעט. רש"י פירש שאורך האיצטבא ארבעה משמע דלא בעי ארבעה על ארבעה וכן פירש לעיל בא למעטו אם יש במיעוטו ארבעה משך באורך הכותל. וקשה דלקמן בשמעתין (עירובין דף עח.) בעי שיגיע הסולם לראש הכותל דבעי סולם עשרה. ואין לומר דהתם מיירי שאין אורכו רחב ארבעה אצל הכותל. דהא בכל שמעתין משמע דסולם צריך שיהיה אורכו ברחבו ד' כדאמר לקמן שם סולם מכאן וסולם מכאן וקשין באמצע מהו:

ד חקק להשלים בכותל בכמה להשלים ארבעה אורך רוחב קאמר כך פירש רש"י לקמן (עירובין דף עח:) וגבי סולם כל שהוא פרש"י ואין בו ארבעה. מכלל דשאר סולם המתיר בלא זה צריך שיהא רחב ד'. וצריך לומר לפי' רש"י שיש בין שליבה לשליבה שלשה ושליבה התחתונה נמי גבוהה שלשה מן הארץ דהוי מיעוט באויר ולא שמיה מיעוט ולהכי בעינן שיגיע הסולם לראש הכותל ודוחק הוא. ונראה לפרש דהכא בעי ד' על ד' שאז ראוי לעמוד עליו ולעלות על הכותל. ולהכי לא בעינן אלא שיתמעט הכותל מעשרה. אבל לקמן מיירי שאינו רחב ד' על ד' ולהכי בעינן שיגיע הסולם בראש הכותל. ור"מ ז"ל תירץ דכל הני איירי לענין זה שאם עשה הא' בנין אצל הכותל ומיעטו מעשרה דהוה ליה חבמישו בנחת ונותנים אותו לו. אבל פתח לא חשיב לערב אחד אפילו שכנגדו עשה כיוצא בו אם לא שיגיע הסולם בראש הכותל: **ואמר רב נחמן אמר רבה בר** אבוה זיז היוצא מן הכותל והניח עליו סולם משהו ממעט. ולא אמרן אלא דאנחיה עילויה. אבל אנחיה בהדיה לא כל שכן דארווחי ארוח: [דף עח.] **ואמר רב נחמן אמר רבה בר** אבוה כותל תשעה עשר צריך זיז אחד למעטו. כותל עשרים צריך שני זיזין למעטו. אמר רב חסדא והוא שהעמידן זה שלא כנגד זה. אמר רב יהודה אמר שמואל כותל עשרה צריך סולם ארבעה עשר להתירו. ורב יוסף אמר אפילו סולם שלשה עשר ומשהו. אביי אמר אפילו אחד עשר ומשהו. ורב הונא בריה דרב יהושע אמר אפילו ז' ומשהו. אמר רב סולם זקוף ממעט. והלכתא כרב באיסורי. וגם רב הונא בריה דרב יהושע דהוה בתראה סבירא ליה כוותיה. וגם הלכה כדברי המיקל בעירוב: בעא מיניה רב יוסף מרבה סולם מכאן וסולם מכאן וקשין באמצע מהו. אמר ליה אין כף רגל עולה בו. קשין מכאן וקשין מכאן וסולם באמצע מהו. אמר ליה הרי כף הרגל עולה בו. חקק בכותל להשלימו [דף עח:] בכמה אמר ליה בעשרה. כל הכותל בכמה. א"ל מלא קומתו. ומאי שנא. א"ל התם כיון דאית ליה רווחא מאבראי מסתלק ליה. הכא לא מסתלק ליה: ואם עשה לאילן סולם עשרה או לאשירה סולם מסקינן דאילן דאיסור שבת גורם לו אסור ובאשירה שרי דליכא איסור שבת:

ה מתני' חריץ שבין שתי חצירות עמוק עשרה ורוחב ארבעה **מערבין שנים ואין מערבין אחד. ואפי' מלא תבן או קש. מלא עפר או צרורות מערבין אחד** ולא

שנים נתן עליו נסר שהוא רחב ארבעה טפחים וכושתי **גזוזטראות זו כנגד זו מערבין אחד ואין מערבין שנים.** פחות מכן מערבין שנים ואין מערבין אחד:

גמ' אמר רבא ל"ש [דף עט.] **אלא שנתן** לרחבו אבל ריי"ף כה. לארכו אפילו כל שהוא נמי **שהרי מיעטו לחריץ מארבעה: וכן שתי גזוזטראות וכו' אמר רבא** הא דתנן וכן שתי גזוזטראות וכו' זו כנגד זו אין **אבל זו שלא כנגד זו או זו למעלה מזו לא. ולא אמרן אלא שיש** בין זה לזה ג"ט אבל אין בין זה לזה **שלשה גזוזטרא עקומה היא:**

ו מתני' מתבן שבין שתי חצירות גבוה עשרה טפחים מערבין שנים **ואין מערבין אחד. אלו מאכילין מכאן ואלו מאכילין מכאן נתמעט התבן** מעשרה טפחים מערבין אחד ואין מערבישנים:

גמ' אמר רב הונא ובלבד שלא יתן לתוך קופתו ויאכיל. ואוקומי שרי. והא **אמר רב הונא אמר רב חינגא** אין מעמיד אדם בהמתו **על גבי מוקצה בשבת. דקאי לה באפה.** פרש"י שלא יתן לתוך קופתו בשבת דלמא שקיל טובא וממעט לה וקמטלטל בחצר האסור. וקשיא לן דהא רב הונא ס"ל לקמן (עירובין דף צג:) במחיצה המפסקת בין שתי חצירות ונפרצה בשבת דאמר שבת הואיל והותרה הותרה. ובלשון אחר פירש לא יתן לתוך קופתו משום דמוקצה הוא מאתמול למחיצה זו. וקשיא לן דלא הוקצה לעולם למחיצה דלא שייך מוקצה אלא בסוכה שנפלה או בבית שנפל שמתחלה נעשה לשם מחיצה וגם היה מוקצה בין השמשות משום סתירת אוהל. ונראה לי לפרש אלו מאכילין מכאן ואלו מאכילין מכאן דבחול קאמר. וכן מוכח לישנא דמתני' דקתני נתמעט התבן מעשרה **טפחים מערבין אחד ואין מערבין שנים** ואי בשבת מאי מערבין איכא. ולהכי פריך אברייתא שמע מינה דיורין הבאין בשבת אוסרין ולא פריך אמתניתין משום דלישנא דמערבין אחד בחול קאמר אבל לישנא דשניהם אסורין משמע ליה שנתמעט בשבת. וקאמר רב הונא ובלבד שלא יתן לתוך קופתו לאכול בחול. ודאי אי בעי לסלוקי כולו בבת אחת מצי מסלק ליה. אבל לא יתן לתוך קופה ויאכיל מעט מעט דלמא ממעט ליה בע"ש סמוך לחשיכה ולאו אדעתיה וקמטלטל בשבת בחצר האסורה. ופריך ואוקומי בחול מי שרי כיון שלא יתן לתוך קופתו בחול אפי' להעמיד נמי אסור דלמא יתן לתוך קופתו ויאכיל כדאסרינן בשבת להעמיד בהמתו על גבי מוקצה. והתנא בית שבין שתי חצירות ומלאו תבן מערבין שנים ואין מערבין אחד. זה נותן לתוך קופתו ומאכיל וזה נותן לתוך קופתו ומאכיל. נתמעט התבן מעשרה טפחים שניהם אסורין. כיצד הוא עושה. נועל את ביתו ומבטל את רשותו. וכן אתה אומר בגוב של תבן שבין שני תחומי שבת. קתני מיהת זה נותן לתוך קופתו ומאכיל. אמרי בית כיון דאיכא מחיצה ותקרה כי מיפחת מינכרא מילתא:

ז אמר מר [דף עט:] כיצד הוא עושה נועל את ביתו ומבטל את רשותו. תרתי. הכי קאמר או נועל ביתו או מבטל רשותו. איבעית אימא לעולם תרתי כיוודדדש ביה אתי לטלטולי. פירש רש"י לענין היתר חבירו בחדא סגי מיהו לדידיה בעי למיעבד הרחקה דלא ליתי לטלטולי. והוא הדין דסבירא ליה להאי תנא בכל מבטלי רשות דבעי לנעול. וקצת יש לחלק בין הכא לאנשי חצר ששכח אחד מהן ולא עירב. דהתם לא הורגלו באותה חצר בלא עירוב או' בטול רשות הילכך לא בעי נעילת ביתו. אבל הכא שהורגלו לטלטל עד הנה שהיה התבן מפסיק בלא שום עירוב איכא למיחש. והיינו דקאמר כיון דדש ביה פירוש בלא עירוב אתי לטלטולי. ואע"ג דאיירי מאתמול אפילו הכי בשבת ראשונה שאחר המיעוט הוא דבעי נעילת בית כיון דבשבת שעברה היו מטלטלין שם בלא עירוב וביטול רשות. אבל בשבת שאח"כ לא איצטריך עוד לנעול. ולפירוש רש"י שצריך מכל מקום נעילה המבטל רשות היאך יצא מביתו כל היום אם לא יכנס ויצא דרך החצר למבוי וכן שתי חצירות זו לפנים מזו. והא דאמר לעיל בסוף כיצד מעברין (עירובין דף נט:) הפנימית אחדא לדשא ומשתמשא. לאו לענין דריסת הרגל איירי אלא לענין תשמיש שלא תשמש בחיצונה. ואפשר דהא דבעי נעילת דלת ביתו היינו כל היום כשאינו צריך ליכנס ולצאת. אבל בשעת כניסה ויציאה פותח ואח"כ נועל. ולעיל פרק הדר (עירובין דף סח.) מצינו דחיישינן דילמא אתי לאפוקי אחר שביטל דאמר רבא פנו לי מאני מבי גברי לבי נשי ואיזיל ואיתיב התם ואיבטל להו האי חצר ופי' רש"י דלא רצה לישב שם בבית החיצון כדי שלא יבא להוציא משם לחצר. ואם לא היה שם בית פנימי לישב שם משמע שהיה צריך לנעול את ביתו להיכרא. ואם תאמר יהיו כל בני החצר שלא

עירבו צריכים לנעול את ביתם כדי שלא יבאו להוציא מבית לחצר. ויש לומר דכשרואים אחרים מטלטלים הוא דאיכא למיחש טפי הלכך יש להחמיר כדפירש רש"י. והמבטל רשות צריך שיהא ביתו נעול כל היום והיוצא יצא והנכנס יכנס וינעול מיד אחריו:

יום נד

ח מתני' כיצד משתתפין במבוי מניח את החבית ואומר הרי זו לכל בני המבוי. ומזכה להן ע"י בנו ובתו הגדולים וע"י עבדו ושפחתו העברים וע"י אשתו. אבל לא ע"י בנו ובתו הקטנים וע"י עבדו ושפחתו הכנענים מפני שידן כידו. היה אומר רבינו חננאל"ז"ל דלר' יוחנן דאמר בפ"ק דבבא מציעא דף יב: גבי מציאה לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממש אלא קטן ואינו סמוך על שולחן אביו זהו גדול וגדול נמי הכא אין לזכות העירוב ע"י בנו הגדול הסמוך על שולחן אביו דידו כיד אביו: ועבדו ושפחתו העברים אע"ג דסמוכין על שולחן רבן לא הוי ידן כידו. דדוקא בבנו הגדול הוא דאמר רבי יוחנן דידו כיד אביו לפי שרגיל להיות תמיד על שולחן אביו. אבל הנכרי הסמוך על שולחן בעל הבית אין מציאותו לבעל הבית ואפי' אוכל בחנם אצלו כ"ש עבדו ושפחתו העברים דבשכרן קאכלי. והא דאמר ע"י אשתו מוקי לה בשילהי נדרים דף פח: כגון שיש לה בית באותו חצר דמגו דזכיא לנפשה זכיא נמי לאחריני. אבל אין לה בית בחצר לא. ואם תאמר אי במקבלת פרס הא אינה צריכה לזכות לעצמה כדקאמר בפ' הדר (עירובין דף עג.) ורבי יהודה בן בתירא מתיר בנשים ואוסר בעבדים ומסתמא עירוב בא אצלו דכיון דמזכה לבני המבוי מניחו בביתו. ואי כשאין מקבלת פרס כי אין לה בית נמי תזכה להם דאין ידה כידו במציאה ולא למעשה ידיה כיון דלא זיין לה. ויש לומר דאירי כשנותן לה הבעל מעות למזונותיה ובכהאי גוונא לא חשיב מקבל פרס לענין עירוב כשאינה מביאה המאכל והמשתה מתוך ביתו ואוכלת. אי נמי כשאומר לה צאי מעשה ידיך למזונותיך ומספקת ולא הוי כמקבלת פרס כיון שניזונית ממעשה ידיה ומ"מ ידה כידו לכל דבר. ומיהו קשה מעבדים כנענים אם יש להם בית בחצר צריך לזכות להם כיון שאוסרין אליבא דרבי יהודה בן בתירא דמסתמא תקינו ליה רבנן הזכייה כיון דאוסרין וכיון דזכו לנפשייהו זכו נמי לאחריני. וצריך לומר דמסקנא דנדרים אתיא כרבי יהודה בן בבא דמתיר בעבדים ואוסר בנשים ותרוייהו במקבלי פרס ואשתו צריכה לערב ועבדו א"צ לערב ולעיל פ' הדר סי' יט פסקינן הלכתא כר' יהודה בן בתירא :

גמ' אמר רב יהודה חבית של שיתוף צריך להגביה מן הקרקע טפח מכאן דקדק ר"ת ז"ל דהגבהה סגי בטפח. ולא כפרש"י שפי' בפ"ק דקדושין דף כה: גבי פיל ר"ש אומר במה יקנה וקאמר במניח ד' כלי' תחת רגליו שמע מינה כליו של לוקח ברשות מוכר קונה לוקח ופירש רש"י שם כו. ד"ה בחבילי דמשום הגבהה לא קני דסתם כלי אינו גבוה שלשה טפחים ולהכי מוקי לה בחבילי זמורות. ורבינו תם פירש דסתם כלי אינו גבוה טפח דבהגבהת טפח סגי כדמשמע הכא. ועוד הביא ראיה מדאמר פרק המניח (בבא קמא דף כט:) גבי הופך את הגלל דמוקי לה כשהפכו בפחות משלשה. וכי נתכוין לזכות בו קאמרהתם דקנה שמע מינה דחשיבה הגבהה בפחות משלשה ולאו ראיה היא דאע"ג דבעלמא בעינן שלשה גבי גלל של הפקר שאני שאפילו הבטה בהפקר קניא. אי נמי משום דהוי גלל ככליו וקני ליה כליו. אי נמי כשהגביהה בידו דכיון שהגביה בידו קני ליה בפחות משלשה כדאיתא בכתובות פרק אלו נערות (כתובות דף לא:) כגון שצירף ידו למטה משלשה וקבלה. ומהך דשמעתין אין ראיה דשאני שיתופי מבואות דרבנן ולהכי קרי בשמעתין הך הגבהה דטפח משהו משום דבעלמא בעינן שלשה:

ט גרסינן בפרק קמא **דסוכה דף ג: ת"ר בית שאין בו** ארבע אמות על ארבע **אמות פטור מן המזוזה ומן** רי"ף כה: **המעקה ואין מטמא בנגעים ואין נחלט בבתי ערי חומה ואין חוזרין עליו מעורכי המלחמה ואין מערבין בו ואין משתתפין בו ואין מניחין בו עירוב ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות ואין האחין והשותפין חולקין בו. מאי טעמא הנך כולהו בית כתיב בהו והאי לאו בית הוא. ואין מערבין בו ואין משתתפין בו ואין מניחין בו את העירוב דלא חזי לדירה. והאי** דאין מניחין בו עירוב היינו **עירובי חצירות אבל שיתופי מבואות מניחין בו דלא גרע מחצר שבמבוי. ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות ואפילו לבורגנין לא משוינן ליה. מאי טעמא. בורגנין חזי למילתיה האי לא חזי למילתיה:** [דף פ.] **אמר רב נחמן נקטינן אחד עירובי תחומין ואחד עירובי חצירות ואחד**

שיתופי מבואות צריך לזכות. בעי רב נחמן עירובי תבשילין מאי. אמר רב יוסף מאי תיבעי לך הא אמר שמואל **עירובי תבשילין צריך לזכות.** ובעירובי תבשילין כתוב בתוספות דיכול לזכות ע"י אשתו. דאיהי נמי בעי לזכות כדי לבשל מיום טוב לשבת. ולי נראה דאינו יכול לזכות על ידה דכשהוא מערב עירובי תבשילין אינו מזכה לאשתו ובניו אלא כשהוא מערב כולם מותרים בלא זיכוי. מידי דהוה אעירובי חצירות. וכיון דאינה צריכה לזכות אין מזכין על ידה מידי דהוה אעירובי חצירות היינו כשאין לה בית באותו חצר: ההוא טורזיינא דהוה בשיבבותיה דרב יהודה בר אושעיא אמרו ליה **אוגר לן רשותך. לא אוגר להו. אתו לקמיה דרב יהודה אמרי ליה מהו למיגר מדביתהו. אמר להו הכי אמר** שמואל **אשתו של אדם מערבת לו שלא מדעתו** ואפילו אם אינו רוצה לערב. וכן נמי אשתו של נכרי אפילו אם אין הבעל רוצה להשכיר היא משכרת. מיתיבי נשים שעירבו ושנשתתפו שלא ברשות בעליהן אין עירובן עירוב ואין שיתופן שיתוף. לא קשיא הא דאסר והא דלא אסר. הכא נמי מסתברא דאי לא תימא הכי קשיא דשמואל אדשמואל **דאמר שמואל אחד מבני מבוי שרגיל להשתתף עם בני מבוי ולא נשתתף** באין בני מבוי בתוך **ביתו ונוטלין ממנו שיתוף** בעל כרחו רגיל אין שאין רגיל לא ולעיל קאמר אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו דמשמע בכל ענין אפילו אינו רגיל. והא דלא משני הא דבעי הכא רגיל משום דנוטלין ממנו בעל כרחו ואפילו דעת אשתו ליכא משום דפשיטא ליה דאין שום עירוב מועיל בעל כרחו. וקאמר אלא לאו שמע מינה הא דאסר והא דלא אסר. הא דאמר שמואל אפילו אינו רגיל מערבין בעל כרחו היינו בדאסר. והא דקאמר הכא רגיל אין שאין רגיל לא בדלא אסר כגון בחצר שבין ב' מבואות ורגיל במבוי א' ואין רגיל באחר ואפילו הכי כיון שהורגל להשתתף עמהן ע אם נטלו עירובו בעל כרחו ומדעת אשתו מותר לטלטל במבוי והא דתניא אין עירובו עירוב היינו בדלא רגיל ולא אסר. ואע"ג דפסקינן דאשתו של אדם מערבת לו שלא מדעתו היינו דוקא ליתן פת לצורך העירוב אף על פי שמיחה בעלה. אבל לזכות לאחרים משלו בלא דעת בעלה אין לה כח. והכא בלא אסר ולא רגיל דאמר אין עירובו עירוב היינו דוקא היכא דמיחה הבעל דבהכי איירי כולה שמעתין כעין עובדא דטורזיינא. אבל כל זמן שלא מיחה הבעל עירובה עירוב דמסתמא לא קפידא בל צריך עיון אם אין אשה והבעל בעיר אם יכולין בני ביתו לערב בלא דעת בעל הבית דהא תנן לקמן עמוד ב ניתוספו עליהם דיורין מוסיף ומזכה וצריך להודיע. וכן כשכלה האוכל ממין אחר צריך להודיע וכתב ר"מ ז"ל דמה שנסתפק היינו בחצר שבין שני מבואות דלא ידעינן בהי ניחא ליה כדאמר בסמוך ואפשר דבהא אפילו רבי יהודה מודה. אבל חצר הפתוחה למבוי אחד אף על גב דלרבנן צריך להודיע כיון דלרבי יהודה אין צריך להודיע קיימא לן כרבי יהודה כדפסיק לקמן שמואל דף פא: ועוד דהלכה כדברי המיקל בעירוב:

ל' מתני' [דף פ:] **נתמעט האוכל מוסיף ומזכה ואין צריך להודיע. ניתוספו עליהן דיורין מוסיף ומזכה וצריך להודיע. סוגיא דשמעתין אם האוכל ממין אחד אפילו כלה מוסיף ומזכה ואין צריך להודיע. ואם משני מינים ונתמעט מוסיף ומזכה ואין צריך להודיע. ואם כל הצריך להודיע. ואוקימנא לקמן בחצר שבין שני מבואות שמתוך שאתה מתירו במבוי זה אתה אוסרו במבוי אחר. אבל במבוי אחד אין צריך להודיע. מאי טעמא. דזכות הוא לו וזכין** לאדם שלא בפניו:

ריי"ף כו. **יא במה הוא שיעורו בזמן שהן מרובים מזוך שתי סעודות לכולן. בזמן שהן מועטין כגרוגרת לכל אחד ואחד. אמר רבי יוסי** במה דברים אמורים בתחילת עירוב. אבל בשירי **עירוב כל שהוא ולא אמרו לערב בחצירות אלא שלא לשכח את התינוקות:**

גמ' כמה הן מרובין. אמר רב יהודה אמר שמואל מי"ח בני אדם ואילך. ומאי שנא י"ח דנקט. אמר רב נחמן בריה דרב יהודה לדידי מיפרשא לי מיניה דאבא כל שאילו מחלקו **ואינו מגיע כגרוגרת לכל אחד ואחד הן הן מרובים** וסגי ליה בשתי סעודות. ואם לאו הן מועטין וסגי בגרוגרת לכל אחד ואחד. **ואגב אורחיה קא משמע לן דב' סעודות הוי י"ח גרוגרות:**

יב מתני' בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים והמלח דברי ר' אליעזר. רבי יהושע אומר ככר הוא עירוב. ואפילו מאפה סאה והיא פרוסה אין מערבין בה. ככר כאיסר והוא שלם מערבין בו:

גמ' ת"ר בכל מערבין עירובי תחומין [דף פא.] **ובכל משתתפין שיתופי מבואות. ולא אמרו לערב בפת אלא עירובי חצירות בלבד. וסוגיין כר' יהושע דאמר**

אין מערבין עירובי חצירות אלא בפת שלימה ואפילו הוא **כאיסר ואין מערבין בפת פרוסה ואפילו הוא מאפה סאה. מאי טעמא אין מערבין בפרוסה משום איבה: ירושלמי פיסקא י מפני מה אמרו מערבין בחצירות מפני דרכי שלום מעשה** באשה אחת שהיתה רובבת דובבת **עם חבירתה ושלחה עירובה ביד בנה וגפפתיה ונשקתיה. אתא ואמר לאימיה אמרה הכין רחמא לי מתוך כך עשו שלום** ביניהם. הדא דכתיב משלי ג וכל נתיבותיה שלום. א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי עירבו כולן בפרוסה מהו. א"ל גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו שיתן זה פרוסה וזה שלימה ויבאו לידי איבה. ור"מ ז"ל כתב שיכול לזכות לכל בני החצר בפרוסה דבהא לא שייך שמא יחזור לקלקולו. אמר ר' יוחנן בן שאול נטל ממנה כדי חלתה כדי דימוע מערבין לו בה. והתניא נטל ממנה כדי דימוע מערבין לו בה כדי חלתה אין מערבין לו בה. לא קשיא הא בחלת נחתום והא בחלת בעל הבית. דתנן שיעור חלה אחד מעשרים וארבעה. העושה עיסה לעצמו והעושה לשמחת בנו אחד מארבעה ועשרים. נחתום העושה למכור בשוק וכן האשה העושה למכור בשוק אחד מארבעים ושמונה. ודוקא בנוטל לשם חלה דאי לא איבה איכא כדקתני מתני' אפילו מאפה סאה והיא פרוסה אין מערבין לו בה. משמע דבעינן שלימה לגמרי. והא דקאמר כדי חלתה ולא קאמר ניטל ממנה חלתה קא משמע לן דאפילו ניטל לשם חלה אם הפריש יותר מכדי צורך דאיכא איבה. ולפי הסברא נראה לי דכיון דטעמא משום איבה דאין חילוק בין דניטל לשם חלה ובין לא ניטל לשם חלה. דמה יודעין שכניו אם ניטל לשם חלה או שלא לשם חלה. אלא בכדי שיעור חלה והם תולין דלשם חלה ניטל וליכא איבה. ומתני' מאפה סאה והיא פרוסה יותר מכדי חלה: אמר רב חסדא תפרה בקיסם מערבין לו בה. והתניא אין מערבין לו בה. לא קשיא הא דידיע תפרה והא דלא ידיע תפרה. **אמר שמואל מערבין בפת אורז ואין מערבין בפת דוחן. אמר רב מערבין בפת עדשים:**

יג מתני' נותן אדם מעה לחנוני או לנחתום כדי שיזכה לו בעירוב דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים
רי"ף כו: **לא זכו לו מעותיו ומודים בשאר כל אדם** [דף פא:] **שזכו לו מעותיו. שאין מערבין לו לאדם אלא מדעתו. אמר רבי יהודה במה דברים אמורים בעירובי תחומין. אבל בעירובי חצירות מערבין** לדעתו ושלא לדעתו. **לפי שזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין** לאדם אלא בפניו. פי' רש"י אפילו עירב חנוני זה לכל האחרים וזיכה גם לזה אינו עירוב שהרי לא נתכוין לזכות לו מתנת חנם כשאר מזכה בעירוב אלא לקנות במעה והרי אינה קונה דכיון דמעות אינן קונות לא סמכיה דעתיה דהאי ונמצא מערב לו במעותיו שלא מדעתו זה לשון רש"י. ותימה מה תולה עירוב במעות שלא מדעתו. אפילו עירב במעות מדעתו לא הוי עירוב כיון דמעות אינן קונות. והתו' כתבו דאפילו זיכה לו ע"י אחר או קנה לו לחם מן השוק באותה מעה אינו עירוב כיון שהנותן נתכוין לקנות מן החנוני מיד כי היה סבור שמעותיו קונות לו בלא משיכה וכל הזכיות שעושה לו החנוני שלא מדעת בעל הבית קעביד ואין מערבין אלא מדעתו. ודברים הללו תמוהים בעיני דהא דאמרו חכמים דאין מערבין אלא מדעתו ואפילו בעירובי חצירות היינו משום דחשיבי ליה קצת חובה אי בשתי מבואות איירי ואי נמי במבוי אחד מיירי חשבינן ליה קצת חובה. אולי יש קצת טעם למה אינו רוצה לערב דאי זכות גמור הוא מאי הוי טעמייהו דרבנן דאומרים אין מערבין אלא לדעתו. וזה שגילה בדעתו שחפץ בעירוב שהרי נתן מעה לחנוני ומאחר שאין קונה לו המעה וזיכה לו החנוני אמאי לא זכה. הלכך נראה לי לפרש מתניתין כמשמעה ואם נתן לו לחם בלא זיכוי לא זכו לו מעותיו דלא סבירא להו לרבנן להא דר' אליעזר דסבר דעשאוהו כארבעה פרקים הללו אבל אם זיכה לו על ידי אחר מודו רבנן דהוי עירוב. והא דקתני שאין מערבין לו לאדם אלא מדעתו מילתא באנפי נפשיה הוא ולא קאי אנותן מעה לחנוני. וה"ק ואין מערבין לו וכו'. וכהאי גוונא בפרק קמא דיום טוב דף ח. שאפר כירה מוכן הוא. תדע דאי קאי אנותן מעות לחנוני הוה ליה למיתניי' קודם הך דתנא ומודים חכמים בשאר כל אדם וכו':

גמ' ומודים חכמים בשאר כל אדם וכו'. **מאן שאר כל אדם. אמר רב בעל הבית. וכן אמר שמואל בעל הבית דאמר שמואל לא שנו שלא זכו לו מעותיו אלא נחתום. אבל בעל הבית קנה. ולא שנו בנחתום דלא קנה אלא בדאמר ליה זכי לי.** אבל אמר לו ערב לי קנה. ולא שנו בדאמר ליה **זכי לי דלא קנה אלא במעה. אבל בכלי קנה:**

יד אמר רבי יהודה במה דברים אמורים וכו'. **אמר רב**

יהודה אמר שמואל הלכה כר' יהודה. ולא עוד אלא כל מקום ששנה רבי יהודה בעירובין הלכה כמותו אמר ליה רב חנא בגדתאה לרב יהודה אמר שמואל אפילו במבוי שניטלה קורתו או לחיו. אמר ליה בעירוב אמרתי ולא במחיצות [דף פב.] **אמר ריב"ל כל מקום שאמר ר' יהודה אימתי ובמה אינו אלא לפרש דברי חכמים. ור' יוחנן אמר אימתי לפרש ובמה לחלוק:**

פרק ח

ריי"ף כז. **א כיצד** משתתפין בתחומין. **מניח את החבית ואומר הרי זו לכל בני עירי לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה. וכל שקיבל עליו מבעוד יום מותר. משחשכה אסור שאין מערבין משתחשך:**

גמ' אמר רב יוסף אין מערבין אלא לדבר מצוה. מאי קא משמע לן תנינא לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה. מהו דתימא אורחא דמילתא קתני. קא משמע לן לדבר מצוה דוקא:

ב אמר רב אסי קטן בן שש יוצא בעירוב אמו בדליתיה לאבוה במתא. אבל איתיה לאבוה במתא כבר ארבע וכבר חמש אין. טפי לא: [דף פב:] **ת"ר מערב אדם על ידי בנו ובתו הקטנים ועל ידי עבדו ושפחתו הכנענים בין מדעתן בין שלא מדעתן. אבל אינו מערב לא על ידי בנו ובתו הגדולים ולא על ידי עבדו ושפחתו רעבים ולא על ידי אשתו אלא מדעתן.** נראה דרבי יוחנן דאמר בפרק קמא דבבא מציעא דף יב: לא קטן קטן ממש ולא גדול גדול ממש אלא קטן ואין סמוך על שולחן אביו זהו גדול גדול וסמוך על שולחן אביו זהו קטן. מודה הכא דקטן אפילו אין סמוך על שולחן אביו יש לו דין קטן וגדול אפילו סמוך על שולחך אביו יש לו דין גדול. דטעמא דקטנים משום לחנכן במצות כדאמר נזיר דף כט. האיש מדיר את בנו בנזיר לחנכו במצות והכא נמי איכא חנוך דאין מערבין אלא לדבר מצוה: וכולן שעירבו ועירב רבן עלייהו יוצאין בשל רבן. חוץ מן האשה והדומה לה שיכולין למחות. וכיון שעירבו אין לך מיחוי גדול מזה:

ג מתני' וכמה שיעורו. **מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד. מזונו לחול ולא לשבת דברי ר"מ. ר' יהודה אומר מזונו לשבת ולא לחול. וזה וזה מכוונים להקל. ר' יוחנן בן ברוקה אומר ככר בפונדיון מארבע סאין לסלע. ר"ש אומר שתי ידות לככר משלש לקב. חציה לבית המנוגע. וחצי חציה לפסול את הגויה:**

גמ' תניא קרובין דבריהם להיות שוין. דבריהם דמאן אי ר' **יוחנן בן ברוקה ור"ש.** ר' יוחנן בן ברוקא אומר ד' סעודות לקב ר"ש אומר ט' סעודות לקב. **אמר רב** ריי"ף כז: **חסדא צא מהן מחצה לחנוני. אכתי למר תמני ולמר תשע. היינו דקאמר קרובים דבריהם להיות שוין. הלכך כדהויין תמני סעודתא לקב והקב יש בו ארבע מאות זוז במשקל אלקירואין הויין** שתי סעודות מאה זוז לכל סעודה חמשים **זוז קמח דאינון חמשה ושבעים במשקל ספרד.** מדהביא רב אלפס ז"ל כל זה משמע דהלכה כהני תנאי. ובגמרא משמע דמשערין באכילת אדם בינוני מדקאמר וכמה מזון שתי סעודות אמר רב יהודה תרתי ריפתא איכרייתא וכו' ומדקאמר רב יוסף אנא נמי כרבי מאיר סבירא לי מיהו צריכים לידע כמה היא סעודה בינונית של כל אדם. דלעיל בפרק בכל מערבין (עירובין דף ל:) אמר דר"מ ורבי יהודה קיימי אזקן וחולה. ורעבתן בטלה דעתו ומשערינן ליה בסעודה בינונית של כל אדם: [דף פג.] תנו רבנן ראשית עריסותיכם כדי עיסותיכם וכמה עיסותיכם **כדי עיסת מדבר. וכמה עיסת מדבר** [דף פג:] **דכתיב והעומר עשירית האיפה הוא מכאן אמרו שבעת רביעים קמח ועוד חייבין בחלה. שהן שש** של ירושלמי שהן חמש של צפורי. **מכאן אמרו האוכל כמידה זו ה"ז ברוך ומבורך.** יתר מכן הרי זה רעבתן. **פחות מכן הרי זה מקולקל במעיו:**

מתני' אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא עירבו כל שגבוה עשרה טפחים למרפסת. פחות מכן לחצר. חוליית הבור והסלע גבוהים עשרה טפחים למרפסת. פחות מכן לחצר. במה דברים אמורים **בסמוכה. אבל במופלגת אפילו גבוה י' טפחים לחצר. ואיזהו סמוכה. כל שאינה רחוקה ארבעה טפחים:**

גמ' פשיטא לזה בפתח ולזה בפתח היינו חלון שבין שתי חצירות. לזה בזריקה ולזה בזריקה היינו כותל שבין שתי חצירות. לזה בשלשול ולזה בשלשול היינו חריץ שבין שתי חצירות. לזה בפתח ולזה בזריקה היינו דרבה בר רב הונא אמר רב נחמן. לזה בפתח ולזה בשלשול היינו דרב שיזבי אמר רב נחמן. לזה בשלשול ולזה בזריקה מאי. אמר רב שתיהם אסורין. ושמואל אמר נותנין אותו לזה שבשלשול. והלכתא כרב דקיימא לן כרב באיסורי. ועוד דרב הונא ושאר אמוראי שקלי

וטרי לתרוצי מתניתין אליבא דרב: [דף פד:] אמר רב יהודה אמר שמואל בור שבין שתי חצירות מופלגת מכותל זה בארבעה ומכותל זה בארבעה [דף פה.] זה מוציא זיז כל שהוא וממלא וזה מוציא זיז כל שהוא וממלא ורב יהודה דידיה אמר אפילו קניא. אמר ליה אביי לרב יוסף הא דרב יהודה דשמואל היא. דאי דרב הא אמר אין אדם אוסר על חבירו דרך אויר. דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב ב' בתים ושלש חורבות ביניהם זה משתמש בסמוך לו על ידי זריקה וזה משתמש בסמוך לו ע"י זריקה ואמצעית שניהם אסורים בה. ומוקי לה דעבידא כחצובה כזה ואמצעית נוגעת בשני הבתים ותשמיש בני שני הבתים שוין בה פירש רש"י שאין לחורבות בעלים אלא בעלי בתים הללו. משמע דסבירא ליה דאם יש להם בעלים אוסרין אותן הבעלים על בעלי הבתים אע"פ שאין לבעלים דיורין בחורבה. וקשה דהא קיימא לן כרבי יהודה לעיל (עירובין דף עב:) דאמר בית התבן אין אוסר. ולקמן בפירקין (עירובין דף פו.) נמי פסקינן כרבי שמעון דאמר דירה בלא בעלים לא שמה דירה. ונראה דרש"י סובר דנהי דאין אוסרת את החצר ואת המבוי שהיא פתוחה להם בתוכה מיהא אסור לטלטל. וכן פירש לעיל בהדיא בסוף פרק הדר (עירובין דף עד.) דלמא אתי לאפוקי מאני דחצר לחורבה. ופי' רש"י ורשות אחרת היא שיש לה בעלים ובמבוי לא נשתתפה שהרי אינה אוסרת כדתניא לעיל בית התבן אין אוסר דאין אוסר אלא מקום דירה בלבד דהיינו מקום פיתא ומקום לינה. וקשה לר"י לעשות דירה בלא בעלים דירה לחצאין לאסור טלטול לתוכה ולא לאסור על הבתים ועל החצר שהיא פתוחה להם. הלכך נראה דאין אוסרת כלום והא דאמר בסוף הדר דלמא אתי לאפוקי מאני דחצר לחורבה מיירי בחורבה הפתוחה לבית. וא"ת א"כ יאסור הבית על המבוי. ועוד דל חורבה מהכא לישתרי בלחי וקורה משום בית. יש לומר כגון שאותו הבית פתוח נמי לחצר אחרת ואינו רגיל במבוי זה וחורבה דהכא אפילו אית לה בעלים אינה אוסרת על שני הבתים להשתמש בהן כיון דלא דיירי בהו. ומיהו אמצעית דשניהם משתמשין בה אסרי אהדדי. מידי דהוה אשני בתים של אחרים שאם דרים בהן אוסרין זה על זה אע"ג דלאו דידהו נינהו. והלכתא כרב דאין אדם אוסר על חבירו דרך אויר:

ד איתמר שני בתים בשני צידי רשות הרבים רב אמר [דף פה:] אסור לזרוק מזה לזה. ושמואל אמר מותר לזרוק מזה לזה. ומוקי לה כגון דמדלאי חד ומתתאי חד דלמא מיגנדר ואתי לאתויי והלכתא כרב. אם היו שניהם שוין מותר לזרוק אם שניהם שלו או שעירבו:

ה מתני' הנותן עירובו בבית שער אכסדרה ומרפסת אינו עירוב. והדר שם אינו אוסר עליו. בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית **האוצרות הרי זה עירוב. והדר שם אוסר עליו. ר' יהודה אומר אם יש שם תפיסת יד של בעה"ב אינו אוסר עליו:** רי"ף כח.

יום נה

ו גמ' אמר רב יהודה אמר רב בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהם היום פת שעל גבי השולחן סומכין עליו **משום עירוב. ואמרי לה משום שיתוף. אמר רבה ולא פליגי כאן שמסובין בבית כאן שמסובין בחצר. דתניא עירובי חצירות בבית שבחצר. ושיתופי מבואות בחצר שבמבוי.** פירש רש"י כל שכן אם הניח השיתוף בבית דעדיף טפי וכן משמע בירושלמי דבפרק הדר פיסקא ח' דגרסי' התם עירוב צריך בית. שיתוף מהו שיהא צריך בית. מילתא דשמואל שיתוף צריך בית. ומסיק רבי אבהו בשם ר' יוחנן שיתוף בין אויר חצר בין אויר מבוי: **רבי יהודה אומר אם יש שם תפיסת יד וכו'.** ה"ד תפיסת יד. אמר ר' חנינא **כגון חצר של בן** בוניוס. פירוש בן בוניוס **היה עשיר וכל בית שהיה בחצירו היה לו בה סחורה ומיני פרקמטיא: רבה בר חייא אמר אפילו** [דף פו.] **יתד של מחרישה. אמר רב נחמן הני דבי שמואל תנו דבר הניטל בשבת אוסר ושאין ניטל בשבת אינו אוסר. תניא נמי הכי יש לו טבל ועששית וכל דבר שאינו ניטל בשבת אינו אוסר:**

מתני' המניח את ביתו והלך לשבות בעיר אחרת אחד נכרי ואחד ישראל אוסר דברי ר"מ. רבי יהודה אומר אחד נכרי ואחד ישראל **אינו אוסר. ר' יוסי אומר נכרי אוסר וישראל אינו אוסר. שאין דרך ישראל לבא בשבת. רבי שמעון אומר אף המניח את ביתו והלך לשבות אצל בתו באותה העיר אינו אוסר שכבר הסיע מלבו:**

גמ' אמר רב הלכה כרבי שמעון ודקוא אצל בתו אבל אצל בנו לא. כדאמרי אינשי נבח בך כלבא עול. נבח בך גורייתא פוק. אם חזר לביתו בשבת י"א שאוסר

ומביאין ראיה מנכרי דכי ליתיה לא אסר וכי איתיה אסר. ועוד ממבטל רשות שאם חזר והוציא אוסר. ולי נראה כיון דרבי שמעון לא שרי אלא משום דמסיע מלבו ובודאי לא יחזור ה"ל שבת שהותר ושוב לא תיאסר. ולא דמי לנכרי שהיה עתיד לבא בשבת. ומבטל רשות כיון שחזר והחזיק הוא במבוי קודם שהחזיקו בני מבוי בודאי לא הסיע מלבו. וכן מצאתי משם הראב"ד ז"ל. ונראה דהלכה כרבי יהודה דנכרי אין אוסר כי ליתיה דאמר שמואל. הלכה כרבי יהודה כל מקום ששנה בעירובין. וריב"ל אמר הלכה כדברי המיקל בעירוב. ואע"ג דקיימא לן ר' יהודה ור' יוסי הלכה כר' יוסי האי כללא הוא והיכא דאשכחן אמורא דפריט בהדיא הלכה כר' יהודה מקיימין כללא בשאר פלוגתייהו:

ז מתני' בור שבין שתי חצירות אין ממלאין ממנו בשבת אלא א"כ עשו לו מחיצה גבוה עשרה טפחים. בין מלמטה בין מתוך אוגנו. אמר ר"ש בן גמליאל בית שמאי אומרים מלמטה. וב"ה אומרים מלמעלה.

רי"ף כח: **אמר רבי יהודה לא תהא מחיצה גדולה מן הכותל שביניהם:**

גמ' אמר רב הונא למטה למטה ממש. למעלה למעלה ממש. וזה וזה בבור. ורב יהודה אמר למטה למטה מן המים. כלומר תשעה **טפחים ונראים ראשי הקנים למעלה מן המים טפח. למעלה למעלה מן המים. וצריך לשקוע מחיצת הקנים בתוך המים טפח שלא יהא זה דולה מרשות זה לרשות זה ולא יהא זה דולה מרשות זה** לזה. וסוגיין כרב יהודה. אלא הא דאמר רב יהודה קורה ארבעה מתרת בחורבה פירש רש"י דרב יהודה סבר כר' ישמעאל בר' יוסי דאמר סוכה טז. מחיצה תלויה מתרת בכל מקום ולית הלכתא כוותיה. ולא נהירא דהא רבי ישמעאל בר' יוסי לא התיר אלא במבוי אבל ברה"ר לא והכא שרי אפילו בחורבה הפרוצה לרשות הרבים. ועוד דקורה רחבה ד' לאו טעמא משום מחיצה תלויה דליכא הכא משום מחיצות כלל אלא משום פי תקרה ובפי תקרה לא אשכחן תנא דפליג. ועיד דהא רב אית ליה פי תקרה לקמן בפרק כל גגות (עירובין דף צ:) גבי אכסדרה בבקעה ולית ליה דרבי ישמעאל בר רבי יוסי דהא איהו קאמר בשמעתין דאין מחיצה תלויה מתרת אלא במים. אלא ודאי הלכה כרב יהודה דאמר פי תקרה יורד וסותם. קורה ארבעה פי' רש"י דלהכי נקט ארבעה דאי אמרת חודיו יורדין וסותמין יש בין חלל המחיצות ארבעה דמחיצה העשויה לחלל פחות מארבעה לאו מחיצה. משמע דכי אין בה ארבעה נמי אמרינן פי תקרה יורד וסותם מרוח אחת אם היו שאר הרוחות מוקפות מחיצה. מדפי' דלא נקט רחבה ארבעה אלא משום שיהא בחלל המחיצות ד' הא אם לא היו צריכים לחלל המחיצות כגון שהיו שאר הרוחות מוקפות מחיצה אמר פי תקרה יורד וסותם אע"ג דאינה רחבה ד'. ואי אפשר לומר כן שהרי הוא עצמו פירש קורה מתרת במים בבור שבין שתי חצירות והקורה נתונה על רוחבה באמצע למעלה ואם איתא דאמר פי תקרה בפחות מד' למה לי קורה ד' כיון דחצירות מוקפות מחיצה ולא בעי אלא להפסיק. וכן בפ"ק דף ח: גבי קורת מבוי דאמר קורה משום היכר אמאי לא הוי מחיצה משום דפי תקרה יורד וסותם. ואמאי בעינן נמי ארכו יותר על רחבו ובתים וחצירות פתוחים לתוכו. ולמעלה מעשרים נמי אמאי ימעט. ואפילו למ"ד בפ"ק שם קורה משום מחיצה אית ליה נמי שפיר דלא אמר פי תקרה יורד וסותם לשוייה מחיצה מן התורה אלא בקורה רחבה ד' אלא הכי פי' עשאוה חכמים כמחיצה כי ע"י היכר בלא שום מחיצה לא היו מתירין חכמים את המבוי אלא כמו מחיצה דפי תקרה דהויא דאורייתא ברוחב ארבעה עשאו לקורה טפח מדרבנן להתיר מבוי על ידו. והשתא לא הוי פירוש קורה משום מחיצה כמו לחי משום מחיצה. דלחי הוי מחיצה דאורייתא כדמוכח בפרק קמא דף יב: דאמר הכשירו בלחי הזורק לתוכו חייב. ועוד דמסתבר דקיימא לן דקורה משום היכר דהא רבא דהוא בתראה וקיימא לן כוותיה לגבי אביי סבר בפ"ק דקורה משום היכר. ואע"ג דקיימא לן כאביי דאמר לחי משום מחיצה ולא כרבא דאמר משום היכר. ולפיכך פסקו כל רבותינו חוץ מרבינו תם כאביי בלחי העומד מאליו וטעמא דאביי משום דאזיל לטעמיה דאית ליה לחי משום מחיצה. מכל מקום בקורה דכולהו אמוראי סברי דקורה משום היכר כרבא בהא הלכתא כרבא. וקי"ל כרב דאמר פי תקרה יורד וסותם אפילו כי ליכא שם ג' מחיצות דהלכתא כרב באיסורי. אלמא בקורה טפח לא יאמר פי תקרה יורד וסותם. וכן מוכח בפרק קמא דשבת דף ט. גבי איסקופה דקאמר כגון שקירה בשתי קורות ואין בזו ד' ואין בזו ד' ואין בין זו לזו שלשה:

ואמר רב נחמן [דף פו:] קורה ארבעה מתרת במים. והא קאזיל דלי להך גיסא דקורה ומייתי. קים להו לרבנן דאין דלי מהלך יותר מארבעה. סוף סוף תחת קורה מיהא עריבי מיא וקאזיל ומייתי מביני וביני אלא קל הוא שהקילו חכמים במים. כדרב טבלא דבעא מיניה רב טבלא מרב מחיצה תלויה מהו שתתיר בחורבה. אמר ליה אין מחיצה תלויה מתרת אלא במים קל הוא שהקילו חכמים במים. פרש"י וליתא לדרב יהודה אלא כרב הונא קיימא לן דבית הלל למעלה ממש אמר. ועל זה סומכין העולם שעושין בתי כסאות על המים ואין המחיצות מגיעות למים. ואע"ג דאמרינן לקמן בפירקין (עירובין דף פז:) גזוזטרא שהיא **למעלה מן המים ועשו לה מחיצה** עשרה טפחים לא שנו אלא למלאות אבל לשפוך אסור. הלכה כאיכא דאמרי דמסיק לא תימא למלאות הוא דשרי אבל לשפוך אסור אלא אפילו לשפוך נמי שרי דבשל סופרים הלך אחר המיקל. ומיהו מחיצה שאינה עשויה לשם המים אלא לשם צניעות בית הכסא לא מהניא דמחיצה לשם מים בעינן. דלא קיימא לן כרבי יהודה דאמר לא תהא מחיצה גדולה מהכותל שביניהם. ואע"פ דגבי גזוזטרא שהיא למעלה מן המים פרש"י אלא א"כ עשו לה מחיצה כל סביבה או סביב הנקב ד' על ד' החקוק באמצעיתה בין מלמעלה על הגזוזטרא בין מלמטה מחובר להגזוטרא אלמא מהני סביב הגזוזטרא אע"פ שאותה המחיצה אין עשויה לשם המים. איכא למימר אף על פי דבעינן הכא זה וזה בבור היינו משום דלמעלה לא הוי היכר דנעשית בשביל המים אבל בגזוזטרא אפילו למעלה הוי היכר שעשויה כדי למלאות הימנו. דבענין אחר לא היה צריך מחיצה אלא כדי להתיר לדלות ממנו בשבת. אבל בבית הכסא צריך מחיצה לצניעות הלכך צריך לעשות מחיצה למטה מחובר לבית הכסא לשם המים והיינו לשיטת רש"י דפירש דלא קי"ל כרב יהודה. מיהו תימה על מה שפי' רש"י דסוגיא דשמעתין דלא כרב יהודה דהא רב ורבי חייא ובריית דיעקב קרחינאה כוותיה קיימי. וגם צריך לומר דרב יהודה דאמר קורה ארבעה מתרת בחורבה לית ליה דרב נחמן דאמר מתרת במים משום דעריבי מיא. ולכאורה נראה דאדרבה רב נחמן לא שרי אלא במים דליכא אלא בקיעת דגים אבל בחורבה לא. הלכך נראה לפרש קל הוא שהקילו חכמים במים בקורה ד' דמותר בלא שיקוע משום דפי תקרה יורד וסותם חשיב טפי אבל במחיצה תלויה קיימא לן כרב יהודה דבעי שיקוע. ור"ח ז"ל פירש דקיימא לן כרב יהודה דסוגיא דשמעתין כותיה. ווה לשונו. רב יהודה חייש שלא יהא מוליך מחצי הבור שהוא רשות חבירו וכן זה משל זה. לפיכך מצריך שיהו ראשי הקנים בולטין למעלה מן המים טפח או חוצצים ראשי הקנים במים טפח למנוע הדלי מלילך ולחצוב המים מרשות חבירו. אלא הא דאמר רב יהודה קורה ארבעה מתרת בחורבה ורב נחמן אמר קורה ארבעה מתרת במים הא קאזיל דלי ומייתי מיא לאידך גיסא דבור. ומשני קים להו לרבנן דאין דלי מהלך תותי קורה חוץ לארבעה טפחים. תותי קורה מיהא עריבי מיא וקחציב דלי מיא דביני וביני. קל הוא שהקילו חכמים במים דאין מחיצה תלויה מתרת אלא במים אע"פ שאין מגעת עד הקרקע רק שיהו הקנים שקועים טפח בבור שלא יכנס הדלי בהדיא לחלק חבירו. הכא נמי כיון דלא אזיל דלי טפי מד' טפחים ואע"ג דעריבי מיא תותי קורה לא חיישינן. וקי"ל כרב יהודה דסיגיא דשמעתין כוותיה וכן פסק רב אלפס ז"ל כיון דסוגיא כרב יהודה. והראב"ד והר"ז הלוי ז"ל פירשו על דרך רש"י. ואני אומר לרבינו חננאל ורב אלפס בתי כסאות סגי להו במחיצה תלויה ממש. דדוקא בבור שבין שתי חצירות מצריך רב יהודה שיקוע ראשי הקנים בבור שלא ילך הדלי להדיא לרשות חבירו לשאוב מים. אבל בבית הכסא מודים דלא בעיא שיקוע. דעדיף בית הכסא מקורה ארבעה שמתרת במים:

ח מתני' [דף פז.] **אמת המים שהיא עוברת בחצר אין ממלאין ממנה בשבת אלא א"כ עשו לה מחיצה גבוהה עשרה בכניסה ויציאה. אמר ר' יהודה מעשה באמה של אובל שהיו ממלאין ממנה בשבת ע"פ זקנים. אמרו לו מפני שלא היה בה כשיעור:** רי"ף כט.

גמ' ת"ר עשו לה מחיצה בכניסה ולא עשו לה ביציאה ביציאה ולא עשו לה **בכניסה אין ממלאין ממנה. אלא א"כ עשו לה מחיצה גבוה עשרה בכניסה ויציאה רבי יהודה אומר** מעשה באמה שהיתה מביאה המים **מאבל לצפורי והיו ממלאין ממנה על פי זקנים. אמרו לו משם ראיה שמא** אין **בעומקה עשרה ורחבה ארבעה. פירש מחיצה זו של אמת המים צריכה להיות משוקעת במים כדי שתחלק בין המים שברה"י** ובין המים שברשות הרבים כמו מחיצה של בור **שצריכה**

להיות משוקעת בתוכו לחלק בין רשותו לרשות חבירו: תנו רבנן אמת המים שעוברת בין החלונות פחות מג' משלשל דלי וממלא. שלשה אין משלשל דלי וממלא. ורשב"ג אומר פחות מד' משלשל דלי וממלא. ארבעה אין משלשל דלי. וממלא. במאי עסקי' אילימא באמת המים גופה. אלא הא דכי אתא רב דימי אמר ר' יוחנן אין כרמלית פחותה מארבעה לימא כתנאי אמרה לשמעתי'. אלא באגפיה ולהחליף. הא כי אתא רב דימי אמר ר' יוחנן מקום שאין בו ארבעה על ארבעה מותר לבני רה"ר ולבני רה"י לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו התם רשויות דאורייתא והכא רשויות דרבנן. [דף פז:] והא ר' יוחנן ברשויות דרבנן נמי קאמר דתנן כותל שבין שתי חצירות גבוה עשרה ורחב ארבעה מערבין שנים ואין מערבין אחד. היו בראשו פירות. אלו עולין מכאן ואוכלין ואלו עולין מכאן ואוכלין והוינן בה אין בה **ארבעה מאי אמר רב אויר שתי רשויות שולטות בו ולא יזיז בו אפילו כמלוא נימא** ורבי יוחנן אומר אלו מעלין מכאן ואוכלין ואלו מעלין מכאן ואוכלין אבל לחלופי מחצר לחצר דרך הכותל לא. אלמא אית ליה לרבי יוחנן דאפילו ברשויות דרבנן אסור להחליף. ההוא זעירי אמרה. ולזעירי תקשה לך מתני'. זעירי מוקי לה באמת המים גופה ודרב דימי תנאי היא. ותיהוי כי חורי כרמלית. אביי בר אבין ורב חיננא בר אבין דאמרי תרוייהו אין חורין לכרמלית. רבינא אומר אפילו תימא יש חורין לכרמלית התם בסמוכה הכא במופלגת. נראה דהלכה כאביי בר אבין ורב חיננא בר אבין דאמרי אין חורין לכרמלית. אע"ג דרבינא דהוא בתראה קאמר אפילו תימא יש חורין לכרמלית איהו לא פליג בהדיא עלייהו אלא קאמר דאפילו יש חורין לכרמלית אית לן שינויא אחרינא. רב אשי אמר כגון דעביד ליה ניפקי אפומייהו ואזדו רבנן לטעמייהו ורשב"ג לטעמיה. רב אלפס ז"ל כתב לעיל בפרק חלון סימן א' הא דאמר ובלבד שלא יחליפו אוקימנא בפ' כיצד משתתפין ברשויות דאורייתא כגון ברה"י וברשות הרבים. אבל ברשויות דרבנן כגון כותל שבין שתי חצירות גבוה עשרה ואינו רחב ארבעה מותר לכתף עליו ולהחליף. והר"ז הלוי ז"ל כתב דאשינויא דרב אשי דהוא בתראה סמכינן ולא צריכין לשינויא דחיקא דלעיל לפלוגי דרב דימי אדזעירי ולחלק בין רשויות דאורייתא לרשויות דרבנן. ואדרבה ברשויות דרבנן אשכחן דמחמרי' טפי בהאי ענינא כדאמר לעיל (עירובין דף עז.) ברשויות דרבנן עבדו רבנן חזוק טפי משל תורה. וכן רבי יוחנן אומר אלו מעלין מכאן ואוכלין וכו'. אבל להחליף מחצר זו לחצר זו אסור. ועוד הביא ראיה מפרק המוצא תפילין (עירובין דף קא:) גבי הא דתניא וחכמים אומרים אף בזמן שהמנעול למעלה מעשרה מביא מפתח מע"ש ומניחו באסקופה למחר פותח ונועל בו ומחזירו לאסקופה או לחלון שעל גבי הפתח. ואם יש בחלון ארבעה על ארבעה אסור מפני שהוא כמוציא מרשות לרשות כלומר מאסקופת כרמלית לחלון שהיא רשות היחיד דרך המנעול שהוא מקום פטור. וקאמר עלה ש"מ איתא לדרב דימי דאמר אסור להחליף. אלמא איתא לדרב דימי דאמר אסור להחליף אפילו ברשויות דרבנן. והתוס' הקשו לקמן מהך דשמעתין ותירצו דרב דימי סבר דברייתא דלקמן פליג אהך דהכא והכי אמר לקמן איתא לדרב דימי ועדיפא מדידיה דאיהו קאמר דוקא ברשויות דאורייתא והך ברייתא סוברת אפילו ברשויות דרבנן ואתיא כזעירי דאמר דרב דימי תנאי היא ומאן דאסר אסר אפילו בדרבנן ושינויא דחיקא היא. ונראין דברי הר"ז ז"ל וכן דעת הראב"ד:

ט מתני' גזוזטרא שהיא למעלה מן המים אין ממלאין הימנה בשבת אלא א"כ עשו לה מחיצה גבוהה י' טפחים בין מלמעלה בין מלמטה. שתי גזוזטראות זו למעלה מזו ועשו לעליונה ולא עשו לתחתונה שתיהן אסורות עד שיערבו: דף פח.

גמ' [דף פח.] אמר רבה בר **רב הונא לא תימא למלאות הוא דשרי אבל לשפוך אסור. אלא אפילו לשפוך נמי שרי. אמר רב שיזבי פשיטא היינו עוקה. מהו דתימא התם תיימי מיא הכא לא תיימי מיא קמ"ל:**

מתני' חצר שהיא פחותה מד' אמות אין שופכין לתוכה מים בשבת אא"כ עשו לה עוקה מחזקת סאתים מן הנקב ולמטה בין מבפנים בין מבחוץ. אלא שמבפנים אין צריך לקמור ומבחוץ **צריך לקמור. רבי** רי"ף כט: **אליעזר בן יעקב אומר ביב שהוא קמור ד' אמות ברשות הרבים שופכין לתוכו מים בשבת וחכמים אומרים אפילו גג או חצר מאה אמה לא ישפוך על פי הביב. אבל שופך הוא לגג והן יורדין לביב. החצר ואכסדרה מצטרפין לארבע אמות. וכן שתי דיוטאות זו כנגד זו מקצתן עשו עוקה ומקצתן לא עשו עוקה**

את שעשו עוקה מותרין ואת שלא עשו עוקה אסורין. פרש"י דטעמא דביב קמור ארבע אמות משום דקיימא לן בארבע אמות יש שיעור לקבל סאתים מים שאדם עשוי להסתפק בכל יום וצריך לומר דאיירי בביב שיש בו [דף פח:] ארבע אמות על ארבע אנגות. דבפחות מכן לא תיימי מיא כמו גבי חצר דאם לא כן איזה שיעור ניתן לרחבו. ורשב"ם פירש טעמא דקמור ביב משום חשדא וכיון **שהוא קמור ארבע אמות ברשות הרבים** אין הרואה סובר שמחצר יצאו כשהשליכם בעל החצר זה בשבת כיון דיציאת המים מופלג מן החצר. ובגמרא משמע כפרש"י דמדמי ד' אמות דביב לארבע אמות דחצר דמוקי כולה מתני' כרבי אליעזר בן יעקב. ולפירוש רשב"ם סילון של עץ שהוא קמור ארבע אמות ברשות הרבים שופכין לתוכו מים בשבת דקי"ל לעיל (עירובין סב.) משנת ראב"י קב ונקי. אע"ג דלא מיבלעי בסילון של עץ לא חיישינן מכיון דליכא חשדא. אבל לפרש"י אפילו הוא ד' אמות על ד' אמות אסור משום דלא מיבלעי בעץ. מיהו אם הוא מרוצף באבנים מותר דאיבלעו מיא:

גמ' חצר שפחותה מד' אמות וכו' מאי טעמא. אמר רבא מפני שאדם עשוי להסתפק מים בכל יום. בד' אמות אדם רוצה לזלפן פחות מד' שופכן. אז **אי איכא עוקה שרי ואי לא אסור. פירוש שנעשה כשופך לרשות הרבים. רבי זירא אומר בארבע אמות תיימי מיא. בפחות מארבע אמות לא תיימי מיא ואזלי לרשות הרבים.** מאי בינייהו. איכא בינייהו אריך וקטין. **לרבא אסור כיון דקטינא לא מזלפי. לר' זירא כיון דאריכא תיימי ביה מיא.** נראה לי דהלכה כר"ז ירא דמתני' דייק כוותיה. מדקתני חצר שפחותה מארבע אמות ולא קתני חצר שאין בה ד' אמות על ד' אמות. הלכך אפילו אריך וקטין ובלבד שיחזיק בריבוע ד' אמות על ד' אמות. אבל רב האי והראב"ד ור"ח ז"ל כתבו דכשיש בו אורך ד' אמות אע"פ שאין ברחבו ד' אמות. וסברא דרש"י נראה לי עיקר. דעל כרחך צריך ליתך שיעור ברוחב. דלא מסתבר דבאורך ד' אמות ברוחב טפח תיימי סאתים מים. ועוד דלישנא דאריך וקטין משמע כפי' רש"י דלפירושם הו"ל למימר איכא בינייהו שאין ברחבו ד'. אבל לישנא דאריך וקטין משמע ששיעור הקרקע שוה לשניהם אלא למר בעינן מרובע ולמר אפילו אריך וקטין וכן אריך וקטין דאמרינן גבי גינה וקרפף בפ' עושין פסין (עירובין דף כג:): וחכמים אומרים אפילו גג או חצר כו'. **תנא במה דברים אמורים בימות החמה אבל בימות הגשמים שופך ושונה ואינו נמנע.** רש"י פי' דאעוקה קאי. והא דקבעה בעל הגמרא בתר מתניתין דביב ולא קבעה אעוקה. משום דפריך עלה משופכין. ורבינו תם ז"ל פי' דקאי אלא ישפוך על פי הביב והא דקאמר והא שופכין משום דרגילין לשפוך בביב שופכין מאוסין. **מ"ט אדם רוצה שיבלעו מים במקומם.** ולמאי ניחוש אי משום קלקול חצירו הא מתקלקלא וקיימא. ואי משום שמא יאמרו **צנורו של פלוני מקלח מים בשבת. סתם צנורות בימות הגשמים מקלחים הם. אמר רב נחמן בימות הגשמים עוקה מחזקת סאתים נותנים לה סאתים. סאה נותנים לה סאה. בימות החמה מחזקת סאתים נותנין לה סאתים. סאה אין נותנים לה כל עיקר גזירה דלמא אתי למיעבד בה סאתים. אי הכי בימות הגשמים נמי נגזור.** התם למאי ניחוש לה. **אי משום קלקול חצר הא מקלקלא וקיימא. אי משום שמא יאמרו צנורו של פלוני מקלח מים בשבת. סתם צנורות מקלחין הן מים בשבת. אמר אביי הלכך אפילו כור ואפילו כוריים שרי.** אביי קאי אהאי דקאמר בימות הגשמים נמי בבית סאה נגזור דלמא אתי למיעבד בה סאתים ומשני דבימות הגשמים ליכא למיגזר ועלה קאמר אביי כיון דליכא למיגזר אפילו כור או כוריים שרי ליתן בבית סאה. וליכא לפרושי דאביי בעוקה בית סאתים קאמר. דהא רב נחמן גופיה אפילו כור אפילו כוריים שרי כמו שפרש"י דהא דקאמר רב נחמן עוקה מחזקת סאתים נותנים בה סאתים על כרחך בית סאתים לאו דוקא והוא הדין טובא. דאי בית סאתים דוקא א"כ אין חילוק בין בית סאתים לבית סאה דלתרוייהו אין שופכין אלא שיעור העוקה ואמאי נקט במתני' מחזקת סאתים. הלכך אבית סאה קאי וקאמר דבימות הגשמים נותן בה אפילו כור ואפילו כוריים כיון דליכא למיחש למידי. ומסתברא אפילו בלא עוקה נמי כיון דליכא למיחש למידי דבית סאה לא מעלה ולא מוריד דאין זה שיעור שנתנו חכמים לעוקה. וכן משמע לישנא דברייתא במה דברים אמורים שהצריכו חכמים עוקה בימות החמה אבל בימות הגשמים שופך ושונה ואינו נמנע אף בלא עוקה. והלכתא כאביי דבתראה הוא וגם מסתבר טעמיה. והרמב"ם ז"ל פט"ו לא כתב

כן: וכן שתי דיוטאות אמר רבא. **לא שנו אלא שלא עירבו אבל עירבו מותרין. וכי לא עירבו אמאי אסורין.** [דף פט.] **אמר רב אשי גזירה דלמא אתו לטלטולי מאני דבתים לחצר.** וא"ת בלא עירבו תרוייהו ליתסרו. וי"ל דמיירי בשאינן שופכין ממש לתוך העוקה בחצר אלא שופכין על הדיוטא והן יורדין לעוקה. ואע"ג דאז הוה כחו בחצר שאינה מעורבת. לא אסרו חכמים אלא כחו בכרמלית אבל כחו בחצר שאינה מעורבת לא אסרו כלל וכן פסק רשב"ם דמותר לשפוך מים בחצירו אע"פ שהולכין לרשות אחרת שאינה מעורבת:

הדרן עלך כיצד משתתפין

פרק ט

רי"ף ל. **א כל גגות העיר רשות אחת הן. ובלבד שלא יהא גג גבוה עשרה או נמוך עשרה דברי ר"מ. וחכמים אומרים כל אחד ואחד רשות לעצמו. רבי שמעון אומר אחד גגות ואחד חצירות ואחד קרפיפות כולן רשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכן ולא לכלים ששבתו בתוך הבית:**

גמ' מאי טעמא דר"מ. כדרב יצחק בר אבדימי דאמר רב יצחק בר אבדימי אומר היה ר"מ כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות והן רשות אחת כגון עמוד ברשות היחיד גבוה עשרה ורחב ארבעה אסור לכתף עליו גזירה משום תל ברשות הרבים. הכא נמי גזירה משום תל ברשות הרבים. פי' הר"ר יהודה דאין הלכה כר"מ בהא אע"ג דקיימא לן הלכה כר' מאיר בגזירותיו. הני מילי במקום יחיד. אבל הכא רבנן פליגי עליה כדאמר לקמן (עירובין דף צא.) דלחכמים גגין וחצירות רשות אחת הן. ונ"ל דלית הלכתא כר"מ ולאו מטעמיה. דאפילו לגבי רבים פסקינן כוותיה בכתובות בפרק אף על פי (כתובות דף נז.) גבי שהאדם משהה את אשתו שתים ושלש שנים בלא כתובה. אלא משום דלקמן (עירובין צא.) פסקינן כר"ש דאמר כולן רשות אחת הן:

ב [דף צ.] **איתמר** ספינה רב אמר מותר לטלטל בכולה אפילו יתירה מבית סאתים דהא איכא מחיצות וחשיב מוקף לדירה. **ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות. דמחיצות להבריח מים הן עשויות** ולא חשיב מוקף לדירה והלכתא כרב [דף צ:] ומודה רב שאם כפאה על פיה לזופתה שאין מטלטלין על גבה. **אמר רב יהודה כשתמצא לומר לר"מ גגין רשות לעצמן וחצירות רשות לעצמן וקרפיפות רשות לעצמן. ולדברי חכמים גגין וחצירות רשות לעצמן וקרפיפות רשות לעצמן.** [דף צא.] **ולדברי ר"ש כולן רשות אחת הן. אמר רב הלכה כרבי שמעון. והוא שלא עירבו אבל עירבו גזרינן דלמא אתי לאפוקי מאני דבתים לחצר. ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון בין עירבו ובין** שלא **עירבו וכן אמר רבי יוחנן בין עירבו בין לא עירבו. וקיימא לן כשמואל ורבי יוחנן:**

רי"ף ל: **מתני'** גג גדול הסמוך לגג **קטן** [דף צב.] **הגדול מותר והקטן אסור. חצר** קטנה שנפרצה לגדולה **הגדולה מותרת והקטנה אסורה מפני שהיא כפתחה של גדולה:**

גמ' למה לי למיתני תרתי. לרב קתני גג דומיא דחצר מה חצר דמינכרא מחיצתא אף גג דמינכרא מחיצתא. פרש"י לאפוקי שאם הגג בולט חוץ למחיצתא לרשות הרבים ואינה ניכרת לעומד על הגג לא אמרינן גוד אסיק. הלכך גגין שלנו שבולטין ראשיהן לרשות הרבים ולא מינכרא מחיצתא הויין כרמלית ואסור לטלטל על גבן ד' אמות. ואין לומר כיון דלא שלטי ביה רבים שהרי גבוה הוא אין נעשה כרמלית אלא מקום פטור הוי. דלא אשכחן בשום דוכתא דבמקום שהוא רחב ארבעה שיהא נקרא מקום פטור. ועוד דהא בית שאין תוכו עשרה וקירויו משלימו לעשרה אע"פ שמוקף מחיצה מארבע רוחות לא שלטי ביה רבים והוי כרמלית. וכן גגין השוין אליבא דרבי מאיר ואליבא דשמואל וגג יחידי לרבנן דהוא יותר מבית סאתים הוי כרמלית. והא דאמר בפרק קמא דשבת דף ז: אין כרמלית למעלה מעשרה. ה"פ מכח קרקע שהוא כרמלית אין האויר שלמעלה מעשרה כרמלית דאקילו ביה רבנן מקולי רשות היחיד ומקולי רשות הרבים שאויר למעלה מי' מקום פטור. וגזוזטרא שהיא למעלה מן המים דמשמע שהיא כרשות היחיד דלא מצרכינן לה לעשות מחיצה אלא לדלות מן המים אבל לטלטל על גבה משמע דהויא רשות היחיד אפילו בלא מחיצה. יש לומר כיון דליכא אלא בקיעת דגים תחתיה הוי רשות היחיד כמו טרסקל. ואפילו רבנן דפליגי עליה דרבי יוסי ברבי יהודה בטרסקל מודו הכא כיון דליכא אלא בקיעת דגים. אי נמי כגון דחלון פתוח לגזוזטראות דהוי ליה חורי רשות היחיד. וכן נראה דאם יש חלון ארבעה על ארבעה פתוח לגג הוי כחורי רשות

היחיד אף על גב דלית ליה מחיצות. ובירושלמי משמע דזיזין וגוזוטראות הבולטין מן הכותל לא הויין כרמלית אפילו הם רחבים ארבעה דגרסינן בירושלמי אמר רבי יוחנן זיזין וכותלין שהם רחבים ארבעה וגבוהים עשרה מותרין כאן וכאן ובלבד שלא יחליפו. משמע דחשיב מקום פטור מדשרי לבני רה"י ובני רה"ר. וכותלין דקאמר היינו באבנים הבולטין מן הכותל. דודאי כותל שהוא גבוה עשרה ורחב ארבעה הוי רשות היחיד ולא קשה מבית שאין תוכו עשרה דחשיב כרמלית ואע"ג דלא מצו רבים לאישתמושי התם. דשאני הכא כיון שהוא למעלה מעשרה יש לו ליחשב מקום פטור כיון דלא הוי רשות היחיד ולא רשות הרבים. מיהו לפום גמרא דידן משמע דגג הוי כרמלית היכא דלא מינכרא מחיצתא. וכן פרש"י כאן מה חצר דמינכרא מחיצתא אף גג נמי דשרינן ליה במחיצות תחתונות משום גוד אסיק. מיהו מחיצות ניכרות בעינן שלא יהא הגג בולט חוצה להן דאי לא מינכרא מחיצתא לא אמרינן גוד אסיק. וגדול נמי אסור דאין לו שום מחיצה וכל שאין לו שום מחיצה אינו רשות היחיד: יתיב רבה ורבי זירא ורבה בררב חנן ויתיב אביי גבייהו ויתבי וקאמרי שמע מינה ממתני' דקתני שהיא כפתחה של גדולה דיורי גדולה בקטנה ואין דיורי קטנה בגדולה כיצד גפנים בגדולה אסור לזרוע בקטנה. ואם זרע זרעים אסורים וגפנים מותרין. גפנים בקטנה מותר לזרוע בגדולה. [דף צב:] אשה בגדולה וגט בקטנה מתגרשת אם שתיהן שלה או השאילה חצר גדולה או קטנה ושתיהן של איש אחד. אשה בקטנה וגט בגדולה אינה מתגרשת. צבור בגדולה ושליח צבור בקטנה יוצאין ידי חובתן. צבור בקטנה ושליח צבור בגדולה אין יוצאין ידי חובתן. תשעה בגדולה ויחיד בקטנה מצטרפין. תשעה בקטנה ויחיד בגדולה אין מצטרפין. והוא הדין נמי חמשה בקטנה וחמשה בגדולה אין מצטרפין. ואגב דנקט ברישא תשעה בגדולה נקט נמי בסיפא תשעה בקטנה. צואה בגדולה אסור לקרות קריאת שמע בקטנה. צואה בקטנה מותר לקרות קריאת שמע בגדולה: אמר רב יהודה אמר רב ג' קרפיפות זה בצד זה [דף צג.] וזה בצד זה שנים החיצונים מגופפים ואמצעי אין מגופף. יחיד בזה ויחיד בזה נעשו שיירא ונותנין להן כל צורכן כלומר לאמצעי דהוי כאילו שלשתן דרין בתוכו. אמצעי מגופף ושנים החיצונים אין מגופפין אין נותנין להן כל צורכן. ואם שנים באמצעי ויחיד בזה ובזה נותנים לשנים החיצונים כל צרכן דשדינן הך דאמצע להכא ולהכא. וכל שכן שנים בזה ושנים בזה ויחיד באמצע דשדינן האי יחיד להכא ולהכא. **דרש מרימר** [דף צג.] **גידוד חמשה ומחיצה חמשה מצטרפין:**

יום נו

ג בעי רב אושעיא דיורין הבאין בשבת מהו שיאסרו. אמר רב חיננא תא שמע חצר קטנה שנפרצה לגדולה **גדולה מותרת וקטנה אסורה מפני שהיא כפתחה של גדולה. אמר רבה אימור מבעוד יום נפרצה א"ל אביי לא לימא מר אימור אלא ודאי מבעוד יום נפרצה דהא מר הוא דאמר בעאי מיניה** דרב הונא ובעאי מיניה דרב **חסדא עירב דרך הפתח ונסתם הפתח עירב דרך החלון ונסתם החלון מהו** א"ל שבת הואיל והותרה **מקצתה הותרה כולה: איתמר כותל שבין שתי חצירות שנפל רב אמר אין מטלטלין בו אלא בארבע אמות. ושמואל אמר זה מטלטל עד עיקר מחיצה וזה מטלטל עד עיקר מחיצה. והלכתא כשמואל דהא קיימא לן דיורין הבאין בשבת** אין אוסרין דשבת **הואיל והותרה מקצתה הותרה כולה:**

[דף צד.] מתנ' **חצר שנפרצה לרשות הרבים המכניס מתוכה לרשות היחיד** או **מרשות היחיד לתוכה חייב דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים מתוכה לרשות הרבים או מרה"ר לתוכה פטור מפני שהיא ככרמלית.** ואסיקנא דבצידי רשות הרבים קמיפלגי. **רבי אליעזר סבר צידי רשות הרבים כרה"ר דמי** והאי חצר כיון שנפרצה לרה"ר הוי ליה צידי רשות הרבים ולפיכך **המכניס מרשות היחיד לתוכה או מתוכה לרשות היחיד חייב. ורבנן סברי צידי רשות הרבים לאו כרשות הרבים דמי.** ויש הלכות של רב אלפס ז"ל שהוגה בהן והאי חצר כיון שנפרצה לרשות הרבים הוי ליה כצידי רשות הרבים לפיכך המכניס מתוכה לרשות היחיד או מרשות היחיד לתוכה חייב. ולכאורה נראה דבטעות הוגה דלא פליגי אלא בצידי רשות הרבים ולא במטלטל מתוך החצר. וכן כתב הר"ז הלוי ז"ל. והמגיה קרא למקום המחיצה תוכה דלגבי רשות הרבים קרי ליה תוכה: **חצר שנפרצה משתי רוחותיה וכן בית שנפרץ משתי רוחותיו וכן המבוי שניטלו קורותיו או לחייו מותרים לאותה שבת ואסורים לעתיד לבא דברי רבי יהודה. ורבי יוסי אומר אם מותרין לאותה**

רי"ף לא.

שבת מותרין לעתיד לבא. ואם אסורין לעתיד לבא אסורין לאותה שבת:

גמ' במאי עסקינן. אילימא בעשר מ"ש מרוח אחת דאמר פתחא הוא **משתי רוחות נמי נימא פתחא הוא. אלא ביתר מעשר אי הכי אפילו מרוח אחת נמי אמר רב לעולם בעשר וכגון שנפרץ** [דף צד:] **בקרן זוית דפתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי. וכן בית שנפרץ** משתי רוחותיו אוקמא בי **רב כגון שנפרץ בקרן זוית וקירויו באלכסון דליכא למימר פי תקרה יורד וסותם.** ופירש"י באלכסון בשיפוע כעין גגין שלנו דליכא פה והיינו כארזילא דעושין פסין דף כה: ולשון דאלכסון לא משמע כפי' דהוה ליה למימר וקירויו משופע או כי ארזילא ונראה לפרש דמיירי כגון שנפרץ הקירוי באלכסון עם המחיצות בקרן זוית כזה ובכהאי גונא לא אמרינן פי תקרה. דטעמא דפי תקרה משום דדמי לפתח מדמפלגי' בסמוך בין עשר ליתר מעשר **ופתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי: איתמר אכסדרה בבקעה רב אמר מותר לטלטל בכולה. ואע"ג דליכא אלא שלש מחיצות אמרינן פי תקרה יורד וסותם. ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות** דלא אמר **פי תקרה יורד וסותם.** בעשר כ"ע לא פליגי כי פליגי ביתר מעשר. איכא דאמרי ביתר מעשר כ"ע ל"פ כי פליגי בעשר. הר"ז הלוי ז"ל פסק כלישנא בתרא. ולכאורה נראה דבשל סופרים הלך אחר המיקל. רש"י פי' דפליגי באכסדרה פרוצה מארבע רוחותיה. ואכסדרה בבקעה משמע כפירושו. וגירסת רש"י כי לית ליה בד' אבל בג' אית ליה. אבל לשון אכסדרה משמע כרב אלפס דסתם אכסדרה יש לה שלש מחיצות כדאמר בפרק לא יחפור (בבא בתרא דף כה:) עולם לאכסדרה הוא דומה ורוח צפונית אינה מסובבת. ואמרינן נמי במנחות פרק הקומץ רבה (מנחות דף כט:) מפני מה העולם הזה נברא בה' מפני שהיא דומה לאכסדרה כל הרוצה לצאת יוצא. וכן פירש ר"ח ז"ל דדוקא ברוח רביעית אמרינן [דף צה.] **פי תקרה יורד וסותם.** וגריס כי לית ליה בשלש אבל בארבע אית ליה. פירוש כשאין שם אלא שלש מחיצות והרביעית פרוצה במלואה. אבל בארבע פירוש שיש שם ארבע מחיצות כגון שיש ברביעית שני לחיין דאיכא שם מחיצה אע"פ שפרוצה יותר מעשר **אמרינן פי תקרה יורד וסותם.** ור"ת ז"ל פירש דסתם אכסדרה הוי מוקפת משתי רוחות ובההיא נמי איירי רב בשמעתין. ומשמע כדבריו מדפריך בגמרא משתי רוחות נמי נימא פי תקרה יורד וסותם אלמא דבשתי רוחות נמי אמר רב פי תקרה יורד. וסותם. ויש לדחות משום דאוקימנא לשתי רוחות דמתני' בקרן זוית ועשר פריך שפיר נימא פי תקרה דהא איכא טפי משלש מחיצות. ומיהו יש לדקדק מהא דפריך לשמואל דלא אוקימנא אכתי בקרן זוית ופריך ליה משתי רוחות נמי נימא פי תקרה מאי קשיא ליה הא לא אשכחן מאן דשרי פי תחרה אלא מרוח אחת. אלא ודאי רב אית ליה אפילו שתי רוחות. מיהו גם זה יש לדחות כי עדיין לא היה יודע שיש חילוק בין היכא שיש מחיצות להיכא שאין מחיצות כלל. אבל כיון דאסיקנא דלשמואל יש חילוק בין היכא שיש שם ארבע מחיצות להיכא שאין שם אלא שלש גם לרב אין ללמוד מדבריו כי היכי שמתיר באכסדרה שיש בה שלש מחיצות גמורות כמו כן יתיר בשאין שם אלא שתים. מיהו נראה כדברו רבינו תם דבשתי מחיצות נמי מהני פי תקרה מההיא דקאמר בפ' קמא דסוכה דף יח: בההיא מודינא לך דהוי כמבוי מפולש פירוש דלא מהני פי תקרה גבי שבת במפולש כדאשכחן דאסרי רבנן גבי בונה עלייה על שני בתים. משמע הא בלא פילוש מהני פי תקרה בשתי מחיצות. והא דנקט אכסדרה בבקעה משום דסתם אכסדרה שבחצר היא עומדת אצל כותל הבית ונמשך לכל אורך הבית מכותל חצר זה עד כותל של חצר האחרת ופרוצה במלואה לפנים ואיכא שלש מחיצות אבל בבקעה אפשר דליכא אלא שתי מחיצות:

ד רבי יוסי אומר אם מותרים וכו'. איבעיא להו רבי יוסי לאסור קאמר או להתיר קאמר. אמר רב לאסור וכן אמר רבי יוחנן לאסור. תניא נמי הכי רבי יוסי אומר הואיל ואסורין לעתיד אסורין לאותה שבת. איתמר רב חייא בר אשי אמר רב הלכה כרבי יוסי. ושמואל אמר הלכה כרבי יהודה. ומוקי לה בנפרצה לכרמלית. ונראה דהלכתא כרב באיסורי ואפילו נפרצה לכרמלית הלכה כרבי יוסי. ומ"מ קי"ל שבת הואיל והותרה הותרה דאפילו רבי יוסי לא פליג עליה אלא היכא דליתנהו למחיצות כדאמר לעיל בפ"ק (עירובין דף יז.):

מתני' הבונה עלייה על ישני בתים וכן גשרים המפולשים מטלטלים תחתיהם דברי רבי יהודה וחכמים אוסרין:

הדרן עלך כל גגות

פרק י

א המוצא תפילין מכניסן זוג זוג ר"ג אומר שנים שנים. במה דברים אמורים בישנות. אבל בחדשות פטור. מצאן צבתים או כרוכות מחשיך עליהן ומביאן. ובסכנה מכסן והולך לו:

רי"ף לא:

גמ' חדשות מאי טעמא לא. משום דחיישינן דלמא קמיע נינהו. אבל בישנות כיון דמקושרות נינהו לא טרח איניש כולי האי בקמיע. תני רב שמואל [דף צז.] בר רב יצחק אלו הן ישנות כל שיש בהן רצועות ומקושרות. חדשות כל שיש בהן רצועות ואינן מקושרות. מצאן צבתים. אמר רב יהודה אמר רב הן הן צבתים הן הן כריכות. צבתים זוזי זוזי. כריכות דכריכי טובא: מחשיך עליהן ומביאן. ואמאי וליעיילינהו זוג זוג אמר רב יצחק בריה דרב יהודה לדידי מיפרשא לי מיניה דאבא כל שאילו מכניסן זוג זוג וכלות קודם שקיעת החמה מכניסן זוג זוג. ואם לאו מחשיך עליהן ומביאן: ובסכנה מכסן והולך לו. ואוקימנא בסכנת נכרים בעת צרה ב"מ. [דף צז:] אבל בסכנת ליסטין מוליכן כולן כאחת פחות פחות מד' אמות:

ב גרסינן בספ"ק דיום טוב דף טו. היה בא בדרך ותפילין בראשו ושקעה עליו חמה מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו. היה יושב בבית המדרש ותפילין בראשו וקדש עליו היום מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו ואי איכא בית הסמוך לחומה דמנטרן ביה מניחן בבית הסמוך לחומה:

מתני' רבי שמעון אומר נותן אדם לחבירו וחבירו לחבירו עד שיגיע לחצר החיצונה. וכן בנו נותנו לחבירו וחבירו לחבירו אפילו הן מאה. רבי יהודה אומר נותן אדם חבית לחבירו וחבירו לחבירו ואפילו חוץ לתחום. אמרו לו לא תהלך זו יותר מרגלי בעליה:

רי"ף לב.

גמ' וכן בנו. בנו מאי בעי התם. תנא דבי רבי שמואל שילדתו אמו בשדה: רבי יהודה אומר נותן אדם חבית לחבירו. כתב הר"ז הלוי אוקמה רב אשי בחבית דהפקר ומאן אמרו לו רבי יוחנן בן נורי. וכיון דלא קיימא לן כרבי יוחנן בן נורי לחומרא אלא לקולא ממילא שמעת דהלכה כרבי יהודה. והרב אלפסי ז"ל לא פי' ונראה מדבריו שאין הלכה כרבי יהודה עכ"ל. ונראה לי מה שלא הביא הרב אלפס ז"ל משום דאיכא שלש אוקימתות לאוקימתא דרבה ורב יוסף פשיטא דהלכה כרבנן ולאוקימתא דרב אשי כבר איפסקא לעיל דחפצי הפקר אינם קונין שביתה:

ג מתני' היה קורא בספר על האסקופה ונתגלגל הספר מידו גוללו אצלו. היה קורא בראש הגג ונתגלגל הספר מידו עד שלא הגיע לעשרה טפחים התחתונים גוללו אצלו. משהגיע לעשרה טפחים הופכו על הכתב. [דף צח.] רבי יהודה אומר אפילו אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט גוללו אצלו. רבי שמעון אומר אפילו בארץ עצמה גוללו אצלו. שאין לך דבר משום שבות שעומד בפני כתבי הקודש: כתב הר"ז הלוי ז"ל דהך מתניתין דהקורא בספר על האסקופה אוקמא רבה באסקופה הנדרסת ומשום בזיון כתבי הקדש שרו ליה רבנן ואתיא ככולי עלמא. והקשה ליה אביי מברייתא דמפלגי בין תוך ארבע אמות לחוץ ארבע אמות. ואוקי לה איהו באסקיפה כרמלית ופריך עלה גמרא ומוקי באסקופה ארוכה אדהכי והכי מדכר. והאי שינויא דלא כהלכתא דקיימא לן כרבה דאמר (שבת יב:) לא יקרא שמא יטה ואפילו גבוה שתי מרדעות ולא אמר אדהכי והכי מדכר. ותו אוקי לה אפילו באסקופה שאינה ארוכה וסתם כתבי הקדש עיוני מעיין בהו ונחו להו ומסיק לה כבן עזאי. ובפרק המצניע (שבת דף צא:) תנן סתמא דלא כבן עזאי דתנן המוציא אוכלים ונתנן על האסקופה פטור ואוקימנא דלא כבן עזאי הלכך סתמא דרבים עדיף ולא סמכינן על ברייתא אלא על תנא דמתניתין דלא מפליג בין נתגלגל תוך ארבע אמות ברשות הרבים ובין נתגלגל חוץ לארבע אמות דלעולם גוללו אצלו ובאסקופה הנדרסת וכדרבה:

ד גמ' הופכו על הכתב מי שרי והתניא כותבי ספרים תפילין ומזוזות לא התירו להן להפך יריעה על פניה אלא פורס מפה על פניה או בגד התם אפשר הכא לא אפשר ואי לא מהפך לה איכא בזיון טפי ואסור לזרוק כתבי הקדש משום בזיון. הופכו על הכתב והא לא נח. אמר רבא בכותל משופע. אמר ליה אביי אי הכי אימא סיפא רבי יהודה אומר אפילו אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט גוללו אצלו הא נח ליה. חסירי מיחסרא והכי קתני הגיע לעשרה הופכו על הכתב.

במה דברים אמורים בכותל משופע דהא נח. אבל **בכותל שאין משופע אפילו למטה** [דף צח:] **משלשה טפחים גוללו אצלו דברי רבי יהודה שר' יהודה אומר אפילו אין מסולק מן הארץ אלא כמלא החוט גוללו אצלו. מאי טעמא. דבעינן הנחה על גבי משהו:**

ה מתני' זיז שלפני החלון נותנין עליו ונוטלין ממנו בשבת:

רי"ף לב: **גמ' והאי זיז דמפיק ליה לרה"ר למעלה** מעשרה טפחים וכל למעלה מעשרה לא שלטא ביה רשות הרבים **הלכך נותנין עליו ונוטלין ממנו בשבת כיון דבהדי רשות היחיד הוא כרה"י דמי. מיהו אין נותנין עליו אלא מאני דמיתברי כגון קערות כוסות וצלוחיות וכיוצא בהן דאי נפלי לרשות הרבים מתברי ולא אתי לאיתויינהו. אבל כלים דלא מתברי אסור דחיישינן דלמא נפלי ואתי לאיתויינהו מרה"ר לרה"י.** תניא נמי הכי זיז שלפני החלון נותנין עליו קערות כוסות וצלוחיות. ומשתמש בכל הכותל עד עשרה התחתונים ואם יש שם זיז אחד למטה ממנו אין משתמש בו אלא כנגד חלונו בלבד: האי זיז היכי דמי אי דלית ביה ארבעה אפילו כנגד חלונו לא ישתמש. פי' רש"י אע"ג דאוקימנא בכלים הנשברים. הני מילי בדאית ביה ארבעה דלא שכיחי למיפל כולי האי. אבל אי לית ביה ארבעה דרובא נפלו ליה מיחזי כמאן דשדי להו לרה"ר. וקשה לפירושו כיון דאפילו ברחב ד' אסר כלים שאין נשברים. איזה שיעור ניתן לזיז להשתמש עליו כלים שאין נשברים. כיון דברוחב ארבעה אסור הוא הדין ברחב ארבע אמות. דלענין שבת חשיב רשות ארבעה טפחים כמו ארבע אמות או יותר. וגג שאין לו מעקה העומד אצל רשות הרבים יהא אסור להשתמש עליו בכלים שאינן נשברים דלמא נפלי ואתו לאיתויינהו. הלכך נראה לפרש דברחב ארבעה שרי לאישתמושי ביה אפילו כלים שאינן נשברים. וכי פריך לעיל ליחוש דלמא נפלי ואתי לאיתויינהו הא דלא משני ליה ברחב ארבעה ובכלים שאין נשברים משום דסתם זיז אין בו רחב ארבעה. והאי דדייק גמרא אי דלית ביה ארבעה אפילו כנגד חלונו לא ישתמש ולא משני ליה דאיירי בכלים הנשברים. משום דעל כרחך לא מתוקמא בכלים הנשברים מדקתני לא ישתמש בו אלא כנגד חלונו בלבד. הלכך רישא דברייתא דאיירי בזיז כל שהוא נקט קערות וכוסית דמשתברין. וסיפא דחלון משלימו לארבעה איירי בכל הכלים: ואי דאית ביה ארבעה אמאי כנגד חלונו בלבד. בכל הכותל נמי לישתמש. אמר אביי דלית ביה ד' וחלונו משלימו לארבעה. כנגד החלון משתמש דחורי החלון הוא. דהאי גיסא ודהאי גיסא אסור:

ו מתני' עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. ברה"ר ומטלטל ברשות היחיד ובלבד שלא יוציא חוץ לארבע אמות. לא יעמוד אדם ברה"ר וישתין ברשות היחיד. ברה"י וישתין ברשות הרבים. וכן לא ירוק. רבי יהודה אומר מי שנתלש רוקו בפיו לא יהלך ארבע אמות עד שירוק:

גמ' וכן לא ירוק. [דף צט.] **אמר רב יוסף השתין ורק חייב חטאת. אע"פ שלא עקר מעל גבי מקום ארבעה מחשבתו משויא ליה מקום.** ודוקא כה"ג דנהנה באותו מקום טפי מבמקום אחר. כגון זרק לפי הכלב שיאכלנו או לפי הכבשן שישרף שם וכן השתין ורק. אבל זרק לתוך ידו של חבירו אפילו במתכוין לא אמרינן **מחשבתו משויא ליה מקום** אלא דוקא משום דידו של אדם חשובה לו כארבעה על ארבעה וכן מוכח בפ"ק דשבת דף ה.:

ז אמר ריש לקיש כיח בפני רבו חייב מיתה שנאמר כל משנאי אהבו מות אל תקרי למשנאי אלא למשניאי. כיח אמאי אניס הוא. בכיח ורק קאמרינן:

ח מתני' לא יעמוד אדם ברשית הרבים וישתה ברשות היחיד. ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים. אלא אם כן הכנים **ראשו ורובו למקום שהוא שותה. וכן בגת:**

ט גמ' רישא רבנן וסיפא ר"מ. אמר רב יוסף בחפצים הצריכים לו ודברי הכל. ופי' רש"י ליכא למימר דשתיית מים ליהוי הכנסה כמשתין ורק. דלא דמי להתם דהתם קא עקר מרשות זו לרשות זו ועביד הנחה ברשות אחרת. אבל שותה עביד הנחה ועקירה בחד רשותא דהא ברשות שהוא שותה בו פיו עומד ובפיו נחין מיד. ואע"פ שהן חוזרין ונבלעין במעיו אין חשש הואיל ונחו בפיו שהוא מקום פטור. והא דגבי משתין ורק לא חשיב פיו מקום פטור. הכא שאני שהוא במקום אחד ופיו במקום אחר ואין לאסור מההוא טעמא דאמר לעיל (עירובין דף פה:) מקום שאין בו ארבעה על ארבעה מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו. דהתם הוא דגזור רבנן

דלמא אתי לאפוקי מרשות היחיד לרה"ר להדיא בלא הנחת מקום פטור אבל הכא אי אפשר בלא הנחה בפיו שהוא מקום פטור. ולפי פירוש זה העומד ברה"י וראשו ברשות הרבים מותר לרוק לרה"ר לפי שהרוק נח בפיו שהוא מקום פטור קודם שיצא לרה"ר והא דמיבעיא ליה פי האמה לרה"ר מהו. היינו דוקא במי רגלים שמשנעקרים שוב אין נחין בפי האמה. מיהו קשה הא דאמר בשמעתא קמייתא דשבת דף ג: גבי היתה ידו מליאה פירות והוציאה לחוץ משחשיכה דאי שדי להו אתי לידי חיוב חטאת ליקנסוה. והיכי אתי לידי חיוב חטאת והלא כשנחו הפירות בידו כשהיתה ידו ברשות הרבים נעשית ידו מקום פטור וכבר נחו הפירות במקום פטור ותו לא אתי לידי חיוב חטאת אי שדי להו. וי"ל דהתם לא חשיב הנחת הפירות בידו כמונחין במקום פטור כיון שלא נתן החפץ לידו ממקום אחר אחרי שהוציאה לרה"ר כמו גבי שתיה שנתן המים לתוך פיו. ולפי תירוץ זה אסור לרוק מרשות היחיד לרה"ר אפילו ראשו ברה"ר דאע"פ שהרוק נח בפיו אין חשיבא הנחה כיון דלא בא ממקום אחר לתוך פיו כמו בשתיה: איבעיא להו כרמלית מאי. אמר אביי היא היא. רבא אמר היא גופה גזירה ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה:

י מתני' [דף צט:] **קולט אדם מן המזחילה למטה מי' טפחים ומן הצנור מכל מקום ושותה:**

רי"ף לג. **גמ'** **קולט אין מצרף לא. פירוש קולט תופס כלומר מקבל מן המים היורדין באויר ושותה אבל לצרף ידו עם המזחילה לא. מאי טעמא. אמר רב נחמן** הכא במזחילה **פחות מג' סמוך לגג עסקינן דכל פחות משלשה סמוך לגג כגג דמי. תניא נמי הכי עומד אדם ברה"ר** ומגביה ידו למעלה מעשרה **פחות מג' סמוך לגג וקולט אבל לא יצרף. תניא אידך לא יעמוד אדם ברה"ר** ויגביה ידו למעלה מעשרה **פחות מג' סמוך לגג ווצרף אבל קולט הוא ושותה:** ומן הצנור וכו'. **תנא אם יש בצנור ארבעה על ארבעה אסור מפני שמוציא מרשות לרשות:**

יא מתני' בור ברשות הרבים וחולייתו גבוה עשרה טפחים חלון שעל גביו **ממלאין ממנו בשבת. וכן אשפה ברשות הרבים גבוהה עשרה טפחים זורקין לה בשבת:**

גמ' במאי עסקינן. אילימא בסמוכה למה לי גבוה עשרה. אמר רבא במופלגת מן הכותל בארבעה עסקינן. טעמא דאיכא חוליא עשרה דהשתא מטלטל מרשות היחיד לרה"י דרך מקום פטור הא ליכא חוליא עשרה קמטלטל מרה"י לרה"י דרך רה"ר:

יום נז

יב וכן אשפה. אוקימנא באשפה של רבים שאין **עשויה לפנות. אבל אשפה של יחיד העשויה לפנות לא דחיישינן דלמא מפני לה והויא לה רה"ר:**

מתני' אילן המיסך על הארץ אם אין נופו גבוה מן הארץ שלשה טפחים מטלטלין תחתיו. היו שרשיו גבוהין מן הארץ שלשה טפחים לא ישב עליהם. בסוכה פ' הישן (סוכה דף כד:) **אוקמא רב אחא בר יעקב בדעבד להו בהיצא ודפנא כי היכי דלא ליזיל וליתי ברוח מצויה דכל מחיצה שאינה עומדת ברוח מצויה אינה מחיצה:**

גמ' אמר רב הונא **בריה דרב יהושע אין מטלטלין בו יותר מבית סאתים** דכל מחיצה [דף ק.] **שתשמישה לאויר אין מטלטלין בה יותר מבית סאתים:**

יג היו שרשיו גבוהין וכו'. מפני שאסור להשתמש באילן בשבת. אבל אם אין גבוהין מן הארץ **שלשה טפחים הרי הן כקרקע ומותרין לישב עליהם: איתמר שרשי אילן הבאין מלמעלה משלשה לתוך שלשה רבה אמר מותרין דכל פחות משלשה לארעא כארעא הוא. ורב ששת אמר אסורים** דכיון דמכח איסורא קאתו **אסורים. והלכתא כרבה דהא רב יוסף שרא ליה לאביי כוותיה דרבה. תניא שרשי אילן הגבוהין מן**
רי"ף לג: **הארץ ג' טפחים אם יש חלל תחתיהם שלשה אע"פ שצדו אחד שוה לארץ הרי זה לא ישב עליהן:**

יד לפי שאין עולין באילן ואין ניתלין באילן ואין נשענין באילן ולא יעלה שם **מבעוד יום לישב שם כל היום כולו. ואחד אילן ואחד כל בהמה. אבל בור שיח ומערה וגדר מטפס ועולה מטפס ויורד ואפילו הן מאה אמה. תנא חדא עלה אסור לירד ותניא אידך מותר לירד. לא קשיא כאן מבעוד יום כאן משחשיכה. ואיבעית אימא הא והא משחשכה ולא קשיא כאן בשוגג כאן במזיד.** [דף ק:] תני חדא אחד אילן לח ואחד אילן יבש. ותניא אידך במה דברים אמורים בלח אבל ביבש מותר. **לא קשיא כאן בימות החמה וכאן בימות הגשמים** בימות החמה נמי הא קא נתרי פירי. בדליכא פירי והא קנתרי קיסמי. בגדודא. אמר **רמי בר חמא אמר רב אסי אסור לאדם שיהלך על גבי עשבים**

בשבת שנאמר ואץ ברגלים חוטא:

טו תני חדא מותר לילך על גבי עשבים **ותניא אידך אסור. לא קשיא כאן בימות החמה וכאן בימות הגשמים.** בימות הגשמים עשבים קשין ונוחין לשבר. בימות החמה הן רכין ונכפפין. ואיבעית **אימא הא והא בימות הגשמים ולא קשיא הא דסיים מסאני והא דלא סיים מסאני. והשתא דקיימא לן כרבי שמעון דאמר דבר שאין מתכוין מותר כולהו שריין.** אעשבים קאי דבכל ענין שרי להלך על גביהן. אבל באילן יבש איכא למיגזר משום דמינכר טפי. ואין להוכיח מכאן היתר לאילן יבש. ונראה דרב אלפס ז"ל לא מפליג בין אילן לעשבים ולהכי לא הביא בהלכות ההוא דאילן יבש:

טז אמר רמי בר חמא אמר רב אסי אסור לאדם לכוף את אשתו לדבר מצוה שנאמר ואץ ברגלים חוטא. אריב"ל כל הכופה את אשתו לדבר מצוה הויין ליה בנים שאינן מהוגנים. אמר רב איקא בר חנינא מאי קראה שנאמר גם בלא דעת נפש לא טוב. תניא נמי הכי גם בלא דעת נפש לא טוב זה הכופה את אשתו לדבר מצוה. ואץ ברגלים חוטא זה הבועל ושונה. איני והאמר רבא הרוצה שיהו בניו זכרים יבעול וישנה לא קשיא כאן לדעת כאן שלא לדעת. גרסי' בפרק כל היד (נדה דף יז.) אמר רב חסדא אסור לאדם שישמש מטתו ביום שנאמר ואהבת לרעך כמוך. מאי תלמודא. אמר אביי שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו. אמר רב הונא ישראל קדושים הם ואין משמשין מטותיהן ביום. אמר רב אם היה בית אפל מותר. אמר רב ואיתימא רב פפא ות"ח מאפיל בטליתו ומשמש:

מתני' [דף קא.] **הדלת שבמוקצה וחדקין שבפירצה ומחצלת אין נועלין בהן אלא אם כן היו גבוהין מן הארץ:**

גמ' ורמינהו דלת הנגררת ומחצלת הנגררת וקנקן הנגרר בזמן שקשורין ותלויין נועלין בהן בשבת ואין צריך לומר ביו"ט. אמר אביי כשיש להם ציר רבא אמר כשהיה להם ציר. ת"ר סוכי קוצים וחבילי קוצים שהתקינן לפרצה שבחצר בזמן שקשורין ותלויין נועלין בהן בשבת ואין צ"ל ביו"ט. תני רבי חייא דלת אלמנה הנגררת אין נועלין בה בשבת. ה"ד דלת אלמנה. איכא דאמר חד שיפא. ואיכא דאמר דלית לה גשאמא. חד שיפא לוח אחד ודקדוק המלה שבבא מלשון שבבים יהיה עגל שומרון הושע ח ושקעו בי"ת אחד בחברתה ואמרו שיבא ועוד החליפו ואמרו שיפא בדגש. ופירוש גשאמא ויש גרס בשאומא **והיא איסקופה התחתונה שאין לה כן אלא מורידין אותה ע"ג הארץ. וכשפותחין שומטין אותה ועוקרין אותה:**

יז מתני' לא יעמוד **ברה"י ויפתח ברה"ר. ברה"ר ויפתח ברה"י. אלא א"כ עשו** לה [דף קא:] מחיצה גבוהה עשרה **טפחים דברי ר"מ. אמרו לו מעשה בשוק של** ר"י"ף לה.
פטימין שהיה בירושלם שהיו נועלין ומניחין המפתח בחלון שעל גבי הפתח. רבי יוסי אומר שוק של צמרים היה. פי' **של פטימין שוק של** מוכרי עופות כדאמר במסכת **יו"ט דף כט: הולך אדם אצל פטם ואומר לו תן לי תור אחד או גוזל אחד:**

גמ' ת"ר שערי **גינה בזמן שיש להם בית שער מבפנים פותח ונועל מבפנים. מבחוץ פותח ונועל מבחוץ. מכאן ומכאן פותח ונועל מכאן ומכאן. אין להם לא לכאן ולא לכאן אין פותח ונועל לא לכאן ולא לכאן. וכן חנויות הפתוחות לרשות הרבים. בזמן שהמנעול למטה מעשרה מביא מפתח מע"ש ומניחו באיסקופה ולמחר פותח ונועל בו ומחזירו לאיסקופה. בזמן שהמנעול למעלה מעשרה טפחים מביא מפתח מע"ש ומניחו במנעול ולמחר פותח ונועל בו ומניחו במקומו דברי ר"מ. וחכמים אומרים אף בזמן שהמנעול למעלה מעשרה טפחים מביא מפתח מע"ש ומניחו באיסקופה ולמחר פותח ונועל בו ומחזירו לאיסקופה או לחלון שעל גבי הפתח. ואם יש בחלון** ארבעה על ארבעה אסור מפני שהוא **כמוציא מרשות לרשות. האי מנעול היכי דמי. אי דלית ביה ד' על ד' מקום פטור הוא. אי דאית ביה** ד' על ד' בהא לימרו **רבנן אף בזמן שהמנעול למעלה מעשרה טפחים פותח ונועל ומחזירו לאיסקופה והא קמטלטל מרשות היחיד לכרמלית. אמר אביי לעולם דלית ביה** ד' על ד' ויש בו לחוק **ולהשלימו לארבעה. ר"מ סבר חוקקין להשלים ורבנן סברי אין חוקקין להשלים:**

יח מתני' נגר שיש בו קלוסטרא ר' אליעזר אוסר. ור' יוסי מתיר. אמר רבי אליעזר מעשה בבית הכנסת של טבריא שהיו נוהגין בו היתר עד שבא ר"ג וזקנים ואסרוהו להם רבי יוסי אומר איסור היו נוהגין בו והתירוהו להם:

גמ' בניטל באגודו כולי עלמא ל"פ דשרי. כי פליגי.

כשאין ניטל באגודו מ"ס כיון שיש בראשו קלוסטרא תורת כלי עליו. ומ"ס [דף קב.] כיון דאינו **ניטל באגודו לא. והלכתא כרבי יוסי:** ברי"ף לה:

מתני' נגר הנגרר נועלין בו במקדש אבל לא במדינה. המונח כאן וכאן אסור. רבי יהודה אומר המונח במקדש והנגרר במדינה:

גמ' ת"ר איזהו נגר הנגרר שנועלין בו במקדש אבל לא במדינה. כל שקשור ותלוי וראשו אחד מגיע לארץ. ר' יהודה אומר זו אף **במדינה מותר. אלא איזה נגר הנגרר שבמדינה אסור. כל שאינו לא קשור ולא תלוי ושומטו ומניחו בקרן זוית. א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כר'** יהודה ורש"י גרס הלכה כר' יהודה בנגרר. ור"ח לא גרס בנגרר והכי ניחא טפי דאי גרס בנגרר משמע דקאי אהא דאמר ר' יהודה אף במדינה מותר דקאי אנגר הנגרר דאיירי ביה ת"ק כל שקשור ותלוי וראשו אחד מגיע לארץ והא ליתא דרבי יהודה שרי קשור אע"פ שאין תלוי אלא מונח כולו לארץ. דהא לא אסר אלא כשאינו לא קשור ולא תלוי ושומטו וכו' אבל בקשור שאין יכול לשומטו בקרן זוית שרי. ואי גרס ליה יש לומר משום דאיתמר בי מדרשא הלכה כר' יהודה בנגרר ונקמז להכי קאמר הכא הלכה כר' יהודה בנגרר ולקמן קאמר הלכה כר' יהודה בנקמז. **אמר רבא והוא שקשור בדלת. ואם ניטל באגודו אפילו אינו תלוי אלא בבריח של דלת מותר כר' טבלא: בעי ר' זירא נקמז מהו. אמר רב יוסף מה תיבעי ליה לא שמיע ליה הא דתניא נקמז מותר נשמט אסור. ר' יהודה אומר נקמז אע"פ שאינו נשמט אסור. ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בנקמז.** כתב הר"ז הלוי ז"ל הא דתנן הדלת שבמוקצה וכו' וכן הא דתניא דלת הנגררת והמחצלת הנגררת וקנקן הנגרר בזמן שקשורין ותלויין נועלין בהן וכו' סתמא כולהו כר' אליעזר דבעי בפקק החלון קשור ותלוי בפרק כל הכלים (שבת דף קכה:) וקאמר רב ירמיה בר אבא משמיה דעולא מאן תנא נגר הנגרר רבי אליעזר היא. והשתא דקיימא לן הלכתא כרבי יהודה דבקשור אף על פי שאין תלוי סגיא נקטינן מיניה דלית הלכתא כהני מתנייתא דבעי קשורים ותלויים. ולא כתנא דמתני' דבעי גבוהין מן הארץ. ולא נהירא לאוקמא סתמא דמתני' דלא כהלכתא. ויותר נראין דברי הראב"ד ז"ל וז"ל אי קשה לך כיון דקי"ל כר' יהודה וכרשב"ג שם קכו. דאמר מוסיף אהל עראי מותר הא אמר לעיל במתני' הדלת שבמוקצה וחדקים שבפרצה ומחצלת אין נועלין בשבת אלא א"כ גבוהין מן הארץ ואסרי ליה משום בנין והלא תוספת אהל עראי הוא שהרי הדלת עשוי הוא לפתוח ולסגור. התם כיון שדלת של מוקצה הוא ושל פרצה לאו תוספת אהל עראי הוא אלא קבע שאין עשוי לפתוח אלא לזמנים רחוקים לפי שאין דרך כניסתו ויציאתו עליהם. ואם היה בפתח קבוע ליכנס ולצאת דרך שם אף על פי שאין גבוהין מן הארץ נועלין בהן:

יט ההוא שריתא דהוה בי רבי פדת דהוו שקלי לה בי עשרה ושדו לה אבבא אמר האי תורת כלי עליה. ההיא אסיתא דהוה בי מר שמואל דהוה מחזקת אדריבא והוו שקלי לה בי **עשרה ושדו לה אדשא. אמר זו תורת כלי עליה:**

כ מתני' [דף קב:] **מחזירין ציר התחתון במקדש אבל לא במדינה. והעליון כאן וכאן אסור. ר' יהודה אומר העליון במקדש והתחתון במדינה:**

גמ' ת"ר ציר דלת שידה תיבה ומגדל במקדש מחזירין ובמדינה דוחקין. והעליון כאן וכאן לא יחזיר. גזירה שמא יתקע. ואם תקע חייב חטאת. של בור ושל דות ושל יציע לא יחזיר. ואם החזיר חייב חטאת. רבינו תם זכרונו לברכה נסתפק אם מותר לדחוק העליון במדינה מדקאמר כאן וכאן לא יחזיר משמע דלדחוק מותר אף במדינה. או דלמא האי דנקט לא יחזיר בשביל מקדש נקט אבל במדינה אפילו לדחוק אסור מדקתני ברישא במדינה דוחקין התחתון מכלל דבעליון לדחוק אסור. וכן מסתברא דאסור:

כא מתני' מחזירין רטייה במקדש אבל לא במדינה. ואם לכתחלה כאן וכאן אסור. קושרים נימא במקדש אבל לא במדינה. ואם לכתחלה כאן וכאן אסור. ברי"ף לה. **חותכים יבלת במקדש אבל לא במדינה. ואם בכלי כאן וכאן אסור.** איסור חזרת רטייה פירש רש"י שמא ימרח. אבל לשחיקת סממנין ליכא למיחש כיון דמאתמול הוה עלה. וכן משמע דמדנקט רטייה דטעמא הוי משום מירוח דאי משום שחיקת סממנים מאי אירי דנקט רטייה אפילו כל מילי נמי הוה ליה למיתני אע"פ דליכא למיחש למירוח. והא דאמר בבמה אשה יוצאה דף סד: יוצאה אשה בפלפל ובגרגיר מלח ובכל דבר שתתן לתוך פיה ואם נפל לא תחזיר. לאו משום שחיקת

סממנין אלא לפי שנראה כשמחזרת לתוך פיה כאילו מתכוונה להוציאן בפיה:

גמ' ת"ר רטיה שפירשה מע"ג המכה מחזירה למכה. רבי יהודה אומר הוחלקה למטה דוחקה למעלה. למעלה דוחקה למטה. ומגלה מקצת רטייה ומקנח פי המכה וחוזר **ומגלה מקצת רטייה ומקנח פי המכה. ורטייה עצמה לא יקנח מפני שהוא ממרח. ואם מירח חייב חטאת. אמר רב יהודה הלכה כרבי יהודה. ואמר רב חסדא מחלוקת שפירשה על גבי כלי. אבל פירשה על גבי קרקע ד"ה אסור להחזיר. וקיימא לן כת"ק. ואע"ג דאמר רב יהודה** דלית **הלכתא כוותיה. דהא רב אשי דהוא בתראה עבד עובדא כוותיה דת"ק. דאמר מר בר רב אשי הוה קאימנא קמיה דאבא ונפלה אבי סדיא ואהדרה.** ואמינא **ליה לא סבר לה מר להא** דרב חסדא מחלוקת שפירשה **על גבי כלי אבל על גבי קרקע ד"ה אסור ואמר רב יהודה הלכה כר' יהודה.** א"ל **לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי.** כי גם כשפירשה על גבי קרקע מחלוקת והלכה כת"ק. ותמיה לי מנא ליה לרב אלפס לאקולי כולי האי היתרא לגבי קרקע והלא עובדא דרב אשי פירשה על גבי כלי הוה. ומצינו לפרושי לא שמיע ליה הא דרב יהודה אבל שמיע ליה הא דרב חסדא דבקרקע דברי הכל אסור והלכתא כתנא קמא דשרי על גבי כלי. אי נמי לא שמיע ליה הא דרב חסדא דאמר דבקרקע דברי הכל אסור אלא סבירא ליה דבקרקע פליגי [דף קג:] אבל בכלי דברי הכל מותר דכהוחלקה דמי ליה לר' יהודה וכן פרש"י ודרב יהודה לא שמיע ליה דהלכה כרבי יהודה בפירשה על גבי קרקע:

כב מתני' כהן שלקה באצבעו כורך עליו גמי במקדש אבל לא במדינה. ואם להוציא דם כאן וכאן אסור. [דף קד.] **בוזקין מלח על גבי הכבש שלא יחליקו. וממלאין מבור הגולה ומבור הגדול בגלגל בשבת ומבור הקר ביו"ט:**

גמ' דרש רבא חצר שנתקלקלה במימי גשמים מביא רי"ף לה: **תבן ומזרה בה.** וכשהוא מזרה לא יזרה **בסל ולא בקופה אלא בשולי הקופה. וממלאין מבור הגולה תנן בסוף מדות פ"ה משנה ד לשכת הגולה שם היה בור** הגולה והגלגל נתון עליה ומשם מספיקין מים לכל העזרה:

כג עולא איקלע **לבי רב מנשה אתא ההוא גברא טרף אבבא. אמר מאן האי ליתחיל גופיה דקמחיל שבתא.** אמר ליה רבא לא אסרו **אלא בקול של שיר בלבד. ואותבינן עליה דרבא מהא דתניא מעלין בדיופי ומטיפין מיארק לחולה בשבת. לחולה אין לבריא לא מאי לאו כגון דניים וקבעי לאיתעורי ושמע מינה אולודי קול אסור. ופריק כגון דתיר ובעי לאונומי** דמשמע קליה כמו זימזומי והוא כעין כלי שיר. והדרינן **ואותבינן מהא דתניא:**

כד המשמר פירותיו מפני העופות מקשואיו ומדלועיו מפני החיה הרי זה לא יספוק ולא יטפח ולא ירקד כדרך שהוא עושה בחול. מ"ט לאו משום דאולודי קלא בשבתא אסור. ופריק רב אחא בר יעקב לא גזירה שמא יטול צרור לזרוק בהם. והדר אותבינן מהא דאמר רב יהודה אמר רב נשים המשחקות באגוזים אסור לאו משום אולודי קלא לא משום דאתי למישוי גומות. תו אקשיה ממתניתין דקתני ממלאים מבור הגולה בשבת **במקדש אבל לא במדינה מ"ט לאו משום דאולודי קלא בשבתא אסור. לא גזירה שמא ימלא לגינתו ולחורבתו.** ואם תאמר והיכי שרינן למלאות מבורות שיש להם גלגל דהא אסרינן למלאות מבור הגלגל אפילו במקום דליכא גנה וחורבה משום שריית כיתנא ובכל דוכתא איכא למיחש הכי. ותירץ רבינו תם ז"ל דהאי גלגל מיירי בגלגל גדול שמוציא מים הרבה ביחד דכיון שמוציא מים הרבה ביחד בלא טורח איכא למיחש שמא ימלא לגינתו ולחורבתו או משום שריית כיתנא. והן אותן גלגלים הקבועים בהן דליים הרבה סביב סביב. וכן מפ' בערוך בערך אנטל דאמרי' בפסיקתא רבתי עלמא דומה לגלגלא דאנטל האי מתמלא והאי מתרוקן האי מתרוקן והאי מתמלא. אבל אותם שלנו שאין ממלאין בהן אלא מעט מעט מותר דליכא למיחש דלמא אתי למיעבד עובדא דחול. ר"ח ז"ל כתב אע"ג דמשני רבא כל הני פירכי דפרכי עילויה אשינויא דחיקי לא סמכינן לדחויי להא דעולא. ורב אלפס ז"ל כתב מסתברא לן דהלכה כרבא. דהא **רב אחא בר יעקב** פריק אליביה אלמא כוותיה סבירא ליה. והא ועוד דאמר אמימר שרי למימלי בגלגלי **במחוזא אמר טעמא מאי גזרו** רבנן משום שמא ימלא **לגינתו ולחורבתו והכא לא גינה ולא חורבה איכא. כיון דחזא דתרו** [דף קד:] **בה כיתנא אסר להו. אלמא כרבא סבירא ליה. דאי כעולא לא הוי שרי למימלי**

בגלגלא כלל דהא משמיע קלא הוא. וחזינא מקצת רבוותא דסבירא להו כעולא. וסמכי אגמ' דבני מערבא. דגרסינן במסכת י"ט פ"ה הל' ב' אמר ר' זירא כל משמיעי קול אסורין בשבת. ר' אלעזר איעצר בסידרא סליק לביתיה דרבין אשכחיה דמוך על תרעא בגין דלא מקשה על תרעא בשבתא. ואמר נמי דרב יהודה היה **מקיש על תרעא בשבתא א"ל אביי מאן שרי לך ואנן לא סבירא לן הכי דכיון דסוגיא דגמרא דילן להיתירא לא איכפת לן במאי דאסרי** בני מערבא. דעל גמרא דידן סמכינן דהוא בתראה **והוו בקיאי בגמרא דבני מערבא טפי מינן ואי לאו דקים להו דהאי מימרא דבני מערבא לא סמכא הוא לא קשרו ליהאינהו:** ומבור הקר מאי בור הקר. רב נחמן בר יצחק אמר באר מים חיים דכתיב **כהקיר ביר מימיה. תנא לא כל הבורות הקרות התירו אלא זו בלבד. וכשעלו בני הגולה חנו עליה** והתירוה נביאים שביניהם להן ולא נביאים שבהן התירום להן **אלא מנהג אבותיהם בידיהם:**

מתני' שרץ שנמצא במקדש כהן מוציאו בהמיינו שלא לשהות את הטומאה דברי רבי יהודה. ורבי יוחנן בן ברוקה אומר בצבת של עץ שלא לרבות את הטומאה. מהיכן מוציאין אותו. מן ההיכל והאולם ומבין האולם למזבח דברי רבי שמעון בן ננס. רבי עקיבא אומר כל מקום שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת משם מוציאין אותו. ושאר כל המקומות כופין עליו פסכתר. רבי שמעון אומר כל שהתירו לך משלך נתנו לך. שלא התירו אלא משום שבות:

הדרן עלך המוצא תפילין וסליקא לה מסכת עירובין

מבוי שהוא גבוה וכו'. מבוי מלשון (שופטים ט) מבוח העיר והוא החלל המוקף נ' מחיצות ואין בו כותל רביעי ומלשוריית"א רש"י נמוכה היא לכל חכמים חסשו כיון שרשאי לחלק פתוח לרשות הרבים או לכרמלית לילמ"ל **ולמצרי רש"ר נמוכה** לי נמי כי היכי דלא ליתני לטלטולי מרשות הרבים לתוכו לכיון שנפרץ במילואו לרשות הרבים ושוב היא לרש"ר לחרי לין רש"ר יש לו לפיכך הצריכו לעשות היכרא לבני רש"ר ולבני רשות היחיד שלא יטלטלו משם לזה ותקנו להניח **קורה רחבה טפח על** כותל המבוי להודיע שפתי רשויות הן ויקיש להו לרבנן לעל עשרים לחם שלטון ביה עינא לפיכך לחרו שלא המבוי גבוה עשרים לחם לכל כלומר החלל שים מן הקרקע **על הקורה כשר המבוי ולא** יש לחלל כ' לחם ומשמו צריך להמעיט נבהו ולהעמידו על עשרים ליותר משם לא שלטון ביה עינא ור' יהודה פליג ולחר לליגו צריך למעט לסבירא ליה לאו לשום היכרא בעלמא הוצרכו קורה שלא לשם מחיצה לחרי' פי תקרה הפנימי יורד וסותם וכיון דהכי הוא שלא רגל הנכנסת ויוצאת תחתיה יכולה לבטל המחיצה מה לי תוך כ' מה לי למעלה מעשרים הכל לין לחד וא"ק למעטו. ולחזל רבי יהודה לטעמיה לחמר בפרק כל גגות העיר (לף עה.) ועוד לחמר רבי יהודה מערבין במבוי המפולש וחכמים חוסרים. לס"ל ללף ע"פ שהוא מפולש מערבין ומטלטלין בתוכו כיון דיש לו קורה לשני רשמיו לחרי' פי תקרה יורד וסותם ויש לו ל' מחיצות ורבנן סבירא להו לקורה משום היכרא ולא משום מחיצה ובעינן שלש מחיצות ולחי לו קורה לרביעית להיכר וכיון שהוא מפולש ואין לו אלא שתי מחיצות לפי' יעשה לו לחי שהוא משום מחיצה ותו רבנן הנכנסים ויוצאים [שם] ומבטלי המחיצה: [לף ב:] **הרחב מעשר לחות ימעט.** לכיון שהוא רחב כל כך **לא מיחזי פתח** שלא כפרצה ולא יועיל בו היכרא לקורה שלא"כ יש לו ערת פתח שהוא עמוד מכאן ועמוד מכאן רחויין להחזיק [ל' יח:] ללת שלא זמורות הן של הגוף והלומה לו ומניעין על הקורה לבל לא' יהודה לסבירא ליה לקורה משום מחיצה אע"פ שהוא רחב מעשר ואין לו ערת פתח חיינו צריך למעט ואע"ג ללא פליג בחתני' פליג בבריית' ולית הלכתא כוותיה לא בגבהו ולא ברחבו ושם הוא רחב על עשרים לחם עושין פס גבוה י' **כמשך ל' לחות** שהוא שיעור מבוי ומעמידו לחרכו של מבוי לכיון שזה הפס עשוי כמפתן הזה אין לו לחוייבו להחי ניסא והלחי ניסא לבטלו להא מיחזי כשני מבואות לבל בלשון הכי מבטל ליה. ולחת מבוי הנזכרת במתני' ולחת סוכה בלחם בת שפה טפחים כרבא מפרש לרב נחמן לחמר בגמ' [לף נ:] שפה עגיבות כלומר מגומגמות: גמ' כיצד ממעטו כו'. כיצד מספקו שיהיה ממועט: נותן הקורה מעשרים לחם ולמטה. כלומר שלא יהיו בחלל הפתח עשרים לחם שכל עובי הקורה יכנס להשלמת עשרים לחם : ולא היתה מקנת **עובי הקורה בתוך עשרים ומקנתה למעלה מעשרים וכן סוכה** שלא היתה **מקנת עובי הסכך בתוך כ' ומקנתו למעלה מכ' [לחם]** לחמר רבה במבוי כשר לחלמרינן קלים כלומר נחשוב כל לחתו קנת מהעובי העולה למעלה מעשרים כלילו הוא ננלע ונחתך ממנו שהרי לי לנו בחם שנשאר לחל בסוכה פסולה שלא תחשוב כל לחתו עובי הסכך כלילו **הוא ניטל לא ישאר** בסוכה סכך שינן על החלם בחמה. והוי חמתה מרובה מנלתה ובנמרת פריך לא תלמר בקורה קלים הוי הנשאר קורה הנטולת ברוח ורבנן לית להו רוחין לסה בעי שתהא בריאה: **חלל סוכה תנן וכו'.** לח הקפילו חכמים כי לא על החלל **שלא יהא יותר** מעשרים ולא לנו לחוש בעובי הסכוך ובעובי הקורה העולה למעלה מעשרים הרבה לפי שעיקר היכר הוא למי שעומד תחת הסיכוך **לו תחת הקורה** וכיון שלין בחלל עשרים שלטון ביה עינא: ממעטו בקורה שרחבה טפח וליו. לפי ההלכה מסמע ללא צריך למעט בקורה בנון שיהיה למטה קורה שרחבה טפח ועובייה טפח לו פחות למעט חללא ללא לי לו בעפר שינביה בקרקע לא שתחת הקורה שהיא טפח ולא חייצינן נזירה שמא יפחת לותו עפר ע"י לריסת הרגלים ולא יהיב לעתיה לתקוני לסכי ס"ל [לף ל:] לרב יוסף לסני ליה בטפח [לף ה.] ולא חייצינן שמא יפחת והלכה כרב יוסף שהוא רבו של חביי ללא הרב לחלפי שכתב שמעטו בקורה להחמיר נקט קורה לו לחבן והלומה להם שלין לרכן ליפחת: היה נבוה פחות מעשרה טפחים חוקק בו **ל' לחות על הרצפ לחות.** כלחביי לפלוג בהלי רב יוסף רבו ולח"נ למעטו מנבהו סני בטפח [לף ל:] **לרב יוסף ל' טפחים ולחביי בל' טפחים הכא בעיא לרב יוסף ל' טפחים ולחביי** ל"ק כשיעור מבוי למר כלחית ליה ולמר כלחית ליה **להתם לחיתיה לזופן** כלומר שכבר נקרע זופן ללא שריך **למעטו קנת בהיכר בעלמא סני לרב יוסף בהיכר טפח ולחביי בהיכר ל' חבל הכא להתם הוא למבוי ליה זופן** לכל פחות מי' לא מיקרי **זופן בין לרב יוסף בין לחביי בעי' לליתחזי לחי זופן לשיעור הכשר לורך מבוי שלם הלכך לרב יוסף לס"ל שיעור משך מבוי בל' טפחים** חוקק בו ל' טפחים (על חרבע טפחים) במשך המבוי וכשיעור רחבו ולחביי לסבירא ליה שיעור משך מבוי בחרבע לחות חוקק **בו נמי חרבע לחות** במשך המבוי וברחבו והלכתא כוותיה לחביי בהא חע"ג לפלוג בהלי רבים כיון לחשכחן הרבה מן החמורים כגון רב הונא ורב חנא מנימנמות **מבוי שנפרץ מנלו.** מנל לחת

מן הכותלים כנגד תרכן: **וכלפי רחמו. סמוך נקורה** ונ"ל [כלפי רחמו] ממש שהרי נמחר שם קנת מן הכותל מפסיק בין פתח מבוי שהקורה נתונה עליו ובין הפרצה שנפרצה עכשיו כנגן זה: **אם יש שם פס ל'. אם נשתייר מן הכותל סמוך נקורה פס** חשוב שהוא רחב ל': מתיר פרצה ע"פ שכל כך היתה גדולה שיש לה **על עבר לחמות לכיון שיש הכשר לורך מן הקורה על הפרצה לא בטיל ליה תורת פתח מקמח ובמלתיה דקאי וקורתו מתירתו ופרצה הנותרת כיון דלא הויא יותר מעשר הויא תורת פתח עליה ומבוי אינו נפסל בפתחים הרבה ואי נמי דשבקי בני מבוי פתחא קמח ונפקי ועיילי בההיא פרצה משום דלרך קנרה היא להם לפ"ה לא בטלה תורת פתח וקורה מן הרחבון להוי פתח לל' הסמוכים לו הואיל ול' לחמות הן רלויין נקורה ליה בה הכשר מבוי:** ואם נאו לאין שם פס הרבעה: פחות מעשרה. **אם הפרצה פחותה מג':** מתיר. **תיקון המבוי את המבוי שהרי כלבוד למי ואין כאן פרצה ואם הפרצה שלשה אינו מתיר לכיון לממעטי בני מבוי בהילוכם ומקצרין את לרכם לרך לותה פרצה חייסינן לימלא שבקי פתחא רבה ועיילי ונפקי בההיא פרצה ובטיל ליה פתחא קמח ובטלה קורה ליהיה להא אין בו הכשר מבוי ואין קורה למבוי זה והאי טעמא מפרשי ליה לקמן** ואף על נב לקבעינן לעיל כאביי לממך **מבוי [הרבעה לחמות והכא** קאני למך מבוי] סניף בפס ל' [בפחים] ל"ק [לף ה.] להא לעיל תחלת מבוי הוי להסתפ בחקק זה משוינן ליה מבוי אבל הא לרב אמי ורב אסי לסוף מבוי הוא **שהכשר היה מבוי אבל [אם] חילא בו פסול ומהלר נשוייה ליה מבוי סני בל' בפחים:** ניתון מסום לחי. אפי' לא העמיד לכך אבל לא מיירי בהאי מילתא לרב הונא מה הינו של אותו עובי הלחי **אם מותר לטלטל כנגדו אם** לאו ולקמן [לף י'] בלחי המוסך מלפנו של מבוי אמר רב הונא נופיף לבין הלחיים אסור להסתפ: **ואם יש** בו **ל' לחמות** שיעור וכו' על ולפיכך צריך המבוי לחי אחר להתירו. ואם תאמר הא אמר רב הונא בלחי המוסך אע"פ שיש לו ל' לחמות ל"ג לחי אחר להתיר למבוי הרחבון שהוא המבוי הגדול לפי שהוא ניתר בנרחב מבפנים והוא מבחון ונם לאותו מסך של ל' לחמות שמוסך בלפני המבוי שהוא נקרא מבוי קטן כנגד המבוי הגדול נם הוא הינו צריך לחי לפי שהוא ניתר בנרחב' מבחון והוא מבפני' ואם כן הכא בלחי הבולטו כשיעור ל' לחמות לחי אחר להתירו הלא הוא נרחב מבפנים הבליטה לף ע"פ שהינו נרחב מבחון: [לף י:] לל קשיח.

בני רה"ר:

אמר רמי בר אבא אמר רב הונא לחי הבולט מדפנו של מבוי פחות מד' אמות נידון משום לחי וא"צ לחי אחר להתירו.

ד' אמות נידון משום מבוי וצריך לחי אחר להתירו. הא שמעתא חזינא בה תרין פירושי דלא דייקי משום דאיתי בהו פירכא ולהכי לא כתיבנא להו והכי פירושא לחי הבולט מדפנו של מבוי כגון שיש ע"פ המבוי כותל רביעי משוך כלפי רחבו אם אינו משוך אלא פחות מד' אמות נידון משום לחי לפי שאין בו שיעור משך מבוי לפיכך א"צ המבוי לחי אחר להתירו ואם יש בו ד' אמות שיעור משך מבוי אינו נידון משום לחי אלא נידון [* גי' ד"ת כשאר] כותלי מבוי ופתחו של מבוי הרי הוא עומד בלא לחי ולפיכך צריך לחי אחר להתירו ואותו לחי מוקים ליה באידך גיסא אי נמי מוקים ליה בהדה [* גי' ד"ת דההוא קמא] ומטפי ביה פורתא על פותייה דקמא או דמבציר ביה פורתא מפותייה דקמא כי היכי דליהוי ליה היכרא.

אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא במבוי שרחבו ח' אמות דהוה ליה ההוא כותל רביעי פרוץ שבו כעומד שבו שהעומד ד' והפרוץ ד' אבל במבוי שרחבו שבע אמות כיון שהעומד ד' והפרוץ ג' ניתר בעומד מרובה על הפרוץ ק"ו מחצר ומה חצר שאינה ניתרת בלחי וקורה אלא בפס ד' ניתרת בעומד מרובה על הפרוץ ואינה צריכה פס.

מבוי שניתר בלחי וקורה אינו דין שיותר בעומד מרובה על הפרוץ וא"צ לחי ובא רב אשי ואמר אפילו במבוי שמנה א"צ לחי מה נפשך אי עומד נפיש ניתר בעומד מרובה על הפרוץ ואי פרוץ נפיש כיון שאין במשך הבולט ד' אמות נידון משום לחי מאי אמרת דכי הדדי נינהו הוה ספק דדבריהם וספק דדבריהם להקל והלכתא כרב אשי האי הוא פירושה דהאי שמעתא דלהיינו טעמא דבעינן בלחי הבולט **ל' לחמות לחינו מתיר מפוס** לנרחב מבפנים שכבר יצא מתורת לחי **כיון שהוא לרוך (ורחב)** כל כך לבל בלחי המוסך אע"פ שהוא מוסך ל"ל לאורך המבוי מצד רחבו הסמוך לפתח המבוי **לינו בולט לרוחב המבוי** כי אם לחמ לו ב' לחמות ואותה הבליטה יהיו שהוא **המבוי הגדול שהרי אין** לה ל"ל **ונ"ל מתורת לחי** לפיכך ניתר בנרחב מבפנים ופוס מבחון אותו מבוי גדול ואותו מבוי קטן נמי אין לריך לחי לניתר [בנרחב] מבחון ופוס מבפנים שאם נ"ל היה לאותה מסיכה לאורך **המבוי אלא פחות מל' לחמות** היה ניתון מפוס לחי ואותה המבוי הגדול אבל היה נאסר לטלטל כנגד אלו פחות מארבע לחמות לסביבית לרב הונא דבין הלחיים אסור להסתפ ועוד לחי הבולט הוא שנעשה בפני עלמו אבל מפני הרבעיי לחמ **שתים על ל' לחמות** (ועיין) [ועובי] אותה הבליטה הוא מפני כשיעור לחייס בעביין ורחבן שהוא מפני וכננגו [אותו עובי] עלמו בין כשאין שיעור לרכו אלא פחות מל"ל לנילון **מפוס לחי בין** כשאורך בליטתו ל"ל לנלון מפוס כותל אסור להסתפ כנגד עוביו: ואותו לחי מעמידו לאיבך ניפוק **אלא הכותל האחר כנגד** אותה הבליטה שאם יניחנו סמוך לבליטה לא יהיה ניכר כלל אי נמי למוקי ליה בהלי הסוא קמח ומטופי ליה כלומר שיעשו עב יותר ויוצא לאון או למבעך ליה אלא יהיה עב כעובי הכותל הבולטת וים מפרסין נסוא ממנו כי היכי לליהוי ליה היכרא: לסוא ליה פרון שבו כעומק שבו. ומפוס הכי צריך לחי לאחר להתירו ואע"נ לקי"ל פרון כעומק מותר יש לומר לרב הונא בריה לרב יהוסע לטעמיה לאמר [לף טו:] פרון כעומק לאסור לאבל אי קשיא לי הא קשיא לי אמאי לצטריך לרב יהוסע למימר מאי אמרת כי הלכי נינהו הוי ספק לדבריהם וספק לדבריהם להקל הא קיימא לן [לף טז:] לפרון כעומק הרי אפילו בלקוריית בחביות בלאים וכסיכוך של דבר המקבל טומאה שהוא פסול מלקורייתא: ומסקינן לשמעתא בפירצת מבוי דהיכא דלא בקעי בה רבים בחותה פרצה אע"נ לגיבוי גילוי כשר על יותר מעשר כרב חנן בר רבא. ואי בקעי בה רבים ביתר מל' לחמ של מבוי עקום לצטריך רב **בעקמימותו עורת פתח** אע"נ לאין בו יותר מעשר אי נמי וקורה לשמוקל וע"א לחמי לא הביא הרב אלפסי ז"ל מילתיה דרב חנן בר רבא דבעי פרצת מבוי על יותר מעשר ומוקמ היכא דבקעי בה רבים בחרבעה:

לימתמר מבוי עקום. ופני פתחיס שלו לרה"ר לו לכרמלית כזה. רב לימתמר תורתו כמפולש. ומבוי המפולש לרה"ר **צריך צורת פתח מכאן ולחי וקורה מכאן כדלקמן ואף זה צריך נפני פתחיו לגד רה"ר לחי לכל ג' ובעקימיותו צריך צורת** הפתח לאותו פילוש **שהוא מפולש לחכירו הוי כמפולש לרה"ר: ושמואל לימתמר תורתו כסתום. וא"ל בעקימיותו כלוס חלח חלו עושין לפתחן לחי וחלו עושים לפתחן לחי חלח מצרכינן צורת פתח חלח לפתחיס המפולשין זה כנגד זה לרה"ר:** והלכתא כרב דקי"ל הלכתא כרב באיסורי. ואע"פ פיס דשות לכל לחד ולחד מחלו המבוחות העקומות לדרום על חבירו ואין לעכב ביניהם אפ"ה אס עירבו חלו לעגמן וחלו לעגמן לא אסרי לחללי לפי שהרי יש להס פתח פתוח לרה"ר לכל לחד ולחד וכיון שעירבו חלו לעגמן וחלו לעגמן גלו לעתייהו שהלכו לריסתן זה מזה וכגון זה כופיס על מלת שלוס שלא יעברו זה על זה בשבת אע"פ שהרחן בחול לעבור כיון שיש להס לרך לחרת קרובה ממנה וכענין זה לחרי בפרק מי שהוציחוהו נכרי לו רוח רעה [לף מט.] בחנך שבין שני מבוחות ויש להס לרך על זה ועל זה כלאי הסס: כיצד מערבין מבוחות המפולגי' לרה"ר. כלומר מבוי שרה"ר עוברת לפני הפני לללי לף חין לריסת הרבים על המבוי כי אס מיוחבי המבוי שלפעמי יוללים מפתח זה לרה"ר ופעמים מזה לבית שמחי לילבא לחנייה צריך ללחות ושיעמלו נעולות כל היום חון מפעם שיוצא לרה"ר ולב"ה שני בלות לחל ואע"פ שא"צ לנעול צריך שלא יהיה עפר או צרורות לפני הללת [לף ו:] שאס ילוצ לנעול יעשו: לחל בלילות מיערבת [ומקלן] ונעלות בלילה מיערבת מפני למבוי ליה לחנך שהרבים נכנסין בזו ויולחין בזו לרשות היחיד היא לפני לטלטל וירוסלים נמי מיערב' כיון דללתויה נעולות בלילה ואע"פ [שכל זמן] **שלא עירבה היוא** בכרמלית בלחמרינן בסוף מפכתין [לף קא.] לקרי לה כרמלית לקא מקשינן לרבנן לימתמר ר"מ רה"ר וקא מייתי לינהו רבי מכרמלית לירוסלים כרמלית היא לפ"ר יוחנן לשמלא וכו'. וע"ע נזול היכי מיערבת בלילות לבלן כיון שנקרל כרמלית וכי עירוב שהרי לינס רוחים רה"ר בעולס בחמע המבוי הקטן: [לף ח:] **כמאן כשמואל לימתמר. מבוי עקום תורתו כסתום** הלא בעי סוס

לפירושא ברירא ונהירא הוא ואין בו קושיא ולא ספק: איתמר מבוי עקום רב אמר תורתו כמפולש ושמואל אמר תורתו כסתום וניתר בלחי או קורה

תנו רבנן כיצד מערבין מבואות המפולשין לרה"ר עושה צורת הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן חנניה אומר בית שמאי אומרים עושה דלת מכאן ודלת מכאן וכשהוא יוצא ונכנס נועל ובית הלל אומרים עושה דלת מכאן ולחי וקורה מכאן (דף ו:) איתמר רב אמר הלכה כת"ק ושמואל אמר הלכה כחנניה ואלי'בא דב"ה והלכה כרב בתרוייהו במבוי עקום דאמר תורתו כמפולש ובמבואות המפולשין דקסבר הלכתא כת"ק דקי"ל הלכתא כרב באיסורי והני מילי מבואות המפולשין לרה"ר הוא דסגי להו בצורת פתח מכאן ולחי או קורה מכאן אבל ברה"ר גופה לא מערבין אלא בדלתות מכאן ומכאן והוא דנעלות בלילה דאמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן ירושלים אלמלא דלתותיה נעלות בלילה חייבין עליה משום רה"ר דאלמא כל שאין דלתותיה נעלות בלילה חייבין עליה משום רה"ר וההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא ורמו עליה * בס"י איתא חומרא דשמואל חומרא דרב ושמואל ואצרכוה דלתות לא קשיא משום דנהרדעא אתריה דשמואל הוה

אמר רב (דף ז:) מבוי שנפרץ במלואו לחצר ונפרצה חצר כנגדו לרה"ר חצר מותרת ומבוי אסור חצר מותרת אע"ג דבקעי בה רבים דתניא (דף ח.) חצר שרבים נכנסין בזו ויוצאין בזו רה"י לשבת ורה"ר לטומאה ומבוי אסור משום דהוה ליה מבוי המפולש לרה"ר

איתמר (דף ח:) מבוי העשוי כנדל פירוש נדל שרץ שיש לו רגלים הרבה לכאן ולכאן כדתניא (חולין סז:) (ויקרא י"א:מ"ב) כל מרבה רגלים זה נדל וכן זה המבוי יש לו שבילים הרבה לכאן ולכאן והן מפולשין אמר אביי עושה צורת פתח לגדול ואינך כולהו משתרו בלחי וקורה א"ל רבא כמאן כשמואל דאמר תורתו כסתום והא ההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא וחשו ליה לדרב אלא אמר רבא עושה צורת פתח לכולהו מחד גיסא ואידך גיסא תשתרי בלחי או קורה מהא שמעינן דהלכתא כרב דאמר הלכה כת"ק דהא רבא כרב ס"ל וקי"ל דכל אביי ורבא הלכה כרבא בר מיע"ל

מפיק לה מכרמלית לבל לא סס בנה לו עמוד מכאן ועמוד מכאן בשני לחמי המבוי לפסר לומר למיערבת לסוס כחנך שיש לה ל' מחיצות ובלמתות נעולות בלילה: והסוס מבוי עקו' לסוס בנהרדעא. בתמיה כלומר שסיס מפולש לרה"ר מפני נללין ואין לרך לשות הרבים עוברת בו: ורמו עליה חומריה לרב לימתר תורתו כמפולש ואע"נ לללעת רב סני בצורת הפתח להא פסק הלכה כת"ק לבצורת הפתח סני לפי' יסיס מפולש לרה"ר סס החמירו עליו חומרא לשמואל לימתר הלכה כחנניה ואצרכוה לתת לחל מכאן ולחי וקורה מכאן ואלו לוקו קלמר בלמתות ג"מ להלכתא כשמואל לא קשיא מילי מסוס לנהרדעא וכו' ואע"פ שבגמ' [לף ז.] מתרן לכולס כרב עבוה לללרב נמי לפסק הלכה כת"ק ואין מורין כן קלמר סמך הרב לאפסי ז"ל על (רבח) [רב זיזבי] שמתרץ בענין לחר וסמך נמי להא למייתי לקמן [לף ח:] במבוי העשוי כנדל שהרבים רבץ להו למעבד להו צורת פתח לכולהו מחד ניסא ואידך ניסא מיסתרי בלחי וקורה ג"מ להלכה ומורין כן קלמר לס"ל נרב אלפסי ז"ל שפתוח היה לרה"ר סיס מי שלומר שאין רואיס מסס לסמך פתוח לכרמלית הוה ולבבי הכל סני בצורת פתח: מבוי שנפרץ וכו'. חנך מותרת להא ליכא נילולי מכאן ומכאן שהרי החנך היתה רחבה יותר הרבה מן המבוי ומבוי לסור וכו' לא מיבעיא **לס לא עירבו** בני חנך עם בני מבוי למבוי לסור שהרי נפרץ במילואו למקום שהסור לו אלא לפילו עירבו בני חנך עם בני מבוי לסור כיון לנפרלה חנך כננלו נרחה לסוה ליה כמבוי המפולש לרבות הרבים: מבוי שעמוי כנלל כזה **שרן סיס לו רגליס הרבה כלתניא מרבה רגליס זה נדל והמבוי עשוי כנדל שפתוחין לו מבואות הרבה ורלשיהן פתוחין לרה"ר ורלשי** המבוי הנדול פתוחין לרה"ר מזה ומזה עושה **צורת פתח לנדול** בלחל מבני רלשי' ובבני לחי וקורה ולינך כולהו המבואות הקטנים **מיסתרו בלחי וקורה ברלשיהם על פני רה"ר** לבל בעקימיותם לין לריכין כלום לבבתוחין למו במקום עקימיותם

תיקון בעקימותו וחסו ליה לרבי למיערך עורת פתח למקום העקימות: אלא אמר רבי. עושה עורת פתח לכולהו עקימיות וחיזק ניסא הסמוכה לה רב"י מפתחי בלחי וקורה ומבוי גדול כמפתחו הראשון שאמר עורת פתח מפתחי ניסא ובראשון הפני לחי וקורה כיון שהוא מפולש לרה"ר **מפני עלייו ואלא מהני ליה** עורת פתח העשוי בעקימיות כל לחד ולד מפולשות הקטנים כיון שיש לו פילוס ג' לרה"ר מחמת עצמו: מבוי שגבו ג' לרוך. **ונמשך כותלו לרה"ר יותר מכותלו אלו הפני כזה** לס"ל לקורה מפוש מחיצה ובאלכסון נמי הוי מחיצה: ואם יש באלכסון יותר מעשר לפי שהוא רחב הרבה יותר מד' אמות [לז' אמות ומחצה הוי לאלכסון י' ומחצה] ואע"פ שאין בכותל העולף על חבירו ל"ו יהיה באלכסון יותר מעשר לכל אחתא ברבועא אחתא ותרי חומשי באלכסונא נמצא שיש לאלכסון יותר מי' וכיון **שיש בו יותר מעשר הוי פתח** רחב יותר מעשר ותנן הרחב מי' אמות ימעטו ונ"ע אמתי לעטריך לרב הלפני ז"ל לכתוב ואם יש באלכסון יותר מי' וכו' כיון דלאלכסון כרבה ס"ל דבאלכסון ליכא היכרא ובלחי כ"ע מודו שאין מסיימו אלא כנגד הקנה ואע"פ שלחי מפוש מחיצה כיון שהוא יוצא חוץ למבוי מצד אחד: מפוש למצד **אחת מינו** וניעור. כלומר לפי שהכרמלית קל הוא בעיני המסתמכין במבוי שהרי אין בו אלא איסורא דרבנן ולומה [לו] תוך הפתח אלו שהרי יש לו ג' מחיצות כמו שיש לכרמלית חייבין **אי שריית לטלטולי** בתוך הפתח לילמא יטלטל בכרמלית הסמוך לו: והלכתא מותר **להסתמס תחת הקורה** וכין הלחייס נמי מותר כרבה כו'. כלכתיבנא בהל': העתקה מספר המאור נ"ל שאין לברי הרב נכונים כזה אלא תחת הקורה מותר וכין הלחייס לפוש כלחדי לחפסיק הלכתא כוותיה ביע"ל קנ"ס ולזולו לטעמייהו ללחי מפוש מחיצה לחבי ומפוש היכר לרבה ונית הלכתא [כרבה] כלמפרש לקמן בגמ' בסמעתא ללחי העומד מלאו וכיון דקי"ל כחבי ללחי (העומד מלאו) מפוש מחיצה הוא לפוש להסתמס בין הלחייס ומלית לרבה ליתנהו נמי לפינויי דבינו חלבתא דיליה וכין לחייס ותנך הפתח לפוסקין ל"ס דפתיחי לכרמלית ניחוש ונ"ס דפתיחי לרה"ר יניבא ותו לא : [דף טו:]

קנ"ם:

איתמר משום רב כהנא רבה מבוי שצדו אחד ארוך וצדו א' קצר פחות מד' אמות מניח הקורה באלכסון.

ד' אמות אינו מניח הקורה אלא כנגד הקצר פי' שאם היה הארוך עודף על הקצר ד' אמות הוה ליה כמבוי בפני עצמו וצריך מחיצה כנגדו ואם לא היה הארוך עודף על הקצר אלא פחות מד' אמות אינו כמבוי בפני עצמו ולפיכך מניח את הקורה עליו באלכסון רבא אמר אחד זה ואחד זה אינו מניח את הקורה אלא כנגד הקצר מ"ט קורה משום היכר ובאלכסון לא הוי היכר ואם יש באלכסון יותר מי' אמות דברי הכל אינו מניח אלא כנגד הקצר והלכתא מותר להשתמש תחת קורת המבוי ובין לחיים נמי מותר כרבא והני מילי דפתוח לרה"ר אבל פתוח לכרמלית לא דאמר רב חנין בר אבא אמר רבא תוך הפתח צריך לחי אחר להתירו בין דאית ביה ארבעה בין דלית ביה ארבעה ואוקימנא בדפתוח לכרמלית משום דמצא מין את מינו ונעור (דף ח:) והיכא דנעץ שתי יתידות בשני כותלי מבוי והניח הקורה עליהם לא מהניא ולא מידי דבעינן קורה על גבי מבוי וליכא (דף ט:) איתמר נראה מבפנים ושוה מבחוץ נידון משום לחי נראה מבחוץ ושוה מבפנים רבי חייא ור"ש ברבי חד אמר נידון משום לחי וחד אמר אינו נידון משום לחי והלכתא נידון משום לחי.

מבוי שהוא רחב כ' אמה (דף י:) אביי אמר * בגמרא איתא אמר שמואל משמיה דלוי עושה כו'. עושה פס גבוה י' טפחים במשך ד' אמות ומעמידו לאורכו של מבוי באמצע אי נמי עביד כדרב יהודה דאמר מבוי שהוא רחב חמש עשרה אמה מרחיק שתי אמות ועושה פס שלש אמות והיכא דרחב עשרים אמה עביד הכי מהאי גיסא ומהאי גיסא ולישוש דילמא שביק פיתחא רבה ועייל בפתחא זוטא אמר רב יהודה בר מתנה (דף י: ע"ש) חזקה אין אדם מניח פתח גדול ויוצא ונכנס בפתח קטן:

ואם יש לו צורת פתח אף על פי שרחב מעשר אמות אינו צריך למעט:

(דף יא:) אמר רב חסדא צורת פתח שעשאה מן הצד לא עשה כלום פי' רבינו האיי גאון ז"ל כגון שעשאה מצדו של כותל דהויא ליה פיתחא [בקרן זוית] (דף ו.)

נראה מבפנים ושוה מבחוץ. כלומר **שהעמיד רחבו של לחי לצד חרכו של מבוי ולא מצד קנה קיימא כלפי חון לצד השוה חוזו החיצון לעובי כותלי המבוי ודומה כמו שהוסיף על רוחב הכותלי'. ולישנו נראי' מבחוץ כלחי לחבל חוזו הפנימי נראה מבפנים שעובין בולטו לתוך רוחב המבוי כזה:** נראה מבחוץ ושוה **מבפנים שמבפנים נראה כמוסיף על לוזך הכותלו לחבל מבחוץ נראה שלישנו מכותלו המבוי שהרי נמצך להלאה מרוחב הכותלו** כזה וכשנראה מבפנים לברי הכל לגילון מפוש לחי שהרי עיקר הסיכרא לבני מבוי נעשה והא ליכא לחבל בנראה מבחוץ ושוה מבפנים שהסיכר לבני רה"ר כהא פליגי לחל לחמר מועיל שהרי בני רה"ר לא יחשבו לותן ברוחותם שמטלטלין בתוך המבוי. והלכתא למועיל כיון לליכא היכרא לרה"ר ושם גם שם בנתתם לרה"ר רואין לותם הלכך לי לשם כזה: והיכא לענין **שתי יתידות** וכו'. והניח קורה עליהם אע"פ שנלבקות לכותלי המבוי לא כלום הוא לא מיבעיא למ"ל שם ל"ש מותר להסתמס תחת הקורה אלא מועיל כלום שמא יסתמס תחת הקורה והתם ליכא מחיצות כלל אלא לפיכך הלומר שאסור להסתמס תחת הקורה ליכא למינזר בה מילי אף"פ שאסור מפוש לבעינן קורה שתהא מונחת ע"ג כותל מבוי וליכא שהרי אינו עשוי כתיקון חכמים: מבוי שהוא רחב כ' אמה וכו' עושה פס גבוה י' טפחים במשך ל"ת. כשיעור מבוי ומעמידו באמצע וליכא מבוי מכאן ומבוי מכאן לכל בפחות מזה שתי לוירא להאי ניסא ולהאי ניסא ומבטל ליה: מרחיק שתי אמות ועושה פס שלש. להא עדיף מרובא על הפרוץ מרוח אחת ומותר לף כנגד הפרוץ וליכא לליכא רוחב כ' אמה עביד כי האי גוונא מרחיק כ' אמות מכאן ועושה פס שלש וכן מחיליך ניסא ונעשרו עשר והקורה מתירתן: ולישנו למאי שביק פתחא רבה ועייל בפתחא זוטא. להיינו בחותו פרוץ שתי אמות ובטול תורת פתח מפתחא רבה ובטיל הלחי לו הקורה המתוקנים בו ונמצך מבוי זה בלא סוף תיקון לאע"נ לפוסק מפוש שאין פרצה לו יכולין לפסולי ליה להא עשר הוא לאע"פ שפסל מפוש שם לו לחי ולא קורה: עורת פתח שעשאה **מן הצד.** כגון קנה מכאן וקנה בחמעיתן ולא על גביהם ובהלכות מפורש פירוש

לחבר: [דף יח:] ואפי' דלת של קסת. של שבולין כלומר [לאפי' קנס העליון] כיון דלחיבא ערות הפתח שיש לו עמוד מכאן ועמוד מכאן סותמין במבוי קנת וקורה דקה מן הצדדין מונחת עליהם אע"פ שחיבה ברוחב לקבל בנין לחריץ עם הסיטין שבריך לו ואינה רחבה טפח סני בהכי. לאפוקי כשהקורה נכנסת בחורי הכותל שבצפון ודרום וכל רוחב המבוי מפולש בזה לאו קפילין שתהא רחבה טפח וברייתה להכיל כל שלשה קביעות הוסמה שמה ולא לפי שעה: מתני' **הכשר** מבוי וכו'. מבוי שיש לו שלש מחיצות ופופן [רבינו] מפולשת לרשות הרבים כיצד הכשירו: בית שמאי אומרים לחי וקורה. לסבירא להו לבית שמאי לחסור בלא לחבר מחיצות שלשת מן הקורה ואחת הלכתא למשה מסיני לקיימא לן לחיצות הלכה למשה מסיני ולוקימתיה לרבינו לחי וקורה. ובית הלל סבירא להו למן הקורה סני בשלש מחיצות ואחת הלכתא להוסיף נס הרביעית לו בלחי משום לו בהיכר מחיצה אע"נ ללאו מחיצה היא: ורבי לועזר ממי ס"ל כב"ש ובעי לחי מכאן ומכאן ונריך שיהו הלחיים לרבי לועזר לו הלחי לב"ש שמוך לכותל המבוי בלא הפסק שלשה טפחים שלא היו מרוחקים מן הכותל שלשה לחי לוירא לחלי ניסא ולחלי ניסא ומכטלי להו לבל בפחות משלשה לחרוץ לבול וכמלן למיחבר למי ונריך נמי שתהא הקורה עומדת על גבי כותלי המבוי מבפנים ולא שיהיו יתלות יונלות מן המבוי לחוץ ותהיה הקורה עליהם נוגעת בלך לחחל לא כותלי המבוי משום לבעי' [דף ח:] קורה על גבי מבוי [ולילא]. ושתא מבוי] הס כותלי המבוי שקורה נשענת בהם לו נכנסת בתוכם בחור מכאן וחור מכאן: משום רבי ישמעאל אחר תלמיד אחר. מפרש בגמרא [דף יג.] שאותו תלמיד רבי אחיר היה שלמד מתחלה בילדותו לפני רבי ישמעאל ונמר נמרא והדר בא לפני רבי עקיבא ושכר שברתו וחלולו של רבי עקיבא שלא נתנה כמותו בתלמידי בית הלל: **על מבוי שהוא פחות מארבע אמות.** כלומר ברחבו לסני בלחי לו קורה לפי שבית שמאי להא קורה משום מחיצה נמי היא ומיבעיא מחיצתא על שיעוראי כלומר כל כך לבל כשהוא רחב יותר לא מינכרא מחיצתא על שיעוראי הלחי לסתום וכ"ש סבירא להו לסני לפילו בקורה כלפרישית למן התורה לפילו קורה לא בעינן לחיכא נ' מחיצות אלא שתהי הלכתא לאוסופי קנת היכרא לרבינו: ורבי עקיבא הסיב לתלמיד לבסניסם נחלקו כ"ם וקיימא לן כב"ה בסניסם לסני בלחי לו קורה על רוחב טפח סני בהכי. לאפוקי כשהקורה נכנסת בחורי הכותל שבצפון ודרום וכל רוחב המבוי מפולש בזה לאו קפילין שתהא רחבה טפח וברייתה להכיל כל שלשה קביעות הוסמה שמה ולא לפי שעה: מתני' **הכשר** מבוי וכו'. מבוי שיש לו שלש מחיצות ופופן [רבינו] מפולשת לרשות הרבים כיצד הכשירו: בית שמאי אומרים לחי וקורה. לסבירא להו לבית שמאי לחסור בלא לחבר מחיצות שלשת מן הקורה ואחת הלכתא למשה מסיני לקיימא לן לחיצות הלכה למשה מסיני ולוקימתיה לרבינו לחי וקורה. ובית הלל סבירא להו למן הקורה סני בשלש מחיצות ואחת הלכתא להוסיף נס הרביעית לו בלחי משום לו בהיכר מחיצה אע"נ ללאו מחיצה היא: ורבי לועזר ממי ס"ל כב"ש ובעי לחי מכאן ומכאן ונריך שיהו הלחיים לרבי לועזר לו הלחי לב"ש שמוך לכותל המבוי בלא הפסק שלשה טפחים שלא היו מרוחקים מן הכותל שלשה לחי לוירא לחלי ניסא ולחלי ניסא ומכטלי להו לבל בפחות משלשה לחרוץ לבול וכמלן למיחבר למי ונריך נמי שתהא הקורה עומדת על גבי כותלי המבוי מבפנים ולא שיהיו יתלות יונלות מן המבוי לחוץ ותהיה הקורה עליהם נוגעת בלך לחחל לא כותלי המבוי משום לבעי' [דף ח:] קורה על גבי מבוי [ולילא]. ושתא מבוי] הס כותלי המבוי שקורה נשענת בהם לו נכנסת בתוכם בחור מכאן וחור מכאן: משום רבי ישמעאל אחר תלמיד אחר. מפרש בגמרא [דף יג.] שאותו תלמיד רבי אחיר היה שלמד מתחלה בילדותו לפני רבי ישמעאל ונמר נמרא והדר בא לפני רבי עקיבא ושכר שברתו וחלולו של רבי עקיבא שלא נתנה כמותו בתלמידי בית הלל: **על מבוי שהוא פחות מארבע אמות.** כלומר ברחבו לסני בלחי לו קורה לפי שבית שמאי להא קורה משום מחיצה נמי היא ומיבעיא מחיצתא על שיעוראי כלומר כל כך לבל כשהוא רחב יותר לא מינכרא מחיצתא על שיעוראי הלחי לסתום וכ"ש סבירא להו לסני לפילו בקורה כלפרישית למן התורה לפילו קורה לא בעינן לחיכא נ' מחיצות אלא שתהי הלכתא לאוסופי קנת היכרא לרבינו: ורבי עקיבא הסיב לתלמיד לבסניסם נחלקו כ"ם וקיימא לן כב"ה בסניסם לסני בלחי לו קורה על רוחב טפח סני בהכי. לאפוקי כשהקורה נכנסת בחורי הכותל שבצפון ודרום וכל רוחב המבוי מפולש בזה לאו קפילין שתהא רחבה טפח וברייתה להכיל כל שלשה קביעות הוסמה שמה ולא לפי שעה: מתני' **הכשר** מבוי וכו'. מבוי שיש לו שלש מחיצות ופופן [רבינו] מפולשת לרשות הרבים כיצד הכשירו: בית שמאי אומרים לחי וקורה. לסבירא להו לבית שמאי לחסור בלא לחבר מחיצות שלשת מן התורה ואחת הלכתא למשה מסיני לקיימא לן לחיצות הלכה למשה מסיני ולוקימתיה לרבינו לחי וקורה. ובית הלל סבירא להו למן הקורה סני בשלש מחיצות ואחת הלכתא להוסיף נס הרביעית לו בלחי משום לו בהיכר מחיצה אע"נ ללאו מחיצה היא: ורבי לועזר ממי ס"ל כב"ש ובעי לחי מכאן ומכאן ונריך שיהו הלחיים לרבי לועזר לו הלחי לב"ש שמוך לכותל המבוי בלא הפסק שלשה טפחים שלא היו מרוחקים מן הכותל שלשה לחי לוירא לחלי ניסא ולחלי ניסא ומכטלי להו לבל בפחות משלשה לחרוץ לבול וכמלן למיחבר למי ונריך נמי שתהא הקורה עומדת על גבי כותלי המבוי מבפנים ולא שיהיו יתלות יונלות מן המבוי לחוץ ותהיה הקורה עליהם נוגעת בלך לחחל לא כותלי המבוי משום לבעי' [דף ח:] קורה על גבי מבוי [ולילא]. ושתא מבוי] הס כותלי המבוי שקורה נשענת בהם לו נכנסת בתוכם בחור מכאן וחור מכאן: משום רבי ישמעאל אחר תלמיד אחר. מפרש בגמרא [דף יג.] שאותו תלמיד רבי אחיר היה שלמד מתחלה בילדותו לפני רבי ישמעאל ונמר נמרא והדר בא לפני רבי עקיבא ושכר שברתו וחלולו של רבי עקיבא שלא נתנה כמותו בתלמידי בית הלל: **על מבוי שהוא פחות מארבע אמות.** כלומר ברחבו לסני בלחי לו קורה לפי שבית שמאי להא קורה משום מחיצה נמי היא ומיבעי

ולא חיפוסיה וכל תיקו לחיסורא לחומרא ופירוש לחלתרא [לף נ.] קורה של ארז ארוכה ורחבה תחובה בכותל ומעיירת בעיורין ומתוך חסיבות הקורה עמה שהיא מעז חסוב ומתוך שהיא מעיירת מביעין בה כל בני חלס בעברם שם ואיכא היכרא לפי בגבוה מעשרים אמה: **לעון יס שנכנס.** בכח לחנך **לרך פרעת הכותל ובשלח נפרן במילואו עשקינן מלמפלינ בין** י' ליתר מי: אין ממלאין. בני החנך מלותו לעון יס בשבת לפי שאותו לעון יס הוא כרמלית ושחנך רשות היחיד: אלא לא כן עשו לו מחיצה גבוהה עשרה כלומר שנשרו מלותיה פרעה כולה על אלא נשאר מן (שחרין) [הפרין] אלא עשר לבל שהם נחשבים כפתח כיון שיש בעומד הנשאר שם שיעור לרבע טפחים או **שיור כל שהוא מכאן ומכאן** לבל שם לא היתה הפרעה מתמלה אלא עשר אין ערוך כלום **שהרי יש שיור מכאן ומכאן** לו מעט אחל פם לרבעה: **ממלא הוא אלא ממלין.** משום למטלטל מכרמלית לרשות היחיד: **הא טלטולי מטלטלינן. בהאי חנך:** והלא נפרעה למקום החסור לה. כלומר והלא נפרעה יותר מעשר וכאילו נפרעה במילואה חסיבה: [לף יב:] הכא במאי עסקינן **לאית ליה ניולוי.** יש מפרשים **שנשאר מן הפרעה מלמטה בגובה** י' **אלא שהיס כשהו** לפיכך **בחנך מותר לטלטל** שהרי לא נפרעה כלל אבל מימלא לא ממלינן מיניה כיון שהמים מכסין אותו: ונריך עיון לאחי לא מהני לנעון היס מחיצה שהרי יש תחתיו מחיצה גבוהה עשרה אע"פ שהמים עולין למעלה מן הנגר לפא מהני מחיצה תלויה במים ובבור בין מלמעלה בין מלמטה ואמרי' [לף פו.] למטה למטה מן המים למעלה למעלה מן המים יש מפרשים לאית ליה ניולוי שיולין לבנים מן פינת הכותל מכאן ומכאן וסם חסובין מחיצה לענין טלטול לפיכך אפי' ביתר מעשר מטלטלינן לתוכה שהרי אותו יתר מעשר הוי סוס בכל הפרעה שהרי לבן יונק ולבן נכנס ומעכבין לאדם ליכנס לאותו מקום שהוא רחב יותר מעשר לבל אותן ניולוין הוי מהנים כלום שיוכל לשחוב מים מן נעון היס למבל מקום הפרעה בהרבה מקומות הוא יתר מעשר וניולוין הן מעכבין כניסת המים כלום לפיכך הן ממלין ממנה על שתהא הפרעה פחותה מי' לחומת: מבוי וכו'. הוי ניתר . בלחי משהו **הלא בפס ל'** כלין חנך: **הוי ניתר בקורה טפח.** כשאר מבואות **הלא בפס ל'** לו בשני פסין של שני משקויין **ומר אמר חלא ומר אמר חלא ולא פליגי:** מכוונן שמעתא לשני לשיעורי הוא בא: **ובתיס וחצרות פתוחים לתוכו.** כלומר שתי חצירות ובבל חנך ערוך שני בעלי בתים כלי שיצטרכו לעירובי חצירות וערוך שתי חצרות במבוי כלי שיצטרכו לשיתוף מבוי להא קי"ל [לף עח:] שאין סומכין לשיתוף במקום עירוב ולעירוב במקום שיתוף ולבל חנך וחנך ערוך היכרא שאין לו לסמוך [זה] ע"ז **על כן לא הני** בבעל הבית אחל המים מתוכו:

אמר רב יהודה אמר רב מבוי שארכו כרחבו אינו ניתר בלחי משהו אמר רב חייא בר אשי אמר רב מבוי שארכו כרחבו אינו ניתר בקורה טפח א"ר זירא כמה מכוונן שמעתתא דסבי כיון דארכו כרחבו הוה ליה חצר וחצר אינה ניתרת בלחי וקורה אלא בפס ד':

א"ר נחמן נקטינן איזהו מבוי שניתר בלחי וקורה כל שארכו יתר על רחבו ובתים וחצרות פתוחות לתוכו ואי זו היא חצר שאינה ניתרת בלחי וקורה אלא בפס ד' כל שאין ארכה יתר על רחבה אבל ארכה יתר על רחבה ואפי' משהו הויא לה כמבוי ומבוי בלחי וקורה סגי:

מתני' (דף יג:) הקורה שאמרו רחבה כדי לקבל אריח והאריח חצי לבינה של שלשה טפחים דיה לקורה שתהא רחבה טפח כדי לקבל אריח לרחבו רחבה לקבל אריח ובריאה לקבל אריח ר' יהודה אומר רחבה אע"פ שאינה בריאה היתה של קש ושל קנים רואין אותה כאילו היא של מתכת עקומה רואין אותה כאילו היא פשוטה עגולה רואין אותה כאילו היא מרובעת אם יש בהיקפה שלשה טפחים יש בה רוחב טפח:

גמ' (דף יד.) אמר רבה בר רב הונא קורה שאמרו צריכה שתהא בריאה כדי לקבל אריח ומעמידי קורה אין צריכין שיהו בריאין כדי לקבל קורה ואריח ורב חסדא אמר אחד זה ואחד זה צריכין שיהיו בריאין כדי שאם נתנה על לבל כשהיא בריאה ועבה ורחויה לקבל בנין כזה ניכר ומפורסם לכל שלקבועות הנשמה שמא ויות בה היכרא **ור' יהודה ס"ל** רחבה אע"פ שאינה בריאה לחזל לטעמיה לקורה אינה שלא משום מחיצה: **היתה של קש וכו'. ר' יהודה קתני לה** וכא להוסיף שאע"פ שהיא ממין שאינה בריאה לקבל בנין כזה אפ"ה כשר: **עקומה.** מפרש בגמ' שעקימותה חון למבוי ואפילו הכי אמרינן רואין כאילו היא פשוטה וכולה תוך למבוי עומדת ולרבנן לילת להו רואין אם היא עקימותה חון למבוי ומשך העקימותה יותר מאלשה טפחים שאם היא נחתך כל אותו עקימותה ממנה היא בין קורה לקורה שאשה טפחים למבוי פשול ול' יהודה לילת ליה רואין אף על פי שיש בין קורה לקורה שאשה טפחים כשר למבוי: **עגולה. ואין אריח יכול לנוח עליה אבל עבה היא שאם תחלק תהיה רחבה טפח** רואין אותה כאילו היא מרובעת ואי זו היא עגול שאה להכשירה כל שיש בהיקפה שאשה טפחים כלומר **שעריבה חוט של ג' טפחים להקיפה סביב בילוע שיש שם רוחב טפח אם תחלק** וכולה מתני' זו לילת ליה רואין **רבי יהודה קתני לה:** נמ' ערוכה שהיתה בריאה **כלי לקבל אריח.** כמו שמפורש בפירוש המשנה: לבל מעמידי קורה. כלומר **אם אמך הקורה ע"ג יתלוש** ענוגין בקרקע או שכותלי המבוי הם מקורים וקורה נסמכת עליהם **אין צריכין שיהיו בריאים לקבל אריח וקורה אלא רחוין לקבל** בתוך אחת בעל בעלי בתים בתוך אחת מעל הבית שהיה יחיד אין נותנ לו ברוח אחת שאם היה כאן אותו בעל הבית שהיה יחיד אין נותנ לו אם ערוך (שתוף) [עירוב] אם לא שהרי הוא מסתתף עמהם ולא עירב ואם היו בתוך אחד אחרבעה בעלי בתים **לא שני בהכי** להתיר המבוי שהרי אין ערוכין אתוף: אלא עירוב ואין ערוכין אתוף: ואיזהו חנך כו'. שאם היה אחרכה יתר על רחבה אפי' מעשה הוא ליה כמבוי ומבוי בלחי וקורה שני ערוך שנפרע לכי שני ליה בלחי וקורה הני מילי שפתוחין לאותו חנך בתים וחצרות כענין שפירשנו למעלה: מתני' קורה שאמרו וכו' **רחבה כלי לקבל אריח. שאשה לומה לקבועות עליה בנין** אחד כשיעור אחריח כלי אלא יתלוש מפני הנשמים: ואחריח הוא **חני לבינה של ג' טפחים. נמצא אריח טפח ומחצה רחב: והיה לקורה ברחב טפח כלי לקבל אריח זה** לרחבו. **וכגמרא [לף יל.] פריך טפח ומחצה** בעיא ומתרן כיון לליכא רחבה טפח מלבן לה בטוינא כלומר ממרח בטוינא על רחבה של קורה ומניח אחריח על הטוינא ומוציא מהאריח אלא לנבא [מנח אחל] וכן מנח שני וקאי ולאינו זז ממקומו והבלוטה מועלת לקורה להנן מפני הנשמים: [לף יל.] **וכריאה כלי לקבל אריח.** כלומר אריחין אריכה כשיעור רוחב פתח המבוי מלובקים שם בטוינא כפי מה שנריך להם שאל"כ לא תהא בה היכרא לסבוריס בני רה"ר לליפי

חריח נבלה להה לא יהבי' חריח עליה לגמרי אלא בעינן קורה ברוחב להרחות שהיא לפס **קביעות נקבעה לפס כי היכי דתיהוי היכר מעניא אבל במעמידי הקורה לא** צריך היכר: ורב חסדא. ס"ל אם לא יהיה היכר במעמידי הקורה מה יועיל היכר הקורה והלא המעמידים יכחישו ההיכר: פחות מג' ר"ן להבית קורה אחרת. ולמרי. לבוד ורשב"ג סבר למרי לבוד על ל': שתי קורות **המתחיימות.** שהניחן זו **אצל** זו ע"פ שהניחן בתוך ג' טפחים לא יחמרי: כהו לבוד וינטרפו זה עם זה לסיעור טפח אלא לקביעות הוצרכו אם שניהם עלי"כ הם כל כך סמוכין בתוך טפח שאם ינתן ארחיח ברחבו טפח ומחצה בין תוך שני הקורות ולא יפול לתוך שיסמוך בחצבע מכאן ובחצבע מכאן נמצא שאין ביניהם אלא טפח מצטרפין ואם יש שנותרו לארבו להיותו סיעור למרי' בעלמא לפחות מג' למרי' לבוד [ורשב"ג אתי לאפוקי שאפילו אינן חלוקות אלא קורה אחת היא צריכה שתהא רחבה לקבל חריח לארבו ל' ולוחה הנירסא ואמר לא נהירא לא"כ רשב"ג במתני' הוא ליה לאיפוקי] ולא נהירא שהרי מצינו שר"נלאפלוגי במתניתין לס"ל למתני' לפני לקורה ברוחב טפח וכשהן חלוקות בעי נ' טפחים: **היתה אחת למעלה ואחת למטה.** כלומר **אצל** זו **אצל** זו הן **אצל שהאחת** ממעמידים **נבוהין** משל חברתה על כן היא נבוהה ממנה: **רואין את העליונה וכו'.** ופ"נ להכי מסתם שלעולם מצטרפין שהיכן על כל זמן שהעליונה במקום כשר להיות למטה מעשרים והתחתונה נמי במקום כשר להיות למעלה מי' טפחים ופ"פ שיש ביניהם כמה חמות והטעם משום לחמרין חבוטו רמי ולא משום לבוד. הא פרכינן להאי שברית בתם סוכה בפ' היכן תחת הסוכה [דף כב:] ולחמרין אלא לחמרין חבוטו רמי לבבר שהוא פחות מטפח ומתרץ לה להאי ברייתא לכי לחמרין לבוד מצטרפין הקורות שהיכן בעוד שאין ביניהם נ' טפחים ופ"נ טפח לבלו כמו שמפורש למעלה פ"מ שהיכן במקום כשר כגון שהעליונה בתוך כ' והתחתונה סמוכה לה בתוך נ' או פחות מרוחב טפח אבל יתר מג' לא אלא לחמרי חבוטו רמי לבבר שהוא פחות מרוחב טפח אבל אם היתה התחתונה בתוך כ' והעליונה למעלה מכ' אע"פ לחמרין לבוד להשפילה למטה ולהכשירה אע"ג דאשתר רואין לחמרין שהי רואין לא לחמרין ואם היתה התחתונה למטה מי' טפחים ועליונה למעלה מי' אע"פ שהיא לה בתוך נ' לא לחמרין לבוד ונראה לותה כאילו היא נבוהה למעלה כלי להכשירה אלא"נ דאשתר רואין לחמרי שהי רואין לא לחמרי כיון שמקצתן במקום שאינו רואין: ור' יוסי בר יהודה ס"ל כאחד מהיינו ר' יהודה אלא להית ליה רואין ופלוג עליה לר' יהודה למכשיר כל הקורה למעלה מכ' והוא לא מודה ליה בהאי וכי שהי רואין לא לחמרין: היא בתוך מבוי עקימימותה חוץ למבוי וכו'. ע"ש לחמי הבית שרב אלפסי ז"ל מילתיה לרבי זירא לאו מילתיה לרבי זירא למאן דאית ליה רואין אתאמרת ולמאן דאית ליה רואין **אצל מפליג בין** נ' לפחות מג' ועוד לר' יהודה אפי' למעלה מכ' מכשיר וי"ל דלעולם ר' יוסי קאני לה דלית ליה רואין היכא שאין הקורה מונחת במקום כשר ופסקינן כותיה כיון דקאי [רבנן] בסיטתיה כלפסקינן [דף טז:] במחיצה של שתי בלא ערב וערב בלא שתי כוותיה כיון דקאי לאוקי חבוה בסיטתיה: מתני' **לחיים** שאמרו נוהגין וכו'. לחיים שנחלקו ר"ל ורבנן כמה שיעורן. גבהן י טפחים. כשיעור נוהג מבוי שבפחות ממנו לא מיקרי מחיצה וכן נמי קורה שהניחה למטה מי' טפחים צריך להגביה והא דלא תני בקורה למטה מי' כדקתני בגבוה למעלה מכ' משום דקא סמיך על מתניתא זו של לחי שפשיטא ליה [דף יז:] ר' יוסי כשיעור מבוי: ר' יוסי אומר רחבן נ'. י"ל לעתיה דר' יוסי לבעי לבר חסוב במחיצה שאפי' יפלוגנו מן הכותל בג' לא ליתי לאיורא להאי ניסן והאי ניסן ולגבעוניה כלאסכתן במלא אמתניתא של נ' אמות [ומנ' כלאים [דף טז.] כל שהוא נ' [ומנ' על ל'] צריך שלא יהא בין זה לזה במלואו ומוקמינן לה במלואו ונכנס ויוצא ומש"ה מחמיר ר' יוסי ואפי' בסמכו לגמרי בכותל בעי נ' טפחים ברחבו. והלכה כמתם מתניתא דלא"נ דקי"ל בעלמא (כאן יח: וניטין סז.) דר' יוסי ניחוקו עמו ובלבד שלא ירחיקנו מן הכותל נ' טפחים ואפי' לחי העומד מאליו כגון תל או עמוד או חילן **שלא נטעו [שם] אלא לשם** לחי הוי לחי וכן קבעינן בגמרא: בכל עוזין לחייס (וכו') אפי' בכבר שים בו רוח חייס. כגון אלא או בהמה ולא חייסינן שמא תמות למיתה לא שכיחא ולשמא תברח נמי ליכא למיחש לבקשורה מיירי ולשמא תרבץ תחתיה וליכא מחיצה עשרה נמי ליכא למיחש למיירי למתוחה בחבלי מלעיל כלומר שקשורים בחבלי לכותלי המבוי ביתקות שיעקות מן הכתלים או מן התקרה וליגה יכולה לרבוץ תחתיה וכי מפרשינן בסוכה [דף כג.]: [דף טו.] ור"מ אוסר. לחיים למיתה ואע"ג למתוחה בחבלי מלעיל דזימנין למתה וכוותיה [ולא] הות נבוהה י' **ולא יהיב לתתיה וסמיך עלה: ומטמא משום נוגע. אם עשה ממנה נוגע לקבר** כלומר מגבה או לופק שסומך עליה נסר העליון המוסס על פני כמה מטמאין אהם

וכליס לילפינן **(חולין קף עב.) מלכתיב וכל לחם יגע על פני השדה לרבות גולל וצופף:** [דף טו:] **ר"ת מטהר.** למוקים ליה להאי קרא (להוציא) [לרבות] עובר שמת במעי לחם: וכותבין עליו ניטו גזוס. להא לכתיב **וכתב לה ספר כריתות והאי ספר** לספירת לכריס בעלמא הוא לחתך ול' יוסי ס"ל לספר לוקח והאי לאו וכתב לה לחתי לרבויי **כל לכר ה"א ספר** אין מידי אחרינא לא קמ"ל וכתב וספר לרשיון הכי מה ספר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל לף כל וכו' ונריך לפרש [לרבנן] שכותב לה נט על קרן פרה ונותן לה את הפרה שאם לא נתן אלא את הקרן כיון שנריך קנינא אחר שנכתב לה מינלשא לכתיב וכתב ונתן מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה יצא זה שמחוסר קנינא ונתינה: **גמ' יש לו חצי מבוי.** ולא נזדיון לי שריית ליה חצי מבוי אחי לאשתמושי בכולויה וקמ"ל דלא נזדיון: תילמי. **במשכת שבת בפ' שמונה שרצים (דף קח.) תילמי שלמויי: לחי העומד מלאיו. אלא הוקבע לשם תיקון מבוי: היכא דלא** שמכי עליה מאתמול. **שהיה שם לחי לחר ונפל בשבת** ונשאר שם האילן (שמוך) שמוך עליו מאתמול) שמוך ללחי ורבא לטעמיה דלחי מעשה היכר הוא וכיון שאינו נעשה בידים ליכא היכרא לא לבני רב"ר ולא לבני המבוי. ואבוי אמר טיו לחי להא שמכי עליה מאתמול. (ג"ע אחמי לא אמר) אבוי אמר טיו לחי אבוי לטעמיה דאמר לחי מעשה מחיצה ומחיצה העשויה מאליה טיו מחיצה: מתני' **שיירא** שחנתה בבקעה (וכו') והקיפוה. מע"ש: וכותבין עליו גיטי נשים ורבי יוסי הגלילי פוסל:

גמ' ורחבן ועביין כל שהוא: (דף יד:) וכמה כל שהוא תאני ר' חייא אפי' כחוט הסרבל:

תנא עשה לחי לחצי מבוי יש לו חצי מבוי פי' אם בא לחצי מבוי הפנימי ועשה בו לחי והניח החצי החיצון בלא לחי יש לו להשתמש באותו החצי הפנימי מן הלחי ולפנים ומן הלחי ולחוץ אסור להשתמש דכמבוי בפני עצמו דמי אמר רבא עשה לחי למבוי והגביהו מן הקרקע ג' טפחים או שהפליגו מן הכותל שלשה לא עשה ולא כלום ואפי' לרשב"ג דאמר אמרי' לבוד הני מילי למעלה אבל למטה כיון דהויא לה כמחיצה שהגדיים בוקעין בה לא:

ר' יוסי אומר רחבן ג' טפחים: א"ר יהודה אמר שמואל אין הלכה כר' יוסי לא בהלמי ולא בלחיים א"ל רב הונא בר חיננא בהלמי אמרת לן בלחיים לא אמרת לן רב רחומי מתני הכי אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אין הלכה כרבי יוסי לא בהלמי ולא בלחיים אמרי ליה אמרת אמר להו לא אמר רבא האלהים אמרה וגמירנא לה מיניה ומ"ט הדר ביה משום דרבי יוסי נמוקו עמו א"ל רבא בר רב חנין לאביי הלכתא מאי א"ל פוק חזי מאי עמא דבר כלומר כרבנן נהוג עלמא ולא כר' יוסי:

(דף טו.) איתמר לחי העומד מאליו אביי אמר הוי לחי ורבא אמר לא הוי לחי היכא דלא סמכי עליה מאתמול כולי עלמא לא פליגי דלא הוי לחי כי פליגי היכא דסמכי עליה מאתמול ורבא אמר לא הוי לחי דאע"ג דסמיכי (עליה) מאתמול כיון דלאו אדעתא דהכי עבדיה לא הוי לחי והלכתא כאביי ביע"ל קג"ם והא חדא מינייהו.

ובלחי בלחוד הוא דפליגי אבל מחיצה העומדת מאיליה דברי הכל הוה מחיצה:

מתני' (דף טו:) שיירא שחנתה בבקעה והקיפוה כלי בהמה מטלטלין בתוכה ובלבד שיהא גדר גבוה י' טפחים ולא יהיו פרצות יתירות על הבנין וכל פרצה שהיא כעשר אמות מותרת מפני שהיא כפתח יתר מכאן אסור:

גמ' איתמר פרוץ כעומד רב פפא אמר מותר רב הונא בריה דרב יהושע אמר אסור רב פפא אמר מותר הכי אגמריה רחמנא למשה לא תפרוץ רובה רב הונא בריה דרב יהושע אמר אסור הכי אגמריה רחמנא למשה גדור רובה (דף טז:) והלכתא כרב פפא דדייקא מתני' כוותי' דקתני ובלבד שלא יהו פרצות יתידות על הבנין הא כהדדי נינהו שרי:

מתני' מקיפין ג' חבלים זה למעלה מזה וזה למעלה מזה ובלבד שלא יהא בין חבל לחבירו שלשה טפחים שיעור חבלים עביין יתר על טפח כדי שיהא הבל עשרה טפחים מקיפין בקנים ובלבד שלא יהא בין קנה לחבירו שלשה טפחים בשיירא דברו דברי ר' יהודה וחכמים אומרים לא דברו בשיירא אלא

מתני' מקיפין ג' חבלים וכו'. לשיירא דקאי לשרינן ליה להקיף בקעה גדולה בחחיצה נרועה כזו אע"פ שמניע לכל אחד ואחמאבני השיירא יותר מפחים או מיירי ביחידובלבד שלא יקיף אלא על בית פחים לכל מחיצה שהיא ערב בלא שתי כחחיצה של חבלים **או של שתי בלא ערב כגון** מחיצת הקנים האמורים בסמוך בחנחנו אינו מחיצה להתיר יותר מבית פחים ליחיד ובית [ל'] פחים לשני יחידים או לשיירא להתיר להם כל ערכן ושלשה נעשו שיירא ומתירין להם על שבע פחים או שמונה ובלבד שיהיו ערוכין להם כלי בהמה. כגון מרלעות ואוכפין של בהמה והיא מחיצה שמרכה ממנה פרץ כגון החלל שבין אוכף לאוכף אע"פ שהיא מחיצה ומותר לטלטל בכל הבקעה שהיתה מתחלה כרחלית שהרי עכשיו היא מוקפת לדידיה ובלבד שיהא עומד שבמחיצה כשיעור הפרץ כלומר שיהא עומד בפרץ להכי קבעינן הלכה בנמ' [בלף טז:] לעומד בפרץ לף בנגד הפרץ מותר שאם היה הפרץ מרובה על העומד לף בנגד העומד לסור אע"פ שאין כל פרצה ופרצה יותר מי' לחמת ואם היתה אם פרצה יותר מי' לחמת לף בנגד העומד לסור אע"פ שהעומד מרובה על הפרץ לגמרי נחשבת אותו לופן כאילו אינו ואנן שנפרצה במילואה למקום שהסור לה אין הוא שתאסר שהרי אין לה ל' מחיצות ובגמרא לקבעינן [לף יב.] לחצר ניתרת בפם ל' טפחים מיירי שאין בפרצה י' לחמת לחשבינן ליה כפתח כלאחרי הכא בחתני' כל פרצה שהיא כעשר לחמת מותרת מפני שהיא כפתח ובלבד שיהיה העומד שלה ל' טפחים לכל בפחות מכן **אחי לויר הפרצה ומבטל** לה אע"פ שאין יותר מעשר: יותר מכן לסור. אע"פ שהעומד מרובה על הפרץ לכנפרץ במילואה למי ולף בנגד העומד לסור: **גמ' פרץ כעומד. וכל ההיקף סביב עשוי כן: לגמריה רחמנא למשה. כלאחרי' כריש פירקין [לף ל.] מחיצות והלכותיהן הלכה למשה מסיני:** לא תפרוץ רובה. לף הקפילה תורה אלא על הנפרץ שלא יהיה רוב:

[דף טז:] מקיפין שלשה חבלים. כלומר נועלין שני פסין לכל רוח ורוח לחל ברשה הסופן וחלל בסוף וקושרין נ' חבלים מפס זה לפס שני ואותן החבלים נחשבין לסופן לע"פ שרובה פרין מעומל לפי שכל פחות משלשה טפחים כלבוד למי **וכעומל חשיב ליה שאם היה** בין חבל לחבל שלשה טפחים אחי לוירא להאי ניסקא ולהאי ניסקא ומכטל ליה לחבלים **לכל עומל שהוא פחות מג'** לין בו כח לעמול כשנל הפרון שבשני צדדיו או למעלה ממנו או למטה ממנו ועול שרי פרון מרובה על העומל הוא: שיעור חבלים צריכין שיהא עובדין טופח ושלש משהויין שיהא כל עשרה טפחים שרי בין חבל לחבל שאם שלשה **לוירים לכולן תשעה טפחים פחות שלשה משהויין** שלשה טפחים פחות משהו לכל אחד ואחד מאוירין: **מקיפין בקנים.** כל הבקעה לעורך השיירא וזאת המחיצה **שהיא של שתי בלאי ערב** בשיירא התירוה ולא ביחוד אלא על בית שלשים לבדם ע"פ שיש לו כלים מרובין שצריך להם יותר אבל לשיירא כל ערכם **ורבנן סבירא להו אפילו ליחיד כל ערכו ובלבד במלבד אבל** לא בייאוש ולשכי נקט שיירא ללא משכחת יחיד שילך במלבד ללא בחבורה רבה: **כל מחיצה שאינה שלשתי וכו'.** שכשהיא עשויה משתי וערב היא חזקה ובריאה ויכולה לעמוד הרבה **אבל מחיצה של שתי בלאי ערב** כגון מחיצת קנים **או ערב בלאי שתי כגון מחיצת שלשה חבלים** בפחות פחות משלשה חיוב מחיצה כלומר להתיר להם כל ערכן ללא בית שלשים לכל אחד ואחד ופלוג בה לאחרוב להיינו רבי יהודה שמתיר לשיירא כל ערכה אבל ליחידים לא פליני דשניהם שוין שאין נותנין ליחיד ללא בית שלשים במחיצה פחותה כזו ושכי שמעינן להו לתנן בברייתא [ל' טז:]: **וחכ"א לחד משני לכריס.** בין רבים בין יחיד משני ומועיל **שתי בלאי ערב או ערב** בלאי שתי נותנין להם כל ערכן ובגמרא [ל' יז.] פריך חכמים היינו חכמים לפליני עליה דרבי יהודה אחוב לך' יוסי בר' יהודה להכא ומתרץ יחיד בייאוש כלומר שם נתיר ליחיד העומל בייאוש לעשות לשלשה שהוא יתר מבית שלשים או מבית כור **מחיצה של שתי בלאי ערב או ערב** בלאי שתי דלרבנן קמאי דוקא במלבד **הוא דשריא ליה ולא בייאוש** שרי לומיל לשיירא קאמר שלא לבדו בשיירא ללא בהווה וחכמים בתרתי שחין מזכירין שיירא מתירין לפילו ליחיד בייאוש מחיצה כזו: חרבעה לבריס (פוטרין) [פטרו] במחנה וכו'. (פוטרין) [פטרו] התירו להם חכמים למחנה היוצא להלחם לפי למלחמת הרשות וכל שכן למלחמת מצוה ע"פ שהוא לשור לכל לחם ולפי לשיירא שהולכת ממקום למקום שהין שיירא בל' לבריס ללו כלין יחיד העומל בבירתו: [דף יז.] **מביאין עציס מכל מקום.** ולא חיישינן לגזל בין שהם עציס חשובין שאוקין בתוך השדות של בעלי בתים ולפי' מוקין תלושין שלא תאמר לוקה כשאוקין מחוברין בתוך הזרעים הוא שהתירו להם חכמים שהרי נהנה בעל הבית בעקירתם מתוך תבואתו אבל שם מוקין תלושין לא קא משמע לן ולפי' הן תלושין ויבשין הכל התירו להם חכמים לפי שאי אפשר למחוק להיות בלא עציס לאפות תבשילם ופתם: והתירו להם לילוט בלא רחיצת ידיים ולהתפלל בקנוח יפיסם בעפר לבדו ושם הם רחוקים ממים לפילו מיל לליחיד היינו מצריכין אותו ליל למעיין או לבור ומקוה מים על הדרכ מילין ולמחנה לא הצריכו: ומהאי. **שם עמי הארץ** מביאין להם לחם ויין לקנות כמנהג לא מצרכין לחכמים שבמחנה שיעשרו ממה שקונין מהן אלא תלין לקולא **דרוב עמי הארץ מעשרין הן** ללא נרעי מלכלנאים לתניא [לף יז:] מלכלין את העניים ואת הלכלנאים לממי: **ומלערב.** מפרש בגמ' בעירובי חצירות שאם הקיפו בקעה אחת במחיצה ובתוך הבקעה תקעו להליסם כל אחד ואחד נתנן שהבקעה היא להם כחצר שיש בה בעלי בתים הרבה ונחמיר עליהם שיאספו לטלטל בבקעה אלא"כ עירבו עירובי חצרות קמ"ל מתני' ללא נחמיר עלייהו ושרו לטלטולי בכל הבקעה בלא עירוב אבל בעירובי תחומין הצריכום חכמים שאסור להם לצאת חוץ מאלפים אמה ממקום שהתחילו בו בשבת אלא"כ הניחו עירובי תחומין כדין כל יחיד העומל בייאוש לאה צריך להם להתיר לצאת [חוץ לתחום] בעוד שהן נלאים ואין האויבים יוצאין לנגדן: גמ' חצר שתשמישה לחויר ואינה מוקפת שתי וערב אלא שתי בלא ערב או ערב בלא שתי וכו'. וע"ע מה שפירש הרב אלפסי ז"ל שתשמישה לאויר **שתי בלאי ערב או ערב** בלא שתי להא במסכת סוכה (לף כל:) מפרש אילן המיסך על האהל וכו' דמוקים ליה לעביד ליה בהאי לישנא ולפנא **שהוא שתי וערב** ופריך התם אי הכי למחיצה מעלייתא היא אמאי אין מטלטלין בו אלא בבית שלשים ותו לא ומתרץ משום דהוה ליה מחיצה שתשמישה לאויר ולאו למאי אלא לשכיח שתי בלא ערב ולא יותר מבית שלשים ועוד אינה לא הוי מחיצה לטלטל בו יותר מבית שלשים [לף כב.] כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל כל אויר שתשמישה לדירה כגון ליר וסהר ומוקצה וחצר לפי' בית חמשת כורין ובית עשרה כורין מותר וכל דירה שתשמישה לאויר כגון בורגנין שבשדות בית שלשים מותר יותר מבית חמשה כורין. והפירוש שקבלנו מרבינו כך הוא כל (חצר) [אויר] שתשמישה לדירה לפילו מקום שאינו מקורה אם תשמישו לדירת לילה כלומר לכניסתו ולציאתו והם תמיד כגון ליר וסהר וכו' מטלטלין בו לפי' לרוב כור או כורים שהרי הוקף לדירה. וכל דירה שתשמישה לאויר לע"פ שהיא מכוסה והיא עשויה כגג העשוי לדירה כיון שאינו נעשה לדירה אלא לשמירת אויר שהוא חוצה לה כלומר שהלות והכרמים שלא תעבור בה רגל ולחם ורגל בהמה כגון אלו שבורגנין והן יושבי ערים והן עשויין בשתי וערב לע"פ שהן עשויין כשאר כל בתים כיון שאין תשמישן (לשמים) [לדירה] בית שלשים מותר **אם אין בין** תוך כל אלו המחיצות אלא בית שלשים מותר לבזה השיעור מועיל כל מחיצה ויותר מבית שלשים אלא לטלטל בו אלא בארבע אמות:

(דף ז:) מקיפין שלשה חבלים. כלומר נועלין שני פסין לכל רוח ורוח לחל ברשה הסופן וחלל בסוף וקושרין נ' חבלים מפס זה לפס שני ואותן החבלים נחשבין לסופן לע"פ שרובה פרין מעומל לפי שכל פחות משלשה טפחים כלבוד למי **וכעומל חשיב ליה שאם היה** בין חבל לחבל שלשה טפחים אחי לוירא להאי ניסקא ולהאי ניסקא ומכטל ליה לחבלים **לכל עומל שהוא פחות מג'** לין בו כח לעמול כשנל הפרון שבשני צדדיו או למעלה ממנו או למטה ממנו ועול שרי פרון מרובה על העומל הוא: שיעור חבלים צריכין שיהא עובדין טופח ושלש משהויין שיהא כל עשרה טפחים שרי בין חבל לחבל שאם שלשה **לוירים לכולן תשעה טפחים פחות שלשה משהויין** שלשה טפחים פחות משהו לכל אחד ואחד מאוירין: **מקיפין בקנים.** כל הבקעה לעורך השיירא וזאת המחיצה **שהיא של שתי בלאי ערב** בשיירא התירוה ולא ביחוד אלא על בית שלשים לבדם ע"פ שיש לו כלים מרובין שצריך להם יותר אבל לשיירא כל ערכם **ורבנן סבירא להו אפילו ליחיד כל ערכו ובלבד במלבד אבל** לא בייאוש ולשכי נקט שיירא ללא משכחת יחיד שילך במלבד ללא בחבורה רבה: **כל מחיצה שאינה שלשתי וכו'.** שכשהיא עשויה משתי וערב היא חזקה ובריאה ויכולה לעמוד הרבה **אבל מחיצה של שתי בלאי ערב** כגון מחיצת קנים **או ערב בלאי שתי כגון מחיצת שלשה חבלים** בפחות פחות משלשה חיוב מחיצה כלומר להתיר להם כל ערכן ללא בית שלשים לכל אחד ואחד ופלוג בה לאחרוב להיינו רבי יהודה שמתיר לשיירא כל ערכה אבל ליחידים לא פליני דשניהם שוין שאין נותנין ליחיד ללא בית שלשים במחיצה פחותה כזו ושכי שמעינן להו לתנן בברייתא [ל' טז:]: **וחכ"א לחד משני לכריס.** בין רבים בין יחיד משני ומועיל **שתי בלאי ערב או ערב** בלאי שתי נותנין להם כל ערכן ובגמרא [ל' יז.] פריך חכמים היינו חכמים לפליני עליה דרבי יהודה אחוב לך' יוסי בר' יהודה להכא ומתרץ יחיד בייאוש כלומר שם נתיר ליחיד העומל בייאוש לעשות לשלשה שהוא יתר מבית שלשים או מבית כור **מחיצה של שתי בלאי ערב או ערב** בלאי שתי דלרבנן קמאי דוקא במלבד **הוא דשריא ליה ולא בייאוש** שרי לומיל לשיירא קאמר שלא לבדו בשיירא ללא בהווה וחכמים בתרתי שחין מזכירין שיירא מתירין לפילו ליחיד בייאוש מחיצה כזו: חרבעה לבריס (פוטרין) [פטרו] במחנה וכו'. (פוטרין) [פטרו] התירו להם חכמים למחנה היוצא להלחם לפי למלחמת הרשות וכל שכן למלחמת מצוה ע"פ שהוא לשור לכל לחם ולפי לשיירא שהולכת ממקום למקום שהין שיירא בל' לבריס ללו כלין יחיד העומל בבירתו: [דף יז.] **מביאין עציס מכל מקום.** ולא חיישינן לגזל בין שהם עציס חשובין שאוקין בתוך השדות של בעלי בתים ולפי' מוקין תלושין שלא תאמר לוקה כשאוקין מחוברין בתוך הזרעים הוא שהתירו להם חכמים שהרי נהנה בעל הבית בעקירתם מתוך תבואתו אבל שם מוקין תלושין לא קא משמע לן ולפי' הן תלושין ויבשין הכל התירו להם חכמים לפי שאי אפשר למחוק להיות בלא עציס לאפות תבשילם ופתם: והתירו להם לילוט בלא רחיצת ידיים ולהתפלל בקנוח יפיסם בעפר לבדו ושם הם רחוקים ממים לפילו מיל לליחיד היינו מצריכין אותו ליל למעיין או לבור ומקוה מים על הדרכ מילין ולמחנה לא הצריכו: ומהאי. **שם עמי הארץ** מביאין להם לחם ויין לקנות כמנהג לא מצרכין לחכמים שבמחנה שיעשרו ממה שקונין מהן אלא תלין לקולא **דרוב עמי הארץ מעשרין הן** ללא נרעי מלכלנאים לתניא [לף יז:] מלכלין את העניים ואת הלכלנאים לממי: **ומלערב.** מפרש בגמ' בעירובי חצירות שאם הקיפו בקעה אחת במחיצה ובתוך הבקעה תקעו להליסם כל אחד ואחד נתנן שהבקעה היא להם כחצר שיש בה בעלי בתים הרבה ונחמיר עליהם שיאספו לטלטל בבקעה אלא"כ עירבו עירובי חצרות קמ"ל מתני' ללא נחמיר עלייהו ושרו לטלטולי בכל הבקעה בלא עירוב אבל בעירובי תחומין הצריכום חכמים שאסור להם לצאת חוץ מאלפים אמה ממקום שהתחילו בו בשבת אלא"כ הניחו עירובי תחומין כדין כל יחיד העומל בייאוש לאה צריך להם להתיר לצאת [חוץ לתחום] בעוד שהן נלאים ואין האויבים יוצאין לנגדן: גמ' חצר שתשמישה לחויר ואינה מוקפת שתי וערב אלא שתי בלא ערב או ערב בלא שתי וכו'. וע"ע מה שפירש הרב אלפסי ז"ל שתשמישה לאויר **שתי בלאי ערב או ערב** בלא שתי להא במסכת סוכה (לף כל:) מפרש אילן המיסך על האהל וכו' דמוקים ליה לעביד ליה בהאי לישנא ולפנא **שהוא שתי וערב** ופריך התם אי הכי למחיצה מעלייתא היא אמאי אין מטלטלין בו אלא בבית שלשים ותו לא ומתרץ משום דהוה ליה מחיצה שתשמישה לאויר ולאו למאי אלא לשכיח שתי בלא ערב ולא יותר מבית שלשים ועוד אינה לא הוי מחיצה לטלטל בו יותר מבית שלשים [לף כב.] כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל כל אויר שתשמישה לדירה כגון ליר וסהר ומוקצה וחצר לפי' בית חמשת כורין ובית עשרה כורין מותר וכל דירה שתשמישה לאויר כגון בורגנין שבשדות בית שלשים מותר יותר מבית חמשה כורין. והפירוש שקבלנו מרבינו כך הוא כל (חצר) [אויר] שתשמישה לדירה לפילו מקום שאינו מקורה אם תשמישו לדירת לילה כלומר לכניסתו ולציאתו והם תמיד כגון ליר וסהר וכו' מטלטלין בו לפי' לרוב כור או כורים שהרי הוקף לדירה. וכל דירה שתשמישה לאויר לע"פ שהיא מכוסה והיא עשויה כגג העשוי לדירה כיון שאינו נעשה לדירה אלא לשמירת אויר שהוא חוצה לה כלומר שהלות והכרמים שלא תעבור בה רגל ולחם ורגל בהמה כגון אלו שבורגנין והן יושבי ערים והן עשויין בשתי וערב לע"פ שהן עשויין כשאר כל בתים כיון שאין תשמישן (לשמים) [לדירה] בית שלשים מותר **אם אין בין** תוך כל אלו המחיצות אלא בית שלשים מותר לבזה השיעור מועיל כל מחיצה ויותר מבית שלשים אלא לטלטל בו אלא בארבע אמות:

(דף ז.) כל מחיצה שאינה של שתי ושל ערב אינה מחיצה דברי ר' יוסי ברבי יהודה וחכמים אומרים אחד משני דברים.

(דף יז.) וארבעה דברים פטרו במחנה מביאין עצים מכל מקום ופטורין מרחיצת ידים ומדמאי ומלערב:

גמ' (דף טז:) דרש רב נחמן משום רבינו שמואל חצר שתשמישה לאויר ואינה מוקפת שתי וערב אלא שתי בלא ערב או ערב בלא שתי יחיד נותנין לו בית סאתים שהן מאה אמה על חמשים אמה כי בית סאה חמשים על חמשים בית סאתים מאה על חמשים שהם שבעים אמה ושירים על ע' אמה ושירים כחצר המשכן כדכתי' (שמות כ"ז:י"ח) אורך החצר מאה באמה ורוחב חמשים בחמשים ונקראת חצר והיא של עמודים ועליהם קלעים כדרך הולכי מדברות וכל מילי דשבת ממשכן ילפינן להו הלכך יחיד נותנין לו בית סאתים שלשה נעשו שיירא ונותנין להם כל צרכן ואע"פ שהוא שתי בלא ערב וכן הלכה:

(דף יז. ע"ש נ"א) אמר רב גידל אמר רב שלשה מותרין בשבע ואסורין בחמש ופירשה רב אשי הכי הוצרכו לשש כלומר לבית שש סאין סאתים לכל אחד ואחד

ולא חייבי לוז שמת. לכיון שהותר למקצת שבת הותר לכל השבת כולה: [דף יח:] **לוקין על עירובי תחומין. לכתיב לא יצא איש ממקומו ומהכא ילפינן בפרק מי שהוציאוהו [דף נא.]** וכי לוקין על לאו שניתן לאזהרת מיתת. בית דין לקוסבר לא יוציא רועה לומר לנפקא ליה מיניה לאזהרה להוציא **מרשות לרשות שהיא לא מלאכה** והוקפו לשבע מותרין שהרי לא נשאר פנוי אלא בית סאה לא הוצרכו אלא לחמש והוקפו לשבע אפילו **וממיתין עליה** וכל לאו שניתן לאזהרת מיתת כ"ל **שלח יעשה כן** שלח **יעשה כן מחחייב עליו מיתת כ"ל** חין לוקין עליו **אפי' לא התרו בו למיתה והתרו בו למלקות להשתא לא מיקטל אפ"ה לא נקי להה לאזהרת מיתה ניתן ולא למלקות: לא יצא כתיב.** וחין כאן **נכון הוצאת משוי:** סלוקו להו מבוי בחמש אסורין שהרי בית סאתים פנוי שאין צריכין להן ואקשינן ואלא הא דקתני וחכמים אומרים אחד יחיד ואחד שיירא נותנין להן כל צרכן ובלבד שלא יהא בית סאתים פנוי מאי לאו מאדם וכיון שהן שלשה וכל אחד ואחד יש לו בית סאתים הרי יש להן שש סאין ולא נשאר פנוי מאדם אלא סאה אחת ואמאי אמרת אסורין אפילו בחמש ופרקינן לאו פנוי דקתני מאדם אלא מכלים וכיון שלא היו צריכין לכלים אלא חמש והוקפו לשבע הרי שנים פנוים מכלים ולפיכך אסורין אפילו בחמש דבטלה הקפתן. היו שלשה והקיפו בית שש סאין וקנו שביתה ואחר כך מת אחד מהן הרי הן מותרין כדמעיקרא ולא חיישינן לזה שמת ואם קנו שנים שביתה ואח"כ נתוספו עליהן הרי הן אסורין כדמעיקרא ואע"פ שנתוספו עליהן מאי טעמא שבת גורמת ולא דיורין: וחכמים אומרים אחד משני דברים: חכמים היינו תנא קמא איכא ביניהו יחיד בישוב דרבנן בתראי סברי יחיד בישוב שרי לטלטולי בתוך מחיצה של שתי או של ערב כדין המדבר והלכתא כוותיהו :

(דף יז:) ופטורין מרחיצת ידים אמר אביי לא שאנו אלא מים ראשונים אבל מים אחרונים חובה דאמר רב יהודה מפני מה אמרו מים אחרונים חובה מפני מלח סדומית שמסמא את העינים אמר אביי ומשתכחא כקורטא בכורא אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי כייל מילחא מאי אמר ליה לא מבעיא כלומר שצריך נט"י:

ומלערב: אמרי דבי דבי ינאי לא שנו אלא עירובי חצרות אבל עירובי תחומין חייבין דתאני ר' חייא לוקין על עירובי תחומין דבר תורה קשיא ליה לרבי יונתן וכי לוקין על לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד אמר רב אשי מי כתיב (שמות יז) אל יוציא איש אל יצא איש כתיב כלומר יציאה ברגלים בלבד היא ואין בה משום מיתת בית דין אלא באזהרה בלבד היא ולפיכך לוקין עליה וקשיא לן היכי אמרינן הכא לוקין על עירובי תחומין דבר תורה ואנן קיימא לן דליתא לדרבי עקיבא דאמר (סוטה דף ל:) תחומין מדאורייתא ואשכחינא בגמ' דבני מערבא דגרסינן הגיעוך סוף תחומי שבת שאינן מחוורין לך דבר תורה ר' מנא בעא ניחא אלפים אמה אינו מחוור ד' אלפים אמה מחוור הוא ר"ש בר ביסנא בשם רבי אחא אמר אין לך מחוור מכולם אלא תחום י"ב מיל כמחנה ישראל נמצאו עכשיו תחומי שבת מהן דרבנן ומהן דאורייתא מאלפים אמה ולמעלה עד י"ב מיל לוקה עליהן מדרבנן ולר"ע לוקה עליהן מדאורייתא דכתיב מקיר העיר וחוצה אלף אמה וגו' וכתיב (במדבר ל"ה:ה') ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים וגו' אי אפשר לומר אלפים אמה שכבר נאמר (במדבר ל"ה:ה') אלף אמה אלא אלף אמה מגרש ואלפים אמה תחום שבת ורבנן סברי אלף אמה מגרש ואלפים אמה שדות וכרמים מי"ב מיל ולמעלה לוקה עליהם מדאורייתא לדברי הכל דכתיב אל יצא איש ממקומו והיינו י"ב מיל כנגד מחנה ישראל אבל מאלפים אמה ולמטה מותר לדברי הכל ועדיין הקושיא במקומה עומדת שאין לנו עירובי תחומין אלא עד סוף אלפים אמה בלבד ואם הניח עירובו חוץ לאלפים אמה אין עירובו עירוב ואסור לו לצאת חוץ לאלפים אמה אפי' אמה אחת ואם איסור זה מדרבנן הוא לא ילקה עליהם דבר תורה אלא לדברי ר"ע והאי תירוצא לא סליק אליבא דגמרא דילן וקושיא בדוכתיה עד השתא כדקאי קאי :

יום מו

סליקו להו מבוי עושין פסין לבירחות ארבעה דיומדין נראין כשמונה דברי רבי יהודה ר' מאיר אומר שמונה נראין כשנים עשר ארבעה דיומדין וארבעה פשוטין גבהן עשרה טפחים ורחבן ו' ועביין כל שהוא וביניהם כמלא שתי רבקות של שלש שלש בקר דברי רבי מאיר ר' יהודה אומר של ארבע ארבע קשורות ולא מותרות אחת נכנסת ואחת

עושין פסין לבירחות וכו'. לבירחות שברשות הרבים ובירחות שבעין רש"י הן שעמוקים עשרה **ואין יכול למלאות** מהן ועושין להן פסין הללו עושין לותן סביבות הבור להכין להם היקף שיהו הפסין הללו עומדין בהן ויהיו סמוכים להן רש"י ויתמלא ויוציא סם ותכנס בהמתן כולה או רחצה ורוכב ויסקנה סם: ליומדין. כלומר לו עמוקים והוא שעמדו שנים שעמוד כמרחב ובמנעלו בקרקע לפחות מזרחית לרוחית שנותה לפנו לחד למזרח ולפנו לחד לנפון והשני לפחות מזרחית לרוחית שנותה לפנו לחד למזרח ולפנו לחד ללרום והשלישי לפחות מערבית נפונית שנותה לפנו לחד למערב ולפנו לחד לנפון והרביעי לפחות מערבית לרוחית שנותה נלו ל' למערב ונלו ל' ללרום וכשנותן לרבעתן לל' הפחות נמלא לכל רוח ורוח רוחב לחם ונמלא שהרבע' ליומדין הן כשמונה ומפורש לקמן בשמנתנו שבין ליומד לחבירו מתיר ר' יהודה על שלש עשרה לחם ושלים ול"ג סם פשוטין לזהו פם ו' טפחים בין ליומד לליומד ורבי מאיר הינו מתיר חלש על עשר לחמות. ול"ת לחמי מקריך **ר' מאיר פשוטים** בין ליומד לליומד הכי מקשו בגמרא [דף יט:] ומתרץ בבור שמונה כ"ע לא פליני חלש לריך פשוטין ובבור שתים עשרה כ"ע לא פליני לריך פשוטים כי פליני מח' ועל י"ב חלר"מ בעינן פשוטין ולר"י לא בעי' פשוטים הכי פירושו בבור ח' וכו' חס רוחב הבור ח' לחמות לבתן חפילו לרבי מאיר לחינו מתיר בין ליומד לליומד חייב חלש על י' לחמות בבור שחין בו חלש שמונה לחמות לבתן חין לריך להסיס פשוטין בין ליומד לליומד למעט חייב מאי טעמא הכי מניח כ' לחמות שלריך חייב לרחשה ורוכב על פרס שתעמוד שם בעת שתשתה חכתי ליכא חלש עשר לחמות בין ליומד לליומד ולא מיבעיא

> יוצאת:
>
> מותר להקריב לבאר ובלבד שתהא פרה ראשה ורובה מבפנים ושותה ומותר (דף יח.) להרחיק כל שהוא ובלבד שירבה בפסים ר' יהודה אומר עד בית סאתים אמרו לו חכמים לא אמרו בית סאתים אלא בגגה וקרפף אבל אם היה דיר או סהר או חצר או מוקצה אפילו בית חמשת כורין מותר ומותר להרחיק כל

אם יסיים הליומל של מזרחית נפונית רחוק מן הכור חמס ל' לכליס והליומל של מזרחית לרומית ירחיק חותו מן הכור נ' חמות ותוכל כל הפרה כולה לעמוד מצד מזרחית לרומית בחותו חויר שבין חני ליומל המועיל במקום כותל לרוס לחפילו הכי ליכא חלת חויר שתי חמות מסוף חני ליומל שהוא מועיל לכותל מזרחית מכאן על הכור והכור יש בו ח' כרי עפר חמות של פרון על תחלת הליומל שהוא ברוחב ט"ו ועפר אין צריך כלום ק"נ שירחיק ליומל של כותל מזרחית נפונית כ' חמות מן הכור וליומל של כותל מזרחית נפונית כמו כן שתי חמות מן הכור ויכול להסקות בהמתו מכל **צד שהרי ליכא שתי חמות** כשיעור של רחבה ורובה של פרה בכל הצדדין וליכא מפרון חלא עפר חמות ונעפר אין צריך מיעוט בפסוטות שבעין חמה וכ"ם לר' יהודה שהוא מתיר פרצה על **י"נ חמות ושליש חמה:** וכבור שתים עשרה לפילו לר' יהודה צריך פסוטים למעט הפרון שהם הרחיק שני הליומלין מן הכור מכאן ומכאן בשוה כ' חמות כשיעור רחבה ורובה של פרה לפ"ה צריך ליומל למעט הפרצה להיו ים בפרצה לרבע עשרה חמות שנשאר חון מן הליומל חמה לחת חמות מכאן וחמה לחת חמות מכאן ורוחב הכור י"ב הרי לך לרבע עשרה וכ"ם לר"מ שהוא חוסר פרצה יותר מי' חמות וצריך שיסיס פסוט לחד רחב חמה בחמצע לחיור כלי חלת שתי יסיס בין ליומל לפסוט חלת שם חמות ומחצע מכאן ושם חמות ומחצע מכאן לו ילביקנו לליומל וצריך פסוטים הרבה וכל זה חליבא דר' חיור וחליבא דר' יהודה שני כשיסיס פסוט לחד לע"פ שילביקנו לל הליומל שהרי חינו נשאר חלת **שלש עשרה חמות** של פרון. ולוקי הכור י"ב צריך פסוטים בין לרבי חיור בין לרבי יהודה כשהרחיק הליומלין מן הכור מכאן ומכאן שתי חמות בשוה חבל חס הקיבק הליומל הת' לכור לנמרי לו הרחיקו ממנה חמה לחת נבל ומלא השני הרחיק הליומל שתי חמות כשיעור רחבה ורובה של פרה חין חס פרון חלת שתים עשרה [לו חס הרחיק הליומל מצד לחד לחמה לחת ומצד השני הרחיק הליומל כ' חמות כשיעור רחבה **ורובה חין שם** פרון חלת י"נ חמות] וחין צריך פסוטים חליבא לרבי יהודה. כי פליני ר"מ ורבי יהודה במשנתנו לרבי חיור צריך פסוטים ולר"י לח צריך פסוטים בכור ט' וכנון שהרחיק כל שני הליומלין בשוה מן הכור כשיעור רחבה ורובה של פרה ונמצא שים לפרון לחת עשרה חמות לרבי חיור צריך פסוטים ולרבי יהודה לח צריך לבל חס הקיבק הליומל לנמרי מצד לחד ומצד השני הרחיק הליומל לחד עשר חמות לבדן **ולפילו לרבי חיור לח** צריך. ובכור עשרה חס הרחיק בשוה כלפריסיות יהיה הפרון שתים עשרה ולרבי חיור צריך פסוטין ולרבי יהודה לח צריך ובכור לחת עשרה חס הרחיק בשוה כלפריסיות יהיה הפרון שלש עשרה ולרבי חיור צריך פסוטים ולרבי יהודה לח צריך: נבהן עשרה. שחין נקרלת מחיצה בפחות מעשרה ורחבן שם טפחים זהו חמה שחע"פ שבמחיצת (עשר) [חנך] שני בפם חרבעה לח ימי להסתם בחנך ליכח נ' מחיצות שלמות לבל בפסי בירלות שרוחבו פרון מכל לד מערכינן פם של שפה טפחים: ועבניין כי חס לרחבן: ובניסיס כמלח שתי רבקות של שלש שלש בקר. כלומר חנו מתירין בין ליומל לליומל חויר כל כך שיוכלו ו' פרות ליכנס בתוכה בבת לחת כלמפרע ושזל לחת ונכנסת ולחת יוצלת כלומר שלש פרות לחרונות בעול הרוצה ליכנס שם לסתות ויתנלו שלש לחרונות יוצלות מסם שסתו כבר והוח שיעור יותר נדול מסיכנסו ו' כולן בבת לחת כלמפרע ושזל לחת ונכנסת ולחת יוצלת כלומר שלש פרות המוסבות בעול הרוצה ליכנס שם לסתות ויתנלו שלש לחרונות יוצלות מסם שסתו כבר והוח שיעור יותר נדול מסיכנסו ו' כולן בבת לחת וזה השיעור הוח עשר חמות לפי שרחבה של פרה החורנית חמה ושני שליסי חמה נתנלו נשם פרות שם חמות ושסה פעמים שני שליסים הם שניס עשר שליסים והם לרבע חמות הרי עשרים ונתנל בר"מ מתיר על **עשר ולח יותר ור"י** מתיר כשיעור שמונה פרות שסה שתנה חמות וט"ו שליסים שהחמשה עשר מהן הן חמש חמות ברף חותם עם שמונה חמות הן שלש עשרה חמות ושליש חמה ולע"פ שחין הפרות מוסבות בעול בשבת לפ"ה מסערין בהו לפי שנם בימות החול נכנסת שם לשתות ופעמים שבשהלמ הל' נכנם לשתות מותן הנני שששתה משם ורוצה לנלות ולח יהיה בין הליומלין פחות מזה השיעור יבולו הפרות וליפולו הליומלין לחרן ומחלוקת לרבי חיור ורבי יהודה שזה משער בעמל של נ' נ' פרות וזה משער בחרבע משמע שים מקומות שחין חורשין בלו חרבע פרות חו מפני שהבהמה קשה לחרוש קשה לחרום חו מפני שהבהמה נשה שלהן חינה חזקה כשאר פרות לעולם: קשורות ולח מותרות. מקשינן בנמרא [לף יט.] כיון לתנא קשורות פשיטא ללח מותרות ומתרנן חי לח תנא ללח חלא ללח הוה לימינ מאי קשורות כעין קשורות שהן סמוכות זו לזו קשת ולח יהיה בעגין זה יהיה השיעור יותר נדול ולהכי תנא ולח מותרות לדוקא קתני שכן לרכן בחול להוליכן לבור להשקותם: לחת נכנסת ולחת יוצלת. כלפריסית להנביל השיעור לפי שהרבה פעמים מזמין לשם בחול כזה הענין: **מותר להקריב לבור וכו'.** כלומר יכול להקריב הליומלין ולנעגם סמוך לבור חס ירצה ובלבד שיהלר שתי חמות מן המחיצה על הבור וזהו שיעור רחבה ורובה של פרה כלפריסית שהם יקריבם כל כך לבור ללח שבילו נזרינן יהיה בו כשיעור הזה כשירצה להשקות בהמתו בלבי שבילו שמא יוצילנו לרה"ר לזהו חון הליומלין לבל כיון שהחויר רחב כשיעור רחבה ורובה של פרה ליכל למינזר כלתמרינן **בהמונח תפילין [ל']** נף.] לף יעמוד חלם ברה"ר ויסתם ברה"י ולח"כ הכניס רחבו ורובו למקום שהוח שותה ובשיעור הקרבה זו שהיה רחבה ורובה של פרה הוי פלונתח לר' מחיר ור' יהודה לרבי מחיר חינו מתיר ללח פרון של י' חמות ורבי יהודה מתיר על **י"נ חמה ושליש:** מותר להרחיק כל שהוא. כלומר כל מה שהוא רונה ל' ול' ס' חמות לו יותר ובלבד שיהיה זריז להרבות פסוטים בענין שלח יהיה בין ליומל לפסוט יותר מעשר לר"מ לו לר' **יהודה מי"נ חמה ושליש** וכן יזהר שלח יהיה בין פסוט לפסוט יותר מזה השיעור לפילו יהיה ממזרח ועל מערב מצד שם ולרבע שחין [לו יותר] שרינן בחחיצת נרועות כללו וה"י פנינ ואמר ללח שרינן בשיעור בית סחתים בלבד זהו שיעור חנך המסבן כמו שנאמר לקמן במשנתנו [לבל יותר לל] ללח מיקרי תו חנך: ואמרו לו חכמים לל אמרו. חכמים זה השיעור של בית סחתים ללח בנגה וקרפף שסם לבריס שלח הוקפו לדירה ללח מלילין נעגו מחיצתיהן להתם הוה ללח מהני יותר מבית סחתים ממום ללח רנ חז"ל להקל בדבר שהמחיצות נעגו מלילין לבל בפסי בירלות שנעגו הליומלין והפסוטין ע"י בן לחם לין הוה שיהיה לפילו שיהיה בין הליומלין פחות מזה השיעור יבולו וליפולו הליומלין לחרן ומחלוקת לרבי חיור ורבי יהודה שזה משער בעמל של נ' נ' פרות וזה משער בחרבע משמע שים מקומות שחין חורשין בלו חרבע פרות חו מפני שהבהמה קשה לחרוש קשה לחרום חו מפני שהבהמה נשה שלהן חינה חזקה כשאר פרות לעולם: קשורות ולח מותרות. מקשינן בנמרא [לף יט.] כיון לתנא קשורות פשיטא ללח מותרות ומתרנן חי לח תנא ללח חלא ללח הוה לימינ מאי קשורות כעין קשורות שהן סמוכות זו לזו קשת ולח יהיה בעגין זה יהיה השיעור יותר נדול ולהכי תנא ולח מותרות לדוקא קתני שכן לרכן בחול להוליכן לבור להשקותם: לחת נכנסת ולחת יוצלת. כלפריסית להנביל השיעור לפי שהרבה פעמים מזמין לשם בחול כזה הענין: **מותר להקריב לבור וכו'.** כלומר יכול להקריב הליומלין ולנעגם סמוך לבור חס ירצה ובלבד שיהלר שתי חמות מן המחיצה על הבור וזהו שיעור רחבה ורובה של פרה כלפריסית שהם יקריבם כל כך לבור ללח שבילו נזרינן יהיה בו כשיעור הזה כשירצה להשקות בהמתו בלבי שבילו שמא יוצילנו לרה"ר לזהו חון הליומלין לבל כיון שהחויר רחב כשיעור רחבה ורובה של פרה ליכל למינזר כלתמרינן **בהמונח תפילין [ל']** נף.] לף יעמוד חלם ברה"ר ויסתם ברה"י ולח"כ הכניס רחבו ורובו למקום שהוח שותה ובשיעור הקרבה זו שהיה רחבה ורובה של פרה הוי פלונתח לר' מחיר ור' יהודה לרבי מחיר חינו מתיר ללח פרון של י' חמות ורבי יהודה מתיר על **י"נ חמה ושליש:** מותר להרחיק כל שהוא. כלומר כל מה שהוא רונה ל' ול' ס' חמות לו יותר ובלבד שיהיה זריז להרבות פסוטים בענין שלח יהיה בין ליומל לפסוט יותר מעשר לר"מ לו לר' **יהודה מי"נ חמה ושליש** וכן יזהר שלח יהיה בין פסוט לפסוט יותר מזה השיעור לפילו יהיה ממזרח ועל מערב מצד שם ולרבע שחין [לו יותר] שרינן בחחיצת נרועות כללו וה"י פנינ ואמר ללח שרינן בשיעור בית סחתים בלבד זהו שיעור חנך המסבן כמו שנאמר לקמן במשנתנו [לבל יותר לל] ללח מיקרי תו חנך: ואמרו לו חכמים לל אמרו. חכמים זה השיעור של בית סחתים ללח בנגה וקרפף שסם לבריס שלח הוקפו לדירה ללח מלילין נעגו מחיצתיהן להתם הוה ללח מהני יותר מבית סחתים ממום ללח רנ חז"ל להקל בדבר שהמחיצות נעגו מלילין לבל בפסי בירלות שנעגו הליומלין והפסוטין ע"י בן לחם לין הוה שיהיה לפילו **ביותר מבית סחתים:** לבל לח היה שם לויר וכו'. לויר שים לו מחיצות ובית בתוכו לרועה שלהן ובל ילון שמונה הבח בענין זה ולפילו יש להן בחורך יותר מחמשה כורין לין הוה שמותר לטלטל בהם בל מה שירצה שהרי נעשה על ידי בן לחם ויוקף לויר: ומותר להרחיק כל שהוא וכו'. הל לקל מהלר למתני הל י"ל למסקנתם הלכתא כרבי **מחיר לפנינ בהלי רבי יהודה** לשרי בל שהוא רונה לפילו **ביותר מבית סחתים** לזהו מחלוקת ולחר בך

סתם והלכה כסתם: [דף כ:] גמ' אמר ר' יצחק בר חלפו לא הותרו וכו' לעולי רגלים. לוקח לפי שהם עוסקים בלבד מצוה ונריכין למי נשמים הרבה כלכתיב (דברים י"ח:י"ח) למטר השמים תשתה מים וחין מעיינות מים נמצאין בכל מקום לכל כזמן הזה שהגו בגלות שהוא ובלבד שירבה בפסין:

גמ' (דף כ:) אמר ר' יצחק בר אדא לא הותרו פסי ביראות אלא לעולי רגלים בלבד והתניא לא הותרו פסי ביראות אלא לבהמה בלבד מאי בהמה בהמת עולי רגלים אבל אדם מיטפס ועולה מיטפס ויורד:

מתני' (דף כב.) רבי יהודה אומר אם היתה דרך רשות הרבים מפסקתה יסלקנה לצדדין וחכמים אומרים אינו צריך:

(דף כב:) אחד באר הרבים ואחד בור הרבים ואחד בור היחיד עושין לו פסין אבל בור היחיד עושין לו מחיצה גבוהה י' טפחים דברי רבי עקיבא רבי יהודה בן בבא אומר אין עושין פסין אלא לבאר הרבים בלבד ולשאר עושין חגורה ובלבד שיהא גבוה עשרה טפחים:

גמ' (דף כג.) אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בן בבא ואמר רב יהודה אמר שמואל לא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חיים בלבד וצריכא דאי אשמועינן הלכה כרבי יהודה בן בבא הוה אמינא דרבים ואפילו מכונסין והאי דקתני באר הרבים לאפוקי מדר' עקיבא אתי קמ"ל דלא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חיים ואי אשמועינן דלא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חיים הוה אמינא לא שנא דרבים ולא שנא דיחיד כדר' עקיבא קמ"ל דהלכה כר' יהודה בן בבא:

(דף כא.) אמר רב ירמיה בר אבא אין בורגנין ולא פסי ביראות לא בבבל ולא בשאר ארצות בורגנין בבבל לא דשכיחי בדקי דמיא בשאר ארצות נמי לא דשכיחי גנבי פסי ביראות בבבל לא דשכיחי מיא ובחוצה לארץ נמי לא דלא שכיחי מתיבתא א"ל רב חסדא למר בריה דרב הונא בריה דרב ירמיה בר אבא אמרי קא אתיתון מברניש לבי כנישתא דדניאל תלתא פרסי בשבתא אמאי קא סמכיתו אבורגנין הא אבוה דאבוך משמיה דרב אמר אין בורגנין בבבל נפק אחוי ליה הנהו מתאותא דמיבלען בשבעים אמה ושירים:

מתני' (דף כג.) ועוד א"ר יהודה בן בבא הגגה והקרפף שהיא שבעים אמה ושירים על שבעים אמה ושירים מוקפת גדר גבוה י' טפחים מטלטלין בתוכה ובלבד שיהא בה שומירה או בית דירה או שתהא לשמירה בשבתא ע"י פסין או לפי כותל עביד כיון דלא עביד לפסיק חציצה בשבתא ע"י פסין או לפי כותל עביד כיון דלא עביד לפסיק חציצה לבטל לגבי דידהו **לא התירו חכמים** [אלא] מפוס ערך הרבים או ליחיד [ו' יהודה בן בתירא סבירא ליה שלא התירו חכמים לטלטל בחצירות גדולות כלומר שהם פרוץ מרובה על העומד בכל חצירותיו שלא היכא לשכיח תדירי למעליותא כגון בתר הרבים: ובשאר. (שלא יעמוד שם שוקף לשירה שם לאו) כגון בתר שלו יחיד אע"ג דלא עביד לפסיק ג"ט בור רבים שהן מים מכונסין: עושין שם חגורה וכו'. וחגורה ומחיצה לבד לחל שם ומפני שמעריכין מחיצה מל' רוחותיה קורא לה חגורה: [דף כג.] גמ' **הלכה כר'** יהודה בן בבא. לחמר אין עושין פסין אלא לבאר הרבים בלבד ולא לבתר היחיד אע"פ שהוא בתר לבא עביד לפסיק: אין בורגנין בבבל. כלחמרינן בכיצה מעברין את הערים (דף נה:) שם היו בורגנין חוץ לעיר בתוך ע' אמה ושהיו מתעברין עמה ומולדין תחום העיר משם ולהלן לפולו עבר פרסאות יכול לילך בשבת שם מצויין בורגנין קרובים זה מזה בשיעור הזה ובורגנין שם סוכות שעושין שומרי שדות וקמ"ל ר"י דלין בורגנין אינו נוהג בבבל ואינן מתעברין עם העיר לפי שאינם לבר של קיימת שבת שבולת מים ושוטפת לותם ובשלרלרנות שלין שם שפע מים כבירים שוטפין לפ"ם לא: דשכיחי נגבים. ונגבי לאו בלולה כל מה שבתוך הבורגנין נמצא שאינם עשויין לירידת קבע: דשכיחי מיא. שאם לא כן היה מותר בעבור שיירות שהולכות לבבל מצוי לגמול תורה לומיא דעולי רגלים ובחו"ל ליכא בעלי יציאות ולפולו ליכא לרן עוני ולגלול הוא וכל שעה רגיש לחר פרנסתם ואינן מניעים:

סמוכה לעיר רבי יהודה אומר אפילו אין בה אלא בור שיח ומערה מטלטלין בתוכה רבי עקיבא אומר אפילו אין בה אחד מכל אלו מטלטלין בתוכה ובלבד שלא תהא אלא שבעים אמה ושיריים על ע' אמה ושיריים * בס"י אי' כאן וכמה הם סאתים כחצר המשכן רבי אליעזר אומר אם היתה ארכה יותר על רחבה אפילו אמה אחת אין מטלטלין בתוכה ר' יוסי אומר אפי' ארכה פי שנים ברחבה מטלטלין

מתני' **ועוד** לר"י בן בבא הגנה והקרפף וכו'. כלומר שלש ילעגו לא הוקפולירהלא לאו: **שהן שבעים אמה ושיריים וכו'.** שהן ע' **אמה ול' טפחים על ע' אמה ול' טפחים** ועוד לכל מועט שהוא י"ט אמות פחות שליש לילפינן [לקמן כג:] מחצר המשכן לכתיב לאורך בתוכה:

גמ' (דף כג:) רבי עקיבא היינו תנא קמא איכא בינייהו דבר מועט דתניא רבי יהודה אומר דבר מועט יש על ע' אמה ושיריים ולא נתנו בו חכמים שיעור וכמה הם סאתיים כחצר המשכן:

ר"א אומר וכו'. והתניא ר"א אומר אם היתה ארכה יתר על פי שנים ברחבה אפילו אמה אחת אין מטלטלין בתוכה אמר רב ביבי בר אביי כי תנן נמי מתני' יתר משנים ברחבה תנן אי הכי היינו רבי יוסי איכא בינייהו ריבוע דרבנן

פי' הא דתנן (דף מט:) עגולות דברי ר' חנינא בן אנטיגנוס וחכמים אומרים מרובעות בטבלא מרובעת כדי שיהא נשכר את הזויות לר' אליעזר דאמר אם היה ארכה יתר על שנים ברחבה אפילו אמה אחת אין מטלטלין בתוכה משח ליה באלכסון וכי הוה אלכסונה יתר על שנים ברחבה אפי' אמה אחת אין מטלטלין בתוכה דסבר לה כרבי חנינא בן אנטיגנוס דאמר בעינן תחום שבת עגולות ולא מרובעות ולרבי יוסי משח לה בריבוע דסבר לה כרבנן דאמרי מרובעות הלכך אם היה ארכה פי שנים ברחבה כחצר המשכן דכתיב ארך החצר מאה באמה ורוחב חמשים בחמשים מטלטלין בתוכה ואם יתר על זה אין מטלטלין בתוכה

וטעמא דרבי חנינא בן אנטיגנוס וטעמא דרבנן בהאי פלוגתא מיפרש' בפרק מי שהוציאוהו נכרים (דף נא.) דילפינן לאלפים אמה תחום שבת בגזירה שוה מהאי קרא ומדותם מחוץ לעיר וגו' אלפים אמה ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר זה יהיה לכם מגרשי הערים לזה אתה נותן פאות ואי אתה נותן פאות לשובתי שבת ורבנן סברי זה כזה יהיו כל שובתי שבת:

(דף נא.) איתמר אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי ורב ביבי אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כר' עקיבא ותרוייהו לקולא וצריכא דאי אשמעינן הלכה כרבי יוסי הוה אמינא עד דאיכא שומירה או בית דירה קמ"ל הלכה כר"ע ואי אמר הלכה כר"ע הוה אמינא אריך וקטין לא קמ"ל הלכה כר' יוסי דאפי' אריך וקטין:

(דף כג:) אמר רב נחמן אמר שמואל קרפף יתר מבית סאתים שלא הוקף לשם דירה כיצד הוא עושה פורץ בו פרצה יתר מעשר אמות וגודרו ומעמידו על עשר לשם דירה ודיו דדמי כאילו הוקף כולו לדירה ומותר לטלטל בחצר מקום באמה ורוחב חמשה בחמשה בחמשים ולא קויית מרבע ליה הוה כי הלי שיעור כשתקף חמשים אמה שלרכו יתר על רחבו ותסבב מסך החמשים **הנותרים [והוו להו שבעים אמה ול' טפחים מרובעים] כיון עשה מהם רעועות של י' אמות רוחב ולרכן חמשים הסבב לותם לחת למזרח ולחת למערב הרי רחבה ע' ולרכה נ' שים לחת ללרום ולחת לנפון הרי ע' על ע' הלא שהקרנות פנומים לכל קרן וקרן עשר על עשר מפני התוספת שהוספת עול מן** הנ' אמות **שהוספת** מ' אמות כלומר ל' **חתיכות של** י' י' **ושים על לרבעה קרנות ונתמלאו** עול י' על י' **הנותרים שהם ק' אמות ועשה לותן רעועות של כ' טפחים הרי נ' רעועות לורך כל לחת מהם אמות שהן ג' אמות אמה תן ע' לכל רוח הרי שבעים אמה ולרבעה טפחים על ע' אמה ול' טפחים הלא שהקרנות [פנומים] כ' טפחים** ונשתייר לך כ' אמות מן הנ' אמות **אמה טול מהם אמה ושני** טפחים שהן שמונה טפחים להשלים פנימת ל' הקרנות ישתייר ביד י"ט אמות פחות שליש שהן **י"ח אמות ול' טפחים והוא הנקרא לבר מועט** בגמרא לשיטת בן ר"ע ור' יהודה בן בבא נמצא לכשיעור הזה נקרא חצר שהוא [רה"י] לטלטל בו: ובלבד שיש שם שומירה. כעין סוכה של שומרי הגפן או הסמוך או הסכרים בקביעות יומם ולילה כל השנה: או בית דירה. לבעל הבית לע"פ שאינה תדירה הלא לפרקים: או שתהא סמוכה לעיר: בתוך הלפים אמה כגון ליכול בעל הבית ללכת ולטייל בה או הא נמי הכי נקרא כרמלית כלין בקעה ואסור לטלטל בה הלא בתוך לרבע אמות. ורבי יהודה פליג ואמר לשני שם יש בה בור או שיח להתקבץ בהם מי גשמים שנראה שלעולך הלשם הוקפה ובור ושיח אחד שם הלא שבור בחפירה ושיח בבנין כלאחרינן (בב"ב סא.) בבור ושות ג"ג (ב"ק קף נ:) שאחד מרובע **הלא מהני** ליה ולא מידי [לקף כה.] על שיעשה לו מחיצה אחרת והשני ענוב: או מערה. להסתופף תחתיה מפני החמה ולהתעגב בה לאכל שם לין בה או זו או לשמור לטלטל בכולה ור"ע פליג ואמר לאע"ג לאין בה אחד מכל אלו מותר לטלטל בה כיון בה יותר מכית סאתים **על בית סאתים ואפי' שלש הוקפה לדירה שאם** הוקפה לדירה בולאי אפי' בבת י' כורין מותר לטלטל בכולה: ר"ש אומר **אם היה ארכה** וכו'. לר"ש ס"ל למרובעת בעינן כר"ע ור' יהודה בן בבא לדרים ואחד חמשים בחמשים הכי טוב חמשים וסבב חמשים כלפרישית ורבי יוסי לא קפיל ברישא אלא אפילו מאה **על חמשים כחצר המשכן** שהיה כזה הסיעור בין בנוי ושאינו בנוי ופרכינן והא תניא רבי אליעזר אומר אם היתה ארכה יתר על שנים ברחבה אפילו אמה אחת אין מטלטלין בתוכה ומתרצינן במתני' נמי הכי תנן לי הכי היינו רבי יוסי ומתקן ליכא בינייהו ריבוע לרבעוה רבנן רבי אליעזר סבר ארכה **יתר מכ' על רחבה אין מטלטלין ומיהו עיקרה ומשפטה לכתחלה ארכה פי שנים ברחבה ולית ליה** ריבוע לדרשינן טול חמשים וסבב חמשים לאכל אם מרובעת **לא מיתסרא בהכי כדקתני אם היתה ארכה יותר משנים ברחבה אין מטלטלין הא בעיר מפי שנים ברחבה מטלטלין ורבי יוסי סבר מרובעת עיקר ולכתחלה לורויי מורינן הכי ומיהו אפילו ארכה פי שנים ברחבה שריא ומקקאמר אפילו מכלל לעיקרה ומשפטה נאו הכי הוא** והלכה כרבי עקיבא [לקף כג.] **הלא בעי** לא **שומירה** ולא בית דירה ולא סמוכה לעיר ולא בור ושיח ומערה כיון שאין בו יותר מבית סאתים ואף על פי שלא הוקף לדירה ולית הלכתא כוותיה דבעי מרובעת לוקף אלא הלכה כרבי יוסי לאפילו ארכה פי שנים ברחבה שריא: נמ' **איכא בינייהו** רבוע לרבנן. פירשנו בסמוכה בענין לאחר: **לריך וקטין.** כגון מאה על חמשים: [לקף כה.] **קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה.** אלא שהיו מחיצות עומדות מאליהן מסעיפי הסרים ונקיקי הסלעים או שלא היתה כוונתו לדור בתוכו ואע"פ שאחר **כן בנה לדירה בתוכו ואחרי' לקמן הוקף שלא לדירה ולבסוף פתח בתוכו**

מכפנים רחוק ממחיצות הרשות לרבעה **טפחים וכיוצא יעשה** שלא יצטרך למחיצו' לחרות כל סביבות הקרפף פורס בה **פרצה שהוא יותר מעשר** ונתבטלו כל המחיצות שחפילו היה מוקף לירה **היה לסור לבטלה בו לף** כנגד העומד לף על פי שהעומד מרובה

על הפרנן **ונולד וסותם לותה פרצה** לסם לירה **לס ירצה כולה** או **לס** ירצה לתם **לחת היתרה על עשר** והוי **כפתוח ולכסוף הוקף** ולותן י' לתות הנשארות פתח הן וחפילו כנגדן מותר לבטלה: **תנני אמר** רבי חילעאי שמעתי מר' לליעזר לפי' היה בית כור. ולע"נ ללא הוקף לירה ללא למי לבקעה לבקעה לא מסיימי מחיצותיה ללא בלרך מלרון נכנם לה ויוצא תמנה לבל ננה וקרפף יש לסם מחיצות מעלייתא לך לא נעשו על לעת שילורו בסם: וכן שמעתי תמנו **לנשי חנר** וכו'. כלומר שבכח ולא עירב עם בעל הבית חברו או שהיו שם רבים וכולם עירבו חוץ תמנו ולם ביטל לת רשות חנרי לסם שלומר כל רשותי קנויה לכם או תבוטלת לכם תכף נקנה לסם חלק שיש לו בחנר נם ביתו והוי היהו כלותה לנבייהו שלינו חושר עוד עליהם והם מותרין להוציא ולהכנים בביתו של זה המבטל לבל היהו לא לע"נ להוי כלותה לנבייהו לשמת יפוב בלבו מבטולו שבטל להן ולם יחזור ויזכה בחנר יהיה חושר עליהם או נמי להבין לכל בני החנר שמחמת ביטולו שביטל לסם תשתמשים בחנר ונם בביתו לבל היהו לא לע"נ לעשה חושה נם בביתו שלם לא נעשה [חושה] לנמרי נם מביתו היה חשור לשאר בעלי חנר להכנים ולהוציא מן החנר לביתו אלא ולחי לנמרי נשתלק מביתו וחנר שלו ומן הבין היה מותר נם הוא אלא מפני שלא יטעו בני החנר לחרינן ליה ובבריית פליני רבנן עלייהו ולחרי לו ולסם להכנים ולהוציא מן החנר לביתו שהוא לל בו לשבירה להו לרבנן שמבטל חנרו רשות ביתו לא ביטל עד"כ **לחר בפירות כל רשותי** יש לי בין בחנר בין בבתים לבל בשאר בתים של בעלי חנר שעירבו וביטל לסם רשות חברו הוא מותר להכנים ולהוציא מבתיהם לחנר לחוי חושה לנבייהו כיון שנשתלק מן החנר לע"פ שלא נשתלק לנמרי מביתו חוליא לרבנן בשתם או חוליא לר"ח היכא **לחר בפירות רשות חנרי** חני מבטל לך ולא רשות ביתי והלכתא כרבנן שמבטל רשות חנרו רשות ביתו לא מבטל עד"כ נלי לעשיה בפירות שביטל הכל ופ"ש ביתו חשור לו להוציא לחנר לבל להם מותר ולם לא נילה שלא לקחור חנר או רשות ולא **לחר כל רשותי** יש לי בביתי ובחנרי חשור ביתו לו ולסם: סיוענין בעקרבנין. משום מרור בפסח והוא סיב הנלל שביב הלקל ונכרך ועולה בו כלובלבי נפנים ולובלבי לליעון הנלבקים ונכרכין לכל מה שמוציאין: **ובקשתי לי חבר.** חס שמע ממנו כמו שמעתי **חני ולא תנחתי:** נמ' לר' חליעזר המבטל רשות חנירו. משתמש רשות ביתו נמי בטל

בכולו דהויא ליה כחצר:

מתני' (דף כד.) אמר ר' אלעאי שמעתי מרבי אליעזר אפילו היא בית כור וכן שמעתי ממנו אנשי חצר ששכח אחד מהם ולא עירב ביתו אסור מלהכניס ומלהוציא לו אבל להם מותר וכן שמעתי ממנו יוצאים בעקרבלין בפסח וחזרתי על כל תלמידיו ובקשתי לי חבר ולא מצאתי:

גמ' וכן שמעתי ממנו אנשי חצר וכו':

והתניא * צ"ל והתנן וכ"ה בגמרא דף כו. ביתו אסור להכניס ולהוציא לו ולהם אמר רב הונא בר חיננא לא קשיא (דף כו:) הא ר"א הא רבנן:

אמר רב ששת כשתמצא לומר לדברי ד"א המבטל רשות חצרו רשות ביתו בטיל לדברי חכמים המבטל רשות חצרו רשות ביתו לא בטיל וחמשה ששרויין בחצר אחת ושכח אחד מהן ולא עירב לר"א כשהוא מבטל רשות א"צ לבטל רשות לכל אחד ואחד לרבנן כשהוא מבטל רשות צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד ואי גלי דעתיה ואמר בטלית רשות חצרי ורשות ביתי אפילו לרבנן כיון דגלי גלי והוו מבוטלין:

סליקו להו עושין פסין

בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח והכל נלקח בכסף מעשר חוץ מן המים ומן המלח הנודר במזון מותר במים ובמלח מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה סומכוס אומר בחולין ולא בתרומה ולכהן בבית הפרס רבי יהודה אומר אפילו בבית הקברות

לפיכך ביתו נמי מותרת לאנשי החנר להוציא ממנה ולהכניס לתוכה שהסוסר כבר נסתלק לנמרי ומצד כאורח לנביייהו ומן הבין נם לו נמי היה מותר להוציא ולהכנים מביתו לחנר כמו שהוא מותר בשאר הכתים לבל מסום היכרא סיכירו שביטל הוא רשותו להם לסרינן ליה לאותו המבטל שלא יוציא מן הבית לחנר לי נמי שלא ימלך ויחזור מביטולו שהרי יכול לחזור מביטולו שביטל ויאסר עליהם אם יחזיק בחנר ולליבא לרבנן לאסרי ביתו לו ולהם לסביבא להן שלא בטל המבטל בשאר הכתים משום שלומר בלבו כי מבטל רשותי אלא משום שלא יוכל לחזור ולהתיר לעצמו ולהוציא כלין חושר שמתחרט עם בעה"ב: **וחמשה וכו' לרבי לליעזר.** לסביבא ליה ליותר ממה שהוציא בשפתיו אלא מבינן מתוך לבריו הכא נמי לע"פ שלא בטל בפיו שלא לאחר לעצמו וכוונתו היתה כשאר כולם ומותרין כולם לטלטל מביתיהם לחנר ונם לביתו ולרבנן לסביבא להו שלא מלקלקין מה שהוציא בשפתיו ולין אלא מבינן בו יותר הכי נמי לאחרינן ליה שבטל לו לבדו **ולא לאחריו ולסורין כולם לטלטל** בחנר שהרי זה לוסר על זה: סליק עושין פסין בכל מערבין כו'. מערבין עירובי חנרות ועירובי תחומין: **ומשתתפין.** שתופי מבולות: **חוץ מן המים ומלח. שלאו מילי למזון נינהו וטעמא לעירובא משום לשעתו ולירתו במקום מזונותיו הוא וכיון שנתנו בני החנר כלי מזונם בבית אחד נעשה כאילו לריס בתוכו ונמנאו כולן רשות אחת וכן בעירובי תחומין נעשה** המערב **כאילו לוכל ושותה שם ומשם ים לו לאכיפים** לאחה לכל רוח **והלכך לבר מזון בעינן:** [קף כו:] **בכסף מעשר. בתוך ירושלים כשהוא מוציאו כלכתיב (לברים י"ל:כ"ו) ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך** ונו': **חוץ מן המים ומלח. שלאו פרי מפרי הוא ולא נילולי קרקע** כלאשכחן בבשר ויין: והנולר מן המוזן מפרש בנמ' [קף ל.] לא שלמר יאסר עלי מזון לולאי לא מיקרי מזון אלא חמשת המינין לבן מין לנן לזייני ושעדי אלא כנון שלמר יאסר עלי כל לבר המשביע אפי' לפי שעה וכל מילי זייני לפי שעה חוץ מן המים ומן המלח: **מערבין לנזיר.** בין עירובי תחומין בין עירובי חצירות: בייון. בשתי רביעיות של נוג יין כלקמן [קף כט.] **לאע"נ לשלילייה לא חזי לאחריני וכיון למזונא הוא נבי לאחריים שרו ליה רבנן** ולישראל נמי בתרומה להא חזי לכהן: **סומכוס לומר בחולין ולא בתרומה.** למילי לחזי ליה בעינן ותרומה **לא חזיא [קף ל:] ליה** בשום ענין שלם ישלל עליו לאכס כלומר שטעה בתורת מזה על זה אף"ס לסורה ליה שהרי טבל הוא ואין מערבין בטבל להא לא חזיא ליה אבל נזיר בין לא פלינ סומכוס להא אי בעי מיתכל על נדריה: **ולכהן בבית הפרס.**

מערבין לכאן בתרומה [לף לו.] ומניחו במקום שנתרם בו קבר ומיירי בתרומת שלא הוכשרה שם היא תרומת פירות או תרומת לבן שנילוסף במי פירות ואינה יכולה לקבל טומאה ואע"נ לבעינן לוכתא לליחוי ליהוי מצי **למיזל ולמסקליה ולמיכליה התם וקני שביתה בהיית לוכתא למיהוי כאילו שכב שם בבית הפרס לפ"ה שפיר דמי לספיקא לרבנן הוא ומותר ליכנס ע"י ניפוח** לשמרי **[לף ו:] מנפח חלש** בבית הפרס וכולן כלומר שלא שנתרם בה קבר לכולה ספיקא מסוס עצמות הוא שהכשר כבר נרקב כמה שנים ועצמות בלא בשר אין מטמאין בהאל חלש במגע וכשמנפח לפני רבלוי שם יש עפר נגול נרקב הוא ויזהר שלא יגע בו ברגליו ושם עפר קטן הוא ונלחם בנפיחה ואינו מסיטו ברגליו ושם מכוסה בעפר אינו מטמא חלש עפר כשעורה אינו מטמא חלש במגע: **לכל** אין מניחין עירובי תחומין **לכהן בבית** הקברות. ואפילו יהיה חולין לפי שאינו יכול ליכנס לשם ושם [שאמר ושה] לפפר ליכנס בשילה תיבה ומגלל נגוליס שמחזיקין מ' שלא בלח שהם כוריים ביבש לגי מקבלי טומאה לילפי' משק האמור בפ' מדין מה שק מיטלטל חלש וריקן ואינו נקבע לף כל מי שמיטלטל חלש וריקן ואינו נקבע יצאו חלו שהם יטלטל לשם אותם חלשים יכבדו לפיכך אין אין מערבין לו [שם] לסבירא ליה להאל זרוק לאו שמיה להאל כלומר להאל שאינו קבוע במקום לחל כל היחים ואינן שאין בין הטומאה והשילה והתיבה פותח טפח מיקרי טומאה רעועה ובוקעת ועולה על לרקיע ור' יהודה פליג ואמר למערבין בבית הקברות לסבירא ליה להאל אע"פ שהוא זרוק שמיה להאל ואינה בוקעת ואנינה בפני הטומאה אע"נ לחזיון בבית שהוא חלש עפר ועצמות בחסכת סוכה שמבואה לשם חנך נרדע ואחרינן שהכלים העומדים על הגג טומאין לן אמי להתם כיון שאין חלל טפח בבית אין שם אהל כלל חלש כקבר חשבינן ליה לבית לאבל בשילה תיבה ומגלל שים לו חלל נגול אע"פ שאין בינו ובין הטומאה טפח מניעה ואינה ושם תאמר היאך יקחנה מעל הקבר שאם תניעה ילו חון לשילה שלא על הקבר מתרן בגמרא שיכול להביא לאנו בפשוטו כלי עץ שאין בראהבן טפח ללא מקבלי טומאה ואינן יכולין להביא לאנו טומאה כיון שאין בראהבן טפח ואפי' יהיה לו רוחב טפח מצד אחד שם יספכנו לאותו אל שהוא פחות מטפח אינו מביא את הטומאה לכאן לאותו אותו בילו: [לף כז.] גמ' אמר אמר ר' יוחנן **אין למדין מן** וכו'. כלומר אין לסמוך על לאן המשנה שכולל כלל נגול לכבריס רבים יחד שאינו חס שתנח לפרט הכל והולך אחר הרוב ואע"פ שנאמר בו חון לשמעת שלקלק בלבד שלא הועיל מכלל חלא אלו בלבד: **הכל מיס ומלח כאחת מערבין.** שלרך העולם לעשות ממנו כמין הילמי לתנן במסכת שבת בפ' (בתרא) [שמונה שרעים] [לף קח:] שטובלין בו כלרך שטובלין במוריים הלחם או הבשר ללפת בו הפת: **לפסול את הגויה בכחצי פרס.** אע"פ שאין אוכלין טומאין מטומאין חלם במגע אפי' הכי שם אכיל **מינייהו חצי פרס להיינו שתי ביעים נפסל גופו מלאכול בתרומה כדתניא בפרקא לקמן [לף פב:] וחצי חציה לפסול** כה **את הגויה חציה היינו פרס שהוא לשון פרוסה שנאחכה לשנים** וכם שלרבע ביעים שבשבר הפלם יהיה שמונה ביעים **וחצי חציה להיינו חצי פרס** הם שתי ביעים ושם אכל בין מלחם ובשר ופירות טמאים שיעור **חצי פרס נפסל גופו מלאכול בתרומה:** וכמזון שתי סעודות לעירוב אע"פ שאינם ממין אחר: וכן כביעה. בין כל אלו המינין מאוכלין טמאין יטמאו אוכלין טהורין אם ינעו בהם: [לף כט.] על לאיכל **סעודה אחת** וכו'. כלומר בעינן שתהא הסעודה אחת כולה ממין אחד והשניה ממין אחר אבל מפלגת מינין לא יצטרפו: אמר ליה רבא אפי' למאחה בשלים ולרביע. ואפי' ממינין שרבה מצטרפין וכן לעירוב: **עוכלא. שמינית של ליטרא** מתבלין כגון מפלפלין וכמון והלומה לזה שכך צריך לתבל שתי סעודות של בשר. וליטרא ירק. לשתי סעודות צריך ליטרא ירק **נלפת בו את הפת:** וכן עשר התנוזים. חמשה תנוזים לכל סעודה ושעורה: **יין כדי לשכוח בו.** מוקים לה לקמן בזין מבושל שטובלין בו פתו: בשתי רביעיות. להייניו חצי לוג לפי שים בלוג לרבעה רביעיות: [לף כט:] **לוח חיבעון זרתא. שלח גלוי** להיות חרוכים כזרת שבעוד שהם כל כך קטנים מזיק ולאם הלחות שבו ונקרק בלשון חכמים נחש: כל שהוא לפתן **כדי לשכוח בו. לח ממש שתי סעודות לתיהוי כולה סעודתא מההוא מילי בעינן חלח כל מילי לפוס חציבותיה חם לפתן שהלם רגיל נלפת בו את הפת בעינן שיהא בו** כדי נלפת שתי **סעודות** ואם **לבר הרגיל להביא בקנוח סעודה הוא שיעורה בכדי שהלם רגיל להביא בקינוח שתי סעודות: כדי לשכוח ממנו.** ממש שתי סעודות:

(דף כז.) מפני שהוא יכול (לצאת) לחוץ ולאכול:

גמ' א"ר יוחנן אין למדין מן הכללות ואפי' במקום שנאמר בו חוץ:

אמר רבינא ואיתימא רב נחמן בר יצחק אף אנן נמי תנינא בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח והא איכא כמהין ופטריות דאין מערבין בהן אלא לאו ש"מ אין למדין מן הכללות ואפי' במקום שנאמר בו חוץ ש"מ:

חוץ מן המים והמלח: ודוקא מים בפני עצמן ומלח בפני עצמו אבל מים ומלח כאחד מערבין.

(דף כט.) תניא כל האוכלין מצטרפין לפסול את הגויה בכחצי פרס וכמזון שתי סעודות לעירוב וכביצה לטמא טומאת אוכלין סבר רב יוסף למימר הא דתניא וכמזון שתי סעודות לעירוב עד דאיכא סעודתא מהאי וסעודתא מהאי א"ל רבה אפילו למחצה לשליש ולרביע:

אמר ליה ההוא מרבנן לרבא תפוחין בכמה ואסיקנא א"ל רב נחמן תפוחין בקב תניא ר"ש בן אלעזר אומר עוכלא תבלין וליטרא ירק וי' אגוזים וה' אפרסקין וב' רמונים ואתרוג אחד וכן לעירוב.

פירוש הא דתניא עוכלא תבלין וכו' כענין ששנינו במשנתנו אין פוחתין לעני בגורן מחצי קב חטין וחצי קב שעורין וכו' תניא ר"ש בן אלעזר אומר יין כדי לאכול בו מזון שתי סעודות חומץ כדי לטבל בו זיתים ובצלים כדי לאכול בהן ב' סעודות ויין דאמרן יין מבושל אבל יין שאינו מבושל מערבין בשתי רביעיות ובצלים נמי דאמרן באמהות אבל בעלין לא ועלין נמי דאמרן אין מערבין בהן (דף כט:) דלא אבצול זרתא זרתא אבל אבצול זרתא זרתא מערבין

אמר רב יהודה אמר שמואל כל שהוא לפתן כדי לאכול בו שתי סעודות וכל שאינו לפתן אלא נאכל כמו שהוא כדי לאכול ממנו שתי סעודות בשר חי כדי לאכול ממנו מזון שתי סעודות בשר צלי רבה אמר כדי לאכול בו שתי סעודות ורב יוסף אמר כדי לאכול ממנו

סיני לומר שתים רב יוסף נקרא סיני (ברכות סג.) **לפי שהיה בקי במשניות ובכרייתות** ומסורין בפיו כחילו קבלם מהר סיני מפי משה רבינו: מתני' **מערבין** בלחמי וכו'. **בככר שלקחה מעם הארץ ולא ילעינן לה הפריש ממנה** מעשר ראשון ומעשר עני והלכה כרבה:

(דף ל.) אמר רב שימי בר חייא מערבין בביצים חיות וכמה אמר ר"נ בר יצחק סיני אמר שתים:

מתני' (דף לא.) מערבין בדמאי ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו ובמעשר שני והקדש שנפדו והכהנים בחלה ובתרומה אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו:

יום מז

(דף לא:) השולח את עירובו ביד חרש שוטה וקטן או ביד מי שאינו מודה בעירוב אינו עירוב ואם אמר לאחר לקבלו ממנו הרי זה עירוב:

גמ' השולח את עירובו ביד חרש שוטה וקטן אוקימנא בעירובי תחומין אבל בעירובי חצרות השולח ביד חרש שוטה וקטן הוי עירוב דקיימא לן כרב הונא דאמר קטן גובה עירוב:

ואם אמר לאחר לקבלו ממנו הרי זה עירוב:

וליחוש דילמא לא ממטי ליה בעומד ורואהו וליחוש דילמא לא שקיל ליה מיניה חזקה שליח עושה שליחותו:

מתני' (דף לב:) נתנו באילן למעלה מי' טפחים אינו עירוב למטה מי' טפחים הרי זה עירוב נתנו בבור אפי' סיני לומר שתים רב יוסף נקרא סיני (ברכות סג.) **לפי שהיה בקי במשניות ובכרייתות** ומסורין בפיו כחילו קבלם מהר סיני מפי משה רבינו: מתני' **מערבין** בלחמי וכו'. **בככר שלקחה מעם הארץ ולא ילעינן לה הפריש ממנה** מעשר ראשון ומעשר עני והלכה כרבה:

(דף ל.) אמר רב שימי בר חייא מערבין בביצים חיות וכמה אמר ר"נ בר יצחק סיני אמר שתים:

מתני' (דף לא.) מערבין בדמאי ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו ובמעשר שני והקדש שנפדו והכהנים בחלה ובתרומה אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו:

יום מז

(דף לא:) השולח את עירובו ביד חרש שוטה וקטן או ביד מי שאינו מודה בעירוב אינו עירוב ואם אמר לאחר לקבלו ממנו הרי זה עירוב:

גמ' השולח את עירובו ביד חרש שוטה וקטן אוקימנא בעירובי תחומין אבל בעירובי חצרות השולח ביד חרש שוטה וקטן הוי עירוב דקיימא לן כרב הונא דאמר קטן גובה עירוב:

ואם אמר לאחר לקבלו ממנו הרי זה עירוב:

וליחוש דילמא לא ממטי ליה בעומד ורואהו וליחוש דילמא לא שקיל ליה מיניה חזקה שליח עושה שליחותו:

מתני' (דף לב:) נתנו באילן למעלה מי' טפחים אינו עירוב למטה מי' טפחים הרי זה עירוב נתנו בבור אפי' כ"ז:י"ט) (ונתת) **[ויסף חמישית] כסף ערכך** [עליו וקס לו]: [דף לג:] השולח עירובו ביד חרש שוטה וקטן. להא לאו בני דיעה נינהו ולאו בני שליחות **להא לא ילעי** למימר שביתת פלוני במקום הזה: לו ביד מי **שלינו מוליה בעירוב.** כגון כותים שאינם מולים בלבבי חכמים (כבורות דף ל. ודף לה.) וכל החשוד בדבר לא דנו ולא מעילו למימר שקר הוא מעיל כשלומר שהביאו שם במקום פלוני ואפי' ימצא שם העירוב שמא לא הניחו שם על מנת כן: ושם תמר. השולח משערב לרחובן המולה בעירוב הנני שולח לך עירוב לחל ביד כותי תקבל אותו מידו ותניחהו במקום פלוני ואחר כך שלחו לו ביד כותי והניעו ליד רחובן עירובו עירוב והוא שרשאי המערב [השולחו] מרחוק לסבי מוקמינן לה בגמרא בעומד ורואהו שאם לא כן היינו חוששין שמא לא הניעו ליני כיון שהוא חשוד בדבר ושמא תאמר שמא לא רצה רחובן לקבלו מידו תא"ש (שהפקידו) ואותו הכותי החזירו או לכלו או השליכו ליס ולכל דבר החבל ולא נתיר למערב לגאת למקום שעירב קמ"ל מתני' לסמכינן עליה לחזקה שליח עושה שליחותו בדבר שהוא מלרבנן ותלינן לקולא לבל בדברי תורה לא אמרינן חזקה שליח עושה שליחותו כי אם לחומרא: גמ' מוקימנא בעירובי תחומין. למקנא ביתא **הוא וקטניס לא אלימי** למקניה ביתא בשביל אחר לבל בעירובי חצירות לקני ממילא מערב **כלתנן [דף עח.] בעל הבית שהיה שותף עם שכניו אין ערוך לערב** ולפיכך קטן נוכה לותו **ולא אכפת לן** שהרי הוא אינו ערוך שיאמר בו כלום לבל בעירובי תחומין ערוך הוא שיאמר במקום עירובי זה תהא שביתתו של פלוני והוא לאו בר לעת הוא: **וליחוש דילמא לא ממטי ליה. קטן על [שיבח] גדול שלא מקבל: בעומד ורואהו.** שמוליכו שם: ושילמא ההוא **לא שקל ליה מיניה ולא מערב ליה אע"פ שהבטיחו:** מתני' נתנו **באילן למעלה מעשרה** וכו'. מוקי לה בגמרא כגון שנתכוין לשבות ברשות הרבים והניח עירובו ברקשי אילן הנוטה חוץ לארבע אמות שבצד בהם ויונק הרבה **חוץ לי' אמות** ופרכ"ל מתני' שאם אם יונק מן האילן חוץ לארבע אמות הוא פחות מי' טפחים עירובו עירוב להוא ועירובו במקום אחר חשבינן ליה שהרי יש כאן ברוח לזקפו לתוך ל' אמות שבצד בהם שלרך הענפים שיהיו רבין ברשון על עשרה טפחים לבל אם אם יונק הוא **חוץ לי' אמות** הוי יתר מי' אין כאן ברוח להכישו תוך ל' אמותיו מפני שהוא חזק ושאינו מניח שיזקוף ברוח מעני' והוא במקום אחר ועירובו במקום אחר הויא ול"ת בפחות **מי' טפחים אמאי עירובו עירוב** הרי אינו יכול ליטלו מן האילן להא קא משתמש במחובר **הוא ומש"ה מוקים לה** בגמ' לגיבא דר' לבבל דבר שאין בו ממש שבות לרבנן כגון משתמש במחובר לקרקע לא נזרו עליו בין המשמשות לבל אם היה האילן זקוף כולו כשאר כל האילנות ליכא לאפלוני בין **למעלה מי' ולמטה מי'** להא קי"ל הנותן את עירובו יש

עמוק מאה אמה ה"ז עירוב:

(דף לד:) נתנו בראש הקנה או בראש הקונדוס כל זמן שהוא תלוש ונעוץ אפילו גבוה מאה אמה הרי זה עירוב נתנו במגדל ונעל בפניו ואבד המפתח הרי זה עירוב רבי אליעזר אומר אם אינו יודע שהמפתח במקומו אין זה עירוב:

גמ' (דף לב:) האי אילן היכא קאי אילימא דקאי ברה"י מה לי למעלה מה לי למטה רשות היחיד בוקע ועולה עד לרקיע ואלא דקאי ברשות הרבים דנתכוין לשבות היכא אילימא נתכוין לשבות למעלה הוא [ועירובו במקום אחד] אלא דנתכוין לשבות למטה הא קא משתמש באילן לעולם דקאי ברשות הרבים ונתכוין לשבות למטה והא מני רבי היא דאמר כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות:

נתנו בבור: האי בור היכי דמי אילימא דקאי ברשות היחיד פשיטא כי היכי דרשות היחיד בוקע ועולה עד לרקיע הכי נמי נחית לתתא אלא דקאי ברשות הרבים דנתכוין לשבות היכא אילימא דנתכוין לשבות למעלה הוא במקום א' ועירובו במקום אחר אי למטה פשיטא הוא ועירובו במקום אחד הוא אלא הכא בבור העומד בכרמלית עסקינן ונתכוין לשבות למעלה ורבי היא דאמר כל דבר שהוא משו' שבות לא גזרו עליו בין השמשו':

נתנו בראש הקנה או בראש הקונדס :

תלוש ונעוץ אין שאינו נעוץ ותלוש לא גזירה שמא יקטום:

נתנו במגדל ונעל בפניו: אמאי הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר הוא אבי' ורבא דאמרי תרוייהו הכא במנעול דקטיר במתנא עסקינן ובעי סכינא למפסקיה ור' אליעזר סבר לה כרבי נחמיה דאמר אפילו תרווד ואפי' טלית אין ניטלין אלא לצורך תשמישן לפיכך אסור ורבנן סברי כל הכלים ניטלין בין

ל"ש הוא ועירובו במקום אחד להא דאמרן עולה על לרקיע לענין זה: **נתנו בכור.** מוקים לה בגמ' במתכוין לשבות על שפת הבור העומד בכרמלית ואע"פ שטעה והניחו בבור שהוא רשות היחיד לפ"ה קנה עירוב ולא קרינן ביה הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר להא מוקמינן ליה לריפתא [כר'] לכל לבר שהוא מקום שבות לא גזרו עליו בין הסמוכות ומכרמלית לרה"י לחיסורא לרבנן הוא: נתנו ברחם הקנה וכו'. לפילו למעלה מעשרה עירובו עירוב ואע"ג לנתכוין לשבות ברה"ר לכיון שכל קנה וקנה הוא זקוף ועומד הא אמרי' לעיל כיון שהנותן עירובו יש לו ל"ש רשות היחיד עולה על לרקיע והוא ועירובו במקום אחד הוא ומקום מחובר ליכא להא תלוש הוא וא"ת הא מוקמינן לה לעיכא לרבי לכל לבר שהוא מקום שבות לא גזרו עליו בין הסמוכות לפילו ליה מחובר לאחי **לא הוי עירוב והא כל** מסתמא במחובר ליכא [לחסור ללא מקום שבות ומתרן בגמרא פסלינן ליה ללא גזירה שמא יקטום לפסתם במחובר דלמא **כי שקיל ליה** יקטום ליה ומיחייב מקום קונר אבל בלילה שהוא קשה ליכא] ללא מקום שמא יעלה ויתלוש ונזרינן מסתמא בלילה מקום שלי גזרה : נתנו במגדל ונעל בפניו וכבר הסתתם וכו'. כלומר ונתכוין לשבות במגדל (ג"ן) דקאי ברה"י ג"ש לפי קאי ברה"ר ונתכוין לשבות למטה הא אמרינן **הנותן עירובו** יש לו ל"ש והוא ועירובו במקום אחד הוא ואם לא היה נאבד הסתתם היה עירוב ואע"ג לנתכוין לשבות למטה אבל כיון שנאבד כל בין הסמוכות לא קני שבירתה אם שהרי לא היה יכול ליטלו משם לפילו לר"ש ולפילו היה יכול לאחוך המנעול בסכינא לשבירתה שהוא גדול כגון שהוא קשור בחבלים לפ"ה לא קנה שבירתה לס"ל לר"ש כר' נחמיה (שבת לו. ע"ש בתוס' ד"ה הא ר' נחמיה) דלכלי שמלאכתן לאיסור לפילו לצורך גופו לסור לבל לרבנן קני שבירתה שהרי יכול לאחתכו בלבד שמלאכתו לאיסור: [דף לב:] **גמ' רה"י עולה על לרקיע.** והוא ועירובו במקום אחד הוא שהרי יכול ליטלו משם ולאכלו: **לילימא לנתכוין לשבות למעלה.** ברחם הילון והוא נמ הוא ברחם הילון לאחי אין עירובו עירוב הלא סניחם במקום ג' וכשנכנס שבת יכול לאכלו סם אע"ג דקא עביד לאיסורא דקא מסתתם במחובר **לפילו הכי קני עירוב** כיון למבעוד יום עלה סם ולא קא עביד השתא מעשה בידים והכי לאחרי' בפ' המוצא תפילין [דף ק.] תני חלת עלה מותר לירד ותניא לאידך עלה לסור לירד ויעמוד סם כל השבת (שבת עג:) זומר ונריך לעניש חייב שתים לחת משום קונר ולחת משום נוטע לבל לילן קשה הוא ולי בדבין הסמוכות יעלה לא חייבין שמא יתלוש: קטיר במתנא. קשור המנעול בחבל: [דף לג.] **ובעי סכינא.** כגון לותו סכינא לשבירתה שהוא דבר שמלאכתו לאיסור **ס"ל לרבי אליעזר** כרבי נחמיה לאחר לין כלי ניטול אלא לצורך מלאכתו כלומר לפילו דבר שמלאכתו להיתר לצורך גופו לין לצורך מקומו לא וכיון שכן דבר שמלאכתו לאיסור לא כך ולא כך משום הכי קתני בבריית' לי בעיר לבל עירובו עירוב **לאי מסכח ליה מני לאיתויי לרך חנרות וקרפיפות ואס בשלה לבל לינו עירוב** שהרי לין יכול להפילו בעיר בשום ענין ללא ס"ל כר"ש לאחר בפרק המוצא תפילין (דף עה:) לגופתנו לאחבירו וחבירו לאחבירו לפילו ומוקמינן לה להאי לאסור לירד בשעלה סם בשבת והאי לבירי בשעלה סם מבעוד יום מ"מ מסתם לאיסור נזול עשה בירידה יותר מבשעומד סם על האילן לפי שעיקר איסור מחובר לא נאסר אלא מפני שמא יתלוש ובשעמדו עליו ליכא משום שמא יתלוש (ה"נ) ול"ש הוא ועירובו במקום אחד הוא: **אלא לנתכוין לשבות למטה.** בקרקע ונס הוא עומד בקרקע **אמאי למטה מעשרה עירובו עירוב הא** קא מסתתם בלילן הלא לין בו כח ליטול אותו בלא איסורא בידים שמסתתם בלילן או שבירת מבבירית לרה"ר לס יש במקום הנחת העירוב ל' טפחים ומתרן לאליבא לרבי היא לבל לבר שלין בו איסורא לאורייתא אלא לרבנן לא נזרו עליו בין הסמוכות שהוא **שעת קנייתי העירוב כיון** שהוא ספק יום ספק לילה **וכיון לבההיא שעתא מני שקיל ליה נמצאת מעורה הרחוקה בלחוקה שעה היא ואו לא ליכפת לן** לא"ג ללא מני שקיל ליה ביום שבת ולילו יכול לאכלו: בבור העומד בכרמלית כגון בקעה או תל גבוה עשרה והוא יותר מבית סלחים שלא הוקף לדירה ולא"פ שהבור הוא רשות היחיד וקא מטלטל מרשות היחיד לכרמלית **לפי' הכי עירובו עירוב לרבי היא:** תלוש ונעון. הוא להוי עירוב לליכא ביה משום חיסורא לא"פ שנתכוין **לשבות למטה והניח עירובו** למעלה כלפרישית בפי' הסמנה להא שבירה לן כרבה לאחר [דף לב:] **הנותן עירובו יש לו ל' אמות והם עולות על לרקיע** והכל כמקום אחד הוא **אבל מחובר לא הוי עירוב משום** לכי שקיל ליה מסתתם במחובר הוא ולא"נ לחוקימנא לכולה מתניתין כרבי ללא נזרו עליו בין הסמוכות הכא נזרינן לפי שהקנה לך הוא ולילכא למיתם שמא יקטום **כי שקיל ליה** ומיחייב משום קונר כלאחרינן

במקום מעיה ומפסקיה בסכינא לשמכפתא נמי לי לפשר כר' נחמיה ור' אלעזר לא סבירא ליה הא לרבי אלא נזרו עלויו בין השמשות ורבנן ס"ל כרבנן דלבר שמלאכתו להיתר בין לערב נופו בין לערב מקומו שרי ולבר שמלאכתו לאיסור לערב נופו שרי ומשום פסיקותא ליכא איסורא לשע"נ לתנן סם (ביצה לא:) חותמות של קרקע מתיר **לבל לא מפקיע ולא חותך** הא לא קשיא להתם מיירי בשבת לבל הכא מיירי בבין השמשות וסבירא (ליה) [להו] כרבי דלא נזרינן עלה בבין השמשות להא דלא **בנין הוא דלא פתיחת דלת בעלמא: מתני' נתגלגל חוץ לתחום.** מפרש בגמ' לגרבא לחוץ לתחום לגלגל לתחום: **היו עירוב.** **הואיל ויש מכיתו שהוא לד סם על עירובו יותר מלגלגל שהרי היו יכול לאכלו סם** בבין השמשות שהעירוב חוץ לתחום ונם חוץ לאותן ל' אמות שנתנו חכמים לכל מי שנותן עירובו ואותן ל' אמות כנגד כל העיר שהוא מפסיד כשהוא רוצה לעקור עצמו מן העיר ולשבות במקום אחר שאם לא היה חוץ לתחום **הלא אמה או שתים לא** הוה מיקרי חוץ לתחום שהרי בתוך תחומו הוא עליון ולא למי למי שיצא חוץ לתחום לאחרי במתניתין [לקמן נב:] לפילו אמה אחת לא יכנס להתם אין רואין לתת לו ל' אמות יותר שהרי נתכוין לשבות בעיר שהוא עומד לו כל"ל ואם יצא חוץ לתחום כבר הוא חוץ לתחום **וחוץ לד' אמות לבל הכא שהיה** רוצה לעקור את עצמו מן העיר רואין לתת לו במקום שמניח את עירובו ל' אמות שאם הוא ביתו: **נפל עליו גל.** כותל נפול **שאינו יכול ליטול עירובו מאם** בבין **השמשות שהוא זמן קנייה עירובו** אלא אם כן יחפור אם במרא וחצינא והוי ליסורא לחולייתא שמתחייב חטאת **שאם היה יכול ליטול מאם** מבלי שיצטרך לכלי חפירה אלא בידיו בלבד לטלטול ערוגות העפר והלבנים שעליו **הוי עירובו עירוב** שהרי ליכא בטלטול לבר שאינו רואי אלא ליסור שבות ולא לבר שהוא משום שבות לא נזרו עליו בה"ש: או נשרף. בענין שאינו רואי לאכילה שהרי כמי שאינו בעולם הוא: **תרומה ונטמאת.** נמי שהרי יש בה ליסור מן התורה בהכלתה לקלי עליה במיתה לכתיב (ויקרא כ"ב:ט') ומתו בו כי יחללוהו ולפילו יהיה כאן טומאת (סנהדרין כג.) פרט לזו שמחוללת ועומדת לפילו הכי נמי למיעבד ממיתה לבל ליסורא ליכא והכא לפילו בעולם הוא: **משחשיכה הרי זה עירוב.** שבבר קנה שביתתו ולפילו נאבד עירובו אח"כ מה בכך ואע"פ שאין לו מה לאכול אם שהרי בעולו בעיר כשלא היה לו מה לאכול בשבת יש לו ליל לאפים אמה לכל רוח הכא נמי יש לו לאפים אמה לכל רוח: **סוכה.** לינו יושב אם בעוד יום בתוך העירוב ולאו המקריס הנזכרים או משחשכה: **הרי זה חמר גמל. למספקא לן אם אם קנו ליה עירוב והכא הוי בילוע ביתו ומהכא יש לו למזרח לאפים אמה לבל רוח** ואין לו למזרח לצורך בין שלא לצורך:

מתני' נתגלגל חוץ לתחום נפל עליו גל או נשרף תרומה ונטמאת מבעוד יום אינו עירוב משחשיכה הרי זה עירוב ואם ספק רבי מאיר ורבי יהודה אומרים הרי זה חמר גמל ר' יוסי ור' שמעון אומרים ספק עירוב כשר אמר רבי יוסי העיד ר' זכריה בן אבטולס משום חמשה זקנים שספק עירוב כשר:

גמ' אמר רבא לא שנו אלא שנתגלגל חוץ לד' אמות אבל נתגלגל בתוך ד' אמות הנותן את עירובו יש לו ארבע אמות:

מתני' מתנה אדם על עירובו ואומר אם באו עובדי כוכבים למזרח עירובי למערב ואם באו עובדי כוכבים למערב עירובי למזרח ואם באו לכאן ולכאן למקום שארצה אלך לא באו לא לכאן ולא לכאן הריני כבני עירי ואם בא חכם למזרח עירובי למזרח בא למערב עירובי למערב בא לכאן ולכאן למקום שארצה אלך לא בא לכאן ולכאן הריני כבני עירי ר' יהודה אומר אם היה א' מהן רבו ילך לו אצל רבו שניהם רבותיו למקום שירצה ילך:

גמ' ורבנן זימנין דניחא ליה לאיניש בחבריה טפי מרביה:

(דף לח.) **מתני'** ר' אליעזר אומר יום טוב הסמוך לשבת בין לפניה בין לאחריה מערב אדם שני עירובין ואומר אם עירובי הראשון למזרח השני למערב ואם

לצורך בין שלא לצורך:

מתני' נתגלגל חוץ לתחום נפל עליו גל או נשרף תרומה ונטמאת מבעוד יום אינו עירוב משחשיכה הרי זה עירוב ואם ספק רבי מאיר ורבי יהודה אומרים הרי זה חמר גמל ר' יוסי ור' שמעון אומרים ספק עירוב כשר אמר רבי יוסי העיד ר' זכריה בן אבטולס משום חמשה זקנים שספק עירוב כשר:

גמ' אמר רבא לא שנו אלא שנתגלגל חוץ לד' אמות אבל נתגלגל בתוך ד' אמות הנותן את עירובו יש לו ארבע אמות:

מתני' מתנה אדם על עירובו ואומר אם באו עובדי כוכבים למזרח עירובי למערב ואם באו עובדי כוכבים למערב עירובי למזרח ואם באו לכאן ולכאן למקום שארצה אלך לא באו לא לכאן ולא לכאן הריני כבני עירי ואם בא חכם למזרח עירובי למזרח בא למערב עירובי למערב בא לכאן ולכאן למקום שארצה אלך לא בא לכאן ולכאן הריני כבני עירי ר' יהודה אומר אם היה א' מהן רבו ילך לו אצל רבו שניהם רבותיו למקום שירצה ילך:

גמ' ורבנן זימנין דניחא ליה לאיניש בחבריה טפי מרביה:

(דף לח.) **מתני'** ר' אליעזר אומר יום טוב הסמוך לשבת בין לפניה בין לאחריה מערב אדם שני עירובין ואומר אם עירובי הראשון למזרח השני למערב ואם

העיר שהוא כנגד **עירובו למערב כלום ומחמת ספק זה אין לו ליל לאפים אמה שבין ביתו לעירובו לממה נפשך בהנך מסתרי לפילו לא יהיה עירובו עירוב לבל לותן לאפים למעירובו ואילך** לגל מערב לסור ליל לאי **לא קנה עירוב כלום לא עירב** למי שיש לו למלוך מן העיר ולגל מערב לאפים אמה ותו **לא ומכיתו** לסור ליל לילמא **קנה עירוב נמצא** [הוה כאמר גמל] שהוא **צריך לפנות לפניו ולאחריו** ולאינו יכול לזוז משם כך הוא זה שאין **לו לזוז מלותן לאפים אמה** שאם מהעיר ולגל המערב שהוא לותו רוח שעירב **שם ואין לו להלוך הנה** והנה כלל: ספק עירוב כשר. לאמרינן **העמל עירוב על חזקתו שכשהניחו היה** בתוך התחום **והיה טהור ולא היה** גל עליו ולפיכך הוה **עירובו עירוב והולך ממקום עירובו לכל רוח לאפים** אמה: גמ' לא שנו אלא שנתגלגל חוץ לד' לאמות. משום שהתחום לבל לי לא נתגלגל אלא אלא לאמות מני שקיל ליה לכל נותן עירוב תיקנו לו חכמים ל' לאמות מלבל האלפים אמה לכאן ולכאן ונמצא שעליון תוך התחום הוא **ומצי לזיל ושקיל ליה** בלא שום איסורא וכ"ש בבין השמשות: [לקמן נב:] **מתני' מתנה לאם על עירובו** וכו'. **מניח שני עירובין אחד לסוף אלפים אמה למזרח ביתו ואחד לסוף אלפים אמה למערב ביתו** ויאמר אם יבואו עובדי כוכבים מן המזרח **ונריך אני לברוח מפניהם לקנה עירוב שבמערב ויהיה לי למערב ביתי לרבעת אלפים אמה** ואע"נ **אלא על למחר לאמרינן יש בבירה לבין השמשות קנה עירוב בהאי ניסא** ונם אם יאמר אם יבואו עובדי כוכבים מצד מערב **ונריך אני לברוח מפניהם** לצד המזרח לקנה עירוב שבמזרח ויהיה לי למזרח ביתי לרבעת אלפים אמה: למקום שירצה ילך. ואמרי' בבירה: **הריני ככני עירי.** שיש להם **אלפים אמה ואלך מעירי לכל רוח ואיני רוצה להסתכר מזה ולהפסיד** מצד אחר ולמחר בשבת כל מה שיכורו מכל אלו התנאים שהזכיר לאמרינן בבירה וילך למקום שיכורו: **ואם בא חכם למזרח. חון לתחום עירי ורוצה אני ללמוד תורה מפיו ועכשיו איני יודע לאיזה רוח יבא ולמחר לאמע מבני לאם הבאים מאם לכאן ולכאן** למקום שארצה לילך. ולפילו יהיה לאחר מאם מבני חבורו ושני שמצד האחר הוא רבו אם יכורו למחר מצד שבא חבירו **לאמרינן יש בבירה** שפעמים שלעת האלם נוחה בחבורו שאינו בוש לשאול ממנו כל חפצו יותר מבבבו שהוא ממנו: **ור' יהודה.** פליג ואמר שאין לו לכורו אלא לצד רבו אם לעתו נוחה יותר מבחבירו לפי שאינו מסופק במה שיאמר לו רבו שהוא הלכה למעשה מה שאין כן בחבורו לשמא אין הלכה כמותו ואם היו שניהם רבותיו לאמרינן. בבירה וילך למחר למקום שירצה ולפי שלרך העולם לברוח מפני עובדי כוכבים ומפני לסטים ולצאת לקראת חכם **ללמוד תורה מפיו** לפיכך נקט לותה במתניתין:

[דף לח.] **רבי אליעזר** אומר יו"ט הסמוך לשבת בין מלפניה בין מלאחריה **מערב אחד שני עירובין.** כלומר **מי שהוא ערוך לילך יום רחשון למזרח** ביתו לרבעת אלפים אמה ויום **שני יש לו ערוב לילך** למערב ביתו ל' אלפים אמה וכן ר' אליעזר להוליענו שיכול **לילך למזרח ולמערב בערב יו"ט רחשון ולומר עירובי של מזרח יקנה לי היום לעורך מחר** ועירובי שבמערב **למערב ביתי יקנה לי בבין השמשות של מחר לעורך יום שני לקסבר ר"ח שבת ויו"ט נאו כחד יומא** לגמ' **כ' קדושות הן ובין השמשות** ליומא קמא **לילייה הוא לקני ולא ליום** שני שאם היו **קדושה אחת היתה אינו יכול לערב לשתי רוחות** כשם שאסור לערב חצי היום של מחרתו וחצי היום של אחריו למערב: **ואם עירובי בראשון וכו'. כלומר ואם לא היה ערוך אלא בחצי מן הראשון היום רחשון לבדו ובין שני אינו ערוך לילך** ורוצה שיהיה היום שני **כבני עירו או** שהם הלכך שלא יצטרך ביום רחשון **לצאת חוץ לתחום** העיר ובשני יצטרך יכול לעשות כראשון **לשתי קדושות הן: וחכמים אומרים מערב וכו'.** מפרש בגמרא הכי קאמר כשם שמערב לשם לרוח אחת ליום אחד ולא חצי יום למזרח וחצי יום לשני למערב דולאי אינו מערב כל עיקר ונם **אינו יכול לומר** חצי היום למזרח וחצי היום כבני עירי

עירובי הראשון למערב השני למזרח ואם עירובי בראשון ובשני הריני כבני עירי ואם עירובי בשני ובראשון הריני כבני עירי וחכמים אומרים מערב לרוח אחת או אינו מערב כל עיקר או מערב לשני ימים או אינו מערב כל עיקר כיצד הוא עושה מוליכו בראשון ומחשיך עליו ונוטלו ובא לו בשני מחשיך עליו ואוכלו ובא לו ונמצא משתכר בהליכתו ומשתכר בעירובו נאכל בראשון עירוב לראשון ואינו עירוב לשני אמר להם רבי אליעזר אי אתם מודים לי שהן שתי קדושות: **גמ'** לרוח אחת מאי ניהו לשני ימים מאי ניהו לרוח אחת היינו חדא הכי קאמרי ליה רבנן לר' אליעזר אי אתה מודה שאין מערבין ליום אחד חציו לצפון וחציו לדרום אמר להם [אבל] כשם שאין מערבין ליום אחד חציו לצפון וחציו לדרום כך אין מערבין לשני ימים אחד למזרח ואחד למערב ורבי אליעזר התם קדושה אחת הכא שתי קדושות:

אמר להם רבי אליעזר אי אתם מודים לי שאם עירב ברגליו בראשון שמערב ברגליו בשני נאכל עירובו בראשון אינו יוצא בו בשני אמרו לו אבל הא לאיי שתי קדושות הן וחכמים הכא לחומרא והכא לחומרא אמרו לו לר' אליעזר אי אתה מודה שאין מערבין מיום טוב לשבת אמר להם אבל הא לאיי קדושה אחת היא ורבי

כך ביו"ט ושבת לו שבת ויו"ט מערב לשני ימים לרוח אחת לו ליונו מערב כל עיקר לשמע **קדושה אחת הן ואם** היה פשיטא לרבנן דקדושה אחת הן לא היה מצטרך להוליך **עירובו אלא בבה"ש של יום רחשון** לבדו להא יומא לריכיתא הוא אלא מספקא להו לרבנן לשמע שתי קדושות הן לפיכך צריך להוליך **עירובו ביום כ' בין השמשות:** [דף לח:] וכיצד הוא עושה. אם יניחנו שם שמא יאבד כך הוא עושה מוליכו הסליח ברחשון ערב יו"ט שלפני השבת ומחשיך **עליו על סיקנה עירוב** שכבר החשיך לנמרי: **ונוטלו ובא לו.** לשמע **יאבד ושוב אין לו עירוב ליום כ' שלקחני נאכל עירובו ברחשון אין סומך עליו בשני** לשמע שתי קדושות הן **ואוזר ומוליכו בשני** כלומר מבעו"י של יו"ט שהוא ערב שבת ועומד שם על שהחשיך ולהביאו לו לאפשר שהרי ליל שבת הוא אלא לוכלו שם נמלא שם בעל הבית הוליכו שם בערב יום כ'. משתכר בהליכתו. **כלומר שאם לא ירצה** לאוזר לביתו בלילה וקנה שיעור אלפים שלא יצטרך לילך חוזר למחר **ואם היה שוהה עירובו על ידי שביח** לו היה משכים למחוז חפלא כמו שבשיו: **ומשתכר בעירובו.** שאוכלו שם **שאם היה שוהה עירובו על ידי שביח** כיון שאי אפשר לשביח להחזירו שמא היה נאכל שם בלילה ולא ימלאנו למחר ות"ת כיון שבעל הבית עמו מוליכו שם לאחר צריך להביא פת עמו יערב ברגליו להא קי"ל בגמ' [דף לח:] עירב בפת ברחשון מערב ברגליו בשני ואומר תהא שביתתי במקומי יש לומר שמא לא אמר שלא היכא שנאכל עירובו ברחשון **שאינו יכול לערב** בפת בשני ואומר פת זה יהא עירוב לנמלא שמכין מיו"ט לשבת לבל כשהוא מערב

וחוזר והולך שם בשני לרחות שם קייס העירוב ומחשיך עליו ושם ירצה יאכלנו שם או יחזירנו לביתו ואם לא מלא נר בביתו יילוק נרו ויאכלנו שם: **נאכל עירובו ברחשון.** לין יונא עליו **לשתי קדושות הן** ול' אליעזר הקשה להם לחכמים שהיה שכור לפשיטא להו **לשתי קדושות הן ומשום** הכי מקשי להם לחכמים מוליה לתם לי שהם שתי קדושות לאמריתו **לאין עירוב לשני לאי אמרת חלא קדושה** ניהו הוא ליה **כחד יומא לריכא ויקנה בין השמשות של רחשון לשניהם וכיון לשתי קדושות ניהו יכול לערב בשתי רוחות** לכ' ימים והוא לא יצא לגרבנן מספקא להו וחזלי הכא לחומרא והכא לחומרא: **גמ' לרוח אחת מאי ניהו.** לרוח אחת לקמני מאי ניהו מה רונה לומר **פשיטא לשני ימים קאמר בניחותא: ולשני הימים** לקאמר **מאי ניהו** פשיטא לגרוח אחת קאמר. ול"ל תרתי למה לי היינו קמייתא: הכי קאמרי ליה **רבנן** לר' אליעזר **אי אתה מודה שאין מערבין** ליום אחד חנוי לנפון. כלומר הלילה לנפון שהרי השמש סובב בלילה לנפון: וחנוי לגרוס. ביום יערב לגרוס שהשמש הולך ביום פני לגרוס בין ביום לגרוך בין ביום קנך שמש מינה לילן חולקין הלילה מן היום ולא היום מן הלילה לומר חלא הוא כך הין ליליו לערב לשתי רוחות מזרח ומערב או נפון וגרוס בשני הימים לכולהו יומא לריכיתא הוא: **ור' אליעזר.** הסיב להם לא למו הלילה ויום קדושה אחת היא בולאי לבל הכא שני ימים ליום טוב ושבת שתי קדושות הן ולין שם קדושה זו לומה לזו: לבל. **אתת כמו (ברחשית י"ז:י"ט) לבל שרה** לשתך ומתרגמינן בקונטרס: **שאם עירב ברגליו. שלא היה לו פת לשנר על ידי שליח ולערב הלך בעלמו ויש בלאפים על שקלם עליו היום וקנה שביתה וחוזר ולן בביתו: מערב ברגליו בשני.** כלומר **לריך לערב ברגליו לף בשני ולינו יכול לשתי בשני חון לתחום ע"י קנין רחשונה. או שם עירב בפת ברחשון ונאכל עירובו ביום רחשון לאחר שקנה עירוב לי אתם מודים שאין יונא עליו ביום שני ע"י אותה** הקנייה: לאמרו לו לבל. לשתי הוא שאמרת: **הא לאיי** שתי קדושות הן. **ר"ח מהדר להו הא ולאי לף לבריכם שתי קדושות הן** ורבנן מספקא להו **בשבת ויו"ט לי אי חלא קדושה אי שתי קדושות** ניהו: **ועבדי הכא לחומרא. לאינו יכול לערב לשתי רוחות לילמא קדושה אחת הן: והכא לחומרא.** שאם נאבד **אין סומך עליו בשני** לילמא שתי קדושות הם: **ולריך** עיון אם **הוא כבני עירו** ויש לו ללמוד שאם לבל רוח אי לילמא כיון למשום שפק הוא אין לו ללמוד שאם לבקן **ואין לו לשתי (אתת)** כשנר אותו רוח שעירב לפילו שאם לבל רוח ולבאורה מסתמא לאין לו ללמוד שאם לבקן ונעשה חמר נמל ופלוגתא לר'

יוסי ור' יהודה [היא] [קף לח.] דלר' יוסי ולחי אחי קלוסתן הן והרי הוא כבני עירו תע"ג לחזול לחומרת **לחין יכול לערב לצתי רוחות** ורבי יהודה ס"ל לחמר ונמל הוא **וחין לו חלח חלפים חמה חבל ממה נפצח בהנהו חלפים מצחרי: חי חתה מוחה שחין מערבין בתחלה מיום טוב לצבת.** כלומר חס לח עירב בין השמשות **חל ערב יום טוב ויוצרך לנחת בצבת חי חתה מוחה שחינו יכול לערב תחילה מיו"ט לצבת** דקלוסה לחת הן והרי הס כיום **לחר שחינו יכול לערב בחצי היום חס לח עירב בין השמשות** ור' אליעזר מציב התם תסס משום הכנה שמכין מיום טוב לצבת שטורח ביום טוב ליל חל סוף תחומו כלי לערב בצבת חי נמי שלומר תבח שביתתי במקומי ולחי הוה מערב בפת לומר הרי זה לעירובי תחומין **ולח משום [טעמח] לכחל יומח הוח:** הלכה כחרבעה זקנים. מפורש בגמרח שמוצח לכולהו שביירש להו **לצתי קלוסות הס: חלח הח לתנן ר' חליעזר** לומר יו"ט הסמוך לצבת וכו'. והח קח מכין מיום טוב לצבת דקס"ל למנח ליה לעירוב בסוף חלפים חמה מכלן ובסוף חלפים חמה מכלן **והוח ערוך לילך מבעוד יום** חל מקום **עירובו חל יום טוב שני** כלי שלח יהח רחוק ממנו יותר מחלפים חמה שהנותן חת עירובו חון לחלפים חמה **לח קנה עירוב** וכיון שהוח הולך הסמוך לבין השמשות לסוף תחומו חל מקום **עירובו חל יום טוב שני ושוב חינו יכול לחזור לתחומו** הרחשון לפי שתחומו הצני מופלג מן הרחשון נמלח זה כמכין מיום טוב לצבת והח ולחי מוכחת מילתח והרי זה כמהלך חל שלח יודע מה היה ערוכה וכמטויל על פתח המדינה כלי שיכנס למרחץ מיד: **מי סברת למנח ליה בסוף חלפים** חמה לכחן ובסוף חלפים חמה לכחן. כלי שיטרוך לנחת לסוף תחומו מבעוד יום: **לח למנח ליה בסוף חלף** חמה לכחן ובסוף חלף חמה לכחן. שחינו

אליעזר התם משום הכנה (דף לח:) אמר רב הלכה כארבעה זקנים ואליבא דרבי אליעזר דאמר שתי קדושות הן ומי אמר רב הכי והא איתמר שבת ויום טוב נולדה בזה אסורה בזה אמר אביי התם משום הכנה מאי הכנה כדתניא (שמות ט"ז:ה') והיה ביום הששי והכינו חול מכין לשבת וחול מכין ליו"ט ואין שכת מכינה ליום טוב ואין יו"ט מכין לשבת ואלא הא דתנן כיצד הוא עושה מוליכו בראשון ומחשיך עליו ונוטלו ובא לו בשני מחשיך עליו ואוכלו והא קא מכין מיו"ט לשבת א"ל מי סברת סוף היום קנה עירוב תחלת היום קנה עירוב ושבת מכינה לעצמה אלא מעתה יערבו בלגין בעינן סעודה הראויה מבעוד יום וליכא אלא הא דתנן רבי אליעזר אומר יום טוב הסמוך לשבת בין מלפניה בין מלאחריה מערב שני עירובין וכו' הא בעינן סעודה הראויה מבעוד יום וליכא מי סברת דמנח ליה בסוף אלפים אמה לכאן ובסוף אלפי' אמה לכאן לא דמנח ליה בסוף אלף אמה לכאן ובסוף אלף אמה לכאן ואלא הא דאמר רב יהודה עירב ברגליו בראשון מערב ברגליו בשני עירב בפת בראשון מערב בפת בשני הא קא מכין מיום טוב לשבת מי סברת דאזיל ואמר מידי דאזיל ושתיק וקאים ואע"ג דלא אמר מידי כיון דאי בעי מצי אמר כמאן דאמר דמי והא דתניא לא ילך אדם לתוך שדהו לידע מה היא צריכה כיוצא בו (דף לט.) לא יטייל אדם על פתח מדינה כדי שיכנס לבית המרחץ מיד לא קשיא מידי דהתם מוכחא מילתא הכא לא מוכחא מילתא דאי צורבא מרבנן הוא אמרי שמעתיה משכחתיה ואי עם הארץ הוא אמרי חמרא אירכס ליה

גופא אמר רב יהודה עירב ברגליו בראשון מערב ברגליו בשני עירב בפת בראשון מערב בפת בשני עירב בפת בראשון מערב ברגליו בשני עירב ברגליו בראשון אין מערב בפת בשני שאין מערבין בתחלה בפת: עירב בפת בראשון מערב בפת בשני אמר שמואל ובאותה הפת:

מתני' ר' יהודה אומר ראש השנה שהיה ירא שמא תתעבר מערב אדם שני עירובין ואומר אם עירובי

צריך לנחת לקרחת עירובו כלל: **חלח הח** לחמר רב יהודה **עירב ברגליו ברחשון מערב ברגליו בשני** ולח בפת. כלומר **צריך לערב ברגליו בשני** ולח בפת עירב בפת ברחשון מערב בפת בשני הח קח מכין מיום טוב לצבת **כשמערב ברגליו בשני** לכצלמת עירב בפת בשני ליכח הכנה להח לוקימנח תסוס לצבת מכינה לעצמה תסוס לתחלת היום קונה עירוב חלח עירב ברגליו הח ולחי הכנה היח כשמערב ברגליו ולומר כחן תהח שביתתי: **לחמר ליה מי סברת** לחזול ולחמר מילי לח לחזול ושתיק ויתיב וקחים. וחוזר לביתו וכבי הלי נוונע **לחו הכנה היח** כיון דשתיק וחוזר למקום שבת. תסוס לחין זה דומה למהלך חצל שלהו למטויל על פתח המדינה שחינו חלח הולך ושותק וחוזר לביתו ולח מוכחח מילתח לחי לערבח מדבנן הוח לימרי' שמעת' משכחתיה ולי עס הלרן הוח לחמרי חמרח לישתכל ליה: נופף **עירב ברגליו ברחשון מערב ברגליו בשני.** כלומר **צריך לערב ברגליו בשני** לחותו הדוח עצמו ללחו **קלוסה לחת הן:** [קף לט.] **עירב בפת ברחשון.** ונלכל עירובו מערב ברגליו בשני שלין מערבין תחלה בפת מיו"ט **לצבת דהוה הכנה לקרו ליה הסתח סס עירוב:** לומר שמוחל ובלוחקה הפת. **לקרח סס עלה מלחמול והסתח קח שתיק לחבל לח בפת לחרת לבעי למיקרי עלה סס עירוב הסתח:** מתני' **ר'** יהודה לומר ר"ה סלים ירח **שמח תתעבר** וכו'. **שמח יעמו כ"ל הגדול חלול מעובר ויהיו שני ימים טובים והוה צריך לילך ברחשון לצל לחל ובשני לצל** שני: **מערב שני עירובין.** ומניחן ערב יו"ט זה **לכלן** וזה **לכלן** ולומר **וכו' כללעיל** תסוס לס"ל לרבי יהודה **לצתי קלוסות הס: ולח הוו לו חכמים.** לקסבדי קלוסה לחת היח לפיכך לו יערב לרוח לחת לצני ימים לו לחינו מערב כל עיקר:

בראשון למזרח בשני למערב בראשון למערב בשני למזרח ואם עירובי בראשון בשני הריני כבני עירי ואם עירובי בשני בראשון הריני כבני עירי ולא הודו לו חכמים:

גמ' מאן חכמים רבי יוסי דסבר דשני ימים של ר"ה קדושה אחת הן שהרי אם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגים אותו היום קדש ולמחר קדש וכן הלכה אבל בשני ימים טובים של גליות מודה ר' יוסי לחכמים שהן שתי קדושות כדבעינן למימר קמן:

מתני' ועוד אמר ר' יהודה מתנה אדם על הכלכלה ביו"ט הראשון ואוכלה בשני וכן ביצה שנולדה בראשון תאכל בשני ולא

ועוד אמר ר' יהושע **מתנה** אדם **על כלכלה. אם** טבל **היו"ט** ראשון **של** ראש **השנה** ואומר **אם היום** חול **תהא** זו **תרומה על** אחד **מהן היום קודש** אין **בדברי כלום להא** אין **מנבדיהן תרומה ביום טוב לצבות לרבנן היא דתנן (דף נו:) ולמחר** הוא אומר **אם** לתמול **קדש היה והיום** הוא **חול תהא זו שאמרתי תרומה על** אחד **מהן ואם היום קדש ולתמול חול כבר היא תרומה מלתמול ולוכל כלכלה** המתוקנת **ממה** שבפך ומצייר תרומה: **ולא** הודו **לו חכמים. לסברי תרוייהו קלופה** אחת **הם** ואין **מנבדיהן בהם תרומה** וכיצד מתנה אדם על הכלכלה בזה לחברו בזה לכיוצא בו' לחבירתו הם: וכן ביצה שנולדה בזה לחברו בזה לכיוצא בו' לחבירתו הם: וכן תאכל בשני לכיון דמ"ל שתי קלופות הן ראויה להאכל בשני ממה שבפך שהם **יום** אחד **של ראשון עיקר יום** ב' חול הוא **וביצה שנולדה ביום טוב מותרת** לאכול **מוצאי יו"ט ואם שני** עיקר יום טוב נמצא שיום ראשון הוא חול ובב' ימים טובים של גליות הן בשני ימים של ראש השנה לרבי יהושע ליכא למימר הכי אנן לחיתקנתי לבין השמשות חיתקנתי לכולי יומא לכיון למקום שפקפק נאסר בין השמשות ולא מקום ודאי כגון שלא היה ראוי לאכילה או שהיה מחובר בבין השמשות הוא דאסר ראוי לומר אנן לחיתקנתי לבין השמשות חיתקנתי לכולי יומא לבב דאיכא שלא **מקום ללא ידעינן** שם **יום הוא** או שמא לילה הוא ואזלינן לחומרא ואסרינן ליה לכל בין השמשות לא אמרינן בכי האי אנן לחיתקנתי לבין השמשות חיתקנתי לכולי יומא ואע"נ דלשכחן במסכת סוכה (דף מ:) נבי לחרונ [שכחשיעי] שפך [שמיני] לסוכה מקום הלי אנן לא אמי הוא מקום להוקבע למעוטי מחמרינן היה וכן הכי נמי אמרינן בעבי שניעול **[ביום] ראשון שמותר לאוכלו ביום שני** ממה שפפך: [דף לט:] נמ' ומניחה למחר. ולומר שם היום חול תהא זו תרומה על זו ובתנאי זה לי לו ולא הודו לו חכמים:

גמ' ת"ר כיצד מתנה אדם על הכלכלה של פירות ביו"ט ראשון ואוכלה בשני היו לפניו שתי כלכלות של טבל אומר אם היום חול ולמחר קדש תהא זו תרומה על זו ואם היום קדש אין בדברי כלום וקורא עליה שם ומניחה ולמחר הוא אומר אם היום חול תהא זו תרומה על זו ואם היום קדש אין בדברי כלום וקורא עליה שם ואוכלה והלכתא כר' יהודה בב' ימים טובים של גליות אבל בב' ימים טובים של ראש השנה לא:

(דף לט:) ההוא בר טביא דאתא לבי ריש גלותא דאיתציד ביו"ט ראשון של גליות ואשתחיט ביו"ט שני רב נחמן ורב חסדא אכלי דקסברי שתי קדושות הן ורב ששת לא אכל דקסבר קדושה אחת הן.

אשכחיה רב ששת לרבה בר שמואל א"ל תני מר מידי בקדושות א"ל תנינא מודה ר' יוסי לחכמים בשני ימים טובים של גליות א"ל אי משכחת להו לא תימא להו ולא מידי:

(דף מ.) ההוא ליפתא דאתא למחוזא חזייה רבא דכמישא אמר רבא הא ודאי מאתמול עקרוה מאי אמרת דמחוץ לתחום אתא הבא לישראל זה מותר לישראל אחר וכ"ש זה דאדעתא דנכרי' אתא שרא להו רבא למזבן מיניה כיון דחזא דמייתי ומפשי אסר להו הנהו בני גננא דגזו להו נכרים אסא ביומא טבא לאורתא שרא להו רבינא לאורוחי לאלתר אתו ושיילוהו ליה לרבא אמר להו בעינן בכדי שיעשו וכן הלכתא:

מתני' (דף לט.) רבי דוסא בן הרכינס אומר העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה אומר החליצנו ה' אלהינו את יום ראש החדש הזה אם היום אם למחר ולמחר הוא אומר אם היום אם אמש ולא הודו לו חכמים:

גמ' (דף מ.) אמר רבא כי הוינן בי רב כהנא איבעיא להו מהו להזכיר של ר"ח בר"ה כיון דחלוקין במוספין אמרינן או דילמא זכרון אחד עולה לכאן ולכאן ומסקנ' מאי הוי עלה (דף מ:) רב חסדא אמר זכרון אחד עולה לכאן ולכאן וכן אמר רבא זכרון א' עולה לכאן ולכאן ואמר רבא כי הוינן בי רב כהנא איבעיא לן מהו לומר היה עריך לומר ביום ב' של היום קדש הין בדברי כלום אלא שיתן את לבו שהיום קודש ולא יזלזל במלאכה יאמר של היום קדש הין בדברי כלום לסבירא ליה לר' יהודה שתי קלופות הם: **מודה ר' יוסי וכו'.** תע"ג לסבירא ליה לר' יוסי דקלופה אחת הן כ' ימים טובים של ר"ה כלאחרינן ולא הודו לו חכמים ואמרו בגמרא להלן לא הודו לו ר' יוסי הוא: **רב נחמן ורב חסדא אכול.** לממה נפשך אמרי כלקמני ר' יהודה במתניתין וכן ביצה שנולדה ברשלון תאכל בשני ממה נפשך לשתי קלופות הן כלמפורש בפירוש המשנה ותע"ש שעריך **ככלי שיעשו בלילי יום שני:** מתני' **רבי** לוסף בן הרכינס הוא ומר העובר לפני התיבה וכו' **החליצנו.** כלומר חזקנו ואמצנו: ביום רשם החדש הזה. לו היום לו למחרתו ונזור עלינו בו נזירות טובות וכן למחר הוא לומר של היום של חמש ושיתה כוננתו של רבי לוסף לומר בפירוש זה של היום של חמש כלי שלא ירהה בתפלתו כשקרין: **ולא הודו לו חכמים.** כלי שלא יבלו עמי הארץ ויזלזלו בהם: [דף מ.] **גמ' כיון דחלוקים במוספין.** לכתיב (במדבר כ"ט:ה'-ו') ושעיר עזים לחל חטאת לכפר עליכם (ונו') **מלבד עולת החודש** ומנחתה ועולת התמיד ומנחתה ס"מ **שמקריבין מוספי ר"ח ומוספי ר"ה** לומרי בתפלה נמי אין יום רשם החדש הזה: [דף מ:] **לו** לילמא. לומרי זכרון לחל עולה לכאן ולכאן שכל העולם יולעים שרשם **השנה הוא ר"ח** ומלכתיב **זכרון תרועה ולא כתב** זכרון לחר אין לנו לזכירה בפירוש: מהו לומר זמן. ברכת שהחיינו וקיימנו: כיון שלא יזקרו רגלים. דהא לא כתב שלא שלם רגלים בשנה ונו' בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסכות: **לקרש חדשה לחינה זמן. כשאני רואה לבעת מצה בשנה כשהן מתחדשים לחינה זמן** כ"ש בשמחת יו"ט של ר"ה ויוה"כ:

זמן בר"ה וביום הכפורים כיון דמזמן לזמן קא אתו אמרינן או דילמא כיון דלא איקרו רגלים לא אמרינן לא הוה בידיה כי אתא לבי רב יהודה אמר אנן אקרא חדתא נמי אמרי' זמן א"ל רשות לא קא מיבעיא לן כי קא מיבעיא לן חובה מאי ואסיקנא והלכתא אומר זמן בר"ה וביוה"כ והלכתא אומר זמן אפילו בשוק ולא בעי' ליה כוס:

סליקו להו בכל מערבין

[דף מח:] **מי שהוציאוהו נכרים.** שחנפוהו לעקת חון לתחום: **או רוח רעה. שנכנס בו שד ונטרפה דעתו ויצא חון לתחום ואח"כ נמתפה והרי הוא חון לתחום** ופ"פ שיצא בחנם אין לזה ממקומו. לילך ולילך אלא בהרבע אמותיו: **מחזירוהו.** תוך התחום כאילו לא יצא והרי הוא כבני עירו **וכל העיר לפניו כהרבע אמות** כאשר היה בתחלה ויש לו אלפי' אמה לכל רוח ולוקח שביעיתו ומחזרה היה בחנם [לבד אם יצא לדעת ופ"פ שהחזירוהו בחנם] אין לו אלא הרבע אמות אי נמי יצא בחנם וחזר בדעת וברגע אין לו אלא ל' אמות: **הוליכוהו לעיר אחרת. והרי היא מוקפת מחיצות: או שנתנוהו בדיר או בסהר. שהן מוקפין והיקפן גדול: מהלך את כולה. להוליאו ומוקפת מחיצות הרי היא כהרבע אמות** וי"י והרי עקיבא פליני אמי בעיר ודיר וסהר ופ"פ שמוקפין מחיצות לכאן אלא שבת בחוץ מחיצות מבעוד יום לא **מהני ליה מחיצות:** מפרנסין שם מקום ויש עומדין בע"ש בגמל מקום שספינה נוסעת ויש בדעתן לנחת אן הספינה ולוכנס בעיר נמצא שקנו שביתה ביבשה ובא רוח גדול וחזק ודחק את הספינה והפליגו בתמעית היה נמצא שהיו חון לתחום: ר"ג ור' לעזר **הלכו את כולה.** היו מהלכין את כל הספינה שהרי שם כאילו נתנוהו בדיר וסהר שהרי יש לספינה מחיצה ויותר עליהן ספינה מדיר וסהר שהרי שבתו בחוץ מחיצות מבעוד יום ואפילו לרבי יהושע ורבי עקיבא דפליני בשנתנוהו בדיר וסהר בספינה היה להם להלך את כולה הואיל ושבתו בחוץ מחיצות מבעוד יום אלא שרצו להחמיר על עצמן: **נמ' אמר רב** נחמן אמר שמואל יצא לדעת כו'. קמ"ל דב נחמן אלא מהני חזרה בחנם למי שיצא בדעתו וברגעו דלוקח היתר החזירוהו נכרים אפי שהזכיר בתחלת דבריו זה הוציאוהו נכרים **ואלו מילתא בפני עצמה** היא החזירוהו נכרים לכל ענין בין היה לדעת בין אלא לדעת: **הוצרך לנקבו.** זה שהוציאוהו נכרים או מי שיצא **לדעת שחין לו אלא ל' אמות:** אפי. לעקת חון לד' אמותיו ולחזור למקום הד' אמות שאם יפנה במקום ל"ש **אלו לא יוכל** להתפנות שם ולברך המוציא וג' ברכות וכל דרכי תורה דרכי נועם שם וכל נתיבותיה שלום ויוצא ונפנה על מקום שהרוח יכלה ממנו וחוזר למקומו [לך לו ירחיק יותר]: **את לא תעשה שבתורה.** מוקמינן לה בשם' ברכות במי שתמך (לקמן יט:) אלא **לא תסור קלאמר ותחומין נמי** מדרבנן שם אבל לא אלא נמור דהא חמרי' התם המוצא כלאים בבגדו פושטו ואפילו בשוק: **אי פקח הוא.** זה שנתרך **לנקביו ויהבו ליה רבנן רשותא למיפק לחרבא אמותיו** יתן עיניו שיפנה בתחום העיר ולא שירחיק עוד מן התחום וכיון לעל על וכאילו לא יצא **ומותר לבא בעירו להא ברשות נכנם ולא נרע מהחזירוהו** נכרים לחמרי לכאילו לא יצא ומשמע לגל חמרינן הא

יום מח

מי שהוציאוהו נכרים או רוח רעה אין לו אלא ד' אמות החזירוהו כאילו לא יצא הוליכוהו לעיר אחרת נתנוהו בדיר או בסהר רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה אומרים מהלך את כולה (וחוצה לה) ר' יהושע ור' עקיבא אומרים אין לו אלא ד' אמות ומעשה שבאו מפרנדסין והפליגה ספינתם בים ר"ג ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה ורבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו מד' אמות שרצו להחמיר על עצמן:

גמ' אמר רב נחמן אמר שמואל יצא לדעת אע"פ שהחזירוהו נכרים אין לו אלא ארבע אמות וכל שכן אם יצא לדעת וחזר לדעת שאין לו אלא ד' אמות:

בעו מיניה מרבה הוצרך לנקביו מהו אמר להן גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה אמרי נהרדעי אם פקח הוא עייל לתחומא וכיון דעל על אמר רב [פפא] פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו אפילו במזיד לא הפסידו מקומן מאי טעמא אנוסין נינהו:

(דף מב.) אמר רב נחמן אמר שמואל היה מהלך בדרך ואינו יודע תחום שבת מהלך אלפים פסיעות בינוניות וזהו תחום שבת ואמר רב נחמן אמר שמואל שבת בבקעה והקיפוה נכרים מחיצה בשבת מהלך אלפים אמה ומטלטל בכולה ע"י זריקה ורב הונא אמר מהלך אלפים אמה ומטלטל בארבע אמות אבל בכולה ע"י זריקה לא גזרינן שמא ימשך אחרי חפצו באלפים אמה מיהת ליטלטל כי אורחיה משום דהואי כמחיצה כיון דעל על גלח בעלמא אי נמי שיצא בחנם בעלמא ובמזיד להא חמרי לעיל גלח מהני מחזירוהו נכרים למי שיצא בדעתו: **פירות שיצאו חון לתחום.** גי' הפסידו את מקומן. **וכל העיר להם** כל"ל **ולכל רוח חלפים חמה:** לנוסים נינהו. ע"י המוציאין ואין רצוי לקנסן וכיון שחזרו חזרו והריהן כאילו לא יצאו ואם לא חזרו למקומן אין להם אלא ל"ש בין שיצאו שונג בין שיצאו מזיד ומותרין בהכילה לאותן שיכולין ליכל פס אם יצאו הפירות בשונג [לת"ק דל"ש בן יעקב ורבי נחמיה] אבל אם יצאו במזיד לא יאכלו כיון שלא חזרו למקומן לקנסין להו אע"פ שהן לנוסין כלומר שיצאו שלא מדעתן. ותימה הוא למה לי כתב זה הרב חלפסי ז"ל ופשמ ס"ל דאפי לא יאכלו לנוסים אחריס נמי קא חסרי וקשה ליה לדעתיה **להא קיימא לן** [לך מ.] הבא מחון לתחום בשבת יטרחל זה מותר ליטרחל אחר ויש לתרן לחפשר דס"ל לרי"ף דיותר חסורין פירות שיצאו חון לתחום ע"י יטרחל במזיד תפירות שיצאו על ידי נכריס להתס יצאו על ידי נכריס אבל אם הכא יטרחל הוציאן הלכך קנסינן להו: **פסיעה בינונית.** היא אמה: [לך מב.] **שבת בבקעה. ויש לו ממקומו חלפיס אמה לכל רוח** אבל **לא היה לו לטלטל אלא** בל"ש לכרמלית היא וכשהקיפוה נכריס מחיצה בשבת גשום לירה מותר לטלטל בכל תוך המחיצות לכל מחיצה שנעשית בשבת בין בשונג בין במזיד שמה מחיצה (ומטלטל בכולה על ידי זריקה): ורב הונא אמר וכו'. אבל על ידי זריקה **לא** ואפ בה במזיד לזרוק חייב שסזורק מרשות הרבים לתוכה חייב משום מכניס לשמה **מחיצה לחומרא** ואי לטלטל **אלא** היא מחיצה לקולא ובשונג לפילו לטלטל לעשיית נכריס לא נרע משונג על ידי יטרחל ולוקה שהקיפוה נשם לירה שאם לא עשאוה לירה כיון שהוא [יותר] מבית שלשים לזמו מאה אמות על חמשים אי שבעים אמה ויריס [מרובע] היינך שרינן על פני כולה לטלטל: מהלך חלפיס אמה. לבקן **אלא מהני ליה הנך מחיצות** להיות כל"ל דכי אמרינן כל הבית או כל העיר שם כל"ל ה"מ **היכא דשבת בחויר מחיצות מבעו"י אבל הכא דשבת שביתה לא הוו ליה מחיצות לא אמרי' וחפילו לרבן גמליאל לחמר בהוציאוהו נכריס ונתנוהו בדיר וסהר לאע"ג דלא שבת בחויר מחיצות נעשית לו כהרבע אמות התם הוא משום דיצא בחוצה ומחשבתו לחזור אבל הכא הקונה שביתה שיש לו חלפיס לכל רוח לא הקילו חכמים אלא להיות לו היקף כהרבע אמות חל"ש שבת בחויר מחיצות מבעוד יום: ומטלטל בכולה. חפילו חון לחלפיס שחין לו רשות להלך [יכול] לטלטל שם ע"י זריקה כלומר מותר לזרוק משם לטלטל בתוכה אבל בתוך חלפיס אמה בשונג שמה מחיצה** ומותר לטלטל בתוכה אבל בתוך חלפיס אמה

שיש **לו רשות להלך** מטלטל בחן כלרכו: ומטלטל כלרכו בל'. לפי' בתוך ללפיס לתם **כחילו לח היתה שם מחיצה ושפי** תל' לין לו **לפילו בזריקה ללח שני לן בין טלטול לחורחיה לטלטול בזריקה ללח במקום [שמותר] לטלטל ולחסור להלך כגון מתוך התחום לחון לתחום לחכל במקום שמותר להלך לי שרי בטלטול שרי** בזריקה **ולי לחסור בטלטול לחסור** בזריקה לזרק ומעביר בריה"ר לו בכרמלית לין לחד לסם: **בחלפים מיתת ליטלטל.** כי לורחיה לסל כל **מחיצה שנעשית בשבת בשוגג [לף כה.]** שתם מחיצה לפילו לטלטל ויהיה מותר בטלטול וכ"ש בזריקה ומשני **כיון לחון לחלפים לחתה לחסור לטלטל לפילו בזריקה משום גזירה שמא ימשך לחר לחפץ וכ"ש כי לורחיה שהרי לפילו להלך שם לינו יכול מיתסר** נמי **בתוך** לחלפים לתם ליהיה נפרעים לין **לחלפים להא לין הפסק ביניהם והויא מחיצה שנפרצה במילואה למקום החסור לה:** [לף מכ:] **הלכה כר"ג.** שמתיר להלך כל תוך המחיצות בין בלילה וסהר וספינה: **הואיל ושבת בחויר מחיצות.** הספינה מבעו"י וכל שובת במחיצות קי"ל לכולם כל"ל למיין: ר' זירא לומר הואיל וספינה **נוטלתו מתחלת** לרבע ומניחתו בסוף ל'. **כלומר כשעוקר לת רגליו קולם שיניחנה** הוא יוצא מל"ת שלו ונכנס בל"ת לחרות בעל כרחו לפילו לא תתיר לו ללא ל"ת לבדן על פני הספינה לותן ל"ת הס יותר מחמתים לתם בין שהמים מוליכים לותו בעל כרחו ותם לי ל"ת ותם לי מתם הלכך הכל מותר להוה ליה כמו שהנחוהו ונכריס והוציאוהו מל"ת ונותנים לותו תלינ בל"ת **לחרות שנותנים לו לעולם** על ל"ת **וכן לעולם וזה** הטעם ת"ת **ללא** בשעמלה: **מתי ביניהו. בין רבה לרבי זירא: שנפחתו לופני הספינה.** ונתבטלו המחיצות טעם רבה ליתיה הכא. ולית הלכתא כר"נ בספינה ומי **ר' זירא ליתא** ומי בכי הלי נונא: **ת"ר בקופן מספינה לספינה.** שלא שבת **בחויר מחיצות שלו זו לרבה לסור להלך בכולה ולר' זירא שרי: להכריח מיס הן עשויות. ולא חשיבי מחיצות לעשות ספינה כולה** כל"ת: מהלכת. **לחיכא למימר הלי טעמא לספינה נוטלתו לפילו ר"ע מוקי לשרי:** [לף מנ.] **כי פליגי בשעמלה. ובשעת עמילתה קנו להם ל' לחותיהם:** לין למלין הלכה מפי מסנה ומפי תלמוד. זו ברייתא לפי שהם לברי יחיד שהיה שונה המסנה לו הברייתא ונרלה בעיני כעיקר ופסק הלכה כמותו ולפסר שלא הורו לו חכמי לורו על כן לין לסמוך עליהם על שבלו חכמים האחרונים המסורים בזמן רבינא ורב לשי ופסקו הלכה כלברי היחיד שהיו כל חכמי לורו מוליס לו: בלמלאי נברי. שהיו להם הרבה לנשים שהיו יכולים לעשות להם מחיצה מסוף התחום על מקום נחמיה מלי מספקת ליה לרב חסדא למה היה שונלל זה: הא לחמר רב הלכה כר' נחמיה. לפילו בליר שלא שבת בחויר מחיצות:

שנפרצה במלואה למקום האסור לה:

(דף מב:) תניא כוותיה דשמואל היה מודד והולך וכלתה מדתו בחצי העיר מותר לטלטל בכל העיר כולה ובלבד שלא יעבור התחום ברגליו ובמאי מטלטל לאו על ידי זריקה פירוש כיון שאין לו לעבור התחום ברגליו שהיא חצי העיר היאך יטלטל בכל העיר כולה אלא על ידי זריקה:

הוליכוהו לעיר אחרת וכו': אמר רב הלכה כרבן גמליאל בדיר וסהר וספינה ושמואל אמר הלכה כרבן גמליאל בספינה אבל לא בדיר וסהר דכולי עלמא מיהת הלכה כרבן גמליאל בספינה מאי טעמא רבה אמר הואיל ושבת באויר מחיצות מבעוד יום רבי זירא אמר הואיל וספינתו נוטלתו מתחלת ד"א ומניחתו בסוף ארבע מאי בינייהו איכא בינייהו שנפחתו דופני הספינה אי נמי בקופץ מספינה לספינה לרבה דאמר הואיל ושבת באויר מחיצות הכא אסור דהא לא שבת באויר מחיצות לרבי זירא מותר הואיל וספינה נוטלתו מתחלת ארבע ומניחתו לסוף ארבע רבי זירא מ"ט לא אמר כרבה מחיצות (דף מג.) להבריח מים הן עשויות ורבה מ"ט לא אמר כרבי זירא במהלכת כולי עלמא לא פליגי דשרי כי פליגי בשעמדה ודייקא במתני' כוותיה דרבה דקתני ספינה דומיא דדיר וסהר מה דיר וסהר דקביעי אף ספינה נמי דקביעא

וקא פסקי רבואתא הלכתא כשמואל אע"ג דקי"ל הלכה כרב באיסורי הכא הלכתא כשמואל דתניא כוותיה דתניא חנניא אומר כל אותו היום ישבו ודנו בדבר הלכה לאמש הכריע אחי אבא ביניהם ואמר נראין דברי ר"ג בספינה ודברי ר"ע בדיר וסהר

ואנן לא סבירא לן הכי דהאי תנא לא גמרינן מיניה אלא דר"ג ור"ע פליגי אבל סיוע לחד מינייהו לא גמרינן מיניה דקיימא לן * בב"ב קל: אין למדין הלכה מפי משנה ולא מפי תלמוד וכי תימא האי מכריע הוא וקי"ל כל מקום ששנים חולקים ואחד מכריע הלכה כדברי המכריע הא אמרינן עלה דהא מימרא בפרק כירה (דף מ.) דילמא ה"מ במתני' אבל בברייתא לא ועוד אחי אביו של חנניא היינו ר' יהושע והיאך יהא הוא החולק והוא המכריע הלכך קא הדרין לכללא דהלכתא כרב באיסורי ובשמואל בדיני ועוד הא אמרינן לקמן בענין נחמיה בריה דרב הונא בר חנילאי ואי סלקא דעתך בדמלאי גברי עסקינן הא אמר רב הלכה כרבן גמליאל בדיר וסהר וספינה דאלמא הלכתא כרב:

מתני' **פעם** אחת לא נכנסו **לנמל** וכו'. כלומר היו בלין בים **ולא הגיעו מבעוד יום** ליכנס בנמל שהוא סמוך לעיר או תוך העיר במקומות רבים שאם היו אם מבעו"י או תוך תחום העיר היו רשאין לירד **מן הספינה וליכנס בתוך העיר** ואם לא היו אם בתוך התחום מבעו"י אסור להם לירד מן הספינה שהרי **חוץ לתחום היו** ואין לזוז מלי' לאותן לזהו הספינה ולפיכך שלוהו מה לנו לירד **מן הספינה לתוך העיר** שהרי לא הגענו אלא מחמכה לנו והורה להם לירד שהוא נתן לעתו להכיר אם היו תוך התחום קולם בין הסמוכות ואף על פי שאם לא נתנו לעתם לשבות בעיר כיון שהיה בלעתם שביתה במקומן והעיר היו אלו שחמכה והלכך היו מותרין ליכנס לעיר אבל לא ללכת חוץ לעיר אלפים אמה לכל רוח שהרי לא היתה כוונתם לשבות בעיר ואע"פ שר"נ נתכוין לשבות בעיר ויש לו אלפים אמה לכל רוח מלבד כל העיר כיון שלא הגיע להם ל"ש לקמן [דף מה.] הואיל ולא היתה כוונתם לכך לא יכנס ולעולם ר' יהודה יס להם ליכנס בעיר ולמקום שיש לה אלפים אמה לכל רוח שאם היו יודעים לו היו קונים שביתה במקומם אלא בעיר כמעשה לר' טרפון לקמן [שם] לאחר שביתה במקומי וכיון שהגיע לו שהוא תוך תחום העיר נכנס בעיר כאילו שבת בעיר: **גמ' שפופרת.** קנה **חלול וכשהוא לרוך לין עופין בה למרחוק וכשהוא קצר עופין בה יותר ויהיה שפופרת של רבן גמליאל** מתוקנת למלת **צפיית אלפים אמה ביבשה** לו ביום: [דף מג:] **כמה עומקו של גיד מכיח שפופרת** ומכיעו **בה** ביבשה. **ומוכל כמה אמות יכול לעפות בה ואחר כך ילך על שפת הגיד ויעפה בה לעומקו של גיד ויתרחק לאחוריו על שיבחין שבמקום שכלה עומקו של גיד שם כלה צפיית השפופרת שאם יתרחק עוד מעט לא ירגיש את קרקעית הגיד ויצא שעמקו של גיד והרחקתו שנתרחק משפתו הוי מלת צפיית השפופרת:** הרוצה לידע כמה נוכהו של בקל שרוצה לעשות ממנו שתי קורות או שלש ורוצה לקנותו ואינו יכול **לעלות בו למללו** מפני שמתירא שמא יפול כיצד יעשה ימלוך עלו של בקל ועל קומתו **של עלמו ופעמים שהעל רבה על המעל ופעמים שהמעל רבה על העל כשהחמה עומלת בגובה הרקיע על כל דבר הוי קטן וכשהחמה בשפל הוי העל ארוך הלכך מוכל לף על קומת עלמו שהיא נוחה למוכל וכפי מה שירצה שירבה על קומתו ילע שרבה על הבקל על הבקל** אם לקומתו רבה כפליים כן לקומת הבקל וכן לשלים או לרביע: שרוי בעזר. שהוא

מתני' (דף מא:) פעם אחת לא נכנסו לנמל עד חשיכה אמרו לו לרבן גמליאל מה אנו לירד אמר להם מותר שכבר הייתי מסתכל והיינו בתוך התחום עד שלא חשכה:

גמ' (דף מג:) תניא שפופרת היתה לו לרבן גמליאל שהיה מסתכל בה אלפים אמה ביבשה וכנגדן אלפים אמה בים והרוצה לידע עומקו של גיא מביא שפופרת ומביט בה ביבשה וידע כמה עומקו של גיא נחמיה בריה דרב הונא בר חנילאי משכתיה שמעתא ונפק חוץ לתחום אמר ליה רב חסדא לרב נחמן נחמיה תלמידך שרוי בצער א"ל לך עשה לו מחיצה של בני אדם שנמצא כאילו הוא בתוך דיר או סהר שמותר לילך כולו ויכנס ודוקא שיצא שלא מדעת אבל יצא מדעת לא (דף מד:) והנהו דעבדי מחיצה נמי בעינן דעבדי שלא מדעת אבל מחיצה דמיעבד לדעת אסור ואם תאמר הא רב חסדא דעבד מחיצה לדעת הוה דאמר ליה רב נחמן זיל עשה לו מחיצה של בני אדם ויכנס רב חסדא שלא מן המנין הוה ההיא בי גננא דאעילו מיא במחיצה של בני אדם נגדינהו שמואל אמר אם אמרו שלא מדעת יאמרו לדעת:

הנהו זיקי דהוו שדיין בריסתקא דמחוזא בהדי דאתא רבא מפרקיה אעלינהו ניהליייהו לשבתא אחרינא בעו למיעבד הכי אסר להו דהוה ליה כלדעת ואסור:

מתני' מי שיצא ברשות ואמרו לו כבר נעשה מעשה יש לו אלפים אמה לכל רוח ואם היה בתוך התחום שלו כאילו לא יצא מביתו דמי פשיטא מהו דתימא הואיל ועקר עקר קמ"ל רב שימי בר חייא אמר ר"ק אם התחומין שקבעו לו חכמים מובלעין בתוך התחום חון לתחום ואינו יכול לזוז מתוך ל"ש שלו במה תהיה תקנתו: ג"ל לך עשה לו מחיצה של כ"ח. אם יש ישראלים מיירי שעירבו עירובי תחומין ויכולין לנהת שם ועשות שביבין או עבדים ושפחות ללאו בני מעים וניתנו וממנע כאילו הוא בתוך דיר או סהר ללע"פ שלא שבת בלאויר מחיצות מבעו"י לפ"ה מהלך לת כולה וכיון שנכנם תוך התחום ברשות נכנם להיו כמי שהחזירוהו וכריס תוך התחום להיו כאילו לא יצא: ולוקח ניצא שלא מלעת. הוא לשמרי' כיון לעל על לבל יצא לעצת לא לשמרי' כיון לעל על **להא לא מהני ליה** לפילו החזירוהו וכריס: והנהו לעבדינן מיירייהו מחיצה בעינן שלא ירגישו בלבר כלום שלא יצאו שלשם **מחיצות** שעשית בשוגג להויל מחיצה לפי שהקל [לעיל כה.] לעולעל שאם ירגישו בלבר הויל נעשית במזיד ולא היו מחיצה שלא להחמיר שמי שזורק מרה"ר לתוכו חייב ולא לבבר לחר כלל: **רב חסלא.** שנתכוין לכך לא היה ממנין לותן שנעשו מחיצה מלילהן שלא שנתבבב הלבר על ידו ולין מזיק לנו כוונתו להתחשב כמחיצה שנעשית במזיד לפי שהרי רב חסלא לא היה מסלר לאנשים בידיו שלא מלילהן נעזין שנתקבצו לו שם לתמוה עליו או לנחמו על שהיה מנעטר: [דף מד:] הנהו בני גננא. בני חופה: לאעילו מיא **מרה"ר לרה"י והוקבעו שם לעת שהוליעוס שעל כך הס** נקבעים שם: זיקי. נוולות: **ריסתקא.** רה"ר: **בהלי לאתא רבא מפרקיה.** שהיה **גדול שומעי הלרשה בחיים לחריו ונטלס השמש והבילוס בתוך מחיצת הבחים** והכניסוס: **מתני' מי שיצא ברשות וכו'. כגון לעלות החלם או להציל מן הגייס ומן הגהר וכן חכמה הבלה לילך** את החלם ולחזרו לשם כבר נעשה מעשה ואינן צריכין לילך יס להם אלפים אמה לכל רוח מאותו מקום שנאמר לו: **ואם היה תוך התחום.** מפרש בגמרא **ואם היו אותן אלפים** שנתנו להם חכמים לף על פי שיצאו חון לתחום אם היו מניעות לתוך אלפים אמה של תחום העיר הרי הם כאילו לא יצאו לכיון שנכנסו ברשות תוך התחום **הרי הם ככני העיר** הואיל שיצאו ברשות לבל אם לא היו מובלעים בתוך תחום העיר אין להם אלא אלפים אמה לכל רוח מאותו מקום שהוגל להם: וכל שיוצאין להציל **חוזרין למקומן.** ובגמרא מקשי ולפי' טובא והא לאמרת ריבא אלפים ותו לא ומתני חוזרין בכלי זיינם למקומם כלומר היתר אחר אנו מתירים להם שמותרים להכנס לבתיהם בחבורת ורמחים וקשתות ולא יניחום אותם חון לעיר אע"פ שהם תוך התחום שמא יבואו כרכום האויבים ויקחום ולא יהיה להם במה להלחם: **גמ'**

מאי קאמר. כלומר מאי הוי דקאמר כחילו לא יצא פסיקא ליה **יצא להא עליון הוא** בתוך התחום: **הכי קאמר** אם היה **בתוך התחום שלו כחילו לא יצא מביתו למי. כלומר להאי לא יצא לחביתו קאי והכי קאמר אם היה עליון בתוך תחום ביתו כחילו לא יצא מביתו למי וחוזר לביתו והרי הוא כחילו לא עקר רגליו לכך ויש לו אם אלפים אמה לכל רוח כבתחלה ולא לחרינן ממקום שנאמר לו יהיו לו החלפים אמה: פסיקא.** כיון **דעליון לא יצא מן התחום כחילו בביתו** הוא: מסו לקיימא הוא וכי עקרי רגלוי **לצאת ברשות רבנן תקינו לו** ממקום **שנאמר לו אלפים אמה** הכא נמי **אע"ג דקאי בתחומו** נמלוך **לו מהתם והי בעי למיפך** חון לתחום העיר ליפוק קמ"ל דלא ומעירו מוקד ואע"ג דלא ניחא ליה לכחילו לא יצא מביתו למי לנמרי: **אם היו תחומין שנתנו לו חכמים מובלעין בתוך** תחום **שלו כחילו לא יצא** מתחומו למי. **כלומר לעולם מתניתין בשכבר יצא עסקינן שאם לא יצא הא לא** לישטויך למימר חלא ולחי בסיקא חון לתחום מיירי **וכחילו לא יצא דקתני תחומין דקאי כלהוה** סלקא לעתך מעיקרא ומאי **אם** היה **בתוך התחום הכי קאמר אם** היו חוזרין **לאלפים אמה שנתנו לו לכל רוח ממקום שנאמר לו** נכנסות תוך **אלפים של תחום ביתו כחילו לא יצא מתחומו למי והולך על ביתו והרי הוא כבתחלה** לרב שימי סבר מובלעת תחומין מילתא היא **וכיון למובלען בתחומיה** ממטו ליה **תחומיה הוה ליה כחד תחומא וכמאן דלא נפיק מתחומיה הוא ויש לו אלפים אמה לכל רוחות העיר כבתחלה ולא ממקום שנאמר לו** כלל אע"פ שנקנו לו חכמים זה לא יהא מכאילן לעתיד לבוא שאם לא היה **להם אלא ל' אמות** היה מכאילן וכיון שהועילו לו תחומין שנתנו לו חכמים שנכנס לתחומו ויכול לעמוד בעירו אלפים אמה לכל רוח תן ליכא למיחש לנמצא אתה מכאילן ודי להם באמה שהחזירו להם כל מה שאבדו וצריכין שיהויחו בו להיות להם שמונת אלפים: והא קתני **תנן רבי אליעזר אומר מי שיצא** חון לתחום שבי חמה שנתנו לנקט נלמו **רבי אליעזר לטעמיה דאמר במתניתין גבי ל' אמות שנתנו לו חכמים ליצא חון לתחום הוא בחמשה שים לו לכל צדדיו שתי חמות ולפיכך זה שיצא** לחם לחת ועומד בחמה שנית **כיון דקנית מאתי אמות לכבוד התחומו סבירא ליה לרבי אליעזר לכמאן דמובלע למי ומותר ליכנס חלמי הבלעה מילתא היא** ואע"ג דלרבנן **פליגי עליה לגמ סבירא להו** הבלעה מילתא היא להא קאמרי לפי' לחם לחת לא יכנס הני מילי לכבר הרשות כלומר שיצא לכבר הרשות בין בשוגג בין במזיד אבל אם יצא לכבר מקום יכנס להבלעת תחומין מילתא היא **ומתניתין כמי שיצא ברשות לכבר מקום** מיירי לפיכך חמרינן הבלעת תחומין מילתא: פיסקא שכל היוקקין להעיל **חוזרין למקומן.** ולפי טובא וברייסא יסיב בהו שיעורא ומסום דקסיל ריסא לסיפא חוקיימנא חוזרין **בכלי זיינן למקומן ולא** חייסינן להעביר ל' אמות ברס"ר ולא להכנסם לפי שסכנת נפשות היה בלבר אם יניחום חון לתחום לו מחון לעיר בלחתו מקום שנאמר להם לבר נעשה מעשה שמע ירגיסו בהם חויבים ויקחום ולא יהיה להם להנגל כשיצרו על העיר: **לספר.** מרק"ח בלע"ז **שמבלעת גבול חרץ ישראל לגבול** העמים: [לף מס.] **יוצאין עליהם בכלי זיינן. שמא יגלחוה ומשם תהא נוחה לחרץ ליכבש** מפניהם: **מתני' מי שיצא בדרך. לנוח שהיה עיף ולא היה יודע בתחום העיר וחשבה לו** שם ואמר שבישתי במקומי **וכשעמד בבקר ראה שהוא שמוך לעיר:** הואיל ולא היתה כוונתו. מערב שבת לכך שיהיה מבני העיר למקול לו לאלפים אמה לכל רוחות העיר מלבד העיר לשור הוא ללכת כמו לחר מבני העיר אלא נס היה נכנסת לו בחשבון ואם כלתה מלתו בחני העיר יין לו אלא חני העיר וא"ת בשה יתקול אלפים אמה מפרש בברייתא [לף מב.] מהלך **אלפים פסיעות בינוניות ועל מקום שיכלו יכנס** ולא יותר. פסיעות בינוניות אלא ירחיק רגליו וירחיקם זו מזו כדרך שהוא דן אלא כמהלך בינוני וזה שיעור אמה אחת בין רגל לרגל: **רבי יהודה אומר יכנס.** לשבישתו בטעות היתה והרי הוא בבני עירו לנמרי וחין העיר עולה לו לחשבון ויש לו אלפים אמה לכל רוח ומביא רגליה לבריו לרבי טרפון עשה מעשה בבריו שנכנס בלא מקוין כלומר **שלא היה יודע בשחשכה לו שהוא בתוך** התחום של עיר **ולא נתכוין להיות שביתתו בעיר אלא במקומו** ובשהוליעוהו נכנס בעיר בכוונה לשביתתו בטעות היתה:

שלו כאילו לא יצא מתוך התחום דמי ובהא קמיפלגי מר סבר הבלעת תחומין לאו מילתא היא ומר סבר הבלעת תחומין מילתא היא ואע"ג דלא שבת באויר מחיצות

ואותביה אביי לרבה מהא (דף מה:) דתנן ר"א אומר שתים יכנס שלש לא יכנס מאי לאו ר"א לטעמיה דאמר הוא באמצען וד' אמות דיהבו ליה רבנן כמאן דמבלען בתוך תחומי' דאמי וקאמר יכנס אלמא הבלעת תחומין מילתא היא ועד כאן לא פליגי רבנן עליה דר"א אלא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מודו ליה וקם רבה ולא פריק ולא מידי הלכך הלכתא כרב שימי בר חייא דסבר הבלעת תחומין מילתא היא.

פירוש ברשות ברשות ב"ד: שכל היוצאין להציל חוזרין למקומן אוקימנא חוזרין בכלי זיינן למקומן דתנן בראשונה היו מניחין כלי זיינן בבית הסמוך לחומה פעם אחת הכירו בהם אויבים ורדפו אחריהם נכנסו ליטול זיינן נכנסו אחריהם ודחקו זה את זה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים באותה שעה התקינו שיהו חוזרין בכלי זינן למקומן:

אמר רב יהודה אמר רב נכרים שצרו על עיירות של ישראל אין יוצאין עליהן בכלי זיינן ואין מחללין עליהן את השבת תניא נמי הכי נכרים שצרו על עיירות של ישראל אין יוצאין עליהן בכלי זיין ואין מחללין עליהן את השבת במה דברים אמורים כשבאו על עסקי ממון אבל אם באו על עסקי נפשות יוצאין עליהן בכלי זיין ומחללין עליהן את השבת בעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו אלא על עסקי תבן וקש יוצאין עליהן בכלי זיינן ומחללין עליהן את השבת:

מתני' מי שישב בדרך ועמד והרי הוא סמוך לעיר הואיל ולא היתה כוונתו לכך לא יכנס דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר יכנס אמר רבי יהודה מעשה היה ונכנס רבי טרפון בלא מתכוין:

גמ' יש מי שפירש ואמר הואיל והיה בדעתו לילך לזו העיר אע"פ שעכשיו לא הזכיר כלום אמר רבי יהודה הרי הוא כמי שיצא לילך לעיר שמערבין [לו] בה (דף נב.) שמותר לו לילך עד אותה העיר אם היא בתוך ארבעת אלפים אמה שנמצא כאילו עירב ברגליו לכך

מי שיש בדרך: ולא ילע על שחשכה. **ולא נתכוין לקנות שביתה** במקומו. יש לו חלפים חמה לכל רוח. לסבירא ליה לר' יוחנן בן נורי לענכסי הפקר **שאין להם בעלים** קונין שביתה במקומן ולאם **המונחין חפילו עירב לא יחד חין להוליכן** מאותו מקום שמונחין חלא חלפים חמה לכל רוח והאלם שיש בענכסי הפקר חצוב ויש לו חלפים חמה לכל רוח נמצא לדבי יוחנן בן נורי מחמיר נבי כלים **של הפקר. ומיקל נבי חלם** שיש שהרי מתירו ליולך חלפים חמה לכל רוח וחכמים חומרים שין לו חלא ל' חמות להוליכן ושן בדרך ולא נתן לו לבו שמא תחשך בעוד שיש ולא ימיר שביתתי במקומי והרי הוא כמי שיצא חוץ לתחום ושין לו חלא ל' חמות וכלים של הפקר שאין בני העיר הרי הוא כמי שקנה שביתה עמהן ומותר ליכנס עמהן לעיר והולך את כולה וחוצה לה אלפים אמה והאי פירושא דמסתבר הוא וכן כתב רב אחא משבחא * בפ' בשלח וקיי"ל הלכה כרבי יהודה דרבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה ועוד גרסינן בהדיא בפרק חלון (דף פא:) אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה ולא עוד אלא כל מקום ששנה רבי יהודה בעירובין הלכה כמותו:

מתני' מי שיש בדרך ולא ידע עד שחשכה יש לו אלפים אמה לכל רוח דברי ר' יוחנן בן נורי וחכ"א אין לו אלא ד' אמות בלבד ורבי אליעזר אומר והוא באמצען ור' יהודה אומר לכל רוח שירצה ומודה ר' יהודה שאם ברר לו שאינו יכול לחזור בו:

גמ' אמר ר' יעקב בר אידי אמר ר' יהושע בן לוי הלכה כר' יוחנן בן נורי וא"ר יהושע בן לוי הלכה כדברי המיקל בעירוב

ותרתי למה לי א"ר זירא צריכי דאי אמרינן הלכה כר' יוחנן בן נורי הוה אמינא בין לקולא בין לחומרא קמ"ל דהלכה כדברי המיקל בעירוב פירוש לקולא דישן קונה שביתה כמו הניעור ופי' לחומרא דחפצי הפקר לרבי יוחנן בן נורי קונין שביתה והיינו לחומרא קמ"ל הלכה כדברי המיקל [למימרא] דחפצי הפקר לא קנו שביתה כרבנן והרי הן כרגלי כל אדם ולימא הלכה כדברי המיקל בעירוב ולא בעי למימר הלכה כרבי יוחנן בן נורי א"ר [זירא] אצטריך סד"א ה"מ יחיד במקום יחיד ורבים במקום רבים אבל יחיד במקום רבים אימא לא קמ"ל (דף מו:) רב פפא אמר אצטריך סלקא דעתך אמינא הני מילי בעירובי חצרות אבל בעירובי תחומין אימא לא קמ"ל דהלכה כרבי יוחנן בן נורי אפילו בעירובי תחומין רב אשי אמר אצטריך סלקא דעתך נכנס רבי טרפון בלא מתכוין שני תחומי שבת כאילו עירב ברגליו

ויש מי שאומר שמשנתנו במי ששבת בתוך התחום היא דר"מ סבר כיון שלא היה יודע שהעיר קרובה אליו בתוך תחומו ונתכוין לשבות בתחומו אין לו ממקומו אלא אלפים אמה ואם היתה העיר בסוף אלפים אמה הרי זה לא יכנס ואם היתה במקצת אלפים אמה יכנס בה עד תשלום אלפים אמה בלבד ור' יהודה סבר כיון שאילו היה יודע שהעיר קרובה לא היה קונה שביתה אלא עם בני העיר הרי הוא כמי שקנה שביתה עמהן ומותר ליכנס עמהן לעיר והולך את כולה וחוצה לה אלפים אמה והאי פירושא דמסתבר הוא וכן כתב רב אחא משבחא * בפ' בשלח וקיי"ל הלכה כרבי יהודה דרבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה ועוד גרסינן בהדיא בפרק חלון (דף פא:) אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה ולא עוד אלא כל מקום ששנה רבי יהודה בעירובין הלכה כמותו:

מתני' מי שיש בדרך ולא ידע עד שחשכה יש לו אלפים אמה לכל רוח דברי ר' יוחנן בן נורי וחכ"א אין לו אלא ד' אמות בלבד ורבי אליעזר אומר והוא באמצען ור' יהודה אומר לכל רוח שירצה ומודה ר' יהודה שאם ברר לו שאינו יכול לחזור בו:

גמ' אמר ר' יעקב בר אידי אמר ר' יהושע בן לוי הלכה כר' יוחנן בן נורי וא"ר יהושע בן לוי הלכה כדברי המיקל בעירוב

ותרתי למה לי א"ר זירא צריכי דאי אמרינן הלכה כר' יוחנן בן נורי הוה אמינא בין לקולא בין לחומרא קמ"ל דהלכה כדברי המיקל בעירוב פירוש לקולא דישן קונה שביתה כמו הניעור ופי' לחומרא דחפצי הפקר לרבי יוחנן בן נורי קונין שביתה והיינו לחומרא קמ"ל הלכה כדברי המיקל [למימרא] דחפצי הפקר לא קנו שביתה כרבנן והרי הן כרגלי כל אדם ולימא הלכה כדברי המיקל בעירוב ולא בעי למימר הלכה כרבי יוחנן בן נורי א"ר [זירא] אצטריך סד"א ה"מ יחיד במקום יחיד ורבים במקום רבים אבל יחיד במקום רבים אימא לא קמ"ל (דף מו:) רב פפא אמר אצטריך סלקא דעתך אמינא הני מילי בעירובי חצרות אבל בעירובי תחומין אימא לא קמ"ל דהלכה כרבי יוחנן בן נורי אפילו בעירובי תחומין רב אשי אמר אצטריך סלקא דעתך אמינא ה"מ בסוף עירוב אבל בתחלת עירוב אימא לא קמ"ל דהלכה כר"י בן נורי ואפילו בתחלת עירוב דדברי רבי יוחנן בן נורי כתחלת עירוב דמי:

[דף מו:] **ר' חסי חמר הנאה.** כלומר דלרשעין לפילו בפרקא: מטען. כלומר **ר' יעקב ור' זריקא נאו הלכה ממש פסקי הלא מטען קאמרו למטען ההוראה אחר ר' יוסי אפי' במקום רבים ואורויי מורינן נאסר יחיד לעשות כר' יוסי אסר לכל למדרש ברבים נא לדשעין. נרשין. אורויי נא מורינן ואי עביד כרבי יוסי נא מהדרינן עובדא:** ואפי' בברייתא. הלא תימא **הא לכייל ר' יוחנן** דר' יהודה ור' יוסי הלכה כר' יוסי דוקא במחלוקת דתנן במתניתין דלוקח לספוקי אי אמרים ר' יוסי הא מילתא או לא דהא תנן לה רבי יוסי בברייתא דלילמא החלוף התנא או החמורא שנאמן **לרבי יהודה לרבי יוסי ולרבי יוסי לרבי יהודה** דימא לא ליסמוך עליה [דף מז:] קמ"ל דאפי' בברייתא סמכי דרבי יוסי: [דף מז:] **חפצי הנכרי אין קונין שביתה. והרי הן כרגלי כל אדם ואם באו מחמת לתחום לתוך העיר מותר להוליכן לכל רוח** דכיון שהנכרי אין כח מקנה **שביתה הוא הרי הן כנכסי הפקר אין קונין שביתה** והרי הן כרגלי הסוכלן: נזדמן בעלים וכו'. ואם תאמר בנכסי נכרי שיהו כרגלי הסוכלן יאמרו נם כן בחפצי ישראל: **מברכתא. אם מקום** ומחוזא **עיר הסמוכה למברכתא ותוך ל' לאלפים היתה שהיו מערבין משו לזו:** שרא להו רבא. לאותן בני מחוזא שעירבו ובאו למברכתא שיקנו משם ויביאום עמהם **למחוזא ואע"פ שביאום נכרי מחוץ לתחום לקסבר אין חפצי הנכרי קונין שביתה:** הלכך אסר להו לבני מחוזא והתיר לבני מברכתא לקנות משם ולהוליך לאותם כל אחד ואחד לביתו שיש לו במברכתא משום דכל מברכתא כאחד אמות **כתנן במתניתין הוליכוהו לעיר אחרת או נתנוהו בדיר ומהר** מהלך את כולה לפסקינן [בלף מכ:] הלכה כר"נ דאפי' בעיר ודיר ומהר: **תני רבי חייא חרם.** לית לנרסי בסמ"ך בחילוף ס' תחת צדי ועיקרו במ"ם ונקרא החרין חרם על שם שמוטחים בו מנולות וחרמים והיו אלו המים מכונסים מי שהם היו נובעים היו כרגלי כל אדם כלתניא [דף מנ.] מעיינות הנובעין מן הארות המוסבים הרי הם כרגלי כל אדם ואע"ג דיש מחיצה של ברזל ואע"ג דאי קורה ואע"ג דאי מחיצת קנים ביניהם להפסיק והיה רשאי כל אחד ואחד משו ומשו ללנות תנך תחומו אלא מכונסין היו

רבי יעקב ורבי זריקא אמרו הל' כר"ע מחבירו כר' יוסי * בגמ' וברא"ש איתא מחבריו מחבירו כרבי מחבירו למאי הלכתא רבי אסי אמר הלכה רבי חייא בר אבא אמר מטין רבי יוסי בר חנינא אמר נראין אמר רבי יעקב בר אידי א"ר יוחנן (בן נורי) ר"מ ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי ואצ"ל שר"מ ורבי יוסי הלכה כר' יוסי.

א"ר אשי אף אנו נאמר רבי יוסי ור' שמעון הלכה כרבי יוסי דא"ר * בגמ' חייא בר אינו חייא בר אבא א"ר יוחנן רבי יהודה ור"ש הלכה כרבי יהודה השתא במקום רבי יהודה ליתא במקום ר' יוסי מיבעיא.

איבעיא להו ר"מ ור"ש מאי תיקו אע"ג דרב פליג עליה דרבי יוחנן בהני כללי קי"ל כרבי יוחנן ואפילו בברייתא:

(דף מז:) אמר רב יהודה אמר שמואל חפצי הנכרי אין קונין שביתה ורב חייא בר אבין א"ר יוחנן חפצי הנכרי קונין שביתה גזירה בעלים דנכרי אטו בעלים דישראל הנהו דיכרי דאתו למברכתא ביומא טבא שרא להו רבא לבני מחוזא דאתו להו למברכתא ע"י עירוב למזבן מינייהו ולמיזל בהו למחוזא א"ל רבינא לרבא מאי דעתיך דאמר רב יהודה אמר שמואל חפצי הנכרי אין קונין שביתה והאמר רב חייא בר אבין א"ר יוחנן חפצי הנכרי קונין שביתה גזירה בעלים דנכרי אטו בעלים דישראל ושמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן הדר אמר רבא לזבונינהו בני מברכתא דלדידהו כולה מברכתא כד' אמות דמיא:

תני ר' חייא חרס שבין תחומי שבת פירוש חרס כמו חריץ מלא מים והוא בין שני תחומי שבת צריכה (דף מח.) מחיצה של ברזל להפסיקו להתיר חציו לתחום זה וחציו לתחום זה מחיך עליה ר' יוסי בר חנינא מ"ט מחיך עליה משום דקל הוא שהקלו חכמים במים כדבעא רבי טבלא מרב מחיצה תלויה מהו שתתיר בחורבה א"ל אין מחיצה תלויה מתרת אלא במים דקל הוא שהקלו חכמים במים הלכך אפילו מחיצה של קנים מתרת:

וחכמים אומרים אין לו אלא ד' אמות בלבד:

הני ד' אמות היכן כתיבן כדתניא (שמות ט"ז:כ"ט) שבו איש תחתיו כתחתיו וכמה תחתיו גופו שלש אמות ואמה כדי לפשט ידיו ורגליו דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר גופו שלש אמות ואמה כדי ליטול חפץ מתחת מראשותיו ומניח תחת מרגלותיו ומתחת מרגלותיו ומניח תחת מראשותיו מאי ביניייהו איכא ביניייהו ד' אמות מצומצמות דרבי מאיר סבר מצומצמות ורבי יהודה סבר מרווחות והני ארבע אמות באמה דידיה יהבינן ליה ואי קשיא לך אמאי לא תני לה גבי יש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדם משום דלא אפסיק ליה דאיכא ננס

מתני' **היו שנים** מקצת חמות וכו'. היו שנים עומדין זה רחוק מזה עם חמות נתנין שכל אחד ואחד מובלעות ב' חמות שלו בתוך חותן של חבירו: מביאין ואוכלין. בתוך חותן ב' חמות: ובלבד שלא יפסוע זה יהו לתוך ב' החיצונות. שאין לו בסס כלום ויוציא לסס פתו לו חפציו שהרי אין חפציו כרגליו: ואם היו שלשה ואמצעי מובלע ביניהם. שתי חמותיו בתוך של זה ושתים בתוך של זה הוא מותר עם כל אחד פונה לכאן ומשתמש עם זה פונה לכאן ומשתמש עם זה: ושנים החיצונים מותרים לבוא לאכול בתוך ל' לחמותיו של אמצעי זה בב' הסמוכות. לו וזה בב' הסמוכות לו ולא נזדיינו שמא זה האמצעי יביא כליו של זה חוץ לתחומו של זה לא מזדמן ויכניסם בתוך תחומו של זה לא מערב ומפרש בגמרא למסוס הכי לא נזדיינו שכיון שהיו החיצונים [לסוריים] שהיו שאין להם לזוז משם חילך וחילך כל אחד ישמור חפציו שלא יזוזו מלעלו: [דף מט.] **אמר רבי שמעון למה הלכך לומה** כו'. מפרש בגמרא לה"ק רבי שמעון לרבנן זה הענין של שלשה שמובלעין תחומין של שנים באמצעי שאתם מודים שהשנים החיצונים מותרים לאכול בתוך תחומו של אמצעי ולא נזדיינו כלפריסית והלא זה הלכך שוה לאותו שאתם מחלוקת שאנו חולקים במקום אחר ואתם נזדיין שמא וכאן אינכם נזדיים. ומה שמחלוקת בשלשה חצרות זו לעל זו ופתוחות לרה"ר לכל אחת ואחת רשות לעצמה (לעל שפתח אחד פתוח לעצמה) לעל שפתח אחד פתוח באמצעי לאותה של על עד מזדמן ופתח אחד לאותה של על עד מערב שיכולה כל אחת מהחיצונות ליכנס אם לא תרצה כלי לעלות לשניה שבשלשה אחד לריפת רגליה' לומר **על האמצעית שהרי פתוחות כל** אחת ואחת לרה"ר וכיון שכן אינם **אוסרות זו על זו** כלתנן (דף עו.) ג' חצרות ופתח אחד ביניהן אם רצו מערבין לעצמן אחת אחת שאם היו זו לפנים מזו היתה אוסרת פנימית לשתיים וחיצונות אסורות להשתמש [ולפולן] לעצמן: שערבו ב' החיצונות עם האמצעית. אך חיצונות בהלי הללי לא שערבו אם תרצה האמצעית מוליכה חפציה לאותה של על מערב או לאותה של על מזרח: וכן מותרות עמה. אם ירצו אותן שתי חיצונות להכניס כליהם לתוך האמצעית עושין ולא נזדיין שמא יתערבו כליהם ויתחלפו כלי החיצונות מזו לזו ורבנן פליגי עליה לר' שמעון בגמרא ולמרי שלשתן אסורות ול"ת לאחי לא פליגי הכא ומוסיפין רבנן למתני' זו שלשתן אינם יכולין לזוז משם ואם ואחד רוצה את חבירו ומזכירו ושוכר חפציו לאכל בשלשה בתים שאין עומדין שם בעליהם בקביעות ולרך רב ביניהם וחפציו רבים יש לנזוז שם לילמן באביי דלא הוי ד' אמות דידיה כתחתיו ובעינן למיתן ליה ארבע אמות כארבע דעלמא:

יום מט

מתני' (דף מה.) היו שנים מקצת אמותיו של זה בתוך אמותיו של זה ומקצת אמותיו של זה כקצת אמותיו של זה מביאין ואוכלים באמצע ובלבד (דף מה:) שלא יוציא זה מתוך שלו לתוך של חבירו ואם היו שלשה ואמצעי מובלע בנתים הוא מותר עמהן והן מותרין עמו ושנים החיצונים אסורין זה עם זה א"ר שמעון למה הדבר דומה לשלש חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרה"ר שערבו שתים [החיצונות * צ"ל עם וכ"ה בגמ' ובס"י וגם] האמצעית היא מותרת עמהן והן מותרות עמה ושתים החיצונות אסורות זו עם זו:

גמ' (דף מח:) אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר"ש אבל חכמים אומרים רשות אחת משתמשת עם שתי רשויות ואין ב' רשויות משתמשות עם רשות אחת כלומר האמצעית משתמשת עם החיצונות ואין החיצונות משתמשות עם האמצעית (דף מט.) ושמואל אמר לדברי חכמים שלשתן אסורות:

(דף מט.) אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כר"ש:

מתני' מי שהיה בא בדרך וחשכה לו והיה מכיר אילן או גדר ואמר תהא שביתתי תחתיו לא אמר כלום שביתתי בעיקרו מהלך ממקום רגליו עד עיקרו אלפים אמה ומעיקרו עד ביתו אלפים אמה נמצא מהלך משחשכה ארבעת אלפים אמה ואם אינו מכיר או אינו יודע בהלכה ואמר שביתתי במקומי זכה לו מקומו ויש לו אלפים אמה לכל רוח עגולות דברי רבי חנינא בן אנטיגנוס וחכמים אומרים מרובעות כטבלא מרובעת מחלפי מחנייהו ולסרינן נמי לעלמתן לכיון לעירבו שתיהן עם החיצונות וחיצונים בהלי הללי לא עירבו הוי כאחד מהן ואסור לחת מהן ולא עירב שאוסר לת כולן: **גמ' זו לכרי ר"ש.** שהחיצונות מותרת עם שתיהן והחיצונות נמי לא נזדיין: **אבל חכמים אומרים. אלא** שנא **נתנו שניהם עירובן בחצרות** או **נתנה לחצרות עירובה בזו ובזו.** רשות [לחת] מסמסת לשתי רשויות **וכלים שבתוכן בחצרות** מותר להוליכם לרשות של שתי החיצונות **ואין שתי רשויות** לריינו שתי **החיצונות משתמשות עם רשות לחת** לריינו החצרות לכיון לשכיחי מתני של שתי החיצונות שלא עירבו זו עם זו ברשות החצרות נזדיין לילמן לחת מן החיצונות כשתרצה להסיב כליה לרשותה תטעה ותקח כליס של **החיצונה השנית שלא עירבה** עמה: שלשתן לסורות לכיון לנתנו שלשתן עירובן במקום לחד נמנין שיש להם חלק בבית החצרות וכיון לשתים **חיצונות לא עירבו** הם כחמשה שבריין בחצר לחת ושכח לחד מהם ולא עירב לשלשתן לסורין: [דף מט:] **מתני' מי שבא בדרך וחשכה לו.** נרסינן כלומר שהוא סמוך לחשכה והיה עיף ולא רצה לזוז משם שכל שם היה רוצה לטורוח וללכת [דף נ.] היה מניע תחת היולן קוסס שיבא השמש: **והיה מכיר היולן או גדר.** והוא שסמוך לו בתוך חלפים לחת שאם היה בין רגליו וכין היולן יותר מחלפים לחת לא היה בלברייו כלום שהרי **הוא עומד חון לתחום חלה** ולילי שאין לם חלה פחות מחלפים לחת וכיון שכן שרינן ליה לומר תהא שביתתי בעיקרו שמסייס מקום שביתתי ויהן במקומו ויונח כליולה ולמחרתו ילך ליולן ומהיולן ולה ביתו חלפים לחת: שכל כשלומר תהא שביתתי תחת על היולן ולותו על מחזיק **כי או לי לחת** ולין לנו יועלין **לם כוונתו לותן לי לחת** לרשותו או למעלית או לחרונות ולא"פ שלין מן החרונות על רגליו שהוא רוצה להתעכב שם חלה חלפים לחת לפי' שכי לין בלברייו כלום כיון חלה **סייס לת מקומו ואינו יכול** לזוז **משם שהרי במקום רגליו לין לו שביתה כיון שעקר לעתו ולבו (לזוז) מכאן ובתחת היולן נמי לא קנה שביתה:** נמלך תהלך משחשכה ל' חלפים לחת. **שהרי קנה לו שביתה בנוף היולן** ויש **חלפים מרגליו על היולן** עלמו **וחלפים מן היולן ללד ביתו: ולם לינו מכיר.** היולן או גדר: **או שלינו בקי בהלכה.** שלינו **יודע שיועיל לו ולא לחר כן** חלה לחר תהא שביתתי במקומי: זכה לו מקומו. ומקום רגליו לכל לדדין יש לו חלפים לחת וקמ"ל שלינו נקרל זה שביתה בטעות כשלמרינן [דף מה.] בחי שהוא סמוך לעיר ולא הרגיש לפניו עליה ר' יהושלע ולחר יכנס חלה לחי חי שהוא סמוך

לעיר למי שהוא רחוק מן העיר קרוב לד' אלפים אמה לע"פ שאם היה יולא החוץ או הנגר [שמא] לא היה אומר תהא שביתתי במקומי אבל מי שממוך לעיר ולא יצא ניכר לכל ומפורסם שביתתו בטעות היתה: ואותן אלפים אמה לא יהבינן ליה אלא ענולות. ואף על פי לילפינן [לקמן נא.] לאלפים אמה של תחום שבת מאותן של ערי מקלט ואמה חזיון בהו מרובעות להא כתיב בהו פאות לפיכך הכי נלפינן מרובעות מהאי לכתיב וזה יהיה לכם פאת נגב וזה אמה נותן פאות ואי אמה נותן פאות לשובתי שבת ורבנן לבעו פאות לרבי **זה לריבוי כזה יהיו כל שובתי שבת:** נמ' לא אמר כלום כל עיקר **ולא יזוז ממקומו שהרי במקום רגליו אין לו שביתה כיון שעקר לעתו ולבו מכאן ותחת החילון נמי לא קני שביתה ואף על פי שכל תחתיו של גוף בתוך אלפים אמה [של] מקום רגליו אפ"ה לא** מני לזול לתחתיו של חילון כלמפרש **לקמן הואיל ולא פירש** בחיבה מקום רוגלו שיהיו לו ל' אמותיו והרי הוא כמוסיקן בדרך ומחבה לאמרי רבנן שאין לו אלא **ל' אמות כיון שהיה לו** לתת של נבו שמא יחשיך לו ה"נ כיון שהיה לו לברר ל' אמות שרוצה לשבות בהם ולא בירר אותה אין לו אלא ל' אמות: **ושמואל אמר לא אמר כלום לביתו אבל לתחתיו של חילון מני חזיל.** לכיון למיירי **שכל גופו של חילון בתוך אלפים ממקום רגליו וכל ל' אמות שאתה נותן לו לשביתה תחתיו כולן רשויות לו הלכך לביתו לא אמר כלום להא ביתו רחוק מעיקרו אלפים** אמה כדקתני מתני' **מעיקרו על ביתו אלפים ושמא בחר לו ל' אמות הראשונות שתחת החילון** אותן שהוא עומד בהם ול"ג **ועל ביתו ים יותר מאלפים של רוחב גוף החילון: אבל לתחתיו של חילון מני חזיל.** למ"ד בכל ל"ש **שאתה נותן לו תחתיו לשביתה** אתה מולך לו על מקומו אלפים אמה: **ונעשה תחתיו.** של **רוחב גוף החילון** חמר נמל **אם הוא רחב עשרים או ל' אמה: [בא למזול מן הצפון].** כלומר כשבא **למזול לו** האלפים מן הצפון מסוף **נטויית הגוף לצד ביתו כדי שיגיע לביתו:** מולדין לו מן הדרום. ואומרים **שמא** מאותן **ל' אמות הראשונות בחר לו תחת החילון ומשם רחוי למזול לו אלפים אמה לצד ביתו ונמצא רחוק מביתו ל' אמה: בא למזול מן הדרום.** מל"ל **האומנות אלפים לצד רגליו כדי שיוכל לחזור לאחוריו ממקום רגליו ל' אמה** מולדין לו מן הצפון ואומר' שמע ל"ת של סוף החילון לצד ביתו בחר ומשם על מקום רגליו יש לו יותר מאלפים ואין יכול לחזור לאחוריו ואפי' פסיעה אחת לאבד ממ"נ לרבעת לאפי' יש לו ממקום **רגליו לצד ביתו פחות ל' אמה ומקום רוחב החילון הוא מפסיל מפני שלא פירש** לותן: אמר רבא מאי טעמיה שמואל מסתבר טעמיה דרב. בשלמא שמואל **שביתה תחת החילון לאבד אין לנו יודעין הל' אמות שקנה הלכך ילו על התחתונה ומפסיד מל' אלפים כשיעור תחתיו של חילון** אלא רב מאי טעמיה שאומר שאין יכול לזוז ממקומו ומתרץ משום שייס לתחריה **וכיון ללא סייס לא קנה ולא מילי** כלפרי' למעלה: [לקמן נ.] **כל שאינו בזה לאחר זה אפי' בבת אחת אינו.** כיון **ללא סייס ל' אמות צפוניות אינו יכול לחזור ולברור ל' אמות לדרומיות להיות לו שביתה בהן כי אמר נמי כולהו כאחת כגון הכא לאחר שביתתי תחתיו לא אמרי' לקנו ליה ל' אמות מיניייהו:** ל"ם וכו'. אלרב קאי לקאמר שאינו יכול לזוז ממקומו משום **ללא סייס אתריה** ה"מ בחילון שיש ח' אמות בכל נופו **לאיכא למימר בהאי ניסח בחר ולא בהאי ניסח בחר ולא הוי סיוס** לאבל בחילון שאין בכל מה שתחתיו ללא ז' אמות **על כרחין מקנה ביתו ניכר באמה למעלה ללי"ת שלא בירדה לאי באמה החילון בחר לו ל' אמות הרי היא מהם ואי מהאי ניסח לו מהאי ניסח הרי היא מהם הלכך קנה שם בית ומיהו אמרינן בא למזול לו מן הצפון** מולדין לו מן הדרום מן הדרום מולדין לו מן הצפון: [לקמן נ:] **שביתתי במקום פלוני.** כלמפרש **ואזיל שהיה מקום מוקף מחיצות ורחוי להיות כולו כל' אמות הלכך לא צריך למייס היה** ל' אמות לכולו כל' אמות ומהלך את כולו ואומר לו אלפים אמה: בל"ל. **למהלך את כולו לבד אלפים שאומר לו: במקום המסויים.** שמיוחד **וחוץ מסאר הבקעה:** והוא מל' על בית סאתים. **ואם יותר מבית סאתים הואיל ולא הוקף לגירה לא מהניא** כדי שיהא נשכר את הזויות:

גמ' מאי לא אמר כלום אמר רב לא אמר כלום כל עיקר דאפילו לתחתיו של אילן לא מצי אזיל ושמואל אמר לא אמר כלום לביתו אבל לתחתיו של אילן מצי אזיל ונעשה תחתיו של אילן חמר גמל בא למדוד מן הצפון מודדין לו מן הדרום בא למדוד מן הדרום מודדין לו מן הצפון (דף נ.) אמר רבא מאי טעמא דרב משום דלא סיים אתריה איכא דאמרי אמר רבא מאי טעמא דרב דכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו פירוש בשם שאין לו לאדם לקנות ד' אמות מקום שביתה אחרי שכבר קנה במקום אחד כך אין לו לקנות שיעור שתי מקומות בבת אחת

(דף נ:) אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא שנו אלא באילן שיש תחתיו ח' אמות אבל אילן שאין תחתיו שמונה אמות אלא ז' הרי מקצת ביתו ניכר כלומר שאין בחציין אלא שלש אמות ומחצה ומכל מקום שאתה מודד לא תמצא ארבע אמות אלא עד שתמדוד חצי אמה מן החצי האחר נמצאת אותה חצי אמה כמסוימת וניכרת והיא מקצת בית שביתתו:

תניא כותיה דרב מי שהיה בא בדרך והיה ירא שמא תחשך והיה מכיר אילן או גדר ואמר שביתתי תחתיו לא אמר כלום שביתתי במקום פלוני מהלך עד מקום פלוני הגיע למקום פלוני מהלך את כולו וחוצה לו אלפים אמה בד"א במקום המסוים כגון ששבת בתל שהוא גבוה עשרה והוא מארבע אמות עד בית סאתים וכן בבקעה שעמוקה עשרה והיא מארבע אמות עד בית סאתים אבל מקום שאינו מסויים אין לו אלא ד"א היו שנים אחד מכיר ואחד שאינו מכיר זה שאינו מכיר מוסר שביתתו למכיר ומכיר אומר תהא שביתתנו במקום פלוני בד"א שסיים לו ד"א שקבע לו אבל לא סיים לו ארבע אמות שקבע לא יזוז ממקומו תניא כותיה דשמואל טעה ועירב לשני רוחות כמדומה הוא שמערבין לב' רוחות או שאמר לעבדיו צאו ועירבו עלי אחד עירב לצפון וא' עירב לדרום מהלך לצפון בעירובו לדרום ולדרום בעירובו לצפון ואם מיצעו עליו את התחום הרי זה לא יזוז ממקומו ואע"ג דרב ושמואל הלכה כרב באיסורי בהא הלכתא כשמואל דהא דתניא כותיה דשמואל שייכא בהא דת"ר (ביצה לז:) שנים ששאלו חלוק זה לילך בו שחרית לבהמ"ד וזה לילך בו ערבית לבהכ"נ וכו' מיצעו עליו את התחום ה"ז לא יזוז ממקומו וקי"ל דהלכתא היא הלכך הלכתא נמי כהאי

ליה מחיצת לבויה כחרבא חמות: **לכל מקום שחינו מסויס.** כלומר שחין כולו רשות לחת כנגן שחין לו מחיצה לו שיסנו יותר **על בית שלחים** חין לו **בתוכו** חלח חרבע חמות **לכל חלפיס** חמה מסח והלחה **ובעי** לסיומי הי מינייהו כממפרש **וחזיל** לקמיה **וכי מסייס ליה קני ליה ומהלך מסח והלחה חלפיס** חמה **ותוך המחיצת עולה לו מן המנין:** בל"ח. **לכמקום שחינו מסויס קני ליה** מיהח חרבע חמות **לסכיתה וחלפיס** חמה **לכל רוח:** בסמיס חרבע חמות שקבע. כלומר **שהיה לו בהם סימן** חיכן **לו** חבן **וחמר בחותן ל' חמות תהח שביתתי:** **לח יזוז ממקומו. לפיכך פסיעה [לחת]** מל' חמות **של** מקום רגליו **לחין לו שביתה לח כחן ולח כחן לכמקום רגליו לח רצה לקנותה וכחן שרצה לח סייס לותם והיינו כרב:** **והוח לכי ליתי מטי. הח לקתני מתני' לחם סייס קנה שביתה בעיקרו והוח לחי הוה ליתי הוה מטי התם קולם שתחסך** וחז מהני ליה **למירה וקני התם שביתה ומני ליזל בנחת: חסכה לו. לילך על ביתו ואפי' במרוצה:** מסני קלין קלין. **הולך מעט מעט** בנחת: מתני' **זהו שחמרו** העני מערב ברגליו. כגון זה שהוח בדרך וחין עמו פת להסתת עני הוח ולו התירו חכמים לערב ברגליו בלח פת ויחמר תהח שביתתי במקומי ואפי' במקומי שהוח מזומן שם **לוקח לעני שרי ולח לעשיר** שיצח מביתו על מנת **לערב ברגליו לכיון שהיה יכול** להכיח ביתו פת **ולח עשה חינו קונה שביתה במקומו** וחינו יכול לזוז ממקומו שהרי עקר לעתו מן העיר ונם במקומו **לח קנה שביתה** לסבירת ליה לר' מחיר לעיקר עירוב בפת שכיון שמביח פת עמו נילה לעתו שיסבות שם ולח במקום חחר חבל בשמערב ברגליו לח ניכר לכל שהולך שם בעבור עירוב ללח חמרי חינשי שם תלמיד חכם הוה שמעתא מסכתיה וחס עם הארץ חמרי חמרת לתלמיד ליה והולך לבקרו שם: [דף נח:] **ור"י סבר עיקר עירוב ברגל. כיון שטורח הוה בעלמו לח** על חנס הוה עשוי וניכר לכל יותר מכשהולך שם שלוחו וביתו פת וכיון שעיקר עירוב ברגל כל שכן שיועיל למי שיצח מביתו לכתחלה על מנת כן לזזו עשיר לבל במקום פלוני כלומר זה שהיתר הנזול שלנו מתירין ומקילין שיחמר שביתתי בלותו מקום שרחוק ממנו קרוב ללחלפיס חמה לוקח לעני **הבח בדרך והוה ינע הוה לשרינן ולח** לעשיר על שיניח למקום שביתתו ומיעוטו לזזו שחמר למקום פלוני קלי לזזו חסכה לו בדרך ולדברי הכל שרינן ליה שיחמר שביתתי בעיקרו ולוקח לעני היינע **ולח לעשיר ובמקומי** פלוני ר' מחיר ור' יהודה חלח להקל על העשיר שלח יעטרך הוה בעלמו לטרוח לערב ויכול לעשות על ידי שלוחו: **נמ' מחלוקת במקומי.** מפורש בפ' המפנה: ולח חמרו לערב בפת כו' **למעמא לעיקר המעה ברגל:** היח: **רבי יהושע קתני לה.** ולח רבי מחיר לר' יהושע סבר עיקר עירוב ברגל לכל במקום פלוני לבני הכל עני חין היינו שחסכה **לו בדרך מקריב ולח נתכוין** לכך: מערבין ברגל. לפי שעיקר **עירוב ברגל הוה** שהרי הוה בעלמו שובת שם ועוקר לעתו מן העיר: **מתני' מי שיצח** לילך לעיר שמערבין וכו'. כלומר **שהולכה לעירו ל' חלפיס** חמה **ויכול לילך מזו לזו ע"י עירוב והוה** החזיק בדרך קלת: [דף נכ.] **והחזירו חבירו.** שם"ל **עת חמה** חו **עת ענה היה כלקמן** בבריימתח: **הוה מותר לילך. לחותה עיר חחרת** למיירי שים לו שני בתים בחת בזו וחחת בזו **ורוצה לילך לביתו** שים לו בעיר **לחרת מבערב ולשבות שם בשבת ולח יצח מביתו לחעתח לקנייה שביתה בסוף התחום ולחזור לחת לחעתח למיזל התם לחת שהחזירו חבירו** וחמר שביתתי במקום מסויס פלוני הוה מותר לילך **למחר לחותה עיר לחרת** כיון שהחזיק בדרך קנה לכיון שים לו שם בית שהי הוה כבת בדרך [לילך] לח ביתו וחסכה לו לילך והוי כעני שחין לו פת לומר שביתתי במקום פלוני שהרי חין להשתמש כשלח שלח שלוחו **ולח עירב כפת** שהרי כשיצח מביתו לח היה לעתו ע"מ לערב חלח **לילך לביתו שבעיר לחרת** והיה יכול להגיע לעיר לחרת מבעו"י ולחפות ולבשל לו שם לחחר כן וכחצי הדרך שהחזירו חבירו נמלך שלח ילך שם היום על למחר וחמר שביתתי במקום פלוני יין הוה שיקנה לו שביתתו **שם להח עני הוה והחזיק בדרך:** וכל בני העיר העיר חסורין. כלומר וכל לותן חבריס שהיו בחים ממלחכתן שבשוות שפנעוהו וחמרו לו יין פה וחנחנו נלך עמך **למחר לחותה עיר לחרת** וחמרו נם שם תהח שביתתנו למקום פלוני המסויס לך וניכר לכל שלי"ח שיועיל להם ויהיו מותרין למחר לילך עמו שם קמ"ל לחסורין לחינהו כעשיריס למו שהרי היו בתחומם ולח יצחו מביתם ע"מ לקבל שביתתו לפיכך לח מהני להו שביתתי במקום פלוני על שיחמרו **שביתתי במקומי חו** שיסלחו שלוחם לערב להם בפת וכיון שלח עשו הרי שם כבני עירם ויש להם לחלפיס חמה לכל רוח מלבד העיר שחינה מן החשבון: ור' מחיר חומר כל שיכול לערב וכו'. כלומר כל שיכול לערב **בפת ולח עירב** פלינ ר' מחיר וחמר לריבה פשיטה לכו לעני הוה זה לריבי מספקה לי חי **עני הוה שם נחו שהרי יכול** היה לחחר כן לשלוח עירובו ע"י שלוחו שם [לחחר] שהחזירו [חבירו] כלחמרי' בשלח בני העיר וחשוב נם הוה לילך **למחר לחותה עיר לחרת ונם חינו יכול** לילך מעירו לכל רוח

דתניא כותיה דשמואל דתרוייהו חד טעמא נינהו:

מהלך ממקום רגליו עד עיקרו אלפים אמה: (דף נא.) אמר רבא והוא דכי רהיט מטי ליה א"ל אביי והא חשכה לו קתני חשכה לו לביתו אבל לעיקרו של אילן אזיל איכא דאמרי חשכה לו כי מסגי קליל קליל אבל כי רהיט מטי:

מתני' (דף מט:) זהו שאמרו העני מערב ברגליו ר"מ אומר אנו אין לנו אלא עני ר' יהודה אומר א' עני וא' עשיר ולא אמרו מערבין בפת אלא כדי להקל על העשיר שלא יצא ויערב ברגליו:

גמ' (דף נא.) אמר רב נחמן מחלוקת במקומו דר' מאיר סבר (דף נא:) עני אין עשיר לא ור' יהודה סבר אחד עני ואחד עשיר אבל במקום פלוני עני אין עשיר לא לדברי הכל אלמא קסבר ר' מאיר עיקר עירוב בפת ולא אמרו מערבין בפת אלא להקל על העשיר רבי יהודה קתני לה

תניא כותיה דר"נ אחד עני וא' עשיר מערבין בפת ולא יצא עשיר חוץ לתחום ויאמר שביתתי (במקום פלוני) [במקומי] שלא אמרו לערב ברגל אלא לבא בדרך וחשכה לו דברי רבי מאיר ר' יהודה אומר אחד עני ואחד עשיר מערבין ברגל ויוצא עשיר חוץ לתחום ויאמר תהא שביתתי במקומי וזהו עיקרו של עירוב והתירו חכמים לבעל הבית לשלוח עירובו ביד בנו או ביד עבדו או ביד שלוחו להקל עליו והלכתא כרב נחמן מדתני ליה רבי חמא לחייא בר רב קמיה דרב אחד עני ואחד עשיר (בפת) אמר ליה אתנייה נמי הלכתא כרבי יהודה :

מתני' מי שיצא לילך לעיר שמערבין בה והחזירו חבירו הוא מותר לילך וכל בני העיר אסורין דברי רבי יהודה ורבי מאיר אומר כל שהוא יכול לערב ולא עירב

הרי זה חמר גמל:

גמ' מאי שנא איהו ומאי שנא אינהו אמר רב יהודה הכא במאי עסקינן כגון שיש לו שני בתים וביניהן שני תחומי שבת איהו כיון דנפיק ליה לאורחא הוה ליה עני בני העיר דאמרו ליה ערב עלן עשירי נינהו נמי הכי מי שיש לו שני בתים וביניהן שני תחומי שבת כיון שהחזיק בדרך קנה בעירוב דברי רבי יהודה יתר על כן אמר רבי יוסי בר' יהודה אפילו מצאו חבירו ואמר לו לין פה עת חמה הוא עת צנה הוא למחר משכים והולך:

אמר רבה לומר שביתתי במקום פלוני * מהר"ם מ"ז (אע"פ שהחזיק) כולי עלמא לא פליגי דצריך כי פליגי להחזיק ורב יוסף אמר להחזיק כולי עלמא לא פליגי דצריך כי פליגי לומר דרבי יהודה סבר צריך להחזיק בדרך וצריך שיאמר שביתתי במקום פלוני ורבי יוסי ברבי יהודה סבר אינו צריך אלא להחזיק בדרך אבל לומר אינו צריך כיון שגמר בלבו לשבות במקום פלוני והחזיק בדרך קנה שביתה באותו מקום והלכתא כרב יוסף ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה דקאמרי' רב יהודה איש ברתותא אייתי ליה כלכלה דפירי לרב נתן בר אושעיא כי הוה קא אזיל שבקיה עד דנחית דרגא אמר ליה בית הכא למחר קדים ואזיל (דף נב:) כרב יוסף ואליבא דרבי יוסי בר' יהודה:

מתני' מי שיצא חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס ר"א אומר שתים יכנס שלש לא יכנס מי שהחשיך לו חוץ לתחום אפי' אמה אחת לא יכנס רבי שמעון אומר אפילו חמש עשרה אמות יכנס שאין המשוחות ממצין את המדות מפני הטועין:

גמ' תנא מפני טועי המדה והלכתא כתנא קמא אמר רבי חנינא רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ מן התחום יכנס דכתיב (ישעיהו נ"ח:י"ג) אם תשיב משבת רגלך [ויכול] ולא יותר לפניהם ולא לאחריהם שלפום **חלפים** חמה **שמעבר ביתו לנך שני הפסיל** לשמש **קנה שביתתו בחותו מקום מסויים ומסוף התחום נמי לא קנה כאן חלפים חמה לפניהם לנך עיר אחרת שמא לא קנה כאן שביתה חלא בביתו:** גמ' הנך בני העיר לחמרו ליה ערב עלן **עשירים נינהו.** צריך לפרש כמו שפירשתי במשנה שהרי אין לשם רשות לומר לחבירו ערב עלי בדבר אך זה ר"ל הרב חלפסי ז"ל ערב עלן כלומר תהא שביתתנו בחותו מקום שסיימת לענינך כלי שנלך עמך למחר ואם לא בעבור זה הטעם שהם עשירים ואין להם לומר שביתתנו במקום פלוני היינו סומכים עליו כדתניא [לקמן נ:] ואחינו מכיר מוסר שביתתו למכיר: **כיון שהחזיק בדרך. ללכת לאותה עיר אחרת ונשבות שם** בביתו ולפחות ובלבד שבעה"י ואירע לו אונס והוצרך לחזור ולמר שביתתי במקום פלוני הניכר קנה **שביתתו שם ויכול** למחר בשבת ליל שם להלך כענין שנאמר שלח היה לו (להניח) [להביא] ביום את ולערב שהרי היה [שבור] שניע לביתו בעוד היום נגול: **יתר על כן.** לקמן מפרש במאי פליגי ר' יוסי בר' יהודה ור' יהודה חל לומר בלהחזיק פליגי לי בעינן שיחזיק בדרך קודם שיבוא ויאמר תהא שביתתי במקום פלוני ור' יהודה ור' יוסי מיקל שחפי' מנאו חבירו קודם שהחזיק בדרך והכיר לעתו שרוצה לילך לעיר לחרת והחזירו : **לומר כ"ע לא פליגי** בין **ר' יהודה** [בין ר' **יוסי בר' יהודה**] לקלמר **יתר על כן** שמיקל יותר ממנו וכו'. כלומר אע"פ שלמי שמערב ברגליו אינו נ"ל שביתתי במקומי לומרין בגמרא [דף לח:] מי שברת ליתיב ואמר מילי **לא ליתיב ולא אמר מילי** אבל אם יאמר שביתתי במקום פלוני צריך שיוציא בפיהו לתרתי קולי לא מקילינן בעירובי תחומין: **כי פליגי.** ר' יהודה ור' יוסי בר' יהודה בלהחזיק אם צריך שיחזיק קנה בדרך בע"מ או נאמר **כיון לאנן סהדי לאתם בעי למיזל** כמו שהחזיק בדרך למי ובאמירה לבדה סני ליה: [דף נב:] **מתני' מי שיצא חוץ לתחום. במיזיד ומלעת אלא לאם מצוה** או בשוגג **לפי' לא עבר התחום אלא** אמה אחת לא יכנס לא שרינן שיכנס בתוך התחום כרצונו ויהיה כאילו לא יצא ואין לו אלא ל' אמות **מזה ומזה שהם ח' על** ח' ואע"פ שמובלעות לו ל"ת בתוך תחום העיר לא אמרינן כיון לעל בתוך התחום על ור' אליעזר ס"ל להבלעת תחומין מילתא היא ואמרי' כיון לעל על והרי הוא כאילו לא יצא חוץ לתחום [דף מה.] ולא יהיב ליה רשות להמשיך **אלא לי' אמות** על ל' אמות ולא כולם לרוח אחת אלא בשתי רוחות הוא כ' מכאן וכ' מכאן ולפיכך אם לא יצא חוץ לתחום אלא אמה אחת ואחינו עומד באמה השניה יכנס להבלעת תחומין מילתא היא: [שלש לא] יכנס. אם עומד באמה השלישית וכבר יצא שתי אמות שלמות נמצא שהיו מובלע כולו תחום שנתנו לו חכמים על תחום העיר לפיכך לא יכנס: מי שהחשיך לו חוץ לתחום לפי אמה אחת לא יכנס כלומר מי שהיה בא בדרך וחשכה לו ואינו רחוק מסוף התחום אלא אמה אחת אינו נקרא חוץ לתחום ליה ליכנס אם אמר שביתתי בעיר לא אמר כלום שהרי הוא חוץ למקום שסיים יותר מאלפים אמה ובמקומו נמי לא קני שביתה שהרי נגלה **לעתו שאינו רוצה לקנות שביתה** שם במקומו ואין לו אלא ל"ת כדין מי שיצא חוץ לתחום ור"ש מתיר ליכנס עד ט"ו אמות שלמות לפי שהמשוחות שהם מוקלין **התחומין לעיירות ועושין סימן** נגול לסוף החחום לין ממנו המלות **להעיד סימן בסוף אלפים אמה אלא כונסין אותן בתוך אלפים** אמה: **ומפני הטועין. טועי המלות הם המשוחות הקובעים** את התחום לאמרינן **לקמן כביצד מעברין [דף נז:] אין מודדין אלא בחבל של חמשים ואלפים אמה** יש מ' **חבלים וכל חבל וחבל** ממעטן שיעור כ' **אחיזת זזה תופס מכאן וזה תופס מכאן והאחיזה כופח וחצי אצבע של גודל הרי שמנים טפחים ואלבעה העולים לעשרה טפחים** ל' אצבעות של גודל בטפח הרי ל' **טפחים שהם** ט"ו **אמות** נמצא כשהוא עומד באמה ט"ו אות לסיום עדיין יש בו תוך התחום וכיון שהיה זה לנום שרי ליה ליכנס **ולא מחמרינן ליה כמו** שאנו מחמירין למי שיצא חוץ לתחום שהיה לו להזהר ולתת לעתו אלא יצא ואפי' באנסוהו נכריס ים לומר לר' שמעון נמי היה מחמיר בו משום נזירה למי שיצא לצעת וי"ל שהיה מתיר לו ליכנס אם לא הוציאוהו אלא י"ל אמות: נמ' מפני טועי המדה. מפורש בפירוש המשנה: רבינו אחת בתוך **התחום וכו'.** אפי' לתנא קמא להלכתא כוותיה דקאמר אפי' אמה אחת לא יכנס ואע"פ שבפסיעה אחת בינונית יש אמה אחת וכ"ש אם היתה פסיעה נסה אפ"ה **כיון אלא עקר אלא רגלו אחת** אינו נקרא יוצא חוץ לתחום לכתיב אם תשיב משבת רגלך דרגלין קרינן ביו"ד שהוא לשון רבים כלומר בשתי רגליך חוץ לתחום ערוך שתמנע בעבור כבוד שבת

שלח תלך לנה ולנה עמוד במקומך: **כיצד מעברין** את העריס וכו'. **מפורש בגמרא** [דף נג.] שהוא **לשון חסה עוכרה ותנן לקמן [דף ס.] הנותן עירובו בעיבורה של עיר וכו' לומר יש עיבור לעיר ומפרש השתא כיצד יש לה עיבור** לפי שיש מוציאין לחל שבת בתוך לחל שבת כגון שחל יום טוב ראשון של שבת ויש מוציאין לו ביום טוב שני של שבת **כגון שמחה העיר ובא למזול לחפיס חמה חוצה לה וחין** לעיר **חומה חלקה חלק** חומה מן הכתפים והלמעלה **ויש בית נכנס לתוך העיר מחבירו ונרחית כניסתו פנומה מבחון ויש בית יוצא וכולו יוצר מחבירו או פנוס נכנס או פנוס יוצא שהיתה העיר מוקפת חומה ויש מגלים עגולין בולטין בחומה פעמים שבולטין לפנים פעמים שבולטין** לחוץ: או שהיו שם סס. ללמעלה קרנות של עיר: גדולות שבני חומות בית שנשתרו בה שלש מחיצות ואע"פ שאין עליה תקרה כיון שרואין לדירה נחשבים כבית וממנה מודדין וכלבד שיהא בתוך שבעים אמה ודיריס שמוך לשאר בתי העיר המחוברות כלומפרש לקמן: **או נפרדים.** שהם מכוסין מלמעלה ויש לו כותלים מל' רוחותיו ולא שהכיפה חלולה ויש בכותלים פילוס שיעברו המים תחתיו או בני לחם ויש תחתיו לירה למוכס: ונפסוק. בית שע"נ הקבר שהגר לולן בפניו ושומר הקברות יש לו לירה בו וקריך שיהיה ל"ק [על ל' אמות] בכל אלו. [בכל אלו] מוציאין את המלה כגונן **אם הבליטות הללו לגל קרן מזרחית נפוני' רוחין כחילו יש בליטה אחרת כנגדה בקרן מזרחית לדומית וחוט מתוח מזו לזו ומולל מן החוט ולחון כלי שיהא התחום שוה לשתי הקרנות ולא יהא כאן לרוך** וכאן קלר: **ועומין אותן.** כלומר **את התחומין מרובעין שיש להם לחפיס לגללין כבאמצע ולא ענולין שאם [לא] כן לא היו** לגללין לחפיס **כלרך כל ענול** שמתמעט לגללין וזהו שאמר שיהא נשכר את הזויות **ובעיר מרובעת עסקינן שאין בה אלא לחפיס על לחפיס לזאו נמי תחומין מרובעין שאם היתה מרובעת כגון שיהיו לחפיס** בחרכה ובחרבה אין לה אלא לחפיס לא יהו מרובעים התחומין לוקח אלא יהא לחרכן אלא כחרבן או שנאמר שניתן לחרבן כמו לחרכן אלא כך יהיה ליהם על כלפני העיר לחרבן לחפיס ומשך התחומין כמשך כל **העיר. ואם היתה עיר קטנה** שאין לה אלא אלף אמה [לחרבן] אין לה לתחומיה אלא טבלא לחרבה לחפיס אמה ולחרבה של אלף אמה רק במלת **הקרנות הן** שוות **של** אלף אלף ועיר שהיו לחפיס על לחפיס שלעולם נותנין לקרנות טבלא של **לחפיס על לחפיס** למלאות לותה הפנימים שיש בין טבלא של **לחפיס על לחפיס** שהרי לותה טבלא של מזרח משך אלף אמה וכן טבלא של צפון שהיא כנגדך למלא לותה בטבלא של **לחפיס על לחפיס** שהרי לותה טבלא של מזרח משך שלש לחפיס אמה וכן רגלך רגליך קרינן:

סליקו להו מי שהוציאוהו

כיצד מעברין את העריס בית נכנס בית יוצא פגום נכנס פגום יוצא היו שם גדודיות גבוהות עשרה טפחים (דף נג.) וגשרים ונפשות שיש בהן בית דירה מוציאין את המדה כנגדן ועושין אותן כטבלא מרובעת כדי שיהא נשכר את הזויות:

גמ' (דף נה.) ת"ר כיצד מעברין את הערים ארוכה כמות שהיא עגולה עושין לה זויות מרובעת אין עושין לה זויות היתה רחבה מצד אחד וקצרה מצד אחד רואין אותה כאילו היא שוה היה בית אחד יוצא ממנה כמין פגום או שני בתים יוצאין כמין שני פגומין רואין אותה כאילו חוט מתוח עליהן ומודדין ממנה ולהלן אלפים אמה היתה עשויה כמין קשת או כמין גא"ם רואין אותה כאילו היא מלאה בתים וחצרות:

אמר מר ארוכה כמות שהיא פשיטא לא צריכא דאריכא וקטינא מהו דתימא ניעביד פותייה כארכה קמ"ל דלא:

מרובעת אין עושין לה זויות: פשיטא לא צריכא דמרבעא ולא מרבעא בריבוע עולם דצפונה לצפון עולם ודרומה לדרום עולם מהו דתימא נירבעה בריבוע עולם קמ"ל דלא:

אמר רב הונא עיר העשויה כקשת אם יש בין שני ראשיה פחות מארבעת אלפים אמה מודדין לה מן היתר ואם יש בין שני ראשיה ארבעת אלפים אמה מודדין לה מן הקשת:

[קף נח:] **שלש מחיצות שחין עליהם תקרה. וכל שכן חס הן מקורות מזו לזו בגג להוה ליה לירה מעלייתה:** נפק. **בנין על הקבר ומתניה לירת שומר הקבר עביד הלכך חע"נ לחל לייר בה לירה הוח: והקבר. בית הקברות ומתם בית הקברות נחו לירה עביד** לפיכך בעינן שיהיה שם בית לירה לשמור בית הקברות וכן **מתם בית הכנסת נחו לירה עביד** להל חין יחנין בהם: **והחוריות. חוריות סוסים: חוצרות. לתבואה ליין ולשמן ונחו לירה הוח: והבורגנין שבתוכה.** שבתוך השלה: **והבית שבים. שהוח בתוך שבעים חמה ושיריס לעיר** שהיה סמוכה לעיר: וכור. היה בחפירה וחין בה בנין לבנים: ושיח. הוח בבנין לבנים: **ובית שבספינה. לח קבינ ליה לוכתה פעמים שהיה בתוך שבעים חמה פעמים שחינו:** ומערה. שחינה רחויה לירה שחין לה כי חם שתי מחיצ' חע"פ שהיה מקורה כללמרינן בגדולות שהן שלש מחיצות: **ושבי נריפין.** לירות **של חוגן ושל ערבה וחינן קבע הלכך לפילו יש הרבה במקום לחל כשיעור מהלך חלף לחה חינן חסובין עיר להיות כל' לחות וכל לחל ולחל מוכל מפתח ביתו לחליפים לחה נכל רוח:** הבח לרבעה. כלומר שהיתה ענולה לו בית נכנס ובית יוצח והולך לרבעה חנו נותנין לו ענה שירבענה ברבוע עולם חע"פ שחם היתה מרובעת מתחלה וחין ריבועה כריבוע עולם חין לנו למהול חלח מריבוע המנח לו לחבל כיון שרוצה לרבעה טוב שירבענה לריבוע עולם: **ושימניך. חס חינך יולע נפון וברום.** [קף נ.] **ענלה בנפון ועקרב ברום. מזלות הם ולח יבנו חת** מקומם לעולם בקין וכחורף כשחר מזלות: **מתני' נותנין קרפף לעיר וכו'.** כלומר **כשבח למהול התחומין חין** מולין מן החומה חלח **מרחיק** מן חומת העיר שבעים חמה ושיריס כשיעור חנך המשכן שהיה מהה על חמשים ושמנה מרבעים מהה על חמשים כלומר שנקח החמשים העולפים בחורך על הרוחב ונוספים סביבות החמשים על החמשים יהיו שבעים חמה על שבעים חמה ושיריס וכשיעור זה נוסף על העיר ומשם ולילך נמהול חלפים חמה וזה התוספת נפקח לן מקרחי בגמרח חלח שרבי חייה מוקים לקרח לכל עיר קטנה חו גדולה וחכמים שחולקים עליו סברי לח ניתן זה התוספת חלח כשהן שתי **עיירות סמוכות זו לזו** שבשהם **כל כך סמוכים שחין בין שתיהם חלח שיעור קרפף** הנזכר שהוח שבעים חמה על שבעים חמה ושיריס חנו עוסקין חותן שתי עיירות כעיר חחת ומולין לחנשי עיר המזרחית מסוף עיר המערבית כל תחום שבת לכל עיקר המילה תהיה מחומת עיר המערבית בלח סוס תוספת כלל: [קף נז.] חס יש **עבים** לפיכך בעינן שיהיה שם בית לירה לשמור בית הקברות וכן **מתם בית הכנסת נחו לירה עביד** להל חין יחנין בהם: **והחוריות. חוריות סוסים: חוצרות. לתבואה ליין ולשמן ונחו לירה הוח: והבורגנין שבתוכה.** שבתוך השלה: **והבית שבים. שהוח בתוך שבעים חמה ושיריס לעיר:** וכור. היה בחפירה וחין בה בנין לבנים: ושיח. הוח בבנין לבנים: **ובית שבספינה. לח קבינ ליה לוכתה פעמים שהיה בתוך שבעים חמה פעמים שחינו:** ומערה. שחינה רחויה לירה שחין לה כי חם שתי מחיצ' חע"פ שהיה מקורה כללמרינן בגדולות שהן שלש מחיצות: **ושבי נריפין.** לירות **של חוגן ושל ערבה וחינן קבע הלכך לפילו יש הרבה במקום לחל כשיעור מהלך חלף לחה חינן חסובין עיר להיות כל' לחות וכל לחל ולחל מוכל מפתח ביתו לחליפים לחה נכל רוח:** הבח לרבעה. כלומר שהיתה ענולה לו בית נכנס ובית יוצח והולך לרבעה חנו נותנין לו ענה שירבענה ברבוע עולם חע"פ שהם היתה מרובעת מתחלה וחין ריבועה כריבוע עולם חין לנו למהול חלח מריבוע המנח לו לחבל כיון שרוצה לרבעה טוב שירבענה לריבוע עולם: **ושימניך. חס חינך יולע נפון וברום.** [קף נ.] **ענלה בנפון ועקרב ברום. מזלות הם ולח יבנו חת** מקומם לעולם בקין וכחורף כשחר מזלות: **מתני' נותנין קרפף לעיר וכו'.** כלומר **כשבח למהול התחומין חין** מולין מן החומה **חלח מרחיק** מן חומת העיר שבעים חמה ושיריס כשיעור חנך המשכן שהיה מהה על חמשים ושמנה מרבעים מהה על חמשים כלומר שנקח החמשים העולפים בחורך על הרוחב ונוספים סביבות החמשים על החמשים יהיו שבעים חמה על שבעים חמה ושיריס וכשיעור זה נוסף על העיר ומשם ולילך נמהול חלפים חמה וזה התוספת נפקח לן מקרחי בגמרח חלח שרבי חייה מוקים לקרח לכל עיר קטנה חו גדולה וחכמים שחולקים עליו סברי לח ניתן זה התוספת חלח כשהן שתי **עיירות סמוכות זו לזו** שבשהם **כל כך סמוכים שחין בין שתיהם חלח שיעור קרפף** הנזכר שהוח שבעים חמה על שבעים חמה ושיריס חנו עוסקין חותן שתי עיירות כעיר חחת ומולין לחנשי עיר המזרחית מסוף עיר המערבית כל תחום שבת לכל עיקר המילה תהיה מחומת עיר המערבית בלח סוס תוספת כלל: [קף נז.] חס יש כיון שיש בין שניהם יותר משיעור קרפף לחל מולין לחנשי עיר מזרחית מחומתה לנמרי בלח סוס תוספת ותכנס עיר מערבית בחשבון החלפים: וכן בשלשה **כפרים המשולשין** וכו'. סיפח זו רבי מחיר קתני לה לסבירח ליה לנותנין קרפף לכל עיר ועיר וחס תחמר למה הוקרך להיות החמשי שניהם שלח נשחר לשתי כפרים **חלח שיעור קרפף לחל** שניהם ומפרש בגמרח שקולח שתי בח שתגח להוליענו במילתה תחומין והיינו לקחמר וכן כמו שהקלנו במילתה הקרפיפות שחנו מוסיפין לותן על התחומין נ"כ יש קולח לחרת בלבר תחומין והחי משולשין לקתני מתני' לח משולשין ממש כלומר שיעמדו שלשתן בשורה לחת כנון זה ולח יהיה בין רחשונה לחמצעית חלח פחות מקרפף לחל והחמצעית לבין הסלישית כמו כן פחות מקרפף חלח זזו הסלישית עומדת **מרחוק כנגד בין** החיצונות כזה והכי קחמר כל שחילו לתה מטיל חמצעי השניים שניהם ויהיו משולשין ולין בין זה לזה חלח מהה ורבעים וחלח וסלים עושה השלש חמצעי שלשתן להיות לחל והכי פירושה כל שחילו לתה מטיל חמצעי שניהם וכו' **כלומר הלי לקתני במתני' חס יש בין שניס החיצונים** מהה ורבעים וחלח **לח כשם"ל שלין ביניהם יותר חלח מתני' בהכי עסקינן למרחקי מהללי טובח** חלף לו חלפים והכי קחמר חס לויר שיש בין שניס החיצונים רב מחלל חס כל כך הוה נזהל החמצעי שחם תכניסנו בין שניס החיצונים לח יהלר לויר בין החיצון והחמצעי כי חס קמ"ל **חמות לכלן וכן קמ"ל לכלן להיינו שיעור שתי קרפיפות לשתיהן רוחין חותו כחילו נתון ביניהם והרי כולן חחת והיינו מחחת מהן לילך לרך חחת מחברותיה מולד מחומת חברותיה חבל חס רב החויר יתר על כן לח חמרינן רוחין** בגמרח מפרש ובלבד שיהה החמצעי סמוך לשתים החיצונות לכל חחת וחחת מהם בתוך חלפים חמה שיכולין בני החיצונה לילך עם בשבת בלח עירוב וכענין זה חמרינן רוחין חותו כחילו הוה בחמצע בסוף מהם לבל ברחוק מזה **לח חמרינן רוחין** -: גמ' **נותנין קרפף** לזו וקרפף לזו. חליבח לרבנן שמולים שלשתי עיירות נותנין קרפף כנותם לתת לכל עיר ועיר קרפף וחפילו יהיה בין שתי העיירות מהה ורבעים וחחת חמה לזהו שיעור שתי קרפיפות נעשו שתי העיירות להיות **חחת והיינו מזו לנלכת לרך חברותה חוצה לה מולד מחומת חברותה** והולך לו לזו שבעים וכו'. סיפח זו ר' מחיר קתני לה שנותן לכל עיר קרפף ולפיכך כשים בין שתי העיירות שיעור שתי קרפיפות שהם מהה ורבעים וחלח וסלים חזרו שתיהן עיר **לחת והיינו מזו לנלכת לרך חברותה חוצה לה מולד מחומת חברותה והולך לחבל** חליבח לרבנן

(דף נה:) היו שם גדודיות גבוהות וכו': מאי גדודיות אמר רב יהודה שלש מחיצות שאין עליהן תקרה:

יום נ

תנו רבנן אלו שמתעברין עמה נפש שיש בה ד' אמות על ד' אמות והגשר והקבר שיש בהן בית דירה ובית הכנסת שיש בה בית דירה לחזן ובית ע"ז שיש בה בית דירה לכומרים והאוריאות והאוצרות שבשדות שיש בהן בית דירה והבורגנין שבתוכה והבית שבים הרי אלו מתעברין עמה ואלו שאין מתעברין עמה נפש שנפרצה משתי רוחותיה אילך ואילך והגשר והקבר שאין בהן בית דירה וכית הכנסת שאין בה בית דירה לחזן ובית ע"ז שאין בה בית דירה לכומרים והאוריאות והאוצרות שאין בהן בית דירה ובור ושיח ומערה וגדר ושובך שבתוכה והבית שבספינה אין אלו מתעברין עמה אמר רב הונא יושבי צריפין אין מודדין להן אלא מפתח בתיהן:

(דף נו.) ת"ר הבא לרבעה מרבעה לריבוע עולם צפונה לצפון עולם דרומה לדרומה של עולם וסימניך עגלה בצפון עקרב בדרום:

מתני' (דף נז.) נותנין קרפף לעיר דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אין נותנין קרפף אלא לשתי עיירות בלבד אם יש לזו שבעים אמה ושירים ולזו שבעים אמה ושירים עושה קרפף את שתיהן להיות כאחת וכן שלשה כפרים המשולשים אם יש בין שנים החיצונים מאה וארבעים ואחת ושליש עושה אמצעי את שלשתן להיות אחד:

גמ' איתמר רב הונא אמר נותנין קרפף לזו וקרפף לזו ר' חייא בר רב אמר אין נותנין אלא קרפף א' לשתי

עול גלפים חמה: ור' חייא בר רב פליג ואמר שחפילו כ' עיירות צריך שיהיו שתיהן בתוך שבעים אמה **ולא יותר שאם יהיה ביניהם יותר** רחוי למדול התחום מחומה של עצמה וסוניית המצנח כולה כולכת כחייא בר רב ומפורשת כל המצנח לפעת חייא בר רב ואע"פ שהוא מחמיר בעירוב הלכתא כוותיה: ומותר ליכנס בתחומה. שאין התחום נכנס בשם עיר לגבי עיבורה נקרא על שם עיר: אלא ש"מ בעיבורה. כלומר שכל כך היו קרובים לחומה שהיו עומדים בתוך שבעים אמה וקא קרי לעיבורה של יריחו יריחו: [דף נז:] **מתני' אין מוללין אלא** בחבל של חמשים. כשהוא מוללין תחום העיר בחבל וצריכין בה שני אנשים במילוי אחד לוחז בה מכאן והשני בראש השני צריך שיהיה החבל כשיעור הזה של חמשים לא פחות ולא יותר לא פחות מפני שמרבה את התחום לפי שכשהחבל **קצר יכולים למתחו כרצונם ומהריך המילה** ולא יותר מפני שממעט התחום לפי **שכובלו על חבל מכפילו בחמציתו** ונקצר שאין יכולין למשכה: **ולא ימלול אלא כנגד גבו. קבעו לו חכמים מקום לשום כנגדו ראש החבל שלא יתן זה כנגד עוראו וזה כנגד רגליו והחבל מתקצר מפני הלחלחון והתחומין מתמעטין:** היה מולל והגיע לגיא וכו'. **מבליעו. כלומר אם אינו רחב חמשים אמה משפתו אל שפתו מלמעלה אע"פ שיש במלרונו לילוך יותר מאלף אין לומרין תעלה מלת מלרונו למלת התחום אלא יעמוד זה על שפתו מכאן וזה על שפתו מכאן ויבליע מלרונו בחבל אחד** ואם רצה לירד בשבת במלרון הגיא יכול לירד שם ואחר כן יוצא משם ומשלים תחומו כאילו לא ירד בגיא: **או לגלר. חומת** לחבים שנפלה **ונעשה גל גבוה ומשופע ובני אדם מהלכים עליו עולה זה על שפתו מכאן וזה על שפתו מכאן** ומבליעו בחותי חבל: **וחוזר למדתו.** ובגמרא מקשי למה לי למימר וחוזר למדתו ומשני קולא אחרת קמ"ל שאם היה הגיא או הגלר כל כך רחב שכשנכנס **העיר** שהוא מולל **תחום העיר אינו יכול להבליעו בחבל של** חמשים אם ילך להלאה **מרחקי הגיא שלא כנגד העיר יכול להבליעו** שריון ליה לאותו המולל שילך שם ויבלענו ואח"כ חוזר לכנגד אותו **מקום שהניח שהיה כנגד העיר** ומפרש בגמרא כיצד מקדר כלומר שמולל נס מלרון הגיא אך לא מלילה יפה לחשוב כל המלרון עצמו אלא מולל **בחבל של ל"ו** **ומשליט** את מלת התחומין: [דף נח.] **וכלבד שלא יצא חון לתחום.** כלומר שאם היה כל כך לרוך שרואים הקרניים שיכול להבליעם הם **יוצאין חון לתחום העיר וכל שכנגד התחומין אינו יכול** להבליעם מפני רחבו אע"פ שיכול **להבליעו שלא כנגד התחומין לא שריון ליה להבליעו חון לתחום גזירה שמא יאמרו הרואין מלת התחומין על גבי העיר בחר לכאן:** ואם אין יכול להבליעו שכל כך הוא רחב [בכל הקלילים]: **בזו ג"כ לוסקתי** שמעתי שמקדרין בהרים. מקדרין **נוקבין רואין אותו כאילו נוקבין אנו אותה ומולין אותו לרך אותו הנקב ולמעוטי מלרונו** הן עושין כן ולא נקיבה ממש שבל ממעטין קנת ממלרונו אע"פ שאנו מולין מלרונו ומפרש בגמרא כיצד אנו ממעטין ואומר שאין מולין **אותו אלא בחבל של לרבע אמות והתחתון מניח את החבל כנגד גבו והעליון כנגד מרגלותיו ומתמעט מלרון של כל** לרבע אמות כשיעור **חני קומת אדם** וכזו לקתני בה למעט מילה שהיא מן התורה כגון מילת **ערי מקלט ומילת ערי [דף נח:] עגלה ערופה** לא מקלינן **בהו כ"ש אלא אנו מולין** אותה מלילה יפה וכל המלרון הוא נחשב כאילו הוא [מיסור] גמור: **גמ' לא יפחות מפני שמרבה.** מפורש בפי' המצנח: של מנג. כמו נמי: לפרה. לפי שכל מעשה פרה היו נעשין בכלי לבנים שאין מקבלין טומאה ערוך נ"כ שיהיו החבלים מלבד שאין מקבלין טומאה: **נעריס.** ערוי לקל ונקרע חבל המערי: לסוטה. ולפי שעשתה מעשה מעריס שהיו שטופים בזפת לפיכך קשרין לה חבל המערי על לדיה: ושל פשתן למילה. למילת תחומין **וערי מקלט ועגלה ערופה:** פיסקא מלקתני **חוזר למדתו** וכו'. מפורש בפי' המצנח: **אם היה ניח מעוקם. ואינו יכול להבליעו מקלר ועולה וכו' וה"ק ואם היה ניח מעוקם והולך וסובב את העיר** והוא כ"כ רחב שאינו **יכול להבליעו בחבל של ני' גרות מערבית על שהוא מתעקם ונעשין הוא מתחיל להשוות ולותה הבלעה היא מועלת** למילת תחומין של מערב: מקלר ועולה.

ומשליט את מלת התחומין: [דף נח.] **וכלבד שלא יצא חון לתחום.** כלומר שאם היה כל כך לרוך שרואים הקרניים שיכול להבליעם הם **יוצאין חון לתחום העיר וכל שכנגד התחומין אינו יכול** להבליעם מפני רחבו אע"פ שיכול **להבליעו שלא כנגד התחומין לא שריון ליה להבליעו חון לתחום גזירה שמא יאמרו הרואין מלת התחומין על גבי העיר בחר לכאן:** ואם אין יכול להבליעו שכל כך הוא רחב [בכל הקלילים]: **בזו ג"כ לוסקתי** שמעתי שמקדרין בהרים. מקדרין **נוקבין רואין אותו כאילו נוקבין אנו אותה ומולין אותו לרך אותו הנקב ולמעוטי מלרונו** הן עושין כן ולא נקיבה ממש שבל ממעטין קנת ממלרונו אע"פ שאנו מולין מלרונו ומפרש בגמרא כיצד אנו ממעטין ואומר שאין מולין **אותו אלא בחבל של לרבע אמות והתחתון מניח את החבל כנגד גבו והעליון כנגד מרגלותיו ומתמעט מלרון של כל** לרבע אמות כשיעור **חני קומת אדם** וכזו לקתני בה למעט מילה שהיא מן התורה כגון מילת **ערי מקלט ומילת ערי [דף נח:] עגלה ערופה** לא מקלינן **בהו כ"ש אלא אנו מולין** אותה מלילה יפה וכל המלרון הוא נחשב כאילו הוא [מיסור] גמור: **גמ' לא יפחות מפני שמרבה.** מפורש בפי' המצנח: של מנג. כמו נמי: לפרה. לפי שכל מעשה פרה היו נעשין בכלי לבנים שאין מקבלין טומאה ערוך נ"כ שיהיו החבלים מלבד שאין מקבלין טומאה: **נעריס.** ערוי לקל ונקרע חבל המערי: לסוטה. ולפי שעשתה מעשה מעריס שהיו שטופים בזפת לפיכך קשרין לה חבל המערי על לדיה: ושל פשתן למילה. למילת תחומין **וערי מקלט ועגלה ערופה:** פיסקא מלקתני **חוזר למדתו** וכו'. מפורש בפי' המצנח: **אם היה ניח מעוקם. ואינו יכול להבליעו מקלר ועולה וכו' וה"ק ואם היה ניח מעוקם והולך וסובב את העיר** והוא כ"כ רחב שאינו **יכול להבליעו בחבל של ני' גרות מערבית על שהוא מתעקם ונעשין הוא מתחיל להשוות ולותה הבלעה היא מועלת** למילת תחומין של מערב: מקלר ועולה.

גרסי' בנדרים (דף נו:) הנודר מן העיר מותר ליכנס בתחומה ואסור ליכנס בעיבורה מנא לן דעיבורה דמתא כמתא דמי אמר רבי יוחנן דאמר קרא ויהי בהיות יהושע ביריחו מאי ביריחו אלימא ביריחו ממש והכתיב ויריחו סוגרת ומסוגרת אלא שמע מינה בעיבורה:

מתני' (דף נו:) אין מודדין אלא בחבל של חמשים אמה לא פחות ולא יותר ולא ימדוד אלא כנגד לבו היה מודד ובא והגיע לגיא או לגדר מבליעו וחוזר למדתו והולך לו הגיע להר מבליעו וחוזר למדתו (דף נח.) ובלבד שלא יצא חוץ לתחום ואם אינו יכול להבליעו בזו אמר רבי דוסתאי א"ר ינאי שמעתי שמקדרין בהרים:

גמ' תנא לא יפחות מפני שמרבה ולא ירבה מפני שממעט תני רב יוסף שלשה חבלים הן של מגג ושל נצרים ושל פשתן של מגג לפרה דתנן כפתוה בחבל של מגג ונתנוה על גבי מערכתה של נצרים לסוטה דתנן אחר כך מביא חבל המצרי וקושרה למעלה מדדיה ושל פשתן למדידה:

היה מודד ובא והגיע לגיא וכו': מדקתני חוזר למדידתו מכלל דאם אינו יכול להבליעו הולך למקום שהוא יכול להבליעו ומבליעו וצופה כנגד מדתו וחוזר תנינא להא דת"ר היה מודד והגיע לגיא אם יכול להבליעו בחבל של חמשים אמה מבליעו ואם לאו הולך למקום שיכול להבליעו ומבליעו וצופה וחוזר למדתו ואם היה גיא מעוקם מקדר ועולה מקדר ויורד הגיע לכותל אין אומרים יקוב את הכותל אלא מודד והולך לו ואי ניחא תשמישתיה מודדו מדידה יפה אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא שאין חוט המשקולת יורד כנגדו (דף נח:) אבל חוט המשקולת יורד כנגדו מודדו מדידה יפה וכמה עומקו של גיא אמר רב יוסף אלפים איתיביה אביי עמוק מאה אמה ורחב חמשים מבליעו ואם לאו אין מבליעו הוא דאמר כאחרים דתניא אחרים אומרים אפילו עמוק אלפים ורחב חמשים מבליעו איכא דאמרי אמר רב יוסף אפילו יותר מאלפים כמאן לא כרבנן ולא כאחרים התם בשאין חוט המשקולת יורד כנגדו הכא בשחוט המשקולת יורד כנגדו ואם חוט המשקולת יורד כנגדו עד כמה

והתחתון כנגד לבו ועליון כנגד מרגלותיו וכדי שלא יקל יקרן החבל בהלכסון ומרויח שמחריך התחומים שיעור חצי קומת האדם לכל ל"ח: הניע לכותל וכו'. הלא מודד והולך לו [ויש] שנודרין הלא חומרו והולך לו לפי שהכותל **זקוף יותר מלחי ולא חזי כלל להילוך** לא בנחת ולא בקשה לפיכך **לין נודהו ושיפועו עולה למלת התחום הלא** חומרו כשיעור עובי הכותל וזהו כמו שמוללו שמולל רחב הכותל לזהו עובייו: [לקמן נח:] **לא שנו.** זה שאנו מקילין במלילה היכא דלא ניחא תשמיש הכותל וכן זה שאנו מקילין במלילה בקרקעית הניח הלא שבלק מלרון הלוך כל הניח ולא נשאר בניח מקום שהוא שוה ויהיה מיושר וזהו **שלין חוט המשקולת יורד כנגדו כשמניח חוט המשקולת הכנחים הלא שפתו והיה יורדת לעומקו מתרחקת בשיפועו ומעכבה המלרון מלילד כנגדו** לדך יפר כלרך הכנחים להשוות הכותלים זה תחת זה כלי להשוותם למטה על למעלה שלא תהא שורה לבן לחת יוצאת **ולחת נכנסת הלא מרחיקו מלמטה כנגדו** שלין השפוע שבניח מכוון ולקמן **מפרש לעל ל' לחות קלי**

ליה ילילה כנגד שילחיק השפוע לת המשקולת לקרקעיתו ל"ח כנגד שפתו העליונה על קרקעיתו מלמטה נמלא שלין מיושר בכל קרקעי הניח ומ"ש לין מוללו מלילה יפה הלא מקלר ויורד מקלר ועולה לל לחלר שעולה ממנו לל שפת הניח: לבל לם לי **חוט המשקולת יורד כנגדו.** כלומ' שפתו **זקופה מלל שלין מתרחקת שפת תחתיתו מכנגד שפת נבהו ל"ח** והשלר לן הניח הוא מיושר ושוה **לין מללונו ממעט מלת התחום על ידי קלוד הלא נכנס לתוכו** ומולל קרקעיתו מלילה יפה כקרקע **חלקה** ושוה **ויוצא לשפתו ומשליס מלתו והולך: וכמה עומקו של ניל. לנימת מבליעו כשלינו רחב נ':** לחר רב יוסף הלפיס **לבל יותר מכן לפילו יכול להבליעו לין מבליעו הלא מקלר:** ולם לאו. לין מבליעו כולו הלא מקלר: הוא לחר לחלר כלחרים. רב יוסף לחר הלפיס ס"ל כלחרים **לפילו יותר מחלפיס** מבליעו בחבל נ' לם יכול להבליעו: לל כרבנן. לרבנן על מלא סבילה להו: ולא כלחרים. להא לחרי על הלפיס לחא ולא יותר: לתם. מחלוקת לר"מ ורבנן לחליבא לדבדי לכל ביותר מחלפיס **לינו מבליעו הלא מקלר** מיירי **שלין** חוט המשקולת יורד כנגדו הלא הולך בשיפוע ומנמל שיכול לחם לירד בנחת לתוך הניח ולפיכך רחוי למלול מלרונו בעין קלור ולא בעין מלילה יפה: הכא בחוט המשקולת וכו'. רב יוסף שלומר לפילו בעומק יותר מחלפיס מבליעו מיירי בניח שקשה ילילתו לתוכו הרבה שחוט המשקולת יורד כנגדו כמו שיורד בכותל נבוה שקשה לילד לתוך הכור ולפיכך לין לנו למלול מלרון הניח כלל הלא מבליעו בחבל כיון שיכול להבליעו: וכי **חוט המשקולת יורד כנגדו על כמה.** כלומר כמה טפחים לנו רוצין שיהו זקופין ככותל זקוף שנאמר שתהא קשה ילילתו לתוכו ונבליעו בחבל נ' ולא נעשרך למוללו: לתר לבבי ל'. טפחים **ויותר כ"ם לבל לם לא** היו ל' הלא נ' כיון שהוא עמוק **יותר מחלפיס לין רשאי להבליעו הלא מקלר** לבל לל מלילה יפה כיון שהוא מלרון ולין קרקעיתו שוה וחלק הלא בעלייתו וילילתו מלרון: פיסקא ל"ם. שמבליעו להר **לם יכול ולם לא יכול מקלרו** כלומר שמולל לחלכסונו לל לחרן הלא בהר שמתלקט עשרה טפחים מתוך ה' כלומר לניחא תשמיטתיה לעלות במדרונו שהרי יש במדרונו ה' לחות שהם ל' טפחים קולם שיגבה בהר י' טפחים וכזה השיעור היה כבש שמזבח שהיה ל' לחה לגובה ט' לחות של מזבח בלא קרנות המזבח והיו עולין בו במשק כבד עם לילבי העולות והלוילורין נמלא שכשים במדרון נ' חלקים יותר על חלק הגבוה ניחא תשמיטתיה לבל הר המתלקט י' מתוך ל"ח שהם כ"ל טפחים שהין נ' חלקים במדרון יותר מן הגובה לל ניחא תשמיטתיה כלל ולפילו הינו יכול להבליע הין מקלרו **כבחבל של ל"ח** הלא לומלו והולך לו ויש גודרין מולדו והכל לחל שמולד עביו של הר ברחבו ולומלו לפי רחות עיניו שכך עולה עביו וחוזר למלתו ועורת הרב הלפסי בהר המתלקט הין ללמול כלל [מרחם] שמזבח שהינו מולד המדרון הלא שמיטור: **ובלבד שלא יצא חון לתחום.** מפורש בפי' המשנה: הין **מקלרין** לל **בערי מקלט** וכו'. הלא מולדין מלילה יפה שהע"פ שאנו מקילין בהרבנן לבל במלילה לחולייתא לל מקילין וזהו לקמני במתני' בזו ולא בלחרת: מתני' **אין מולדין הלא** מן המוחלה. פי' נחון ז"ל מלמן (במלבר לז) ומחה לל כתף יס כנרת קלמה והוא לשון הנעה והשנה כלומר הין מתחילין למלול הלא ממקום [מיסור] שנוכל להניע ממנו לל סוף התחום ולא נעבורך להניח מקום מלילתנו ולילך למקום לחר כדי להבליע הניח לל הנלר שכשנגיע ומ"מ לם שהתלנו למול ופגענו בהן נחון בהם הדין המפורש במשנה ולם לל נוכל להמלט בהום לל שלא נפגע בהם כך נעשה כלשר לחרנו וי"מ לחותו כפשוטו שהין מוסרין מלילת התחום הלא למי שהוא יכול ומומחה שהוא בקי בדיני המלילה והוא מלקלק במלילה: ריבה למקום **לחל ומיעט** למקום לחל. כלומר כשמלל הלפיס לחת לרוח מזרחית ומלל נ"כ הלפיס לרוח מערבית וניכר לכל ומפורסם למרחית העין שהין תחום של מזרח לרוך כמו לותו התחום של מערב כך' לחות הו ק' על לוזה מהן נסתר לם למלילו הקנרא ונחסר מן החרוכה כשיעור היתרון שנועל לכל שים בה ונלחר שטעה בלותה המלה החרוכה הו שמא נלחר שטעה במלה הקנרא ונריך שנוסיף עליה ובא התנא להסמיענו לתהינן לקולא ונלחר כי זה בקי הוא ושמא **מפני שלא מתח מתחלה החבל כל** נרכה ונתקנרה לתניא בתוספתא שהוא **נריך למותחה בכל כחו** ומוסיפין על הקנרה ומקולי עירוב שנ כלן: **ריבה לחל ומיעט לחבר.** מתנרן בגמרא ריבה ג', ומיעט ג'. כלומר מולד ג' ריבה ומולד חבל מיעט בלותו רוח עלמו כנגן שנעקרו התחומין ונסתפק להם ובאו ומללו בתחלה ע"י מולד חבר ויצלה להם המלה הבניה חון למלה הרחשונה שנתבדר להם בסוף מקום המלה הרחשונה לעפ"כ שומעין למלה הבניה שהיא מרובה ולקחר בבריותא ובלבד שלא ירבה הבני על הרחשון יותר ממלת העיר בלהלכסונה כי שמל רחשון טעה ולא ריבע לת העיר לבל שמלל ממנה כמו שהיא עגולה מן' זויות והבני הוא בקו ולא ריבע לותה והוציא לה זויות ונשתבר בהלכסונה ויש לנו לתלות זה בעלייתו וירילתו מלרון: פיסקא ל"ם. שמבליעו להר **לם יכול ולם לא יכול מקלרו** כלומר שמולל לחלכסונו לל לחרן הלא בהר שמתלקט עשרה טפחים מתוך ה' כלומר לניחא תשמיטתיה לעלות במדרונו שהרי יש במדרונו ה' לחות שהם ל' טפחים קולם שיגבה בהר י' טפחים וכזה השיעור היה כבש שמזבח שהיה ל' לחה לגובה ט' לחות של מזבח בלא קרנות המזבח והיו עולין בו במשק כבד עם לילבי העולות והלוילורין נמלא שכשים במדרון נ' חלקים יותר על חלק הגבוה ניחא תשמיטתיה לבל הר המתלקט י' מתוך ל"ח שהם כ"ל טפחים שהין נ' חלקים במדרון יותר מן הגובה לל ניחא תשמיטתיה כלל ולפילו הינו יכול להבליע הין מקלרו **כבחבל של ל"ח** הלא לומלו והולך לו ויש גודרין מולדו והכל לחל שמולד עביו של הר ברחבו ולומלו לפי רחות עיניו שכך עולה עביו וחוזר למלתו ועורת הרב הלפסי בהר המתלקט הין ללמול כלל [מרחם] שמזבח שהינו מולד המדרון הלא שמיטור: **ובלבד שלא יצא חון לתחום.** מפורש בפי' המשנה: הין **מקלרין** לל **בערי מקלט** וכו'. הלא מולדין מלילה יפה שהע"פ שאנו מקילין בהרבנן לבל במלילה לחולייתא לל מקילין וזהו לקמני במתני' בזו ולא בלחרת: מתני' **אין מולדין הלא** מן המוחלה. פי' נחון ז"ל מלמן (במלבר לז) ומחה לל כתף יס כנרת קלמה והוא לשון הנעה והשנה כלומר הין מתחילין למלול הלא ממקום [מיסור] שנוכל להניע ממנו לל סוף התחום ולא נעבורך להניח מקום מלילתנו ולילך למקום לחר כדי להבליע הניח לל הנלר שכשנגיע ומ"מ לם שהתלנו למול ופגענו בהן נחון בהם הדין המפורש במשנה ולם לל נוכל להמלט בהום לל שלא נפגע בהם כך נעשה כלשר לחרנו וי"מ לחותו כפשוטו שהין מוסרין מלילת התחום הלא למי שהוא יכול ומומחה שהוא בקי בדיני המלילה והוא מלקלק במלילה: ריבה למקום **לחל ומיעט** למקום לחל. כלומר כשמלל הלפיס לחת לרוח מזרחית ומלל נ"כ הלפיס לרוח מערבית וניכר לכל ומפורסם למרחית העין שהין תחום של מזרח לרוך כמו לותו התחום של מערב כך' לחות הו ק' על לוזה מהן נסתר לם למלילו הקנרא ונחסר מן החרוכה כשיעור היתרון שנועל לכל שים בה ונלחר שטעה בלותה המלה החרוכה הו שמא נלחר שטעה במלה הקנרא ונריך שנוסיף עליה ובא התנא להסמיענו לתהינן לקולא ונלחר כי זה בקי הוא ושמא **מפני שלא מתח מתחלה החבל כל** נרכה ונתקנרה לתניא בתוספתא שהוא **נריך למותחה בכל כחו** ומוסיפין על הקנרה ומקולי עירוב שנ כלן: **ריבה לחל ומיעט לחבר.** מתנרן בגמרא ריבה ג', ומיעט ג'. כלומר מולד ג' ריבה ומולד חבל מיעט בלותו רוח עלמו כנגן שנעקרו התחומין ונסתפק להם ובאו ומללו בתחלה ע"י מולד חבר ויצלה להם המלה הבניה חון למלה הרחשונה שנתבדר להם בסוף מקום המלה הרחשונה לעפ"כ שומעין למלה הבניה שהיא מרובה ולקחר בבריותא ובלבד שלא ירבה הבני על הרחשון יותר ממלת העיר בלהלכסונה כי שמל רחשון טעה ולא ריבע לת העיר לבל שמלל ממנה כמו שהיא עגולה מן' זויות והבני הוא בקו ולא ריבע לותה והוציא לה זויות ונשתבר בהלכסונה ויש לנו לתלות זה

הלכתא כגבך כל הרוח כולו כי שמא לכתף הוציא את הזוית לו שמא לכתף והוא בקי בריבועה יותר ממנו ותולין לקולא על שיתברר לנו שהוא טועה בידו: ולפי' עכשיו וקטנים נחמיס לומר ע"כ תחום שבת שאנחנו רואין מפלוני שהיה מומחה לרבים שמלך

בדבר להחמיר אלא להקל:

גמ' פי' מומחה מלשון ומחה כלומר מקום שוה ומישור:

(דף נט.) למקום שריבה אין למקום שמיעט לא אימא אף למקום שריבה:

ריבה לאחד ומיעט לאחד: היינו קמייתא הכי קאמר ריבה אחד ומיעט אחד שומעין לזה שריבה אמר אביי ובלבד שלא ירבה יותר ממדת העיר ואלכסונה:

מתני' עיר של יחיד ונעשית של רבים מערבין את כולה של רבים ונעשית של יחיד אין מערבין את כולה אלא אם כן עשו חוצה לה שיור כעיר חדשה שביהודה שיש בה חמשים דיורין דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר ג' חצרות של שני שני בתים:

גמ' ת"ר עיר של יחיד ונעשית של רבים ורשות הרבים עוברת בתוכה כיצד מערבין אותה עושה לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע ואין מערבין אותה לחצאין אלא או כולה או מבוי מבוי בפני עצמו ואם היתה של רבים והרי היא של רבים (דף נט:) ואין לה אלא פתח אחד מערבין את כולה:

האי דקתני עושה לחי מכאן ולחי מכאן אוקימנא כרבי יהודה דאית ליה האי סברא דתניא יתר על כן אמר רבי יהודה מי שיש לו שני בתים משני צדי רשות הרבים עושה לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע אמרו לו אין מערבין רשות הרבים בכך:

ואין מערבין אותה לחצאין אלא או כולה או מבוי מבוי בפני עצמו מאי שנא חצאין דלא דאסרי אהדדי מבוי מבוי נמי אסרי אהדדי הכא במאי עסקינן דעביד דקה כי הא דאמר רב אידי בר אבין אמר רב חסדא אחד מבני מבוי שעשה דקה על פתחו אינו אוסר על בני מבוי פי' דקה אצטבא

רבי זירא עירבה לכולה מתא דבי רבי חייא ולא שבק לה שיור א"ל אביי מאי טעמא עביד מר הכי א"ל דאמרו לי הנהו סבי דידה דרבי חייא בר אשי הוה מערב לה לכולה ואמינא שמע מינה עיר של יחיד ונעשית של רבים היא א"ל לדידי אמרו לי הנהו סבי אשפה הוה התם מחד גיסא השתא דאשתקילא לה ההיא אשפה הויא לה כשני פתחים ואסיר א"ל לאו

מכוערת בפני עצמן שאין שיור גדול מזה אלא רבותא לשמעין שאפי' שיור של חומה לה מהני לבאר העיר: כעיר חדשה כך שמה **[וכה]** שיערו חכמים **שיורי עיירות והיו עצמה היתה שיור לעיר גדולה הסמוכה לה** ור"ת פליג וא"ר שאפילו שלש חצרות שיש בהן שני בעלי בתים בכל חצר וחצר הוי **שיור לעיר גדולה: גמ' ורשות הרבים עוברת בתוכה.** ואע"פ שאינה שם עשרה לאו שאם היה שם עשרה לא היה ניתר בלאחי וקורה כדתנן והרחב מעבר לחות ימעט ורבי יהודה לומר [לאין] צריך למעט ותנייה רב צריך למעט: [דף נט:] **ואין מערבין לותה לחצאין.** בין לארכה בין לרחבה משום לכל לחד ולחד יאסר את חבירו וזהו מבוי **שאכח לחד מן החצרות ולא נשתתפה בו לאסרה לכולה** לרבנן דאסורה במקומה לוסרת שלא במקומה: מבוי לחבוי [נמי] לאסרי להללי כלפריסית שאפי' לרבנן לאכבי שאפי' רבנן הלאסורה אינה לוסרת הני מילי בשתי חצרות זו לפנים מזו שאע"פ שיש **לריסת רבנן לפנימית על החיצונה** לא לאסרה לפי שיש לבקש מהם בדרך פיוס שיסלקו היוס להריסת רבנהם ויסגרו שעריהם שארי לא יזיק להם כלום כיון שהם לאסורים במקומם כמו כן לאבל ברי"ר שאין הפרש וחלוק לארבו ולרחבו **שלא מחיצה [לחין] לומר תיחול לשם** ותשתתפ ועול שלא נוכל לומר לרבים שבכל העיר שיסלקו להריסתם מעל זה המבוי שעירב בפני עצמן לפי' רבנן מולו בהם לאסרי **להללי ולפי' ליכא לחי לא קורה למבוי לא מהני: ומתרן לעביד לקה. ברחם כל מבוי** ומבוי יעשו לקה שהוא לוסבא נבוכה לרבעה טפחים וגלי לעתייהו כלהו **לאסתלוקי כל חד מחבריה: לפתחו. לפתח חצרו: לוינו לוסר על בני מבוי. אם לא נשתתף עמהם לגלי לעתיה לאסתלק** לגמרי: יש סנורסין דקה ברי"ם ויש סנורסין בלל"ת: **ולא שביק לה שיור. ועיר של רבים** היתה: ל"ל לאבי מאי טעמא עביד מר הכי. שלא הנחת לה שיור: לילי נמי לאמרי לי סבי לילה מעיקרא נמי לרבים הוא. והאי לעירבה רב חייא בר לאי **כולה בלא שיור** משום לשתתפה **היה לה שתתם לחד מפתחיה ולא היה לה אלא שער לחד ואמרינן לעיל לאפי' עיר של רבים** והרי היא של רבים בהכי סגי לה לאבל הסתא מכוערת שם עיר של יחיד ונעשית של רבים מערבין לותה מכוערת **עם שאר העיר אלא נבנו** וכל שכן לא היו מערבין לותה מכוערת משום עירוב: [דף נט.] **אלא ר"כ עשה חוצה לה שיור. שלא עירבו**

לשמתקילו לה לשפה הוי לה כשני פתחים **ואסור לערב את כולה בלא שיור:** ת"ל לשו לשעתיי. כלומר לא נתתי לך לכי ועשיתי בשבר: סולם מכאן וכו'. כלומר סולם **שעולין ויורדים בו חון** למחיצתה: **תורת מחיצה עליו** ולא בעי שיור. ומערבין את כולה

אדעתאי

אמר ר"נ (* בגמ' וברא"ש ליתא בר יצחק) אמר רב סולם מכאן ופתח מכאן סולם תורת פתח עליו ותורת מחיצה עליו תורת מחיצה עליו ולא בעי שיור ש"מ דכל היכא דאיכא שני פתחים לא מערבינן ליה עד דעבדי ליה שיור וטעמא דשיור כדי שיכירו שהעירוב הוא שהתיר את הטלטול ולפיכך אסור השיור כדי להזכיר העירוב תורת פתח עליו בכותל שבין שתי חצרות רצה מערב אחד רצו מערבין שנים:

(דף ס.) ר' שמעון אומר ג' חצרות של שני שני בתים:

אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה כרבי שמעון:

רבי יצחק אומר אפי' בית אחד וחצר אחת:

בית אחד וחצר א' ס"ד אלא אימא בית אחד בחצר אחת אמר אביי לרב יוסף הא דרבי יצחק גמרא או סברא [א"ל מאי נפקא לן מינה] א"ל גמרא גמור זמורתא תהא והלכתא כרבי יצחק:

מתני' מי שהיה במזרח ואמר לבנו לערב לו במערב במערב ואמר לבנו לערב לו במזרח אם יש ממנו ולביתו אלפים אמה ולעירובו יותר מכאן מותר לביתו ואסור לעירובו לעירובו אלפים אמה ולביתו יותר מכאן מותר לעירובו ואסור לביתו הנותן את עירובו לעיבורה של עיר לא עשה ולא כלום נתנו חוץ לתחום (דף ס:) מה שנשכר הוא מפסיד:

יום נא

גמ' חוץ לתחום סלקא דעתך אלא אימא חוץ לעיבורה של עיר מה שנשכר הוא מפסיד כיצד כגון שנתנו למזרח העיר בסוף אלף אמה נמצא מהלך לרוח מזרח שלש אלפים והרי נשכר אלף אמה למזרח ואינו מהלך לרוח מערב אלא אלף אמה בלבד נמצא האלף שנשכר ברוח מזרח הפסיד ברוח מערב ואקשינן מה שנשכר הוא מפסיד ותו לא כלומר אבל העיר כארבע אמות

חמס לכל רוח **שהרי קנה לו** עירובו לבולאי ניחא ליה בעירובו שהרי עשה שלשתן וכגמרא פריך היכי לפשר שיהיה קרוב ממקום **עירובו ויהיה רחוק יותר מביתו** ומתרץ כגון לקולי ביתו בשלשתם כזה שרחוקן עומד במזרח ביתו **ועירובו מוסף למערב יותר מביתו ואפ"כ פעמים שהשלכתן רב והוי ביתו רחוק ממנו יותר מעירובו:** שנתן את עירובו **בעיבורה של עיר.** כלומר בחלת **מן הבתים העומדים בתוך שבעים אמה ושיריים: לא עשה כלום. שהרי שלש עירוב נמי יש לו חלפים לכל רוח וכל העיר ועיבורה שלה כארבע אמות הן: נתנו חון לתחום וכו'.** מקשי' בגמרא הא לא הוי עירוב כלל כלמתרין(נמי) תני חון לעיבורה של עיר כלומר מעתה לו רב: [דף ס:] **מה שנשכר. לרוח זו שהניח מפסיד לרוח שכנגדה שהרי הוא מונה מן העירוב חלפים אמה לכל רוח ואם נתנו בסוף חלף למזרח נמצא שכלה חלפים של מזרח בסוף שלשת חלפים אמה [לעיר] ונשתכר חלף** לרוח מזרח וגם הוא מפסיד חלף אמה לרוח מערבית שאין לו ליכך לרוח מערבית חלף אמה וקמ"ל מסנה זו שאין **העיר עולה לו לחשבון החלפים של מערב חלא כולה כל' אמות** כיון שלא כלתה מלתו בחני העיר שאם הרחיק כ"כ עירובו למזרח שיכלה מלתו בחני העיר תחשב **לו העיר בחשבון ואין** לו ליכך חלא חני העיר וא"ש שאנו חומרים שכל העיר כארבע אמות למיל אין אנו רוצין לומר שנחשוב אותה כל' אמות ויפסיד **מן החלף של ל' מערב** אותן ל' אמות חלא כוונתו לומר שאין **העיר כלל מן החשבון** אע"פ שנתנו לו ל' אמות למקום הנחת עירובו אע"פ שאנו חומרים שאין **העיר כלל מן החשבון** כשעירב לסוף אלף אמה לרוח מזרח לבל יהו לו לעולם חוץ לפחות מאלפים אמה ולא יהא לו לפרש לבריו ולומר שם אני **רחוק מאותו מקום יותר מחלפים** תהא שביתתי במקומי וכיון שלא **חמר פושע הוא. חבל האי** שבשלח ע"י שליח היה לו לשליח לקדקד בשליחותו שיכוין שכשיקדם היום לא יהא חביו חון לתחום וכיון שלא לקדק יכול לומר האיך לתקוני שלרתיך ולא לעוותי וקנה שביתה בביתו **והרי הוא כאילו לא עירבו עליו כלל וכתנן בפרק בכל מערבין (דף לה.) גבי נתגלגל חון לתחום שפק מבעוד יום שפק משחשכה ואמרינן הרי זה חמר גמל ולא קתני לא יזוז ממקומו שמע מינה** לכשחינו פושע בלבד **יש לו שביתה בביתו:** לעירובו חלפים ולביתו יותר מכן. חבל אם כשקדם היום היה עומד בתוך תחום עירובו והיה רחוק מתחום ביתו: **חסור לביתו.**

יכל הא בכל רוחב העיר חלק כשיעור ל' לחומת לבדן לחתם שכננד מקומו ולא הגיה שחין לו להטות ימין ושמאל ויש לבעל דין לחלוק בזה לכיון שחין חנו קפדין עליו למנות לו לוחך העיר כלל כמו שפירשנו גם כן חין למנות לו רוחב העיר ויש לו להלך חת כולה לחרכה ולרחבה וילחמר גם כן היכח שכלתה מלתו בחצי העיר לחע"פ שחמרנו חין לו חלח חצי העיר לכל חותו חצי ילך לחרכו ולרחבו ואין נרחין לכריו בזה שכלתה מלתו בחצי העיר: **גמ' חזן לתחום סלקח לעתך.** הח לח היי עירוב כלל שהרי חינו **יכול להלך** **אם ולחכלו ואם** טועה הסליח ילחמר לו לתקוני שלריתך ולח לעוותי ונמלח שהבלים קנו שביתה במקומם בביתם כילו לח שלחו אם [ומתרן] חילח חון לעיבורה של עיר: בסוף העיר. לשו לוקח וכ"ם אם כלתה מלתו חון לעיר למהלך חת כולה וחונה לה חלף לחמ שהיה לו להסלים מתחום לחלפים: **חנשי עיר** גדולה מהלכין וכו'. מפורש בפירוש המשנה [דף פח.] בעיתה תשמיטתא. מפני היוס שלפניו הלכך לי היוה ל' לחמות חסיב ומודלין לה לחלפים מפשת התקרים ולילך : מתני' **חנשי עיר** גדולה וכו'. אם שבתה אם שכל מי שבתה יש לו ל"ל לכתיב שבו היס תחתיו כתחתיו כשיעור נופו להיינו ל' לחמות ואם שבת במקום שהוח מסויים כגון תל שהוח נבוה עשרה או חרין שהוח עמוק עשרה או בקרקף ולילר וסהר או **עיר גדולה או קטנה** כולן כל' לחמות לבדו נחשבין ויש לו חונה לה לחלפים לחמ לכל רוח כרוחב לחתו מקום שבתה אם מעט אם הרבה ובשבת לח פליגי רבי עקיבח ורבנן לכולהו ליח להו לכל העיר שבתה אם כלרבע לחמות למיל לבל בגותן לת עירובו שבולה אם מזון שתי סעודות ע"י שלוחו פליגי **רבי עקיבח ורבנן בין בעיר** חרבה או במערה חרבה לבל רחויה לירידה כלומר שלח נפלו מחיצותי' לע"פ שחין בה עכשיו ליורין שבירה להו לרבנן לכולה כל' לחמות למיל וכ"ם בעיר יושבה חפי' גדולה כחנטוכיה ור"ע פליג ולמר חפי' בעיר יושבה **כיון שחין שוכת בה הוא** בעלמו חין לו חלח ממקום עירובו להיינו ל' לחמות וחונה להם לחלפים לחמ לכל והעיר מחשבון החלפים לחמ לכל דמיא והתניא הנותן את עירובו בעיבורה של עיר לא עשה ולא כלום נתנו חוץ לעיבורה של עיר אפי' אמה אחת נשכר אותה אמה ומפסיד את כל העיר מפני שאמרו מדת העיר עולה לו למדת התחום אמר רבה בר שילא לא קשיא כאן שכלתה מדתו בחצי העיר וכאן שכלתה מדתו בסוף העיר.

פירוש מתני' דקתני מה שנשכר הוא מפסיד בתחומין בלבד אבל בעיר לא הפסיד כלום כשכלתה מדת אלפים אמה של תחום בסוף העיר דאמר רב אידי בר אבין אמר רבי יהושע בן לוי היה מודד ובא וכלתה מדתו בחצי העיר אין לו אלא חצי העיר כלתה מדתו בסוף העיר נעשית העיר כולה כארבע אמות ומשלימין לו את השאר

וכולהו רבוותא פסקו דהכי הלכתא ואע"ג דאמר רב אידי אין אלו אלא דברי נביאות לא איכפת לן בהכי דהא רבא דייק אמתני' ואמר תרוייהו תנהי אנשי עיר גדולה מהלכין את כל עיר קטנה ואין אנשי עיר קטנה מהלכין את כל עיר גדולה מאי טעמא לאו משום דאנשי עיר גדולה כלתה מדתן בסוף העיר לפיכך מהלכין את כולה ואנשי עיר קטנה כלתה מדתן * נ"א בחצי בתוך העיר לפיכך אין מהלכין את כולה

אמר רמי בר חמא אמר רב הונא עיר היושבת על שפת הנחל אם יש לפניה דקה ארבע אמות מודדין לה אלפים אמה משפת הנחל פירוש כי רוב העתים הנחל מתייבש ומשתמשין בו שאינו מתמלא אלא בשעת הגשם וכיון שאינו [מתמלא] ומשתמשים בו נעשה בכלל העיר ואם אין לפניה דקה אין מודדין לה אלא מפתח בתיהן ומאי שנא דכל דקה בעלמא ארבעה טפחים והאי דקה ארבע אמות משום דהאי שתיא על שפת הנחל בעיתא תשמישתא הלכך אי הויא ארבע אמות אין ואי לא לא:

מתני' אנשי עיר גדולה מהלכין את כל עיר קטנה (דף סא.) (ואין) אנשי עיר קטנה מהלכין את כל עיר גדולה כיצד מי שהיה בעיר גדולה ונתן את עירובו בעיר קטנה או מי שהיה בעיר קטנה ונתן עירובו בעיר גדולה מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה אמר ר"ע אין לו ממקום עירובו אלא אלפים אמה אמר להם ר"ע אי אתם מודים לי בנותן את עירובו במערה שאין לו ממקום עירובו אלא אלפים אמה אמרו לו אימתי בזמן שאין בה דיורין אבל יש בה דיורין מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה נמצא קל תוכה מעל גבה ולמודד שאמרו נותנין לו אלפים אמה ואפי' סוף מדתו רוחב: והקשה להם ר"ע לרבנן הלא לחתם מוליס לי במערה שהנותן עירובו בתוכה לא לחמרי' כולה כל' לחמות למיל. והשיבו **לו רבנן חיימתי לחנו מודין** בזמן שאין בה דיורין מתרן בגמרל שאינה רחויה לירידה כלומר שנפלו ממנו קנת ממחיצותיה ומתירין לחלס לנון בתוכה לבל לחס היתה בריאה לחע"פ שהיא חריבה מלחס לחמרינן **כולה כל' לחמות** למי: **נמנע קל תוכה.** שהרי היל רחויה לירידה ובשביל כך חנו מקילין בה למהלך כולה וחונה לה חלפים לחמה: **מעל גבה.** שאין רחוי לעור על גבה **ולילו נתנו עירובן על גבה** אין נותנין להם חלא ל"ש לבדן וחונה לה חלפים לחמה: **ולמודל שלחמרו וכו'.** כלומר **לע"פ שחלקו חכמים על ר"ע בנותן עירובו בעיר לומר שכל העיר** לו המערה הרחויה לירידה כולה כל"ל למיל מולים הם בזו כמי שבת **מעיר לחברת לו ממקום שבתת הם וכלתה מדתו על חלפים** לחמה לו על חלפים פסיעות בינוניות בחצי מערה הרחויה לירידה ולפי' יש בה ליורין וכן בעיר ישובה שאינו רשאי ליכנס ממקום מדתו ולהלן כלום ורישא למפלינ בין לחנשי עיר גדולה לחנשי עיר קטנה וקתני נמי כיצד מתרן לה בגמרל חסורי מיחסרל וסכי קתני לחנשי עיר גדולה מהלכין לת כל עיר קטנה ולין לחנשי עיר קטנה מהלכין לת כל עיר גדולה בל"ל במולל לבל מי שהיה בעיר גדולה והניח עירובו בעיר קטנה לו היה בעיר קטנה והניח עירובו בעיר גדולה מהלך לת כולה וחונה לה חלפים לחמה וסכי פירושו **חנשי עיר גדולה שיולחין מעירן לעיר קטנה הנבלעת כולה בתוך חלפים לחמה שלהם כגון שרחוק מעירן חלף ויהיו עלמה חלף מהלכין לת כולה כל"ל ומשלימין חלף חונה לה שהרי כלתה מדתן בתוך העיר** כלומר חון לעיר לי נמי בסוף לעיר בלמנם שם לחפשר לעמנם ולין חנשי עיר קטנה שיולחין לעיר **גדולה הרחוקה ממנה חלף ויהיו עלמה חלפים הוחיל ולין כולה ובלעת בחלפים לחמה שלהן העיר עולה להם בחמת התחום** לזשו כלתה מדתו בחצי העיר ולין רשחי ליכנם בה חלח בחלף לחמה לבדן חבל מי שהיה בעיר גדולה וכו' להיינו נותן עירובו לכתחלה בתוך העיר לקנות בה שביתה לין חילוק בין גדולה לקטנה חלילה לרבנן

בתרוייהו לחמרי **כולה כל' חמות** למיחל: נמ' שבת בעיר גדולה. בין שהיא יכולה בין שהיא חרבה מהלך את כולה לפילו לרבי עקיבא לכשבת מולה לה לרבנן ובנותן עירובו הוא לפלינו ולית הלכתא כוותיה: סליקו להו כיצד מעברין **הדר עם העובד כוכבים** בתחך וכו' מי שהיו מולה בעירוב. כגון כותאי כלחמרינן **בפרק בכל מערבין (לף לח:)** לסבירא לן כותים נירי לריתך סם וכעובדי כוכבים נחשבים לגמרי: [לף סף:] **הרי זה לוסר עליו. לטלטל מביתו לחבך** ולפי ביטול לו רשותו לאע"נ לביטול רשות מהני מישרלא חבירו ובעלוקי אע"פ שהוא מין כלחמרינן בסימן בעובד כוכבים וכותי לא מהני כלמפרש בגמ' וכלי שלא ילמוד ממעשיו החמירו בסם חכמים והלריכוס שיכור מסם ליסרלא [והוא לא יסביר] מפני שהעובד כוכבים יחוש לכשפים ויאמר בלבו אני רוצה לתת לו חלקי שבחבך מתנה **ועם כל זה אינו רוצה** לטלטל בו על שחשביר לו בפחות משוה פרוטה בולאי לכשפים הוא מתכוין ולא יסביר לו ומתוך כך יבא ליסרלא מביתו ולא ילמוד ממעשיו **אבל מן הסין לא היה** לריך לפילו ביטול כלחמרי בגמרא לדירת עובד כוכבים לא שמא לירה כי סם כליר של בהמה אבל הקלו בו חכמים לאע"נ ליסרלא המבטל רשות לחבירו שלא עירב עמו לחמרי שאין לו רשות למבטל להוליא בכל אותו שבת מביתו לחנרו כלום אבל נבי עובד כוכבים מקילינן כיון שבבר ממנו **יש לו רשות** לנכרי להוליא מביתו כמו שקנה: ראב"י אומר לעולם אינו לוסר. העובד **כוכבים על יסרלא על סיהיו שני יסרלים לריס בשני בתים שהם לוסרין זה על זה והם לריכין לערב ביניהם** ולחמרו **חכמים שלא יועיל עכשיו עירוב** להם ולא ביטול רשות זה לזה אע"פ שמועיל להם במקום לחבר על שיבברו **מן הנכרי לבל שם לא היה בחבך כי** שם יסרלא לחבך אינו לוסר עליו העובד כוכבי' וטעמי' לר"ל לכיון לחבך הוא בחבך מתיירא מן העכו"ס מפני שפיבת למיס לנחשלין כלה במערה:

גמ' (דף סא:) ולית דחש לה לדרבי עקיבא אלא מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה כת"ק:

תנו רבנן שבת בעיר גדולה אפילו כאנטוכיא ובמערה אפילו כמערת צדקיהו מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה:

סליקו להו כיצד מעברין

הדר עם העובד כוכבים בחצר או עם מי שאינו מודה בעירוב הרי זה אוסר עליו רבי אליעזר בן יעקב אומר לעולם אינו אוסר עד שיהו שני ישראלים אוסרין זה על זה:

גמ' (דף סב.) דכולי עלמא בין לרבי מאיר בין לרבי אליעזר בן יעקב דירת עובד כוכבים לא שמה דירה ובגזרה שמא ילמד ישראל ממעשיו של עובד כוכבים קא מפלגי דרבי אליעזר בן יעקב סבר כיון דעובד כוכבים חשוד על שפיכת דמים תרי דשכיחי דדיירי גזרי בהו רבנן חד דלא שכיח דדייר לא גזרי ביה רבנן ור' מאיר סבר זימנין דמיקרי ודייר ואמרי רבנן אין עירוב מועיל במקום עובד כוכבים ואין בטול רשות מועיל במקום עובד כוכבים עד שישכור ועובד כוכבים לא מיגר דחייש לכשפים:

שוכרין מעובד כוכבים אפילו בפחות משוה פרוטה דשלח ר' * בגמ' איתא ר' יצחק [וכן הגי' בד"ס] צדוק בר גיורי משמיה דרבי יוחנן הוו יודעין ששוכרין מן העובד כוכבים אפי' בפחות משוה פרוטה (דף סב:) אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי אליעזר בן יעקב ורב הונא אמר מנהג כרבי אליעזר בן יעקב ורבי יוחנן אמר נהגו העם כרבי אליעזר בן יעקב.

גרסינן בתענית בפרק בשלשה פרקים (דף כו:) מאן דאמר הלכה דרשינן לה בפרקיה ומאן דאמר מנהג מדרש לא דרשינן אבל אורויי מורינן ומאן דאמר נהגו אפילו אורויי נמי לא מורינן ואי עביד לא מהדרינן להו ובהא הלכתא כמ"ד הלכה דהא אמר ליה אביי לרב יוסף הא דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"א בן יעקב וקי"ל דמשנת ר"א בן יעקב קב ונקי

מהו לאורויי במקום רביה דהא דבר ברור הוא (שמותר) אמר רב יוסף אפילו ביעתא בכותחא בעאי מיניה מרב חסדא בשני דרב הונא ולא אורי לי אע"פ שדבר ברור הוא שמותר כי הביצים גמורות אינן מין העכו"ס על זה ויצא מעליו ועל כן ג"ץ לנזור לבר מפני זה לבמילתא דלא שכיחא לא נזרו רבנן וכיון לדירת עכו"ס לא שמה דירה ג"ץ לשכור ממנו ומותר להשתמש בחנך לבל כשיש שנים בחנך שלחל שומר את חבירו ולשבר מנעי בכל יום **ולא יעטרבו נעלת מסס וילמלו** ממעשיו הנריכוס חכמים לשכור ממנו והנכרי לא יסביר מפני כשפים ובטלו עירובם ולפילו יבטלו זה לזה אין ביטול רשותם מועיל כלום: נמ' **כ"ע לא** פליגי בין **לר"ח בין** לר"מ וכו'. מפורש בפירוש המשנה: שוכרין מן הנכרי לפילו בפחות משוה פרוטה. לפי שהיא חשובה להם מחמת קימנותם כלחמרי [מכילתין לף סף.] בן נמ נהגו על פחות משוה פרוטה לחזיבה **שלהן זו מיתתן** ולא ניתן להיסבון משלש"כ נבי ישראל לבני מחילה ניהו ובני נידיבים שלינם קפדים בלבר מועטו כזה: [לף סב:] **ביעתא בכותחא.** ביעים נמורות המעלות בעני התרנגולת לבר פשוט הוא ללאו מין בשר הוא ומותר לאוכלן בכותחא אע"פ שים בו חלב **ועם כל זה לא רצה** להורות בעול שהיה רבו חי **ולנסותו היה מתכוין השואל אם יורה במקום רבו:** [לף סג.] **ולאפרושי מאיסורא.** אם **רלה תלמיד לחם רוצה לעבור עבירה ורבו אם ושותק מותר לתלמיד לקפון ולנעור** בו: לקח קטר חמרת. שהיה קוצר החמור: **בעיניתא. בלקל ואין משתמשין בחילון משום שבות** לנזרינן כל תשמיש במחובר משום שמא יעלה עליו ויתלוש להוא איסורא לאורייתא: כי אתי נוונא. **לעבדית השתא קמך מי הויא לפקירותא** נבי רבינא לתלמיד לפני רבו לבל רבינא אע"נ למספקא ליה לא חשש לתלמיד חבר הוה בלקמן: **אין חכמה וגו'. אין תורת חכמה וכבוד אין תבונה ויועץ עומד לנגד חילוני השם:** בפניו. ל"ל תוך נ' פרסאות לשור **להורות ואייב מיתה בידי שמים:** שלא בפניו. לפילו רחוק ממנו יותר מנ' פרסאות: לשור. לכתחלה להורות לבל ליכא מיתה:

בשר (דף סג.) אמר רבא ולאפרושי מאיסורא אפילו בפניו שפיר דמי רבינא הוה יתיב קמיה דרב אשי חזייה להההוא גברא דקא קטר חמרא בציניתא דדקלא בשבתא רמא ביה קלא ולא אשגח אמר להוי ההוא גברא בשמתא א"ל רבינא לרב אשי כי האי גוונא מי מיתחזי כי אפקירותא א"ל (משלי כ"א:ל') אין חכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד ה' כ"מ שיש חלול השם אין חולקין

כבוד לרב ואמר רבא בפניו אסור וחייב מיתה שלא בפניו אסור ואין חייב מיתה

תניא רבי אלעזר אומר לא מתו בניו של אהרן אלא מפני שהורו הלכה בפני משה רבן מאי דרוש (ויקרא א':ז') ונתנו בני אהרן אש על המזבח אע"פ שאש * בגמ' איתא יורדת מן השמים דולקת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט ותלמיד אחד היה לו לרבי אליעזר שהיה מורה הלכה בפני רבו אמר לה לאמא שלום אשתו תמיהני אם יוציא זה * ס"א שנתו שבתו ולא הוציא * ס"א שנתו שבתו אמרה לו וכי נביא אתה אמר לה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך מקובלני כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה

אמר רבי אבא בר * בגמ' הגי' זבדא כהנא כל המשגר כל מתנותיו לכהן אחד גורם רעה לעולם שנא' (שמואל ב כא) (וגם) עירא היאירי היה כהן לדוד וכי לדוד היה כהן ולכולי עלמא לא אלא שהיה משגר לו כל מתנותיו וכתיב (שמואל ב כ"א:א') ויהי רעב בימי דוד שלש שנים

(דף סג:) אמר רב ברונא * בגמ' הגי' הישן ודין זה לא הובא לא ברמב"ם ולא בטוש"ע וצ"ע למה כל הלן בקילעא שאיש ואשתו שרויין בה עליו הכתוב אומר (מיכה ב':ט') (ואת) נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה אמר רב יוסף ואפילו אשתו נדה

כמאן דמתנותיו וכו'. לפי שנוהג לכסיס האחריס שאין להן ממה שיחיו אחין חשובים בעיני העשירים כמו זה הכתוב: כל הלן **בקילעא.** בחדר כמו בקליעה וי"ן מלעיל קלעים כלומר תוך הסילון הפרוס שסוכבין סס החים וחסתו לפי שכוסין ממנו: **ואפילו** היא נדה. לסיכך מניעת תשמיש חפ"ס בוסס החסה לסכך סס ולכרי ענינות שבין חים לחסתו חינו יכול לומר לוחס ומעטעריס שניסס ועוד שלרך כבוד הוח לחסס שסוכבת לצל מטת בעלה: **המן כר רסתך.** זה שמו: בטל לן רשותך. לח לחרו לו חלח לנסותו לסה חין ביטול רשות מועיל במקום נכרי על שיסכור: ניזיל חד מינייכו ונסתול מיניה לוכתך. כלומר **ישתלל עם הנכרי על שיחה לוחכו וישחיל לו הנכרי מקום בחצרו לחתנוחי ביה מילי** לכסה לח יחוס לכסניס וכיון **להסתך לייר ישרחל בחצר הנכרי חשבינן ליה** כלומר שכר הבית של הנכרי ונרוך שיערב עם חבירו היסרחלים העומלים בסחר בתי החנך ולי לנו בזה וחין לנו נריכין לסכור מן הנכרי רשות חנרו לכלילו שכר כל בתי הנכרי חשבינן ליה והנכרי מסולק מסס: פי' שכיר. לעבודת כל השנה: לקיטו. לימות הקציר והאסיף: סיו. סס בבית הנכרי חמסס שכיריס ולקיטים **לריס בחלריס ובעליות** כל לחל ולחל בפני עלמו **שלילו**

היתה רשות שלהס היו כולן נריכין לערב כלתנן מתני' [דף עב.] ומולי' במקום שמקנתן שרויין בחלריס ובעליות שנריכין לערב **והשתא דרשותא דנכרי הוא מהו** להנריכן לערב זה עם זה **ואס שכח הלחל ולא עירב יאסור לותן מי לחרי' כי היכי דמשווינן ליה לשכיר ולקיטו כבעלים להקל ולהתיר עירוב במבוי להחמיר נמי הוו כבעלים לו לילמא לקולא שוינהו רבנן כבעלים לכל לחומרא לא לכל בעירובין להקל והני ולחי נלו לילהו הוא:** כלילו מלכל הוגה של תורה. **כבודה של תורה ופופה להשתכח ממנו:** [דף סה.] **רועה זונות.** זו נאה **ולחענה ולחתעסק בה על שתקנייס בילי: הלרי בי. לא לוסיף עוד:** [דף סה:] **לין מעבירין על הלוכלין. המוצא לוכלין בדרך לינו רשלי לעבור עליהן ולהניחם** אס לולא יסלקס לנללין לו יקחס שהולכין לחר רוב עוברי הלרכים ולא נזרקו אס לסס כספים: **פתיתין לין מעבירין.** לפי שאין דרך הכספניות לעשות בפתיתין אלא בשלימין: **דשקלן בחנרייהו. פתיתי לחס כלי לעשו' כספים מלכריס לחברי' והכי קאמר נביח בשביל פתותי לחס שנותנין לכס בשכרכס חלנת' לת שמי בתוך עמי שהייתן עושות בהס כספים לנביאי הבעל להטעות בהן עמי:**

ההוא מבואה דהוה דייר ביה המן בר רסתק אמרו ליה אוגר לן רשותך לא אגר להו בטיל לן רשותך לא בטיל להו (דף סד.) אמר להו רבא ליזיל חד מנייכו ולישאיל מיניה דוכתא וליתיב ביה מידי דהוי כשכירו ולקיטו דאמר רב יהודה אמר שמואל אפילו שכירו ולקיטו נותן את עירובו ודיו א"ל אביי לרב יוסף היו חמשה שכירו ולקיטו מהו א"ל אם אמרו שכירו ולקיטו להקל יאמרו שכירו ולקיטו להחמיר גופא אמר רב יהודה אמר שמואל אפילו שכירו ולקיטו נותן עירובו ודיו אמר רב נחמן כמה מעליא הא שמעתא

ואמר רב יהודה אמר שמואל השותה רביעית יין אל יתפלל אמר רב נחמן לאו מעליא הא שמעתא דהא אנא כמה דלא שתינא רביעית חמרא לא ציילא דעתאי אמר ליה רבא מאי טעמא אמר מר הכי והאמר רב אחא בר חנינא מאי דכתיב (משלי כ"ט:ג') ורועה זונות יאבד הון כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה כאילו מאבד הונה של תורה אמר ליה הדרי בי אמר רבה בר רב הונא שתוי אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תפלה שכור אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תועבה היכי דמי שתוי והיכי דמי שכור שתוי כל שיכול לדבר בפני המלך שכור כל שאינו יכול לדבר בפני המלך (דף סד:) אמר רמי בר * בגמ' בגי' אבא ועי' ד"ס חמא דרך מיל ושינה כל שהוא מפיגין את היין אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא ששתה רביעית אבל שתה יתר מכדי רביעית כל שכן שדרך טודרתו ושינה משכרתו.

אין מעבירין על האוכלין אמר רבי יוחנן אמר ר"ש בן יהוצדק לא שנו אלא בדורות הראשונים שאין בנות ישראל פרוצות בכשפים אבל בדורות האחרונים שבנות ישראל פרוצות בכשפים מעבירין תאנא שלימין מעבירין פתיתין אין מעבירין והאי דכתיב (יחזקאל י"ג:י"ח-י"ט) ותחללנה אותי אל עמי בשעלי שעורים ובפתותי לחם ההוא דהוו שקלו באגרייהו

(דף סה.) תניא שכור מקחו מקח וממכר וממכר עבר עבירה שיש בה מיתה ממיתין אותו מלקות מלקין אותו כללו של דבר הרי הוא כפקח לכל דבריו אלא שפטור מן התפלה א"ר חנינא לא שנו אלא שלא הגיע לשכרותו של לוט אבל הגיע לשכרותו של לוט פטור מכולם

[קף סה:] **לקלעו להזהיר פונדק. להוו ליירי ביה בהזהיר חנך תרי יפרחל וחד נכרי שמכר לירתו מחבירו נכרי ולותה שבת לא היה הנכרי השוכר שם לילה הנכרי המשכיר והיו ירחיים שמא יבא הנכרי בשבת: פונדק. יש בו חדרים ופתוחין לחנך והלכתניתים נכנסים בהן ויוצרין זה על זה בשבת: היכא דלא מצי מסלק ליה. משכיר לשוכר על זמנו לא תבעי לך לולחי ברשותיה הוא ולא מצי למינר מיניה: נשכור. לספק לדבריהם להקל: לחנך נכרי בשבת.** ומתחמול שפיר מצי לאיערוכי ליירין ליפרחל להוו בה **משום לנכרי לא לחסר עלייהו היכא לליתיה** והשתא לחנך אין לטלטל בחנך: לחמרי. מהו למינר מיניה בשבת: **מה מערב מבעוד יום.** ולא בשבת לף שוכר מהנכרי מבעו"י ולא בשבת: או לילמא שוכר כמבטל רשות דמי מה **מבטל רשות לפילו בשבת.** כדתנן במתני' [קף סט:] בית הלל אומרים משתחשך: **נשכור. לכל בעירובין להקל:** [קף סו.] **מה מערב לפילו בפחות וכו'. לנקולף לקשיגהו רבי יוחנן ולא לחומרא לכל בעירובין להקל: ומה מערב לפילו שכירו ולקיטו** וכו'. **אם נכרי הוא משכיר רשות לחבירו** לריס בחנך: **ומה מערב** ר' **מערב על ידי כולן. כגון שתי חצירות ופתח ביניהם ובאין לערב זה עם זה לחד מוליך עירובה של זו לשל זו** כלומר (משלו) נעשה שלוחם והותרו כולם כלתניא **בהאי פירקא [קף עב:] ר' שנבו את עירובם בשהן מוליכין אותו למקום אחד אחד מוליך על ידי כולן** לף שוכר וכו' ר' **יפרחל נמי שמרוין עם הנכרי בחנך אחת אחד מהן שוכר מן הנכרי בשביל כולן** וכיון שעירב עמהן שני לסו בהכי **כלחמרי לעיל [קף סא.] נותן עירובו ויהיו:** [קף סו:] **אין ביטול רשות מחנך לחנך.** כגון שני חצרות זו בלך זו ופתח ר' ביניהם ושכחו כולם ולא עירבו ניהי לבני חנך החיצונה יכולין לבטל רשותן לאחד מבני חיצונה להו בלותה חנך עמהם עומד לבל שיבטלו בני **חנך** זו **לבני חנך אחרת** ויסתמכו בשניהם קמ"ל שמואל דלא עבדינן [קף סו.] כיון שאין חוששין להם לחמרי [קף עו.] דבי מערבין אחד דבי

(דף סה:) רבי שמעון בן לקיש ותלמידי רבי חנינא אקלעו להההוא פונדק דלא הוה שוכר והוה משכיר אמרו מהו למיגר מיניה כל היכא דלא מצי מסלק ליה לא תיבעי לך דלא אגרינן מיניה כי תיבעי לך היכא דמצי מסלק ליה מאי כיון דמצי מסלק ליה אגרינן מיניה או דילמא השתא מיהא לא סלקיה אמר להם רבי שמעון בן לקיש נשכור ולכשנלך אצל רבותינו שבדרום נשאל להם אותו שיילוה לר' אפס אמר להם יפה עשיתם ששכרתם:

רבי * בגמ' הגירסא חנינא חמא בר יוסף ורבי חייא בר אבא ורבי אסי איקלעו להההוא פונדק אתא נכרי מריה דההוא פונדק בשבתא אמרי היכי נעביד שוכר כמערב דמי מה מערב מבעוד יום אף שוכר מבעוד יום או דילמא שוכר כמבטל רשות דמי מה מבטל רשות אפילו בשבת אף שוכר אפי' בשבת אמר להו רב חמא בר יוסף נשכור רב אסי אמר לא נשכור אמר להו ר' חייא בר אבא נסמוך על דברי זקן ונשכור שכרו אתו לקמיה דרבי יוחנן אמר להם (דף סו.) יפה עשיתם ששכרתם והאמר רבי יוחנן שוכר כמערב דמי כי קאמר רבי יוחנן שוכר במערב דמי לקולא לחומרא לא לקולא מה מערב כפחות משוה פרוטה אף שוכר בפחות משוה פרוטה ומה מערב אפילו שכירו ולקיטו אף שוכר אפילו שכירו ולקיטו ומה מערב ה' ששרויין בחצר אחת א' מערב לכולן אף שוכר ה' ששרוין בחצר אחת א' שוכר לכולן וכן הלכתא

(דף סו:) אמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר ואין ביטול רשות בחורבה ורבי יוחנן אמר יש ביטול רשות מחצר לחצר ויש ביטול רשות בחורבה וצריכא דאי אשמעינן מחצר לחצר בהא קאמר שמואל משום דהא רשותא דחד והא רשותא דחד אבל בחורבה דרשותא דתרוייהו חד אימא מודי ליה לר' יוחנן צריכא ואי איתמר בהא בהא קאמר ר' יוחנן אבל בהא אימא מודי ליה לשמואל צריכא וקיימא לן דשמואל ור' יוחנן הלכה כרבי יוחנן ועוד דהא רבה כר"י סבירא לי' כדבעינן למימר קמן * בס' תרלו בענין:

ההוא ינוקא דאישתפוך חמימי פי' מיא חמימי דאיתקון ליה מערב שבת לממהל עליהו בשבתא אמר רבה לייתיו ליה חמימי מגו ביתאי אמר אביי והא לא עירבו נסמוך אשיתוף הא לא אישתתופי אמרו ליה לנכרי דניזל ולייתי מגו ביתאי אמר אביי בעאי לאותובי למר ולא שבקן רב יוסף דאמר רב יוסף כי הוינן בי רב מערביס שניס נס לענין ביטול ומי לין מבטלין: **לין ביטול רשות בחורבה. כגון בית מכתן ובית מכתן וחורבה ביניהם ושתי הכתים פתוחים לה ולשוק להשתמש בה חלת ח"כ עירבו ולא עירבו לין מבטלין רשותן זה לזה להתיר החלל להוציא ולהכניס מביתו לו ורבה ללל שרו רבנן ביטול רשות ללל בחנך שלפני הבית לחלילו רבנן משום להוי עיקר תשמישתייהו התם** לבל חורבה לין **עיקר תשמישתייהו התם:** משום להל רשותל לחל הול והל רשותל לחל הול. כלומר שלין בני חנך זו לוסרין על בני חנך לחרת כלחמרינן רבי מערבין שניס לבל חורבה לרשותל לתרוייהו היל כלומר תשמיש שיש לשניס ולוסרין זה על זה היה לחיוב ליבטלי להללי קמ"ל שמואל ללל: לליתפוך חמימי. **שהיו רועים למולו והחמו לו מיס מבערב** כלחמרינן בפסח שני (קף סט.) להכל ללל מילה חולים הס ולין רלוי למול ללל"ך רוחן במיס חמין לחבר כלי לרכך הבשר ולל יהיה לו לער כל כך ונשפכו המיס בשבת קולס המילה [שהס היה לחר המילה לפילו לכתחילה היינו מחמין לו חמין בשבת] לסכנת נפשות יש בה כלחמרי בפר' רבי לליעזר למילה (לף קלו:) ביום הרלשון כלרבו: [קף פז:] **מגו ביתא. מביתיה לרבה והתינוק היה בבית לחל בחנך לחר: נסמוך לשתוף.** למבני ללע"נ לתנן במתניתין [קף עג:] לס נשתתפו במבוי מותרין כלן ולכלן ולוקמינן ליה [התם] ולס נשתתפו נמי קלמר לר' מלינ לתני לה לסבירל ליה לבעינן תרתי שלל לעשה את התינוקות לבל הבל מסום לבר מנוס שהרי היתה עליו חובת מילה הוי שרי לסמוך על שתוף במקום עירוב: בעלי לוותבי ליה למר. כלבעי למימר בסמוך למה היה מתיר לומר לנכרי לבר שהוא בעגמו לל היה עושה: בלשוורייתא מוקבינן תיובתא **בלשוור של תורה וחכס מורה בו היתר ויש בתלמידים מי שיודע להשיב לחכס בהוראתו [יפיב קושי שיעשה כדי שלל לעבור על לבדי תורה: בלרבנן. כגון עירוב חצרות שבקינן לחכס** בהוראתן]: והלל מוקבינן **ליה ללמוד חס יפה הורה** כפי מה שקבל מרבו:

הזזה. על הטמא לינה לסורית בשבת חלה משום שבות: מסקנא **שבות ואינה דוחה** את השבת. **לפי' במקום מצוה כגון לשחוט את פסחו** כשחל שביעי בשבת שהוא ערב הפסח וכיון לחין מזין עליו בשבת לא ישחטנו עליו הכהנים הטהורים שהרי אינו ראוי לאכלו בליל הפסח אלא הזה [היו שמוחקין] עליו ע"פ שהוא טמא ואינו יכול ליכנס במקדש כיון דלאורתא חזי: לף בחמירה לנכרי. לחית בה משום שבות ואמירה לנכרי שבות (דף סח.) מה הזאה שבות ואינה דוחה את השבת אף אמירה לעו"ג שבות ואינה דוחה את השבת א"ל ולא שאני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה כלומר האי דאמור רבנן אמירה לנכרי שבות לא שאני לך בין אמירה למעשה שיש בה איסורא דאורייתא ובין אמירה שאין בה איסור מעשה דאורייתא דהא מר לא אמר ליה זיל אחים לי דהוא מעשה איסור דאורייתא אלא אמר ליה זיל אייתי לי ושתיק ליה ולא מצא תשובה אמר רבה בר רב חנין לאביי מבואה דדיירי בה תרי גברי דרבי כרבנן לא ליהוי ביה לא עירוב ולא שתוף א"ל ומאי ליעביד מר לאו אורחי' אנא טרידנא בגירסאי אינהו לא משגחי ואי אקני להו ריפתא בסלא זימנין דבעו לה * ס"א מינאי מאיתמול ולא אפשר למיהב ניהלייהו ולא הוי שיתוף דתניא אחד מבני מבוי שבקש יין ושמן ולא נתנו לו בטל השיתוף וליקני להו מר רביעתא דחלא בחביתא התניא אין משתתפין באוצר ואסיקנא דהא דתניא אין משתתפין בחצר לבית שמאי דלית להו ברירה אבל לב"ה דאית להו ברירה משתתפין באוצר:

יום נב

ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה אמר רבא לשיילוה לאימיה אי צריכא ליחים ליה נכרי אגב אימיה והא קא אכלה תמרי ההוא תונבא הוא דנקיט לה:

ההוא ינוקא דאשתפוך חמימיה אמר רבא ליפנו לי מאני מבי גברי לבי נשי דאיזיל ואיתיב התם ואיבטיל ליה רשותא בהאי חצר דידי א"ל רבינא לרבא והאמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר אמר ליה אנא כרבי יוחנן סבירא לי דאמר יש ביטול רשות מחצר לחצר אי כשמואל לא ס"ל למר (דף סח:) נינח מר אדוכתי' ליבטיל מר מדוכתיה לדידהו וליהדרו אינהו וליבטלו ליה למר דהאמר רב מבטלין וחוזרין ומבטלין

יהודה אמר לן בדאורייתא מותבינן תיובתא והדר עבדינן מעשה בדרבנן עבדינן מעשה והדר מותבינן תיובתא

לבתר הכי אמר ליה מאי בעית לאותבי למר אמ' לי' דתניא הזאה שבות ואמירה לנכרי שבות (דף סח.) מה הזאה שבות ואינה דוחה את השבת אף אמירה לעו"ג שבות ואינה דוחה את השבת א"ל ולא שאני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה כלומר האי דאמור רבנן אמירה לנכרי שבות לא שאני לך בין אמירה למעשה שיש בה איסורא דאורייתא ובין אמירה שאין בה איסור מעשה דאורייתא דהא מר לא אמר ליה זיל אחים לי דהוא מעשה איסור דאורייתא אלא אמר ליה זיל אייתי לי ושתיק ליה ולא מצא תשובה אמר רבה בר רב חנין לאביי מבואה דדיירי בה תרי גברי דרבי כרבנן לא ליהוי ביה לא עירוב ולא שתוף א"ל ומאי ליעביד מר לאו אורחי' אנא טרידנא בגירסאי אינהו לא משגחי ואי אקני להו ריפתא בסלא זימנין דבעו לה * ס"א מינאי מאיתמול ולא אפשר למיהב ניהלייהו ולא הוי שיתוף דתניא אחד מבני מבוי שבקש יין ושמן ולא נתנו לו בטל השיתוף וליקני להו מר רביעתא דחלא בחביתא התניא אין משתתפין באוצר ואסיקנא דהא דתניא אין משתתפין בחצר לבית שמאי דלית להו ברירה אבל לב"ה דאית להו ברירה משתתפין באוצר:

יום נב

ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה אמר רבא לשיילוה לאימיה אי צריכא ליחים ליה נכרי אגב אימיה והא קא אכלה תמרי ההוא תונבא הוא דנקיט לה:

ההוא ינוקא דאשתפוך חמימיה אמר רבא ליפנו לי מאני מבי גברי לבי נשי דאיזיל ואיתיב התם ואיבטיל ליה רשותא בהאי חצר דידי א"ל רבינא לרבא והאמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר אמר ליה אנא כרבי יוחנן סבירא לי דאמר יש ביטול רשות מחצר לחצר אי כשמואל לא ס"ל למר (דף סח:) נינח מר אדוכתי' ליבטיל מר מדוכתיה לדידהו וליהדרו אינהו וליבטלו ליה למר דהאמר רב מבטלין וחוזרין ומבטלין

המכונסין לין סומכין על מה שכתוכן משום לחין ברירה ליזהו שלו שיתוף וכי מסתפק ממנו ליכא למימר ליזיל ליה שיתוף לי נמי ליכא היכחא: לבית שמאי לית להו ברירה. נבי מתניתין לתנן המת בבית ולו פתחים הרבה כולן טומאין וכו' לכל לב"ה מסתתפין בחוצה ומה שנסתפק מן החבית למוצ"ש לו למחרת ולומר זהו של שתוף ונאמר לינלוי מילתא למפרע לזהו של השתוף שהם לו יאמר לו הועיל כלום כלאמרינן לי אתם מוליס שמא יבקע הנוד ונמצא שותה טובלים למפרע לכיון שלא הופרש לפי' בסוף מן החבית נסם תרומה לו היה כלום הכא נמי צריך שיהא מפריש בסוף מן החבית נסם שיתוף: **לחיסתפוך חמימיה.** בחנרו: ליסיילה **לחימיה שם צריכה** היא להחם לה חמין. לקיימא לן חיה (שבת קכט.) לאחר **שבעה לפילו שם לחמיה צריכה לחי לין מחללין עליה את השבת לכל עוסקין לה ע"י** נכרי ס"נ ליחיים ליה נכרי ונרחן התינוק עם אמו לפני המילה: **והא קא לחלה תמרי. כלומר הא קא חזינן לחינה צריכה חמין לפי' לשתות** וכל שכן לרחון כל גופה ויסלך נאמין אותה בלבד ניכר לכל שהיא כבריאה: **תונבא.** נהבלה מכובד החולי **ואוכלת ואינה יודעת מה** שהיא לוכלת: **פנו לי מנאי. בחנרו. של רבח היו חמין והתינוק נשפכו חמין שלו בחנר לחרת ופתח ביניהם ולא עירבו שתי החנרות יחד והיו בביתו חלריס פנימיים שלינן פתוחין לחנר והם לצניעות והנשים יושבות שם וכי נברח היה פתוח לחנר ותנן במתני' [דף סט:] המבטל רשות חנרו לסור להועיל הוא מביתו לחנר להא לאו לילים הוא ובשלו לא** לאמרינן לליסוי לורח לנבייסו שלכך הוצרך רבח לפנות **כליו מבי גברי כדי שלא** יצטרך לכל לותו היום **להועיל משם לחנר והלך ויבב בחלריס הפנימיים וביטל רשות חנרו וביתו** שלנסים לחנר לפני לחנר ולותרו להביא לחמין מחנרו לחנרן לרחון בו שולל לפני המילה: **ניתיב מר לחוכתיה.** מלקל לאמרת **פנו גלית לעתיך שמלחר שתבטל רשותך שוב לין לך היתר בכל היום** לטלטל **בחנר** זו **והיינו כשמואל לאמר נקמן לין מבטלין וחוזרין ומבטלין לפי שאו כשמואל ס"ל** לאמר **ניתיב מר לחוכתיה ויבטל להם רשות חנרו שעה אחת על שיקחו חמין ויחזרו הם ויבטלו לך לותו הרשות עצמו ויחזירו לך את חנרך:**

[דף סח:] **להא לחמר רב מבטלין וחוזרין ומבטלין. סניס הלריס בחנך לחת ולח עירבו מבטל זה לזה על שיעשה ערכיו ויחזור זה ויבטל לזה** וטעמא **לחין חוזרין ומבטלין לח משום להוה ליה חנך לחרת** כיון שבטל להם רשותו ונסתלק משם לגמרי לחם כן קשיח ליה לרבה להא ס"ל כר' יוחנן ליה ביטול רשות מחנך לחנך לחת טעמו של לבר כי היכי לחת ליהוו מילי לרבנן כי חוכא וטלולא שחוק וטלולא להיינו ליענות: לרב כרבנן. לס"ל המבטל רשות חנרו רשות שיש לו ביטול נמיע שלינו משולח מן החנך לגמרי ויש ביטול רשות בחותה חנך לחברי הכל ומשום הכי קחמר רב מבטלין וחוזרים ומבטלין: ושמואל **לחמר לין מבטלין וחוזרין ומבטלין.** ס"ל כר"ח לחמר שהמבטל רשות חנרו רשות שיש לו ביטול נמיע שהוא משולח לגמרי מן החנך ולח קיימא לן כשמואל לחמר לין ביטול רשות מחנך לחנך: ותני' חמר רבן גמליאל מעשה בצדוקי אחד כו'. קשבר **רבן גמליאל צדוקי לינו** כנכרי ולח למי לכותים לפי שכותיים נרי לריות הם ולינם נרים אבל צדוקי ישראל הוא ונשפך למינות וכיון לישראל הוא יכול לבטל רשות בלח הוא שום שבירות והכי קחמר שהיה לר עמנו במבוי וביטל לנו רשותו מערב שבת: חמר לנו אבא מהרו והבילו כליכם למבוי והחזיקו בו כיון שקדם היום מיד כלי שלא יחזור בו. כלומר **שלא יועיל הצדוקי כלי** למבוי קודם שתוציאו אתם כליכם וכיון שלא שברתם ממנו **יכול הוא לחזור מביטולו** שביטל לכם להא ליכורא בעלמא הוא אבל כיון שתחזיקו אתם רשאונה קודם שיועיל כלי למבוי כליכו קניתם ממנו לבבל מקום חזקה מועילה בקניה ככסף ולח"פ שאין זו החזקה כשאר חזקות שקרקע נקנה בה לפיכך הכיון חכמים בה (ותקנו) [שתקנה] כשאר חזקות זו החזקה לבעיא שמקדם היום בעינן לה לחזקה מבעוד יום לא מוכחא מילתא וכיון לגבי צדוקי מהני חזקה כל שכן גבי ישראל למהני להו חזקה ומוב אין יכול לחזור בו: ר' יהודה חומר בלשון אחרת מהרו **ועשו ערכיכם** במבוי **על שלא יועיל** ויאסר עליכם. כלומר לסבירא ליה לר' יהודה לרבן גמליאל ס"ל לצדוקי הרי הוא כנכרי **ולא מהני ליה ביטול שלא** בשכירות ואין שוכרין מן הנכרי בשבת ומשום הכי לחמר שיעשו ערכיכם במבוי מבעו"י קודם השבת לפי שאין תועלת בביטולו שתני' זו לקתני על שלא יועיל למשמע נקרא ביטול ואם לא היה חוזר בו היה מועיל להם ביטולו **[ובחזקה הוא לפלוג]** לכיון (שלא) שחזר בו לא מהני להו חזקה **כיון להחי חזקה נלחו** כשאר חזקות היה שהם בגוף הקרקע מתרן בגמרא [דף סט] תני על שלא יצא היום כלומר בהחיא בשמואל סבירא לי דאמר אין מבטלין וחוזרין ומבטלין והיינו טעמא דאין חוזרין ומבטלין כי היכא דלא ליהוו מילי דרבנן כי חוכא וטלולא

ואע"ג דאמר רבא אנא כשמואל סבירא לי דאמר אין מבטלין וחוזרין ומבטלין קיימא לן כרב דהא רב אשי דהוא בתרא אסקה להא דרב ושמואל דבפלוגתא דרבי אליעזר ורבנן קמיפלגי דרב כרבנן ושמואל כרבי אליעזר ושמעינן מינה דהלכתא כרב דאמר מבטלין וחוזרין ומבטלין וכן הלכה:

(דף סא:) **מתני'** אמר ר"ג מעשה בצדוקי א' שהיה דר עמנו במבוי בירושלים אמר לנו אבא מהרו והוציאו כל הכלים למבוי עד שלא יוציא ויאסור עליכם ר' יהודה אומר בלשון אחרת מהרו ועשו צרכיכם במבוי עד שלא יוציא ויאסור עליכם פירו' צדוקי זה נתן רשות לבני מבוי וצריכין הן בני מבוי להוציא כליהם להחזיק במבוי קודם שיוצי' הצדוקי כליו למבוי ויבטל נתינתו כדתנן (דף סט:) מי שנתן רשותו והוציא בין בשוגג בין במזיד הרי זה אוסר עליו דברי ר"מ וכו' לפיכך אמר להם אביו של רבן גמליאל מהרו והוציאו כל הכלים למבוי עד שלא יוציא ויאסור עליכם:

גמ' (דף סט:) תניא ישראל מומר משמר שבתו בשוק מבטל רשות פירוש אף על פי שהוא מחלל את השבת בסתר ושאינו משמר שבתו בשוק אינו מבטל רשות דהוה לי' כעכו"ם מפני שאמרו ישראל נותן רשות ומבטל רשות ובעכו"ם עד שישכור כיצד אומר לו רשותי קנויה לך ורשותי מבוטל' לך קנה וא"צ לזכות:

מתני' אנשי חצר ששכח אחד מהן ולא עירב ביתו אסור מלהכני' ומלהוציא לו ולהם ושלהם מותרין לו ולהם נתנו לו רשותן הוא מותר והם אסורין היו שנים אוסרין זה על זה שאחד נותן רשות ונוטל רשות ושנים קושס שיעא יום שמי ויכנס יום שביעי רוצה לומר לשעולם בערוקי **לא מהני ביטול שלא** על שיסכיר והוא לא היה רוצה לשכור לאבל כיפרלאל לקי"ל למהני ביה ביטול אם ביטל וחזיקו בני מבוי במבוי קושס שחזר בו שוב לינו יכול לחזור בו: נמ' מהרו ועשו ערכיכי במבוי מפורש בפירוש המשנה: [דף סט:] כיצד לומר לו **רשותי קנויה לך** לו רשותי מבוטלת לך. לישראל קחי: קנה. בלישורת בעלמא: ולינו ערוך **לזכות. בקניין סודר:** מתני' **אנשי** חנך ששכח לחד מהם וכו'. **ולא עירב עמהם לבל ביטל להם רשותו וסבירא ליה** להאי תנא שהמבטל רשות חנרו רשות ביתו לא בטל להם ומשום הכי **ביתו לסור להם לבני חנך להוציא ולהכנים מביתו לחנרו** שהרי **לא ביטל להם רשות ביתו** בפירוש וכל שכן שאסור לו מביתו להוציא ולהכנים שהוא המבטל עצמו שכבר ביטל **להם חנרו ושחרית ישראל לא** יעשו עולה ולא יבבו כזב ולע"פ שהמבטל מותר לו להוציא ולהכנים משאר בתים שבחנך לחנך לא לחי להתם היינו טעמא משום לחיסי הוי חורח לנביישי לבל בביתו של עצמו לסור להוציא לל החנך ססילק עצמו ממנו לחין לרך לומר כשהוא בביתו לליסוי חורח לנביישו ועוד לנרלה לבל שם יוציא מביתו לחנך שחזר מביטולו ולע"נ שחינו יכול לחזור בו כיון שהחזיקו בני מבוי במבוי לפי' שכי לסור לנרלה כחוכא וטלולא (לו) שירלה לבל שבלוסור משתמשים בני חנך בחנך: **ושלהם** מותרין לו ולהם. כלפרשי' משום להוי חורח לנביישו: **נתנו לו** רשותן **הוא מותר ואין אסורין.** כלומר הוא **מותר להוציא מביתו לחנך** שהרי סילקו עצמו מן החנך לגמרי: **ואין אסורין.** לל מבעיא מבתיהן לחנך לאסורין שהרי סלקו עצמן וירלה כחוכא וטלולא ועוד מפני שחשד כלפרישית לאל לפילו מביתו לאורין להוציא ולהכנים לחנך לליכא למימר ברבים שיהיו כאורחים לאל יחיד: היו שנים **ששכחו ולא עירבו ושחר בני החנך בטלו להם חת רשותן:** שניהם אוסרין זה על זה. לפי שהחנך היה **של שניהם והבתים מיוחדות כל בית לבעלים ואין מוציאין מרשות המיוחדת לו לרשות שלו ושל חבירו:** שהרי נותן רשות ונוטל רשות. פירוש ונוטל **רשות כשהבטלין לו רשותן** והוא היה לחר הביטול שרשות לילים לעשות בו כל חפלו כלומר לין הוא זה כשם שהרי **נותן רשות ליחיד** לו לרבים וסם מותרין בבטולו כמו כן נמי לין הוא שנוטל רשות מן הלחרים **כשביטלו לו שהרי לין בחנך** מי שילסור עליו לבל שניהם ששכחו ולא עירבו עם בני החנך לין הוא שיתנו רשותן לחותם שעירבו וסלקו נפשם לגמרי מן החנך לבל

היכך יקבלו סניס לומתן **שלח עירבו רשות** מיחיל לו מרבי' הלח יחסר כל ג' ו' ת' חנך חברו **להועיל מביתו שהחיר לעמו לחנרו** שהרי יש לחברו נמי חלק בה וכבריית' תני שלעי"פ שהשני בטל רשות לחבירו לנמרי שכולן בטלו רשות ליחיל לפילו הכי לחסר להועיל לחנך לכיון שתיכף שבטלו לומן **שעירבו לאותם שלח עירבו** לח הוה בחנך לבטלו שוב לח מהניל לו ביטול חבירו עוד מפני מכלן שהעפרה לו הסניס שמבטלין רשותן ליחיל ערוכיס שיבטלו לו רשותן בב"ח : נמ' ביתו הוה לפקור **הא חנרו** שרי. מלקתני ביתו בריפת ובסיפת נקט **רשות מפני לזוקת ביתו ולא** חנרו: היכי לני למי לו לבטול **רשותו לבני חנך למאי ביתו** לפקור **הרי נתן להם ביתו ונסתלק: ולי ללא בטיל להו. מילי רשות חנרו מלן** שריף: לעולם לבטיל **וקסברי רבנן** וכו'. כלומר שבטל מסתמת ולא שזכיר בפירוש בתים וחנרות: **וקסברי רבנן וכו'. המבטל רשותו בסתמת רשות חנך ביטל לבל לא רשות ביתו** ופלוגי לקמ"ל **לחמר בעופין פסין (לף כו:)** שהמבטל רשות בסתמת הכל ביטל לבית בלא חנך לא לייתי בית לועפי ולפיכך לחמרי רבנן ביחו לפקור לו להועיל שלם יועיל נמנע שהוא חוזר מביטולו ולהם נמי לפקור שהרי **לא ביטל להם רשות ביתו** לבל הוא **מותר בשלהם להועיל לחנך** ולהכניס לבתיהן לכלורה היו נבייהו ולע"פ שהוא מסתמם בחנך לינו נרלה כמי שחוזר מביטולו כיון שלין מסתמם בה כלרך תשמישו הרלשון שהיה לרכו **להועיל מביתו לחנך: נתנו לו רשותן.** שהרבים בטלו **להועיל ליחיל הוא מותר בשלהם להועיל מביתו לחנך** לבל בשלהם לא שהרי לא סלקו נפשם מבתיהם ללא מן החנך לבלו: **ויהן לפקורים לפילו בשלו.** ללא נחשוב לותם בלורחים כלמפרש ולזיל לחמשה לנבי חל לא הוו לורחים: **מהו לתימא ליתתרי.** להל הוו **להו כחמשה הפריוין בחנך לחת ולא עירבו למבטלי רשותא לחל** מינייהו: קמ"ל. **לא למי לחילו הקם כל חל וחל מבטל ליה רשותיה לבל הכא כיון לשהר בני החנך לא להלי לפיים לחוליה בטיל ללא לתרוייהו כי הלר חל ומבטל לחילך רשותא לילויה מני לבטולי רשות לחקני ליה לבריה לא מני לבטולי כיון לבעילנא לבטולי להו הנך קמאי רשותא לילהו לא הוה ליה להלי מבטל פריותא והתירא בהלי חנך מסוס לפקרי לחללי לפתכא לביטול קמאי לא מהני וכי הלר ומבטל הלי לא מני לחקנויי רשותא לילהו להה לא קנייה:** [לף ע.] **ואין נוטלין רשות למה לי.** הא תניא ליה היו סניס לומכנין זה על זה: **לא צריכא.** ממנה **יתירה בא להסמיענו** לפלוני חבירו לח"כ **והלר ליהו ומבטל הלי לא מני לחקנויי רשותא לילהו לפקור לא מהני וכי הלר ומבטל הלי לא מני לחקנויי רשותא לילהו להה לא קנייה:** [לף ע.] **ואין נוטלין רשות למה לי.** הא תניא ליה היו סניס לומכנין זה על זה: **לא צריכא.** ממנה **יתירה בא להסמיענו** כלומר להקנות פלוני לפלוני חבירו לח"כ **והלר ליהו ומבטל לחבריה לפילו הכי לא מפרי הלי בתרל למהו לתימא שלוחל שוייה קמ"ל כיון ללא קנה ליהו לחיפתרויי לא מני (קני) לחקנויי: לחל שלח עירב וכו'. כגון שהיו שלפה ליורין בחנך הסניס עירבו והשליפי לא עירב** ולומן **שלח עירב מבטל רשותו לא' מן המערבים ומותר להה בהלי חבריה עירב ליה לימא לין ערוך לבטל לנא לחל לכלהו הוו כחל** ולקמן מתרן לה להוה לחבריה בהלים ומית שלם היה חי ערוך לבטל לכל לחל ולחל בפירוש ללו לא עביל לומרינן למלן לנלי נלי לא למלן ללא נלי לא נלי: וסניס **שלח עירבו נותנין רשותן לסניס** הלריס עמהם ועירבו לו ליחיל הלר עמהן ולא עירב. לא הוה ולא הם לבל לין לחל שעירב **עם לחל מבני חנרו נותן רשותו ליחיל השליפי שלר עמהן ולא עירב לכי בטיל ליה לייהו רשותא לחבתי ליכא חבריה לחסר עליה:** ולין **סניס שעירבו נותנין רשותם לסניס שלח עירבו.** כלומר לעיל להה לבתי לסרי להללי ולפילו ביטל הלחל לחר כן לחבירו כלפריסית: ולין סניס **שלח עירבו נותנין רשותם לסניס שלח עירבו.** ולא מפני לן ללפילו לומר להם על מנת להקנות כלפריסית: להוה לחרינת בהליה ומית. ומיירי **בעיירא שחנתה בבקעה והקיפוה מחיצה ונעשה חנך ונטו בה היס לחלו לכי מת לין ליורשים שם כלום לפי בחנך ממש הא ליכא יורשים וכיון לפילו הוה לבוהן הוה לסר לינהו נמי לסרי:** מתני' **מאימתי** נותנין רשות בש"ק **מבעוד יום.** לבל מסתפק שוב לינו יכול לבטל לסבירא להו לב"ש למבטל כמערב למי מה מערב מבעו"י מהני **ולא מסחשבה לף בטול רשות נמי לא** יועיל לנלן מבעו"י לכתחלה: וב"ה סבירי מסתפק. לנלן ילפי' בטול מעירוב להתם הוי ביה מעשה ומשום הכי לסור לעשותו תחלה בשבת לבל בטול לחמירה בעלמא הוא מה לי מבעוד יום מה לי מסחשכה ובהא נלן לחמרינן [לף ע:] כיון שנלסר למקנת שבת לסור לכל השבת להכי תניא בבריית' חוץ מן המבטל רשות:

מי שנתן רשותו והוציא בין בשוגג בין במזיד הרי זה אוסר דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר במזיד אוסר בשוגג אינו אוסר:

גמ' (דף עא.) במאי קא מיפלגי ב"ש סברי ביטול רשות מקנא רשותא הוא ומקנא רשותא בשבתא אסור וב"ה סברי ביטול רשות אסתלוקי רשותא הוא ואסתלוקי רשותא בשבתא שפיר דמי:

מתני' בעל הבית שהיה שותף לשכיניו לזה ביין ולזה ביין אין צריכים לערב לזה ביין ולזה בשמן צריך לערב רבי שמעון אומר אחד זה ואחד זה אין צריך לערב:

גמ' אמר רב ובכלי אחד: (דף עא:) תניא מערבין בחצרות בפת ואם רצו לערב ביין אין מערבין ומשתתפין במבוי ביין ואם רצו להשתתף בפת משתתפין מערבין בחצרות ומשתתפין במבוי כדי שלא תשתכח תורת העירוב מן התינוקות דברי רבי מאיר וחכמים אומרים מערבין או משתתפין:

(דף עב.) אמר רב יהודה אמר רב הלכה כר"מ ורב הונא אמר מנהג כר"מ ור' יוחנן אמר נהגו העם כר"מ:

מתני' חמש חבורות ששבתו בטרקלין אחד בית שמאי אומרים עירוב לכל חבורה וחבורה וב"ה אומרים עירוב א' לכולן ומודים בשמקצתן שרויין

[דף עא:] **רב וכבלי אחד.** מפורש בפי' המשנה: מערבין לחצרות בפת **ואם רצו לערב ביין אין מערבין. לעירוב משום לירה** כלאחמרין **במי שהוציאוהו [דף מט.] ולירתו על לחם** הוינן נמשכת אלא לאחר פתן: [דף עא:] **ומשתתפין במבוי ביין. לשתוף למבוי הינו אלא לשתף (רשות** חצרי במבוי ללא ליהוי **רשות הרבים) ואחר נאי לירה הוא** ולפיכך סני ביין: ואם רצו בפת מערבין **כ"ש לאחזיב טופי: מערבין בחצרות. הפתוחות זו לזו ואע"פ שעירבו ללך פתחיהן צריכין להשתתף במבוי להתיר המבוי ואם לא עשו חצרות מותרות ומבוי אסור** ולפיכך נמי מבוי מותר וחצרות אסורות **לחין סומכין על עירוב במקום שתוף ולא על שתוף במקום עירוב היכא דלא עירבו בתי חצר לעצמן שאם ימכאו על זה תשתכח תורת עירוב** לו תשתכח תורת שתוף: וחכ"ק מערבין לו משתתפין אם לא **עירבה כל חצר לעצמה אבל נשתתפו כולם במבוי אע"פ שלא עירבו חצרות זו עם זו שתוף המבוי מחברן ומטלטלין מזו לזו בין ללך המבוי בין ללך** הפתוחים כאחת [דף ענ:] **שהמבוי לחצרות כחצר לבתים מה עירוב החצר משוי לבתים חלת לף שתוף המבוי משוי חצרות חלת:** הלכה מנהג נהגו מפורש בתענית בפ' בתרא (דף כו:) ומייתינן ליה בריש פירקין [בהלכתי סום"י תרל"ב] ולעיל ר' יוחנן ע"א פסיקא ללא מחינא ביה אם רצה לערב ולהשתתף וי"ל לעניין להשמועינן ללא הויא ברכה לבטלה אע"נ לרבים פליגי ואמרי לסני בחל: מתני' ה' חבורות שבשתו בטרקלין וכו'. טרקלין זה בית גדול ורחב. (ב"ב ל"ח:) והוא ו' על ו' ברוס ו' ופתוח לחצר ולין בתיס לחבריס פתוחין לחצר וטרקלין זה עמוי קיטוניות והוא חלוק במחיצות וכל חלק וחלק פתוח לחבירו ויוצאין בפתח אחד ופעמים שאין פתוחין זה לזה ויוצאין כל אחד ואחד בפתחו ופתוח לו לחצר ולמעלה מהם עליה על כל (כגי) הבית חלק שאין לחם לר בה לאכל הם עצמן [משתמשין] בה ביחד ועבדיו נחלקו ב"ש וב"ה אם נחשוב אלו הקיטוניות שלמטה כבתים חלוקים או נאמר מאחר כי מלמעלה **בית אחד הוא** ותשמיש הבוא לכולן בעליות יחד והוא מצרפן ולא נחשוב אותם כבתים חלוקים ב"ש סברי בתים חלוקים הם ואע"פ שאין מחיצות שביניהם מניעות לתקרה ואין לחם אלא י' טפחים סותלו וכל אחד ואחד אוכל בביתו צריכין כל אחד ואי' ניתן חלק בעירוב שרוצין **לערב עם חצר** הסמוכה להן ופתח אחד ביניהם ומניחין אם בחצר כאחת עירובן ולא בטרקלין ג"נ יש ליהרין אחרים בחצר שלפני הטרקלין וצריכין על כרחן לערב עמהם ואין מניחין העירוב בטרקלין אלא בשאר בתי החצר וכיון שנותנין עירובן בבתי האחרים עלמס בחצר צריכין כל אי' ואי' להתחלק בעירוב להא לימבור וזהו לשון הברייתא שלמרת [דף עב:] בל"א שמוליכין עירובן למקום אחר כלומר בין לבני חצר אחרת בין לותה חצר שלפני הטרקלין: וב"ה סברי בית אי' הוא. אע"פ שכל אי' אוכל מפתו **אין צריכין אלא עירוב אחד** אי' אוכל מפתו אלא עירוב אחד ואפילו הכי צריכין לערב עם הבתים שבחצר שהרי אין הבתים יכולין לערב עם החצר שהרי הבתים אסורין בטלטול והחצר מותרת בטלטול ואין הבתים יכולין לערב עם החצר שהרי אין החצר יכולה לערב עם הבתים שהרי החצר מותרת בטלטול והבתים אסורין

ולא עירב. צריך **שיבטל את רשותו** לבני חצר או לבני חצר לחתר למחר לסבירא לכיון שאין המחיצות נבזיות ואין מסתמסים כל לחד ולחד כביתו בעניעות כמו שדרך שאר בתים כולן כלחד הם נחשבים לכל הם היה עירוב בא לגלן שאותן בני חצר [לחתר הסמוכה לטורקלין או בני לותה החצר] שלפני הטורקלין מביאין עירובן ומניחין לותן בלחד מבתי הטורקלין **לפי' לבית שמאי אין** צריכין לערב כלל לכי היכי שלותן בעל הבית שמונח הם העירוב הוא צריך לערב כלשמרי' בברייתא בית שמניחין בו עירוב הוא צריך לערב כמו כן נמי שאר בני הטורקלין הוא צריכין כלל לתת חלק בעירוב להא מכונפין הם **שהטורקלין מחברן וכל שכן הם אין ליורין** לחדיס בחצר ונם הוא **רוצים לערב עם בני חצר לחתר** ולפי' בית שמאי מולים שהטורקלין מחברתן והוא צריכין לערב לכלם כבעל הבית לחד למו כיון שאין מחיצות מניעות לתקדם: ומולים בזמן שמקנתה שרויין בחדדים לו בעליות שצריכין עירוב לכל לחד ולחד: חדדים הלו הן לחורי הטורקלין והוא בכלל הבית ופתוחין לטורקלין ופתוחין לחצר והרי הם שני בתים ממש ועליות כמשמען שמקנתה שרויים מלמטה ומקנתה שרויים מלמעלה בותן העליות ויונלין דרך מרפסת לחצר [והן] כשני בתים שהרי הין כאן עלייה שתלרף לותן כמו שפירשתי הוליל ועלייה עלמה חלוקה היא לגידה וצריכין כל לחד ולחד לתת חלק בעירוב לע"פ שהעירוב בא לגלן ואזהו שהוא מונח בלחד מבתי הטורקלין: [לף עב:] **גמ' מחלוקת במסיפס.** כלומר כשהירותיהם **חלוקות במסיפס מחיצה נמוכה של חציות עגים** וקנים לבהלי סברי **[ב"ה] בית לחד הוא ולמו לחמשה שנבו את עירובן [להכח] נמי כמו שעירבו למי** לבל במחיצות עשרה לברי הכל עירוב לכל לחת ולחת מן החבורות. מחיצה עשרה של לבנים שהוא בנין קבוע: **לף במסיפס מחלוקת. וכ"ם** מחמירים לף במסיפס וב"ה מקילים לף במחיצה עשרה כיון שהין לפנות מניעות לתקדה: דבי יהודה הסבך פירוש נדיל סבכה ולילה לשמרי ר"י הסבר **על שם חורפיה נקרא הכי:** הלכה כר' יהודה הסבר ובמחיצות המניעות לתקדה מולו בית הלל שהין תשמים העלייה שהיא שוה לכולן מנרלן: מתני' לחדין לו נרסינן הסותפין הלל לחדין שוחלין על שלחן לבית הם **ויפנים בבתיהם** וכו'. מוקמינן לה בנמ' במקבלי פרס מלבית הם כלומר לללו לוקד חוכלין על שלחן לבית הם ר"ל שוחלין ממה שוחלין על שלחן לבית הם בכל יום ולעולם בבית הישנים בו חוכלין בו להוה מקום **פיתא ומקום לינה** וקמ"ל מתני' זו שלע"פ שהן סמוכין על שלחן לבית הם ננררין עם לבית הם ולל שני להו בעירוב שעירב לבית הם **עם בני החצר** שלהם לו **[עם] בני החצר** הסמוכה לחצר לבית הם ולתא לחד ביניהם לכיון שהם חוכלין בתני עמן ושם מוליכין עירובן למקום לחר כמו שפירשתי צריכין כל לחד ולחד **לתת** חלקן בעירוב: ולם שכח לחד מהם מן הלחין **ולא עירב. צריך שיבטל את רשותו** לבני חצרו לו לבני חצר לחתר למחר לסבירא לכיון שאין המחיצות נבזיות ואין מסתמסים כל לחד ולחד כביתו בעניעות כמו שדרך שאר בתים כולן כלחד הם נחשבים לכל הם היה עירוב בא לגלן שאותן בני חצר [לחתר הסמוכה לטורקלין או בני לותה החצר] שלפני הטורקלין מביאין עירובן ומניחין לותן בלחד מבתי הטורקלין **לפי' לבית שמאי אין** צריכין לערב כלל לכי היכי שלותן בעל הבית שמונח הם העירוב הוא צריך לערב כלשמרי' בברייתא בית שמניחין בו עירוב הוא צריך לערב כמו כן נמי שאר בני הטורקלין הוא צריכין כלל לתת חלק בעירוב להא מכונפין הם **שהטורקלין מחברן וכל שכן הם אין ליורין** לחדיס בחצר ונם הוא **רוצים לערב עם בני חצר לחתר** ולפי' בית שמאי מולים שהטורקלין מחברתן והוא צריכין לערב לכלם כבעל הבית לחד למו כיון שאין מחיצות מניעות לתקדה: ומולים בזמן שמקנתה שרויין בחדדים לו בעליות שצריכין עירוב לכל לחד ולחד: חדדים הלו הן לחורי הטורקלין והוא בכלל הבית ופתוחין לטורקלין ופתוחין לחצר והרי הם שני בתים ממש ועליות כמשמען שמקנתה שרויים מלמעלה ומקנתה שרויים מלמטה בותן העליות ויונלין דרך מרפסת לחצר [והן] כשני בתים שהרי הין כאן עלייה שתלרף לותן כמו שפירשתי הוליל ועלייה עלמה חלוקה היא לגידה וצריכין כל לחד ולחד לתת חלק בעירוב לע"פ שהע

ת"ר מי שהיה לו בית שער אכסדרה ומרפסת בחצר חבירו אינו אוסר עליו בית התבן בית הבקר בית העצים בית האוצרות הרי זה אוסר עליו רבי יהודה אומר לא * בר"ש איתא אמרו אסרו אלא בית דירה בלבד.

א"ר יהודה מעשה בבן נפחא שהיו לו חמש אוצרות באושא ובא מעשה לפני חכמים ולא אסרו אלא בית דירה בלבד בית דירה ס"ד אלא אימא מקום בית דירה מאי מקום בית דירה (דף עג.) רב אמר מקום פיתא ושמואל אמר מקום לינה והלכתא כרב ושמעינן דהלכתא כרבי יהודה:

בעא מיניה אביי מרבה חמשה שגבו עירובן כשהן מוליכין את עירובן למקום אחר עירוב אחד לכולן או צריכין עירוב לכל אחד ואחד א"ל עירוב אחד לכולן והא אחין כמי שגבו דמי וקתני צריכין עירוב לכל אחד ואחד התם כגון דאיכא אחרים בהדייהו מיגו דהני * בגמ' וברא"ש איתא אסרי אסירי הני נמי אסירי והכי נמי מסתברא מדקתני סיפא אימתי בזמן שמוליכין עירובן למקום אחר אבל אם היה עירוב בא אצלן או שאין עמהן דיורין בחצר אין צריכין לערב שמע מינה:

בעא מיניה ר' חייא בר אבין מרב ששת הני בני בי רב דכריכי ריפתא בבאגא ואתו ונייחי בבי רב כי משחינן להו מהיכא דכריכי משחינן או דילמא מבי רב משחינן להו א"ל מבי רב משחינן דאנן סהדי אי איכא דמייתי להו ריפתא להכא ניחא להו טפי:

בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא האב ובנו הרב ותלמידו ברבים דמו או כיחידים דמו צריכין לערב או לא מבוי שלהן ניתר בלחי וקורה או לא אמר ליה תניתוה האב ובנו הרב ותלמידו בזמן שאין עמהן דיורין הרי הם כיחידים ואין צריכין לערב ומבוי שלהן ניתר בלחי וקורה:

מתני' חמש חצרות שפתוחות זו לזו ופתוחות למבוי ערבו בחצרות ולא נשתתפו במבוי מותרין בחצרות ואסורין במבוי (דף עג:) נשתתפו במבוי מותרין כאן וכאן עירבו בחצרות ונשתתפו במבוי ושכח אחד מבני חצר ולא עירב מותרין כאן וכאן שכח אחד מבני מבוי ולא נשתתף עמהן מותרין בחצרות ואסורים במבוי [לייחי] לכעי שלך בעיות כעי נמי הא: **מבוי שלהם ניתר בלחי וקורה. לקי"ל לין המבוי ניתר בלחי וקורה על שיטיו בתוס וחצרות פתוחות לתוכו ותת"ל נמי לכיחידים למו ה"נ חשבינן שתי חצרות לחד שלו לא כן כחלק חצר ולא לחד שלו כן כחלק חצר ולא מפתרי מבוי ליידי** לו למלמ לפי' הני לדין ערייכין לערב מבוי שלהם ניתר בלחי וקורה להא חצרות מ"מ לאיתנהו ומסקנא לחזקינן הכא לקולא והכא לקולא: **מתני' חמש חצירות פתוחות זו לזו** ופתוחות למבוי וכו'. וכבכל חצר וחצר הרכה בעלי בתים ולאוסרין זה על זה לבל חצירות לאן חוסרות זו על זו כלחמרינן [לף עו:] לכותבל שבין כ' חצרות ופתח ל' רגע מערבין (הרכיס) רגע מערב לחל: [לף עג:] **עירבו בחצירות.** כל חצר עם בני חצרו ונם החצירות זו עם זו ועיקר עירובי חצירות בפת: **ולא נשתתפו במבוי.** כלומר שצריכין עול להשתתף כולן ביין כלי שלא יאסרו זה עם זה במבוי הפתוח להחצר החיצון: **מותרין בחצירות ואסורין במבוי.** לפי שלין **סומכין על העירוב במקום שתוף** כל' מלינ לשבירת ליה בבריייתל לבעינן עירוב ובעינן שתוף: **ואם נשתתפו במבוי.** כלומר ואם נשתתפו נמי כלומר שעירבו ונשתתפו מותרין כלן וכלן ולא משמע לן שלע"פ שלין לכל החצירות כולן פתח לכל לחת ולחת בפני עלמה פתוח למבוי לפ"ם מיקרי שתוף: **עירבו בחצירות ונשתתפו במבוי.** כמשמע לבל שכח לחל מבני החצר שלא שירב **בחצרו להיתר חצרו לבד בשתוף היה לו חלק** מותרין כלן וכלן לשע"פ ללין **סומכין** על שיתוף במקום עירוב ולא **על עירוב במקום שתוף** ה"מ בשלא נשתתף כלל **[כל] החצר לו שלא** שירב כלל לבל השתל שגם בלותו חצר שלירב בו השכחה רובם שירבו מותר לאותו שבכח עלמו לסמוך על השיתוף שנתן בו חלקו למלי טועמל קלמר ר"מ לבעינן עירוב ובעינן שתוף מסוס כלי שלא תשתכח תורת עירוב מן התינוקות והכל לרובה **שלא אותה חצר שירבו לא** תשתכח בעבור לחל שלא שירב ויש לו לסמוך על שתופו: שכח **לחל מבני מבוי ולא נשתתף.** כלומר שבכחו כל **בני חצר לחת ולא** נתנו חלק ביין השיתוף לבל בעירוב הפת נתנו חלקן מותרין בחצירות ואסורין במבוי **ללין סומכין על עירוב במקום שתוף** לתרוייהו בעינן לבל חס לא שכחו כל בני החצר להשתתף חלא לחל לבדו היה מותר נס

הסוכה במבוי כלחמרין בעירוב לקו לא לחי לשתכוחי שיתוף כיון לרוכב שתפו: **שהמבוי לחצרות כחצר לבתים. וכשם שחסור להוציא מן הבתים לחצר בלא עירוב כך חסור להוציא מחצר למבוי בלא שיתוף** וקל משמע לן שלא תלמד לין הוא שנחמיר בבתים לחצר לפי שהבית הוא **רה"י והחצר רשות לכל בני חצר לכל חצר ומבוי שמניחים רשויות על רבים הם** לא נעריכם לשתף קמ"ל לעריכין: גמ' וטעמא מאי לר"מ בעינן עירוב ובעינן שתוף וכו'. מפורש בפירוש המשנה: **רב** לא **תני פתוחות זו לזו.** אלא פתוחות למבוי כל אחת ואחת ולא למקום אחר **וכל עירבו בחצירות** לקתני במשנה עירבה **חצר לעצמה קלמר ומותרין בחצירות לקתני מותרין כל בני החצר לעצמן קלמר: בתים וחצירות פתוחות לתוכו.** כלומר **בתים לחצירות שני בתים לכל חצר וחצר ושתי החצירות פתוחות למבוי והנך כיון לכולן פתוחות זו לזו ומעורבות יחד לרך פתחיהן חלק חשיב להו** ולעני"נ **לתניא נעיל [לף** עג.] לחד וגבו הרב ותלמידו למבוי שלהן ניתר בלחי וקורה לע"פ שאין נריכים לערב לא לעי לפתח משום למקבלי פרס הוא לפטורינן להו מעירוב לכל **החצירות רלויות לעירוב כל אחת** ואחת בפני עצמה שהרי הן פתוחות כל אחת ואחת למבוי מה שאין **כן היכא שפתוחות זו לזו:** [לף עג.] **בית לחל וחצר לחת.** כלומר בית לחל בפני עצמו וחצר לחת עם שני בתים: **לפילו חורבה.** בית חרב מצר לחל שהיא נרועה מבית שהרי נפרצה ביותר מעשר: ומתני' למסייעא **ליה לרב שהמבוי לחצירות כחצר לבתים.** נקט במבוי חצירות שהוא לשון רבים ונקט בחצר בתים לשון רבים משמע לצריך לרבע' בעלי בתים בשתי החצירות: מבוי שלשה **לחל נכרי ולשו** לחל ישראל אין מערבין לותו **לרך חלונות להתירו לרך פתחים למבוי.** כלומר **לם יש בתים לצד ביתו של זה שפתוחות לרה"ר ולא למבוי וחלונות ביניהם אין מערבין ישראל זה עם זה לרך חלונותיהם להוציא כליהם למבוי לרך פתחו של זה שפתוח למבוי** והטעם **משום שלסור להעשות יחיד במקום נכרי שמא ילמל ממעשיו לפיכך לא יערבו ולא יסתפו עמו במבוי כלי ביתו יחיד ויירא מן הנכרי שלא יהרגנו ויצא** כי לם יערבו עמו יסמוך עליהם ויתערב לם וילמל ממעשיו: וכן בחצר **שישראל ונכרי לרין בה ובית ישראל לצד כותל ביתו של ישראל זה ולא בחצר לסור לערב לרך חלונות להוציא כליו לרך ביתו של זה בחצר ולהכי נקט חלונות שתין לרך בני חלם לעשות פתחים נלוסים מבית לבית** ולריך עיון לחמי לצטריך רב למיסר משום נכרי במבוי תיפוק ליה שהרי ין בחצר ל' בעלי בתים ולפילו הוא שבירלו **ליה לילירת נכרי שמה ליריה:** [לף עה.] מתני' **שתי חצירות זו לפנים מזו** וכו'. כלומר **פנימית פתוחה לחיצונה וחיצונה לרשות הרבים ולריכה רגלה של פנימית** בחיצונה כשרוצה ללכת ברשות הרבים ובכל חצר וחצר יש בעלי בתים רבים שלוסרין זה על זה ולריכין לערב זה עם זה בחצרן של עצמן והחצר [הפנימית חינה] לריכה לערב עם החיצונה שהרי ין לריסת חיצונה עליה ולם היו רוצה סגורת פתחה לעצמה ומשום הכי עירבה הפנימית (מותרת) לעצמה עם בעלי בתים שבתוכה: **ולא עירבה החיצונה.** לעצמה עם בעלי בתים שלה: הפנימית מותרת. שהרי יכולה לסגור פתחה ואין יכולין לעכב עליה בני חיצונה וחיצונה לסורה שהרי לא עירב זה עם זה אלא החצר של עצמה: **חיצונה ולא פנימית שתיהן לסורות.** פנימית כמשפטה וחיצונה לע"נ לעירבה לפי שרגליה של פנימית לוסרתה שהרי הפנימית רגל הלסורה במקומה היא ורגל הלסורה לוסרת: עירבה זו לעצמה וזו לעצמה. כל לחת ולחת מותרת שהרי הפנימית רגל המותרת במקומה היא שהרי עירבה לעצמה וקסברי רבנן רגל הלסורה לוסרת לבל רגל המותרת אינה לוסרת: ור"ע. סבר לף הרגל המותרת לוסרת במקום שלא עירבה סם יש לה רשות לעבור עליה כמי שעומלת סם בחיצונה למי: **וחכ"ח אין לריסת הרגל לוסרת. מפרש בגמ' אפי' רגל הלסורה במקומה כגון שלא עירבה פנימית** לעצמה אינה לוסרת על החיצונה שעירבה לכיון שאין לפנימית לעבור עליה בחיצונה שלא בדרך העברה אין לוסרת עליה להוציא כליה שבבתים לחצר: **שכח לחל מן החיצונה.** לע"פ שהחיצונה לסורה הפנימית מותרת לחלוק רשה זו היא משנה שאינה לריכה להה תנא ליה ריבה **פנימית ולא חיצונה פנימית מותרת: שכח לחל מן הפנימית ולא עירב שתיהן לסורות. להויא פנימית רגל הלסורה** במקומה ולוסרת שלא במקומה ונם זו משנה שאינה לריכה וי"ל לפסק הלכתא כשברי

שהמבוי לחצרות בחצר לבתים:

גמ' מתניתין כולה רבי מאיר היא דאמר בעינן עירוב ובעינן שיתוף וטעמא מאי אמר רבי מאיר דבעינן עירוב ובעינן שיתוף כדי שלא תשתכח תורת עירוב מן התינוקות והכא כיון דרובה עירבו לא אתי לאשתכוחי עירוב מיניהו:

אמר רב יהודה רב לא תני פתוחות זו לזו מאי טעמא דסבר רב אין המבוי ניתר בלחי וקורה אלא עד שיהיו בתים וחצרות פתוחות לתוכו וכיון שפתוחות זו לזו נעשו כחצר אחת:

יום נג

גופא אמר רב אין המבוי ניתר בלחי וקורה אלא (דף עד.) עד שיהיו בתים וחצרות פתוחות לתוכו ושמואל אמר אפילו בית א' וחצר אחת ורבי יוחנן אמר אפי' חורבה.

וקי"ל כרב חדא דהא שמואל הדר ביה לגבי דרב בענין ההוא מבואה דהוה דייר ביה אבין בר איהי והוה ליה רבי יוחנן חד לגבי תרי ומתני' נמי מסייעא ליה שהמבוי לחצרות כחצר לבתים ועוד הא אמר רב נחמן בפ"ק (דף ה.) אין המבוי ניתר בלחי וקורה עד שיהא ארכו יתר על רחבו ועד שיהו בתים וחצרות פתוחות לתוכו:

(דף עד:) אמר רב יהודה אמר רב מבוי שצדו אחד נכרי וצדו אחד ישראל אין מערבין אותו דרך חלונות להתירו דרך פתחים (דף עה.) משום דאסור לעשות רשות יחיד במקום נכרי:

מתני' שתי חצרות זו לפנים מזו עירבה הפנימית ולא עירבה החיצונה פנימית מותרת חיצונה אסורה חיצונה ולא פנימית שתיהן אסורות עירבה זו לעצמה וזו לעצמה זו מותרת בפני עצמה וזו מותרת בפני עצמה רבי עקיבא אוסר את החיצונה שדריסת הרגל אוסרתה וחכמים אומרים אין דריסת הרגל אוסרתה שכח אחד מן החיצונה ולא עירב הפנימית מותרת והחיצונה אסורה שכח א' מן הפנימית ולא עירב שתיהן אסורות נתנו את עירובן במקום אחד ושכח אחד ולא עירב בין מן החיצונה בין מן הפנימית שתיהן אסורות ואם היו

לשמור **לרגל האסורה לוסרת** ושניהם לשמור לוסרת: **נתנו עירובן במקום אחד.** כלומר **שעירבו שתיהן זו עם זו והיו במקום אחד מפרש בגמרא שנתנוהו בחיצונה** ושכח אחד מן הפנימית בין מן החיצונה ולא ידוע שתיהן לשמורות ולא מיבעיא שם שהוכח הוא מן הפנימית דשתיהן לשמורות שהרי הפנימית לשמורה במקומה היא ושומרת שלא במקומה הלא אע"פ שלא היה הדבר מבני הפנימית הלא מבני **החיצונה אף"ה שתיהן לשמורות לפנימית נמי לשמורה לטלטל** במקומה אע"פ שלא בחזקה שפשעה בעבורה **משום הלא מצי למיחל דשא ולשתתלוקי** מן החיצונה **ולשתמוטי בחפי נפשה להא ליתא לעירובה נמי** שהרי אותו העירוב שמתירין בחצרך הוליכוהו לחיצונה שאם היה העירוב מונח בפנימית כיון שלא בחזקה שפשעה בעבורה יכולה היה לסנור הלת ולשתתפם במקומה ואין לעכב בידה מחמת שנשתתפה עם בני החיצונה ליכולה לומר להן **לתקוני שלרתיך ולא לעוותי: שם היו שלשה יחידים.** כלומר **שאין בפנימית הלא בעל הבית לחד וכמו כן בחיצונה לחד** לכלו: אין לריכין לערב. **זה עם זה. משום לריסת הרגל לכיון ליחיד הוא והפנימית** נמי הויא רגל המותרת במקומה **אינה לוסרת ושתמא כרבנן** קמאי: ואם **היו** שניים **שפילו בחיצונה נזרינן לימא לתי למיסרי** שניים **בפנימית** ולחד **בחיצונה להויא פנימית רגל האסורה** במקומה: גמ' מאי מקום לחד לאמר **רב חיצונה.** ושתם היינו טעמא לפנימית **לאסורה משום שכחה לחיצונה להא ליכא למימר תשתלח מינה** ושתתפם בפני עצמה ושתנור הלת שבניהם כיון לניתא לעירובה נמי [כ"ם] אם שכחה לחד מן הפנימית **מיתסרא חיצונה בשכחה לפנימית לחבו** אם נתנו עירובן בפנימית **לא מיתסרא פנימית משום שכחה לחיצונה לחחלא דשא ומשתמשו** ואע"פ שיש חלק לחיצונה בעירוב אין בידה לעכב לתני **לחמרי פנימית לתקוני שלרתיך ולא לעוותי: נכרי הרי הוא כרבים.** כלומר **אם לר נכרי בפנימית ושני ישראלים בחיצונה לוסרת לריסת רגלו עליהם על שיבשכרו** ממנו וקריך לפרש שיהו שניים בחיצונה לקיימא לן כרבי לליעזר בן יעקב לחמר כולו **למעלה מי' וכו'.** כלומר רובו של חלון למעלה מעשרה טפחים של יחידים אינן צריכין לערב:

גמ' אמר רבי אבין אמר רבי ינאי שלש מחלוקות בדבר רבי עקיבא סבר אפילו רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה ורבנן [בתראי] סברי אפילו רגל האסורה במקומה אינה אוסרת שלא במקומה ותנא דמתניתין דקתני עירבה חיצונה ולא פנימית שתיהן אסורות קסבר רגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה ורגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה:

נתנו את עירובן במקום אחד: מאי מקום אחר אמר רב יהודה אמר רב חיצונה ואמאי קרי ליה מקום אחר מקום המיוחד לשתיהן:

(דף עה:) ואם היו של יחידים וכו': אמר רב ביבי משמיה דרב אדא בר אהבה שלשה אסורין:

פירוש אין נקראין יחידים אלא בזמן שהן שתי חצרות ובכל חצר וחצר דר אחד שנמצאו כולן שנים אבל אם היו כולן שלשה חצרות וככל חצר וחצר דר אחד שנמצאו כולן שלשה אסורין מאי טעמא הואיל ואני קורא רבים בחיצונה דכל שלשה רבים הם וכיון ששלשה דורסין בחיצונה הרי הן רבים ואסורין ושמואל אמר מותרין לעולם עד שיהו שנים בפנימית ולא עירבו לפיכך אסורין בחיצונה:

א"ר אלעזר נכרי הרי הוא כרבים ואוסר ומאי שנא ישראל דיחיד לא אסר דכל מאן דחזי ליה דמטלטל אי ידע דיחיד הוא הא ידע דכל יחיד שרי ליה לטלטולי ואי לא ידע אמר בדעתיה לא מטלטל אלא משום דעירבו בהדי הדדי א"ה נכרי נמי נימא אי ידע דיחיד הוא הא ידע דכל יחיד שרי לטלטולי ואי לא ידע אמר בדעתיה האי דמטלטל משום דאגד מיניה הוא סתם נכרי אם איתא דאגר מיפעא פעי וכיון דלא פעי אמרי מטלטל במקום נכרי הוא ולפיכך אסור:

סליקו להו הדר

(דף עו.) **חלון** שבין שתי חצרות ד' על ד' בתוך י' מערבין שנים ואם רצו מערבין אחד פחות מד' על ארבע או למעלה מעשרה מערבין שנים ואין מערבין אחד:

גמ' תנו רבנן כולו למעלה מעשרה ומקצתו בתוך עשרה או כולו בתוך עשרה ומקצתו למעלה מעשרה מערבין שנים ואם רצו מערבין אחד ואם חלון עגול הוא צריך שיהא בהיקפו שיבסר נכי חומשא דקיימא לן כל כרים פרקין [על שיהו] שני ישראלים לוסרין זה על זה ושתתף לפילו היה ישראל הלר עמו בפנימית **לא היה לוסרו לריסת רגלו [לא כל שכן לא לסברה]:** [דף עה:] ומתני שנח ישראל לא לסר. שם היה יחיד לר בפנימית: לתיילינא שהוא שם יחידי. **ילא שאין רגל המותרת לוסרת ולא נפיק חורבא מיניה: מפעא פעי.** קולס שיכור והאי כיון שלא נשמע לרבים שעכרו ממנו שהרי אין רואין לשכור ממנו להא יחיל הוא ושכור לוקנו שרואים שנכנם הנכרי עליהם **והינו יולא שהוא לר שם יחידי סובר שאין לריסת הרגל לוסרת אי נמי יאמר עירוב של פנימיי' וחיצוניים מועיל במקום נכרי בלא שכירות ולפיכך** לסור על שיכור ויש מפרשים מפעא פעי מתרעם בכל עת כמה זול עשיתי לכם בשביתתי ושם שכר כבר היה נשמע לכל: סליקו להו הלר [דף עו.] **חלון שבין שתי חצרות** ל' על ל' בתוך י' וכו'. **מפרש בגמ'** שלא בעינן שתהא כל נובה החלון למטה מי' שלא יפי' במשהו ממנה למטה מי' סני: **מערבין שנים.** כל לחד ולחד לעלמו שם הין בכל חצר וחצר שלא יחיל ושם בכל חצר וחצר ב' או ג' בעלי בתים מערבת כל חצר וחצר בפני עלמה ולסורין זו עם זו: **ושם רגו מערבין לחד. עירוב לחד כלומר שיתנו שלו נלמו עירוב כל' ויערבו עמהן ויהיו** כחצר לחת: פחות מל' וכו'. פחות מל' **נלמו פתח הוא ושין** לחלי לעבור מזו לזו **ולמעלה מי' נמי שין** לרך להסתפק מזה לזה שהרי לפילו **לא תהיה נובה הכותל** יותר מי' טפחים הויא **מחיצה מעלייתא ומערבין שנים הלכך כשאין כלום מן חלל ל' בתוך י' נלמו כפתח הוא** להא לא ניחא תמיסתיה: **ושין מערבין לחד. ולסורות זו עם זו בלרך לאם הכותל ולרך לותו חלון לו חורין וסדקין** ובגמרא [לף עו:] מוקים הא למעלה מי' לחמרי למערבין שנים לוקק כשהוא חלון בכותל שבחצר שאינה מקורה לבל בכותל שבתוך הבית שהוא מקורה לחמרי ביתק כמלן למלי למי ולפילו למעלה מי' מערבין לחד לפי שלרך הבית להשים שפסלים לו תיבות שביבות הבית ול"ל לפי למעלה מי' מערבין ל' שהרי כלומר הוא נחשב וניחא תמיסתיה: גמ' ת"ר

וקנקנו למטה מעשרה טפחים כלומר לפי מקומו: **אם רצו מערבין אחד** בירמ כמלן למלי למי וכו'. מפורש בפירוש המשנה: גול הפתוח מכבית לעליה. כגון בית ועליה של שני בתים וגול להיינו **לחורכה בקרקעית העלייה והעלייה גבוה מקרקע הבית** הרבה יותר מעשרה טפחים **ורוצין לערב בני עלייה עם** בני בית מלמטה דרך לחתה לחורכה מי מערכין שיהא סולם קבוע עומד תמיד בחותה לחורכה כלי שיהא נוח תמשמשתיהו מה לזה לרך הסולם והוציל לחתה לחורכה כפתח שביניהם אם רצו מערבין [ב' אם רצו מערבין] לחד שאם לא היה סם סולם קבוע אין יכולין לערב כיון שהלחורכה למעלה מעשרה טפחים לכי אמרינן בירמ כמלן למלי למי הני מילי מן הצד לפי שדרך בעל הבית לסום שיהא תיבה ומנגל מסוכים לכותלים ודרך לחתם יכול להשתמש בחלון שהוא למעלה מי' טפחים לבל בלמנע הבית שאין דרך להיות אם סום לבר בעולם כיון דלא ניחא תמשמשתיהו לסור לערב ביניהם כיון שהוא למעלה מי' טפחים אי לילמא לא אמר דאמרינן בירמ כמלן למלי למי **והוי כמלן דלא** נביהא י' ולפי' סולם ערוכי לא ערוך ויכולין לערב ביניהם דרך לחתם לול ויסתמכו זה עם זה בדרך שלשול ובדרך זריקה העליון לתחתון בדרך שלשול כדרך שהולה חלם מכור והתחתון לעליון בדרך זריקה: [דף עז.] **מתני' כותל שבין שתי חצרות** וכו'. **היו לנקט רוחב ארבעה** משום **סיפא נקט ליה לבעי למתני היו ברשאי פירות** אלו עולין מכאן **ואוכלין** ואלו עולין מכאן **ואוכלין ובלבד שלא יורידו למטה לחשיב ליה רשותא בפני עצמה** ואינו בטל לא לגבי זה **ולא לגבי** זה כיון שרשאי ארבעה **לשבל לענין למהוי כמחיצה בכל** היו **פותיה היו כפתיחה** ואין **מערבין לחד:** היו ברשאי פירות וכו'. כלפרישית ולוקא עולין לבל מעלין מן הקרקע למעלה על הכותל לסור: **ובלבד שלא יורידו למטה.** מפרש בגמרא [דף עב.] למטה למטה לבתיים כלומר לחתן פירות שבשתי ברשאי הכותל לסור להכניסן בבתיים משום לגנין ובתיים שתי רשויות הן לבל למטה בקרקע החצר מותר להא גנין וחצרות רשות לחת הן הין עירבו חצרות עם בתיים לשכיחי מחני לבתיים בחצר ולא נזרעין שמא יעלה שיש בהיקפו ג' טפחים יש בו רוחב טפח הלכך בעינן למהוי ביה היקף דהאי חלון (דף עו:) שיבסר נכי חומשא כי היכי דלהוי ביה רוחב ה' טפחים וג' חומשי טפח דכי בצרת מיניה שמונה חומשין דאינון תרי חומשי דארבע' טפחים כדקי"ל כל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונה הוי רוחב חלון בריבוע ארבע' על ארבע' לא פחות ולא יותר:

פחות מארבעה על ארבעה וכו': אמר רב נחמן לא שנו אלא חלון שבין שתי חצרות אבל חלון שבין שני בתים אפילו למעלה מעשרה נמי אם רצו מערבין א' מאי טעמא ביתא כמאן דמלי דמי וכן הלכה בעא מיניה רבא מרב חסדא לול הפתוח מן הבית לעלייה צריך סולם להתירו או לא כי אמרי' ביתא כמלי דמי הני מילי מן הצד אבל באמצע לא או דילמא לא שנא אמר ליה לא צריך סבור מיניה סולם קבוע הוא דלא צריך אבל סולם ערוכי צריך אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אחד סולם קבוע וא' סולם ערוכי אינו צריך:

מתני' כותל שבין שתי חצרות גבוה עשרה ורחב ד' מערבין שנים ואין מערבין אחד היו בראשו פירות אלו עולין מכאן ואוכלין ואלו עולין מכאן ואוכלין ובלבד שלא יורידו למטה נפרץ הכותל עד עשר אמות מערבין שנים ואם רצו מערבין א' מפני שהוא כפתח יתר מכאן מערבין א' ואין מערבין שנים:

גמ' אין בו ארבעה מאי אמר רב אויר שתי רשויות שולטת בו ולא יזיז בו אפילו כמלוא נימא (דף עז.) ורבי יוחנן אמר אלו מעלין מכאן ואוכלין ואלו מעלין מכאן ואוכלין והא תנן היו בראשו פירות אלו עולין מכאן ואוכלין ואלו עולין מכאן ואוכלין עולין אין מעלין לא הכי קאמר יש בו ארבעה עולין אין מעלין לא אין בו ארבעה אפילו מעלין ואזדא רבי יוחנן לטעמיה דכי אתא רב דימי אמר ר' יוחנן מקום שאין בו ארבעה על ארבעה מותר לבני רשות היחיד ולבני רשות הרבים לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו והאי דקתני ובלבד שלא יורידו למטה אוקימנא בפרק כל גגות (דף צב.) למטה בבתים אבל לחצר מורידין דקי"ל כר"ש דאמר גגות וחצרות רשות אחת הן ודאמרינן הכא ובלבד שלא יחליפו אוקימנא בפרק כיצד משתתפין (דף פז:) ברשויות דאורייתא כגון רשות היחיד ורשות הרבים אבל רשויות דרבנן כגון כותל שבין שתי חצרות שגבוה כליס שמבתו בבתים על הכותל לו שמא יכנים לותן הפירות שמבתו על הכותל לבתים וכ"ם היכא שלא עירבו חצרות עם בתים לעיכא למינזר מילי שהרי אין מכניסין מן החצר לבתים כלל ולוקא לעולין אין מעלין לא כשרוחב הכותל ל' לחשיב כגג וגג ובתים שתי רשויות הן לבל לא היה רחב לרבעה שלא פחות מלרבעה לא חשיב כגג ומותר להכניס פירותיו גם לבתים **למקום פטור הוא** ולמרינן מקום שאין בו לרבעה מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לבתף עליו ובין עולין ובין מעלין ומורידין לבתים מותר: נפרץ הכותל עד י' לשון וכו'. ומשאר מן הכותל משמו מכאן ומשמו מכאן לו מלא לחד לבדו ומשאר לרבעה על לרבעה בתוך עשרה: **יתר מכאן.** יתר מי' לשון נפרץ ולא"פ שמשאר מן הכותל מכאן ומכאן כפלי כפליס ממה שנפל (הכל) חשוב כמו שנפל כולו ולין זה פתח שלש **פרצה והוו כולהו כדיורי חצר לחת ולא עירבה כל לחת ולחת לעצמה היו כחולקין לת עירובן ולוסרין לולו על לולו:** גמ' לין **בו לי** מלי. כלומר לם לין רוחב הכותל ל' טפחים מי יכולין בני חצרות לעלות למעלה ולאכול עליה כמו שעושין בשיש ברחבה לרבעה על לרבעה לו לילמא לא: **לחמר רב** לויל שתי **רשויות שולטת בו. לכיון שלא חשיב למיהוי רשותא בטיל לגבי תרוייהו ורשות שתי החצרות שולטין בו ולוסרין זה על זה ולפי' על רחשו לסור לטולטולי:** ולא יזיז. על הכותל ממקום למקום: לפילו כמלא. נימא לחת לפילו פחות מטפח לפי שהוא כמטולטל מרשות לרשות בלא עירוב ולא למי לחי לבקעה לו לרשות היחיד בלא בעלים שמותר לטלטל בכולו: ורבי יוחנן למר **מעלין** וכו'. לולו מעלין **מחצרן לרחבן והוא הדין למורידין** שמי רשות היחיד בלא בעלים שמותר לטלטל בכולו: ורבי יוחנן למר

למקום פטור הוא ובטל לכאן ולכאן להקל ולפילו כליס שבתוכו בבתים לכליס שבתוכו בחצר פשיטא הוא להפ' לפי' בפיס בכותל ל' טפחים מותר להעלותו אס להפ קי"ל [לף עא.] לענין וחצרות רשות לחת הן אלא לפי' כליס שבתוכו בבתים לחסרינן להעלות לכותל כפיס בה ל' טפחים לבתים וגגות שתי רשויות הן כיון שלא עירבו בעלי הגגות עס בעלי הבתים שחוסרין זה על זה וחע"פ שאין בכותל נוכח עשרה **[אלא] רחב ל'** ואין בו ליורין שיחסרו על בעלי בתים **לפי' הכי חסור לטלטל** מן הבתים לכותל לפי שלרך בעל הבית מכאן ובעל הבית מכאן להצטרם בו בזריקה הוי ליה בזריקה ואיכא למיחש בו לאבל להצטרם למעלה ממס כליס או פירות שבתוכו למעלה מותר לטלטל בכותל כלאצטכן בחצר שאינה מעורבת שחסור להכניס ולהוציא מן הבתים לחצר ומותר לטלטל בכל החצר כליס שבתוכו בחצר: לאבל בדרשות **לרבנן.** כגון כותל שבין שתי **חצרות לרה"י הוא והוא** נבוה עשרה ואינו רחב לרבעה מותר לכתף ולהחליף ומשמע לן לוקף על נבי הכותל העומד תחת לויר הוא לממותר לכתף ולהחליף לאבל בלרך חורין בכותל שהוא נבוה לרבה והכותל מקורה כלומר שהוא בין שני בתים חסור לכתף ולהחליף מזה ליה לע"פ שאין ברוחב החור לרבעה על לרבעה הי נמי בכותל שבין שני בתים שאינה נבוהה יותר מעשרה טפחים חסור להצטרם עליה מזה ומזה לע"פ שאין ברחבה לרבעה על לרבעה לפי שהכותל נחשבת כחורי רשות היחיד ליה וחורי רשות היחיד ליה ולוסרין זה לת זה ועוד להא לממרינן בירלה כמקן למלי למי וכפילו היה פחותה מעשרה למי **לגבי נפשה ורשות שניהם שולטת בו** לפי' לר' יוחנן שמתיר להעלות עליה מלא לבתים לוקף התיר בכותל העומד תחת לויר שאין עליה קירוי כלל אי נמי לחרי' כיון שמקורה כמקן למלי למי וקרקע הבית נחשב כאילו הוא שוה לאותה חור שבותל או לגבוהה של כותל וכמי שים בהם לרבעה טפחים רוחב למי וחסור לכתף עליו וכ"ש שחסור להחליף עליו: ועדו לחד שוה לאלן. כלומר נבוה הוא מן הלד החד ונמוך מלד אחר כגון שקרקעיתה שלזו נבוה מחברתה עשרה ממש או פחות מעשרה נמלא שלעיונה ניחא תשמישתן על עובי הכותל יותר מן התחתונה שאינה יכולה להצטרם עליו אלא בזריקה לפיכך נותנין אותו עובי הכותל כולו לעליון להעלות מחצרו עליו ולהוריל ממנו לחצרו וחברו התחתון חסור בו לפי שהוא לעליון תשמישתו בנחת ולתחתון תשמישתו בקשה נותנין אותו עובי לזה בזריקה: [לף עמ:] **חריץ שבין שתי חצרות כו'.** חרין **על פני חורך החצרות** מבליל **בין זו לזו** הוי מחיצה מעלייתא: ועדו לי שוה לאלן. כלומר שהיא עמוק ממנה י' ואינו רחב ד' מותר לכתף ולהחליף וכן הלכה

אמר רבה בר רב הונא א"ר נחמן כותל שבין שתי חצרות [שצדו אח'] גבוה י' טפחים וצדו אחד שוה לארץ נותנין אותו לזה ששוה לארץ מאי טעמא משום דהוה ליה לזה לזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקשה וכל לזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקשה נותנין אותו לזה שתשמישו בנחת:

אמר רב שיזבי אמר רב נחמן חריץ שבין שתי חצרות עמוק י' טפחים ורחב ארבע וצדו אח' שוה לארץ נותנין אותו לזה ששוה לארץ דהוה ליה לזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקושי ונותנין אותו לזה שתשמישו בנחת:

מתני' (דף עח:) חריץ שבין ב' חצרות עמוק י' ורחב ד' מערבין שנים ואין מערבין אחד ואפילו מלא קש או תבן מלא עפר או צרורות מערבין אחד ואין מערבין ב' נתן עליו נסר רחב ד' טפחים רצו מערבין אחד פחות מד' מערבין ב' ואין מערבין א' וכן שתי גזוזטראות זו כנגד זו מערבין * כ"ה בראש"ש ובס"י הגירסא שנים ואם רצו מערבין אחד וכ"ה בגמ' וכ"נ דברי הרר"י [וכ"ה ברמב"ם טור שו"ע וכן גרס הב"ח] א' ואין מערבין שנים פחות מכאן מערבין שנים ואין מערבין א':

גמ' אמר רבא ל"ש אלא שנתן ארכו של נסר לרחבו של חריץ אבל נתן ארכו של נסר לארכו של חריץ ואפי' אין ברחבו של נסר אלא משהו מערבין א' שהרי מיעטו לחריץ מארבעה:

עשרה כגון שקרקעיתה נמוך יותר מקרקעית חצר שכנגדו נמלא שתשמיש החרין הוא נוח למי שעומד בחצר התחתון יותר מלבני חצר העליונה: **מתני' חריץ שבין שתי חצרות וכו'. ואלרך הוא ומפסיק על כל פני החצר כולה:** ורחב לרבעה. **לאי הוה פחות מכן היה** נוח לפסעו **מפתו לא שפתו כעין גשר** [וכחצר לחל לגמרי למי שלוסרין זה לת זה ומערבים לחל ואין מערבים שנים] ולא למי לכותל נבוה עשרה ואינו רחב ל' ללמרינן למערבין שנים ואין מערבין לחל להצטם לא ניחא להצטמת מזה לזה לאבל בחרין ניחא תשמישתייהו וכפרון חסיב ולא כפתו: **לפילו מלא** קש או תבן. למרינן למערבין שנים ולא לחל לפי שאין לרך קש ותבן לבטולינהו להא חזו לבהמה לפיכך אינו נחשב כסתום כלל וחע"פ שרגלי אלם אינן נשקעות לתוכו שבל כך הוא מעובה לפילו הכי ככותל חסוב ומפסיק בין שתי הרשויות הפסק גמור: **מלא עפר וצרורות** וכו'. מערבין לחל להוי סתום לגמרי לפי שלרך עפר וצרורות להתבטל במקומו ומניח שחצר ל' ס"ן ואין לכר סיפסיק ביניהם ומקום הכי אין מערבין שנים והוא הדין לא לא נפתח מכל מותו חרין אלא עפר לחות לבין ונשאר חרין מכאן ומכאן לכפתח הוי ואם רצו מערבין לחל ואם רצו מערבין שנים אלא אלא מקום לבין שכיח למיהוי כענין זה לא הוכר בגמגה: **נתן עליו נסר רחב לרבעה. כמין נסר מזה לזה** כלומר שנתן **לרכו של נסר לרחבו** של חרין כיון לניחא תשמישתיה שאין אלם ירא לעבור מזה לזה לרך הנסר כסתום לגמי: **ואם רצו מערבין לחל.** לבל אין לוסרין זה לת זה שהרי נשאר חרין מכאן וחרין מכאן: ואם הוא נסר פחות מלרבע לא מיקרי סתום שהרי אלם ירא לעבור מזה לזה וכפתוח לגמרי למי ומערבין שנים ואין מערבין לחל: וכן היה לפתי נזוזטרלות. שהן תקרות הבולטות לחחת מרוח מזרח למערב ולחלרת ממערב למזרח נמלא שרשות הרבים הוא מקורה חון מבלחוץ על לרבעה טפחים רוחב לי יותר לגמרינן שאסור הוא להוליא ולהכניס מנזוזטרלא זו בשבת ואם רצו לעשות אין כח בילם ואם **נתן נסר רחב לרבעה כמין נסר** מערבין לחל ואם ירלו מערבין שנים לכסתום הוא ואם אינו רחב לרבעה אלאם ירא לעבור ומערבין שנים ואין מערבין לחל: [לף עמ.] **נמ' לא שנו.** לבעינן נסר רחב לרבעה: **אלא שנתנו לרחבו של חרין.** כלומר **לרכו של לף לרוחב החרין מספה לשפה כעין גשר** ומכאן מפסיק בין שתי החצרות לבי יש בו לרבעה טפחים אין אלם ירא לעבור על הנסר ותשמישתן מזה לזה בנחת הוא והוא הנסר כאילו פתח יש ביניהם ורצו מערבין לחל:

לחבל לחרכו של חרין. שנתן חומר הנסר לתוך החרין **והוא נשען על גבי יתדות לגל הפתח ופתח קנת רוחב החרין ומיעטו** מלרבע במשך ל' כשיעור פתח **הרי מיעטו לרוחב החרין מלרבעה במשך מלת הפתח** ולע"פ שאין סותם בכל החרין כולו כיון שממעט בשיעור הפתח לסם רע מערבין לחל לכפתח הרי לותו שיעור כיון שאין בין החלר לחלר לרבעה: לכל **זו שלא כנגד זו** גל. לפי שאין הנסר יפר גלל בלנסמן עומל ותתירל לסם לעבור בו לפיכך **גל שני לפיפי בנסר לרבעה** טופחים לו זו למעלה מזו לכיון שהנסר רחסו הל' נבוה מלבדו לסם מתירל לעבור בו: **וגל לחמרן גלל** כשים ביניהם נ' טופחים. כלומר **רחוקה זו מזו** נ' לו נבוה מלבדתה נ' וגל ניחל תממיסתן בנסר רחב לרבעה כלפריסית: לכל **לין בין** זה לזה שלשה. כלילו היו שניהם שוים חשבינן להו **ושני להו בנסר רחב לרבעה** ולף על פי שיעמוד הנסר בעקמימות לו במלרן לין מזיק לגלם להשתמש בעקמימות כזו ובמלרן כזו: **מתני' מתבן שבין ב' חצרות. גיזם של תבן מפסיק על פני כל רוחב החצרות: אלו מלכילין.** לת **התבן לבהמתן ואם חייסינן לילמל מתמעט התבן מי' טופחים להויל ליה חלל רשות ואסרי לסלרי ואם מסקי ללעתייהו ומטלטלי בחצר להא לפי' לימעיט לי אם הוי מיעוט על פני י' לחמות ויותר אם לסרי לעל י' פתחל הוי ולין בהמה ממעטת בלכילתה** כ"כ ובגמרל מפרש להלי **מלכילין לקתני במתניתין** שמעמיד הבהמה סמוך לגלים ולין **בלה וחוכלת ומס"ה אם חייסינן לילמל ממעיט לבהמה קני קני חכנה לבל בילים ולין לו** לעשות לחע"פ שלא נתמעט **על פני י'** לחמות לין לו ליטול ממקום שנתמעט שהרי נוטל מתבן שברשות חנרו של חבירו: **נתמעט התבן. על פני כל חורך החצר או במשך יותר מי' לחמות:** מערבין ל'. **אם נתמעט בחול** שהרי הכל נחשב כפרוז ולפילו אם נתמעט מע"ס אלא בשבת לפ"ה נחסרים שניהם לע"פ שהותרה למקנת שבת מסוס אלא לחמרינן ס"ט [לף יז.] לשבת שהול והותרה הותרה אלא בעירוב ואם בתחילה והוי כתבוי שניטלה קודתו או לחייו לחמרינן כיון שחסורין לשבת שבלה לסורין נמי לותה שבת: נמ' וכלבד **שלא יתן** לתוך קופתו ויאכיל. וכלבד אלא יתן בעל הבית **בילים מן המתבן לתוך קופתו** להוליכה לבהמתו מסוס שהותו מתבן במקום כותל ונעשה לסם ומוקצה הוא לבהמה ואלו בר טלטול הוא אלא **מלכילין לקתני מתני' שבהמה בלה מלויה וחוכלת** מן המתבן: **ואלוקמי** מי שרי. היה סובר המקשה שבמשנה ר"ל לפעמים הוא שהוא יקח בהמתו וכן שתי גזוזטראות וכו': אמר רבא לא שנו אלא זו כנגד זו אבל זו שלא כנגד זו או זו למעלה מזו לא ולא אמרן אלא שיש ביניהן ג' טפחים אבל אין ביניהן שלשה גזוזטרא עקומה היא ושרי:

מתני' מתבן שבין ב' חצרות גבוה י' ורחב ד' מערבין ב' ואין מערבין אחד אלו מאכילין מכאן ואלו מאכילין מכאן נתמעט התבן מי' טפחים מערבין אחד ואין מערבין שנים:

גמ' מתבן שבין שתי חצרות וכו':

אמר רב הונא ובלבד שלא יתן לתוך קופתו ויאכיל:

ולאוקמי שרי והאמר רב יהודה אמר ר' חנינא מעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים בשבת ואין מעמידין אותה על גבי מוקצה בשבת דקאי לה באפה ואזלה היא ואכלה:

יום נד

(דף עט:) **מתני'** כיצד משתתפין במבוי מניח את החבית ואומר הרי זה לכל בני המבוי ומזכה להן ע"י בנו ובתו הגדולים וע"י עבדו ושפחתו העבריים ועל ידי אשתו אבל לא ע"י בנו ובתו הקטנים ועל ידי עבדו ושפחתו הכנענים מפני שידן כידו:

גמ' אמר רב יהודה חבית של שתופי מבוי צריך להגביה מן הקרקע טפח אמר רבא הני תרי מילי סבי דפומבדיתא אמרינהו חדא הא ואידך המקדש אם טעם מלא לוגמיו יצא ואם לאו לא יצא אמר רב יהודה אמר שמואל החולק את עירובו אין עירובו עירוב כמאן כבית שמאי דתניא חמשה שגבו את עירובן ונתנוהו בשני כלים ב"ש אומרים אין עירובן עירוב וב"ה אומרים עירובן עירוב אימתי בזמן ששניהם בבית אחד אבל בשני בתים אינו עירוב אפי' תימא ב"ה ע"כ לא פליגי ב"ה אלא דמלייה למנא ואייתר אבל פלגי מפלג בחפסר שלה ויעמידנה סמוך למתבן ומס"ה מקשי ומי **שרי ולא נזרי' לילמל שקיל בילים וספי** לבהמתו ולף מטלטל מוקלה **חלמל חמירל עליה ליסורל לרבנן ולא עבר עליה: ולה לחמר ר' חנינל מעמיל לחם** בהמתו. כלומר שלוחזה בחפסר שלה ולית **לוכלת מעמבים מחוברים ולא חייסינן לילמל עקר** מינייהו בילים וספי לה לפי שליסורל לחורייתל חמירל ליה: לכל לא יעמידנה **על גבי** מוקלה. תבן לו קש שלא היה מיוחד למוכל בהמה חלה לבנין לו לשום לבר בנון זה להיות מחיצה בין שניהם לכיון **לליסורל לרבנן הוא לליכל** קילל עליה ולילכל למיחש **לילמל שקיל מינייה בילים ומלכיל להו** ומתרן לה כלקל ס"ל מעיקרל למתני' מיירי לנקיטו לה בחפסר **שלה תלך למקום לחר ולידי** מלניה חזלה הלם **ולכלה וכולי הלי לא נזור רבנן:** [לף עט:] מתני' כיצד משתתפין במבוי מניח החבית וכו'. ולא ירלה לזכות לסם על ידי בנו ובתו הגדולים **לומר לסם קבלו חבית זו וזכו בה לסם כל בני מבוי** ולוקל גדולים לפי שלין רשות לבניהם עליהן וכן נמי בעבדו ושפחתו העבריים שלין נופן קנוי וכן לשלתו: לכל לא **על ידי בנו ובתו** הקטנים. ולקומה לסם מפני שילן כילו ונמלל שלא הניחל החבית מתחת ידו וכמי שלא זכה לחר למי: נמ' צריך להגביה מן הקרקע טפח. כלומר כשהוא מזכה מבלי חבית לחת לכל בני מבוי לריך שיגביהה מן הקרקע הזוכין בה כגון בנו ובתו הגדולים טפח לכל כמה שהוא ברשותו לא הוי זכייתם זכיה וכבי תני לה בתוספתל חס משלים ס"ל לזכות ולס משלו משליח מנבישה מן הקרקע ולומר זכיתי לסם ולף על גב דבשאר הנבחות בעינן שיעור ג' טופחים כמו שמנינו בבבא קמל (לף כט:) גבי הסופך לת הגגל לכל גבי עירוב לקילו בית רבנן לבטפח לחוליה סני יש מפרשין שאחר שזכו בה הזוכים כמשפט כל הנבחה לריך שתעמוד החבית מופרשת משאר החבחות העומלות בחוצר ותהיה נבוהה טפח משם: סבי לפומבדיתל. רב יהודה ויבילתו: [לף מט.] **החולק** לת עירובו. כלומר שנותן בשני כלים שהאחל משם היה מחזיק כל כברות בעלי בתים שנשלמו שם עירובן והוא לו רלה ליתן בכלי לחל לגל בשניהם לפיכך יין עירובן עירוב למה שמו עירוב שמו: לימתי. שרי כ"ה בשני כניס כגון דהוי עליין שני חצילין של העירוב בבית לחל: לבל יין שניהם בבית לחל. לפי' כ"ה מולה לליהו עירוב: **למלייה למנא ואייתר.** כלומר שהיה הכלי קטן וצר מלהחזיק כל כברות בעלי בתים ולפיכך שמו **בשני כלים ולא עשה משום** קפילה וכיון לעליין בבית לחל שם שניהם עירובן עירוב: לבל פלגי מיפלג לי. שהיה

יכול הכלי להחזיק כולם ולא רצה לערבם כלי שלא יתחלף ככרו עם ככר חבירו ובשעת החלוקה יקח כל אחד ואחד ככרו כיון שכל מקפידים בזה אע"פ שכל כולם מונחים בבית ת' חיוב עירוב: **בית שמניחין בו עירוב וכו'.** ואע"פ שאין בכל אותו הבית פת כלל לפי שהוא הכי מותר עמהם לכיון שהניחו שם כולם עירובן בחילו הם לריס **בחותן בית לחי וכבני ביתו** הם נחשבין כולם וא"צ שיתן חלק בעירוב כלל שאם היה צריך ליתן חלק בו לא היה מועיל **לפי' היה לו פת בחותן הבית** על שיסמכו עם שאר ככרות העירוב בכלי אחד: פטור מן המזוזה. ללמוד בית הוא ובכולהו בית כתיב בהו: **ואין מערבין בו וכו'.** אין לוסרין בחצר **ולא במבוי להא לאו בית הוא** כלל ואנן בעינן בית הראוי לדירה וכאן היא לומה: **ואין מניחין בו עירוב.** כלומר עירובי חצרות להא קי"ל עירובי חצירות מועיל להניחו בבית שבחצר ולא בחצר אבל שתופי מבואות שמשתתפין בחצירות למבוי להשתתם במבוי מניחין אותן **בבית זה שאין בו ל' אמות על** ל' אמות לצד נרע שהי בית מחצר שבמבוי שהוא מקום שרשאי להניח בו שיתוף לחניחן עירובי חצירות בבית שבחצר ושתופי מבואות לף בחצר שבמבוי והטעם שבעירוב נעשה להתיר הכתוב להשתתם מבית לבית על כן צריך שיהיה מונח בבית והשיתוף אינו נעשה לצד יכול להתיר חצרות למבוי לפיכך יכול להניחו לף בחצר שבמבוי וכ"ש בבית שבחצר ובחצר נמי לקט אמרי למותר בלבד שיהיה שמור שם אבל במבוי היינו טעמא שאין להניחו שם לפי שאינו שמור שהכלבים והעובדי כוכבים מעיינין שם: ואין עושין אותו עיבור בין ב' עיירות. לשע"נ לקי"ל שאם היו בין ב' עיירות הקרובות זו לזו ע' אמה ושיריים לזו ולזו להיינו קמ"ל אמות ושלים כולן נחשבות כעיר אחת והשובת בחמת מהן סולך את כולה ואותן קמ"ל אמות וכל העיר שהניח ואומה לה לגלפים אמה אבל אם יש בין שתיהן יותר מקמ"ל אמות כשתי עיירות הן נחשבות והשובת בחמת מהן סולך את כולה ואם העיר שהניח בה לגלפים אמה ואין לו אלא שבעים אמה ושיריס בחשבון הלגלפים אמה ואין לו אלא חניה אבל אם היה בית של **ל' אמות על** ל' אמות הן בורגנין שהוא בית של קנים לסוף ע' אמה ושיריס אותן שתי העיירות אחת וכן המשפט שאם יש לסוף ע' אמה ושיריס בורגנין וכן לסוף שבעים אמה ושיריס אחריס בורגנין נם כן וכן על לגלף פעמיס הכל יכול לילך בלא עירוב בשבת ואפילו הן י' פרסאות אבל בית שאין בו **ל' אמות על** ל' אמות לא חזי לדירה כלל וכמי שאינו חשוב הוא ויותר חשובין הבורגנין לפי שהן רחבין ורלויים לעמוד בהן אבל בית של כזה אינו רלוי לכלום: [לף פ.] נקטינן אחל עירובי תחומין ואחל **שיתופי מבוי** צריך לזכות. והוא הדין לעירובי חצירות ללין שיתוף ועירוב אחל הוא וכן לשיעור נרונרות לכל אחל ואחל להא אמרינן [בלף עח:] לרבנן ס"ל לסמכינן על עירוב במקום שיתוף ועל שיתוף במקום עירוב: **ולא נשתתף.** כלומר **אינו רוצה ומתכוין לאסור עליהן** ואינו חושש בהפסלעמו ותמות נפשי עם פלשתים הוא לקט אמר: **מתני' נתמעט האוכל וכו'.** נתמעט האוכל מערב שבת הפני מסיעורו הרלשון המפורש לקמן במשנתנו אם רוצה הוא לזכות להם משלו על ידי בנו ובתו הנדולים מוסיף על שיעור בו שיעור ואינו צריך להודיע להם ואפילו יערב עליהם משלהם **שהרי כולם נתרצו בו בתחלה** ובין שיהיה ממין לאחל ובין שיהיה ממין אחר כיון שנשאר קצת מן הראשון אינו נראה כמו שמערב בתחילה ות"ק לשאול לעתן בזה וכ"ש **אם יערב להם משלו ואם היה כלה נגמרי צריך להודיעם אם** יתרצו ממין האחר אם יערבו משלהם אבל בשותו ממין עצמו ת"ק להודיעם אפילו יערב עליהם משלהם **אבל אם יערב עליהם משלו אינו צריך להודיעם והאי** לנקט נתמעט במשנה ולא נקט כלה כי היכי שיוכל לומר ת"ק להודיעם אבין משלהם ת"ק להודיע: [לף פ:] ניתוספו עליהן. ליורין: מוסיף ומזכה. משלו ככרות לחשבון הנוספים ומשיב אותם בשל אחל עם הראשונים ואינו צריך להודיע ליורין הנוספין ואם משל הנוספין רוצה לערב צריך להודיעם אם יתרצו בעירובו אבל אם רצה לערב משלו על הראשונים ועל הנוספים תבא עליו ברכה ואינו צריך כלל להודיעם מבעוד יום אלא על שחשכה כלחזינן בתחילת עירוב שיכול להניח את החבית **על כל בני המבוי ותרתי קתני מוסיף ומזכה אם משלו הוא מערב** ובלא הודעת הנוספים כלל **וצריך להודיע לכל הנוספים אם משלהם הוא מערב:** נת'

סוגיא לקמעא וכו'. מ"ש בהלכות הרב ז"ל צריך תיקון גדול וזהו תיקונו **אם כח לערב** מחותו ממין הרחשון לפילו כלה **מוסיף ומזכה ולפילו מערב עליהם משלהם** ולילו צריך להוליע **ולא כח לערב** ממין לחר **אם כלה הרחשון צריך להוליע להם אם מערב משלהם ואם משלו ח"ן** להוליעם כלל ולא נתמעט מוסיף ומזכה לף ממין לחר ולין צריך להוליע להם בין שיערב משלו בין משלהם ובניתוספו בו ליורין אם משלו מוסיף על ככרות של עירוב ומפיס בכלי לחר ול"ן להוליע ליורין הנוספים ולא משלהם צריך להוליעם אם יתרצו בעירוב: בחנך שבין שני מבוחות. **רנילה בזה ולא עם זה** ולמרינן בגמ' שמותרת ברנילה ולסורים בשלינה רנילה ולא עירבו עליה שלא מלעתה בלותה שלינה נמנע שלייבו לה שיתה היתה רונה ברנילה ועכשיו כיון שעירבו עליה בשלינה רנילה נאסרת בלותה שרנילה לכל בחנך שבמבוי לחר ולינו צריך להוליע לה כלל לפילו יערבו עליה משלה לבולחי זכות הוא לה שברי היתה לוסרת על בעלי חנך ונאסרת שלא להוליע מן שבתים לחנך: **כמה** הוא שיעורו וכו'. של שיתופי מבוחות וה"ה לעירובי חצרות: בזמן שהן מרובין. כלומר שהרבה בעלי חצירות יש במבוי ר"ג הרבה בעלי בתים (יעמלו) [יש] בחנך ומפרש בגמ' מרובין י"ח בעלי בתים או בעלי חצירות [ומי"ח ולילך] לף קפלינן לנונלינתא לכל בני בית של כל **לחל וכמזון כ' סעולות סני** להו ול"ע שלילו היינו חולקין לותם לף היה מניע לכל לחל ולחל מן הבעלי בתים כנרונרת לפילו הכי לי להם בזה והוא הדין לעשרים ולשלשים והלי **לנקט שמונה עשרה** להוליענו שלין שמונה עשרה נרונרות [שלף] כשיעור שתי סעולות ולפילו הכי כיון לרבר חשוב הוא שני להו בהכי ול"ע שבזמן שהם מועטין צריך כנרונרת לכל בעלי בתים שבחנך ולמועטין לי להן כנרונרת לכל לחל ולחל ולינן צריכין לשתי סעולות [לף על פי שבערובי תחומין צריך לפילו ליחיל **שתי סעולות בערובי חצרות לף בעינן]: לחמר רבי** יוסי בר"ח בתחלת עירוב. כלומר צריך כנרונרת לכל לחל ולחל לבל בשיורי עירוב שנתמעט משיעורו משנכנס שבת רלשון כל שהוא **לין צריך להוסיף** עליו לפילו לשבת הבלה כיון שמתחלה היה בו שיעור ולא נתמעט קולם שנכנס שבת רלשון תחלת עירוב קרינן ביה: **ולא לחמרו לערב בחצרות וכו'.** כלומר לחר שנתחפקו במבוי ביין לף הלריכו לערב בשבת: **שלף שלא נשכח לת התינוקות.** שלף תשתכח תורת עירובי חצירות מתינוקות הלריס שם או הבחים מבחון שמא יחמרו לין צריך לערב בחצרות כלל כי התינוקות לינם נותנים לבם לל השתוף וכיון שלף הוערך עירוב שלף מפני שהוא נזירה **הלכך מקילינן כיה** לשני בכל הרי כשנתמעט העירוב כיון שהשתוף קייס והוא הלין בשיורי שיתוף כשהעירוב קייס ומשמע שלף מקילינן הכי בחנך שלינה פתוחה למבוי שעירבה לעמה ל"ג פתוחה למבוי ושלף נשתתפה עם המבוי **לף נתמעט מפיעורי צריך להוסיף** בו ולהעמילו על שיעורו ומשמע מכלן לר' יוסי כר"ח [לף עף: ובחלפה סי' תרמ"ח] ס"ל ור"ב לחמי לף דלרשינן בפרקף **ושלף מניחין למימר להחי לף** לחמרו סתמא היא לכ"ם לקשיא לחמי לף לרשינן בפרקף: נמ' ס"נ ושנב חורחיס קמ"ל לי"ח נרונרות (שלף) הויין [ויתר מסתי] סעולות לפי שבא בלה המשנה ללמדנו למשמונה עשר בעלי בתים [ולילך] לין מניע להן בשתי סעולות כנרונרת לכל לחל ולפ"ה **סני להו בכ' סעולות: מתני' בכל מערבין** ומשתתפין חוץ מן המים ומן המיס ומן המלח. שלין נקרל עירוב לו שיתוף שלף כשהוא מלכר חשוב לבל מיס ומלח לין לחם קפיל מתת לחבירו כרשנו ולין לחם קונה בהם לירה למתנת חנם הוא לבל בפירות ויין שהן לבריס חשובים מערבין ומשתתפין ור' יהושע פלוג ואמר שלף בכסף נרונרת בכל ככר וככר לכל בעה"ב ולחר כן מפיסין כולן בסל ל' ושם לף היה שלם לפילו יהיה כ"ב נדול שיש בו מלפה שלה כיון שניטל ממנה שיעור חלתה שהוא לחל ממ"ח לנחתום הרגיל למכור נקרל פרוסה ולין מערבין בו וב"ם שם ניטל ממנה שיעור חלה של בעה"ב שהוא לחל מעשרים ול' שלין מערבין בו וככר כלישר **לשו לוקח שלף לפי' כנרונרת** והוא שלם מערבין בה לי נמי יש לומר לרבי יהושע מיקל מנה לחל **שלף בעי כנרונרת שלף** כשיעור לישר סני ומחמיר לבעי ככר שלם ונועמו משום לישה בחבירתו מכניסין שלם והוא מכנים פרוסה: נמ' ולין מערבין שלף בפת למעוטי פירות ובפת שלינה כר' יהושע לחמר ככר הוא העירוב ולפילו הוא כלישר כלומר כנרונרת בכל ככר וככר של כל לחל ולחל מן הבעלי בתים: ולין מערבין בפרוסה **משום לישה.** כי שמע שלחל יבילו ככר שלם וחבדו פרוסה ויבושלו ליתי קפילה והקנטה ולפילו יבילו כולן פרוסות נזדו שלף יועיל נזירה שמא יחזור לבר לקלקולו ויבא לידי לישה: שהיתה לבובה. שנתה כתרנומו: [לף פפ.] מערבין בפת חורז. שלרך העולם לאכלו מה שלין כן בפת לוחן: מערבין בפת עבשים. לפ"נ לחזינן ביחזקאל דקרי ליה לנלוי לחם הוא להא **כתיב (יחזקאל כ"ל:כ"ב) ולחם חנפים לא תאכלו** [וכתיב

(סמ ל) וחתם קח לך חטין ושעורין וגו' ועשית לותם לך ללחם] הניח משום הכי לא מיקרייא לחם לפי שחיתה לפוייה בגללי נעלת החלטה ועונת שעורים לכתיב (סמ) ועונת שעורים תחלכנה הניח שעורים לאו שעורים ממש אלא שעורים שלא יחלכו ממנה לשובע אלא כלחך רעבון: **מתני' נותן לחם מעה לחנוני. שהוא מוכר יין ולר עמו במבוי** או לנחתום המוכר **ככרות ולר עמו בחנר:** שיכה לו בעירוב. עם בני חנרו **אם יבאו בני המבוי לקנות ממך יין לשיתוף או ככר לעירוב יהא לי חלק בו** ואע"פ שלא עשאו שליח לערב הוי עירובו עירוב לאע"נ לבעלמא (ב"מ מא. מז:) אמרינן אין מעות קונות הכא קונות שהעמידו **לבריים בעירוב על ידי תורה למעות קונות:** וחכמים אומרים **לא זכו לו מעותיו. אלא מעות קונות על שימשך ולפילו עירב החנוני הזה לכל האחרים [וזכה גם לזה]** אינו עירוב שהרי לא נתכוין לזכות נו במתנת חנם כשאר מזכין בעירוב אלא לקנות הלחם במעה והרי אינה קנויה לו לכיון למעות אינן קונות לא ממכח לעתיה להאי שיקנה לו הככר ונמצא שמערב לו במעותיו שלא לעתו: ומוכיס כשאר כל לחם. מפרש בגמרא בעה"כ שאמר לו חברו הילך מעה זו וזכה לי בעירוב והלך וזכה לו שקנה עירוב לכבדי הכל להוציל ואין בעל הבית רגיל למכור ככרות לא נתכוין זה אלא לעשותו שליח ונעשה כאומר לו ערב לי לנבי חנוני גופיה אי אמר ליה ערב לי אמרינן בגמ' דקני: **אלא** מערבין שלא לעתו **הלכך** כיון דאמר לו **חנוני** כי אמר ליה **זכה לי** לא נתכוין אלא לזכות הימנו **ולא** שמך עליו שיעשה שלוחו **ומעות אינן קונות ולא** ממכח לעתיה נמצא שהוא מערב לו שלא **מדעתו אבל אם** משך **הככר והניחו אצלו הלכך שליח עשאו** ועירובו עירוב ובגמרא אמרינן דלוקא במעה הוא דלפניני רבנן אבל נתן לו כלי אחר **שיזכה לו בעירוב** קני לכבדי הכל לכל מילי מיקני [בגמ'] לזמו כלי וכלאמרינן קונין בכלי אע"פ שאין בו שוה פרוטה: [דף פח:] **אמר רבי** יהודה **במה דברים אמורים בעירובי תחומין** וכו'. כלומר בעירובי תחומין צריך להוליעו מסוס לחוב הוא לו שמפסיד כל מ' האחר כמה שמרויח מכאן **ושמא אין נוח לו** בלוחנו רוח אלא ברוח שכננתו אבל בעירובי חצירות זוכות הוא לו ולולאי שאם לא יערב עליו יאסר להנאת מביתו לאנר מערבין עליו לפילו שלא לעתו והא לתנן לעיל [דף נז:] ונתוספו עליהם לירורין צריך להוליעם מוקמינן ליה בגמרא **באנר אבין כ' מבוחות** ובאחרת אינה רגילה לאמרינן זה שרגילה לסור וזה שאין רגילה מותר ואם עירבו עליה שלא מלעתה בשאינה רגילה נמצא לאוב הוא לה שאינה יכולה עוד להשתמש ברגילה ואין חבין לאדם שלא בפניו: נמ' לאבל בעה"ב קנה. מפורשת בפירוש המשנה: שלא בלאמר זכי . **לא עשאו שליח** בעירוב שעירב לו הוא בעצמו וכיון שלא נהנו על זה לפילו עשה **לא שמך עליו** המעיה ונמצא שעירב עליו בלא לעתו **אבל אמר לו ערב לי** קנה לאזקה שליח עושה שליחותו ושמך עליו בוולאי בעל הבית המשנה: ולא שנו לאמר ליה זכי לי שלא לעתו **לשעות אינן קונות** לאבל נתן לו כלי בשמי הככר קנה לו לנמרי לכל מילי מיקני [בגמ']: **הלכה כר' יהודה.** לעירובי חצרות לא בעית לעת שעירבו עליו ולפילו עירבו להם משלהם ולא משלו מערב עליהם: **לפילו במבוי שניטל קורתו** לו לחייו. כלומר בשבת לר' יהודה מתיר בלילך פירקין [דף נל.] לכיון שהותר למקנת שבת הותר לכל השבת כולה ורבי יוסי פליג עליה ואסר: בעירוב לאמרת. **כל היכא לחיירי בהלכות קניית עירוב:** ולא בתחיצות. כגון מבוי שנטלה קורתו או לחייו לקורה ולאי במקום מחיצה הן עומדין: [דף פב.] ובמה לחלוק. ואכא לקמני במה ולאי רבנן חלוקים עליו לבעו לעת בעלים אם עירבו עליהן משלהן ולית הלכתא כותייהו שלא כרבי יהודה שאינו ערוך לעת בעלים לבוולאי ניחא להו להא לאמרין הם לנטלטל מבחוץ לחנרות וכיון לאם שלא בפניו ולעת רבי יהושע בן לוי לסבר לעפרא בא ערוך לתנן מתניתין של ניתוספו עליהן לירורין בחנר שבין שני מבואות לאינו זכות לו שלא חובה כלפריסית בפירוש המשנה ולמעלה בסמוך לזה: סליקו להו חלון **כיצד מתחתפין** בתחומין מניח את החבית. משלו ומזכה להם ע"י בנו ובתו הנלולים כלאמרינן בלילך פירקין [דף עט:] נבי שתופי מבואות ואומר אח"כ הרי זו לכל בני עירי הרעין לילך לנד מזרח לרבעת אלפים: לילך לבית האבל ולבית המשתה. ומשום הכי נקט הני משום לאין מערבין עירובי תחומין בשת כי אם ברגל או לכבר מניח ולף על פי שלא נודע לבני העיר שזה עירב עליהן מבעוד יום ואע"פ שלא הסכימו **על עירובו אלא** משהשכה אמרינן יש בדירה כלומר אמרינן כיון שנתרצה עכשיו אינגלי מילתא למפרע **שקודם זמן קניית העירוב לעתו היה** כן ודוקא כשהודיעם מבעוד יום שאם לא הודיעם שעירב עליהם שלא משהשכה היאך יתכן לומר כן **בדירה הא לא ידע להוה עירוב בעומס והאי** כל שקבל עליו מבעו"י מתרן בגמרא לסכי קתני וכל מי שהודיעוהו מבעו"י אע"נ [שלא] קבל בוולאי עליו [שלא] משהשכה מותר לילך לאמרינן בדירה: משהשכה לאמר. כלומר אם לא הודיעם שלא משהשכה לאמור **לסמוך עליו שאין מערבין עירובי** תחומין משהשכה לאמר למימר **בדירה בלבר שלא היה יודע** כלל:

מערבין בפת עדשים:

מתני' נותן אדם מעה לחנוני או לנחתום כדי שיזכה לו בעירובו דברי ר' אליעזר וחכמים אומרים לא זכו לו מעותיו (דף פא:) ומודים בשאר כל אדם שזכו לו מעותיו שאין מערבין לו לאדם אלא מדעתו אמר רבי יהודה בד"א בעירובי תחומין אבל בעירובי חצרות מערבין לו בין מדעתו בין שלא מדעתו [לפי] שזכין לו לאדם בין בפניו בין שלא בפניו ואין חבין לו לאדם אלא בפניו:

גמ' נותן אדם מעה וכו' ומודים בשאר כל אדם שקנו לו מעותיו מאן שאר כל אדם אמר רב בעה"ב וכן אמר שמואל בעל הבית דאמר שמואל לא שנו שלא זכו לו מעותיו אלא נחתום אבל בעל הבית קנה ולא שנו בנחתום דלא קנה אלא דאמר ליה זכי אבל אמר ליה ערב לי זכה ולא שנו דא"ל זכי לי דלא קנה אלא במעה אבל כלי קנה:

א"ר יהודה בד"א בעירובי תחומין : אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה ולא עוד אלא כל מקום ששנה ר' יהודה בעירובין הלכה כמותו א"ל רב חנא בגדתאה לרב יהודה אמר שמואל אפי' במבוי שניטלה קורתו או לחייו א"ל בעירוב אמרתי לך ולא במחיצות (דף פב:) א"ר יהושע בן לוי כל מקום ששנה רבי יהודה אימתי ובמה אינו אלא מפרש דברי כמים ורבי יוחנן אמר אימתי לפרש קא אתי ובמה לחלוק הוא דקא אתי:

סליקו להו חלון כיצד משתתפין בתחומין מניח את החבית ואומר הרי זה לכל בני עירי לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה כל מי שקבל עליו

נמ' ס"ד יוסף **אין מערבין** אלא לכבר מצוה. כלומר **לא התירו חכמים לנשים חון לתחום** בעירוב של פת אלא לכבר מצוה שהקילו על העשיר שלא יערב ברגלו לכל לכבר הרשות צריך שיערב ברגלו ויסבות הוא בעצמו בשעת קניית העירוב: מהו לתימא לורחא למילתא קתני. שאין לרך העולם שיניח לחם לת ביתו וילך לשבות בעיר לחרת אלא מסוס מצוה ולעולם אפי' לכבר הרשות יכא מותר לערב בפת קמ"ל רב יוסף למסוס לוקא נקט להו: קטן **בן שש יוצא בעירוב אמו.** כלומר בלותן שתי סעודות של יום סני לשניהם לכנוף אחל למי ובנמ' מוקים **לה להאי מילתא בלליהיה לאכוה במתא** והכו על בן שש סניס צריך לאמו ויוצא בעירוב אמו אבל אי איתיה לאכוה במתא **אינו צריך לאמו מבן ל' שנים ולמעלה:** בין מלעתן. בסתמא: בין שלא מלעתן. אע"נ לאמרי לא יכא בשש ברשות אביהן הן אבל בשש בנון בנו ובתו הגלוסים והלומה לה כנון בנו ובתו הגלוסים ועבלו ופפחתו העבריים מלעתן להיינו בסתמא לי אבל אמרו לא יא מהני עירובן כלל ואי עירבו הן לעצמן ועירב רבן עליהן יוצאין בשל עצמן לכיון שעירבו אין לך מיחוי גלול מזה: **מתני' וכמה שיעורו כו'.** מזון שתי סעודות לכל אחל ואחל מהרוצין לילך שם לכיון שיש לו שם שיעור סעודת לילה וסעודת יום נראה לכל שעקר לעתו מן העיר ושוכת שם במקום סעודתו וכמצנה זו לא פירש אלא שיעור כשהוא מערב בפת אבל בין לא פירש אע"פ שמצנה זו בנויה על עירובי תחומין בין כלקתני מניח את החבית אבל בברייתא מפורש **בפרק בכל מערבין** וכו' ואומר שם שבשתי רביעיות סני ומשאר מינין לבר שהוא נעשה לשבוע ממנו בעינן שתי סעודות ולבר העשוי ללפת את הפת בעי' ממנו שיעור ללפת ממנו שיעור שתי סעודות ואע"פ שאין לרך לאכול ללתן בלא לחם אפ"ה הקילו חכמים בעירובי תחומין לסני ליה בלתן לבלו לכיון שנילה לעתו ועשה מעשה סני בכך: [לף פב:] מזונו לחול. שאין צריך כל כך כמו שאוכל בשבת שאוכל ללתן ורוצה לבמוני שכיחא אבל בחול שאינו אוכל ללתן ממעט בלחם: ר' יהודה סבר לערבה בשבת אוכל מעט מפת לפי שהוא ממלא בטנו מתבשיל ומיני מתיקה: וחז וחז. בין ר' מאיר ור' יהודה שניהם מתכוונין למעט שיעור ב' סעודות שהצריכו חכמים לעירובי תחומין ונטעמייהו כלפרישית: מכאן **הלקוח מן הנחתום בפונדיון** שהוא חלק שנים עשר בהינר העשוי מפלח שנלקחה ברביעית של סלע להיינו לינר שהרי נקט מלרבע סלין בסלע [והסלה שם קבין שהם י"ב **חצי קבין הרי מניע חצי קב לפונדיון**] ובלותו אכר שהוא חצי קב משהם קבין לסלה יש **בו שתי סעודות** נמצא שבקב ליכא אלא ל' סעודות ובברייתא תני ר' יוחנן בן ברוקה שמזונה סעודות יש בקב ומתרץ בנמ' ששיעור תנא מבעוד יום מותר משחשכה אסור שאין מערבין משתחשך:

גמ' אמר רב יוסף אין מערבין אלא לדבר מצוה מאי קמ"ל מתניתין היא לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה מהו דתימא אורחא דמילתא קתני קמ"ל לדבר מצוה דוקא אמר רב אשי קטן בן שש יוצא בעירוב אמו הא יתר על בן שש צריך לערב לעצמו (דף פב:) ת"ר מערב אדם ע"י בנו ובתו הקטנים וע"י עבדו ושפחתו הכנענים בין מדעתן בין שלא מדעתן אבל אינו מערב לא ע"י בנו ובתו הגדולים ולא ע"י עבדו ושפחתו העברים ולא ע"י אשתו אלא מדעתן:

מתני' וכמה הוא שיעורו מזון ב' סעודות לכל אחד ואחד מזונו לחול ולא לשבת דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר לשבת ולא לחול וזה וזה מתכוונין להקל רבי יוחנן בן ברוקה אומר מכקר בפונדיון מארבע סאין בסלע רבי שמעון אומר שתי ידות בכקר משלש לקב חציה לבית המנוגע וחצי חציה לפסול את הגויה:

גמ' תנא וקרובין דבריהם להיות שוין.

דבריהם דמאן אילימא דבריהם דרבי יוחנן בן ברוקה [ור' שמעון מי דמי דר' יוחנן בן ברוקה] ארבע סעודות לקבא ואי רבי שמעון תשע סעודתא לקבא אמר רב חסדא צא מהן מחצה לחנוני אכתי למר תמני ולמר תשע היינו דאמר וקרובים דבריהם להיות שוין הלכך כדהויין תמני סעודתא לקב והקב יש בו ת' זוז במשקל אלקירוא"ן הויין ב' סעודות מאה זוז כי לבל סעודה נ' זוז קמח דאינון חמשה ושבעים במשקל ספרד ת"ר למתני' לאו שיעור אלא לאחר שנטל החנוני מחצית הסאה בשכר טורחו ובשכר הערים שקנה לאפות אותו ולולי וחילי חל שיעורא **נמצא ככר בפונדיון רובע** הקב **הוא ולא חצי קב וקיימא לן קב לרבעה לוגין ולוג שמה ביצים** נמצא שעשרים ולרבע ביצים יש בקב ולרביעיתו הוא שם ביצים ובשם [ביצים] יש **שתי סעולות שלש** ביצים לסעודה וזהו חציה לבית המנוגע להיינו שלש **ביצים וחצי חציה לפסול כה את הגויה** זהו ביצה וחלוה ולרבי שמעון מיעט בשיעור **ולמר שתשע סעולות יש בקב ולי לשיעוך בשתי יולת של ככר** שעשה מן הקב שלשה ככרות כמינהו נמצא **ככר השלמת שליסית הקב** וחולקים אותה לג' חלקים ובשני חלקים יש שתי סעולות שהן שמנה ביצים הן השלש סעולות ובסעודה שלחת שתי ביצים וחלנה ועוד מסאה: **חציה לבית המנוגע. שתמת היא והכי קאמר חצי ככר השלמה שאיערו בו את העירוב הין למר הין למר לשהייה בית המנוגע לטומאת בגדים** שעליו מאותו שהוא נכנם שם לריך שיסאה שם שיעור לכילה כזו שאע"פ שהאיש שנכנם שם טומאת הוא מיל לאכל מלבושיו שהוא לובש לוכא אותם הין טמאין שאע"פ שהוא נוגע אותם הין להס אלא טומאת ערב שהס עצמן נקראין ראשונים **והינם עושין אלא שני ולא** ראשון לאכל כשנסאה שם שיעור לכילה טמאים הבגדים טומאת שבעה ונקראין נס הס אב הטומאה ועושין ראשון ושני שאם לא היה לובשן אלא מכניסן על כתיפו היו טמאים מיל טומאת שבעה כמו שאלם המכניסן ונזירת הכתוב הוא שבלרך מלבוש לא יהא אב הטומאה אלא אם שהוא יושב בבית המנוגע שיעור לכילה לכתיב **(ויקרא י"ל:מ"ו) והבא אל הבית יטמא** וע"ש אלא [ושהה] שיעור **לכילה שם וכתיב (שם) והאוכל בבית** יטמא למשמע לבעינן שיעור לכילה ולא קשיא כאן לאלם כאן לבגדים שלובש וקמ"ל מתניתין **שאע"פ שלא לכל אלא חצי ככר** זו הרי זו **כלי לכילה** ו**ואע"נ ללרבי שמעון לענין עירוב הוי ככר שלש סעולות** ולילכי לפילו **נ' ביצים ובבית המנוגע** בעי סעולה של לרבע ביצים לא קשיא **התם הוא לבשיעור העירוב נתכוונו להקל אבל שיעור סעולות. לכילה קיש להו לרבנן הכי לבעינן שיאסה ככלי לכילת חצי ככר** זו **והוא פרס** שהנו חומרים בכולה תלמודא **על שם שמשיערוה בפרוסה כלומר בחצי ככר: ופסול את הגויה.** כלומר **האוכל אוכלין טמאין כחצי פרס ופסלה גוייתו מלאכול בתרומה ומלרבנן היא להא לין לאוכל מטמא לאם ורבנן גזור שהאוכלן יפסל מלאכול בתרומה על שיטבול כלאמרינן בפרק בתרא לימא (לף פ:) הנח לטומאת גוייה לאו לאוריימא:** נמ' אי **ר' יוחנן בן ברוקה** לרבע סעולות לקבא. מפורש בפי' המשנה: [לף פג:] **כלי עיסתכם. שאתם רגילין לנוח במלבר עומר לנגנונת**

מספר נפשותיכם: והעומר עשירית האיפה הוא. **ואיפה שלש סאין במנחות (דף עז.) יליף לה לכתיב (יחזקאל מ"ה:י"ל) האיפה והבת תוכן אחד להם וכתיב (שם) מעשר הכת מן הכור וכור שלשים סאין מעשר ליליה כמה הוי ג' סאין** ס"מ לאיפה הוי **שלש סאין והעומר עשירית האיפה של שלש סאין שהן י"ח קבין שהן: לוגין שהרי קב ל' לוגין עשירית ע' לוגין ז' לוגין עשירית של שני לוגין חומש הלוג והיא ביצה וחומש שהרי לוג ו' ביצים והיינו לקתני שבעה רבעים ועוד ביצה** וחומשא מלוגין מלברייתא שהן חוזרין שם לוגין לירושלמיות שהרי ו' **מלברייתא [נעשו] ה' ירושלמיות נשאר לנו לוג מלברי וחומשו להוה ביצה וחומשא שהוא חומש הלוג** נמצא הלוג ים בו ו' ביצים חוזרין לחומש ירושלמיות וביצה וחומש חוזרין לביצה לחת גדולה וממנה תשלום הלוג נמצא שהן שם ירושלמיות ושם לוגין ירושלמיות הן ה' לוגין לעפורית והיינו דקתני (ז') [ה'] רבעים קמח ועוד שהן חמשת לוגין ומשום שכי קרי להו ללוגין רבעים משום שיש בקב ארבעת לוגין והאי ועוד דקתני משום דבעינן להו שומנותא: שאוכל כמלא הזז. בפתי סעודות: הרי זו בריית. **שאוכל כל ערכו: ומבורך. שהיו לוכל יותר מדאי לכתיי' (משלי י"ג:כ"ה) וכטן רשעים תחסר:**

מתני' **אנשי** חצר וכו'. ה"נ אנשי חצר ואנשי מרפסת שכחו כולן **ולא עירבו אלו עם אלו** וכו'. לכל עירבו אלו לעצמן ואלו לעצמן. פי' מרפסת שקרוי היוצ' על האכסדרה והיא לרוכה הרבה לפני העליות ויש עליה עליית אחרת שיוצאת לתוך כלפי החצר כשיעור המרפסת התחתונה וכך יש לעליה השניה ובני המרפסת התחתונה יכולין להשתתף בתשמיש נוח ע"ג עמוד שהוא נבוה עשרה העומד בחצר מה שהין כן **לבני חצר [שהין] יכולין** להשתתף ע"ג עמוד אלא בתשמיש קשה כלומר בזריקה ובני עליה העליונה כמו כן תשמישן בקשה כלומר בשלשלאות שמשלשלים בחבל כליהם ע"ג העמוד וכל אותם בני העליה האמצעית שמרפסת לפניהם ובני עליה העליונה שיש לפניהם כמו כן תקרה לפניהם כולם יוצאין בפולם אחד לחצר ומן החצר לרשות הרבים ואע"פ שהן אוסרין זה על זה ונבוה מרפסת עשרה [שלש הלכו בפולם אלא להקל כלומר בכיוצ מעברין בפופו (לקמן נט:) פולם תורת פתח עליו ותורת מחיצה עליו והכל להקל] מ"מ שתי רשויות הן ומשום לריסת הרגל נמי אין אוסרין זה בני חצר אלא בני מרפסת מוזהרין במקומה אינה אוסרת אלא במקומה ובני מרפסת מוזהרין במקומן הן שהרי עירבו כולן לעצמן: **כל שגבוה י' טפחים. כיון שלא עירבו אלו עם אלו אם יש בחצר תל או עמוד גבוה עשרה סמוך למרפסת רשות המרפסת שולטת בו ולרוויין הם להשתתם בו** כיון שהוא להם בנחת ולא בני החצר לתשמיש קשה הוא שהרי טורח להם להגביה כלי כבד על גבי העמוד לכל בני המרפסת אינם נבוהים מן העמוד עשרה ואינו נקרא שלשול בפחות

(במדבר טז) ראשית עריסותיכם (דף פג:) כדי עריסותיכם וכמה כדי עריסותיכם כדי עיסת מדבר וכמה עיסת מדבר (שמות ט"ז:ל"ו) והעומר עשירית האיפה הוא מכאן אמרו שבעה רבעים קמח ועוד חייבין בחלה שהן שש לירושלמית וחמש לצפורית מכאן אמרו האוכל במדה זו הרי הוא בריא ומבורך יתר מכאן ה"ז רעבתן פחות מכאן הרי זה מקולקל במעיו:

מתני' אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא עירבו כל שגבוה עשרה טפחים למרפסת פחות מכאן לחצר חולית הבור והסלע שגבוהין עשרה טפחים למרפסת פחות מכאן לחצר בד"א בסמוכה אבל במופלגת אפילו גבוה עשרה טפחים לחצר איזו היא סמוכה כל שאינה רחוקה ד' טפחים:

גמ' (דף פד.) ת"ר אנשי חצר ואנשי עלייה ששכחו ולא עירבו אנשי חצר משתמשין בעשרה התחתונים ואנשי עלייה משתמשין בעשרה העליונים כיצד זיז יוצא מן הכותל למטה מעשרה בני חצר משתמשין בו למעלה מי' בני עלייה משתמשין בו:

מתני' (דף פה:) הנותן עירובו בבית שער אכסדרה ומרפסת אין עירובו עירוב והדר שם אינו אוסר עליו בבית התבן בבית הבקר ובבית העצים ובבית האוצרות הרי זה עירוב והדר שם אוסר עליו רבי יהודה אומר

מעשרה: פחות מכאן לחצר. ליתא נוח לבני חצר שהרי לבני מרפסת הוא נמוך **עשרה ואין יכולין להשתתם בו אלא בשלשול ובני חצר** משתתפין בו בנחת: ואם אין המרפסת נבוהה מחצר כי אם עשרה. כיון שהעומד שמוך למרפסת אע"פ שאין העמוד או חולית הבור והסלע נבוהין עשרה ומשתמשו בנחת לבני החצר כיון שגם לבני מרפסת היינו חולת שהרי בעלייה הראשונה נמי **בנחת נותנין לותו לשניהם ושניהם לאורין בו** ללוז כפתח הוא ולוז כפתח הוא ושניהם אוסרין זה על זה ומאי לחצר דקתמר ר"ל לף לחצר וכן הלין לחוליית הבור כלומר מן העפר שהעיקו מן **הבור הקיפו פי הבור סביב** על שהוא נבוה עשרה טפחים ורחבו ארבעה משהר קרקע עולם שבחצר: או שלא שלש ממש ורואי להשתמש בעובי הסלע ובעובי החוליא שהרי רחבו ארבעה: כמה לבריס לאורים. כשנבוה עשרה **טפחים יש שנורסין** לנותנין לותו לנמרי לבני עלייה **עשרה טפחים** לניחא תמיהתיה **לבני מרפסת מלבני חצר:** לכל במופלגת. ארבע: מן העמוד ואע"פ שנבוה עשרה אין יכולין נס בני מרפסת נמי להשתמש בעמוד אלא בקושי כלומר בזריקה שזורקין עם כליהם ולא בדרך הנחה: נותנין

לתו לחצר. כלומר לף לחצר ושניהם לאורין בו לזרוק **עליו לא מן החצר ולא** מן המרפסת לכל כליו או פירות שבכתו על העמוד או על הסלע אלו **עולין עם ואוכלין ואלו** יורדין עם ואוכלין ולוקח שעירבו אלו לעצמן ואלו לעצמן לשכיחי מאי לבתים בחצר משום שכי מותר לבני חצר להשתמש בעמוד ונותנין לותו למי שמשתמש בו יותר בנחת לכל **אם לא עירבו אלו לעצמן ולא אלו לעצמן בני חצר ובני מרפסת נמי** מותרין זה עם זה להניח קיומן לן ננין וחצרות רשות אחת הן: נמ' ת"ר לחצר חצר ולחצר עליה ששכחו **ולא עירבו. אלו עם אלו:** [דף פה.] בעשרה התחתונים. מכותב הבתים שבחצר אם היה נסר נתון על גבי יתידות היוצאות מן הכותל והנסר רחבו ארבעה **לחצר חצר משתמשין בעשרה התחתונים לעלייה הוי בחת ולבני עלייה בשלשול: בעשרה העליונים.** המכוונין **לעלייה לחצר עלייה משתמשין בו שמכוונין הם לעלייה והוי לעלייה בחת ולבני חצר בזריקה** לכל בנסר נתון בין עשרה התחתונים **שניהם לאורין בו** להוה לזה בזריקה ולזה בשלשול ורשות שניהם שולטת בהם: [דף פה:] מתני' הנותן **את עירובו** בבית שער וכו'. בעירובי חצרות קאמר שמשפטם להיות מונחים בבית לחת מבתי החצר שהרי נעשה להתיר הבתים זה עם זה לכל בית שער אע"פ שיש להן ארבע מחיצות כיון שרבים עוברין לבתיהם דרך שם אין עליהם תורת בית אלא תורת חצר: **והלך שם אינו חוזר.** הלך שם **בבית שער שבחצר** אינו חוזר **על בעל החצר ואין צריך** שיתן חלקו בעירובי חצירות בבית שבחצר שהוא מיוחד לאנשי שם תבן או

בהמותיו הרי זה עירוב שהרי רחויה לדירה הוא ובית מיקרי: **והלר סס.** בבית העשוי לתבן והוא עשוי מענפי אילנות ומקנים כלומר שחינה בית של קבע לפילו הכי בית מיקרי לכל דבר ומי שחוכל סס חוסר על בני חצר אע"פ שחינו יכן ושוכב סס למקום פיתח נוסס [קף עג.] והכי הלכתא: **רבי יהודה חומר חס יש סס תפיסת יד של בעל הבית חינו חוסר.** רוצה לומר יש לך בית קבוע בחרבע מחינות וחין רגל לחד לוסקתו ולפילו הכי חינו חוסר מי שהוח לד בו כגון הסוכר בית בחצר מבעל הבית שבחצר ויש לו למסכיר תפיסת יד בחותו בית כגון שמניע לסס סחורתו חו מטלטלין שחין ניטלין בשבת חינו חוסר עליו בחצר מפני שהוא נרחה כחכסנחי הוחיל ועליין יש לו תפיסה בחותו בית שלח עקר עמו מסס לבל חס היו לו לבעה"ב כלים הטלטלין בשבת חינו נקרל תפיסה שהרי יכול ליטלם בשבת וחין לו תפיסה סס כלל נמלח שכולה לסוכר הוח ולח למסכיר ומילתיה **לרבי יהודה לכרי הכל היח** וחין חולק עליו ויש מן הרבנים שחומרים כי **מה שחמרנו שחינו חוסר ה"מ** כגון חצר שהיח כולה שלו ומסכיר הבתים שבה לחחרים והוח שוכן בחחד מהן ויש לו תפיסת יד בכולן שחינן חוסרין עליו מסוס לשמו לחחין הסותפין [קף עב:] שחולקין על שלחן לחיסה ויושנים בבתיסה שחין ערוכין עירוב כל חחד וחחד וה"מ בזמן שחין עמהן ליורין לחחרים בחצר לבל חס יש סס ליורין בחצר ומוליכין עירובן לשל לחחרים ערוכין עירוב בכל חחד וחחד מנו לשסרי הני הני נמי לשסרי **והכח נמי כך חנו** לנין בו ליקח נמי לקתני חינו חוסר עליו עליו הוח **לחינו חוסר לבל על** לחחרים חוסר הח למלנו שחם יש סס ליורין לחחרים חוסר עליהן ונרוך לערב עמהן ולח"פ שבעל הבית [עירב] עמהס נמלח שכולם ערוכין לערב בזמן שיש סס לחרים בחצר: נמ' מסוס עירוב. עירובי חצרות להתיר הבתים מזו לזו: מסוס. סתוף סתופי מבואות שלח יהסרו החצרות **זו על זו** תמיד המבוי המסותף ביניהס: ולח פלוני כלן שמסובין בבית. סומכין עליו מסוס עירוב לפי שעירובי חצרות מסוס לירות הוח **למערב להו לבית לירה כחילו כל בני הבתים לרין בו הלכך לי לח חזי לירה לח מני למיסרי לבל סתוף לחו מסוס לירה להח לחו בתים סייבי בה שלח חצרות הלכך לחו לירה בעינן שלח מקום המשתמר כגון חנך** והוח הדין שנס מסובין בבית יכולין לעשות ממנו סתופי מבואות לבל מסובין בחצר לי לפשר להיות מסוס עירובי חצרות: לתניח עירובי חצרות **בבית שבחצר.** כלומר שני לבריס בח לילך. בבית. למעוטי בית שער וחכסלרה ומרפסת וחצרות ומבוי. שבחצר. למעוטי **בית שבחצר לחרת: סתופי מבואות בחצר שבמבוי.** בחצר לרבויי נמי בחצר ובל שבן בית שהוח שמור. שבמבוי. **לחפוקי חצר שחינה פתוחה** למבוי זה לפי שלזכר נעשה סיעט שחין מטלטלין במבוי שלח בסתוף לשע"נ לסתופי מבוי רחוי לעשותו מיין לבל בפת בולי עלמה לח פליגי ליונעא בו: [קף פו.]

אם יש עליו תפיסת יד של בעל הבית אינו אוסר עליו:

יום נה

גמ' אמר רב יהודה אמר * בגמ' הגי' שמואל רב בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהם היום פת שעל השולחן סומכין עליה משום עירוב ואמרי לה משום שיתוף אמר * בגמ' הגי' רבה רבא ולא פליגי כאן שמסובין בבית כאן שמסובין בחצר דתניא עירובי חצרות בבית שבחצר ושיתופי מבוי בחצר שבמבוי:

רבי יהודה אומר אם יש עליו תפיסת יד וכו':

היכי דמי תפיסת יד כגון חצרו של בן נינם פירוש בן נינם היה עשיר וכל בית שהיתה בחצרו היה לו בה סחורה ומיני פרקמטיא (דף פו.) ורבה בר * בגמ' בר בר חנא חייא אמר אפי' יתד של מחרישה אמר רב נחמן הני דבי שמואל תאנו דבר שניטל בשבת אוסר שאינו ניטל בשבת אינו אוסר תניא נמי הכי יש לו טבל ועששית וכל דבר שאינו ניטל בשבת אינו אוסר:

מתני' המניח את ביתו והלך לשבות בעיר אחרת אחד נכרי ואחד ישראל אוסר דברי ר' מאיר רבי יהודה אומר אינו אוסר רבי יוסי אומר נכרי אוסר ישראל אינו אוסר שאין דרך ישראל לבוא בשבת ר' שמעון אומר אף המניח את ביתו והלך לשבות אצל בתו באותה העיר אינו אוסר שכבר הסיח מלבו:

גמ' אמר רב הלכה כר' שמעון ודוקא אצל בתו אבל אצל בנו לא כדאמרי אינשי נבח בך כלבא עול נבח בך גורייתא פוק:

מתני' בור שבין שתי חצרות אין ממלאין ממנו בשבת אע"פ עשו לו מחיצה גבוהה י' טפחים בין מלמעלה בין מלמטה בין מתוך אוגנו אמר רשב"ג ב"ש אומרים מלמטה ובית הלל אומרים מלמעלה א"ר יהודה לא מפני שהיא מתיירא מתנרת לפת בנו: **נמ' לוקח בתו. לעביד לינים לייר לנל חתנו:** לבל בנו. **לין לחם מסיח לעתו מבירו לחור עם בלתו שמח תתקוטט ויצח: בלבח.** זכר: **גורייתא.** בלבתא **נקבה כגון בלתו: מתני' בור שבין שתי חצרות** וכו'. עומד בעובי הכותל המפסיק ביניהס **חציו בזו וחציו בזו: לין ממלחין ממנו בשבת.** לפי **שזה ממלח מרשות חבירו חף"ב** עשו לבור מחיצה: בין מלמטן. תחת המים וחע"פ שחין יונחין קני מחיצה חוץ מן המים חלח טפח: **בין מתוך חוגנו.** חע"פ שחינה סמוכה למים חלח רחוקה מהל כלומר בחמצע הבור או סמוך לפי הבור **ובלבד שתהא בתוך חוגני הבור שתרחה כהפסקה** ורבב"נ בח להמעיטו להיות מתוך חוגנו דקל שרי תנח קמך ב"ה הוח **ולח ב"ש ור' יהודה** פליג וחתר לבין **לם"ל למחיצה תלויה מתרת במים** לח בעי' שתכנס **המחיצה בתוך חוגני הבור** וחע"פ שהיח למעלה מחוליית הבור מועיל לזהו כותל המפסקת בין החצרות חע"פ שהוח לחוליית הבור נוגעת בלל

נבוה מאי מחוליית הבור ורוחב הבור יותר מעובי הכותל ונמצאר מרוח הבור מצר זה וכן מרוח הסני ומסתמא **רוחב הכותל ל' טפחים** ואמרינן קורה לרבעה מתרת במים אע"פ שאינה מתרת (בחוקה) **[בחורבה] ות"ת למה לי ל'** לפילו בפחות נמי תסתרי שהרי אין אנו קפדים בעירבוב המים מתרץ בגמרא לף על פי שאין אנו חוששין למים המתערבין צריכין אנו לומר שלא ילך הלילי לחלק חבירו ויקיו לרבנן לחין לילי מהלך יותר מל' טפחים ובשאר מחיצות של קנים שאין רחבות קבועין בגמרא צריך לשקוע רשאי הקנים תחת המים טפח כלי שלא יעבור הלילי לחלק חבירו: **גמ' למטה.** לקמיה ס"ד: **למטה ממש. סמוך למים ואין צריכין רשאי הקנים ליגע במים אבל** סמוך לשפתו העליונה **לא מהני מילי: למעלה.** לקמיה ס"ה: **למעלה ממש. סמוך לשפתו העליונה אם ירצה ליו בכך: וזה וזה בבור. [לפיכך נ"ה] צריך שתהא כל מחיצה עשרה מלונן הבור ולפנים: ורב יהודה אומר וכו'.** מפורש בהלכות הרב ז"ל וסניין כרב יהודה אע"נ לתלמיד לרב הונא הוא להא חזינא בנמי לר' חייא דקאי כוותיה שאומר שצריך שירצו רשאי הקנים במים טפח ורב נחמן אומר רשב בר אבוה [לף פו:] קורה לרבעה מתיר במים ואע"נ דקי"ל דקל הוא שהקלו חכמים במים לפי' כי בעינן במחיצות קנים שירצו רשאי קנים מלמעלה טפח כדי שלא יצא הלילי לחלק חבירו חון למחיצה זו שתכנס טפח למטה מן המים מהאי טעמא לפריסנא **ולא תשוס עירוב מים ואם יעשה** מחיצת הבנים זו קורה על שפת הבור מלמעלה לא תתיר שלא בקורה ל' כי היכי שלא ליזול לילי לחידך ניסא ומייתי ממים שהניעו לחלק חבירו וקיו להו לרבנן לחין לילי מהלך יותר מל' טפחים והא דקי"ל דקל הוא שהקלו חכמים במים מיירי בענין לליכא למיחש לילי שילך לחלק חבירו כגון שהיה הבור רחב הרבה שאפילו חון לעובי המחיצה שעליו הרבה מכל צד לו כגון אמת המים העוברת בחצר לליכא למיחש למאי חזיל לילי לחידך ניסא ות"ת אלמא מי תיקון הריב"ף ז"ל במים שתחת הקורה עצמה שחלק שהיסה שוה בו י"ל לכיון דס"ל לרבנן [יש] ברירה אמרי כל אחד ואחד מהילוכו קא ממלא אבל אם ילכו ממה שאחר המחיצה שהיכר לכל שהניע לחלק חבירו בזה צריך לחוש לדברי הכל ולהכי מצרכינן קורה ל' למחיצה **שאינה נוגעת כלו במים** ות"ת לא ליעביד מחיצה כלל ונאמר ברירה בכל הבור שלו הא לא ליפסר בלא מחיצה שהרי רשות שהיסה שולטת בו ואוסרים זה את זה כיון שלא עירבו על כן צריך להפסיק ביניהם ואלתי צריך עיון להא בגוזטרא לקמן [לף פז:] חזינן שניתנת במחיצה שאין בעבייה **ל' טפחים ולא** חיישינן לילמא לזיל לילי לברלא: **מתני' אמת המים** העוברת בחצר וכו'. ואפי' ברה"י נחשבת לכרמלית כיון שבאתה מכח כרמלית לזאת הנהר שמשכת ממנו ולעולם לסור למלאות ממנה על שיעשה לה מחיצה **בתוך לוניה על פני רחבה** בכניסתה לחצר וביציאתה מן החצר **שיהא ניכר שבשבילה נעשית לבל מחיצת החצר** שהיא תלוייה ונבוהה מן החמה העוברת **לוינה מועילה אע"ג דקי"ל לחמיניה תלוייה מתרת** מדקאמר [לף פו.] בין בתוך לוננו **ה"מ היכא דנרחית מחיצה שנעשית בשביל המים** לבל כי הלי **מחיצה שנעשית בשביל** החצר לוינו מהני למים ואפי' לא נפרצה החצר לגמי בפחות מעשר צריך **מחיצה כיון שעמוקה** י' **ורחבה ל'** למי ליס והא לחמרינן בפ"ק [לף יב.] בלמון יס שנכנס לחצר וכו' בל"ש שנפרצה ביתר מי' לבל בפחות מי' לוינו צריך כלום ל"ק להתם מיירי בשחינה עמוקה י' לכחדעא סמיכתא היא כלומר ולוינה חוללת רשות לעצמה: [לף פו.] **ר' יהודה אומר כותל וכו'.** רבי יהודה לטעמיה לחמר [לף פו.] בבור שבין שתי חצרות לגמי בעי מחיצה העשויה לשם הפלגת מים ומבית סיוע לדבריו מחמת של לובל **שם עיר והיתה עוברת בין החצרות והיו ממלאין** ממנה מן החצרות ולא היתה שם לגמי מחיצת הכותל העוברת תחתיהן לחמה: לחמרו לו מפני שגמי היה בו כשיעור. כרמלית לזאת נבוהה י' ורחבה ל' לומיה ליס ולא **נעשין רשות לעצמן ולפי' ברה"ר הם כרמלית** לבל בפחות מעומק י' לו לפי' עומק י' כיון שלין ברחבה **ל' שם עוברת ברה"ר לין רה"ר יש להם כלתנן בהזורק (לף ק:) הזורק ל' לחמות ביס פטור לכרמלית היא ושם היה רקק מים ורה"ר מהלכת בו חייב לרה"ר הוא וכמה הוא רקק מים פחות מי' טפחים לגמי מים שאינם עמוקים י' אינן חולקין רשות לעצמן וכי הוו נמי בחצר הוו להו רה"י** ושם עצמו לה בכניסה ולא ביציאה כיון שהוא לומה ליס שהוא עמוק י' ורחב ל' **לא מהני מילי להא מחוברת למים שהוא חון לחצר וביציאתה לחון נעשה הכל כרמלית:** נמ' ת"ר **עשו לה מחיצה** בכניסה ולא ביציאה. **לא מהני מילי להא מחוברת למים שהוא לחצר ונעשה הכל כרמלית:** שמא לין בעומקה י' ורחבה ל'. כלומר [שלא] היתה עמוקה י' ורחבה ל' **או לא היתה רחבה ל'** אע"פ שהיתה עמוקה י' **ולא חשיב בפחות מל' למיהוי רשותא לנפשיה:**

תהא מחיצה גדולה מן הכותל שביניהם:

גמ' אמר רב הונא למטה למטה ממש למעלה למעלה ממש וזה וזה בבור ורב יהודה אמר למטה מן המים כלומר יהיו הקנים משוקעין למטה מן המים ט' טפחים ונראים ראשי הקנים למעלה מן המים טפח. למעלה למעלה מן המים ט' טפחים וצריך לשקוע מחיצת הקנים בתוך המים טפח שלא יהא זה דולה מרשות זה ולא יהא זה דולה מרשות זה וסוגיין כרב יהודה:

מתני' (דף פז.) אמת המים שהיא עוברת בחצר אין ממלאין ממנה בשבת אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוהה עשרה טפחים בכניסה וביציאה רבי יהודה אומר כותל שעל גבה תידון משום מחיצה א"ר יהודה מעשה באמת המים של אוכל שהיו ממלאין ממנה מים על פי זקנים בשבת אמרו לו מפני שלא היה בה כשיעור:

גמ' תנו רבנן עשו לה מחיצה ככניסה ולא עשו לה מחיצה ביציאה וביציאה ולא בכניסה אין ממלאין ממנה אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוהה עשרה טפחים בכניסה וביציאה:

רבי יהודה אומר כותל שעל גבה תידון משום מחיצה. א"ר יהודה מעשה באמה של אובל שהיתה מביאה מים מאובל לצפורי והיו ממלאין ממנה על פי זקנים בשבת אמרו לו משם ראיה שמא לא היתה עמוקה עשרה ורחבה ארבעה פירוש מחיצה של אמת המים צריכה להיות משוקעת בתוך אמת המים כדי שתחלוק בין המים שברה"ר למים שברשות היחיד כמחיצה של כור שצריכה להיות משוקעת בתוכו לחלוק בין רשותו לרשות חבירו:

[דף פז:] **מתני' גזוזטרא** שהיא למעלה מן המים. גזוזטרא קורות שיונות חון לעליות הספינה ומסככים לותן הקורות בנסרים ומניחין בראשה התקרה נקב **ל' טפחים על ל' טפחים שלוים כה** מים מן המים ושופכין לתוכה שופכין וקמ"ל מתני' שאין מותר להלות דרך לותה לרוכה בשבת מן המים לע"פ שהתקרה רחבה מכל צדדי הרוכה יותר מי' לפ"ל לתנא דמתני' ללא לחמרינן כוף ונוד אלא נוד לחוליה כגון שעשו מחיצה סביבותיה לע"פ שהיה נוגעת במים **לאבל שנאמר כוף ונוד בגזוזטרא עשה לא לחמרי': בין מלמעלי בין מלמטה.** בין מלמעלה כלומר שהמחיצות לוץ כל כך לרוכות מן התקרה על המים בין מלמטה שעשו כמין כורות שעשו לה לפס מחיצות ונתנוהו סמוך ליס לבל לוץ מניע לתקרה ולפ"ה מתיר להלות דרך לותה לרוכה שסביבה עשו בנסרים כמין כורות: וכן שתי גזוזטראות זו **למעלה מזו.** כלומר שיש בספינה עליות רבות זו למעלה מזו ובכל עלייה ועלייה מוציאים קורות ומקרין לותן בנסרים ומניחין לרוכה בכל תקרה ותקרה ואם עשו לעליונה כמין כורות לו כמין תיבה מרובעת ולא עשו לתחתונה ורוצה התחתונה למלות בשבת דרך לותה לרוכה העשויה במחיצות כמין כורות לו כמין תיבה מרובעת לפול לא לא עירבו מע"ם זו עם זו לפי שפוסרים זו לת זו למיירי שבלין בני התחתונה דרך עליונה למלות בדרך לותה לרוכה וכ"ש שהתחתונה פוסרת למלות בנקב שלה שהרי **לין לה מחיצות** כלל ומרה"י לכרמלית קל מטלטל ל"נ מכרמלית לרה"י קל ממלא לבל לא עשו בני התחתונה מחיצות לרוכה שלפס שהיס מותרות בלא עירוב לכיון שעשתה התחתונה נמי לעמת נמצ נגי לעתה התחתונה לסלוקי סליקא נפשה מעליונה כלומר שבטלה ומהלה זכותה שהיתה לה להשתמש בעליונה:

[דף פח.] גמ' לל תימה למלות הוה לשרי **לאבל לנפוך** לפול. **מפני שהנהר מוליך שופכיו חון למחיצת הגזוזטרא:** פשיטל. לפיינו עוקה **לתנן במתניתין [דף פח.] חצר שפחותה מל' לחמת לין שופכין לתוכה מיס בשבת אלא ל"כ עשו לה עוקה להיינו גומא מחזקת סלתים ותני עלה לע"פ שהמלאת העוקה מבעוד יום שופכין לה בשבת ולע"פ שהמים יוצלין הימנה לרה"ר: מהו לתימא התם תיימי מיל. המים עצויין להבלע בקרקע הילכך כי שפיך לעתא לגיבלעו בהוכתייהו קל שפיך ולי נפקו לבר נלו מחשבתו להכי הולי ולא נתקיימה מחשבתו ולימורל ממש ליכא להא ברה"י קל שפיך לאבל הכא למילע ילע לולאי נפקי ולא תיימי** לימא להוי לפול קמ"ל לאפוך נמי שרי למה שיוצל לחון לינו חופס עליו ולינו נהנה ממנו **לאבל חצר הפחותה מל' לחמת [ניחא ליה לליפוק לבר שלא ילכלך חצרו הלכך בעי עוקה] לניחא ליה לגיבלעו** בעוקה: **מתני' חצר** שהיא **פחותה** מל' לחמת **לין שופכין לתוכה מיס** בשבת. **מפרש בגמרא** טעמא כיון שהחצר

מתני' (דף פז:) גזוזטרא שהיא למעלה מן המים אין ממלאין ממנה בשבת אלא א"כ עשו לה מחיצה גבוהה עשרה טפחים בין מלמעלה ובין מלמטה וכן שתי גזוזטראות זו למעלה מזו עשו לעליונה ולא עשו לתחתונה שתיהן אסורות עד שיערבו:

גמ' (דף פח.) אמר * בגמ' הגי' רבה בר"ה רבי אבא אמר רב הונא לא תימא למלאות הוא דשרי אבל לשפוך אסור אלא אפילו לשפוך נמי שרי אמר רב שיזבי פשיטא היינו עוקה מהו דתימא התם תיימי מיא הכא לא תיימי מיא קמ"ל:

וכן ב' גזוזטראות וכו': אמר רב הונא * אמר רב לא שנו אלא בסמוכה אבל במופלגת אפי' גבוה עשרה טפחים עליונה מותרת:

מתני' חצר שהיא פחותה מארבע אמות אין שופכין לתוכה מים בשבת אא"כ עשו לה עוקה שהיא מחזקת סאתים מן הנקב ולמטה בין מבפנים ובין מבחוץ אלא שמבחוץ צריך לקמור ומבפנים אין צריך לקמור רבי אליעזר בן יעקב אומר ביב שהוא קמור ארבע אמות ברשות הרבים שופכים לתוכו מים בשבת וחכמים אומרים אפילו גג או חצר מאה אמה לא ישפוך על פי הביב אבל שופך הוא לגג והן יורדין לביב והחצר והאכסדרה מצטרפין לד' אמות וכן שתי דיוטות זו כנגד זו מקצתן עשו עוקה ומקצתן לא עשו עוקה את שעשו

כל כך ל וקנך מתקלקל החנך בטיט לס יפוך לתוכה כל לותן המים שהוא רותן בהן יניו וכלי תשמישו ולפי שהוא חם על הקלקול חנרי נזרינן שמא יפפכה לרשות הרבים ומשום הכי לנו מנריכין לו שיעשה עוקה כלומר חפירה בקרקע שתחזיק סאתים מים ומשליך סם כל שופכין שלו ולינו לריך להשליך מימיו לרה"ר: **מן הנקב ולמטה.** כלומר כ"כ תהיה נלולה שתחזיק סאתים מים קולס שיניעו המים לל הנקב העשוי לה על שפתה כלי שיעלו ממנה המים לרה"ר ולא שיהיה הנקב לנמרי סמוך לקרקע העוקה של"כ תיכף שיפפך לתוכה חלי קב מים יצא לחון מהכו ולנו רוצים שיתעכבו סם כל שופכיו כל יום הרבה ויתבלעו במקומם לו שיונחו סם קלת משל"כ כשהנקב מלמטה לנמרי ול"ת כיון שהעוקה מלאה בסאתים ונתמלא מע"ם היאך יפפוך שופכיו סם בשבת י"ל שבע"ם לל יפפוך סם כלל שהרי יכול להוליאם לרה"ר ולזורקם סם נמצ שבעוקה לין סם מים כלל ושופכין שלו יחזיק לותם העוקה שלו ולפילו **לס תמלא לומר שהיא** מלאה לפ"ה מותר לפפוך כה ולע"פ שיצאו ממנה המים לרה"ר לכיון שים לה עוקה מוכנת לקבל קלת משופכיו נמצ שבשעת זריקתן סם יעשו הנהה לותן המים תחלה בעוקה קולס שיצאו לרה"ר ולל משכחת לעולם לפיכך חיסורל לחורייתא לכיון למילתל לל שכיחל היל שתהל מלאה מע"ם כיון שיכול לשפכן לרה"ר ולפי נמי נתמלאה לפסר שנתבלעו במקומם ול"נ שיכול להשליך קלת משופכיו בחנך וקלתם בעוקה לל נזרו חכמים בכך והתירו לשפוך שופכיו סם בעוקה לע"פ שנתמלאה מע"ם ומ"ם נקט סאתים (לפרקים) משום לקיס להו לרבנן שהלם עשוי להסתפק סאתים מים בכל יום לפי' הלם פחות ומי שהירתו כ"כ קנרה שלין לו חנך ל' למות מלותם שלין לפן בני בית רבים הוא ולי לו בעוקה סאתים ולותה עוקה לם ירבה יעשנה מבפנים בתוך החנך לו חון לשער החנך ויפפוך **שופכיו סמוך לשער ויהן יורדין** ללותה עוקה ולותה עוקה לפו רה"ר נמורה לפל ככרמלית שהוא עמוק מנ' טפחים ורחבו ל' וכיון לליכל למיתם נמי לליסורל דרבנן מנריכין ליה לקמור לותה כלומר **לכסות פיה בנסרים כלי שיפלו המים** הבאים מכחו בשפכם סמוך לשער למקום פטור לך כשהעוקה מבפנים לינה צריכה לקמור שהרי ברשות היחיד עומדת: רבי אליעזר בן יעקב לומר ביב שהוא קמור לרבע למות וכו'. ביב **חרין העשוי לקלח שופכין שבחנך לרה"ר** והוא קמור במשך לרבע למות ברשות הרבים מותר לשפוך לתוכו בשבת לקיס להו לרבנן לבל"ל בחפירתו **יש שיעור לבלע בהם סאתים ממים שהלם עשוי להסתפק בכל יום** להל תיימי מיל ולי נמי ל"ל תיימי ליס בו מיס מבעו"י כיון לרוב **הטנה עצויין להתבלע הכי נמי כי נפקי לברחי לולי להכי ליכין וכיון ללל נתקיימה מחשבתו שרי לחפי' ליסורל [לרבנן] ליכל**

הכא לגלוי לרשות הרבים זריק להו חיהו נופיה חלש מחיליהן יוצאין הלכך כי לא מיכוין שרי לכתחלה: לא יפפוך ע"פ הכיבר. כלומר בתוך החרין ואע"פ שיש לחורך מחיצה אחת על יציאתו ויכולין להתבלע שם לחשוך לכיון לכגופיה קא יפיך נלה לעתו שכוונתו שיצאו לחוץ ונזרינן שמא יפפכם הוא בעצמו לרה"ר חלש שופכן מבחוץ והמים יורדין לביב: **החצר והחכסדרה מצטרפין לי' לחמת.** ויש ערוך לעוקה כלל שהרי יכול לזלפן בין החצר והחכסדרה ונבלעים השופכים במקומם ויש מתקלקלין במים כיון שרחבם לרבע לחמת: וכן שני ליוטות זו כנגד זו למי שנורם וכן מתפרש הכי כי על עגין עירוף קאי לקאמר לעיל מיניה החצר והחכסדרה מצטרפין זה עם זה וקאמר כמו כן לשתי ליוטות שלפני עלייה ופתח אחד של עלייה (שתומה) [פתומה] של הליוטא האחת ופתחה השני פתוחה של הליוטא השניה ובשתיהן ל' לחמת נמצא **שיש לעלייה היות ל' לחמת** ריוח מלמטה וע"פ שאין במקום ל' אלא בשני מקומות קמ"ל שתניתין זו למצטרפין כיון שהן זו כנגד זו ואינן זו למעלה מזו והן שמוכות זו לזו הרי הן כליוטא אחת ושופכין בהן בשבת ואינן צריכין לעוקה כלל והליוטות הללו יש על התקרה מעזיבה רבה שמתבלע בה המים כמו בחצר אבל שם אינם זו כנגד זו או [שהם] זו למעלה מזו או שאין מצטרפות ל' טפחים זו מזו אינם מצטרפות **ואע"פ שיש בין שתיהן ריוח ל' לחמת** לפי שאין תקמיסתן נוחין מזו לזו ושמא כשיצא אל הליוטא האחת לשפוך שופכיו וירחה שמתקלקל בכאן לו יעבור אל האחרת לשפוך לה מפני הטורח ויפפכם לרשות הרבים ומשום **הכי מצרכינן להו עוקה כגון** שריבה מעץ או ניסטרא חבית שנשברה מחזקת שתים: **מקצתן** עשו עוקה ומקצתן **לא עשו** וכו'. עכשיו מלברת המשנה **על בני החצר** שהיו פחותה מל' לחמת שצריכה עוקה ושם עשה אחד עוקה לתשמיש ביתו והאחר לא עשה את שעשה עוקה מותר ואת שלא עשה עוקה אסור לשפכם בחצר בפתחו ושן מתגלגלין ויורדין לעוקת חבירו ולא מפני שרבו המים שהן כל' שתין בין שתיהן והעוקה חינה מחזקת אלא שתיים להא תניא בתוספתא [פ"ן] עוקה נזוטרא בריבה ועריבה ואע"פ שנתמלאה מים אע"פ שופכין לתוכה מים בשבת כמו שפירשנו למעלה לכיון שתקנו לו חכמים זכר לשבת אלא יאסור והוא בעצמו יפשכם לרה"ר תו לא נזרינן הכא ומי אע"פ שהם שני בעלי בתים סגי להו בעוקה אחת אלא משום הכי אסור לותו אלא עשה עוקה לתיירי ליה לשופך בתוך ביתו חברו בעל העוקה ואי שריח ליה לשופך שלו בתוך ביתו ויתגלגלו וירדו לעוקת חברו שמא יחום על הקלקול ביתו ויוציאם עם הכלי לחצר ויפשכם בעוקת חברו וקא מטלטל מאני לבתים לחצר שלהם מעורבת לבל לא עירבו מותר אע"פ שמתפקין בין שניהם לרבע שלין והעוקה אינה מחזקת אלא שתיים: **נמי מאי טעמא. לחצר פחותה מל' לחמת קאי למשמע הא לרבע לחמת שרי** מאי טעמא: **אלא רועה וזלפן. שרחוייה היא לזלף ולהרבין עפרה שלא יעלה לבקה לבימות החמה מוקמינן לה למתני' לקמן בבריית' וכיון לרועה לזלפן לי נמי שפיך להו ונפקי לא מיקיימא מחשבתו: פחות מל' לחמת.** לאינה רחוייה **לזלף ושופכן וכי נפקא מיקיימא מחשבתו ונזרו בה רבנן לילמא לתי למיסרי זריקה בהליה לרשות הרבים:** [קף פח:] **תיימי מיא. בל' לחמת רחוין ליבלע שתים מים הלכך לי נמי נפקי לבר לא מיתקיימא מחשבתו: לחריך וקטון. כגון שיפנה שמונה לחמת על שתים לחיכא קריקע כשיעור לרבע לחמת מרובעת ויש מקום ליבלע שתים מים שלבל לזלף לינה רחוייה לשעת רבה לסור לשפוך בלא עוקה לר' זירא לא בעי עוקה וכן למר וכן למר ל' לחמת למתני' בחורב וברוחב קא משמע:** פיסקא בל"ח. לעריך עוקה כלי שיבלעו במקומה: בימות החמה. שהין חברו מטונפת ומתרפה שיצאו לחון: שבל בימות הגשמים. לעל **חיכפת ליה לליפקו לברשי** להא בלאו **הכי חצרו מטונפת ועומלת מפני הגשמים:** מאי חיכא למימר **שמע יחמרו** עגורו של פלוני וכו'. כלומר הי משום שיחמרו עגורו של פלוני מקלח מים ואתי למימר לשרי לזרוק בהליה לרה"ר למה לי בעגור מה לי לרה"ר מתם להא נמי להכי קא מיכוין ומשני להא ליכא למיחש לשתם עגורות בימות הגשמים מקלחין הן ואמרי גשמים נינהו שבל נבי ביב בימות החמה אע"נ היא בו שיעור ואלם רועה שיבלעו במקומה חיכא למיחש לשמא יאמרו וכו': **מחזיק שתה.** העוקה **נותנין לו רשות להסתפק ולשפוך שתה** שהרי רועה שיבלעו מים במקומה: **התם למאי ניחוש.** ליה ח"נ **אתי למיעבד שתים לא חיכפת לן להוא נופיה לא יליף מיניה חורבא למימר כי היכי לשרי לשפוך בעוקה זו כלי לנעת לחון הכי נמי שרי למשדינהו לברשי להא לא מיתקיימא מחשבתו ולא ניחא ליה לליפקו להא חצרו מיקלקלא וקיימא** ואי אמרת **הרוחיס הרי ענור של פלוני מקלח וסבורין שהוא מכוין לכך** שתם עגורות בימות הגשמים וכו'. **מיהו לכתחלה לא שרינן ליה טפי** מסיעוריה: **חמר לחביי הלכך. כיון לליכא למיחש** מילי לפי כור וכוריים **קא שרי תנא** בבריית': [קף פט.] שבל עירבו. לליכא למיחש לילמא אתי לטלטולי מאני לבתים בחצר שהרי אינו עשוי להסתפק מהן לשתיה ולא לליכא למיחש לשמא יאמרו לשפוך לחוך עוקה ולא קפילינן לשפוך לחוך עוקה כלומר להא לאו בלאו הכי שלו שבל בה שני בעלי בתים כל אחד ואחד שתים להיינו לרבע שלין שהרי אינו עשוי להסתפק מהן לשתיה ולא לליכא למיחש לשמא יאמרו לשפוך לחוך עוקה ולא קפילינן לשפוך לחוך עוקה כלומר להא לאו בלאו הכי שלו שבל בה שני בעלי בתים כל אחד ואחד שתים להיינו לרבע שלין שהרי אינו

עוקה מותרין ואת שלא עשו עוקה אסורין:

גמ' חצר שפחותה מד' אמות וכו':

מאי טעמא אמר * בס"י הגי' רבא רבה מפני שאדם עשוי להסתפק מאתים מים בכל יום בד' אמות אדם רוצה לזלפן (דף פח:) פחות מד' אמות אדם רוצה לשפכן אי איכא עוקה שרי ואי לא אסיר פירוש שנעשה כשופך לרשות הרבים רבי זירא אמר ארבע אמות תיימי מיא פחות מד' אמות לא תיימי מיא אלא נפקי לרה"ר מאי ביניהו אמר אביי אריך וקטין איכא ביניהו לרבה אסור כיון דקטינא לא מזלפי לר' זירא כיון דאריכא תיימי ביה מיא ולא נפקי לרשות הרבים:

וחכ"א אפילו גג וכו': תנא בד"א בימות החמה אבל בימות הגשמים שופך ושונה ואינו נמנע מאי טעמא אדם רוצה שיבלעו מים במקומן מאי איכא למימר צנורו של פלוני מקלח מים בשבת סתם צנורות מקלחין הן אמר ר"נ בימות הגשמים עוקה מחזקת סאתים נותנין לה סאתים סאה נותנין לה סאה בימות החמה מחזקת סאתים נותנין לה סאתים סאה אין נותנין לה כל עיקר גזירה דילמא אתי למעבד בה סאתים אי הכי בימות הגשמים נגזור נמי התם למאי ניחוש אי משום קלקול חצרו הא מיקלקלא וקיימא אי משום שמא יאמרו צנורו של פלוני מקלח מים בשבת סתם צנורות מקלחין הן אמר אביי הלכך אפילו אפילו כוריים שרי:

וכן שני דיוטאות אמר רבא (דף פט.) לא שנו אלא שלא עירבו אבל עירבו מותרין וכי לא עירבו אמאי אסורין אמר רב אשי גזירה דילמא אתי לטלטולי מאני

שליקו להו כיצד משתתפין כל גגות העיר רשות אחת הן ובלבד שלא יהא גג גבוה עשרה או נמוך עשרה דברי ר"מ וחכמים אומרים כל אחד ואחד רשות בפני עצמו ר"ש אומר אחד גגות ואחד חצרות ואחד קרפיפות רשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכן ולא לכלים ששבתו בתוך הבית:

גמ' (דף צ:) אר"י כשתמצי לומר לדברי רבי מאיר גגין רשות לעצמן וחצרות רשות לעצמן וקרפיפות רשות לעצמן (דף צא.) לדברי חכמים גגין וחצרות רשות אחת וקרפיפות רשות אחת לדברי רבי שמעון כולן רשות אחת הן אמר רב הלכה כרבי שמעון והוא שלא עירבו אבל עירבו גזרינן דילמא אתי לאפוקי מאני דבתים לחצר ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון בין עירבו בין לא עירבו וכן אמר רבי יוחנן בין עירבו ובין לא עירבו וקיימא לן כשמואל ור' יוחנן (דף צ.) ספינה רב אמר מטלטלין בכולה ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות אמר רב אמר בכולה מטלטלין דהא איכא מחיצות ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות בלבד (דף צ:) מחיצות להבריח מים הן עשויות אמר ליה רב חייא בר יוסף הלכתא כותיך או

מבית לחצר:

שאע"פ שנתמלאת העוקה מבעו"י שופך ושוהה ואינו נמנע לפי שכוונתו שיתבטלו במקומן **בקרקע הלכך כי שפיך לעלעתא לליבלע בלוכתייהו קא שפיך ואי נפקי לבר לאו מחשבתו להכי הוחו ולא נתקיימה מחשבתו ואיסורא ממש ליכא להא ברשות היחיד קא שפיך:** סליקו להו כיצד משתתפין **כל גגות העיר רשות אחת** וכו'. **לע"פ שליושים חלוקין מלמטה לגני בני חלם** ולא עירבו זה עם זה לפי' הכי גגות **שאין תשמישן (לזור) [תלויר] אין בהם חלוקת רשות וכלים ששבתו בגג זה מותרין להוציאן לזה: וכלבד שלא יהא גג גבוה** עשרה מחברו או נמוך עשרה מחברו. ומפרש בגמרא [לף פט.] טעמא לפי שאפילו בחצר שאינו מעורב הם היה בחמצא החצר עמוק גבוה עשרה ורחבו לרבעה אסור לכתף עליו מן החצר לעמוק נזירה משום תל ברה"ר כלומר שיחשוב הרואה ויאמר הלא חצר זה נחשב כרשות הרבים שהרי אין מכניסין מתוכו לבית ולא מן הבית לתוכו ולפי' הכי מעלין **מן החצר על** העמוק ומורידין ממנו לחצר הכי נמי אם יהיה תל לועמוק גבוה עשרה ברשות הרבים **אע"פ שאסור** להוציא ולהכניס ממנו לרשות היחיד **אבל מותר** הוא ברשות הרבים **עמו** להעלות **מרשות** הרבים על העמוק והוא שיהא יודע שאין דומין זה לזה לפי שהחצר נם הוא רה"י אע"פ שאין מכניסין ממנו לבתים ומשום הכי היה רואי להעלות מן החצר לעמוק מה שאין כן מרה"ר **לעמוק שהוא רה"י נמוך ומשום** הכי אסרינן נמי לטלטל מן הגג הגמוך לגג הגבוה ממנו י' טפחי' שהוא (בחצר) [כחצר] שלא עירבו זה עם זה והגג הוא עמוק נמוך: **וחכ"ש כל אחד** ואי' **רשות לעצמו. ואם לא עירבו ליורדין שלמטה אסורין** לטלטל **מזה לזה** לשמרינן כשם שליורדין חלוקין מלמטה כך ליורדין חלוקין מלמעלה: ר"ש אומר וכו'. ר"ש **מיקל מכולם ואמר חצרות וגגות וקרפיפות שאינו יותר מבית סאתים הוחיל וכולן אין תשמישתם מיוחד ותליר רשות אחד הן ומטלטלין מזה לזה אפי' מחצר של רבים לחצר של רבים בלא עירוב ולא הוערכו לר"ש עירובי חצרות אלא משום היתר כלי הבית** (לכלים ששבתו בתוכן): **לכלים ששבתו בתוכן. כלים ששבתו בא' מהן מוציאין אותן מזה לזה לבל כלים ששבתו בתוך הבית והביאום לחצרן ע"י שעירבו בחצר אסור להוציאם מחצרן לחצר אחרת אם לא עירבו שתי החצירות יחד:** נמ' אמר רב יהודה כשתמצי לומר וכו'. **כשתעמוד** על סוף **לעתם** זו היא גמר לעתם לבבריסס: [לף ע:] **לדברי ר"מ** גגין **רשות לעצמן. ומטלטלין** מגגו של **לחובן** לגגו של **שמעון: וחצרות רשות לעצמן. ומטלטלין** מחצרו של **לחובן** לחצרו של **שמעון כלים ששבתו בחצר וכן** מחצר של **רבים** לחצר של **רבים.** וקרפיפות. להיינו גגות רשות לעצמה **ואפי' הן של שני** מגדים **מטלטלין מזה לזה** להא ק"ל מאיר כל גגות העיר רשות אחת הן ס"ת **לסבירא ליה** לחיו רשות **מתחלקת** מחמת **שינוי בעלים** אלא **בתים לחולייהו מפני שהן תדירות** לדידה **ומה לי גגין ומה לי חצרות ומה לי קרפיפות לכל מגג לקרפף ומגג לחצר לא ואפי' הן של אחד כלחמרינן [בלף פט.]** גזירה משום **תל ברשות הרבים וכל כשהן של שנים ומחצר לקרפף נמי לשמעינן להו לרבנן בבבריית לאסור מחצר לקרפף ור"מ לא שמעינן ליה לפלוג עלייהו להקל** אלא **בחילוק רשות לגגין הוחיל ושמן שהוא לכל ברשויות החלוקין בשמן** לא שמעינן להו להקל לדוקא **קאמר ר"מ גגות לתשמישן שהוא וכן קרפיפות ואפי' הן של שנים לבשינוי בעלים** לא מיתסרי אלא **בתים** לר"מ וגגין לרבנן **לבל בחילוק ותשמיש ושינוי שם ברשות קפיד הלכך מחצר לקרפף לאסור ואפי' הוא שלו ושאינו יתר על בית סאתים לעל כרחין קרפיפות בשאינן יתירין על בית סאתים קאמר לאי ביתרים דהא לימא ר"ש למטלטלין הא כרמלית הוא לליכא מאן לפלוג למחצר המשכן נמרינן ועוד בהדיא אמר בשלהי פרק עושין פסין לפלוגתא דר"ש בקרפף בית סאתים ואפי' מחצר לקרפף של לחל לאסרי רבנן לקל אמרינן התם [לף כג:] קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לגירה נזרע רובו הרי הוא כגגה ואמר רב הונא בריה דרב יהושע וכו' וכי לייקת בה שמעינן מינה לא שרי ר"ש אלא בקרפף בית סאתים ורבנן לאסרי ואע"ג ללחל נברח הוא:** [לף עא.] **ולאבי חכמים. לא נזרי משום תל גגין וחצרות רשות לחת ולא מטלטל מגג לגג אם חלוקין בעליהן משום לרבנן בבתים משום שהוי ע"י חילוק של מעט אבל מחצר לרבים לחצר לרבים מטלטלין בהתניא בבבריית לקמן ומגג לחצר מטלטלין ואע"ג לגג רשות לייתי וחצר לשתופות בהתניא לקמן בבבריית הוחיל וגגי תשמיש שאינו תדיר הוא לא הוי ממש בבית ומטלטל ממנו לחצר:** וקרפיפות רשות לחת הן. **ואפי' הן של שנים לבל רשות שמו שהוא מותר לו חוץ מן הגגין לבל מחצר לקרפף לפלוגי לחל נברח לאסור ולא לתי לגג וחצר לתשמיש לגג וחצר שהוא הוא והכי שמיע לרב יהודה ומתניתין לייתי ליה מלקאמר ר"ש כולן רשות לחת הן מבלל לרבנן לאו חלל רשות מהו לבולהו** ובבבריית מסייע ליה לקמן **[לא:]** לקתני גג וחצר לבסדרה ומרפסת כולן רשות לחת הן **[וחצר]** ומרפסת בשתי חצרות לתי ומלוקק לילה לאו תנא הא קרפף ומבוי מוקמינן להו בדרבנן לאי ר"ש **ואפי' קרפף** נמי משתרי בהלי חצר ואי ר"מ גג וחצר לא משתרי להא בהלי לאסר במתניתין מנמוך לגבוה: **לדברי ר"ש** כולן רשות לחת הן. לאו תימא לאי לאמר ר"ש לחל גגות ולחל חצירות ולחל קרפיפות כל חלל ולחל רשות בלאי נפשה הוא כלומר למשוי להו חצרות רשות לעצמן וגגין לעצמן וקרפיפות לעצמן להאי סברא ר"מ לית ליה לבל לר"ש כולהו שלשתן לחל רשותא משוי להו והכי שמיע ליה לרב יהודה ובבבריית מסייע ליה לרב יהודה **[לא.]** היינו מעלין לו שמן ולאונתית מחצר לגג ומגג לחצר **ומחצר לקרפף** ומקרפף לקרפף: שמן. לסוך : ולאונתית. להסתפנ: על שהיינו מניעין למעיין. כלומר

חמי טבריות: הלכה כר"ש. לטלטלן **גג וחצר וקרפף** כולן רשות אחת הן ומותר **לטלטל מזו לזו כלים שצבתו בגג או בחצר** או בקרפף: **והוא שלא עירבו. בני החצרות כל אחת לעצמה להשתא לא שכיחי כלי הבתים בחצר וליכא למגזר אי שרית להועיל כלים שצבתו בזו להכניסן לחברתה אחי לאפוקי נמי כלי הבית:** לאכל עירבו. **כל חצר לעצמה ולא עירבו אחי החצרות יחד:** לסור **לטלטל מזו לזו לפילו כלי החצר כיון לשכיחי מאני לבתים בחצר לילמא אחי לאפוקי מאני לבתים שבחצר זו לחצר זו ור"ש מולי בהו לקתני לאכל לא לכלים שצבתו בתוך הבית:** ספינה רב אחי מותר **לטלטל** בתוכה בכולה. **ואפילו יש בה יותר מב' אחים להוקף לירידה הוא:** ושמואל אחי מחיצות **להברים מים** עמויות. **ולא לירידה** וכל לכך שלא הוקף לירידה אין מטלטלין בו אלא כל אחת כיון שהוא יותר מבית שאחים לכרמלית היא: **גמ'** מתני' **גג** גדול וכו'. הגדול מותר כלומר **להכנים לו כלי הבית של מטה ואין בני קטן הוסרים עליו לקטן שלפני גדול פתחו הוא** ושרי בנפופין שנשתרו לגדול מכאן ומכאן ושפשו לו מצד אחד ל' טפחים **וכגון שאין הפרצה יותר** מי': לאכל **קטן אחור להועיל לו כלי הבית לבני גדול אחרי עליה לנפרן לו במילואו ולכרי הכל הוא לאפוקי ר"ש שלא אחור לנגנן וחצרות רשות אחת הן שלא נכלים שצבתו בתוכו לאכל נכלי הבתים שלא אחור לומיף לחצר קטנה שנפרצה לגדולה ללכולי עלמא חצרות רשות אחת הן ולענין כלי הבתים גדולה מותרת להועיל לה כלי הבתים אם עירבה רשותה לעצמה ולא לאחרי עלה בני קטנה:** וכן חצר קטנה שנפרצה במילואה לחצר גדולה אבל גדולה נשתרו לא ניפופיה ואם שנפרצו נמי לא היו יותר מעשר: גדולה מותרת. להועיל להיות כלים שצבתו בבתים שלה לפי שהין היורי הקטנה הוסרים עליה וקטנה אחורה להועיל הן הבתים שלה לחצר שהרי נפרצה במילואה למקום האחור לה והיורי גדולה הוסרים עליה: [דף ע:] נמ' **גילוי חמשה** ומחיצה חמשה. כלומר חצר שקרקעית הנבוה מחברתה **חמשה טפחים והוסיפו על לותו גובה מחיצה ה':** מעטרפין. ומערבין שנים והין מערבין לחד ולא"פ שהין החצר העליונה רואה מחיצה י' **ביניהם לפ"ה היא הוסרתה** לפי שמי שעומד על גבי רקע המחיצה ומביט למטה רואה עומק החצר התחתונה שהיא למטה מי': **ליורין הבתים בשבת. כגון כותל שבין ב' חצירות שנפל בשבת להיות ליורייהו השתא כי הלי: מהו שיחסרו.** הלא על גלו: **וקטנה חסורה.** להא נפרצה במילואה וקס"ל שנפרצה בשבת ש"מ ליורין הבחין בשבת חוסרים: ג"ל רבה לימוד מבעוד יום נפרצה. כלומר לעולם לימא לך לי נפרצה בשבת מספקא ליה לחבל ממתני' לא יכלינן לאוכוחי ללילמא מערב שבת נפרצה [ולין הוא שיחסרו: לא תימא לימור. הלא ע"כ היא לן למימר למבעוד יום נפרצה] **להא לחמרת ליורין הבחים בשבת אין חוסרים** לחמרת לן בעלי מיניה לרב הונא עירב לרך הפתח כלומר **שתי חצרות שעירבו יחד על ידי פתח שביניהם** ונפתח **בשבת כגון שנפלה מפולת בגגו** מהו **לטלטל מזו לזו לרך גובה הכותל** ולרך חורין וסדקין מי **לחמרי' הואיל והותר למקצת שבת הותר לכל השבת או לא: כותל** שבין **ב' חצרות.** כלומר **שלא היה פתח ביניהם ולא עירבו יחד:** רב לחמר אין מטלטלין בו הלא בל' לחמת **ורב לית ליה הואיל והותרה הותרה וכחל חצר נמי לא משיינן ליה לקי"ל חצר שלא עירבה מטלטלין בתוכה כלים שצבתו בחורה להיות כולה חלל רשותה הוא לכל הכא שתי רשויות החסורות זו עם זו היו ונמצאת כל חלת פרוצה במלואה למקום החסור לה** ולא"נ לקי"ל כר"ש **לחצרות רשות אחת הן הכא כשעירבו כל אחת לעצמה עסקינן** ורב לטעמיה **לחמר הלכה כר"ש** והוא **שלא עירבו אבל עירבו** לשכיחי מאני לבתים בחצר לא לשתי לשמות הן: **ושמואל אחמר זה מטלטל על עיקר מחיצה. כלשעיקרא לחמרי' הואיל והותרה הותרה וככלי הבית קאמר שמואל** לשרי על עיקר מחיצה ולא יותר **לחי בשצבתו בחצר לחי מחצר לחצר נמי להא שמואל הוא לחמר הלכה כר"ש ולחי' עירבו כל אחת לעצמה ולא נזר משום מאני לבתים להשתא הוו להו כחצר** : נגידו לי גלילתא. **קחו טלית ופרסו אותה לשום מחיצה:** [דף ע.] **להלריניהו רב לחיפיה. לקשבר אחור לטלטל הסלין** לתוכה: מי קפיד. אם רב הוא כועס בזה קחו אבנטו של רב עצמו **וקשרו בו את הטלית למחיצה** (ולא"נ) למשום חיסור בנין ליכא להא שלא לצורך נעשה ולליכא לרב שהיה צריך למחיצה הטלית הוו בזה תרי חיסורי משום טלטול ומשום לקל עביד מחיצה בשבת: והלכתא כשמואל וכו'. : **מתני' חצר שנפרצה לרה"ר וכו'.** כלומר במילואה או ביותר מי' לע"פ שנשתרו אם ניפופיו: המכנים מתוכה לרה"י חייב. לכרשות הרבים היא לגמרי וחייב משום מכנים ומרשות היחיד לתוכה חייב משום מוציא: וחכמים חומרים. פטור אבל אסור לכלין **כרמלית היא ובתוכה נמי לכתחלה לא** הלכתא כרב אמר ליה הלכתא כרב:

מתני' (דף צב.) גג גדול הסמוך לקטן הגדול מותר והקטן אסור חצר גדולה שנפרצה לקטנה גדולה מותרת וקטנה אסורה מפני שהיא כפתחה של גדולה:

יום נו

גמ' (דף צג:) דרש מרימר גידול חמשה ומחיצה חמשה מצטרפין וכן הלכתא בעי רב אושעיא דיורין הבאין בשבת מהו שיאסרו א"ר חנניה ת"ש חצר גדולה שנפרצה לקטנה גדולה מותרת וקטנה אסורה אמר רבה אימור מבעו"י נפרצה א"ל אביי לא לימא מר אימור אלא ודאי מבעו"י נפרצה דהא מר הוא דאמר בעאי מיניה מרב הונא ובעאי מיניה מרב חסדא עירב דרך פתח ונסתם הפתח עירב דרך חלון ונסתם החלון מהו * צ"ל ואמרו וכ"ה בגמרא ובראש [וכ"ה הב"ח] ואמרת לי שבת כיון דהותרה מקצתה הותרה כולה איתמר כותל שבין שתי חצרות שנפל רב אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות ושמואל אמר (דף צב.) זה מטלטל עד עיקר מחיצה וזה מטלטל עד עיקר מחיצה:

שמואל ורב הוו יתבי בההיא חצר נפל גודא דביני ביני אמר להו שמואל נגידו לי גלימא אהדרינהו רב לאפיה אמר שמואל אי קפיד אבא ליקטרוה ביה המיניה היכי עביד שמואל הכי והא הוא דאמר זה מטלטל עד עיקר מחיצה וזה מטלטל עד עיקר מחיצה שמואל דעבד לצניעותא בעלמא הוא דעבד ורב אי סבירא ליה דאסור לימא אסור אתריה דשמואל הוה אי הכי מ"ט אהדרינהו רב לאפיה כי היכי דלא לימרו ליה הדר ביה משמעתיה והלכתא כשמואל דהא קי"ל דיורין הבאין בשבת לא אסרי הואיל והותרה מקצתה הותרה כולה:

מתני' חצר שנפרצה לרה"ר המכנים מרה"י לתוכה או מתוכה לרה"י חייב דברי רבי אליעזר וחכ"א המכנים מתוכה לרה"ר או מרה"ר לתוכה פטור שהיא

(חפי') [חלח] ל"ק כדין כרמלית לכיון דלא ניחא תסמיסתיס לבני רס"ר סברי היא כעילי רס"ר דלא רס"ר נמור **הוא לכל רי' לניעזר** ס"ל לעילי רס"ר כרס"ר דמי: **חצר שנפרצה** מסתי רוחוסיה וכו'. כלומר בשבת לכל כשנכנס השבת היתה שלמה ונפרצה בשבת בפחות מי' ונשתרו לה ניפופין שלם נפרצה ביותר מי' לפיכך מרוח לחת היתה נאסרת ולא **לחמרינן כיון שהותרה למקלת שבת** הותרה לכל השבת כולה אלא ולאי בפחות מי' ואי **הוי מרוח לחת לגבו לא מיתסרא לחמרינן פיתחא היא** ואס תאמר מכ' רוחוסיה נמי לחמי לסמירה לשבת לחרת ים לתרן להאי כ' רוחות לאו מזרח ומערב הוא אלא צפון ומזרח השמוכה לו ופיתחא בקרן זוית לא עבדי לינשי: וכן בית שנפרץ **מסתי רוחוסיו** וכו'. כלומר בקרן זוית לפיתחא בקרן זוית [לא] עבדי לינשי ואע"פ שלא נפרץ ביותר מי': וכן מבוי שניטל קורתו או לחייו **מותרין לאותה שבת.** לחמרינן מתוך שהותרה למקלת שבת הותרה לכל השבת כולה: ור' יוסי פליג עליה לחומרא לכיון שאתה מול שאסורין לעתיד לבא לזסו שבת לחרת לסורין נמי לאותה שבת אלא לחמרינן שבת הואיל והותרה והכי מתפרש בבריי' דר' יוסי להחמיר בא ולאסו לפי בחותה שבת [שכבר הותרה] ולא להתיר שבת לחרת וע"פ שמעינו לכה"נ מותר לשבת לחרת כגון שיורי עירוב [לף פ:] שלפילו לשבת לחרת מועיל בכל שהוא ע"נ לכתחלה בעין שיעור: [לף עמ.] **הבונה** עליית **על גבי שני בתים. והס בשני ערלי** ר"ס: מטלטלין. **תחת העלייה לפי תקרה מכאן ומכאן יורד וסותס: וכן נשריס המפולשין.** יש **להס מחיצות שלמות מלמטה בשני הצדדין** מותר לטלטל תחתיהן לחמרינן פי תקרה יורד וסותס: וחכמים חוסרין. ללא סבירא להו פי תקרה יורד וסותס: ועוד ק"ל יהודה מערבין במבוי המפולש. ואע"נ לניכא למימר כיס פי תקרה יורד וסותס מערבין כלומר מסתפקין בו ומטלטלין בכולן כיון לליכא כ' מחיצות שלמות **לס"ל כ' מחיצות לחורייתא** ואפי' **לטלטל בתוכו ומתוכו לרי"י** וכ"ס לחומרא שהזורק מרשות הרבים לתוכו ככרמלית:

גמ' אסיקנא דבצידי רה"ר קא מיפלגי רבי אליעזר סבר צידי רה"ר כרה"ר דמו ורבנן סברי צידי רה"ר לאו כרשות הרבים דמו:

מתני' חצר שנפרצה משתי רוחוסיה וכן בית שנפרץ משתי רוחוסיו וכן מבוי שניטלה קורתו או לחייו מותרין לאותה שבת ואסורין לעתיד לבא ר' יוסי אומר אם מותרין לאותה שבת מותרין לעתיד לבא ואם אסורין לעתיד לבא אסורין לאותה שבת:

גמ' במאי עסקינן אילימא בעשר מאי שנא מרוח אחת דשרי דאמרינן פיתחא הוא מב' רוחותיו נמי לימא פיתחא הוא ואלא ביתר מעשר אי הכי אפי' מרוח אחת נמי אמר רב לעולם בעשר (דף צד:) וכגון שנפרץ בקרן זוית דפיתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי:

וכן בית שנפרץ: מאי שנא מרוח אחת דאמרינן פי תקרה יורד וסותם משתי רוחות נמי נימא פי תקרה יורד וסותם * ברא"ש ליתא (אמרי בי רב משמיה דרב בית שנפרץ בקרן זוית דפיתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי:

וכן בית שנפרץ מב' רוחותיו) אוקמה רב כגון שנפרץ בקרן זוית וקירויו באלכסון דליכא למימר פי תקרה יורד וסותם:

איתמר אכסדרה בבקעה רב אמר מותר לטלטל בכולה ואע"ג דליכא אלא שלש מחיצות אמרינן פי תקרה יורד וסותם והלכתא כוותיה:

(דף צה.) רבי יוסי אומר אם מותרין וכו':

איבעיא להו רבי יוסי לאיסור או להיתר אמר רב לאיסור וכן אמר רבי יוחנן לאיסור תניא נמי הכי רבי יוסי אומר הואיל ואסורין לעתיד לבא אסורין לאותה שבת איתמר רבי חייא בר אשי אמר רב הלכה כרבי יוסי וכן הלכתא:

מתני' הבונה עלייה על גבי שני בתים וכן גשרים המפולשין מטלטלין תחתיהן דברי רבי יהודה וחכמים אוסרין ועוד אמר רבי יהודה מערבין במבוי מפולש וחכמים אוסרין:

סליקו להו כל גגות

המוצא תפילין מכניסן זוג זוג רבן גמליאל אומר שנים שנים בד"א בישנות אבל בחדשות פטור מצאן צבתים או כרוכות מחשיך עליהן ומביאן (דף צה:) ובסכנה מכסן והולך לו ר"ש אומר נותנן לחבירו וחבירו לחבירו עד שמגיע לחצר החיצונה וכן בנו נותנו לאביו עד שמגיע לחצר החיצונה וכן עבד נותנו לרבו עד שמגיע לחצר החיצונה: נמ' לסיקנא לרבוי רשות היחיד נמורה היא: נמ' לסיקנא לרבוי רשות הרבים קא מיפלגי. כלומר לע"פ שמקום מחיצה ניכר לפ"ה מסוי ליה ר"ש למקום מחיצות רס"ר ורבנן קרו ליה עילי רס"ר לבל מן המחיצה ולפניס לכרי הכל היא שהיא ככרמלית לבל בגוף המחיצה הסמוכה לרה"ר שהיא נלרסת תלייר כרה"ר נמורה לגביה לר"ת: לכסדרה בבקעה. לפי הנמ' משמע לפי' לכסדרה בבקעה כך היא לכסדרה בבקעה שהיא [כרמלית] כלחמרינן ביניעות השבת [לף ו.] ולכסדרה זו מפולשת מלרבע רוחוסיה ועומל **קירוייה על ד' יתלות** ונותנין לרבע קורות מיתר ליתר ועליהן מסדרין הנסריס לסכוך ולותן קורות קרי **פי תקרה ורב** ס"ל לחמרינן פי תקרה לפי' מל' רוחות ושמואל פליג עליה לפי תקרה לא לחמרינן לגלי ברוח לחת לבל בכמה רוחות לא לחמרינן ולפירוש הרב לגפסי בלכסדרה מפרשינן הכי הא לחמרינן בגמרא הא לא לגלי כי לית ליה לשמואל בג' לבל בל' חית ליה כלומר בלכסדרה לליכא לה לגלי שלא מחיצות לא לחמרינן בכולה לופן רביעית שנפרצה במילואה **פי תקרה לבל** בל' חית ליה כלומר בבית ולאו **לחית ליה ל' מחיצות** ע"פ שנפרצה ביותר מעשר הלופן הרביעית כיון שנשאר מחיצה בל שהוא הוא ליה הוא כל שהוא כפנימין ולחמרינן פי תקרה יורד וסותם ולחמרינן הסס בסס' סוכה (דף יט.) יש לה פנימין בלכסדרה: להיתר לו לגיסור מפורש בפירוש המשנה: סליק להו בל נגות **המוצא תפילין וכו'.** פי' המוצא תפילין בשבת במקום הבלד ע"פ שנזדו מבמיס בהנחת תפילין בשבת מקום שלא תפסק הרגועה ויביאס בידו ולפילו למקן לחמר שבת לאו זמן תפילין כיון דבהנחתן ליכא חיוב חטאת בלגיעת במשכת שבת בפרק במה לשה יוצאה (דף סח.) משום דדרך מלבוש עבידן **ולא מצוי הוא הכא נמי משום הנאה** לבתבי הקודש שרו ליה רבנן לגנוליהו דרך מלבוש כמו שהתירו לו (שבת קטו:) להגעל תיק הספר עם הספר ותיק תפילין עם התפילין לחגך שחיפה מעורבת לו למבוי שחיפו מפולש: **מכניסן זוג זוג. כדרך שלובשן בחול וחוזר**

ומכניסן זוג זוג על סיכלו ור"ת מתיר לעכום בזרוע ב' ב' של זרוע וברחם ב' ב' של רחם וכמ' מפרש טעמא דס"ל לר"ת לכיון למסוס הגלה התירו חכמים שרו ליה לעכום שני זוגות **לבל טפי נח** ללח מיקרו דרך מלבום ללח שני זוגות לבדן לפי שמקום יש ברחם להניח בו שני תפילין וכמו כן יש בזרוע לבל תנח קמח סבר לח שרינן ללח **זוג לחל שהרי חס** לבש בחול שניס שניס קל עבר מסוס בל תוסיף לפיכך לעניו הגלה נמי זוג לחל לין טפי לח: **כמה לברים לחורים.** לשרינן ליה ללבדן בשביל הגלה: **ביסנות. שניבר בהס הקשר העשוי כמין** יו"ל בשל זרוע וכמין לוי"ת בשל רחש **לולאי תפילין הן ויש** בהן קלוסה **ולסור להניחן בבזיון: לבל בחלשות פטור.** כלומר פטור מלהכניסן לקמיעי בעלמא הס כיון שלינס מקוסרות ולע"פ שעשויס כמין בתים של תפילין ולע"פ שיש בהן רשעות **הלבך לח מחללי' שבתא עלייהו** בשביל הגלה לפי שלין **בהן קלוסה ללח** כשעשו לשם תפילין: **מעלן ועבתים. קשריס קשרים הרבה של תפילין** ללע"ג לשרינן **ליה להכניסן לרך מלבוש** מעט מעט לח יכלו על שתחשך ועריך לטורוח שרבה [נס] משתחשך ויהויל ועריך להתעבב סס ללחר שקיעת החמה בשביל הלחרונים נס בשביל הרלשונים **לח שרינן ליה** לחלל לת השבת ללח יחשיך עלמו שם כלומר יעמוד שם כל היום על שיחשך ויביל כולן ביולו: [קף נה:] **ובשכנה** מכסן ויהולך לו. מוקים לה בגמרל בשכנת נכריס פירוש שעת הגזירה שגזרו שלח להניח תפילין ולס יפגעו בו נכרי עומלין עליו ויהרגוהו מפני הגזירה שיאמרו שהוא מניחן ברחשו ופחות פחות מל' נמי לח לל"ג שירגוש ויסתכן לס יעלוש ביולו הלכך מכסן בקב לו בתבן כדי שיאמרו שלח ירגוש הנכרי ובבקר יבליס סס ויביאס לעיר בתוך כלים ולח יהרגוהו בהס ויהלי בשכנה מכסן ויהולך לו לקחתי לכולה מתני' קלי בין שעלין זוג לחל לו שניס ובין שעלין עבתים לו כרוכות ועבתים וכרוכות לבר לחל הן כלומר שהס הרבה ולח יכול להביליו על שתחשך: **עבתים.** זוגים זוגיס של רחש ושל יל קשורין **יחל כל זוג וזוג בפני עלמו ועוד** קשורין לחבר כן בעבת זוגות רבים: [קף נ.] וכרוכות לבריכיו טובא. כלומר בבל מעורב יחל ומבולבלי ללח שנקשרים כולן יחל בלנודה לחת ובברייתל לתני [קף נ.] מוליכן פחות פחות מל' לחות מוקים לה בשכנת נכרים ליסטין ולח בשכנת עריסים שלין להתירון ללח מפני יסלוהו שהס יעלעדו משתחשך יבללוהו ויהרגוהו כמנהג שודדי לילה לבל מבעוד יום שלא יראה מהם הס יביאס ביולו לפיכך כיון **שאינו יכול להחשיך הס מפני פחד הליסטים** שרינן ליה שיביאס ביולו שהס יניחס הס יעלעדו שודדי לילה ויפסילוהו ויתבזהו ומתניתין נמי חסורי מיחסרל ובבי קתני במה לברים לחורים בשכנת נכרים לבל שכנת ליסטים מוליכן פחות פחות מל' לחות: ר"ס לחות **נותנן לחבירו** וכו'. פירוש במה לברים לחורים למכסן ושולך לו כלומר שעוזב לחותן במקומן בשכנת נכרים לזהו שכנת עריסים שגזרו גזירה ולין יכול להביליס ביולו לפולו משתחשך שמל יעלעדוס ביולו ויהרג עליהס לפיכך מכסן בתבן ובקש על למחרת שיביליס בתוך כליס ולח ירגישו בהס לבל בשכנת ליסטים ולח שכנת עריסים כיון שהי לחבירו וחבירו לחבירו ואפילו הן מאה:

גמ' בחדשות מ"ט לא משום דחיישינן דילמא קמיע נינהו אבל ישנות כיון דמקושרות נינהו לא טרח איניש כולי האי בקמיע (דף צז.) ותאני (אבא) אבוה דשמואל בר רב יצחק אלו ישנו' כל שיש בהן רצועו' ומקושרות חדשות כל שיש בהן רצועות ואין מקושרות:

מצאן צבותין או כרוכות: אמר רב יהודה אמר רב הן הן צבותין הן הן כרוכות.

צבותין זוגי זוגי כרוכות דכריכי טובא:

מחשיך עליהן ומביאן: אמאי ניעיילינהו זוג זוג אמר רב יצחק בריה דרב יהודה לדידי מיפרשא לי מינ' דאבא כל שאילו מכניסן זוג זוג וכלות קודם שקיעת החמה מכניסן זוג זוג ואם לאו מחשיך עליהן ומביאן:

ובסכנה מכסן והולך לו: אוקימנא בסכנת עכו"ם כגון בשעת הגזירה אבל בסכנת ליסטין מוליכן כולן כא' פחות פחות מד' אמות:

גרסי' ביו"ט בפרק ראשון (דף טו.) היה בא בדרך ותפילין בראשו ושקעה עליו החמה מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו היה יושב בבית המדרש ותפילין בראשו וקדש עליו היום מניח ידו עליהן עד שמגיע לביתו ואי איכא בית הסמוך לחומה דאי מניחן בה מינטרן מניחן בבית הסמוך לחומה :

מתני' (דף צה:) רבי יהודה אומר נותן אדם חבית לחבירו וחבירו לחבירו אפילו חוץ לתחום אמרו לו לא תהלך זו יותר מרגלי הבעלים:

גמ' (דף צז:) וכן בנו בנו מאי בעי התם תנא דבי שמואל כשילדתו אמו בשדה:

מתני' היה קורא בספר על האסקופה ונתגלגל הספר מידו גוללו אצלו היה קורא בראש הגג ונתגלגל הספר מידו עד שלא הגיע לעשרה טפחים גוללו אצלו משהגיע לעשרה טפחים הופכו על הכתב רבי יהודה אומר אפי' אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט גוללו אצלו ר"ש אומר אפילו בארץ עצמו גוללו אצלו לפי שאין לך דבר משום שבות עומד בפני כתבי הקודש:

גמ' (דף צח.) הופכו על הכתב ומי שרי והתניא כותבי ספרים תפילין ומזוזות לא התירו להם להפך יריעה על פניה אלא פורס עליהן את הבגד התם אפשר הכא לא אפשר דאי לא מהפך איכא בזיון טפי:

ואסור לזרוק כתבי הקדש משום בזיון: הופכו על הכתב הא לא נח אמר רבא בכותל משופע א"ל אביי אי הכי אימא סיפא רבי יהודה אומר אפילו אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט והא נח א"ל חסורי מיחסרא והכי קתני הגיע לעשרה טפחים הסמוכין לארץ הופכו על הכתב בד"א בכותל משופע דנח אבל (דף צח:) בכותל שאינו משופע אפי' למטה מג' טפחים גוללו אצלו דברי ר' יהודה שר"י אומר אפי' אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט גוללו אצלו מ"ט בעינן הנחה על גב משהו:

מתני' זיז שלפני החלון נותנין עליו ונוטלים ממנו בשבת עומד אדם ברה"ר ומטלטל ברה"י ברה"י ומטלטל ברה"ר ובלבד שלא יוציא חוץ לד' אמות לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברה"ר ברה"ר וישתין ברה"י וכן לא ירוק רבי יהודה אומר אף מי מתני' **ר' יהודה** אומר נותן לתוך חבית וכו'. פס' יש לתוך עמ' שיעור חון לתחום לו שעומד בסוף תחומו וחין לו מיס לפחות לו חולה יתקבלנו הרבה בני לתוך שקנו תחומן בעיר ויכיחו לחריס מתחום חותו חולה לו הנמת ונותנין זה לזה וחין סס חלול שבת: לחמרו לו **לא תהלך** חבית זו יותר מרגלי בעליה. להה קי"ל שהבהמה והכלים כרגלי הבעלים לכל על המיס חין לחנ קפלים למיירי במיס שנשתכו מן המעיינות לכיון לגיירי [לף מו.] לח קנו שביתה כלל לפילו כרגלי מי שלקחן מן המעיין ביו"ט ולפ"פ שזכה בהם המוכר לוחם כרגליו לבדו לחל כרגלי כל לחד ולחבית נמי מיירי [לפי'] בחבית של הפקר לכיון לחל נייל קני שביתה ולהי לחמרו לו [לף קז:] רבי יוחנן בן נורי היה קורא בספר מי שהוציאוהו: נמ' כשילדתו לחמו בשדה. מפורש בפירוש המשנה: [לף ק:] **מתני' היה** קורא **בספר** על האסקופה וכו'. כל הספרים שהיו עשויין בימות **הרשעונים היו עשוין בגליון כעין ספר תורה שלנו** והאסקופה **היא כרמלית ולפניה היא** רה"ר ונתגלגל רחק הספר מילו לרה"ר עם העמוד הפני: **גוללו לאצלו. הוחיל ורחקו לחד כילו** לילכך חלח מעוט שבות להה לחנו כילו הוא ומעוט כבוד ס"ת שרינן להחזילו שאם היה נופל מילו לנמלי ליכא חלח חיסורא לרבנן: **היה** קורא ברחק הנח וכו'. שהוא רה"י ונתגלגל רחק הספר מילו על חלח הגיע לעשרה טפחים התחתונים ברה"ר גוללו לאצלו שהרי עליון לח היו בחויר רה"ר לחבל משהגיע לעשרה טפחים התחתונים חסרו לגוללו ומיירי בכותל מעופע שעשוי כמין מזרקן רחב מלמטה ומתקנר ועולה **לכיון לכוולו מלמטה נח על בליטתו** וחע"נ **לחנגלו כילו גזירין מעוס** לילמא יפלו שני רחקיו סס וחיכא חיסורא לחורייתא משה"כ בהאסקופה לפיכך הוצרכו על הכתב כלומר משום **החותיות כלפי הכותב חלח יהא כל כך מוטל בכזיון ומניחו סס על שתחתך** וחסורי מיחסרא ושכי קתני בל"ח בכותל משופע לבל בכותל שלינו משופע לפי' בפחות מג' טפחים גוללו לאצלו לשרי ר' יהודה שר' יהודה לומר לפי' לינו מסולק מן הארץ חלח מלח חוט גוללו לאצלו לבעינן הנחה ע"נ משהו לבל הגיע לארץ לגמרי הופכו על הכתב לחסור לגוללו להה נח ברה"ר וחע"נ **לחנגלו כילו גזירין מעוס** שמא לח יהא לחנגלו כילו. ול"ש לח נזר כיון **לחנגלו כילו ולילכך בזיון לכתבי הקדש** שרינן ליה להחזירו לאצלו: נמ' לח תיתירו **להפוך** ירילה על פניה. מעוס בזיון לכתבי הקודש חלא כיצד יעשה פורס עליה לת הבגד: [לף קח.] התם לפבר. הוא לכסותה בסדר שהרי בביתו הוא עומד ובביתו יכול לעשות ומה נתיר לו זה שבזיון חע"פ שהוא קטן הכא בנתגלגל הספר מילו לי לפבר לו בלאו הכי שהרי לינו יכול לפרוס עליו סדר זיופיף על חטחותו פשט: **והא לא נח. וכיון לגא נח ליכא לאו לילורך לרבנן** וכשם שהתרנו בהאסקופה להחזירו לאצלו כמו כן נתיר כשהוא ברחק הנגן: [לף קח:] **בכותלו מעופע.** רחב מלמטה וצר מלמעלה והולך במדרון ומונח שנח בחויר **רה"ר וכיון דלי לא הויא** לאצלו כילו הוא לילורך לחורייתה לפיכך לינו רשאי לגוללו לאצלו: חסורי מיחסרא כי'. מפורש בפי' המשנה על מחשבתו משמיע ליה מקום: **מתני' זיז שלפני החלון וכו'.** כלומר נסר נבוב י' **ורחב ל'** טפחים והוא מונח לפני החלון רשחין בני העלייה להניח כליהם שם ברה"י נמוך הוא ורוקק כליס הנשברים כנון קלרות וקערות שהוא נשמר וזריז שלא יפלו לארץ לבל שלא כליס שחין ברכן להשבר לשוב להניחם שם שמא יפלו ברה"ר וירד שם ויכניסם לרה"י וכמו כן שם יוצא הנסר על חנך חבירו נמי לא שרינן להשתמש העליון עליו שלא כליס הנשברים לדילמא חתי לאשתמוטי מרשות חבירו שלא יוציאנו עירב עמו לרשותו או שמא יוציאנו **מרשות חנרו לרשות הרבים** ויחזירנו לחר כן לביתו: **עומד שלם ברה"י וכו'. בבית או על** גג או על עמוד גבוה י' **ורחב ל' ושוחה ונוטל חפץ העומד ברה"ר מכאן ומניחו כאן** ובלבד שלא יוציאנו מלרבע לחותיו **ממקום שהיה מונח בו ואשמעינן מתני' שלא נזרינן שמא יכניסנו לאצלו** ולא בעינן שיהא רחוק ורוכו שם ברה"ר כלבעי ר"י לקמן ובלבד שלא יהו החפלים הסם נריכין לו לאותו מקום שהוא עומד שהם היו נריכין לו לפי' רבנן מולו לבעינן רחוק רוכו בהותו מקום שמטלטלו כדי שיהא נזכר ולא יבישם לאצלו: לא יעמוד לחם ברה"י ויסתין ברה"ר ם מוסס רקק מפיק מרה"י לרה"ר וחע"פ שהין בפי לחתו רוחב ל' מיחייב חטחת למחשבתו משמיע ליה מקום וכן הדין בריקוקה: ר"י לומר לף מי שנתגם **רוקו בפיו.** מפנתענג ונשתף לנשתו לח יהלך ל"ל ברה"ר על שירוק לכיון למשלייה קלי משני הוא וחע"נ לחמרינן (שבת נב.) הוניח כלי בפיו ובמרפקו פטור לח לפי הסם הין לרך להוניח כליס בפיו לבל הרוק וחוכליס לרבן בכך ומחייב חטחת כלחמרינן בעלמא (כריתות יג:) חם היה שבת והוניחו בפיו חייב חטחת:

נמ' כיח בפני רבו והוא **ליחה עבה הנתלשת מן הגוף ע"י החולי שקורין טו"ס:** שנאמר כל משנאי אהבו מות אל תקרי משנאי אלא משניא למשנה לעתו בתענית: [דף עב.] **והא מינס חניס. שעל כרחו הוא ע"י חולי** או תענית: כיח ורק קל לחרין **שרקק לותתי לחה בפני רבו** והיה **לו להסתלק ממקום** או **להבליעו בכסותו:** מתני' **לא יעמוד** אדם **לתפלה** ויתפלל וכו'. כגון שהוציאו **עוזרו** לדה"ר **לגזרינן שמא יכנים הכום שהוא** שותה בו לרה"י ואפי' רבנן לגו גזרו גבי מפתח לקמן [דף קא.] הכא גזרי משום למיירי בכליס הערייכים לו ולבני הכל שאם לא היה רשאי ורובו אם לאסור לכל כיון דרובו אם נזכר הוא ולא יחזיר להוציאן: **וכן בגת. מפרש בגמרא לענין מעשר** דקי"ל שמותר לשתות ערלי מן היין שבגת קודם שהוקבע למעשר להיינו קודם שירד לבור ויקפה ובלבד שאותו יין שיקח בכום לשתותו לא ימזגנו במים חמין לכיון שלא מזגו גילה דעתו שהיו קובע עצמו לשתות ממנו הרבה ומה שיאחר לו בכום לא יזמננו לרלוי הוא להחזירו לגת ולא יפסיל שאר היין שבגת ונקרא מותרו חוזר ולא הוקבע למעשר אבל אם נמזג הוא רלוי להחזירו אם עוד וכיון לליין מותרו חוזר הוקבע למעשר ואפילו לכיולת ערלי אסור לשכול ממנו ומהאי טעמא נמי אמרי' הכא אפי' לא ימזגנו שלא שרוצה לשתות כמות שהוא **אם רצתה** שאם יאחר לו **ורובו מוטל על** גבי גילה לעתו שאם יאחר לו מעט מן היין בכום יחזירנו בגת שאז נמצא שנקרא מותרו חוזר ולא הוקבע למעשר ומ"ש לא מפרשינן הא' בגת וכן בגת לענין שבת וכגון דהוי בגת כרמלית ומשום למסקי' בגמ' ללענין כרמלית לא בעינן רלוי ורובו משום לאיסור נופיה נזירה ואע"ג נגזור נזירה לנזירה ואפילו בכלים הערייכים לו: [דף עב:] **קולט לחם מן המזחילה** למעלה מי' טפחים. **גגין שלחם חלקים הן וטוחין לותן בטיט ומרזבים קטנים הרבה היו לגג להוציא המים ונותנין למטה מהם לף לאורך הכותל בשיפוע וכל המרזבים שופכין עליו והוא מכיח את כל המים למקום אחד שלא יזיקו את הכותל** ואפי' מזחילה רחבה ד' אבל אינה בולטת ויוצאת **מן הגג אפי'** ג' טפחים ומ"ש לקמן שקולט לחם מותרן **המים הנופלים מן המזחילה** כלומר רחוק מן המזחילה ג' טפחים יעמיד ידו **או הכלי ואינו נראה כמי** שמוריד מהגג לרה"ר: אבל לא יגרף. כלומר שיכניס הכלי או ידיו לפי המזחילה או בסמוך לה פחות משלשה שאע"פ שאין המזחילה בולטת לחוץ ל"ט ונמצא שאין בהם שבולט ל' טפחים על ל"ט אלא ל"ט במשך בליטה פחות משלשה אפי' הכי מיקרי רה"י לכיון שהוא שמוך לגג רה"י מיקרי ונראה כמוציא מרה"י לרה"ר: אבל בגינור מ"מ. אפילו מגרף שרוב גופו לפי שהוא בולט הרבה למרחוק יותר [משלשה] טפחים ואין ברחבו חלבעה טפחים נמצא שמקום פטור שנתלש רוקו בפיו לא ילך ארבע אמות עד שירוק:

גמ' האי זיז דמפיק ליה לרה"ר למעלה מי' טפחים דקי"ל דרה"ר ליתא אלא עד י' טפחים אבל למעלה מעשרה טפחים מקום פטור הוא הלכך נותנין עליו ונוטלין ממנו בשבת כיון דבהדי רשות היחיד הוא כרשות היחיד דמי מיהו אין נותנין עליו ונוטלין ממנו אלא מאני דמיתברי כגון כוסות וקערות וכיוצא בהן דאי נפלו לרה"ר מיתברי ולא אתו לאיתויינהו אבל כלים דלא מיתברי אסיר חיישינן דילמא נפיל ואתי לאיתויינהו מרשות הרבים לרה"י:

(דף צט.) וכן לא ירוק: אמר רב יוסף השתין או רקק כשוגג חייב חטאת ואע"פ שלא עקר מעל גבו מקום ארבעה דאמר רבא זרק לפי הכלב ולפי הכבשן חייב אלמא מחשבתו משויא להו מקום הכא נמי מחשבתו משויא להו מקום והני מילי לרבי יהודה דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה דומיא דהמוציא המת במטה אבל לר' שמעון פטור דהאי רוק אינו צריך ליהנות בו אחר שרקקו:

אמר רבי שמעון בן לקיש כיח בפני רבו חייב מיתה שנאמר כל משנאי אהבו מות אל תיקרי משנאי אלא משניאי כיח אמאי מינס אניס כיח ורק קאמרינן:

מתני' לא יעמוד אדם ברה"י וישתה ברה"ר ברה"ר וישתה ברשות היחיד אלא אם כן הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה וכן בגת.

(דף צט:) קולט אדם מן המזחילה למעלה מעשרה טפחים ואין ברחבו חלבעה טפחים נמצא שמקום פטור הוא עצמו אינו נקרא נמי שרחב אינו רחב חלבעה טפחים ונמי אינו **שמוך לגג מפני מלרונו שהוא** רוצה לקלחו חון הרבה רחוק מן הכותל לפיכך מותר לכתחילה לפילו לגרף ובמזחילה נמי שלמרנו גירוף גריך עיון למה נקט למעלה מעשרה לפי למטה מעשרה נמי ליתסר לי הוי פחות משלשה שמוך למזחילה שהרי היא עצמה רה"י ורש"י ז"ל גורס קולט לחם מן המזחילה למטה מעשרה לבל מגרף לפילו למטה מעשרה אסור ומפרש **עומד לחם ברה"ר וקולט בכלי למטה מעשרה מן המים היורדים מן המזחילה לבל לא יגרף פיו או כלי למזחילה שהוא בפחות משלשה שמוך לגג ואע"פ שהיא למטה מעשרה מלי טעמא להוחיל ומוטלת לאורך הכותל ובתוך שלשה לגג למיל לגג והוי כמוניל מן הגג שהוא רה"י לרה"ר: ומן הגגור מ"מ. כלומר בין קולט בין מגרף משום לגגור לעולם לריך הוא ויונל לרה"ר ולילה למימר היה לבוד וכיון למטה מעשרה הוא ליכא לאיסורא ובגמ' מוקמינן לה שאין בפי הגגור לרבע' שאם היה בו לרבע' **אע"ג למטה מעשרה הוא ולבוד נמי ליכא לפי' הכי כרמלית מיהא הוי ומפיק מכרמלית לרה"ר** ואינו גורס בגמרא הכא במזחילה שלשה עשרה טפחים עסקינן לכל פחות משלשה לגג כלבוד למו שלא הכי גורס הכא במזחילה פחות משלשה שמוך לגג עסקינן לכל פחות משלשה שמוך לגג כגג למי ויש מן הגג ולא מגיע למחצדיה כגג כיון שבולטו הרבה חון לגג והוא הדין לחפילו במזחילה היה מונח עגין להתיר ליחוף כגון שהיא בולטת משלשה על קרוב מלרבעה טפחים שלא יהא מילתא לא שכיחא לחי בליטתה מעטה ועל פחות משלשה לפילו לא היה בלרבעה לסור לכיון שמסוכה לגג בפחות משלשה לחמירין לבול ואם בולטת לרבעה היא עגמה רה"י היא שלא יבא לכל מזחילה לרבעה טפחים וכיון שבולטת לרבעה טפחים נמצא שים בה לרבעה טפחים על לרבעה טפחים לי נמי י"ל **לפילו משלשה ועד** קרוב לרבעה לסור ללא נרע מחורי רה"י וכמו כן היה יכול למגיע בגגור חוב לרבעה חטאת אע"פ שאינו רחב לרבעה כגון שלא היה בולטו חון לגג פחות משלשה שלא מילתא לא שכיחא היא שכל גגור בולטו לרבה. ולריך עיון לחלי בגגור עגמו מותר לגרף ליהוי כחורי **רה"י ללבולי עלמא כרה"י לחי** ויש לומר כיון שלרך כל מזחילה וגגור להיות נמוכין מן הגג לרבה כלי שילאו המים במהרה ולא יתעכבו שם מפני לרורות לו עפרוריות שיעלו בפי המזחילה לו הגגור לפיכך לא יקולו חורי רה"י ואינן נסרין לגג בשבל עגמן לפיכך מזחילה שהיא רחבה לרבה במקום מושבה היא עגמה נקרלת רשות היחיד והמגרף יהו לגיה בפחות משלשה בין בילו בין בכלי לסור לע"נ לליכא חיוב חטאת שהרי הטעינו שמים הוא וכשנים שעשאוה למי לבל **בגגור הוא עגמו הינו** נקרא גג שהרי הינו רחב לרבה טפחים ונם הינו

הרבנים שכותבין כך קולט לחם מן המוחילה למעלה מעשרה טפחים ומותה ומן הצנור שותה מ"מ: מוחילה. מלמטן זוחלי עפר והוא למטן זוחלין שבמצנה שעושין כעין כורת לחרוך פעמים עושין חותמו של עץ ומחברין חותמו של כותל בנבהו של כותל ומניע למרן וכל המים נכנסין לתוכה על ידי שפוע לו ע"י מרזב ושכוורת מוחילן למרן מתוכו ויוצאין מלמטה לחוץ של שביב ושביב מוחילן למרחוק ופעמים שעושין לותמו מן הצינן עצמו **בולטו מן הכותל** ומתם מוחילה רחבה לרשות טפחים ופעמים שעושין לה חלונות להכניס היד לתוכה לשתות ממנה ואם **היא גבוה עשרה** כיון שהיד רחבה ל' אם יצרף ידו לפי המוחילה **ויטול מתוכה מים וישתה והוא** עומד ברה"ר הרי הוא מוציא מרה"י לרה"ר הלא קולטו ממנה ומכניס ידו לתוכו המוחילה ומקבל מים מתוכו המוחילה ומותה הוא עובר הלכך קרי ונמשך מחוץ לגג ומקלח לארץ וכיון שהוא נמשך ג' טפחים חוץ לגג וגיון ברחבו ל' טפחים הרי **הוא מקום פטור** הלכך שותה ממנו **כיון קולטו כיון מצרף** ואם יש בצנור לרבע' טפחים כדאמר לעיל צריך ידו לגיון ולמתות מפני שהוא מוציא מרשות לרשות ואינו לגרסי מפני שהוא כמוציא מרשות לרשות הכל הוי מוציא ממש לפי שלא **נחו המים על גבי** הצינור הלא שהן מתגלגלין וכאן: ולייקינן במוחילה קולטו היו מצרף לו כלפרי' מ"ט לא כלומר וכי **המים יורדין מתוך המוחילה** לרך כותליה מי נחו היו כלל ונם היו נחוים הלא מתגלגלין והרי היא כלילו הוא קולטו מאויר המוחילה ולוקמה רב נחמן במוחילה גדולה שלשה עשר עפקינן ולא יותר וכשמכנים ידו לתוכה למעלה מעשרה ומצרף ידו של כותל המוחילה הסמוך לגג **בפחות מג' הרי הוא** כמצרף ידו של גגג עצמו ונוטל ממנו ואלו נוטל מעל גבי גגג הרי הוא מוציא **מרשות לרשות אלו** כמוציא מרשות לרשות מפני שהוא מתגלגל על כתן. ומקשי להאי פירושא שמתיר להכנים ידו לאויר המוחילה ומקבל מאויר ומותה הא ולאי אמרי' במסכת שבת בפירקא קמא (דף ה.) בעי רבא הכנים ידו לחנך חברו ומקבל מי נפשות והוציא מהו חייב חטאת או לא ומקשו לו היכי מיחייב חטאת הא לאו עקירה הוא ומה לי הטעינו חברו ומה לי הטעינו שפים והטעינו חברו פטור אבל אסור דאפילו הוא נמצא שאסור לקלוט מאויר מקום שיש בו לרבעה ולהוציא לחוץ לפיכך הפירות הראשון נדרשה יותר: נמ' קולטו אין מצרף לו. מפורש בפי' המפנה על סוף ההלכה: מתני' **בור** ברה"ר וחולייתו גבוה עשרה טפחים וכו'. מפרש בגמרא שהוא רחוק מן הכותל לרבעה טפחים ונמצא שהוא מוציא ממנו ברה"ר לפיכך צריך שתהיה גבוהה עשרה טפחים החוליא לפחות רחוק מן החלון שבשמלגל מן החלון לגיו לבור וגיון יורד לחויר רה"ר הלא לחויר מקום פטור מרה"י לרה"י בחויר מקום פטור הוא ממלא אבל אם לא היה חולייתו גבוהה עשרה טפחים נמצא מוציא מרה"י לרה"ר לדך רה"ר אבל אם לא היה הבור רחוק מן הכותל ל' אע"פ שאין בחולייתו גבוה י' מותר לשלשל לגיו מן החלון לבור למרה"י לרה"י בחויר מקום פטור הלא מטלטל לכיון שאין ברחבו ל' מקום פטור הוא אי נמי יש לפרש להכי קאמר בור עם חולייתו שהוא גבוה עשרה טפחים והוא שמוך לכותל בתוך ל' מותר למלאות ממנו בשבת ומקל"ל לאע"פ שאין החוליא העומדת סביביו חזקה וברייתה שיוכל לישב להשתמש בה כרצונו כל דבר קל וכבד אפ"ה מצטרפה לבור להיותו רה"י שאם לא היה עמוק י' מיקרי כרמלית שהרי יש ברחבו ל' ואסור לשלשל לגיו אם למכרמלית לרה"י קל מטלטל: וכן **לשפה** וכו'. לשפה הסמוכה לכותל כיון שהיא סמוכה לכותל כיון שהיא סמוכה בתוך ל' טפחים כיון שהיא רחוקה יותר מותר להשליך אם שופכין שלו לכיון שהיא גבוהה י' טפחים מרה"י לרה"י בלרך חויר מקום פטור קל מטלטל שאם לא היתה גבוהה עשרה מיקרי כרמלית ואסור לזרוק מרה"י לכרמלית ואע"פ שהיה סמוכה לכותל לנמרי כ"ש אם תהיה ממנה רחוקה לרבעה לקל מטלטל נמי בחויר רה"ר. ומוקים לה בגמרא לוקל בשאפה לרבים הוא לשרינן לרבים לא מימלכי מעשותה לשפה ולעולם תהיה גבוה י' טפחים ולא אצי אתי ליתי לאסורה לא לחורייתא ולא לרבנן שהרי כל היום מצליכין זה לזה שופכין וזכליהן אם ולא תאסר גובהה לכל בשאפה ליחוש אע"נ לשאפה היא גבוהה עשרה טפחים למחר ינקנה ויאסר גבהותה אי נמי שוב לא ירצה להשליך אם זכלין ותבנו וקשו עוד והוא לא יבא מזרק אם שופכיו ויבא ליתי ליסור לחורייתא שהיה רשות הרבים נמורה: נמ' וכן בשאפה וכו'. מפורש בפירוש המשנה על סכל לירה שהשמיטה לאויר וכו': [קף טו.] מתני' **אילן המיסך** על הארץ וכו'. כלומר שנופו נוטה לרה"ר למטה מכל גדליו שביב שביב על שאין בין ראשי הענפים ולארץ שלשה טפחים מטלטלין תחתיו לחמרינן לבוד והרי הם כאן מחיצה י' ומוקמינן בגמרא של מסכת סוכה בפרק היכן תהת השלטה (דף כל:) בשעבירו לה בהונף ולפנא כעין שתי וערב כי היכי דלא ליזיל וליתי ברוח מצויה לכל מחיצה שאינה יכולה לעמוד **ברוח מצויה אינה מחיצה** ואע"פ שהוא עשוי בהונף ולפנא אם היה תחת החילון יותר מבית שלשה אסור לטלטל תחתיו לפי שהוא חוני מוקף לדירה כלומר לזרוע בו יומם ולילה אלא לשמור אסם אויר הסדות והכרמים ולא שמיה מוקף כלל וגיון מטלטלין בו אלא כשהוא על בית שלשה שנראה כאהל לזכור שיעור אהל האסכן שהוא עשרה טפחים והוא שיהא החלון שבשמלגל מן החלון

שהוא מהלך על חמשים ומרובעות שבעים אמה ואלכסנה טפחים: היו שרשי האילן יוצאין מן הקרקע ונראין כמו האילנות הזקנים שיש נבובים מן הארץ שיש טפחים שאור ליכנס עליהם לכאילו משתמש באילן עצמו למי וכל שכן בענפים ואע"ג דבשרשים ליכא מידי למינזר לפילו הכי כל תשמיש שבאילן נאסר משום גזירה שמא יעלה ויתלוש לבל ילון נבוהים השרשים שלשה טפחים מותר ליכנס עליהם לכתרעא שמיכתא למי: **גמ'** לימא מתניתין דלא כר' יוסי **תילן הבאים מלמעלה מן לתוך שלשה.** כלומר לאחר שהונבהו חזרו ונכפפו: רבה אמר מותרין. לכיון שהוכפפו לפחות **מן' כתרעא למי ורב ששת** אומר כיון שאותו ענף עצמו נאסר מתחלה היאך יבא לו היתר כשנגע יותר **הרי הוא כח מכח שיאורין** ולכך לין הוא שיאסר: [קף ק.] **לבל בור ושיח ומערה מטפס** ועולה וכו'. כלומר מותר לירד שם ולעלות משם **בין יש בהם מים בין אין בהם מים** ושמא תאמר משום ערמת חכמים לעלות בילון ואם כן ליהוי נמי אסור בכור ומערה קמ"ל שאין הטעם אלא משום שמא יעלה ויתלוש וכבור שיש לליכא למינזר מידי שרי: **אלו אחל שוה נאחן אסור.** כיון שמשלש עגלגי נבוהין מן הארץ ג' טפחים אסור לפילו ליכא לרבה ע"פ שגלו אחל שוה לארץ: **[לין] נתלוש בילון.** אסטוטלו"ר בלע"ז: נשענין. נסמך בגבו לגוף הילון ואע"ג דליכא למינזר כיון שהי נוטין מידי נזרי כולהו משום שמא יעלה ויתלוש: **מבעוד יום.** שהרי מבעוד יום **וקדש עליו היום לא קנסינן ליה** להה לא עבד שום איסורא בעלייתו: משמשיכה. לעבד איסורא בעלייתו קנסינן ליה: בשגגה. שלא [היתה] זוכר לשבת **לא קנסינן ליה:** במזיד. **קנסינן ליה ולא ירד:** לשאר שיהלך ע"נ שבשים. כלומר לחיים משום **תונש לאבל יבשים כתלושים למי:** [קף ק:] **בימות החמה.** שנוטים ליבשות וקרובים ליטבר לשאר: בימות הגשמים. שהם לחים [יותר] מותר: לסיים משלחי ערי. נועל מנעלים לשאר מותר לינו נועל מנעלים לשאר לפי שמעשבים ונכנסים בין קשרי לגבעות רגליו ונתלשין: כל הכופה את לשתו **לדבר מצוה.** תשמיש: **לכתיב ואן כרגליס חוטא. נשון תשמיש כמו בין רגליה כרע נפל שכב** (שופטים ה:כ"ז) ואן הוא לי לוחק לכתיב (בראשית יט) ויאחזו המלאכים ומתרגמינן ולחזקו: **נס בלא לעת נפש לא טוב.** ריבוי להלי קרא ואן כרגליס חוטא: **נפש לא טוב.** לאנס **טובים הבנים שנעשים בלא לעת החשה שהיה בעלה אן כרגליס: הבועל ושונה.** בעל כרחה: **יבעול ויצנה.** לפי **שמחמת ביאה ראשונה החשה לובשת תאוה** ומתקררת להזריע בביאה שניה מקל"כ הלים שכבר הזריע ברחשונה לפיכך יולדת זכר מפני שהלים מזריע לחריה ויהיה זרע הזכר העליון ועילאה נבר: שם היה בית לפל מותר. לשמע לפי כיוס להה ליכא למינזר שמא ירלה כה לבר מנונה: מלפיל בכסותו. על רחשו ומותר:

הארץ שלשה טפחים לא ישב עליהן:

גמ' אם אין נופו גבוה מן הארץ ג' טפחים פי' כיון שאין בינו ובין הארץ ג' טפחים הוו להו כלבודין לארץ ונמצאו כמחיצות לפיכך מותר לטלטל תחתיו של אילן ואוקמה רב אחא בר יעקב בפרק הישן דעביד להו בהוצא ודפנא כי היכי דלא ליזול וליתי ברוח מצויה דכל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה אינה מחיצה אמר ר"ה בריה דרב יהושע אין מטלטלין בו יותר מבית סאתים (דף ק.) משום דהויא דירה שתשמישה לאויר וכל דירה שתשמישה לאויר אין מטלטלין בה אלא בבית סאתים שהוא ע' אמה ושיריים:

ואם שרשיו גבוהין מן הארץ וכו'. מפני שאסור להשתמש באילן בשבת אבל אם אינן גבוהין שלשה טפחים הרי הן כקרקע ומותר לישב עליהן:

איתמר שרשי אילן הבאין מלמעלה משלשה בתוך שלשה רבה אמר מותרין דכל פחות משלשה לארעא ארעא הוא רב ששת אמר אסורין כיון דמכח איסורא קא אתו אסורין והלכתא כרבה דהא רב יוסף שרא ליה לאביי כותיה דרבה:

תנו רבנן שרשי אילן הגבוהין מן הארץ שלשה טפחים אם יש חלל תחתיהן ג' ואע"פ שצדו אחד שוה לארץ ה"ז לא ישב עליהן לפי שאין עולין באילן ואין נתלין באילן ואין נסמכים באילן ולא יעלה עליהן מבעוד יום לישב שם כל היום כולו אחד האילן ואחד בהמה אבל בור שיח ומערה וגדר מטפס ועולה מטפס ויורד אפילו הן ק' אמה:

תאני חדא עלה אסור לירד ותניא אידך מותר לירד לא קשיא כאן מבעוד יום כאן משחשכה ואי בעית אימא הא והא משחשכה ולא קשיא כאן בשוגג כאן במזיד:

אמר רבה בר רב הונא אמר רב (דף ק:) אסור לאדם שיהלך ע"ג עשבים בשבת שנא' (משלי י"ט:ב') ואץ ברגלים חוטא תאני חדא מותר להלך על גבי עשבים בשבת ותניא אידך אסור לא קשיא כאן בימות החמה כאן בימות הגשמים ואי בעית אימא הא והא בימות הגשמים ולא קשיא הא דסיים מסאני והא דלא סיים מסאני דסיים מסאני מותר דלא סיים מסאני אסור:

והשתא דקי"ל כר"ש דאמר דבר שאין מתכוין מותר אפילו כולהו שריין אמר מרי * בגמ' הגי' רמי בר חמא אמר רב אסי ובד"ס הגי' רמי בר אבא בר אבא אמר רב אשי אסור לאדם לכוף את אשתו לדבר מצוה שנא' ואץ ברגלים חוטא:

אמר רבי יהושע בן לוי כל הכופה אשתו לדבר מצוה הויין לו בנים שאין מהוגנין אמר רב איקא בר חנינא מאי קראה גם בלא דעת נפש לא טוב תניא נמי הכי גם בלא דעת נפש לא טוב זה הכופה אשתו לדבר מצוה ואץ ברגלים חוטא זה הבועל ושונה איני והאמר רבא הרוצה שיהיו לו בנים זכרים יבעול וישנה לא קשיא כאן לדעת כאן שלא לדעת.

גרסי' בפרק כל היד (דף יז.) אמר רב חסדא אסור לאדם שישמש מטתו ביום שנאמר ואהבת לרעך כמוך מאי תלמודא אמר אביי שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו אמר רב הונא ישראל קדושים הן ואין משמשין מטותיהן ביום אמר רבא אם היה בית אפל מותר אמר רבא ואיתימא רב פפא ותלמיד חכם מאפיל בכסותו ומשמש:

מתני' הלכת שבמוקצה שהוא מוקצה בחנך לנעיעות ועשו לו מחיצה שלקצין ולות של קצין וכן פרצת החנך שסנורים לותה בחלקין וכן קונין ופעמים שסנורין את חלו במחנלות וחין להם עיר ולח עורת ללת ולח מסקוף מלמעלה ולח מלבן מן הלד כעין שלח לתוות: לם חינן **גבוהין** מן הלרן נ' טפחים. כנגדין בלרן למו וחין פותחין ונועלין בהן מפוס למיחזי כבונה כיון שחין עליו תורת ללת עפוי מלתמול ועכשיו הוי שסנור בפני הפרלה ובהנבהתו מעל הלרן הוי מוללול לבר שחין בו תורת כלי: **גמ' ומחנלת. שלן קנין:** קנקן. **הוי כלי שלוחזין בו מלחורי המחריפה כשחורקין ויש שנועלים בו ומעמידין לותו במקום ללת** שנועלין לותו בחנעל הפתח כלי שלח תנלו הבמפה: [קף קלו.] **בזמן שקשורין ותלויין.** לנמל לחלויי **הוי לקפיל לבל לגבוהין מן הלרן שלפה טפחים לו** קפיל: בפים להן עיר פיס להם תורת **כלי ולו מיחזי כבונה** שניבר לבל שלו הוסם פם לקביעות שלו לערך הענה: כפיפה להם עיר לע"פ שחין להם עבמיו: **לות לחנמנה. לות שהיו לחנמנה מתיקוניה:** לחל לפל. **עשויה מקרש ר' להבה ולולי מיחזי כבונה ונותן הקרש בכותל שחין בה היבר לות:** נוסמל. **בריחים המחברים לותה: מתני' לא** יעמוד **ללם** ברה"י ויפתח ברה"ר בו'. בלומר ויקח **מפתח** המונח **ברה"ר ויפתח בו פתח חנות שברה"ר ולע"פ שחין** ממקום **ה**מפתח **לחנות שהוא יבים המפתח** בילוי: וכן **לו יעמוד** ללם ברה"ר ויפתח לנגבו למעלה לרשות נבוה י' ורחב ל'. **כגון שהיה מפתח החנות על נבה ויטול לותה** מפס **ויפתח בה החנות והוי נבוה למעלה מי' נזירה שהוא יבילנו לחלו לתוך** י': **חלח ר"ב עשו** לו מחיצה ויעמוד בתוכה. ובין לסיפה ובין לרישה הלו שהם יעשה מחיצה סמוך לפתח מבחוץ ומתרינן ברה"י לרה"י הל מטלטל ומתרינן בגמרל לחסורי מחסרל מתני' מהמקום זה ומכי הדני וכן לו יעמוד ללם ברה"י ויפתח בכרמלי כגון שערי גינה שבגינה כרמלית לע"פ שים לה מחיצת נעשות על ידי ללם לפי שהזרעים מבטלין המחיצות והל לסר **ר"מ לעמוד בה ולהוסיפו ידו על מקום נבוה י' ורחב ל' שהוא רה"י וליטול מפתח ויפתח המנעול מתוך הגינה שהוא ימשוך המפתח חלוי למחמיר ר' מחיר חפי' ברשויות לרבנן ופתם שערי גינה מנעוליהם נבוהים עשרה ורחבים ל' ורשות היחיד הן:** לתרו לו וכו'. רבנן פלינו עליה **לר"מ חפילו ברשויות** לחורייתל כגון רה"י ורה"ר ללל בעי רחבו ורובו למקום שהוא מטלטל בו ללל נזרינן שמל ימשוך חפנים הלריכין לו מבחון שלם היו חפנים הלריכים לו חפי' רבנן מודו לנזרינן חלל כיון שחין המפתח לריך לו ללל לפתוח בחנות לל נזרינן שמל יביאנו חלוי וכ"ם בשערי גינה שהן כרמלית ומנעוליהן רה"י ללל נזרינן ומייתי רחיה מסוק של פטמין שהיה בירושלים **וירושלים כרמלית היא** לכיון שלתוניתי נגעלת בלילה לל מיקריל רה"ר ללל הין כרמלית יש לה ולפילו הכי היו עומלין בקרקע שהוא לפני החנות שהוא כרמלית ומניחין המפתח בחלון **שהוא על גב** הפתח שהיה רחב ל' ונוטלו מפס ופותח ונועל בו החנות לע"פ שרגילו עומלות בכרמלית ל"מ ללל נזרינן ברשויות לרבנן: [קף קלו:] **של צמרים.** מוכרי למר ולל פליג רבי יוסי ולמרו לו ללל שניהס חולקין עס רבי מחיר: נמ' שערי פתחי גינה. **פתם מנעוליה' נבוהים** י' **ורחבים ל' ורה"י הן: בית שער.** בית קטן **ופתח הגוה פתוח לו ובשערי גינה הסמוכים לרה"ר עסקינן מקקני סיפא וכן חנויות פתוחות לרה"ר** פותח ונועל מבפנים **לבית שער רה"י הוא כמו המנעול וכמו** כן כשהבית שער מבחון: **לסורין ומכלן.** לפי שהמנעול **רה"י הוא ולע"פ שהמפתח מונח עליו נזר ר"מ** שלל **לעמוד ברשות הרבי' ולל בגינה ויטול מפתח מהמנעול שהוא רשות היחיד לשמל יביאנו לללו לרשות הרבים לו לכרמלית:** וכן חנויות פתוחות לרשות הרבים ובגמ' **מפרש לבחסקופה כרמלית (בגינה)** קל מיירי: שערי **חנויות פעמים שמנעוליהם נבוהים לו נמוכים לפיכך נתן בהם חילוק** בזמן שהמנעול למטה מי מביא מפתח ומניחו בחסקופה שהיא כרמלית למחר פותח ונועל בו **שהם יש בו ל' על** ל' כרמלית הוא ומכרמלית לכרמלית הל מטלטל

מתני' (דף קא.) הדלת שבמוקצה וחדקין שבפרצה והמחצלת אין נועלין בהן אלא אם כן גבוהין מן הארץ:

גמ' הדלת פירוש דלת שבמקום מוקצה כגון דגבוה מכרמלית דנעשה מוקצה ממנה והוא כגון דיר וסהר דעשה לו דלת:

וחדקין שבפרצה: הם הקוצין שבהן סותמין את הפרצה שלא יכנס בה גנב או חיה רעה:

ומחצלאות אין נועלין בהן אלא אם כן גבוהין מן הארץ: ורמינהו דלת הנגררת ומחצלת הנגררת וקנקן הנגרר בזמן שקשורין ותלויין נועלין בהן בשבת ואין צריך לומר ביום טוב אמר אביי בשיש להן ציר רבא אמר כשהיה להן ציר פי' כדכתיב (משלי כ"ו:י"ד) הדלת תסוב על צירה

תנו רבנן סוכי קוצים וחבילי קוצים שהתקינן לפרצה שבחצר בזמן שקשורין ותלויין נועלין בהן בשבת ואין צריך לומר ביו"ט

תאני ר' חייא דלת האלמנה שאינה נגררת אין נועלין בה בשבת היכי דמי דלת אלמנה איכא דאמרי דחד שיפא ואיכא דאמרי דלית לה כישאמא פירוש חד שיפא לוח אחד ודקדוק המלה שבבא מלשון (הושע ח':ו') כי שבבים יהיה עגל שומרון ושקעו בי"ת אחד בחברתה ואמרו שיבא ועוד החליפו בי"ת בפ"א * גי' הרא"ש ואומרין וגרסינן שיפא כדגש ופירוש כישאמא ויש שגורסין גישתמא היא האסקופה התחתונה שאין לה כן אלא מורידין אותה על גבי הארץ וכשפותחין שומטין אותה ועוקרין אותה ואין נועלין אותה בשבת:

מתני' לא יעמוד אדם ברה"י ויפתח לרה"ר ברה"ר ויפתח לרה"י אע"פ שעשו לו מחיצה גבוה י' טפחים דברי ר"מ אמרו לו מעשה בשוק של פטמין שהיה בירושלים שהיו נועלין ומניחין את המפתח בחלון שעל גבי הפתח ר' יוסי אומר בשוק של צמרים היה:

גמ' שוק של פטמין שוק של עופות כדאמרינן ביו"ט (דף כט:) הולך אדם אצל פטם הרגיל אצלו ואומר תן לי תור אחד או גוזל אחד:

(דף קא:) תנו רבנן שערי פתחי גנה בזמן שיש להן בית שער מבפנים פותח ונועל מבפנים מבחוץ פותח ונועל מבחוץ מכאן ומכאן פותח ונועל מכאן ומכאן אין להן לא כאן ולא כאן אין פותח ונועל לא כאן ולא כאן וכן חניות פתוחות לרה"ר בזמן שהמנעול למטה מי' מביא מפתח מערב שבת ומניחו באסקופה למחר פותח ונועל בו ומחזירו לאיסקופה בזמן שהמנעול למעלה

ואם אין בו ל' על ל' מקום פטור הוא ומכרמלית למקום פטור קא מטלטל: ובזמן שהמנעול למעלה מי'. לקמן מוקמינן להאי מענעול ליתיה **ביה ל' על ל'** ויש בו לאחוק **בתוך הלחי אצל רחש המנעול בעוביו של לחי ולהשלים רחש המנעול** לל': **ור' מאיר סבר חוקקין להשלים. רוחין אותו כאילו הוא חקוק** ונמצא שהוא רה"י ולפיכך מצריך ר' מאיר שלפני השבת יסיימנו במענעול וכשנסגר מחזירו **על המנעול אבל אינו יכול** לתקנו בהסקופה למרה"י לכרמלית קא מטלטל ונמצא נראה מכאן שחזר בו רבי מאיר ממה שאמר בשנה דבעי רחשו ורובו לפילו מרה"י לכרמלית ובכל קא **סרי שהרי הסקופה כרמלית** והמעמל רה"י וקא סרי לטלטל ולא נזר לילמא אתי לאיתויי אגלו וחכמים מתירין בתחלה לטלטל מן הסקופה למעמל אע"פ שהוא **למעלה מעשרה לסבירא להו** אין חוקקין להשלים ומקום פטור הוא המעמל ואם רוצה מניחו בחלון **שהוא על גב הפתח שגם הוא** מקום פטור אבל אם היה בחלון ל' על ל' אסור לפי שמפתח הונח בתחלה בהסקופה **שהיא כרמלית והחלון הוא רה"י** ועכשיו נמצא שהוא מחליף מכרמלית לרה"י לרך מקום פטור וסבירא לן לאסור להחליף **לפילו ברשויות לרבנן: מתני' נגר** שים ברחשו **גלוסטרא. קבי"לא בלע"ז שתוחבין אותו בהסקופה לנעול הלת** ופי' שים ברחשו גלוסטרא כלומר **ברחשו עבה ורחוי לבוכנתא לכתום ולסחוק בו פלפלין** ולא"פ שים בו תורת כלי אסר ר' לליעזר בשבת **לכיון שהינו קשור ותלוי בלת** כשאר יתידות של עניס העומדים להיסק למי שאסור לטלטלם וכשנועץ הנגר במסקוף מיחזי כבונה: **ור' יוסי מתיר. לתורת כלי עליו** משום **גלוסטרא** וכיון **לכלי הוא לא מיחזי כבונה:** גמ' בניטל בלגלו **כשהוא קשור ותלוי בחבל של קיימא ברחוי לטלטלו על ידי אותו חבל ואינו נפסק** בידים: **כולי עלמא לא פליגי לברי.** כיון שקשור **ותלוי יפה מוכח מילתא ללנעול קאי ולא מיחזי כבונה:** כי פליגי בשאין **ניטל בלגלו. שהחבל דק** ואם היה רוצה **ניטלו** משם **על ידי אותו חבל** מיד היה **נפסק: ר' אליעזר** סבר כיון שאינו ניטל לא. **להוה ליה כמי שאינו** שהוא קשור בו והרי הוא נשמט ומונח בקרן זוית: **ברותא. קושיא**

מי' מביא מפתח מערב שבת ומניחו במנעול למחר פותח ונועל ומניחו במקומו דברי ר' מאיר

וחכ"א אף בזמן שהמנעול למעלה מי' טפחים מביא מפתח מערב שבת ומניחו באסקופה ולמחר פותח ונועל ומחזיר לאסקופה או בחלון שע"ג הפתח ואם יש בחלון ד' על ד' אסור מפני שמוציא מרשות לרשות האי מנעול היכי דמי אי דלית ביה ד' על ד' מקום פטור הוא ואי דאית ביה ארבעה על ארבעה בהא אמרי רבנן אף בזמן שהמנעול למעלה מי' פותח ונועל ומחזירו לאסקופה הא קא מטלטל מכרמלית לרשות היחיד אמר אביי לעולם דלית בה ארבעה על ארבעה ויש בה לחקוק ולהשלימו לארבעה ר"מ סבר חוקקין להשלים ורבנן סברי אין חוקקין להשלים:

מתני' נגר שיש בראשו גלוסטרא רבי אליעזר אוסר ורבי יוסי מתיר א"ר אליעזר מעשה בבית הכנסת שבטבריא שהיו נוהגין בו היתר עד שבא רבן גמליאל והזקנים ואסרו להם רבי יוסי אומר איסור היו נוהגין בו והתירו להם:

גמ' בניטל באגדו כ"ע לא פליגי דשרי כי פליגי (דף קב.) בשאין ניטל באגדו רבי יוסי סבר כיון דיש בראשו גלוסטרא תורת כלי עליו ושרי ורבי אליעזר סבר כיון שאין ניטל באגדו לא והלכתא כרבי יוסי:

מתני' נגר הנגרר נועלין בו במקדש אבל לא במדינה והמונח כאן וכאן אסור רבי יהודה אומר המונח במקדש והנגרר במדינה:

גמ' תנו רבנן איזהו נגר הנגרר שנועלין בו במקדש אבל לא במדינה בל שקשור ותלוי וראשו אחד מגיע לארץ רבי יהודה אומר * צ"ל זה אף במדינה וכ"ה בגמ' ובראש (וכ"ה הב"ח) אף זה במדינה מותר אלא איזהו נגר (הנגרר) שבמדינה אסור כל שאינו לא קשור ולא תלוי ושומטו ומניחו בקרן זוית אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהוד' אמר רבא והוא שקשור ותלוי בדלת ואם ניטל באגדו אפי' אינו תלוי אלא בבריח של דלת מותר לטלטל כר' טבלא

בעי רבי זירא נקמז מהו אמר רב יוסף מאי תיבעי ליה לא שמיע ליה הא דתניא נקמז מותר נשמט אסור רבי יהודה אומר נקמז אע"פ שאינו נשמט אסור ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יהודה בנקמז וטעמא מאי אמר אביי משום דמיחזי כבונה ואם עשו לו בית יד מותר ההיא שרותא דהוה בי ר' פדת דהוו שקלי לה בי

קשור ותנן לקמן נגר המונח שאינו קשור בלת לין נועלין בו והאי נמי מונח הוא ומשום גלוסטרא לא סרינן ליה: ור' **יוסי סבר גלוסטרא מהניא ליה** שנראה כלי וכיון דכלי הוא לא הוי כבנין לגיכר לכל לגפי שעה מעמים שם: **מתני' נגר הנגרר כו'. שקשור בלת בחבל ואינו תלוי שהחבל** לרוך **ומתוך שהוא נגרר אינו נראה כקשור ובשאין ברחשו גלוסטרא לקמיה:** [דף קכ.] **נועלין בו במקדש. לשבות בעלמא הוא** לאינו בונה **ממש הואיל ובקשור לכך לגא הואיל ונגרר מיחזי כבונה ואין שבות לרבנן במקדש שבשנזרו לא נזרו שם** לפי שהן זריזין וחכמים היו: **והמונח. שאינו קשור כלל להוי בנין ממש ורבי יהודה סבר לאו בנין הוא לגא לומה לבנין ובמקדש לא נזרו** על השבות: **נמ' לף במדינה מותר. הואיל ובקשור לא"פ שאינו תלוי:** ושומטו ומניחו בקרן זוית. כשרוצה לפתוח נוטלו משם ומניחו לחורי הבלת ולפי שאין בו שום היכרא לומה לשאר חתיכות עץ הלאו בני טלטול נינהו וכשנועלין אותו לחורי הבלת כבר מבטלו שם והוי בנין קבוע: **הלכה כרבי יהודה.** בנגר הנגרר **למותר לפילו במדינה** כיון שהוא קשור **אבל במונח לשרי ליה ר' יהודה במקדש לית הלכתא כוותיה כיון שאינו קשור שם כלל הוי בנין** נמור שנראה כשאר נגרים וייתוש שנועצין בכותלין והכונה כל שהוא חייב **ומלאכה לחורייתא** הוא שלא יוכלו **במקדש** חוץ **מהקרבת תמידין ומוספין וקרבנות צבור הלוחין את השבת מנזירת הכתוב: והוא שקשור.** בלשת עצמה למוכח שפי' **לנעול** קאי ולא **שקשור במזוזה** שאחורי הבלת ובבריח הבלת: **ואם ניטל בחבלו.** שקשור בחבל חזק: **נקמז מהו. שנכנס בחור הסקופה ויוצא הנגר לצד הקרקע ועמון בקרקע ועל השתא לייתי בהסקופה נבוהה ואין החור נקוב על לארן:** והנלון רבינו חלוי ז"ל לומר נקמז כמו נקמן הרבה הוא מצוי לצלנו בנגר שעושין בו חריץ ומכניסין בו עץ ועושין מסמר בנגר ובעץ כשנועלו מעמיד לותו עץ בתוך החריץ שבנגר והוא נסגר וכשפותח מפילו והנגר נופל ופותח הבלת: **נשמט מהו. שנפסק החבל**

כדמתרגמינן בעל קורתי (ברייתא יט) בטלל סריתי: כי עשרה. כלומר כל כך היתה גדולה שהיה בה משוי **עשרה בני לחם ולפיכך** הכי **לא חסר עליה: חמר תורת כלי עליה.** שרשוי ליסב עליה: **לחמיתא.** פירוש מכתשת של לבן גדולה: **לתך חטים לריבועו חמשה עשר סאין שהוא חצי כור:**

מתני' מחזירין ציר התחתון **כו'.** ציר התחתון **של לשת חלון** של שלה **ושל תיבה ומגדל שפתחיהן** מלייהן לציר התחתון **כל זמן שלא יצא העליון** נוח **להחזירו** ואין כאן **בנין:** [דף קכ:] **אבל לא במלינה. גזירה שמא יתקע בגרזן ובמקבת להוי מלאכה: והעליון כאן וכאן אסור. לכאן שיצא עליון כולו נופל** מיד **והוי כבונה וקסבר יש בנין בכלים ומלאכה לא תהיה במקדש** ולוקה בללתות כליס למשוי חילוק בין מקדש למדינה אבל בללתות בתים ובורות ויציע אפי' במקדש אסור בין עליון בין תחתון: **ר' יהודה אומר** העליון במקדש וכו'. לסבירא ליה אין **בנין בכלים וליכא** אלא **שבות ובמקדש לא גזרו על שבות:** נמ' ציר לשת של שילה שהן כליס: **במקדש מחזירין.** להא ליכא אלא שבות לאין בנין בכלים: **ובמלינה לוחקין. אם לא יצא כולו** מחור **שהקופה** אלא **תחיל ליסמט לוחקין** לותו בחור. לוחקין בלע"ז לינפוסאדי: **והעליון כאן וכאן לא יחזיר. לכאן שיצא עליון כולו נופל והוי כונה ממש: גזירה שמא יתקע. שמא יחזקנו במסמרים ובגרזן להוי מלאכה ותחתון במלינה קאי לאי עליון ובמקדש היינו לה שבות והך חזרה גזירה משום** תקועה: **של בור ושל לוח. להוי בנין המחובר לקרקע תשיב בנין בכל דהו:** בור [ב"ב קף סד.] בחפירה ולוח בבנין: **מתני' מחזירין** רטיה. **כהן שלקה ביום** ונתן עליה רטיה **מבעוד יום והוערך לעבוד בשבת** או ביום טוב ונטל רטיה מעל ידו **שלא תהא חוצצת ביניו** וביו כלי שרת **לחציצה (זבחים כד.) פוסלת בה לבעיונן** ולקח הכהן וכיון **לחיין לא היו לקיחה בכהן:** מחזירה במקדש. **לאי לא שריית ליה להחזירה לא שקיל ליה מיהו ומימנע ולא עביד עבודה וזה אחד** משלשה לבריים החשורים במסכת ביצה **(דף יח:) שהתירו** סופן **משום** תחילתן: **אבל לא במלינה. גזירה שמא ימרח הרטיה** ומירוח **(שבת עה:)** הייגו ממחק החמור בחצות מלאכות **של שבת: ושם בתחלה. שלא היתה קשורה לו מבעוד יום וכהן זה לא סילק אותה לצורך עבודה: כאן וכאן אסור.** לפי' במקדש להכא ליכא למימר אין שבות במקדש להא שבות זה לאו צורך גבוה הוא **שלא לצורך עצמו:** קוסרין ניתק במקדש כו'. כלומר **כנוס** של לויס **לקרבן אם נפסקה בשבת קוסרין אותה לקסבר מכשירי מצוה שלא היה יכול לעשותה מאתמול להא היום נפסקה הניתק לוחה של השבת ואף על גב לקסר אב מלאכה** מוקמינן לה בגמרא שקוסרים בחמץ כלומר שנפסקה בחמעיתה וכשקוסרים אם חינה על קיומה שהרי מעכב השמעת קול הנינון וחינו עושה כי אם לפי שעה על מנת שבת לאבל מן הנך סמוך ליתלות אסור לקשרים להוי **קשר של קיימא: ואם בתחלה. שלא היתה אם ניתק מעולם** שהיה יכול לעשותה מערב שבת אז מערב יום טוב לפילו במקדש אסור וקסבר אחי תנא עיקר שירה בכלי אלא היתה עיקרה בפה **לא היו מתירין במקדש לפילו** קשירה בחמץ: **חותכין יבלת במקדש כו'.** יבלת וירו"אה **בלע"ז והוא מום לתמיד כלכתיב (ויקרא כ"ב:כ"ב) או חרוץ או יבלת יבלת לתנויתין הוא אם המוס ויבלת לקרא הוא אם** התואר על תסקל **עורת [תשוס לקרא כתיב יבלת** לא תקריבו. וחינו מקריב היבלת אלא הבהמה בעלת היבלת. וכן הוא עורת] ולקל לתרגום הכא חותכין אותה ביל קאתר לאי בכלי כאן וכאן אסור **לע"ג לכי עביד נמי ביל מתקן הוא והוה ליה חותך מבעלי חייס והוא תולדה לגוזז לפילו הכי כיון ללאחר יד קא עביד שלין לרך כן לחתכה אלא בסכין חין כאן אלא שבות:** [דף קנ.] **ואם בכלי כאן וכאן אסור. לאב מלאכה הוא הואיל וחינו משנה מכמות שעושה בחול: גמ' רטייה שפירשה. שנפלה ובמלינה מיירי ולהכי נקט פירשה שהוא לא נטלה מלעתו: מחזירין.** למילתא אלא שכיחא היא ולא נזרו בה רבנן וכי קא לתרינן במתניתין לאבל לא במלינה מיירי שנטלה משם בכוונה: **ר' יהודה אומר כו'. אם נפלה כולה אין מחזירין לאבל אם הואילה לוחקה** למעלה או למטה כפי מה שלריך: ומנלה מקלת רטיה. לגיכא דלכרי הכל מותר זה: ורטיה עלמה לא ימרח. לא יחליק נוחות הנעשות ברטיה למירוח **חייב משום ממחק:** [דף קנ:] **לא שנו. לתנא קמא שרי להחזירה: אלא שפירשה על גבי כלי.** כלומר שנפלה או **על גבי הכר או על גבי הכסת: לאבל על גבי קרקע אסור.** לכל כתלה למי ואסור משום שחיקת סמנים: **אבי סליא. נפלה ליה על הכר שבמרחשותיו** כמו **שמתרגמינן מרחשותיו לסלוחי: לא סבר ליה** למר להא לרב חסדא. **למוקי פלוגתייהו כשנפלה על הכלי ולפילו הכי קאסר ר' יהודה ואמר שמואל הלכה כרבי יהודה: לא שמיע לי. הא לרב חסדא דאמר סבירא לי לכי פליג ר' יהודה כשנפלה על גבי קרקע לאבל כשנפלה על גבי כלי מודה יהודה ליה כהוחלקה בעלמא:**

עשרה ושדו לה אדשא אמר תורת כלי עליה:

ההוא אסיתא דהוה בי מר שמואל דהות מחזקת אדרכא והוו שקלי להבי עשרה ושדו לה אדשא אמר זאת תורת כלי עליה:

מתני' (דף קב:) מחזירין ציר התחתון במקדש אבל לא במדינה והעליון כאן וכאן אסור ר' יהודה אומר העליון במקדש והתחתון במדינה:

גמ' ת"ר ציר דלת של שידה של תיבה ושל מגדל במקדש מחזירין ובמדינה דוחקין והעליון כאן וכאן לא יחזיר גזירה שמא יתקע ואם תקע חייב חטאת של בור ושל דות ושל יציע לא יחזיר ואם החזיר חייב חטאת:

מתני' מחזירין רטיה במקדש אבל לא במדינה ואם בתחלה כאן וכאן אסור קושרין נימא במקדש אבל לא במדינה ואם לכתחלה כאן וכאן אסור חותכין יבלת במקדש אבל לא במדינה ואם בכלי כאן וכאן אסור:

גמ' תנו רבנן רטיה שפירשה מעל גבי המכה בשבת מחזירין אותה בשבת רבי יהודה אומר הוחלקה למטה דוחקה למעלה הוחלקה למעלה דוחקה למטה ומגלה מקצת רטיה ומקנח פי מכה ורטיה עצמה לא יקנח מפני שהוא ממרח ואם מרח חייב חטאת אמר רב חסדא מחלוקת בשפירשה על גבי כלי אבל פירשה על גבי קרקע דברי הכל אסור להחזירה

וקי"ל הלכה כתנא קמא ואף ע"ג דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה לית הלכתא כותיה דהא רב אשי דהוא בתרא עבד עובדא כתנא קמא דאמר מר בר רב אשי הוה קאימנא קמיה דאבא ונפלה ליה אבי סדיא ואהדרה ואמרי ליה לא סבר לה מר להא דאמר רב חסדא מחלוקת שפירשה ע"ג כלי אבל פירשה על גבי קרקע דברי הכל אסור להחזיר ואמר רב יהודה הלכה כרבי יהודה אמר ליה לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי:

מתני' כהן שלקה בראצבעו כורך עליו נמי. **ואף על פי שהנמי מרפא את המכה הואיל והשתא מיהא עורך עבודה הוא ללאו חורח לרעת שתרומה מכתו עם העבודה ומכשה חותה בנמי: אבל לא במינה.** לרפואה **בשבת שבות הוא ואסור: ואם להוציא לפ.**

שמהלקה בנמי להוציא למה כלן וכלן לסור **שאין זה עורך עבודה ועוד לה"ל חובל ואב מלאכה לא לשתרי לגבייהו: בוזקין מלח וכו'. מפזרין ומכתתין מלח על הכבש מפני שהוא חלק וכשהגשמים נופלין עליו מחליק ובוזקין הוא לשון כתית כלחמרי' בפ' שני. ליומא (דף כג:) ממאי להאי ויפקלם בבזק לישנא למיבזיק הוא ועוד כמרחה הבזק מפרש בחגיגה (דף יג:) כאור היונק מבין החרסים שעורפין בהם הזהב והם נקובים ומלוקים** ולהכה יונקה **בו כמרחה ירקרק או לחלמש: אבל לא במינה.** מפני שהוא כמתקן חנרו כלי להלך בו **והרי הוא כבונה: ממלחין מבור הגדול ומבור הגנולה. כך שמם** מלשון (זכריה ל':כ'-ג') ונגולה על רחשה **ושניהם בלשכות העזרה: בגנגל.** טורנ"ו בלע"ז: **אבל לא במינה. וטעמא מפרש בגמרא שמא יאמרו ממלח לגינתו ולחורבתו** הוא לו שמא יוסיף יותר ממה שצריך לו לשתות ויבקה מהמותר לגינתו ולזרעיו הנזרעים בחורבתו: בור הגנולה. היה בעזרה כמו שבגינו בסוף מלות לשבת הגנולה שם בור הגולה קבוע בו והגנגל נתון עליו ומשם מספיקין מים לכל העזרה בור הגדול לא מנינ לו עיקר בעזרה חון ממקום זה ולפשר שבו היו משקעין את מי הכיור כלתנן ביומא(דף לז.) לף הוא עשה מוכני לכיור שלא יהיו מימיו נפסלין בלינה כי בבור הגולה מאחר שהגנגל נתון עליו והוא שימ"ח בלע"ז ובלשון אחר נגנל לנטוליי"ח ובלשון תוספתא עשאה היקף יכול הכיור להשתקע בתוכו ע"י מוכני ולא יתכן שלא בבור תרוך מאל ולפשר נומר שבזה הבור הגדול היו משקעין חותו: ומבור הקר ביו"ט. ממלחין כמו כן בגנגל לף במינה מה שאין כן בשאר בתרות הנובעין שאסור לעשות בגנגל ואכי תני בברייתא לא כל הבורות הקרות התירו אלא זו בלבד וכשעלו בני הגולה חנו עליה [נביאים שביניהם והתירו להם ולא] נביאים שביניהם בלבד התירום להם אלא מנהג אבותיהם בידיהם: שרן המעלה במקדש וכו'. כלומר שמעלותו מת: **כהן מוציאו בשבת.** ולא חיישינן **לטלטול לפי שאין שבות במקדש:** בהמיינו. **בשאנטו ואע"ג דמטמא ליה לשאנטו שהוא קדש אפילו** הכי **עדיף** ונוח להרבות טומאה משיהא על שנשחר **שאר עבת של עץ שהוא מפשוטי כלי עץ ואינה מקבלת טומאה וכיולי לא יגע** לשון טומאת בהם נופל **הלכך בהמיינו אוחזו** ולא יגע בו לשרן **שינו** מטמא במשא **והשאנטו שמיטמא בשרן שינו מטמא את הכהן האוחזו דהוה ליה לשאנטו רשאנו לטומאה והלכה רווחת שאין לחם וכלים מטמאין אלא מאב הטומאה בלבד גם במקרא לא מצינו טומאה לאדם ולכלים אלא מן השרן והנבלה וכיוצא בהם שהם אב הטומאה אבל רשאנו לטומאה** אי שני **לטומאה מטמאין אוכלין ומשקין כלכתיב (וייקרא י"ח:ל"ג) וכל כלי חרס אשר יפול מהם לא תוכו וגו' להוי ליה כלי חרס רשאנו לטומאה מכיון שנתלה השרן בחוירו ואע"פ שלא נגע והכלי חוזר ומטמא מה שבתוכו** ולמרינן התם **בשחיטת חולין בפירקא קמא יכול אם היו כלים בתוכו יטמאו מחמת כלי רשאנו ת"ל כל אשר בתוכו יטמא ומשקין מטמאין מחמת הכלי ליה מכל האוכל אשר יאכל אוכלין ומשקין מטמאין מחמת הכלי** ואין **כלי אחר מיטמא מחמתו: רבי יוחנן** [בן ברוקא אומר] **בעבת של עץ. שהוא מפשוטי כלי עץ:** [לף קף:] **שלא נרבות את הטומאה. לטמא לאבנט הטהור ונוח לו להשהותו שם ולחזר לאחר העבת מלהרבות הטומאה: מהיכן מוציאין אותו. בשבת: מן ההיכל ומן האולם. אבל בעזרה אם נמצא מכשהו בסיר של נחושת ומניחו עליו על** מונחי שבת לתרנוס ועשית סירותיו לשנו (שמות כ"ז:נ') ותעביד פסכתרוותיה למיספי קיטמיה והוא השניי בשמכת תמיל [פ"ה] ושלשה לבריס משמשת כופין אותו **על גבי נחליס ועל** השרן בשבת ומוריחין בו את הלשן מעל גבי המזבח ואע"פ שהעזרה קדושה כמו ההיכל ובין האולם ולמזבח שאסור ליכנס טמא לשם לפי שהוא הכי החמירו בקדושת היכל ואולם: ר' עקיבא אומר כ"מ **שחייבים על זדונו כרת** ועל שגגתו חטאת. והיא משער ניקנור ולפנים: : משם **מוציאין אותו** ולשאר **כופין עליו פסכתר.** ובגמ' משרש טועמייהו: רש"י כ"מ שהתירו לך חכמים **משלך נתנו לך** שלא התירו לך אלא משום שבות. ומקשינן בגמ' הא לר"ש לחיכא קאי ומשני התם קאי משום שבות. [לף נב:] **מי שהחשיך לו חון לתחום** לפילו לחם אחת לא יכנס ר"ש אומר לפילו ט"ו לחם יכנס שאין החמותות ממנין את החמותות מפני הטועים פירוש שאין החכמים המולדין התחומין ממנמנין את החלה למלוי אותה בלקוט לבל מקנרין אותה מפני הטועים שאם יגלו מעטו **חון לתחום עליון הם בתוכו** על פי החלה החכמות ולפיכך יכנס וט"ו לחם פרשתיה (כף) [בסוף פרק] מי שהניחוהו נכרי או רוח רעה והיינו דקאמר הכא משלך **נתנו לך שכבר הוא בתוך תחומו** ומקשי בגמ' היכי שייך למתני עלה שלא התירו לך אלא משום שבות והלא בהאי מילתא לתחומין הפי' שבות נמי ליכא כלפרישית שהוא לא יצא עליון חון לתחום ומתרן שזה שאמר שלא התירו לך חכמים אלא משום שבות למילתא אחריתי דקאי לקאמר תנא קמא לעיל [לף קב:] לגיטת בחמגע הכגון שנפסקה נבן לוי קוסרין אותה בשבת לפי שאינו **קשר של קיימא** מפני שמעכב הקשר את הגיגון וקאמר ליה ר"ש אלא **התירו לו במקלם אלא** לבד שאין בו כי אם שבות במלינה להיינו עניבת הגימין שהוא שבות במלינה הואיל ואינו צריך לה כלל ובאותה עניבה לי לפשר שיבא לידי חיוב חטאת לעניבה אינה **קשר של קיימא** כלל אבל קשירה לאיפשר שיבא לידי חיוב חטאת לפילו בחמגע כגון לזמנין דשכיח לה שתם זמן תרוך והוי **קשר של קיימא** אלא **התירו לך לפילו במקלם** לגזור רבנן על כל קשירה אע"ג דלא שכיח **לה אלא היכא דשכיח לה וכך הוא** סדר לבריו כ"מ שהתירו לך (בתחומין) [בגימין] לא התירו לך אלא לבד שאין בו כי אם שבות הקל שאי לשפשר לו לבוא לידי חיוב חטאת. וכלי שלא יקשה לך על לבדי ר"ש היאך הוא מיקל בעניינו לתחומין לשיכא מאן לאמר לשית בה לדרבא לשיסורא לתורייתא לכתיב (שמות ט"ז:כ"ט) אל יצא איש ממקומו וכתיב (יעשיהו נ"ח:י"נ) אם תשיב משבת רגלך וכאן שאנו מחמירין לשפילו שבות הקל אין מתירין במינה ר"ש מחמיר יותר מסם שאפי' במקלם **חיינו מתיר שבות שלשפשר לו** לבוא לידי חיוב חטאת לכך הוצרך לומר כאן כי אם שהוא מיקל שם בתחומין לא לסקל על סוס שבות לדרבנן אלא משלך נתנו לך שאין החמותות ממנין את החלות מפני הטועים כלפרישית שלא יטעו: גמ' מביא תבן **ומרלה בה. אלא** מבטל ליה **וליכא משום חשויי נומות** שהיא מלאכה נמורה **לחוי כבנין לכיון לחזי למאכל בהמה או לטוח החומות לא מבטל לה התם:** וכשהוא מרלה לא ירדה אלא בסל ולא בקופה אלא בשולי הקופה:

מתני' (דף קג:) כהן שלקה באצבעו כורך עליו גמי במקדש אבל לא במדינה ואם להוציא דם כאן וכאן אסור (דף קד.) בוזקין מלח על גבי הכבש שלא יחליק וממלאין מבור הגולה ומבור הגדול בגלגל בשבת ומבור הקר ביום טוב:

גמ' דרש רבא חצר שנתקלקלה במי גשמים מביא תבן ומרדה בה וכשהוא מרדה בה לא ירדה לא בסל ולא בקופה אלא בשולי הקופה:

בור הגולה. כמו גולת הזהב ומפורש בפי' המשנה: **טרף לאכלה. הקיש על הלנת בהנרופו והסמיע קול:** לקל מחלל שבתך. לקל סבר עולא כל לולובי קלח לחסור: **בקול של שיר. הנשמע כעין שיר בנעימה ובנחת** לחיכה למינגר שמע יתקן כלי שיר: **מעלין בלייפי.**

מעלין יין מחבית לחבית ע"י שני קנים התחובין בחלבסון למניח רלשיהן המשופעים זה כנגד זה ונותן [לאחל] מן הקנים בחבית ומוצן בפיו ברלש קנה האחל על שמוסך מן היין חליו ומסתלק מסס והיין עולה ויוצא כולו מחליו **וליסנא לרבנן לייפי לו פיות** כ' פיות: ומטיפין מי מרק לחולה. **כלי הוא ופיו קלר ושל מתכת הוא ומנוקב בתחתיתו נקבים וממלאו מים ומוחם פיו העליון כל זמן שפיו מחום חין המים יוצאין** בנקבי' התחתונ' וכשרוצ' **נוטל הפקק העליון והמים יוצאין בנקבים טיף טיף אחר טיף טיף ונותן כלי מתכת וכופהו תחתיו וקולן נשמע לחולה: ובעי לאיתעורי. על ידי קול זה שמתיירחין להקיצו בילים שמא יבעת וכיון להקיצו הוא לאו בנעימה ובנחת** עוסקין **ואפ"ה לבריא לא:** ומפני לתיר ובעי לאונומי כו': **זמזומי.** ניעבד שהוא כמו שיר: **לא יטפח בידו.** על לבו: סקופק. **כף אל כף:** ירקוד. **ברגל להסמיע קול להכעית העופות** שמא מינה לחולובי קלח לחסור ומפני לא מיתסר מחום חולובי קלח אלא מחום שמא יטול ערוד ויזרוק ברים"ר לחברישם: נחים המחמחות בחנחוים. נחנגל החנח ואיכא חולובי קלח אבל בתפוחים לאיכא קול שרי: **לחשוויי נומות.** כלי שיגנגל היטב ולא יעכבנו תל העפר או הנומות לפיכך הוא מחוס פני הקרקע והוא הדין לאפי' בתפוחים לחסור: **אבל לא במדינה.** ממלאין מבור הגולה. תנן בסוף מדות לשכת הגולה שם היה בור הגול' והגלגל נתון עליו ומספקין משם מים לכל העדה:

עולא איקלע לבי רב מנשה אתא ההוא גברא טרף אדשא אמר מאן האי ליתחיל גופיה דקא מחלל שבתא א"ל רבא לא אמרו אלא בקול של שיר בלבד

ואותבינן עליה דרבא מהא דתניא מעלין בדיופי ומטיפין מי ארג לחולה בשבת לחולה אין לבריא לא מאי לאו כגון דניים ובעי לאיתעורי וש"מ אולודי קול אסור ופריק כגון דתיר ובעי לאונומי והינו טעמא דלבריא אסור משום דמשתמע קלא דזמזומי שהוא כלי שיר פירוש דיופי מניקות ששואבין בהם יין ופירוש מי ארג כלי שפיו צר מלמעלה ורחב מלמטה ובתחתיתו נקבים קטנים שמוציאין את היין וכשנופלין בתוך כלי מתכות נשמע הקול כשיר

ואותבינן מהא דתניא המשמר זרעיו מפני העופות ומקשאיו ומדלועיו מפני החיה הרי זה לא יספוק ולא יטפח ולא ירקד כדרך שהוא עושה בחול מ"ט לאו משום דאולודי קלא בשבתא אסור ופריק רב אחא בר (רב) יעקב לא גזירה שמא יטול צרור לזרוק בהן

והדר אותבינן מהא דאמר ר"י אמר רב נשים המשחקות באגוזים אסור מ"ט לאו משום דאולודי קלא בשבתא אסור ופריק התם לא משום דמשתמע כזמזומי והאמר שמואל נשים המשחקות בתפוחים אסור פי' שמשליכין זו לזו ע"ג קרקע ונוגעות אלו באלו מ"ט לאו משום דאולודי קלא איכא ופריק דילמא אתי לאשוויי גומות לפי שהשחוק בקרקע ותו אקשינן ממתניתין ממלאין מבור הגולה בגלגל במקדש אבל לא במדינה מ"ט לאו משום דאולודי קלא אסור פירוש לפי שגלגל משמיע את הקול ופריק לא גזירה שמא ימלא לגינתו ולחורבתו

ומסתברא לן דהלכתא כוותיה דרבא דאמר לא אמרו אלא בקול שיר בלבד מדתריץ רב אחא בר יעקב כוותיה אלמא כוותיה ס"ל ועוד הא אמרי' אמימר שרא למימלא בגלגלא בשבתא במחוזא אמר טעמא מאי גזרו רבגן משום גינתו וחורבתו הכא לאו גינה איכא ולא חורבה איכא כיון דחזא (דף קד:) דתרו ביה כיתנא אסר להו דאלמא כרבא ס"ל דאי כעולא ס"ל לא קא שרי למימלא בגלגלא כלל דהא משמיע קול הוא

וחזינן למקצת רבואתא דסבירא להו כעולא וסמכי אגמרא דבני מערבא דגרסינן התם במסכת יו"ט * פ"ה הל"ב אמר רבי אלעזר כל משמיע קול אסורין בשבת ר' אלעא איעצר בסידרא סליק לביתא ואשכחון דמכין דמך על תרעא בנין דלא מקש בשבתא ואמרינן נמי רבי ירמיה שרי מקש על תרעא בשבתא א"ל אביי מאן שרי לך ואנן לא סבירא לן הכי דכיון דסוגיין דגמרא דילן להתירא לא איכפת לן במאי דאסרי בגמרא דבני מערבא דעל גמרא דילן סמכינן דבתרא הוא ואינהו הוי בקיאי בגמ' דבני מערבא טפי מינן ואי לאו דקים להו דהאי מימרא דבני מערבא לאו דסמכא הוא לא קא שרו ליה אינהו:

ומבור הקר: מאי בור הקר אמר רב נחמן באר מים חיים שנאמר (ירמיה ו) כהקיר בור מימיה:

תניא לא כל הבורות הקרות התירו אלא זו בלבד וכשעלו בני הגולה חנו עליה נביאים שביניהן והתירוה להן ולא נביאים שביניהם התירום אלא מנהג אבותיהם בידיהם:

מתני' שרץ שנמצא במקדש כהן מוציאו בהמיינו שלא לשהות את הטומאה דברי ר"י ר' יוחנן בן ברוקה אומר בצבת של עץ שלא לרבות את הטומאה מהיכן מוציאין אותו מן ההיכל והאולם ומבין האולם ולמזבח דברי ר"ש בן ננס ר"ע אומר כל מקום

סליקו לה מסכת עירובין

שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת משם מוציאין אותו ושאר כל המקומות כופין עליו פסכתר ר"ש אומר כל שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך שלא התירו לך אלא משום שבות:

סליקו להו המוצא תפילין וסליקא לה מסכת עירובין

מסכת פסחים

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם ר"ן

ימי הלימוד נח–סז

יום נח

פרק א

ברי"ף א. **א** [דף ב.] **אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר. וכל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה. ובמה אמרו שתי שורו' במרתף. מקום שמכניסין בו חמץ. ב"ש אומרים שתי שורות על פני כל המרתף וב"ה אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות:**

גמ' מאי אור רב הונא אמר נגהי. ורב יהודה אמר לילי ומסקינן דכולי עלמא בין לרב הונא בין לרב יהודה [דף ג.] **אור אורתא הוא ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה. באתריה דרב הונא קרי נגהי. ובאתרי דרב יהודה קרי לילי. ותנא** דמתני' מאי טעמא לא תנא **לילי. לישנא מעליא נקט. דאמר ריב"ל לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו. שהרי עקם הכתוב שמנה אותיות ולא הוציא דבר מגונה. שנאמר מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה ותני דבי ר'**

ברי"ף א: **ישמעאל לעולם יספר אדם בלשון נקיה. שהרי בזב קראו מרכב ובאשה קראו מושב. ואומר ותבחר לשון ערומים ואומר ודעת שפתי ברור מללו.** [דף ג:] **הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמי דרבי. ח"א מפני מה בוצרין בטהרה ומוסקין בטומאה וח"א מפני מה בוצרין בטהרה ואין מוסקין בטהרה אמר רבי מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל. אמרו לא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל ומנו ר' יוחנן והשתא דקיי"ל אור אורתא הוא ודכולי עלמא חמץ לא איתסר** [דף ד.] **אלא משש שעות ולמעלה כדבעי' למימר לקמן אמאי מקדמינן ובדקינן מאורתא נשהי עד מחר ונבדוק בשית. וכי תימא זריזין מקדימין למצות. נבדוק מצפרא דכתיב וביום השמיני ימול בשר ערלתו מלמד שכל היום** כולו **כשר למילה אלא שזריזין מקדימין למצות שנאמר וישכם אברהם בבקר. ואמר רלב"י בשעה שבני אדם מצויין בבתיהם ואור הנר יפה לבדיקה. אמר אביי הלכך האי צורבא מדרבנן. לא לפתח בעידניה באורתא דתליסר נגהי דארביסר דילמא מימשכא שמעתא ואתי לאימנועי ממצוה.**

ב המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר אם עד שלא מסר לו מפתח. חל ארבעה עשר על המשכיר לבדוק. **ואם משמסר לו מפתח חל י"ד על השוכר לבדוק.** בעו מיניה מרנב"י המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר חזקתו בדוק או אין חזקתו בדוק ולא איפשיטא הך בעיא. ויראה שיכול לבטל והויא ספיקא דרבנן ואזלינן לקולא ומתוך דברי ר"י משמע אפי' אי חזקתו בדוק כשישנו בעיר צריך לשאול לו. וכן כתב ר' יצחק גיאות ז"ל המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר יום ואינו יודע אם הוא בדוק או אינו בדוק שואלו ואם אינו מצוי בעיר שהלך לו חזקתו בדוק.

ג תניא הכל נאמנים על בדיקת ביעור חמץ אפילו נשים אפילו עבדים ואפילו קטנים משום דבדיקת חמץ. דרבנן והימנינהו רבנן בדרבנן ובירושל' פליגי איכא מ"ד לא תתני נשים לפי שהן עצלניות והן בודקות כל שהוא.

ד איבעי' [דף ד:] **להו המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק ומצאו שאינו בדוק מהו מי הוי מקח טעות או לא ופשיט אביי דלא הוי מקח טעות בין באתרא דיהבי אגרא ובדקי בין באתרא דבדקי אינהו גופייהו.**

ברי"ף ב. **מ"ט ניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בין בגופיה בין בממוניה. תנן התם ר"מ אומר אוכלין כל חמש ושורפין בתחלת שש ר' יהודה אומר אוכלין כל ד' ותולין כל חמש ושורפין בתחלת שש. דכולי עלמא חמץ משש שעות ולמעלה** צריך לבערו מן הבית מנלן אמר רבא [דף ה.] לא תשחט על חמץ דם זבחי לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים. וזמן שחיטת הפסח בין הערבים מכי ינטו צללי ערב והיינו בתחלת שבע. ואימא כל חד וחד כי שחיט זמן שחיטה קאמר רחמנא. [דף ה:] **תנו רבנן שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם מה תלמוד לומר והלא כבר נאמר לא יראה לך שאור ולא יראה לך חמץ. לפי שנאמר לא יראה לך שאור ולא יראה לך חמץ. שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה יכול** יטמין **ויקבל פקדונות מן הנכרים תלמוד לומר לא ימצא. אין לי אלא בנכרי שלא כבשתו ואין שרוי עמך בחצר. נכרי שכבשתו ושרוי עמך בחצר מנין. ת"ל לא ימצא. אין לי אלא בבתים. בבורות שיחין ומערות מנין ת"ל בכל גבולך. ועדיין אני אומר בבתים עובר משום בל יראה ובל ימצא ובל יטמין ובל יקבל פקדונות מן הנכרים ובגבולים שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. מנין ליתן את האמור של זה בזה**

ושל זה בזה. ת"ל שאור שאור לג"ש. **נאמר שאור בבתים ונאמר שאור בגבולין מה שאור האמור בבתים עובר משום בל יראה ובל ימצא ובל יטמין ובל יקבל פקדונות מן הנכרים אף שאור האמור בגבולין כן. ומה שאור האמור בגבולין שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה אף שאור האמור בבתים כן. אמר מר יכול יטמין ויקבל פקדונות מן הנכרים ת"ל לא ימצא והאמרת שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. לא קשיא הא דקביל עליה אחריות הא דלא קביל עליה אחריות. אי קביל עליה אחריות אסור דהוה ליה כדידיה. כדאמר להו רבא לבני מחוזא בעירו חמירא דבני חילא מבתייכו כיון דאילו** מיתבד או מיגנב ברשותייכו קאי ובעיתו לשלומי **כדידכו דמי. ואי לא קביל עליה אחריות שרי.** יש אומרים דוקא ש"ש דחייב בגניבה ואבידה אבל ש"ח לא ודייקינן מלישנא דאילו מיגנב או מיתבד וכן כתב ר"י. ובה"ג כתב דאפי' ש"ח נמי. ומיגנב או מיתבד בפשיעה קאמר. ומשום דבעי למימר ובעיתו לשלומי הוצרך לומר מיגנב או מיתבד. והרמב"ם ז"ל פ"ד מהל' חמץ ומצה הל' ד' כתב שאם הנכרי אלם וכופהו לשלם אע"פ שלא קבל עליו אחריות כדידיה דמי ואסור. יש מן הגאונים שאמרו ישראל שהפקיד חמצו אצל נכרי או אצל ישראל חבירו וקבל הנפקד עליו אחריות הנפקד חייב בביעורו ולא המפקיד אע"פ שהוא שלו כיון שאינו ברשותו. והביאו ראיה ממכילתא דתני התם בבתיכם למה נאמר. לפי שנאמר בכל גבולך שומע אני כפשוטו. ת"ל בבתיכם מה ביתך ברשותך אף גבולך ברשותך. יצא חמצו של נכרי ברשות ישראל שהוא בביתו ואינו יכול לבערו. יצא חמצו של ישראל ברשות הנכרי שהוא שלו ואין ברשותו. וה"ר יונה ז"ל היה אומר דלעולם ברשות המפקיד הוא וחייב לבערו מן התורה. כדאמרינן בפ' מרובה (בבא קמא דף עו.) וגונב מבית האיש. ולא מבית הקדש. כך מצאתי בשם ה"ר יונה ז"ל ולא הבנתי ראייתו. וגם לא כתב לפרש הא דמכילתא שהביאו ממנה ראיה. ונ"ל דדבר פשוט הוא דאע"פ שהנפקד קבל עליו אחריות מ"מ עיקר הממון של הבעלים הוא וכיון שהשאילו הנפקד ביתו לשמירת ממונו קרינא ביה ביתו. וההיא דמכילתא מיירי בנכרי שהלוה לישראל על חמצו כדתנן בפ' כל שעה (פסחים ד' לא.).

רי"ף ב:

ה [דף ו.] **אמר רבא בהמת ארנונא פטורה מן הבכורה ואע"ג דמצי מסלק ליה בזוזי. עיסת ארנונא חייבת בחלה ואע"ג דלא מצי מסלק ליה בזוזי. מ"ט בהמה אית לה קלא דלנכרי היא. עיסה לית לה קלא.** ובתוספתא חלה פ"א בכורות פ"ב קתני בתרווייהו חייבת. ללישנא קמא דרבא ניחא דמיירי בדמצי מסלק ליה בזוזי. ואפ"ה פסק רב אלפס כדאיכא דאמרי וכן משמע נמי בירושלמי דגרסינן אהך מתני' העושה עיסה עם הנכרי אם אין בשל ישראל כשיעור פטורה מן החלה. ומה בינה לעיסת ארנונא שהיא חייבת בחלה. תמן ברשות ישראל עומדת שמא ימלך הנכרי שלא ליטלה. הכא בדעת הנכרי היא תלויה. ולישנא משמע אע"ג דלא מצי מסלק ליה מדקאמר שמא ימלך הנכרי שלא ליטלה. ומשמע נמי אפי' אין שיעור חלה בשל ישראל חייב.

ו ת"ר נכרי שנכנס לחצר ישראל ובצק בידו אין זקוק לבער. הפקידו אצלו זקוק לבער. מכאן ראיה דש"ח חייב לבער דסתם פקדון שומר חנם הוא. ייחד לו בית אין זקוק לבערו שנאמר לא ימצא. פרש"י לא קבל עליו אחריות אלא אמר לו הרי הבית לפניך. וקשה דא"כ אמאי נקט ייחד לו בית אפי' בלא ייחד לו בית נמי. ועוד היכי מדקדק מכאן דשכירות קניא דכיון שלא קבל עליו אחריות אפי' לא קנה הנכרי המקום שרי. ופי' ר"ת ז"ל דאפי' באחריות שרי כיון דייחד לו מקום לא קרינא ביה מצוי בביתך. ורב פפא דמפרש קרא אחרישא ידע ליה מסברא דכיון דייחד לו בית הוי כמו קבל עליו אחריות על חמצו של נכרי בביתו של נכרי וכן פי' הראב"ד ז"ל:

ז א"ר יהודה אמר רב המוצא חמץ ביו"ט בפסח כופה עליו את הכלי ואר"י אמר רב חמצו של נכרי עושה לו מחיצה י' **טפחים משום היכרא:**

ח וא"ר יהודה א"ר המפרש לים והיוצא בשיירא קודם ל' יום אין זקוק לבער תוך ל' יום זקוק לבער אמר רבא הא דאמרת קודם ל' יום אין זקוק לבער לא אמרן אלא שאין דעתו לחזור אבל דעתו לחזור אפי' קודם שלשים יום נמי זקוק לבער. ואזדא רבא לטעמיה דאמר רבא העושה ביתו אוצר קודם ל' **יום אין זקוק לבער תוך ל' יום זקוק לבער ולא אמרן אלא שאין דעתו לפנותו אבל דעתו לפנותו אפי' קודם שלשים יום זקוק לבער והני ל' יום מאי עבידתייהו כדתניא שואלין בהלכות פסח קודם הפסח שלשים**

רי"ף ג.

יום. מאי טעמא [דף ו:] **שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על פסח שני:**

ט אמר רב יהודה אמר רב הבודק צריך שיבטל מיד אחר בדיקתו. **היכי מבטל דאמר הכי כל חמירא דאיכא ברשותי דלא** חזיתיה ולא בערתיה ליבטיל ולחשיב כעפרא דארעא והוי הפקר ולאו דידיה ולא עובר עליו בבל יראה ומ"ט צריך ביטול והלא בדק ופינה כל החמץ שנמצא אי נימא משום פירורין דקים (לן) שלא מצא בבדיקה ונשארו ועובר עליו בבל יראה ואע"פ שאינו רואה דהא לא כתיב לא תראה חמץ אלא לא יראה משמע לא יהא לך חמץ במקום הראוי לראיה ואע"פ שאין יודע שהם בביתו מ"מ בל יראה איכא ולכך צריך שיבטל ושוב אין כאן איסור בל יראה. ופריך והא לא חשיבי ומשום פירורין לא צריך ביטול דממילא בטילי והוי הפקר ואין עובר עליהן. **אמר רבא גזרה שמא ימצא גלוסקא יפיפיה דדעתיה עילויה** כלומר חיישינן שמא באחת מן הזויות היתה גלוסקא יפיפיה שדעתו עילויה ולא בטלה ממילא ולכך צריך לבטל וכי משכח ליבטליה ולמה הצריכו לבטל בשעת הבדיקה **דילמא משכח ליה לבתר איסוריה ולא מצי לבטל ליה דלאו ברשותיה קיימא. דאמר ר' אלעזר משום רבי ישמעאל שני דברים אינן ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאלו הן ברשותו. ואלו הן בור ברשות הרבים. וחמץ משש שעות ולמעלה. ונבטליה** [דף ז.] **בשית כיון דאיסורא דרבנן עילויה לא מצי מבטל ליה דלא ברשותיה קאי. דאמר רב גידל אמר רב המקדש אשה בחמץ משש שעות ולמעלה אפילו בחיטי קורדנייתא דשרירן ויבישין אין חוששין לקידושין דאיסורי הנאה נינהו. ונבטליה בארבע וניבטליה בחמש כיון דלאו זמן איסורא ולאו זמן ביעורא הוא דילמא** מיפשע ולא מבטל ליה. כתב בתשובת רש"י מיד בלילה יבטל ויש שנוהגין לבטל בתחלת שעה ששית בשעת שריפה. ואומר אני ששניהם כאחד טובים מדאמר דלאו זמן איסורא ולאו זמן ביעורא משמע אי הוה בזמן איסוריה או בזמן ביעוריה שהוא זמן קבוע ולא פשע שפיר דמי וכן היה אומר ריצב"א והטעם לפי שרגילין לקנות פת ביום וגם בפת שיבטל בלילה הוא חוזר וזוכה וגם לא בטל בלילה אלא החמץ שלא ראה ושמא ישאר ממנו כזית. ומה שכתב בתשובת רש"י בתחלת שעה ששית רצונו לומר סוף חמישית קודם

רי"ף ג:

שיתחיל איסוריה. **והא דתניא היה יושב בבהמ"ד ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו מבטלו בלבו אחד שבת ואחד יו"ט** הך דשבת משכחת לה בי"ד שחל בשבת. **והך דיו"ט בתלמיד היושב לפני רבו ונזכר שיש לו עיסה מגולגלת בתוך ביתו ומתיירא שמא תחמיץ** דקדם ובטיל ליה מקמי **דתחמיץ אבל לבתר דאחמיצה לא מצי מבטל לה:**

יום נט

י אמר רב יהודה אמר רב הבודק צריך שיברך. דלא תימא אינה כל כך מצוה כיון דאינה אלא לבער את החמץ מן הבית. ומה שאין מברכין על ביעור בשעה חמישית בשעה שהוא מוציא החמץ מן הבית והוא מצוה מן התורה כדכתיב ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם ודרשינן לעיל דביום הראשון היינו בי"ד. אומר אני דהוצאת חמץ מן הבית קודם זמן איסוריה לא נפיק מתשביתו דהא אמר רבי עקיבא לעיל (פסחים דף ה:) תשביתו היינו שריפה. ולא צותה תורה לשורפו אלא אחר שכבר נאסר. מידי דהוה אנותר. לקמן (פסחים דף כז:) אבל בעוד שהוא מותר באכילה לא ישרפנו ומה שמוציאין אותו מן הבית היינו שלא יעבור עליו בבל יראה ואין מפורש בו מצות עשה מן התורה שיהא מצוה לברך עליו. ומן הראוי שיברך קודם בדיקה על בדיקת חמץ ותקנו לומר על ביעור חמץ לפי שלאחר הבדיקה מיד הוא מבטל והיינו ביעור לחמץ שאינו ידוע לו ומצניע את הידוע לו ואוכל ממנו עד שעה חמישית ואז מבערו מן הבית ועל עסק זה נגררה הברכה של בדיקה שהיא תחלת הביעור ונגמר בשעה חמישית. והא דלא מברכין עלה שהחיינו אע"ג דבאה מזמן לזמן. נ"ל כיון דמצוה זו אינה אלא לצורך הרגל לתקן הבית ולבער החמץ מתוכו לצורך המועד סמכינן לה אזמן דרגל מידי דהוה אעושה סוכה ולולב לעצמו דמחויב לברך שהחיינו בעשייתו אלא סמכי' ליה אזמן דרגל פ' לולב וערבה ס"ס לז. וי"א שאין לבודק לדבר עד שיגמור הבדיקה ויש מוסיפין עוד יותר ואומרים שאם סח בדברים דעלמא שלא מעין הבדיקה שצריך לחזור ולבדוק ולברך וכל זה אין נראה לי אלא שיש ליזהר שלא יסיח בין ברכה לתחלת הבדיקה ואחר שהתחיל לא הויא שיחה הפסק מידי דהוה אישיבת סוכה וכאדם המדבר בתוך סעודתו דלא הויא שיחה הפסק להצריך לחזור ולברך על הסוכה וברכת המוציא דלא מצינו

דשיחה הוי הפסק אלא בין תפילין לתפילין משום דברכה ראשונה קיימא נמי אהנחת תפילין של ראש ואם סח צריך לברך פעם אחרת להניח תפילין לפר"ת ולרש"י נמי כיון דתרי מצות נינהו ולא מעכבי אהדדי ואם לא סח אין צריך לברך על מצות תפילין א"כ הוי היסח הדעת. ומיהו לכתחלה טוב ליזהר שלא יעסוק בשיחה בטילה עד שיגמור כל הבדיקה כולה כדי שישים אל לבו לבדוק בחדרים ובעליות ובכל מקום שמכניסין בו חמץ. ואם בע"ה אינו יכול לטרוח לבדוק בכל המקומות שבבית יעמיד מבני ביתו אצלו בשעה שהוא מברך לבדוק ויתפזרו לבדוק איש איש למקומו על סמך הברכה שיברך בע"ה כדתניא בתוספתא דברכות פ"ו עשרה שעושין מצוה אחת אחד מברך לכולם. **מאי מברך רב פפי משמיה דרבא אמר על ביעור חמץ. רב פפא אמר לבער חמץ . והלכתא על ביעור חמץ** פירוש גם על ביעור חמץ אע"ג דבלבער כ"ע מודו ובעל ביעור פליגי משום דאמר במס' ברכות דף נ. מברכותיו של אדם ניכר שתלמיד חכם הוא והמברך על ביעור ניכר שתלמיד חכם הוא ויודע דעל ביעור נמי להבא משמע כדאמר בפ' כיצד מברכין (ברכות דף לח:) משתבחין רבנן לר' זירא את בר רב זביד דאדם גדול הוא ובקי בברכות הוא אמר להם לכשיבא לידכם הביאוהו לידי כי אתא קריבו ליה תכא ואפיקו ליה ריפתא א"ל לטעום מר מידי אמר לו לישרי לן מר ופתח ואמר מוציא לחם מן הארץ אמר זהו שאומרים עליו אדם גדול הוא בשלמא אי אמר לן המוציא אמר לן טעמא ואשמעינן הלכתא אלא אמר מוציא מאי קמ"ל במוציא כ"ע לא פליגי אלמא שצריך להשמיענו חדוש בברכותיו ולכך נהגו לברך על ביעור חמץ לאשמעינן דגם זה להבא משמע ושלא יטעו לומר דעל ביעור לשעבר ואם בירך כך לא יצא. ומה שחלקו במטבע ברכות יש מהן שתיקנו בעל ויש מהן שתיקנו בלמ"ד ר"ת ז"ל היה נותן טעם לדבר דכל מצות דנעשות מיד שייך לברך עליהן על כגון על מקרא מגילה על הטבילה על נטילת ידים על הפרשת תרומה על אכילת מצה על אכילת מרור אבל להניח תפילין להתעטף בציצית ולישב בסוכה יש בהן שיהוי והלשון מורה על כך להיות מעוטר בתפילין ולהיות עטוף בציצית ולישב בסוכה לאכול ולטייל כל היום ולהדליק נר חנוכה יש שיהוי במצותה כדאמרינן בבמה מדליקין דף כא: מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. וכן לשמוע קול שופר יש שיהוי להפסקה בין התקיעות דעיקר מצות שופר על סדר הברכות. ומה שאין מברכין על קריאת הלל ואנו מברכין על מקרא מגילה היינו טעמא לפי שקוראים את המגילה בלא הפסק אבל בקריאת ההלל מפסיקין והצבור עונין ראשי הפסוקים. ועוד דאמרינן בפסחים דף קיז. דעיקר קריאת הלל תקנו נביאים הראשונים לקרותו על כל צרה שלא תבא על הצבור לכשיגאלו גומרין את הלל הלכך שייך ביה האי לישנא לקרות את הלל דכל מצוה שאינה חובה תמיד לא שייך ביה על ומה שמברכין להכניסו וכו' משום דברכה זו לא נתקנה לגמרי על מצוה זו תדע דהא מברכין אותה לאחר המילה אלא נתקנה להודות ולהלל ולשבח להקב"ה שצוה לעשות מצוה זו בכל פעם שתבא לידינו. ומה שמברכין בתפילין של יד להניח ועל של ראש על מצות משום דלא רצו חכמים לתקן שתי ברכות זו אחר זו במצוה אחת שוות ותקנו בשל ראש על מצות שהיא גמר המצוה. וריב"א היה מחלק דמצוה דאפשר לעשות ע"י שליח מברך על אבל מצוה שהוא בעצמו צריך לעשותה צריך לברך בלמ"ד וזו היא קצת סברת הש"ס דלמול משמע דלא סגי דלאו איהו מהיל ועל שופר אנו מברכים לשמוע בקול שופר דלא סגי דלאו איהו שומע ולקרוא את הלל אע"פ דשומע כעונה כמו גבי מקרא מגילה מ"מ מצוה לענות בראשי הפרקי' אע"פ דשומע כעונה. ועל הטבילה אע"ג דטבילת טמאים א"א לעשות ע"י שליח כיון דטבילת כלים אפשר לקיים ע"י שליח לא פלוג. וגם משום דטבילת גרים שהיא לאחר הטבילה. ועל נטילת לולב לפי שפעמים מברך אחר שיצא בו שכבר נטל לא שייך לברך ליטול משום דלהבא משמע והיינו נמי טעמא דעל נט"י. ולהדליק נר של חנוכה אע"ג דאפשר לעשות ע"י שליח אורחא דמילתא הוא שכל אדם מדליק בביתו מפני חביבות הנס וכן נר של שבת ועל ספירת העומר לפי שנהגו שש"צ מברך להוציא את מי שאינו יודע לברך לכך מברכין על. ובתפילין נמצא בספרים מדויקים במצות תפילין וכן כתב רב אלפס ז"ל. ועל התורה מברכין באשכנז לעסוק בדברי תורה. ולפי טעם זה מברכין לאכול מצה ולאכול מרור: **ומיבעי ליה לאיניש לברוכי ברישא והדר בדיק. דאמר רב יהודה אמר** רי"ף ד.

שמואל כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן. [דף ז:] **אמר רב חסדא חוץ מן הטבילה. מ"ט דאכתי גברא לא חזי.** ת"ר טבל ועלה בעלייתו אומר בא"י אמ"ה אקב"ו **על הטבילה ומפרשי לה רבנן דבטבילת גר בלבד** קאמר דלא מצי למימר קודם טבילה אקב"ו **אבל שאר חייבי טבילות מברכין ואח"כ טובלים דהא קי"ל נדה קוצה לה חלה ומחייבא לברוכי להפריש חלה. ותנן נמי (ברכות כו.) גבי זב שראה קרי ונדה שפלטה שכבת זרע צריכין טבילה טעמא דראה קרי ופלטה** שכבת זרע צריכין טבילה **הא לא ראה קרי ולא פלטה ש"ז** קורא ומתפלל ואין צריכין טבילה. ור"י מפרש דאין למחות בנשים שמברכות אחר טבילה ולא קודם כיון דאיכא גר דלא מצי לברך עד לאחר הטבילה לא פלוג. והאי טעמא נמי שייך בנטילת ידים שנהגו לברך אחר הנטילה לפי שבבקר כשידיו מלוכלכות לא מצי לברוכי עד אחר הנטילה לכך נהגו לעשות כן אף בנטילה דסעודה. ועוד יש טעם אחר בנטילה כיון דמברך קודם ניגוב גם זו מצות נטילה כדאמרינן בסוטה (דף ד:) כל האוכל פת בלא ניגוב כאילו אוכל לחם טמא:

יא בודקין את החמץ לאור הנר כו' מפני שאור הנר יפה לבדיקה. ת"ר אין בודקין לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה אלא לאור הנר מפני שאור הנר יפה לבדיקה אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם ואומר ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא [דף ח.] **ואומר בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות ואומר**

רי"ף ד: **נר ה' נשמת אדם חופש.** ואכסדרה דנפישא נהורא נבדקת לאורה אם היה טרוד ולא בדק בלילה כדאיתא בירושלמי הל' א וכי יש חמה בלילה תיפתר בשלא בדק כדתנן לא בדק אור ארבעה עשר בודק ארבעה עשר שחרית הדא אמר אפילו ביום צריך לבדוק לאור הנר ואפילו בבית שיש בו אורה. ולא לאור האבוקה ואע"ג דאבוקה נפיש נהורא דידה דאמר רבא אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר אפילו הכי אין בודקין לאורה מפני שאין יכול להכניסו לחורין ולסדקין וגם משום דבעית שמא ישרוף הבית ונהגו באשכנז שאין בודקין אלא בנר של שעוה אבל לא בנר של חלב שהוא ירא שמא יטיף על הכלים וגם לא בנר של שומן שהוא ירא שמא יטיף על כלי החלב וגם לא בנר של שמן שהוא מתייראי שמא יטיף על הבגדים ויטנפם וגם אין יכול להכניסו לחורין ולסדקין.

יב כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה. תנו רבנן חורי הבית העליונים והתחתונים וגג היציע וגג המגדל ורפת ולולין ומתבן ואוצרות יין ואוצרות שמן אין צריכין בדיקה. והתניא אוצרות יין צריכין בדיקה הכא במאי עסקינן במסתפק מהן. תני ר' חייא עשו אוצרות שכר בבבל כאוצרות יין בארץ ישראל במסתפק. אמר רב חסדא בי דגים אין צריכין בדיקה והתניא צריכין **בדיקה לא קשיא הא ברברבי הא בזוטרי. אמר רבה בר רב הונא בי מילחי ובי קירי צריכין בדיקה. אמר רב פפא בי תמרי ובי ציבי צריכין בדיקה.**

יג תניא חור שבין אדם לחבירו זה בודק עד מקום שידו מגעת וזה בודק עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו בלבו. תניא [דף ח:] **חור שבין יהודי לארמאי בודק עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו בלבו פלימו אומר כל עיקר אינו בודק מפני הסכנה שמא יאמר הנכרי כשפים הוא עושה לי** ואע"ג דשלוחי מצוה אין ניזוקין היכא דשכיחא היזיקא שאני וכיון דאיכא סכנה עבדינן כפלימו. **אמר רבא חצר אינה צריכה בדיקה מפני שהעורבים מצויין שם.**

יד בה"א שתי שורות החיצונות שהן העליונו'. אמר רב עליונה ושלמטה הימנה ושמואל אמר חיצונה ושלפנים הימנה תני ר' חייא כוותיה דרב וכולהו תנאי כוותיה דשמואל. יש מן הגאונים שפסקו כוותיה דשמואל כיון דכולהו תנאי תנו כוותיה והרמב"ם ז"ל פ"ב מהל' חמץ ומצה פסק כרב וכן פסק ה"ר יונה ז"ל דכל ברייתא דלא מתנייא בי רבי חייא ור' אושעיא לאו בר סמכא היא וכיון דרבי חייא תני כרב אין לחוש לאידך ברייתות דתנו כשמואל. ואפילו תימא רבי אושעיא היה בכללם מכל מקום הוה ליה רבי חייא ור' אושעיא חד לגבי חד וחזרינן לכללא דרב ושמואל הלכה כרב באיסורי.

מתניי' [דף ט.] **אין חוששין שמא גיררה חולדה** ממקום למקום מבית לבית **דא"כ מחצר לחצר ומעיר לעיר אין לדבר סוף והיכא דבדק ובתר הכי** חזי עכברא דעל בביתא ובפומה פיתא אע"ג דעל להההוא ביתא ומשכח פירורין כשיעור ההוא פיתא **לא אמרינן מיכל אכלה להההוא פיתא והני פירורין דידה נינהו אלא אמרי'**

פירורין מעלמא נינהו ובעי למיבדק על ההוא פיתא דעכברא. דאמר [דף י:] **רבא תינוק נכנס וככר בידו ונכנס אחריו ומצא פירורין אין צריך בדיקה שדרכו של תינוק לפרר. עכבר נכנס וככר בפיו ונכנס אחריו ומצא פירורין צריך לבדוק שאין דרכו של עכבר לפרר.** כל הני פסקי הלכות דצבורי חמץ והנך בעיות דעכבר נכנס וככר בשמי קורה ובפי נחש השמיטו רב אלפס ז"ל משום דמילי דלא שכיחי נינהו. **רבי יהודה אומר בודקין אור ארבעה עשר ובי"ד שחרית ובשעת הביעור. וחכ"א אם לא בדק אור ארבעה עשר יבדוק בי"ד לא בדק בי"ד יבדוק בתוך המועד ואם לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר המועד. ומה שמשייר יניחנו בצינעה כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו פירוש בתוך המועד ולאחר המועד בתוך הפסח ולאחר הפסח.** כדי שלא יהא צריך בדיקה. **אחריו כגון שנטלו עכבר בפניו או שהניח עשר ומצא תשע אבל**

רי"ף ה. **אם לא ידע כמה הניח אע"פ שלא הצניעו אין צריך לחזור ולבדוק דהא תנן אין חוששין שמא גיררה חולדה וכו':** ירושלמי הלכה ג כיצד הוא עושה כופה עליו את הכלי. כפה ולא מצאו אני אומר יד נטלתו לא כפה ולא מצאו צריך. לבדוק את הבית. **ר' מאיר אומר אוכלין כל חמש ושורפין בתחלת שש. ר' יהודה אומר אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחלת שש.**

גמ' מ"ט אין אוכלין כל חמש [דף יב:] **גזירה משום יום המעונן וכיון דליכא חמה אתי למיטעי ומיחלף ליה בין חמש לשבע אי הכי ארבע נמי לא ליכול אמר רב פפא ארבע זמן סעודה לכל היא ולא אתי למיטעי אר"נ אמר רב הל' כר' יהודה. ת"ר** [דף כ:] **ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת ושורפין תרומות תלויות טהורות וטמאות ומשיירין**

רי"ף ה: **מזון שתי סעודות מן הטהורות עד ארבע שעות. דברי רבי אלעזר איש ברתותא שאמר משום רבי יהושע וכן הילכתא:**

הדרן עלך אור לארבעה עשר

פרק ב

א כל שעה שהוא מותר [דף כא.] לאכול מאכיל לבהמה ולחיה ולעוף **ומוכרו לנכרי ומותר בהנאתו. עבר זמנו אסור בהנאתו ולא יסיק בו תנור וכירים:**

גמ' מתניתין דלא כר' יהודה דאי ר"י הא איכא חמש דאינו אוכל ומאכיל וכבר פסק רב לעיל (פסחים דף יג) הלכה כר' יהודה. הא דקתני במתני' מאכיל לבהמה ולחיה קא עביד צריכותא בגמ'. דאי תנא בהמה דאי משיירא קחזי ליה. אבל חיה דאי משיירא מצנע ליה אימא לא קמשמע לן דאפ"ה שרי. וקשה כיון דמצנע ליה היאך יכול להאכילה הא אמר לעיל (פסחים דף ט:) ומה שמשייר יניחנו בצינעה שלא תבא חולדה ותטול בפניו ויהא צריך בדיקה אחריו וכ"ש שלא יתן לה לאכול והיא תצניעהו. ודחק רבינו שמשון לפרש דמיירי בחיה שכפותה וה"ק דאי משיירא ליה בשאינה כפותה ה"א דנגזר כפותה אטו שאינה כפותה. והפי' הנכון נ"ל ומאכיל לבהמה ולחיה ולעוף והוא עומד עליהם עד שיאכלום ולא יעלים עיניו מהם עד שיאכלום ויבער המשוייר. ומתני' היתר הנאה אתא לאשמועי' ולעולם צריך ליזהר שלא יצניעו וה"פ דאי תנא בהמה דאי משיירא קחזי לה דאף אם מחמת טירדא יעלים עיניו מהם יחזור ויבער המשוייר דהא קא חזי ליה: **ומותר בהנאתו** [דף כא:] **פשיטא לא צריכא שחרכו קודם זמנו וכדרבא דאמר רבא חרכו קודם זמנו מותר בהנאתו אף לאחר זמנו.** וכגון שנפסל מלאכול לכלב דומיא דפת שעיפשה. יש שרוצים לומר לאו דוקא הנאה דהוא הדין נמי אכילה דעפרא בעלמא הוא. ולא מסתבר דאע"פ דבטלה דעת האוכל אצל כל אדם מ"מ כיון דאיהו קאכיל ליה אסור. וכ"כ הרב הברצלוני ז"ל וז"ל והנ"מ דמותר בהנאה לאחר זמנו אבל באכילה לא ומהאי טעמא נמי אסור כותח הבבלי כי אכיל ליה דתנן דף מב אלו עוברין בפסח כותח הבבלי וכו'. ויש מי שאומרים המורייס שעושין האידנא שקורין אלמר"י שמשימין בו לחם קלוי שמותר אחר הפסח חדא שהחמץ ע"י תערובות שעבר עליו הפסח מותר בהנאה ועוד שהרי חרכו קודם זמנו ומותר בהנאה אחר זמנו. ואנן חזינן לרבוותא דאסרין ליה לאחר הפסח. דלא שרי ר"ש אלא כגון דעריב שלא בכוונה אבל לערובי ולשהויי לא ומשום שחרכו נמי לא אימור לא חרכו יפה יפה דלא מסיק אדעתי' פסח בשעת עשייתו ועוד לא קאמרינן חרכו קודם זמנו מותר באכילתו לאחר זמנו אלא בהנאה קאמר. דלאו אורחא דארעא לאכול פת חרוך כל צרכו אבל גבי מורייס דאורחא למיכל הכי אסור:

ב עבר ומנו אסור בהנאה פשיטא **לא צריכא לשעות דרבנן. דא"ר גידל א"ר חייא ב"ר יוסף אמר רב המקדש מו' שעות ולמעלה אפי' בחיטי קורדנייתא אין חוששין לקדושין** פירש"י מתחלת ו' שעות ולמעלה. ולישנא דמשש שעות משמע מסוף שש כדלעיל (פסחים דף ד.) דכ"ע חמץ משש שעות ולמעלה אסור. ומפרש ר"ת מסוף ו' שעות ולמעלה. ומשוה יחד שעות דאוריי' וחיטי קורדנייתא דהוי חמץ דרבנן. דחמץ נוקשה אינו אסור אלא מדרבנן מו' שעות ולמעלה דהא דמרבינן לקמן (פסחים ד' מג.) חמץ נוקשה מקרא היינו דוקא תוך זמנו אבל לפני זמנו לא אסור אלא מדרבנן הלכך מייתי מרב גידל ומדמי אהדדי שעות דאורייתא וחמץ דרבנן לשעות דרבנן וחמץ דאורייתא ובעל העיטור ז"ל כתב דהא דרב גידל מתחלת שעה שביעית מיירי ואליבא דרבי שמעון דאמר לקמן (פסחים דף כח:) מן התורה מותר בהנאה עד הלילה וקאמר רב גידל כיון דחכמים אסרוהו בהנאה **משש שעות ולמעלה אין חוששין לקדושין.** אבל בשעה ששית חוששין. ולא ידענא מנא ליה דלר"ש אסור בהנאה משש שעות ולמעלה מדרבנן. ור"י כתב דמותר בהנאה לר' שמעון עד הלילה אפילו מדרבנן. ובעל המאור ז"ל כתב אע"פ שהביאה רב אלפס להא דרב גידל בהלכותיו אין נראה לנו לסמוך עליה. דרב לטעמיה דסבירא ליה כר' יהודה לקמן (פסחים דף כט) דאמר חמץ מו' שעות ולמעלה עובר עליו מן התורה וחכמים עשו סייג ואסרו שעה ששית מדבריהם ולא קיי"ל הכי אלא כר"ש דאמר בין לפני זמנו בין לאחר זמנו אין עובר עליו ולא כלום. אבל לכתחלה אין להשהותו מו' שעות ולמעלה. דלא פליג ר"ש אהא דדרשינן אך ביום הראשון תשביתו ואך חלק אי נמי לא תשחט על חמץ דם זבחי. אלא אם עבר וקידש כל היום חוששים לקדושיו. ואע"פ דסתם מתניתין מוקמינן הכא לשעות דרבנן וכדרב גידל. לא קיי"ל הכי דהא סיפא דמתניתין ולא יסיק בו תנור וכירים מוקמינן לה אליבא דר' יהודה ולית הילכתא כוותיה ולקמן נדקדק בפסק זה דיראה דאף על גב דרב פסק כרבי שמעון היינו דווקא לאחר זמנו אבל לפני זמנו קיי"ל כר' יהודה ואיתא לדרב גידל. **אמר חזקיה מניין לחמץ בפסח שאסור בהנאה שנאמר לא יאכל חמץ לא יהא בו היתר אכילה.** [דף כה.] **א"ר יעקב אמר ר' יוחנן בכל מתרפאין במקום סכנה חוץ מעצי אשירה דתניא ר' אליעזר אומר אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך ואם נאמר בכל מאודך למה נאמר בכל נפשך. אם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאדך. ואם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך.** ובמס' ע"ז הארכתי בזה. **כי אתא רבין אמר ר' יוחנן בכל מתרפאין במקום סכנה חוץ מע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים. ע"ז הא דאמרן. גילוי עריות ושפיכות דמים מנא ליה. דתניא רבי אומר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה. וכי מה ענין רוצח אצל נערה המאורסה. אלא הרי זה בא ללמד ונמצא למד. מה נערה המאורסה ניתן להצילה בנפשו אף רוצח ניתן להצילו בנפשו. ומקיש נערה המאורסה לרוצח מה רוצח יהרג ואל יעבור אף נערה המאורסה תהרג ואל תעבור ורוצח גופיה מנא ליה סברא הוא כי ההוא דאתא קמיה דרבא** אמר ליה מרי דוראי א"ל **זיל קטליה לפלניא ואי לא קטלינא לך. אמר ליה ליקטלך ולא תיקטליה מאי חזית דדמא דידך סומקי טפי דילמא דמא דההוא גברא סומקי טפי. מר בר רב אשי אשכחיה לרבינא דקא שייף לברתיה בגרקי דערלה. אמר ליה אימור דאמרי רבנן בשעת הסכנה שלא בשעת הסכנה מי אמור. א"ל האי אשתא צמירתא כשעת הסכנה דמיא. ואיכא דאמרי הכי** אמר ליה מידי דרך הנאתו קעבידנא וכיון דלאו דרך הנאתו קעבידנא לצורך רפואה מותר אע"ג דלית ביה סכנה. אבל שלא לצורך רפואה אפילו שלא כדרך הנאתו אסור מדקאמר ליה ר' יוחנן אין לוקין עליהן אלא דרך הנאתו משמע מלקות הוא דליכא הא איסורא מיהא איכא ובכלאי הכרם ובבשר בחלב דלא כתיב בהו אכילה **אפילו שלא כדרך הנאתן** אסור שלא במקום סכנה: **איתמר הנאה הבאה לו לאדם בעל כרחו. אביי אמר** מותר. **ורבא אמר אסור. אפשר** וקמכוין. לא אפשר וקמכוין **כ"ע לא פליגי דאסור לא אפשר ולא קמכוין כ"ע לא פליגי דשרי.** ומיירי בדלא הוי פסיק רישיה כגון שיכיל לסתום נחיריו שלא יהנה מן הריח. דפסיק רישיה הוי כמתכוין בכל איסורי דאורייתא. **כי פליגי באפשר ולא** מכוין **ולר' יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור** כ"ע לא פליגי דאסור ואליבא דר' שמעון פליגי וכו'. וא"ד אפשר ולא **מכוין היינו פלוגתייהו דר'** יהודה ור"ש **כי פליגי דלא אפשר**

ריי"ף ו.

ריי"ף ו:

וקמכוין אביי אמר מותר. ורבא אמר אסור וקי"ל כרבא: ולא יסיק בו תנור וכירים וכו'. תנו רבנן תנור שהסיקוהו [דף כו:] **בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם חדש יותץ ישן יוצן אפה בו את הפת רבי אומר הפת אסורה וחכ"א הפת מותרת. בישלה על גבי גחלים דברי הכל הפת מותרת. והתניא בין חדש בין ישן יוצן. לא קשיא הא דתניא יותץ רבי אליעזר היא** [דף כז.] **דאמר זה וזה גורם אסור. והא דתניא יוצן רבנן**

ריי"ף ז. **היא דאמרי זה וזה גורם מותר. והלכתא** כרבנן דזה וזה גורם מותר. והכי מסקינן במס' ע"ז בפ' כל הצלמים (עבודה זרה דף מט.) **בענין זורעין תחתיה ירקות בימות הגשמים דר' יוסי סבר זה וזה גורם מותר ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה** כר' יוסי ואמרי' **התם ההיא גינתא דאיזדבלא בזבל ע"ז שלח רב עמרם קמיה דרב יוסף כי האי גוונא מאי** א"ל הכי **א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי** הלכך גם חדש יוצן ומסיקין אותו בעצים דהיתירא והוה ליה זה וזה גורם ושריא. ואע"ג דלכתחלה אסור לעשות זה וזה גורם כדמוכח בפרק כל הצלמים (עבודה זרה דף מח:) דתניא ר' יוסי אומר נוטעין יחור של ערלה ואין נוטעין אגוז של ערלה ומודה ר' יוסי שאם נטע והבריך והרכיב שהוא מותר וחשיב ליה התם זה וזה גורם. יש לומר דהתם דין הוא שלא יהנה לכתחלה מן האיסור עצמו. אבל הכא התנור אינו האיסור בעצמו אלא שהתנור נגמר בעצי איסור ואי אמרי' יותץ נמצא התנור מופסד והוה כדיעבד. **ולענין אפה בו את הפת הלכה כרבי דאמר הפת אסורה משום דיש שבח עצים בפת. דהא אפיך שמואל ותני רבי אומר הפת מותרת וחכ"א הפת אסורה משום דבהא סבר שמואל הלכה כרבי ואפי' מחביריו ואפיך ותני** לה בלשון רבנן כי **היכי דתקום כרבנן לאיסור הלכך קערות וכוסות וצלוחיות שהסיקום בעצי ערלה אסירי וקדירה נמי אסירא דהא מקבלה בישולה מקמי דניתו עצים דהיתירא. כי פליגי בתנור דלמאן דאסר זה וזה גורם אסור.** ולמאן דמתיר זוז"ג מותר. וקי"ל מותר כדפי'. ובבישלה ע"ג גחלים פליגי שמואל ור' יוחנן. ח"א לא שנו אלא גחלים עוממות אבל לוחשות אסורה. וח"א אפי' לוחשות מותרת. ועבדינן לחומרא. והא דשרי בעוממות לדברי הכל דוקא בקליפי ערלה ובקשין של כלאי הכרם משום דדינן בשריפה תמורה לד. וקי"ל [דף כו:] כל הנשרפין אפרן מותר אבל בחמץ בפסח קי"ל כרבנן דאמרי מפרר וזורה לרוח והוו בכלל כל הנקברים שאפרן אסור וכל שכן הגחלים. ה"ר יונה ז"ל

יום ס

ג מתני' רבי יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה. וחכ"א מפרר [דף כח.] וזורה לרוח: או מטיל לים.

גמ' איבעיא להו מפרר וזורה לרוח ומפרר ומטיל לים או דילמא מפרר וזורה לרוח אבל מטיל לים בעיניה. ופליגי רבה ורב יוסף. רבה אמר חמץ לשאר נהרות בעי פירור. ורב יוסף אמר חמץ כיון דמאיס לא בעי פירור. והלכתא כרבה ורש"י פסק כר' יהודה משום דסתם לן תנא כוותיה בפרק בתרא דתמורה דף לג: דחשיב חמץ בכלל כל הנשרפין. ואע"ג דשתק ר' יהודה. אנן לא שתקינן. דלא איתותב אלא מדברי עצמו. וכן פסק בספר המצות עשין לט וכן פסק הרב הברצלוני ז"ל והביא ראיה מדאמר רבא לעיל (פסחים דף ה.) ש"מ אין ביעור חמץ אלא שריפה. והגאונים פסקו כחכמים וכן כתב בעל העיטור ז"ל וכן כתב ה"ר יונה ז"ל. ואי משום סתמא דתמורה קי"ל בתרי מסכתות אין סדר ואם כן הלכה כרבים ואי תיקשי לך רבנן גופייהו ליליפו מנותר דלדידהו ליכא פירכא וי"ל דלדידהו איכא לאקשויי מה לנותר שכן קדש לכך ראוי להחמיר ולשורפו ושריפה חמורה כדאי' בשילהי תמורה שם אם רצה להחמיר על עצמו לשרוף את הנקברין רשאי ולפירוש ר"ת ז"ל דמפרש פ"ק דף יב בשעת ביעורו השבתתו בכל דבר היינו בשעה ששית דאז רגילין העולם לבערו אין נפקותא בפסק זה כולי האי דאין אדם משהה חמצו עד אחר חצות ואף לפירוש רש"י בשעה חמישית מודה שמבערו בכל דבר.

ד מתני' חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה ושל ישראל אסור בהנאה שנא' לא יראה לך חמץ:

גמ' הא דקתני **של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה לאו למימר דבאכילה אסור אלא משום דבעי למיתני של ישראל אסור בהנאה תנא נמי גבי נכרי מותר בהנאה אבל מותר אפי' באכילה ומתני' ר'**

ריי"ף ז: **שמעון היא דאמר חמץ בין לפני זמנו בין לאחר זמנו אינו עובר עליו בלא כלום ובדין הוא דאפי' דישראל נמי לאחר הפסח מותר אלא הא דקתני של ישראל**

אסור קנסא הוא דקא קניס ר' שמעון הואיל ועבר עליו בבל יראה ובל ימצא וכי קניס ר"ש בעיניה אבל ע"י תערובות לא קניס. הלכך של נכרי דלא עבר עליו בבל יראה ובל ימצא מותר ואפי' באכילה. ובירושלמי קאמר הא דתני מתני' **חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח** מותר בהנאה במקום שלא נהגו לאכול פת של נכרי. אבל במקום שנהגו לאכול מותר אפי' באכילה. ותניא בתוספתא ישראל ונכרי שהיו בספינה וחמץ ביד ישראל הרי הוא מוכר לנכרי או נותנו לו במתנה וחוזר ולוקח ממנו לאחר הפסח. ובלבד שיתנהו לו במתנה גמורה ורשאי ישראל שיאמר לנכרי עד שאתה לוקח במנה קח במאתים שמא אצטרך ואקח ממך אחר הפסח. ונכרי שמביא לישראל דורון במוצאי פסח סמוך לערב ומניחו בביתו יאמר הישראל שאין רוצה שיקנה לו רשותו. וישראל שמצא חמץ בביתו אחר הפסח מן הדין הוא מותר דכיון דבטלו לא עבר על בל יראה וליכא למיקנסיה. ובירושלמי פליגי ביה דגרסינן התם הפקיר חמצו בי"ד. אחר הפסח מהו. ר' יוחנן אמר אסור וריש לקיש אמר מותר רבי יוחנן חייש להערמה ריש לקיש לא חייש להערמה. כלומר שמא לא יפקירנו ויאמר הפקרתיו. והא דקאמר רבי שמעון חמץ בין לפני זמנו בין [דף כח:] לאחר זמנו אינו עובר עליו בולא כלום משמע דאפילו באכילה מותר לפני זמנו ועד הלילה דומיא דלאחר זמנו. ועוד דהא לא מייתר ליה שום קרא לאסור לפני זמנו. ואי אפשר לומר כן מדקאמר סתמא דהש"ס ומשעה שאסור באכילה אסור בהנאה אתאן לת"ק ואי ר"ש שרי ליה עד הלילה א"כ אתי שפיר אף לר"ש מליל ט"ו ולא מיסתבר למימר דמלשון משעה קדייק דמשמע דהאיסור מתחיל בשעות ועוד דשילהי מתני' דפ"ק לעיל (פסחים כ:) מוקמינן כר"ש וקתני דשורפין תרומה ואי שרי באכילה עד הלילה למה שורפין אותה אלא ודאי לר"ש נמי אסור באכילה ומפיק ליה מתשביתו ואך חלק ואע"פ דכשאוכלו משביתו תשביתו משמע שלא כדרך הנאתו אבל להסיקו תחת תבשילו ולמוכרו לנכרי מותר ואין צריך להשביתו מן העולם אלא מביתו ולאחר חצות מיד צוה הכתוב להשביתו. ולענין פסק דין אם הלכה כר"ש לפני זמנו נפל מחלוקת בין הגדולים הראב"ד ובעל המאור ובעל העיטור פסקו כר"ש אלא שבעל העיטור כתב דלר"ש אסור בהנאה מדרבנן ובעל המאיר כתב דמותר באכילה עד הלילה דבאכילתו הוא משביתו. והרמב"ם ז"ל פ"א מהלכות חמץ כתב שלוקה עליו משש שעות ולמעלה וכן כתב הר"י אבן גיאות ז"ל וכן נ"ל דאע"ג דקי"ל כר' שמעון בלאחר זמנו. בלפני זמנו קי"ל כר' יהודה כסתם מתניתין בריש פרקין עבר זמנו אסור בהנאתו. וכן ר' עבד עובדא כוותיה בההיא דיוחנן חקוקאה לעיל (פסחים דף יג.) שצוה למכרו לנכרים בשעה חמישית. ומתני' דהכא דאוקימנא כר"ש בלאחר זמנו ורבא נמי לא אמר הלכה כר"ש דלהוי משמע בכל דבריו. אלא חמץ לאחר זמנו קאמר דשרי כר"ש ובהך קרא דמחמצת כדדריש ר' שמעון לנתחמץ מאליו קיימא לן כוותיה אבל בההוא דדריש לא יאכל כרבי יוסי הגלילי לסמוכין לא קי"ל כוותיה דלא אשכחן קרא דלא לכתוב אלא לסמוכין. דחד קרא דמייתר מוקמינן ליה לפני זמנו שצותה תורה להשביתו.

ה אמר רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור ומדלא קיהיב שיעורא שמע מינה דבמשהו קאמר **ושלא בזמנו בין במינו בין שלא במינו מותר כר"ש** דר"ש לא קניס אלא היכא דאיתא **בעיניה אבל ע"י תערובות לא** קניס אפי' שהיה בעיניה ונתערב אחר הפסח. ומצאתי כתוב בשם ה"ר יונה ז"ל דאפילו אם ערבו במזיד מותר. ולא נהירא לי דרבא לא שרא אלא כשנתערב ממילא והוי בכלל שאר איסורים שאם בטלן במזיד אסורין. וחמץ משש שעות ולמעלה אע"פ שלוקין עליו מן התורה כיון שאין בו כרת הרי הוא כשאר איסורין ובטל בששים ומותר אף בפסח כיון שנתבטל קודם הפסח ודין תערובות חמץ במשהו אם אסור בהנאה ודין תערובת חמץ במצה יבש ביבש אם בטל ברוב ודין נותן טעם לפגם בפסח כתבתי בשילהי מסכת ע"ג.

ו אמר רב קדירות בפסח ישברו ושמואל אמר אל ישברו אלא משהי לאחר הפסח **ועביד בהו בין במינו בין שלא במינו.** וצריך לשומרן במקום שאין הרגל מצויה שלא יטעו להשתמש בהו בפסח. רי"ף ח.

ז תניא אין לשין את העיסה בחלב. ואם לש כל הפת אסורה מפני הרגל עבירה. כיוצא בו אין טשין [דף ל:] **התנור באליה. ואם טש כל הפת כולה אסורה עד שיסיק התנור ואי שני** בהו ועבדינהו כעין תורא שרי. כיון **דשני בהו מידע ידע דמשום היכירא הוא דעבד ליה הכי דלא ליתי** בהן לידי תקלה לפיכך שריין והאי

בוכיא דאפיה ביה חמירא כולי **שתא אסירא למיפא ביה מצה בפסח משום דהסיקו מבחוץ. ואי מליא גומרי והסיקו מבפנים שפיר דמי.** אבל קדירות אפי' מלינהו גומרי אסירי משום דחייס עלייהו דילמא פקעי ולא עביד להו היסיקא שפיר. אבל אם הוחזרו לכבשן ונתלבנו כתב רבינו אבי העזרי ז"ל יש אומר שאין מועיל לקדירות ליבון על ידי החזרת כבשונות דחייס עלייהו דילמא פקעי ולא מלבין להו שפיר וכן כתב זקני רבינו אב"ן ז"ל. ושגגה היא בידם דלא אמרו חכמים כן אלא היכא דמתלבן מבחוץ ולא מבפנים. אי נמי ע"י מילוי גומרי דחייש לפקיעה אבל כשמחזירן לכבשן מתלבן מבפנים ומבחוץ כי השלהבת עולה לו בכל צדדין ולא פקעה. וכן מוכח בפרק דם חטאת (זבחים דף צו.) דפריך וליהדרינהו לכבשונות ומשני אין עושין כבשונות בירושלים. ומשמע הא עושין כבשונות בירושלים שרי. והא דאמר רב קדירות בפסח ישברו ולא אמר תקנת ליבון בכבשן. משום דאי מלבן להו ה"ל פנים חדשות באו לכאן והראשון הוי כמו שבור. אבל בהיסק בלא כבשן אין כאן פנים חדשות באו לכאן ע"כ דבריו. וכן כתב בשאלתות פרשת ראשי המטות סי' קלז דכלי חרס שרי בהחזרת כבשונות וכן דעת התוס'. ויראה לי דדוקא החזרת כבשונות שמצרפין בהן כלי חרס חדשים כי ההיא דפרק דם חטאת כיון דהכניסו להיסק גדול כזה ודאי לא חייס עלייהו דילמא פקעי. אבל לתנורין שלנו לא דאיכא למיחש דחייס עלייהו ויוציאן מן התנור קודם שנתלבנו היטב. **והני סכיני דפסחא מעיילי בהו ולקתייהו ברותחין ובכלי ראשון.** וקודם לכן צריך לשופו ולנקותו יפה דבענין אחר לא יפלוט. ותניא בסיפרי אך את הזהב ואת הכסף מכאן שצריך להעביר החלודה. הילכך סכינין שיש בהן גומות. ואין יכול לנקותן יפה בתוך הגומות לא מהני בהו הגעלה וצריכין ליבון. **אמר רב הונא עץ פרור**

ריי"ף ח: **מגעילין ברותחין ובכלי ראשון. קסבר כבולעו כך פולטו. נקוט האי כללא בידך דמאני דאעא ודפרזלא ושאר מיני מתכות ובורמי דגללא דאישתמש בהו חמירא** כולי שתא בכ"ר צריך למיעבד להו הגעלה בכ"ר **ודאשתמש בהו בכלי שני עביד להו הגעלה בכ"ש. ומשהי להו בגווייהו עד דפלטו שפיר. דגמרינן מגעולי של נכרים שנאמר כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וגו'.** ותנו רבנן מסכת ע"ז דף עה: **הלוקח כלי תשמיש מן הנכרים דברים שלא נשתמשו בהן כל עיקר מטבילן והן טהורין. דברים שנשתמשו בהן על ידי צונן כגון כוסות קתוניות וצלוחיות מדיחן ומטבילן והן טהורין דברים שנשתמשו בהו על ידי חמין כגון יורות וקומקמוסים ומחמי חמין מגעילן ומטבילן והן טהורין. דברים שנשתמשו בהן על האור כגון השפודין והאסכלאות מלבנן ומטבילן והן טהורין.** ואמרינן כיצד מגעילן שם דף עו אמר רב הונא מכניס יורה קטנה בתוך **יורה גדולה ויורה גדולה מאי.** ת"ש דההוא דודא דהוה בי מר עוקבא ואהדר ליה לישה **אפומא ומליא מיא וארתחוה. אמר רבא מאן חכים למיעבד הכי אלא** מר עוקבא דגברא רבה **הוא דקסבר כבולעו כך פולטו מה בולעו בניצוצות אף פולטו בניצוצות. והני מילי בשאר ימות השנה אבל בפסח דאסור למיעבד** לישה עביד ליה גדנפא דטינא ומרתח ליה פסק רשב"א שצריך להגעיל היורה הגדולה קודם שיגעילו הכלים. וכן הורו ריב"א ורבינו אברהם בן רבינו שמואל ז"ל בשפייר"א וכן הורה ה"ר יהודה במגנצ"א וכן נהג ר' אליעזר ז"ל בגרמייז"א וכן פסק רש"י. ומפרש יורה גדולה מאי כלומר כיצד יש להגעילה קודם שיגעיל בה שאר כלים ומפרש הש"ס ע"י גדנפא. ורבינו יואל ז"ל לא היה עושה גדנפא אלא לפיד אש או אבן רותחת היה משליך לתוך היורה בעודה רותחת והמים רותחין עולה על פני שפתה ועדיף טפי מהתזת הניצוצות וכן כתב אבי העזרי ז"ל. וכתב עוד יש מרבותינו חולקין על דבר זה ומפרשים יורה גדולה במאי איורה דעלמא קאי. והדין עמהן דמה תקנה יש בדבר זה. דא"ת בשביל שלא תאסר פליטתה את הכלים שמגעילין בה. אכתי איכא חשש דפליטת כלים הראשונים תאסור את הכלים שמגעילין בה אחר כך. ע"כ צריכין למימר בעוד שטרודין לפלוט לא בלעי. א"כ אפי' לא הכשירוה נמי עכ"ד. ואין דבריו נראים לי דפליטת כלים הראשונים אינה אוסרת את האחרונים דכל כלי וכלי שמכניסין בו פליטת איסירו בטל בס' במי היורה. אבל היורה הגדולה אין במים שבתוכה ס' לבטל את פליטתה דבכולה משערינן הלכך צריך להגעילה תחלה. וכן נמצא בתשובת הגאונים מדיח יורה גדולה ומגעילה ברותחין ומכשירה ושוטפה בצונן ומפליטתה מחמץ תחלה ואח"כ מרתיח בה מים רותחין בלי שיעור ומגעיל בה יורות קטנות סכינים ועץ פרור

וכלים הצריכין הגעלה בכלי ראשון. ויזהר שלא ינוחו המים מן הרותחים שאם ינוחו המים מן הרותחים אסור להגעיל בהן כלים. ונוטלן ושוטפן בצונן ואח"כ ממלא היורה הגדולה וסובב שפתה בטיט ומגעילה כמשפט הראשון ושופכה ושוטפה. וכל זה מיירי כשהיורה הגדולה היא בת יומא אז צריך להכשירה תחלה וכן נמי כלי שהוא בן יומו אין להגעיל אלא אם כן יש במי יורה הגדולה ששים לבטל פליטת הכלי דהיינו כל עובי דופני הכלי דבכולי משערינן. דאם אין בו ששים כל הנפלט ממנו חוזר ונבלע בתוכו ושומן בחמין הוי טעם לשבח. דלא שרינן חמין של נכרים בפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף לח:) אלא משום דסתם כלים של נכרים אינן בני יומן. אבל אם אינן בני יומן מותר להגעילו אפילו אין במים ששים לבטל את הכלי. ואף על פי שטעם הפגום הנפלט ממנו חוזר ונבלע בתוכו והוה ליה כקודם הגעלה אין בו חשש דהוה כנותן טעם בר נותן טעם שנפלט מן הכלי למים וחוזר ונבלע בכלי וכולן היתר כיון שנפגם הטעם. וכן נמי אם היורה גדולה אינה בת יומא אינו צריך להכשירה מטעם שפירשתי. ולא גזרינן להגעיל בכלי שאין בת יומא אטו כלי שהיא בת יומא וכן להגעיל כלי שאין בן יומו אטו כלי שהוא בן יומו כי היכי דאסרינן לבשל בכלי שאין בן יומו אטו כלי שהוא בן יומו. דהתם ראוי לגזור שאם יבשל בכלי בן יומו התבשיל אסור מן התורה. וגם בישול תבשיל שעושין בני הבית בקל יטעו אם נתיר לכתחלה לבשל בכלי שאין בן יומו כך יבשלו בכלי שהוא בן יומו. אבל הכא אם יחזור ויבלע מעט מן הנפלט דבר מועט הוא ונותן טעם בר נותן טעם הוא. וגם הבא להכשיר כלי אינו רגיל לטעות. ובערב הפסח קודם שעה חמישית דשעת היתר הוא מותר להגעיל אפי' בן יומו משום דהוי נותן טעם בר נותן טעם החמץ נותן טעם בכלי והכלי במים וחוזר ונבלע בכלי וכולהו היתר. והוי כמו דגים שעלו בקערה חולין דף קיב דמותר לאוכלן בכותח. ואפילו לדברי המפרשים עלו אין נתבשלו לא הכי שרי. דהתם הבשר הנבלע בדגים חשוב טעם כי נבלע אוכל באוכל שדגים ראויין לאכילה והבשר נותן בהם טעם לשבח הלכך אסור לאוכלן בכותח אם נתבשלו בקדירה אבל הכא טעם החמץ הנפלט מן הכלי למים וחוזר ונבלע בדופני הכלי אינו חשוב טעם כשיחזור ויפלוט בפסח לתוך התבשיל. ומחבת שמטגנין בה כתב אבי העזרי הוגד לי בשם אבא מורי אחר פטירתו שהיה מצריכה ליבון. דמדמי לה לתנור שאופין בו דבעי היסק. ולא זכיתי לדון לפניו. דנראה לי דסגי לה בהגעלה והכי נהוג עלמא. חדא דחזינא דלענין חיובי חלה יהיב הש"ס חד דינא לטיגון ולבשול. ותו דלא חלקו חכמים בין יורה ליורה אע"ג שיש יורה שמטגנין בה חלב. ותו דתניא בשילהי תוספתא פ"ט דמסכת ע"ג היורות ומחמי חמין וטיגון וקומקמוס מדיחן ברותחין ע"כ דבריו. וי"א דפעמים שמטגנין בה ונתייבש השמן ונאפה מה שבתוכה בלא שמן וה"ל כמאפה תנור ונבלע בתוכה ע"י האור בלא משקה ולכך צריכה ליבון כמו שפודין ואסכלאות. ולא נהירא לי דאם באנו לחוש לזה אם כן כל קדירות של מתכת פעמים מחסרים המרק ומקדיח והתבשיל נשרף ונדבק לדופני הקדירה וצריך ליבון ולא מצינו מי שחשש לזה אלא היינו טעמא דאע"פ שנשרף ונדבק לדופן הקדירה לחלוחית משקה יש בתבשיל אלא שהוא יבש אצל דופני הקדירה ולא מיקרי תשמישו ע"י האור להצריכו ליבון. ומחבת או יורה שיש בו טלאי אין מגעילין אותן לפי שהבלוע שתחת הטלאי אינו נפלט על ידי הגעלה. ואין לומר דכל מה שעתיד לפלוט ע"י תשמישו חמץ יפלוט בהגעלה זו ומה שלא יפלוט עתה לא יפלוט לעולם דאת"ל כן א"כ תועיל הגעלה לכלי חרס אלא ודאי פולט תדיר מעט מעט ה"נ תחת הטלאי אינו נפלט בהגעלה ופולט תדיר מעט מעט.

ח בעו מיניה מאמימר הני מאני דקוניא מהו לאישתמושי בהו בפסחא ירוקי לא תיבעי לך דודאי אסירי. כי תיבעי לך חיורי ואוכמי. היכא דאית בהו קרטופי לא תיבעי לך דודאי אסירי כי תיבעי לך דשיעי מאי. א"ל חזינא להו דמדייתי והתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דפיו לעולם. ומאי שנא גבי יין נסך דדריש מרימר קוניא בין ירוקי בין חיורי בין אוכמי בין אית בהו קרטופי בין דלית בהו קרטופי **שרי אמר ליה זה תשמישו על ידי חמין וזה תשמישו על ידי צונן. הא דדריש מרימר לענין יין נסך** ירוקי שריא לית הלכתא כוותיה. **דקיימא לן כרב זביד דאמר ירוקי אסירי משום דמצריף. וכבר** בארנו להו במסכת ע"ג פרק אין מעמידין סי' כד ודקא מקשינן הכא מאמימר לאו מירוקי **מקשינן אלא מחוורי ואוכמי קא מקשינן** פר"ת ז"ל מאני דקוניא היתוך זכוכית שמחפין

רי"ף ט.

בהן כלי חרס. ואע"ג דכלי זכוכית שלם לא בלע כיון דמחופה על החרס ונצרף עמו בכבשן בלע טפי. כתב רבינו האי ז"ל כלי עץ המצופין בסמנין ומשתמשין בהן בחמץ ככלי חרס דמי ואין משתמשין בהן בפסח.

ט אמר שמואל כל הכלים שנשתמש בהן חמץ בצונן משתמש בהן מצה. יש ספרים דגרסינן בצונן. ונראה דלא גרסינן בצונן אלא אפי' בחמין מותר להשתמש בהן במצה. כיון שכל השנה לא נשתמש בהן חמץ כי אם בצונן לא בלע ומותר להשתמש בהן מצה אפי' בחמין. חוץ מבית שאור דאע"פ שלא נשתמש בו אלא צונן הואיל וחימוצו קשה אסור להשתמש מצה בחמין. אבל בצונן מותר להניח במצה אפויה אבל ללוש בו מצה אסור אע"ג דצונן הוא דממהר להחמיץ. **אמר אביי ובית חרוסת כבית שאור שחמוצו קשה דמי.** תחלה פרש"י דמיירי הכא בלא הגעלה אבל ע"י הגעלה שרי ושוב חזר בו ואמר אע"פ שמדוכות של נכרים מותרות ע"י הגעלה הנהו דאסירי מחמת חמוצו קשה אינו יוצא אף ע"י הגעלה. וכן פרש"י דהגעלה לא מהניא ברחים של פילפל של עץ. דאגב חורפא של פלפל בלע טפי. וכן גדולי שפייר"א רבינו שמריה ורבינו אברהם ורבינו יהודה היו אוסרין בית שאור אפי' בהגעלה ואין נראה לר"י דבלוע על ידי צונן לא יפלוט בהגעלה. ולכאורה משמע דקאי אכלים שנשתמש בהם בצונן חמץ משתמש בהן מצה בלא שום תקון חוץ מבית שאור שאין משתמש בו בלא הכשר אבל על ידי הכשר שרי. וכן פירש בערוך ערך בית שאור כיון דחריף הוא הוי כרותח ובלע ואין משתמש בו אלא בהגעלה. וכן כתב ה"ר אלעזר מגרמיזא ז"ל בחיבורו הנקרא ספר רוקח סי' רנ"ז בשם אביו הריב"ק. וכן כתב ה"ר יצחק אבן גיאת ז"ל ואבי העזרי וכן עמא דבר. וה"ר יהודה ב"ר יום טוב ז"ל כתב שקבל מרבותיו דוקא ללוש בה מצה קא אסר הכא לפי שכח התבלין גורם לעיסה להחמיץ כדאמרי' לקמן (פסחים דף מ) שחרוסת מחמיץ את הקמח. לפי זה גרסינן שפיר משתמש בהן מצה בצונן חוץ מבית שאור לאשמועינן דחוץ מבית שאור מיירי אפי' בצונן כגון ללוש בהן מצה. **ורי"ף גורס כל כלי חרס שנשתמש בהן חמץ בצונן משתמש בהן מצה בצונן חוץ מבית שאור** וגם ר"ח גורס כן. **אמר רבא הני אגני דמחוזא הואיל ורגילי למילש בהו חמירא ומשהי בהו חמירא כבית שאור שחימוצו קשה דמי. אע"ג דרויחן ושליט בהו אוירא אסירי. והאידנא נהוג עלמא דלא** לשתמושי בפסח במאני דפחרא אלא בחדתי אבל בעתיקי לא.

רי"ף ט: **י מתניי'** נכרי **שהלוה את ישראל על חמצו אחר הפסח מותר בהנאה. וישראל שהלוה את הנכרי על חמצו אחר הפסח אסור בהנאה.** הך **נכרי** [דף לא.] **שהלוה את ישראל על חמצו** אוקימנא אליבא דרבא כשהרהינו אצלו ובדאמר ליה קני לך מעכשיו אם לא אפרע לך עד זמן פלוני והגיע זמן ולא פרעו נמצא שלמפרע היה של נכרי. אבל אי לא אמר ליה **מעכשיו לא קני לה נכרי וקם ליה ברשותיה דישראל ואסור. וכן** נמי אם לא הרהינו אצלו אע"ג דאמר ליה מעכשיו לא גרע מחמצו של נכרי ברשות ישראל. והאחריות על ישראל וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"ד מהלכות חמץ והוא שיהיה הזמן שקבע לו קודם הפסח אבל אם הזמן לאחר הפסח אסור דהא הנכרי לא קני ליה קנין גמור עד אחר הפסח והכי תניא בתוספתא פרק ב' דמכילתין נכרי שהלוה את ישראל על חמצו ואמר לו אם לא באתי קודם הפסח וכו'. ולא נהירא לי דהא אמרינן לעיל אליבא דאביי אי אמרת בשלמא למפרע הוא גובה משום הכי מותר בהנאה דברשות דנכרי קאי אלמא אף על גב דבבית ישראל קאי אלא שאין האחריות על ישראל אמרינן כיון דלמפרע הוא גובה חזינן כאילו כבר קודם הפסח היה ברשות הנכרי. וכל שכן לרבא דאמר ליה בהדיא קני לך מעכשיו דאישתכח דלמפרע היה קנוי קנין גמור לנכרי וכן כתב הראב"ד ז"ל דאם הגיע זמנו קודם הפסח אפילו לא אמר מעכשיו קנאו שאין דין אסמכתא לנכרי וכן כתב בעל העיטור. ובריית' דקתני קודם הפסח אאמר לו קאי אבל זמן הפירעון היה אחר הפסח. ואחר הפסח דמתני' היינו זמן הפרעון. וישראל שהלוה את הנכרי על חמצו [דף לא:] אחר הפסח אסור בהנאה מיירי נמי כשהרהינו אצלו ואמר לו מעכשיו דאי לאו הכי לא קני ליה ישראל דקיימי לן כתנא קמא דרבי מאיר דישראל מנכרי לא קני משכון הלכך אפילו הרהינו אצלו **אי לא אמר ליה** מעכשיו שרי. ומיירי שאין אחריות המשכון שבידו עליו דאם האחריות עליו אפילו לא היה המשכון שלו עובר. כתב בעל העיטור ודייקינן מהכא משכונו של נכרי ביד ישראל בריבית מותר למשכנו לישראל אחר באותו הריבית אף על פי שלא העמידו אצל הנכרי ולא אמרינן אישתכח ישראל

הוא דשקיל ריבית דהא לא קניא ליה אלא היכא דאמר ליה מעכשיו דאז הוי דעתו לשקועיה. ומשכונו של ישראל ביד נכרי אסור להלות לנכרי עליו בריבית אלא היכא דאמר ליה ישראל לנכרי קני קנין גמור מעכשיו אם לא אתן עד יום פלוני. ובהא דמשכונו של ישראל ביד נכרי אין נראין לי דבריו דמאי נפקא מינה שאין המשכון של הנכרי וכי אסור להלות לנכרי בריבית על המשכון של ישראל ואפילו אם הלוה הנכרי לישראל בריבית מותר לישראל אחר להלוות לנכרי על אותו המשכון בריבית ולקבל הריבית מיד ישראל שחייב לנכרי שהרי ישראל השני לא הלוה לראשון כלום אלא לנכרי הלוה ובמקומו הוא מקבל הריבית מיד ישראל דאיסור ריבית בלוה ומלוה תלוי ולא במשכון:

יום סא

יא חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו.

גמ' א"ר חסדא צריך שיבטלנו תניא **כמה חפישת הכלב שלשה טפחים:**

יב מתני' [דף לה.] **אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח. בחיטין ובשעורין ובכוסמין ובשיבולת שועל ושיפון. יוצאין בדמאי ומעשר ראשון שנטלה תרומתו ובמעשר שני והקדש שנפדו והכהנים בחלה ובתרומה. אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון שלא נטלה תרומתו ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו חלות תודה ורקיקי נזיר עשאן לעצמו אינו יוצא בהן למוכרן בשוק יוצא בהן.**

גמ' תניא כוסמין מין חיטין. שיבולת שועל ושיפון מין שעורין. הני אין אורז ודוחן לא מנא הני מילי. רי"ף י.
אמר ר"ל וכן תנא **דבי ר"א בן יעקב לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח יצאו אלו שאינן באין לידי חימוץ אלא לידי סרחון.** ולית הלכתא כר' יוחנן בן נורי דאוסר באורז ודוחן מפני שקרוב להחמיץ דכל דבר שאין מחמשת המינין אין בא לידי חימוץ ומותר לעשות ממנו תבשיל בפסח.

יג אמר ריש לקיש **עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש אין חייבין על חימוצה כרת.** ואסיקנא דטעמיה דריש לקיש משום דמי פירות אין מחמיצין. משמע דר"ל כרת הוא דלא מיחייב משום דלא הוי חמץ גמור אבל חמץ נוקשה מיהא הוי ולקי עליה והכי נמי אמרינן לקמן (פסחים דף לו.) אין לשין את העיסה ביין שמן ודבש ואם לש תשרף מיד וקשה דלקמן (פסחים דף מ.) גבי קמחין דאבישונא אמר רבא שרי משום דמי פירות נינהו ומי פירות אין מחמיצין. וכן שרי לקמן (פסחים דף לט.) ותיקא במלחא ומשחא אלמא מי פירות אין מחמיצין. ופירש רבינו תם דמי פירות בלא מים אין מחמיצין כלל. והא דקאמרינן הכא דחמץ נוקשה הוי וכן ההוא דלקמן אין לשין וכו' מיירי כשערב בו מים ואז ממהרת להחמיץ. וכן מוכח בפרק כל המנחות באות מצה (מנחות דף נז.) מדקאמר התם אשר תקריבו לרבות מנחת נסכים לחימוץ [דף לו.] דברי רבי יוסי הגלילי ופריך מנחת נסכים מי פירות נינהו **ומי פירות אין מחמיצין** אמר ריש לקיש אומר היה רבי יוסי הגלילי מנחת נסכים מגבלה במים וכשירה. אלמא משמע בהדיא דמי פירות בלא מים אין מחמיצין ועל ידי מים מחמיצין והא דקאמרינן התם דף נד. תפוח שריסקו ונתנו לתוך העיסה וחימצה דחמץ נוקשה הוי. התם כבר נילושה במים כי ההיא דריש לקיש דהכא אוקימנא בשעירב בו מים וקאמרינן דחמץ נוקשה הוי. ואין לומר דהך דריש לקיש איירי בלא מים ואפ"ה סבר דחמץ נוקשה הוי ולית ליה הך דרבא לקמן דשרי קמחא דאבישונא. דא"כ אמאי איצטריך ליה לר"ל למימר דמנחת נסכים מגבלה במים בלא גיבול מים נמי אע"ג דלא הוי אלא חמץ נוקשה אצטריך קרא לאזהורי שלא תאפה חמץ דחמץ נוקשה פסול למנחות כדמוכח ההיא דתפוח שריסקו ונתנו לתוך העיסה. **תניא אין לשין את העיסה ביין ושמן ודבש. ואם לש רבן שמעון בן גמליאל אומר תשרף מיד וחכמים אומרים תאפה מיד. אמר רבי עקיבא שבתי היתה אצל ר' אליעזר ורבי יהושע ולשתי להם עיסה ביין ושמן ודבש ולא אמרו לי דבר. ואע"פ שאין לשין בהן מקטפין בהן. אתאן לתנא קמא. וחכמים אומרים את שלשין בו מקטפין בו ואת שאין לשין בו אין מקטפין בו. ושוין שאין לשין את העיסה בפושרין. הך מתניתא אוקימנא לה ביום שני. אבל ביום ראשון כלומר לילה הראשונה לא ואפילו לר' עקיבא משום דהויא מצה עשירה ומסתברא לן דהלכה כרבי עקיבא דשרי ביום שני. דהא ר' יהושע בן לוי כוותיה ס"ל** דקאמר להו לבניו יומא **קמא לא תלושו לי בדובשא מכאן ואילך**

לושו לי ובודאי הך מתני' בשמן על ידי מים היא שנויה דהא קיטוף שמן ע"י ידי מים הוא שלשין במים ואחר כך מקטפין ות"ק מאי **דאסר בלישה שרי בקיטוף ורבנן אסרי בין בלישה בין בקיטוף. ואי לאו ר' יהושע בן לוי דהוא אמורא ועבד** עובדא כרבי עקיבא הוה אמרי' הלכה כרבנן דאסרי בלישה ובקיטוף. **דהא קי"ל בכל דוכתא דלא איפסיקא הלכתא בהדיא דיחיד ורבים הלכה כרבים. אלא השתא כיון דאשכחן ריב"ל דהוא בתרא דעבד עובדא כרבי עקיבא שמע מינה דהלכה כרבי עקיבא. ולא מצית למימר דלית הלכתא כריב"ל. חדא** דהא לא **אשכחן אמורא דפליג עליה. ועוד דהא גמרא אייתי ראיה מיניה ואי לאו הלכתא כוותיה היכי מייתי ראיה מיניה אלא ודאי הלכתא היא. ואשכחן מקצת רבוותא דאסרי בין בלישה בין בקיטוף בין ביום ראשון בין ביום שני כרבנן. ואיכא מרבוותא אחריני דשרו. ואנן כתבינן מאי דסבירא לן** ע"כ יסוד רב אלפס ז"ל והשתא לדבריו אפי' מי פירות בתערובת מים אין מחמיצין. וקשה לדבריו מההיא דלקמן דל"ט: דאמרי' ותיקא במיא ומילחא אסירי במשחא ומילחא שרי אלמא מוכח בהדיא דמי פירות עם המים מחמיצין. וכן ההיא דמנחת נסכים כדפרשתי לעיל. הלכך נראה לי כרבוותא דפסקי כחכמים. ועובדא דר' יהושע בן לוי איירי בלא מים ולא מסתייע מינה אלא דיש חילוק בין יום ראשון ליום שני. ועוד נראה לי דליתא להאי דיוקא שדקדק רב אלפס ז"ל דדומיא דשרי רבנן בקיטוף דהיינו ע"י מים אסרי בלישה. דאפשר דבלישה אסרי אפילו אין בו מים דסבירא להו דמי פירות מחמיצין אף בלא מים כדאמר אביי לקמן בפירקין. וקיטוף שרי אפילו על ידי מים משום דקיטוף דבר מועט הוא ואין מחמיצין. ור' עקיבא דשרי לא שרי אלא מי פירות לחודייהו בלא מים. ובירושלמי דשילהי פירקין משמע דמי פירות אפי' בפני עצמן מחמיצין. דגרסינן התם הלכה ז רב שמואל בר רב יצחק הוה ליה יין תוסס יהב ביה שערי בגין דיחמע. אתא שייל לרבי מנא. אמר ליה צריך אתה לבער. רבי חנינא בריה דר' פדאי הוה ליה דבש מזוייף בסולת. אתא שייל לרבי אמי. אמר ליה צריך אתה לבער. חדא מן אילין דרבי פדאי הוה ליה גרבא דמשחא גו אוצרא דחיטי. שייל לרבי בון. אמר ליה זיל גרוף תחותאי. ואפשר דכל הני אמוראי סברי כאביי דאסר חצבא דאבישונא דסבירא ליה דמי פירות מחמצין בפני עצמה. וקיימא לן כרבא דשרי. ורש"י נסתפק במי בצים אי חשיבי כמי פירות אי לא לפי שהוא נראה לעינים שהעיסה תופחת ונעשה עבה יותר מעל ידי המים. ורבינו תם היה נוהג בו היתר והיה נוהג לאכול בערב הפסח אחר ארבע שעות עיסה שנילושה בביצים. אף על גב דאמרינן האוכל מצה בערב הפסח כאילו בא על ארוסתו בבית חמיו היינו דוקא בלחם עוני שיכול לצאת בה הלילה. ובפלוגתא דרבן גמליאל וחכמים היכא דלש ככר במי פירות עם מים פסק ה"ר יצחק אבן גאות ז"ל כחכמים דאמרי תאפה מיד. ובעל הלכות כתב דקמו רבנן בסיפא דברייתא את שאין לשין בו אין מקטפין בו ורבן גמליאל בחדא שיטתא ותישרף מיד. ודבריו נעלמים דלא איירי חכמים אלא לכתחלה ובדיעבד פליגי בה ר"ג וחכמים והלכה כחכמים: [דף לו:]

רי"ף י:

תנו רבנן לחם עוני פרט לחלוט ואשישה. משמע הכא דחלוט הוי לחם אלא דלא הוי לחם עוני. וקשה דלקמן (פסחים דף לז.) אמרינן דחלוט של בעלי בתים פטור מן החלה אלמא לא הוי לחם כלל. וי"ל דהכא מיירי בבלילתו עבה. ומיהו קשה מההיא דאמרינן בפרק החולץ (יבמות דף מ.) גבי חלוט אע"ג דחלטיה מעיקרא כיון דהדר אפייה בתנור לחם קרינא ביה ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. וי"ל דהתם מיירי בבלילתו רכה דקודם אפייתו בתנור אפי' לחם לא הוי ואחר אפייתו חשיב לחם וחשיב נמי לחם עוני כיון דבלילתו רכה. והכא איירי בבלילתו קשה דלחם הוי לענין חלה ולחם עוני לא הוי ל"ש אפייה בתר דחלטיה ול"ש לא אפייה. ורב האי פירש האי דחלוט הוא לחם העשוי בשמן כחלוט של בעלי בתים הלכך אין יוצאין בו בלילה הראשון לפי שהיא מצה עשירה וחלוט שחלטו ברותחין יוצאין בו אם חזר ואפאו. **גם** לפי' זה צ"ל דהכא איירי בבלילתו קשה ולקמן בבלילתו רכה דהכא קרי לחלוט של בעלי בתים לחם אלא דלא הוי לתם עוני ולקמן אפילו לחם לא הוי.

יד יכול לא יצא ידי חובתו אלא בפת הדראה. ת"ל מצות מצות ריבה הכתוב אפי' כמצות של שלמה. א"כ מה ת"ל לחם עוני פרט לחלוט ואשישה פת הדראה פת סובין וכן פירש"י פת הדראה שניטל ממנה הדרה. והרמב"ם ז"ל כתב אין יוצאין לא בפת סובין ולא בפת מורסן אלא לש הוא את העיסה בסובין ובמורסן

שבו ויצא בו. וכן י"ל דעת רב אלפס שכתב פת סובין כלומר שלא הוציא ממנו הסובין דאילו פת סובין לא מיקרי לחם ופטור מחלה כדתנן בפ"ב משנה ו' דחלה.

טו תנא [דף לו.] **בית שמאי אומרים אין אופין פת עבה בי"ט. ובית הלל מתירין. והני מילי ביום טוב. אבל בימות הפסח אסור למילש ולמיפא יותר מחמשת רבעים קמח ועוד דהיינו שיעור חלה. והיינו דאמר** רב לקמן דחמח. קבא מלוגנאה לפיסחא. זה לשון רב אלפס ולא ידעתי מה חידש דבאפיה פסח ויום טוב שוין ואין חילוק ביניהם אלא בלישה ומתניתין לא איירי בלישה אלא באפייה יותר מן הצריך ולא היה לו להזכיר ולמיפא דאפייה אין חילוק ביניהם. **ת"ר יוצאין בפת נקייה** ובפת הדראה ובסריקין המצויירין ואע"ג שאין **עושין סריקין המצויירין בפסח. אמר ר' יהודה דבר זה שאל בייתוס בן זונין לחכמים מפני מה אין עושין סריקין המצויירין בפסח ואמרו לו מפני שהאשה שוהה עליהן ומחמצתן. אמר להו אפשר שיעשנה בדפוס ויקבענה כיון אמרו לו יאמרו כל הסריקין אסורים וסריקי בייתוס מותרין.** אמר רבי אלעזר בר צדוק פעם אחת נכנסתי אחר אבא לבית רבן גמליאל והביאו לפנינו סריקין המצויירין אמרתי לו אבא לא כך אמרו חכמים אין עושין סריקין המצויירין בפסח אמר לי בני לא של כל אדם אמרו אלא של נחתומין אמרו. **ואיכא דאמרי לא של נחתומין אמרו אלא של כל אדם** אמרו ופסק רב אלפס ז"ל כאיכא דאמרי והא דלא פסק כחכמים דלא מפלגי בין נחתומין לשאר כל אדם לפי שנראה לו לומר מעשה רב. ולכאורה היה נראה כחכמים דלעיל סי' יג לא פסק רב אלפס ז"ל כר"ע אע"פ שעשה מעשה אי לאו דמסייע

רי"ף יא. ליה עובדא דריב"ל שהוא אמורא. **תנן התם הדובשנין והסופגנין והאסקריטין וחלת המסרת והמדומע פטורין מן החלה.** מאי חלת המסרת אריב"ל חלוט של בעלי בתים. אר"ל **הללו מעשה אילפס הן ור' יוחנן אומר מעשה אילפס חייבים והללו שעשאן בחמה פטורין ובין לר' יוחנן ובין לר"ל הרתיח ולבסוף הדביק חייב בחלה דנהמא הוא.** כ"פ כשהדביק ולבסוף הרתיח. **ר"ל סבר כמעשה חמה ופטור. ור' יוחנן סבר כמעשה אילפס ול"ש הרתיח ולבסוף**

רי"ף יא: **הדביק ול"ש הדביק ולבסוף הרתיח נהמא הוא וחייב בחלה ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח.** ר"ח ז"ל פסק כר"ל משום דסוגיא דשמעתין כוותיה דקאמר סתמא דהש"ס לא דכ"ע מעשה אילפס פטורין. ועוד דהך סוגיא דיתיב רבה ורב יוסף אחוריה דרבי זירא אליבא דר"ל מיירי דלרבי יוחנן לא פטיר ליה אלא עשאו בחמה. ומיהו נראה דהלכה כר' יוחנן מדלא חשיב לה ביבמות דף לו. בהדי תלתא מילי דהלכה כר"ל. וכן פסק בשאלתות דרב אחאי בפרשת צו את אהרן סי' ע"ז. ועוד נראה דהא דמחייב רבי יוחנן במעשה אילפס היינו דוקא כשאפאו באילפס בלא משקין דומיא דתנור אבל אם בשלו במים או טיגנן בשמן מודה ר' יוחנן דלא הוי לחם כדמוכח בירושלמי בפ"ק דחלה דגרסינן התם אמר רבי יוחנן כל שהאור מהלך תחתיו חייב בחלה ואומר עליו המוציא ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח וריש לקיש אמר כל שהאור מהלך תחתיו **אין חייב בחלה ואין** אומרים עליו המוציא ואין אדם **יוצא ידי חובתו בפסח** אמר רבי יוחנן ובלבד על ידי משקין כלומר בהא מודינא לך:

טז ועוד היה אומר ר"ת דבדבר שבלילתו רכה פליגי דרבי יוחנן סבר אפייתו באילפס עושה אותו לחם ור"ל סבר דוקא תנור אבל דבר שבלילתו קשה מודו כולי עלמא דמיחייב בחלה אפי' סופו לבשלו במים או לטגנו בשמן דמשעת גילגול אתי חיוב חלה כדמוכח בכמה דוכתי מההיא דתנן פ"ג דחלה משנה ב נולד לה ספק טומאה עד שלא גילגלה תעשה בטומאה משגילגלה תעשה בטהרה. ותנן נמי בפ"ק דחלה עיסה שתחלתה סיפגנים וסופה סופגנים פטורה מן החלה תחלתה עיסה וסופה סופגנין תחלתה סופגנים וסופה עיסה חייבת. ועוד היה אומר ר"ת ז"ל דכי היכי דמחייבי בחלה ה"נ מברך עליו המוציא לאחר הבישול או לאחר הטיגון כדמוכח בברכות בכיצד מברכין (ברכות דף לז:) היה עומד ומקריב מנחות בירושלים אומר שהחיינו נטלה לאוכלה אומר המוציא לחם מן הארץ. וקפסיק ותני לא שנא מנחת סולת ומאפה תנור ולא שנא מנחת מחבת ומרחשת אע"פ שמטגנים בשמן והוא הדין נמי במבושל במים דלא מסתבר לחלק בין מים לשמן אבל וורמזו"ש שקורין לטרייי"א היה אומר ר"ת שאין מברכין עליו המוציא שאין בהן תוריתא דנהמא אע"פ שנתחייבה עיסתה בחלה. ורבי' שמשון ז"ל כתב במס' חלה שהלש עיסה גמורה ודעתו לבשלה במים או לטגנה בשמן פטורה מן החלה והביא ראיה מפרק כיצד מברכין

(ברכות דף לז:) דתני ר' חייא לחם העשוי לכותח פטור מן החלה והתניא חייב ומשני התם כדקתני טעמא ר' יהודה אומר מעשיה מוכיחין עליה עשאה כעבין חייבת לימודין פטורה. ופירש"י התם לחם העשוי לכותח אין אופין אותו בתנור אלא מייבשין אותו בחמה אלמא אע"ג דמשעת גילגול קאתי חיוב החלה כיון דגלגלה אדעתא לאפותו בחמה מיפטר משום דסופו לבטלו מתורת לחם והא דמפליג בין כעבין ללמודין משום דכעבין מיחלפא בשאר עיסה שאינה עשויה לכותח אבל למודין מעשיה מוכיחין עליה ולא אתי לאיחלופי. ובירושלמי מסכת חלה פ"א הל' ו' גרס עיסת כותח חייבת בחלה שמא תמלך ותעשה חררה לבנה וכדי שלא יקשה ההיא דירושלמי לגמ' דידן יש לפרש דההיא דירושלמי כגון שנטלה מן העיסה מעט לאפותה באור דחיישינן שמא תימלך ליקח כשיעור חלה. והיינו נמי דמפליג בגמ' דידן בין כעבין ללמודין דכעבין אתי למימלך אבל למודין לאו אורחיה למימלך. והך דתחלתה עיסה וסופה סופגנין חייבת בחלה היינו בנמלך אבל תחלתה עיסה לעשות סופה סופגנין פטורה. ואמר נמי בירושלמי חדא איתתא שיילה לר' מונא כגון אנא דבעינא למיעבד אצותי איטרא מהו דנסיבנא מינה ותהא פטורה מן החלה אמר לה אסור שמא תימלך לעשות עיסה. פי' אצותי היינו עיסה כדמתרגמינן ראשית עריסותיכם ריש אצוותכון. וההיא אשה היתה לשה לעשות אותה איטרא והוא כעין סופגנין ואיסקריטין ושאלה באותה מקצת שהיא רגילה לאפות שלא כדרך איטרא אם יכולה לאוכלה בלא חלה ואסר לה שמא תימלך על כולה או על כדי שיעור חלה וה"ה לעיסת כותח אם לקח ממנו מועט כדי לאפות נתחייב בכל העיסה. ועוד אמר בירושלמי נחתום העושה עיסה כדי לחלקה בצק פטורה מן החלה אלמא אע"פ שיש בה שיעור חלה בשעת גלגול כיון דדעתו לחלקה בפחות מכשיעור ולמוכרה בצק פטורה מן החלה וה"ה נמי העושה עיסה ע"מ לעשות סופגנין. והא דאמרי' בכיצד מברכין שם דהאוכל מנחה מברך עליו המוציא לאו במנחת מחבת ומרחשת איירי דמטוגנות בשמן ובטלות מתורת לחם אלא במנחת מאפה תנור וסולת איירי. אי נמי בכל המנחות ושומנה מעט והוי כמו אפוי. ועוד ראיה מדאמרי' לקמן בפירקין (פסחים דף מא.) דלר' יוסי אין יוצאין ברקיק המבושל אע"פ שלא נימוח שהבישול מבטלו מתורת לחם ואע"ג דר"מ פליג עליה קי"ל כר' יוסי. וחביץ קידרא דפ' כיצד מברכין (ברכות דף לו:) בשלא נתבשל איירי והא דתניא התם הכוסס את החטה מברך עליה בפה"א טחנה אפאה ובישלה בזמן שהפרוסות קיימות בתחלה מברך עליהן המוציא ולבסוף מברך עליהן שלש ברכות. ההיא ר' מאיר היא דסבר דלא אתי בישול ומבטל לאפייה. ורבינו מאיר היה נוהג כשלשין עיסה בביתו כדי לבשלה במים או לטגנה בשמן היה מצוה לאפות ממנה מעט ועל ידי כך נתחייבה העיסה כולה בחלה קודם שיקח ממנה מעט דחיישינן שמא תמלך וגם לא היה אוכל בלא המוציא אחר שנתבשלה או נטגנה וגם לא היה מברך עליה המוציא אלא מברך על לחם אחר ואח"כ אכלה.

יז תניא יוצאין במצה הינא ובמצה העשויה באילפס. מאי מצה הינא אמר רב יהודה אמר שמואל כל שפורסה ואין חוטין נמשכין הימנה והיכא דאפייה למצה על ארעא וקא מינטר לה שפיר נפיק בה ידי חובתו בפסח. דגרסי' במסכת ברכות בכיצד מברכין (ברכות דף לח.) האי כובא דארעא מברכין עליה בורא מיני מזונות ואי קבע סעודתיה עילויה מברך עליה המוציא ולבסוף שלש ברכות. **ואמרינן מר זוטרא קבע סעודתיה עילויה ובירך עליה המוציא ולבסוף שלש ברכות. ואמר מר בר רב אשי ואדם יוצא** [דף לח.] **בה ידי חובתו בפסח מאי טעמא לחם עוני קרינן ביה. והיכא דאיכא זקן או חולה** ולא יכול למיכל מצה ביבשתא תרו **ליה במיא עד דמרככא ואכיל ליה עד דלא מיתמחה דתניא יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר יוצאין ברקיק השרוי אבל לא במבושל אף על פי שלא נימוח מ"ט דבעינן טעם מצה וליכא** והיכא דרמיא מצה בקדירה ובשלה נפקא לה מתורת מצה ולא נפק **בה ידי חובתו בפסח** כתב בעל הלכות ואי אפייה על טפחא או על ארעא נפיק בה ידי חובתו.

יח והיכא דבעי לטגן העיסה במחבת בשמן בשאר ימות הפסח מותר והיכי עביד לה מרתיח את המחבת תחלה באש שתתלבן בשלהבת יפה ואחר כך נותן בה את העיסה ומטגנה בשמן ומותר לפי שאין פנאי להחמיץ אבל אם נתן את העיסה ואח"כ הרתיח את המחבת אסור. וכן שדר רב כהן צדק ריש מתיבתא.

אמר רב אסי מצה של מעשר שני **לדברי ר' מאיר אין אדם יוצא ידי חובתו בפסח** לדברי חכמים אדם יוצא ידי חובתו בפסח והא לא כתיב מצתכם אמר רב יימר אתיא לחם לחם כתיב הכא לחם עוני וכתיב התם והיה באכלכם מלחם הארץ מה להלן משלכם אף כאן משלכם משמע מהכא דאין יוצאין במצה גזולה דרבנן אית להו שפיר גזירה שוה דגזירה שוה זו מקובלת בפ' רבי ישמעאל (מנחות ד' ע:) על ההיא מתניתין דהחיטין והשעורין והכוסמין והשיבולת שועל ושיפון הרי אלו חייבין בחלה וקאמרי עלה בגמרא מה"מ אמר ר"ל אתיא לחם לחם ממצה כתיב הכא והיה באכלכם מלחם הארץ וכתיב התם לחם עוני אלא דרבנן אית להו דמצת מע"ש הוי שלכם אבל גזולה דלאו לכם היא לא נפיק בה. וכן מוכח מסקנא דסוגיא דקאמר לימא מסייע ליה מדהכא פליג בהך נמי פליג שאני עיסה דכתיב עריסותיכם עריסותיכם תרי זימני וממעטינן מינייהו מעשר שני וגזול אבל הכא גבי אתרוג דלא כתב אלא חד לכם למעוטי שאול וגזול הוא דאתא אבל מעשר שני דאיתיהיב ליה לאכילה הכי נמי דנפיק ביה אלמא דלכולי עלמא גזול לא חשיב לכם. וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"ו מהל' מצה דאין אדם יוצא במצה גזולה ובירושלמי פ"ק דחלה הל' ט גרס מצה גזולה אסור' לברך עליה אמר ר' אושעיא ע"ש שנא' ובוצע ברך נאץ ה'. הדא דתימר בתחלה אבל בסוף דמים הוא דחייב ליה אלמא משמע דאין בו איסור אלא משום ובוצע ברך נאץ וגו' אבל בדיעבד נפיק בה. ותו מסיק בה בירושל' רבי יונה אומר אין עבירה מצוה רבי יוסי אומר אין מצוה עבירה אמר רבי אילא אלה המצות אם עשאן כמצותן מצוה ואם לאו אינה מצוה. ואפשר דהני אמוראי פליגי ואית להו כיון דלא עשאן כמצותן אינה מצוה ולא יצא ידי חובתו.

י"ט מתני' [דף לט.] **אלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח בחזרת בעולשין ובתמכא ובחרחבינא ובמרור יוצאין בהן בין לחין בין יבשין אבל לא כבושין ולא שלוקין ולא מבושלין ומצטרפין לכזית יוצאין בקלח שלהן ובדמאי ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו ובמע"ש והקדש שנפדו.**

גמ' חזרת חסא. עולשין אלהנכי. תמכא אמר רבה בר בר חנה תמכא שמה וקורין לה בלשון ערבי של"ה חרחבינא אר"ל **אצותא דדיקלא יש שפירשו** אלקרצינע"ה ויש שפירשו אלהנדקו"ק **רבינא אשכחיה לרב אחא בריה דרבא** דקמהדר אמרריתא א"ל מאי דעתיך משום דמרירו **טפי והא אנן חזרת תנן ורב ושמואל תנו חזרת וא"ר אושעיא מצוה בחזרת ואמר רבא מאי חסא דחס רחמנא עלן וא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן למה נמשלו מצרים למרור מה מרור תחלתו רך וסופו קשה אף מצריים תחלתן רך** וסופן קשה תחלה בפה רך וסופן בעבודה קשה א"ל הדרא בי.

[דף לט:] **יוצאין בהן בין לחין בין יבשין אמר רב חסדא לא שנו אלא קלח אבל עלין לחין אין יבשין לא.**

כ מתני' אין שורין את המורסן לתרנגולים אבל חולטין. כתב רב שרירא ז"ל אע"פ שחלוט אין בא לידי חימוץ ומוגלשין על גבי קמח הוא החלטות לא שמענו בשתי ישיבות שהתירו זה אלא לחיה ולחולה ע"פ בקיאין וכ"כ רב האי מצה חלוטה ברותחין מצה היא אבל דרבנן קמאי אמרו לא ידעינן חליטה היכן היא וכמה חולים טרחו להתיר להם מי שעורים בחליטה ולא התירו הגאונים אלא לחולה שהוקשה חליו על פי רופאים. כתב באבי העזרי מעשה היה ששרו מעט מורסן ושפשפו בהן אווז בפסח ואסרו אבא מרי משום דאית בעור נקבי נקבי פרצי ואמרינן בחולין דף קיב. ואי אית ביה פילי אסור ע"כ.

גמ' ת"ר אלו דברים שאין באין לידי חימוץ האפוי והמבושל וחלוט שחלטו ברותחין ואקשינן מבושל אדמבשל ליה איחמועי קא מחמע. אמר רב פפא אפוי שבשלו קאמר. ר"י"ף יב.

כא תניא ר' יוסי ב"ר **יהודה אומר קמח שנפל עליו דלף אפילו כל היום כולו אין בא לידי חימוץ. אמר רב פפא והוא דעביד טיף טיף** לגבי טיף טיף והוא שיאפנה מיד כשיפסוק הדלף. ואם ספק אם דלף טורד אם לאו ספק דאורייתא לחומרא אבי העזרי. **האשה לא תשרה את המורסן שתוליך בידה למרחץ. אבל שפה היא על בשרה יבש** אפי' היא נכנסת למרחץ ומזיעה. דלחלוחית הזיעה אינה מחמצת. ומ"ש בפירש"י אע"פ שהמים טופחים על בשרה נראה הזיעה קאמר ואין לומר מים ממש קאמר כגון אחר שנשתטפה בחמין או בצונן דהא נראה דודאי אסור כי נשארין בתוך המים ומחמיצין אלא ודאי מי זיעה קאמר וצריכה להעביר כל הסובין ממנה קודם שתשתטף בצונן לכן כתב הר"י ז"ל דהאידנא אין הנשים בקיאות בזה ויש למונעם מלתת

מורסן על בשרם אפי' יבש.

כב מתני' לא ילעוס אדם חיטין ויתן על גבי מכתו מפני שהן מחמיצות. וכתב ה"ר אלעזר מגרמייז"י בחיבורו הנקרא ספר הרוקח סי' רצ שק מלא קמח היה נתון אצל החומה ונתלחלח מזיעת החומה נראה אע"פ דתנן בפ"ב דמכשירין זיעת הבתים בורות שיחין ומערות וזיעת אדם טהורה פי' אין מכשירין מיהו מחמיצים מידי דהוה ארוק שאינ ומכשיר ואפ"ה תנן לא ילעוס הלכך אם נפל מים על קמח או נתלחלח השק ירקד הקמח והשאר מותר. שק שיש בו קמח וישבו תרנגולים עליו ונתלחלח מצואת התרנגולים אמר במנחות דף סט. שעורים שנמצאו בגללי בהמה וכו' אי למנחות הקריבהו נא לפחתך ואינו אוסרו משום חימוץ מיהו ירקדו הבצק וישליכוהו לחוץ והשאר מותר ע"כ לא ידעתי למה דימה זיעת בתים לרוק ולא נדמה לזיעת אדם ששניהם אין מכשירין וגם מה שכתב דרוק אינו מכשיר הא ליתא דרוק מכשיר כדתנן במס' מכשירין פ"ו מ"ה וגם מה שכתב אם נפל מים על קמח שירקד הקמח והשאר מותר נ"ל דקולא גדולה היא לעשות כן בתוך הפסח דכיון דחמץ במשהו חיישינן שמא יעבור חמץ כל שהוא עם הקמח. וראיתי מורים הלכה למעשה שאוחז בידו כל מקום המלוחלח עד שיזרוק כל הקמח שבשק והוא עדיף טפי:

כג גמ' אמרי דבי רב שילא ותיקא שרי. והא תניא ותיקא אסור לא קשיא הא במיא ומלחא והא במשחא ומלחא כיון דלית בה מיא אלא משחא מי פירות הן **ומי פירות אין מחמיצין. ותיקא פי' קמח מבושל במים ומלח.** לפי שיטת רב אלפס ז"ל שכתב לעיל דהלכה כר"ע דמי פירות אין מחמיצין אפי' יש בו מים צ"ל לפי דבריו הכא כיון דלית בה מים לחוד אלא משחא עם המים אין מחמיצין ובאשכנז נהגו שלא ליתן מלח בעיסת מצה ויש נותנים טעם למנהג מהא דאמרינן שבת דף עט. שלש עורות הן מצה דלא מליח ולאו ראיה היא דעור שאינו מתוקן כהלכתו קרי ליה מצה כעיסה שלא נגמרה בחימוץ. ויש אומרים משום דמליחה כרותח מידי דהוה אחמי חמה שאין לשין בהם גם הכא נמי המלח מחמם קצת ויש מביאין ראיה דמלח אינו גורם חימוץ מהכא ותיקא במילחא ומשחא שרי ולאו ראיה היא דמלח ממהר החימוץ כשנילושה במים אבל אם נילושה במי פירות המלח לבדו אינו גורם החימוץ. ויש מביאין ראיה מהא דתנן לעיל (פסחים דף לה.) חלות תודה ורקיקי נזיר עשאן למכור בשוק יוצאין בהן אע"פ שבודאי יש מלח בהן כדכתיב על כל קרבנך תקריב מלח. וטעות הוא בידם דאין ניתנין מלח אלא בדבר הקרב על גבי המזבח כגון אברים ופדרים וקומץ. תניא בתוספתא יוצאין במצה המתובלת כתב בספר הרוקח סי' רפג גרסינן במנחות פרק הקומץ רבה (מנחות דף כג:) תבלה בקצח בשומשמין בכל מיני תבלין כשרה הואיל ויש בה טעם מצה מ"מ אין ליתן פלפלין במצה לפי שהוא חד ומחמץ העיסה.

כד אמר מר זוטרא לא לימחי אינש קידרא בקמחא דאבישונא דילמא לא בשיל שפיר ואתי לידי חימוץ. פי' קימחא דאבישונא שתיתא דשובלי רטיבתא. [דף מ.] **אמר אביי לא ליחריך איניש תרתי שיבלי בהדי הדדי דילמא נפיק מהא מיא ובלע האי. א"ל רבא אי הכי אפילו חדא נמי** לא דילמא נפיק מהאי רישא ובלע איהך רישא. **אלא אמר רבא מי פירות נינהו ומי פירות אין מחמיצין וקי"ל כרבא.**

יום סב

כה תנו רבנן אין לותתין את השעורין בפסח ואם לתתו נתבקעו אסורות לא נתבקעו מותרות ר' יוסי אומר שורן בחומץ וחומץ צומתן אמר שמואל אין הלכה כרבי יוסי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא לא נתבקעו ממש אלא כל שאילו מניחן ע"פ חביות והן נתבקעות מאליהם. ר"ת גרס ע"פ האבוב. **ושמואל אמר נתבקעו ממש עבד שמואל עובדא נתבקעו ממש. וכיון דלא אפסקא בהא הילכתא בהדיא לא כמר עוקבא ולא כשמואל עבדינן לחומרא כמר עוקבא** דה"ל ספיקא דאורייתא **והני מילי לענין מיכלינהו להנהו שערי בעינייהו אבל אי משתכחי בהדי בישולי ולא נתבקעו כיון דאיסור חמץ במשהו דרבנן הוא לא אסרינן** להההוא בישולא דאשתכחן ביה תרי או **תלתא שערי אא"כ נתבקעו כשמואל משום** דה"ל ספיקא דרבנן ואזלינן **לקולא. וי"א דהלכה כשמואל משום דמר עוקבא תלמיד דשמואל הוה וקי"ל דאין הלכה כתלמיד במקום רבו. ועוד דהא עביד שמואל עובדא ואי לאו דקים ליה** דהלכתא הכי לא עביד עובדא ונ"ל דכ"ש אם נמצאת בעיסה או במצה לאחר אפייתה שמותרת אם לא נתבקעו ואפילו אם נתבקעו נראה לי דשרי דנתבקע לאו חמץ גמור הוא אלא קרוב להחמיץ.

מדקאמר ר' יוסי שורן בחומץ וחומץ צומתן וחטה זו בקמח היתה ודבר ידוע שהחטה שהיא קשה אינו ממהרת להחמיץ כמו העיסה וכיון שהעיסה לא החמיצה כל שכן החטה. ולא חיישינן שמא היתה החטה במים לפי שרגילין ישראל לשמור יפה המים השמורים לשום מצה מחימוץ. וראיתי קצת מן המורים שאסרו אותה מצה ויש שאסרו כל המצות הנאפות בתנור עמה. ולא נהירא לי דאפילו אם היתה החטה חמץ למה תאסור כל המצות דהא דאמרינן חמץ במשהו היינו דוקא ע"י בישול שמתפשט החמץ בכל הקדירה וכל היכא דשאר איסורין אוסרין בנתינת טעם חמץ אוסר במשהו. אבל כזית חלב שנמצא בחררה אחת דבר ידוע הוא שאין איסור החלב מפעפע בכל החררה דאפייה לא הוי כבישול להתפשט הטעם בכל החררה אלא כדי קליפה או כדי נטילה כדאמרינן לקמן (פסחים דף עה:) נטף מרוטבו על החרס וחזר עליו נוטל את מקומו וכ"ש חטה אחת שאין יכולה בפליטתה להתפשט בכל המצה. וכן כתב ה"ר אליעזר ממי"ץ ואם נמצאת חטה על בשר מלוח או על בשר צלי או בתוך מצה רותחת חותך מקום פעפועו לפי אומד הדעת ואם ביום טוב אחרון של פסח מותר להשהותו עד אחר הפסח שהרי הוא ספק יו"ט ספק חול וכן יש בתשובות עד כאן. כתב בספר הרוקח סימן רפ"א ע"ש חטה שנמצאת בתרנגולת מלוחה ונמלחו עמה תרנגולת אחרות ושאלוני ולא אסרתי כי אם אותה שנמצאת עליה החטה כי נתרככה וחמץ במשהו. והוא הדין אם צלו תרנגולות הרבה בשפוד אחד ונמצאת חטה באחת מהן היא אסורה ושאר מותרות עד כאן. ואין דבריו נראין מה שאסר כל התרנגולת מלוחה שנמצאת בה החטה אלא כאשר כתב ה"ר אליעזר ממי"ץ שנוטל מקום פעפועו. אבל בתרנגולת צלויה שנמצאת בתוכה חטה בזה נראין דבריו שכולה אסורה לפי שכשמהפכין השפוד מתפשט הטעם בכל התרנגולת. ואם היה מעשה בא לידי הייתי אוסר כל התרנגולת שבשפוד הנוגעות זו בזו כי ע"י הפוך השפוד מתפשט מזו לזו וכי היכי דבשאר איסורין אם היה באיסור כדי ליתן טעם בכולן היינו אוסרין כולן הוא הדין נמי חמץ במשהו. **אמר רבא בעל נפש לא ילתות כלומר מי שמדקדק עליו במצות לא ילתות ואפי' חיטין דשריריין. אמר רב נחמן מאן דצייית ליה לאבא אכיל נהמא דעיפושא. דבי רב כהנא לתתי** דבי רבה בר רב הונא **לתתי. והאידנא שדרו ממתיבתא** שאין **אנו בקיאין בלתיתה הלכך לא שריא לן למילתתה. וחליטא ליכא בזמן הזה מאן דידע למיחלט הלכך אסור.**

כו אמר רב הונא בציקות של נכרים ממלא אדם את כריסו מהן ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה. פי' רש"י שמכיר שלא החמיצה שאין שם לא קרני חגבים ולא הכסיפו פניו. יש תמהים על פרש"י דלא מסתבר להקל כולי האי להתיר בצק שלש הנכרי שלא בפנינו דחיישינן שמא לשו בחימוץ ומפרשינן כגון בצקות של נכרי שלשו הנכרי בפנינו. ולא נהירא לי דא"כ הוי ליה למימר קמח של נכרים שלשו בפנינו. הלכך נראה לי לפרש כפרש"י דכיון שאין אנו רואין בו לא שיאור ולא סידוק מותר. ואפילו הכי לא הדר ביה רבא **דאמר להו רבא להנהו דמהפכי כיפי פי' עומרים הפיכו לשם מצוה. כלומר** אפילו שנדחו דברי רבא דהוה בעי למימר דשימור דלישה לאו שימור הוא אפילו הכי לא הדר ביה ומחמיר על עצמו היה לשמור מצה של מצוה משעת קצירה. וכן משמע דחומרא בעלמא הוא מדקאמר מר בריה דרבינא מנקטא ליה אימיה בארבי משמע דאיהו לבד היה מחמיר וכל שאר החכמים לא נהגו כן. וכן מדקאמר רב הונא בצקות של נכרי וכו' ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה משום דלא עביד ליה שימור משעת לישה משמע הא אם לקח קמח מן הנכרי ולש אותו אין צריך לאכול כזית מצה באחרונה ונהגו באשכנז וצרפת לשומרן משעת טחינה לפי שאז מקריבין אותן אל המים שטוחנן ברחים של מים. רב אלפס כתב ומיבעי ליה לנטורי קמחא דפסחא משעת קצירה דכתיב ושמרתם את המצות. ובשאלתות פ' צו סי' ע"ה כתב לא נפק אינש ידי חובתו אלא במצה דמינטר ליה מחימוץ מן דנפלה מיא עילויה והיכא דאמטינהו לחיטין נכרי חרש שוטה וקטן לא נפיק ידי חובתו. אי נמי לשה לעיסה נכרי חרש שוטה וקטן דלאו בני שימור אינון ואף על פי דאפייה ישראל בר דיעה ועביד בהו שימור בשעת אפייה לא נפיק ידי חובתיה. ורב כהן צדק ז"ל כתב לצאת ידי חובה בלילה הראשונה אינה אלא במצה שאפאה ישראל לשם מצה שנאמר ושמרתם את המצות עד שתהא משומרת לשם מצה. ורב האי גאון ז"ל כתב מצה שאפאה נכרי לפני ישראל על ידי שימור כתקונה מותרת לישראל

לאוכלה. ובעלי מעשה וחסידים והתמימים מחמירין על עצמן כגאונים המחמירין ולשין ואופין בעצמן כההיא דאמרינן מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה.

כז ההוא ארבא דטבעא בחישתא שרי רבא לזבוני לנכרי. [דף מ:] **איתיביה רבה בר ליואי לרבא בגד שאבד בו כלאים הרי זה לא ימכרנו לנכרי ולא יעשהו מרדעת לחמור אבל עושה אותו תכריכין למת. לנכרי מ"ט לא משום דהדר מזבנה לישראל. הדר אמר רבא ליזבנינהו קבא קבא לישראל כי היכי** דניכל מקמי פסחא. והקשה רבינו אפרים ז"ל אמאי אסרינהו להנהו חיטי והרי לא נתבקעו ותירץ לתיתה דעסיק בהו בחיטי לא אתו לידי חימוץ עד שנתבקעו אבל הנך חיטי דשיעי כיון דמינח נייחו אתו לידי חימוץ.

רי"ף יב:

כח ת"ר אין מוללין את הקדירות בפסח והרוצה שימלול נותן את הקמח ואח"כ נותן את החומץ וי"א נותן את החומץ ואח"כ נותן את הקמח עולא אמר אחד זה ואחד זה אסור משום לך לך אמרינן לנזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב אבל בחסיסי שרי דהא רבא גופיה מחו ליה בחסיסי פי' בחסיסי מיני אפייה שטוחנין אותה ומבשלין אותה במים ומוללין בה את הקדירה. ובערוך פירש קמח של עדשים שאינו בא לידי חמוץ ולא חיישינן דילמא אתי לאיחלופי בשאר קמח:

כט תנ'י אין נותנין את הקמח לא **לתוך החרוסת ולא לתוך החרדל ואם נתן יאכל מיד. ור' מאיר אוסר. ור' יהודה אומר ישרף מיד אין מבשלין את הפסח לא במשקין ולא במי פירות אבל סכין ומטבילין אותו בהן מי תשמישו של נחתום ישפכו מפני שהן מחמיצין.** ההיא דאין נותנין את הקמח וכו' מיירי שיש מעט מים מעורב בהן אבל בלא מים מי פירות אין מחמיצין.

גמ' אמר רב כהנא מחלוקת לתוך החרדל אבל לתוך החרוסת דברי הכל ישרף מיד וחכמים אומרים יאכל מיד. אמר רב הונא בריה דרב יהודה אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כדברי חכמים. [דף מב.] **מי תשמישו של נחתום ישפכו. תנא חדא שופכן במקום מדרון ואין שופכן במקום האשבורן ותניא אידך שופכן במקום אשבורן.** לא קשיא הא דנפישו וקוו והא דלא נפישו ולא קוו. רב אלפס ז"ל לא הביא אלא ברייתא קמייתא משום דלא בקיאין מהו נפישי:

ל אמר רב יהודה האשה לא תלוש אלא במים שלנו. פרש"י משום שבימות ניסן המעיינות חמין שעדיין הוא ימות הגשמים וחמה מהלך בשיפולי רקיע הלכך ממלא מבערב ומצטנן עד למחר. כתב רבינו אבי העזרי לפי טעם זה השואב בבוקר ומניחן עד הערב שפיר דמי ואיכא למימר דהכי עביד בפפוניא. אי נמי שואבן מן הנהרות. אבל ה"ר אליעזר ממי"ץ היה מפרש הטעם לפי שהחמה מהלכת בלילה תחת הארץ כחכמי או"ה ואמרינן לקמן (פסחים דף צד:) שנראין דבריהן הלכך אין להם תקנה אלא שלא יהו בלילה במחובר ולפי זה השואבן בתחלת הלילה מותרין מיד. ואסור לשואבן אחר תחלת הלילה. ומנהג כשר של הראשונים שהיו ממלאין אותן מן הנהרות בתחלת ליל ארבעה עשר שהמעיינות ובורות רותחין אבל לא נהרות דתניא בפרק מי שהיה טמא שם בארבעה שבילין החמה מהלכת ניסן ואייר וסיון החמה מהלכת בהרים וכו' אלמא שבניסן אינה מהלכת במים. וכתב בתשובת רש"י אין לשין אלא במים שלנו שחשו חכמים לרוב עיירות שאין להם אלא מי בורות ובארות הנובעין הן רותחין ומשמע מדבריו דבנהרות ליכא למיחש מידי. ומיהו אין לפרוץ גדר של הראשונים עכ"ל: **דרש רבא אשה לא תלוש לא בחמה ולא בחמין ולא בחמי חמה ולא במים הגרופין פי' רב אלפס מים שנשאבו באותו היום.** ורש"י פירש הגרופין מן המולייריין דוד גדול שנחושתו עבה ואפי' כשאין שם אור מים שבשוליו חמין.

לא ולא תגביה ידה מן התנור עד שתגמור הפת כלומר שלא תתעסק בדבר אחר ותניח את העיסה וצריכה שני כלים אחד שמקטפת בו ואחד שמצננת בו את הידים. איבעיא להו עברה ולשה מאי מר זוטרא אמר מותר ורב אשי אמר אסור וקי"ל כרב אשי. ופרש"י עברה ולשה במים חמין ולאו דוקא במים חמין אלא אכל הני דדריש רבא קאי דכולן משום חמימות. ולפרש"י אם עברה ולשה במים שלא לנו מותר דבהא לא מיבעיא ליה. ובלישנא דרב יהודה משמע הכי דקאמר **אשה לא תלוש אלא במים שלנו ולא** קאמר לא תלוש במים שלא לנו דהוה משמע לא תלוש בהן כלל אבל לא תלוש אלא במים שלנו משמע לכתחלה אם יש לה מים שלנו לא תלוש במים שלא לנו אבל אם אין לה מים שלנו ולשה במים שלא לנו מותר אבל רב אלפס ז"ל שפירש הגרופים שנשאבו בו ביום אז קאי הבעיא גם עלייהו. ויותר משמע כפירש"י

דגרופין מלשון מולייר הגרוף שבת דף מא. אבל לרב אלפס אף אם לשון גרופים משמע שנגרפו ונשאבו מן הנהר אכתי ה"ל לפרושי בו ביום דעיקר האיסור תלוי בזמן הגריפה וזה לא פי'. כתב אבי העזרי דוקא עברה ולשה במזיד דומיא דעבר ואפה בפרק שני דמסכת יו"ט די"ז. ועבר ושהה בפרק כירה (שבת דף לח.) אבל בשוגג לא. ומלשון רש"י משמע דאפילו בשוגג שפירש עברה ולשה בחמין אסור דקרובה למזיד היא ולא דמי לבצקות של נכרים דאמר התם אדם ממלא כריסו מהן דהכא בעינן למיקנסא דעברה אדרבנן. וגם משמע מדבריו דאסור באכילה משום חימוץ אף אם יאכל כזית מצה באחרונה דגרע מבציקו של נכרי. אבל בעל העיטור כתב הני מילי למצה משומרת ומים שלנו נמי למצה משומרת אבל לאכילה שרי דהא קיימא לן בצקות של נכרי וכו' והוא שאין בו סדקין וכן כתב ה"ר יצחק גיאות ז"ל. ולא נהירא לי דכל היכא דאיכא למיחש משום חימוץ אין לחלק בין כזית מצה לשאר אכילה הלכך נראה כפרש"י. ולא מיבעי מיתב ומילש בשמשא הוא **דאסור אלא אפילו למיתב תותי רקיע** הוא אסור ביומא דעיבא **אע"ג דלא נפלה שמשא בההוא דוכתא מאי טעמא יומא דעיבא** כולי שמשא וכן יראה שאין נכון ללוש קרוב לתנור מפני חום האש.

הדרן עלך פרק כל שעה

פרק ג

ר"י"ף יג. **א אלו עוברין בפסח כותח הבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי** וקולן של סופרים וזומן **של צבעים ועמילן של טבחים. רבי אליעזר אומר אף טיפולי נשים. זה הכלל כל שהוא ממין דגן הרי זה עובר בפסח. הרי אלו באזהרה ואין בהם משום כרת.** ורש"י פירש אלו עוברין בבל יראה ובבל ימצא וגם ריב"א דקדק כן מלשון דאלו עוברין דמשמע שעוברין מן העולם מדלא תנא עוברין עליהן. ולא נהירא לרבינו תם דהא קתני בסיפא הרי אלו באזהרה ואין בהן משום כרת משמע דלפרושי אלו עוברין דרישא אתי ואי בל יראה ובל ימצא קאמר צריכא למימר דליכא כרת. ועוד דתערובות חמץ דמתניתין מפקינן בגמרא מכל מחמצת לא תאכלו והיינו דוקא לאכילה דבאכילה איירי קרא. ואפילו באכילה לא הוי מיחייב אי לאו דרבוייא. וכי אתרבי נמי דוקא ללאו אתרבי ולא לכרת וא"כ לבל יראה ובל ימצא דליכא קרא מנלן דמחייב. ופירש רבינו תם אלו עוברין בפסח האוכלין פי' עוברין מעל השולחן דאין נאכלין כעין פירש ריב"א שפירש שעוברין מן העולם. והשתא להך טעמא דמפרש לעיל בריש מכילתין דמה שצריך לבער את החמץ מן הבית ולא סגי ליה בביטול משום דחמץ לא בדילי אינשי מיניה אסור להשהות בבית כל הני דמתניתין אף לפירוש רבינו תם שאינו עובר עליהן בבל יראה דחיישינן דילמא אתי למיכל מינייהו אבל לאידך טעמא דפרשינן משום דהחמירה תורה לעבור עליו בבל יראה ובל ימצא היכא דלא ביטלו החמירו חכמים לבדוק ולהוציא מן הבית אע"פ שבטלו היה מותר להשהות כל אלו בבית כיון דאין עובר עליהן בבל יראה לפירוש רבינו תם. ושכר של שעורין ושל חטין שעושין באשכנז ובצרפת היה אומר רבינו תם דאסור להשהותו בפסח דדוקא בשכר המדי הוא דשרו דעיקרו עשוי מתמרים או מדברים אחרים ולא היו נותנין בו אלא מעט שעורין להחמיצו כדמשמע בגמרא דרמו בי' שערי. אבל שכר שלנו שעקרו משעורין לא וכן משמע בגמרא דקאמר דלא פליגי רבנן עליה דר' אליעזר אלא בכותח הבבלי דליכא כזית בכדי אכילת פרס. ושכר העשוי משעורין איכא הרבה יותר מכזית בכדי אכילת פרס. והדתנן **שכר המדי וחומץ האדומי בדאית ביה מיא עסקינן אבל לית ביה מיא לא דקי"ל מי פירות אין מחמיצין. ובגמרא דבני מערבא אמרינן נמי עלה וכולהו ע"י מים.** ומה שפסק רב אלפס לעיל כרבי עקיבא דמי פירות אין מחמיצין אפילו על ידי מים היינו לענין לישת העיסה דאינה ממהרת להחמיץ ויכול לשומרה מחימוץ כמו שאר עיסה אבל בכי האי גוונא שנותנין שעורין בשכר או בחומץ להשהותן בתוכו מחמיצין אם יש בו מים:

גמ' כותח הבבלי משום קומניתא דאית ביה. חומץ האדומי דרמו ביה שערי. זיתום המצרי תני רב יוסף תילתא שערי ותילתא קורטמי ותילתא מילחא. וזומא של צבעים הכי תרגימו מיא דחיזרא. ועמילן של טבחים פת של תבואה שלא הביאה שליש שמניחין אותה על פי הקדירה ושואבת הזוהמא. וקולן של סופרים הכי תרגומו חרותא דאושכפי וסופרים נמי מדבקי בהו נייריהו. **תנו רבנן** [דף מג.] **כל מחמצת לא תאכלו לרבות כותח הבבלי ושכר המדי**

וחומץ האדומי יכול יהא ענוש כרת תלמוד לומר כי כל אוכל חמץ ונכרתה על חמץ דגן ענוש כרת ועל ערובו בלאו דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים על חמץ דגן ענוש כרת ועל עירובו בולא כלום. ואע"ג דאמרי רבנן על עירובו בולא כלום מילקא הוא דלא לקי הא איסורא איכא וכי אמרי רבנן לא **לקי הני מילי היכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס כגון כותח הבבלי ושכר המדי וכיוצא בו אבל היכא דאיכא כזית בכדי אכילת פרס אפילו לרבנן** חייב. ומדפי' רב אלפס דברי חכמים מכלל דאית ליה הלכה כחכמים. אף על גב דסתם מתני' דלא כרבנן לא חשיב ליה סתמא דתנן לקמן בפרקין שיאור ישרף והאוכלו פטור ור' מאיר פליג עלה בברייתא דקאמר דלוקה על שאור אבל במתני' לא פליג ואע"ג דרב אלפס פסק לקמן סוף סימן י' כרבי מאיר משום דתנא למילתיה במתניתין בלשון חכמים מכל מקום בהא דאמר ר"מ בברייתא דלוקה על שאור בהא הלכה כרבי יהודה דאמר האוכלו פטור כיון דלא תני הא דרבי מאיר דאמר בברייתא דלוקה בלשון חכמים דמתניתין וא"כ רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה וסתמא דהכא הוי סתם ואחר כך מחלוקת לענין חמץ נוקשה הלכך גם לענין עירובו לא חשיבא סתמא זו סברת רב אלפס אלא שפסק כחכמים.

רי"ף יג:

ב מתני' [דף מה.] **בצק שבסידקי עריבה אם יש כזית במקום אחד חייב לבער ואם לאו בטל במיעוטו. וכן לענין הטומאה אם מקפיד עליו חוצץ ואם רוצה בקיומו ה"ז כעריבה:**

גמ' א"ר יהודה אמר שמואל לא שנו אלא במקום שאינו עשוי לחזק אבל במקום העשוי לחזק אינו חייב לבער מכלל דפחות מכזית אפי' **במקום שאינו עשוי לחזק אינו חייב לבער. איכא דמתני לה אסיפא פחות מכאן בטל במיעוטו א"ר יהודה אמר שמואל לא שנו אלא במקום העשוי לחזק אבל במקום שאין עשוי לחזק חייב לבער מכלל דכזית אפילו במקום העשוי לחזק חייב לבער** ותניא כתרווייהו לישני. ופריך הש"ס קשיא [דף מה:] אהדדי אמר רב הונא סמי קילתא מקמי חמירתא וכן פסק רב אלפס ז"ל כלישנא בתרא ואע"פ שאביי מתרץ שתי הברייתות אהדדי אין נראין לו דברי אביי ונתן בעל המאור טעם לדבריו משום דאביי מוקי תרתי ברייתות כרבי שמעון בן אלעזר ואמרי' בשמעתין דאין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. והוא כתב נראה לי לסמוך על ההיא דאביי דהא עדיפא דמתרץ תרתי הברייתות אהדדי וגם תרי לישני דרב יהודה ורב אשי פי' דבריו לא תימא שלא במקום לישה וכו'. וכן פסק רבינו חננאל כאביי מהאי טעמא. ולא הארכתי לבאר דברי אביי דהא במקום לישה והא שלא במקום לישה ולכתוב שיטת רש"י ור"י לפי שישראל קדושים הם וגוררין ומבערין כל חמץ הנמצא אפילו כל שהוא ואפילו אם נדבק בכותלי הבית. כתב זקיני רבינו אב"ן ז"ל בחיבורו ומה שנהגו לגרר הכותלים והכסאות שהגיע בהן חמץ קודם הפסח מצאתי לו סמך בירושלמי. רב אמר הניח בביתו בצק חייב לבער והא **דאמר רבי שמעון בן** אלעזר כופת שאור שייחדה לישיבה בטלה מוקי לה בכופת מאוס ע"כ. אמר רב נחמן אמר שמואל שני חצאי זיתים חמץ וחוט של בצק ביניהם רואין כל שאלו ינטל החוט וניטלין עמו **חייב לבער ואם לאו אינו חייב לבער אמר** עולא לא אמרן אלא בעריבה אבל בבית חייב לבער מ"ט זימני דמיכנשי ונפלי אהדדי בעו במערבא בית ועלייה בית ואכסדרה שתי בתים זה לפנים מזה מהו תיקו. כתב בעל העיטור מבטלן ואין צריך לבער כיון דביטלן הוי דרבנן ואזלינן לקולא. ואבי העזרי כתב דאזלינן לחומרא ול"נ. והרמב"ם ז"ל פ"ב מהל' חמץ כתב הואיל ואלו חצאי זיתים דבוקים בכותלים או בקורות או בקרקעות אין חייב לבער אלא מבטלו בלבו ודיו ולאו דוקא דבוקים אלא אורחא דמילתא נקט.

ג ת"ר עריבת העבדנין שנתן לתוכה קמח תוך שלשה ימים חייב לבער לאחר שלשה ימים אינו חייב לבער אמר רבי נתן במה דברים אמורים בשלא נתן לתוכה עורות אבל נתן לתוכה עורות אפילו תוך שלשה ימים אין חייב לבער אמר רבא הלכה כרבי נתן אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת. ת"ר הפת שעיפשה ונפסלה מלאכול אדם והכלב יכול לאוכלה מטמאה טומאת אוכלין בכביצה ונשרפת עם הטמאה בפסח הא אם נפסלה מלאכול לכלב אינה צריכה רי"ף יד. **שריפה ותנן נמי כל המיוחד לאכול לאדם טמא עד שיפסל מלאכול לכלב הא אם נפסל מלאכול לכלב נפיק** מתורת אוכל והוה עפרא בעלמא והא דתניא לעיל הפת שעיפשה חייב לבער מפני שיכול לשוחקה ולחמע בה כמה עיסות אחרות ההיא איירי בראויה לכלב:

ד תניא בתוספתא פ"ג הקילור והאיספלנית והרטייה שנתן לתוכה קמח א"צ לבער מלוגמא שהסריחה אינו צריך לבער. ירושלמי מלוגמא שנתחמצה ואח"כ נסרחה זקוק לבער כתב רבינו האי כיון דמלוגמא שהסריחה א"צ לבער כ"ש טריא"ק שמערבין בו חמץ יבש שחוק עם בשר אפעה שא"צ לבער. כתב הרמב"ם ז"ל פ"ד מהלכות חמץ הל' י"ב דבר שנתערב בו חמץ ואין מאכל אדם כלל כגון הטריאק"א וכיוצא בו אע"פ שמותר לקיימו אסור לאוכלו עד לאחר הפסח אע"פ שאין בו מן החמץ אלא כל שהוא:

ה ועוד כתב שם הל' י"א בגדים שכבסו אותם בחלב חטה וכן ניירות שדבקו אותם בחמץ וכן כל שהוא כיוצא בו מותר לקיימו בפסח ואין בו משום בל יראה שאין צורת החמץ עומדת. וכן העיד רבינו משולם ז"ל על רבינו אליעזר הגדול ז"ל שהיו בגדיו מכובסין במים וקמח בפסח. וכן נהג אחריו רבינו יצחק ב"ר יהודה ז"ל וזקיני אב"ן ז"ל כתב ספק בידי על הכרים והכסתות שטחין אותן במי סובין אם צריך לבער. ונראה דאין צריך לבער דאין שם אוכל עליו ומאוס ופסול מלאכול לכלב ועוד דמיוחד לשכיבה. ואע"ג דאמרינן כופת שאור שמיוחד לישיבה צריך לבער אם לא שטח פניה בטיט משמע דלא מיפסל אלא ע"י הטיט הכא מאיס טפי.

מתני' [דף מו.] **בצק החרש אם יש** כיוצא בזה שהחמיץ אסור:

גמ' אם **אין שם כיוצא בו מהו.** אמר ר' אבהו אמר רבי אלעזר כדי שיהלך אדם ממגדל **נינוה לטבריא דהיינו מיל.**

ו מתני' כיצד מפרישין חלה בטומאה ביום טוב. רבי אליעזר אומר לא תקרא לה שם עד שתאפה. בן בתירא אומר תטיל לצונן. **אמר רבי יהושע לא זהו** [דף מו:] **חמץ שמוזהרין עליו בבל יראה** ובבל ימצא אלא מפרישה **ומניחתה עד הערב ואם החמיצה החמיצה.** נראה דר' אליעזר ורבי יהושע לא פליגי אבן בתירא דלא מיסתבר דפליגי בהך סברא אם מחמצת בתוך המים. אלא דרבי אליעזר אשמעינן דמוזהר על חימוץ חלה ור' יהושע סבר דאינו מוזהר. אמנם בהא פליג רבי אליעזר אבן בתירא דסבר דטוב יותר שלא יקרא **לה שם עד שתאפה** אולי לא יזהר יפה בהטלתה לצונן ואם אירע שקרא לה שם היה אומר רבינו תם שתטיל לצונן.

גמ' תניא רבי אומר הלכה כרבי אליעזר. ורבי יצחק אומר הלכה כבן בתירא. והלכה כרבי אליעזר כדפסק רבי. דקיימא לן הלכה כרבי מחבירו. ועוד דהך דרבי אליעזר שייכא באידך דר' אליעזר **דאמר אף הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה וחד טעמא הוא וכבר** ריי"ף יד: **פסק שמואל הלכה כר' אליעזר דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"א ואמר ר' חנינא אפי' כעבין דאין נושכות זו בזו הסל מצרפן לחלה.** ומ"ש ועוד דהך דר"א שייכא באידך דר' אליעזר כו' לא בא לחזק מה שפסק כר"א דהכא מאידך דר"א כיון דהלכה כאידך דר' אליעזר הלכה נמי כר"א דהכא דמה עניינם זה לזה. אלא הכא קאמר אחר שפסק כר' אליעזר דהכא אמר ועוד הך דר' אליעזר שייכא באידך דר' אליעזר וכו'. כלומר אי אפשר לקיים הא דרבי אליעזר דהכא בלאו מילתא דר' אליעזר דהתם כיון דאינו מפריש מן העיסה במה יצטרפו לחלה. להכי הוצרך להביא ראיה דהלכה כרבי אליעזר דאידך ואחר אפייה יצרפם בסל. וכן פסק רש"י הלכה כר' אליעזר ויעשה עוגה קטנה אצל גדולה. משמע מדבריהם דאפילו היה שם מתחלה כדי חיוב חלה אפילו הכי בעי צירוף סל. ואינו נראה לריב"א דלא מייתי דר"א אלא אהני נשי דלייתי קפיזא קפיזא דלא היה בו שיעור חלה אבל אם מתחלה היה בו שיעור חלה אין צריך צירוף סל אלא הקפה בעלמא כדי לתרום מן המוקף. וכן מוכח במילתיה דרבי אליעזר דקאי אריש דקתני העושה עיסתו קבים פטור מן החלה עד שישוכו ר"א אומר אף הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה. ועוד ראיה מדאמר רבי יהושע אף התנור מצרפו מסתמא בעודן בתנור אין נוטלין מהן חלה אלא התנור מצרפו להתחייב בחלה ואחר שהוציאה יפריש מהן חלה כל שכן אם לש בתחלה כשיעור חלה דלא צריך תו צירוף. ועוד מ"ש מתרומה ומעשר דלא צריך צירוף סל להפריש מזה על זה כיון שהכל מיחייב כן גבי חלה נמי היכא דכבר נתחייב לא צריך תו צירוף כלי אלא הקפה בעלמא ובמקום שיש כהן קטן שלא ראה קרי מימיו מותר לאפותה דחזיא ליה כדאמרי' בבכורות בפרק עד כמה (בכורות דף כז.) אין תרומת **חוצה לארץ אסורה אלא במי שטומאה יוצאת עליו מגופו.** וכן כתב בהלכות גדולות בשם רב כהן צדק ריש

מתיבתא. ואף אם יש כהן גדול שיכול לטבול נראה דמותר לאפותה דחזיא ליה אע"ג דטומאה יוצאת עליו מגופו לא חמיר בתר דטביל טפי מטמא מת שלא שטבל דמסיק התם דאוכל בתרומת חוצה לארץ. ועוד דאפילו בלא טבילה חזי לבעל קרי על ידי ביטול כדאמרינן התם רבה מבטל לה ברוב ואכיל לה בימי טומאתו:

רי"ף טו. **איתמר האופה מיום טוב לחול. רב חסדא אמר לוקה ורבה אמר אין לוקה. רב חסדא אמר לוקה לא אמרינן הואיל. ורבה אמר אין לוקה דאמרינן הואיל ואי מיקלעי ליה אורחים** חזי ליה ואסיקנא **דבפלוגתא** [דף מח.] **דרבי אליעזר ורבי יהושע קא מיפלגי. דרבה דאמר אמרינן הואיל כרבי אליעזר. ורב חסדא דאמר לא אמרינן הואיל כרבי יהושע. דרבי אליעזר סבר הך חלה מוזהרין עליה בבל יראה** ובבל ימצא מאי טעמא דאמרי' **הואיל ואי בעי מיתשיל עלה ומשוי לה חול וחזיא ליה והדר מפריש אחריתי השתא נמי כדידיה דמי ומוזהר עליה בבל יראה ובבל ימצא. ור' יהושע סבר לא אמרי' הואיל הלכך לא זהו חמץ שמוזהרים עליו בבל יראה ובבל ימצא. ורבי פסק בהדיא כר' אליעזר הלכך הלכתא כרבה דקאי בר' אליעזר דהלכתא כוותיה.**

מתני' [דף מח:] **רבן גמליאל אומר שלש נשים לשין כאחת ואופות בתנור אחד זו אחר זו. וחכ"א שלש נשים עוסקות בבצק. אחת לשה ואחת עורכת ואחת אופה. ר"ע אומר לא כל** התנורים ולא כל **הנשים ולא כל העצים שוין. זה הכלל תפח תלטוש בצונן.**

גמ' מתני' בשלש בציקות דרבן גמליאל סבר שלש נשים מתחילות ולשות כאחת שלש בציקות וכשמגיעות לאפייה אופות זו אחר זו. ואע"ג שממתנת השלישית עד כדי שלש הסקות ושתי אפיות אין הבצק בא לידי חימוץ בשיעור הזה. וחכ"א שלש נשים עוסקות בבצק אחת לשה בתחלה וכשמתחלת לערוך מתחלת חבירתה ללוש וכשמתחלת הראשונה לאפות והשניה לערוך מתחלת השלישית ללוש נמצא שלשתן עוסקות בבצק בבת אחת. אחת אופה שלה ואחת עורכת שלה ואחת לשה שלה. והיינו דאמרי' תנא לשה מקטפת וחבירתה לשה תחתיה. מקטפת אופה וחבירתה מקטפת תחתיה. אופה לשה וחבירתה

רי"ף טו: **אופה תחתיה. וחוזרות חלילה. כל זמן שעוסקות בבצק אינו בא לידי חימוץ.** וכמה שיעור עיסה ללוש בפסח כי עיסה מרובה ממהרת להחמיץ יותר מן הקטנה. **אמר רבה קבא מלוגנאה לפסחא. וכן לחלה. והאנן תנן חמשת רבעים קמח ועוד חייבין בחלה. ה"ק קבא מלוגנאה הוי כי האי שיעורא.** כתוב בשם ה"ר יונה היכא דלש יותר מזה השיעור חכמי צרפת ז"ל אוסרין העיסה. ונ"ל להתיר דטעמא דהאי שיעורא משום דאמרי' כל זמן שעוסקין בבצק אין בא לידי חימוץ. ושיערו שבזה השיעור מועיל עסק הידים אפי' כל היום וביותר אין הידים מספיקות להתעסק בה מתוך גודלה ומ"מ כיון שאפי' אם לא נתעסקו בה כלל אינה אסורה אלא עד מיל זה העסק שמתעסקים בה אע"פ שאין כדאי לא גרע ממה שלא יתעסקו בה כלל. וכיון שאין שוהין בה יותר משיעור מיל מותר מיהו לדעת הגאונים שאמרו שלכתחלה אין להניח העיסה רגע אחד בלא עסק א"כ לכתחלה אין ללוש יותר מזה השיעור ע"כ ותמיהני על מי שעלה על דעתו לאסור הא תנן בפרק שתי הלחם (מנחות דף צד.) לחם הפנים נילושה אחת אחת וכתיב שני עשרונים יהיה החלה האחת. ונהי שהחמירו חכמים שלא ללוש אלא עשרון אחד מ"מ היאך עלה על דעתם לאסור בדיעבד. **אמר רב יוסף הני נשי דידן נהוג למיפא קפיזא קפיזא בפיסחא. אמר ליה אביי מאי דעתיך לחומרא חומרא דאתי לידי קולא הוא דקמפקע לה מחלה. אמר ליה דעבידו כר' אליעזר דתניא ר' אליעזר אומר אף הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה דכתיב והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה' ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"א. אמר ליה והא איתמר עלה א"ר יהושע בן לוי לא שנו אלא ככרות של בעל הבית שנושכות זו את זו אבל כעבין לא. הא איתמר עלה א"ר חנינא אפי' כעבין.**

מתני' שיאור ישרף והאוכלו פטור סידוק ישרף והאוכלו חייב כרת. איזהו שיאור כקרני חגבים. סידוק כל שנתערבו סדקיו זה בזה דברי ר' יהודה וחכ"א זה וזה האוכלו חייב כרת ואיזהו שיאור כל שהכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו. הא דתנן וחכמים אומרים זה וזה האוכלו חייב כרת תני לה בתוספתא בשם רבי מאיר. ואעפ"כ הלכתא כוותיה משום דתנינן לה במתניתין בלשון חכמים:

גמ' אמר רבא מאי טעמא דרבי מאיר. אין לך סדק וסדק מלמעלה שאין בו כמה סדקין מלמטה. ואע"ג

דהלכתא כר' מאיר בשיעור שיאור וסידוק הא דתניא לעיל (פסחים דף מג.) בברייתא דלרבי מאיר לוקה על שאור בהא הלכתא כר' יהודה דאמר האוכלו פטור. דכיון דלא תני הא דרבי מאיר לעיל כי הכא בלשון חכמים א"כ חזרנו לכללנו ר' מאיר ור' יהודה הל' כר"י.

מתני' [דף מט.] **ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין הכל מלפני השבת דברי רבי מאיר וחכמים אומרים בזמנו. רבי אלעזר בר צדוק אומר תרומה לפני השבת וחולין בזמנן:**

גמ' תניא אמר ר' אלעזר בר צדוק פעם אחת שבת אבא ביבנה בארבעה עשר שחל להיות בשבת ובא זונן ריי"ף טז. **ממונה של רבן גמליאל ואמר הגיע עת לבער את החמץ והלכתי אחר אבא וביערנו את החמץ. וקיימא לן כר' אלעזר בר צדוק דקאי כר"א איש ברתותא דהלכתא כוותיה לעיל (פסחים דף יג.).**

יום סג

ז ירושלמי פ"י ה"א ר' לוי אומר **האוכל מצה בערב הפסח כבא על ארוסתו בבית חמיו והבא על ארוסתו בבית חמיו לוקה.** ונראה דדוקא מזמן איסור חמץ ואילך.

ח מתני' ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו ונזכר שיש חמץ בביתו. אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו יחזור ויבער ואם לאו יבטל בלבו. להציל מן הגייס ומן הנהר מן הדליקה מן המפולת יבטל בלבו לשבות שביתת הרשות יחזור מיד ועד כמה הוא חוזר חכמים אומרים עד כביצה רש"י פי' דסבירא ליה מערבין לדבר הרשות. ולא נהירא דא"כ הוי סתם משנה דלא כהלכתא דקיי"ל דאין מערבין אלא לדבר מצוה. ובירושלמי פרק י' הל' ז' מפרש מהו שביתת הרשות ההולך אצל רבו או אצל מי שגדול ממנו בחכמה. כאן שנה רבי המעשה גדול מן התלמוד דקרי ליה רשות גבי שחיטת פסחו ומל בנו וסעודת אירוסין.

גמ' תניא אמר רבי יהודה אני לא שמעתי אלא סעודת אירוסין בלבד. א"ר יוסי אני שמעתי סעודת אירוסין וסבלונות. הרב הברצלוני ז"ל פסק כר' יוסי וכן בעל העיטור וסעודת האירוסין דמתניתין שתיהן בכלל.

ט תניא ר"ש בן אלעזר אומר כל סעודה שאינה של מצוה אין ת"ח רשאי ליהנות ממנה כגון מאי אמר רבי יוחנן כגון בת כהן לישראל ובת תלמיד חכם לעם הארץ דא"ר יוחנן בת כהן לישראל אין זיווגן עולה יפה. מאי היא אמר רב חסדא או אלמנה או גרושה או זרע אין לה במתניתא תנא או קוברה או קוברתו או זרע אין לה או **מביאתו לידי עניות. איני והא אמר רבי יוחנן הרוצה שיתעשר ידבק בזרעו של אהרן וכל שכן תורה וכהונה מעשרתן לא קשיא הא בת"ח והא בעם הארץ. ת"ר ת"ח המרבה סעודתו בכל מקום מחריב את ביתו ומאלמן את אשתו ומייתם את גוזליו** ולמודו משתכח ומחלוקות רבות באות עליו ודבריו אין **נשמעין ומחלל שם שמים ושם אביו ושם רבו וגורם שם רע לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות** מאי היא אמר אביי קרי ליה בר מיחם תנורא. רבא אמר מרקד בי כובא. רב פפא אמר בר מלחך פינכי. רב שמעיה אמר בר מך רבע. **וגרסי' בפרק ד' מיתות (סנהדרין דף נב:) א"ר אליעזר למה ת"ח דומה לפני עם הארץ.** בתחלה **דומה לקיתון של זהב. סיפר עמו דומה לקיתון של כסף נהנה ממנו דומה לקיתון של חרס שכיון שנשבר שוב אין לו תקנה.**

י ת"ר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו **וישא בת ת"ח שאם מת** או גולה מובטח לו שבניו תלמידי חכמים. **ואל ישא בת עם הארץ שאם מת או גולה בניו עמי הארץ. תנו רבנן לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. וישיא בתו לתלמיד חכם. משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל. ואל ישיא בת תלמיד חכם לעם הארץ משל לענבי הגפן בענבי הסנה דבר כעור ואינו מתקבל. תנו רבנן לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם.** לא מצא בת תלמיד חכם ישא בת גדולי הדור. לא מצא בת גדולי הדור ישא בת ראשי כנסיות. לא מצא בת ראשי כנסיות ישא בת גבאי צדקה. לא מצא בת גבאי צדקה ישא בת מלמדי תינוקות. ואל ישא בת יהודי ע"ה [דף מט:] מפני שהן שקץ ונשותיהן שרץ. ועל בנותיהם נאמר ארור שוכב עם בהמה. תניא רבי אומר ע"ה אסור לאכול בשר שנאמר זאת תורת הבהמה כל העוסק בתורה מותר לאכול בשר ושאינו עוסק בתורה אסור לאכול בשר. אמר רבי אלעזר יהודי עם הארץ מותר לנוחרו ביום הכפורים שחל להיות בשבת. אמרו לו תלמידיו רבי אמור לשוחטו. אמר להן זה טעון ברכה וזה לא טעון ברכה. ואמר רבי עקיבא עם הארץ אסור להתלוות עמו בדרך שנאמר כי הוא חייך ואורך ימיך

על חייו לא חס על חיי חבירו לא כל שכן אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן עם הארץ מותר לקרעו כדג אמר שמואל ומגבו. תניא אמר רבי עקיבא כשהייתי עם הארץ הייתי אומר מי יתן לי ת"ח ואנשכנו כחמור. אמרו לו תלמידיו רבי אמור ככלב. אמר להם זה נושך ושובר העצם וזה נושך ואין שובר העצם. תניא היה ר"מ אומר כל המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה ומניחתה לפני הארי מה ארי דורס ואוכל אף עם הארץ מכה ובועל ואין לו בושת פנים. תניא אידך אלמלא צריכין אנו להם למשא ולמתן היו הורגין אותנו. תניא א"ר אלעזר כל העוסק בתורה בפני עם הארץ כאלו בועל ארוסתו בפניו שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב אל תקרי מורשה אלא מאורסה. גדולה שנאה ששונאין עמי הארצות את תלמידי חכמים משנאה ששונאים עובדי כוכבים את ישראל ונשותיהם יותר מהן. תנא שנה ופירש יותר מהם. **תנא ששה דברים נאמרו בעם הארץ אין מוסרין לו עדות. ואין מקבלין ממנו עדות. ואין מגלין לו את הסוד ואין ממנין אותו אפוטרופוס על היתומים ואין מוסרין לו קופה של צדקה. ואין מתלוין עמו בדרך. וי"א אף אין מכריזין על אבידתו. ותנא קמא אמאי לא תני על אבידתו. סבר זימנין דנפיק מיניה זרעא מעליא ואכיל ליה ומקיים ביה יכין רשע וצדיק ילבש. ואי קשיא לך הא דאמרן חגיגה דף כב. כמאן מקבלין סהדותא מעם הארץ כמאן כר' יוסי. ההוא ע"ה דהתם לאו כעם הארץ דהכא. דאלו התם ליתא במקרא ובמשנה אבל בדרך ארץ ובמצות איתיה כגון דלא חשיד אשבועתא ואגזלנותא ולא אחד מאנפי פסלנותא. אבל עם הארץ דהכא דחשיד** אכל הני דאמרן הוא דחשיד על השבועה **ועל הגניבה לפיכך אין ממנין אותו אפוטרופוס. וחשוד נמי אשפיכות דמים ולפיכך אין מתלוין עמו בדרך. ועוד שהוא חשוד על העריות כדאמר רבי אלעזר מותר לנוחרו**

רי"ף טז: **ביום הכפורים כגון שהיה רץ אחר הזכור או אחר נערה המאורסה ביום הכפורים שמותר להציל בנפשו כדתנן סנהדרין דף עג:** ואלו שמצילין אותן בנפשותיהן. ולא ידענא מה היה קשה לו לרב אלפס מההוא דחגיגה דקאמר כמאן מקבלינן סהדותא מעם הארץ דאדרבה מהתם מוכח שפסול לעדות כדאמר הכא דאין מקבלין ממנו עדות אלא שצריכין אנו להכשירן ולקבל מהן עדות שאם היינו מרחקים אותן ביותר היו עושין דת לעצמם וממנין להם דיינים מתוכם. כדאמר רבי יוסי התם חגיגה שם מפני מה אמרו הכל נאמנים על טהרת יין ושמן כל השנה כולה כדי שלא יהא כל אחד ואחד הולך ובונה במה לעצמו ושורף פרה אדומה לעצמו. ואהא קאמר רב פפא כמאן מקבלין סהדותא האידנא מע"ה כרבי יוסי. משמע אע"פ שמן הדין לא היה לנו לקבל עדות מע"ה צריכין למיחש למאי דחייש רבי יוסי. ואי מיירי התם בעם הארץ שאין בו שום פסול כמו שכתב רב אלפס ז"ל למה יהא פסול לעדות. אלא ודאי פסול הוא וצריכין להכשירו משום דרבי יוסי. ועוד תימה הוא מה שכתב דהא דאמר רבי אלעזר דמותר לנוחרו ביום הכפורים מיירי כגון שהיה רץ אחר הזכור או אחר נערה המאורסה ביום הכפורים דמותר להצילו בנפשו וא"כ הוא כדבריו מאי אירא עם הארץ אפי' תלמיד חכם נמי. אלא כדפר"י דעם הארץ דלעיל מיירי במכיר וכופר כדי להכעיס והוא רע לשמים ורע לבריות דהויא הריגתו פיקוח נפש כי הוא לסטים וחשוד על שפיכות דמים והריגתו בכל עת מצוה היא והצלת נפשות כיון שהוא רגיל בכך אע"פ שאין עושה כלום באותה שעה. ועם הארץ דהכא דקאמרינן עלה דאין מכריזין על אבידתו משמע דוקא על אבידתו אין מכריזין אבל אסור לגזול ממונו לא מיירי באותו עם הארץ דאיירי בו ר' אלעזר כיון דמותר לאבד גופו כ"ש ממונו כל כמה דלא ידע יכין רשע וצדיק ילבש כדפירש בב"ק דף קיט ובע"ז דף כו: למאן דלית ליה זימנין דנפיק מיניה זרעא מעליא השתא גופו מותר ממונו לא כל שכן. אלא בעם הארץ אחר איירי. דכמה מיני עם הארץ יש כדאיתא בפ' שלשה שאכלו (ברכות דף מז:) ומ"מ אע"פ שאין חשוד בודאי על שפיכות דמים אין טוב להתלוות עמו. [דף נ.] והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון זה אור שהיה יקר וחמוד הוא בעוה"ז וקפאון הן לעוה"ב. ר' יוחנן אמר אלו נגעים ואהלות שיקרות הן בעולם הזה וקפאון הן לעולם הבא. ריש לקיש אמר אלו בני אדם שיקרין הן בעוה"ז וקפאון הן לעולם הבא. כי הא דר' יוסי בריה דריב"ל חלש ואינגיד אמר ליה מאי חזית. אמר ליה עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה. אמר ליה בני עולם ברור ראית ואנן היכי הויין. כי היכי דחשבינן הכא חשבינן נמי התם. ומה שמעת להו דאמרי אשרי מי

שבא לכאן ותלמודו בידו. ושמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן. מאן נינהו. אילימא ר"ע וחביריו משום הרוגי מלכות ותו לא. אלא הרוגי לוד:

הדרן עלך פרק אלו עוברין

פרק ד

א מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין. מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין. ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין או ממקום שאין עושין למקום שעושין נותנין לו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם ואל ישנה אדם מפני המחלוקת. עד חצות תליא במנהגא מכאן ואילך בכל מקום אסור והיה ריב"א אומר דבירושל' הלכה א' מפרש טעמא משום דאף יחיד בשאר ימות השנה אסור לעשות מלאכה ביום שמביא קרבן ודייק התם א"כ כל היום אסור כמו יחיד שמקריב קרבן. ומפרש התם משום דיחיד שמקריב קרבן ראוי להקריב כל היום. אבל פסח זמנו מחצות ואילך. והשתא נמי אע"פ שאין הפסח קרב כיון דבזמן הפסח היה אסור השתא נמי אסור כדאיתא במגילת תענית פרק ה ומייתי לה בשילהי בכל מערבין דף מא. אר"א בר צדוק אני ממשפחת סנאב בן בנימין ופעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת ונדחה עד לאחר השבת והתענינו בו ולא השלמנוהו מפני שי"ט שלנו היה פירוש שאבותיו היו מקריבין קרבן עצים בו ביום כדאיתא בפרק בתרא דתענית דף כו. בעשרה באב בני סנאב בן בנימין ורבי אלעזר ב"ר צדוק אחר חורבן היה אלא כיון שאבותיו היו מקריבין קרבן בו ביום ועשו בו יום טוב כל משפחותיו נוהגין בו יו"ט לעולם.

גמ' [דף נ:] מאי אירי **ערבי פסחים אפילו ערבי שבתות וימים טובים נמי דתניא כל העושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה אין רואה סימן ברכה לעולם. התם מן המנחה ולמעלה הוא דאסור סמוך למנחה שרי הכא מחצות. אי נמי התם סימן ברכה הוא** דלא חזי **שמותי לא משמתינן ליה. הכא שמותי נמי משמתינן ליה. תניא העושה מלאכה בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה במוצאי שבתות ובמוצאי ימים טובים ובכל מקום שיש** בו נדנוד עבירה לאיתויי ת"צ **אין רואה סימן ברכה לעולם.** גרסי' בירושלמי הל' א' הני נשי דנהיגי דלא למיעבד עבידתא בריש ירחא מנהגא באפוקי שבתא לא מנהגא עד דתתפני סידרא מנהגא פירוש עד שישלימו סדר תפלה. כתב רבינו אבי העזרי ז"ל דוקא העושה מלאכה להשתכר אבל מתקן הוא כליו ובגדיו לשבת ויום טוב וכן מי שכותב לעצמו ספרים דרך לימודו מותר כל היום:

ב רבא רמי כתיב **כי גדול מעל שמים חסדך וכתיב כי גדול עד שמים חסדך הא כיצד כאן לעושין לשמה כאן לעושין שלא לשמה כדרב דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה** והא דאמר רבא גופיה בפרק שני דברכות (דף יז.) כל העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא. התם מיירי שלומד להתיהר ולהתפאר ולקנתר חביריו ולקפחם בהלכות ואין לומד על מנת לעשות והכא מיירי דומיא דאיירי ביה לעיל שפל ונשכר דלא עביד כולא שבתא ולא עביד במעלי שבתא שעושה מצוה שלא בכוונה שלא לשמה וכה"ג אמרי' בירושלמי (משנה ד' פ"ק דברכות) לא מודי רבי שמעון בן יוחי שמפסיקין לעשות סוכה לעשות לולב ולית ליה לר' שמעון בן יוחי המלמד שלא לעשות נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. ולא יצא לאויר העולם. רי"ף יז.

ג בני בישן נהוגין דלא **אזלי מצור לצידן במעלי שבתא אתו בנייהו לקמיה דרבי יוחנן אמרו** אנן מאי אבהתנא הוה אפשר להו **אנן לא אפשר לן אמר להו כבר קבלו עליהם אבותיכם וכתיב שמע בני מוסר אביך וגו'. תניא** [דף נא.] **דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי להתירם בפניהם. אמר רב חסדא בכותאי משום דמסרכי ומדמי מילתא למילתא ואתו למישרי איסורא דאורייתא ולא כותאי בלחוד הוא דאסור למישרי להו אלא בכ"מ שאינן בני תורה כדתניא רוחצין שני אחין** כא' ואין רוחצין ב' אחין כא' **בכבול. ומעשה ביהודה והלל בני** רבן גמליאל שרחצו שניהם כאחת בכבול ולעזו עליהם בני **מדינה ואמרו מימינו לא ראינו כך ונשמט הלל ויצא לבית החיצון ולא אמר להם מותרין אתם. תניא עם** כל אדם רוחצין חוץ מבאביו **וחמיו ובעל אחותו. ר' יהודה מתיר באביו משום כבוד אביו.** וק' היאך התיר ר' בית שאן בפ"ק דחולין דף ו: משום שהעיד על ר' מאיר שאכל שם עלה

של ירק בלא מעשר מכל מקום בני המקום נהגו בו איסור. ופי' רבינו נסים במגילת סתרים דוקא דברים שידוע להן שהן מותרין ונוהגין בהן איסור לפי שרוצים להחמיר על עצמן אי אתה רשאי להתירן בפניהם אבל אם נוהגין מחמת טעות שסבורין שהוא אסור והוא מותר יכול להתירן לפניהם. ולפי זה ניחא הך עובדא דבית שאן דטעות היה שהיו סבורין שהוא א"י. והכי איתא בהדיא בירושלמי הל' א' ר' יוסי ב"ר **בון אמר כל דבר שאין ידוע בו שהוא מותר והוא טועה ונוהג בו איסור נשאל ומתירין לו וכל דבר שידוע בו** שהוא מותר והוא טועה **ונוהג בו איסור נשאל ואין מתירין לו.** כלומר אם בא לחכם לישאל אם יכול לזלזל במנהג שנהגו בו אבותיו כההיא דבני בישן לא יתיר לו החכם וכן נמי אדם שנהג איסור בדבר המותר לסייג ולפרישות לא יתיר לו החכם המנהג ההוא ממילא דהוי כמו נדר כדאיתא בפ"ב דנדרים ד' טו: תניא דברים המותרים ואחרים נהגו בו איסור אי אתה רשאי להתירן לפניהם משום שנאמר לא יחל דברו אבל החכם יכול להתיר להם בחרטה כמו שאר דברים ויפתח בחרטה שהם מתחרטים שנהגו כן לשם נדר. והא דאמר הכא דדוקא בכותאי או בני מדינה אי אתה רשאי להתירן בפניהם אבל שלא בפניהם או בפני ת"ח אתה רשאי לנהוג בו היתר קשיא אמאי והאנן תנן **נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם** והוי ליה לאקשויי ממתניתין אהך ברייתא כדפריך לקמן ממתני' ארבה בר בר חנה דאכל תרבא דאייתרא. הילכך צריך לומר שיש חילוק במנהגים דמתניתין איירי במנהג חשוב שנהגו בני המקום על פי ת"ח ותלמיד חכם נהג עמהם. אבל מנהג גרוע של בני המדינה שנהגו מעצמם דבר אחד מותר להתירן שלא בפניהם כגון כל הני דחשיב בברייתא רחיצת שני אחין ויציאת קונדיקיסון וישיבת ספסלי נכרים בשבת. ודאייתרא מנהג חשוב הוה ע"פ תלמיד חכם.

רי"ף יז: **ד כי אתא רבה בר בר חנה אכל תרבא דאייתרא פירוש שני מקומות הן בחלב שעל גבי הקיבה** אחת כקשת ואחת כיתר שעל גבי **הקשת אסור ושעל היתר** מותר **איכא מאן דנהיג ביה איסורא ואיכא מאן דנהיג ביה היתרא ובבבל נהגו בו איסור וכי אתא רבה בר בר חנה מארץ ישראל לבבל נהג בו היתר כמנהג מקומו. עול לגביה רב** עויא ורבה בריה דרב הונא **כיון דחזינהו כסייה אתו ואמרו ליה לאביי אמר שוינכו ככותאי. ורבה בר בר חנה לית ליה נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם אמר אביי הני מילי מבבל לבבל ומארץ ישראל לארץ ישראל אי נמי מבבל לא"י אבל מארץ ישראל לבבל כיון דאנן כייפינן להו עבדינן כוותייהו. רב אשי אמר אפילו תימא מארץ ישראל לבבל ורבה בר בר חנה דעתו לחזור הוה. וקי"ל כרב אשי** דהוא בתראה ויש לאדם לילך אחר מנהג המקום שדעתו להשתקע שם בין לקולא בין לחומרא כי הא דר' זירא אכל מגרומתא דרב ושמואל בעלותו לא"י כי לא היה דעתו לחזור לבבל הילכך לא נהג חומרי המקום שיצא משם וכן רבה בר בר חנה אכל תרבא דאייתרא בבבל משום שהיה דעתו לחזור לארץ ישראל ולהכי לא נהג חומרי המקום שהלך לשם. ודוקא בצינעא שלא ישנה מפני המחלוקת ולהכי כסייה. אבל בפרהסיא לא. ולא מיבעי כי ההיא דאייתרא שיש לו לנהוג כחומרי המקום שהלך לשם ולא יקל מפני המחלוקת אלא אפי' ההולך ממקום שמחמירין למקום שמקילין ואפי' דעתו לחזור יש לנהוג כקולי המקום שהלך לשם ואל יחמיר כמנהג מקומו מפני המחלוקת בדבר שניכר בו שינוי מנהג. כדמוכח לקמן דקאמרינן [דף נא:] ממקום שאין עושין למקום שעושין ואל ישנה אדם מפני המחלוקת ונעביד והא אמרת נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם ומשני רבא אין בזה משום שינוי מחלוקת כלומר ודאי לא יעשה כי צריך לנהוג [דף נב.] חומרי המקום שיצא משם ואין בזה משום מחלוקת דמימר אמרינן מלאכה הוא דלית ליה פוק חזי כמה בטלני איכא בשוקא. משמע הא לא אפשר בלא מחלוקת היה לו לעשות מלאכה עמהם דגדול השלום ויש לו לעבור על מנהג מקומו כיון דלית ביה איסורא דאורייתא אלא שנהגו בו איסור להחמיר עליהן.

ה רב נתן אתא מבירים לפומבדיתא ביו"ט שני של עצרת **נגדיה רב יוסף אמר ליה אביי לשמתיה מר. דהא רב ושמואל דאמרי תרווייהו מנדין על שני ימים טובים של גליות. אמר ליה הני מילי בשאר אינשי אבל הכא צורבא מדרבנן הוא ודטבא ליה עבדי ליה דבמערבא מימנו אנגידא דצורבא** מדרבנן ולא מימנו אשמתא דרבנן. **פירוש מימנו אנגידא מתקבצים אצל הרב ואין מלקין אותו עד שיסכימו כולם להלקותו.**

ולא מימנו אשמתא משום דאין משמתין אלא על דבר חמור ובדבר חמור אין חולקין כבוד לרב אלא משמתין אותו מיד. לפי זה השמתא חמורה היא מן המלקות. **וגרסינן בפרק אלו מגלחין (מועד קטן דף יז.) מאי שמתא אמר רב שם מיתה.**

ו מתניי' [דף נג.] **מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסח אוכלין מקום שנהגו שלא לאכול אין אוכלין. מקום שנהגו להדליק ביום הכפורים מדליקין מקום שנהגו שלא להדליק אין מדליקין ומדליקין בבתי כנסיות ובתי מדרשות ובמבואות האפלין ועל גב החולין.**

גמ' אמר רב יהודה אמר רב אסור שיאמר אדם **בשר זה לפסח מפני שנראה כמקדיש** בהמה **ונראה כאוכל קדשים בחוץ** ואפילו בשר שחוטה לפי שהשומע שאומר בשר לפסח הוא יחשוב שהקדישו מחיים ונמצא אוכל קדשים בחוץ. ודוקא גדי או טלה הראוין לפסח. ובאשכנז רגילין למלוח בשר לצורך הפסח ולייבשו ונוהרין מלהזכיר עליו פסח אלא אומר בשר זה ליו"ט. ונהגו כן על פי פירש"י שפי' שיהו סבורין שהקדישו לדמי פסח והילכך אפי' בשר בהמה נמי. **אמר רב פפא ודוקא בשר אבל חיטי ושערי לא דעבידי אינשי דמינטרי להו לפסחא. וגדי מקולס אע"ג** שלא פריש ואמר בשר **זה לפסח אסור דתניא רבי יוסי אומר**

רי"ף יח. **תודוס איש רומי הנהיג בני רומי לאכול גדיים מקולסין בלילי פסח שלחו לו אלמלא תודוס אתה גזרנו עליך נידוי** מפני שאתה מאכיל לישראל קדשים בחוץ ואפילו במקום שנהגו לאכול צלי גדי מקולס אסור. [דף נג:] **תודוס איש רומי גברא רבה היה ועוד היה מטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים.**

ז ואמר רבי כל המטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר כי בצל החכמה בצל הכסף. גרסינן בסוף שני דייני גזירות כתיב ואתם הדבקים בה' אלהיכם וכי אפשר לאדם לידבק בשכינה והלא כבר נאמר כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא אלא כל המשיא בתו לת"ח וכל העושה פרקמטיא לת"ח ומהנה לת"ח מנכסיו כאלו נדבק בשכינה. ת"ר איזהו גדי מקולס כל שצלאו כולו כאחד. נחתך ממנו אבר או שנשלק ממנו אבר אין זה מקולס. מקום שנהגו להדליק וכו' תניא בין שאמר להדליק בין שאמר שלא להדליק שניהם לא נתכוונו אלא לדבר אחד פי' תשמיש המטה.

מתניי' [דף נד:] **מקום שנהגו לעשות מלאכה** בתשעה באב עושין מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אין **עושין. ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים בו. אמר רשב"ג לעולם יעשה כל אדם עצמו כת"ח.**

יום סד

ח [דף נה.] **וחכמים אומרים ביהודה היו עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות ובגליל לא היו עושין כל עיקר. הלילה ב"ש אוסרים וב"ה מתירין עד הנץ החמה.**

גמ' מעיקרא תנא מנהגא לבסוף תני איסורא. א"ר יוחנן לא קשיא הא רבי מאיר הא רבי יהודה. דתניא א"ר יהודה ביהודה היו עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות ובגליל לא היו עושין כל עיקר אמר לו רבי מאיר וכי מה ראיה יהודה וגליל לכאן אלא מקום שנהגו לעשות עושין ומקום שנהגו שלא לעשות אין עושין ומתני' דריש פירקין רבי מאיר ומתני' דהכא ר' יהודה ופלוגתא דב"ש וב"ה בלילה ובגליל ואליבא דר' יהודה ולר' מאיר לא נחלקו ב"ש וב"ה בדבר זה דליכא אסורא אלא מנהגא ובמנהגא לא שייך פלוגתא דליחזי היכי נהוג. ואע"ג דרבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה. יראה דהלכה כרבי מאיר בהא דסתם משנה דריש פרקין עדיף מדברי חכמים.

מתניי' ר' מאיר אומר כל מלאכה שהתחיל בה קודם ארבעה עשר גומרה בארבעה עשר אבל לא יתחיל בה בתחלה בארבעה עשר ואע"פ שהוא יכול לגומרה. וחכ"א שלש אומניות עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות החייטין והספרין והכובסין ר' יוסי ב"ר יהודה אומר אף הרצענין.

גמ' תניא [דף נה:] **ר' מאיר אומר כל מלאכה שהיא לצורך המועד גומרה בי"ד ושאינה לצורך המועד לא יגמור. עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות במקום שנהגו. נהגו אין לא נהגו לא** ויראה דהך דשרי ר' מאיר לגמור במקום שלא נהגו היינו עד חצות דוקא דאין לך צורך המועד יותר מלספר ולכבס ולכך התירו ואפילו להתחיל ואפי' הכי לא התירו אלא עד חצות. ובשם הר"י ז"ל כתבו דכל היום שרי מדקתני בסיפא דהך ברייתא עד חצות מכלל דרישא לצורך המועד גומר כל היום ואין נראה לי הראיה דלא מצי למיתני בענין אחר כיון דקתני עושין מלאכה בערבי פסחים הוצרך לשנות עד חצות.

ט מתני' מושיבין שובכין לתרנגולים בארבעה עשר. תרנגולת שברחה מחזירין אותה למקומה מתה מושיבין אחרת תחתיה:

גמ' השתא אותובי מותבינן אהדורי מבעי אמר אביי סיפא אתאן לחולו של מועד אמר רב הונא לא שנו אלא תוך ג' למרדה דאכתי לא פרח צימרא מינה ואין טורח כל כך בחזירתה. ואחר ג' לישיבתה דפסדי ביעי לגמרי. דאיכא תרתי לטיבותא דזוטר טירחא ונפיש פסידא. אבל לאחר שלשה למרדה דפרח צימרא מינה אפי' לאחר ג' לישיבתה אסור ותוך ג' לישיבתה דאכתי לא פסדי ביעי לגמרי אפי' תוך שלשה למרדה לא מהדרינן. ורבי אמי אמר אפי' תוך שלשה לישיבתה מהדרינן. במאי קא מיפלגי מר סבר להפסד מרובה חששו להפסד מועט לא חששו ומ"ס להפסד מועט נמי חששו ונראה דבהפסד מועט תוך שלשה פליג רבי אמי אבל בטירחא דבתר שלשה למרדה לא פליג ארב הונא. יש פוסקים כרב הונא לחומרא. אבל למאי דפסיק ר"ת וריב"א מ"ק סי' א' דאיסור מלאכה בחול המועד דרבנן א"כ אזלינן בה לקולא.

מתני' גורפין זבל מתחת רגלי הבהמה בארבעה עשר ובמועד מסלקין לצדדין.

גמ' תנו רבנן הזבל שבחצר מסלקין אותו לצדדין. ואם נעשית החצר כרפת בקר מוציאין אותו לאשפה.

מתני' מוליכין ומביאין כלים מבית האומן אע"פ שאינו לצורך המועד.

גמ' אמר רב פפא בדיק לן רבא תנן מוליכין ומביאין כלים מבית האומן ואע"פ שאין לצורך המועד והא אנן תנן **אין מביאין כלים מבית האומן ואם חושש להם שמא יגנבו מפנן לחצר אחרת ומשנינן ל"ק הא בארבעה עשר והא בחולו של מועד בי"ד מביאין ובחולו של מועד אין מביאין אא"כ לצורך המועד.** וכן הלכתא.

הדרן עלך פרק מקום שנהגו

פרק י

רי"ף יט. **א** [דף צט:] **ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. ואפי' עני שבישראל לא יאכל עד שיסב. ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי.** הא דקתני סמוך למנחה לא יאכל הא מקמי הכי אכיל ומי מצי אכיל. חמץ מו' שעות ולמעלה הא אסור מדאורייתא. מצה נמי לא אכיל דאמר בירושלמי פרק זה הלכה א האוכל מצה בערב הפסח כאלו בא על ארוסתו בבית חמיו ואי מיני תרגימא הא אמרי' לקמן (פסחים דף קז.) דשרי. וצ"ל מצה עשירה דמצי אכיל. דהא דאמרינן דאסור לאכול מצה בערב פסח היינו במצה שראויה לצאת בה ידי חובתו בלילה. וכן נוהג ר"ת בערב הפסח שחל להיות בשבת שהיה עושה סעודה שלישית במצה עשירה.

ב עד שתחשך תימה אמאי תנא עד שתחשך טפי מבערבי שבתות ובערבי ימים טובים דלא קתני אלא לא יאכל מן המנחה ולמעלה ותו לא וי"ל דאתא לאשמעינן אף על גב דבשבתות ובשאר ימים טובים יכול להוסיף מן החול על הקדש ולאכול קודם שתחשך כדאמרינן פרק תפלת השחר (ברכות דף כז:) מתפלל אדם של שבת בערב שבת ואומר קידוש על הכוס בערב הפסח לא מצי אכיל עד שתחשך. וכן משמע בירושלמי בתוספתא שילהי פ"ב דקאמר פסח מצה ומרור אוכלין בבת אחת ומאימתי אוכלן משתחשך ותניא נמי לקמן (פסחים דף קכ:) הפסח אינו נאכל אלא בלילה. ומצה איתקש סמוך למנחה מתשע **שעות ולמעלה דמנחה גופה מט' שעות ומחצה ולמעלה וסמוך לה ט' שעות.**

גמ' תניא לא יאכל אדם בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מט' שעות ומחצה ולמעלה כדי שיכנס לשבת כשהוא תאב דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך. וקי"ל הלכה כר' יוסי מחבירו. ומתניתין דערבי פסחים ד"ה היא דמודה ר' יוסי בערב הפסח שלא יתחיל הסעודה מט' שעות ומחצה ומעלה **משום חיובא דמצה ובערבי שבתות ובעי"ט היכא דאתחיל ליה מקמי ט' שעות ואימשיך ליה בסעודתיה עד דקדיש ליה יומא פריס ליה למפה על השלחן ומקדש והדר גמר ליה לסעודתיה. דתניא מפסיקין לשבת** [דף ק.] **דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר אין מפסיקין. ומעשה ברבן שמעון בן גמליאל ורבי יהודה ורבי יוסי שהיו מסובין בעכו וקדש עליהן היום ואמר רבן שמעון בן גמליאל לר' יוסי רצונך שנפסיק וניחוש לדברי רבי יהודה חברנו. אמר לו בכל יום אתה מחבב דברי בפני רבי יהודה ועכשיו אתה מחבב דברי רבי יהודה בפני. הגם לכבוש את המלכה עמי בבית. א"ל א"כ לא נפסיק שמא יראו התלמידים**

ויקבעו הלכה לדורות אמרו לא זזו משם עד שקבעו הלכה כרבי יוסי. תימה הוא על לשון רי"ף שכתב שמודה רבי יוסי בערב הפסח שלא יתחיל בסעודה מתשע שעות ולמעלה אלמא דסבירא לרבי יוסי דבערב שבת שרי אף להתחיל ופסק הלכה כמותו. והדר תו קאמר וערבי שבתות **וימים טובים היכא דאתחיל ליה מקמי תשע שעות ואימשיך ליה** וכו' אמאי נקט מקמי תשע שעות. והרמב"ן כתב שמצא בהלכות רב אלפס ז"ל מדוייקת היכא דאתחיל מקמי דקדיש יומא. אבל בהלכות גדולות כתב מן תשע שעות דמעלי שבתא ומעלי יומא טבא לא מתבעי ליה לאיניש מיתחיל בסעודתא דתניא לא יאכל אדם וכו' ואפילו רבי יוסי לא אמר אלא דאי אתחיל לא מפסיק אבל לכתחלה לא יתחיל. והא ליתא דהא אמרינן בשמעתין אלא הא דקתני ושוין שמתחילין אימתי אי בערבי שבתות וימים טובים הא מיפלג פליגי אלמא דרבי יוסי שרי אף להתחיל. וה"ר ישעיה מטראני הביא ראיה לדברי הלכות גדולות מדאיצטריך ליה לרבי יוחנן לפסוק הלכה כר' יוסי בערב שבת להפסקה מכלל דלא סבירא ליה כוותיה בהתחלה. דאי סבר כוותיה השתא להתחיל שרי כל שכן שאין צריך להפסיק אלא שמע מינה דוקא בהפסקה פסק כוותיה ולא בהתחלה. והא ליתא דא"כ תיקשי לך לרבי יוסי גופיה מאי איצטריך ליה לאשמועינן דאין מפסיקין השתא אתחולי מתחלינן איפסוקי מיבעי אלא ודאי כמו שפירש ר"י דתרי מילי נינהו דאפשר דאע"ג דשרי רבי יוסי להתחיל ולא חייש ליכנס כשהוא תאב מכל מקום לכשתחשך צריך להפסיק מפני כבוד השבת הלכך אע"ג דרבי יוחנן סבר כרבי יוסי בהתחלה הוצרך לפסוק כמותו בהפסקה וכן פסקו רשב"ם ור"י דמותר להתחיל בסעודה בערב שבת עד שתחשך. וכן מוכחת סתם מתני' מדתני ערבי פסחים עד שתחשך מכלל דבערב שבת וי"ט שרי. **אמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה** לא כרבי יהודה דאמר אדם מפסיק **סעודתו ועוקר את השלחן** ומברך ברכת המזון ומקדש ואח"כ **גומר סעודתו. ולא כרבי יוסי דאמר גומר סעודתו ואחר כך מקדש. אלא פורס מפה ומקדש ואחר כך שרי המוציא וגומר לסעודתיה ומברך ברכת המזון.** מדלא הביא רב אלפס דברי רבי יוחנן ורבי יוסי בר חנינא דאמרי הלכה כרבי יהודה בערב הפסח ואוקימנא לה להפסקה מכלל דאיהו לא

רי"ף יט:

מפליג בהפסקה בין פסח ובין שבתות וימים טובים ובכולהו פסיק כשמואל דפורס מפה ומקדש. ומה שכתב לעיל בערבי שבתות ובערבי ימים טובים היכא דאתחיל וכו' פריס מפה וכו' ולא הזכיר ערב הפסח משום דהוי בכלל ערבי ימים טובים דלענין הפסקה אין טעם לחלק ביניהם דבשלמא לענין התחלה משום חיובא דמצה ראוי לחלק ביניהם כדי שיאכל מצה לתיאבון. אבל בהפסקה שהוא משום כבוד שבת ויום טוב אין טעם לחלק ביניהם. ואם תאמר כיון דחזינן דר' יוסי בר חנינא ור' יוחנן מפלגי בהפסקה בין פסח לשבת היכי שבקינהו רב אלפס ופסק כשמואל. ונראה לי דרב אלפס סבר כשינויא דרב פפא דהוא בתראה דמוקי מתני' כרבי יהודה ורבי יוסי פליג אף בערב הפסח ורבי יוחנן ורבי יוסי בר חנינא בהתחלה איירי ולא בהפסקה וברייתא בתרייתא משבש לה מן קדם קמייתא ואע"ג דרב פנחס בריה דרב אמי קבלה ומשום הכי קאמר הש"ס אלא מחוורתא כדרב הונא מסתברא ליה לרב אלפס לשבש בתרייתא ולאוקמי לשינויא דרב פפא כדי שלא נצטרך לחלק בהפסקה בין שבת לפסח דיותר מסתבר להחמיר בהפסקה שהיא משום כבוד שבת מבפסח ושינויא דחיקא הוא דשני רב נחמן בר יצחק כדי להעמיד דברי רב הונא ולא אזלינן בתריה אלא אמרינן מחמת קושיא זו דפריך הש"ס לרב הונא מדרבי יוחנן ורבי יוסי בר חנינא הדר ביה הש"ס מהאי דקאמר אלא מחוורתא כדרב הונא ומוקמינא לשינויא דרב פפא ומשבישנא לברייתא בתרייתא ורב פנחס שקבלה לא הוי שמיע ליה הך קמייתא. אומר אני שזו היא סברת רב אלפס וסברא נכונה היא ולא כמו שפסק רשב"ם לענין הפסקה הלכה כרבי יוחנן בערב הפסח וכשמואל בערבי שבתות וימים טובים. כך דנתי דעת רב אלפס. אלא שנסתכלתי בראשית דבריו שכתב ומתניתין דערב הפסח דברי הכל היא דמודה רבי יוסי בערב הפסח שלא יתחיל וכו' נמצא דסבר כאוקימתא דרב הונא ולפי זה לא יכולתי לתרץ דע"כ לדבריו דרב הונא צ"ל דר' יוחנן ור' יוסי בר חנינא בהפסקה איירי ולמה לא הביא דבריהם לפסוק כמותם בהפסקה דערב הפסח. ומכל מקום מה שכתבתי דברים נכוחים הם ויש לסמוך עליהם דאף בערב הפסח סגי בפריסת מפה וכן פסק הר"ז הלוי והרמב"ן ז"ל. ומה שכתב רב אלפס והדר שרי המוציא וגומר סעודתו הקשה עליו הר"ז הלוי אילו

היה צריך לברך המוציא הוה טעון ברכת המזון אסעודה הראשונה שלא מצינו ברכת המזון אחת לשתי ברכות של המוציא ועוד דחזינן לקמן גבי חברים שהיו מסובין דתפלה לא הוה הפסק להצריך המוציא וכ"ש קידוש ולא קשיא מידי דאף על פי שטעון המוציא אין צריך לברך ברכת המזון על מה שאכל כדאיתא בפרק כל הבשר (חולין דף קז:) השמש מברך על כל פרוסה ופרוסה משום דהוי כנמלך שאינו יודע אם יתנו לו יותר וצריך לברך המוציא על כל פרוסה ואינו צריך לברך ברכת המזון על מה שאכל מדלא קאמר מברך אחר כל פרוסה ופרוסה. ומה שהקשה מתפלה תירץ ה"ר יונה דלא דמי דהכא כיון שקדש היום נאסרה עליו אכילה הלכך כמי שנגמרה אכילה הראשונה דמי וכשאכל אחר הקידוש הוי התחלת אכילה אחרת וצריך לחזור ולברך ומיהו קשה לרב אלפס מהא דאמרינן בירושלמי פ"ק דברכות הל' ו' גבי הא דאמר ברכה הסמוכה לחבירתה אינה פותחת בברוך ופריך והרי קידוש פי' דסמוכה לבפה"ג ופותחת בברוך ומשני שניא שאם היה אוכל מבעוד יום ומשך סעודתו עד שיקדש היום אינו אומר בורא פרי הגפן. ואילו היה קידוש הפסק להצריך המוציא משום דנאסרה עליו האכילה הוא הדין דנאסרה עליו השתיה וצריך לברך בורא פרי הגפן קודם קידוש. ונראה לי דלא קשה דודאי האיסור אכילה גורם לקידוש דהוי הפסק להצריך המוציא אבל בורא פרי הגפן שהוא קודם הקידוש בשביל איסור השתיה לא הוי הפסק. וכן כתב ה"ר יצחק גיאות ז"ל יש מי שסובר דקידוש לא הוי הפסק דלא עקר דעתיה מאכילה ולא דייק. וכן כתב בהלכות גדולות דצריך לברך המוציא.

ג תניא כוותיה דשמואל [דף ק:] **ושוין שאין מביאין את השלחן אלא אם כן קידש ואם הביא פורס מפה ומקדש.** והא דתניא בפ' כל כתבי הקודש דף קיט: שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מצא נר דלוק ושלחן ערוך כו'. לא קשיא דערוך ומסודר היה במקום אחר כדי להביאו אחר הקידוש. ובימיהם היה להם שולחנות קטנים והיו מסובין על המטה וכל אחד שולחנו לפניו כדמוכח בפרק שלשה שאכלו (ברכות דף מו:) ואין טורח והפסק להביא השלחן אחר הקידוש. אבל לדידן שהשולחנות שלנו גדולים וטורח להביאם אחר הקידוש להפסיק כל כך בין קידוש לסעודה נהגו להביא השלחן קודם קידוש ולפרוס מפה ומקדש. ובירושלמי דקאמר דפורסין מפה כדי שלא יראה הפת בושתו שהוא מוקדם בפסוק ודין הוא שיקדים בברכה ומקדימין ברכת היין. וקשה מאחר דברייתא איירי בכל ערב שבת מאי מייתי ראיה מינה ליושב וחשכה לו שדי לו בפריסת מפה. ופירש הר' יחיאל מפרי"ש דהכי מייתי ראיה דכי היכי דאהני פריסת מפה כאילו לא הביא השלחן הכי נמי אהני כאילו עקר את השלחן. **והני מילי לקידוש אבל להבדלה אינו מפסיק כדבעינן למימר לקמן. והא דאמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל כשם שמפסיקין לקידוש כך מפסיקין להבדלה לומר שפורס מפה ומבדיל ואחר כך גומר סעודתו כדרך שהוא עושה בקידוש ליתא.**

ד אותן בני אדם שקדשו בבית הכנסת אמר רב ידי קידוש יצאו ידי יין לא יצאו. ואע"פ ששתה וגם דעתו לשתות יין בביתו אפי' הכי צריך לברך בביתו בורא פרי הגפן דשינוי מקום חשוב כהיסח הדעת. ודוקא משום שנוי מקום. אבל אם קדש בביתו **יצא ידי יין ואין צריך לברך** על היין שבתוך המזון. והוא הדין נמי אם הבדיל על הכוס במקום סעודה בין שהבדיל קודם שנטל ידיו בין שהבדיל לאחר שנטל ידיו א"צ לברך על היין שבתוך המזון. דהא רב סבירא ליה דיש קידוש שלא במקום סעודה. וא"כ אין חילוק בין קידוש להבדלה. וראיה מהא דאמרי' בפ' כיצד מברכין (ברכות דף מב.) בירך על היין שלפני המזון פוטר את היין שלאחר המזון שהיו רגילין לקבוע עצמן בשתיה קודם נט"י וכן אחר שגמרו סעודתן קודם בהמ"ז וכל שכן שפוטר את היין שבתוך המזון. שאפי' מ"ד התם דיין שבתוך המזון אינו פוטר את היין שלאחר המזון. היינו משום דיין שבתוך המזון בא לשרות ואינו חשוב כיין שלאחר המזון שבא לשתות. אבל יין שלפני המזון שבא לשתות דעדיף מלשרות פשיטא שפוטר יין שבתוך המזון הבא לשרות. ועוד דאם צריך לברך על היין שבתוך המזון היכא שבירך על היין שלפני המזון א"כ מאי קאמר התם יין שלפני המזון פוטר יין שלאחר המזון תיפוק לי דיין שבתוך המזון פוטר יין שלאחר המזון. ודוחק הוא לומר דמיירי בלא שתו יין בתוך הסעודה. אלא על כרחך יין שלפני המזון פוטר את היין שבתוך המזון ואע"ג דהתם מוקי לה בשבתות וימים טובים והקזת דם שאדם קובע סעודתו על היין. הוא

הדין בחול נמי אם היה לפניו יין דעתו לשתות בתוך המזון ולא נקט שבתות וימים טובים אלא דאז הוא רגילות לקבוע סעודתו על היין. תדע דבימים טובים נמי אם לא היה בדעתו לשתות אחר המזון ואחר כך נמלך ושתה צריך לברך כי הכל תלוי בדעתו. וכן כתב שם הראב"ד ז"ל דוקא במקום שאין היין מצוי להם אבל במקום שהיין מצוי כגון במקומות הללו אין הפרש בין שבתות לימי החול. ואף אם נאמר דדוקא נקט שבתות וימים טובים. היינו דוקא לפטור את היין שלאחר המזון לפי שאינו רגילות כל כך לקבוע לשתות יין לאחר המזון אבל בתוך המזון שכל אדם רגיל לשתות פשיטא דאפילו בימות החול פטר ליה יין שלפני המזון באקראי. הלכך נראה דיין קידוש והבדלה שעל שולחנו או בשאר פעמים כשמברך על היין לפני המזון באקראי בעלמא ואפילו בחול ודעתו לשתות יין בתוך הסעודה אין צריך לברך על היין שבתוך הסעודה. וגם אין צריך לברך ברכה אחרונה על מה ששתה.

ה ושמואל אמר אף ידי קידוש נמי לא יצאו ולרב למה ליה לקדושיה [דף קא.] **בביתיה. כדי להוציא בניו ובני ביתו.** ואע"פ שכבר יצא יכול להוציאם כדאמר בראש השנה דף כט. כל הברכות כולן אף על פי שיצא מוציא. ואע"ג דאמר התם חוץ מברכת היין. כיון דהאי בפה"ג לחובת הקידוש כקידוש דמי ויכול להוציאם אע"פ שכבר יצא ושמואל למה לי לקדושי בבי כנישתא. **להוציא אורחים ידי חובתן דאכלי ושתו בבי כנישתא. ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל אין קידוש אלא במקום סעודה דכתיב וקראת לשבת עונג במקום עונג שם תהא קריאה. סבור מינה ה"מ מבית לבית אבל ממקום למקום לא. אמר להו רב ענן בר תחליפא זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דשמואל ואפי' מאיגרא לארעא הוה מקדש.** וה"ה מחדר לחדר. אבל מפנה לפנה בבית אחד אפי' טרקלין גדולים א"צ לברך. והכי אמרי' בשמעתין דמפנה לפנה לא חשיב שינוי מקום. והכא גרסינן ממקום למקום ולקמן גרסי' מפנה לפנה. ומבית לבית דלקמן היינו ממקום למקום דהכא. **ואף רב הונא סבר אין קידוש אלא במקום סעודה. ואף רבה סבר** דאין **קידוש אלא במקום סעודה דאמר אביי כי הוינן בי מר הוה מקדש לן ואמר לן טעימו מידי דילמא אדעייליתו לביתייכו מתעקרא** לכון שרגא **ובקידושא דהכא לא נפקיתו דאין קידוש** רי"ף כ.

אלא. במקום סעודה. האי טעימו מידי דקאמר היינו אכלו לחם כדאמרינן בפ' שלישי דשבועות דף כב: כדאמרי אינשי נטעום מידי ואכלו ושתו. ובפרק קמא דשבת דף יא. עביד ליה עגלא תילתא אמר ליה לטעום מר מידי אמר ליה בתעניתא יתיבנא. אפי' אם יועיל מיני תרגימא להשלים סעודה שלישית מסתברא דלענין עיקר סעודת שחרית וערבית אינו מועיל. יש רוצים להביא ראיה מכאן שאין מקדשין אלא לאור הנר ומפרשי מתעקרא לכון שרגא ולא תוכלו לקדש בלא נר. וליתא דה"פ ולא תאכלו בלא נר אבל אם היו רוצים לאכול בלא נר היו יכולים לקדש ועל מה שלא היו אוכלים לא היה מקפיד לפי שיכולין לקיים שלש סעודות למחר. וקי"ל כשמואל דאין קידוש אלא במקום סעודה. ואע"ג דקי"ל כרב באיסורי וגם רבי יוחנן סבר כרב דאמר אף ידי יין נמי יצאו ונהי דאיתותב ביין בקידוש לא איתותב. מכל מקום הלכה כשמואל כיון דהנהו אמוראי סברי כוותיה. והמקדש שרוצה לאכול במקום אחר יכול לקדש לאוכלים שם דלדידהו הוי מקום סעודה. וכן משמע הכא דמסתמא אחד מבני העיר מקדש בבית הכנסת להוציא האורחין. והמקדש כיון שדעתו לקדש בביתו אין לו לשתות כי אסור לו לטעום עד שיקדש. אע"ג דרב דאמר ידי יין לא יצאו מיירי כששתה מן הקידוש שקידש בבית הכנסת דאם לא שתה פשיטא שלא יצא כיון דאיכא הפסק בין ברכה לשתיה. מ"מ לשמואל דאמר ידי קידוש לא יצאו מיירי בלא שתה דכיון דצריך לקדש בביתו אי אפשר לו לשתות. וכיון דהלכתא כשמואל המקדש בבית הכנסת אי ליכא אורחין נראה דהויא ברכה לבטלה. ורבינו נסים ז"ל כתב במגילת סתרים דהא דאמרינן דאין קידוש אלא במקום סעודה היינו היכא שהיה בדעתו מתחלה לאכול במקום הקידוש ושוב נמלך ואכל במקום אחר אבל אם מתחלה קידש אדעתא דהכי לאכול במקום אחר יצא ידי קידוש. והביא ראיה מהא דאמר בירושלמי בסוף כיצד מברכין מי שסוכתו עריבה עליו ליל י"ט האחרון מקדש בביתו ועולה ואוכל בסוכתו. ולכאורה נראה דהירושלמי פליג אגמרא דידן דלפי הירושלמי מאי קאמר לשמואל למה ליה לקדושי בבי כנישתא לימא להוציא כל בני העיר שדעתם לאכול בביתם. אלא שיש לפרש דה"ק ולשמואל למה לי לקדושי בבי כנישתא וכו' דאתי למיטעי ונפק מיניה

חורבה דמאן דחזי סבר שיש קידוש שלא במקום סעודה שלא יעלה על לבם לומר להוציא את מי שדעתו לאכול בביתו שהרי אין אדם סומך על זה הקדוש והכל מקדשין בביתן. ומשני דלא אתי למיטעי שיבינו הכל שהוא להוציא האורחים שבבית הכנסת ומיהו בהא פליגי אגמרא דידן דמשמע התם דרב ושמואל לא פליגי אהדדי. דגרסינן התם סוכה שבעה כיצד גמר לאכול לא יתיר סוכתו אלא מוריד הכלים מן המנחה ולמעלה מפני כבוד יו"ט האחרון. ריב"ל אמר צריך לברך תוך ביתו. רבי אחא בר יעקב בשם שמואל אמר אם קדש בבית זה ונמלך לאכול בבית אחר צריך לקדש ור' חנינא בשם רבי אושעיא אמר רב מי שסוכתו עריבה עליו ליל י"ט האחרון מקדש בתוך ביתו ועולה ואוכל בתוך סוכתו. אמר רבי אבא ולא פליגי דהא דאמר רבי אושעיא אמר רב כשהיה דעתו לילך לבית אחר ודקאמר שמואל בשלא היה דעתו לאכול בבית אחר. מיהו יש לתרץ דלא פליג אגמרא דידן והא דמשמע בירושלמי דמועיל תנאי לשמואל היינו ממקום למקום כמו מארעא לאיגרא דהכי איירי בירושלמי מבית לסוכה. אבל מבית לבית ודאי פליגי כדמפרש בגמרא דידן שקדשו בבית הכנסת ולשמואל לא מהני תנאי ולרב מהני תנאי אפילו מבית לבית. והשתא פריך שפיר לשמואל **למה ליה לקדושי בבי כנישתא** אם אין תנאי מועיל לצאת בביתו. ומהשתא הוי ברכה לבטלה אם אין שם אורחין וה"ר יונה פירש דאינה ברכה לבטלה דהא דאמרינן דאין קידוש אלא במקום סעודה היינו מדרבנן ואסמכוה רבנן אקראי וקראת לשבת עונג. ועיקר הקידוש מן התורה הוא כדכתיב זכרהו על היין בכניסה. הלכך כיון שיש בני אדם שאינם יודעים לקדש נהגו לקדש בבית הכנסת כדי שיצאו ידי קידוש מן התורה. והא דקאמר אין קידוש אלא במקום סעודה לא משמע כפירושו דמשמע שאינו קידוש כלל. וכן הא דאמר רבה ובקדושא דהכא לא נפקיתו. ועוד קשה מאי קאמר לשמואל למה לי לקדושי בבי כנישתא נימא להוציא מי שאינו יודע לקדש בביתו. **ובין רב ושמואל תרווייהו סבירא להו ידי יין לא יצאו ותניא כוותייהו דתניא שינוי יין אין צריך לברך שינוי מקום צריך לברך. וכן הלכתא.**

ו אמר רב יוסף בר אבא אמר רב ברכות דף נט: אע"פ שאמרו [דף קא:] **שינוי יין אין צריך לברך אבל מברך** הוא הטוב והמטיב פי' רשב"ם דוקא כשהשני משובח מן הראשון. ודבר זה בארתי יפה בפרק הרואה סימן טו. **יתיב רב אידי בר אבין קמיה דרב חסדא ויתיב ר"ח וקאמר משמיה דרב הונא הא דאמרת שינוי מקום צריך לברך לא אמרן אלא מבית לבית אבל מפנה לפנה לא. אמר ליה רב אידי בר אבין הכי** תנינן **לה במתניתא דבי בר הינק כוותיך. ותו יתיב רב חסדא וקאמר משמיה דנפשיה הא דאמרת שינוי מקום צריך לברך לא אמרן אלא בדברים** שאין **טעונין ברכה לאחריהן במקומן כגון פירות ויין. אבל דברים שטעונין ברכה לאחריהן במקומן כגון פת ומיני דגן אין צריך לברך המוציא. מ"ט לקבעיה הדר.** כלומר כיון שאם לא היה אוכל כאן היה צריך לחזור למקומו ולברך הוי כאילו הוא עדיין במקומו וגומר סעודתו כאן ומברך כאן בהמ"ז. **ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה צריך לברך. מיתיבי בני חבורה שהיו מסובין ועקרו רגליהן לצאת לקראת חתן או לקראת כלה כשהן יוצאין אין טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין אין טעונין ברכה לכתחלה בד"א בזמן שהניחו שם זקן או חולה. אבל לא הניחו שם זקן או חולה כשהן יוצאים טעונים ברכה למפרע וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה.** וקשה **לרב חסדא. אמר רב נחמן בר יצחק מאן תנא עקירות רבי יהודה וכו'.** [דף קב.] ותניא כוותיה דרב חסדא חברים שהיו מסובין לשתות יין ועקרו רגליהן וחזרו אין צריך לברך. כתב רב אלפס ז"ל וקאמרי רבוותא הלכתא כרב **ששת דתניא כוותיה ואע"ג דשנייה ר"נ בר יצחק לא סמכינן אשינויא.** ורשב"ם פסק כרב חסדא משום דתניא כוותיה ונראה כדבריו. ולא ידענא למה כתב רב אלפס לא סמכינן אשינויא דרב נחמן בר יצחק אין שינויא מבורר בגמרא יותר מזה דכיון דמצא ברייתא דעקירות רבי יהודה ופליג אתנא קמא דבמה דברים אמורים דברייתא דברי הכל פליג אתנא קמא ואם כן ברייתא קמייתא דפריך מינה לרב חסדא יחידאה הוא ואמאי פסיק כיחידאה. ועוד דתניא כוותיה דרב חסדא ויש ספרים שכתבו בהן תניא כוותיה דרבי יוחנן וכן כתוב במגילת סתרים דרבינו נסים ולא נהירא לי גירסא זו דאין זו שיטת הש"ס דבתר דמסיק דברי האמוראים בתיובתא דלימא בתר הכי תניא כוותיה. והא דאמרינן שינוי מקום צריך לברך היינו ברכה ראשונה להבא. אבל ברכה אחרונה

ריי"ף כ:

למפרע אין צריך לברך דשינוי מקום הוה כהיסח הדעת. ואמרינן בפרק כל הבשר (חולין דף קז:) גבי היסח הדעת השמש מברך על כל פרוסה ופרוסה לפי שהסיח דעתו ואינו יודע אם יתנו לו יותר הלכך צריך לברך ודבר זה ביארתי יפה בפרק כיסוי הדם סימן ה'.

ז תנו רבנן בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהם היום מביאים כוס ראשון ואומר עליו קידוש היום והשני אומר עליו ברכת המזון דברי רבי יהודה. ורבי יוסי אומר אוכלין ושותין עד שתחשך. גמרו כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון והשני אומר עליו קידוש היום. הא מתניתא כבר אדחיה לה דאמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה לא **כרבי יהודה ולא כרבי יוסי אלא פורס מפה ומקדש. ומיהו אע"ג דאדחי לה גמרינן מינה דהיכא דגמר סעודתיה מקמי דקדיש יומא ואדמשו ידייהו קדיש יומא מקדמינן ומברכינן ברכת המזון על כוס ראשון ואחר כך אומר קידוש היום על הכוס שני כרבי יוסי דאמר גמרו כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון והשני אומר עליו קידוש היום.** ויש להסתפק אם צריך להזכיר של שבת בברכת המזון אף על גב דקתני בתוספתא ברכות פ"דבדברי רבי יוסי כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון ומזכיר של שבת בברכת המזון מכל מקום איכא למימר שאני התם שאכל משתחשך הלכך דין שיזכיר של שבת אבל הכא שגמר סעודתו מבעוד יום לא. או דלמא כיון שקידש היום צריך לברך ברכת המזון של שבת מידי דהוה אמי שלא התפלל בערב שבת מנחה מתפלל שתים של שבת וכן נראה. ותמיה לי לדברי רב אלפס דע"כ צריך לאכול מיד אחר הקידוש אליבא דשמואל דאמר אין קידוש אלא במקום סעודה דסעודה שאכל אינה מועלת להחשיב קידוש במקום סעודה וכיון דצריך לאכול מיד ברכת המזון למה לי לפרוס מפה ולקדש אע"ג דמשו ידייהו ואיתסר להו למיכל. הא קי"ל דהב לן ונבריך אין צריך לברך בהמ"ז וסגי בפריסת מפה וקידוש והמוציא ואם הוא סובר דחשיב קידוש במקום סעודה כיון שהיתה הקריאה במקום עונג ואע"ג דלא היתה לכבוד שבת לא מסתבר לי טעמיה בהאי וה"ר ישעיה מטרני כתב דודאי לרבי יוסי דאמר גומר סעודתו ומתיר לאכול ולשתות קודם קידוש לדידיה מברכין ברכת המזון קודם קידוש. אבל לשמואל דמצריך להפסיק בפריסת מפה ואוסר לאכול ולשתות קודם שיקדש אם כן היאך ישתה כוס של ברכת המזון קודם קידוש ודברים של טעם הם הלכך נראה לי לפרש דאין חילוק בין גמר קודם חשיכה ובין לא גמר אלא לעולם פורס מפה ומקדש.

ח ואמאי ונימרינהו תרווייהו אחד [דף קב:] **כסא אמר רב הונא ב"ר יהודה א"ר ששת לפי שאין אומרים שתי קדושות על כוס אחד. מאי טעמא. א"ר נחמן בר יצחק לפי שאין עושין מצות חבילות חבילות. ואי קשיא לך יום טוב שלאחר שבת דאמר רבא יקנה"ז אלמא אומרים שתי קדושות על כוס אחד התם לאו שתי קדושות הן דקדושא ואבדלתא חדא מילתא היא** דגם בהבדלה הוא מזכיר י"ט **אבל ברכת המזון וקידוש** תרתי מילי נינהו ומטעם זה נהגו בחופה שאין אומרים שש ברכות על כוס של ברכת המזון אלא מביאין כוס אחר ואומרים עליו שש ברכות ואחר כך חוזר ולוקח כוס של ברכת המזון ומברך עליו בורא פרי הגפן ואל תתמה שמביאין כוס לשש ברכות ואין אומרים עליו בורא פה"ג דכי האי גוונא אמרינן לקמן (פסחים דף קג.) **רב אשי בריך אכסא קמא ותו לא** וברכת אירוסין ונשואין הנהיג רבינו משולם לעשות על כוס אחד ולא דמי להא דאמר דברכת המזון וקידוש תרתי מילי נינהו דהתם זה בא אחר הסעודה וזה בא לקדש היום ור"ת אומר שצריך שתי כוסות לפי שאומרים ברכת אירוסין בבית האירוסין וגם לפעמים אדם מקדש אשה ונושאה לאחר זמן מרובה ויש מקומות שנהגו לקרות הכתובה בינתים הלכך צריך שתי כוסות.

ט יו"ט שחל להיות אחר השבת רב אמר יקנ"ה ושמואל אמר ינה"ק היכא דאמר זמן היכי עביד [דף קג.] **אביי אמר יקזנ"ה ורבא אמר יקנה"ז והלכתא כרבא** אבל בשמים לא מדכרי כל הני אמוראי ופירש רשב"ם ז"ל משום דביום טוב נמי איכא נשמה יתירא וקשה דא"כ במוצאי יום טוב יברכו על הבשמים אלא היינו טעמא דמחמת שמחת יו"ט ותענוג אין אדם מרגיש בחסרון נשמה רב הונא בר **יהודה איקלע לבי רבא אייתי לקמיה מאור ובשמים פתח רבא בריך אבשמים** רי"ף כא. **ברישא והדר אמאור** אמר ליה רב הונא והא בין ב"ש **וב"ה מאור ואחר כך בשמים דתנן ב"ש אומרים נר ומזון בשמים והבדלה וב"ה אומרים נר ובשמים ומזון והבדלה עני רבא בתריה זו דברי ר"מ אבל ר' יהודה אומר לא נחלקו ב"ש וב"ה על המזון** שהוא בתחלה

ועל הבדלה שהוא **בסוף על מה נחלקו על המאור ועל הבשמים שב"ש אומרים מאור ואח"כ בשמים ובה"א בשמים ואח"כ מאור ואמר רבי יוחנן נהגו העם כב"ה ואליבא דר' יהודה.**

יום סה

י [דף קג:] **אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי בסעודתא וקאי עלייהו רב אחא בריה דרבא. אמימר בריך אכל כסא וכסא. ומר זוטרא בריך אכסא קמא ואכסא בתרא ורב אשי בריך אכסא קמא ותו לא בריך אמר רב אחא בריה דרבא אנן כמאן נעביד אמימר אמר אנא נמלך אנא ומר זוטרא אמר אנא דעבדי כתלמידי דרב דרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבו בסעודתא וקאי עלייהו רב ייבא סבא אמרו ליה הב** לן ונברך והדר אמרו ליה הב לן **ונשתי אמר להו הכי אמר רב כיון דאמריתו הב לן וניברך איתסר לכו למישתי. פירוש משום** דעקריתו דעתייכו ממישתא הלכך אי בעיתו למישתי צריכיתו לברך בורא פרי הגפן ורשב"ם פירש איתסר לכו למישתי עד דברכיתו בהמ"ז וכמו שפי' רב אלפס עיקר וזה ביארתי בפ' כיסוי הדם סי' ה'. והלכתא כמר זוטרא דתלמידי דרב קיימי כוותיה דאפי' הב לן ונברך הוי כהיסח הדעת להצריך בפה"ג כ"ש בהמ"ז. ומהאי טעמא נמי נשתנה בהמ"ז מכל דברים האחרים הטעונים כוס כגון קידוש והבדלה ברכת חתנים וברכת מילה שכולן בורא פרי הגפן קודמתן וכאן מברך בורא פרי הגפן באחרונה. ואין לומר משום דא"א לברך בורא פרי הגפן תחלה שהרי אם היה רוצה לשתות היה שותה בלא בפה"ג ואיך יתכן שיברך בורא פרי הגפן דהא ליתא דהא מכי אמר הב לן ונבריך אסור לשתות בלא בפה"ג. כל שכן שנטל הכוס בידו לברך. אלא היינו טעמא לפי שבברכת המזון הוא מודה ומשבח לבורא על מה שאכל ושתה והוה היסח הדעת והפסק על מה שעשה ואפילו על בפה"ג שבירך והכוס בידו והלכך צריך לברך תכף לשתייתו. ומה שאין מברכין ברכה אחרונה על היין שבתוך המזון אפילו אם לא נשאר לו כוס לברכת המזון. פי' רשב"ם משום דברכת המזון פוטרת מקל וחומר השתא ברכה מעין שלש פוטרת שלש מיבעי. והאי קל וחומר פריכא הוא דדברים הבאים שלא מחמת סעודה בתוך הסעודה יוכיחו שטעונין ברכה לפניהם ולאחריהם ואין ברכת המזון פוטרתן. אלא היינו טעמא משום דהיין בא לשרות האכילה ואי אפשר לאכילה בלא שתיה והוי כדברים הבאים תוך הסעודה מחמת הסעודה שאינן טעונין ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם. ומהאי טעמא פריך התם יין נמי ליפטריה פת שלא יברך עליו בפה"ג ומשני דמחמת חשיבותו גורם ברכה לעצמו. אבל לאחריו ודאי נפטר מהאי טעמא. ובהלכות גדולות כתב דכוס של ברכת המזון אין צריך לברך לאחריה. ודבר תימה הוא ושמא חשבו כבא מחמת הסעודה אע"פ שהפסיק בברכת המזון. והעולם לא נהגו כן. **ורב אשי אמר לית הלכתא כתלמידי דרב דהא יום טוב אחר השבת וקאמר רב יקנ"ה והנה הברכה אינה מפסקת וכל שכן** אי אמר הב לן **ונבריך. ולא היא התם** כי אמר הב לן ונבריך עקר דעתא ממישתא ומיכלא. **והכא איתא לכסא בידיה ודעתיה למישתייה וברכות** דקא מסדר עלה כחדא ברכה דמיין **וקי"ל כמר זוטרא וכתלמידי דרב. ובנמלך קי"ל כאמימר דאי בריך אחד כסא אדעתא דלא לישתי אלא ההוא כסא בלחוד והדר אימליך למישתא כסא** אחריתי בעי לברוכי בורא פרי הגפן והדר שתי אבל ברכה אחרונה לא בעי דהיסח הדעת לא מצריך ברכה אלא להבא.

יא וכי מטא לאבדולי קם שמעיה אדליק אבוקה משרגא א"ל למה ליה למר למיעבד **כולי האי הא מנחא שרגא.** א"ל ולא סבר מר **אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר. פתח ואמר המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. אמר** למה ליה למר למימר כולי האי **והא אמר רב יהודה אמר שמואל המבדיל בין קודש לחול זו היא הבדלתו של רבי יהודה הנשיא. אמר ליה אנא כי הא סבירא לי דאמר רבי אלעזר אמר ר"י** הפוחת אל יפחות משלש והמוסיף אל **יוסיף על שבע אמר ליה והא מר לא תלת** ולא שבע אמר. **א"ל** [דף קד.] **איברא בין יום השביעי לששת ימי המעשה מעין חתימה הוא. דאמר רב תחליפא בר אבדימי אמר שמואל כל הברכות כולן צריך לומר מעין חתימתן סמוך לחתימתן ובפומבדיתא אמרי מעין פתיחה סמוך לחתימתה. וקי"ל כשמואל הלכך יום טוב שחל אחר השבת בעי למימר מעין חתימתה סמוך לחתימתה בין קדושת שבת לקדושת יו"ט הבדלת** ומה שנהגו העם להוסיף ואת יום השביעי ששת ימי המעשה קדשת הבדלת וקדשת את עמך ישראל בקדושתך תמה רבינו

אפרים מהיכן בא להם תוספת זה וגם אינו. לא מעין חתימה ולא מעין פתיחה. והשיב לו ר"ת משום דאמר המוסיף אל יוסיף על שבע רצו לפעמים להזכיר שבע הבדלות והוסיפו בהבדלת יו"ט במוצאי שבת לפי שהן מענין יו"ט. ואלו הן בין קדש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים הרי ג' בין יום השביעי לששת ימי המעשה אגב דאמר ליה בעלמא אחר השלש אמר ליה נמי הכא ואינו מן המנין. בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת היינו אוכל נפש דשרי בי"ט. ואת יום השביעי ששת ימי המעשה קדשת היינו י"ט אחרון של חג שהוא חלוק ששת ימי חול המועד שלפניו והבדלת וקדשת את עמך ישראל בקדושתך היינו שתי הבדלות בין כהנים ולוים וישראלים. והיינו מעין חתימה המבדיל בין קדש לקדש ורמז בעלמא הוא לשבע הבדלות דמקצתן אינן כתובות בתורה. **הלכתא אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר. והמבדיל לא יפחות משלש ולא יוסיף על שבע ואע"ג דאמר רב יהודה אמר שמואל המבדיל בין קודש לחול זו הבדלתו של ר' יהודה הנשיא ועולא נמי עביד כוותיה** ואמרי' נמי בשבת בפ' שואל (שבת דף קנ:) **אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמרי' המבדיל בין קודש לחול וסלתינן סילתי. אפילו הכי נהגו העם לומר שלש וקי"ל כה"ג דמנהגא מילתא היא הלכך צריך למימר שלש הבדלות בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל לעמים. ובין יום השביעי לששת ימי המעשה מעין חתימה היא ואינה מן המנין.** והא דרב אשי לאו בהבדלה על הכוס איירי אלא ברוצה לעשות חפציו קודם שיבדיל על הכוס דבעי למימר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול. אבל על הכוס מודה הוא למיעבד כברייתא. **מיחתם מאי חתים רב אמר מקדש ישראל. ושמואל אמר המבדיל בין קודש לחול. והלכתא כשמואל. דהא אביי ואיתימא רב יוסף** לייט אהא דרב והלכתא אומרים הבדלות

רי"ף כא: במוצאי שבת ובמוצאי יום טוב **ובמוצאי יום הכפורים ובמוצאי יו"ט חולו של מועד ובמוצאי שבת ליום טוב אבל לא במוצאי י"ט לשבת. גרסי' בסוף פרק קמא דחולין דף כו: אמר רבא יום טוב שחל להיות באמצע השבת אומרים המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך ובין ישראל לעמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה. מ"ט סדר הבדלות הוא מונה. תניא** [דף קה.] **לילי שבת ולילי יו"ט יש בהן קדושה על הכוס ויש בהן הזכרה בברכת המזון** שבת וי"ט אין בהם קדושה על הכוס ויש בהם אזכרה בברכת המזון. **רב חנניא בר שלמיא ותלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא והוה קאי עלייהו רב ייבא סבא. אמרו ליה זיל עיין אי נגהי יומא ונפסוק וניקבעיה לשבת.** פי' נפסוק בעקירת שולחן. **אמר להו לא צריכתו** דהא קבעה נפשה כלומר ודי בפריסת מפה. **דהכי אמר רב כשם ששבת קובעת למעשר כך קובעת לקידוש פי' כל דבר שאוכל ממנו בחול עראי ועדיין לא הוציא ממנו המעשר אסור לאכול ממנו בשבת אא"כ עישר. מ"ט כיון דכתיב וקראת לשבת עונג ובעי לענוגי לשבת במאכל ובמשתה איסתלקו להו כולי פרי מתורת עראי והוו להו לשבת כמאן דאזמינהו למיכל מינייהו בשבת בתורת קבע ואי לא עשרינהו מבעוד יום אסור** למעשרינהו משחשיכה ואי עשרינהו **מבעוד יום מצי למיכל מינייהו בשבת. ואפילו ספק חשיכה ספק אינה חשיכה אין מעשרין את הודאי ובאותה שבת קבעתן השבת למעשר ואסור לאכול מהם באותה שבת מפני שנקבעו למעשר. וכן ספק חשיכה ספק אינה חשיכה קובעת השבת לעצמה לקידוש ולא צריכתו למידק אי חשיכה אי לא חשיכה למיקבעה משום דהיא קבעה נפשה הואיל וספק חשיכה וספק** אינו חשיכה הוא. **פרוסו מפה וקידשו ותיהדרו לסעודתייכו.** וקא קשה לי לפירוש זה מה אייתי ראיה מקביעת שבת למעשר לענין ספק חשיכה היכא אשכחן דספק חשיכה קובעת לענין איסור אכילת עראי עיקר הראיה דמייתי היינו מהא דספק חשיכה אין מעשרין את הודאי. אין זה נכלל במלת שבת קובעת למעשר. וגם בספרים שלנו כתיב פוק חזי אי קדיש יומא. והר"ז הלוי ז"ל פירש שרצו לעקר משעה שקידש היום שהוא משתשקע החמה ואמר להו לא צריכיתו למהר כל כך שהיא קובעת עצמה בעיצומה של שבת והוא בצאת הכוכבים דהכי תני גבי מעשר היה אוכל באשכול וחשיכה לילי שבת ר"א אומר יגמור ור' יהושע אומר לא יגמור אלמא אין השבת קובעת למעשר עד שתחשך לגמרי וכן פריסת מפה:

יב סבור מינה **כשם שקובעת לקידוש ובעו למיפסק סעודה ולקדושי כך קובעת להבדלה ובעו למיפסק סעודה ולאבדוליה אמר להו רב עמרם הכי אמר רב**

להבדלה אינה קובעת והני מילי לענין מיפסיק דלא פסיק לסעודתיה אבל אתחולי בסעודה לא מתחלינן. ומיפסק נמי לא אמרן אלא באכילה אבל בשתיה פוסק ושתיה נמי לא אמרן אלא בחמרא ושכרא אבל מיא ליא לן בה. דהא רבנן דבי רב אשי לא קפדי אמיא. ופלג"ג רב אדשמואל דאמר כשם שמפסיקין לקידוש כך מפסיקין להבדלה וקי"ל כרב באיסורי. ובעל העיטור פירש דלא פליגי רב ושמואל והא דאמר להבדלה אינה קובעת קאי אמאי דקאמר להו שבת קבעה נפשה מספק וצריכין להפסיק אע"פ שעדיין לא חשיכה והיו סבורין לומר דה"ה להבדלה צריך להפסיק בספק חשיכה ואמר להו דלהבדלה אין צריך להפסיק מספק לסעודת שבת עד שתחשך ודאי. ואינן דברים של טעם. ורחוק מן הדעת הוא לומר דשקלא וטריא דהש"ס דמפליג בין הפסקה דקידוש להבדלה ובין שתיה לאכילה ובין חמרא ומיא איירי בספק חשיכה דוקא.

יג הני מילי דקביעי ואכלי מעיקרא משמע הכא שהיו רגילין לאכול בשבת סמוך לחשיכה והאידנא יש שנזהרין שלא לקבוע סעודה בין מנחה למעריב בשבת. וגם רבינו תם כעס על רבינו משה שהנהיג לאכול בין מנחה למעריב בשבת משום דאמרינן במדרש השותה מים בשבת בין השמשות גוזל את המתים וכתב שפעם אחת אירע בלותיר ובא לידי סכנה. וגם רב שלום ממתא מחסיא כתב שתקנו לומר צידוק הדין על שמת משה רבינו באותה שעה. וגם נהגו שלא לקבוע מדרש בין שתי תפלות משום דחכם שמת בתי מדרשות בטלים ומנהג אבותינו תורה היא והא דמשמע בשמעתין שהיו אוכלין סמוך לחשיכה מיירי שהתחילו מבעוד יום והשיב לו שמצא במדרש השותה מים בע"ש בין השמשות וגם מה שכתב שמת משה רבינו ע"ה בשבת ליתא דכתיב בן מאה ועשרים שנה אנכי היום ודרשו רבותינו ר"ה דף יא. היום מלאו ימי ושנותי ואמרינן במדרש רבה פ' וילך בו ביום כתב י"ג ספרי תורה ובשבת היאך היה כותב ועוד מוכח בסדר עולם פי"א דבערב שבת נפטר דקתני אחר הפסח בכ"ב בניסן סבבו את העיר ונאמר ויהי ביום השביעי ותפול החומה רבי יוסי אומר שבת היה וכ"ח בניסן היה נמצא ר"ח באחד בשבת ור"ח אדר בשבת וא"כ בשבעה באדר שמת בו משה רבינו היה בערב שבת ומה שאומרים צדקתך על המתים שיחזרו לדינם. בעי **מיניה רבינא מרב נחמן בר יצחק מי שלא קדש בע"ש מהו שיקדש כל היום כולו** א"ל מדאמרי בני רבי חייא **מי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך כל השבת כולו** הוא הדין מי שלא קדש בע"ש מקדש והולך כל היום כולו ומי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך כל השבת כולה. **וכן אמר רבא לקמן (פסחים קז.) הלכתא טעם מקדש טעם מבדיל. מי שלא קידש בערב שבת מקדש והולך כל היום כולו ומי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך כל השבת כולה.** ועד כמה ר' זירא אמר עד רביעי בשבת. כי הא דיתיב ר' זירא קמיה דרב אסי ואמרי לה רב אסי קמיה דרבי יוחנן ויתיב וקאמר לענין גיטין חדא בשבתא תרי ותלתא בתר שבתא ארבע וחמשא ומעלי שבתא קמיה שבתא. אמר ר' יעקב בר אידי **אבל לא על האור.** וכן תני שילא מרי אבל לא על המאור. ת"ר כבוד יום וכבוד לילה כבוד יום קודם לכבוד לילה. קידוש לילה קודם לכבוד יום ולכבוד לילה.

רי"ף כב.

יד [דף קה:] **תניא** הנכנס לביתו במוצאי שבת מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים. ואם אין לו אלא כוס אחד מניחו לאחר המזון ומשלשל כולו לאחריו. ש"מ מהא מתניתא תמני. **שמע מינה המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס ושמע מינה** טעם מבדיל ושמע מינה ברכה טעונה כוס ושמע מינה המברך צריך שיטעום ושמע מינה טעמו פגמו ושמע מינה כוס של ברכה צריך שיעור ושמע מינה אומרים [דף קו.] שתי קדושות על כוס אחד ושמע מינה בית שמאי היא ואליבא דרבי יהודה. משמע מהכא דברכת המזון טעונה כוס אפילו ביחיד דהא נכנס לביתו קתני משמע שהוא יחיד. מיהו יש לדחות הנכנס לביתו היינו בעל הבית ויש לו בני בית ויכול לזמן. ועוד יש להביא ראיה מהא דלקמן (פסחים דף קיז:) גבי הא דתנן כוס שלישי מברך עליו ברכת המזון ואמרינן עלה בגמרא שמע מינה ברכת המזון טעונה כוס וד' כוסות תקנו אפילו ליחיד. **גם** זה יש לדחות משום דברכת המזון טעונה כוס בשלשה תקנו עליו כוס אחד אפילו ליחיד. ואם לא היה צריך כוס בשום פעם גם עתה לא היו מתקנין כוס אחד לברכת המזון. ונראה לה"ר יחיאל מפרי"ש להביא ראיה מכאן דאם לא היה צריך כוס אפילו ביחיד יבדיל על הכוס ויאכל כל אחד לבדו דרשאין לחלק כל זמן שלא התחילו לאכול ביחד אלא ואפי אף ביחיד טעונה כוס.

רבי יעקב בר אידי קפיד אחצבא פגימא. פי' רשב"ם דוקא לכתחלה אבל אם אין לו אלא כוס פגום יברך עליו. ותימה היאך התירו לאכול בלא הבדלה משום קפידא דפגימא כיון דבדיעבד יכול לברך על הכוס פגום. ובירושלמי משמע דכוס פגום מרבה עליו כל שהוא ומכשירו ואפילו במים יכול לתקנו. דגרסינן התם רבי יונה טעם כסא ומתקנא ליה. פי' היה שותה מכוס של קידוש או מכוס של ברכת המזון ונותן בו מעט מים ומניחו עד למחר. ופריך עליה והא תניא השותה משקין מזוגין שעבר עליהן הלילה דמו בראשו. אמר רבי יוחנן והוא שלנו בכלי מתכות. ותימה אם כן הכא למה לא יבדיל על הכוס ויתקנו במים ויכשירנו בברכת המזון ויש לומר דמיירי שכבר היה מזוג כדינו ואם היה משים בו מים יותר היה מקלקלו ולא היה ראוי לשתיה:

טו ת"ר זכור את יום השבת לקדשו זוכרהו על היין. רמז לדבר שהרי מצינו זכירה על היין דכתיב זכרו כיין לבנון. נזכירה דודיך מיין. **אין לי אלא ביום בלילה מנין.** תלמוד לומר את יום. **תנא מהדר אלילה ונסיב ליה קרא דיממא.** ותו עיקר קידוש בלילה הוא אלא **זכור את יום השבת לקדשו זוכרהו על היין בכניסתו. אין לי אלא בלילה ביום מנין תלמוד לומר את יום.** וזכירה דהכא היינו קידוש. אבל ויכולו לא מצינו שתקנו לומר על הכוס אלא דקאמר הש"ס בפרק כל כתבי הקדש דף קיע: כל האומר ויכולו בערב שבת כאילו מעיד על הקב"ה שברא עולמו בששה ימים ושבת ביום השביעי. ומה שאומרים אותו בשעת קידוש אע"פ שכבר אמר בבית הכנסת היינו כדי להוציא בניו ובני ביתו. ומה שאומר אחר התפלה אע"פ שכבר אמרה בתוך התפלה היינו משום דכשחל להיות י"ט בשבת אומרים אתה בחרתנו ולא אמרינן בתוך התפלה וצריך לומר לאחר התפלה לכך נהגו לומר כן בכל שבתות השנה. **ביום מאי מברך אמר רב יהודה בורא פה"ג.**

טז רב אשי איקלע למחוזא אמרו ליה לימא לן מר קידושא רבא אמר מאי קידושא רבא כל היכא דאיתא בורא פרי הגפן בעי לברוכי ברישא. בריך בפ"ג ואגיד ביה. חזיה להההוא סבא דהוה גחין ושתי. קרי אנפשיה החכם עיניו בראשו. וא"ת וההוא סבא היאך שתה קודם המברך הא אמרינן בפרק שלשה שאכלו (ברכות דף מז.) אין המסובין רשאין לטעום עד שיטעום המברך ויש לומר שפשט ידו ליקח הכוס לפי שהיה מאריך אבל עדיין לא שתה. ויש מפרשים היינו דוקא גבי המוציא שצריך המברך לטעום כדאמרינן בפ' ראוהו ב"ד (ראש השנה דף כט.) לא יפרוס אדם פרוסה לאורחים אא"כ אוכל עמהם הלכך לא יטעום אחר לפניו. אבל גבי קידוש דאין חובה רק שיטעום אחד יכול אחר לטעום לפניו. מיהו בירושלמי פ' כיצד מברכין משמע דאין חילוק. דגרסינן התם א"ר אבא בשם רבינו אין המסובין רשאין לטעום עד שיטעום המברך. ר' יהודה בן לקיש אומר שותין אע"פ שלא שתה הוא. ולא פליגי מה דאמר רבי אבא כשהיו כולן זקוקים לכוס אחד. ומה דאמר ר' יהודה בן לקיש כשיש לכל אחד ואחד כוסו בידו והשתא ניחא הכא כשהיה כוסו בידו. וצריך לומר כי כוסות שלהן לא היו פגומים שהיו ראויין לברכה שאנו רואין כאלו כל אחד קדש על כוסו ואע"פ שאין צריכין לשתות לכתחלה מיהו מצוה לשתות. וכן בשבת אם רצה כל א' לאכול מככרו צריך שיהא לפניו שתים משום לחם משנה. ויש שנוהגין לשפוך מכוס של ברכה לשאר כוסות והכא משמע דלא צריך דההוא סבא שתה מכוסו אע"פ שלא שתה מברך ושפך מברך מכוס ברכה לשלו. ונ"ל דאין ראיה מהכא דאיכא למימר דגחין והגביה כוסו להושיט למברך שישפוך לכוסו. וגחין ושתי דקאמר פי' גחין ליתן כוסו כדי לתקנו לשתות.

אמר רב ברונא אמר רב הנוטל ידיו לא יקדש שאם היה מקדש היה הקידוש הפסק והסח הדעת בין נטילה לברכת המוציא והיה צריך ליטול ידיו ולברך פעם אחרת על הנטילה נמצא ברכה שבירך על הנטילה הראשונה היא לבטלה הלכך לא יקדש הוא אלא יתן לאחר שלא נטל ידיו לקדש ויצא הוא בשמיעה ולא הוה הפסק. ורב לטעמיה דאמר יש קידוש שלא במקום סעודה ולא שייך הקידוש לסעודה הלכך הוי הפסק. אבל לשמואל דסבר אין קידוש אלא במקום סעודה הוי קידוש אתחלתא דסעודה ולא הוי הפסק. **וכן אמר רב אדא בר אהבה** [דף קו:] **הנוטל ידיו לא יקדש אמר ליה רב יצחק בר שמואל בר מרתא אכתי לא נח נפשיה דרב ושכחינה לשמעתיה. זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב זימנין דחביבא ליה ריפתא ומקדש אריפתא וזימנין** דחביבא ליה חמרא וקדיש **אחמרא. אלמא בחביבותא תליא מילתא ולא בנטילותא תליא מילתא וכן הלכתא.** פירש רשב"ם זימנין דחביבא ליה

ריפתא ומקדש אריפתא אלמא לא בעי נטילה אחריתי אלא מעיקרא משי ואכיל נהמא דקדושא אלמא קידוש שלאחר נטילה לא הוי היסח הדעת. וכן הלכה דמי שנטל ידיו קודם קידוש אין צריך לחזור וליטול אחר קדוש. ולא פליגי רבנן בין מקדש אחמרא למקדש אריפתא מדלא מהדרו ליה לרב יצחק בר שמואל מידי מיהו לכתחלה מוזגין ואח"כ נוטלין לידים כבית שמאי הלל במס' ברכות דף נא: ור"י חילק משום דמזיגה שהיא בחמין צריך דקדוק גדול. שלא יחסר ושלא יותיר ואיכא היסח הדעת טפי. ור"ת תירץ דהתם מיירי בחול ואם יטול ידיו תחלה לפעמים יתעסק בשאר צרכים ולא יאכל לאלתר ואתי לאסוחי דעתיה אבל בשבת השלחן ערוך ליכא למיחש להכי.

יז כתב רשב"ם ומדרב שמעינן שמקדשין על הפת ואומרים ויכולו ומברך ברכת המוציא ואינו פורס עד שיקדש אח"כ ודוקא קידוש אבל הבדלה אינה אלא על הכוס. דעל הכוס של יין תקנוה. כדאמרינן ברכות דף לג. העשירו קבעוה על הכוס ומי שאין לו כוס במקום שרגילין לשתות יין אל יבדיל ודי לו בהבדלת תפלה. בסדר רב עמרם. והקשה רבינו תם מאי מייתי ראיה ממקדש אריפתא למקדש אחמרא בקידש על הפת ודאי לא הוי היסח הדעת שהרי אחר נטילה בירך מיד ברכת המוציא והקידוש לאחר המוציא הוי כמו גביל לתורי דלא הוי הפסק בין ברכה לאכילה. אבל אם נטל ידיו לאכילה ואחר כך קידש אחמרא הוי היסח הדעת בין נטילה לברכת המוציא. והיה אומר רבינו תם דאין מקדשין על הפת כלל. דקידוש חמור מהבדלה דאמרינן לעיל (פסחים דף קה.) דקידוש קובעת והבדלה אינה קובעת ואמרינן נמי לקמן בשמעתין סבר מיניה קידושי לא מקדשי הא אבדולי מבדלינן והבדלה אינה על הפת כדאמרינן לקמן אמימר בת טוות וכ"ש קידוש. וכן משמע בירושלמי דברכות גבי פלוגתא דבית שמאי ובית הלל דמברך על היום ואחר כך מברך על היין. אמר רבי זירא מדברי שניהם נלמוד מבדילין בלא יין ואין מקדשין בלא יין. ואמר רבי אסי בר בון נהיגין תמן במקום שאין יין שליח ציבור עובר לפני התיבה ואומר ברכה אחת מעין ז' משמע דהיינו לפי שאין מקדשין על הפת. ועוד ראיה דבעי בפ' במה מדליקין (שבת דף כג:) נר חנוכה וקידוש היום איזה מהן עדיף ואי מצי לקדושי אריפתא פשיטא שיש לו ליקח נר ולקדש אריפתא הלכך היה אומר רבינו תם שאין מקדשין על הפת כלל וה"פ דשמעתין הנוטל ידיו לא יקדש רב לטעמיה דסבירא ליה דיש קידוש שלא במקום סעודה וחיישינן שמא לא יאכל מיד אחר הקידוש. אמר להו רב נחמן וכו' זימנין דחביבא ליה ריפתא וכו' כלומר זימנין שהיה רעב והיה רוצה לאכול מיד ומקדש אריפתא כלומר מקדש אחמרא אדעתא לאכול פת מיד בלא נטילת ידים בינתים. וזימנין דחביבא ליה חמרא ומקדש אדעתא דחמרא כדי לשתות יין דיש קידוש שלא במקום סעודה. ונהגו העם לקדש על הפת וכן הסכימו כל הגאונים ומה שהביא ראיה רבינו תם דקידוש חמור מהבדלה משום דקובעת לקידוש ואינה קובעת להבדלה אינה ראיה דלאו משום חומרא דקידוש הוא אלא טעם יש לדבר דדין הוא שתקבע לקידוש משום כבוד שבת שלא יאכל עד שיקדש ויקבע סעודתו לכבוד שבת אבל הבדלה אינה כבוד שבת שיצטרך להפסיק סעודתו כדי להבדיל והבדלה דין הוא שלא יבדיל על הפת דאי בעי לא אכיל במוצאי שבת הלכך אינה אלא על היין שאומרים עליו כל דברי שירה והודאה או על דבר שהוא חמר מדינה אבל קידוש ראוי להיות על הפת כיון דהסעודה היא חובת שבת ומה שהביא ראיה מהירושלמי איכא למימר הכי פירושו מבדילין בלא יין על דבר שהוא חמר מדינה ואין מקדשין עליו ונהגו במקום שאין יין שהיו רגילין לקדש בבית הכנסת להוציא האורחים דאי אפשר לקדש בפת בבית הכנסת אומר שליח ציבור מעין שבע והאי דנר ביתו לאו ראיה היא דס"ד אמינא כיון דעיקר מצותו על היין ידחה נר ביתו. אמרו ליה מר קשישא ומר ינוקא בני [דף קו.] דרב חסדא לרב אשי זימנא חדא איקלע אמימר לאתרין ולא ה"ל חמרא ואייתינן ליה שיכרא ובת טוות למחר טרחינן ואייתינן ליה חמרא ואבדיל וטעים מידי. והא דאמרינן לעיל ואם אין לו אלא כוס אחד מניחו לאחר המזון אלמא מותר לאכול קודם הבדלה אוקמא רבינו נסים ביושב על שלחנו וחשכה לו וס"ל דהבדלה אינה קובעת ור"י תירץ דודאי אם אין לו כוס ומצפה למחר למצוא כוס לא יאכל הלילה אלא ימתין עד למחר שיבדיל על הכוס. אבל אם יש לו כוס ואינו מצפה שימצא למחר יין יותר מוטב שיאכל קודם שיבדיל ויברך בהמ"ז והבדלה על אותו כוס ממה שיבדיל על הכוס ויברך ברכת המזון בלא כוס. לשנה אחרת תו

אמימר **איקלע לאתרין לא הוה לן חמרא ואייתינן ליה שיכרא אמר חמר מדינה הוא אבדיל וטעים מידי** פירש רשב"ם האי חמר מדינה הוא אין יין בעיר הזאת כי אם שכר הלכך מבדילין בו וכן הלכה ואין מבדילין על המים היכא דליכא לא יין ולא שכר וי"מ כשאין יין גדל בתוך מהלך יום סביב העיר. בעי מיניה רב חסדא מרב הונא מהו לקדושי אשיכרא פי' רשב"ם היכא דהוה חמר מדינה ומסיק דאין מקדשין ואין מבדילין עליו ואין להביא ראיה מכאן דאין מקדשין על השכר היכא דהוי חמר מדינה דאפשר למימר כי היכי דלא קי"ל כוותיה במאי דאמר אין מבדילין עליו הכי נמי בקידוש לא קי"ל כוותיה אלא כמו שמבדילין עליו כך מקדשין עליו וכ"ש אי מפרשינן מהו לקידושי אשיכרא היכא דלא הוי חמר מדינה והשתא ניחא טפי דלא פליג רב הונא אאמימר וא"כ אפשר נמי דלרב הונא מקדשין עליו היכא דהוי חמר מדינה והא דאמר בירושלמי דאין מקדשין בלא יין. מיירי היכא דלא הוי חמר מדינה ואפילו הכי מבדיל עליו כדאמרינן הכא סבור מינה קדושי לא מקדשי אבדולי מבדלי ואי מקדשין על השכר ניחא שיעשה יקנה"ז על השכר אבל אם אין מקדשין על השכר היאך יעשה חצי יקנה"ז על הפת וחצי על השכר ומיהו בסדר רב עמרם כתוב גבי יקנה"ז אע"פ דאין מבדילין בעלמא על הפת ביו"ט שחל להיות במוצאי שבת מבדילין עליו כיון דקידושא עיקר ומקדשין על הפת נעשית ההבדלה טפלה ומבדיל על הפת עם הקידוש ונראה שדעת ר"י נוטה שמקדשין על השכר היכא דהוי חמר מדינה וכ"כ רבינו אב"ן דמקדשין על השכר אם הוא חמר מדינה ויראה לי אע"פ שיכול לקדש על השכר אם הוא חמר מדינה טוב הוא יותר לקדש על הפת כיון שהסעודה באה לכבוד שבת אבל בבקר יראה שיברך על השכר קודם ברכת המוציא. דאל"כ בטלה קידוש של היום דרבינן ליה מקרא כמו קידוש הלילה ולמה נבטלנו כיון דאפשר לקיימו על השכר ויקנה"ז יעשה על השכר וזה טוב יותר ממה שיעשה הבדלה שלא כהלכתא. מכח טפלה. ורב עמרם שכתב שיעשה יקנה"ז על הפת דילמא ס"ל דאין מקדשין על השכר כלל ורוב הגאונים הסכימו שמקדשין על השכר היכא דהוי חמר מדינה.

ת"ר אין מקדשין אלא על היין ואין מברכין אלא על היין אטו אשיכרא ואמיא **לא מברכין שהכל אלא אמר** ר"י"ף כב: **אביי ה"ק אין אומר הבא כוס של ברכה אלא על היין אבל אשיכרא לא והני מילי דלא קבע עילויה אבל קבע עילויה לית לן בה.** רבינו שמואל ב"ר מאיר לא גריס דלא קבע עילויה וכו' דסבירא ליה כיון דברכת המזון טעונה כוס מה תלוי בקביעת סעודה מיהו היכא דהוה חמר מדינה נראה דמברכין עליו דהא הבדלה דלכולי עלמא טעונה כוס מבדילין עליו וכ"ש בהמ"ז דאיכא למ"ד בפרק אלו דברים (ברכות דף נב.) דאינה טעונה כוס.

יח אמר רב הונא וכן תנא רב גידל דמן נרש טעם ר"י"ף כג. מלא לוגמא **יצא ואם לאו לא יצא** לאו מלא לוגמיו ממש אלא כדמפרש ביומא דף פ. כמלא לוגמיו כדמפרש התם כל שאילו מסלקו לצד אחד ויראה מלא לוגמא והוא פחות מרביעית כדאמרינן התם והכי נמי אמרינן לקמן (פסחים דף קח:) גבי ד' כוסות והוא דשתי רובא דכסא אבל מלא לוגמא הוי יותר מרביעית כדאיתא התם ודלא כרב עמרם וכרב צמח גאון שכתבו אם קידש ולא טעם רביעית לא יצא דאמר מר המקדש אם טעם וכו' ואם לא טעם המקדש וטעם אחר מלא לוגמא יצא וכו' כדאיתא בעירובין דף מ:. ויראה שהאחד מן המסובין צריך לשתות מלא לוגמא. ואין שתית שנים מצטרפין למלא לוגמא דלא מיקרי שתיה של הנאה בפחות ממלא לוגמא ואנן בעינן שיהנה האדם מכוס של ברכה ויין שראוי לקדש עליו בארתי בפ' המוכר פירות סי' י':

יום סו

יט לא יאכל סמוך למנחה וכו' אסיקנא [דף קז:] סמוך למנחה קטנה תנן ומשום דילמא אכיל מצה אכילה גסה אבל קודם לכן מותר והכל לפי מה שהוא אדם דהא אמרינן רב ששת הוה יתיב בתעניתא כולי מעלי יומא דפסחא משום דאיסתניס הוה ואי הוה טעים מידי ביממא באורחא לא הוה מצי אכיל ואמרינן נמי בירושלמי דהך פרקין רבי לא אכל חמץ ולא מצה ובעי למימר משום דרבי בכור הוה ומסיק דרבי איסתניס הוה ואי הוה אכיל ביממא לא הוה אכיל בליליא ומכאן יש סעד למה שנהגו הבכורות להתענות בערב פסח למאי דאמר רבי בכור הוה וכן יש במסכת סופרים פ' כ"א הל' ג' הבכורות מתענין בע"פ אמר רב אשי אמר רב **אבל מטבל הוא במיני תרגימא פי' מטבל כלומר מעביר פתו במיני תרגימא כגון פירות וכיוצא בהן ר' צדוק מטבל בירקי** וכן פי' רשב"ם מיני תרגימא כגון

פירות ובשר ולא נהירא דהא אמרינן בתוספתא דברכות פרק כיצד מברכין מבריכין על מיני תרגימא בורא מיני מזונות ואמרינן התם דאין מברכין בורא מיני מזונות אלא על חמשת המינים בלבד ועוד דאמרינן בפ' בתרא דיומא דף עט: דפרי לא בעי סוכה לימא מסייע ליה ואם השלים במיני תרגימא יצא ואי ס"ד פרי בעי סוכה ישלים בפירות אלמא דמיני תרגימא לאו פירות נינהו. **תניא נמי הכי השמש מטבל בבני מעיים ונותנן לפני האורחין ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר נירו לכם ניר וגו'. רבא הוה שתי חמרא מעלי יומא דפסחא כי היכי** דניגרריה ליביה ליכול מצה טפי.

כ [דף קח.] **ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב איתמר מצה צריכה הסיבה מרור א"צ הסיבה יין אתמר משמיה דרב נחמן צריך הסיבה ואיתמר משמיה דר"נ לא צריך הסיבה ולא פליגי הא בתרי כסי קמאי הא בתרי כסי בתראי אמרי לה להאי גיסא ואמרי לה להאי גיסא אמרי לה להאי גיסא תרי כסי בתראי בעי הסיבה** דהויא ליה חירות תרי **כסי קמאי לא בעו הסיבה דאכתי לא הויא** חירות דאכתי עבדים היינו **קאמרינן ואמרי לה להאי גיסא תרי כסי קמאי בעי הסיבה דההוא שעתא ה"ל חירות תרי כסי בתראי לא בעו הסיבה דמאי דהוה הוה השתא דאמרינן דאיתמר הכי ואתמר הכי כולהו** בעו הסיבה ומצה בעי הסיבה בכזית ראשון וכזית של אפיקומן ואם אכל בלא הסיבה לא יצא כדאמר ריב"ל השמש שאכל כזית מצה כשהוא מיסב יצא משמע מיסב אין לא מיסב לא ואם אכל בלא הסיבה יחזור ויאכל בהסיבה וכן בכוס ראשון ושני אם לא שתה בהסיבה יחזור וישתה בהסיבה אבל בכוס שלישי או רביעי אם ישתה יותר נראה כמוסיף על הכוסות ומיהו איכא למימר כיון ששתה שלא כתיקונו הוברר הדבר שלא ממנין הכוסות היה ומה ששותה עתה הוא כוס של חובה ואם שתה כוס רביעי בלא הסיבה צריך לברך בורא פרי הגפן על כוס שישתה אחר כך שיהיה בהסיבה שהרי כששתה כוס רביעי בלא הסיבה ולא נזכר להסיב הסיח דעתו לשתות יותר. **פרקדן לא שמיה הסיבה הסיבת ימין לא שמיה הסיבה ולא עוד אלא שמא יקדים קנה לוושט ואתי לידי סכנה** פירש רשב"ם שהרי בימינו צריך לאכול ולפי זה אטר בימינו מיסב בימינו ולאידך פירושא שמא יקדים קנה לוושט קאי אהסיבת ימין אין חילוק בין אטר לאחר. אשה לא בעי הסיבה פירש רשב"ם מפני אימת בעלה שכפופה לו ולפי זה אלמנה וגרושה בעו הסיבה ובשאילתות דרב אחאי כתב דלאו דרכם דנשי למיזגי ולפי זה אפילו אלמנה וגרושה נמי אבל אשה חשובה אורחא למיזגי. **בן אצל אביו צריך הסיבה** אפילו הוא רבו דסתם בן אביו מלמדו תורה **תלמיד אצל רבו מאי ת"ש דאמר אביי כי הוינן** בי מר מזגינן אבירכי דהדדי כי הוינן בי רב יוסף אמר **לא צריכתו מורא רבך כמורא שמים** ואפי' אינו רבו מובהק מדלא משכח לאוקמי ברייתא דאפילו תלמיד בפני רבו אלא בשוליא דנגרי. **איבעיא להו שמש מאי ואסיקנא דבעי הסיבה אמר ריב"ל נשים חייבות בארבע כוסות הללו שאף הן היו באותו הנס.**

כא אמר רב יהודה אמר שמואל ארבע [דף קח:] **כוסות הללו צריך שיהא בהן כדי מזיגת כוס יפה שתאן חי יצא ידי** ארבע כוסות **ידי חירות לא יצא.** שתאן בבת אחת פירוש שלא על הסדר אלא מזג ארבע כוסות זה אחר זה ידי יין יצא ידי **ד' כוסות לא יצא השקה מהן לבניו ולבני ביתו יצא אמר רב נחמן בר יצחק והוא דשתי רובא דכסא** ובני ביתו שותין המיעוט הנשאר משמע דלכתחלה א"צ להשקותם אלא הוא שותה כל הכוס והם יוצאין בשמיעה תדע דהא נמי כששתו לא יצאו אלא בשמיעה דהא בעינן רובא דכסא והם לא שתו אלא המיעוט. ומיהו יש לדחות דמיירי כשיש לכל אחד כוס לפניו כמו שהן נוהגין והוא שפך לתוכן ולשון המשנה משמע שאין ארבע כוסות כי אם לו מדקתני ולא יפחתו לו מארבע כוסות דמשמע דוקא לו צריך ולא לבני ביתו לכל אחד ואחד ומיהו בברייתא דמייתי בתר הכי משמע דצריך לכל אחד ואחד כוסו דקתני אחד נשים ואחד אנשים ואחד תינוקות א"ר יהודה מה תועלת יש לתינוקות ביין משמע דלתנא קמא צריך כוס ונהגו ליתן לפני כל אחד ואחד כוסו וכן נכון לעשות. **תנו רבנן ד' כוסות הללו צריך שיהא בו כדי רביעית אחד אנשים ואחד נשים ואחד תינוקות אמר רבי יהודה וכי מה תועלת יש לתינוקות ביין אלא מחלק להם קליות ואגוזים כדי שישאלו ותניא** [דף קט.] **אמרו עליו על רבי טרפון שהיה מחלק לתינוקות קליות ואגוזים כדי שישאלו.**

ריב"ף כג:

כב תניא רבי אליעזר אומר חוטפין מצה בלילי פסחים בשביל התינוקות כדי שלא יישנו אמרו עליו

על ר"ע מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד מבית המדרש חוץ מלילי פסחים ועיה"כ לילי פסחים בשביל התינוקות שלא יישנו עיה"כ כדי שיאכילו בניהם. ת"ר חייב אדם לשמח את בני ביתו ברגל שנאמר **ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך** וגו' במה משמחן ביין **רבי יהודה אומר אנשים בראוי להם ונשים בראוי להם. אנשים בראוי להם ביין ונשים בראוי להם במאי תני רב יוסף בבבל בבגדי צבעונין ובא"י בבגדי פשתן המגוהצים.**

כג אמר רב חסדא רביעית של תורה אצבעים על אצבעים ברום אצבעים וחצי אצבע וחומש אצבע בגודל דתניא ורחץ במים במי מקוה את בשרו במים **שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על אמה ברום שלש אמות ושיערו חכמים** [דף קט:] **מי מקוה ארבעים סאה.**

כד ולא יפחתו לו מארבע כוסות. היכי קיימי רבנן ומתקני מילתא דאתי לידי סכנה והתניא לא יאכל אדם תרין ולא ישתה תרין **אמר רב נחמן בר יצחק אמר קרא** ליל שמורים ליל **המשומר ובא מן המזיקין רבא אמר כוס של ברכה מצטרף לטובה ואינו מצטרף לרעה רבינא אמר כל** חד וחד מצוה באנפי נפשיה הוא ואמרי רבוותא הואיל וכל חד וחד מצוה באנפי נפשיה הוא צריכים לברך בפה"ג לכל כסא וכסא ומסייעי ליה להאי סברא מהא דתנן חולין דף פו: **שחט מאה חיה**

רי"ף כד. **ועוף במקום אחד כיסוי אחד לכולם רבי יהודה אומר שחט חיה** יכסנה ואח"כ ישחוט העוף ואמרי' עלה **מודה ר' יהודה לענין ברכה שאינו מברך אלא אחת א"ל רבינא לרב אדא בריה דרבא ואמרי לה רב אחא בריה דרבא לרב אשי מאי שנא** מרב ברונא ורב חנינא **תלמידי דרב דהוו יתבי בסעודתא וקאי עלייהו רב ייבא סבא ואמרו ליה הב לן ונבריך והדר אמרי ליה הב לן ונשתי ואמר להו רב ייבא סבא הכי אמר רב כיון דאמריתו הב** לן ונבריך איתסר לכון למישתי א"ל הכי השתא התם מישתא **וברוכי בהדי הדדי לא אפשר הכא אפשר דשחיט בחדא ידא ומכסי בחדא ידא שמעינן השתא דכי היכי דלענין ברכת המזון כיון דלא אפשר למישתי ולברוכי בהדי הדדי הויא הפסק וכד מפסיק לברכת המזון צריך לחזור ולברך** בורא פרי הגפן הכא **נמי כיון דלא אפשר למישתי ולמיקרי בהדי הדדי צריך לחזור ולברך בתר דגמר ההגדה ובתר דגמר הלילא בורא** פרי הגפן וסברא מעליא הוא והכי מבעי ליה למיעבד ולא נהירא לי מה שהביא ראיה משום דכל חד וחד מצוה באנפי נפשיה הוא צריך לברך בפה"ג אכל כוס וכוס שהמצוה אינה מזקקת ברכה כל כמה דליכא היסח הדעת כדחזינן לעיל (פסחים דף קג) רב אשי דבריך אכסא קמא ותו לא בריך אף על גב דברכת המזון טעונה כוס לא בעי לברוכי כיון דליכא היסח הדעת הכא נמי אע"ג דכל חד וחד מצוה באנפי נפשיה היא כיון דליכא היסח הדעת לא בעי לברוכי אכל כסא וכסא ואע"ג דלית הלכתא כרב אשי היינו מטעמא אחרינא משום דברכת המזון חשיב הפסק ואיכא היסח הדעת אבל לפום סברא דידיה דברכת המזון לא הוי הפסק ליכא מאן דפליג עליה דההיא סברא דברכת המזון אע"ג שהיא טעונה כוס למצוה אינה מזקקת ברכה לסברתו דליכא הפסקה והיסח הדעת וכן תפילין שתי מצות הן ואינם מעכבות זו את זו ומברך ברכה אחת על שתיהן אפילו מאן דבריך שתים מ"מ ברכה ראשונה עולה גם לשל ראש דאילו לא היה מניח אלא של ראש היה מברך שתים ומה שהביא ראיה מהב לן ונבריך דהוי הפסק משום דמישתא וברוכי בהדי הדדי לא אפשר לאו ראיה היא דשאני ברכת המזון דהוי היסח הדעת וסילוק על מה שאכל ושתה הלכך צריך לברך לכתחילה אם רצה לאכול או לשתות וכן כיסוי הדם הוי גמר וסילוק השחיטה אבל אם עמד להתפלל באמצע הסעודה אפילו הגיע זמן המנחה ואין שהות לו לגמור סעודתו ולהתפלל שחייב להפסיק ואי אפשר לו לאכול עד שיתפלל ואפ"ה לא הוי הפסק כדאמרינן לעיל (פסחים דף קב.) גבי עקרו רגליהם לילך לבית הכנסת דמיירי בכל ענין אפילו אין שהות ביום דחייב להפסיק אפ"ה לא הויא הפסקה כדפרישנא סימן ו כ"ש בין כוס ראשון לכוס שני שאם ירצה לשתות דשותה לא הוי היסח הדעת וכן בין שלישי לרביעי אע"ג דאסור לשתות כיון שהכוס לפניו ודעתו לשתות לא הויא הלילא הפסק והיסח הדעת הלכך נראה שאין לברך כי אם על כוס ראשון ושלישי ועוד כתב רב אלפס ז"ל **ועל הגפן ועל פרי הגפן איכא מ"ד** שאין מברכין **אלא לבסוף ואיכא מ"ד** לבתר תרי דמקמי סעודה ולבתר תרי דבתר סעודה והדין **בתרא**

רי"ף כד: **טעמא דמסתבר הוא ושפיר דמי למיעבד הכי** ולמאי דפרישית א"צ לברך על הגפן כי אם אחר כוס רביעי

ודברי רב אלפס תמוהין שכתב שמברך בתר תרי דמקמי סעודה דעל כוס שני למה יברך והלא הוא פוטר יין שבתוך המזון דקי"ל יין שלפני המזון פוטר יין שבתוך המזון ויש מיישבין דבריו דאמתניתין קאי ולא יפחתו לו מארבע כוסות ואין לו יין לשתות בתוך המזון ולא נהירא לי דמי שאין לו אלא ארבע כוסות שתי כוסות הראשונות שותה רוב הכוס ויוצא בו ידי חובתו והשאר שותה בתוך המזון ונמצא שאין זקוק לברך ברכה אחרונה ועוד דאם איתא דיין שלפני המזון טעון ברכה לאחריו כשאין לו יין בתוך המזון אם כן כשיש לו יין נמי בתוך המזון יצטרך לברך אחר יין שלפני המזון קודם ברכת המזון דיין ששתה בתוך המזון אין טעון ברכה לאחריו דהוי דברים הבאים מחמת סעודה בתוך הסעודה ואיך יתכן שיהו נפטרין בברכה ראשונה אחת כיון שאין נזקקין ברכה אחת באחרונה הלא מיד אחר ששתה היין שלפני המזון נזקק לברך אחריו ברכה שאינה צריכה ליין שבתוך המזון הלכך אין מצטרפין כלל ליפטר בורא פרי הגפן הלכך צ"ל דיין שלפני המזון כיון שבא לפתוח בני מעיים ולהמשיך אדם לתאות אכילה ברכת המזון פוטרתו וא"צ לברך אחריו אף כשאין לו יין בתוך המזון ולא דמי לדברים הבאים אחר סעודה קודם ברכת המזון דטעונין ברכה לפניהם ולאחריהם דהתם סילק מלאכול ואותן דברים אינם בכלל סעודה כלל הלכך אין ברכת המזון פוטרתן אבל דברים הבאים לפני הסעודה כגון פרפראות ויין שבא לגרר ולהמשיך לסעודה בכלל הסעודה הן ונפטרין בברכת המזון.

כה מתני' [דף קיד.] **מזגו לו כוס ראשון ב"ש אומרים מברך על היום ואח"כ מברך על היין. וב"ה אומרים מברך על היין ואח"כ מברך על היום הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפת** פירש רשב"ם דטיבול זה לא היה בחרוסת מדלא מדכר חרוסת עד טיבול שני וכן היה נוהג ר"ת שלא היה מטבל טיבול ראשון בחרוסת דהא קי"ל כר' אלעזר בר צדוק לקמן סי' ל דאמר חרוסת מצוה זכר לתפוח או זכר לטיט א"כ בשעת טיבול המרור שהוא טיבול של מצוה ראוי לטבל בו ולא ראשונה דלאחר שמלא כריסו ממנו יביאנו למצוה וא"ת תינח היכא דאית ליה שאר ירקי אלא מתני' דאיירי בדלית ליה שאר ירקי ות"ק ס"ל חרוסת משום קפא א"כ אמאי לא מייתי חרוסת בהדי חזרת קמא מפני הסכנה ותירץ ה"ר יונה ז"ל משום דטיבול ראשון אינו לחיוב אלא להיכירא בעלמא ורגילין כל השנה שאוכלין חזרת בלא חרוסת ואינם חוששים לקפא גם עתה נמי לא חשו חכמים אם יאכלוהו בלא חרוסת כמו שעושין בשאר ימות השנה אבל טיבול שני שהוא של מצוה הזהירו חכמים שלא יהא בו חשש סכנה. **הביאו לפניו מצה חזרת וחרוסת אף על פי שאין חרוסת מצוה רבי אליעזר בר צדוק אומר מצוה ובמקדש מביאין לפניו גופו של פסח.**

גמ' תניא אכלו דמאי יצא אכלו בלא מתכוין יצא אכלו [דף קיד:] לחצאין יצא ובלבד שלא ישהא בו בין אכילה לחבירתה יותר מכדי אכילת פרס משום דמברך על אכילת מרור צריך שיאכל כזית דאין אכילה בפחות מכזית אבל בירקות הראשונות שמברך עליהן בפה"א בעלמא ואין מזכירין עליהם אכילה אין צריך מהם כזית. **תניא ר' יוסי אומר אע"פ שטיבל בחזרת מצוה להביא לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין מאי שני תבשילין א"ר הונא סילקא וארוזא רבא מהדר אסילקא וארוזא הואיל ונפיק מפומיה דרב הונא חזקיה אמר אפילו דג וביצה** רב יוסף אמר צריך **שני מיני בשר אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה** ונראה כשחל פסח להיות באחד בשבת שלא יביא כי אם תבשיל אחד. דאין חגיגה בא עם הפסח דאינה דוחה את השבת דלא כתיב בה במועדו ואם יביאנה בע"ש תיפסל בלינה במוצאי שבת הלכך לא יביא תבשיל שני לחגיגה משום מהרה יבנה בית המקדש ויאמר אשתקד מי לא הביאנו זכר לחגיגה אע"פ שחל להיות ארבעה עשר בשבת השתא נמי נביא חגיגה בשבת וכי האי גוונא חיישינן גבי חדש בראש השנה דף ל.. וה"ר יעקב מאורלינ"ש וה"ר יהודה מקורבי"ל ז"ל היו אומרים דצריך שני תבשילין. דכשחל ארבעה עשר להיות בשבת מביאין החגיגה מערב שבת ואינה נפסלת בלינה במוצאי שבת. דאמרינן אוקי לילות בהדי ימים והוי להו שני לילות ויום אחד כנגד שני ימים ולילה אחד. ולקמן (פסחים דף קכ:) אמרינן גבי פסחא ס"ד אמינא נוקי לילות לבהדי ימים אי לאו מיעוטא ולגבי חגיגה דליכא מעוטא אמאי לא נימא הכי. והא דתניא בפרק אלו דברים (פסחים דף סט:) אימתי בא עם הפסח בזמן שבא בחול. לא קשי' דבחול בא עם הפסח אבל בשבת אינו בא עם הפסח אבל בא בערב שבת. ולא נהירא

דהא דס"ד אמינא דפסח נוקי לילות לבהדי ימים משום דאינו נאכל ביום הקרבתו דכתיב בלילה הזה הלכך יום הקרבתו אינו מן המנין. אבל חגיגה שיכול לאוכלה ביום הקרבתה פשיטא דיום הקרבתה מן המנין. **רבינא אמר אפילו גרמא ובישולא:** ברי"ף כה.

כו פשיטא היכא דאיכא שאר ירקי מברך ברישא בורא פרי האדמה ואכיל וכי מטא לחזרת [דף קטו.] **מברך על אכילת מרור ואכיל.** ופי' רשב"ם ואין צריך לברך בורא פרי האדמה לפי שנפטר בברכה שבירך על הירקות. ולא נהירא דהא אסח דעתא באגדתא והלילא דאמרינן לקמן (פסחים דף קטו:) הנוטל ידיו בטיבול ראשון צריך **שיטול ידיו בטיבול שני** משום דאסח דעתיה באגדתא והלילא. ומה שאין מברכין בפה"א על המרור היינו משום דכתיב על מצות ומרורים יאכלוהו וחובה הוא להביא מרור אחר מצה הלכך הוה כדברים הבאים בתוך הסעודה מחמת הסעודה שאין טעונין ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם. תדע לך דהא קרי ליה במתני' פרפרת הפת דקתני במתני' עד שמגיע לפרפרת הפת והיינו חזרת שמביא אחר הפת. ותנא בכיצד מברכין דף מב. בירך על הפת פטר את הפרפרת. ונראה לי דלא קשה לפי' רשב"ם דנהי דאגדתא והלילא הוי היסח הדעת לענין נטילה היינו משום דילמא אסח דעתיה ונגע במקום הטנופת דידים עסקניות הן אבל לענין אכילה כיון שבירך בורא פרי האדמה על הירקות וחזרת לפניו ודעתו לאכול ממנו לאו נמלך הוא ואין כאן לא היסח הדעת ולא שינוי מקום שיהא צריך לברך שהרי חברים שעקרו רגלם לילך לבית הכנסת או לבית המדרש לעיל (פסחים דף קב.) אף על פי שהתפללו ושינו מקומם אם הניחו שם מקצת חבריהם לא הוי היסח הדעת כל שכן הכא שיושב במקומו אע"פ שקורא ההגדה לא הוי היסח הדעת. אבל **היכא דליכא שאר ירקי מאי אמר רב הונא מברך ברישא אמרור** בפה"א ואכיל וכי מטי **אחזרת מברך על אכילת מרור. א"ל רב חסדא לאחר שמילא כריסו ממנו חוזר ומברך על אכילת מרור אלא אמר רב חסדא מברך ברישא בורא פרי האדמה ועל אכילת מרור ואכיל ולבסוף אכיל בלא ברכה. והלכתא כרב חסדא ואמאי מטבל תרי זימני כדי שיראו התינוקות וישאלו. רב אחא בריה דרבא מהדר אשאר ירקי לאפוקי נפשיה מפלוגתא.**

כז אמר רבינא אמר לי רב משרשיא בריה דרב נחמן אמר רב **הלל משמיה דגמ' לא לכרוך איניש מצה ומרור בהדי הדדי וליכול משום דסבירא לן מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן ואתי מרור דרבנן מבטל ליה למצה דאורייתא. ואפילו למ"ד מצות אין מבטלות זו את זו. הני מילי דאורייתא ודאורייתא או דרבנן ודרבנן אבל דאורייתא ודרבנן אתי דרבנן ומבטל דאורייתא. תניא אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן בבת אחת שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו. א"ר יוחנן חלוקין עליו חביריו על הלל דתניא יכול לא יצא אדם ידי חובתו אא"כ כורכן בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלן ת"ל על מצות ומרורים יאכלוהו אפילו זה בעצמו וזה בעצמו. והשתא דלא איתמר הילכתא לא כהלל ולא כרבנן ואנן בעינן למעבד זכר למקדש ובעינן דליכול כל חד וחד** בפני עצמו כי היכא דלא ניתי **מרור דרבנן וליבטל מצה דאורייתא מברך אמצה לחודיה ואכיל ומברך אמרור לחודיה ואכיל והדר אכיל מצה ומרור בהדי הדדי בלא ברכה זכר למקדש כהלל** וכריכה זו יש לעשות בחרוסת דהלל לא היה מטבל בחרוסת כי אם בטיבול זה. ואי איתא הלכתא כהלל הוה מברך אמצה ברישא ואכיל לה והדר מברך אמרור ואכיל ליה בהדי מצה והויא מרור דרבנן וכריכה דרבנן ולא מבטלי אהדדי. אבל משום דמספקא לן אי הלכתא כהלל בעי למיכל מרור בלחודיה משום דכריכה שהיא רשות מבטלת מרור שהוא דרבנן כי היכי דמרור שהוא דרבנן מבטל מצה שהיא דאורייתא דכל הפחות מחבירו מבטלו.

כח אמר רבי אלעזר א"ר יהושע כל שטיבולו במשקין צריך נטילת ידים [דף קטו:] **אמר רב פפא לא לישהי אינש מרור בחרוסת דילמא אגב חוליה** דחרוסת מבסם ליה לטעם דמרור ואנן **בעינן טעם מרור וליכא. אדבריה רב חסדא לרבנא עוקבא ודרש נטל ידיו לטיבול ראשון צריך** ליטול ידיו בטיבול שני ושיילינן ולמה ליה והא משא ידיה חדא זימנא. ומהדרינן **כיון דבעי למימר אגדתא והלילא דילמא אסח דעתיה ונגע במידי דמיטנף.**

כט אמר רבא בלע מצה יצא. בלע מרור לא יצא. בלע מצה ומרור ידי מצה יצא ידי מרור לא יצא. כרכן בסיב ובלען אף ידי מצה לא יצא **א"ר שימי בר אשי מצה** ברי"ף כה:

בפני כל אחד ואחד מרור וחרוסת בפני כל אחד **ואחד ואין עוקרין את השלחן אלא** בפני מי שאומר ההגדה **ורב כהנא אומר כולהו נמי לפני מי שאומר ההגדה והלכתא כרב כהנא ולמה עוקרין את השלחן אמרי** דבי רבי ינאי כדי שיראה התינוק וישאל. והאידנא ששלחנות שלנו גדולים הם וטורח לסלקם מסלקינן הקערה שבה המצות כאילו אינם רוצין לאכול יותר. **אביי הוי יתיב קמי דרבה חזא דקא מגביהי פתורא אמר להו מי קאכלינן דסליקתו פתורא.** א"ל **פטרתנא מלומר מה נשתנה.**

יום סז

ל אמר שמואל לחם עוני שעונין עליו דברים. תניא נמי הכי לחם עוני וכו'. ד"א לחם עוני [דף קטז.] **מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה אף כאן הוא מסיק ואשתו אופה. דבר אחר מה דרכו של עני בפרוסה אף כאן נמי בפרוסה. הלכך בפסח מברכין על אחת ופרוסה אבל בשאר ימים טובים בצעינן** אתרתי ריפתא שלימתא דאמר רבי אבא ברכות דף לט: שבת קיז: **חייב אדם לבצוע על שתי ככרות בשבת מ"ט לקטו לחם משנה כתיב** ומפרשי רבנן דבימים טובים בעינן על שתי ככרות כמו **בשבת דעיקר חיובא בשבת משום דלא נחית מן בשבת אלא הוה נחית בע"ש זוגי זוגי ובימים טובים נמי לא נחית אלא הוה נחית בעי"ט כמו דהוה נחית בע"ש** הלכך בעינן ביו"ט למיבצע על תרתי ריפתא שלימתא כדבעי' בשבתא **ואתא לחם עוני וגרעה** לחדא ואוקמא אפרוסה הלכך בעינן למיבצע אחדא ופלגא וכי מבצע **מנח לה לפרוסה בגווה דשלימתא ובוצע דאמר רב פפא שם הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלימה ובוצע מ"ט לחם עוני כתיב ביה.** ויש מביאין ראיה לדבריו מדקתני במתניתין הביאו לפניו מצה אלמא דליכא אלא חדא מצה שלימה. ולא נראה דמאי שנא פסח לענין לחם משנה משאר כל הימים טובים שלא יבצע אלא על שתי ככרות שלימים דהא דדרשינן לחם עוני לפרוסה היינו אותו לחם שיוצא בו ידי אכילת מצה אבל המוציא פשיטא דעל שלימים בעינן כשאר ימים טובים תדע דאם אין לו לחם עוני כי אם כזית ויאכל אותה באחרונה ויברך המוציא על מצה עשירה פשיטא דתרתי שלימות בעינן. וה"ה נמי אם יש לו לחם עוני לאוכלו בתחלה למה לא יברך המוציא על השלימה הלכך נהגו העם לעשות שלש מצות. ונהגו באשכנז ובצרפת לעשות מעשרון אחד זכר ללחמי תודה שהיוצא מבית האסורין מביא לחמי תודה ולחמי תודה באין ג' מינין של מצה חלות רקיקין ורבוכה. ושלש חלות עושין מעשרון אחד דכל מין ומין היו שלשה עשרונות ושליש עשרון ומכל מין היו עושין עשר חלות דהיינו שלש מן עשרון אחד. ועושין להם סימן איזהו ראשונה ואיזה שניה ואיזהו שלישית כדרך שהיו עושין בקופה של לשכה שהיה כתוב בהן א' ב' ג' לידע איזה מהן נתרמה ראשונה שמצוה בראשונה. ומיהו אם החליף שניה בראשונה לא עכב כדאיתא במגילה פרק היה קורא דף כא: ראשון היה קורא ארבעה פסוקים ושני שקרא ארבעה או שלישי ה"ז משובח. ומאותן שלש מצות יבצע השניה לשנים וישמור החציה לאפיקומן ויניח חציה בין שתי השלימות ועל הראשונה יברך המוציא ועל הפרוסה יברך על אכילת מצה ואוכלן ביחד מכל אחת כזית ומן השלישית יעשה כריכה כהלל דכיון דתיקון שלש מכל חדא נעביד בה מצוה חדא והרוצה לצאת ידי חובת שניהם יברך המוציא ועל אכילת מצה ויבצע מן השלימה ומן הפרוסה כאחד: **רבי אלעזר בר צדוק אמר מצוה מאי מצוה** ר' לוי אמר זכר לתפוח פירוש **תחת התפוח עוררתיך ור' יוחנן אמר זכר לטיט. אמר אביי הלכך מצוה לסמוכי ומצוה לקייוחי. תניא כוותיה דרבי יוחנן תבלין זכר לתבן פירוש כמו קינמון וסונבל שדומין לתבן. חרוסת זכר לטיט. א"ר אלעזר בר צדוק כך היו תגרי חרך בירושלים אומרים בואו וקחי לכם תבלין למצוה.**

מתני' מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל מאביו ואם אין דעת בבן האב מלמדו. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים. שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה. שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צלי. ולפי דעת הבן אביו מלמדו. מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש מארמי אובד אבי עד שהוא גומר כל הפרשה כולה **והשתא לא לימא בשר צלי דלית ליה פסחא.**

גמ' ת"ר חכם בנו שואלו ואם לאו אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל את עצמו ואפילו שני תלמידי

חכמים הבקיאים בהלכות פסח שואלין זה את זה מה נשתנה הלילה הזה וכו': מתחיל בגנות ומסיים בשבח מאי גנות רב אמר מתחילה עובדי עבודה זרה ושמואל אמר עבדים היינו והשתא עבדינן כתרורייהו: מתני' רבן גמליאל היה אומר מי שלא אמר **שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרור פסח** שאכלו אבותינו על שום מה [דף קטו:] **על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים שנא' ואמרתם זבח פסח הוא לה' וגו'. מרור על שום מה על שום שמררו המצריים את חיי אבותינו במצרים שנאמר וימררו את חייהם בעבודה קשה. מצה על שום** מה על שום שלא הספיק בצקת אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם שנאמר ויאפו את הבצק וגו' לפיכך אנחנו **חייבין להודות להלל לשבח ולפאר ולברך ולרומם לעלה ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנסים האלו הוציאנו מעבדות לחרות** מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב ומאפילה לאור גדול **ונאמר לפניו הללויה. עד היכן הוא אומר ב"ש אומרים עד** בצאת ישראל ממצרים וב"ה אומרים עד **חלמיש למעינו מים וחותם בגאולה רבי טרפון אומר אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה**

ריי"ף כו. **מרור ואינו חותם רבי עקיבא אומר כן ה' אלהינו יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתינו לשלום שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך ונאכל שם מן** הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע **דמם על קיר מזבחך לרצון ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו ברוך אתה ה' גאל ישראל וקי"ל כרבי עקיבא.**

גמ' אמר רבא צריך שיאמר ואותנו הוציא משם **אמר רבא מצה צריך להגביה מרור צריך להגביה. בשר אין צריך להגביה שמא יאמרו בשר זה לפסח ונראה כאוכל קדשים בחוץ.** [דף קיז:] **וחותם בגאולה אמר רבא דקריאת שמע והלילא גאל ישראל. דצלותא גואל ישראל. מ"ט רחמי אינון. א"ר זירא דקדושא וקדשנו במצותיו. דצלותא וקדשנו במצותיך מ"ט רחמי אינון. לא אמר רב חמא בר יעקב צריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום כתיב הכא זכור את יום השבת לקדשו** וכתיב התם **למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. אמר רבא בר שילא דצלותא מצמיח קרן ישועה. דאפטרתא מגן דוד. ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ תני רב יוסף זה שאומרים מגן דוד.** אמר ר' שמעון בן לקיש **ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלהי אברהם ואברכה זה שאומרים אלהי יצחק. ואגדלה שמך זה שאומרים אלהי יעקב יכול יהו חותמים בכולן ת"ל והיה ברכה בך חותמין ואין חותמין בכולן: אמר רבא אשכחתינהו לסבי דפומבדיתא דאמרי בשבתא בין בצלותא בין בקידושא מקדש השבת. וביומא טבא בין בצלותא בין בקידושא מקדש ישראל והזמנים. וכן הלכתא.**

לב מתני' מזגו לו כוס שלישי מברך על מזונו. רביעי גומר עליו את הלל ואומר עליו ברכת השיר. בין הכוסות הללו אם רצה לשתות ישתה. בין ג' לד' לא ישתה. ירושלמי בפרק זה הלכה ו **למה בשביל שלא ישתכר כבר משוכר הוא. מה בין יין שבתוך המזון ליין שלאחר המזון** שבתוך המזון אינו משכר שלאחר המזון משכר:

גמ' א"ל רב חנין לרבא ש"מ בהמ"ז טעונה כוס לעיל סי' יד פירשתי שאין להוכיח מכאן דבהמ"ז טעונה כוס ביחיד. ועוד י"ל משום דעיקר ארבע כוסות לא נתקנו ליחיד דאמרינן במדרש תהלים הקוראים צריך שיהיו שלשה כדי שיאמר אחד לשנים הודו. דאי לא תימא הכי שצריך לחזר אחר זימון אלא אף ביחיד טעונה ברכת המזון כוס. אמאי קרי לה ד' כוסות הא ליכא אלא שנים דטופיינא. דקידוש וברכת המזון בעלמא נמי איתנייהו. אלא ודאי בעלמא א"צ לחזר אחר שלשה ובלילי פסח צריך לחזר. וכן קידוש בעלמא נמי א"צ כל כך לחזר אחר יין אלא יקדש על הפת ובלילי פסח צריך לחזר אחר יין והעולם לא נהגו כך לחזר אחר זימון. וההוא דמדרש תהלים עם אשתו וקטן שהגיע לחינוך יכול לומר הודו. וארבע כוסות אע"ג דליכא אלא שתי טופיינא מ"מ כולן ביחד הם ארבע כוסות. **א"ל ארבע כסי תקינו רבנן דרך חירות. הואיל** ואיתנייהו בכל חד וחד נעביד חדא מצוה. **ואומר עליו ברכת השיר. מאי ברכת השיר רב יהודה אומר יהללוך** מכאן ראיה שאין לברך על ההלל לאחר סעודה דאי מברכין עליו א"כ מאי קאמר ואומר עליו ברכת השיר פשיטא כיון דאמרינן גומרים עליו את ההלל ממילא ידענא דמברך יהללוך. אבל אם אין מברכין עליו בתחלה הוצרך לומר אע"פ שלא בירך לפניו יברך לאחריו ומיהו יש לומר

לפי שברכת הלל תליא במנהגא כדאיתא לקמן דף קיע קתני במתניתין ובלילי פסח צריך לברך. [דף קיח.] **ר' יוחנן אמר נשמת כל חי.** כתב רב אלפס דמנהגא דעלמא כרב יהודה. ורשב"ם פירש דעבדינן כתרווייהו וחותמין בהלל ברוך אתה ה' מלך מהולל בתשבחות. ואומר הלל הגדול ונשמת וחותמין שנית ברוך אתה ה' מלך מהולל בתשבחות. וה"ר חיים כהן לא היה חותם ביהללוך ברוך אתה ה' מלך מהולל בתשבחות כיון דבעי למיחתם בסוף ישתבח. דשתי חתימות בחד גוונא למה לי.

לג ת"ר כוס חמישי אומרים עליו הלל הגדול דברי רבי טרפון. וי"א ה' רועי לא אחסר. ורשב"ם גורס רביעי אומרים עליו הלל הגדול דכוס חמישי מאן דכר שמיה. ואם בא לומר כוס חמישי רשות ואם ירצה יעשה כוס חמישי הכי הוה ליה למימר הרוצה לעשות כוס

ריי"ף כו: חמישי אומר עליו הלל הגדול. אבל לפי גירסת הספרים משמע דלר' טרפון וי"א כוס חמישי הוה ליה חובה ונהגו העולם לעשות רשות. וכן כתב ה"ר יוסף טוב עלם ז"ל שאם הוא תאב לשתות יעשה כוס חמישי. משמע מתוך דבריו שאסור לשתות אחר ארבע כוסות. ותימה דמנלן הא דלקמן לא קאמר אלא דאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן היינו שלא לאכול אבל למשתי שרי. וכן נמי מדפריש בירושלמי דבין שלישי לרביעי לא ישתה משום דשמא ישתכר. מכלל דאי לאו חיישינן לשכרות היה מותר לשתות. ומנהג פשוט הוא שלא לשתות יין ופי' הר"ם ז"ל טעם למנהג לפי שחייב אדם לעסוק כל הלילה בהלכות פסח וביציאת מצרים לספר בנסים ובנפלאות שעשה לנו הקב"ה ולאבותינו עד שתחטפנו שינה ואם ישתה ישתכר. והכי אמרינן בתוספתא פ"י חייב אדם לעסוק בהלכות פסח וביציאת מצרים כל הלילה. וזה ששנינו מעשה בר' אליעזר ור' יהושע שהיו מסובין בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל הלילה וכו'. אבל בכוס רביעי התירו שיש לו סמך מן הפסוק כנגד ולקחתי אתכם. **מהיכן הלל הגדול. אמר רב יהודה** מהודו עד **על נהרות בבל רבי יוחנן אמר משיר המעלות עד על נהרות בבל רב אחא בר יעקב אומר מכי יעקב בחר לו יה עד על נהרות בבל** אבל **מנהגא דעלמא כרב יהודה בהלל הגדול.**

לד מתניי [דף קיט:] **אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן**

ריי"ף כז. **ישנו מקצתם יאכלו ישנו כולם לא יאכלו רבי יוסי אומר נתנמנמו יאכלו נרדמו לא יאכלו** במצה נמי איירי כדמוכח בגמרא בעובדא דרבה ומוכח נמי התם דר' יוסי אישנו מקצתן קאי והלכה כרבי יוסי.

גמ' מאי אפיקומן אמר רב שלא יעקרו מחבורה לחבורה ושמואל אמר כגון ארזילאל וגוזליא לאבא חנינא בר **שילא ור' יוחנן אמרי כגון תמרים וקליות ואגוזים תניא כוותיה דרבי יוחנן אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן כגון קליות ואגוזים אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל אין מפטירין אחר מצה אפיקומן** פירש רשב"ם שצריך לאכול מצה בגמר סעודה זכר למצה הנאכלת עם הפסח בכריכה וזו היא מצה הבצועה שאנו אוכלין באחרונה לשם חובה ועל כן אנו מברכין על אכילת מצה בראשונה אע"ג שאינה עלינו חובה מדאמר רב חסדא לעיל גבי מרור דלאחר שמילא כריסו ממנו היאך חוזר ומברך עליו הלכך מברך אתרווייהו ברישא והדר אכיל מצה של מצוה באחרונה ואחר אותה מצה אין נפטרים ממנה באכילת דבר אחר שלא לשכח הטעם ע"כ. ולפי זה היה נראה שצריך לאכול עמה מרור וחרוסת כיון שהיא זכר מצה הנאכלת עם הפסח בכריכה ועליהן היה ראוי לברך על אכילת מצה אלא שכבר מילא כריסו ממנה וא"כ צריך לעשות כמו בזמן המקדש שהיו אוכלין הכל ביחד הלל וסיעתו ואף לרבנן מצוה לאוכלו ביחד אמנם תמיהני למה עושין כריכה בתחילה יספיק בכריכה אחרונה זכר למקדש הלכך נראה לי דאותה מצה אינה לשם חובה אלא אוכלין אותה זכר לפסח שהיה נאכל על השובע באחרונה ולפי שהוא זכר לפסח יש ליתן לה דין הפסח שלא לאכול אחריה. וא"צ עמה מרור וחרוסת. [דף קכ.] **מר זוטרא מתני הכי אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן אבל מפטירין אחר מצה אפיקומן. ומסתברא לן דלישנא קמא אליבא דגמרא הוא ולישנא בתרא אליבא דמר זוטרא הוא. הלכך עבדינן כלישנא קמא** שהוא אליבא דגמ' וכן **נהוג עלמא כלישנא קמא** דלבתר דאכלי כל מיני מגדים ומיני פירי **אוכלין בסוף כזית מצה דמינטרא ולא** טעימי לבתר הכי כלום בר מכסא דברכת המזון **וכסא דהלילא. ומאן דצחי ליה ליה רשותא למישתי אלא מיא אבל חמרא לא.** ולמעלה סי' לג כתבתי ע"פ הירושלמי דאין איסור בשתיית יין.

לה והיכא דלית ליה כולה סעודתא ממצה דמנטרא

אלא כזית בלחוד דמנטר הוא דאית ליה אכיל ברישא מהיאך דלא מינטר ובריך עליה המוציא ולבסוף מברך על כזית דמנטרא לאכול מצה ואכיל. ומברך אמרור ואכיל והדר כריך ואכיל מצה ומרור בלא ברכה. **דתניא הדובשנין והסופגנין והאסקריטין אדם ממלא כריסו מהן ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה.** ותימה הוא כיון דאיירי בשאין לו אלא כזית אחד שמור היאך יעשה כריכה ויאכל משאינה שמורה ויבטל טעם מצה שמורה. ויותר מסתבר להניח הכריכה שאינו אלא זכר בעלמא ממה שיבטל טעם של מצה. ויראה שהברייתא דדובשנין איירי בזמן הבית הלכך צריך שיאכל כזית שמור באחרונה לקיים על מצות ומרורים יאכלוהו אבל בזמן הזה שאין לנו חובת מצה אלא מבערב תאכלו מצות אין לאחר ברכת המצה מוטב שיאכלנה בתחלה לתיאבון.

לו ומאן דלית ליה חמרא בלילי פסח מקדש **אריפתא. מידי דהוה אשאר שבתות וימים טובים. והיכי עביד. שרי ברישא המוציא ובצע ליה לריפתא ומנח** ידא עילויה עד **דגמר קידושא ומברך לאכול מצה ואכיל והדר מטבל בשאר ירקי ועקר ליה לפתורא. ובתר הכי אומר מה נשתנה** הלילה הזה וכולה אגדתא **עד גאל ישראל. ומברך אמרור ואכיל והדר כריך מצה ומרור ואכיל בלא ברכה. ומאן דבעי לברוכי בתרי או בתלת בתי היכי עביד. מברך ברישא**

רי"ף כז: **בביתא** דידיה ואכיל כל מה **דצריך ומברך ברכת המזון והדר מברך לכל חד וחד בביתיה ושתו אינהו כסא דקדושא ואגדתא. ואכלי מצה וירקי ואיהו לא אכיל בהדייהו ולא מידי. ושביק להו למגמר סעודתייהו ומברכי ברכת המזון.** והדר לביתא אחרינא ועביד הכי. **וכן לכל ביתא וביתא. ולבסוף אזיל לביתיה וגומר הלילא ושתי כסא דהלילא. וגמרינן להא מילתא מהא דתניא ר"ה דף כט. כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא חוץ מברכת הלחם וברכת הפירות היין שאם לא יצא מוציא ואם יצא אין מוציא. בעא רחבה ברכת הלחם של מצה וברכת היין של קידוש מהו כיון דחובה הוא מפיק. או דילמא ברכה לאו חובה היא. ופשטינן ליה מהא דאמר רב אשי כי הוינן בי רב פפא הוה מקדש לן וכי הוה** אתא אריסא מדברא הוה מקדש ליה ושמעינן מהא שאע"פ שבירך לעצמו **על המצה שהיא חובה כי איכא מאן דלא שמע ולא נפיק ידי חובתיה הדר מברך ליה בין המוציא בין** אכילת מצה בין בורא פרי האדמה בין אכילת מרור כולהו חד טעמא **דמצוה נינהו. וכן הלכה. ואיהו כיון דבריך ליה** בהמ"ז **לא לטעום מידי דאין מפטירין אחר** הפסח **המצה אפיקומן. ואי בעי לאקדומי להני בתי ברישא. ומברך להו ולא אכיל ולא טעים מידי בהדייהו. והדר אזיל לביתיה ומקדש הרשות בידו ושפיר דמי.**

לז אמר רבא בזמן הזה מצה דאורייתא ומרור דרבנן. מ"ש מרור דכתיב על מצות ומרורים יאכלוהו בזמן פסח אין שלא בזמן **פסח לא. מצה נמי כתיב על מצות ומרורים יאכלוהו מצה** מיהדר אהדריה קרא דכתיב **בערב תאכלו מצות. תניא כוותיה דרבא ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי מה שביעי רשות אף ששת ימים רשות. מאי טעמא הוה דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא יכול אף לילה הראשונה תלמוד לומר על מצות ומרורים יאכלוהו אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מנין תלמוד לומר בערב תאכלו מצות.** ירושלמי בשבועות פ"ג הלכה ד' **שבועה שלא אוכל מצה אסור לאכול מצה בלילי פסחים. שבועה שלא אוכל מצה בערב בלילי הפסח לוקה ואוכל מצה בערב בלילי הפסח. שבועה שלא אשב בצל** אינו יושב בצל סוכה. **שלא אשב בצל סוכה לוקה ויושב בצל סוכה. כתוב** בספרי דבי רב **מיין ושכר יזיר לעשות יין מצוה כיין הרשות:** ישנו מקצתן וכו' [דף קכ:] היכי דמי מתנמנם אמר רב אשי נים ולא נים תיר ולא תיר. כגון דקרו ליה ולא ידע לאהדורי סברא. וכי מדכרו ליה מדכר אבייה הוה יתיב קמיה דרבה והוה מנמנם. אמר ליה מינם קא ניים מר. אמר ליה נמנומי קמנמנא ולא הייתי ישן והיינו כרבי יוסי.

לח אמר רבא אכל מצה בזמן הזה אחר חצות לדברי ר"א בן עזריה לא יצא לכאורה נראה דהלכה כר' אלעזר דסתם מתני' כוותיה דתנן הפסח אחר חצות מטמא את הידים. וכן סתם מתני' דאיזהו מקומן דף נו: ובפרק קמא דברכות דף ב. ומיהו בפ' הקורא את המגילה למפרע דף כ: איכא סתמא כרבי עקיבא ומאי אולמיה דתרי או תלת סתמי מחד סתמא וגם ההיא סתמא דמגילה קתני לה בהדי הלכתא פסיקתא. ומיהו נכון להחמיר כרבי אלעזר דאפשר דרבי עקיבא מודה

להרחיק את האדם מן העבירה באיסור דאורייתא. וכן היה נוהג רבינו תם ז"ל למהר לאכול אפיקומן קודם חצות.

לט רבי שמלאי איקלע לבי פדיון הבן בעו מיניה על פדיון הבן ודאי האב מברך. שהחיינו וקיימנו מאן מברך. כהן מברך דקא מטי הנאה לידיה או דילמא [דף קכא:] **אבי הבן מברך דקא עביד מצוה לא הוה בידיה אתא שאיל** ביה מדרשא אמרו לו אבי **מברך שתים. והלכתא אבי הבן מברך שתים.**

מ ומחייבינן לממני יומי דשבעה שבועי מדאורייתא מחמיסר מדאורתא דחמיסר בניסן נגהי שיתסר דכתיב וספרתם לכם ממחרת השבת ותנו רבנן מנחות דף סה: וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד. פירוש מדלא כתיב וספרת לך כדכתיב גבי שמיטה והתם הספירה בב"ד שהיו מברכין בכניסת השנה. אבל וספרתם לכם משמע ספירה לכל אחד ואחד **ממחרת השבת ממחרת יום טוב. תנ"ה מיום הביאכם תספרו חמשים יום יכול יקצור** ויביא אימתי שירצה ויספור ת"ל **מהחל חרמש בקמה תחל לספור וכו'.** יכול יקצור ויספור ואימתי שירצה יביא תלמוד לומר **מיום**

ריי"ף כח. **הביאכם תספרו. יכול יקצור ויספור ויביא ביום.** תלמוד לומר **שבע שבתות תמימות תהיינה אימתי הן תמימות בזמן שאתה מונה מבערב.** יש מקשין כיון דקרא קאמר תספרו חמשים יום למה אין אנו מונין אלא תשע וארבעים יום ודוחקין לפרש הפסוק עד ממחרת השבת שהוא יום חמשים תספרו אי נמי חמשים יום אוהקרבתם דבתרי' קאי והכי קאמר עד ממחרת השבת תספרו ולא עד בכלל. חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'. ולי נראה שאין אנו צריכין לדחוקות הללו. כיון דכתב ביה בהדיא שבעה שבועות תספר לך אין לספור יותר משבעה שבועות ומתספרו חמשים יום לא קשיא מידי שכן דרך המקרא כשמגיע המנין לסכום עשירית פחות אחת מונה אותו בחשבון עשירית ואינו משגיח על חסרון האחד. כיוצא בו כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים בראשית מו וכן ארבעים יכנו דברים כה. **וכי היכי דמצוה למימני יומי מצוה למימני שבועי דאמר אביי שם דף סו. מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי.** רבנן דבי רב אשי מנו יומי ומנו שבועי אמימר מני יומי ולא מני שבועי אמר זכר למקדש הוא. ופירש ר"י ונראה דספק חשיכה יכול לברך ואין צריך להמתין עד שיהא ודאי לילה כיון דהוי ספקא דרבנן ועוד נראה דעדיף טפי סמוך לחשיכה משום תמימות.

מא והיכא דשכח ולא ספר בלילה כתב בהלכות גדולות שסופר ביום וכן משמע משילהי מתני' דפרק ר' ישמעאל מנחות דף עא. דתנן מצוה לקצור בלילה ואם קצר ביום כשר אבל נראה עיקר אידך סתמא דפרק שני דמגילה דף כ: כל הלילה כשר לקצירת העומר. ודייקי מיניה דקתני לילה דומיא דיום מה דיום בלילה לא אף דלילה ביום לא ואמרינן נמי בריש מועד קטן דף ג: ר"ג ובית דינו נמנו על שתי פרקים האלו והתירום. ומסיק רב אשי התם דסבר כרבי ישמעאל דדריש מה חריש רשות אף קציר רשות יצא קצירת העומר שהיא מצוה ודחיא שבת וכיון דדחיא שבת אינו נקצר אלא בלילה כדמוכח בסוף פרק רבי ישמעאל דקאמר התם ואי ס"ד דנקצר שלא כמצותו כשר אמאי דחיא שבת ניקצריה מערב שבת אלא מדדחי שבת אלמא נקצר שלא כמצותו פסול. ועוד דרבי יוחנן דאמר סוכה דף לד. עשר נטיעות הלכה למשה מסיני סבר כר' ישמעאל מ"ק ד. דאמר מה חריש רשות ודחיא שבת ועוד דכי הך סתמא דמגילה חשיב הלכתא פסיקתא בפרק הגוזל (בבא קמא דף קב.) ובפ"ק דע"ז דף ז. גבי המשנה ידו על התחתונה הלכך אם שכח ולא ספר בלילה יספור ביום בלא ברכה. ועוד כתב בה"ג שאם הפסיק יום אחד ולא סיפר שוב אינו סופר דבעינן תמימות. ואין נראה לר"י דכל לילה ולילה מצוה בפני עצמה היא. וכי מברכים מברכים מעומד דת"ר בקמה תחל לספור אל תיקרי בקמה אלא בקומה.

מב ואסור לן למיכל חדש עד אורתא דשיבסר בניסן נגהי תמניסר דכתיב ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו ותנן ערלה פ"ג מט החדש אסור מן התורה בכ"מ ואמר בגמרא מנחות סח: אמר רבינא אמרה לי אם אבוך אכיל באורתא דשיבסר נגהי תמניסר סבר לה כרבי יהודה דאמר והלא מן התורה הוא אסור שנאמר עד עצם היום הזה עד עיצומו של יום וסבר עד ועד בכלל וחייש לספיקא הלכך שיבסר ספק שיתסר הוא הלכך לא אכיל עד אורתא.

הדרן עלך ערבי פסחים וסליקא לה מסכת פסחים

יום נח

אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר וכל מקום שאין מכנסין בו חמץ אין צריך בדיקה ובמה אמרו שתי שורות במרתף מקום שמכנסין בו חמץ בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף ובית

[קף ב:] **אור** לי"ל. ליל י"ג שמחרתו י"ל. ולא שני לן פירושא לישנא אי תניון חור לי"ל אי נמי לחור י"ל אי נמי חור י"ל דמוכח בגמ' דבכל חד מהני תלת לישנא חיכא לפרושי **ליל י"ג שמחרתו י"ל** ואע"ג דליכא לפרושינהו נמי ליל שלאחר י"ל שמחרתו ט"ו להני ליפני מקמען הכי ומקמען הכי לפ"ה כל חד וחד מוכח מקמעותיה לפום לוכתיה והכא על כרחין לית לן לפרושי **ליל י"ג שמחרתו י"ל** כלפרושינן לליכא לפרושי ליל י"ל שמחרתו ט"ו שהרי כבר חל זמן ליסורו כדמוכח בגמרא (קף ה.) ומנא עובר עליו: [קף נ.] **בודקין** את החמץ. פרש"י ז"ל כדי שלא יעבור בבל יראה ובל ימצא והקשו בתוספות הא קיימא לן דמלאורייתא בביטול בעלמא סגי כדאיתא בגמרא ופוק חזי לא סגי בלא ביטול כדאמרי' בגמרא (קף ו:) דבודק צריך שיבטל וכיון שכן הוא היכי איתא בדיקה כדי שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא הא לא פטר נפשיה בלא ביטול ובביטול לחודיה סגי וי"ל דמלאורייתא בחד מיניהו סגי כלומר או בבדיקה או בביטול לבדיקה לחודה נמי מהניא כדאמרינן עלה בגמרא (ז:) לאור הנר מנא לן ופסקינן ליה מקרא אלמא לבדיקה נמי מלאורייתא היא וכל שבדק מן התורה אינו צריך לבטל הלכך שפיר איכא למימר לבדיקה לחודה כדי שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא ואם שהצריכו חכמים בטול לאחר הבדיקה אינו אלא מדבריהם ואמר ימצא גלוסקא יפיפיה ולעתיה עליה כדאיתא בגמרא (ו:): ומפני שרואין בעיני בדיקה וביטול לבריה מעורבין רואין לפרש יפה יפה: הרי שאמרה תורה (שמות י"ב:ט"ו) ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם ואמר בגמרא דמלאורייתא בביטול בעלמא סגי ונפקא לן מלכתיב תשביתו ולא כתיב תבערו או תשרפו כענין שפי' בעבודת כוכבים השחת שרוף וכלה כלבבי רש"י ז"ל **ולפי תרגום יונקלוס תשביתו תבטלון ז"ל** נפקא לן מלכתיב **לא ירלה לך כלבבי רבותינו הצרפתים ז"ל והכי תניא בספרי לא ירלה לך שאור בטל בלבך:** ומיהו ענין בטול זה מוכח בגמ' (שם) נבי הא לחמרי' דבודק צריך שיבטל דביטול מלין דבקר הוא והיינו למייתינן עלה (שם) דהיכי לסופי תלתים דהיכי מקמורת דבקר ננעו בה ואע"ג דבקר כי האי גוונא לא מהני לולאי מלן לחמר בנכסי **ליליה לבטלו ולהוי כעפרא לא** משמע להו דבקר ותו לבגמ' לחמרי מבטלו בלבו ובולאי לעניין דבקר ממונו דבקר בלבו לא מהני לדבריס שבלב אינם לדבריס ותו למלן לחמר התם בנדרים (קף מב.) אליבא דר' יוסי להבקר כתבתי מה שתנה על לחיתיה ברשות זוכה **לא נפקא מרשות נותן ה"נ** בבקר וכיון שכן בטול חמץ לר' יוסי היכי מהני מלין דבקר והא לא לחי לרשות זוכה אלא היינו טעמא משום דנהי דמאי דהוי ברשותיה לחיים לא חשיב מני מבקר ליה כי האי גוונא חמץ שאני לפי שאינו ברשותו של אדם אלא שעשאו כתשמיש כאילו הוא ברשותו ומש"ה בנלווי לעתיק בעלמא לא ניחא ליה ליהוי זכותא בנוויה כלל סגי ומהני לפילו לחמץ יהוי כלחמרי' דמנא גלוסקא יפיפיה לדעתיה עלויה ובתלמיד היושב לפני רבו ונזכר שיש לו עיסה מנולגלת בתוך ביתו כדאיתא בגמ' (ל' ז.) ותנן נמי לקמן בפ' ולו עוברין (ל' מא.) שהולך לשחוט את פסחו וכו' ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו אם יכול לחזור ולבער ולחזור למקומו יחזור ואם לאו יבטל בלבו: שמא תאמר ח"כ **אין לנו מן התורה אלא** בטול זה ואין לבדיקה וביעור **חמץ עיקר מן התורה** כלל אי אפשר לך לומר כן דהא בעי בגמ' (ל' ז:) בדיקה לאור הנר מנא לן ומוכחינן לה מקראי וכ"ת דלמסקנתא בעלמא נינהו ליתא דהא חזינן תנאי דלייפלגו (קף כח.) חמץ זה במה מבערו ומיבעי מ"ל לאין ביעור חמץ אלא שריפה ור' יהודה לטבירא ליה הכי (קף כז:) ולנו מנותר ואם תאמר ומאן לימא שאין לנו **מן התורה אלא** בטול ביעור זה שנחלקו עליו ומוכח בהלילה בגמרא דבעל מום ובעל תורה שחלקו כלאחר רבי עקיבא (קף ה.) מנינו להבערה שהיא חב מלאכה והתורה לחמרה תשביתו שאור מבתיכם: אלא כך הוא עיקרן של דברים שאמרה תורה תשביתו בל' מב' דבריס או שיבטל בלבו כל חמץ שיש ברשותו ויועילנו במחשבתו מרשותו וסני בהכי מלאורייתא אפי' בחמץ היקוע לו או אם לא בטלו בלבו כלל צריך הן התורה שיבוקש בכל מקום שהוא רגיל להמצא שם ויבערנו הן העולם ובביעור זה הוא שנחלקו במה יבערנו ולפיכך כל שאינו מבטל חייב לבדוק כדי שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא [ולפיכך כתב רש"י ז"ל שבודקין את החמץ כדי שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא] והיינו למי שאינו מבטל לגמרי אלא שמבטל סני בהכי אלא מפני שבטול זה תלוי במחשבתן של בני אדם לפיכך אין לעותיהן שוות ואפשר שיקלו בכך ולא יועילוהו מלבן לגמרי רוב חכמים להחמיר שלא יספיק בטול והצריכוהו בבדיקה וביעור שהוא מספיק נ"כ מן התורה או מפני שחשבו שאם יסתנו בתוך ביתו יבא ללכלכו ומשמע לתנא למתני' לא בעי ביטול כלל אלא בדיקה ובהכי סני ליה לפי שמכוין שבדק יצא ידי חובתו ואם שמא יתעלם אחר כך גלוסקא יפיפיה יבערנה ללולאי שמא תאמר למפרע עבר עליה ליתא שהרי סמכה תורה על החזקת רוב וכל שבדק חוזקת מקומות שרגיל להמצא בהן חמץ יצא ידי"ח ואין לו לחוש לכבר בשמי הקורה ולפיכך תנא למתני' לא הזכיר בטול אחר הבדיקה כלל אלא שבק רב יהודה למר רב וחלש ואמר הבודק צריך שיבטל ומסקינן בגמ' (י:) דהיינו טעמא שמא יתעלם גלוסקא יפיפיה ולעתיה עלויה ופרש"י ז"ל **לשמא מתוך שלעתיה עלויה יסתה לאוכלה מלבערה ונמצא עובר עליה כלומר משעת מציאתה ואילך לאכל מקמי הכי לא שכבר יצא י"ח בבדיקה כלכתיבא.** ונמצאת אתה אומר לפי לעת זה שהתורה שחמרה תשביתו היינו או בבטול או בבדיקה וביעור והיינו בחמץ ידוע או מפני חסם מקומות שהוא רגיל להמצא בהן בהן לאכל **כל שאין לו חמץ** ידוע ולא מקומות שהוא רגיל להמצא בהן לא חלה עליו מצות השבתה שהרי אתה אומר שכל שבדק אע"פ שלא ביטל ונמצא חמץ שלא בדק הוא עובר עליה אלא בשהייתה משעת מציאה ואילך אלמא **אין מצות השבתה אלא על** חמץ ידוע או מפני מקומות שרגיל להמצא בהן ואי אפשר לפרש שכל שבדק ולא בטל וחש"כ אלא גלוסקא יפיפיה עובר עליה למפרע ע"כ לפי' בלא הוא מחויב מן התורה לבטל מפני קפץ חמץ שאינו מצוי וכיון למלולאייתא בבטול בעלמא סגי לי אתה מצוה בבדיקה [ובעור] **מן התורה אלא** כלאחר רבי עקיבא זהו לעתי' והוא על לרך רש"י ז"ל ומה שהצריכו חכמים בבדיקה בחמץ יותר מבשאר מסורין ולא סמכו על הבטול כבר כתבתי שעשו כן כדי לקיים מצות תשביתו שחשבו לבני לסם שלא יבטלוהו במחשבתן לגמרי ואם אתה תמר שחשבו שלא יבא ללכלכו ולכבדי הרחמנים ז"ל היינו טעמא לחשבו ביה טפי מבשאר חיסורין משום לחמץ לא בילו לינשי מינייה כולי שתא ולחמיר לחיסוריה טפי לילית ביה כרת ולאפשר עול שמפני טעם זה החמירה התורה בו לעבור עליו בבל יראה ובל ימצא: **לאור הנר.** מפני שאור הנר יפה לבדיקה כלאיתא בגמ': ולמה תאמרו לקמן במתניתין בסמוך דשתי שורות **של חביות הסלורות במרתף של יין צריך לבלוק ביניהן** כיון לחמרי' לכל מקום שלין מכנסין בו חמץ אין צריך בדיקה להוה ס"ל (במקום שמכנסין בו חמץ) אין מסתפק ממנו צריך בדיקה ומפרש מקום שמכנסין בו חמץ כלומר **לא תאמרו שלא במרתף שמכניסין בו חמץ כגון מרתף שמסתפק**

ממנו [יין] לשולחנו ופעמים שהשמש עומד למזוג ופתו בידו וכשהיין כלה נכנס למרתף להביא יין: בש"ס **שתי שורות על פני כל המרתף** וכ"ה לעיל במרים וכו'. **בגמרא (לף ח:)** לעיל בפירוש לכ' שורות והריב"ף ז"ל לא הזכיר זה בהלכותיו לפי שאין מסדרים עכשיו החביות בשורות ענין כלל: נמ' ותנא דילן **מ"ט לא תני לילי.** שהוא יותר לשון מבוארת: ליטעון מעליא נקט. **שמעיה ולדך נקיו הלעת לכבר בלשון נקיה: לכבר מגונה. נלו מקום לילי לשון מגונה** חלא כיון למדברי יהושע ב"ל שמעי שרשוי לספר בלשון זה ונקי לשוני מקום שכי פתח תנא למתני' לשון חור כלכתיב (תהילים קי"ט:ק"ל) פתח לברך יחיר וכתב הרמב"ן ז"ל ל"ש נקט חור לומר שבתחילת הלילה שיש בו חור עליון רחוי לבדוק כדי שלא יתרשל ולא שלא יסכח וכיון לשותה שעה קטנה הוא שיש בה חור תנא חור מקום ליטעון מעליא ולא תנא בתחילת לילי י"ל בודקין את החמץ ואם לא מפני טעם זה מקום ליטעון מעליא לא היה שם תנא חסך לחור ומכלן יתה למ (שהביעור) צריך להקיימו עם חור היום כדי שלא יתרשל. ולו לבריו ז"ל: שהרי עקם. שהרי הוסיף: **אשר ליננה טהרה. ולא כתב מן הבהמה הטמאה כאורחיה הרי ח' לותיות עקם הטמאה ה' לותיות אשר ליננה טהורה י"נ לותיות:** ובגמרא פרכינן אלו בלאורייתא מי לא כתיב טמא. כלומר למה לי עיקם לכתוב אשר ליננו טהור ופרקינן לכל היכא לכי הלכי נינהו כלומר שאין צריך להתריך בזה יותר מזה משמעי בלשון כבוד [אבל היכא] לעל כי הלכי נינהו משמעי בלשון קצרה כלומר אע"פ שאינו לשון נקי ואפ"ה עקם בקצרה לאשר ליננה טהורה ללמדנו שרשוי לו ללשם **לאחר אחר לשון** כבוד ונפקא מינה להיכא לכי הלכי נינהו ואם לא עקם בשום מקום לא היינו למיעם שיהיה רשוי **לאחור אחר לשון נקייה** כלל: שהרי בזב קרשו מרכב ובאשה קרשו מושב. ואלו למיימרא למרכב נופיף קרשו מושב שהרי מרכב. ומושב אין לומר שהנוגע במרכב אינו טמא כלל' בתורת כהנים ובמס כלים (פ"ש מ"נ) משל"מ במושב שמנעו שוה למשלו וטעון: כבוש בגדים ולפיכך אי אפשר לומר למרכב נופיף קרשו מושב להא ליתי למטעי ומשום לשון כבוד לא משני קרא ממשמעותיה ושכי מוכח בגמ' אלא כתב מרכב בהיות נבי אשם כי היכי לכתביה נבי חיה אלא לומר למשל' למושב ומרכוב בלאוקי חתי ושכי ליתא בתורת כהנים אשר היא יוצאת עליו זה מושב כלי זה מרכב ופירוש מרכב היינו הען שתופס בו האדם

הלל אומרים שתי שורות החצונות שהן העליונות:

גמ' מאי אור רב הונא אמר נגהי ורב יהודה אמר לילי דכולי עלמא (דף ג.) בין לרב הונא בין לרב יהודה אור אורתא הוא ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה באתריה דרב הונא קרו אור נגהי באתריה דרב יהודה קרו לילי ותנא דידן מאי טעמא לא תני לילי לישנא מעליא נקט דאמר ר' יהושע בן לוי לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו שהרי עיקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה שנאמר (בראשית ו) מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה, אשר איננה טהורה ותאנא דבי ר' ישמעאל לעולם יספר אדם בלשון נקיה שהרי בזב קראו מרכב ובאשה קראו מושב ואומר (איוב ט"ו:ה') ותבחר לשון ערומים ואומר (איוב ל"ג:ג') ודעת שפתי ברור מללו:

(דף ג:) הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרבי חד אמר מפני מה בוצרין בטהרה ומוסקין בטומאה וחד אמר מפני מה בוצרין בטהרה ואין מוסקין בטהרה אמר רבי מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל ולא היו ימים מועטין עד שהורה הוראה בישראל ומנו רבי יוחנן:

(דף ד.) והשתא דקיימא לן אור אורתא הוא ודכולי עלמא מיהא חמץ לא איתסר אלא משש שעות ולמעלה כדבעינן למימר לקמן אמאי מקדמינן ובדקי' מאורתא נשתהי עד למחר ונבדוק בשית וכי תימא זריזין מקדימין למצות כדכתיב (ויקרא יג) וביום השמיני ימול בשר ערלתו מלמדי שכל היום כשר למילה אלא שהזריזין מקדימין למצות שנאמר (בראשית כ"ב:ג') וישכם אברהם בבקר נבדוק מצפרא אמר רב נחמן בר יצחק בשעה שבני אדם מצויין בבתיהן ואור הנר יפה לבדיקה אמר אביי הלכך האי צורבא מרבנן לא ליפתח בעידניה באורתא דתליסר נגהי ארביסר דילמא ממשכא ליה שמעתא אתי לאמנועי ממצוה:

בשעה שרוכב הנקרא ארגע"ן לכל מוכח שבמרכב שהשם עומד עליו בפסוק רגלים היינו כמושב: [לף ג:] **מפני מה בוצרין בטהרה. בכלים טהורים** ואין מוסקין בטהרה. **בזיתים קרי מסיקה ואין ענבים למוסקן בכלים טהורים כלאמרי' במס' שבת (לף יז.) לגל חשיב מוהל היועץ מהן מסקה להכשיר שאינו שמן נמור אלא היועץ על ידי כובד הכל בלבד אבל יין הזב מן הענבים מכשיר לניחא ליה ביה:** מובטח אני בזה. שאמר אין מוסקין בטהרה ואע"ג לחילך נקט לשון קצרה אפ"ה לא מתרץ ליעניה לאמר ומוסקין בטומאה ומשמע לגל שני בלאו הכי הלכך ליעגע להאי לאמר ואין מוסקין בטהרה לייק טפי לכלומר שאין מקפידין למסקו בטהרה ובתוספות כתבו לאפשר שעל אותו שאמר לשון קצרה קאמר הכי ואין נראה: והשתא לקי"ל וכו' וכ"ת זריזין מקדימין למצות כלכתיב כי' ויבכם לאבריהם בבקר. שהשכים **בבקר ולא המתין על שיהא** היום גדול: [לף ד.] **נבלוק מצפרא.** למשמע ליה מסברא לשני ליה זריזות בהכי: בשעה שבני לגם מצויין בבתיהן. להיינו בלילה ואיכא אור הנר שלהך בני לגם להשתמש בו בלילה שהוא יפה לבדיקה בהם יותר מאור החמה: ואיכא מ"ל שאם בא להקדים לבקור בי"נ שרשאי והוא שיבקוק לאור הנר שאפי' ביום צריך אור הנר כלתני' אין בודקין לא לאור החמה ולאורי' עלה בירושל' (הלכה ג) וכי יש חמה בלילה הלא לאור הנר אפי' ביום צריך בדיקה לאור הנר הלכך כי תנא אין בודקין לא לאור החמה כו' אלא לאור הנר מתוקמא אי שעבר ולא בדק ליל י"ל אי שבא להקדים בי"נ וכן לעת הר"ז הלני ז"ל ולישתי להשם בירושלמי משמע שאם בא להקדים ביום י"נ אינו רשאי לאורי' השם ולשם בלילה ח"ל יוסי אומר בדיקת הנר יפה בלילה ואמרינן תו השם מבוארות החפלים שהו לבודקן בתחלה ביום לאור הנר שילהון לדבנן לאורי שרגע לא כשה למנהר בלילה מנהר בישמת הלכך רב נחמן בר יצחק ח"ק בשעה שבני לגם מצויין בבתיהן שהם פנויה ובשעה שאור הנר יפה לבדיקה כלאמרינן שאורו מבהיק בלילה יותר מן היום ולפיכך אם בא להקדים לבדוק ביום י"נ לאור הנר אינו רשאי: אמר מאי הכלך הלי עורבא מרבנן וכו'. כלומר כיון שאמרת שאור הנר יפה לבדיקה בלילה יותר מביום ועכשו מצוה תלוי בהבר לא ליפתח בעידניה **לא יתחיל להתעסק** בשמעתא בתורתא לתליסר נגהי ארביסר **ליל יציאת י"נ שהוא כניסת י"ל והוא ליל בדיקת חמץ** על שיבדוק לילמא מסכה ליה שמעתיה ויסכח מלבדוק:

המשכיר בית לחבירו בי"ב. לעולם י"ל ומתני' ואילך לא על שלא מסר לו מפתח חל י"ב וכו' ולו למימרא למסירת מפתח קונה להא דאמרי' **בכבא קמא (לף** עט:) הלה קניא הלה לא קניא כסף שקרקע נקנית בכסף ובשטר ובחזקה כן שכירות קרקע נקנית כה' מלכרים הללו ואפ"ה אמרי' לעולם להשוכר קנאו אפ"ה כיון שהבית של משכיר והחמין שלו ועליון הבית מעוכב לעולם שאין השוכר נכנס שם מפני שהמפתח בידו של משכיר על המשכיר לבדוק ואם מסר לו מפתח קודם י"ב כיון שקנאו כלינו ובידו להיות יושב ונכנס על השוכר לבדוק: גרסינן בגמ' (ל' ז:) בעו מיניה מרב נחמן בר יצחק המשכיר בית לחבירו כי"ל חזקתו בדוק או אין חזקתו בדוק למאי נפקא מיניה לכיתיה להאי דמשכיר קמן לא נפקא לן מיניה מידי לתפילו נימא לחזקתו בדוק כל היכא דליכא למיתיה קמן שיילינן ליה ולא סמכינן לחזקה לכל היכא דלתפסר לברודי מילתא מכרדינן ולפיכך כתב הרב אלפסי ז"ל בפרק קמא לחולין לא סמכינן לחזק מיגין אלא שחיטה מיחזין בה כל היכא דליכא לאזולי ליה לעלמא וליתא קמן דמשיילינן ליה אבל ליתיה קמן לא סמכינן לחזקה ובקיאין ליה וכמו שכתבתי שם בס"ק. ואמר להו רב נחמן תניתיה הכל נאמנין על ביעור חמץ לפי נשים ועבדים ולפי קטנים מ"ט לאו משום לחזקתו בדוק ולחי' לה בגמ' ואפ"ה כיון לפסטיה רב נחמן ומלרבנן הוא לפי מלאורייתא בביטול בעלמא סני ליה ניקיונין כותיה לחזקתו בדוק ומיהו אי ליתיה למשכיר קמן שיילינן ליה וכלכתיבנא וכן פסק הר"ס במז"ל בפ' שני מהלכות חמץ ומצה: ואמרי' נמי בגמ' (שם) להיכא דמוחזק לן בלא בדוק וקאמרי הני מן בקנאנהו למימיהו כיון לבדיקת חמץ מלרבנן הוא למלאורייתא בביטול בעלמא סני המינהו רבנן בלרבנן ואיכא למימר לעולם לא מהימני לא בלרבנן ואילו בפרק המניח (לף עב) אמרינן מאכילתו שאינו מעושר ופרכינן היכי למי אי לילע נפרום ואי לא יצא נפשך עילוה אלמא סמכינן עלייהו אפי' בלאורייתא ועוד שהרי מעשים בכל יום שאנו מאמינים חותן על השחיטה **ועל הניקור יש לומר** שמתוך שבדיקת חמץ [צריכה] לקלוח גדול ונפיש עלניות הן אי נמי מלרבנן הוא לא סמכינן עלייהו אבל בשאר איסורין סמכינן והכי ליתא בירושלמי לפיכך מלן לאמר התם לית להן עלמן נאמנות הן ואיכא מאן דאמר מתוך שהן עלניות בוקעות כל שהוא: המשכיר בית לחבירו בחזקת שהוא בדוק כתבו התוס' לכאי"נ ליירי לאי כי"ל הא לחבירו בחזקת שהוא בדוק כתבו התוס' לכאי"נ ליירי לאי כי"ל הא

המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר אם עד שלא מסר לו המפתח חל ארבעה עשר על המשכיר לבדוק ואם משמסר לו המפתח חל ארבעה עשר על השוכר לבדוק (דף ד:) איבעיא להו המשכיר בית לחבירו בחזקת שהוא בדוק ומצאו שאינו בדוק מהו מי הוי כמקח טעות או לא ופשטה אביי דלא הוי כמקח טעות בין באתרא דיהבי אגרא ובדקי ובין באתרא דבדקי אינהו גופייהו מ"ט ניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בין בגופיה בין בממוניה תנן התם ר"מ אומר אוכלין כל חמש ושורפין בתחלת שש רבי יהודה אומר אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחלת שש דכ"ע מיהת חמץ משש שעות ולמעלה אסור מנלן אמר אביי תרי קראי כתיבי כתיב (שמות י"ב:י"ט) שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם וכתיב (שמות י"ב:ט"ו) אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם הא כיצד לרבות ארבעה עשר לביעור ואימא לרבות ליל ארבעה עשר לביעור (דף ה.) ביום כתיב ואימא מצפרא אך חלק דהוה ליה בתחלת שבע ועבדו רבנן הרחקה יתירה כי היכי דלא ליגע באיסורא דאורייתא:

(דף ה:) ת"ר (שמות יב) שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם מה תלמוד לומר והלא כבר נאמר * צ"ל לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור לא יראה לך שאור ולא יראה לך חמץ לפי שנאמר * צ"ל לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור לא יראה לך שאור ולא יראה לך חמץ שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה יכול יקבל פקדונות מן הנכרים ויטמין תלמוד לומר לא ימצא אין לי אלא נכרי שלא בשבתו ואין שרוי עמך בחצר נכרי שכבשתו ושרוי עמך בחצר מנין ת"ל לא ימצא ואין לי אלא בבתים בבורות שיחין ומערות מנין תלמוד לומר (שמות יב) בכל גבולך ועדיין אני אומר בבתים עובר משום בל יראה ומאכיל לבהמה כל חמץ והוא לא יאכל: לכ"ע מיהת חמץ משש **שעות ולמעלה אסור** מן התורה. להא לי **לא מיתסר עד לאורתא לא הוו נזרי ביה רבנן לבין ימחא לנזיה לא טעו חינמי: כתיב שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם.** למעמא לפיכך אמר לחת בתוך הסבעה: וכתיב לך ביום הראשון תשביתו שאור. ואי האי הראשון מכלל המעויין הוא **הרי שהה בו שעה אחת: הא כיצד לרבות וכו'. לע"כ האי הראשון ראשון לכל הז' קאמר להוא י"ל:** [לף ה.] **ואימא לרבות ליל י"ל.** לכיון לסתם לך בכתוב נימא למתחלת היום קאמר ומסנינן לביום כתיב: **לך חלק. לכון וריקן מיעוטין הן למאי מקמת היום מותר ומקצת היום אסור ומעתה יש לנו לחלק חציו מותר וחציו אסור וי"ל לך הוא חן בחלפה כיתא לחמ"ס בט"ע ני"ף לכ"ן ח' תחת** ל' וע' תחת כ': [לף ה:]

תנו רבנן **שבעת ימים** וגו' **והלא כבר נאמר לא ירלה לך שאור בכל גבולך. הרי בתים במשמע** לפי שנאמר לא ירלה **לך משמע מיניה שלך** אי **אתה רואה אבל אתה רואה על אחרים נכריס ושל גבוה כגון שהקדישו לבדק הבית:**

ירלה כתיב וזה הוא נראה ויקבל פקדונות מן הנכרים להם לך כתיב וזה הוא שלך תלמוד לומר לא יעלץ **אסר הטמנה שלך היא בכלל מציאה ואסר על אחרים להא לא כתיב לך** ולקמן פריך והא אמרת רישא שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה על אחרים ושל נבוה ומפני **מה: חין לי אלא** בנכרי שלא כבכתו. מפרש לה בגמרא להכי **קאמר חין לי שריותא של אחרים אלא בנכרי שלא ככבתו תחת ידך** לא מיקרי לך נכרי שכבשתו תנא לן דברי לחיכא למימר לעיל מיקרי תלמוד לומר לא יעלץ מפרש לה בגמרא [לכתיב] לך לך תרי זמני מפקינן לה דאי חד לך אלא יעלץ ולרום ביה הכי לפולגו במעני **לעלך להיינו נכרי שכבשתו לא** מיתסר אלא לך כלומר בלקבל עליה אחריות ויש כאן לקלוקי לברים וכתבתים בחילופי: **חין לי אלא בכתים וכו'.** כלומר אי לא כתב אלא [לא] יעלץ בכתיכא **חין לי שאסור לאהות אחן אלא בכתים מפני שמעני לעלו תמיל:** בבורות שיחין ומערות שבגבולין מנין תלמוד לומר בכל גבולך: ועדיין [אני אומר] **אע"פ שנאמרו שניהם בכתים עובר בכל ירלה** לבכלל גבולין ניהו וכל יעלץ לכתיב בהו וכל יטמין וכל יקבל פקדונות מן הנכרים לממסרת בהו הטמנה להם לא כתיב בהו רואה אלא מציאה ולקבל פקדונות נמי מיתסר להא לא **כתיב לך אבל בגבולין** לכתיב לך עדיין אני אומר בהן אבל אתה רואה של נבוה ושל נבוה מנין ליתן קולא של זה בזה וחומרא של זה בזה נאמר שאור בבתים וכו' ומפרשינן לקמן לחומרי לבתים שיהו בגבולין כשקבל עליו אחריות וקולא לגבולין שיהו לבתים בשלא קבל: ותמיהא לי כי היכי לילפינן קולא **של אחרים מגבולין אחמי לא** ילפינן מיניה קולא להטמנה כלאחרי' בריפא לברייתא יכול יטמין והיכי (לא) מקיימין היתרא להטמנה לממסרת מגבולין ואיסורא ליהיה לממסרת מבתים כי היכי לקיימין היתרא ואיסורא של אחרים ונראה לי לחין ולאי מעיקרא אחרינן **לאי לא כתב אלא לא** ירלה הוה אחרי' יכול יטמין **אבל כיון לכתב לא יעלץ אלא לא** ירלה לרלות **אלו לוקח אלא ליעלץ בעלמא** ולהא לא אינטריך ג"ם לממסר שאור והיינו לקני תנא ועדיין אני אומר בבתים עובר משום בל יראה ובל יעלץ ובל יטמין וכי' בגבולין שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל נבוה ולא תני בגבולין אי אתה רואה אבל אתה מטמין ללאיסורא להטמנה לה צריך ג"ם אלא בגלויי ללא יעלץ סני להא דיתירא ללא מממעתא בעלמא ובגלויי ללא יעלץ סני אבל אתה רואה של אחרים מיתורא לך נפיק ואית לן לקיומא על כרחך אי נמי ללאסור הטמנה נמי אינטריך ג"ם ואפילו הכי אתי שפיר דנהי דבגבולין נץ מסתמא הטמנה לאסור אפ"ם ליתי בהו קרא יתירא למיסריה הלכך להטמנה לכתבי' בבתים למסרייה נמי לגבולין אבל ליכא למימר להיתרא להטמנה לכתיבא בגבולין לנסריה נמי מסתמא הטמנה נץ בגבולין מ"מ ליתי בהו ייתורא למיסריה [מסק"כ בשל **אחרים להא כתיב לך** יתירא בגבולין למסרייה] וכי לייניגן ג"ם על כרחך ליתי לן לקיומא נמי היתרא בשל אחרים כנ"ל ולפי זה כי קתני לעיל בבריי'תא ועדיין אני אומר וכו' בגבולין שלך אי אתה רואה של אחרים ליפנו לקולא הוא ולאו לזוקא: וכללא לשמעתא לכל היכא לקבל עליה אחריות אסור בין בנכרי שלא ככבשתו בין בגבולין וכל שלא **קבל עליו אחריות** שרי בכולהו: **לבני חילא.** לחיל **שלא בית המלך ומטילין טורח תיקון מזונותם על בני העיירות: לרגונא.** לזמן שם **המלך שנוטל עיסור מן הכמות ומן** התבואות ופע"נ למני מסלק ליה בזוזי **לכל כמה דלא סלקו ידו שייכא בכמות** וקי"ל **כל שיש הגכרי בחמעא פטורה מן הככורה לכתיב (במדבר יג) כל בכור** בכהמת בני ישראל ולא בחרי': **עיסת לרגונא חייב' בחלה.** ופע"נ לעיסת נכרי פטורה מן החלה לכתיב **עריסותיכם זו חייבת לית לה קלא והרואה אומר שלו הוא ואוכלה בלא חלה לבל בהמה לית לה קלא** והקשה הרשב"ם ז"ל היכי אמרי לבהמת לרגונא פטורה מן הככורה ופע"נ למני מסלק ליה בזוזי והא בהליא תניא בתוספת' לבהמת לרגונא חייבת בככורה ולכאורה נוסחי לנרסי בהמת לרגונא חייבת מן הככורה והוא הלא מני מסלק ליה עיסת לרגונא חייבת בחלה פע"נ הלא מני מסלק ולפי זה אתי שפיר ודוקא בעיסת לרגונא שלין לנכרי חלק בה הלא למלך יש חק עליה הוא דלחמרינן לחייבת לבל עיסה שיש לו לנכרי שותפות בה פטור' מן החלה לתנן בתם' חלה (פ"נ מ"ה) העושה עיסה עם הנכרי לס אין בכל ישראל כשיעור פטורה מן החלה ונרסינן עליה בירושלמי ומה בינה לעיסת לרגונא שמחמת שהיא חייבת בחלה תמן ברשות ישראל היא ונתונה שמא ילמך הנכרי שלא ליטלה: נרסי' בגמי ת"ר נכרי הנכנס לחנות של ישראל ובקנו בידו אין זקוק לבער הפקידו לחנו זקוק לבער ייחב לו בית אין זקוק לבער שנאמר לא יעלץ ופרט"י ז"ל נכרי שנכנס לחנות של ישראל ובקנו בידו אין זקוק לבער שלא **הזקיקוהו להוציא את הנכרי מן הבית כלאמר אבל אתה רואה של** לחנו בסתם זקוק לבער לכיון שקבלו ברשותו כמחן לקבל עליה אחריות למי כלאחרינן בב"ק (קף מח:) כגון שורך ברשותך לחמרי' אבל ייחב לו בית הוא ליה כמחן לחמר כגון שורך ברשות לחמרי'

דלנכרי היא

(אמר רב יהודה אמר רב המוצא חמץ ביום טוב כופה עליו את הכלי ואמר רב יהודה אמר רב חמצו של נכרי עושה לו מחיצה י' טפחים) ואמר רב יהודה אמר רב המפרש בים והיוצא בשיירא קודם ל' יום אין זקוק לבער תוך ל' יום זקוק לבער אמר רבא הא דאמרת קודם ל' יום אין זקוק לבער לא אמרן אלא שאין דעתו לחזור אבל אם דעתו לחזור אפילו קודם שלשים יום זקוק לבער ואזדא רבא לטעמיה דאמר רבא העושה את ביתו אוצר קודם שלשים יום אין זקוק לבער תוך שלשים יום זקוק לבער ולא אמרן אלא שאין דעתו לפנותו אבל דעתו לפנותו אפילו קודם שלשים יום נמי זקוק לבער הני ל' יום מאי עבידתייהו כדתניא שואלין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום מאי טעמא שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר בפסח שני

(דף ו:) אמר רב יהודה הבודק צריך שיבטל היכי מבטל דאמר הכי (כל חמירא דאיכא ברשותי דלא חמיתיה ולא ביערתיה ליבטיל וליהוי כעפרא) מאי טעמא אמר רבא גזירה שמא ימצא גלוסקא יפיפיה דדעתיה עילויה וליבטליה כד משכח לה דילמא משכח לה בתר איסורא ולא מצי מבטיל לה דלאו ברשותיה קיימא דאמר רבי אלעזר משום ר' ישמעאל שני דברים אינן ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו ואלו הן בור ברשות הרבים וחמץ משש שעות ולמעלה (דף ז.) וניבטליה בשית כיון דאיסורא דרבנן עליה לא מצי מבטיל לה דלאו ברשותיה קיימא דאמר רב גידל אמר רב המקדש אשה בחמץ משש שעות ולמעלה

אתם לפטור זכו לרך פרש"י ז"ל אבל ר"ת ז"ל פירש לכשקבל עליו לחריות עסקינן ואפ"ה כיון דלייחל לו בית שרי להוה ליה כמקבל לחריות על חמץ **של נכרי בביתו של** נכרי דשרי לפרי אפילו חמץ של ישראל כל שהוא ברשות הנכרי הוינו עובר עליו ובכי לישתע במכילתא בפר' י"ז לקניין אתם בכל נכסוכם לפי נאמר לפי שנאמר בבתיכם שומע אני כמשמעו ת"ל בכל נכסוכם ר"ש לפי נאמר בבתיכם לומר לך פי כיתך ברשותך אף נכסוכך יצא חמץ של ישראל שהוא ברשות הנכרי תע"פ שהוא יכול לבערו אבל הוינו ברשותו [ויצא חמץ של נכרי שהוא ברשות ישראל וחמץ שנפלה עליו תפולת תע"פ שהוא ברשותו הוינו יכול לבערו]: ומיהו ה"מ מלאורייתא אבל מדרבנן חמץ של ישראל שהוא ברשות נכרי צריך ביעור להו תנן לקמן (דף לא.) אבל נכרי שהלוה את ישראל על חמץ לחרפספח עובר ולקיימינן בשהרשינו לעלו והרשין בביתו של נכרי משמע ואפ"ה אמרי' לעובר כלומר שהוא לאחר הפסח הואיל ועבר עליו שלא ביערו ועוד להו תניא לקמן בריש פרק **כל שעה (דף כא.)** בית שחמי חומרים לו יתכור לשם חמץ לנכרי תע"כ יולע שיכלה קודם הפסח רבי יהודה אומר כותח וכל מיני כותח אסור למכור שלשים יום קודם הפסח והא הני בביתו של נכרי הם ואפ"ה אסירי ותע"ג דכ"ה פליגי ואמרי לכל שעה שמותר לאכול מותר למכור מדיליהו במכירה נשמע דכ"ה במפקיד אצל ולאי חמץ של ישראל ברשות נכרי מדרבנן צריך לבער ואפ"ה נבי ייחל לו בית כיון דלאו ליישראל הוא אלא לפקדון תע"ג שקבל עליו לחריות לא החמירו עליו שיהא חייב לבער דרמכ"ן ז"ל אבל הר"ם במ"ל כתב בפ"ל מהלכות חמץ ומצה שישראל שהפקיד חמץ אצל נכרי עובר עליו בכל ירחה ובכל ימצא ולא יעלה על הדעת מצי לומר לו נכרי סמך על פסח השמועה שאמרו **כפרק כל שעה** אבל נכרי שהלוה את ישראל על חמץ אחר הפסח לברי הכל עובר ולא נזכרתי לע"כ לא הוה ליה למיתני אחר הפסח: **המוצא** חמץ בי"ט **כופה עליו את הכלי. להה לא חזי לטלטולי ולאפוקי ומיהו בכל ירחה לא עבר להה בטליה בלבייהו מחתמול לחמרי' לקמן צריך שיבטל בלבו לגמי שלא ישכח ויאכלנו** כופה עליו את הכלי ומוקמי' ר"ט שורפו ובי"ט לא מצי למשרפיה תע"ג דקי"ל (ביצה יב.) מתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורך הני מילי היכא דליכא צורך היום קצת אבל הכא ליכא להה נפק ידי חובתיה בבטול: חמץ של נכרי **המופקד** אצלו **ולא קבל עליו לחריות שלחמרו למותר לאהותו** ועומד לו מחמת **בי"ל מסוס היכרא שלא ישכח ויאכלנו ולא סגי ליה בכפייתי כלי כל** ז' כלומר להתם אל יומם אחזוי הוא שהרי בלילה יבערנו ועוד למחמת בי"ט לא לחפסר. ולחרים פירשו לעומת לו מחמת עשרה וסני בהכי תע"ג לקבל עליה לחריות שכיון שיחל ליה מקום תו לא מיקרי נכסוך ועל הדרך שפירשתי למעלה: **המפרש** מן **היבשה ליס** ויוצא בשיירא מן היבוב למדברות קודם ל' יום ולקמן מפרש מתוס לשולין ולורסין בהלכות הפסח קודם ל' יום שלכך מהניא שעתא חלה עליו חובת ביעור פירש"י ז"ל שלין לעתו לחזור בתוך הפסח אבל לעתו לחזור בתוך הפסח לפילו קודם ל' יום זקוק לבער אבל לעתו לחזור בתוך ל' יום אין זקוק לבער תע"ק ולא אמרן אלא בשלעתו לחזור קודם הפסח אבל אם בשלעתו לחזור על תוך הפסח לפי' קודם שלשים יום זקוק לבער ולחרים פירשו לשלין לעתו לחזור היינו שלין לעתו לחזור כלל על לחר הפסח אבל לעתו לחזור בין בתוך **הפסח בין קודם הפסח** צריך לבער שמע יחזור ערב הפסח בין השמשות ולא יהיה לו פנאי לבער וכן כתב הר"ס במ"ל בפ"כ מהלכות חמץ ומצה ובילושלמי לא משמע הכי: ונרסינן בילושלמי ובשפך אבל ולאי **לפי מר"ה.** כלומר לכי אמרי' קודם לפסח ל' יום לין זקוק לבער הני מילי בשפך כלומר שלין שם חמץ יצוע אבל יש שם חמץ יצוע בולאי לפילו מרלש השנה זקוק לבער ואינו נרלה כן לפי נמרתנו למלמר ליצנע לשלין זקוק לבער ולא לאמר לין זקוק לבדוק משמע לקולס ל' יום לפי' יש שם חמץ יצוע לין זקוק לבערו לפי שעשוהו כחמץ שנפלה עליו תפולת לסני ליה בביטול בעלמא: העושה את ביתו לוצר. **שהכניס שם תבואה ותתיה חמץ ואמרינן לקמן (דף לא:) חמץ שנפלה עליו תפולת הרי הוא כמבוער** קולס ל' יום **לא חלה עליו חובת ביעור וכי מטי ההוא שעתא לא מיחייב כלאתחילה להה נפלה עליו תפולת.** תוך ל' יום זקוק לבער **לכתחילה לא זהו ביעורו:** [דף ו.] לבל לעתו לפנותו. בתוך הפסח: הני **שלשים יום** מלי עבידתייהו. למה הקבוע חכמים זמן זה: לתניא שואלין ודורסין בהלכות הפסח קודם לפסח **שלשים יום.** כלומר לחשבינן ליה שואל כענין וקי"ל בעלמא בסני תלמידים ששואלים לחד שואל בענין ולחד שואל שלא כענין שנזקקין לשואל כענין: [דף ו:] שהרי משה **עומד בפסח ראשון** וכו'. כלאתמרי' בפ' היכן (דף כה:) וייבי לאנשים לאבר היו טמאים מיבאל ולשלפן היו שבל שבייבי שלשם בערב פסח כלכתיב (במדבר מ) ולא יכלו לעשות הפסח ביום הזה לא למחר יכולין לעשות ולא מייתינן רלייה מפני שמשיב להם להה לא שניא בלאו הכי שלא שמש לא היו שואלין כענין לא היה לו להתריך כל כך ולפרש כל ליני פסח שני: [דף ז.] אמר רב יהודה **הבודק צריך**

שיבטל בלבו סמוך לביקוקי מיד לחמר הכי וכו'. כמו שכתוב בהלכות לפון זה שינו בגמ' אלא כך הוה מקובל ביד הגאונים ז"ל: מ"ט. כלומר כיון שבדק וביקוקי מהניא מלקוריינהו כמ"ש למעלה למה הוא צריך שיבטל שהרי לפי' נשאר לו חמץ בביתו כיון לשינו יודע לותו שינו עובר עליו וכמו שכתבתי למעלה ולחמרי בגמ' לוילמא מפוס פירורין כלומר שמא נשארו פירורין חמץ בביתו הא לא חפשי ובטלים ממילא ולפיכך יתענה לאחר מכן שינו עובר עליהם ומהלרי' שמא יתענה נלוסקמא יפיפיה ללעתיה עליהם כלומר שאינה בטלה ממילא כפירורים ונלוסקמא יפיפיה לאו לוקה אלא כל שיצא מכלל פירורין נלוסקמא יפיפיה הרי לה וכיון שלא בטלה ממילא לכשיתענה חייב לבערה מיד כמו שכתבתי למעלה וחייסינן לילמא **משהי לה לפי פורתא ועבר עלה לאבל משבטלה לאו שינו עובר אלא כתוב אלא תשביתו** ללאו ברשותיה קיימא ושינו שלו: שני **לבריס לינן** ברשותו של אדם. לינן שלו אלא שעשאן כשתוב כאילו הן ברשותו להתחייב עליהן: **בור ברה"ר.** לקרייה רחמנא בעל הבור **ואף על פי שאין רה"ר קנויה לו: ונידבוליה בשית. ליתקון רבנן לכל אחד שיבטל בלבו בתחילת שם** כשהוא עסוק בשריפתו: כיון שאסרו אותו רבנן מסוף חמש כלילתא לעיל: **המקדם משם שעות ולמעלה.** פירש"י ז"ל **מתחלת שם:** קורלנייתא הגלוים **בהרי לרדט וקסין הס מאל ולפילו הכי לין חוששין לקלוסיו אם באו עליהם מיס והקשה עליו** ר"ת ז"ל לעל כרחין ליתנו למשם שעות ולמעלה מסוף שם משמע כלאמרי' לעיל (דף ז:) לכ"ע מיהא חמץ משם שעות ולמעלה אסור מנא לן ובולאי למסוף שם קאמרי' כלמוכחי לה מאך חנן ולפיכך פי' ז"ל להכא נמי מסוף שם קאמר וכי תימא היכי מוכח להאסורא לרבנן בלאוך לאו ברשותיה ליכא למימר להכא נמי ליסורא לרבנן הוא לאטוי קורלנייתא חמץ נוקשה הוא ולא מיתסר אלא מדרבנן הלכך מייתי רחיה למחן לאורייתא בשעת מדרבנן בלאו ברשותיה קאי מחמץ דרבנן בשעות לאורייתא ולפי זה אפשר לחמץ מדרבנן בשעות מדרבנן חוששין לקלוסיו ונקט משם שעות ולמעלה למכלל לבכל חמץ לפילו לרבנן אין חוששין לקלוסיו אבל אין ה"נ לבחמץ לאורייתא **אפי' מתחלת שם אין חוששין** לקלוסיו וכן לעת הר"ס במוז"ל לאבל הרמב"ן ז"ל כתב בספר המלחמות למתחילת ו' לפי' בחמץ לאורייתא חוששין לקלוסיו לכיון לבבתר אסורים מבבל בלילי לינצי מינים מחמץ ובשם הכל עסוקין בו כדי לשרפו לא משמע להו לינצי מיתסר בהנאה ולא לחמרת לבשם אין חוששין לקלוסיו אתו למימר נמי הכי בל' ה' ואתו למיסרי **לשת אים לעלמא** ומ"ש נקט משם שעות ולמעלה לוקה ולי נראה למסוס הכי נקט מי' שעות ולמעלה לאילו מה' ולמעלה ליכא למיחש לילמא ואפילו בחיטי קורדנייתא דשרירן וביבשן אין חוששין לקידושיו דאיסורי הנאה נינהי וניבטליה בארבע ובחמש כיון דלאו זמן איסורא הוא ולאו זמן ביעורא הוא דילמא פשע ולא מבטיל לה והא דתניא היה יושב בבית המדרש ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו מבטל בלבו אחד שבת ואחד יום טוב בשלמא שבת מצינן לה כגון שחל שבת בארבעה עשר אלא יו"ט קשיא דהא בתר איסורא היא ואוקימנא התם בתלמיד היושב בפני רבו ונזכר שיש לו עיסה מגולגלת בתוך ביתו ומתירא שמא תחמיץ דליקדים ולבטיל לה קודם דתחמיץ אבל לבתר דאחמיצה לא מצי מבטל לה אמר רב יהודה הבודק צריך שיברך מאי מברך רב כפי משמיה דרבא אמר על ביעור חמץ רב פפא משמיה דרבא אמר לבער חמץ (דף ז:) והלכתא על ביעור חמץ ומיבעי ליה לאינש לברוכי ברישא והדר בדיק דאמר רב יהודה אמר שמואל כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן אמר רב חסדא חוץ מן הטבילה בלבד מאי טעמא דאמתי גברא לא חזי תניא נמי הכי טבל ועלה בעלייתו הוא אומר ברוך אתה ה' אמ"ה אשר קדשנו במצותיו וצונו על הטבילה ומפרשי לה רבנן דבטבילת גר בלבד אמר אבל שאר חייבי טבילות מברכין ואחר כך טובלין דהא קיימא לן נדה קוצה לה חלתה ומחייבא לברוכי להפריש חלה ותנן נמי (ברכות כא:) זב שראה קרי ונדה שפלטה ש"ז צריכין טבילה טעמא דראה קרי ופלטה ש"ז הא לא ראה קרי ולא פלטה ש"ז אנן קילוסין בחמץ הוו לילף לטעו בין חמץ לשאר חמץ ולמעלה כמו שכתבתי לעיל: **שעברו עליו** בפסח. **כלומר למה הוצרכו לבטל בלילה:** יפשע. **יפסח שע"י מה יזכור לאבל עבשיו שעסוק בבליקתו יזכור:** עיסה מגולגלת שלא החמיצה: וכתב הרב בעל העיטור ז"ל למסתבר דסלוח לה מבטל לגבי הפרש וגבי הסולל את פרתו הוא לפלוגי בה תנאי בפרק הסולל (דף ע.) לי שלוחו של אדם כמותו מסוס לבסולל כתוב בעלי ובהפרש כתוב לישה יקימנו הא בעלמא כ"ע מודו לשלוחו של אדם כמותו ולחבריה חולקין לכיון לבטול מתורת הפקר ננעני בה וכמו שכתבתי למעלה שליח ולאי לא מצי מבטל שהרי אם לחמר אדם לחבירו הפקר לחם נכסי לין בכך כלום: **הבולה צריך שיברך.** ואם תאמר פשיטא ומה לא יברך כשם שהוא מברך על המצות כולן י"ל להא קמ"ל דאע"ג לביעור חמץ עיקר המצוה לפילו הכי משעה שהוא מתחיל בה להיינו בשעת בליקה מברך עליה ומיהו **לין מברכין לבלוק לאלא** לבער שעיקר כוונת הבליקה הוא הביעור: מאי מברך וכו'. לחמרי בגמ' לבלבער כולי עלמא לא פליגי לילבא מסתמא כלומר **ושפיר למי לברכה קולס לעשיית המצוה בעינן** כלאמרי' לקמן כי פליגי בעל ביעור מר סבר לילבא מסתמא ושפיר למי ומ"ש מעיקרא מסתמא **כלומר על הביעור שבערתי והרי עליון לא** ביער הלכך לוקה לבער ואסיקנא הלכתא על ביעור חמץ: וקשיא להו לרבותא ז"ל כיון לבבער כולי עלמא לא פליגי למה לינו מכנסין רשאנו בין המחלוקת ותירץ הרשב"ל ז"ל דהכי קאמר והלכתא לילה על ביעור לילבא מסתמא ומיהו אם אמר לבער לא מהדרינן ליה אלא שהוא ניכר מברכותיו שאינו ת"ח וכיוצא בזה בפ' כיצד מברכין (דף לח.) לאמרי' התם במוצא כ"ע ל"פ ואע"פ כ פסקו והלכתא המוצא ואומר עלה למען למברך מוצא זה שאומרים עליו אלא נהוג הוא בבלמא אי לאמרי' המוצא וכו'

שפיר אלא הסתם מהי מברך נבי ביעור ולא נחלקו בסתם על למילק למה שאלו כאן מהי מברך על כל המצות שנות ועליה ועל כיוצא בה נחלקו וכך אנו נוהגין לברך בקנקנת המצות בעל כמילה ושחיטה ולולב וקנקנן בלמ"ד כתפילין ועיניה קורין ומתפללין ואין צריכין טבילה:

יום נט

ונריך טעם למה והכי הוה תירוצא למילתא פיש לנו שני מיני מצות מצוה שעל כרחו יש לו לקיימה בעצמו ואי אפשר להפטר ממנה ע"י אחרים כתפילין ועיניה ויציאת בודקין סוכה ומזוזה וכאלו וכדומיהם הכל מודים שצריך לברך עליהם בלמ"ד לפי שסתם מורה שהמצוה מוטלת עליו והכי מוכח בנמ' לקמיה למען לשמר לבער מלמברכין על המילה אלמא בעלמא בעל מברכינן ולא בלמ"ד ומתרצים לה שני ללמ' חיובו מהיל בתמיה כלומר לכל היכא שאתי הבן קיים המצוה מוטלת עליו ולא על אחר הלכך לה מצי לברוכי בלמ"ד להוה משמע [ללא שני] ללמ' חיובו מהיל ולימא ואמרינן תו אבי הבן אלא היכא למיימר ומהדרינן הכי נמי כלומר לחין ה"נ ללמען לשמר לבער **המל את בנו מברך** **למול** אלמא שסתם בלמ"ד מורה שהמצוה מוטלת עליו ויש מצוה אחרת שאינה מוטלת עליו אי אפשר להפטר ממנה ע"י אחר כגיעור חמץ ומילה ופדיון הבן ולומיהן ומצות הללו כשהן נעשות על ידי אחר הכל מודים שאותו אחר מברך עליהן בעל כלשמרי' בנמרא נבי מילה לה שני ללמ' חיובו מהיל על מה נחלקו על המצות הללו המוטלות עליו חובה ואפשר לעשות ע"י אחר כשהוא בעצמו עושה אותן כיצד מברך למד אחר לבער לכיון לחיובא עליה למיל ואע"פ שאפשר להפטר ממנה על ידי אחר מצי אחר לבער ואילו אחר בהני על כיון לאפשר למיימר בהו לבער משמע מעיקרא ומיהו כשנעשית ע"י אחר לא מצי למיימר לבער ללמ' עליה למיל כי אחר **על ביעור לח** משמע מעיקרא ומשום הכי מתרצין לעיבים נבי מילה לה שניא ללמ' חיובו מהיל ומר סבר לבביעור וכיוצא בו ליכא לברוכי בלמ"ד כיון שאפשר להתקייס ע"י אחר והלכך כי מברך עליה בעל לבבא משמע ועליף טפי מלברוכי בלמ"ד שלמלנו מטופס ברכה זו שני לברים אחת לבבא משמע ועוד שאפשר להפטר ממנה זו ע"י אחר ובגמרא הכי מפרש בלבער כולי עלמא לה פליגי לבבא משמע ולפיכך באותן מצות שרשוי לברך עליהן בלמ"ד אין לנשות המוטבע להא לבבא משמע כי פליגי באותן מצות שיכולות להתקייס ע"י אחר לבבילהו שייך טפי על כלי אלא לנשות טופס הברכה בין שנעשית על ידי בעליה ובין שנעשית על יד אחר ואפ"ה מ"ל לבער ס"ל לעל כרחו יש לנו לנשותה שכיון שאפשר לברך עליה בלמ"ד לפי שסתם מוטלת עליו חובה חילו נברך בעל הוה משמע מעיקרא ומר סבר לבבא משמע וכיון לבבא משמע טפי הוה לן לברוכי בהני בעל מלברוכי בלמ"ד כלי שיכא ניכר מברכותיו שסתם יכולה להתקייס ע"י אחר וכלי אלא לנשות מטבע הברכה בין בעל המצות ושלוחו ושמיקנא על ביעור חמץ ולפיכך עליה וכיוצא בה שיכולה להתקייס ע"י אחר מברכין בעל לוקח ומינה למסקנא לבי הבן נמי מברך בעל אלא כלבבי הר"ס במז"ל שכתב בפ' נ' מהלכות מילה שאם היה מל **את בנו מברך** **לחבי"ו למול את** הבן ואין לברייו מחוורין לכי לחרינן הכי ה"מ לרב פפא לאחר לבער אבל לרב פפי לאחר על ביעור לבי הבן נמי מברך על המילה למילה בלבי הבן כביעור חמץ למי לאיכא נמי מיחייב אלא לאפשר למעבד ע"י אחר ובאותן שאי אפשר להפטר ממנו אלא בשקיימין בעצמו מברכין בלמ"ד ולפיכך אנו מברכין בתפילין ועיניה ויציאת סוכה בלמ"ד ובביעור חמץ ומילה ושחיטה בעל והיינו לתניא בתוספתא בשילהי מכלתין לאיזהו ברכת הפסח לחבי"ו לאכול הפסח איזהו ברכת אזבח לחבי"ו לאכול אזבח והיינו נמי לתנא בפ' ערבי פסחים (לף קיל:) פשיטא היכא לאיכא אאר ירקי מברך מעיקרא בפה"ג ואכיל ולבי מטו לחזרת מברך לאכול מרור היכא לליכא אאר מהי אחר רב הונא מברך מעיקרא בפה"ג ואכיל ולבסוף מברך על אכילת מרור ואקשינן עלה לאחר שמילא כריסו מהן מברך עליו אלא לאחר רב חסדא מברך עליה מעיקרא בפה"ג ולאכול מרור ואכיל מלאחר בכולהו לאכול ובברך הונא על שמע מינה לכל היכא לאכיל ליה לאו טעיס מיניה כלום מברך לאכול כשאר כל המצות שאי אפשר להפטר מהן ע"י אחר שמברך עליהן עובר לעשייתן בלמ"ד לבבי במא יקשיבית ליה לרב הונא כיון שמילא כריסו אע"פ אלא לבבי לשום מרור כמברך בשחר המצות הוא ומברך על משום הכי נמי מברכין בשוטלת לובא על משום לכיון לשנבהיה נפיק ביה והכי איתא בנמ': ומיהו היכא למילק בהאי בללא להו הלכתא נר חנוכה שאפשר לעשותה ע"י שליח ואפ"ה מברכין עליה להלכך למיימר לכיון לאחרינן בפרק בתה מלליקין (לף כב.) לעניך לשתתפי בפריטי כיון שאינו יוצא אלא בשא עצמו הרי זה מצוה זו יכולה להתקייס על ידי אחר : והיכא למילק תו מלתני' בתוספתא לברכות היה מהלך להפריש תרומה ומעשרות מברך לקבל"ו להפריש תרומות ומעשרות והא הכא שאפשר להתקייס ע"י שליח ואפ"ה לא מברכין בעל כ"ל שכיון שהשליח יוצא ונכנס לתרום אלא מלעת בעלים להא קי"ל תורם את שאינו שלו ואין תרומתו תרומה לדשינן אתם נמ אתם לרבות שלוחכם מה אתם לעתכם אף שלוחכם לעתכם וכיון שכן הוא שאינו יכול להפטר ממנה אלא ע"י עצמו ולא אמי בביעור ומילה שאחר יכול לפטרו מסס אלא מלעתו. והיכא למילק תו מתה שאנו מברכין על ספירת העומר שאי אפשר להתקייס על ידי אחר והיכא למיימר שכיון שכבר (קמ) העומר וכן מונין ממנו ולא מונין לו תקנוהו בעל: ותו היכא למילק מפני מה אנו מברכין בתגלה על קריאתה ותקנוה בעל מפני שיכולה להקריאה להתקייס ע"י אחר ובשופר תקנו שברכה על שמיעתו ותקנוה בלמ"ד לפי שאי אפשר להתקייס ע"י שליח נעביד היפכא שתהא ברכת תגילה על השמיעה ובלמ"ד וברכת שופר על התקיעה ובעל י"ל שלפי שבתגלה יש פיסוק לותיות שנריך לשמוע לותן תקנו ברכתה על קריאתה ללמוד שלא בקול בלבד הוא יוצא אלא בשמיעת קריאתה לכל בשופר אין לשון תקיעה מוכיח פיסוק קולות יותר משמיעה. מיסוד רבותי' הנרפתים והרמב"ן ז"ל בלקוטים: ומי שיש לו הרבה בתים לבדוק אינו מברך אלא ברכה אחת כלאתרי' לענין שחיטה שאינו אלא ברכה אחת בבהמות הרבה והיכא מלן ללמד שאם שח בין בליקה (לבטול) חוזר ומברך ומהמי ליה לתפילין לאחרינן (מנחות לף לו.) לף שח מברך אחת שח מברך שתים כלומר אם שח בין תפלה של יל לתפלה של רשב מברך שתים ולימא לאילו שתי שתי מצות נינהו אבל הכא אינה אלא מצוה אחת והרי הוא כאילו יושב בסוכה שאם שאינו חוזר ומברך: ומיהו רבינו הגי נאון ז"ל אמר ירושה לנו מאבותינו אלא יפות על פינמור כלי אלא עשה כן לא יצא כשהוא נמצא מן הסיחה לבו מוכן למעשה ומי אלא עשה כן לא יצא ילי חובתו עכ"ל: כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן. כלומר קושם כלילפינן בנמ' לעובר ליצנע לאקלומי הוא ומכאן למל הר"ס במז"ל שנריך לברך ליבי בסוכה קושם שיבי שאם שח תחלה לא הוי עובר לעשייתה ולא נהירא להא ולאי אילו רצה לאכול מעומע ולטייל בסוכה מעומע הרי יצא ילי חובתו וכיון שכן מה בין יבי ללא יבי אלא כל אלא לאכל ונעשבב אם עובר לעשייתה הוא שאין לשון ליבי בבאן אלא כעין לשון לליבנין לקרע נקט לכתיב בסכות תשבו: נרסינן בירושלמי חון מקושטין בבעילה וכתב

הרמב"ן ז"ל להיינו טעמא לפי שחין רחוי לברך על המנוח חלח כשהיח מזומנת לפניו לעשותה וכחותה שעה הרי הוח עם השפה במטה וחין רחוי לברך משום לח ירחה כך ערות דבר ולח ערירהו חכמים לבטל הוח בבנלה והיח בכנלה ולהתכסות ומכל מקום שמעינן מינה לכקלוסי כסף ושטר עובר לעשייתן ערירי לברך ברכת הירוסין וכן כתב הרב לחפסי ז"ל בתשובה והר"ם במז"ל לבל בתוספות פירשו לכי חמרינן לשמברך עובר לעשייתה ס"מ כשעושה המנוה הוח שמברך לבל כשמברך לחר לף: והחי כללה לשמוחל ליתי חלח בברכת המנוח לבל ברכת השבח כגון חותן שבפרק הרוחה והחי לחו עובר לעשייתה מברכין חותן חלח לחחר מכן שחין רחוי לומר שבשיתקרקד לרחות יס הגלול (והוח) יהח עונש עיניו ומברך ורוחה חלח רוחה ומברך וכן בכולן ולפיכך נהגו לסדר הברכות של שחרית בבית הכנסת שלא ישמע התרנגול בחני הלילה מברך עליו בשחר לכיון ללחלחר מכן מברך לח נתנו חכמים בהם שיעור תכיפה: ומיהו בירושלמי חמרינן במסכת ברכות נבי ברקיש **היה יושב בביתו"ם חו בבית** המרחן שם יכול הוח לנלות בתוך כלי לבור יצח ושם לחו לח יצח נרחה מזה שחין ברכת השבח חלח בתוך כלי לבור של רחיה ושמיעה חלח י"ל שסדר הברכות הללו שמברכין בשחרית בבית הכנסת ברכת השבח הן על מנהגו של עולם לפילו לח שמע שכבו מברך עליו וכן בכולן ומנהגן של ישרחל תורה היח כך כתב הרמב"ן ז"ל בלקוטיו לבל הרמב"ס ז"ל בפ"ו מהלכות תפלה כתב שכל ברכה מהן שלח נתחייב בה חינו מברך לותה וזה שנהגו הטם לברך ברכות חלו כולן זו לחר זו בב"ה בין נתחייבו בין לח נתחייבו טעות הוח בילה: ולענין ברכת נסוחין נהגו שחין מברכין חלח לחחר שתכנס לחופה לפי שחין ברכות הללו חלח ברכות תפלה ושבח תלא שהרי מברכין לותה כל ז' וכן נרחה מלברי בעל הלכות נסולות לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ב מהלכות לישות שלריך לברך לותן קודם נסוחין וכן לעת הרמב"ן ז"ל ולח מפני שהיח בכלל מה שלמרו כל המנות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן שהרי חלו ברכות השבח הן חלח מפני שחופה ייחוד היח ובעיא רחויה לביחה וכלה בלח ברכה לסורה לבעלה כנלה: [לף ז:] חון מן הטבילה. כתב רש"י ז"ל כיון לחיכא טבילה לחלתי נברא לן חזי **כגון טבילת בעל קרי** ומשמעת שפלטה שבבת זרע וטבילת נר תקנו בכולם שיברך לחחר טבילה וכן נרחה שהרי חלפסי ז"ל והנחוניס שלח יחמרו חלח לחחר עשייתן לבל לעת הרב חלפסי ז"ל והנחוניס שלח יחמרו חלח את החמץ לאור הנר וכו' מפני שאור הנר יפה לבדיקה ת"ר אין בודקין לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה אלא לאור הנר (דף ח.) מפני שאור הנר יפה לבדיקה ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר (שמות י"ב:י"ט) שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם ואומר (בראשית מ"ד:י"ב) ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא וגו' ואומר (צפניה א':י"ב) בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות ואומר (משלי כ':כ"ז) נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן ואכסדרה דנפיש נהורה בודקין אותה אפילו לאור החמה:

כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה וכו' (הא * צ"ע אם זה לשון רבי' אי לא דהא הרי"ף ז"ל בפי' המשנה כ' דרבינו השמיט דבר זה מספרו דאמרי ב"ה שתי שורות החיצונות שהן העליונות פליגי בפירושה רב ושמואל והלכה כשמואל דאמר עליונה ושלפנים הימנה דהויין להו תרווייהו עליונות) ת"ר חורי הבית העליונים והתחתונים וגג היציע ורפת בקר ולולין ומתבן ואוצרות יין ושמן אין צריכין בדיקה והתניא אוצרות יין צריכין בדיקה התם במסתפק מהן: תני ר' חייא עשו אוצרות שכר בבבל כאוצרות יין בארץ ישראל במסתפק מהן:

(וכבר בשמי קורה לא סגי בביטול אלא צריך סולם להורידו דילמא נפיל ואתי למיכליה) אמר רב חסדא בי דגים אין צריך בדיקה והתניא צריך בדיקה לא קשיא הא ברברבי הא בזוטרי אמר רבה בר רב הונא בי מילחי ובי קירי צריכין בדיקה אמר רב פפא בי ציבי ובי תמרי צריכין בדיקה תניא חור שבין אדם לחבירו זה בודק עד מקום שידו מגעת וזה בודק עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו בלבו (דף ח:) תניא חור שבין יהודי לארמאי זה בודק עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו בלבו פלימו אומר כל עיקר אינו בודק מפני טבילתה טבילה לנברא לן חזי לבכרה חבל לן בחחרות חבל בחחרית חבילתה לקו"ל לבטלות לטבילת בעל קרי כלישתא בפ' מי שמתו (דף כב:) לן מתוקמא חלח בטבילת נר בלבד לחכתי נברא לן חזי למל ולח טבל כחילו לן מל וחינו יכול לומר לקבל"ו: חבל שחר חייבי טבילות מברכין וחח"כ טובלין. להה קי"ל נהה קונה לה חלה ומברכת ברכת חלה קודם טבילה וה"ה ולע"פ שהיה חייבת טבילה וה"ה לברכת טבילה לילה: הה לן לחה קרי ולח פלטה שבבת זרע קודין ומתפללין וחין לריכין טבילה. חלמא לללינא למתני' שחר חייבי טבילות חייבין בר מהני הילכך לטבילה לבעל קרי לף"ם נמי דסחין לברך ומפ"ה לן מתוקמא חלח בטבילת נר בלבד וכ"כ הר"ם במז"ל בפ' י"ן מהל' ברכות וכ"ת ל"ב בשחר כל הטבילות כולן חוץ מטבילת נר בלבד נברך בלמ"ל י"ל סלא רלו להתקין להם שתי מטבעות וכיון שבטבילת נר לריך לברך בעל [לף כשנעשית לפני הטבילה לריך לברך בעל] וכן בני' מפני שפעמים שפסולות לברכות (חבל כשמברכין לפני הטבילה קבעוה בעל): ת"ר חין בודקין לן לחור בחמה מקפין בירושלמי וכי יש חמה בלילה ומפני תפתר בשלא בדק כלתנן (לף י:) לן בדק חור י"ל בודק י"ל שחרית הלא לחרם לפילו ביום לריך בדיקה לחור הנר: ולא לחור החבוקה. מפ' טעמא בנמ' משום לנר יכול להכניסו בחורין ובסדקין משמ"כ בחבוקה ולישכח נמי טעמא לחחרינא בנמ': **לע"פ שחין רחיה לנבר. לדברי תורה מלברי קבלה** לן ילפינן זכר לנבר לסמכתה בעלמא: [לף ח.] ולומר ויחפש בנדול החל ובקטן כלה ויימלא. מה לתלן חיפוש עם מלילה לף כלן חיפוש עם מלילה וחין חיפוש חלא בנר שנאמר בעת ההיא לחפש לת ירושלים בנרות ולומר נר (לתלים) [ה'] נשמת חלם חופש כל חדרי בטן וכנמ' פריך הלי קרא בתרא למה לי ומפני ליה: חורי הבית העליונים. **יותר מלחי והתחתונים יותר מלחי חין נוחין להסתמם** וחין לריכין בדיקה: **נג היציע. הוחיל והוח מסופע ח"ל לבדוק חבל שחר נגין שלהן לן היו מסופעין: רפת בקר.** לם **היה שם חמץ הבהמות לכלוהו:** מתבן. בית התבן **למה לרבו של חמץ** לפס: **במסתפק. לוקח שמסתפק יין לשלחנו לריך בדיקה שפעמים שהשמש ונכנס** שם בלמע סעודה ופתו בידו לבל שמן מוכח בנמרא ללפי' במסתפק ממנו חין לריך בדיקה לפי שים קבע לספוקו ולן נתפרש זה בהלכות וחפשר להיינו טעמא לכיון שנהנו עכשיו להלליק בשמן הוו להו חוזרות שמן כבי קירי לחמרינן לקמן לצריך בדיקה: **הא ברברבי.** בית לניס נלוליס **חין**

צריכין בדיקה לפי שיש להם קבע וחומל וח"ץ לעמול ולהביא [לחבל זוטרי אין להם קבע וחומל וצריך לעמול ולהביא]: כי מלח. בית המלח: כי קיורי. בית הסעיף צריכין **בדיקה לפי שעומל הסמיך בלחמנא הסעודה [ופתו בידו] להביא מלח וגרוגרת:** [דף ח:] פלוגתא

הסכנה שמא יאמר הנכרי כשפים הוא עושה לי:

אמר רבא חצר אינה צריכה בדיקה מפני שהעורבים מצויין שם:

(דף ט.) **מתני'** אין חוששין שמא גררה חולדה מבית לבית וממקום למקום א"כ מחצר לחצר ומעיר לעיר אין לדבר סוף (דף י:) ר' יהודה אומר בודקין אור ארבעה עשר ובארבעה עשר בשחרית ובשעת הביעור וחכ"א אם לא בדק אור ארבעה עשר יבדוק בארבעה עשר לא בדק בארבעה עשר יבדוק בתוך המועד לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר המועד ומה שהוא משייר יניחנו בצינעה כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו פירוש בתוך המועד ולאחר המועד בתוך הפסח ולאחר הפסח:

גמ' ומה שהוא משייר יניחנו בצינעה וכו' כגון שהניח עשר ומצא תשע אבל אם לא ידע כמה הניח אף על פי שלא הצניעו אינו צריך לחזור ולבדוק דהא תנן אין חוששין שמא גררה חולדה מבית לבית וכו':

והיכא דבדק ולבתר הכי חזאי עכברא דעאל לביתא ובפומיה פיתא דנהמא אע"ג דעאל להההוא ביתא ואשכח פירורין לא אמרינן מיכל אכל העכברא להההיא פיתא והני פירורין דידה אינון אלא אמרי' פרורין מעלמא אינון וצריך למיבדק על ההיא פיתא דעכברא דאמר רבא תינוק נכנס וככר בידו ונכנס אחריו ומצא פירורין אין צריך בדיקה שדרכו של תינוק לפרר עכבר נכנס וככר בפיו ונכנס אחריו ומצא פירורין צריך בדיקה שאין דרכו של עכבר לפרר:

מתני' (דף יא:) ר"מ אומר אוכלין כל חמש ושורפין בתחלת שש ר' יהודה אומר אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחלת שש:

גמ' מאי טעמא לא אוכלין כל חמש (דף יב:) גזירה משום יום המעונן דכיון דליכא חמה אתי למיטעי ומיחלף ליה חמש בשבע אי הכי אפי' ארבע נמי לא ליכול אמר רב פפא ארבע זמן סעודה לכל היא ולא אתי למיטעי אמר רב נחמן אמר רב הלכה כר' יהודה:

(דף יג.) ת"ר ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת ושורפין תרומות תלויות טמאות וטהורות ומשיירין מזון שתי סעודות מן הטהורות כדי לאכול עד ארבע שעות דברי ר' אלעזר

היכי לקנסוהו רבנן משום לעבר עליה בבל ירחיה ובל ימנע לחסרו וחפי' בהנחה עמו חזוק להבריחיה כשל תורה להעריכו חף בדיקה: ומה שמשייר בלילה לערבו שיאכל בלילה ונם בבקר יניחנו בצינעה במקום מונגע ושמור שמא תבא חולדה ותטול ממנו ויהא צריך בדיקה לחבירו לו שמא ינים י' וימנע תמא ובכה"נ מוכחא מילתא לעכברא נטלו לבל חס לו יהא כמה חס ולו הצניעו חין צריך לחזור ולבדוק והיכא לצריך לבדוק פעם פעמ לחרת צריך לבטל חחרת שהרי חמן זה שנדרים חולדה מתוך הבית לו נתבטל הילכך צריך ביטול: ובנמרא שקלינן וטרינן בנווני טוכא בעבודי חמן ומנה וחתא עכבר ושקול ולו יהיינן לי חמן שקל לי מנה שקל ושספק על ושספק לו על ובנוונע לחריני ולפי שהם לברים שחינן מנויים השמיטה הרב לנפסי ז"ל ולו רחיתי לכתבן מפני שהם לברים שצריכים לקדוק נדול בסוגית הנמרא: **ומצא פירורין** ח"ץ בדיקה. בשמנע פרורין כדי כל שהכר: שחין לרכו של עכבר לפרר. ולפי' מנע פירורין כדי כל שהכר צריך בדיקה: [דף יב:] **ושורפין בתחלת שש.** לפע"נ ללו לסור מלחורייתא ללו מתחילת ז' כלחמרי' לעיל (ד: ה.) לתי לליחלופי בין ו' לז' **ור' יהודה מחמיר טפי וחמר** לתולין כל ה' כלומר לו חוכלין ולו שורפין חבל נהנין: ושורפין תרומות תלויות. **ספק טמאות ספק** טהורות: מזון שתי סעודות ולו שלש לכל שבת ערבית שחרית ומנחה וערב הפסח לסור לחכול מן המנחה ולמעלה וכן הלכתא לבנמ' לחמרי' (דף יג:) לו זו משם על שקבעו הלכה כר' ללעזר חיש ברתותא וה"ז הלוי ז"ל רנה להחותה מפני לקלוק סונייתו ומפני שחין לדבריו עיקר לו רחיתי לכתבן (חבל לכתוב מה שהשיב על הריי"ף רבינו לפרים ז"ל): ומיהו היכא למילק לתנן לקמן בפ' לולו עוברין (דף מט.) י"ל שחל להיות בשבת מבערים הכל מלפני השבת ל"ר מחיר וחכמים חומרים בזמנו ר' חלעזר בר עקוב חומר תרומה מלפני השבת וחולין בזמנן וכתב הרב חלפסי ז"ל לקי"ל כרבי חלעזר בר עקוב לקלי כרבי חלעזר חיש ברתותא [להלכתא כוותיה והשיב עליו ה"ר לפרים ז"ל היכי לקלי ר' חלעזר בר עקוב כר' חלעזר חיש ברתותא] והח בתריתי פליגי בחולין ופליגי

צריכין בדיקה לפי שיש להם קבע וחומל וח"ץ לעמול ולהביא [לחבל זוטרי אין להם קבע וחומל וצריך לעמול ולהביא]: כי מלח. בית המלח: כי קיורי. בית הסעיף צריכין בדיקה לפי שעומל הסמיך בלחמנא הסעודה [ופתו בידו] להביא מלח וגרוגרת: [דף ח:] פלוגתא

חומר וכו'. וקיי"ל כווותי' והכי מוכח בגמ': מפני הסכנה. ולע"נ לשלוחי מנוע לינן נזוקין היכא לשכיח היזיקא שלוי: חצר אינה צריכה בדיקה. למעני שלו חצר לחבל **חורין צריכין בדיקה** וכן לעת הר"ס בחמ"ל בפ' שני מהלכות חמץ ומנה. ובתי מלרשות ובתי כנסיות צריכין בדיקה **[והכי לי' בירושלמי] ומש"ה** צריכה לתן בדיקה שכן נכנסין בו בעבודות ובלרחי חלשים פי' סעודות שהיו עושין למנין קלום החלש ולמנין עבור שנה ולדיקן נמי משום תינוקות שנכנסין שם ופתן בידן: מתני' לין חוששין שמא נררה. לין לדבר סוף שלי לפשר לכל ישראל לבדוק חמנם כלחת ולייקינן בנמרא טעמא ללו חזינן הו חזינן חייסינן: [דף י:] ובודקין לור י"ל וכו'. מסקי' בנמ' לה"ק שם לו בדק לור י"ל בודק י"ל שחרית בדק לור י"ל בודק י"ל שחרית ושם לו בדק בי"ל שחרית בודק בשעת הביעור לסיינו שעה שסית לבל מכלן ולילך לינו בודק לחיים ר' יהודה למעמ שתי למינל **מיניה ורבנן לו נזרי** לכיון **להוח עלמו מחזר לחריו לשרפו** לו שתי למיכל מיניה: **יבדוק בתוך המועד.** פירש"י ז"ל **בשעה שסית ולו** ניהירל למלי שנו לרבי יהודה קרי ליה שעת הביעור ורבנן קרי ליה תוך המועד ולילכ למימר למשום לל' יהודה לינו בודק מכלן ולילך מיקרי שעת הביעור לבל לרבנן לס"ל שהוח בודק לחחר מכלן לו מיקרי להו שעת הביעור ולכתי לו ניחל לן שרש"י ז"ל פי' לו בדק בתוך המועד יבדוק לחחר המועד לסיינו לחחר הביעור על שתחסך ולילכ למילק ומשתחסך ולילך למ לו יבדוק ולפשר לסיינו טעמא משום לחפילו רבנן מודו לכל היכל לענוש כרת לחפילו מחזר עליו לשרפו חיישינן לילמ שתי למיכל מיניה ולו סמכינן להכשיל טעמא ללו על שתחסך לליכל כרת לבל הנכון כמו שפירש הרב לנפסי ז"ל שיבדוק בי"ל סיינו כל יום י"ל לו בדק בי"ל כלל יבדוק בתוך המועד לסיינו בתוך הפסח לו בדק בתוך המועד לסיינו תוך הפסח יבדוק לחחר הפסח לפע"נ ללו מיתסר ללו מילרבנן כי

בתרומה פליגי בחולין לחולו רבי אלעזר חיש ברתותא סבר למבעריס את הכל ואפי' חולין שחוכלין מרוכין מלפני הסבת ורבי אלעזר בר צדוק חומר חולין בזמנן ופליגי בתרומה לחולו רבי אלעזר בר צדוק סבר תרומה מלפני הסבת בלא סיור כלל ור' אלעזר חיש ברתותא סבר למסיירין ממנה מזון שתי סעודות אלו לבריו ז"ל ואינם נכונים למאי דקאמר לפליגי בתרומה משום דלא תני ר' אלעזר ברבי צדוק סיור בתרומה ליתא שכבר פירש רש"י ז"ל עלה להסיח לחמר ר' מאיר מבערין את הכל מלפני הסבת היינו בסיור בכל היכא לחמרינן מבערין בסיעור קא משמע לעולם מאי לצריך ליה למיכל לא מבערינן ליה וכל שכן תרומה לחסור לגורפה כל היכא לחפסר בלאו הכי הילכך ר' אלעזר בר צדוק נמי לתני תרומה מלפני הסבת בסיור קאמר כר' אלעזר חיש ברתותא ובין הוא לר' אלעזר חיש ברתותא **לא הוה ליה למיתני** סיור לממילא שמעינן ליה כלחמרינן חלא חיילי לבעי למיתנא כלי לאכול על ברבע שעות לחסמועינן לחין חוכלין חלא על ל' שעות תנא ליה ואע"נ לתניא בתוספתא י"ל שאל להיות בסבת מבערין הכל מלפני הסבת ואופה לו מזה מע"ס ולא משום מזון שתי סעודות קאמר להא סיורי סיור מיניה חלא לזהורי קא מזהר ליה שלא יאחר לאפות מצתו על מנת שבת לילמא חיילי למטריח לתי לאקדומי מבעוד יום ונמצא מחלל שבח חלא יקדיס ויאפה לו מזה מע"ס כלי סיהה לו במ"ס שולחן ערוך כמו שאמרו בכתובות (דף ה.) **נזירה שמא ישחוט בן** עוף ומשום הכי קאמר לבתרבעה עסר שאל להיות בסבת מחמירין תרי חומרי חלא מחמירין להו בתרבעה עסר לעלמא למבערים את הכל מלפני הסבת ועוד לאופה לו מזה מערב שבת שאל ואפי' כל היכא לתני מבערין בסיור משמע ומקא קסבר ליה נמי לפליגי בחולין לר' אלעזר בר צדוק חומר חולין בזמנן ור' אלעזר חיש ברתותא לומר לא לימא ר' אלעזר חיש ברתותא לא חיילי בחולין חלא בתרומה ואף על גב לאמר הכל כליסנא לר' מאיר לדקמן לפסר לומר להכא משום לתנא תרומות טמאות וטהורות תנא הכל ופירושי קא מפרש ואפילו תימא שאפי' חולין בכלל לפסר חלא קבעו הלכה כמותו חלא בעיקר מחלוקתם להיינו תרומה מלפני הסבת שעליה נחלקו כלשון בגמרא וכיון שכן לא נקיטי כר' אלעזר חיש ברתותא בחולין וסבבי רבנן ור' אלעזר בר צדוק לאמרי חולין בזמנן ועוד לאמרי' התם ש"ר אלעזר בר' צדוק פעם אחת שבת אבינו וחל לרבעה עסר להיות בסבת וכא זעזין ממונה על בית רבן נמליאל ואמר הניע זמן לבער את החמץ והלכתי אחר אבא ובערתי את החמץ אלמא לחולין בזמנן בקיימא **לן בכל לוכתא** מעשה רב וזה שאמר הרב אלפסי ז"ל לקי"ל כר' אלעזר בר אלעזר חיש ברתותא שאסר משום ר' יהושע וכן הלכה:

סלקא להו אור לארבעה עשר

כל שעה שמותר לאכול (דף כא.) מאכיל לבהמה ולחיה ולעופות ומוכרו לנכרי ומותר בהנאתו עבר זמנו אסור בהנאתו ולא יסיק בו תנור וכירים ר' יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה וחכמים אומרים מפרר וזורה לרוח או מטיל לים:

גמ' מתני' דלא כרבי יהודה דאי רבי יהודה הא איכא חמש דאינו אוכל ומאכיל וכבר פסק רב הלכה כרבי יהודה:

ומותר בהנאתו: פשיטא לא צריכא שחרכו קודם זמנו וכדרבא דאמר רבא חרכו קודם זמנו מותר בהנאתו אפילו לאחר זמנו:

(עבר זמנו אסור בהנאתו: לא צריכא לשעות דרבנן דאמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב המקדש * עי' פ"ק משש שעות ולמעלה אפי' בחטי קורדנייתא אין חוששין לקידושין):

אמר חזקיה מנין לחמץ בפסח שאסור בהנאה שנא' (שמות י"ג:ג') לא יאכל חמץ לא יהא בו היתר אכילה:

א"ר יעקב א"ר יוחנן בכל מתרפאין במקום סכנה חוץ מעצי אשרה דתניא (דף כה.) ר"א אומר אם נאמר (דברים ו) בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך ואם נאמר בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך לומר לך אם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאדך ואם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך:

לא יאכל בפת"ח משמע לא יהא בו היתר המבית ליכי לאכילה ומתם הנאות ליכי לאכילה הס בלות שלוקח בדמים לבר מאכל ובגמ' פליג עליה ר' אבהו ואמר לא יאכל נמי אסור הנאה משמע והרב אלפסי ז"ל הביא בהלכות הא לחזקיה לפי שהוא יותר פשוט: **בכל מתרפאין במקום סכנה.** לכתיב (ויקרא יח) וחי בהם ולא שימות בהם:

[דף כה.] חון מעני חסרה. פירשו בתוס' למיירי כגון שהיו יכול להרפא בעת אחר ולפיכך מחינו כגון ע"י שהיה לו לבר אחר מסוס לאחתי למיטעי בתר ע"נ לומיא דלחמרי בפ' חין מעמידין (דף כז:) נבי בן למע שנסכו נחש וכן יעקב חיש כפר סכניא לרפאותו ולא סניחו ר' ישמעאל מסוס דסאני מינות דמסכח חתס ולפ"ה דסכחן חתס (דף כח.) לר' אבהו רמא ליה יעקב מינאה סמא בסקיה ולפיכך עדיכין אנו לומר לבן למע היה רוצה יעקב חיש כפר סכניא לרפאתו בסס ע"ז והכי מוכח בירושלמי בפ' שמנה שרצים לבל ע"י סמים שרי וכי היה נוטל נמי מתוקמת הכא לכי אמרי' לחין מתרפאים מעני חסרה היינו היכא לאמר לו שחין לבר מאותו המין לא יועילנו חלא חסרה בלבד לבבי היה נוטל אתי למטעי בתר ע"ז ולאימסוכי בתרה לבד בירושלמי בפ' **חין מעמידין** לא **מסמע הכי** להתם לאמרינן בהדיא שאפילו אמרו לו הבא עלין סתם והביא לו מעני חסרה יומת ואל יתרפא **בהן** ום"מ **לטעמא נאו** מסוס לאתעא לאמסוכי בתרה אלא מסוס **עובר על נאו** אלא יבבא מחומה מן החרס ואע"נ לגיאתיה אלא נאו בע"ז הוא מתם בע"ז וכלהו נאני לילה לאמרי' יהרג ואל יעבור וכן לרבנן נמי לאמרו חון מע"ז ונגילוי עריות ושפיכות דמים [בכולהו נאני בגלוי עריות לאמרי' יהרג ואל יעבור והכי מוכח בסוס פ' בן סורר ומורה] לאמרינן התם (דף עה.) מעשה בחסס אחד שנתן עיניו בחשה אחת והעלה בלבו טינה ואמרו הרופאים אין לו תקנה על שתבעל לו אמרו חכמים יומת ואל תבעל לו תעמוד לפניו ערומה יומת ואל תעמוד לפניו ערומה תספר עמו אחורי הגדר יומת ואל תספר עמו אחורי הגדר ובואחי שהרגים אלו אינם בגלוי עריות מתם אלא שעובר [בהם] על נאו אלא תקרבו בגלות ערוה שהוא נאו בגלוי עריות: אם נאמר בכל נפשר **למת נאמר בכל מאלך.** כלומר יאמר החביב וכ"ש שאינו חביב ות"ת ולמה הוצרכו לכתבי ר"ש בכאן הלא ר"ח ל"ש לרים אלא ייתורו של מקרא לבל למסור נפשו להשבתה של הקב"ה מקרא מלא הוא לכתיב בכל נפשך יש לומר לאפוקי מדר' ישמעאל דאמר שעל כולן **הוא חומר וחי בהו ולא** שיעות בהם ובע"ז נמי בגיעה יעבור ואל יהרג ובפרהסיא יהרג ואל יעבור מולא תחללו אח שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל ילפינן ליה בכתבי פ' חין מעמידין (ע"ז דף כד.) ולגיליה קרא לוחשבת אח ה' וגו' לא תעשה ליה שימסור נפשו בהשבתה של הקב"ה אלא שיהשב אותו בכל לב ובכל נפש ובכל מאדו כענין שכתוב אשר שב אל ה' בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאדו ולאפוקי מדרבי ישמעאל מייתי הך בריימא דר' אליעזר לחיולו ר' ישמעאל **לא קשיא ליה מיבי אלא** לרחויי לקרא הוא אבל לר' אליעזר לקשיא ליה אלמא מסתע שחייבו ליתן נפשו ומחולו בהשבתה של הקב"ה ומסוס הכי קשיא ליה ימחר החביב וכל שכן שאינו חביב והיינו טעמא למפקי מקרא לוחשבת בע"ז בלחוד ולא מוקמי ליה בכל המצות שקיומן הוא להשבתה של הקב"ה היינו טעמא כיון למקרא אחד מיקל להיינו וחי בהם ולא שימות בהם ומקרא אחד מחמיר להיינו ולהשבת מסתברא לאוקמי קרא לוחי בהם בכל המצות כולן וקרא לוחשבת בע"ז בלחוד שכל שכופר בה כאומה בכל התורה כלה והא תלוי עיקר חשבתו של הקדוש ברוך הוא: חון מע"ז וגלוי עריות **ושפיכות דמים.** שהם יסודי הדת שהרי אברהם אבינו נתנסה בע"ז שנאמר [דף כה:] וכי מה ענין רועה אצל נערה המאורסה. שהם ללמדנו פטור חומר כרי כבר אמור **ונערה לא תעשה לבר חלא לא בא** שכתוב חלא להקיש שניהם זה לזה ללמוד כל אחד מחבירו ורבי רועה **נרחה בא ללמד ונמצא למד** ורבי **הקשה כרועה שניהם שויה** וכל אחד אינו למיתה מחבירו כמה שנאמר **והיה כעם ככהן** מקיש רועה לנערה המאורסה מה נערה המאורסה ניתן להעילה בנפשו לכתיב **וחין מושיע בה הח יש בה מושיע יושיענה בכל** לבר שיכול להושיעה אף רועה נתן להעילו בנפשו ומקיש נערה המאורסה לרועה מה רועה יהרג ואל יעבור אף נערה המאורסה תהרג ואל תעבור זו היא נירסת ר"ר אלפסי ז"ל והר"ז הלוי ז"ל כתב שנוסחא זו מסוכסת היא שלא אמרו בחסס תהרג ואל תעבור בלאמרינן פרק בן סורר ומורה (דף עה:) והא אסתר פרהסיא הואי אמר אביי אסתר קרקע עולם היתה כלומר ללא עבדה מעשה רבה אמר הנאת עצמו שהני אף כאן אי בחביי אי לרבה ליכא למימר תהרג ואל תעבור בנערה המאורסה לסבירא ליה לרבינו זרחיה ז"ל דבגלוי עריות כל היכא דאין הנכרי מתכוין להעביר אלא להנאת עצמו לא אמרי' תהרג דאם תאמר מאי קא מפני רבה להנאת עצמו שהני להא דאסתר גלוי עריות הואי אי מסוס לאסתר אסת אים בלבת אל תקרי לבת אלא לבית כדלרבי' (מגילה יג.) לקחה מרדכי לו לבת אל תקרי לבת אלא לבית ואי מסוס לקא עבדה אלא ללא תתחתן בם ולפילו תימא לחתון בחונם ליכא מ"מ הוה ליה כנכרי הבא על בת ישראל בזנות דבית דינו של סם נזרו עליו כלילתא בפרק חין מעמידין (דף לו:) וחבריה כתבו לילתא לכי אמר רבה הנאת עצמו שהני ה"מ בשאר מצות שאינן בגעה יעבור ואל יהרג ולא אמרינן יהרג ואל יעבור אלא בפרהסיא מסוס ונקדשתי בתוך בני ישראל ובהנהו אמר רבה לכל שאין הנכרי מתכוין אלא להנאת עצמו ליכא חלוק הסס והלכך אפי' בפרהסיא יעבור ואל יהרג אבל בסס מצות חמורות אללו שאפי' חומר שבהן אמרו שאפי' בצנעה יהרג ואל יעבור להנאת עצמן נמי יהרג ואל יעבור אלא יעבור עליה ואל יהרג אבל בסס מצות חמורות אללו לרבה לאסתר לאו אסתר הוה ליה לרבה לרבה לאל תקרי לבת אלא לבית ונזרת ב"ד של סם לא תקריא נלוי עריות. והביאו ראיה לבסס עבירות אללו אפי' להנאת עצמן יהרג ואל יעבור מלאמרי' בשאפשר בכל מתרפאין חון מעני חסרה ובואאי שאמתרפא מעני חסרה בסבילו חולי הרי **הוא כהנאת עצמו שהרי חין** עושין להעביר ואמרי' נמי נבי נלוי עריות בסוף בן סורר (דף עה.) בואאי שאפשר לבו טינה יומת ואל תבעל לו ואע"פ שלא היה מתכוין אלא להנאתו ואמרינן נמי פרק יום הכפורים (דף פב.) עובדיה שהריחה מלכילין אותה על שתשוב נפשה שחין לך לבר שנאמר **בפני פקוח נפש** אלא ע"ז ונלוי עריות וש"ד משמע לבבי היה נוטל נ' עבירות אללו **עומלות בפני פקוח נפש** ואע"פ שחין זה להעביר ות"ת הרי אמרו בפרק סורר ומורה (דף עה:) אלא לא תימא הכי הני דלקרי וסימנוני פי' מיני מחתות היכי משלחינן להו אלא להנאת עצמן שהני אלמא לפילו בע"ז להנאת עצמן הרי י"ל דבשאפשלה זו חינו עובר עליה בלאו שאוא מיוחד לע"ז אלא משום לפני עור לא תתן מכשול שהוא כולל כל המצות ומ"ה כיון להנאת חומר לו לאסס עבור על אחת מאלו לו תהרג יהרג ואל יעבור:

נאמר בכל נפשך

כי אתא רבין אמר ר' יוחנן בכל מתרפאין חוץ מע"ז וגילוי עריות (דף כה:) ושפיכות דמים ע"ז הא דאמרן גלוי עריות ושפיכות דמים מאי היא דתניא רבי אומר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש וכי מה ענין רוצח אצל נערה מאורסה אלא הרי זה בא ללמד ונמצא למד מקיש רוצח לנערה מאורסה מה נערה מאורסה ניתן להצילה בנפשו אף רוצח ניתן להצילו בנפשו ומקיש נערה מאורסה לרוצח מה רוצח יהרג ואל יעבור אף נערה מאורסה תהרג ואל תעבור ורוצח גופיה מנא לן סברא הוא כי ההוא דאתא לקמיה דרבא א"ל אמר לי מרי דוראי זיל קטליה לפלניא ואי לא קטילנא לך אמר ליה [לקטלך ולא תקטליניה] מאי חזית דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא דהאיך סומק

עצמן הוא וליכא חלול השם יעבור ולא יהרג: וקשה קצת בעיני כיון לחמרי דכהני עבירות וכל לבזיזיהו פי' הנמשך לחריסת נמי יהרג ולא יעבור למאי נפ"ל הוי נכרי הכא על בת ישראל לבזיזה לגלוי ערוית כי היכי לתעמוד לפניו ערומה מלבזיזה לערוית וכי היכי

טפי:

מר בר רב אשי אשכחיה לרבינא דקא שייף לה לברתיה בגוהרקי דערלה א"ל אימור דאמור רבנן בשעת הסכנה שלא בשעת הסכנה מי אמור אמר ליה האי אישתא צמירתא כשעת הסכנה דמיא ואיכא דאמרי הכי קאמר ליה מידי דרך הנאתן קא עבידנא:

אמר אביי הכל מודים בכלאי הכרם שלוקין עליהן אפילו שלא כדרך הנאתן דלא כתיבה בהו אכילה איתמר הנאה הבאה לו לאדם בעל כרחו אביי אמר מותרת ורבא אמר אסורה אפשר וקא מכוין כולי עלמא לא פליגי דאסיר לא אפשר ולא קא מכוין כולי עלמא לא פליגי דשרי כי פליגי דאפשר ולא קא מיכוין איכא דאמרי אפשר ולא קא מיכוין היינו פלוגתא דר"ש ורבי יהודה לר' יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור אסור לר"ש דאמר דבר שאין מתכוין מותר מותר כי פליגי דלא אפשר וקא מכוין אביי אמר מותר ורבא יאמר אסור וקיי"ל כרבא:

(דף כו:) ולא יסיק בו תנור וכירים: ת"ר תנור שהסיקו בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם חדש יותץ ישן יוצן אפה בו את הפת רבי אומר הפת אסורה וחכ"א הפת מותרת בשלה על גבי גחלים ד"ה הפת מותרת והתניא בין חדש בין ישן יוצן לא קשיא הא דתניא יותץ ר' אליעזר היא דסבר זה וזה גורם אסור והא דתניא יוצן רבנן היא דסבור זה וזה גורם מותר והלכתא זה וזה גורם מותר כרבנן והכי אסיקנא במסכת ע"ז בפרק כל הצלמים בענין זורעין תחתיה ירקות בימות הגשמים דר' יוסי סבר זה וזה גורם מותר (דף מט.) ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי ואמרינן התם ההיא גינתא דאיזדבל בזבל דע"ז שלחה רב עמרם קמיה דרב יוסף כי האי גונא מאי אמר ליה הכי אמר רב יהודה

ונמלך עבירה עשייה ונפש לחבירה: מר בר רב אשי אשכחיה לרבינא דקא שייף לברתיה בגוהרקי דערלה. מוסף לרפוש': בגוהרקי ערלה. **כוסר זתים קטנים:** לרך הנאתן. **נלחר שנתבשלו ויצא שמנן בכית הבל** לבל לגע עבירה בעוד שהפסולת מעורב עם השמן והוא ליה שלא כלרך הנאתן לגע מתסר לגע מלרבנן כלאמרינן בגמ' (דף כל:) לבל איסורין שבתורה אין לוקין אלא כלרך הנאתן בר מבלאי הכרם ובשר בחלב שלוקין עליהן אפי' שלא כלרך הנאתן מוסף לגע כתיב בהו לאכילה והילכך אין מתרפאין בהן כלל אלא במקום סכנה לבל שאר איסורין כולהו כיון דלגע אסירי שלא כלרך הנאתן אלא מלרבנן מתרפאים בהן אפי' בחולי שאין בו סכנה: ולריתי מי שכתב דמהא שמעינן דמתרפאין בכל איסורי הנאות שלא לכריסה כגון חמץ שעבר עליו הפסח וכלאי הכרם בחוצה לארץ אפי' בחולי שאין בו סכנה ומיהו לענין לכילה אין נגו דאפשר שעשוי כשר תורה שלא להתרפאות בהם אלא במקום סכנה ואני אומר שאם בחנו לחלוק אפשר שאין מתרפאין אף באיסורי הנאות שלא לכריסה כלרך הנאתן דלילמא קילי טפי איסורי תורה שלא כלרך הנאתן מאיסורין שלא לכריסה כלרך הנאתן: ליתמה הנאה הבאה לו בעל כרחו. **כגון ריח ע"ז** ובעל כרחו היינו לומר שלא רצה לכאן בשבילו אלא בריח ממילא קאתיא ובבי האי גונא לפילו הוא מכוין לה בעל כרחו מקריב להא שקלינן וטרינן בשמעתין בחפצא ולא מכוין ולא לפצר ולא מכוין: לפצר לו. ליבלל: ומתכוין. **ליהנות מאותו ריח הוא לפי' ח"ל לו ליבלל. ומיהו מתכוין הוא ליהנות** כ"ע לא פליגי לאסור להא קא **מכוין לה לא לפצר לו ליבלל ולא מכוין ליהנות לאיכא תרתי להיתירא כ"ע** לא פליגי לסרי: היינו פלוגתא בסמ' שבת (ל' כט:) בגרירת מטה כסא ובספסל ובקי"ל כרבא הילכך בין לפצר בין לפצר לי מכוין לסור לי לא מכוין מותר: **תנור שהסיקוהו בקליפי ערלה. קליפי חגוזים ורמונים שלף הן לסורין מסוס** עולה כי כתיב ועלתם ערלתו לת פריו לת הטפל לפריו להיינו שומר פרי לכל עני ערלה מוקמינן: [דף כו:] ובקשין של כלאי הכרם. שלפי' הקשין של כלאי הכרם לסורין לגע כתיב בהו פרי ודוקא נקט הני שמעתין בסריפה ולפרן מותר והיינו לקמני סיפא בשלה על גבי גחלים ל"ה הפת מותרת שהנחלים הרי הן כלפר לבל שאר איסורין שהן מן התורה לפי' על גבי נחלים לסור לגע נרע מלפרן לשסור: **חלש יותן.** לרך התנור לנמור מלכתו בהסק לשסן ומסוס הכי יותן ולית ליה תקנתא בעינן לסבירא ליה להאי תנא לזה זה נורם

לאסור הילכך לא"פ שכשיעכרו לחפות בו פת ויסיקוהו בעצי פירות לכתחלה הוו להו שני נורמין עניש להיתר ותנור שנגמר בחיסור שנשבח בעניש כחילו ניכר בתנור: יפן יוץ. לא פתנור זה שסיקוהו בקליפי ערלה הוא יפן יוץ וכשילפה בו את הפת יסיקוהו בעניש **של היתר וליכא נורס של חיסור** כלל. לפיה בו את הפת בחדש שלא נתנו לו ביפן שלא ענגו רבי לומר הפת לאסורה לסבירלו ליה ליש שבח עניש בפת ומוקמי' **לה בגמרא כשחבוקה כנגדו** לכל זמן שהיה הפת **בתנור היתה לבוקה לולקת כנגדו** ונמלא **נהנה מן החיסור בשעה שחיסור בעין** וחכמים לומרים הפת מותרת לסבירלו להו לחפילו כי היא נוונע מיקלא קלי חיסורה ולא משכחינן לרבנן עניש לחיסורה שלא בשרשיפא. כלומר כשא ליכא עליה לחיתיה לחיסורה בעיניה לבל עני חיסור שכליש והולכין לא חוסרין רבנן מה שנשפה בהן ולא קיימא לן בהא כרבנן כלחיתא בשמוך: **בשלה על גבי נחלים** ל"ש **הפת מותרת.** לבהא לפילו רבי מולה לכיון שהעניש אינן בעין ליתא לחיסורה בעיניה וחיפלינו חמורלי בגמרא במאי לחמר בשלה על גבי נחלים הפת מותרת אי אמרינן לוקא נחלים עוממות או אפי' בלוחצות ומוכחא סוגיין (לף כז.) לאפי' בלוחצות ולפיכך הביאה סתם הרב אלפסי ז"ל: הא לתניא יותן ר"ח היא לסבר זה וזה גורס חסור כשמוכחין לה בגמרא (שם) והכא אי לא נתיץ ליה אלא למעוטי ליה לכתחי ליכא זה וזה גורס כלכתבינן לעיל לעניש לסיתרא ותנור לחיסורה **והא לתניא יוץ רבנן היא** לסבירי זה וזה גורס מותר וכי תימא ג"כ יפן אמאי יוץ להא ליכא זה וזה גורס תנור לסיתרא ועניש לחיסורה י"ל לכי אמרינן זה וזה גורס מוקי **ר"מ ליעבד לבל לכתחלה לא** והכי מוכחא בע"ז (לף מט.) לבל בחדש לא אמרינן יותן לכיון **ליה תקנתא חלא** בנתיניה כליעבד למי: ולעניין **לחפה בו** את הפת. כלומר בחדש שלא נתנו וביפן שלא ענגו ולבוקה כנגדו הפת לאסורה משום ליש שבח עניש בפת ליהא הוא כליולו החיסור מעורב בו (ומיהו לחפה בו את הפת ביפן שלא ענגו לאסורה בהנאה לחף על גב **דזה וזה גורס הוא** תנור לסיתרא ועניש לחיסורה הא אמרי' בפ' כל שעה ליש שבח עניש בפת היולך חמיר מזה וזה גורס לפי שהחיסור ניכר בהיתר ע"כ): **היולך קערות כוסות ועלוחיות. של חרס שנשרפה בעני חיסור** בלבוקה כנגדו **לחסירי ליהא יש שבח עניש בהן והנחתן בלא גורס שני לעל ידי גורס רחשון הוא משתמש בהן** וקלרי נמי שנשרפה **כשהיא חדשה בעני חיסור לאסורה שמא תאמר הא** אין יכולין לבשל בה שלא על ידי היסק לעניש לחריס ונמלא זה וזה גורס הוא לפי הכי לאסורה ליהא מקבלא ביסולא [מקמי לליתי עניש לסיתרא] **ואיכא הנחת תמיס שמתמש בה בלא גורס לחר לבל תנור אין נותנין בו פת שלא בהיסק לחר של גורס** ההיתר והא לחמרינן קערות כוסות ועלוחיות לסירי ליתי להו תקנתא כלרבן נמלילא לחמר בעלמא (ע"ז לף מט:) ימכר כולו לנכרי חון מהמי חיסור שבו להא לא לפסר משום להוו להו לברי' הנקחים מנכרי וחוספין שמא יחזור ויימכרם ליסרלל ולר"ח נמי ליתי להו תקנתא לחמר (שם לף עב.) יולין הנאה ליס המלח לפסר לתקנתא **לרי' חלועזר ליתא חלא** בחיסורי ע"ז שכיון שתופסין למיכן לא"פ אלין להם פליון ואין ניתנין בכך מ"מ הרי הוא כמבוער החיסור עמו לבל בשאר החיסורין שאין תופסין למיכן כשהוא מוליך הנאה ליס המלח מה בכך ממון אחר הוא שמוליך ליס ולא לבר שהוא נמשך מן החיסור כלל ומשום הכי קערות כוסות ועלוחיות לסירי ליתי להו תקנתא: **מתני'** חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח. בגמרא מפרש לה: **נכרי שהלוה את ישרלל** על חמץ אחר הפסח. לפנינו לפרש לותה בם"ל: נמ' הא לקתני חמץ של נכרי וכו'. ומתני' ר"ש היא לחמר חמץ בין לפני זמנו בין לאחר זמנו אינו עובר עליו בולו כלום לחילו **ר' יהולה לפילו חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח** לסור כלסיתא בגמ': קנסא הוא לקניס ר"ש. הוליל ועבר עליה בבל ירחה ובל יחלא ימלא ומתני' הכי קתני ושל ישרלל לסור [בהנאה] שנחמר לא ירחה לך כלומר לקנסינן ליה הוליל ועבר עליה בבל ירחה ובל ימלא מלחורייתא כגון שהשהו בביתו לי מלרבנן כשהפקידו לצל נכרי לחמץ של ישרלל המופקד לצל נכרי מלרבנן ריך ביעור כמו שכתבתי למעלה ומשום הכי **לאחר הפסח לסור** [וכך לחמרו בירושלמי הפקיד חמץ לאחר הפסח לסור]: ולחמרי' קנסא הוא דקא קניס לאו לגזירה בלאוה שהחיסור ניכר בהיתר ע"כ): **היולך קערות כוסות ועלוחיות. של חרס שנשרפה בעני חיסור** בלבוקה כנגדו **לחסירי ליהא יש שבח עניש בהן והנחתן בלא גורס שני לעל ידי גורס רחשון הוא משתמש בהן** וקלרי נמי שנשרפה **כשהיא חדשה בעני חיסור לאסורה שמא תאמר הא** אין יכולין לבשל בה שלא על ידי היסק לעניש לחריס ונמלא זה וזה גורס הוא לפי הכי לאסורה ליהא מקבלא ביסולא [מקמי לליתי עניש לסיתרא] **ואיכא הנחת תמיס שמתמש בה בלא גורס לחר לבל תנור אין נותנין בו פת שלא בהיסק לחר של גורס** ההיתר והא לחמרינן קערות כוסות ועלוחיות לסירי ליתי להו תקנתא כלרבן נמלילא לחמר בעלמא (ע"ז לף מט:) ימכר כולו לנכרי חון מהמי חיסור שבו להא לא לפסר משום להוו להו לברי' הנקחים מנכרי וחוספין שמא יחזור ויימכרם ליסרלל ולר"ח נמי ליתי להו תקנתא לחמר (שם לף עב.) יולין הנאה ליס המלח לפסר לתקנתא **לרי' חלועזר ליתא חלא** בחיסורי ע"ז שכיון שתופסין למיכן לא"פ אלין להם פליון ואין ניתנין בכך מ"מ הרי הוא כמבוער החיסור עמו לבל בשאר החיסורין שאין תופסין למיכן כשהוא מוליך הנאה ליס המלח מה בכך ממון אחר הוא שמוליך ליס ולא לבר שהוא נמשך מן החיסור כלל ומשום הכי קערות כוסות ועלוחיות לסירי ליתי להו תקנתא: **מתני'** חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח. בגמרא מפרש לה: **נכרי שהלוה את ישרלל** על חמץ אחר הפסח. לפנינו לפרש לותה בם"ל: נמ' הא לקתני חמץ של נכרי וכו'. ומתני' ר"ש היא לחמר חמץ בין לפני זמנו בין לאחר זמנו אינו עובר עליו בולו כלום לחילו **ר' יהולה לפילו חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח** לסור כלסיתא בגמ': קנסא הוא לקניס ר"ש. הוליל ועבר עליה בבל ירחה ובל יחלא ימלא ומתני' הכי קתני ושל ישרלל לסור [בהנאה] שנחמר לא ירחה לך כלומר לקנסינן ליה הוליל ועבר עליה בבל ירחה ובל ימלא מלחורייתא כגון שהשהו בביתו לי מלרבנן כשהפקידו לצל נכרי לחמץ של ישרלל המופקד לצל נכרי מלרבנן ריך ביעור כמו שכתבתי למעלה ומשום הכי **לאחר הפסח לסור** [וכך לחמרו בירושלמי הפקיד חמץ לאחר הפסח לסור]: ולחמרי' קנסא הוא דקא קניס לאו לגזירה בלאוה

אמר שמואל הלכה כדבי יוסי.

ולענין אפה בו את הפת הלכה כר' דאמר הפת אסורה משום דיש שבח עצים בפת (דף כח.) דהא אמר רב יהודה אמר שמואל רבי אומר הפת מותרת וחכמים אומרים הפת אסורה ומשום דבהא סבר שמואל דהלכה כרבי ואפילו מחבירו אפכה ותני להכי היכי דתיקום רבנן לאיסורא הלכך קערות וכוסות וצלוחיות שבשלן בעצי ערלה אסור וקדרה נמי אסורה דקא מקבלה בישולא מקמיה דנייתו עצים דהיתרא כי פליגי בתנור למאן דאמר זה וזה גורם אסור ולמאן דאמר זה וזה גורם מותר מותר וקיימא לן זה וזה גורם מותר כדפרשינן:

יום ס

* ד"ת מ"ז (וחכ"א מפרר וזורה לרוח או מטיל לים: ופרישנא מפזר וזורה לרוח או מפזר ומטיל לים אלמא אפי' לים בעי פירור וכל שכן לשאר נהרות וחטים של חמץ בעו שחיקה והדר מטיל לים):

מתני' (דף כח.) חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה ושל ישראל אסור שנאמר (שמות י"ג:ז') לא יראה לך חמץ:

נכרי (דף ל:) שהלוה את ישראל על חמצו אחר הפסח מותר בהנאה וישראל שהלוה את הנכרי על חמצו אחר הפסח אסור בהנאה:

(דף לא:) חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער ר' שמעון בן גמליאל אומר כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו:

גמ' (דף כט.) האי דקתני חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה לאו למימרא דבאכילה אסור אלא משום דקא בעי למיתנא ושל ישראל אסור בהנאה תנא נמי גבי נכרי מותר בהנאה אבל חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר ואפי' באכילה ומתני' רבי שמעון היא דאמר חמץ בין לפני זמנו בין לאחר זמנו אינו עובר עליו בולא כלום ובדין הוא דאפילו של ישראל נמי לאחר הפסח מותר אלא האי דקתני ושל ישראל אסור קנסא הוא דקא קניס ר"ש הואיל ועבר עליה בבל יראה ובל ימצא וכי קא קניס ר' שבעון בעיניה אבל על ידי תערובות לא קניס הלכך חמץ של נכרי דלא עבר עליו בבל יראה ובל ימצא מותר אפילו באכילה וכן

לעניין חיסורא הוה לקא קנים חלא לפילו לאחריני נמי אסור ורחיה לבבר מלחמרי' פ"ק דחולין (דף ז.) חמץ של עובדי כוכבים אחר הפסח מותר מיד מפני שהן מחליפין כך' שמעון וטעמא דמחליפין הא לאו הכי אסור וס"מ דחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח לכ"ע אסור: וכי קנים **רבי שמעון** בעיניה **לכל ע"י תערובות לא** קנים. פירוש בין שנתערב **קודם הפסח או לאחר הפסח אלא** שאם נתערב בפסח או קודם הפסח בענין שעוברין עליו בבל ירחה ובל ימצא אסור לאחר הפסח, וזהו כזית בכדי לכילת פרס כמו שיתבאר בפ' אלו עוברין בס"ל ואפשר שאם נתערב לאחר הפסח לפילו ביותר מכזית בכדי לכילת פרס מותר ובלבד שירבה עליו השיתר מיד להוסיף לחתרומת (בכורות דף כו.) חוגה לאחרן שמבטלין אותה ברוב לאיסורא לחמץ לאחר הפסח אינו אלא משום קנסא בעלמא ודייס שינהגו בו בקל שבאיסוריס שהוא מלבריייסס: [דף ל.] **אמר רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור ומדלא קא יהיב שיעורא למלתיה שמע מינה במשהו (כרב) ושלא בזמנו בין במינו ובין שלא במינו מותר כר' שמעון דהא רבי שטעון לא קניס אלא בעיניה אבל ע"י תערובת לא:**

אמר רב קדרות בפסח ישברו ושמואל אמר אל ישברו אבל משהי להו עד לאחר זמנו ועביד בהו בין במינו בין שנתערבתו מותר לאפשר שהשוו מלותיהן שלא לזונו בכלל לבר שיש לו מתירין וא"פ שבעלי סבורה זו אמרי לכיון למלאורייתא לר"ש לבר שיש לו מתירין **הוא כשאמרו ר"ש מפום קנסא** לו בא להקל **עליו [שלא להחמיר עליו] לא** נהירא לי שאילו היה מה שאנו אומרים אפי' בשלא נתערב מלבריי' יפה הס אומרים אבל מלאורייי' ולאי מפשע לאומרה לרבנן הוא שלא לבטלו מעבשיו כיון שהוא עתיד להיות ניתר וכיון שהס אסרוהו לאחר זמנו אין רוחו שיחמיר עליו חומרא זו בתוך זמנו היאבך לאפשר שאי אפשר לקאמר רבא בנותן טעם וכלבבי ר"ת ז"ל שלא שיש נוסחאות שגורסי' בפי' אסור במשהו כרב אבל מלבבי סרב לשפסי ז"ל נראה שאינו מעיקר הגמרא ויש עוד לשקשב בזה וכתבתיו בחלוסין בס"ק: **אמר רב קדרות בפסח ישברו.** לס"ל לרב לאמן **לאחר זמנו אסור כר' יהודה ור"ת** בפ"ב דע"ז (דף סח.) נבי עבברא לנפל בשיכרא לאסריה רב להסוא שינרא מספקא לן אי סבר רב נותן טעם לפגם אסור ואי סבירא ליה לחומרא ומשום הכי אסריה לעבברא בשיכרא דאבוחיה משכח ושיכי מספקא לן בפשוטו מלאמר רב קדרות בפסח ישברו **לס"ל לנותן טעם לפגם אסור** לקדירה שאינה בת יומא נותן טעם לפגם הוא. יש מי שתירץ שלא מצינו למיפשט מהכא משום לחפילו מאן לחיית ליה נותן טעם לפגם מותר ס"מ בחיסוריס שהן **חוסריס בנותן טעם** לבד אמן שאוסר במשהו כיון שאין הולכין בו אחר נתינת טעם לפילו נותן טעם לפגם אסור ושלא נהירא לי להא מאן לאסרי נותן טעם לפגם מנבילה שאינה ראויה לגר נמיר לה (ע"ז דף סז:) לאינה קדויה נבילה וכיון לאפילו פגום בעינו אינו אסור היאך יאסור את תערובתו וכי תימא ס"כ היכי אמרינן בפרק אלו עוברין (דף מה:) פת שנתעפשה ונפסלה מלאכול שלשה וכלבב יכול לאכלה מטעמא טומאי חוכלין בכזיתא ונשרפת עם הטמאה בפסח והא כיון שנפסלה מלאכול לשלשה אינה ראויה לגר ואינה קדויה נבילה שלא תסמע מכאן לאמן בפסח לפילו פגום **אסור ואו ראויה** היא ללענין טומאת חוכלין היינו טעמא משום לטומאה חלה על [שתפסלו] לכלב כלאיתא בבכורות (דף כב:) ונשרפת עם הטמאה בפסח היינו טעמא מפני שהיא ראויה לשחקה ולחמע בה כמה עיסות אחרות כלאיתא התם פרק אלו עוברין (דף מה:) אבל ולאי כי היכי לנותן טעם (לפנם) שרי בשאר איסורין ס"נ שרי בחמץ בפסח וכיון שכן הדבר קשיין לוכתיה לחמי לא פשטינן התם מיהא דבר **לס"ל לנותן טעם לפנם אסור** ואו קשיא הוא לחפילו למאן דאמר נותן טעם לפנם מותר הני מילי לגעבד אבל לכתחלה אף ע"ג דלבר אי אפשר שלא לשבור את הקדירה אפ"ה לא הוה כגעבד ורחיה לבבר מלחמרינן פרק כל הבשר (דף קיח:) הניא פינכא לחתמלא בה בישרא תחברא ר' חמי ואי כגעבד למה ליה לחתברא לשפייה על לחחר אלא ולאי פינכא ואקדרה אע"ג לגריך לשברן ואו כגעבד למי ומ"ם רש"י ז"ל **לרב שבירה ליה לנותן טעם לפנם אסור אינו מחוור:** ופרכינן בגמ' ונשבינהו לאחר זמן ונעביד בהו שלא במינן פי' משום לס"ל לרב לחמץ שלא בזמנו במשהו שלא במינו בנותן טעם ואס תאמר ונסי לשלא במינו בנותן טעם אלא לימא לן שלא יהא בפליטתו כלי ליתן טעם והא קי"ל לבבולייה מעשרינן ולחמי נסרי טפי קדרות בפסח מקדרות שנתבשלו בהן שאר איסורין והא לחמרינן (חולין דף עז:) קדרה שנשבל בה **בשר לא יבשל בה חלב** ואס בשלה בנותן טעם תיבון בתוספות לטעם חמץ בקדרות לי לאפשר שיבא לידי נתינת טעם לעבידנא דהוה לקא קנים חלא לפילו לאחריני נמי אסור ורחיה לבבר מלחמרי' פ"ק דחולין (דף ז.) חמץ של עובדי כוכבים אחר הפסח מותר מיד מפני שהן מחליפין כך' שמעון וטעמא דמחליפין הא לאו הכי אסור וס"מ דחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח לכ"ע אסור: וכי קנים **רבי שמעון** בעיניה **לכל ע"י תערובות לא** קנים. פירוש בין שנתערב **קודם הפסח או לאחר הפסח אלא** שאם נתערב בפסח או קודם הפסח בענין שעוברין עליו בבל ירחה ובל ימצא אסור לאחר הפסח, וזהו כזית בכדי לכילת פרס כמו שיתבאר בפ' אלו עוברין בס"ל ואפשר שאם נתערב לאחר הפסח לפילו ביותר מכזית בכדי לכילת פרס מותר ובלבד שירבה עליו השיתר מיד להוסיף לחתרומת (בכורות דף כו.) חוגה לאחרן שמבטלין אותה ברוב לאיסורא לחמץ לאחר הפסח אינו אלא משום קנסא בעלמא ודייס שינהגו בו בקל שבאיסוריס שהוא מלבריייסס: [דף ל.] **אמר רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור ומדלא קא יהיב שיעורא למלתיה שמע מינה במשהו (כרב) ושלא בזמנו בין במינו ובין שלא במינו מותר כר' שמעון דהא רבי שטעון לא קניס אלא בעיניה אבל ע"י תערובת לא:**

אמר רב קדרות בפסח ישברו ושמואל אמר אל ישברו אבל משהי להו עד לאחר זמנו ועביד בהו בין במינו בין שנתערבתו מותר לאפשר שהשוו מלותיהן שלא לזונו בכלל לבר שיש לו מתירין וא"פ שבעלי סבורה זו אמרי לכיון למלאורייתא לר"ש לבר שיש לו מתירין **הוא כשאמרו ר"ש מפום קנסא** לו בא להקל **עליו [שלא להחמיר עליו] לא** נהירא לי שאילו היה מה שאנו אומרים אפי' בשלא נתערב מלבריי' יפה הס אומרים אבל מלאורייי' ולאי מפשע לאומרה לרבנן הוא שלא לבטלו מעבשיו כיון שהוא עתיד להיות ניתר וכיון שהס אסרוהו לאחר זמנו אין רוחו שיחמיר עליו חומרא זו בתוך זמנו היאבך לאפשר שאי אפשר לקאמר רבא בנותן טעם וכלבבי ר"ת ז"ל שלא שיש נוסחאות שגורסי' בפי' אסור במשהו כרב אבל מלבבי סרב לשפסי ז"ל נראה שאינו מעיקר הגמרא ויש עוד לשקשב בזה וכתבתיו בחלוסין בס"ק: **אמר רב קדרות בפסח ישברו.** לס"ל לרב לאמן **לאחר זמנו אסור כר' יהודה ור"ת** בפ"ב דע"ז (דף סח.) נבי עבברא לנפל בשיכרא לאסריה רב להסוא שינרא מספקא לן אי סבר רב נותן טעם לפגם אסור ואי סבירא ליה לחומרא ומשום הכי אסריה לעבברא בשיכרא דאבוחיה משכח ושיכי מספקא לן בפשוטו מלאמר רב קדרות בפסח ישברו **לס"ל לנותן טעם לפגם אסור** לקדירה שאינה בת יומא נותן טעם לפגם הוא. יש מי שתירץ שלא מצינו למיפשט מהכא משום לחפילו מאן לחיית ליה נותן טעם לפגם מותר ס"מ בחיסוריס שהן **חוסריס בנותן טעם** לבד אמן שאוסר במשהו כיון שאין הולכין בו אחר נתינת טעם לפילו נותן טעם לפגם אסור ושלא נהירא לי להא מאן לאסרי נותן טעם לפגם מנבילה שאינה ראויה לגר נמיר לה (ע"ז דף סז:) לאינה קדויה נבילה וכיון לאפילו פגום בעינו אינו אסור היאך יאסור את תערובתו וכי תימא ס"כ היכי אמרינן בפרק אלו עוברין (דף מה:) פת שנתעפשה ונפסלה מלאכול שלשה וכלבב יכול לאכלה מטעמא טומאי חוכלין בכזיתא ונשרפת עם הטמאה בפסח והא כיון שנפסלה מלאכול לשלשה אינה ראויה לגר ואינה קדויה נבילה שלא תסמע מכאן לאמן בפסח לפילו פגום **אסור ואו ראויה** היא ללענין טומאת חוכלין היינו טעמא משום לטומאה חלה על [שתפסלו] לכלב כלאיתא בבכורות (דף כב:) ונשרפת עם הטמאה בפסח היינו טעמא מפני שהיא ראויה לשחקה ולחמע בה כמה עיסות אחרות כלאיתא התם פרק אלו עוברין (דף מה:) אבל ולאי כי היכי לנותן טעם (לפנם) שרי בשאר איסורין ס"נ שרי בחמץ בפסח וכיון שכן הדבר קשיין לוכתיה לחמי לא פשטינן התם מיהא דבר **לס"ל לנותן טעם לפנם אסור** ואו קשיא הוא לחפילו למאן דאמר נותן טעם לפנם מותר הני מילי לגעבד אבל לכתחלה אף ע"ג דלבר אי אפשר שלא לשבור את הקדירה אפ"ה לא הוה כגעבד ורחיה לבבר מלחמרינן פרק כל הבשר (דף קיח:) הניא פינכא לחתמלא בה בישרא תחברא ר' חמי ואי כגעבד למה ליה לחתברא לשפייה על לחחר אלא ולאי פינכא ואקדרה אע"ג לגריך לשברן ואו כגעבד למי ומ"ם רש"י ז"ל **לרב שבירה ליה לנותן טעם לפנם אסור אינו מחוור:** ופרכינן בגמ' ונשבינהו לאחר זמן ונעביד בהו שלא במינן פי' משום לס"ל לרב לחמץ שלא בזמנו במשהו שלא במינו בנותן טעם ואס תאמר ונסי לשלא במינו בנותן טעם אלא לימא לן שלא יהא בפליטתו כלי ליתן טעם והא קי"ל לבבולייה מעשרינן ולחמי נסרי טפי קדרות בפסח מקדרות שנתבשלו בהן שאר איסורין והא לחמרינן (חולין דף עז:) קדרה שנשבל בה **בשר לא יבשל בה חלב** ואס בשלה בנותן טעם תיבון בתוספות לטעם חמץ בקדרות לי לאפשר שיבא לידי נתינת טעם

שלא במינו.

והלכתא כותיה דשמואל דקאי כר' שמעון:

תניא אין לשין את העיסה בחלב ואם לש כל הפת כולה אסורה מפני הרגל עבירה (דף ל:) כיוצא בו אין טשטשין את התנור באליה ואם טש כל הפת כולה אסורה עד שיוסק התנור ואי שני להו ועביד להו כעין תורא שרי דכיון דשני בהו מידע ידיע דלהיכרא עבד להו הכי דלא ליתו בהו לידי תקלה ולפיכך מותרין:

והאי בוכיא דאפי בה חמירא כוליה שתא אסירא למיפא בה מצה בפסח משום דהיסקו מבחוץ הוא. ואי מלייה גומרי והסיקו מבפנים שפיר דמי:

והני סכיני דפיסחא מגעיל להו ולקתייהו ברותחין ובכלי ראשון אמר רב הונא בריה דרב יהושע ועץ פרור לפסחא הוא לסני להו בהנעלה מסוס למעיקרא היתרא בלע וכי פלטי ליתיה לסוריה בעיניה וכל היכא דמיתרא בלע לפיולי לבריה ע"י ולקלחתי עבדן לקתיהו בעינא חלתתי עבדן לקתיהו בעינא ופרזלייהו בגורא על עלמו היה לחום לבדי חבירו שלא היו מחלקין בין היכא דבלע לסוריה היינו להיכא דיתירא לקלחתי עבדן לי וכו' והלכתא לילי וחילי ברותחין וכבלי לחמי בהנעלה סני ליה לחל בשאר סוריין הסכינים נריכין נבון שפעמים שנולין בהן חוו להו כשפוד ורחיים לבבר מלתני בתוספתא לבר שתמיכו ע"י תשוב כנון הסכינין והשפודין והשפכלותות מלבנן בחור ובירוסלי נמי חמרינן לסכין גדולה נריכה לבון ובפ"ק דחולין (דף ח.) חמרינן נמי נבי סכין של ע"ז כנון שלבנה בחור חלמא לבון בעיא: אבל רש"י ז"ל כתב בפסקי הלכותיו שבכל האסורין כולן אין הסכין נריך הגעלה אלא ע"פ לחיסורין בלע ולפי דבריו זה שנינו בתוספתא שהזכרנו הסכינים וכו' משבשתא היא דהא מייתי לה בגמ' לילן ולא תנו בה הסכינין וכן זו שאמרו פ"ק דחולין נבי סכין של נכרים שלבנה בחור לא מעיל נפשיה בהיגו לסכינין אלא לדבר קנריה תפש לו לומר שטהר אותו טהרה גמורה וכן זו שאמרו בירוסלמי בסכין גדולה נריכה לבון פליגא אגמרא לילן להא פסקינן הכא לילי וחילי ברותחין וכבלי לחמי ולא מפלגינן בין גדולה לקטנה וכי תימא לי מהא לא לילילי להא היתירא בלע הכא ואפילו כלים שנריכין בשאר חיסורים לבון בחמין בפסח להיתירא בלעי בהנעלה סני להו וכלאסיק רב חמי בסוף ע"ז. כתב הרמב"ן ז"ל לילתא שכל הכלים הבלועים מחמין אע"פ שבלעוהו קודם הפסח חיסורא בלעי וכל שתמיכין ע"י האור נריכין לבון **אלא חמרו היתירא בלע אלא** בקלסיס שבשעת בליעתם של כלים לא היה שם חיסור עליו שעדין לא נקרא נותר לפי שלא [שמן] על חותם בליעה מועטת שנשארה לאחר הגעלה ומסוס הכי סני להו בשפוד ולסכלא של קלסיס בהנעלה לבל חמץ כיון שהיה שמן עליו קודם שנבלע בכלים הללו בשעת בליעתן חיסורא בלעי וכן נראה שהוא לעם הרב אלפסי ז"ל שהביא כאן בהלכותיו לבריס שנשתמש בהן ע"י האור כנון השפודין והשפכלותות מלבנן ולא חלק כלל בדין זה לענין חמץ משמע לס"ל שלא לענין חמץ דיינן כן וכי בעו מיניה מרב חסי הכא סכיני לפסחא היכי עבדי להו לאו לענין חמץ בפסח בלאחוד בעו מיניה אלא לפי שהיו עסוקין בהלכות הפסח שלו מיניה סכיני לפסחא ומסקנא לברותחין ובכלי לחמן בין לענין חמץ בין לשאר חיסורין שבתורה שהסכין ע"פ שנשתמש בו ע"י האור וכמו שכתבנו למעלה אינן בכל כלי בתר רוב תמיכות אלו שהרי עלוחיות וכוסות וקיתוניות שנשנו בהן מליחן. לי לפסר שלעתים רחוקות לא ישתמש בהן בחמין ואפי' הכי סני להו בהלכה אלא לפסכין גם כן אע"פ שלפעמים ישתמש בו ע"י האור אין רוב תמיכתו בכך ומשום הכי סני להו בהנעלה ברותחין ובכלי לחמן ומיהו כלי לחמן בעי זיזימין למעייל להו בלוחא לבשרא והוה ליה לפרושי בגמרא ופרזלייהו בגורא ברותחין ובכלי לחמן. כתב הרמב"ם ז"ל לקוקא סכיני **לא מהני ולא מיידי: והלכתא** לילי וחילי ברותחין ובכלי לחמן. כתב הרמב"ם ז"ל לקוקא סכיני שמתמיכין בהן חמין הרבה והרמב"ן ז"ל כתריך בתירוץ קושיא זו בלקוטיו וזין ערוך [לחלן] כמו שכתבתי וע"ת ונהוי נמי לישנא דמשמע היכי נעביד בהו שלח במינן והא אין מבטלין לישנא לכתחלה ועל"נ לחמרינן כריס ביעה (דף ל:) לעניש שנשרו מן הקלח ביו"ט שמרבה עליהן עניש מוכנין ומסיקין משום לכבודבנן מבטלין משמע ולחי לה"מ בלישנא מוקמה לליתי ליה עיקר מן התורה לבל מילי לחיי ליה עיקר מן התורה אין לנו שנוכל לבטלו לחי לא תימא הכי מה טועילו חכמים בתקנתם שהחמירו בלישנא על שנים או מאתים אי מאתה הרי יכול להוסיף עליו היתר לבטלו י"ל לחפשר לבחמץ וכיוצא בו לכי לשתמש בהיתרא לשתמש ולשתוף ליתיה לאסוריה בעיניה הקילו לבטל לכתחלה: **ושמואל חמר** לח יפברו משום להו על לאחר זמן ועביד בהו בין בחמין **בין שלח** בחמין. לס"ל כר"ס ולא קנים ר"ם חלח בעיניה לבל ע"י תערובות לח קנים: מפני הרגל עבירה. שמא יבא לאכלן עם הבשר: ואסס טש כל הפת כולה אסורה על סיסוק התנור כדי להעביר תת הטוחה שעל פניו לחילו למה שבלע [בתוכו לו צריך היסק להא קי"ל לנותן טעם בר נותן טעם בשאר בחלב] (חולין קיח:) מותר והכי נמי נותן טעם בר נותן טעם הוא בלישה בתנור והתנור בפת ולבתי היתרא הוא חלח משום טיחה שעל פניו בעינן סיסוק תת התנור כי תימא ל"ל למה ליה היסק בקנוח סני ליה לבבא למימר שלין התנור מתקנח יפה חלח ע"י היסק לו נמי מפני שדרבו להסיקו ולין לדבו לקנחו נקנו היסק [וחלח קינוח]: [דף ל:] והאי בוכיא. **כלי שעופין מרעפין וחופין ומטגנין בו:** ולו מלוח נומרי והסיקו מבפנים שפיר למי. מיהו חמרינן בגמרא לבקדרה ליבא תקנתא במלוח נומרי לחיים עלה לילמא פקעה ולפיבך לו לפבר להסתם בה בפסח: והני סבניי לפסחא וכו'. הבי איתא בגמ' ל"ל לתימה לבד שבי הני סבניי לפסחא היבי עבדינן להו ול"ל לילידי חבתא עבדינן לי ל"ל תינח תר לחפבר ליה חלח לפבר ליה תלי ל"ל בעין חבתא קלחינהו תעייל בטינא ופרזלייהו בגורא והבר תעייל להו לקתייהו ברותחין וכבלי לחמן והבתא לילי וחילי ברותחין וכבלי לחמן לבי תימא הסוס הבי תמר להו קתייהו בטינא ופרזלייהו בגורא הסוס לס"ל שבשי תשמיש בסבין לחב ע"י האור בעין שבוד ובשני ברותחין ולותו תשמיש שע"י האור ליתו מניע בו [ולפיבך לתרן] שתפי סבין לבב לותו תשמיש שברותחין מניע בו לפרזלייהו בגורא ומפי לותו תשמיש של רותחין תעייל לקתייהו ברותחין וכבלי לחמן ומיהא שמעינן שבלי של מתבת שמשתמשין במקצתן בל שמבשירין מקצתן ליו בי היבי לחמרינן פרזלייהו בגורא וכך לחמרו בזבחים (דף עו:) בלי וחפי' מקצת בלי ולא לחמרו בלי ולא מקצת בלי חלח בקדשים בלבד: ולחמרינן בריס ביבר עונין לבלי של מתבת חס מקצתו חס בולו ליינו לענין עלייתו של פסח שלא יהא עלי מחמת דבר לחר לבבל לענין הבשר בשבשיר מותו מקצת שנשתמש בו סני ולחבריס לתרו ביון לחס מקצתו חס בולו ערוך שיבשיר לת בולו והבא להגעלה לבבוקה לעביד להו ולקתייהו סמכינן ונרסי' בויי"ו ולא נהירא לפי בי פרזלייהו בגורא **לא מהני ולא מיידי: והלכתא** לילי וחילי ברותחין ובכלי לחמן. כתב הרמב"ם ז"ל לקוקא סכיני

כעין כפף וכן כתב הרב בעל הלכות גדולות ז"ל ואע"פ שבענין זה יש עקר תמיכה כיון שפעמים משתמש בו ע"י הארץ ממש ולפי שהרב פעמים הוא משתמש בכלי לחצון אע"פ שהתבתי ומפני שותו תמיד צריך הנעלה בכלי לחצון אע"פ שהרב פעמים הוא משתמש בו בכלי שני הטילו חכמים הכשר בינוני שהוא צריך לתמיד תמיד לחצון אלו להיותו ברותחין וכלי לחצון ר"ן משום לחנך לוחקו לסכינא בלע טפי החמירו עליו אלא להתירו בכלי שני והצריכו כלי לחצון: **עץ פרוש** מגעילו ברותחין וכלי לחצון. פי' הרמב"ן ז"ל לאלו היינו כף שמערין בו תת הקדרה בעודה על גבי האור אלא שאור הוא עיקר תמיד ומחמין ומפרירין ממנו לילך ולילך ומחמין ומפרירין בו כל מאכל עד ועל סם כך נקרא עץ פרור ועיקר תמיד שמסלקין תת הקדרה מן האור ומניחין אותה על גבי הקרקע ואותו לשמועינן אע"פ שמשתמשין בו לפעמים בעוד שהקדרה על גבי האור ברותחין בכלי לחצון סני להיותו לאחר שהעבירוהו מעל האור לכבי האי נונע מיקרי כלי לחצון והכי מוכח בפרק כירה (קף מב:) לשמרי' שתם למלח לפילו בכלי לחצון לע בשלה למילחא צריכא בשולי כבשרא לתורא ואי כלי לחצון מיקרי בעוד שהוא על גבי האור היכי אפשר למימר לע בשלה היא [לתורא נמי ואי ולפי לפי כשרא בשלה היא] אלא ולפי כלי לחצון היינו לאחר שהעבירוהו מעל האור כלפרישית: נקוט האי כללא בידך וכו' ובורמי לגלגל. כלים של לבני גלל לכלי לבן לינן ככלי מתכת ולא הוו ככלי חרס ורלויה לכבר מפ' בתרא לע"ז (קף עד:) נת של לבן שזפתה נכרי מנגבה והיא טהורה וקתני סיפא לכשל חרס אע"פ שקלף את הזפת לשורה לשמא כלי לבנים לע הוו ככלי חרס ולענין טומאות נמי תנן במסכת כלים (פ"ה מ"ה) תנור של לבן ושל מתכת טהור משום כלי חרס וטמא משום כלי מתכות לשמא כלים של לבנים ככלי מתכות לטמיין ולע ככלי חרס ומ"ש סני להו בהנעלה וכשם ר' יצחק לחמרו שכלי לבנים אינם צריכין הכשר ומע"ג בתוספתא שמך לכבריו: לכריס שלא נשתמש בהן כל עיקר מטבילין והן טהורין. כל מטבילין לשמרינן בהך בריתא לוקו שכלי מתכות לטפרשת מלין ילפינן להו לכלי מתכת לשורין בפרשה לבל שאר כלים כל שלא נשתמש בהן כל עיקר אינן צריכין כלום ואם נשתמש בהן מענילן כעין תשמישן לבל אין צריכין טבילה ובכלי מתכות נמי לוקו כלי סעודה הוא שצריכין טבילה לבל שאר כלים אין צריכין טבילה כגון זוזא לסרבלא והכי איתא בסוף נמרא לע"ז: מלילן ומטבילין והן טהורין פירש בירושלמי שצריך להטביל מפני שיצא מטומאתו של נכרי [ונכנסו] לקלוסתו של ישראל ליפיכך נראה שצריך להכשיר את הכלי לפי מה שהוא בהלאה או בהנעלה או בלבון ואח"כ יטבילנו לבל אם ורוצה הוא שיהלו אותו כשבאו על שיפלוטו לבל שאר מכשירי אוכלין שהם צריכין טבילה אלא שהוא הדבר שצריך להכשיר את הכלי לפי מה שהוא בהלאה או בהנעלה או בלבון ואח"כ יטבילנו לבל אם

מגעילו ברותחין ובכלי ראשון קסבר כבולעו כך פולטו:

נקוט האי כללא בידך דמאני דאעא ומני דפרזלא ושאר מיני מתכות ובורמי דגלללי דאישתמש בהו חמירא כולה שתא בכלי ראשון צריך למיגעלינהו בכלי ראשון והני דאישתמש בהו בכלי שני כגון קערות וכיוצא בהן כי שדי עלייהו רותחין בכלי שני ומשהי להו בגווייהו עד דפלטן שפיר דמי דגמרינן להו מגיעולי נכרים דכתיב בהן כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר

(ע"ז דף עה:) ת"ר הלוקח כלי תשמיש מן הנכרים דברים שלא נשתמש בהן כל עיקר מטבילן והן טהורין דברים שנשתמש בהן ע"י צונן כגון כוסות וצלוחיות וקיתוניות מדיחן ומטבילן והן טהורין דברים שנשתמש בהן על ידי חמין כגון יורות וקומקמוסין ומחמי חמין מגעילן ומטבילן והן טהורין דברים שנשתמש בהן ע"י האור כגון שפודין ואסכלאות מלבנן ומטבילן והן טהורין * שם עז. כיצד מגעילן אמר רב הונא מניח יורה קטנה לתוך יורה גדולה:

ויורה גדולה מאי עביד לה ת"ש דההיא יורה דהוה בי רב עוקבא אהדר לה * שם עו: צ"ל גדנפא דלישא לישא אפומא ומליא מיא וארתח אמר רבא מאן חכים למעבד הכי אלא רב עוקבא דגברא רבא הוא וקסבר כבולעו כך פולטו מה בולעו בניצוצות אף פולטו בניצוצות.

והני מילי בשאר ימות השנה אבל בפיסחא דאסיר

טבילתו תחלה הרי הוא [עליון] בשעת טבילתו בטומאה כטובל ברן בידו והכי לייקע ליענן לכבריית לקתני מלחן ומטבילן מענילן ומטבילן מלבנן ומטבילן ומיהו כתב הרמב"ן ז"ל לכתחלה הוא צריך לעשות כן לקרא ד"ג משמע תעבידו בשם להיינו לבון ובתר כן וטהר להיינו טבילה לבל בלישבא לי לפיך ליתי לן בה לעכובא לע כתיב ומכ"מ צריך שיזהר מלבר החזק בו שהרי הקיש הכתוב טבילה זו לטבילת נלה כלישתיקת בסוף ע"ז עוד לקלק הרשב"ל ז"ל מלקתני מליחן ומטבילין צריך לשפשפו היטב במים בידו בשעת הלחה ולע שיעבור המים עליו בנחת לע"כ מה הוצרכו להלחה ולטבילה תשני ליה בטבילה לחוקה ונם נראה לשטיפו במים לחר השפשוף והיינו לתנן בזבחים בפרק לס חטאת (קף נ:) מריקה כמריקת הכוס שטיפה כשטיפת הכוס וכבוס לשון קשה לומר לומיא לכלי לשון לבוס לכביסה בגוונ ולע לבבי הר"י ז"ל ולויי רוחה בהם הכרע ולע שרחוי לחזק לכבריסס ז"ל וכ"ם להחמיר: לכבריס שנשתמש בהן ע"י האור כגון השפודין והאסכלאות מלבנן ומטבילין והן טהורין. כיון שהשיקה הרי"ף ז"ל בהלכות חמץ ומצה נראה שלשתי שלכריס שנשתמש בהן חמץ ע"י האור צריכין לבון ולע"נ לשסיקנא בסוף ע"ז (קף עו.) לכל היכא דיתירא בלע בהנעלה סני ליה לשיתרא בלע כבר כתבתי למעלה לשיכא למימר לחמץ כיון שמו עליו שיסורא בלע מקרי: קסבר **כבולעו כך פולטו** מה בולעו בניצוצות. כלומר לשי לע שהוא סני ליה בנלנפא לטינא כיון שלין המים עומדין בה בקבע כל כך ומיהו בלע נלנפא לע סני ללע למי ניצוצות לחלק שלשתי לניצוצות לכולא שתי: עביד לה נלנפא לטינא ומתתא לה. ויש שנוהנין ללבן לעפים ולבנים בשם ובעוד שהכלי מלא ורותח מסליכין לותן לתוכו: ומיהא שמעינן [שלשאול] להנעיל בכלי לשאר כך לולא כלי לשאר הוא ולפ"ה הנעלו לותה בעמה [תחלה] ול"ת היכי סמכינן להנעלה לילמא בתר לפליטו הלר בלע תירן הר"י ז"ל שלין מנעילין לעולם אלא בחלח משני עניניס או שהוא מנעיל בכלי כשר ושיהא במים שעה כנגד כל הכלי שהוא מנעיל לשה קיימא לן לבליכיה מתערבין לבמאי לנפק מיניה (חולין עז.) תנא יעלינן וכיון שיהא במים שעה כנגד כל הכלי היו כל פליטת הכלי בטל ובענין זו הוכשרו כל כלי מלין שהיו בני יומן וכן לפשר נמי להנעיל כלי שהינו בן יומו ולפי' בכלי לשאר והוא שלא יהא בן יומו ולין מתניתין בשעור המים כלל שהרי כל מה שפולטו בין הוא בין הכלי שמנעילים לותו לפנס הוא ולע"פ שחוזר ובולע לין בכך כלום ואם תאמר לם כן מה הועלנו בתקנה זו והלא לף קולס הנעלה מה שבתוך הכלי פנוס הוא ולפיכך הוא שכי צריך הנעלה לע היא להתם תחלת בליעתו מן המשוכח הוא ולויון נמי כלילו הוא בשבחו על שיפלוטו שבשו חכמים שאם חתה

מתיר לו להשתמש בו לאחר יומו שיצא להשתמש בו לף ביומו לבל כל מה שבולע מן הפנוס מותר: ומיהו אומר רבינו יצחק ז"ל לכליס שמנעילין מחמץ אם מנעילין לותן קולס זמן ליסור של חמץ מותר להנעיל לותן לפילו בני יומן משום דהוי נותן טעם בר נותן טעם

למעבד בלישא עבידי לה גדנפא דטיגא ומרתח לה:

(מכלתין דף ל:) בעו מיניה מאמימר הני מאני דקוניא מהו לאישתמושי בהו בפסח ירוקי לא תיבעי לך דודאי אסירי כי תיבעי לך חיורי ואוכמי היכא דאית בהו קרטופני לא תיבעי לך דודאי אסירי כי תיבעי לך דשיעי מאי אמר להו חזינא להו דמדייתי ומדמדייתי ודאי בלעי והתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו לעולם ומאי שנא הכא מגבי יין נסך דדרש מרימר קוניא בין ירוקי בין אוכמי בין חיורי שרו אמר להו זה תשמישו על ידי חמין וזה תשמישו ע"י צונן האי דדרש מרימר לענין יין נסך דקוניא ירוקי שרי לית הלכתא כותיה דקיי"ל כרב זביד דאמר ירוקי אסירי משום דמיצריף וכבר ברירנא לה במס' ע"ז ודקא מקשינן הכא מדאמימר לאו מירוקי קא מקשינן אלא מחיורי ואוכמי קא מקשינן:

למיד קולס שבל היסור כלנים שעלו בקערה שמותר לאכלן בכותח ואפשר לאלק קלת מסוס להתס יהן שם היסור אל עליו להיינו בשר בחלב אבל הכא מעיקרא אסור ואשתמושי בהו בפסח אסור: וכך הוא סדר הנעלה בתחלה מעביר החלודה מן הכלים כלתניא בספרי לך לך את זהבך ואכלן צריך להעביר את החלודה וחל"כ מנעיל ומשפה הכלי בתוך המים על כלי שירלפ בחומל יפה יפה שפלט מה שבלע וחל"כ שוטפו בנהר כלאחר בזמנים מריקה כמריקת הכום ומטיפה כטטיפת הכום כלומר כום אסור וכמו שכתבנו למעלה וכן נהגו: ולבון אמרינן בפרק בתרא דע"ז (דף עו.) ועל כמה מלבנן אמר רבי אני על שמסיר קליפתן ונרסינן בירושלמי בפילו ע"פ הלבון צריך שיהיו ניצוצות מתזין ממנו: הני מילי לקונית. כלים של חרס הן ושוען לותם בלבר: ירוקים. **עשוייס מקרקע שחופרים ממנה עריף שקורין לולי"ס** וכולא לעולם: **קרטופני.** בקעים: **כי תבעי לך לשיעי מלי.** כלומר מבעיא לי לו ככלי חרס שמתכות למו וסני לה בהנעלה לו ככלי חרס למו שהינו יוצא מידי דפיו לעולם ולענין יין נסך נמי נהי לפילפול לכלי חרס יש לו לכשר לפילו הכא ליכא פלוגתא בין שאר כלים לכלי חרס שאפר כלים כל שהין מכניסן לקיום לפילו תלמת תשמישן ליכ נכרי בהלחה בעלמא סני להו אבל כלי חרס כל שתשמישו ליכ נכרי לפילו הין מכניסו לקיום בעי מילוי ועירוי כמ"ש שם בפרק הין מעמידין בס"ב ומ"ה ברס מרימר לענין יין נסך קונית בין חוכמי בין ירוקי שרי כלומר שרינן ככלי מתכת אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ל מהלכות מאכלות אסורות לוכותא וחיורתא למסקי' בפ' הין מעמידין (דף נג:) לפרו **לפילו במכניסן לקיום נמי שרו** לפי שכלים הללו הין בולעים כלל וכין שלמלנו הרב ז"ל שם כלים שלפילו מכניסן לקיום מותרין בהלחה מפני מיעוטו בליעתן נראה לי להתיר כלי זכוכית לפילו במכניסן לקיום לשיע וקשים ובליעתם מעוטה מכל הכלים ומעתה כתוב להכי לותא בלאות לר' נתן כלי זכוכית הין בולעין וחין פולטין: חזינא להו **למלייתי.** כלומר פולטין המשקה מלופן החיצון ול"ת כי קאמר למלייתי לאחר הנעלה קאמר לאי לפני הנעלה כלי מתכת נמי מלייתי וכיון לאחר הנעלה קאמר למה ליה למימר והתורה העידה על כלי חרס שהינו יוצא מידי דפיו לעולם תיפוק ליה להו חזינן להנעלה לו מהניא להו יש לומר לעולם לפני הנעלה קאמר ומלייתי היינו מבחון כלפרישית ומ"ה מוכח לכיון לבליעתה עובדת לחון לאמת בלעי טפי וככלי חרס למו: התורה העידה על כלי חרס שהינו יוצא. מלכתיב (ויקרא ו':כ"ל) אשר תבושל בו יאבר אלמא לית ליה תקנתא ול"ת לבפרק לס חטאת בזבחים (דף ע.) פרכינן **קלרות בפסח אמאי יאברו** ליהלרינהו לבבשונות ומשני הין עושין בבשונות בירושלים אלמא לית להו תקנתא בהחזרת בבשונות ובכי אמרינן שהינו יוצא מידי דפיו לעולם. ותירן ר"ת ז"ל לכי הלי נונח לו מיקרי יוצא מידי דפיו לאחר היסק הרי הוא כלי חלם ומיהו במקלם לית להו תקנתא בבכי לבל לגיון לו לחיים עלייהו לילמא פקעי וכמו שכתבתי למעלה: כל הכלים שנשתמש בהן חמץ בענין מותר להשתמש בהם מנה חוץ מבית שהוא חמץ וחמוץ קשה. כך הוא הגירסא ברוב הספרים ומשמע לכאורה דהכי פירושה שאם נשתמש בהן חמץ בענין מותר להשתמש בהן מנה לפי' בחמין שהוא לו בלע מידי **והא מילתא פשיטא היא** שבענין הינו בולע אלא לנקטה הכי לאשמועינן לבית שאור אע"פ שהוא ענין הוא חמוץ וחמוץ קשה הוא ליניה כאילו נשתמש בו מנה בחמין שאסור להשתמש בו מנה בחמין אבל מנה בענין משמע ולאי לפרי לאע"פ שאשתמ שחמוץ קשה הוא בולע מ"מ לא יהא פולטו בענין כלאשמרינן פרק כל הבשר (דף קיא:) שכין שנשחט בה אסור לחתוך בה דותו ענין אחרי לה בעיא הלחה ואחרי לה לא בעיא הלחה : אבל הרב אלפסי ז"ל כתב שכל הכלים של חרס שנשתמש בהן חמץ בענין מותר להשתמש בו מנה בענין חוץ מבית שאור ומיהו אפילו לחתוך בה דותו ענין אחרי לה לא בעיא הלחה ואחרי לה לא בעיא הלחה ואפילו הכי אסור להשתמש בו בחמין שאור ואפילו בחמין שא

חון תבית שלוב. **כלי שהאפה שורה בו את השלוב שנותנת [בעיסה]** ומשמה לוחנו בו: תנני. ערבובת ושל חרס הן: מתני' נכרי שהלוה את ישראל על חמץ לוקיחמת לה בגמרא כגון שהרשינו לגלו ולמר לי' קני מעכשיו וכי שהי נוגע לע"פ להשוה זימנא לקבע ליה הוי לאחר הפסח כיון לאמר ליה מעכשיו **מהשוה זימנא קאי ליה ברשותיה** לנכרי ושרי ור"ת כיון לבילו לפלוגתו לאמלי לא חשוב כחמץ של ישראל כלאחרינן נבי חלב למנו לאי בעי מיתבל עלה כלילים למיא לעבוד עליה בבל ירחה וכלאיתה פ' אלו עוברין (ל' מו:) י"ל לגא למי לאילו חלב לא מיחסר לגא לבורא בעלמא לבל הכא למחסרא ממונא לא לאמרי' ביה הוא ולכין לאמר ליה קני מעכשיו הרי הוא כמכור אלגו מעמא דלשמונה לאי לא תיימא הכי אלא לוקא כשהניע זמנו קודם הפסח למה לן בגמרא לאוקומתא בלאמר ליה מעכשיו קני וכי תיימא מסוס לאי לא לאמר ליה מעכשיו אפילו **הגיע זמנו קודם הפסח** לא הוי כלילים לאסמכתא היא ולא קניא ליתא לבבי האי נוגע ליבא במשכון לין לסמכתא שמלוה את חבירו על המשכון ולאמר **לו אם לא פרעתיך עד יום פלוני** משכוני מחול לך הניעו המשכון אע"ג לגא לאמר ליה קני מעכשיו ובבי אינא בתוספתא וכתבתי בפי הזהב בם"ל וטעמא למילתא מסוס לבעל **חוב קונה משכון** לא שנא שלא משכנו בשעת הלוואתו ולא שנא שלא בשעת הלוואתו הילכך אי בשהניע זמנו קודם הפסח עסקינן לא הוי צריכין בגמרא לאוקומתא בלאמר **ליה קני מעכשיו אלא** ואלי לאשמועינן שאף על פי שקבע לו זמן לאחר הפסח מכיון לאמר ליה מעכשיו כלילים למיא וזה שלא כלברי רבינו אפרים ז"ל שכתב לאוקומי בשקבע לו זמן קודם הפסח [אבל לאחר הפסח אסור **משום לנכרי לא קני ליה** קנין גמור על מנת שלא יחזיר לו החוב] ובבירא רחיה מן התוספתא לתניא נכרי שלוה את ישראל על חמץ ואמר לו אם לא בתוך קודם הפסח הרי הוא שלי מעכשיו ולך וכו' ואלו רחיה הוא להה לתני בתוספתא בללא אמר ליה מעכשיו עסקינן ומשום **הכא לוקא בשאמר ליה אם לא** בתוך קודם הפסח אבל בלאמר ליה מעכשיו אפי' בשקבע לו זמן אחר הפסח מותר: ואם לא אמר ליה מעכשיו לא **קני ליה נכרי** ואלו ליה ברשותיה ליישראל ואסור: מיהא שמעינן לחמץ של ישראל שמופקד אלגו נכרי מלרבנן ערוב ביעור אלי לא תיימא הכי לאמלי אסור והא לא עבר עליה בבל ירחה ובל ימלא ובבר כתבתי זה למעלה (לף ז. ל"ה גמ' ולף ב: ל"ה ומיהו כו' ע"ש): [לף לא:] אמר רב חסלא **ונריך שיבטל בלבו.** מיבא מלן לפירש לבבו לאו לוקא אלא לומר שלין ערוך להשמיע לאזניו אבל ערוך שיועיל בשפתיו לבבריס שבלב

אמר רב חנן בר רב יצחק אמר רב חייא בר אשי אמר שמואל כל כלי חרס שנשתמש בהן חמץ בצונן מותר להשתמש בהן מצה בצונן חוץ מבית שאור הואיל וחימוצו קשה:

אמר אביי ובית חרוסת כבית שאור שחימוצו קשה דמי:

אמר רבא הני אגני דמחווא הואיל ותדירי למילש בהו חמירא ומשהי בהו חמירא כבית שאור שחימוצו קשה דמי ואע"ג דרויחן ושליט בהו אוירא אסירי והאידנא נהוג עלמא דלא לאישתמושי בפיסחא במאני דפחרא עתיקי אבל בחדתי שפיר דמי:

מתני' (דף ל:) נכרי שהלוה את ישראל על חמצו אחר הפסח מותר בהנאה (דף לא.) כגון שהרהינו אצלו (שם:) וא"ל קני לך מעכשיו אי לא מייתינא לך זוזי מכאן עד יום פלוני ואי לא אמר ליה קני לך מעכשיו לא קני ליה נכרי וקם ליה ברשותיה דישראל ואסיר וכן הלכה:

יום סא

חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער אמר רב חסדא וצריך שיבטל בלבו:

רשב"ג אומר כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו.

תאנא וכמה חפישת הכלב שלשה טפחים:

מתני' (דף לה.) אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח בחטים ובשעורים ובכוסמין ובשיבולת שועל ובשיפון ויוצאין בדמאי ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו ובמעשר שני ובהקדש שנפדו והכהנים בחלה ובתרומה אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו חלות תודה ורקיקי נזיר עשאן לעצמו אינו יוצא בהן

אמר רב חנן בר רב יצחק אמר רב חייא בר אשי אמר שמואל כל כלי חרס שנשתמש בהן חמץ בצונן מותר להשתמש בהן מצה בצונן חוץ מבית שאור הואיל וחימוצו קשה:

אמר אביי ובית חרוסת כבית שאור שחימוצו קשה דמי:

אמר רבא הני אגני דמחווא הואיל ותדירי למילש בהו חמירא ומשהי בהו חמירא כבית שאור שחימוצו קשה דמי ואע"ג דרויחן ושליט בהו אוירא אסירי והאידנא נהוג עלמא דלא לאישתמושי בפיסחא במאני דפחרא עתיקי אבל בחדתי שפיר דמי:

מתני' (דף ל:) נכרי שהלוה את ישראל על חמצו אחר הפסח מותר בהנאה (דף לא.) כגון שהרהינו אצלו (שם:) וא"ל קני לך מעכשיו אי לא מייתינא לך זוזי מכאן עד יום פלוני ואי לא אמר ליה קני לך מעכשיו לא קני ליה נכרי וקם ליה ברשותיה דישראל ואסיר וכן הלכה:

יום סא

חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער אמר רב חסדא וצריך שיבטל בלבו:

רשב"ג אומר כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו.

תאנא וכמה חפישת הכלב שלשה טפחים:

מתני' (דף לה.) אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח בחטים ובשעורים ובכוסמין ובשיבולת שועל ובשיפון ויוצאין בדמאי ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו ובמעשר שני ובהקדש שנפדו והכהנים בחלה ובתרומה אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו. טעמא לבל הני מסוס להוי **ליה מעיה הבאה בעבירה** ונרסינן בירושלמי תני מצה גזולה אסור לברך עליה אמר ר' אחאי על סס (תהלים י) ובוצע ברך נאץ ה' הלא לאמרה בתחלה לבל בסוף למיס הוא חייב לו ר' יוסי אמר אין עבירה מצוה אמר ר' לילא הלא המצות אם עשייתן כמצותן הרי הן **מצוה ואם לאו אינו מצוה:** חלות תודה ורקיקי נזיר. סהן של מצה: **עשאן לעצמו.** סהיה מחוייב תודה אין יוצא בהן ואפילו לא נאחט עליהן הזבח ומפרש טעמא בגמרא ומפרש לת המצות מצה המתמרת לסס מצה יצאת זו שאינה מתמרת לסוס מצה אלא לסס זבח: **למכור בשוק יוצא בהן.** לבל בשוק לימלוכי מימלך לי מזבינא מזבינא ואי לא ליפוק ביה אלא הילבך מצה המתמרת לסוס מצה היא ופרבינן בגמרא ותפוק ליה להויא לה מצה עשירה שהרי היא גלוסות בשמן ומצני רביעית היא המתחלקת לכמה חלות לבשמן מעט בזה לא מיקרי מצה עשירה:

חון תבית שלוב. **כלי שהאפה שורה בו את השלוב שנותנת [בעיסה]** ומשמה לוחנו בו: תנני. ערבובת ושל חרס הן: מתני' נכרי שהלוה את ישראל על חמצו לוקיחמת לה בגמרא כגון שהרשינו אלגו ולמר לי' קני מעכשיו וכי שהי נוגע לע"פ להשוה זימנא לקבע ליה הוי לאחר הפסח כיון לאמר ליה מעכשיו **מהשוה זימנא קאי ליה ברשותיה** לנכרי ושרי ור"ת כיון לבילו לפלוגתו לאמלי לא חשוב כחמץ של ישראל כלאחרינן נבי חלב למנו לאי בעי מיתבל עלה כלילים למיא לעבוד עליה בבל ירחה וכלאיתה פ' אלו עוברין (ל' מו:) י"ל לגא למי לאילו חלב לא מיחסר לגא לבורא בעלמא לבל הכא למחסרא ממונא לא לאמרי' ביה הוא ולכין לאמר ליה קני מעכשיו הרי הוא כמכור אלגו מעמא דלשמונה לאי לא תיימא הכי אלא לוקא כשהניע זמנו קודם הפסח למה לן בגמרא לאוקומתא בלאמר ליה מעכשיו קני וכי תיימא מסוס לאי לא לאמר ליה מעכשיו אפילו **הגיע זמנו קודם הפסח** לא הוי כלילים לאסמכתא היא ולא קניא ליתא לבבי האי נוגע ליבא במשכון לין לסמכתא שמלוה את חבירו על המשכון ולאמר **לו אם לא פרעתיך עד יום פלוני** משכוני מחול לך הניעו המשכון אע"ג לגא לאמר ליה קני מעכשיו ובבי אינא בתוספתא וכתבתי בפי הזהב בם"ל וטעמא למילתא מסוס לבעל **חוב קונה משכון** לא שנא שלא משכנו בשעת הלוואתו ולא שנא שלא בשעת הלוואתו הילכך אי בשהניע זמנו קודם הפסח עסקינן לא הוי צריכין בגמרא לאוקומתא בלאמר **ליה קני מעכשיו אלא** ואלי לאשמועינן שאף על פי שקבע לו זמן לאחר הפסח מכיון לאמר ליה מעכשיו כלילים למיא וזה שלא כלברי רבינו אפרים ז"ל שכתב לאוקומי בשקבע לו זמן קודם הפסח [אבל לאחר הפסח אסור **משום לנכרי לא קני ליה** קנין גמור על מנת שלא יחזיר לו החוב] ובבירא רחיה מן התוספתא לתניא נכרי שלוה את ישראל על חמץ ואמר לו אם לא בתוך קודם הפסח הרי הוא שלי מעכשיו ולך וכו' ואלו רחיה הוא להה לתני בתוספתא בללא אמר ליה מעכשיו עסקינן ומשום **הכא לוקא בשאמר ליה אם לא** בתוך קודם הפסח אבל בלאמר ליה מעכשיו אפי' בשקבע לו זמן אחר הפסח מותר: ואם לא אמר ליה מעכשיו לא **קני ליה נכרי** ואלו ליה ברשותיה ליישראל ואסור: מיהא שמעינן לחמץ של ישראל שמופקד אלגו נכרי מלרבנן ערוב ביעור אלי לא תיימא הכי לאמלי אסור והא לא עבר עליה בבל ירחה ובל ימלא ובבר כתבתי זה למעלה (לף ז. ל"ה גמ' ולף ב: ל"ה ומיהו כו' ע"ש): [לף לא:] אמר רב חסלא **ונריך שיבטל בלבו.** מיבא מלן לפירש לבבו לאו לוקא אלא לומר שלין ערוך להשמיע לאזניו אבל ערוך שיועיל בשפתיו לבבריס שבלב

גמ' כוסמין מין חטים. ליכא למימר לטעין מצה וחמץ מיתניא ולומר שהללו מצטרפין לכדי לג חטים ועסורים להם תניא בכריתות ובמנחות (דף עה:) נקט מכולן כזית וכלכו לם חמץ הוא ענוש כרת וחם מצה הוא יוצא ידי חובתו בפסח ועל כרחין מכולן לכולהו חמצת המינין קאמר וליכא למימר למנחות קאמר להם כל **המנחות בחות מצה** ושמע מינה לכולהו חמצת המינין מצטרפין למצה חילכך ולחי לא לטעין מצה קאמר ופירש"י ז"ל לטעין תרומה קאמר לכל שהן **ממין לחד תורמין מזה על** זה ולא נהירא להם תנן במסכת תרומה לכל שהוא כלאים זה עם זה אין תורמין מזה על זה וכריש מסכת כלאים מוכח לחטין וכוסמין כלאים זה בזה לתנן התם החטין והזונין חינם כלאים זה בזה והעורים והשבולת שועל והכוסמין והפיפון חינן כלאים זה בזה אלא ולחי לטעין חלה מיירי הכא לאע"נ לטעין תרומה אין הכוסמין ממין חטין לטעין חלה כיון שעיסותיהן דומות כלחמרינן בירושלמי מצטרפות כל שהעיסות נוסכות זו לתוך זו כי היכי דמהניא בלילה לערב לחפי' חטין עם העורין אע"פ שאין עיסותיהן דומות כמו שלחכתוב בסמוך הם"ל ולחמרינן הכא כוסמין מין חטים ולחו למימרא דלא הוי מין שעורים אלא לף מין חטין קאמר מדתנן במסכת חלה החטים והן מצטרפין עם הכל חוץ מן הכוסמין והשעורים מצטרפין מן החטים אלמא כוסמין מצטרפין עם השעורים אלא ולחי ס"ק כוסמין לף מין חיטין לכל שהוא שועל ושיפון מין שעורים ולא מין חטים ומיהו ס"מ בנמוך בעלמא כלומר שכל אחת ואחת נעשית עיסה בפני עצמה ואחר כך נסוכו ונתחברו לכל בבולו כלומר שכל הקמחים נלושו יחד ועשו מהן עיסה מצטרפין לתנן התם כריש מסכת חלה ס' לכריש חייבין בחלה ומצטרפין זה עם זה ורמיזא לה בירושלמי ומתני כהן בנמוך כהן בבולו וכלפריסיות: **לכריס הבחוש ליני חמון לחם יוצא בהן** ידי חובת מצה. **חם עשאן מצה** חורז ולוחן **אין נעשין חמץ וחם מחמיצין לוחם מסריחין:** [דף לג.] עיסה שנילושה ביין ושמן ולבש **אין חייבין על** חמוצה כרת. פירש רש"י ז"ל בשלא נתן לתוכה מים וכרת הוא לאין חייבין עליה משום דמי פירות אינם מחמיצין לכל נוקשה מיהא הוי כלתניא לקמן אין לנזין לת העיסה ביין ושמן ולבש וחם לם **תצרף** לחלמא **מי פירות מחמיצין** ואפי' רבנן לפניני ולחמרי תלכל ס"מ היכא שיכולין לצמרה מלהחמין כשאר עיסה לבל בעלמא מולו למחמיצין. ול"ת למכור בשוק יוצא בהן:

גמ' תאנא כוסמין מין חטין שיבולת שועל ושיפון מין שעורים כוסמין גולפא שיפון דשרא שיבולת שועל שיבולי תעלא.

הני אין אורז ודוחן לא מנא הני מילי אמר ר' שמעון בן לקיש וכן תאנא דבי ר' ישמעאל וכן תאנא דבי ר' אליעזר בן יעקב דאמר קרא (דברים ט"ז:ג') לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהן ידי חובתו במצה יצאו אלו שאינן באין לידי חימוץ אלא לידי סירחון:

אמר רבה בר בר חנה אמר ר"ש בן לקיש עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש אין חייבין על חימוצה כרת מאי טעמא דרבי שמעון בן לקיש דהוי להו מי פירות ומי פירות אין מחמיצין (דף לו.) תניא אין לשין את העיסה ביין ושמן ודבש ואם לש רבן גמליאל אומר תשרף מיד וחכ"א תאפה מיד אמר רבי עקיבא שבתי היתה אצל רבי אליעזר ורבי יהושע ולשתי את העיסה ביין ושמן ודבש ולא אמרו לי דבר ואע"פ שאין לשין בו מקטפין בו אתאן לת"ק וחכמים אומרים את שלשין בו מקטפין בו ואת שאין לשין בו אין מקטפין בו ושוין שאין לשין את העיסה בפושרין:

הא מתני' אוקימנא בגמרא ביום שני אבל ביום ראשון לא ואפילו לר' עקיבא משום דהוי לה מצה עשירה ומסתברא לן כר' עקיבא והלכתא כוותיה ביום ראשון דבעינן לחם עוני ואסיר אבל ביום שני דלא בעינן לחם עוני שרי דהא ר' יהושע בן לוי כוותיה סבירא ליה דאמר להו לבניה יומא קמא לא תלושו לי בחלבא מכאן ואילך לושו לי ולישנא בתרא ביומא קמא לא תלושו לי בדובשא מכאן ואילך לושו לי ובודאי דהא מתניתא בשמן ע"י מים היא שנויה דהא קיטוף שמן על ידי מים הוא שלשין במים תחלה ומקטפין בשמן ות"ק דאסר בלישה שרי בקיטוף ור"ג ורבנן אסרי בין בלישה לקמן מסמע לחין מחמיצין כלחמרי לוקיקא שרי במיסחן ומלחן מסוס להוו לכו מי פירות ולחמרי נמי בחנצח לחביסונא (דף ת.) לחפי' זקפא שרי למי פירות נינהו ומי פירות לחין מחמיצין ומהחי טעמא שרי לחרוכי תרתי שבלי כהלי הלל ולא חייבי לילמא נפיק מהך ניספא ובלע לילך לחמא מי פירות לחין מחמיצין כלל ולחפילו לכתחלה נמי שרינן לפיכך פי' ר"ת ז"ל לחין מחמיצין כלל בפני עלמן והיינו הנהו לשרינן לקמן לבל ע"י מיס לחין חייבין על חמוצן כרת לבל נוקשה מיהא הוי ומהמר חמוצה והיינו לתניא לקמן **ולם לם תצרף מיד** וכן פירשה הרב לנפסי ז"ל בהלכות ע"י מיס וה"נ מוכח **במנחות בפרק כל המנחות (דף נז.)** לבלא מיס לחפי' נוקשה לא היו לחמרינן התם **לשר תקריבו לרבות מנחת נסכים לחמון** לברי ר' יוסי הגלילי ופרבי מנחת נסכים מי פירות הן ומי פירות לין מחמיצין לחמר ריש לקיש לומר היה רי יוסי מנחת נסכים מנבלה במיס והיל בשרה ולם לילף (לר' מלוי) מיירי בלא מיס ולחפי' הכי כרת הוא לליכא לבל מלקות ליכא לחמן נוקשה היו לחמלי לעטרין למימר נסכים מנבלה במיס לחפילו בלא נבול מיס ומי נוקשה היו ופסול למנחות כלמוכח התם ללא ולחי בלא מיס לחפי' נוקשה ומי לא היו: נסתפק רש"י ז"ל בעיסה שלשו לותה בביצים לי היול לינה כלילו נלושה במי פירות לפי שלשו רולין שהעיסה שנילושה בביצים היא יותר עבה משנילושה במיס לבל לבינו תם ז"ל היה יולע היתר בלבר והיה מנהגו ערב הפסח לאכול לחר ל' שעות עיסה שלשו לותה בביצים לע"ג לחמרי בירושלמי האוכל מצה בערב הפסח כלילו בא על לרוסתו בבית חמיו ה"מ מצה הרלויה לצאת בה ילי חובתו לבל זו מצה עשירה היל: תניא **לין נלשין לת העיסה** ביין ושמן ולבש. **מפני שקרובה להחמיץ ולין לולם יכול לשמרה לפיכך לם לם תצרף מיד וכמועד קלמר ולא ביו"ט להבערה שלא לעורך היא** וחכמים לומרים תלפה מיד **לקשברי לפשר לשמרה: שבתי היתה. שבישתי היתה רגל פשה לחר: מקטפין בו. טחין פניה לחר עריכתה:** לתנן לת"ק. שלין לבל מוליס למקטפין בו להה רבנן בתרלי פלוגי ולשרי: ושוין שלין **לשין לת העיסה** בפושרין. שהפושרין ממהרין להחמיץ ולע"נ לנבי מנחות כתיב מנות ותנן כל המנחות **נילוסות בפושרין ומשמרן שלא יחמיצו** (מבולחר כלן בגמרל) לל נמרינן מוינייהו למנחות ליתנן בעזרה במקום זריזים: הל מתני' לוקימנא בגמ' ביו"ט שני וכו'. קטוף שמן ע"י מיס הוה שלשין במיס תחלה: **ומקטפין בשמן.** לכיון לקתני

סתמא מקטפין ומסמא לענוסין כי טורחא דיינינו במיס ומסמכן מקנת רבותא וכו' ואנן כתבי' מאי לסבירא לן. הסיב עליו הר"ז הלוי ז"ל ואמר למלר' יהושע בן לוי לא חיריא למיפסק כר' עקיבא להא בלישנא בתרא מסקיק בגמרא לעולם בחלבה ואפשר לדין הוה לחלב מותר בין ע"י מיס בין שלא ע"י מיס לכל בשמן יין וחבש לסור שאין טובע כל המסקין סוף לחלב ויש מחמיץ ולפיכך לא הזכר בו סוף ליסור לכל יין שמן וחבש מחמיצין והא ולאי לא נהירא שבשאלו ליש לסין לת העיסה בין שמן וחבש דהוה דלין לשלר מסקין שלא שבאלו בהוסה בענין שאלו לענין מנה עסירה פרט לעיסה שנילוסה ביין שמן וחבש וכולאי דהוה דלין לחלב להא לאמר לה ר' יהושע לבריה יומא קמא לא תלוסו לי בחלבה ובירוסלמי נמי תני סתמא ליש לסין לת העיסה במסקין לחלב מקטפין ק"ל עקיבא מעשה שהייתי עם ר' לליעזר ור' יהושע ונתני להם עיסה במסקין ותניא בתוספתא ליש לסין לת העיסה בשלר מסקין **ואם נתפה מיד** וכו' הא למלנו שכל המסקין בכלל חוץ מן המיס לבל הוא ז"ל הסיב עליו עוד לליעזא כי קאמר ריב"ל מכאן ואילך נוסו לי היינו בלי מיס לכי האי נוונא לפילו נוקסה לא הוי בלכתבינן לעיל והרמב"ן ז"ל לתב זה בספר המלחמות מלמייתו בגמרא הא לריב"ל לסיועי לר' עקיבא ואין לבריו ברורין לנלי כמו שבתבתי בחלופי ואי אפשר לכתוב בכאן יותר שזה תלוי בלקלוק סונייתי הגמ' ורלאוי לחום לדברי הר"ז הלוי ז"ל: [דף לה:] ת"ר לחם עוני פרט לחלוט **ואשישה**. חלוט שמרתיחין אותו ואשישה נלוסקו נהולה ובלרך חסיבות הוא: **פת הלרוכה**. פי' הרי"ף ז"ל פת סובין ונקרוכה פת הלרוכה שניטלה כל הלרוכתו [וכן פי' רש"י] ולא נהירא להא לשמרי לקמן (דף לז.) דיונלין בפת נקיה והלרוכה ובולאי שאין יונלין ידי חובתן אלא בלחם שחייב בחלה [ופת סובין אינו חייב בחלה] כלתנן במסכת חלה (פ"ג מ"ו) חמשת דבעים קמח ועוד חייבין בחלה הן וסובן ומורסנן ותנן נטל סובן ומורסנן מתוכה וחזר לתוכה פטורין מן החלה לפיכך פי' הרמב"ן ז"ל שהלרוכה שלמרו במסכת והנירה שבתבוכה שלמרו מהן שאין בין בקיטוף ואי לאו דעבד ר"י בן לוי דהוא אמורא עובדא כר"ע הוה אמרינן הלכתא כרבנן דאסרי בין בלישה בין בקטוף כדקיי"ל בכל דוכתא דלא איפסיקא בה הלכתא בהדיא ויחיד ורבים הלכה כרבים אלא השתא כיון דאשכחן דר' יהושע בן לוי דהוא בתרא עבד עובדא כר' עקיבא ש"מ דהלכה כר' עקיבא ולא מצית למימר דלית הילכתא כר' יהושע בן לוי חדא דלא אשכחן אמורא דפליג עליה ועוד דהא גמרא אייתי ראיה מיניה ואי לאו הלכתא כוותיה היכי אייתי ראיה מיניה אלא ודאי הלכה הוא ואשכחן מקצת רבוותא דאסרי בין בלישה בין בקיטוף בין ביום ראשון בין ביום שני כרבנן ואיתא אחרינא דשרו ואנן כתבינן מאי דסבירא לן:

(דף לו:) ת"ר (דברים טז) לחם עוני פרט לחלוט ואשישה יכול לא יצא אדם ידי חובתו בפסח אלא בפת הדראה בלבד ת"ל (דברים טז) מצות מצות ריבה הכתוב ואפילו כמצתו של שלמה אם כן מה ת"ל לחם עוני פרט לחלוט ואשישה פירוש פת הדראה פת סובין:

(ואי קשיא לך הא דאמרינן (יבמות מ.) האי חלוט דאמרינן מצה היא למאי הילכתא אמר רבינא לומר שארס יוצא ידי חובתו בפסח התם שחלטו כרותחין הכא שחלטו בדבש דיקא נמי דקתני דומיא דאשישה ש"מ) (דף לז.) תניא בית שמאי אומרין אין אופין פת מרובה ביום טוב ובית הלל מתירין והני מילי בשאר ימים טובים אבל בימות הפסח אסיר למילש ולמיפא יותר מחמשת רבעים קמח ועוד היינו שיעור חלה והיינו דאמר (דף מח.) רבא קבא מלוגנאה לפיסחא:

תנו רבנן יוצאין בפת נקיה והדראה ובסריקין המצוירין בפסח ואע"פ שאמרו אין עושין סריקין המצוירין בפסח אמר רבי יהודה דבר זה שאל ביתוס בן זונן לחכמים מפני מה אין עושין סריקים המצוירין בפסח אמרו לו מפני שהאשה שוהה עליהן ומחמצתן אמר להם אפשר יעשנו כדפוס ויקבענו כיון אמרו לו יאמרו כל הסריקים אסורין וסריקי ביתוס מותרין ולא של נחתומין אמרו אלא של כל אדם אבל של נחתומין כיון דבקיאי לא שהו בהו:

תנו רבנן הדובשנין והסופגנין והאיסקריטין וחלת המשרת והמדומע כולן פטורין מן החלה אמר ר' שמעון בן לקיש הללו מעשה אילפס הן ור' יוחנן אמר מעשה אילפס חייבין והללו שעשאן בחטה וכ"ע בין לר' יוחנן בין לר' שמעון בן לקיש הרתיח ולבסוף הדביק חייב פרט (פ"ג מ"ה) והיל סתולעת הנעשית בתבוהה והתבוהה הנאכלת ממנה נקרלת לרלה [לף כלן נקרלת פת הלרלה על שלרוחה והיל הסוכין והפסולות נשאר בתוכה]: תניא בבי"ח לין חופין **פת מרוכה** כיו"ט וכ"ה מתירין. לאי פת מרוכה לא יותר מכלי ערכו קאמר לאי הכי מ"ט לב"ה לשרו וכי תימא טעמייהו לב"ה כר"ס בן לנעזר לשרי התם **בפרק שני לביצה (לף יז.)** לפי' יותר מכלי ערכו מפני שהפת נאפית בזמן שהתנור מלא ר"ס ל' לפרושי לזוקא בתנור מלא לאו ולאי לף בתם שלריך לו נחלקו ב"ש וב"ה בפת מרוכה לב"ה חוסרין לאפות פת מרוכה בבת אחת מפני שהתרחתו מרוכה ולפיכך הביאו סוניא זו בפ' י"ט (לף כב:) לין חופין פתין נריצין שבשם שאסרו כאן ב"ש לפי שהוא כיוצא בה שלריך לו משום טרחא יתירא כך בזה לסרו לו משום שהמרו שם בירושלמי מתוך שאתה מינעו לף הוא היני חופה אלא כלי ערכו לף כאן מתוך שאין אתה מתיר לו הרבה בבת אחת לף הוא היני חופה אלא כלי ערכו וב"ה מתירין לנסכי: לבל בימות הפסח לסור למילש יותר מחמשת רבעים קמח. למיפא לאו לוקא שאם נלוש ע"י נפיס הרבה שאפ בל אחת חמשת רבעים קמח מותר לאפות בין פסח לשאר ימים טובים אבל בימות הפסח אסיר למילש ולמיפא פלונתא בין פסח לשאר ימים **משום חמון וכי נקיט** למיפא ליפנו בעלמא נקט: **מצות מצויירות ופ"פ שחמר לכתחלה לסור בלישבל שפיר למי: שוהה עליהן.** לשפר יעשנה בלפום ויקבענו כיון. יעשנה **הצורה בלפום ויקבענה** מהר: **יחמרו כל הסריקין וכו'.** שלין לכולן לפום: [לף לז.] לל **של נחתומין חמרו** ללל **של כל לחם.** כלומר מתחלה לל נזרו בשביל נחתומין ללל בשביל כל לחם לעלמן לבל נחתומין כיון לבקיאי בהו שרי מלינה ללל שנזרו על הכל ונזרו על נחתומין לטו שלר כל לחם: תנן התם **הלובשין** מטוננין בלבם **והמסקריטין.** כשפיחת בלבם מתרנמינן כמסקריטון ולשון עיסתה רבה מלל: המשרת.

תרגום של מחבת: פטורים מן החלה לכתיב בה בלכלכם מלחם הארץ והני נלחו לחם נינהו: והמלוכע. חולין שנפלו בתוך תרומה או תרומה בתוכן ופטור מסוס לכתיב חלה תרימו **תרומה ולא שכבר היא תרומה:** מאי חלת המערת לחמר ריב"ל זה חלוט של בעלי בתים שהיו חולטים לוקחי ברותחים ולא מיקרי לחם ור"ת להכי מסתמא לחלוט נלחו לחם הוא כלל ולילו לעיל לחמרינן לחם עוני פרט לחלוט ולפסיפס כלומר לחם **הוא חלה שנתמעטו מסוס** מנה עשירית ותו נמי קשיא לליליו כפ' החולין (קף ת.) לחמרי ולאי חלוט ללחמרת מנה היא למאי הלכתא ואמר רבינא כף חומטו בפסח ולפסיפס הרב ילי חומטו בפסח ולפסיפס הרב לאפסי ז"ל בסמוך וקשיא הנך תלתא לאהלוי ותירץ רבינו לאפרושי זה"ל לכי לחמרי הכא לנלחו לחם הוא הוא היינו בשלח חוב ואפאן אלא שחלטו ברותחין לאב חוב ואפאן לחם קרינן ביה אלא שאם חלטו בשאר משקין יין ושמן ולבש מיפסיל מסוס מנה עשירית והיינו דהיא לנעיל והיא לפרק החולן מיירי שחלטו במים והר"ז הלוי ז"ל תירץ להני תרתי להכא מיירי בשחלטו במים רותחין ולא חזר ואפאן ונעיל לחמרי' לחם עוני פרט לחלוט ולפסיפס חלוט מלחם חימעיטו ליה וה"ק לחם פרט לחלוט עוני פרט לפסיפס והיינו דהיא להחולן כשחזר ואפאן והרמב"ן ז"ל הקשה עליו מלקתני ר"כ מה ת"ל לחם עוני פרט לחלוט ולפסיפס ש"מ למעוני ממעטו ליה לחי לא הוה ליה למימר עוני פרט לפסיפס ומה ליה למיתני חלוט מלא וחלי חלוט מעוני חימעיטו וכי תימא ר"כ למה לי לאלכוריי לחם נלו קושיא היא לקרא כלכתיב קלחר כלתניא ר"כ מה ת"ל [לחם] עוני פרט לעיסה שנילושה ביין ושמן ולבש וכספרי נמי תניא ר"כ מה ת"ל (לחם) עוני פרט לחלוט ולפסיפס ללמד לבהלל לפייה עסקינן **ולא ממעטו אלא מעוני והוא** ז"ל תירץ להוא לפרק החולן ל"ק לתרי נווני חלוט ליכא ביה שחולטין הקמח ברותחין כלי לללבנו וחמ"כ לתין לוחו ועושין ממנו פת והנהו הוא ללמעטו מסוס מנה עשירית לבל ההיא לפרק החולן מיירי שהרתיחו הפת כלי שיפה בתנור בלפייה מועטת וחמ"כ לפה לוחו והענייס עושין לוחו כן והיינו לנרסינן קנק נוסחי עליה להכוח ליבמות לומר שיעלין בה ידי חובתו בפסח מ"ט לחם עוני כתיב ליה: לחמר ר' שמעון בן לקיש הללו **מעשה לוילפס הן.** לובשנין ולסקריטין ושופנין מעשה לוילפס הן ומש"ה פטורי לס"ל לין לחם אלא לחפוי בתנור: ר' יוחנן לחמר מעשה לוילפס חייבין והללו מ"ט **פטורין שלפאן בחמה ולא בחור:** ופירש ר"ת להני לפטורי מן החלה לרשב"ל כלחית ליה ולר"י כלחית ליה לוקה כשבלולתן רבה לבל חם נלנל לת העיסה ולע"פ שעשה לחר מכלן לחל מהמיעין הללו מן העיסה חייבין בחלה שכבר נתחייב בעיסה זו מעת נלנול כלתנן במסכת חלה (ריש פנ) ללין חוכלין ערלי מלתנלנל בחטין ותלומטם בשעורים מן העיסה ורלויה עול לבבר מלתנן התם (פ"ק מה) עיסה שתחלתה סופנין וסופה סופנין לו תחלתה סופנין וסופה עיסה תחלתה עיסה וסופה סופנין לו תחלתה סופנין וסופה עיסה חייבת בחלה לעולם לכל שתחלתה עיסה כלומר שבלולתה קשה לף על פי שעשאה סופנין לחר מכן חייבת בחלה: לבל הרמב"ן ז"ל

בחלה דלחמא הוא כי פליגי בשהדביק ולבסוף הרתיח ר' שמעון בן לקיש סבר כמעשה חטה הן ופטירי ור' יוחנן סבר כמעשה אילפס הן ולא שנא הרתיח ולבסוף הדביק ולא שנא הדביק ולבסוף הרתיח נהמא הוא וחייב בחלה ואדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח.

והילכתא כרבי יוחנן והכי קא פסק רב אחא משבחא במעשה אילפס כרבי יוחנן ובעל הלכות אמר משמיה דכהן צדק שפסק כר"ש בן לקיש כשהרתיח ולבסוף הדביק ואיכא דפסק כר' יהודה דאמר אין לחם אלא האפוי בתנור בלבד אבל מעשה אילפס לא שנא הרתיח ולבסוף הדביק ולא שנא הדביק ולבסוף הרתיח אין קרוי לחם ואין חייב בחלה ואין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח ואין מברכין עליו המוציא ואשכחן עלה פירכא מההיא דאמרינן בפרק החולץ (דף מ.) והאי חלוט דקא אמרינן מצה היא למאי הלכתא אמר רבינא לומר שאדם יוצא בה ידי חובתו בפסח אלמא אע"ג שחלטה מעיקרא כיון דאפייה בתנור או באילפס לחם חולק עליו בהלכות בכורים ואמר לכי תנן התם תחלתה עיסה וסופה סופנין חייבת בחלה היינו שעשאה מתחלה על לעת לחם דלכבי לחי נונע היא למחייבא בנלנול אע"פ שנמלך לעשותה סופנין **לא פקע חיובא מינה לחבל** כל שעשאה מתחלה על לעת סופנין אע"פ שבלולתה קשה ואיכא נלנול לא מיחייב והיינו ריש לתנן עיסה שתחלתה סופנין וסופה סופנין חייבת בחלה היינו שעשאה מתחלה על לעת לחם והיינו לקרי לה עיסה ואבלולתה רבה לא מקרי עיסה והיינו נמי לתנן (שם פ"ק מ"ח) עיסת הבלבים בזמן שהרועים וכו' אלמא כל שעשאה מתחלה על לעת אלא יאכלו הרועים ממנה אע"פ אלא **עשה כה שום שנוי אין** נלנולה מחייבתה לפי שנלנול זה ע"מ לפטור הוא ואכי איתא בירושלמי לנרסינן עלה להכיא לזו היא עיסת בלבים היא לקים לחמר כל שעירב בה מורסן מתני' לחמרה כן בזמן שהרועים אוכלין ממנה [פעמים שאין הרועים אוכלין ממנה] ר' יוחנן לחמר כל שעשאה כעבין כעבין ותני כן כל שעשאה כחייבת כלמולין פטורה ר' אבא בשם ר' שמואל ר' מני בשם ר"ח אפי' נלוסקין והא תנינן [לש] אין הרועים אוכלין ממנה תפתה בשעשאה מעשה לאשוטי אלא יאכלו הרועים ממנה לאמת ללהני לחמולאי בתרתי עיסת הבלבים אפי' עשאה כמיתני שלשלמה כיון לאלעתה לבלבים עבד פטורה מן החלה ואפי' ר' יוחנן ורים לקים לפלינהו התם ה"מ בעיסת בלבים לחיחלפה בלחם בעלמא ומש"ה בעי היכרא לחמורמן חו לחולין לבל הסופנין והובשין והסקריטין הם מינכרי הילכך הולכין בהן לחר לעתו אל לנס שכל שתחלתה וסופה על לעת סופנין פטורה מן החלה והיינו ריש לתנן התם עיסה שתחלתה וסופה סופנין פטורה מן החלה לבל נלנל על לעת עיסה ונמלך לסופנין חייבת שכבר נתחייבה מעת נלנול וכן נמי נלנל על לעת סופנין ונמלך שלא לעשותה סופנין חלה עיסה חייבת והיינו סיפא לתנן התם תחלתה עיסה וסופה סופנין או תחלתה סופנין וסופה עיסה חייבת בחלה וכ"ת ומ"ש תחלתה סופנין וסופה עיסה מהא לתנן (חלה פ"נ מ"נ) הקילישתה על שלא נלנלה ונלנלה הנזבד וחמ"כ פלילתה פטורה שבעת חובתה היתה פטורה י"ל לנלא למי להתם מחוסר מעשה **והכא נלו מחוסר מילי** חלא שימלך עליה הלכך מעשה שבשוק מונין מילי מחשבה: לכולי עלמא בין לר' יוחנן בין לריש לקיש הרתיח ובשוף הדביק. שהרתיח **הלילפס וחמ"כ הדביק בה הלחם להוה ליה כעין מעשה תנור** ומש"ה חייב בחלה לנמחת היא: והלכתא כרבי יוחנן ובעל הלכות מסמיה לכתן נקד וכו'. מסוס הכי פסק כרים לקים אע"נ לר' יוחנן ורים לקים הלכה כר' יוחנן בר מהני תלת למינן בפרק החולן (יבמות לו.) מסוס לסנוניין בנמרא כרים לקים רייסנא לממתבינן עליה לר' יוחנן ואוקי נפשיה כתנאי ואילחויי ליה בנמרא ובסיפא ליה ז"ל למש"ה נקטינן כרים לקים ולא לנטוריכין למימני התם בפרק החולן כיון לאתותב ר' יוחנן ולימא להא בהנהו למני התם נמי תניא כוותיה לרים לקים ואפ"ה מני להו למלמ לבבולהו אחרניתי נקטינן כרי יוחנן ואיכא מאן לפסק כר' יהודה לחמר אין לחם אלא האפוי בתנור בלבד טעמיה למאן לפסק הכי מסוס לבנמרא מפרש רבה לרבי יהודה

ס"ק יון לחם חלש הלפני בתנור מעיקרא ואסמיך ליה לקרקע (ויקרא כ"ו:כ"ו) ואפי עבר נסיס לחמכם בתנור לחד לחם הלפני בתנור [לחד] קרוי לחם שלין לפני לחם [לחד] יון קרוי לחם ולהאי ליענין לפני בהילפם מעיקרא לפי **חזר ולפני בתנור נלח לחם** הוא לפי שלינו נלפף **בתנור לחד לחם בשני תנורים** ומש"ס פריך ליה הרב לאפסי ז"ל מלנרסי: בפי החולן ולהאי חלוטו וכו' לחלמא לא חיישינן לדרסה לתנור לחד לפא הלי חלוטו חלנויה מעיקרא והדר לפייה ומעלן שנאפה שתי פעמים ולפילו הכי לחם יחיע י"ח: הילכך נקטינן כרבי יוחנן לחמר **מעשה חילפם חייבין.** ומיהו לוקי שלפלו בהילפם שלא ע"י מסקון לבל על ידי מסקון לפילו רבי יוחנן מודה לגלו לחם מיקרי ולא מיחייב בחלה והכין מוכח בירושלמי בפ"ק לחלה לגרסי' סתם ר' יוסי לומר בשם ר' יוחנן כל שהלור מהלך תחתיו חייב בחלה ולומר עליו המוציא לחם מן הארץ ולחם יחיע בו ילי חובתו בפסח ר"ש בן לקיש לומר כל שהלור מהלך תחתיו פטור מן החלה ולין לומרים עליו המוציא ולין לחם יחיע בו ילי חובתו בפסח לחר רבי יוחנן ובלבל ע"י מסקה חלמא על ילי מסקה מודה ר' יוחנן לפטור ומ"מ לדברי ר"ת ז"ל שכתבנו למעלה לוקי בשבילתן רבה לבל בל שתנגנל חייב בחלה לפי' לפלו בסוף ע"י מסקה וכתב הוא ז"ל להמוציא נמי מברכין עליה מלחמרי' במנחות (לף עה:) ובברכות (לף לז:) היה עומל ומקריב מנחות בירושלים לומר שהחיינו נוטלן לאוכלן לומר המוציא לחם מן הארץ ולא פסיק ותנא לא שנא **מנחת חובת ולא שנא מנחת** מרחשת ולף על נב שמטוננת בשמן ועוד נתבאר במסכת ברכות: תניא יוצאים במצה בפסח נף ובמצה **העשויה בהילפם.** כלומר בלא מסקה: **מאי מצה נא. כלומר וכמה תלפה ויוצא בה:** כל **שפורסה** ולין חולטין ממסכין ממנה: שפורסה שמסברה: **מתני' ואלו ירקות וכו'.** בחזרת ובעולשין **כולהו מפרש בגמ':** **כבושין.** בחומץ: **שלוקין. מבושלין הרבה על** שנמוחו: **מבושלין. כלרך ביסול:** [לף לט.] **ומצטרפין לכזית. לאחת ילי חובתו** ונ"ל היא ואדם יוצא בה ילי חובתו בפסח:

תניא יוצאין במצה נא ובמצה העשויה באילפס מאי מצה נא אמר רב יהודה אמר שמואל כל שפורסין אותה ואין חוטין נמשכין הימנה והיכא דאפה מצה על ארעא וקא מינטר לה שפיר נפק בה ילי חובתו בפסח כדאמרינן (ברכות לח.) מר זוטרא קבע סעודתיה עילויה ומברך עליו המוציא וג' ברכות אמר מר זוטרא בר רב אשי (הואיל) ואדם יוצא בה ילי חובתו בפסח מ"ט (דברים טז) לחם עוני כתיב ביה:

והיכא דאיכא זקן או חולה דלא יכיל למיכל מיניה ביבשתא שרו ליה במיא עד דמירככא ואכיל לה עד דלא מיתמחא דתנן * שם לח: וכאן מא. יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח דברי רבי מאיר ר' יוסי אומר יוצאין ברקיק השרוי אבל לא במבושל אע"פ שלא נימוח משום דבעינן טעם מצה ולילא:

מתני' (דף לט.) ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח בחזרת ובעולשין ובתמכא ובחרחבינא ובמרור יוצאין בהן ידי חובתו בפסח בין לחין בין יבשין אבל לא שלוקין ולא כבושין ולא מבושלין ומצטרפין לכזית ויוצאין בקלח שלהן ובדמאי ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו ובמעשר שני והקדש שנפדו:

גמ' חזרת חסא עולשין הנדבי תמכא אמר רבה בר בר חנה תמכתא שמה וקורין לה בלשון ערבי אל שלים חרחבינא אמר ר"ש בן לקיש אצוותא דדיקלא ויש שפירשו אל קוצעינא ויש שפירשו אל הנדקוקי רבינא אשכחיה לרב אחא בריה דרבא דהוה קא מהדר אמרריתא אמר ליה מאי דעתיך משום דמרירין טפי והא אנן חזרת תנן ותנא דבי שמואל חזרת וא"ר אושעיא מצוה בחזרת ואמר רבא מאי חזרת חסא דחס רחמנא עלן ואמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן למה נמשלו מצרים למרור לומר לך מה מרור זה תחלתו רך וסופו קשה אף מצרים תחלתן רך ולבסוף קשה א"ל הדרי בי:

(דף לט:) יוצאין בהן בין לחין בין יבשין:

אמר רב חסדא לא שאנו אלא קלח אבל עלין לחין אין יבישין לא:

מתני' אין שורין את המורסן לתרנגולין אבל חולטין האשה לא תשרה את המורסן שתוליך בידה למרחץ אבל שפה היא על בשרה יבש לא ילעוס אדם חטים ויתן על מכתו בפסח מפני שהן מחמיצות:

גמ' ת"ר אלו דברים שאין באין לידי חמוץ האפוי וס"ה להוס מני למיתני לענין כזית מצה למעטרפין חלש לגבי מצה פשיטא ליה לבל הכא לינטריך סל"ל כיון לחמירותא קפלינן טעמא לחל מבטל בחבריה קמ"ל לכיון ליש לכולן טעם מרירות מצטרפים: ובלמאי. לבל לא **בטבל נמור לחע"נ למעשר ירק מלרבנן הו"ל מצוי הבלה בעבירה:** נמ' חזרת חסא. יש שפירשו לשלקרענינא הלי פירושא ולאי לא נהירא לבנמ' מסקינן לכל ג' מן הירקות שלמה יוצא י"ח בפסח מלין מרור הוא מר ויש לו ערך כלומר כמין חלב כשמוציאין אותו ופניו מכסיפים כלומר שאינו ירוק ככרתי ושלקרענינא אין לו ערך ואינו מין מרור כלל לבל משמשים בו לחוליס חולי החזה למיתיקותו: לסוף קה מסלר **לחמירתא.** עשב מר מאל: והא תנן. בריפיא לכולהו חזרת תנן ותנא לבי שמואל **נמי חזרת תנא בריפיה לשמה היא קלמה לכולהו: מצה בחזרת. כלמפרש טעמא בלרבי יונתן: מאי חסא. מ"ט קרו לה חסא משום לזכר הוא לחס רחמנא עלן שלמא להבי** קלמה: **למה נמשלו למרור. לבתיב (שמות א':י"ל) וימררו את חייהם:** מה מרור זה תחלתו רך **וסופו קשה.** שקלח **שלו מתקשה כעין:** לף מלריס תחילתן קרבו את לבותינו ולבסוף נשתעבדו בהן **הלרי בי.** לא לוסיף עוד: ולשמריון למה נמשלו המצריס למרור היינו חזרת לעלה קיימינן ולאו היינו מרור למתני' להא תנן במתני' בחזרת ובמרור שלמא תרי מיני ניהו שלא משום לרגוליי לינהו בחזרת קרי ליה רבי יונתן מרור סתמא: **לא שנו שלח קלח. ל"ש ליבש יש לו טעם מרור שלח קלח למתוך שהוא עב חינו מתייבש שיפסיד טעמו שבל עלין יבשין הרי הן בעפר בעלמא:** [לף לט:] מתני' **אין** שורין את המורסן לתרנגולין שבל חולטין. **ברותחין שלין מניחין לותו להחמין:** שלשה **לא תשרה** את המורסן. **לפוף בבשרה מפני שמחמין בשרייתו: שבל שפה היא** על בשרה יבש. ולא"פ שמים טופחין בבשרה: **לא יעלוס. לא יכוס: נמ' שלשה. לחס הנאפה בל מה שעוריו במים חינו מחמין: שלמבשל ליה מחמע. בעוד שהמים (רותחין) [פושרין]** קולס **שירתיח הוא מחמין ובשעלי ליה לתוך רותחין**

ליכא לאוקמי להא בהדיא תנא להא וחלוט שחלטו ברותחין: לפיו שבשלו **לפיו לפי' מבשלו לחר לפיה לינו מחמין:** לעביל טיף טיף כנגד טיף טיף. שנופלת **טיפה לחר טיפה סמוך תיכף ואין שהות ביניהם** פירש הרמ"ה ז"ל בשם רבו הרמב"ן ז"ל ללמוד למימרא למה שפרש"י מים לינו מחמין משום טיף טיף לגל לומר לחי לגו טיף טיף לפילו מה שאין אנו רואין שיהא שרוי במים הכל לפום לפי שכך דרכו של קמח שהוא שואב מן הלחות ולינו כשרוי במים אבל כשהוא טרוד ועוסק טיף טיף לינו מניחו למה שלינו לה לבשוב כלל ולינו מחוור: ותיקח שרי. מאכל של קמח שמבשלים תוכו ותוקיתא לה במילחא ומשחא ולא לפפרי לה משום מלחא שהוא מים ומעורב עם השמן לפי שהוא מועט ונשתנה ערכה ואין בה כח עם השמן לאבד מים נמורים חיישינן בכל שהן ולפשר נמי לחי ליכא מלח מרובה חיישינן בה: ומלמדין. להם לתינוק לפום למיל ומילחא ים ללמוד שמותר לתת מלח לתוך לחם של פסח לצוקץ ותיקח הוא לשון לפפור משום הא לשמבשל ליה מחמע לאבל לחם לא: לא למחי לינים לרבן היה בקדרה ישנה לבשל בה קמח במים כדי לבשוב שזשמת והיה לרבן לעשות כן בקמח קלוית ואמר לא ליעביד הכי בפסחא לשמא אין החטין קלוין כל צרכן ויבאו לידי חמוץ שאילו היו החטין קלוין כל צרכן שוב אין לחוש לכלום: [לף ת.] ת"ר אין לותתין העשורים בפסח. לרבן היה היטב מפני הטעפר והאבק שעליהן: **נתבקעו. מחמת הנפוח שמחמת המים לפורות לולחי ממהרות להחמין:** כל שאילו מניחן ע"פ הביב **מתבקעות מאליהן.** יש מפרשין ביב מלשון בובית שקורין לינח וכך היה נירסת ר"ח ז"ל ע"פ הביב של קלחין ויש מפרשין ביב מקום שפופכין בו שופכין ויש שנורסין על פי חבית ואינן **יכולות לעמוד** והמבושל וחלוט שחלטו ברותחין מבושל אדמבשיל ליה אחמוע מיחמע אמר רב פפא אפוי שבשלו קאמרינן:

תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר קמח שנפל דלף עליו אפילו כל היום כולו אינו בא לידי חמוץ אמר רב פפא והוא דעביד טיף טיף כנגד טיף טיף:

אמרי דבי רבי שילא ותיקא שרי והתניא ותיקא אסור לא קשיא הא במיא ומילחא הא במישחא ומילחא דכיון דלית בה מיא משחא מי פירות הוא ומי פירות אין מחמיצין פירוש ותיקא קמח מבושל במים ומלח:

אמר מר זוטרא לא לימחי איניש קידרא קימחא דאבישונא דילמא לא בשיל שפיר ואתי לידי חימוץ פירוש קימחא דאבישונא שתיתא דשבולי רטיבתא (דף מ.) אמר אביי לא ליחריך אינש תרתי שבולי בהדי הדדי דילמא נפקי מיא מהא ועיילי בהא ואתיא לידי חמוץ א"ל רבא אי הכי אפילו חדא נמי אלא אמר רבא מי פירות נינהו ומי פירות אין מחמיצין וקיימא לן כרבא

יום סב

ת"ר אין לותתין את השעורין בפסח, ואם לתת נתבקעו אסורות לא נתבקעו מותרות רבי יוסי אומר שורן בחומץ וחומץ צומתן אמר שמואל אין הלכה כר' יוסי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא לא נתבקעו ממש אלא כל שאילו מניחן על פי הביב והם מתבקעות מאליהן ושמואל אמר נתבקעו ממש עבד שמואל עובדא נתבקעו ממש

ואנן כיון דלא איפסיקא בהאי מילתא הילכתא בהדיא לא כמר עוקבא ולא כשמואל עבדינן לחומרא כמר עוקבא דהויא לה ספיקא דאורייתא וספיקא דאורייתא לחומרא והני מילי לענין מיכלינהו להנהו שערי בעינייהו אבל אי משתכחי בהדי בישולא ולא נתבקעו כיון דאיסור תערובת חמץ במשהו דרבנן היא לא אסרינן ליה להההוא בישולא דמשתכחי ביה תרי ותלת שערי אלא אם כן נתבקעו כשמואל משום דהויא ליה ספיקא דרבנן וספיקא דרבנן לקולא ויש אומרים **מפני ריח היין:** כיון לחיסור תערובת חמץ מדרבנן הוא. לחף על גב דעיקר חיסורא מלחורייתא הוא כיון דזעורא מדרבנן להא מלחורייתא לא חסור בחמשה תנינן לקולא ורחיה לכבר מלחמרי' כף' לאו עובדין (לף מז.) נבי שתי קופות לחת של חולין ולחת של תרומה ולפניהן שני סלין לחד של חולין ולחד של תרומה ונפלו לאו לתוך לאו מותרים שהני לומר תרומה לתוך תרומה נפלה לחולין לתוך חולין נפלו ולי לומרת כזית בכדי לכילת פרס לחורייתא לחמי לחמרינן שהני לומר לאו לחמי' כזית בכדי לכילת פרס לאו לחורייתא ניחא לאע"נ לעיקר חיסורים מלחורייתא כיון לחמלחורייתא מיהא בטיל תנינן לקולא ולחמרינן שהני לומר: **ולחי לאו** לקיס ניים להכי הלכתא לא היה עביד בה עובדא. ומיהו לא חיתמר הלי שיעורא לנתבקעו אלא בשעורים לבד בחטים כיון לחית בבי ירמי' כלומר סלק שבחטים כמלן לנתבקעו למי ומכי מוכח בפרק בתרא למסכת ע"ז כך כתב הרמ"ה ז"ל ולא נהירא לי להתם במסכת ע"ז (לף סה:) הכי קאמר לאע"נ לענבים שנפלו עליהן יין נסך כל שאין מבוקעות יליחס והס מותרות בחיטי לא לחמרי' הכי לכיון לאית בהו עירוי כמבוקעות למיין כלומר שניין נכנס לתוכן לבד לענין חמץ אינו ענין לאללכה סנוי לנמרי דיבוקי לחיטי קולי טפי: וחטה או שעורה שנמצאת בזפק עוף לאחר שהשבשו אותו ליכא למיחש להשוה עוף בהכי לאע"נ ללענין איסורין בלוע חשוב חוכלא כלאיתא בפ"ק דבכורות (לף ז:) לאחמרינן לג טיהור שבלע לג טמא לאסור אפי' הכי כל מילי לגלי סני בקליפה שאין לך אסור במשהו אלא בבשיל בבלי בגלי סני בקליפה והכא ליכא עור זפק לחשיב קליפה: מאן לגיית **נאכל** נהמת במוכשיהו. לאם בשפוטו **כלומר לא תהא סלתו נקייה:**

ומיבעי ליה לחיוב קמחא לפסחא מעיקרא. ולקי לכמאן מן המובחר הכי עליף פשיט ומיהו לפסחי עדיף מנלף שנקח חטים מן הכונס ושמרם לשם מצה יצא י"ח ובגמרא לחמרינן לכיומר לליכא **לא היו שימור כלומר מקמי** ליכא הוא לבעי שימור לחכל כל שכמר לת החטים קודם ליכא יצא ומ"מ מכמע שכם לא שמר לנלף מליכא ולוכך שהיו יוצא ידי חובתו מצה בכך לנלף לנחון לחכ ז"ל לחמר שהלוקח קמח מן הכונס בשעת הלחק מותר לנלף מחזקינן לישראל ויצא ידי חובתו בה לכל לכתחלה בעי שימור ומשמע לס"ל ז"ל הכי לכי לחמרינן בגמרא לשימור לליכא לא היו שימור היינו לכתחלה: ומיהו ה"מ במצה למצוה לכל שהר הלחם שלכם חוכל בפסח לא בעי **שימור לשם מצה** כלל נלף ליכא יולא בולאי שלא בא לידי חמוץ לתניא בנמ' הקמחים והבצקות של נכרים לכם ממלא כריסו מהן ופרט"י ז"ל כגון שהוא מכיר בה שלא בא לידי חמוץ שהיו בה שיהור וסיהוק ומיהו לא נהירא שהרי ים לו לחוש שמא עירב בה שהור כלרך שהמחומין עושין לפיכך נרחין לכרי ר"ח ז"ל שפי' שלשה הנכרי בפני ישראל כמים שלנו ורחה שלא עירב בה שהור וחין בינה לבצק של ישראל חלא שלא נעשה בה **שימור לשם מצה:** הסיע לרבה לטבעה בחיפתא. שם הנהר: בנל שחבל בו כלחים **שנחרג בו חוטו של כלחים וחינו ניכר:** [לף מ:] **הרי זה לא ימכרנו לנכרי. להוחיל וחין כלחים שבו ניכר חתי לזבוני הא נכרי לישראל ולאו לאעתויי** ושם תמר וכיון שחבל חמלי לא בטיל כלשמרינן התם בתמורה (לף לו.) בשער בכור ושער נזיר י"ל לשחי כלחים לכיון שעיקר לסורו בתערובות לא בטלי ותע"נ לבשר בחלב שאסורו בתערובות בטיל שחי התם לגלי תבשל תמרה תורה וחין בשול לגלי בנותן טעם: **ולא יעשנו מרלעת לחמור.** שמא יפסיר ממנה טלפי בבגדו או שלא יזהר מלינע בבגדו ושלי לנקט בחבל משום לפסי בקשה עסקינן ובקשה לוקי בחבל שבל לי מינכר שרי להא תנן מרלעת החמור ותכריכי התמ חין בהם משום כלחים ושיינו טעמא לשרי למלאוריית'א כלחים לא מתסרי חלא בהעלחה חבל בהעבה שרי וכלשמרי בפ"ק לביצה (לף יב:) לא יעלה עליך שבל שתה מעינו תחתיך חבל שמרי חכמים חסור לעשות כן שמא תכרך נימא על בשרו וכי נזור רבנן ברבין חבל בקשין שרי כל שחין בשרו נוגע בהן כלתנן [במסכת כלחים (פ"ט מ"ב) הכריס והכסתות חין בהם משום כלחים ובלבד שלא יהא בשרו נוגע בהן] ואיתמר עלה בירושלמי הלא לתימא בקשין לפי שחין לרכן שתכרוך נימא שחת על בשרו ומרלעת נמי כל שהיא קשה לאו שורחים בהכי הילכך כי חמרי הכא לפי בקשה לוקי בבגד שאבד בו כלחים שפיר ומיהו בקשה חוקי בבגד שאבד בו כלחים מפני שים לחוש שמא יתפור ממנו טלאי על בגדו: **חבל עושה חותו תכריכין למת.** ול"ת והא חיכא מעשה לוענ לרש לבפ' התכלת (לף מא.) לחמרינן רב טובי בר קטינתא חמר שמואל כלי קופסא חייב בניצית חמר רבא ומוקי שמואל בזקן שעשאה לכבודו שפטורה והכיא שעשאן כלומר בתר שמואל שהרי לא שמע לה לשמואל בשום מלוה אלא בנזקי ממון ומיהו לכתחלה לא יעשה אדם תכריכין לחבירו מפני שהוא קרוב לבלות ולא יתן לו בעודו חי ולא יקנה לו בשעת מיתה שמא יחזור בו ויאמר לו שלי הן ולא יהא לו לקנות ממנו בשעת מיתה ולא יתן לו בעודו חי שמא יחזור בו ויאמר לו שלך הן ולא יהא לו לקנות ממנו בשעת מיתה ולא יעשה לו תכריכין לפי שאין

אמר רב יהודה אשה לא תלוש אלא במים שלנו דרש רבא אשה לא תלוש לא בחמה ולא בחמין ולא בחמי חמה ולא במים הגרופים פירוש מים שנשאבו בו ביום אלא במים שלנו ולא תגביה ידה מן התנור עד שתגמור את הפת כלומר שלא תתעסק בדבר אחר ותניח העיסה וצריכה שני כלים של מים אחד שמקטפת בו ואחד שמצננת בו את ידיה:

איבעיא להו עברה ולשה מאי מר זוטרא אמר מותר ורב אשי אמר אסור וקיימא לן כרב אשי ולא מיבעיא מיתב בשימשא ומילש דאסור אלא אפילו מיתב תותי רקיעא ביומא דעיבא ומילש אסור ואע"ג דלא נפלה שמשא בההיא דוכתא מאי טעמא יומא דעיבא כוליה שימשא:

סליקו להו כל שעה ואלו עוברין בפסח כותח הבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי וזומא של צבעין ועמילן של טבחין וקולן של סופרים ר' אלעזר אומר אף טיפולי נשים זה הכלל כל שהוא מין דגן הרי חלוש במים שלנו. לפיכך אשה שלשה בחמין ומחמת שמחממין בשעת שלישתן ע"י תנועתן כדרך חמים הנמרים במורל הנשברים בסלעים שהן מתחממין ונרופים מל' (שופטים ה':כ"ח) נחל קישון נרפם: ולא **תגביה ידה מן התנור** על שתגמור את הפת. פרש"י ז"ל שתהא **עוסקת בכולן כל שעה** ולא תניחן שלא יהיה לו לומר לא תגביה ידי מן העיסה לכך נראה שחכמים לחרים עליה שלא תעסוק בדברים אחרים כלל שלא תמשך אחריהן ולא תתקלקל בשיעור שהיית של עיסה לכל לא לחרו עליה לעסוק בענין התנור בנתים מפני שהוא ארכו של פת וכלבד שלא תעסוק יותר מכשיעור ולפיכך לא תגביה ידה מן התנור כלומר שאינה רשאי לעסוק בדברים אחרים שלא בעסקו של תנור: וצריכה ב' כלים. לפשר שלא חייבו חכמים שתענן את ידיה שלא לומר שאם מקטפת בחמים שלא תקטף בחותן מים שמצננת בהן את ידיה מפני שהן מתחממין ומחמיצים את העיסה לכל כל שהיה מקטפת בחמים לא הצריכום לתקלק אם יהיה חמין או ענינן שהן חמם חמין בכך וכן נהגו: ורב יוסי אמר **עברה ולשה** לחמר. פירש"י ז"ל **ולא למי לבצקות של נכרים לחמרי לעיל לחלס ממלח כרמו מהן להכה** הוא לקנסוה רבנן לפי שעברה על דברי חכמים ולפי דבריו ז"ל משמע לחם לשה בשונן לו מיתסר כלחמר' (ביצה יז.) לעבר ולפה מיו"ט לשבת ולא מיתסר לחם לשה בחזיל לחם שלפשר לומר להסיק בנקוות של נכרי מיירי שלשה בפניו בימים שלנו כמו שכתבנו למעלה בשם ר"ח ז"ל לכל עיסה שנילושה בימים שלח לנו לו לחלרוש משום קנס ולחם משום חשש חמץ שמתוך שהפועלים ממהרים להחמין שמא נתחמץ ולא מיעכר: יומא לעיבא כולה שמשא. הכי פירוש בימות הגשמים כל ימי העבים נקראים יומא לעיבא כולה שמשא ז"ל בשם נכרי חרש שוטה קטן לו נפיק ימי חובתיה ועבד ושפחה ולח עבדו לחזור למילס מעה בלילה הראשון לכל שאר ימות שרי והכי חזינן לכהן נקי ז"ל: הלרן עלך כל שעה **אלו עוברין.** אלו מתבערין: כותח הבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי קרי להו בגמרא לרבעה מינה מלינה בבלי ומדי ואדומי ומצרי ולרבעתן חמץ גמור על ידי תערובת לפי שבכולן מערבין מין לגן ונאכל אותו חמץ מעורב עם דברים אחרים: זומא של צבעין ועמילן של טבחים וקולן של סופרים. קרוי בגמרא שלשת מיני חומעות **וכולהו מפרש בגמרא** ושלשתן נוקשה במיניה כלומר חמץ שאינו ראוי לאכילה והוא [לחינו] מעורב עם דברים אחרים: רבי אלעזר מוסיף אף תכשיטי נשים פירוש ר' אלעזר מוסיף אלת"ק לפי' נוקשה ע"י תערובות לפילו לת"ק ליח ליה לו חמץ לגן גמור ע"י תערובות בלרבעת מיני מלינה **אי נמי נוקשה בעיניה** בשלשת מיני חומעות ורבי אלעזר מוסיף אף תכשיטי נשים שהם חמץ נוקשה ע"י תערובות [מינין] אחרים שמערבין בו ורבי אלעזר אומר (לקמן יב.) מסיקנא דל' נרסינן במתני' ולא רבי אלעזר דגמ' (לקמן מג.) מסיקנא דל' אלעזר לפילו נוקשה בעיניה ליח ליה: **ואין בהם** משום כרת. פירוש ל' מיני מלינה יש מהן שאין בהן כזית בכלי אכילת פרס שאינו נעשה אלא לטבול ושוטין הרבה בתכילתו ומשום הכי אין בהן כרת ומיהו קלי עלייהו בשלא לסבירה ליה לתנא למתני' לחתן לגן גמור על ידי תערובות אפילו לא לאכל ממנו אלא כזית עובר בשלו להיותר שבו מעורב לאיסור ונוקשה בעיניה ס"ל לקלי עליה בשלו ובגמ' לרשיון ליה מרבויא לכל ומש"ה קתני הרי אלו בחזרה ומיהו אין לא קי"ל הכי אלא כרבנן לפליני עליה לר' אלעזר ולמרי על חמץ לגן גמור עגום כרת ועל עירובו בלא כלום כלאיתי' בגמ' בסמוך וכ"ש לקי"ל לנוקשה בעיניה בלא כלום להא מוכח בגמ' לנוקשה בעיניה קיל טפי מחמץ לגן גמור ע"י תערובות ומיהו כל חמץ לגן גמור ע"י תערובות שלא נתבטל לאיסורו לחוריי' לחני שיעור אין מתחרה לאכל נוקשה בעיניה כיון דלית בהו ללו לא מיתסר מלאוריימתא כלל למהיכא תיתי לאכל מלרבנן מיהא אסור וכ"ת היכי לחינן סתמא למתני' משום מחלוקת לרבנן לחי דבריימתא י"ל להאי סתמא ללו סתמא לסמכא הוא להא סתם לן תנא סתמא לחרינהו בפירקין (מח:) שיאור יפרף והלוכלו פטור אלמא לנוקשה בעיני' בלא כלום לשיאור נוקשה הוא כלמוכח בגמ' והאי סתמא עדיף טפי לבתרא הוא ובחלא מסכתא יש סלר וכ"ת נהי לחילחי האי סתמא מנוקשה לא חילחי מחמץ לגן נמור ע"י תערובות לחמיר טפי ליתא לבגמ' מוכח לר' יוחנן ס"ל לחמץ לגן נמור ע"י תערובות בלא כלום אע"נ לחיכא נופיא חמר הלכה כסתם מסנה אלמא ס"ל לנמרי לחילחוי הילכך הלרינן לכלוכי ריבויי כלאיתי בגמרא ובגמ' הנך להוו חמץ לגן נמור על ידי תערובות לחיכא למימר לכיון אלא נתבטל ממילא אית לן למימר בהו שיהא עובר עליהן בבל ירחה ובל ימלא בקרא לא לינטריך בגמ' אלא לנקוט עליהן בכזית שיהא שיעור שבהן מנטרף לאיסור לחכל הני להוו נוקשה בעיניה אלא הוו מיתסר כלל אי נמי רבויא לכל ירחה ובל ימלא מנא לן: ולפיכך נראה לחלו עוברין אלו מתבערין קחמר אע"נ לממוריימתא לא קאי עלייהו בבל ירחה ובל ימלא (מלאוריימתא) מיהו ערוכין ביעור ולא מיבעיא לנתנו למתני' לסבירה ליה לסרי אלו כולן בחזרה אלא אפילו למאן לחמר נוקשה בעיניה בלא כלום כיון לאיסורא לרבנן מיהא חיכא ערוך ביעור ורחיה לכבר מלתנן לקמן בסמוך שיאור יפרף והלוכלו פטור ושיאור היינו נוקשה [בעיניה] כלאיתי' בגמ' אלמא אפי' מאן לחמר פטור ביעור מיהא בעי אלא נאו הכי לחמי חמר רבי יהודה חמץ לאחר הפסח אלא בחמץ גמור לאיכא תנא

קרקי ומוקמינן להו לתוך זמנו ולפני זמנו ולאחר זמנו לכל בנוקבא לפילו ר' יהושע מוקי לה לעי ולהי כלאחרן **לעי פליגי רבנן בחמץ שעבר** הצריכו לבער הכל לפילו נוקבא לילמא אתי למיכל מינייה ומיהו מסתברא לכיון לבישורו מלרבנן בעלמא **הוא שם השהה אותו** ולא ביערו לאחר הפסח מותר בהנאה: **גמ' קומניתא לחומא.** עפושה של **פת שמתעפש לאחר זמן בתוך הכותח: קורטומי.** מוריקא שקורין זפר"ן: מיא לחיזרא. מיס של סוכין שהיו מערבין בגבע: פרוצה לחופכפי. גלוך בלע"ז: [דף מג.] כל מחמצת לא תאכלו לרבות וכו'. מריבויא לכל מרבי להו: יכול יהא ענוש כרת ת"ל כי כל אוכל חמץ ונכרתה. כלומר הלי קרא למיעוטא אתי [שבבר] כתיב כי כל אוכל מחמצת שם במחמצת ענוש כרת להיינו נתחמצת מחמת לבר אחר כלומר בפ' כל שעה (לף כח:) כל שכן חמץ שנתחמץ מלליו למה לי למכתב כי כל אוכל חמץ הלא לאשמועינן כל האוכל **הוא בכרת ואין כל החמץ** בכרת למעוטי עירובו לר"ח **ולרבנן הלא לרשי כל** לנמרי **מעטייה רחמנא אין מלאו אין מכרת:** וחכמים אומרים על חמץ לבן נמור ענוש כרת **ועל עירובו בלא** כלום. (כלומר) פי' וכ"ם נוקבא בעיניה לפטור לבבלית מוכח בגמרא (לף מג.) לתערובת חמץ חמור מנוקבא בעיניה: **מתני' בעי** שבסדקי עריכה וכו'. : גמ' **ל"ש הלא במקום העשוי לחזק.** פרש"י ז"ל בבולי העריכה שמועיל שם הבעק לחזקה ומ"ש בטיל לנבה לבל במקום שאינו עשוי לחזקה להיינו לפנותיה **שאין עריכין חזק חייב לבער** ויותר נראין לברי רבינו חננאל ז"ל שפירש **מקום העשוי לחזק מקום** שהעריכה רעועה ועריכה חזק הבעק ולפי' הנראה יותר מסוניית הגמרא לפילו במקום שאינו עשוי לחזק כי הוי שלא במקום ליפה אינו חייב לבער לבל הרב לפסי ז"ל פסק כי הך ליפנא לרב יהושע לכל מקום שאינו עשוי לחזק חייב לבער והשתכחתי בחלופי: [דף מה:] ת"ר הפת שעפשה **ונפסלה מלאכול לאדם. ונתקלקלה בעפושה ממאכל לאדם: מטמאה טומאת אוכלין. לכל זמן שרוב לכלב לא פקע תורת אוכל מינה:** בכביצה. שאין טומאת אוכלין פחות מכן: **ונשרפת עם הטמאה בפסח. אם תרומה טהורה היא לכיון **שלא חזיא לאדם מותר לטמאה בילים** וכי תימא אמאי עריכה ביעור והא **נבלה שאינה ראויה לגר לא שמה נבלה** ונותן טעם לפנס שרי לפילו בחמץ בפסח כמו שכתבתי למעלה בפ' כל שעה בס"ד י"ל להכא שאני מפני שרואים לחמץ בה כמה עיסות לחרות ואי אתה בטרח להא שאוכל לא חזי לאכילה ולפ"ה אסרינן רחמנא מהאי טעמא ואי אתה במכילתא: **מלונמא שנסרחה אינו חייב לבער.** פירוש שנסרחה קולס בפסח [ולפ"פ שהחמיצה ולבסוף נסרחה] להוה ליה כחרכו קולס לזמנו (לף כא:) שמותר בהנאתו לאחר זמנו לבל נסרחה בפסח [אם נתחמצה ולבסוף נסרחה חייב בביעור לכיון לחל עליה ליסורא לא פקע לבל] אם נסרחה ולבסוף שהחמיצה הוי כחרכו קולס זמנו להא לא חל עליה ליסורא הילכך אינו חייב לבער ואי אתה בירושלמי: לין אם כיוצא בה מאי. לפשר לדוקא בלין אם כיוצא בה הוא לסמכינן לשיעורא למיל לבל יש אם כיוצא בה לא שלא כל הזמנים שוין ולפנינו לכתוב עוד בזה בס"ד:

זה עובר בפסח הרי אלו באזהרה ואין בהן משום כרת:

גמ' הא דתנן שכר המדי וחומץ האדומי בדאית בהו מיא עסקינן אבל לית בהו מיא לא דקיימא לן דמי פירות אין מחמיצין ובגמרא דבני מערבא אמרי וכולהו על ידי מוי:

כותח הבבלי. משום קומניתא דאומא דאית ביה ונקרית כובו אלבון:

(דף מב:) חומץ האדומי דרמו ביה שערי: וזיתום המצרי.

תני רב יוסף תילתא שערי ותילתא קורטמי ותילתא מילחא:

וזומא של צבעין. הכא תרגימו מיא דחיזורא:

ועמילן של טבחין, פת תבואה שלא הביאה שליש שמניחין אותה על פי הקדרה ושואבת את הזוהמא:

וקולן של סופרים. הכא תרגימו פרודא דאושכפי וסופרים נמי מדבקין בהם ניירותיהן (דף מג.) ת"ר (שמות י"ב:כ) כל מחמצת לא תאכלו לרבות כותח הבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי יכול יהא ענוש כרת תלמוד לומר (שמות י"ב:ט"ו) כי כל אוכל חמץ ונכרתה על חמץ דגן גמור ענוש כרת ועל עירובו עובר בלאו דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים על חמץ דגן גמור ענוש כרת ועל עירובו בלא כלום, אע"ג דאמור רבנן על עירובו בלא כלום מילקא הוא דלא לקי אבל איסורא איכא וכי אמרי רבנן נמי דלא לקי הני מילי היכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס כגון כותח הבבלי וכיוצא בו אבל היכא דאיכא כזית בכדי אכילת פרס אפילו לרבנן לקי:

(דף מח.) **מתני'** בצק שבסדקי עריבה אם יש כזית במקום אחד חייב לבער ואם לאו בטל במיעוטו וכן לענין טומאה אם הקפיד עליו חוצץ ואם רוצה בקיומו הרי הוא כעריבה בצק החרש אם יש שם כיוצא בו שהחמיץ הרי זה אסור:

גמ' ואם לאו בטל במיעוטו: אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא במקום העשוי לחזק אבל במקום שאין עשוי לחזק חייב לבער מכלל דכזית אפילו במקום העשוי לחזק חייב לבער:

(דף מה:) ת"ר עריבת העבדנין שנתן לתוכה קמח תוך שלשה ימים חייב לבער לאחר שלשה ימים אינו חייב לבער אמר ר' נתן במה דברים אמורים שלא נתן לתוכה עורות אבל נתן לתוכה עורות אפי' תוך שלשה ימים אינו חייב לבער אמר רבא הלכה כרבי נתן ואפי' יום אחד ואפי' שעה אחת:

ת"ר הפת שעיפשה ונפסלה מלאכול לאדם והכלב יכול לאוכלה מטמאה טומאת אוכלין בכביצה ונשרפת עם הטמאה כפסח הא אם נפסלה מלאכול לכלב אינה צריכה שריפה ותנן נמי כל המיוחד למאכל אדם טמא עד שיפסל מלאכול לכלב הא אם נפסל מלאכול לכלב נפיק ליה מתורת אוכל והוה לי' עפרא בעלמא ותניא נמי בתוספתא הקילור והאספלנית והרטיה שנתן לתוכה קמח אין צריך לבער מלוגמא שנסרחה אין צריך לבער:

(דף מו.) בצק החרש אם יש שם כיוצא בו שהחמיץ אסור אין שם כיוצא בו מהו אמרבי אבהו אמר רבי שמעון בן לקיש כדי

[דף מו.] **מתני' כיצד מפרישין חלה בטומאה** כיון"ט. פירוש לגירסא תקנתא לחי אפי לה הויא לה אפיה שלא לעורך **ללא חזיא ליה** לאע"ג דקיי"ל (ביצה יב:) מתוך שהותרה הבערה לעורך הותרה נמי שלא לעורך ה"מ שלא לעורך **לוכל נפש והוא** שיהא עורך היום קצת ולבר שהוא לכל נפש (כתובות ז.) אבל היכא ללא הוי עורך היום כלל [לא] כלאתרינן בפ"ק לביצה (יב.) המוציא לאכיס לבנין חייב **ולמורפה אי אפשר לחין שורפין קדשים ביו"ט ולהאכילה לכלבים אי אפשר** לתרומה שהיא לוכל לחם חין מאכילין לוחה לבהמה כל **זמן שהיא רשויה** לחם **ולשהותה על למחר אי אפשר** לחתיא לילי חמון: **רבי אליעזר אומר לא תקרח לה סס על שתאפה.** לס"ל לרבי אליעזר שאי אפשר להניחה לבוא לילי חמון לפי שזמן חמץ שמוזהרין עליו בבל ירחה ובל ימצא אי אפשר להניחה לילי חמון ולא מהני ליה מה שמוסיף לחית ממון וכדיליף למי אי **מפני לחית ליה הואיל ואי בעי מיתסיל עלה** הלכך להניחה לבא לילי חמון אסור אבל לאפות את כולן ברי לתע"ן ללא סניף ללא מפרים ולא מיניהו חלה לאחר אפייה ולא חזיא אפי לפולו אפייה כי בשעת אפייה הואיל ובל חלא וחלא חזיא ליה לחמרי הואיל ושרי ונבן בתירא סבירא ליה להניחה שיתחמן אסור שטובת הנאה ממון ולאפות את כולן נמי אסור לחית ליה הואיל הלכך ליכא תקנתא ללא שתטיל חומה לתוך הענן כדי שלא תחמין ובהך מתני' בשנגל ממנה כשיעור ונתחייבה כבר בחלה עסקינן אבל בל שלא נגנל לא ניריכי להכי ללא מנגנלה פחות מבשיעור כדי שלא תתחייב בחלה לתע"ן לאיפלגי במסכת חלה בבה"ג לתנן התם (פ"ב מ"ג) מי שאינו יבול לעשות עיסתו בטהרה יעשנה בבין בבין ואל יעשנה בטומאה רבי עקיבא אומר יעשנה בטומאה ואל יעשנה בבין בבין שבשם שהוא בורח לטהרה בך בורח לטמאה התם בחול שאפשר להפרים חלה בטומאה אבל ביו"ט הואיל ואי אפשר להפרים חלה בטומאה לבדי בבל יעשנה בבין ובהי מוכח בירושלמי: רבי יהושע **אומר לא זהו חמן שמוזהרין עליו** בבל ירחה ובל ימצא. לס"ל לטובת הנאה אינה ממון ולית **ליה הואיל ואי בעי מיתסיל עליה** ולאפות את כולן נמי ס"ל לאסור בלמוכח בגמרא בברייתא (לף מח.) לאיהדר ליה לר' אליעזר לבדיך הרי הוא עובר משום לא תעשה בל מלאבה לולית ליה הואיל ובל חלא חזיא הלבך מפרישתה ומניחתה על הערב ואס החמיצה החמיצה: [לף מח.] נמ' תניא רבי אומר הלבה בדברי אליעזר וכו' והלבתא בר' אליעזר בלפסק רבי בקי"ל הלבה בדברי מחבירו. ואע"נ ללא סמבינן אפסקא דתנא בקי"ל אין למידין הלבה מפי תלמוד בלחישתא בב"ב (לף קנ: ע"ב) אפילו הבי בין לחזינן לדברי ס"ל בר"ח נקטינן בותיה בקי"ל הלבה בדברי מחבירו זהו לעת הדבר לאפסיי ז"ל ויש לילון בלבר להא דרבים פליגי עליה לדברי בחפייה במו שבתבתי בן במסנתנו ולא אימר הלבה בר' מחבירו. ובן מה שבתב הרב שיהלך אדם מן מגדל נינוה לטבריא דהיינו מיל:

מתני' בי**צד מפרישין חלה בטומאה** ביום טוב ר' אליעזר אומר לא תקרא לה שם עד שתאפה בן בתירא אומר תטיל בצונן אמר רבי יהושע (דף מו:) לא זהו חמץ שמוזהרין עליו בבל יראה ובל ימצא אלא מפרישתה ומנחתה עד הערב ואם החמיצה החמיצה:

גמ' (דף מח.) תניא רבי אומר הלבה בדברי אליעזר ור' יצחק אמר הלבה בבן בתירא והלבתא בדברי אליעזר בדפסק רבי דקי"ל הלבה בדברי מחברו ועוד דהא דר' אליעזר שייבא בהך אחריתי דר"א (דף מח:) דאמר אף הרודה ונותן פת לסל הסל מצרפן לחלה וחד טעמא הוא ובבר פסק שמואל הלבה בדברי אליעזר דאמר רב יהודה אמר שמואל הלבה בדברי אליעזר ואמר ר' חנינא ואפי' בעבין דאין נושבות זו בזו הסל מצרפן לחלה אלא מיהו הני מילי בארץ ישראל דחלה דאורייתא היא וביון שהיא חלה טמאה לא חזיא לאבילה בלל לא לגדול ולא לבטן ולפי שאסור לאפות ביום טוב דבר שאינו אוכל נפש וגם אסור לשרוף בדשים ביום טוב הוצרך לומר לא תקרא לה שם עד שתאפה דבין דלא נקרא לה שם חלה עדיין לא נתקדש וכל ריפתא וריפתא דאפייה אמרינן הא היא דחזיא לאבילה וכד מיפרשא לחדא מיניהו וקרייה לה חלה אשתריין הנך בולהו ומיתסר לן ההיא חלה בלחוד ושביק לה עד בבכורות (לף בו:) לטמא את בדיך טבילה לתרומת חוצה לארץ ומותר היינו לפי שאי אפשר לטהרו לנמרי מפני שאין בזה בלאמר בלאמר בתם וכי בזאת עמרם סבר להעריכו טבילה מיהת לפי שאין לנין לאפשר מצאי לאפשר ואסיקנא בתם לית הלבתא בותיה שאחר שאין טבילתו מטהרתו לנמרי אין מעריכין אותו לטהרו לחזקין לבל מי שהוא טמא טומאת הגוף שאפשר לטהרו לנמרי בהערב השמש לתא נקל עליו לטהרו בטבילה בלבד ואע"נ לטמא ארץ נמי אפשר לטהרו לנמרי ואע"ב לא הבריכוהו בלום בתם היינו טעמא לפי שאין בדין להחמיר יותר בטומאת ארץ מבטומאת מת בין שבאנשים לא יצאה טומאה מנופו לבל בל שיצאה טומאה מנופו בין שאפשר לנמור טהרתה בהערב השמש אין רלוי להחיר בטבילה בלבד ומיהו עוד לאחרת יש ולא רצה הרי"ף ז"ל לגגותה בלאמרי בתם בבכורות (לף בז:) תרומת חו"ל מבטלה ברוב ואמרי בתם רבה מבטלה ברוב ואביל לה בימי טומאתו ואפשר לטעמא למילתא לפי שאין אוסרה שום בב"מ אלא במקומות שאוכלים בלבד ומיהו עוד לאחרת יש ולא רצה הרי"ף ז"ל לגגותה בלאמרי בתם בבכורות (לף בז:) תרומת חו"ל מבטלה ברוב ואמרי בתם רבה מבטלה ברוב ואביל לה בימי טומאתו ואפשר לטעמא למילתא לפי שאין אוסרה שום בב"מ אלא במקומות שאוכלים בלבד וכיון שבאחו"ל יש מקומות שנוהגת בהם מקומות שאינה נוהגת בלל רלוי להקל עליה אף במקומות שנוהגת הלבך יבול הוא להקרות לה שם ובטלה ולאפותה לבל הרמב"ן ז"ל בתב להעמיד לברי הרב לאפסי ז"ל לאפשר לבי לאמרינן בבכורות לא שנא נתערב בבכורות לא בפחות ממנה מרבה ברוב היינו לומר שאם נתערב בבכורות לא בפחות ממנה מרבה עליה חולין ומבטלה בלאמרינן **בפ"ק לביצה (לף ז:)** דאמרבנן מבטלין אוסרה בי הוי נותן לבל לבטל בעירוב לבתחלה לא אמרינן בן בתירא ור' יהושע דאמרי הלבה בר' מחבירו. ובן מה שבתב הרב

לגערב בשאר ליסורים של לבריסם ין לגנו: ליתמר הלוסף מיוס טוב לחול. לוחר סעותו של יום טוב שהיו בלעתו לוכול עוד **בו ביום חינו** לוקף לבל ליסורין מיהם חיכף וכתב הרב חלפסי ז"ל רבה לחמר לחמרינן הוחיל כר"ח ס"ל שמוזהרין על חמץ של חלה

מוצאי יו"ט ושריף לה

אבל חלת חוצה לארץ דמדרבנן היא לא צריכה ולא מידי אלא קורא לה שם ואפי' לכתחלה ואכיל לה כהן קטן דאמר שמואל (בכורות דף טז.) אין חלת חוצה לארץ אסורה אלא למי שטומאה יוצאה עליו מגופו באיש עד שיראה קרי ובאשה עד שתהא נדה ואי ליכא כהן קטן עבדינן כר' אליעזר דאמר לא תקרא לה שם עד שתאפה ולכי נפיק יומי טבא שרפינן לה וכן הלכתא

(דף מו:) איתמר האופה מיו"ט לחול רב חסדא אמר לוקה ורבה אמר אינו לוקה רב חסדא אמר לוקה לא אמרי' הואיל ואי מקלעי ליה אורחים חזיא ליה השתא נמי חזיא ליה ולוקה ורבה אמר אינו לוקה אמרינן הואיל ואסיקנא (דף מח.) דבפלוגתא דרבי אליעזר ור' יהושע קא מיפלגי דרבה אמר אמרינן הואיל כר"א ורב חסדא דאמר לא אמרינן הואיל כר' יהושע דר' אליעזר סבר דהאי חלה חמץ שמוזהרין עליה בבל יראה ובל ימצא היא מ"ט דאמרינן הואיל ואי בעי מיתשיל עלה ומשוי לה חול וחזיא ליה והדר מפריש אחריתי השתא נמי כדידיה דמיא ומוזהר עליה בבל יראה ובל ימצא ור' יהושע סבר לא אמרינן הואיל והלכך לא זהו חמץ שמוזהרין עליו בבל יראה ובבל ימצא ואיפסיקא הלכתא כר' אליעזר הלכך הלכתא כרבה דקאי כרבי אליעזר דהלכתא כוותיה:

מתני' (דף מח:) רבן גמליאל אומר שלש נשים לשות כאחת ואופות בתנור אחד זו אחר זו וחכמים אומרים שלש נשים עסוקות בבצק אחת לשה ואחת עורכת ואחת אופה רבי עקיבא אומר לא כל הנשים ולא כל העצים ולא כל התנורין שוין זה הכלל תפח תלטוש בצונן:

גמ' מתני' בשלשה בצקות דרבן גמליאל סבר שלש נשים מתחילות ללוש כאחת שלשה בצקות וכשמגיעות לאפייה אופות זו אחד זו ואע"פ שממתנת השלישית עד כדי שלש הסיקות ושתי אפיות אין הבצק בא לידי חמוץ בשיעור הזה וחכמים אומרים ג' נשים עסוקות בבצק אחת לשה בתחלה וכשמתחלת לערוך מתחלת חברתה ללוש וכשמתחלת הראשונה לאפות והשניה לערוך מתחלת השלישית ללוש שנמצאת כולן עסוקות בבצק בבת אחת אחת אופה שלה ואחת עורכת שלה ואחת לשה שלה והיינו דאמרי' תנא לשה מקטפת וחברתה לשה תחתיה מקטפת אופה וחברתה מקטפת

[דף מח:] **מתני' שלש נשים לשות כאחת. כל אחת מלא התנור שאין כאן חשש חימוץ אע"פ שהיא ממתנת עד שתתפנה שתיהן: וחכמים אומרים** אין להקל כל כך שיהיו לשות כולן כאחת אלא **שלש נשים** עוסקות כל אחת בבצק שלה וכו'. : **לא כל הנשים שוות. יש ענלניות ומחמיעות אם תשהינה כל כך ויש תנור שאינו חם מהר ויש עניס שאינן נבערין מהר: זה הכלל תפח.** שרואה בבצק שבידה שרוצה לתפוח תלטוש **ילה במים בצונן ותקטפנה ותצטונן:** נמ' מתני' בשלש בצקות וכו'. וכל זמן שעוסקים בבצק אינו בא לידי חימוץ יש מפרשים לדוקא כשיעור זה לשלש נשים לכל ביותר מכן אע"פ שעוסקות בבצק בא לידי חימוץ לאי לא תימא הכי סדרן לשלש נשים למה לי לכל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק ה' מהלכות חמץ ומצה שכל זמן שאדם עוסק [בבצק] לפיולו כל היום כולו אינו בא לידי חימוץ וכן נראה בתוספת' (לפסחים פ"ג) כלבריו. ומיהו לדוקא בשיעור עיסה שנתנו חכמים לפי שלותו שיעור מתוך שאינו גדול עסוקה של אדם מעלתו מידי חימוץ לבל ביותר מכן לא לתני' התם (בתוספתא פ"ג) כמה שיעור עיסה רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא לומר בחיטים על שלשה קבין ובשעורים על לרבעה קבין וכל זמן שהשה עסוקה בו אינו בא לידי חמוץ הילכך לדינן לשסקינן לשיעור עיסה בשיעור זה כל זמן שעוסקת בו אינו בא לידי חמוץ ורבי עקיבא נמי לפיגל לשרבען אלא לשרבען נמליאל בלחוד וכלתניא בברייתא' בנמ' (דף מח:) תניא לשה ר"ע לנתי לפני רבן נמליאל. וכי תימא שם שיהא לכל זמן שעוסקות בו אינו בא לידי חימוץ סדרן לשלש נשים למה לי י"ל לרבען לכתחלה לא סרו טפי מהאי שיעורא שמא תרפה ידיה מלעסוק בבצק תדיר לבל לי קיש ליה אלא פשוה מלהתעסק בה לפילו טפי מהאי שיעורא סרי לא מסום לר"נ נקט שיעורא בשלש נשים לדדיה לפי שלשה בני אדם יכולים לבצק בבת אחת ולא יותר מסתי [ורבנן] לפיני עליה ולמרי לבנ' נשים ליכא למיסרי אלא כי היא נונא שכל אחת עסוקה בבצק תדיר ואינו מניחתו כלל ואין הכי נמי לכל שעה שעסוקה בו אינו בא לידי חמוץ וכשאינה עסוקה בה תדיר לי נמי

בעסוקה ללא שהות יותר משיעור עיסה מסתברא לילפינן שיעורא מבצק החרם לחמרינן (לקמן מו.) לין סם כיוצא בו שיעורו מיל או לפחות דקולא הוא שהקילו בבצק החרם לפי שאינו ממהר להחמין ולין למילין ממנו לבצק לחבר: **לחמר רב קבא מלוגנאה לפיסחא. קב של לותו מקום לשין בפסח ולא יותר כלי שיוכל לשמרו מן החמץ** וכן לחלה וכן שיעור כל עיסה **של שלש ימות השנה להתחייב בחלה:** ר' רבעים קמח של קבים **לפוריים שהם שבעה ועוד מלבריים שזהו העומר שהיתה עיסת מלבר שנאמר בחלה ראשית ערימותיכם כלי ערימותיכם עומר לגולגולת והוא עשירית החיפה והחיפה שלש סאים והסאה שתי קבין מלבריות חסוד עשור שלהן ותמנה שבעה רביעים קמח וביצה וחומש ביצה כיצד חלוק ג' סאין שהן שמונה עשר קבין עשה מהן רבעי קב להיינו לוגין ותמנה בהן שבעים ושנים טול עשור של שבעים הרי שבעה ושנים הנשארים הרי שתים עשרה ביצים טול עשור שלהם הרי ביצה וחומש ביצה הרי שבעה רביעים ועוד שהוא ביצה וחומש ביצה ובירושלמי הוסיפו על המדות שתות מלבר שהוא חומש מלגוא שנתנו שם מן הרישונות בתוך חמש מן האחרונות הרי שתת הרישונים יעשו חמש והרובע וביצה וחומש ביצה הנשארים יעשו רובע שהרובע שם ביצים עשה מהם חמש ביצים גלוסים והביצה וחומש ביצה יעשו ביצה גלוסה שנתוספ עליו חומש מלגוא להוא שתות מלבר הרי שם ביצים שהוא רובע הקב גדול הרי עומר המלבר שם רבעים ירושלמית ושלש נפוריות עולפת על ירושלמיות שתות מלבר כלחמרינן בעירובין (לקמן פג.) הרי עומר שהיה שם רבעים ירושלמית ונכנס בחמש נפורייס** רש"י ז"ל לא נריס חמשת רבעים קמח ועוד לשל חמש רבעים מעומעם הן ור"ת ז"ל אומר לספרי נרסי ליה ותניא כרבי יוסי לאמר התם ומייתינן ליה בפ"ק לשבת (לקמן טו.) חמשה פטורין חמשה ועוד חייבים ויהיב ר"ת ז"ל טעמא למילתא דלאחר ספרשת חלה בעינן שיפחר שיעור עריסותיכם: קפיזא. שלשה לוגין מלי לעתיד לחומרא שלא יבא לידי חימון חומרא לחתי לידי קולא הוא מפקעין ליה מחלה ולאו למימרא לבחלת חוצה לארץ קפיזין בהכי שלא שמא יבאו לעשות כן בא"י לכתיב בהכלכם מלחם הארץ (במדבר ט"ו:י"ט) ולמא לזימנין דלא מחייב מעיסה ומיחייב בתר דהוי לחם והיינו ע"י עירוף של סנוסקות זו תת זו **שהן רחבות כעין שלנו וענולות** תחתיה אופה לשה וחברתה תחתיה וחוזרות חלילה וכל זמן שעסוקות בבצק אינו בא לידי חימוץ:

אמר רב קבא מלוגנאה לפיסחא וכן לחלה והא אנן תנן חמש רבעים קמח ועוד חייבין בחלה הכי קאמר קבא מלוגנאה קאי כי האי שיעורא אמר רב יוסף והני נשי דידן נהוג למיפא קפיזא קפיזא בפסחא א"ל אביי מאי דעתיך לחומרא חומרא דאתי לידי קולא הוא דקא מפקעין ליה מחלה דעבדן כרבי אליעזר דתניא ר"א אומר אף הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה דכתיב (במדבר ט"ו:י"ט) והיה באכלכם מלחם הארץ חלה תרימו ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' אליעזר א"ל והא איתמר עלה אמר ר' יהושע בן לוי לא שנו אלא ככרות של בבל שנושכות זו את זו אבל כעבין לא הא איתמר עלה אמר ר' חנינא אפי' כעבין:

מתני' שיאור ישרף והאוכלו פטור סידוק ישרף והאוכלו חייב כרת איזהו שיאור כקרני חגבים סידוק שנתערבו סדקיו זה בזה דברי ר' יהודה וחכמים אומרים זה וזה האוכלו חייב כרת ואיזהו שיאור כל שהכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו:

גמ' הא דתנן וחכמים אומרים זה וזה האוכלו חייב כרת תאני לה בתוספתא בשם ר' מאיר ואע"פ כן הילכתא כוותיה משום דתנינן לה במתניתין בלשון חכמים אמר רבא מאי טעמא דר"מ אין לך כל סדק וסדק מלמעלה שאין בו כמה סדקים מלמטה:

מתני' (דף מט.) ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת דברי ר' מאיר וחכ"א בזמנו ר' אלעזר בר צדוק אומר תרומה מלפני השבת וחולין בזמנן:

גמ' תניא א"ר אלעזר בר צדוק פעם אחת שבת אבא ביבנה וחל ארבעה עשר להיות בשבת ובא זונן ממונה של בית רבן גמליאל ואמר הגיע זמן לבער את החמץ והלכתי אחר אבא ובערנו את החמץ וקיימא לן כר' אלעזר בר צדוק דקאי כרבי אלעזר איש ברתותא **ומלביקין זו עם זו** לחבל כעבין לא שהין מלביקין זו בזו: בגמ' לחיבעיא לן טבלא שהין לה לבזבז מהו לחייר כלי בעינן והא ליכא לא לילמא תוך כלי בעינן והא ליכא ולא לחיפשוטי: **מתני' שיאור שהכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו. שתוך פחל ורתת שפניו מכסיפין** ומיהא שמעינן לקף על גב דנוקמה בעיניה בלא כלום לפי שהכי ערוך ביעור לחי לא תימא הכי לחמי יערף וכבר כתבתי זה למעלה והלחכתי עוד בחלופי: [לקף מט.] מתני' **ארבעה** עשר שחל להיות בשבת מבערים וכו'. ומיהו מצריכין מזון שתי סעודות כבר הלחכתי בזה בסוף פרק קמא דפ"ק: תרומה מלפני השבת שלוכלים מועטין לכל חולין ימעך להן לוכלין שלכה בזמנן: נמ' ירושלמי לחמר רבי לוי הלוכל מנה בערב הפסח כבא **על לרוסתו** בבית חמיו ושבא על לרוסתו בבית חמיו לוקה. כתב הר"ז הלוי ז"ל להני מילי מפני שעות ולמעלה לבל על פי שעות מותר לפ"ל לבשעת ליסורי חמץ חיילי ליסורי למנה והרמב"ן ז"ל הסיג בספר המלחמות ולחמר לסוגייה ירושלמי מוכחת לכל היום כולו לסור וכך היא לחמר רבי לוי הלוכל וכו' תניא ר' יהושע בן בתירא לומר בין מנה לסיר פירוש מפוש לו תפחט על חמץ לפ זבחי לו תפחט את הפסח ועליון חמץ קייס ומכשיר היה בן בתירא בפסח שפחטו שחרית כלחיתא לקמן בפרק ערבי פסחים ר' שימון בשם ר' יהושע בן לוי לחמר רבי לו היה לוכל **לו חמץ ולא מנה לו** מנה מן הלא לר' לוי ולא חמץ מן הלא לרבי יהושע בן בתירא ומקשינן רבי תלמידיה לר' יהושע בן בתירא היה ולא תלמידיה לר' יעקב בר קורשאי כלומר והלכה יהוע שחולקין חכמים על ר' יהושע בן בתירא ולילכ לחייש ליה לגלא תלמידיה שחופשין לדבריו ומתרן לגלא להוה בכור פי' שנתנו הכהורות להתענות בערב פסח כלחיתא בפ' סופרים (פכ"ו הלכה ג) לחמר ר' מונא ר' יונה לבא בכור היה ולא היה לכיל לחמר ר' תנחומא לא מן הלא לגלא לרבי שמעון היה וכי היה לכיל בימיה לא היה לכיל בליליה ולכך לא היה לכיל כלי שיכנס למנה בתשוב זו היא סוניית ירושלמי ותתם

למד ממנה שכל היום חסרו לאכול מצה כלקתני עלה בן בתירא חושב בין חמץ בין מצה חסור שפירושו חסור כל היום לפיכך היו חומרים על רבי שהיה מתענה ערב הפסח ולא היה אוכל מצה מלר' לוי אלא לבריו ז"ל ולפירוש מהא לא תיריץ לר' לוי הכי קאמר שהאוכל מצה בערב הפסח משעת היסור חמץ כבא על ארוסתו למר כלאית ליה ולמר כלאית ליה ולר' יהודה בן בתירא שחסור לאכול חמץ כל היום כולו חסור לאכול מצה נ"כ כל היום משום הכי היה שביירא לן התם לרבי אלא היה לאכול חמץ כל היום מלר' יהודה בן בתירא מצה נמי לא היה לאכול מלרבי לוי לאכל לילין אלא מיתסר לן חמץ אלא מחצות ולמעלה מלאורייתא אי נמי משום ל' מלרבנן לפסר למצה נמי לא מיתסרא אלא מהאי זימנא ואילך: **מתני' ההולך** לשחוט את פסחו וכו' **אם יכול. שיש שהות ביום: להגיע מן הגייס.** יפרלגיס בגרלפיס: **יבטל בלבו. ולא יחזור לפי' יש שהות** ביום לכיון למילתא דסכנתא היא סמכינן אביטול לסני מלאורייתא: **נשמטו שביתת הרשות.** פירש"י **שהיה הולך להחזיק על התחום ולקנות שביתה כלי שיוכל ללכת משם למניפים לחתוך לכבר הרשות יחזור מיד אבל לקנות שביתת מצה כלי שילך מחר לבית האבל או לבית המשתה הוה ליה כהולך לשחוט את פסחו** והקשו בתוס' דלא כן תקשי למאן דאמר בפרק בכל מערבין (ל' לא.) לילין מערבין אלא לכבר מצה ולפיכך פי' [ר"י] ז"ל דלשבות שביתת הרשות היינו שהולך לשבות ברגל עם קרובין ורעיו כלי לשמוח עמהם: **גמ' בת כהן לישראל.** שמפני כבוד הכהונה רחוי שתנשא לכהן: או שלמנה לו נרושה או זרע חין לה **כלכתיב (ויקרא כ"ב:י"ג) ובת כהן כי תהיה לאיש זר ומיך ליה ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וגו': או קוברה או קוברתו. בלא זמן: מאלמן את אשתו. שמבקש למולו ואינו מוצא וגולה למזונות והרי אשתו כאלמנות חיות:** גוזליו. יתומיו: **ומחלוקת רבות עליו. מחמת שאכח תלמודו:** וחין מקבלין עדות ממנו. הקשה הרב אלפסי ז"ל מלאמרינן בפרק חומר בקדש (לף כב.) כמאן מקבלין אחילתא שהעדות מעשה שהרי כל יוסי ותירץ לעשה שהרי להתם לחיתיה בלרך חרן ועשה שהרי להכא לחיתיה בלרך חרן לפי לבריו צריך לומר לכי קתני חין מקבלין ממנו עדות למסמע לקבולי לא מקבלים אבל ליעבד עדותו עדות ולאו דוקא להכא **עשה שהרי כי האי** פסול לעדות כלתנן פ"ק דקדושין (לף מ:) **כל שאינו לא בחקרה ולא בחשנה** ולא בלרך חרן אינו מן הייסוד לאמר רבי יוחנן ופסול לעדות אלא על כרחיך לאו דוקא חין מקבלין למיפסל נמי פסל ולאמר נמי התם כמאן דאמר יוסי לאו למימרא לרבנן פליגי עליה אלא לאסכחי בהאי פלוגתא כלל ואסכחן בהאי ליטנא בחילי לית ליה פלוגתא כלאחרינן (שבת סז.) כמאן תלוין קיבורת בדיקולא כמאן כי האי תנא (ואחרינן נמי (סנהדרין נב.) כמאן קרינן לרשיעא כר עקיבא רשיעא כר רשיעא כמאן כי האי תנא) זו היא שנוטה אל הרב לאפסי ז"ל לכל רב"י ז"ל פירשה שם בפרק חומר בקדש להא להכא פליגי אלאר' יוסי ותרוייהו מיירי בעשה שהרן לדיתיה בתורת לבל לרך לרן ומנות מיהא חיכף וכל כי האי (נימא) [נונח] לכשר לעשות אלא לסבירא להו לרבנן לכתחלה לא מקבלין והיליכתא לחחקבלין סמכינן אלאר' יוסי וזה נראה יותר נכון: ויש לחומרים חין מכריזין על אבידתו ואם תאמר והיאך הוא יודע שהיא של עם הארץ יש לחומרים כגון שרואה שיירא של עמי הארצות עוברת ונפל ממנו חי נמי יש לומר שאם בהמתו תועה בין הכרמים אינו חייב לחזור לחריש ולסכחן בבבא מנישא לגון הכרזה שפירושו לחזר אחר האבידה אבל מי שבאתה לידו אבידה של עם הארץ ויודיע הכא וקא בעי לה לאו מהלרין ליה: ומהי לפי' הרב אלפסי ז"ל הא לאמר ר' אלעזר עם הארץ מותר לגוחרו ביום הכפורים כגון שהיה רן אחר הזכות ואחר נערה המאורסה לו שהיא בולאי הכי נמי קאמר ובולאי לאו דוקא שאין לחו של עם הארץ מסור בידינו ולהרבה הסורנו נהרג אלא מתוך שגוגרים **תלמידי חכמים עמי הארץ** מנזמין בהן תלא לאמרי' בגמ' עם הארץ מותר לקרעו כלג ומנבו ואין בין שפיכות למים לסייף וחנק לקריעה כלג ומנבו היתר ואסור ואמרי' נמי

דהלכתא כוותיה:

יום סג

ירושלמי א"ר לוי האוכל מצה בערב הפסח כבא על ארוסתו בבית חמיו והבא על ארוסתו בבית חמיו לוקה:

מתני' ההולך לשחוט את פסחו ולטול את בנו ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו יחזור ואם לאו יבטל בלבו להציל מן הגייס ומן הנהר ומן הדליקה ומן המפולת יבטל בלבו לשבות שביתת הרשות יחזור מיד:

גמ' תניא ר"ש בן אלעזר אומר כל סעודה שאינה של מצוה אין ת"ח רשאי ליהנות ממנה כגון מאי א"ר יוחנן כגון בת כהן לישראל ובת ת"ח לע"ה דא"ר יוחנן בת כהן לישראל אין זווגן עולה יפה מאי היא אמר רב חסדא או אלמנה או גרושה או זרע אין לה במתניתא תנא או קוברה או קוברתו או מביאתו לידי ערוית איני והאמר ר' יוחנן הרוצה שיתעשר ידבק בזרעו של אהרן כ"ש תורה וכהונה מעשרתו לא קשיא הא בת"ח הא בע"ה ת"ר כל ת"ח המרבה סעודתו בכל מקום סוף מחריב את ביתו ומאלמן את אשתו ומייתם את גוזליו ותלמודו משתכחת מידו ומחלוקות רבות עליו ודבריו אינן נשמעין ומחלל שם שמים ושם אביו ושם רבו וגורם שם רע לבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות וגרסי' בפרק (* צ"ל ד' מיתות (סנהדרין דף נב.) נגמר הדין) אמר רבי אלעזר למה ת"ח דומה בפני עם הארץ מתחלה דומה לקיתון של זהב סיפר עמו דומה לקיתון של כסף נהנה ממנו דומה לקיתון של חרס כיון שנשבר שוב אין לו תקנה

תר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם וישיא בתו לת"ח שאם מת בניו ת"ח ואל ישא בת עם הארץ שאם מת או גולה בניו עמי הארץ תנו רבנן לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת ת"ח וישיא בתו לת"ח משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל ואל ישא בת עם הארץ ולא ישיא בתו לעם הארץ משל לענבי הגפן בענבי הסנה דבר כעור (דף מט:) ואין מתקבל תנו רבנן ששה דברים נאמרו בעם הארץ אין מוסרין לו עדות ואין מקבלין ממנו עדות ואין מגלין לו את הסוד ואין ממנין אותו אפוטרופוס על היתומים ואין מוסרין לו קופה של צדקה ואין מתלוין עמו בדרך ויש אומרים אין מכריזין על אבדתו ותנא קמא אמאי לא תני אין מכריזין על אבדתו קסבר זימנין

בגמ' למותר לנוחרו ביום הכפורים שחל להיות בשבת וכל הני מילי ולחי נוחמת וניהו לבל רב שרירא נחון ז"ל פירשה בתשובת שחלה לה"ק חוי לו לעם החרן שפעמים שבורות שלו נורסה לו למות מיתה מנוולת שעמיותו מביאו לרון לחר נערה המאורסה לפי' ביום הכפורים שחל להיות בשבת וחין מתחינין להמיתו וממיתין לותו מיתה מנוולת ולח כשחר הרוגי ב"ד שבוררין להן מיתה יפה וחפשר שלוה נתכוין הרב לחלפסי ז"ל וכן מה שחמר בגמרח עם החרן חסור לחכול בשר הכי נמי קחמר חוי לו לעם החרן שפעמים שים לו בהמות ועופות ומתנך עמיותו שחינו יודע לשחוט ולבדוק חסור לחכול מהן וכן כתב ר' יהודה לחלברגילונ"י ז"ל: הלרן עלך ואלו עוברין [לקמן ג.] מקום שנהגו לעשות מלחכה בערבי פסחים **על חנות תולין בחנהג** עושין. פירוש **על חנות תולין בחנהג** לשל מחנות ולמעלה מיהח לישן ולישרך ומשמתינין ליה כלחיתח לקמן בגמרח ומחי לחמרינן למחמרינן טפי בערבי פסחים משחר ערבי ימים טובים לחיינו טעמח מפרש בירושלמי לחיינו טעמח משום זשמן פסח מחנות וחילך ולחמרינן נמי משם ללף בשחר ימות השנה ביום שיחיל מביח קרבן חסור בעשיית מלחכה ומקשינן משם שם כן כל היום של ערב פסח יהח חסור ומחני לפי שחין רשחי להקריבו על חנות ומקשינן חו משם ש"ש קרבן חמיל שהוח לכל ישרחל יהח חסור במלחכה לעולם ומחני תורה הועילתה מן הכלל לכתיב וקפץ לנגך שם כל ישרחל יבחו בטלים מי יחקוף להם לנן זו היח סונית הירוש' וכתבו בתוס' למחך שקלח ועריף מסמע למלחורייתח חסור ולפשר למלרבנן היח ומסמינן ליה לקרקי וכתב הר"י הלוי ז"ל לכיון למשום פסח הוח לחסור הלילה לליכח פסח לח שני לן בין ערבי פסחים לשחר ע"ט ושבינו עליו לכיון שנחסר ע"פ שבטול טעם לישורח לח בטיל על שיעמוד ב"ד ויתיר שכל לבר שנחסר בחנין ערוך חנין לחר להתירו כלחיתח בזוכחי טובח (ביצה ה. וש"נ) וה"ג מסמע מלחמרינן בפ' ערבי פסחים לח יחכל לחם על שתחכך ומשמע לן לי משום פסח הי משום חגי ולחמרינן עלה (לקמן קף קח.) לרבי יהושע נזיחה היה יתיב בתעניתח כולי יומח קשבר למשום פסח הוח ושבר לה כמחן לחמר מוכח ר' יהושע בן בתירח בפסח שנשחטו שחרית שהוח כשר ואח"כ נזדמנו לו חמרים לשרכה כיון למשום דנפק מיניה זרעא מעליא ואכיל ליה ומקיים ביה (איוב כו) יכין (רשע) וצדיק ילבש והלכתא כתנא קמא ואי קשיא לך הא דאמרינן התם (חגיגה כב.) כמאן מקבלינן סהדותא האידנא מעם הארץ כמאן כר' יוסי ההוא עם הארץ דהתם לאו כעם הארץ דהכא הוא דאילו התם ליתיה במקרא ובמשנה אבל בדרך ארץ ובמצות איתיה כגון דלא חשיד אשבועתא ואגזלנותא ולא חדא אנפא מאנפי פסלנותא אבל עם הארץ דהכא דחשיד אבל הני דאמרן הוא דהא חשוד על הגניבה ולפיכך אין ממנין אותו אפוטרופוס וחשוד נמי אשפיכות דמים ולפיכך אין מתלוין עמו בדרך ועוד שהוא חשוד על הערויות כדאמר ר' אלעזר מותר לנוחרו ביום הכפורים כגון שהיה רץ אחר הזכור או אחר נערה המאורסה ביוה"כ שמותר להצילו בנפשו כדתנן (סנהדרין עג.) ואלו שמצילין בנפשו וכו':

סליקא להו אלו עוברין

(דף נ.) U **מקום** שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין או ממקום שאינו עושין למקום שעושין נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם (דף נ.) ואל ישנה מפני המחלוקת:

גמ' מאי איריא דתני ערבי פסחים אפילו ערבי שבתות ועי"ט נמי דתניא כל העושה מלאכה בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה אינו רואה סימן ברכה לעולם התם מן המנחה ולמעלה הוא דאסור סמוך למנחה שרי הכא מחצות אי נמי התם סימן ברכה הוא דאינו רואה אבל אמותי לא משמתינן ליה הכא שמותי נמי משמתינן ליה תניא העושה מלאכה בערבי שבתות ובערבי י"ט מן המנחה ולמעלה ובמוצאי שבתות ובמוצאי ימים טובים ובכל מקום שיש נדנוד עבירה לאותיי תענית צבור אינו רואה סימן ברכה לעולם רבא רמי כתיב (תהילים ק"ח:ה') כי גדול מעל שמים חסדך וכתיב (תהלים נז) כי גדול עד שמים חסדך הא כיצד כאן לעושין לשמה וכאן לעושין שלא לשמה כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות ואפי' שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה.

חלב שהקטירוהו בערב פסח בשוגג ונודע להם בשבת מביאין את זבחיהם ברגל. פירוש בגמרא מפרש לה מנא לן דהכי הלכתא דתנן במתני' חלב שהקטירוהו בערב פסח בשוגג ונודע להם בשבת מביאין את זבחיהם ברגל. ומפרש בגמרא דהכי קאמר

ברכה ולפי' הכי אמרי' בירושלמי לחי נהנו נמי לגלח למעבד עבידתא טפי מסיעורא לחתפני סלרא חינו מנהג וכתיבנא ליה בסמוך בסייעתא דשמיא: **העושה מלאכה בשעתי שבתות.** פירוש לוקה על שיטלימו ישראל תפלתן לחבל בתר הכי לא מיתסר והכי אימא בירושלמי לנרסינן התם הני נשים לנהיני לגלח למיעבד עבידתא בחפוקי שבתא חינו מנהג על לתתפני סילרא מנהג בשני ובחמישי חינו מנהג על לתתפני סלרא בתעניתא מנהג וכתב הרב אלפסי ז"ל וכי אמרינן נמי ובכל מקום שים בו נהגו עבידה לאיתויי תענית צבור לוקין על לתתפני סלרא לתעניתא לחבל [מכתר] הכי לא לחין תענית צבור אסור בעשיית מלאכה כלאמרי' בפרק הקורא את המגלה עומד ויושב (לף כב:) יום שים בו ביטול מלאכה לעם כנגן תענית צבור כלומר שהם היו מתריכים את הסדר היו מתבטלים ממלאכה לפי שהיו עושין בו מלאכה ומלי למימר לקמן אין בין ט' באב לתענית צבור אלא שזה מותר וזה אסור כלומר לתעשה בזה מותר ותענית צבור אסור היינו לוקין תעניות אחרונות הסמוכות פ"ק לתעניות (לף יב:) **אבל תענית צבור** אי מיתסר בעשיית מלאכה: כאן לעושין לשמה כאן לעושין אלא לשמה. לבעושין לשמה נהול מעל שמים אסלק כלומר שהקב"ה מבטל ומשנה מערכות שמים בשבילו: לימר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה לפילו אלא לשמה שמתוך שאלא לשמה בא לשמה. ול"ת הא רב יהודה נופיה אמר בפרק היה קורא (לף יז.) לכל העוסק בתורה אלא לשמה נוח לו אלא נברא יש לומר נוונו עובא אוכא בשלא לשמה להיות לשמה אלא שמתוך שלא לשמה בא לשמה בני בישן נהוג דלא הוו אזלי מצור לציידן במעלי שבתא אתו בנייהו לקמיה דרבי יוחנן אמרו ליה אבהתין הוי אפשר להו דלא למיתי ולא אתו אנן לא אפשר לן מאי אמר להו כבר קבלו עליהן אבותיכם וכתיב (משלי א':ח') שמע בני מוסר אביך וגו'

תניא דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור (דף נא.) אי אתה רשאי להתירן בפניהם אמר רב חסדא בכותאי מאי טעמא משום דמסרכי ומדמו מילתא למילתא ואתו למישרי איסורא ולאו כותאי בלחוד הוא דאסיר למישרי להו אלא כל מקום שאינן בני תורה כדתניא רוחצין שני אחים כאחד ואין רוחצין שני אחים כאחד בכבול ומעשה ביהודה והלל בניו של ר"ג שרחצו שניהם כאחד בכבול ולעזה עליהם כל המדינה ואמרו מימינו לא ראינו כך ונשמט הלל ויצא לבית החיצון ולא רצה לומר להם מותרין אתם דתניא עם הכל אדם רוחץ חוץ מאביו וחמיו ובעל אחותו ר' יהודה מתיר באביו מפני כבוד אביו ותאנא תלמיד לא ירחץ עם רבו ואם רבו צריך לו מותר

ירושלמי רבי אלעזר ברבי בון אומר כל דבר שאינו יודע בו שהוא מותר וטועה בו באיסור ונשאל מתירין לו וכל דבר שיודע בו שמותר ונהג בו באיסור ונשאל אין מתירין לו כל הדברים תלו אותן במנהג נשיא דנהגן דלא למעבד עובדא בריש ירחא מנהג ודלא למעבד באפוקי שבתא עד דתתפני סידרא מנהג ובשני ובחמישי עד דתתפני תעניתא מנהג:

כי אתא רבה בר בר חנה אכל דאייתרא פירש שני מקומות הן בחלב שעל גבי הקבה אחד בקשת וא' ביתר שעל הקשת אסור ושעל היתר איכא מאן דנהג ביה איסורא ואיכא מאן דנהג ביה התירא ובבבל נהגו שמתוך שלא לשמה בא לשמה

בני ביישן נהוג דלא הוו אזלי מצור לציידן במעלי שבתא אתו בנייהו לקמיה דרבי יוחנן אמרו ליה אבהתין הוי אפשר להו דלא למיתי ולא אתו אנן לא אפשר לן מאי אמר להו כבר קבלו עליהן אבותיכם וכתיב (משלי א':ח') שמע בני מוסר אביך וגו'

תניא דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור (דף נא.) אי אתה רשאי להתירן בפניהם אמר רב חסדא בכותאי מאי טעמא משום דמסרכי ומדמו מילתא למילתא ואתו למישרי איסורא ולאו כותאי בלחוד הוא דאסיר למישרי להו אלא כל מקום שאינן בני תורה כדתניא רוחצין שני אחים כאחד ואין רוחצין שני אחים כאחד בכבול ומעשה ביהודה והלל בניו של ר"ג שרחצו שניהם כאחד בכבול ולעזה עליהם כל המדינה ואמרו מימינו לא ראינו כך ונשמט הלל ויצא לבית החיצון ולא רצה לומר להם מותרין אתם דתניא עם הכל אדם רוחץ חוץ מאביו וחמיו ובעל אחותו ר' יהודה מתיר באביו מפני כבוד אביו ותאנא תלמיד לא ירחץ עם רבו ואם רבו צריך לו מותר

ירושלמי רבי אלעזר ברבי בון אומר כל דבר שאינו יודע בו שהוא מותר וטועה בו באיסור ונשאל מתירין לו וכל דבר שיודע בו שמותר ונהג בו באיסור ונשאל אין מתירין לו כל הדברים תלו אותן במנהג נשיא דנהגן דלא למעבד עובדא בריש ירחא מנהג ודלא למעבד באפוקי שבתא עד דתתפני סידרא מנהג ובשני ובחמישי עד דתתפני תעניתא מנהג:

כי אתא רבה בר בר חנה אכל דאייתרא פירש שני מקומות הן בחלב שעל גבי הקבה אחד בקשת וא' ביתר שעל הקשת אסור ושעל היתר איכא מאן דנהג ביה איסורא ואיכא מאן דנהג ביה התירא ובבבל נהגו

וחומרי מקום שהלך לשם. ג"ל [לכאן למקן] לחמר לכני בבל נהגו חיסור בתרבת לחייתרת מסום חומרת בעלמת או מסום לסבירת לה למינה הוא לחסור כלסקלינן ונורינן הכי בפ' הלו טריפות (דף נ.) שפיר מקשה לחמי לן נהג חומרי מקום שהלך לשם לפי שכיון שנהגו בני מתיא כלברי הלוסר ועשוהו לחומרת כרבם שתלמידיו ואנשי מקומו נוהגים כמותו אין לקולא בין לחומרת כלחמרינן (שבת ל' קל.) במקומו של ר' אליעזר היו כורתין עצים לעשות פחמים לעשות ברזל וכל שכן שם נוהגין חיסור בדבר לחד הרי הן כילולו קבלו עליהם לנהוג אותו חיסור עליהם ועל כל הגלויס עליהם וכל הנכנס בתוכו מקום שם אין לו לעתו לחזור חייב לנהוג חיסורו בתוכו לבר מן הדין ומסום הכי מקשינן היכי אכל רבה בר בר חנה תרבח לחייתרת להוה ס"ל שלא היה לעתו לחזור וכי היכי לתנן במתניתין לכל שלעתו לחזור נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם מדינה ולפילו בנגעים הכי נמי כל שאין לעתו לחזור נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם מדינה ולפילו בנגעים טעמא הוא לפני לפייי לממרן ישראל לבבל כיון לתן כייפינן להו במילתא לחורתה לפי שהן סמוכין עבדיהן כותייהו וכולהי לעבדי כותייהו הוה ליה למימר ולא עבדיהן שלא משום להך ליסנא שייך שפיר בפ"ק לחולין (לף יח:) נבי מנגימת לרב ושמואל נקטיה הכא ורב לשי לסיק לדעתו לחזור הוה הילכך מדינה הוה שרי ומפני המחלוקת ליכא לבנגעת הוה לכיל וכי תימא שם כן היכי לימר לבוה שמואל שונים כוותי' הא מדינה הוה ליה למכסייה כדי שלא **יסנה מפני המחלוקת** ליכא כיון לבנגעת הוה לכיל ליה לחיושי לן יש לליעיולי נביה לפילו מנאוה חוכל ויושב לו היה נופל מחלוקת בכך בין תלמידי חכמים שבבר היו יולעין שבלין היה עושה ומשום הכי לימר לבוה לשמואל שונים כוותי' שלין מתירין לפניהם מה שהם סובריס שהוא לסור כי היכי שלא ליתו לסרוכי מילתא למילתא [וכ"ת] והיכי לחמרינן לבשלעתו לחזור לכיון שלא מתסר **שלא מפני מחלוקת** לבנגעת שרי והא לסיקנא בנמרא (לף נב.) בלרב ספרא לחוה יש בקביעה לירחה לבייסוב לסור [לעשות מלאכה ביו"ט שני ורב ספרא בא מ"י לבבל הוה] וכולהי לשלעתו לחזור הוה לשי שלא לן כיון לבבבל הוה ושלא לפילו במלבר לסור הוא ולפילו הכי לחמרינן לבייסוב לסור יש לומר שלא מלאכה לאכילה למלאכה קשה היא ליה וכל בייסוב מפרסמת מילתא מה שאין כן באכילה ואפשר נמ כן שמלאכתו של רב ספרא היתה מלאכה מפורסמת שלי"ת לעשותה בנעת ועובדא דרמי בר תמרי לאכל כחלי בפומבדיתא כלאיתא פרק כל הבשר (לף קי.) והקשו עליו מלתנן נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם ומהלר לחון לתחום לאכלתינהו בזין הוא לבתוך התחום נמי הוה שרי בנעת אם היה לעתו לחזור אלא לבעי לשנויי לפיי אין לעתו לחזור נמי שרי לחון לתחום לאכלתינהו כנ"ל: ונמצינו למיון בתורת המנהגות שכל מנהג לסור שהוא בעיר לאחת כל שאינו מנהג בטעות אלא שהן החמירו על עלמן לעשות סייג לתורה או לבבר שהוא מחלוקת חכמי ישראל ונהגו כבבי האוסר כל בני העיר חייבין בו מן הדין שנאמר ואל תטוש תורת אמך וכל היוצא מתוכה ולעתו לחזור חייב נ"כ בו ולפילו בנעת על שיעקור לירתו משם ויקבענה בעיר לאחרת לבבי הוי נותנ פקעו מיניה חומרי מקום שיצא משם כלמוכח בסיפ לפרק קמא לחולין (לף יח:) וכן כל הנכנס מעיר לאחרת לתוכה ולין לעתו לחזור לעירו הרי הוא כבני העיר לבל הנכנס מעיר לאחרת לתוכה ולעתו לחזור בבי **הוי נותנ לו** חילי עליה חומרי מקום מדינה **שלין לבנות מפני המחלוקת** ובבי הוי נותנ בנעת שרי לבל מנהג שהוא בטעות הוא חייב להתנהג בו אלא בבותיי ולבותיהו הוא רשאי להתירו בפניהם לבל נותנ בנעת בתוך ביתו לפילו לירתו קבועה בתוכה העיר זהו הלרך שבררתי בלברים הללו: **מיתני תנניא** לבי רב ולא מיתני לשמתא. פירש הרב אלפס ז"ל כמו שבתוב בהלכות ורס"י ז"ל **פירש לתלמיד שברח ממנין להלקותו ולא לנלותו משום לשמתא חמורה וחוששין לכבוד התורה:** מלי שמתא **לחמר רב** שם מיתה. שפופה להמית: ולהכא למיקם למסה מסמע למלן לעבר מלרבנן מסמתניתן ליה ובריס פרקין נמי לחמרינן הכא שמותי מסמתין ליה ובברכות נמי לחמרינן לכבל"ל מקומות כ"ל מנלן על כבוד הרב ובפ' כירה (לף מ:) לחמרינן להמבשל בחמי טבריא לוקה מכת מרדות מלבריסה ובלוכתי טובא נמי לחמרינן הכי חלמא מילקא לין שמותי לא י"ל לבמילתא להוי עיקריה מלרבנן לכי עקר ליה קל עקר ליה לכולא מנוי מסמתינן ליה כגון הא ולכלמר נמי (ברכות לף יט.) לת מי נלו לת לנעזר בן חנוך שפקפק בנטילת יליס ובלחמרינן בפרק שלישי לממוע קטן (לף כז:) רב המנונא חילקא להסוא מתא שמע קלא שיפורא לבייכבא חזי הנהו חינשי לעבדי עבידתא לאחר ליהוו הנהו חינשי בשמתא לבל בלבר שעיקרו מן התורה והוא עובר על מה שאסרו בו חכמים מכין אותו מכת מרדות כי ההוא לשבל בחמי טבריא וכי ההוא דנזיהו לנפא לפרק שלוח הקן (לף קמח:): [לף נב.] **מתני' מקום שנהגו** לאכול עלי בלילי פסחים **אוכלין** מקום

בו איסור וכי אתא רבה בר בר חנה מארץ ישראל לבבל אכל חלב דאייתרא כמנהג מקומו עול לגביה רב אויא ורבה בר חנין כיון דחזנהו כסייה אתו ואמרו ליה לאבוה דשמואל אמר להו שוינכו ככותאי

ורבה בר בר חנה לית ליה נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם אמר אביי הני מילי מבבל לבבל ומארץ ישראל לארץ ישראל אי נמי מבבל לארץ ישראל אבל מארץ ישראל לבבל כיון דאנן כייפינן להו עבדינן כוותיהו רב אשי אמר אפי' תימא מארץ ישראל לבבל הני מילי היכי שאין דעתו לחזור רבה בר בר חנה דעתו לחזור הוה וקיימא לן כרב אשי דהוה בתרא:

(דף נב.) רב נתן אסיא אתא מבי רב לפומבדיתא ביום טוב שני דעצרת שמתיה רב יוסף איכא דאמרי נגדיה רב יוסף אמר ליה אביי ולישמתיה מר שמותי דהא רב ושמואל דאמרי תרוייהו מנדין על שני ימים טובים של גליות א"ל הני מילי בשאר אינשי אבל הכא צורבא מרבנן הוא דטבא ליה עבדי ליה דבמערבא מימנו אנגידא דצורבא מרבנן ולא מימנו אשמתא פירש מימנו אנגידא מתקבצין אצל הרב ואין מלקין אותו עד שיסכימו כולם להלקותו ולא מימנו אשמתא משום דאין משמתין אלא על דבר חמור ובדבר חמור אין חולקין כבוד לרב אלא משמתין אותו מיד לפיכך השמתא חמורה יותר מן המלקות וגרסי' בפרק ואלו מגלחין (דף יז.) מאי שמתא אמר רב שם מיתה:

מתני' (דף נג.) מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים אוכלין מקום שנהגו שלא לאכול אין אוכלין מקום שנהגו להדליק את הנר בלילי יום הכפורים מדליקין מקום שנהגו שלא להדליק אין מדליקין ומדליקין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות האפלים ועל גבי

שנהגו **שלא לאכול.** שנראה כאוכל פסח בחוצה לארץ: גמ' לסוגר לאדם שיאמר **בשר זה** לפסח. לפי' היה שחוט כבר מפני שנראה כמקריב בהמתו לחתי למיתר מחייס לקלקלה: נלי מקולס. **לחשו על כריעיו ועל קרבו כעניית הפסח לתניא בכיצד צולין (דף עד.) ר'** עקיבא קורהו מקולס מפני שהולה כריעיו חוזה לו בצלו כנוסח כלי זיינו כובע נחשת מתרגמינן קולסא לנחשת: **שלמלא תולוס לחה.** לחם חסוב: **מטיל מלאי** בכיס של תלמידי חכמים. **נותן סחורה** לכיס של תלמידי חכמים להשתכר בהן: [דף נג:] **כעל החכמה. בחיצת החכם יכנס זה שהנהו מנכסיו:** מתני' **מקום** שנהגו להקליק לת הגר. מעיש"כ: גמ' בין שחמרו להקליק. לוחן שנהגו להקליק והנוהגים שלא להקליק לא נתכוונו שלא לקבר לחל להפרים עצמם ממכבדי חסד האומר להקליק מקום לחין לחם ממקם מטתו לאור הגר והאומר שלא להקליק סבר כשהגר לולק הוא רוחה לת לחתו ומתחים לה: [דף נה.] מתני' רשב"ג **אומר לעולם** יעשה לחם עצמו כתלמיד חכם. ולא חייסינן מקום יוהרת להרואה אומר מלאכה הוא לליל ליה ות"ק חייס ליוהרת: הלילה ב"ש אוסרין וב"ה מתירין על הגן החמה. הלכך לפילו במקום שנהגו שלא לעשות אס נהגו הלילה בכך טועות היה: כל מלאכה שהתחיל בה קולס לרבעה עשר **נוטרה בארבעה עשר.** כלומר על חצות לפילו במקום שנהגו שלא לעשות ומיהו לוקה לעורך המועד כלילתה בברייתה בגמרא: **אבל לא** יתחיל החולים:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל אסור לאדם שיאמר בשר זה לפסח הוא מפני שנראה כמקדיש בהמתו בחוצה לארץ ונראה כאוכל קדשים בחוץ אמר רב פפא דוקא בשר אבל חיטי ושערי לא דעבידי אינשי דמנטרי לפיסחא וגדי מקולס אף על גב דלא פריש ואמר זה לפסחא אסור דתניא אמר רבי יוסי תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי לאכול גדיים מקולסין בלילי פסחים שלחו לו אלמלא תודוס אתה גוזרני עליך נידוי שאתה מאכיל את ישראל קדשים בחוץ (דף נג:) ותודוס איש רומי גברא רבה הוה ועוד מטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים הוה דא"ר יוחנן כל המטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר (קהלת ז':י"ב) כי בצל החכמה בצל הכסף:

גרסינן בסוף שני דייני גזירות (דף קיא:) כתיב (דברים ד) ואתם הדבקים בה' אלהיכם וגו' וכי אפשר לו לאדם שידבק בשכינה והלא כבר נאמר (דברים ד':כ"ד) כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא אלא כל המשיא בתו לת"ח והעושה פרקמטיא לת"ח והמהנה ח"ח מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה ת"ר אי זהו גדי מקולס כל שצלאו כולו כאחת נחתך ממנו אבר או נשלק ממנו אבר אין זה גדי מקולס:

מקום שנהגו להדליק את הנר: תאנא בין שאמרו להדליק ובין שאמרו שלא להדליק שניהם לא נתכוונו אלא לדבר אחד פירש תשמיש המטה:

יום סד

מתני' (דף נד:) מקום שנהגו לעשות מלאכה בט' באב עושין מקום שנהגו שלא לעשות אינן עושין ובכל מקום

כה תחלה כי"ל. כלומר במקום שנהגו בו לסוגר: וחכמים אומרים שלשה **חומניות עושין החייטין** והספרי' והכובסים. מפרש בגמ' מ"ט מקילי רבנן בהנך שלשה חומניות לפי שמעינו בהן קולא בחול של מועד שילכך מקילין נמי בהו בארבעה עשר ולפי' במקום שנהגו שלא לעשות בו מלאכה ובהא פליגי לר' מאיר לשר בכולהו מלאכות להתחיל במקום שנהגו בו לסוגר ומתיר בכולן לגמור ורבנן סרו בשלשה מלאכות אלו ושאר כל המלאכות מתירין לגמור ולוקה על חצות לשל מחצות ולמעלה הכל שוה לשסוגר ולפי' לגמור והר"ס כתב בפ' ראשון מהלכות שביתת יום טוב לכי חתר נומרה בארבעה עשר ושריותה לשלשה חומניות לוקה במקום שנהגו לעשות ולא נראו לבריו וכבר הזכיר עליו הרלב"ל ז"ל: [דף נה:] גמ' **עושין מלאכה** בערבי פסחים על חצות מקום שנהגו **לא נהגו לא.** כלומר שאם נהגו שלא לעשות לשוב להתחיל בשוס מלאכה אע"פ שהיא לצורך המועד (ולעמוד שם) לשל מקום שנהגו לעשות מותר על חצות ולפילו להתחיל: **מתני' מושיבין** שובכין לתרנגולים **בארבעה עשר.** כשנותן **ביצים תחת התרנגולים להתחמם לגלל לפרוחין קרי מושיב שובכים: ותרנגולת.** המחממת ביצים שברחה **מעליהן מחזירין לותה ופרכינן השתא לותבי מותבינן להלוכי מבעיא** ופריך לסיפא לתא לחולו של מועד שלין מושיבין לותה לכתחלה לכל שם [ברחה לן] מתה מחזירין:

ת"ח בטלין בו רשב"ג אומר לעולם יעשה כל אדם עצמו כתלמיד חכם (דף נה.) וחכמים אומרים ביהודה היו עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות ובגליל לא היו עושין כל עיקר והלילה ב"ש אוסרין וב"ה מתירין עד הנץ החמה ר"מ אומר כל מלאכה שהתחיל בה קודם ארבעה עשר גומרה בארבעה עשר אבל לא יתחיל בה בתחלה בארבעה עשר אע"פ שהוא יכול לגומרה וחכמים אומרים שלש אומניות עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות החייטין והספרין והכובסין ר' יוסי בר יהודה אומר אף הרצענין:

גמ' איבעיא להו לצורך המועד תנן אבל שלא לצורך המועד אפילו למגמר נמי לא או דילמא שלא לצורך המועד תנן אבל לצורך המועד אתחולי נמי מתחילינן או דלמא בין לצורך בין שלא לצורך מיגמר אין אתחולי לא (דף נה:) תא שמע ר"מ אומר כל מלאכה שהיא לצורך המועד גומרה בארבעה עשר ושלא לצורך המועד לא יגמור ועושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות מקום שנהגו ש"מ נהגו אין לא נהגו לא וש"מ לצורך המועד אין שלא לצורך המועד לא:

מתני' מושיבין שובכין לתרנגולין בארבעה עשר שברחה מחזירין אותה למקומה ואם מתה מושיבין אחרת תחתיה:

גמ' השתא אותבי אותבינן אהרורי מיבעיא אמר אביי סיפא אתא לחול המועד אמר רב הונא לא שנו אלא תוך ג' למרדה דאכתי לא פרחה צימרה מינה ואחר ג' לישיבתה דקא פסדי בצים לגמרי אבל לאחר ג' למרדה דפרחה לה צימרה מינה או תוך ג' לישיבתה דלא פסדי בצים לגמרי לא הדרינן:

גורפין זכו. ולפילו מחנות ומעלה: וכמועד מסלקין לותו **לעלין.** כלומר בחולו של מועד לפילו במועד עצמו אין מטלטלין לותו כלל: ובחולו של מועד אין מכיאין אלא **לערך המועד.** משום מרחית העין לנראה כאילו תיקן במועד. הלכן עלך מקום שנהגו

[דף עט:] **ערבי פסחים סמוך למנחה.** מנחה קטנה לפיינו ט' שעות ומחצה וסמוך לה פיינו חצי שעה לפיינו בסוף שעה תשיעית כלומר תמיל נסחט בסמוכה ומחצה וקרב בתשע ומחצה וסמוך לה כחצי שעה קולסו: **לא יאכל אדם.** כלומר לא יתחיל לאכול ומפרש בגמרא לפיינו טעמא כי היכי דלא ליתי למיכליה למנה לכילה נסה כלומר שלא יוכל לבלוע לותה אלא בקושי וכי הלי נוגע לא יצא בה ילי חובתו דלא מיקריא לכילה וכלאמרי' (ביצה יט.) שהלוכל תרומה לכילה נסה לינו חייב כו מקום לוכל אלא מקום מזיק: **לא יאכל על שיסב. כלרך בן חורין זכר לחירות:** לא יפחתו. נבלי צלקה המפרנסים לת העניים כלומר לין פוחתין לעני העובר ממקום למקום אלמא ליכא דלא יפחתו לנבלי צלקה קלי: מלרכעה כוסות של יין. תקנו חכמים לאלבע ברכות לאלבעה כוסות כלי שתהא כל אחת על כוס אחד וביולמי אמלא כנגד אלבע נושות הכתובים בפרקה ועוד אמלו כנגד אלבעה כוסות התלעלה שעתיד הקב"ה להסקות לת העובלי כוכבים ונלאה שלפיכך נהגו לומר בכוס רביעי קולס ההלל שפוך חמתך על הגוים אשר לא ילעוך: גמ' כלי שיכנס לשבת כשהוא שלם ולעולם לא יעשה: **וסעודת שבת חביב עליו:** רבי יוסי אומר אוכל ושותה על שתשתך: מתחיל לאכול על שתשתך: ובערבי שבתות ובערבי ימים טובים היכא דלתחיל ליה מקמי תשע וכו'. זה שכתב הרב ז"ל לשתחיל ליה מקמי ט' לערבי פסחים נלרכה לפילו לשאר ימים טובים נלרכה לפילו לשתחיל מקמי תשע דהא קי"ל כר' יוסי לאומר אוכל ושותה על שתשתך אלא מסום לפלג ערבי פסחים בכולל יו"ט ונקטה הכי ומיהו **לפ בערב הפסח נמי אם** שתחיל לאחר ט' אע"פ שעשה בליסור כך לינו לענין הפסקה שפורס מפה ומקלס: [דף ק.] **לתניא** מפסיקין

מתני' גורפין זבל מתחת רגלי הבהמה בי"ד ובמועד מסלקין לצדדין מוליכין ומביאין כלים מבית האומן אע"פ שאינן לצורך המועד:

גמ' ת"ר הזבל שבחצר מסלקין אותו לצדדין ואם נעשית חצר כרפת בקר מוציאין אותו לאשפה מוליכין ומביאין כלים מבית האומן אע"פ שאינן לצורך המועד אמר רב פפא בדיק לן רבא תנן מוליכין ומביאין כלים מבית האומן ואע"פ שאינן לצורך המועד ורמינהו אין מביאין כלים מבית האומן ואם חשש להן שמא יגנבו מפנן לחצר אחרת ושנינן לה לא קשיא הא בארבעה עשר והא בחולו של מועד בארבעה עשר מביאין ובחולו של מועד אין מביאין אלא אם כן הן לצורך המועד וכן הלכה:

הדרן עלך מקום שנהגו U (דף צט:) **ערבי** פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי פירוש סמוך למנחה מט' שעות ולמעלה ומנחה גופה מתשע שעות ומחצה ולמעלה וסמוך לה תשע שעות:

גמ' תניא לא יאכל אדם בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה כדי שיכנס לשבת כשהוא מתאוה דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך והלכתא כר' יוסי דקיימא לן הלכה כרבי יוסי מחבירו ומתניתין דערבי פסחים דברי הכל היא דמודה רבי יוסי בערב הפסח משום חיובא דמצה ובערבי שבתות ובערבי ימים טובים היכא דאתחיל ליה מקמי תשע שעות ואימשך ליה בסעודתיה עד דקדיש יומא פריס ליה למפה על השלחן ומקדש והדר גמיר ליה לסעודתיה (דף ק.) דתניא מפסיקין לשבתות דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אין מפסיקין ומעשה ברשב"ג ור' יוסי ור' יהודה שהיו מסובין בעכו וקדש עליהם היום אמר לו רשב"ג לרבי יוסי רצונך נפסיק וניחוש לדברי ר' יהודה חברנו אמר לו בכל יום ויום אתה מחבב דברי בפני ר' יהודה עכשיו אתה מחבב דברי ר' יהודה בפני (אסתר ז:ח) הגם לכבוש את המלכה עמי בבית לא נפסוק שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות אמרו לא זזו משם עד שקבעו הלכה כרבי יוסי ואמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה כר' יהודה דאמר מפסיק את סעודתו ועוקר את השלחן ומקדש ואה"כ גומר סעודתו ולא כרבי יוסי דאמר גומר סעודתו ואח"כ מקדש אלא פורס מפה ומקדש ואחר כך שרי לשבתות לברי **ר' יהודה.** כלומר מפסיקין מלאכול ומברכין ברכת המזון ומכי לימתר לקמן בהניא לבל עקירת השלחן לא מעלה ולא מורין ומלי לאמרינן בגמרא עקירת השלחן בהלי הפסקה לאו דוקא אלא לפי שהיה לריכן לאכול על גבי שלחנות קטנות ולשלחן מלפניהן אחר לאכילה קרי ליה להפסק לאכילה עקירת שולחן: רגיל נפסיק ונחזור לברי **רבי יהודה** חברנו. שהיה אומר מפסיקים לשבתות ומיהא שמעינן להפסקת לאכילה קאמרי ולאו עקירת שולחן אלא ר' יהודה לפסיק והשב"ג היה אומר להפסיק לכבודו ולי אפשר שעקרו השלחן שהרי עליין היה רבי יוסי אומר לוכל אלא ולאי הפסקת לאכילה קאמרי: **אין הלכה** לא **כר' יהודה ולא כר' יוסי אלא פורס מפה** ומקדש. ול"ת ושמואל לאמר כמאן י"ל דבנן שכי קאמרי והיינו ברייתא דקתני פורס מפה ומקדש כמו שנפרש אותה בסמוך בס"ד וכן אמר בירושלמי לבל חכמים אומרים פורס מפה. ומקדש: ואח"כ שרי השועין ומברך ברכת המזון. לפען הרב אלפסי ז"ל הוא והקשה הר"ז הלוי ז"ל עליו אם אינו שרי השועין אלא לשרי מקמי שבת ברכת המזון נמי היה לריך מקמי לשרי ליה שלא מעינו בשמ"ז אחת לב' ברכות של השועין וכיון שאינו לריך ברכה למפרע אלמא לקבעיה אלא ולא לריך לברוכי השועין ולאו קושיא היא ליה להא אינה נמלך למכרך על כל כוס וכוס לכתחלה כלילתה לקמן (דף קנ:) ואינו נראה שיהא מברך ברכה למפרע אלא אחר כולן ובפת נמי הכי שיתא לינה לנמלך לאמרינן התם בפ' כל הבשר (דף קז:) השתא מברך על כל כוס וכוס ועל כל פרוסה ופרוסה ותניא אידך מברך על כל כוס וכוס אבל לא על כל פרוסה ופרוסה ומשני הא לאיכא אלא חשוב הא לאיכא אלא חשוב אלמא לינה לנמלך אפילו בפת שיתיה ולא משתבר למברך על כל פרוסה ופרוסה ברכה למפרע: תנ"ה ושין שאין **מכיאין את השולחן** מלא"כ קלט. פי' הר"ז הלוי ז"ל לבערב **הפסח קאמר לאפי' ר' יוסי מודה** משום חיובא דמצה דלא יאכל על שתשתך ולא נהירא דמקשה אלא"כ קשה משמע דלא לינה לה השולחן בזמן קדום קאמר אלא הכי פירושא שאע"פ שמיקל ר'

יוסי ואומר תוכל ותולך על שתחשך תוכל הוא שתין מביאין את השולחן מפחסיכה לא"כ קדש: [דף ק:] **ואם הביא פורס מפה ומקדש.** הך סיפא לבריית' נלו אמרין קו מהכל להא ר' יוסי נו מוכה בהכי לאין מפסיקין כנל קאמר אלא תנא להך בריית' הוא לאמר הכי **וכיון לאפי' רבי יוסי מוכה לאין** מביאין את השולחן מפחסיכה לא"כ קדש אם הביא מבעוד יום אע"פ שאינו חייב להפסיק לנמרי פורס מפה ומקדש: ילי ילא יצאו. אלא בעי רב קדוש במקום סעודה: **ילי יין לא יצאו. שאם יש להם יין נשתות בביתם חייבין לברך בפה"ג שאינן פטורין בברכת היין של שתיית** הכוס שעתו בהכל"נ לאע"נ לתנן (ברכות דף מב.) בירך על היין שלפני המזון פטור היין שלאחר המזון ומוקמינן לה התם בברכות (דף מב:) בשבתות וימים טובים שאדם קובע סעודתו על היין הכא כיון שנעקרו ממקומן ה"ל היסח הדעת וצריך לברך: אלא ילי קדוש לא יצאו אם ל"ל לשמואל לאין קדוש במקום סעודה וכתב רב אחא ז"ל לטעמיה מלכתיב וקרית לשבת עונג במקום קדיש אף שהוא לילה [דף קו.] **לאפוקי** אורחים ילי חובתן לאכלו ושתו בבי כניסתא. אע"פ שאמרו (מנילה כח.) בבתי כנסיות שאין אוכלין בהן ואין שותין בהן אפשר לאורחין שיתרין שמעית הרבים היא שאוכלין שם מקופה של צדקה של בני העיר. אי נמי לאכלי בבי כנסתא נלו אוקי אלא בחברים שמוכיס לה ושמעין קדוש משם שהוא קביעות סעודתן ואנו עכשיו אף על גב דלא אכלי אורחין בבי כנסתא ונקטינן לאין קדוש אלא במקום סעודה אפילו הכי נקטינן לקדושי בבי כניסתא לכיון לשעיקרא לתקנת מקום שהרי אורחים ליה שתקנות חכמים קבועות הן כלשכחוהן במעין שבא למערב שבת (דף כה:) לתקנת מקום עם שבשעות הבאים בתחרונה ואפילו היכא לאיתא להסיח הדעת כגון לאיתנהו כולהו בבי כנסתא אלא אורחים ליה לכיון לתקנת לתקן: שבור מינים הני מילי. לאין קידוש אלא במקום סעודה אלא מבית לבית **אם קדש בבית זה ואכל** בבית אחר לומיל לקידוש בבית הכנסת לאפלגו ביה רב ושמואל: אבל מפינה לפינה. בלותו בית: ואפילו מלרעא לאנרא הוה מקדש. ואע"נ לליכא למיפסט מהא מפינה לפינה אפ"ה כיון לשבית לבית נלו אוקי אלא לאין הקביעות תלוי בבית אלא במקום סעודה ומעתה אפילו מפינה לפינה מיהו ליכא

המוציא וגמר לסעודתיה ומברך ברכת המזון תניא כותיה דשמואל (דף ק:) ושוין שאין מביאין את השולחן אא"כ קדש ואם הביא פורס מפה ומקדש וה"מ לקדוש אבל להבדלה אינו מפסיק כדבעינן למימר לקמן והא דאמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל כשם שמפסיקין לקידוש כך מפסיקין להבדלה לומר שפורס מפה ומבדיל ואחר כך גומר סעודתו כדרך שהוא עושה בקדוש ליתא ואותן מי אדם שקדשו בבית הכנסת אמר רב ידי קדוש יצאו ידי יין לא יצאו ושמואל אמר (דף קא.) אף ידי קדוש נמי לא יצאו ורב למה ליה לקדושי בביתיה כדי להוציא בניו ובני ביתו ושמואל למה ליה לקדושי בבי כנישתא לאפוקי אורחים ידי חובתן דאכלי ושתו בבי כנישתא ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל אין קדוש אלא במקום סעודה מ"ט דכתי' (ישעיהו נ"ח:י"ג) וקראת לשבת ענג במקום שקראת שם תהא עונג סבור מינה הני מילי מבית לבית אבל מפינה לפינה לא אמר להו רב חנן בר תחליפא זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דשמואל ואפילו מארעא לאיגרא הוה מקדש.

ואף רב הונא סבר אין קדוש אלא במקום סעודה ואף רבה סבר אין קדוש אלא במקום סעודה דאמר אביי כי הוינן בי מר כי הוה מקדש אמר לן טעימו מידי הכא דילמא אדעייליתו לביתיכו מתעקרא לכו שרגא ולא מתקדיש לכו ולא מתאכיל לכו ובקידושא דהכא לא נפקיתו דאין קדוש אלא במקום סעודה וכן הלכה ובין לרב ובין לשמואל תרוייהו סבירא להו ידי יין לא יצאו ותניא כותייהו דתניא (דף קא:) שנויי יין א"צ לברך שנוי מקום צריך לברך וכן הלכתא

(ברכות נט:) אמר רב יוסף בר אבא אמר רב אף על פי שאמרו שנוי יין א"צ לברך אבל מברך הטוב והמטיב (במכילתין קא:) יתיב רב אידי בר אבין קמיה דרב חסדא ויתיב רב חסדא וקאמר משמיה דרב הונא הא דאמרן שנוי מקום צריך לברך לא אמרן אלא מבית לבית אבל מפינה לפינה לא אמר ליה רב אידי בר אבין הכי תנינא לה במתניתא דבר הינק ואמרי לה למתן לחמר להני מילי היכא דליכא לחם חזו ליה לוכתך לקיים ביה חבל חזו ליה לוכתך לקיים ביה לן צריך ומילתו ליה לעתי חכורות שהיו לוכלות בבית אחד לתנן בפרק שלשה שאכלו (דף נ.) למזמנין כלחבל: בי מר. רבה ומלמדיהן לעגל לשמואל לחמר לין קדוש אלא במקום שעודה לקידוש ביה לן צריך ומילתו ליה לעתי חכורות שהיו כניסתן בבית זה ובשעת קדוש לעתו לאכול בבית אחר לן יצא לע"נ לבירושלמי בפרק כיצד לן תשמע הכי לנרסי' התם רבי לבא בר כהנא ורבי חייא בר אבא בשם רב אחרי נריך אדם לפסוק סוכתו מבעוד יום ר' יהושע בן לוי אחר נריך אדם לקדש בתוך ביתו ר' יעקב בר אחא בשם שמואל אחר **קדש בבית זה ונאכל לאכול** בבית אחר נריך לקדש רבי חנינא בשם ר' חושעיא אחר מי שסוכתו עריבה עליו מקדש ליל יו"ט האחרון בתוך ביתו ועולה ואוכל בתוך סוכתו אחר רבי לבין לן פלוגין (בשלח) היה לעתו לאכול בבית אחר כלומר שתחלה בשקדש בבית זה היה לעתו לאכול בסוכתו לאחר שמואל [בשלח] היה לעתו לאכול בבית אחר משמע מיהא לכי אחר שמואל לין קדוש אלא במקום שעודה לוקח כשהיה לעתו מתחלה לאכול בסוכתו ונאכל אבל כשהיה בלעתו מתחלה לאכול בבית אחר לן ולפוס סנניון לן משמע הכי וכלכתיבנא ולאיכא מ"ל לכי ליתאר בירושלמי לסיכא שהיה לעתו מתחלה לאכול במקום אחר מהני ס"מ מבית לסוכה להוה ליה כמלרעא לאנרא ומפינה לפינה אלא הוי שנוי כולי האי וכי משמע מנאי לילן אלא מהני ס"מ מבית לבית ולא נהירא לכיון ללענין קדוש ליכא מפינה לפינה כמבית לבית ליכא לאפלוגי ביניהו ותו לבשלמא מלרעא לאנרא חזו אהדדי אבל בסוכה מי לא עסקינן לבתיה כאן וסוכתו במקום אחר להוה ליה מבית לבית אלא אלא ולאי בירושלמי אלא אין קדוש במקום סעודה לקידוש בבי כניסתא לא אלא אלא במקום סעודה לקידוש בבית זה ובשעת שמעינן שהמקדש בבית זו קדוש לעתו לאכול בבית אחר לן יצא לע"נ לבירושלמי בפרק כיצד לן תשמע הכי לנרסי' התם רבי לבא בר כהנא ורבי חייא בר אבא בשם רב אחרי נריך אדם לפסוק סוכתו מבעוד יום ר' יהושע בן לוי אחר נריך אדם לקדש בתוך ביתו ר' יעקב בר אחא בשם שמואל אחר **קדש בבית זה ונאכל לאכול** בבית אחר נריך לקדש רבי חנינא בשם ר' חושעיא אחר מי שסוכתו עריבה עליו מקדש ליל יו"ט האחרון בתוך ביתו ועולה ואוכל בתוך סוכתו אחר רבי לבין לן פלוגין (בשלח) היה לעתו לאכול בבית אחר כלומר שתחלה בשקדש בבית זה היה לעתו לאכול בסוכתו לאחר שמואל [בשלח] היה לעתו לאכול בבית אחר משמע מיהא לכי אחר שמואל לין קדוש אלא במקום שעודה לוקח כשהיה ל

במתניתא דבי בר הינק כוותך ותו יתיב רב חסדא וקאמר משמיה דנפשיה הא דאמרת שנוי מקום צריך לברך לא אמרן אלא בדברים שאינן טעונין ברכה לאחריהן במקומן כגון פירות ויין אבל בדברים שטעונין ברכה לאחריהן במקומן כגון פת ומיני דגן אין צריך לברך המוציא מ"ט לקבעיה קמא הדר ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה צריך לברך מיתיבי חברים שהיו מסובין ועקרו רגליהם לצאת לקראת חתן או לקראת כלה כשהן יוצאין אין טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין אין טעונין ברכה לכתחלה בד"א בזמן שהניחו שם זקן או חולה אבל לא הניחו שם זקן או חולה כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה מדקתני עקרו מכלל דבדברים שטעונין ברכה לאחריהן במקומן עסקינן וטעמא דהניחו שם זקן או חולה אבל לא הניחו שם זקן או חולה כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה וקשיא לרב חסדא אמר רב נחמן בר יצחק (דף קב.) מאן תנא עקירות ר' יהודה היא וכו' ואקאמרי רבואתא הלכתא כרב ששת דתניא כוותיה ואע"ג דשני רב נחמן בר יצחק לא סמכינן אשינויא:

תנו רבנן בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהן היום מביאין כוס ראשון ואומר עליו קידוש היום והשני אומר עליו ברכת המזון דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר אוכלי והולכין עד שתחשך (דף קב:) גמרו כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון והשני אומר עליו קידוש היום: הא מתניתא כבר אידחיא לה דאמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה כרבי יהודה ולא כרבי יוסי אלא פורס מפה ומקדש מיהו אף על גב דאידחיא לה גמרינן מינה דהיכא דגמור סעודתייהו מקמי דקדיש יומא ואדמשו ידייהו קדיש יומא מקדמינן ומברכינן ברכת המזון על כוס ראשון ואחר כך אומר קידוש היום על כוס שני כרבי יוסי דאמר גמרו כוס ראשון מברך עליו

מברך שהחיינו וכתב הרמב"ם ז"ל להוציא הלין נמי בכלל הפת מברך הטוב והמטיב לכל חכמי הצרפתים חולקים עליו מברכין על שנוי פת הטוב והמטיב לחורחייהו לחינגי למיכל מינייהו מתרי מיני וכי בריך מעיקרא יהיב לעתיה לכולהו מינייהו לכל יין נפי לכלבריס הטעונים ברכה לאחריהן במקומם עסקינן פירוש לו

שלין לרך לשתות בסעודה לחת מכאן מינין מברכין הטוב והמטיב ויש מי שכתב לבעינן שיהא האחרון יותר משובח הא לאו הכי אינו מברך הטוב והמטיב והרב בעל העיטור כתב למסתברא לעל רוב היין שכן לו מברך הטוב והמטיב ולאו משום חביבותא לחטו לי נרייע מי מברך ליין האחת כלקמיכן בסנהדרין (דף מב.) לחלי לחמרינן לליברך בתוספת ללבנה הטוב והמטיב ומהלרינן כי חסרה מי מברך ליין האחת חלא ולחלי על רבוי היין הוא מברך ותו לנרסינן בירושלמי על כל חביב וחביב שהיה פותח מברך הטוב והמטיב וכי לאחרון לאחרון משובח היה ותו מקמי לשתי היכי יודע חשיבותיה חלא ולחלי על רבוי היין קבעו ברכה זו והרמב"ם ז"ל כתב כפי' ל' מהלכות ברכות לשנוי יין היינו ממין לאחר כגון שמותין לחום וחביבו לבן יפן וחביבו לחם: לכל מפיגה לפיגה לא. ולע"נ ללעיל נבי יין קדוש חלא במקום סעודה מסקינן לחפילו מפיגה לפיגה היינו טעמא משום לקביעות סעודה לא היו חלא במקום סעודה ממש שהיו לרך בני חלס לקבוע מקום סעודה בתוך כל הבית לכל נבי שתיית היין יין לחלס מייחל מקום מיוחד בבית לשתייתו היכלך משמע לכפת ומיני לנן לחלס קובע בהכילתן מקום מיוחד כל שמניחו לפיגה מפיגה לפיגה **לברך ושנוי מקום לאחרינן צריך לברך היינו דין** שהלך למקום לאחר וחלא חזר למקומו לכל והא **שנוי מקום מיקרי וצריך לברך** וכי מוכח לקמן בסמוך: לא שנו חלא **בלבריס שהין טעונין ברכה לאחריהן במקומן.** כתב הרב האלפסי ז"ל כגון פירות לו יין פירוס לפילו פירות של שבעת המינין לומיל ליין שהין לך לבר שטעון ברכה לאחריו במקומן לשעת הרב האלפסי ז"ל חלא שלס קובע סעודתו עליהס אבל כל שהין לחס קובע סעודתו עליהס לפילו הוא משבעת המינים אינו טעון ברכה לאחריו במקומו אבל ר' שמואל ז"ל כתב בפירוס לכולהו שבעת המינים טעונים ברכה לאחריהן במקומן ולין לעתו מתחוור מסוגיית הגמרא ולהיינו טעמא למפלגינן **בין שהין טעונין** לטעונין לשהין טעונין **כיון שעמל והלך למקום אחר עמילתו זו היא נמר סעודתו והך סעודה סעודה אחריתי היא ועריך לברך** אבל הטעונין ברכה לאחריהן במקומן **הוחיל ולא בירך לאחריהן והלך למקום אחר לסעוד על לעת קביעות הרחסונה הלך ואין עריך לברך:** מיתיבי. לרב חסדא: **חבריס שהיו מסובין וכו'.** מלקתני עקרו מכלל לשהין טעונין ברכה לאחריהן במקומם עסקינן פירוס לאו מליבעי לעקרו קל לייב להא כי הלי ליבעי לימתר בגמ' בין ולע"פ שהין טעון ברכה לאחריו במקומן לעת הרב האלפסי ז"ל חלא לייב לי מלקתני כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע בשלמא בלבריס הטעונים ברכה לאחריהן במקומן ניחא לפי שבשהות יוצא ממקומן הרי הוא עוקר ממקומו ומשום **הכי עריך לברך** לחע"נ לתנן בפרק חלו לבריס (לף נב:) שמי שהכל ובשהה **ולא בירך יחזור למקומו** ויברך הני מילי בשוהה לבל לכתחלה קולס שיעקור ממקומו עריך לברך ומס"ה ניחא לבל לי בלבריס שהין טעונין ברכה לאחריהן במקומן עסקינן לחמרי לעטרא ברכה למפרע והרי לין לך עקירות שהוא סלוק יותר ממהלך ונמלך קובע ברכה לפניו **לבל נח לאחריו כמו** שכתבתי (לעיל יט. ל"ה ולחמ"כ): [לף קח:] וטעמא להניחו שם זקן. כלומר שכיון שנשאר שם לא נעקר הקביעות לבל לא הניחו שם וכו' ובשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחלה ומהא משמע לחפילו חזר למקומו הרחסון שנוי מקום מיקרי: **לחמר רב** נחמן בר יצחק **מלן תנא** עקירות ר' יהולה. כלומר מלן תנא **להך ברייתא לקתני** לחפילו בלבריס הטעונים ברכה לאחריהן במקומן לס לא הניחו שם זקן לו חולה: וקל לחמרי רבוותא להלכתא כרב ששת וכו'. ויביא שבשה ויצא ולא בירך נרחים הלבריס לילחר שיחזור יברך למפרע על שלח יחזור ויאכל ולחר כך יברך לכתחלה וכן לעת הרמב"ן ז"ל והרא"ש תלמידו ז"ל: כום רחסון **לומר עליו קדוש היום** והשני לומר עליו ברכת המזון לברי ר' יהולה. ור' יהולה לטעמיה לחמר (לף ק.) מפסיקין לשבתות והפסקה זו היינו ברכת המזון וכמו שכתבתי למעלה ולפיכך קולס לה קדוש היום כמו שהוא נרס לה כלחמרינן בין שהוא גורס לקדוש שתחמר: ר' יוסי לומר לוכלין ושותין על שתחשך. ר' יוסי לטעמיה לחמר חין מפסיקין וה"ה לברי ר' יוסי לפילו משתחשך חלא משום הר' יהולה מעריך להפסיק משקדש היום והיינו קולס עשת הכוכבי' לבין השמשות מיקרי קדוש היום כלמוכח בפ"ק לברכות (ל' ב:) נקט ר' יוסי על שתחשך וה"ה לאחר מכן והיינו לקלמר כום רחסון וכו' כלומר חס נמרו וחס לאו לוכלין ושותין על שיגמרו:

כוס רחצן מברך עליו ברכת המזון והשני ברכת המזון ושני קילוח היום ואע"פ שאינו חוכל כלל לאחר קילוח היום כיון שנמזגו שם סעודתם מקום סעודה מיקרי: **לקדושה ואבדלתה חדא מילתא היא.** לתרוייהו עיולי יומא נינהו ג"ל ברכת המזון וקילוסא תרתי מילי נינהו לברכת המזון למפרע על מזונו וקדושה להבא עיולי יומא הוא: [דף קכ:] רב אחא בר יקנ"ס. סבירא ליה לקילוסא היום בריפתא לעלויא מהבדלה אי נמי **לכי מבדיל בריפתא מחזי לתהוי קדושת היום עליה כמשהוי** ולפיכך יין קודם לקילוסא לתקיר ושאינו תדיר תקיר קודם ואחר הקדוש נר והבדלה כשאר מוצאי שבת ושמואל אמר ינה"ק. לס"ל להבדלה קודמת לקדוש כמלך שיצא להיינו בשבת ואפרכוס נכנס להיינו י"ט מלוין את המלך ואחר כך יוצאין לקראת האפרכוס: **תלבי** אמר יקנז"ס ורבא אומר יקנס"ז תלבי ורבא ס"ל כרב וכזמן הוה לפלניו תלבי אמר יקנז"ס לס"ל לכי היכי לכשאר ימים טובים אומר זמן אחר קדוש הכא נמי לא שנא כתר קדוש אמרינן ליה ורבא ס"ל למה מצינו בכ"מ זמן בסוף הכא נמי אומר זמן בסוף ואיכא לעיוני אמאי לא מברכין משבת ליו"ט לכשאר כשאר מוצ"ש ואיכא מ"ל להיינו טעמא נזיר אמאי יקטוס ולית לאמאי ננזור בתלום אמאי יקטוס טפי ממחובר לקי"ל (סוכה קף לז:) הלם במחובר מותר להריח בו ולא חייסינן להכי ותו כי קטוס בתלום מאי היו להו ריחני כאוכלין למי שאין בהם משום תקון כלי וכאלמרינן בפ' המביא במסכת י"ט (נב:) כי היינת די רב הוה מפסח ויסיב לן אלוותא אלוותא ואע"ג לחזו לקתא לננרי ואנני אלא היינו טעמא למשבת לאול שילא ממנוחה שלימה לעמל נזול נריך הנחת נפש בשאר מיום לכבד משבת ליו"ט הרי יש ביו"ט נ"כ קצת מנוחה ומיו"ט לאול נס כן לאינו יוצא ממנוחה נמורה שהרי טרח בשאר נפש ולפיכך אין מברכין על השאר בשניסס: [דף קנ.] לייתי לקמייהו מאור ובשמים. מוצאי שבת היה: **נר ומזון בשמים והבדלה.** בברכות פ' אלו לברים (דף נח:) איתא להך מתניתין במי שיושב ואוכל בערב וחשך עליו היום ואין לו אלא כוס אחד ופליגי בשלר ברכות כיצד סדורן: **על המזון שבתחלה.** לכיון לגמר סעודתיה לאחויב ביה ואין מעבירין על המצות: [דף קנ:] **קאי עלייהו.** משמע עליהם והוא עומד עליהם מתרגם והוא משמע עלויהון: **כירך לכסא קמא.** בורא פה"נ: ואכסא לברכתא. **נאחר ברכת המזון** בירך בורא פרי הגפן **כמו שאנו עושים:** נמלך אנא. על כל כוס וכוס אני נמלך אלא סייעתי סבור לשתותו והרי הוא כאחלת שתיה: כאלמילי לרב. משקיון בהאי עובדא למייתיון לברכת המזון הויא הפסקה: אימסר לכו למשתי. פירש הרב אלפסי ז"ל דהא לאמר אימסר לכו למשתי בלא ברכה וכיון לאמי אמרו הכא ונברין אימסר להו **למשתי כל שכן נאחר ברכת המזון** צריכין לברך בורא פרי הגפן ואחרים כתבו לכי אימסר אימסר לכו **למשתי משום קביעות ברכת המזון** קאמר שאסורין לשתות לפילו בברכה על שיברכו והאחרוני בזה בחלוסים: להא י"ט אחר השבת קאמר **רב יקנ"ס.** והנה הברכה אינה מפסקת כלומר שאין הבדלה מפסקת בין בורא פרי הגפן לשתיה ומכולהו קילוסי לא מייתי לאיה שאין הקילוס מפסיק בין בורא פרי הגפן לשתיה פשיטא ליה לכאחלת ברכה היא לבל מיקני"ס לאיכא הבדלה להיא מילתא אחריתא מקשי ואהשיא נופא מהלרי' לכאחלת ברכה למיין: התם עקר לעשיה ממשתיא. ואע"נ לכשא ביאיה לעשיה למשתי אפילו הכי כל **ברכת המזון עקירות וסלוק היא** למה שלפניו: כי מטו לאבדולי קס שמעיה ואלניא לאבוקה מסרנא. בגמ' מוכח להאי עובדא לאמיתי אלא ואב ובר אבא מעובדא לאחרינא למייתי בגמרא לעיל מהא עובדא לר' יעקב בר אבא לעל לבי רבא:

ברכת המזון והשני אומר עליו קידוש היום אמאי ונמרינהו אחד כסא אמר רב הונא בר' יהודה אמר רב ששת לפי שאין אומרין שתי קדושות על כוס אחד מ"ט אמר רב נחמן בר יצחק לפי שאין עושין מצות חבילות חבילות

ואי קשיא לך יו"ט אחר שבת דאמר רבא יקנה"ז דאלמא אמרינן שתי קדושות על כוס אחד התם לאו שתי קדושות הן דקידושא ואבדלתא חדא מילתא היא אבל ברכת המזון וקידוש היום תרתי מילי נינהו:

גופא יו"ט שחל להיות אחר שבת רב אמר יקנ"ה ושמואל אמר ינה"ק (דף קג.) מאי הוי עלה אביי אמר יקזנ"ה ורבא אמר יקנה"ז והלכתא כרבא ורב דאמר יקנ"ה ולא אמר יקנה"ז בשביעי של פסח עסקינן דליכא זמן רב הונא ברבי יהודה איקלע לבי רבא אייתו לקמיה מאור ובשמים פתח רבא בריך אבשמים ברישא והדר אמאור א"ל והא בין ב"ש ובין ב"ה מאור ואח"כ בשמים דתנן ב"ש אומרים נר ומזון ובשמים והבדלה ובית הלל אומרים נר ובשמים ומזון והבדלה עני רבא בתריה זו דברי ר' מאיר אבל ר"י אומר לא נחלקו ב"ש וב"ה על המזון שבתחלה ועל הבדלה שבסוף על מה נחלקו על המאור ועל הבשמים שב"ש אומרים מאור ואח"כ בשמים ובה"א בשמים ואח"כ מאור וא"ר יוחנן נהגו העם כב"ה ואליבא דר' יהודה

יום סה

(דף קג:) אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי בסעודתא וקאי עלייהו רב אחא בר רבא אמימר בריך על כל כסא וכסא מר זוטרא בריך אכסא קמא ואכסא דברכתא רב אשי בריך אכסא קמא ותו לא בריך

ואמר רב אחא בריה דרבא ואנן כמאן נעביד אמימר אמר אנא נמלך אנא ומר זוטרא אמר אנא דעבדי כתלמידי דרב דרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא הוה קאי עלייהו רב ייבא סבא אמרו ליה הב ונבריך ולבסוף אמרו ליה הב ונשתי אמר להו הכי אמר רב כיון דאמריתו הב ונבריך איתסר לכו למישתי פי' משום דקא עקרי דעתייהו ממשתיא הילכך אי בעי למהדר ומשתי צריכי לברוכי בפה"ג רב אשי אמר לית הלכתא כתלמידי דרב דהא יו"ט אחר שבת וקאמר רב יקנ"ה והנה הברכה אינה מפסקת וכ"ש אם אמר הב ונבריך ולא היא התם כדאמר הב ונבריך דעקר דעתיה ממיכלא וממשתיא הילכך אי בעי למיהדר ומשתי צריך לברוכי הכא לא עקר דעתיה ממשתיא דהא איתיה לכסא בידיה ודעתיה למשתי וברכות כולהו דקא מסדר עליה כולהו כחדא ברכה נינהו:

וקי"ל כמר זוטרא וכתלמידי דרב ובנמלך קי"ל כאמימר דאי בריך ליה אחד כסא אדעתא דלא למשתי אלא ההוא כסא בלחוד והדר אמלך למישתי כסא אחרינא צריך לברוכי בפה"ג והדר שתי

לן סבר לה מר לחבוקה להבדלה מנינ מן המובחר. מסוס למברכינן בורא מאורי האש בלמזון רבוי לפי שהרבה מאורות יש בחוב כלחיתא בברכות (דף נב:) והיינו לעלייפא לחבוקה מפני שניכרין בה: [דף קד.] והמוסיף לן יוסיף **על שבע.** לשבע הבדלות לשמחן בתורה ותו לן כלחיתא בגמ': בין יום השביעי לשמת ימי המעש' **מעין חתימה הוא.** ומכאן לקלקו בתוספות שלין לומר בחתם חוננתנו בין יום השביעי לשמת ימי המעשה שלן בין קדש לחול בין חול לחשך בין ישראל לעמים להא מוכח הכא דלן אמרינן בין יום השביעי לשמת ימי המעשה שלן מסוס לבעי למימר מעין חתימה סמוך לחתימה וכאחת חוננתנו לן הוי מעין חתימה שהרי חותמין בחונן הדעת היולכך יו"ט שחל להיות אחר השבת לבעינן למימר סמוך לחתימה בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת אמש לן לקדושת מסמע לשלן בעי למימר בין יום השביעי לשמת ימי המעשה להא לאו מעין חתימה הוא וליכא למימר לסדר הבדלות הוא מונה כלאמרינן בירו"ט שחל להיות בחמ"ע שבת כלאמר בפ"ק לחולין (דף כו:) לסתם מעין חתימה הוא שלף היא הבדלה בין קדש לחול אע"פ שאינו קדש לעלמו אבל כאן אינו מעין חתימה וכבר קבעו במקומו בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת אבל עכשיו נהגו לאומרו ואפשר לריינו טעמא מסוס לשלן פסיקא לן אי קי"ל כמ"ד מעין פתיחה אע"פ שהרב אלפסי ז"ל פסק כשמואל אי נמי למ"ד מעין חתימה אף מעין חתימה קאמר והוא הדין מעין פתיחה אף על פי שלן מתוך יום השביעי הוא חותם שלני הכא שלן לפשר: הוא אומרין **בין קדש לחול** ואפכינן סילתי. העתיס שעל התורה ופירש"י ז"ל בתמכת שבת (דף קנ:) לשיכרה בעלמא היו אומרים כן כדי ללוות לת המלך ועוסקה ואח"כ מברכין על הכוס ברכה נמורה להבדלה כ"ם ולאי לשבילו בתפלה מותר לעשות ערכיו וחוזר ומבדיל על הכוס כך פרש"י ז"ל סס נרחה מלבריו שהוא מפרשה בלא סס שהיוו לומר שלן המבדיל בין קדש לחול ומיל מותר בעשייתי ערכיו אבל היוו מותר בהבדלה ושתיה אבל ממש"כ הרב אלפסי כאן וכפי' שוחל נרחה שהוא מפרשה בסס ומלכות ועל הכוס ואפי' לענין היתר הבדלה ולמימר לסני בתלת **אי נמי מסוס** מנהנת ולא נהירא להא רב אלי לענין היתר (הבדלה) [מלאכה] בלאוד אמרה לענין היתר מלאכה בכל הוא סני לן ומוכח נמי בהדיא בפ' שוחל להא לרב אלי בשלה ובלא כי מאטו לאבדולי קם שמעיה אדליק אבוקה משרגא אמר למה ליה למר כולי האי הא מנחא שרגא קמן א"ל

הכי אמר רב אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר

פתח ואמר המבדיל בין קדש לחול ובין אור לחשך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה אמר ליה למה ליה למר כולי האי האמר רב יהודה אמר שמואל המבדיל בין קדש לחול זו היא הבדלתו של ר' יהודה הנשיא א"ל אנא כי הא סבירא לי דא"ר אלעזר אמר רבי הושעיא הפותח לא יפחות משלש והמוסיף לא יוסיף על שבע אמר ליה (דף קד.) והא מר לא תלת אמר ולא שבע אמר ליה איברא בין יום השביעי לששת ימי המעשה מעין חתימה היא דאמר רב תחליפא בר אבדימי אמר שמואל כל הברכות כולן צריך שיאמר מעין חתימתן סמוך לחתימתן ופומבדיתאי אמרי מעין פתיחתה סמוך לחתימתה וקי"ל כשמואל הילכך יו"ט שחל להיות אחר השבת בעי למימר סמוך לחתימתה בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת

והלכתא אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר והמבדיל לא יפחות משלש ולא יוסיף על שבע ואע"ג דאמר רב יהודה אמר שמואל המבדיל בין קדש לחול זו היא הבדלתו של רבי יהודה הנשיא ועולא נמי עבד כוותיה ובפרק שואל אדם מחבירו (דף קג:) נמי אמרינן אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא הוה אמרינן המבדיל בין קדש לחול ואפכינן סילתי אפילו הכי נהגו העם לומר שלש וקיימא לן בכי הא דמנהגא מילתא היא הילכך צריך למימר ג' המבדיל בין קדש לחול ובין אור לחשך ובין ישראל לעמים אבל בין יום השביעי לששת ימי המעשה מעין חתימה היא וליתא בכלל המנין

מיחתם מאי חתים רב אמר מקדש ישראל ושמואל אמר המבדיל בין קדש לחול והלכתא כשמואל דהא לייט עלה אביי ואיתימא רב יוסף אהא דרב והלכתא אומר הבדלה במוצאי שבתות ובמוצאי ימים טובים ובמוצאי יום הכפורים ובמוצאי יו"ט לחולו של מועד כוס לפיכך לברי רס"ו ז"ל עיקר: לומר הבדלות במוצאי שבת וכו'. שמקדש חמור לקדש קל לומר הבדלה לחכל לא ממוצאי יו"ט לשבת להוי מקדש קל לחמור: פוק חזי מי ננס ימעי. כלומר לם לילה הוא לנמרי כלאמרינן בריש מכילתין (דף ג.) בחתריה לרב הונא קרו נגהי ומסתפקי לי מטת לכתי זמניה ליכלי למיקבעיה ולאמר להו לא צריכיתו שבת היא לקבעה לנפשה כלומר אין לתם צריכין להמתין שלא לקבוע היום על שחכיה לשבת קבעה לנפשה כשיקדש היום יכולין לקובעה ולקדש כיון שהוא בין השמשות להכי לאמר רב כשם ששבת קובעת למעשר כך קובעת לקדוש היום כלומר שכשם ששבת קובעת למעשר מבעוד יום כלתנן שפק חשיכה שפק לילה אינה חשיכה אין מעשרין לת הודלי מסוס לכיון לשסור לאכול מן הטבל לפי' ערלי בשבת חשיב כמתקן כך שבת קובעת לקדוש כלומר שיכול לקדש כיון שהוא בין השמשות ושבור מינה כשם שקובעת לקדוש כך קובעת להבדלה ולת למיירש שתהא קובעת הבדלה לומיל לקדוש מבעוד יום ללפוקי יומל מלחרינן ליה לשלן שבקדוש לחרינן תרתי לחרי קובעת ולחרינן מבעוד יום כמעשר ונבי הבדלה לן לחרינן שתהא קובעת לנמרי כקדוש ולפילו מבעוד יום שלן שהיל קובעת שלריך להפסיק בשביל להפסיק בשביל קדוש ומסקינן לליבה קובעת להפסקה כלל זו היל שיטתו של הרב אלפסי ז"ל שהקשה עליו שהרי שבת אינה קובעת למעשר אלא משתחשך לתנן (ביצה דף לה.) חשכה בלילי שבת רבי אליעזר אומר ינמור ר' יהושע אומר לא ינמור ולאו קושיא היל לחשכה ולאי לאו לוקא להא לחרינן תתם המעביר פירות ממקום למקום וקדש עליו היום אמר ר' יהודה הלל עלמו אומר וקדש הייט בין השמשות כלאומר חשכה ברכות (דף ב:) אלא ולאי חשכה לאו לוקא ולכוותה הל לתנן (שבת דף יט:) מסלסלין לת הפסח לתוך התנור עם חשכה אין נותנין פת לתוך התנור עם חשכה ופי' חשכה בכולן שקובעת חמה כלתנן בית הלל אומרים עם השמש וחשכה בלילי שבת נמי לכותה וכן בדין שהרי מה שהשבת קובעת למעשר מסוס לכתיב בה עונג ובולאי שעונג שבת קולא חשיכה הוא כלתניא בפ"ק דברכות (דף ב:) משעה שבני אלם נכנסין לאכול פתן בערבי שבתות והיינו קולא אלא הכוכבים כלמוכח התם ויש לרבינו שמואל ז"ל לרך לאחרת בשמועה זו

ובמוצאי שבת ליום טוב אבל לא במוצאי יו"ט לשבת:

גרסינן בשחיטת חולין בסוף פרק ראשון (חולין דף כו:) אמר רבי זירא יום טוב שחל להיות באמצע שבת אומר המבדיל בין קדש לחול ובין אור לחשך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה מאי טעמא

סדר הבדלות הוא מונה

תניא לילי שבתות ולילי ימים טובים יש בהן קדושה על הכוס ויש בהן הזכרה בברכת המזון (דף קה.) רב חיננא בר שלמיא ותלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא הוה קאי עלייהו רב המנונא סבא אמרו ליה זיל עיין אי נגה יומא ניפסוק ונקבעיה לשבתא אמר להו לא צריכיתו למיקבעא דהיא קבעה נפשה דהכי אמר רב כשם שהשבת קובעת למעשר כך קובעת לקידוש פירוש כל דבר שאוכל ממנו בחול עראי ועדיין לא הוציא ממנו המעשר אסור לאכול ממנו בשבת אלא אם כן עישר מ"ט כיון דכתיב (ישעיהו נ"ח:י"ג) וקראת לשבת ענג ובעי לענוגי לשבת במאכל ובמשתה איסתלק להו כל פירי מתורת עראי והוו להו בשבת כמאן דאזמנינהו למיכל מינייהו בשבת בתורת קבע ואיעשרינהו מבעוד יום מצי למיכל מינייהו בשבת ואי לא עשרינהו מבעוד יום אסור לעשורינהו משחשכה ואפילו ספק חשיכה ספק אינה חשיכה אין מעשרין את הודאי ומאותה העת קבעתן השבת למעשר ואסור לאכול מהן באותה שבת מפני שנקבעו למעשר וכן מספק חשיכה לספק אינה חשיכה קבעה שבת עצמה לקידוש ולא צריכו למידק אי חשיכה אי לא חשיכה למיקבעה משום דהיא קבעה נפשה הואיל וספק חשיכה ספק אינה חשיכה פריסו מפה וקדישו ותיהדור לסעודתייכו סבור מינה כשם שקובעת לקידוש ובעו למיפסק סעודה לקדושי כך קובעת להבדלה ובעו

למיפסק סעודה לאבדולי

אמר להו רב עמרם הכי אמר רב להבדלה אינה קובעת והנ"מ לענין מיפסק דלא פסיק לסעודתיה אבל אתחולי בסעודה לא מתחיל ומיפסק נמי לא אמרן אלא באכילה אבל בשתיה פסיק ושתיה נמי לא אמרן אלא בחמרא ושיכרא אבל מיא לית לן בה דהא רבנן דבי רב אשי לא הוו קפדי אמיא וכן הלכתא

בעא מיניה רבינא מרב נחמן בר יצחק מי שלא קידש בע"ש מהו שיקדש כל היום כולו (דף קו.) ומסקנא אמר רבא הלכתא טעם מקדש טעם מבדיל ומי שלא קידש בערב שבת מקדש והולך כל היום כולו ומי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך כל היום כולו אבל לא על האור מיהא שמעינן דאי לא אבדיל אכסא בליליא אע"ג דטעם מצי לאבדולי למחר כדאמרינן טעם מקדש טעם מבדיל והא דלא טעם אמימר מידי ובת טוות ולמחר אבדיל וטעם מידי לאו משום דאי טעים מידי לא מצי לאבדולי הוא דעבד הכי אלא משום דאסור לאדם שיטעום כלום קודם שיבדיל הוא דעבד הכי לא שנא בליליא ולא שנא ביממא דאמרי ליה מר ינוקא ומר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי זימנין סגיאין הוה איקלע אמימר לאתרין ולא הוה לן חמרא ואייתינא ליה שיכרא ולא אבדיל ובת טוות למחר טרחנא ואייתינן ליה חמרא ואבדיל וטעם מידי ש"מ תלת ש"מ אסור לו לאדם שיטעום כלום קודם שיבדיל וש"מ המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכוס ושמע מינה מי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל

וכתבתיה בחידושי בס"ד: [דף קפ.] רבנן לבי רב לשי לע קפלי לחמיע. ולוקע קמי לבלתע לבל קמי קלוסע לפי' מיא לע: [דף קו.] מי ללע הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך כל היום כולו. תרי ליסני נינהו בנמ' חד ליסנע לנמ' להיינו הך ליסנע לרבע ולילך למריימר לחמרי בגמרע מריימר מתני הכי לבחל נרסינן כל היום כולו ובלילך נרסי' כל השבת כולה ובולאי לכליסנע לגמרע להיינו ליסנע לרבע קי"ל ללע

שבוסחחות שלנו ליכע בליסנע לרבע כל השבת כולה ובליסנע למריימר כל היום כולו ולפיכך נקטינן למבדיל והולך כל השבת כליסנע לרבע ומיהו לוקע על רביעי בשבת לבגמרע בעי ועל כמה ומהלרין על ל' בשבת כלחמרינן (ניטין דף עז.) לענין ניטין לחל בשבת ותרי בשבת ותלתא בשבת בתר שבת לרבעה וחמשה ומעלי שבתא קמי שבתא לבל הרב לחפסי ז"ל נורס בליסנע לרבע מבדיל והולך כל היום כולו ולפיכך בשחל תפעה בחב **במוצאי שבת לין** מבדילין כלל לבל בעל הלכות גדולות כתב שלע"פ שהבדלה לין לה תפלומין ללע כל היום כיון שאי לפפר להבדיל במוצאי שבת מבדיל במוצאי ט' בחב והקשו עליו לכיון לנקטינן לחיגו מבדיל ללע כל היום כולו נמצע שלין לה תפלומין כלל לכיון שיום לחר הלילה כל יומא מוצאי שבת הוא ולפפר לומר לעתו ז"ל שלפי שעשלוהו כפופע ומזיל כיון שלע הבדיל כל היום כולו לע נתנו לו תפלומין כלחמרינן בפ' תפלת השחר (דף כו.) למי ששכח ולע התפלל מנחה מתפלל ערבית שתיס לפי' הכי לס הזיל ולע התפלל לין

ולו תפלומין וכלן לפילו שכח לשוכח מזיל הוע כיון שעבר יום לחל ולע נזכר לבל היכא ללע לפפר כנון בתפעה בחב סמכינן לניסנע לחיגו לחמימר לחמר מבדיל והולך כל השבת כולה ומיהו הרמב"ן ז"ל כתב בספר תורת האדם לחפילו למלן לחמר מבדיל והולך כל השבת כולה הבדלה של מוצאי תפעה בחב לינה ערוכה תפלומין שלע נתחייב לוחו מוצאי שבת בהבדלה על הכוס להא לחמרינן בפ' לין עומדין (ל' נ.)בתחלה קבועה בתפלה העשירו קבועה על הכוס חזרו והעמו קבועה בתפלה והס לחמרו מבדיל בתפלה ערוך ניבדיל על הכוס וכיון שהבדלה על הכוס מטולטלת היא בין עניות לעשירות לין לך עניות גדולה מתפעה בחב שכל ישראל עניים מרוסים הילכך לע מחייב' בתפלומין: [דף קו.] ובת טוות. לן בתענית ובמן לרמי הוא בלניהל: ד"ה תלת. שלשה לבריס בסדר הבדלה וחע"נ לשמעינן מינה למבדילין על חמר מדינה חע"פ שאינו יין לע קל חפיף ליה ללע חיירי שלע בסדר הבדלה לי נמי מילתא לפשיטע היא לכיון ללין יין בעיר טוב לו ניבדיל על השכר מפיאכל בלע הבדלה ומלחמרי' לחמימר בת טוות שמעינן לחע"נ למקלסין על הפת כלחיתא בסמוך לין מבדילין עליו וטעמא למילתא לכיון ללין קדום ללע במקום שעושה פת מעניגא לקדום הוא לבל לינו מעניגן הבדלה והכי נמי מפמע מלחמר בברכות (דף נ.) לכשהעמו לחמרו מבדיל בתפלה לין לריך ניבדיל על הכוס ולס לחיגו לכתי לחמי לע מבדיל על הפת ללע ד"ה להבדלה על הפת ליתא כלל:

והולך כל השבת כולו

לשנה אחרת אקלע לאתרין ולא הוה לן חמרא ואייתינא ליה שיכרא אמר חמר מדינה הוא אבדיל וטעים מידי ולא מחייב למיתב בתעניתא עד דמשכח חמרא ושיכרא היכא דלא אשכח במוצאי שבת ובת טוות ולמחר טרח ולא אשכח אוכל וכי מתרמי ליה עד סוף יום שלישי מבדיל אבל לא על האור

(דף קו.) ת"ר (שמות כ:ח) זכור את יום השבת לקדשו זכרהו על היין אין לי אלא ביום בלילה מנין ת"ל זכור את יום השבת תנא מהדר אלילא ונסיב ליה קרא ליממא ועוד עיקר קידושא בלילא הוא אלא אימא זכור את יום השבת לקדשו זכרהו על היין בכניסתו אין לי אלא בלילה ביום מנין תלמוד לומר זכור את יום

ביום מאי אומר אמר רב יהודה בורא פרי הגפן

רב אשי איקלע למחוזא אמרי ליה ליקדיש לן מר קידושא רבה אמר מאי קידושא רבה מכדי כל היכא דאיכא ברכה בפה"ג ברישא בריך בורא פרי הגפן ואגיד ביה חזייה גברא סבא דקא גחין ושתי ליה קרי אנפשיה (קהלת ב:י"ג-י"ד) החכם עיניו בראשו אמר רב ברונא אמר רב (דף קו:) נטל ידיו לא יקדש וכן אמר רב אדא בר אהבה אמר רב נטל ידיו לא יקדש אמר להו רב יצחק בר שמואל בר מרתא אכתי לא נח נפשיה דרב * גי' ד"ת שכחינן שבקינן לשמעתיה זמנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב זימנין דהוה חביבא ליה ריפתא מקדש אריפתא וזימנין דהוה חביבא ליה חמרא מקדש אחמרא אלמא בחביבותא תליא מלתא ולאו בנטילה תליא מילתא וכן הלכתא (דף קו.) תנו רבנן אין מקדשין אלא על היין ואין מברכין אלא על היין ואין אומרים שירה אלא על היין אטו אשיכרא ואמיא מי לא מברכין שהכל אלא אמר אביי הכי קתני אין אומרים הבא כוס של ברכה לברך אלא על היין אבל אשיכרא לא והני מילי דלא קבע סעודה עילויה אבל קבע עילויה לית לן בה אמר רב הונא וכן תאני גידול דמן נרש המקדש וטעם מלא לוגמיו יצא ואם לאו לא יצא וכסא דטעם ליה בפומיה לא מיבעי ליה לברוכי עליה ברכת המזון ולא למימר עליה קידושא ואבדלתא

זכרהו על היין. בכניסתו למסתמא הכי קאמר לקדשו בכניסתו: **חין לי אלא** בלילה ביום מנין. מסתמא ליה להך לרבותא למסקנתא בעלמא היא לחי קידושא ליממא לחורייתא סיכי לא אתרינן ביה אלא בורא פרי הגפן ותו לא והלא ברכה זו ברכת הנהנין היא ולאו מעין קידושא היא **אלא קידושא לחורייתי בלילה היא** דהוי בכניסתו אלא מסוס לכבוד יום עליף מכבוד לילה ראו חכמים לעשות ביום זכר לקידוש ומיומו בורא פרי הגפן ותו לא סהוא מתחלת קידוש של לילה ועוד שלפי שאין אומרים שירה אלא על היין כיון שמברכין על היין תחלה שלא כדרך שאר הסעודות הוי כעין שבח ושירה לקידושו של יום ומסוס לא היו אלא מלרבנן לא ראו להאריך בו יותר כדי שלא להסמיכו לקידוש של לילה וקדקודו קידוש רבה לכנוי לפי שאינו עיקר כקידוש של לילה וזוטר שיעוריה כלקרינן לסומא סני נהור ומ"מ כיון לתקנוהו רבנן כעין קידוש אפשר שאף ביום אסור לטעום קודם שיקדש ואפשר שאריך נ"כ שיהא במקום סעודה כקידוש של לילה וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"ח מהלכות שבת לאפ הראב"ד ז"ל הסיגו ואמר לכיון להאי קידושא מלרבנן בעלמא הוא מותר לטעום קודם שיקדש ולא אסרו אלא לקידוש של לילה: **ואגיד ביה. החריך בו** לעצת אם ישרצה אחר מסס לשתות וכבר יבין שבורא פרי הגפן רגילין לומר ותו לא שאם לא כן היה אומר להס קידוש גדול של לילה כמנהגם: חזייה לההוא סבא דהוה נחין ושתי. מהא מסתמא להאי לנסיני לרמו מכאן לברכתא לכל כוס וכוס לאו חיובא היא להא סבא לא נטר להכי מסוס לנסיני ביה יקרא על לשקויל ליה בלבא: **נטל ידיו לא יקדש.** פרש"י ז"ל לא יקדש הוא כדי שלא ישוח לעצו ויצטרך ליטול ידיו פעם שנית ולחינן ליה מלרבך להוא מקדש חריפתא ובולחי להוא מסי יהיה מעיקרא שלמא חין הקידוש **מפסיק בין נטילת ידיים לאכילה** ואע"ג לאיכא למיחשי לדוקא במקדש על הפת הוא שלא יהו הפסקה לפי שהפת נפניו ולעצו לאכול מיד לאחר קידוש שבא כי מקדש לאחרת היו הפסק לפילו הכי כיון לתלמודא לא לחי הכי חנן לא מפלגינן ביניייהו ומיהו לכתחלה מקדשין ואח"כ נוטלין כך"ס לאתרינן בפרק לולו לבריס (דף נב:) לתכף לנטילת ידיים סעודה ותמהני אם שיתא לא מפלגינן בין מקדש חריפתא למקדש אחמרא רב היכי עבד אלא"כ

והיו מסי יהיה מעיקרא ואפשר למסוס אבידותא לריפתא הוה עביד הכי אע"נ דלא מקייס מצית נטילה מן המובחר ומיהו מינה יליפינן לאע"נ דמקדש אחמרא נית ליה למסקנא ידיה על כתר קידוש כ"ס מיהו אי מסקא ידיה מעיקרא שפיר מצי לקדושי ולא הוי היסח הלעת זהו תורף פירושו ז"ל והר"ז הלוי ז"ל פירש לרב לנטעמיה (לף קו:) לאמר טעם אינו מקדש ולף זה שנטל ידיו גלה בלעתו שקפץ לאכילה וזלזל בקדוש היום **והוה ליה כאילו טעם ולא** יקדש הוא לכל אחריס מקדשין לו ואמר ר' יצחק להא שמעתא לכיון לאפשר לקדושי לריפתא אין זה זלזול בקידוש היום ומקדש על אחר מסס שירצה וכל שכן אין השתא לקו"ל טעם מקדש טעם מבויל לא חייסינן להא לרב ברונא כל עיקר לכל מלברי הרב שלפסי ז"ל נראה שהוא מפרש כך נטל ידיו לא יקדש מסוס לכיון לאין נוטלין ידיים לפירות גלי לקעתיה לאבידתא ליה ריפתא וסבירא ליה לרב ברונא לאין מקדשין על הפת היכך לא יקדש כלל שעל הפת ח"ל ואי מקדש אחמרא נמנע מקדש על שאינו אבידה הלכך לא יקדש לכל אחריס מקדשין על היין ושסיקנא לעיתא להא רב כל אימת לאבידתא ליה ריפתא מקדש אריפתא לעלמא בחביבותא תליא מלתא וכל אימת לאבידתא ליה אחמרא מקדש אחמרא הילכך נקטינן למקדשין אריפתא ומיהו אכתי נפיק לן מלרב ברונא לנטל ידיו לא יקדש אלא על הפת לממרימר מיהא שמעינן למכי מסא ידיה גלי לקעתיה לריפתא אבידתא ליה ומיהא לא לתותב זו היא לעתי בלברי הרב אלפסי ז"ל וכן הא לברי הרמב"ם ז"ל בפ' כ"ט מהלכות שבת ורלייתי לאחריס אלא פירסו כן: אין מקדשין אלא על היין. לאו למעוטי אחר ריפתא אלא למעוטי סיכרא: אבל קבע עילויה ליתי לן בה. לסיכרא קאמרי אבל אחיל אפי' קבע עילויה לאו כלום הוא והיינו לישנא לקאמר קבע עילויה ולא אמר קבע עילוייהו ומיכרא נמי אמעלי כי קבע סעודתיה עילויה דוקא לענין **ברכת המזון אבל** לענין קידוש אפילו קבע סעודתיה עילויה אי נמי הוי אמר מלינה אין מקדשין עליו אלא אחרים בפרק המוכר פירות (לף עז.) אחין מקדשין אלא על היין הרלוי לנסך על נבי המזכח לקידוש אפשר בפת אבל בהבדלה וברכת המזון אחי אפשר בפת התירו בהבדלה כל היכא דהוי אמר מלינה ובברכת המזון כל היכא דקבע סעודתיה עילויה: אפ טעם אלא לונמיו יצא.

דאמר מר טעמו פגמו:

גרסינן בפרק המוכר פירות לחבירו (ב"ב צז.) אמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב אין אומרים קדוש היום אלא על היין הראוי לנסך על גבי המזבח לאפוקי שריחו רע ולאפוקי מגולה ואע"ג דעבריה במסננת אפילו הכי פסול משום (מלאכי א׳:ח׳) הקריבהו נא לפחתך אבל יין מגתו מקדשין עליו דתני ר' חייא יין מגתו לא יביא ואם הביא כשר וכיון דאם הביא כשר אנן אפילו לכתחלה מקדשינן עליה (שם:) דאמר רבא סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קדוש היום ויין מזוג נמי אחשובי אחשביה דא"ר יוסי בר חנינא מודים חכמים לר' אליעזר בכוס של ברכה שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מים כדרך שנותנין מים בתוך היין כך נותנין מים בתוך פיו של אדם ואמרי לה כדרך שנותנין מים בתוך פיו של אדם ואמרי לה כדרך שנותנין מים בתוך פיו של אדם ואמרי לה כדרך שנ

ירמיה מנין לנזקת ביין תלמוד מ"ט לא תרע יין כי יתקלס לפיכך לעיבד נמי הוי לליכא למימר לכתחלה בלחוד הוי לקקלמר למעט תינתי לי בעי קרע כלכתיב לפיכך לעיבד נמי לא ולאי לא בעי קרע כלכתיב לפיכך לכתחלה יהא כשר שהרי חסוב הוי ועולה על שלחן מלכים ולא תסכחן בגמרא לענין קלום לא יביא ולא יסך הביא כשר: ויין של מרתף. פירוש יין שלא נבדק ולידע למיהם שמא יין נתוסס הוא כלומר לריחיה חלא וטעמיה חמרא לחורחיה בהכי כלאיתא התם (דף נב:) במרתף של יין שמקבל עליו עשרה קוססות למאה ולא הוה צריך הרב לאפסי ז"ל להביא בהלכותיו יין של מרתף להא לפיכך ולאי ריחיה חלא וטעמיה חמרא מקלשין עניו כמו שהביא ז"ל בהלכותיו בסמוך חלא מסוס יין של צמוקים לתרוייהו סמיכי להלכי בגמ': יין הנמכר בחנות. לטעמיה חמרא וריחיה חלא: הכוזק את החבית. לרחות מס ריח של יין היא כלי שיהא מתקן ממנה חביות לחרות כפי מה שיסתה מהן בכל יום ולא שיעול ממנה כלום חלא שלומר שהתרומה תהא בתוכה וצריך שיעיין מקום בפיה או בצוליה לאי לא חלא לאמר שהתא לתוכה לא אמר כלום ומכי אמרינן בהניח במעשרות כל שלשה ימים הרחשנים ולאי יין וכל מה שהפרים עליה בתוך זמן ג' ימים הוי מתוקן ואת"ל בתר טעמא אזלינן (וכתר) לטעמיה עקר כלומר לאלתר אם שלק יהו הוי ריחיה חלא וטעמיה חמרא כלומר שמשהוי מתחיל להחמין הוא ועשה חומץ נמור בריחא וטעמא על ג' ימים: מכאן ואילך ספק שמא כשהפרים עליה היה כבר זה חומץ ונמצא קורס מן החומץ על היין והוי ליה ממין על שאינו מינו לענין תרומה לכ"ע תרי מיני ניהו: ואע"נ לפליג ר' יהושע בן לוי ואמר ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא ולא ילעי כמאן מינייהו קי פשיט רב יוסף מסוס לתתניתין לחייתין ליכא לפרושי בפירושה אחרינא לחתיא כר' יהושע בן לוי וכלחיתא התם בגמ': חלא לאיסורא לגו חמרא להיתירא לכרי הכל בנותן טעם להו"ל מין בשאינו מינו ובנותן טעם ואע"ג דאיכא למימר במסאה ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא פירוש לחמרא לחתי לגו חלא על לאחמטי ליה נקט ליה לריחא לחלא ודוקא כחלא והוה ליה כמין במינו ובמסאה למיירי בשאינו מינו אלא אפילו הכי אסור משום דגזרינן שמא יתן נסך לו בטעכו: ורבא אמר בנותן טעם ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא. והוה ליה כמין בשאינו מינו ובנותן טעם ואע"ג דכרבה: ומשמיה דרמי עלייהו מיא לא מבדכין עלייהו בפה"נ. פירוש כל היכא דלא רמי תלתא ואתא לרבעה: ומיהו לוקא בשמריס אי נמי בפורתני שנדרכים בנת ע"י קורה שהקורה לוחקת ומוציאה כל לחלוחית שבהם אבל בפורתני שלנו שהן נדרכים ברגלי אדם ורמי בהו מיא והיין נמשך מחילוי לא אמרינן הכי שהרי ברוב הפעמים אינו מוצא כלי מלתו ואפילו הכי אמרינן בולעין הוין והיין יוצא הלכך הכל לפי טעמו וריחו: לימלא לתי למיכל מנה לכילה נסה. ואכילה נסה לא שמה לכילה בין לענין מצות בין לענין איסורין להא אמרי' במסכת יומא (דף פ:) להאוכל לכילה נסה [כיה"כ פטור ובידמות נמי אמרי' להאוכל תרומה לכילה נסה] אינו חייב משום אוכל שלא משום מזיק: [דף קז:] לכילה נסה. היינו כל שאכל קודם לכן כ"כ שאינו יכול לאכול לאחר מכן שלא בקופי אבל על הסובע ולאי שמה לכילה [ואחזיקינן טפי ומשום הכי פסח וקלסיס אין נאכלים שלא על הסובע כלומר לאחר לכילה] כלרך כל מאכל שהוא בח בבסוף אבל מנה ומרור אין מצותן בכך שלא לי בעי הכי ולי בעי הכי והכי אימא בספרי: ולידבעיא לן בגמרא האי שמוך למנחה לי שמוך למנחה קטנה ולא נאולה לי שמוך למנחה קטנה ולא לוחפיטין היכלך מינקוט לחומרא עליך: ואע"פ שאין רחיה לבבר. לכילה מפסחת לכילה זכר קנת ים לבבר: **נירו לכם ניר.** חרשו בקרקע כלי שתקבל הזריעה שהרי אם אינה חרושה ופתוחה אינה מקבלתה אף אלם האוכל לברים שאינן מסביעין אותו פותחין את בני מעיו ומרחיבין אותן ומקבל מאכל של סעודה אח"כ לתאבון:

שיתן לתוכו מים הילכך מקדשין עליו:

ויין של מרתף ויין של צמוקים לא יביא ואם הביא כשר וכיון דאם הביא כשר אנן אפי' לכתחלה מברכין עליה מיהו אמרי רבוותא לאו כל צמוקים שרי לקדושי עלייהו אלא כגון דכמישן בגופנייהו ולאו דיבשן וכד עצרת להו נפקא מיניייהו לחלוחית הני הוא דתרינן להו במיא ומעצרינן להו ומקדשינן עלייהו אבל אי כד עצרת להו לא נפקא מיניייהו לחלוחית לא מקדשינן עלייהו

וחמרא דריחיה חלא וטעמיה חמרא מקדשינן עליה ומברכינן עליה בפה"ג דגרסינן בפרק המוכר פירות לחברו (ב"ב דף צה.) אמר רב יהודה אמר שמואל יין הנמכר בחנות מברכין עליו בורא פרי הגפן ורב חסדא אמר גבי חמרא דאקרים למה לי ואמרינן עלה א"ל אביי לרב יוסף הא רב יהודה והא רב חסדא מר כמאן סבירא ליה אמר ליה אנא מתניתא ידענא (ב"ב צו.) דתניא הבודק את החבית להיות מפריש עליה תרומה והולך ואח"כ נמצאת חומץ כל שלשה ימים הראשונים ודאי (יין) מכאן ואילך ספק מאי קאמר אמר רבי יוחנן הכי קאמר כל שלשה ימים הראשונים ודאי יין מכאן ואילך ספק מאי טעמא חמרא מעילאי עקר והאי טעמיה ולא עקר ואם תימצי לומר בתר דטעמיה עקר הוה ריחיה חלא וטעמיה חמרא וכל דריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא ואע"ג דפליג ר' יהושע בן לוי ואמר ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא ולא ידעינן כמאן מינייהו קא פשיט רב יוסף הא אשכחן אביי ורבא דאיפליגו בהאי פלוגתא בע"ז בפ' השוכר את הפועל (דף סו.) דאיתמר חלא בגו חמרא דברי הכל בנותן טעם חמרא בגו חלא אביי אמר במשהו ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא ורבא אמר בנותן טעם ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא וקי"ל דהלכתא כותיה דרבא וכיון דקם לה רבי יוחנן כרבא ורבי יהושע בן לוי כאביי ממילא שמעינן דהלכתא כר' יוחנן

ושמרים דרמא עלייהו מיא אף על גב דאית בהו טעם יין לא מברכין עלייהו בורא פרי הגפן דאמרינן (ב"ב צז.) בעא מיניה רב נחמן מר' חייא שמרים שיש בהן טעם יין מהו א"ל מי סברת חמרא הוא קיוהא בעלמא הוא:

סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך וכו':

יום סו

(דף קז:) מאי טעמא דילמא אתי למיכל מצה אכילה גסה אמר רב אסי אבל מטבל הוא במיני תרגימא פירוש מטבל מטפל כלומר מעביר פתו במיני תרגימא כגון פירות וקטניות וכיוצא בהן ר' צדוק מטבל בירקי תניא נמי הכי השמש מטבל בבני מעים

מנה עריכה הסיבה. כשאוכל מנה של מנעם לילה הראשון: [דף קח.]
מרור אין עריך הסיבה. לפי **שהוא זכר לעבדות:** דהשיא שעתא מסתעי בחירות. שהומר הגלה: ושתא דלחיתמר הכי ולחיתמר הכי כולהו בעו הסיבה. ואע"ג דבעלמא קיימא לן לחיפכא לכל ספקא דרבנן לקולא הכא כיון דלאו מילתא לטורחא היא עבדינן לרווחא דמילתא כך פירשו ז"ל ולי נראה לעל כרחך [בעי] למיעבד הסיבה בכולהו דלמי ניזיל לקולא דמאי נקיל בהני טופי מהני ודאי נקיל בתרוייהו הא מיעקרא מנת הסיבה לגמרי: פרקלן לא שמה הסיבה. מוכח בפרק המוכר את הספינה (דף עז.) שהשוכר על ערפו נקרא פרקלן למריגין שתה נבי מתי מכבר דהוו גנו לפרקיל והוה עבר טייעא כי רכיב נפלא תותי כרעייהו מיהו לפשר שהשוכר על פניו נ"כ נקרא פרקלן ובתרוייהו איתיה לטעמא שמא יקליס קנה לוסטו: הסיבת ימין לא שמה הסיבה. שהרי עריך לאכול בימינו ולא עול וכו' לפרקלן דקאי: **אפה חינה עריכה הסיבה.** לפי שמשמשת לבעלה: [דף קח:] **שלף הן היו באותו הגם.** פירשו בירושלמי שלף הן היו בספק כלומר בספק סכנה וכלומיתיה לאמרי' נבי חנוכה ומגילה ולוקין מהאי טעמא הא לאו הכי פטורות להויה לה מנת עשה שהזמן גרמא וכי היכי דכלהוריתא פטור הכי נמי בדרבנן לכל לתקון רבנן כעין לתורייתא תקון: **כלי מזיגת כוס יפה.** היינו כוס של ברכת המזון וקרי ליה כוס יפה משום לי' לכריס נאמרו בכוס של ברכה כלהיתא בפרק שלשה שאכלו (דף נ.) **ושיעורו רובע רביעית** לוג יין חי **כלי שימזגנו ויעמיד על רביעית לכל המרת הלח לרי על חד תלתא מיא לאו חמרא הוא: שתאן חי.** שלא מזגן יפה וכגון שיש בכל כוס רביעית לוג לכבעיר מרביעית לאו כלום הוא לכי היכי לכמזוג בעינן ונותן לפני האורחים ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר (הושע י:י"ב) נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים רבא הוה שתי חמרא כל מעלי יומא דפיסחא כי היכי דגריר ליה ללביה כי היכי דתתהני ליה מצה לאורתא:

(דף קח.) **ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב:** איתמר מצה צריכה הסיבה מרור לא צריך הסיבה יין איתמר משמיה דרב נחמן צריך הסיבה ואיתמר משמיה דרב נחמן לא צריך הסיבה ולא פליגי הא בתרי כסי קמאי והא בתרי כסי בתראי אמרי לה להאי גיסא ואמרי לה להאי גיסא אמרי לה להאי גיסא תרי כסי בתראי בעי הסיבה דהוי לן חירות בתרי כסי קמאי לא בעי הסיבה דאכתי לא הויא לן חירות דאכתי עבדים קאמרינן ואמרי לה להאי גיסא תרי כסי קמאי בעו הסיבה דההיא שעתא הויא לן חירות תרי כסי בתראי לא בעי הסיבה דמאי דהוה הוה והשתא דאיתמר הכי ואיתמר הכי כולהו צריכי הסיבה

פרקדן לא שמיה הסיבה הסיבת ימין לאו שמיה הסיבה ולא עוד אלא שמא יקדים קנה לושט ואתי לידי סכנה

אשה אינה צריכה הסיבה ואם אשה חשובה היא צריכה הסיבה בן אצל אביו צריך הסיבה תלמיד אצל רבו מאי ת"ש דאמר אביי כי הוינן כי מר הוה זגינן אבירכי דהדדי כי אתאן לכי רב יוסף אמר לן לא צריכיתו דמורא רבך כמורא שמים איבעיא להו שמש מאי ואסיקנא דצריך הסיבה

אמר ר' יהושע בן לוי נשים בחייבות בארבע כוסות הללו (דף קח:) שאף הן היו באותו הנס אמר רב יהודה אמר שמואל ד' כוסות הללו צריך שיהא בהן כדי מזיגת כוס יפה שתאן חי יצא ידי ד' כוסות ולא יצא ידי חירות שתאן בבת אחת יצא ידי חירות ולא יצא ידי ארבע כוסות השקה מהן לבניו ולבני ביתו יצא אמר רב נחמן בר יצחק והוא דשתי רובא דכסא:

ת"ר ד' כוסות הללו צריך שיהא בהם כדי רביעית אחד אנשים ואחד נשים ואחד תינוקות אמר רבי יהודה וכי רביעית בין הכל כדי נמי בחי בעינן רביעית: **ידי חירות לא יצאו.** כלומר שלא קיים מנה מן המובחר ומיהו אינו צריך לחזור ולעשות לרבעה כוסות: **שתאן בבת אחת.** לאו בחלוק בפה להה לא צריכה למימר שהרי הכוסות הללו אע"פ שיש מהם שיעור למטה חין להם שיעור למעלה ואפילו גדול כמה אינו נידון אלא ככום אחד שלא הכל יכול לומר שתאן שהם מכוין בזה אחר זה אלא על הסדר שסדרו חותן חכמים בהרבע כוסות לא יצא וצריך לחזור ולעשותן כסדרן: הפסיק מהן לבניו ולבני ביתו יצא. כלומר בני חיובא יצאו כולן. ובכום שיש בו שיעורין הרבה עסקינן: והוא שהפסיק רובא לכפיל. כלומר לשתי כל חד וחד רובא של רביעית וקמ"ל שאין צריך שיהא לכל אחד כום אחר בפני עצמו: **הרבע כוסות** הללו צריך שיהא בהן **כלי רביעית.** כלומר אין כולן **רביעית יין חי כלי שימזגנו ויעמוד על ד' רביעיות** למטה רביעית לכל אחד: מה תועלת לתינוקות ביין. כלומר לכבי הא לא שייך לחנכם במצות לכיון שאין נהנין ומחזין בו אינו לפס לדך חירות: **חוטפין מצה.** מפלקין **את הקערה ואת** הלחם מיד התינוקות כלי שלא יאכלו הרבה וייצטרכו שכך לדכן של תינוקות ובכי מוכח בתום' לתניא ר' אליעזר אומר חוטפין מצה לתינוקות כלי שלא יהו ישנים: קיסטא דמוריסא. **מלה שמוכרין בה המוריים** וכה מצערין רביעית לפסח שממלאין אותה ומחלקין אותה לארבע כוסות ללגן ל' רביעיות: תמניתא קמייתא. [מלה] קלומה [שמשה] תמניתא הות יתירא **על לא תמניתא להשתא רביעית: וכה מצערין רביעית לפסח. שהיו ממלאים אותה** מיס ולא"כ מריקין ממנה בתמניתא להשתא **על שיהא מלאה ומיס הנשארים הם רביעית:**

מה תועלת לתינוקות ביין אלא מחלק להם (דף קט.) קליות ואגוזים כדי שישאלו תניא אמרו עליו על רבי טרפון שהיה מחלק קליות ואגוזים בערבי פסחים לתינוקות כדי שישאלו תניא רבי אליעזר הגדול אומר חוטפין מצה בלילי פסחים בשביל התינוקות שלא יישנו אמרו עליו על ר' עקיבא מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד מבית המדרש חוץ מלילי פסחים וערבי יום הכפורים לילי פסחים בשביל התינוקות שלא יישנו וערבי יוה"כ כדי שיאכילו את בניהם:

ת"ר חייב אדם לשמח את ביתו ברגל שנאמר (דברים ט"ז:י"ד) ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ובמה משמחן ר' יהודה אומר אנשים בראוי להם ונשים בראוי להן אנשים בראוי להם יין ונשים בראוי להן במאי תני רב יוסף בבבל בבגדי צבעונין בארץ ישראל בבגדי פשתן המגוהצים אמר ר' יצחק קיסטא דמורייסא דהוות בצפורי היא הות לוגא למקדשא ובה משערין רביעית לפסח א"ר יוחנן תמניתא קמייתא דהות בטבריא הוה יתירא על דא רביעית ובה משערין רביעית לפסח:

[דף קט.] רביעית של תורה. כגון רביעית יין של נזיר שלכה למשה מסיני ורביעית של שלחה מסני מתיס לנפקין לן מקרקי וכגון רביעית שמן לרקיקי נזיר לחכוי לילוף לה מקרקי בתנחות (דף פט.): לחצבעייס על לחצבעייס וכו'. כלתניא לקמן לכיון לחמס על חמס ברוס נ' לחמת מחזיק לרביעיס שלחה מיניה ילפינן לחצבעייס על לחצבעייס מחזיק רביעית וכך הוא לרך שחשבון בלשון קרוי לתלמידים שמחלק רוס לכלי שהוא שלם לחמת לעשריס חלקים יהיה כל חלק מהם י"ח חומסי לחצע שהרי בשלם **לחמת י"ח טפחים** ובכל טפח ל' לחצבעות ובכל לחצע ה' חומסים [יניע לי"ח טפחים ע"כ לחצבעות עושין ס"ם חומסין עיין בפירש"י ורשב"ם] נמלא חלק העשריס י"ח חומסי לחצע הא"כ נמלא מלאו כי"ח חומסים הרביע נשארו י"נ חומסי לחצע וחני שהן לחצבעייס וחני לחצע וחומס מן המיס עשריס חלקים יהיה שחלק שנחלק כ' שלין נמלא הרובע יהלר **שלח ומחצה שהן תשעה קבין** נמלא שלחה על לחמ ברוס לחצבעייס וחני לחצע וחומס לחצע מחזיק תשעה קבין שהן ל"ו לומן ולחמ על לחמ הוי שסס טפחים על שסס טפחים שסס בתשבורת ל"ו טפחים נמלא לוג לכל טפח ורובע שהוא לחצבעייס יחזיק רביעית שלוג ומחלר שלמלוי שהוא **על טפח ברוס לחצבעייס וחני לחצע וחומס לחצע מחזיק לוג** והוא רובע קב למלוי שחמשת רבעים קמח שחייבים בחלה שיעורס ה' טפחים בתשבורת יה' בכלי שלרכו ב' טפחים וחני טפח על פני ב' **טפחים הוי טפח שלם שנמלו** ה' טפחים ויהיה רוס הכלי לחצבעייס וחני לחצע וחומס לחצע:

אמר רב חסדא רביעית של תורה אצבעיים על אצבעיים ברום אצבעיים וחצי אצבע וחומש אצבע ובגודל כדתניא (ויקרא ט"ו:ט"ז) ורחץ במים את בשרו במי מקוה את כל בשרו במים מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן (דף קט:) אמה על אמה ברום ג' אמות ושיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאה

פירוש רביעית של תורה ביצה ומחצה והלוג ד' רביעיות שהן שש ביצים ומנא לן דלוגא ארבע רביעתא הוה דתנן הין וחצי הין ושלישית הין ורביעית הין לוג וחצי לוג ושלישית לוג ורביעית לוג אלמא לוגא ארבע רביעתא הוי הין שנים עשר לוג דכתיב זה וזה בגימטריא תריסר לוגי הוו נמצא הין ארבעים ושמונה רביעיות שהן שבעים ושתים ביצים קב ארבעה לוגין שהן שש עשרה רביעיות שהן ארבע ועשרים ביצים ומנא לן דקבא ארבעה לוגי הוי דתנן הלל אומר [מלא] הין מים שאובין פוסלין את המקוה שחייב אדם לומר בלשון רבו וכמה הין שנים עשר לוג.

שמאי אומר תשעה קבין שהן ששה ושלשים לוג אלמא קבא ארבעה לוגי הוי הסאה ששה קבין שהן שני הינין שהן כ"ד לוגים שהן תשעים ושש רביעיות שהן מאה וארבעים וארבעה ביצים האיפה שלש סאין שהן שמונה עשר קב שהן ששה הינין שהן שבעים ושנים לוג שהן מאתים ושמונים רביעיות שהן ארבע מאות ושלשים ושתים ביצים שיעור חלה עומר שהוא עשירית האיפה שהוא ארבעים ושלש ביצים וחומש ביצה וכן למצה רביעית של תורה אצבעיים על אצבעיים וכו'

שיערו חכמים מי מקוה ארבעים סאה הסאה ששת קבין הקב ארבעה לוגין הלוג ארבע רביעיות אמה ששה טפחים טפח ארבע אצבעות בגודל אמה על אמה ברום שלש אמות ארבעים סאה חציין אמה על אמה ברום אמה ומחצה דהוה תשעה טפחים עשרים סאה חציין אמה על אמה ברום שלש רביעיות אמה שהם ארבעה טפחים ומחצה עשר סאין חציין אמה על חצי אמה ברום ארבעה טפחים ומחצה חמש סאין חציין חצי אמה על חצי אמה ברום ארבעה טפחים ומחצה שתי סאין ומחצה שהן ט"ו קבין

נמצאו ג' טפחים על ג' טפחים ברום ד' טפחים ומחצה ט"ו קבין חציין שלשה טפחים [על שלשה טפחים] ברום שני טפחים ורובע ז' קבין ומחצה חציין שלשה טפחים על [טפח ומחצה] ברום ב' טפחים ורובע ארבעה קבין פחות רביע קב שהן חמשה עשר לוגין חציין טפח ומחצה על טפח ומחצה ברום שני טפחים ורובע שבעה לוגין ומחצה נמצאו ו' אצבעות [על ו' אצבעות] ברום ט' אצבעות שבעה לוגין ומחצה חציין ששה אצבעות על שלש אצבעות ברום תשעה אצבעות ארבעה לוגין פחות רביע לוג שהן חמש עשרה רביעיות וכמה הן ששה אצבעות על שלש ברום תשע מאה ושש ושתים אצבעות נמצאו מאה ושש ושתים אצבעות חמש עשרה רביעיות לכל רביעית י"א אצבעות חסר חומש שהן חשבון אצבעיים על אצבעיים ברום אצבעיים וחצי אצבע וחומש אצבע בשיבור

וזה חשבון שיבור אצבעיים על אצבעיים הרי ארבע ברום אצבעיים נמצא הכל שמונה וכשאתה מוסיף חצי אצבע על ארבע הרי שתי אצבעות ויש בידך שמונה הרי עשרה ועוד חומש על ארבעה הרי אחד פחות חומש ובידך עשרה הרי י"א אצבעות פחות חומש והן רביעית נמצא רביעית של תורה אצבעיים על אצבעיים ברום אצבעיים וחצי אצבע וחומש אצבע לא פחות ולא יותר:

ולא יפחתו לו מארבעה כוסות של יין ואפילו מן התמחוי היכי קיימי רבנן ומתקני מילתא דאתי בה לידי סכנה והתניא לא יאכל אדם תרי ולא ישתה תרי אמר רב נחמן בר יצחק אמר קרא (שמות יב) ליל שמורים הוא לה' לילה המשומר ובא מן המזיקים רבא אמר כוס של ברכה מצטרף לטובה ואין מצטרף לרעה רבינא אמר כל אחד ואחד מצוה בפני עצמו הוא ואמרי רבואתא הואיל וכל אחד וא' מצוה בפני עצמו הוא ברכינן בפה"ג אכל כסא וכסא ומסייע להאי סברא מהא (חולין פו:) דתנן שחט מאה חיות במקום אחד כסוי אחד לכולן מאה עופות במקום אחד כסוי א' לכולן ר' יהודה אומר שחט חיה יכסה ואח"כ

ישחוט העוף ואמרינן עלה א"ר יוחנן מודה ר' יהודה לענין ברכה שאין מברך אלא ברכה אחת

א"ל רבינא לרב אחא בריה דרבא ואמרי לה רב אחא בריה דרבא לרב אשי מ"ש מדרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב דהוו יתבי בסעודתא וקאי עלייהו רב ייבא סבא ואמרו ליה הב ונבריך והדר אמרי ליה הב ונשתי אמר להו רב ייבא סבא הכי אמר רב כיון דאמריתו הב ונבריך איתסר לכו למישתי חמרא ואהדרו ליה הכי השתא התם מישחא וברוכי בהדי הדדי לא אפשר הכא אפשר דשחיט בחדא ידא ומכסי בחדא ידא שמעינן השתא דכי היכי דלענין ברכת המזון כיון דלא אפשר למשתי וברוכי בהדי הדדי הויא הפסקה וכד מסיק ליה לברכת המזון צריך לחזור ולברך בפה"ג הכי נמי כיון דלא אפשר ליה למיקרי ומשתי בהדי הדדי צריך לחזור ולברך בתר דגמר הגדה ובתר דגמר הלילא בורא פה"ג וסברא מעליא הוא והכין מיבעי למיעבד אבל על הגפן ועל פרי הגפן איכא מ"ד לא מברכינן אלא בסוף ואיכא מ"ד מברכין לבתר תרין כסי דמיקמי

לט יאכל תרי וכו'. לבזונות חייזינן לכספים כליתיה בגמרא: [קף קט:] **כוס של** ברכה מעטרף לטובה. לבטל זוג שתי כוסות הראשונות ויהיו מעטרף לרעה להסלים זוג עם הרביעי שלאחריו: רביעי לאו דוקא אלא כל חד וחד מעיק בהנפיה **נפשיה הוא.** כלומר שלף על פי שלו כוסות תקנו חכמים מכל מקום בכל חד וחד קבעו מעיס בחפי נפשיה: כתב הרב אלפסי ז"ל לכיון לכל חד וחד מעיק בחפי נפשיה לענין ברכה נמי צריך לברוכי בפה"נ אלא כשם וכשם למל הרב ז"ל ענין הברכה מפני שאתה לענין זונות לפי שהן שוין בזיון נמלך שהרי נמלך ליון בו מקום זונות ונמלך נמי קובע ברכה לאחרת הילכך כיון דלחזון להני כסי לא מעטרפין דלהוי זונות חלמא לא מיימסכי דהדלי והוו כנמלך הילכך כל אחד קובע ברכה לעצמו ולמלה עוד הרב מלאמר בפ' כסוי הדם (קף פו:) נבי הא דאמר רבי יהודה שחט חיה יכסה ואחר יפשוט בן עוף ואמרי עלה ומודה ר' יהודה לענין ברכה שאינו מברך אלא שנא ברכה אחת ומקשינן ומאי שנא מדרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב דהוו יתבי בסעודתא וכו' ומתרצי הכי השתא התם מפני שהוא בחלא ילפי ומכסה וברוכי בהדדי לא לפסר הכא לפסר לשחיטו בחלא ילפי ומכסה בחלא ילפי ומכי מיפסקי מיפסקי ומיימר הנהנה ומאי דבעי מיימר כהדדי לא לפסר והר"ז כלומר ז"ל הקשה למה הוא צריך לברך על כוס שני שהרי מקרא הסמוך אינו מפסיקו משהיה שהרי אמרו (קף קיז:) בין כוסותות הללו אם רצה לשתות שותה ואלו קושיא היא שאפי' תימא לכסי הוא מ"מ הרי עליו לקרות הסמוך ומיקרי ומיסתי בהדדי לא לפסר ועוד אלא"ג לאמרי דבין כוסותות הללו אם רצה לשתות שאני התם משום ולאי לסיינו בין כוסותות לבד לא לא בשאני שאחר שמזג הכוס לספר עליו יציאת מצרים שהוא מן התורה אינו בזיון שימזוג כוס אחר וישתה ועוד שהרי אומר עליו ב' פרקים מן הסלל וברכה אחר נאלנו שהן מפסיקים אותו בעל כרחו משהיה ואומר עוד הר"ז ז"ל לכי אמרי משום למשתי וברוכי לא לפסר ערוך לחזור ולברך הני מילי בלבד שהוא סלוק לכילה כברכת המזון אי סלוק שחיטה ככסוי אי לאו משום טעמא לחפסר לשחיטו בחלא ילפי ומכסי בחלא ילפי [והקשה עליו שהרי מה שאמרו למודא ר"י לענין ברכה שאינו מברך אלא ברכה אחת לא לענין שחיטה בלבד אמרו כן אלא אף לענין כסוי ואף על פי שהשחיטה בנתיים אינה הפסק לכסוי צריכין לטעמא לחפסר לשחיטו בחלא ילפי ומכסי בחלא ילפי] ויאין זו קושיא אלגי לחפילו נפרש כן כיון שהכסוי והשחיטה ענינין חלוקים הן לגמרי בדין הוא שתהא שחיטה הפסק מה שאין כן לחרבא כוסות הללו שכולן מצות שתיה ואין בכאן סלוק שיפסיק אבל לעת הרב אלפסי ז"ל לכל היכא למשתי וברוכי לא לחפסר ע"א שאינו לבד של סלוק צריך לברך ומיהו ה"מ בלבד שהקשה עליו חובה בקריאת ההגדה אבל לבד שאינו קבוע עליו חובה לא לחי לא תימא הכי תקשי להו לאמרי' (קף קב.) בחברים שהיו מסובין ועקרו רגליהן ליין בבהכ"נ או בבית המדרש שהם יכולין לחזור לו חובה כשהן חוזרין אין טעונין ברכה לכתחלה אניחו אם זקן או חולה כשהן חוזרין אין טעונין ברכה לכתחלה ולעת רבינו נחי נחון ז"ל שאינו מברך על הנפן ועל פרי הגפן אלא לבתר כולהו כסי:

ולא"פ שהתפללו בבהכ"נ או שענו אם קדוש וקדיש וכיוצא בהן והו הכא למיכל ומיימר הנהו מילי בהדי הדלי לא לחפסר (ותנן נמי (ברכות קף מב.) לבירך על היין שלפני המזון בשבתות וי"ט לפטור את היין לאחר המזון ואע"פ שבירך המוציא בנתיים ומפתי וברוכי בהדי הדלי לא לחפסר) אלא ולאי לא אמרי' הכי אלא בבהכ"נ הקבוע עליו חובה לאחר הסעודה אלא אפי' בבהכ"נ שאינו קבוע עליו חובה לאחר הסעודה לא אמרי' הכי אלא בבהכ"נ הקבוע עליו חובה לאחר הסעודה אלא אפי' בבהכ"נ שאינו ק

[דף קיד.] **מתני' מברך על היום** וחמ"כ מברך על היין. מפרש טעמא בגמרא שהיין נורם לקדום שיבא וכבר קדם היום ועליון יין לח בא ובית הלל אומרים מברך על היין וחמ"כ מברך על היום מפרש טעמא בגמרא שהיין נורם לקדום שתאמר ועוד שברכת היין תדירה וברכת היום אינה תדירה תדיר תדיר קודם: **הביאו לפניו מטבל בחזרת.** מתני' בלילית ליה שאר ירקי לאי אית ליה שאר ירקי מטבל כלאיתא בגמ' ופרש"י ז"ל למאי מטבל מטפל לאי ניחא ליה לפרושי מטבל ממש שהרי עליון לא הביאו לפניו חרוסת לבתר הכי קתני לה ולישתי לבגמ' משמע לעבדינן תרי טיבולי כי היכי לליהוי היכרא לתינוקות ולמרינן נמי (דף קטו:) נטל ידיו בטבול לחסן צריך שיטול ידיו בטבול שני אלא ולאי בטבול ממש קאמר ובחרוסת ואע"ג לבתר הכי קתני הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת לאו למימרא אלא הביאו לפניו החרוסת קודם לכן אלא הביאה לריבותא שאינו אלא מה שהוא צריך לבעתו לו קאמר הביאו לפניו [להכי] לו קתני אלא הביאו לפניו סתמא ומטבל בחזרת היינו לומר למטבל בשם שנהגו שהיינו בחרוסת אבל הביאה לסיפא שאינו צריך לה עכשיו על לאחר שהגלה ואע"פ שביאין לפניו משום הכירא לתינוקות בלילה קתני הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ועוד לשלשה ליה למנקט חרוסת בסיפא לתני ע"פ שאין חרוסת מצה ופלוגתא דרבי אלעזר בר צדוק ולישנא לא צריך לפרושי לטבול לחסן לא צריך למילתי בחרוסת אלא אבמאי והוא למהני לקיפא לסיועא תולעת למרינן בגמ' לעיתא בחזרת ומ"ה לא קתני חרוסת בטבול לחסן להא לת"ק דל"ש שאין חרוסת מצה בטבול שני נמי ליתיה אלא משום קיפא ולפ"ה קתני חרוסת ועוד למסקינן בגמרא לבלילית ליה שאר ירקי בטבול לחסן יוצא ידי חובתו ושני לאו אלא להכירא לתינוקות אלא ולאי כלפריסית: **על שמניע לפרפרת הפת.** פירש"י ז"ל לחזרת שהוא לוכל לחר מצה קרי לכי שכיון שנאכלת בתוך הסעודה הרי היא כלפתן והרמב"ן ז"ל פירש למצה נופה קרי לכי לפי שהיא עשויה רקיקים וה"ק על שמניע לפרפרת להיינו פת שהיא מצה: **הביאו לפניו** מצה וחזרת וחרוסת. לאחר שבול לחסן מביאין לפניו מצה וחזרת וחרוסת ואע"פ שאין לוכל מהן על לאחר שנהגה מקדימין להביאן לפניו כדי שילמדו התינוקות וישאלו ושני תבשילין מפרש בגמרא לחר זכר לפסח ולחר זכר לחגיגה: **ואע"פ שאין חרוסת מצה.** שיילינן בגמרא לי לאו מצה למאי מייתי לה ומסקינן משום קיפה: נמ' מצה להביא לפניו חזרת וכו'. מוכח בגמ' לר' **יוסי ס"ל למצת צריכות כוונה** ומ"ה קאמר שאע"פ שטבל בחזרת קודם מצה להביא לפניו חזרת לאחר מצה לכיון שעבודה ולבתר תרין דבתר סעודה והדין טעמא בתרא טעמא דמסתבר הוא ושפיר דמי למיעבד הכי:

מתני' (דף קיד.) מזגו לו כוס ראשון בית שמאי אומרים מברך על היום ואח"כ מברך על היין ובה"א מברך על היין ואח"כ מברך על היום הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפת הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ואע"פ שאין חרוסת מצוה רבי אלעזר בר צדוק אומר מצוה ובמקדש מביאים לפניו גופו של פסח:

גמ' (דף קיד:) תניא רבי יוסי אומר אע"פ שטיבל בחזרת מצוה להביא לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין מאי שני תבשילין אמר רב הונא סלקא וארוזא רבה מהדר אסלקא וארוזא הואיל ונפק מפומיה דרב הונא חזקיה אמר אפילו דג וביצה שעליו רב יוסף אמר שני מיני בשר אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה הצלי זכר לפסח והמבושל זכר לחגיגה רבינא אמר אפילו גרמא ובישולא.

פשיטא היכא דאיכא שאר ירקי מברך ברישא בורא פרי האדמה ואכיל ולכי מאטי אחזרת מברך על אכילת מרור ואכיל אלא היכא דליכא שאר ירקי מאי מברך אמר רב הונא מברך ברישא אמרור בורא פרי האדמה ואכיל ולכי מאטי אחזרת מברך על אכילת מרור ואכיל (דף קטו.) א"ל רב חסדא לאחר שמלא כריסו ממנו חוזר ומברך עליו אלא אמר רב חסדא מברך ברישא אמרור בפה"א ועל אכילת מרור ואכיל ולבסוף אכיל בלא ברכה והלכתא כרב חסדא ואמאי מטבלי תרי זימני כדי שיראו התינוקות וישאלו רב אחא בריה דרבא מהדר אשאר ירקי לאפוקי נפשיה למקרא מסמע מ"ה ברישא כלכתיב על מצות ומרורים כי לחכיל מרור ברישא לילמא לא לחיכון למצה הלכך לא נפיק מטבול קמא אלא מטבול בתרא ומ"ש [לקמן] מצה לאי משום הכירא לתינוקות כלאחור לא שייך ליפטר למצה לחכל רבנן פליגי עליה דמ"ל מצות אין צריכות כוונה ולאידיהו בטבול לחסן נפיק ושני ליתיה אלא משום הכירא לתינוקות וכיון שהביאו הרב אלפסי ז"ל להא לר' יוסי בהלכותיו מסמע דמ"ל להלכתא כוותיה לכל הר"ז הלוי ז"ל פוסק כרבנן לחמר לכאן בלא מתכוין יצא וכתב רבינו יצא אלו נאות ז"ל אע"פ שהלכה היא שהעושה מצוה אע"פ שלא נתכוין יצא יהא לחם רגיל להתכוין למצה וכתב הרמ"ה ז"ל לחפי' למ"ל מצות אין צריכות כוונה קושא קושא דמשיעא שהוא פסח ומזו חזרת אלא שאינו מתכוין למצה לכל כסבור שהוא חול לא יצא אלא ירק זה מין מרור לא יצא והביאו רואיה מלמרינן בר"ה (דף כח.) למ"ל מצות אין צריכות כוונה כפלוגתו ולכל מצה יצא ולמרינן כפלוגתו מאן לילמא כפלוגתא של והתניא עתיד חלים עתיד שוטה כשהוא חלים הרי הוא כחלים לכל דבריו וכשהוא שוטה הרי הוא כשוטה לכל לדבריו אלא כפלוגתו פרסיים ולמה ליה למנקטה כי האי גוונא ולא נקט כסבור שהוא חול ולכל מצה לו סבור שאינו מצה ואכלה אלא ל"ק לכבי היא גוונא לא יצא: [דף קיד:] מאי **שני תבשילין** אמר רב הונא סילקא וחרוסת. רבותא קאמר לחפי' בשני סני ולא בעינן שיהיו מיני בשר: הגאון ונפק מפומיה דרב הונא. אע"ג אלא נקטינהו אלא לגונאה בעלמא: **חפי' לג וביצה שעליו.** רבינו היו נתת ביצים טרופות בתבשיל לגיס וקאמר לגג וביצה שעליו חביבי שני תבשילין ולפשר לחזקיה לא מוקה בסילקא וחרוסת לס"ל לבשר בעינן ובשר לגיס מיהת חשוב בשר לענין גדר כלאי' בגלריס (דף נז:): רב יוסף לאמר שני מיני בשר ג' זכר לפסח וג' זכר לחגיגה. כולהו לאוקמאי מוקו לטעמא לשני תבשילין משום הכי הוא ורב יוסף מה טעם קאמר כלומר כיון לשני תבשילין זכר לשני קרבנות הן בחין בעינן שני מיני בשר: **חפי' גרמא ובשולא.** גרמא לחוליה ולאו לא מהני אלא בלסבירך ביה בשרא פורתא להאי גמי גרמא מיקרי ובשולא מרק שנתבשל עמו ולרבינא מיהא ביישרא בעינן: היכא לליכא **שאר ירקי** מאי. לך בעיא ולאי בתצת צריכות כוונה שייכא לאי אין צריכות כוונה על כרחך מקמת נפק ידי חובתיה ועלה בעי ברוכי: מברך לאחרור בריישא בפה"פ ולכי מטי לחזרת. כלומר וכי מטי לחזרת שאחר מצה לגלת בה ידי חובתו שכך הוא מצה מן המובחר מברך על לכילת מרור ומקמת לא נפיק למצות צריכות כוונה וכיון לקמת בכפה"פ הוא לחלכיה לא לכיון למצות מרור ולא נפיק ביה ורב חסדא חסדר ליה לחפילו נימא מצות

ערוכות כונס מחזי כי חוכא סיבורא עליו לאחר שמלא כריסו ממנו וחיפסיקא הלכתא כרב חסדא. בלרב הונא נרסינן על הכלית מרור ובלרב חסדא לאכול מרור לכיון לסכירא ליה לרב הונא למטבול שני נפיק כיון שמלא כריסו ממנו אע"ג דעד השתא לא נפיק ביה לא מיקרי שפיר עובר לעשייתן לכל לרב חסדא לנפיק בטבול ראשון מבערב לאכול וכבר כתבתי זה בפרק קמא דפסחים: [דף קטו.] הכי אמר הלל מסתיה לנמרלא. הלל זה אומרו היה: ומרור לרבנן לכתיב על מצות ומרורים יאכלוהו למסמע בזמן לאוכלו פסח אין בזמן ליכא פסח לא לכל מקום אלא לכרך קרא לכתיב בערב תאכלו מצות ואתי מרור לרבנן ומבטל ליה למקום לחורבה לבעינן טעמא למקום לחורבה וכי תימא והא תרוסת לתנא דמתניתין ללא מקום אלא לסוף ולא מבטל מרור לחורייתא בזמן שבהמ"ק קייס ליכא למימר שאני התם לטבול בעלמא הוא ולא חשיב שלרך ליכלותו בכך: **שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן.** בזמן שבית המקדש קייס מסוס שנא' על מצות ומרורים יאכלוהו למסמע פסח מקום ומרור בהלי הללי: תלמוד לומר יאכלוהו לפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו. מיאכלוהו קא לייק: והשתא ללא תתמר הלכתא לא כהלל ולא כרבנן. כלומר לאי תתמר הלכתא כרבנן הוא ליכול כל חד וחד לחוליה וכהכי הוא סני ולאי תתמר הלכה כהלל הוא ליה למיכל מקום לחולה כי היכי ללא תיבטל במרור לרבנן מיהו בתר הכי הוא כריך מקום ומרור לליכל למימר למקום לרשות מבטל לה למרור לרבנן ללאו רשות נרילף הוא למיבעי למיעבד זכר למקדש [לא] יכלינן למעבד הכי לילמא קי"ל כרבנן וכיון שכבר לכל מקום לחולה כי כרך לה בהלי **מרור בתר הכי הויא לה** רשות נמור וכי היכי למקום מלרבנן מבטלה לה לחלוריית ה"נ רשות נמור מבטל ליה לרבנן הילכך מסוס ספיקא לתרוייהו לכל כריסא מקום לחולה והלל לכל מרור לחולה והלל כריך להו לתרוייהו זכר למקדש כהלל: ומסתברא לבעי טבול בכריכה זו להא למ"ל חרוסת מקום הלל ולאי בזמן הבית מבטל ליה בחרוסת ואנן בעינן למעבד זכר למקדש: כל שבשולו במקדש **צריך נטילת ידיים.** לסתם ידיים שניות הן ואני מטמא מסקין להיות תחלה כלאיתא בפ"ק דשבת (דף יד.) הא לי לא מסקין מסוס חוכלין לא צריך להא לין אני עושה שלישי בחולין בר מסעודת פת לתקון בה רבנן נטילת ידיים מסוס סדר תרומה וחסמכוה למילתי' לקרא לוהתקדשתם: [דף קטו:] לגבי חולייה. שנותנין בו תפוחים כלאחרינן לקמן זכר לתפוח: נטל ידיו בטבול ראשון צריך שיטול ידיו בטבול שני. לייתי לנקט טבול ראשון נקט נמי טבול שני לכל בלאו טבול נמי **צריך שיטול ידיו** מסוס המוציא ויש לומרים לנקט טבול לפי שהוא קובע נט"י יותר מן המוציא שידיים שניות הן ולין שני עושה שלישי בחולין לגלי ע"י מסקה לגלי שנזרו עליהן מסוס סדר תרומה: **לילמא לחסחיה לשחיה ונגע.** לס תלמר ולי נגע לברכה נמי פסול לנרסינן בפ' שני נזירים (דף נט.) מהו לחוך כבגדו בתפלה ל"ל לסוף ולית הלכתא כותיה מסמע הא שלא בכוונה לסוף לכרכה לגלי שנזרו בהן לענין טומאה ועשו לוותן שניות ועל ידיים לגו של היסח הלעת לאמרו שהטומאה ידיו לפירות ה"ז מנסי הרוח לבל לא בולאי נגע שהרי פסולות הן לברכה: והא לבעינן נט"י כמה שטבולו למסקין טפי מלסחוחי מסוס להסס לא עביד לנגע במסקין בתוך הכוס לבל הכא עביד לנגע במסקין ע"י טבול מיהו בפ' כיצד מברכין (דף מנ.) מסמע שצריך ליטול ידו לחת שסוחטה בה: נרסי' בגמ' (דף קטו:) בלע מקה יצא בלע מרור לא יצא בלע מקה ומרור ידי מקה יצא ידי מרור לא יצא כרכן בסיב ובלען לף ידי מקה לא יצא והכי פי' בלע מקה יצא למכל מקום שרי קייס מצות לכילה בלע מרור לא יצא למרור זכר לוימרו לת חייסס הוא לחתי היולך לא נפיק על לטעיס ליה בלע מקה ומרור ידי מקה יצא ידי מרור לא יצא לא יצא ע"נ ללעיל לאמרי' לחתי מרור לרבנן ומבטל מקה לחורייתא וכ"ס רשות נמורה והכא כיון ללא יצא ידי מרור רשות נמור הוא ולפ"ס לא מבטל למקה סיינו טעמא לכי לאמרי' למבטל ה"מ כשנכנס בספיקו ועשה לחר מעורב בו וסיינו ע"י לכילה לבל כשבלען לין לטעמים מתערבין וכזית מקה לחוליה קלי מ"ס יצא כרכן בסיב ובלען לף ידי מקה לא יצא שלין לרך לכילה בכך: **ולין עוקרין לת השלחן** ללא בפני מי שלומר הסנלה. לרכן היה לוכול בשולחנות קטנים כל לחד בשולחן שלו: כולהו נמי לפני מי שלומר הנלה. שלרכן היה שלחד לומר הנלה ולחבריס שומעין. שעונין עליו לברים הרבה. שלומר עליו הנלה:

מפלוגתא

אמר רבינא אמר רב בריה דרב חנן הכי אמר הלל משמיה דגמרא לא ליכריך איניש מצה ומרור בהדי הדדי וליכול משום דסבירא לן מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן ואתי מרור ומבטיל ליה למצה דאורייתא ואפי' למאן דאמר מצות אין מבטלות זו את זו הני מילי דאורייתא ודאורייתא דרבנן ודרבנן אבל דאורייתא ודרבנן אתי דרבנן ומבטל דאורייתא:

תניא אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן משום שנאמר (שמות יב) על מצות ומרורים יאכלוהו אמר ר' יוחנן חלוקין עליו חבירו על הלל דתניא יכול לא יצא בהן ידי חובתו אלא א"כ כרכן בבת אחת ואכלן כדרך שהלל אכלן ת"ל על מצות ומרורים יאכלוהו ואפי' זה בפני עצמו וזה בפני עצמו והשתא דלא איתמר הלכתא לא כהלל ולא כרבנן ואנן בעינן למיעבד זכר למקדש ובעינן נמי דליכול כל חד וחד מינייהו בפני עצמו כי היכי דלא ליתי מרור דרבנן וליבטיל מצה דאורייתא מברך אמצה לחודיה ואכיל ומברך אמרור לחודיה ואכיל והדר כריך מצה ומרור בהדי הדדי ואכיל ליה בלא ברכה זכר למקדש כהלל.

אמר רבי אלעזר א"ר הושעיא כל שטיבולו במשקין צריך נטילת ידים (דף קטו:) אמר רב פפא לא לישהי איניש מרור בחרוסת דילמא אגב חולייה עייל ביה וקא מבטל ליה למרריה ובעינן טעם מרור וליכא אדבריה רב חסדא לרבנא עוקבא ודרש נטל ידיו בטיבול ראשון צריך שיטול ידיו בטיבול שני למה לי הא משא ליה חדא זימנא כיון דבעי למימר אגדתא והלילא דילמא אסחיה לדעתיה ונגע במידי דמיטניף אמר רב שימי בר אשי מצה לפני כל אחד ואחר מרור לפני כל אחר ואחד ואין עוקרין את השלחן אלא לפני מי שאומר הגדה ורב כהנא אמר כולהו נמי לפני מי שאומר הגדה והלכתא כרב כהנא.

ולמה עוקרין את השלחן אמר ר' ינאי כדי שיראו תינוקות וישאלו אביי הוה יתיב קמיה רבה חזא דקא

[דף קטז.] מה לרבו של עני **הוא מסיק ואשתו חופה.** למאי מתנך סגריכין לפת לף כאן הוא מסיק ואשתו חופה למאי מלאכתו שלא יחמין: הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלימה וכוונ. ולאי על הפרוסה יכרך לאכול מנה להא להכי חתיך לאכל המוציא חיכא מ"ל לאשלומה מכרך ליה ולא נהירא לטפי עדיף לברוכי המוציא בפרוסה נופה לאיתעבידא כיה חלק מנה כלאחריון (ברכות דף לט:) (בעירובין) למהדרי רבנן לברוכי המוציא לריפתא לעירובי להוהיל ואיתעבידא כיה חלק מנה ליתעבידא כיה לחריתי ועוד להא לאמר רב פפא הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלימה וכוונ לאתמר בכיצד מברכין (דף לט:) עלה דהכא איכא למפלינהו הכא בכיולי לפניו פתיתין ושלמין אי מברך המוציא לשלמין מסום לשלם עליף או לפתיתין מסום למיקרבא הנאתייהו ואמרינן עלה וירא שמיס יוצא ידי שתיהן מניח פרוסה בתוך שלימה וכוונ כלומר כוונ לפתיתין לאי נאו מאי עבידתייהו ואמרינן תו עלה הכל מודים בפסח שמע לכוותה עבידינן בפסח למברך לפתיתין המוציא. מיהו כתב רבינו האי נאון ללא לאיתמר ללא בהכיולו לפניו פתיתין [לומיל להכא כהכיולו לפניו פתיתין] ה"נ בהכיולו לפניו פרוסה ודקאמר שהוא רשאי לברך על הפרוסה אבל אם הכיולו לפניו שלמין שיהא רשאי לפרוס אין נגו לאי מסום לרשי' לה מלאם עוני לא לאיתמר ללא לרשות לומיל לאמרינן בפרק כיצד מברכין (דף מגבהי פתורא אמר אטו אכתי אנן אכלינן דקא מגבהיתו פתורא אמר ליה רבה פטרתן מלומר מה נשתנה:

יום סז

אמר שמואל (דברים טז) לחם עוני לחם שעונין עליו דברים הרבה תניא נמי הכי לחם עוני לחם שעונין עליו דברים הרבה ד"א לחם עוני מה דרכו של עני בפרוסה (דף קטז:) אף כאן בפרוסה ד"א לחם עוני מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה אף כאן הוא מסיק ואשתו אופה

הילכך בפסח מברכינן על חדא ופרוסה אבל בשאר ימים טובים בצעינן על תרתין ריפאתא שלמאתא כשבת דא"ר אבא (ברכות לט:) חייב אדם לבצוע על שתי ככרות שלמות בשבת מ"ט (שמות ט"ז:כ"ב) לקטו לחם משנה כתיב ופירשו רבנן דבימים טובים נמי בעינן לבצוע על שתי ככרות כשבת דעיקר חיובא בשבת משום דלא הוה המן נחית בשבת אלא הוה נחית בערב שבת זוגי זוגי ובימים טובים נמי לא הוה נחית אלא הוה נחית בערב ימים טובים זוגי זוגי כמו דהוה נחית בערבי שבתות הילכך בעינן למיבצע ביום טוב על תרתין ריפאתא שלמאתא כדמחייבין בשבת ובפסח אתא לחם עוני וגרעא לפלגא דחדא הילכך בצעינן אחרא ופלגא וכד בצע מנח לה לפרוסה בגוה דשלמתא ובצע דאמר רב פפא (ברכות לט:) הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלימה ובוצע מאי טעמא (דברים טז) לחם עוני כתיב ביה:

אף על פי שאין חרוסת מצוה ר' אלעזר בר' צדוק אומר לח.) הלי כוכח לאחרע נהמא הוא ולחם יוצא בה ידי חובתו בפסח מ"ט לחם עוני כתיב והכיא ולאי לרשות לאיתמר לגיכא למימר לבעי כוכח לאחרע למנוה לכל עכשיו נהגו הכל לברך על הפרוסה כדי שבשעת המוציא ימנאנה כשהיא פרוסה: **זכר לתפוח.** לאמרי' בפ"ק דסוטה (דף יא:) שהיו הולכות לילך תחת התפוח כלי **שלא ירגישו בהן מנרים** והיו **יולדות שם בלא עצב** והיינו **לכתיב תחת התפוח עוררתיך:** ערין לקהויי במיני קיוהא. כגון תפוחים חמוציס וחומן: **וערין לסמוכיה.** זכר לנושנו: **תגרי חרך שבירוסלים.** על שם שיש בחנוייתיהן חלונות כעין פתחים ומוציאין לשם שולחנות שמניחין בהן מה שמוכרין נקרוים תגרי חרך על שם **מצין מן החרכים:** מתני' **מזגו** לו כוס שני **וכאן הבן שואל.** שעכשיו בחין לעקור השלחן נותן לב **הבן לשאול מה נשתנה** וכו': כולו עלי. מוקמינן לה בפסח שני פרק הלו לכרים (דף ע.) כמ"ל חנינה הבאה עם הפסח הרי היא כפסח ואינה נאכלת ללא עלי: כל מי שלא אמר שלשה דברים הלו **לא יצא** ידי חובתו. כלומר לא יצא ידי חובתו כראוי אבל לא יצא ידי חובתו כלל לא קאמר ולכוותה בסוכה (דף כח.) ג"כ היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך לאו לוקה הוא לא הוי טעמא להכיא ללא מסום לילמא יתי לאמסוכי בתר שולחנו וכל היכא ללא לימסך לא סני ללא יצא ללא ולאי כלאמרי:

מצוה:

מאי מצוה זכר לתפוח פירוש (שיר השירים ח':ה') תחת התפוח עוררתיך ור' יוחנן אמר זכר לטיט אמר אביי הילכך צריך לקהויי וצריך לסמוכי תניא כותיה דר' יוחנן תבלין זכר לתבן פירוש כגון קנמון וסנבל שהן דומין לתבן חרוסת זכר לטיט א"ר אלעזר בר' צדוק כך היו תגרי חרך שבירושלים אומרים בואו וקחו לכם תבלין למצוה:

מתני' מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אם אין דעת בבן לשאול אביו מלמדו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אין אנו מטבילין פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צלי לפי דעתו של בן אביו מלמדו ומתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש (דברים כו) מארמי אובד עד שהוא גומר את כל הפרשה:

גמ' והשתא לא לימא בשר צלי דלית לן בפסחא ת"ר חכם בנו שואלו ואם לאו אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל לעצמו ואפי' שני תלמידי חכמים הבקיאין בהלכות פסח שואלין זה את זה מה נשתנה הלילה וכו':

מתחיל בגנות ומסיים בשבח: מאי גנות אמר רב מתחלה עובדי ע"ז ושמואל אמר עבדים והאידנא עבדינא כתרוייהו:

מתני' רבן גמליאל היה אומר כל מי שלא אמר (דף קטז:) שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרור פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים שנאמר (שמות י"ב:כ"ז) ואמרתם זבח פסח הוא לה' וגו' מרור על שום שמררו המצריים את חיי אבותינו במצרים שנאמר (שמות א':י"ד) וימררו את חייהם בעבודה קשה:

[דף קטז:] מנה על שום שנגאלו שנאמר ויאפו את הבצק וגו'. ולא יכלו להתמהמה שאילו יכלו להתמהמה היו מחמיצין לותו לפסח שני ולמחר היו מוקדין לא נהג אלא לילה ויום כלאיקא בפסח שני ולמחר היו מוקדין במלאכה וכחמץ ולפיכך לילו יכלו להתמהמה החמיצו עיסותיהם

לעורך מחר שלא הזהירו בכל ירושלים אלא מתוך שלא היה להם פנאי לפאותו מנה וזכר לותו נאולה נעטוו בהכילתן מנה: רבי טרפון אומר ואינו חותם. לס"ל לרבי טרפון שמטבע קבע הוא שפותח בברוך ואינו חותם: [דף קיז:] **נמ' צריך** שיזכיר יציאת מצרים בקדוש היום כתיב הכא למען תזכור וכתיב התם זכור את יום השבת. וימים טובים ילפינן להו משבת בימה מצינו: לעולמא מנמיה קרן ישועה. לפי שכבר חתמנו מגן אברהם ואתי חתימת כי הללי לא שייכי בתפלה: ועשיתי לך שם גדול **כשם הגדולים.** נתן הבדיל לאומרו לעול מפי הגבורה: זה שאומרים

מצה על שום שנגאלו שנאמר (שמות י"ב:ל"ט) ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות וגו' לפיכך אנו חייבין להודות להלל לשבח לפאר ולברך למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנסים האלו הוציאנו מעבדות לחירות ונאמר לפניו הללויה:

עד היכן הוא אומר ב"ש אומרים עד (תהילים קי"ג:ט') ואם הבנים שמחה ובה"א עד (תהילים קי"ד:ח') חלמיש למעינו מים וחותם בגאולה ר"ט אומר אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור ואינו חותם ר"ע אומר כן ה' אלהינו יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים שהגיע דמן על קיר מזבחך לרצון ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו בא"י גאל ישראל וקי"ל כר"ע:

מגן לוט. כשם שאומרים מגן לאברהם: סבי לפומבדיתא. רביהודה ורב עינא הכי חיתא בסוף פ"ח לסנהדרין (דף יז:) בשבתא שבת לעלמא בלא יו"ט: בימא טבח. שלוינו שבת לחילו שבת ויו"ט חתמינן בתרוייהו מקדש השבת וישראל והזמנים: מתני' ואומרים עליו ברכת הפרי. מפרש לה בגמ': **גמ'** ירושלמי למה בשביל שלא ישתכר כבר משוכר הוא מה בין יין שבתוך המזון ליין שלאחר המזון יין שלאחר המזון משכר יין שבתוך המזון לא משכר א"ל רבינא לרבא שמעת מינה ברכה טעונה כוס אמר ליה ארבעה כסי תקינו רבנן דרך חירות הואיל ואיכא כל חד וחד נעביד ביה מצוה:

רביעי גומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת השיר מאי ברכת השיר רב יהודה אמר יהללוך ורבי יוחנן אמר נשמת כל חי ת"ר חמישי אומר עליו הלל הגדול דברי רבי טרפון וי"א (תהלים כג) ה' רועי לא אחסר מהיכן הלל הגדול אמר רב יהודה (תהלים קלו) מהודו ועד (תהילים קל"ז:א') על נהרות בבל ורבי יוחנן אמר (תהלים קכ) משיר המעלות עד על נהרות בבל רב אחא בר יעקב אמר מן (תהילים קל"ה:ד') כי יעקב בחר לו יה עד על נהרות בבל ומנהגא דעלמא כרב יהודה בתרוייהו בברכת השיר ובהלל

מאי ברכת השיר רב יהודה אומר יהללוך ומשמואל אומר יתברכו כל יצירות שבראת לפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך לעלה ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך: רבי יוחנן אומר נשמת כל חי תתברך לפניך ה' אלהינו ורוח כל בשר תפאר ותרומם תמיד מן העולם ועד העולם אתה אל ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע פודה ומציל ומרחם בכל עת צרה וצוקה אין לנו מלך אלא אתה אלהי הראשונים והאחרונים שכל הבריות שבחוך ידך ומסורים בגנזך ומכוסים בחדרי חדרים ומלאים צדקה ומשפט ימינך מלאה צדקה ומשפט ומכלכל כל הברואים ומוציא לחם מן הארץ ומקיים נפשות כל יצורים ומשבח לשם כל הנפשות ומודה לך על כל מה שהיה ושיהיה ומגלה חסדים לעמו ישראל ותהלה לכל פה שבח לכל לשון אין לנו מלך עוזר ומושיע אלא אתה ברוך אתה ה' המלך המהולל בפה עמך בשבחות ובלשון חסידיך ועבדיך נהלל ונשבחך ונפארך ונרומם ונהדרך ונברך ונקדש ונתן שבח לשמך כאמור לדוד ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו האל בתעצומות עזך הגדול בכבוד שמך הגבור והנורא מלך יושב על כסא רם ונשא שוכן עד מרומים וקדוש שמו ואומר רננו צדיקים בה' לישרים נאוה תהלה בפי עמך בפי צדיקים ובפי ישרים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל בכל דור ודור שלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך לעלה ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך:

חנוכה ויו"ט של עצרת וחג הסוכות ויום שמיני עצרת ויו"ט הראשון של פסח ולילו וכנולה לחג ועשריס יום וכ' לילות ומנין מן המובחר לקרות הלל בבית הכנסת בשתי לילות של גליות ולברך עליהן ולאמרו בעשיתם לקייס מה שנאמר בתורתם שמו יחדו וכשהוא קורא לותו בביתו חינו צריך לברך שכבר ברכה ברכיס הא משמע לכשהוא קורא לותו טעון ברכה שהוא בכלל ימיס שביחיד נומר בהן את ההלל [הלל] שאס קלס וקרא בבית הכנסת חינו צריך

לברך בביתו שכבר בירך ברבים וכי תימא והא בגמרא לילן בערכין (דף י:) תני לה לרבי שמעון בן יהונדב לחמר י"ח יום שיחוי נומר בהן את ההלל ולא קתני לילה הרחצון של פסח לאו קושיא היא דאתם הלל שעל עשיית מצוה לא קתני תנא להא לא מני

נמי [ההלל] שבשחיטות פסחים למאי להו במתני' להתם ועוד להתם ימים קתני לפרושי מתני' להחליל מכח לפני המזבח **ועוד ראיה שמברכין על ההלל** שבלילי פסחים

הגדול:

מתני' (דף קיט:) אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן ישנו

מלמדני' בירושלמי' בפ"ק דברכות כל הברכות פותחין בברוך וחס ושלום שיהא ברכה הסמוכה לחבירתה בגון ק"ש ותפלה אין פותחין בהן בברוך. תניא רבי ירמיה הרי נחלוקת של הלל שניה היא לשאר ר' יוחנן הלל שם שמעו בבהכ"נ יצא ותניא רבי לעזר אומר ר' יוסי ואם סופא לומר ליה שתים הנה (להבא) לחת להבא לחת לשעבר וכך פירושו לפי שאומרו שברכה לחרונה שבק"ש מפני שהיא סמוכה לשכבת עולם שלפניה אינה פותחת בברוך רבי ירמיה הרי ברכת חצר נחלנו שאין מברכין בלילי פסחים שהיא סמוכה לברכה רחצונה של קריית הלל ואתה פותחין בה בברוך שהיה רבי ירמיה סבור לברכה רחצונה להיותו לנאמר את הלל על שני פרקים הללו מברכין אותה וברכה אחרונה אחר נחלנו כעין שנאינו בה ואותם בנחלוה וכיון שכן למיל לברכה אחרונה שבק"ש שאין פותחין בה ומתרץ שניא היא לומר ר' יוחנן הלל שם שמעו בב"ה יצא וכשהוא קורא בביתו אינו מברך עליו שכבר בירך ברבים כלשיטתו במסכת סופרים לבל מברך אחר נחלנו על כוס שני שלא בירך אותו בבהכ"נ הילכך כיון שלפעמים אינם סמוכות פותחו בה בברוך כמו שנהגו בברכת אחר בריא שמן ומתחה והקשה רבי אלעזר על פירוש זה והא סופא לומר ליה שתים הנה להבא לחת להבא לשעבר שאינה סמוכה ואינה פותחת לומלמ לאו בסמיכותא תליא מילתא לפי שהיה רבי אלעזר סבור שברכה רחצונה להיותו לנאמר את הלל שהוא חוזר ואומרו על שני פרקין רחצונים ואין להם ברכה אלא ברכת נחלנו וברכת השיר על פרקין רחרונים ואין להם ברכה לפניהם ואעפ"כ אין פותחין בה ולא לחרי' כיון לפעמים אינה סמוכה בגון בביתו שע"פ שהיא סמוכה בב"ה יפתח בה כמו שתירצנו בנחלוה ופריק רבי יוסי לברכת של הלל שתים הן להבא כלומר על מנותה של קריאה ויהיינו רחצונה של קריאה שמברכין לנאמר את הלל ואחרונה להיותו ברכת השיר ושתים אלו בחוא לעולם כחתא ומסוכות זו לזו לעולם שאם קורהו בבית הכנסת מבדך אם שתיהן כחתא ובביתו אינו מבדך אלא אם כן לא קראו בבית הכנסת מבדך שתיהן בביתו ואף אם יהללוך היא סמוכה לברכה שלפני ההלל שהיא לנאמר לפי שעל קריאת ההלל היא בחא ובברכת נחלנו שהיא אינה להבא כלומר על מנותה מפסקת בין שתי ברכות הללו שהיא אינה סמוכה לשבח של מצרים זהו מה שכתב הרמב"ן ז"ל בפירוש זה הירושלמי ותמהני אם כפירושו למה הוצרך בתחלה לתרץ שניא היא לומר רבי יוחנן הלל שם שמעו בבית הכנסת יצא הא אפילו תימא לעל יצא ברכת נחלנו אינה סמוכה שאינה לעולם הסמוכה לשבח של מצרים כמו שתירץ רבי יוסי ע"כ לפריך רבי יוסי לע צריכין להזות פירוקא ויותר נראה לי דה"ק שניא היא לומר רבי יוחנן הלל שם שמעו בביהכ"נ יצא ואינו מבדך לנאמר אבל אם מבדך אחר נחלנו לומלמ ברכת אחר נחלנו אינה סמוכה לרחצונה לעל ברכה אחרונה אחר נחלנו כעין פריך והא סופא כלומר שתקנו על כוס שני ובתר הכי רביעי אינה פותחת בברוך והרי ברכת יהללוך שאע"פ שנתקנה לכוס שני לא היה רוצה לפתוח בה בברוך שמפני זה לא נתבטל

סמיכותה כשם שלא נתבטל מברכה שהיא בסוף שהיא יהללוך ופריך רבי יוסי לע לומו לברכת יהללוך אע"פ שמברכין אותה על כוס רביעי אפ"ה על קריאת ההלל היא בחא שהרי בכל יומיים שנומרין בהן את הלל אומרין אותה ואתים סם להבא כלומר על קריאת הלל לבל אחר נחלנו אינה אלא על עולתה של הלל שהיא לשעבר על נאולתה מצרים אלא מפני כוס שני וזהו לרך נכון בפי הירושלמי ומ"מ כיון שהקשו והרי נאולה של הלל שמעינן מינה שמברכין בתחלתו לנמור שאל"כ לע היה מקום לאותה קושיא כלל וכי תימא והרי מפסיקין בו וקובעין סעודה בתוכו וחס ושלום למברכין לפניו לנמור וברכת יהללוך הויא ברכה שלאחר מעניתא היאך קבעו הפסק זה בין שתי ברכות הללו ליכא למימר שאין הפסק הבא מחמת המעניה מבטל המעניה [ולא] קבע ברכה שהרי הנחונים ז"ל אמרו שאם הפסיק בחמץ מעניה ושם אינו חוזר ומברך שהרי הלל שמברכין קודם קריאתו ואעפ"כ בין פרק לפרק פוסק ואינו חוזר ומברך ותקיעות למיומב ותקיעות למעומד נמי ברכה אחת לכולן ואסור להפסיק ביניהם ואעפ"כ אומר תפלה ואשרי לסלרו של יום אינו הפסק לף כאן אינו הפסק שכך נתקנו למעניה וסלרו של יום ועוד אמר רמב"ן ז"ל שמעינן נחלנו מזו בברכת התורה למעיקר תקנה הפוחתו מברך לפניה והחותם מברך לאחריה והרי כאן כמה הפסקות שזה ברך וקרא ונסתלק והלך לו ושמע יצא לסוף ושמא אחרונים קורלין בברכה אלו ואחרון מברך בסוף ופוטר בברכה אלו שמא הרחצונים והטעם כיון דקריאת כל השבעה חובה ליום מניה **אחת היא ואין** הפסקות שלהם כלום שעיקר מניה זו להפסקות הללו היא וכן קריאת הלל על לכילת פסחים ומניה חובה היא ואין הפסקה של סעודה נורמת ברכה לף בתחלה ולא בסוף הילכך מברך בתחלת מניה וסופה וכ"ת ג"כ אחרון הקורא בתורה לף יפתח בברוך כשמברך לאחריה כשם שאין ברכת יהללוך פותחת בברוך לף למי להתם כיון שהיא בתנאים הרבה אין ברכתו של אחרון בסמוכה לברכתו של ראשון בהלל אבל כיון שאחר מברך לשחר אחרון בסמוכות: אבל רבינו האי נאון ז"ל כתב בתשובה שאין מברכין על ההלל שבלילי פסחים לנמור את ההלל שאין אנו קורלין אותו בתורת קורין אלא בתורת אומר שירה שכך אנינו ר"נ אומר וכו' ובסיפא לפיכך אנו חייבין להודות להלל וכו' לפיכך אם בא לשם לברך מתחקין אותו אלו לברי הנאון ז"ל וכן הסכימו הנאונים רב צמח ורב יוסף ורב יצחק בן גיות ז"ל וזו שהקשו מלתנן כל הטעון ברכה לאחריו טעון ברכה לפניו אפשר לתרץ לפי לבריהם שברכת יהללוך בלילי פסחים אינה בחא על קריאת ההלל לאחריו כלי שנאמר שתאמר טעונה לפניו אלא על כוס רביעי שהיא בחא והיינו טעמא לקרי ליה הכא ברכת השיר והיינו להכא שיילינן מאי ברכת השיר ואילו התם בסוכה להוא עיקר לינא להלל כי קתני (לף לט.) מקום שנהגו לברך אחריו יברך לף שיילי מאי מברך אלא מעתה ולאי ברכה אחרונה של הלל היתה יכולה אלא שאלו עליה מעולם לבל הכא ברכת הכוס היא ולפיכך אינו אומר בה בורא פרי הגפן ולפיכך ברכת השיר כלומר שאינה ברכה על קריאת הלל אלא ברכת השבח ולפיכך חותמת ואינה פותחת כענין שאמרנו ברכות השבח שבאות בתחילתה ואינה בלא פתיחה כגון על הגשמים מוליד הגבורות לך וכו' וחותמת ואינה פותחת כך תירגו בזה ותמהני לע"כ לף ברכת חצר נחלנו לף היה לפתוחה בברוך מפני טעם זה וקרוב לני לומר לברכת יהללוך בלילי פסחים היא כסמוכה לברכת חצר נחלנו שמתחלת בה מי שנתחלם בלילי פסחים מל' כוסות שברכה רחצונה של קיבוץ גלויות בחא על ברכת נחלנו ולפיכך לנו אותה ברכה של יהללוך בחא על מי שנתחלם בלילי פסחים מל' כוסות שברכה רחצונה של קיבוץ גלויות בחא על ברכת נחלנו ולפיכך לנו אותה ברכה של

יהלנלך כסמוכה ג"כ לפי שברכת יהללוך ביומים שקורין בהם את ההלל סמוכה ויותר פותחת לפני פסחים שאינה סמוכה לה רצו לפתוח בה שלא רצו לתקן ברכה אחת בשתי מטבעות כדי שלא יבא לפתוח בה בזמן שהיא סמוכה וזה יותר מסכים עם מה שכתבתי למעלה בפירוש הירושלמי וזה מה שאמרו בירושלמי שניא היא שאם שמעו בבהכ"נ יצא תירץ הרשב"ם ז"ל לפי שיטה זו לה"ק שעיקר תקנת קריאת ההלל בליל פסחים בבהכ"נ היתה ולא בביתו ולפיכך בין שמעו בבהכ"נ בין לא שמעו חייב מכרך בביתו שבזמן חכמים מלוחיהם כדי שלא יהא מי שלא שמעו מכרך ומי שמעו חייב מכרך: **חמיסי** לומר עליו הלל הגדול ל"ר טרפון. כתב הר"ז הלוי ז"ל לר' טרפון לחתני פליג לתנן ולא יפתחו לו מל' כוסות של יין ור' טרפון ס"ל לחמסה ניחנו ועל החמיסי לומר הלל הגדול ולפ"ז לא קי"ל כר' טרפון ולא נהירא לפי בריתא פליגא לחתני' הוא ליה לחתני בגמרא מני מתני' לא ר' טרפון ולא יש לומרים דהכי הורחח לתלמודא ועוד לפי שיתא להכי הוא היכי אפשר לנא לסתמיטא חד תנא לחתני ולא יפתחו לו מל' כוסות של יין ר' טרפון לומר חמסה ועוד למסקלי וטרו לומדלי בר' טרפון לנמי הלכתא כוותיה וסניין בכולי פרקין ריסטע [כל כוסות ניחנו ולא חמסה לנא ולפי כלברי הנחונים ז"ל עיקר] לר' כוסות חוכה וחמיסי דשות ולפ רנה לסתות **לומר עליו הלל** הגדול לי נמי למעניי מן המוכחר לסתות כום חמיסי ולומר עליו הלל הגדול והיינו ליענא לומר עליו הלל הגדול וכך מטין לברי הרמב"ם ז"ל בפרק לחרון מהלכות חמץ ומצה: [קף קכ.] **מתני'** יסנו מקנתן יאכלו. פי' מתני' לענין פסח מיתניא לפס יסנו מקנתן לכסיקיתן יאכלו לפי לומן שיסנו לבל יסנו כולן לא יאכלו להוה ליה כשני מקומות: [קף קכ:] רבי יוסי לומר נתנמנמו יאכלו. לנמנום לא הוי הפסק: וכתב רבינו שמואל ז"ל להוה הלין למה זכה לנרדמו (כולן) לא יאכלו והביא ראיה מלשיתא בגמרא לאביי הוה יתיב קמיה לרבה וז"ל מינם קא נייס מר ואינהו לחר חורבן היו וכן נראה לעת הרב לאפסי ז"ל שהביא מעשה זו בהלכות ומהאי עובדא פסק רבינו שמואל כר' יוסי להא רבה לחודיה הוה נייס ולא לחבי ופ"ה ג"ל מינם קא נייס מר וחין זו ראיה לפסוק כר' יוסי שאפשר שהבי היה מבעלי הסעודה הלא שהיה יכול פני רבו לכבודו על שהיה נומר סעודתו והר"ז הלוי כתב לדינא לחתני' בפסח לוקא הוא ולא במה שעובדא לאבי ורבה לא בפסח הוה אלא בבי מדרשא ולא שבישלו בגמ' [אלא] כלי נלמוד ממנו פי' לנרדמו ונתנמנמו: גמ' **אלא** מיהו לפיקומן רב אמר אלא יעקרו מחבורה. ולפיקומן לנון לפיקומן מנאי ופירש רבינו שמואל להא לרב ושמואל בהא פלינו לרב ס"ל שמותר לאכול אחר הפסח מה שיראה בלותה חבורה אבל אסור לאכול לבר בחבורה אחרת כלי אלא בלותה חבורה בשני מקומות ושמואל ור' יוחנן סבירא להו שאפילו בלותה חבורה

מקצתן יאכלו כולן לא יאכלו ר' יוסי אומר נתנמנמו יאכלו נרדמו לא יאכלו:

גמ' מאי אפיקומן אמר רב שלא יעקרו מחבורה לחבורה ושמואל אמר כגון ארדליא לי וגוזליא לאבא חנניה ור' שילא ור' יוחנן אמרי כגון תמרים קליות ואגוזים תניא כותיה דרבי יוחנן אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן כגון תמרים קליות ואגוזים

אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל אין מפטירין אחר מצה אפיקומן (דף קכ.) מר זוטרא מתני הכי אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן אבל לאחר מצה מפטירין מסתברא לן כלישנא קמא דאליבא דגמרא הוא ולישנא בתרא אליבא דמר זוטרא הוא הילכך עבדינן כלישנא קמא דהוא אליבא דגמרא והכין נהוג עלמא כלישנא קמא דבתר דאכלין כל מגדני ומיני דפירי אכלין בסוף כזית מצה דמינטרא ולא טעמין לבתר הכין כלום בר מכסא דבהמ"ז וכסא דהלילא ומאן דצחי לית ליה רשותא למישתי אלא מיא אבל חמרא לא.

והיכא דלית ליה כולה סעודתא מצה דמינטרא אלא כזית בלחוד דמינטר הוא דאית ליה אכיל ברישא מהאיך דלא מינטר ומברך עליה המוציא ולבסוף מברך על כזית דמינטר לאכול מצה ואכיל ומברך לאסור **לאכול כלום אחר** הפסח שלא תתיר לו לאכול כלום לפעמים יאכל רוב אכילתו אחר הפסח ונמצא שאין הפסח נאכל על השבע ושמואל ורבי יוחנן לא פליגי אלא מר נקיט מתי לאחרתי' ומר נקיט מתי לאחרתי' וכי לאחרין תניא כותיה לרבי יוחנן בדין הוא למני למימר תניא כותיה לשמואל אלא משום לסליק מיניה לנמ' מסדר ליה בתרא קאמר תניא כותיה לר' יוחנן זהו תורף פירושו ז"ל ולא נהירא לשם לומתא למשום הכי הוא היכי אמרינן בסמוך בנמרא לן מצטיעא לאחר מנה לכיון דלא נפיש טעמא מפכח ליה וכו' והא לאו בפכוחי טעמא לחיינן עלה כלל לפיכך נ"ל לרב ושמואל ור' יוחנן כולהו בחד טעמא סייכים לחייניון שמא יבא לאכול את הפסח בכ' מקומות ומשום הכי אסר רב שלא יעקרו מחבורה לחבורה כמו שפירש"י ז"ל ושמואל חייש טפי שאפילו בלותה חבורה אסור לאכול לאחר הפסח מיני בשר שמא לא יזכור שאכל הפסח לטעמא לבירה בתרא מפכח ליה לטעמא לבירה קמא ויסוב עול לאכול פסח ושמא יאכלנו במקום אחר ולוקה במיני בשר הוא לחיים לחרלי לינן שתי תיבות ולא מיני כמהין ופטריות כמו שפירש"י ז"ל שלא מיני עופות הן כמו נוזליא וכך אמרו בירושלמי לרלין ונוזלין ולמיני בשר הוא לחיים שמואל לפי שמתוך שטעם בשר אחריו בפיו יסכח טעם הפסח אבל למיכל תמרים וקליות וחגוזים לשמואל שרי שאין שלו מעבירין טעם בשר הפסח ורבי יוחנן חייש לפילו בהני ותניא כותיה לרבי יוחנן ולפי זה מלי לתניא כותיה לר' יוחנן לוקה משום דלכי אסר רב יוסף אסר רב יהודה **לאחר שמואל אין מפטירין לאחר מנה לפיקומן.** לסבירא ליה לכיון למנה זכר לפסח תניא כשם שאין מפטירין לאחר הפסח כך אין מפטירין לאחר מנה ולישנא בתרא לא חייש להכי ויקו"ל כלישנא קמא: ומלן לנאי לית ליה דשמואל למסתי חלא מיא לבל חמרא לא. זו היא סברת הנחונים והרב אלפסי ז"ל לסבירא להו לכיון לתנא חמיסי לומר עליו הלל הגדול אלמא לבלאו הכי אסור לאכול כלום אחר הפסח ולא למסתי ליה למסתי בתר כום רביעי ולא משום מנה שהרי כבר שתי אחרי' שתי כוסות ועוד לומרו כגון תמרים וקליות וחגוזים ומיני מיכלא לבל מיני מסתיין לא חלא טעם הבבר כלי אלא יהא מוסיף על הרבע כוסות ונראה כמי שמתחיל בסלר אחר ורוצה לאכול פסח ומצה ומרור וחין נומין על שני פסחים כאחד ועוד שאם כן לא היה פסח ראשון נאכל על השבע וכן למנה לפיכך אסרו לשתות אחר ל' כוסות אלא שהתירו לו כום חמיסי והאריכו עליו את הלרך לקרות עליו הלל הגדול כך כתב הרמב"ן ז"ל לקיים לברי רב אלפסי ז"ל והר"י הלוי ז"ל חולק עליו ואומר לזוקק בין אלישי לרביעי הוא שאמר לא יפתח ופירשו עלה בירושלמי כלי אלא יפתח כלומר ויפסיק קריאת ההלל לבל אחר כום ל' שבבר נמר את ההלל אם נשתכר לא הפסיל ולא נשכר: והיכא דלית ליה כולה סעודתא ממנה למינטרא הרב אלפסי ז"ל על שהתחיל ואמר היכא דלית ליה ממנה למינטרא

אמרור ואכיל והדר כריך מצה ומרור ואכיל בלא ברכה דתניא הסופגנין והדובשנין והאיסקריטין אדם ממלא כריסו מהן ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה.

ומאן דלית ליה חמרא בלילי פיסחא מקדש אריפתא מידי דהוה אשבתות וימים טובים והיכי עביד שרי ברישא המוציא ובצע לה לריפתא ומנח ידיה עילויה עד דגמר קדושא ובתר דגמר קדושא מברך לאכול מצה ואכיל והדר מטביל בשאר ירקי ועקר להו לפתורא ובתר הכי אומר מה נשתנה וכולה הגדה עד גאל ישראל ומברך אמרור ואכיל והדר כריך מצה ומרור ואכיל בלא ברכה:

ומאן דבעי לברוכי בתרי ותלתא בתי היכי עביד מברך ברישא בביתא דיליה ואכיל כל מאי דצריך ומברך ברכת המזון והדר מברך לכל חד וחד בביתיה ושתי אינהו כסא דקדושא ואגדתא ואכלי מצה וירקי ואיהו לא אכיל בהדייהו ולא מידי ושביק להו למגמר סעודתייהו ומברכי אינהו ברכת המזון והדר אזיל לביתא אחרינא ועביד הכין וכן לכל ביתא וביתא ולבסוף אזיל לביתיה וגמר הלילא ושתי כסא דהלילא דגמרינן להא מילתא מהא דתניא (ר"ה כט.) כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא חוץ מברכת הלחם וברכת הפירות שאם לא יצא מוציא ואם יצא אינו מוציא ובעי רחבה ברכת הלחם של מצה שהיא המוציא וברכת היין של קידוש היום שהיא בפה"ג מהו כיון דחובה הוא מפיק או דילמא ברכה לאו תיבה ופשטינן לה מהא דאמר רב אשי כי הוינן בי רב * בר"ה איתא פפי פפא הוה מקדש לן וכי הוה אתי אריסיה מדברא הדר מקדש ליה ושמעינן מינה שאע"פ שבירך לעצמו המוציא על המצה שהיא חובה כי איכא מאן דלא שמע ולא נפיק ידי חובתיה הדר ומברך ליה בין המוציא בין על אכילת מצה בין בפה"א בין על אכילת מרור בין בורא פה"ג כולהו חד טעמא אינון דמצוה נינהו וכן הלכה ואיהו כיון דבריך ליה ברכת המזון לא ליטעום מידי דקיי"ל דאין מפטירין לאחר מצה אפיקומן ואי בעי לאקדומי להנהו בתי ברישא ומברך להו לא אכיל ולא טעים מידי בהדייהו והדר לביתיה ומקדש הרשות בידו ושפיר דמי:

אמר רבא מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן מאי שנא מרור דכתיב (שמות יב) על מצות ומרורים יאכלוהו בזמן דאיכא פסח אין בזמן דליכא פסח לא מצה נמי הא כתיב על מצות ומרורים יאכלוהו מצה הדר אהדריה קרא דכתיב (שמות י"ב:י"ח) בערב תאכלו מצות:

תניא כוותיה דרבא (דברים ט"ז:ז'-ח') ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לי' אלהיך מה שביעי רשות אף ששת ימים רשות מ"ט הוה דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא יכול אף לילה הראשון רשות ת"ל על מצות ומרורים יאכלוהו אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מנין ת"ל בערב תאכלו מצות הכתוב קבעו

מאי טעמא הוי לכר שהיה בכלל. יום ז' בכלל קרא לכתיב שבעת ימים תאכל מצות היה יוצא מן הכלל לכתיב ששת ימים תאכל מצות ומפיק ליה לשביעי: בזמן שאין המקדש קיים מנין. **כלומר שאין שם פסח:** נרסינן בגמ' (לקמן קכ:) אמר רבה אכל מצה בזמן הזה אחר חצות לא יצא ידי חובתו פי' לר"ת בן עזריה לאמר לפסח אינו נאכל אלא על חצות ואיכא מ"ד להכי קי"ל כיון דסתם לן תנא בפ"ק דברכות (לף ב:) כותיה דתנן סתם כל הנאכלים ליום (ולילה על חצות) מצותן על שיעלה עמוד השחר הקטר חלבים ואברים (על חצות) מצותן על שיעלה עמוד השחר וייקינן עלה בגמרא (לף ט.) ואילו לכילת פסחים לף קתני מני ר' אלעזר בן עזריה היא ובפרקין נמי סתם לן כוותיה דתנן (לף קכ:) הפסח אחר חצות מטמא את היולים ואוקימנא לה כר' אלעזר בן עזריה ובפרק ואיזהו מקומן (לף נו:) סתם לן תנא כוותיה דתנן הפסח אינו נאכל אלא בלילה ואינו נאכל אלא על חצות ואע"ג דסתם לן נמי כר' עקיבא טופי: ומאן לכעי לכעי ברוכי בתרי לו בתלתא בתי וכו' ומברך ברכת המזון והדר מברך לכל חד וחד בביתיה. פירוש לאחר ברכת המזון לאלתר שהוא כוס ג' יכול לברך לכל אחד ואחד בביתו קוסט כוס ל' ואין ערוך לומר לאחר כוס ל' שיכול לברך לכל אחד ואחד: כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא שהרי כל ישראל ערבין זה בזה במצות חוץ מברכת הלחם והיין ושאר ברכת הפירות שאין חלה שלא ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה ובזו אין כאן ערבות שאין זה חובת הלחם לא ליתהני ולא ליברוך: ברכת הלחם של אכילת מצה. שמברכין לפניה המוציא: ובברכת היין. שמברכין לפני קדוש היום שהו על אכילת מצה ומקדש ישראל והזמנים לא תצעי לך לחובה נינהו ומפיק לה ברכת המוציא ובברכת היין מיבעיא לן שאין בהוא חלה שאם כבר ערך שולחנו ואי אפשר ליהנות **בלא ברכה ואי נמי לא** טעים אינו אי אפשר לא יהיב לחד מיניהו למטעם ובעי ברכה אלא כיון לחובה היא אכילת מצה חובה עליו וכן קדוש היום חובה עליו ואי אפשר בלא הנאה והנאה אי אפשר בלא ברכה ומצות המוציא תלויה בברכת הנאה ומפיק לה לילמא ברכת הנאה לאו חובה למוציא אחרי' שלף בכל הנאות היא נוהגת:

לפלוג עליה דתנן בפ' הקורא את המגילה למפרע (לקמן כ:) לבר שמעתין בלילה כסדר כל הלילה ולחמרינן בגמרא לחתויי מאי לחתויי לכתחלת פסחים דלא כרשב"ע ותלתא סתמי לא חלמי מחד סתמא כלחמרינן בפ' מעות חגיגה (לקמן קי:) מה לי חדא סתמא מה לי תרי סתמי ואפ"ה מסקינן לן מי מינייהו סתמא בתרייתא הילכך לזלזולי לחומרא כר' אלעזר בן עזריה ולפיכך ירך ליזהר ולאכול קולס חנות מצה של אפיקומן ואפילו בקריאת ההלל החמירו בתוספ' לקרותו קולס חנות ויש מקילין ולומרים לסתמא לסתים כר"ע אליס טפי מלקתני ליה סתם נמי הלכתא פסיקתא ועוד לקיי"ל הלכה כר"ע מחבירו והיינו לחמר רבא לר"ח בן עזריה ולא חמר לה סתמא ואין רחוי להקל בכך: ירושלמי בשבועות פרק שלישי שבועה שלא אוכל מצה לאכול מצה בלילי הפסח. לשבועה חלה לבטל את המצות בשב ואל תעשה בכולל הילכך היאך שבועה מנו לחייבו אמצה לכל ימות השנה חייבו נמי אמצה לילי הפסח: שבועה שלא אוכל מצה בלילי הפסח לוקה ואוכל מצה בלילי הפסח. לכיון להכא ליכא כולל אין שבועה חלה לבטל את המצה: שבועה שלא אשב בצל אסור לישב בצל סוכה. למנו לחייבו משום עלגיס חייבו נמי אצל סוכה: שבועה שלא אשב בצל סוכה לוקה ויושב בצל סוכה. משום להכא ליכא כולל וכי תימא אחאי והלא כשם שמצה כוללת מצה שאינה אלא מצה כך סוכה כוללת סוכה שאינה אל מצה יש לומר להיינו טעמא משום לבנלריס הלך אחר לשון בני אדם וכל לחם שהוא אכילה מצה קרוי מצה ואין סוכה אתם בלשון בני אדם אכילה מצה קרוי סוכה וכן לולב ז"ל חולק על הרב אלפסי ז"ל שכתב זה הירושלמי ואמר לפסוח נמי לילן ליתיה לכאי שבועות אתיס בתרא (לקמן כב:) תשמע לשבועה שיהא חלה לבטל את המצוה ואפי' בכולל לאחרינן אתם עלה לאתני' לתנן שבועה שלא אוכל ואכל נבלות וטרפות שקנים ורמשים חייב ומוקמינן לה אתם (לקמן כג:) בכולל לדבריס המותרים עם לדבריס האסורים כלומר לאחר שבועה שלא אוכל נבלות ושברות למנו לחיילא לשברות חיילא נמי אנבלות ואחרינן אתם (לקמן כא.)בשלמא לאו משכחת לה אלא הן היכי משכחת לה כלומר לשבועות בטוי בעי שתהא בלאו והן ומ"ש פרכינן לשבועה לאו משכחת לה שלא יאכל נבלות ושברות לשבי היא נוונע מנו לחיילא לשברות חיילא נמי אנבלות ולא אחרינן מוסבא ועומד מהר סיני הוא לכיון דמ"מ אין שבועתו לבטל את המצוה לכל בהן היכי משכחת לה לאפוי אחר שבועה שאוכל נבלות ושחוטות אע"נ דהוי כולל לא חייל כיון לבטול את המצוה הוא אלמא שאין שבועה חלה לבטל את המצוה אפי' בכולל והא ולאו לאו קושיא היא דהני מילי בקום עשה שאין חומר חובה.

ירושלמי בשבועות בפ"ג שבועה שלא אוכל מצה אסור לאכול מצה בלילי הפסח שבועה שלא אוכל מצה בלילי הפסח לוקה ואוכל מצה בלילי הפסח שבועה שלא אשב בצל אסור לישב בצל סוכה שבועה שלא אשב בצל סוכה לוקה ויושב בצל סוכה:

כתוב * כ"ה בנזיר דף ג: ודף ה. בסיפרי דבי רב (במדבר ו) מיין ושכר יזיר לעשות יין מצוה כיין הרשות וכו' (דף קכא.) רבי שמלאי איקלע לבי פדיון הבן בעו מיניה על פדיון הבן ודאי אבי הבן מברך שהחיינו מאן מברך כהן מברך דקא מאטי הנאה לידיה או דילמא אבי הבן מברך דקא עביד מצוה לא הוה בידיה אתא שאיל בי מדרשא אמרו ליה אבי הבן מברך שתים והלכתא אבי הבן מברך שתים ומיחייבין למימני יומי דשבעה שבועי מאורתא דחמיסר בניסן נגהי שיתסר דכתיב (ויקרא כג) וספרתם לכם ממחרת השבת (מנחות סה:) ות"ר וספרתם לכם כל אחד ואחד מונה לעצמו ממחרת השבת ממחרת יו"ט ותנ"ה * שם סו. (ויקרא כג) מיום הביאכם תספרו יכול יקצור ויביא ויספור אימתי שירצה ת"ל (דברים טז) מהחל חרמש בקמה תחל לספור יכול יקצור ויספור ויביא אימתי שירצה ת"ל מיום הביאכם תספרו חמשים יום יכול יקצור ביום ויביא ביום ויספור ביום ת"ל (ויקרא כ"ג:ט"ו) שבע שבתות תמימות תהיינה אימתי הן תמימות בזמן שהוא מתחיל מבערב הא כיצד קצירה וספירה בלילה והבאה ביום:

וכי היכי דמצוה למימני יומי ה"נ מצוה למימני שבועי לו לחלם עמוד וחטוף כדי לקייס שבועתך לבל בשב ואל תעשה חיילא כלמוכח הכי בירושלמי: רבי שמלאי חיקלע לבי פדיון הבן וכו' (על פדיון הבן) לבי הבן ולאי מברך. על פדיון הבן: שהחיינו מי מברך. פי' לפסיטקא נן שרלוי לברך עליה שהחיינו מפני שהיא תלויה בזמן שלו ל' יום לתינוק שאינו בן קיימא עליון על ל' יום ומסקינן לאבי הבן מברך אתים: ומיחייבין למימני יומי לשבעה שבועי וכו' ותנו רבנן וכו'. במנחות בפ' ר' ישמעאל היא (לקמן סה:) ושפרתם לכם כל ז'. נמרי רבנן להאי ושפרתם מנין אמם מה שאין כן בשאר ספירות שכתובות בתורה. יכול יקצור. כלומר בזמנו: ויביא ויספור לימתי שירצה ת"ל מהחל חרמש בקמה תחל לספור. להלמא מצעת קצירה ספירה: יכול יקצור ויספור ויביא לימתי שירצה ת"ל מיום הביאכם תספרו. להלמא קצירה וספירה והבאה בלין ביום ז': לימתי הן תמימות בזמן שהוא מתחיל מבערב. פי' לספור וקצירה נמי מבערב כלליתא במנחות (לקמן סו.) לבל הבאה ביום: וכי היכי למצוה למימני יומי ה"נ מצוה למימני שבועי. ומצוה למימני שביעי פלונתא היא במנחות פ' ר' ישמעאל לנרסי' אתם אחר חביי מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי רבנן לבי רב אשי מנו יומי ומנו שבועי לחמיר מני יומי ולא מני שבועי לחמר זכר למקדש בעלמא הוא וכיון לחביי ורבנן לבי רב אשי מנו יומי ומנו שבועי קי"ל כותייהו אע"נ לחמיר פלוג עלייהו והפירוש הנכון במצוה למימני שבועי היינו בתלמוס כל שבוע ושבוע לבל ברוב המקומות החמירו על עצמם לומר בכל יום היום כך וכך לעומר שהס כך וכך שבועות ויומים כך ורוב מפרשים מסכימים לספירת העומר עכשיו לליכא הבאה ולא קרבן חינה אלא מדרבנן בעלמא זכר למקדש כלאחר לחמיר אתם זכר למקדש בעלמא הוא: ובהנאה נס כן לחמרו בשעה שאחר תעבדון את האלילים על הסר הזה לחמרו לו ישראל מסה רבינו יחיאל עבודה זו אחר להס לסוף חמשים יום והיו מונין כל אחד ואחד לעצמו מכאן קבעו חכמים לספירת העומר כלומר בזמן הזה שאין אנו מביאין קרבן ולא עומר אלא מחכבין ג' יום לשמחת התורה כמו שמנו ישראל בלומתו זמן וזה ולאי לדך מלרם הוא לעיקרא למילתא זכר למקדש כלאחר לחמיר לבל ת"ח כל זה מוכיח שאין הספירה עכשיו אלא מדרבנן ולפיכך לחמרו בתוספות לכיון למדרבנן היא טוב לספור ביום רלשון בספק חסיכה כדי שיהיו שבע שבתות תמימות לנמרי ואין זה נכון שיכנים עלמו בספק לכתחלה ולי מסוס תמימות אין להחמיר בתמימות בזמן הזה שהוא מדרבנן טפי מספירה לחורייתא אלא כל שסופר בלילה תמימות קרינן ביה לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ' ח' מהלכות תמידין ומוספין שמנין זה של ספירת

דאמר אביי מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי:

ואסיר לן למיכל חדש עד אורתא דשבסר בניסן נגהי תמניסר דכתיב (ויקרא כ"ג:י"ד) ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו ותנן (ערלה פ"ג) החדש אסור מן התורה בכ"מ ואמרינן בגמרא (מנחות דף סח:) אמר רבינא אמר' לי אם אבוך אכיל באורתא דשבסר נגהי תמניסר סבר לה כרבי יהודה דאמר והלא מן התורה הוא אסור שנאמר (ויקרא כ"ג:י"ד) עד עצם היום הזה עד שיצומו של יום וקא סבר עד ועד בכלל וחיישינן לספיקא הילכך שבסר דספיקא דשיתסר הוא לא אכיל עד אורתא וכן הלכתא:

סליק פירקא וסליקא מסכת דפסח ראשון

העומר מוטל על כל יום ישראל בכל מקום ובכל זמן ומשמע לי לסבירא ליה ז"ל לחמיר לעל הוה הוה מני שבועי הוה לס"ל לזכר למקדש בעלמא הוה ולפיכך היה פוטר עצמו מן השבועות לכל חיוב דבנן להוו מנו יומי ושבועי לקיימא לן כותייהו סבירא להו לכזמן הזה לתורייתא. וכתב מר יהודאי ז"ל למען לעל מני עומר בלילית קמח עד מני בשאר ליליות פירוש למקום לבעינן תמימות לכל בשאר לילותא היכא לעל מני מתורתא מני מיממא ורב האי ז"ל חולק ואומר לאי מקום לבעי תמימות שכח בחמץ היומים נמי חסר הימנין ולפיכך הוא אומר שאם עד ספר בלילה סופר ביום וכן כתוב בהלכות גדולות שסופר ביום ונראה שמוכיח הן על מתניתין לכם"פ ר' ישמעאל במנחות לתנן התם (קף עח.) מעיקה לקנור בלילה ואם נקנר ביום כשר וכיון לקנירה ליעבד ביום אף ספירה ליעבד ביום לכל ר' יצחק ז"ל אומר שאינו סופר ביום ומתני' לסוף פרק רבי ישמעאל ליתא לקיימא לן כסתם מתני' למנחות (קף כ:) לקמני כל הלילה כשר לקנירת העומר והתם כם"פ ר' ישמעאל מייתינן לה ואמרי' עלה מה ליום בלילה לא אף ללילה ביום לא למען נקנר ביום פסול וכיון לקנירה פסולה ביום ספירה נמי ליתא ביום להא תניא כוותיה בברייתא לעיל יכול יקנור ויביא ואימתי שירבה יספור תלמוד לומר מהחל חרמש וגו' וקתני נמי בסיפא שקנירה וספירה בלילה והכתיב ביום וסתמא להתם עליפא ליה לתני לה נבי הלכתא פסיקתא וכתוב עוד בהלכות גדולות שם שכח יום ג' ולא ספר שוב אינו סופר לבעינן תמימות וליכא למאן דאמר עליו: וכתוב בספר המאור שיש שואלין מה טעם ג"ע זמן בספירת העומר ועוד מה טעם אין אנו סופרים בלא ברכה ביו"ט שני של פסח כלחמרין בסוכה (קף מז:) בשמיני ספק שביעי מיתב יתבינן ברוכי לע מברכינן מפני שברכת הסוכה עומדת כנגד קרום היום [הכי נמי ברכת העומר עומדת כנגד קילום היום] ונמני מימני ולע ליבריך ברוכי ועוד מה טעם אין אנו סופרין ב' ספירות מספק כמו שאנו עושין שני י"ט מספק והוא ז"ל הסיב לכיון לספירת העומר אינו אלא לזכר בעלמא להכי לסיקנא בלוכתיה במנחות תמימת תמימי מני יומי ולע מני שבועי אחר זכר למקדש הוא ואנו שאנו מונין ימים ושבועות מנהג הוא בידינו לכל להטעינו זמן אין לנו ועוד אלא מצינו ברכת זמן אלא בלבד שים בו שום הנאה כגון נטילת לולב שיהא בהא לשמחה ותקיעת שופר לזכרון לחבינו שבשמים ומקרא מגלה לחם רחמנא ענן ופרקינן ופליגן הכא שמברך לכל הכי שהחיינו לפי שיצא מספק נפל לכל שבשה ל' יום בחלם אינו נפל ולספירת העומר אין בו זכר לשום הנאה אלא לענמת נפש לחורבן בית מקוויינו ואם אחרו בשמיני ספק שביעי של סוכה מיתב יתבינן ברוכי לע מברכינן מכח יו"ט ב' מדרבנן ותעקור יו"ט דראשון של שמיני של חג לחורייתא שהוא עומד כנגדה ומשום הכי יתבינן ולע מברכינן לכל אנו היכך נעקור ברכת ספירת העומר משום יו"ט שני דרבנן שהוא עומד כנגדה ולע יתי דרבנן ולחי לחורייתא היכך מונין ומברכין ואם באנו לספור שתי ספירות מספק נמצא ספירה שניה מוסכת על יום טוב דראשון של ערלת ולחי לזלזולי ביום טוב דראשון לחורייתא היכך אין לנו לע מה שנהגנו והמקומות שנהגו למנות שבועות בכל יום ויום על מלאת השבוע וכסוף כל השבוע כן הוא המנהג היפה: בריך רחמנא לסייע בהאן: הדרן עלך ערבי פסחים וסליקא לה מסכת פסחים

מסכת יומא

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם ר"ן

ימי הלימוד סח–ע

יום סח

הלכות סדר עבודת יום הכפורים

א [דף ב.] [דף ד.] שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול שהוא צריך לעבודת יום הכפורים שאינה כשרה אלא בו ללשכת פרהדרין. ומזמנין לו אחר תחתיו שהוא מזומן לעבוד אם יארע בו פסול. (דף יג.) וגם מתוך שרואה אחר ממונה לשרת תחתיו יזהר יותר. ואין צריך להזמין לו אשה אחרת דלא חיישי' שמא תמות אשתו. (דף יד.) וכל שבעת ימי הפרישה הוא עושה כל עבודת התמיד כדי להרגילו בעבודה. (דף יח.) וזקני בית דין קוראים לפניו בכל יום בסדר היום הכל להרגילו שמא שכח שום דבר מהסדר. וערב יוה"כ שחרית מעמידין אותו בשער המזרח ומעבירין לפניו פרים ואילים וכבשים כדי שיתן אל לבו עבודת הפרים והאילים. אבל לא היו מעבירין לפניו שעירים דכיון שהשעיר בא על החטא יזכור החטא ויחלש דעתו. אע"פ שהפר נמי בא על החטא ועל טומאת מקדש וקדשיו כיון שאינו בא אלא על חטאת אחיו הכהנים ואם יש בהם אחד שחטא מכירו ומחזירו בתשובה. אבל השעיר שבא על חטאת הקהל כולו אינו מכיר בהן ומיחלש דעתיה. וכל שבעת ימי הפרישה לא היו מונעין ממנו מאכל ומשתה. ובערב יום הכפורים לא היו מניחין אותו לאכול הרבה שמתוך כך בא לידי שינה ואולי יבא לידי קרי. ולכך מונעין ממנו כל הדברים המרבה הזרע כגון גבינה וביצים ויין ישן ולבן. (שם:) וזקני ב"ד מוסרין אותו לזקני כהונה ומוליכין אותו ללשכת אבטינס ששם מפטמין את הקטרת ללמדו חפינה שהיא מעבודות קשות שבמקדש. ומשביעין אותו שלא ישנה בעבודות לפי שהיו חושדין אותו בצדוקי והם משנין בעבודת הקטורת ^כדלקמן לכן השביעוהו. והוא פורש ובוכה שחשדוהו בצדוקי והם פורשין ובוכים שהיו צריכין לחושדו שהחושד בכשרים לוקה בגופו. אם היה חכם שרגיל לדרוש דורש או לקרות קורא. ואם אינו רגיל דורשין וקוראין לפניו דברים המושכין את הלב כגון איוב ועזרא ודברי הימים ודניאל הכל שלא יבא לידי שינה. (דף יט:) ואם בקש לישן מכין לפניו באצבע צרדה ומטיילין עמו להפיג שינתו. עד שהגיע זמן שחיטת התמיד (דף כ.) והיו תורמין תרומת הדשן שעל המזבח החיצון ביום הכפורים. אע"ג דבכל יום לא היו תורמין אלא מקריאת הגבר הכא היו צריכין למהר מפני חולשת כהן גדול. וריב"א פירש שכשרה בכהן הדיוט שאינה חשובה מעבודת היום. והר"ר אלחנן פי' שצריכה כהן גדול. והיה מקדש ידיו ורגליו ותורם אותו:

(דף כח.) וכשהגיע זמן שחיטת התמיד דהיינו משהאיר המזרח מורידין כהן גדול לבית הטבילה (דף ל.) [דף לא:] ופרסו סדין של בוץ בינו לבין העם (דף לא:) וכדי שיכיר שעבודת היום בבגדי בוץ פרסו סדין של בוץ. (דף ל.) וטבילה זו היתה במקום חול שאינה באה לחובת היום שאף בכל בקר צריך כל אדם לטבול הנכנס לעזרה לעבודה. פשט בגדיו וטבל ועלה ונסתפג. (דף לא:) הביאו לו בגדי זהב ולבש וקדש ידיו ורגליו (דף מג:) מקיתון של זהב ולא היה כאן קידוש בפשיטה לפי שפשט בגדי חול וקיימא לן דתרי קדושי חד אפשיטה וחד אלבישה. (דף לא:) ואם היה זקן או איסטניס שהקור היה מזיק לו מחמין לו חמין [דף לה:] מערב [יוה"כ] ומטילין לתוך הצונן (דף לד:) או היו מחמין חתיכות של ברזל מאתמול ונותנין אותן היום במים לחממן. אע"פ שהוא מצרף ואסור משום מכה בפטיש שהוא גמר מלאכת הברזל לחתכו כיון שאינו מתכוין לכך אינו אלא משום שבות ואין שבות במקדש. (דף לא:) ואח"כ שחט את התמיד וקבל גם הוא את דמו וגומר כל עבודות כסדר כל הימים בבגדי זהב עם הקטרת שבהיכל הטבת הנרות ומנחת חביתין. (דף לד:) אח"כ בא לבית הפרוה והיה במקום קדוש. ופרשו סדין של בוץ בינו לבין העם וקדש ידיו ורגליו לפי שפשט בגדי קדש. וטבל ועלה ונסתפג ולבש בגדי לבן שוין י"ח מנה או יותר או פחות רק שיהיו טובים יותר מאותם שלבש בערב. ובין שניהם יש להם להיות שוים ל' מנה ואם ירצה להוסיף בשל בקר טפי מי"ח מנה ולגרוע בשל ערב מי"ב מנה או איפכא הרשות בידו רק שיהיה של הבקר טובים יותר ויהיה בין שניהם ל' מנה. ואלו יש לו משל צבור אבל אם ירצה להוסיף משלו יוסיף כמו שירצה. [וקידש ידיו ורגליו] (דף לה:) [דף לה:] ובא לו אצל פרו והיה עומד בקרן צפונית מערבית של המזבח באויר שבין האולם ולמזבח כנגד המזבח ממש אלא משוך לצד צפון. (דף לו.) והיו מוקמים ראש הפר שבא ראשו לצד דרום ופניו למערב. ולא היו מעמידין אותו להדיא ראשו למערב ואחוריו למזרח שמא ירבץ

גללים וזה יהיה גנאי למזבח. והכהן עומד במזרח ופניו למערב וסומך שתי ידיו עליו ומתודה. וכך היה אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי אני וביתי (שם:) כחכמים. וידוי ראשונה לא היה מתודה אלא עליו ובני ביתו. אנא השם כפר נא לעונות וכו'. ובירושל' יש בהזכרת השם שניה בוידוי היה אומר אנא בשם בבי"ת: (דף לז.) ובא לו למזרח העזרה להגריל שאינו צריך אלא שיהיה בעזרה. (דף לט.) וסגן [דף לט.] בימינו וראש בית אב בשמאלו. (דף סב.) ושם שני שעירים שוין במראה ובקומה והיה לקיחתם כאחד וכל זה אינו מעכב שאינו אלא למצוה. (דף לט.) וקלפי היה שם [של עץ ומחזיק ב' ידים] ובה שני גורלות האחד חקוק בו לשם והשני לעזאזל. והם כשרים מכל דבר וטורף ידיו בקלפי בענין שלא יוכל לכוין איזה של שם ואיזה של עזאזל. והעלה בכל יד גורל אחד [לשם שני השעירים] אם של שם עלה בימינו הסגן אומר לו הגבה את ימינך. ואם בשמאלו עלה בית אב אומר לו הגבה את שמאלך. ונתנן על שני השעירים ואמר לה' חטאת ואם לא נתן הגורלות על השעירים רק שהעלה וידע איזהו עלה בימינו ואיזו בשמאלו לא עיכב. (דף מא:) קשר לשון של זהורית [משקל שתי סלעים] בראש שעיר המשתלח והעמידו בשער המזרחי במקום שמוציאין אותו לשלחו ולנשחט היה קושר לשון אחד בצוארו כדי שלא יתערב לא בשעיר המשתלח ולא בשאר שעירים ובסדר אתה כוננת כתיב אף שעיר של שם יעמידנו כנגד בית שחיטתו ותימה דבהדיא בגמרא מסיק דאקשירה קאי. ובא לו אצל פר שניה והתודה עליו ועל אחיו הכהנים שצריך שיבא זכאי ויכפר על החייב לכך היה מתודה תחלה עליו לבדו שיהיה זכאי. (דף מג:) שחטו וקבל דמו במזרק ונתנו למי שהוא ממרס שלא יקרוש. והממרס היה עומד על השורה הרביעית של הרצפה של עזרה שמן ההיכל ולחוץ. ונטל מחתה מזהב אדום שמחזקת שלשה קבין והיתה דקה הרבה והיה לה בית יד ארוך שמגיעה תחת זרועו כדי שתהא זרועו מסייעתו. והיה לה נישתוק ופרש"י טבעת שישמע קולו בבואו. ורבינו חננאל פי' נרתיק שהיה לה כמו נרתיק כדי שלא יכווה כשהיא מתחממת מן הגחלים. ועולה באמצעו של מזבח וחותה מלא המחתה גחלי אש שכלתה מעליהן השלהבת. וירד והניחה על הרצפה בעזרה. (דף מז.) והוציאו לו מחתה מליאה קטרת שהחזירו אותה ערב יום הכפורים למכתשת ושחקוה הדק כדי שתהא דקה מן הדקה וחפן ממנה מלא חפניו של כהן לפי שהיו מחזיקין חפניו (דף מח.) לא מחוקות ולא גדושות אלא טפופות. והריקה מתוך חפניו לתוך כף אחת ולקח המחתה שהיו בה הגחלים בימינו והכף של הקטרת בשמאלו. (דף נא:) והלך בדרומו של היכל בין מזבח ולמנורה עד שהגיע לשתי [דף נא:] הפרוכת המבדילות בין הקודש ובין קודש הקדשים במקום אמה טרקסין שהיתה בבית ראשון. והחיצונה היתה פתוחה בדרום והפנימית בצפון. אע"ג דרבי יוסי סבר שלא היה שם אלא פרוכת אחת בהא הלכה כר' יהודה שאומר שתים היו דהוה ליה מחלוקת ואח"כ סתם שלאחר המחלוקת שונה (דף נב:) החיצונה פרופה מן הדרום ועוד דר' חנינא סבר כרבי יהודה לקמן דאמר בצד צפון היה עומד ומחטא. ואין להביא ראיה מאותה משנה (דף נח:) התחיל מחטא ויורד מהיכן היה מתחיל מקרן מזרחית צפונית ופירש רש""י דסבר דפתחה בצפון קאי ואפילו לפירוש רש""י ההיא משנה אתיא כרבי יוסי הגלילי ור' עקיבא פליג עליה בברייתא והלכה כרבי עקיבא מחבירו. (דף נב:) והיה [דף נב:] מהלך ביניהם עד שמגיע לצפון ואיתא בירושלמי שדוחק באצילי ידיו שלא ישרף הפרוכת. כשהגיע לצפון הפך פניו לדרום כדי שתהא ימינו לצד הארון והלך עד שהגיע כנגד הארון ונתן המחתה של אש בין שני הבדים. (דף נג:) ולאחר שניטל הארון נתנה לאבן שתיה שהיתה שם והיתה גבוהה מן הארץ שלשה אצבעות. וחפן הקטרת שבכף לתוך חפניו וצבר הקטרת על גבי גחלים. (דף נג.) ונזהר שלא יתן הקטרת על גבי האש עד שהכניסו לפני ולפנים להוציא מלבן של צדוקים שאומרים שנותן בהיכל ונכנס בענן עשן הקטרת. (דף נב:) והיה מתחיל לצד פנים שהוא חוצה לו שאם מתחיל אצלו נמצא העשן עולה מיד וזרועו נכווה. ונתמלא הבית עשן והניח שם הכף והמחתה ויוצא דרך כניסתו שהיו פניו לארון. ובסדר אתה כוננת כתוב טמטם עיניו ויצא ואין זה בגמרא אדרבה מתוך הירושלמי משמע שאינו צריך. והכי איתא בירושלמי עד שלא ניטל הארון היה נכנס ויוצא לאורו של ארון משניטל הארון היה מגשש ונכנס מגשש ויוצא. (שם: נג:) והיה מתפלל תפלה קצרה בהיכל שתהא השנה כתקנה. ולא היה מאריך בתפלתו שלא להבעית את העם המצפים לצאתו. (דף נג:)

[דף נג:] ונטל את הדם ממי שהיה ממרס ונכנס לפני ולפנים ועמד בין הבדים והזה אחת למעלה ושבע למטה כנגד הכפורת. ואין צריך שיגיע בכפורת אלא כמצליף. ופירש רש""י כסדרן אחת למעלה ושבע למטה. והתוספות מפרשין שלא היה צריך לכוין שיהיו כסדרן אלא באחת של מעלה מצדד גב ידו למטה ומזה כלפי מעלה. ובשבע של מטה מצדד גב ידו למעלה ומזה כלפי מטה. וכך היה מונה. אחת. אחת ואחת. אחת ושתים וכו'. יצא והניח המזרק של הדם על הכן שהיה בהיכל. ושחט את השעיר ועשה מדמו לפנים כאשר עשה מדם הפר אחת למעלה ושבע למטה. ויצא והניח דם השעיר על כן שני שהיה בהיכל. ונטל דם הפר מן הכן שהניח עליו והזה ממנו כנגד כל הפרוכת במקום שמכוון כנגד הארון אחת למעלה ושבע למטה כאשר עשה בפנים ואח""כ מדם השעיר על הפרוכת כאשר עשה מדם הפר. ולא היו הדמים נוגעים בפרוכת. ואח""כ עירה דם הפר לתוך המזרק שבו דם השעיר וחוזר ומריק ממזרק המלא לתוך הריקן כדי שיהא מעורב יפה יפה. (דף נח:) ויוצא לצד מזרח עד שעבר מזבח הזהב כולו. ונתן ארבע מתנות על ארבע קרנותיו והיה עומד בקרן מזרחית דרומית ונתן כדפרישית לעיל דפתחא בדרום קאי ונמצא שפגע בקרן דרומית מערבית ושם לא היה יכול להתחיל שהיה צריך שיצא למזרח עד שיעבור המזבח לכך היה נותן תחלה בקרן [דף נח:] מזרחית דרומית מערבית מערבית צפונית צפונית מזרחית. ולא היה מקיף המזבח ברגליו אלא עומד הכל במקום אחד ומקיף בידו דברי רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי פליג בהא בברייתא. והלכה כרבי עקיבא מחבירו שאומר שמקיף בידיו. ועוד דר' אלעזר סבר כוותיה. ובג' הקרנות שאינן לפניו היה מתחיל באצבעו ליתן למטה ומושך כלפי מעלה ובקרן שלפניו מתחיל מלמעלה ומושך ויורד כלפי מטה. שאם היה מתחיל מלמטה ומושך למעלה היה הדם זב ויורד על גב ידו. ובמקום שגמר ההזאה דהיינו בקרן מזרחית צפונית היה חותה הגחלים שעל המזבח אילך ואילך ומזה עליו שבע פעמים והנשאר לו מן הדם [דף נט.] ישפוך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. (דף מג: מד.) וצריך שלא יהיה שום אדם בהיכל כל זמן שעובד אלו העבודות. בין של היכל בין שלפני ולפנים. אבל מבין האולם והמזבח אין צריכין לפרוש בשעת עבודות שלפני ולפנים אלא בשל היכל. (דף ס.) ואם שינה בזה הסדר [דף סא.] לא עשה ולא כלום. ואם הקדים בהיכל דם השעיר לדם הפר יחזור ויזה מדם השעיר. הלכך אם נתערב לו מזרק של דם הפר בשל שעיר יתן משני המזרקות שלשה פעמים שאם הראשון של פר הוי האחרון כמאן דליתיה. ואם הוא של שעיר הרי הוא כמאן דליתיה ויוצא בשנים האחרונים. ואם נשפך דם הפר קודם שגמר מתנות שבפנים יביא פר אחר וקטרת אחרת ויעשה ככל הסדר הכתוב לעיל. אבל אם נשפך דם השעיר קודם שנתן ממנו בפנים אין צריך להביא אלא שעיר אחר כיון שכבר עשה מתנות הפר והקטרת כהלכתם. ואם גמר מתנות הפנימית ונשפך אחד מהדמים יביא אחר ויתחיל בתחלה בהיכל. ואם גמר מתנות ההיכל ונשפך אחד מהדמים יביא אחר ויתחיל בתחלה במזבח ואם גמר מתנות המזבח ונשפך. שיריים לא מעכבי. וכל הדין הנוהג בדמו של שעיר אם נשפך כך הוא דינו אם ימות חבירו המשתלח שבאיזה שעה שימות המשתלח באותה שעה נדחה הדם:

בא לו אצל שעיר המשתלח אם מצאו חי מתודה עליו. (דף סב.) מת אחר שהגריל יביא שנים אחרים ויגריל ויאמר זה שעלה עליו הגורל לעזאזל יהיה תחתיו ומיהו זה לדעת ר' שמעון אבל ר' יהודה סבר וידוי מעכב והלכתא כוותיה לגבי ר' שמעון. וכן הדין אם מת של שם אחר הגורל יביא שנים אחרים ויגריל ויאמר הגורל שעלה לשם יהיה תחתיו. (דף סו.) וכך היה אומר חטאו עוו פשעו לפניך עמך ישראל וכו':

מאתמול הזמינו (שם:) מי שמוליכו לעזאזל. ועתה בא לעזרה ומוסרו לו ואפילו נטמא ואם חלה השעיר שלא יוכל לילך מרכיבו על כתפיו ואפילו אם הוא שבת. וכל אדם כשר לזה אפילו זר. והיו עושים לו כבש שהיה הולך עליו לחוץ לעזרה מפני קלי ראש שבעם שהיו תולשין בשערו לומר טול וצא. (דף סו:) [דף סו:] ומיקירי ירושלים היו מלוין אותו עד הסוכה הראשונה. שעשר סוכות היו עושין לו בדרך בין כל אחת ואחת מיל. (דף סז.) ובכל אחת יושבים אנשים ללוותו מאחת לחברתה. ועם שבסוכה אחרונה לווהו מיל. הרי שהלך אחד עשר מיל. ונשארו שם והוא היה מרחיק עוד מיל עד שמגיע למקום הצוק והם רואים מעשיו. ובכל [דף סז.] סוכה וסוכה אומרים לו הרי מים הרי מזון אם יצטרך לאכול. והיה לוקח לשון של זהורית וחולק אותו חציו

קושר בסלע לראות כשילבין וחציו קושר בין קרני השעיר ודוחהו לאחוריו. ולא היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה אברים אברים שצריך שיהיה חתוך וקשה. והאברים מותרין בהנאה. והמשלח היה מטמא בגדים משיגיע לצוק וחזר וישב בסוכה האחרונה עד שתחשך. ולמחר המשלח יבא לכהן גדול. (דף עא.) אם מצאו בשוק יאמר לו כדי לכבדו אישי כ"ג עשיתי שליחותך. אם מצאו בבית יאמר מחיה חיים עשיתי שליחותך. אח"כ (דף סז:) בא כ"ג אצל פר ושעיר והוציא את אימוריהם ונתנן בכלי שרת והניחן עד בא זמן הקטרתן. ונתן הפר והשעיר למי שמוציאן לשריפה חוץ לירושלים לצפונה. והיו מטמאים בגדים משיצאו חוץ לחומת עזרה. והוציאום במקלות ארבעה אנשים בשני מקלות. קלועות פר ושעיר זה על זה שלימים בעורן. וכך היו מנתחין אותן בעור ושורפן. אמרו לכ"ג הגיע השעיר למדבר שלא היה רשאי להתחיל בשום עבודה עד הגיעו שמה. והיאך היו יודעין. אנשי הסוכות היו מניפין בסודרים והיו רואין מסוכה לסוכה עד שמגיע הדבר לירושלים. ואחר כך (דף סח:) קורא כ"ג בתורה אם ירצה בבגדי בוץ שהוא לבוש ואם ירצה יקדש ידיו ורגליו ופושט ולובש איצטלית לבן משלו וקורא בו. [דף סח:] חזן הכנסת נוטל ספר תורה וניתנו לראש הכנסת הממונה על צרכי בית הכנסת. וראש הכנסת נותנו לסגן והסגן לכהן גדול. וכל זה משום כבוד כהן גדול להראות שיש הרבה שררות תחתיו והוא על כולם. וקורא אחרי מות וגולל אך בעשור וקורא כיון שהכל ענין אחד וא"צ להפסיק בכדי שיפסיק התורגמן יכול לגלול. וגולל ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר יותר ממה שקריתי לפניכם כחוב כאן (דף ע.) משום פגמה של תורה שלא יחשבו שהספר תורה חסרה פרשה כיון שצריך לקרות על פה ובעשור שבחומש הפקודים דהיינו קרבנות המוספין דהיינו פרשת פינחס קורא על פה שאי אפשר לו לגלול שם מפני כבוד צבור שהיה צריך להפסיק יותר מכדי שיתרגם המתורגמן ואין זה כבוד הצבור שימתינו לו. ואי אפשר לו להביא ספר תורה אחרת שתהא נגללת מאתמול מפני פגמו של ראשון. ועוד שיהא צריך לברך פעם שנית ויהא ברכה שאינה צריכה. ומברך עליה שמונה ברכות. על התורה כדרך שאנו מברכין תחלה וסוף. ועל עבודה רצה וחותם ברוך אתה ה' שאותך לבדך נעבוד. ועל ההודאה מודים אנחנו לך. ועל מחילת עון מוחל עונותיכם. ועל המקדש ברוך אתה ה' הבוחר במקדש. ועל ישראל ברוך אתה ה' הבוחר בעמו ישראל. ועל הכהנים ברוך אתה ה' הבוחר בכהנים. ועל שאר התפלה תפלה רנה ובקשה שעמך ישראל צריכין להושע ברוך אתה ה' שומע תפלה. אם קורא בבגדי בוץ מקדש ידיו ורגליו ופשט וטובל (ומקדש) ולובש בגדי זהב [ומקדש] לאילו ואיל העם. ואם קרא באיצטלית משלו ונמצא כבר קדש ידיו ורגליו בפשטו בגדי הבוץ ואינו צריך עתה אלא טבילה וקידוש ועשה אילו ואיל העם. (דף ע. עא.) ואיכא פלוגתא טובא בסדר הקרבת המוספין הכתובים בפרשת פינחס שהם שבעה כבשים פר לעולה ושעיר לחטאת. רבי אליעזר סבר שמיד אחר אילו ואיל העם היה מקטיר אימורי פר ושעיר הפנימי ואחר כך מקדש ידיו ורגליו וטובל ומקדש ולובש בגדי לבן ומוציא כף ומחתה שהניח לפני ולפנים בהקטיר שמה הקטורת. ואם ירצה לעשות אלו הבגדים משלו ושלא ליקחם מן הצבור הרשות בידו ובלבד שימסרם לצבור. אבל בשאר העבודות לא היה רשאי לעשות כן. ואח"כ מקדש ידיו ורגליו [וטובל] ומקדש ולבש בגדי זהב ועושה כל המוספין ותמיד הערב והדלקת הנרות וחביתין כסדר כל הימים. ורבי עקיבא סבר שבעה כבשים ופר העולה היו קריבין עם תמיד השחר. ושעיר הנעשה בחוץ מיד שגמר עבודת היום. אח"כ אילו ואיל העם. ואח"כ הקטרת אימורי פר ושעיר בטבילה שלישית. ואח"כ הוצאת הכף ומחתה בטבילה רביעית. ואח"כ תמיד הערב וקטרת ונרות וחביתין כסדר כל הימים. ואיכא מאן דאמר משמיה דרבי עקיבא ששה כבשים ופר העולה היו קריבים עם תמיד השחר ואחד הנשאר עם תמיד הערב. ואיכא מאן דאמר איפכא שהאחד היה קרב עם תמיד השחר וששה כבשים ופר העולה עם תמיד הערב. והרמב"ם ז"ל פסק כרבי עקיבא והדעת מכרעת כחד מהנך תנאי דאמר משמיה דר' עקיבא שמקצת המוספין בבוקר ומקצתן בערב לקיים שתי הדרשות. לקיים מה שנאמר מלבד עולת הבקר אשר וגו' אלמא שמוספין קרבין עם עולת הבוקר. ולקיים סדרא דמקראי שעבודה נאמרה באחרי מות קודם המוספין שהם בפינחס אלמא שעבודת היום קודם המוספין ואיכא למימר שגם אימורי פר ושעיר היו קריבין אחר הוצאת כף ומחתה כדי שנמעט ההפסקה

בין עבודת היום ובין הוצאת כף ומחתה שהרי הם כתובים מיד אחר עבודת היום והיה ראוי לעשותן מיד אלא שאנו צריכין להקדים אילו ואיל העם לקיים חמש טבילות ועשרה קידושין דגמירי שצריך לעשות ביום הכפורים. הלכך כל מה שנוכל למעט ההפסק עדיף טפי. אחר כל זה (דף ע.) היה מקדש ידיו ורגליו ולובש בגדי עצמו ומלוין אותו ראשי העם וגדולים עד ביתו. ויום טוב היה עושה לכל אוהביו כשהיה יוצא בשלום. הרחמן הוא יחזיר עבודת בית המקדש במקומה במהרה בימינו. יראו עינינו וישמח לבנו בתורתו ובתורתו יאיר עינינו. ויברר כל ספקותינו:

סדר עבודה בקצור מלשון הרא"ש זצ"ל

תמיד השחר. וידוי פרו. הגרלה. וידוי פרו שנית. שחיטת פרו. הקטרה. הזאת דם הפר על הכפורת אחת ושבע. ושחיטת שעיר. והזאת דמו על הכפורת אחת ושבע. והזאת דם הפר על הפרוכת אחת ושבע. [והזאת דם השעיר על הפרוכת אחת ושבע]. עירוי דם הפר ודם השעיר ליתן על ארבע קרנות מזבח הזהב ושבע על טהרו. שפיכת שיריים על יסוד מערבי של מזבח החיצון. וידוי שעיר המשתלח ושילוחו. הוצאת אימורי פר ושעיר. קריאת התורה. אילו ואיל העם. ואימורי [פר] ושעיר. הוצאת כף ומחתה. פר העולה ושבעה כבשים ושעיר הנעשה בחוץ. ותמיד הערב. זה סדר של ר' אליעזר. ור' עקיבא ס"ל עם תמיד של שחר פר לעולה ושבעה כבשים. ואח"כ עבודת היום. ואחר עבודת היום שעיר הנעשה בחוץ. ואילו ואיל העם. ואימורי פר ושעיר. והוצאת כף ומחתה ותמיד הערב:

סליק סדר עבודת יום הכפורים

פרק ח

ברי"ף א. **א [דף עג:]** [דף עג:] **יום הכפורים אסור באכילה ובשתיה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה. המלך והכלה ירחצו את פניהם והחיה תנעול את הסנדל דברי רבי אליעזר וחכמים אוסרים: גמ'** [דף עד:] [דף עד:] ת"ר תענו את נפשותיכם יכול ישב בחמה או בצנה כדי שיצטער. ת"ל לא תעשה כל מלאכה מה מלאכה שב ואל תעשה אף עינוי שב ואל תעשה: **[דף עו.]** [דף עו.] **הני חמשה עינוין כנגד מי א"ר חסדא כנגד חמשה עינוין שבתורה** שבת שבתון ושבת שבתון ובעשור אך בעשור **והיתה זאת לכם לחקת עולם. קראי חמשה הוו ואנן שיתא תנן. שתיה בכלל אכילה דאמר רבי שמעון בן לקיש מנין לשתיה שהיא בכלל אכילה שנאמר** ואכלת לפני ה' אלהיך **מעשר דגנך תירושך ויצהרך** וגו' תירוש חמרא הוא וקרי ליה אכילה וכתיב **ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר** וגו' **ואכלת לפני ה' אלהיך** וגו' יין ושכר משתייא **הוא וקא קרי ליה ואכלת.** ברי"ף א: אכילה ושתיה **מנא לן דכתיב תענו את נפשותיכם** ונאמר להלן **ויענך וירעיבך מה להלן עינוי דרעבון אף כאן דרעבון. [דף עו:] סיכה דאיקרי עינוי מנא ליה** [דף עו:] **דכתיב לחם חמודות לא אכלתי ובשר ויין לא בא אל פי וסוך לא סכתי ואיקרי עינוי דכתיב** מיום **אשר נתת את לבך להבין ולהתענות וגו' [דף עז.]** [דף עז.] **רחיצה דאיקרי עינוי** מנא לן דכתיב ולאביתר **אמר המלך ענתות לך על שדך** וגו' וכתיב **כי התענית בכל אשר התענה אבי וכתיב כי אמרו העם רעב ועיף וצמא במדבר רעב מלחם וצמא ממים. עיף ממאי לאו מרחיצה. ודלמא מנעילת הסנדל** אר"נ בר יצחק מהכא **מים קרים על נפש עיפה. ואימא שתיה. מי כתיב בנפש על נפש כתיב אלמא עיף מרחיצה הוא וכתיב התענית בכל אשר התענה אבי. נעילת הסנדל מנא לן דכתיב ודוד עולה במעלה הזיתים עולה ובוכה וראש לו חפוי והוא הולך יחף וכתיב כי התענית וגו'. תשמיש המטה מנא לן דכתיב אם תענה את בנותי ואם תקח נשים על בנותי [דף עז:]** [דף עז:] **אם תענה מתשמיש ואם תקח מצרות.** פי' ר"י דהני דרשות אסמכתא בעלמא נינהו וכל הני עינוין מדרבנן חוץ מאכילה ושתים. דהכי משמע לישנא דגמרא דקאמר הני עינוין כנגד מי ולא קאמר מנא לן או מהיכא נפקא אבל כנגד מי משמע ששואל אם יש להן שום רמז מן התורה. ועוד דדרש מחמשה עינוין דקרא גם אכילה ושתיה וההוא דרשה רמז בעלמא הוא דהא אכילה ושתיה דריש ליה מקרא ומגזירה שוה ומדהך אסמכתא אינך נמי אסמכתא נינהו. וכן משמע נמי הא דתניא (דף עד.) בשאר סיפרי דבי רב תלמוד לומר שבתון שבות. משמע דהוה מדרבנן כמו גבי שבת דאסמיך כל איסורי דרבנן אשבתון שבות. ועוד מדהקילו חכמים בהו והתירו למלך ולכלה לרחוץ את פניהם ומי שיש לו חטטין בראשו לסוך ומי שידיו מלוכלכות בטיט ובצואה לרוחצם ועוד מדתנן החיה תנעול את הסנדל דברי ר' אליעזר וחכמים אוסרים ע"כ מיירי בדליכא סכנה

מדאסרי רבנן ואי נעילת הסנדל דאורייתא היכי שרי ר' אליעזר. וכן הביא ראיה ריב"א מן הירושלמי (הלכה א') דתניא סיכה כשתיה לאיסור ולתשלומין אבל לא לעונש וליום הכפורים לא לאסור ולא לענוש:

ב ת"ר אסור לרחוץ מקצת גופו ככל גופו. ואם היו ידיו מלוכלכות בטיט ובצואה רוחץ כדרכו ואינו חושש. ואסור לסוך מקצת גופו ככל גופו:

ג ואם היה חולה או שיש לו חטטין בראשו סך כדרכו ואינו חושש. תנא דבי מנשה רבן שמעון בן גמליאל אומר אשה מדיחה ידה [אחת] במים ונותנת פת לתינוק ואינה חוששת. אמרו עליו על שמאי הזקן שלא רצה להאכיל בידו אחת וגזרו להאכיל בשתי ידיו. מאי טעמא אמר אביי משום שיבתא פירוש רוח רעה פרש"י ששורה על הידים שלא נטל בשחרית. ורבינו תם היה אומר דאפילו שלא להאכיל את התינוק מותר ליטול שחרית כדאמרינן הכא היו ידיו מלוכלכות **בטיט ובצואה רוחץ כדרכו ואינו חושש** ואין לך מלוכלך יותר מבבוקר קודם נטילה כדאמרינן בפרק שמנה שרצים (דף קח:) כל זמן שלא נטל ידיו שחרית יד לפה תקצץ יד לעין תקצץ יד לחוטם תקצץ. ואמרינן נמי התם (דף קט. ע"ש) בת מלך היא ומקפדת עד שלשה פעמים ואם כן סכנה היא שאי אפשר שלא יגע באחת מאלה ואפי' חולה שאין בו סכנה אמר דסך כדרכו ואינו חושש. הלכך מותר לרחוץ ידיו ואינו חושש. וכן כל היום אחר שעשה צרכיו או שהטיל מים ושפשף הוי כמו ידיו מלוכלכות בטיט ובצואה דאי אפשר לו להתפלל בלא נטילה. ויזהר שלא יטול אלא במקום שצריך כגון האצבעות ולא כל היד. דהא דאמרינן בשמעתין שורה מפה במים לאו לנטילת ידים שחרית קאמר אלא להעבירה על גבי עיניו. והא דקאמר הכא משום שיבתא לאו בשחרית קאמר אלא כל היום אחר שנטל שחרית כמו שפירש בערוך שהיה מצוי ביניהם רוח רעה שחונקת את התינוק כשנותנין לו לחם בלא נטילת ידים אפילו כל היום לאחר שנטל שחרית. וכן כתב בעל העיטור שחרית יטול ידיו כדרכו ואינו חושש ומברך על נטילת ידים ואינו חושש. על פניו אסור. ואיכא מאן דאמר דאינו מברך על נטילה ביום הכפורים ותשעה באב. ואינו מברך שעשה לי כל צרכי מפני שאסור בנעילת הסנדל. ומסתברא כיון דבידו וברשותו הן לעולם כגון מפני סכנת עקרב מותר לברך כסדר כל השנה כולה. ולאו דוקא כי סיים מסאני כי היכי דכי לא שמע קול תרנגול מברך שבידו הוא:

ריי"ף ב. **ד ת"ר ההולך להקביל פני רבו או פני אביו או פני מי שהוא גדול ממנו** עובר עד צוארו במים ואינו חושש. והא דלא חיישינן לסחיטה כי היכי דאמרינן בפרק אלו קשרים (דף קיג:) גבי היה מהלך בדרך ופגע באמת המים וכו' היכי ליעביד ניחות במים קא מיתווסן מאני ואתי לידי סחיטה. דשאני הכא כיון שלא התירו לו אלא כדרך שהוא לבוש כדאמר לקמן **ובלבד שלא יוציא ידו מתחת חיפת חלוקו** מינכרא מלתא ולא אתי לידי סחיטה. ומיהו קשה נהי דלא גזרינן משום סחיטה הא איכא כיבוס וליבון כדאמרינן בזבחים פרק דם חטאת (דף צד:) דשרייתו זו היא כבוסו. ויש לומר דדוקא כי התם שיש עליו דם או דבר מלוכלך אמרינן שרייתו זו היא כבוסו. אבל אם הבגד הושחר מחמת לבישה או תשמיש וכל שכן לבן לגמרי ואין עליו טינוף אלא שרוצה ללבנו יותר לא אמרי' שרייתו זו היא כבוסו. ורבינו תם הגיה בספר הישר דלא אמרינן שרייתו זו היא כבוסו היכא שהוא דרך לכלוך כמו ספוג ואלונטית וקינוח ידים במפה. וכן כשעבר בנהר בבגדיו ואין זה דרך נקיון וליבון אלא רוב פעמים מתלכלכין במים. ותינוק שליכלך בגדי אמו במי רגלים התיר ר"ת שתטול ידיה ותקנחם באותו מקום שאין זה דרך ליבון אלא לכלוך הוא ואינה מתכוונת אלא לבטל מי רגלים כדי שתוכל להתפלל:

ה איבעיא להו הרב אצל התלמיד מאי. ולא איפשיטא ובתוספתא (דיומא פ"ד) תניא **ההולך להקביל פני אביו או פני רבו או פני (מי** שגדול ממנו) עובר כדרכו עד צוארו במים ואינו חושש. וכתב הרי"ץ גיאות ז"ל דמשבשתא היא מדלא הביא אותה הגמרא לפשוט הבעיא ואין עלה לסמוך. ובעל העיטור כתב דתוספתא פני רבו או פני ת"ח גדול ממנו קאמר. **רבא שרא להו לבני עוברי ימינא למיעבר לנטורי פרי. אמר ליה אביי לרבא תניא דמסייע לך שומרי פירות עוברין עד צוארן במים ואינן חוששין. רב יוסף שרא** להו לבני בי תרבו למיעבר במיא למיתי בפירקא. ולמיזל לא שרא להו. אמר ליה אביי אם כן נמצאת מכשילן לעתיד לבא. **רב יהודה ורב שמואל בר** רב יהודה הוו קיימי אגורא **דנהר פפא אמעברא דחצדד. הוי קאי רמי בר פפא** באידך גיסא רמא להו **קלא מהו**

למיעבר למיתי קמי רבנן למישאל שמעתא. א"ל רב יהודה רב ושמואל דאמרי תרוייהו עובר ובלבד שלא יוציא ידיו מתחת חיפת חלוקו. איכא דאמרי אמר (ליה) [להו] רב שמואל **תנינא ובלבד שלא יוציא ידיו מתחת חיפת חלוקו [דף עח.] תינח ביוה"כ דליכא מנעל ברגלו מצי למיעבר במיא. בשבתא דאיכא מנעל מאי. תא שמע דאמר ר'** [דף עח.] **נחמיה חתניה דבי נשיאה אנא חזיתא לרבי אמי ורבי אסי דעברי דרך מלבוש. תינח מנעל סנדל מאי. ואסיקנא סנדל לכתחלא לא:**

רי"ף ב: **ו תני ר' יהודה אוסר לישב על גבי הטיט ביום הכפורים. אמר ריב"ל ובטיט המטפחת. אמר אביי ובטופח על מנת להטפיח אמר רב מותר להצטנן בפירות. רב יהודה מצטנן בקרא. רבה מצטנן בינוקא. רבא מצטנן בכסא דכספא. אמר רב כסא דכספא מליא אסור. חסר שריא. דפחרא בין מליא בין חסירא אסור. מ"ט מישחל שחיל. רב אשי אמר אפי' כסא דכספא חסר [נמי] אסור. מ"ט אתי לאזדרובי. פירוש שמא יתנענעו המים שבתוכו וינתזו על בשרו:**

ז זעירי בר חמא אושפיזכניה דריב"ל ודרב אמי ודרב אסי ודכולהו רבנן דקיסרי הוה. אמר ליה ליוסף בריה דריב"ל בר אוריא תא אימא לך מילתא מעלייתא דהוה עביד אבוך. ערב תשעה באב מביאין לו מטפחת ומקנח בה ידיו ורגליו למחר מעבירה ע"ג עיניו ואינו חושש. עיוה"כ **שורה אותה במים ועושה אותה כמין כלים נגובין למחר מעבירה על גבי עיניו ואינו חושש. וכן כי אתא רבה בר מרי אמר מטפחת** אחת היתה לו לריב"ל עיוה"כ שורה אותה **במים ועושה אותה כמין כלים נגובין למחר מעבירה על גבי עיניו ואינו חושש.** אמר גאון מי שמבקש לקנח פניו ביוה"כ אם איסטניס הוא ואין דעתו מיושבת עליו כל השנה עד שיקנח במים וכל שכן ביום הכפורים שצריך לטהר עצמו ולקנח יקנח אבל שאר כל אדם אסור. כדאמר אסור לו לאדם שישיט אצבעו קטנה במים בתשעה באב כדרך שאסור ביוה"כ אבל אם נצוצות של מי רגלים נתזו על רגליו חייב לרחוץ רגליו ולשפשף אותן ביד. כדרך ששנינו (לעיל כח.) זה הכלל היה במקדש כל המסיך רגליו טעון טבילה וכל המטיל מים טעון קידוש ידיו ורגליו. (שם כט:) בשלמא רגליו משום נצוצות אלא ידיו למה. אמר רבא זאת אומרת מצוה לשפשף. וה"ר יצחק גיאות ז"ל כתב אם היה לכלוך על פניו או לפלוף על גבי עיניו מותר להעבירו במים. **איבעיא להו מהו לצאת בסנדל של [דף עח:]** [דף עח:] **שעם ביום הכפורים. עמד ר' יצחק בר נחמני על רגליו ואמר אני ראיתי את ריב"ל שיצא במנעל של שעם ביום הכפורים. אמינא ליה בתענית צבור מאי. אמר לי לא שנא. אמר רבה בר בר חנה אני ראיתי את ר' אלעזר שיצא בסנדל של שעם בתענית צבור. אמינא ליה ביום הכפורים מאי אמר לי לא שנא. רב יהודה נפיק בדהיטני.** מין גמי. ויש מפרשים בקש של חטים. אביי נפיק בדהוצי עשוי מכפות התמרים רבא נפיק בדיבלי עשוי מעשבים. **רבה בר בר חנה הוה כרך סודרא אכרעיה ונפיק: ת"ר התינוקות מותרין בכולן באכילה ובשתיה וברחיצה [וסיכה] חוץ ממנעל וסנדל.** גרסי' בפרק מצות חליצה (דף קב:) תניא אחד מנעל וסנדל ואנפליא לא יטייל בהן לא מבית לבית ולא ממטה למטה. ופריך מהא דתניא לא יטייל אדם בקורדקיסין בתוך ביתו אבל מטייל הוא באנפליא בתוך ביתו. ומשני כאן באנפליא של עור כאן באנפליא של בגד. וגרסינן נמי בירושלמי (הלכה א') אית תנויי תני יוצאין באנפליא ביום הכפורים. אית תנויי תני אין יוצאין. אמר רב חסדא מאן דאמר יוצאין בשל בגד. ומאן דאמר אין יוצאין בשל עור. יש שרוצים לדקדק מההיא דיבמות מדקאמר אבל מטייל הוא באנפליא בתוך ביתו מדקאמר בתוך ביתו משמעדאסור לצאת באנפליא של בגד ומסתייע מהא דתוספתא [פ"ד] דיום הכפורים אסור באכילה ובשתיה וברחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ובתשמיש המטה ואפילו באנפליא של בגד. ולא מיסתברא כלל לחלק בין בית לרשות הרבים באיסור נעילת הסנדל. ועוד מדקתני בירושלמי יוצאין משמע אפילו ברשות הרבים. ואגב דתנא גבי איסורא קורדקיסין בתוך ביתו לאשמועינן דאפי' טיול בבית אסור נקט נמי היתר גבי אנפליא בתוך ביתו. ועוד דשל בגד רך הוא ואינו מגין טפי מכל הני דשעם ודהיטני דנפקי בהו לרה"ר:

ח [דף פא:] ת"ר ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש יכול בתשעה תלמוד לומר בערב אי בערב יכול משתחשך תלמוד לומר בתשעה. הא כיצד מתחיל ומתענה מבעוד יום מכאן שמוסיפין מן חול **על הקדש. אין לי אלא לפניו לאחריו מנין תלמוד לומר**

מערב עד ערב. ואין לי אלא יום הכפורים שבת בראשית מנין תלמוד לומר תשבתו. יו"ט מנין תלמוד לומר שבתכם. כל שבת שאתה שובת אתה מוסיף לה בין מלפניה בין מלאחריה. יכול יהא חייב כרת על התוספת תלמוד לומר [דף פא.] **והנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי על עיצומו של יום ענוש כרת אבל אינו ענוש כרת על התוספת. יכול לא יהא ענוש כרת על התוספת מלאכה אבל יהא ענוש כרת על התוספת עינוי תלמוד לומר כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה על עיצומו של יום** ענוש כרת ואינו ענוש כרת על התוספת של יום. ותוספת זה צריך שיהא קודם בין השמשות. דאילו בין השמשות ספק יום ספק לילה הוא ואם עשה מלאכה בשני בין השמשות בשוגג חייב חטאת (שבת לה:) ואינה נקראת תוספת דבלאו ריבוי דקרא צריך לפרוש מספק וגם ספק כרת יש בו אלא קודם בין השמשות שהוא מהלך אלף וחמש מאות אמה קודם הלילה צריך להוסיף מן החול על הקדש. ותוספת זה לא נתברר שיעורו אלא על כרחך לאו תוספת כל דהו קאמר מדאמרי' במסכת יו"ט בריש פרק המביא (דף ל.) ובשבת פרק שואל (דף קמח:) דהא תוספת דיום הכפורים דאורייתא הוא. והא נשי דידן דאכלו ושתו עד אורתא ולא מחינן בהו. ומסתמא לא היו אוכלות לגמרי עד חשיכה שאינן יכולות לצמצם. אלא פירשו קודם עיצומו של יום וגם מספיקו אלא שבתוספת היו מזלזלות. אלמא לאו בתוספת כל דהו אמרינן אלא שלא נתברר שיעורו וצריך לפרוש קודם בין השמשות מעט. וכן מוצאי יוה"כ אחר צאת הכוכבים צריך להוסיף מעט:

יום סט

ט [דף עח:] המלך והכלה ירחצו פניהם. מלך מאי טעמא. אמר רבי אבא בר זבדא דכתיב מלך ביפיו תחזינה עיניך. כלה מאי טעמא. אמר רבה כדי שלא תתגנה על בעלה. אמר ליה רב לרבי חייא עד כמה. **אמר ליה כדתניא אין מונעין תכשיטין מן הכלה כל שלשים יום. ומיבעיא ליה לאיניש ליקורי ליומא דכפורי בכסות נקיה. דאמר ליה ריש גלותא לרב המנונא** (שבת קיט.) מאי דכתיב ולקדוש ה' מכובד !(וכבדתו) אמר ליה **זה יום הכפורים שאין בו לא אכילה ולא שתיה אמרה תורה כבדהו בכסות נקיה.** ונהגו להדליק ריבוי נרות בבתי כנסיות משום דכתיב באורים כבדו ה' ומתרגמינן בפנסיא יקרוך. וכיון דאין בו לא אכילה ולא שתיה יש לכבדו בכל דבר שמצינו שנקרא כבוד. **והחיה תנעול את הסנדל. מאי טעמא משום צינה. אמר שמואל כל מחמת עקרב מותר** במקום שמצוין עקרבים וסכנה הוא לילך יחפים מותר לנעול סנדל או מנעל:

רי"ף ג. **י גרסי'** בפ' מקום שנהגו (דף נד:) עוברות ומניקות מתענות ומשלימות ביוה"כ. ובשאלתות דרב אחאי (פ' הברכה ס"ס קמ"ז) אבל חיה אסורה להתענות עד ל' יום ונחלקו עליו כל המחברים וכתבו דאסורה באכילה ומיסתברא כוותייהו. ועל כן לא שרי לחיה אלא נעילת הסנדל דאינו אלא מדרבנן אבל אכילה ושתיה לא. ועוד דלא דמי דאם לא תנעול בקל מזיקתה הצינה ואינה מרגשת בו אבל לענין אכילה היא כעוברה וחולה ואם תאמר שהיא צריכה יאכילוה ואם מרגשת בעצמה שהיא בריאה וחזקה למה יאכילוה. ועוד דבפרק מפנין (דף קכט.) קאמר שמואל לחיה שלשים יום ואמרינן עלה למאי הלכתא וקאמר לטבילה ואם איתא לימא לתענית. וכתב הרמב"ן ז"ל דתוך שלשה אין לה להתענות. משלשה ועד שבעה אמרה צריכה אני מאכילין אותה. מכאן ואילך הרי היא כשאר כל האדם:

רי"ף ג: **יא האוכל** ביוה"כ ככותבת גסה [דף עט.] כמוה וכגרעינתה והשותה מלא לוגמיו חייב. והני שיעורי לכרת ולקרבן אבל לאיסור קי"ל כרבי יוחנן דאמר (לעיל עג:) חצי שיעור אסור מן התורה: **מתני'** כל האוכלין מצטרפין לככותבת וכל המשקים מצטרפין לכמלא לוגמיו. והאוכל והשותה אינן מצטרפין. [דף פא.] אכל ושתה בהעלם אחת אינו חייב אלא אחת. אכל ועשה מלאכה חייב שתים. אכל אוכלין שאינם ראוין לאכילה ושתה משקין שאינם ראוין לשתיה פטור. [דף פא:] שתה ציר או מורייס פטור:

רי"ף ה. ד: **יב [דף** פא:] גמ' תניא ר' אומר חומץ משיב הדעת. דרש גידל בר מנשי דמן נרש בבירי אין הלכה כרבי. למחר אתו כולי עלמא מזיגו חלא ושתו. שמע גידל בר מנשי ואיקפד אמר להו אימר דאמרי אנא חי מזוג מי אמרי אימר דאמרי אנא פורתא טובא מי אמרי אימר דאמרי אנא דיעבד לכתחלה מי אמרי:

[דף פב.] מתני' [דף פב.] **התינוקות אין מענין אותן ביוה"כ אבל מחנכין אותן קודם לשנה קודם לשתים.**

פירוש קודם שנה שאחריה יתחיל זמן חיובו דהיינו שנת י"ג שהרי כשהוא בן י"ג ויום אחד מתחיל חיובו. וקודם לשנה היינו שנת שתים עשרה וקודם לשתים היינו שנת אחד עשר: **גמ' השתא לפני שתים מחנכין לפני שנה מיבעיא. אמר רב חסדא לא קשיא כאן בחולה כאן בבריא.** אמר רב הונא בן שמנה ובן תשע מחנכין אותו לשעות. בן עשר בן י"א משלימין מדרבנן. בן שנים עשר משלימין מדאורייתא בתינוקת. רב נחמן אמר בן ט' בן י' **מחנכין אותן לשעות בן י"א בן י"ב משלימין מדרבנן. בן שלש עשרה משלימין מדאורייתא בתינוק.** ולא פליגי רב **הונא ורב נחמן. ור' יוחנן אמר** השלמה מדבריהם ליכא. אלא בן י' בן י"א מחנכין אותו לשעות. בן י"ב משלימין מדאורייתא בתינוקת. בן י"ג משלימין בתינוק. תנן התינוקות אין מענין אותן ביוה"כ אבל מחנכין אותן קודם לשנה קודם לשתים. בשלמא לרב הונא ולרב נחמן ניחא אלא לרבי יוחנן קשיא. ופרש"י אע"ג דלרב הונא ולר"נ הוי חינוך הבריא ד' שנים מצו לתרוצי למתניתין כולה בחולה והכי קאמר מחנכין אותן קודם שנה להשלמה דרבנן דהיינו קודם שתים להשלמה דאורייתא. וזה נראה לי דוחק דהשלמה דרבנן מאן דכר שמיה שיתן בה התנא סימן להקדים לה חינוך. ועוד קשה לי מנא להו לרב הונא ולרב נחמן שיש חילוק בין בריא לחולה לענין חינוך כיון דבמתניתין לא הוזכר אלא שלש שנים לפני גדלות. הלכך נ"ל לפרש מחנכין אותם קודם שנה וקודם שתים להשלמה דאורייתא דהיינו שלש שנים קודם גדלות. ומכל מקום שמעינן שיש חילוק בין חולה לבריא מדלא הוה ליה למיתני אלא לפני שתים בא להשמיענו שיש חילוק בשנים בין חולה ובין בריא. ומיהו מתניתין לא אירי אלא בחולה זו היא גירסת רש"י ופירוש הרב אלפס גורס **אמר רב הונא בן שמנה בן תשע מחנכין אותו לשעות בן עשר ובן אחת עשרה משלימין מדרבנן בן שתים עשרה משלימין מדאורייתא ורב נחמן אמר בן** ט' בן עשר מחנכין אותו **לשעות בן אחת עשרה משלימין מדרבנן בן שנים עשר משלימין מדאורייתא.** והוה מצינו לפרש גירסתו דתרוייהו איירי בתינוקת ופליגי בהשלמה. דרב נחמן לית ליה השלמה מדרבנן אלא שנה אחת וחינוך שעות קודם לה שתי שנים. ורב הונא אית ליה השלמה שתי שנים. אלא [שכתב] **ואע"ג דקי"ל כר' יוחנן דאמר דתינוקת בת** י"ב ותינוק בן **י"ג משלימין מדאורייתא. קיימא לן כרב הונא ורב נחמן דבתראי אינון דמשלימין מדרבנן כדי לחנכן מבן אחת עשרה בין לתינוק בין לתינוקת. ובן תשע ובן עשר מחנכין אותן לשעות כרב נחמן. שאם היה רגיל לאכול בשתי שעות מאכילין אותו בשלש. בשלש מאכילין אותו** בד'. ומדקאמר דקיימא לן כרבי יוחנן בהשלמה דאורייתא מכלל דרב הונא ורב נחמן פליגי עליה בהא. אם כן צ"ל הא דקאמר דבן **שתים עשרה משלימין מדאורייתא** היינו אפילו בתינוק משום דסברי דתוך הפרק כלאחר הפרק. ומיירי כשהביא סימנים ופסק כר' יוחנן דהכי פסיק רבא בפרק יוצא דופן (דף מו.) דתוך הפרק כלפני הפרק. וקשה לי מה שפסק דתינוק בן אחת עשרה משלימין מדרבנן ואמאי משלימין אכתי הוי ב' שנים לפני גדלות דשמא לא יביא סימנים אחר י"ב שנה אפילו אם יש לו עתה סימנים שומא נינהו וגם קשה לי מה שהזכיר בכאן חיוב דאורייתא בבן י"ב שנים שהביא סימנים טפי מבכל המצות.ועוד קשה דר' יוחנן גופיה סבר בפ' (בא סימן) [יוצא דופן] (דף מה:) דתוך הפ' כלאחר הפרק. הלכך נראה כגירסת רש"י ובן ט' ובן י' מחנכין לשעות בן י"א ובן י"ב משלימין מדרבנן:

י"ג מתני' עוברה שהריחה מאכילין אותה עד שתשיב נפשה. חולה מאכילין אותו על פי בקיאין. ואם אין שם בקיאין מאכילין אותו על פי עצמו. עד שיאמר די: גמ' עוברה שהריחה בשר קדש או בשר חזיר תוחבין לה כוש פירוש פלך בלע"ז שפינדי"ל ברוטב ומכניסים לתוך פיה אם נתיישבה **דעתה מוטב ואם לאו מביאין לה רוטב עצמה. אם נתיישבה דעתה מוטב ואם לאו מביאין שומן עצמו. שאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש חוץ מע"ז** וגילוי עריות ושפיכות דמים. ולאו דוקא עוברה אלא הוא הדין כל אדם שהריח מאכל ומתאוה ופניו משתנין מסוכן הוא ומאכילין אותו ע"פ עצמו או על פי בקי. כדאמרינן בפרק אע"פ (דף סא:) אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי אפתחא דבי דונגר מלכא חליף ואזיל אדונגר דמלכא חזא רב אשי לאמימר דחוורא אפיה שקל באצבעתיה ואנח ליה בפומיה וכו'. ואמרו ליה רבנן מאי טעמא סמכת אניסא אמר חזינא לרוח צרעת דקא פרחה עילויה. שמע מינה דכי חיוור אפיה חיישינן לסכנתא. וקאמר התם (שם.) הכל משהין בפני שמש חוץ מיין ובשר. אמר רב אשי הוה קאימנא

קמי דרב כהנא ואייתו ליה גרגלידי דליפתא בחלא ואי לאו דיהבו לי מינה איסתכנית. רב פפא אמר אפילו תמרא דהינוניתא. כללא דמילתא כל דאית ליה ריחא ואית ליה קיוהא וכן כתב הרמב"ן ז"ל. וכתב הרמב"ן ז"ל מסתברא הא דתוחבין לה כוש הני מילי בעוברה שאין לנו אומד ביישוב דעתה פעמים מתיישבת בכוש ברוטב ופעמים צריכה לשומן עצמו. אבל חולה שמאכילין אותו על פי בקיאין מאכילין אותו דבר הצריך לו וכדי הצריך לו כמו שאמרו הרופאים ואין מדקדקין עליו על ידי כוש ורוטב אלא להאכילו הקל הקל. וגרסינן בכריתות בפרק אמרו לו (דף יג.) התירו לה לעוברה לאכול פחות (פחות) מכשיעור מפני הסכנה. ופריך מפני הסכנה ואפילו טובא נמי תיכול. אמר רב פפי הכי קאמר התירו לה לעוברה לאכול פחות פחות מכשיעור כדי שלא יצטרף לכזית בכדי אכילת פרס וכן כתב בעל הלכות. ונראה שאף בחולה עושין כך כדי להקל מעליו מאיסור כרת ומלקות לאיסור בלבד ע"כ. ונראה לי דבחולה אין עושין כן אלא ע"פ רופא אם אומר שיספיק לו להאכילו ממנו מעט מעט וכן בעוברה נמי אם אין דעתה מיושבת בכך צריך להאכילה כשיעור. כתב בעל הלכות אשה עוברה דידעינן דאי לא אכלה מתעקר וולדה אע"ג דספק בן קיימא הוא ספק נפל שפיר דמי ליתן לה. והרי"ץ גיאות ז"ל כתב דלאו בידיעה דידן תליא מילתא אלא בידיעה דידה ובדעתה תליא מילתא דמשהריחה נותנים לה וכחולה דמי. וכתב הרמב"ן ז"ל משמע מתוך דברי בעל הלכות דמשום סכנת וולד לחודיה מחללין אפילו ליכא למיחש לדידה. דהיינו דגרסינן בשילהי פרק קמא דערכין (דף ז.) האשה שישבה על המשבר ומתה בשבת מביאין סכין וקורעין כריסה ומוציאין את הוולד. פשיטא מאי עביד מחתך בבשר בעלמא הוא. אמר רבא לא נצרכה אלא להביא סכין דרך רשות הרבים. מאי קא משמע לן דעל ספיקא מחללין שבת. תנינא ספק חי ספק מת ספק נכרי ספק ישראל מפקחין. מהו דתימא התם הוא דהוה ליה חזקה דחיותא אבל הכא דלא הוה ליה חזקה דחיותא מעיקרא אימא לא קא משמע לן. ואיכא דסבירא ליה דאין מחללין משום נפלים אלא עוברה שהריחה חששא דמיתה דידה היא שכל המפלת בחזקת סכנה היא. וטעמא דיושבת על המשבר שמתה טעמא אחרינא הוא הרי הוא כילוד דתו לאו ירך אמו הוא דלאו בדידה תליא אלא חי הוא ודלת נעולה בפניו וליכא חששא אלא דלא ה"ל חזקה דחיותא וספק נפשות להקל. ולא ידעתי מה צורך לכל אלו הדקדוקים דלא משכחת סכנת עובר בלא סכנת עוברה ולא סכנת עוברה בלא סכנת עובר. דהמפלת בחזקת הסכנה היא וכן פרש"י דאם אינה אוכלת שניהם מסוכנים: **[דף פב:] ההיא עוברה דארחה אתיא** [דף פב:] **לקמיה דרבי אמר להו זילו לחישו לה יום הכפורים האידנא הוא. לחישו לה ואילחשה. קרא עליה בטרם אצרך בבטן ידעתיך וגו' נפיק מינה רבי יוחנן. ההיא עוברה דארחה אתיא לקמיה דרבי יוחנן אמר להו זילו לחישו לה. לחשו לה ולא אילחשה. קרא עליה** זורו רשעים מרחם [דף פג.] [דף פג.] **נפיק מינה שבתאי אוצר פירי: חולה מאכילין אותו על פי בקיאין וכו'. אמרי דבי ר' ינאי חולה אומר צריך אני ורופא אומר אינו צריך שומעין לחולה. פשיטא ספק נפשות להקל מהו דתימא הא דקאמר חולה** צריך אני בעותי הוא דקא מבעית סבר אי לא אכילנא מיתנא קא משמע לן **לב יודע מרת נפשו. חולה אומר איני צריך ורופא אומר צריך שומעין לרופא פשיטא ספק נפשות להקל מהו דתימא לב יודע מרת נפשו קא משמע לן שומעין לרופא. והאי דקאמר חולה לא צריכנא תונבא** פירוש טירדא בעלמא נקיט ליה ורש"י פי' שטות אשדירדשו"ן הוא דנקיט ליה כתבו התוספות הא דקאמר הש"ס חולה אומר צריך אני היינו שאומר שהוא ירא שאם לא יאכל שיכביד ויהיה מסוכן למות. ויש ספרים שכתוב בהן מילתא דרבי ינאי פשיטא ספק נפשות להקל מהו דתימא האי דקאמר חולה צריך אני **בעותי הוא דקא מבעית סבר אי לא אכילנא מיתנא קא משמע לן.** אלמא דוקא משום ספק מיתה מאכילין אותו עד כאן. ונראה לי דחומרא גדולה היא זאת בספק דאין לך רופא שיאמר אם לא יאכל שמא ימות אלא הרופא דרכו לומר אם לא יאכל אפשר שיכביד חליו ויסתכן. ואפי' לספרים שכתוב בהן אי לא אכילנא מיתנא אין ללמוד מזה דדוקא על ספק מיתה מאכילין דלישנא דמיתנא לאו דוקא אלא שדרך החולה לומר כן מחמת פחד המיתה. **ואי אמר איהו ואחרינא בהדיה לא צריכנא ואומר** חד רופא צריך אין דבריו של אחד במקום שנים. ואי אמר איהו ואחרינא בהדיה צריכנא ושני רופאים ואפי' הן מאה אומרים לא צריך תרי כמאה ומאכילין

אותו. **ואע"ג דאמר רב ספרא הא דאמרי תרי כמאה ומאה כתרי ה"מ לענין עדות אבל לענין אומדנא בתר רוב דעות אזלינן. הני מילי אומדנא דממונא אבל הכא ספק נפשות להקל.** אמר איהו צריך ושני בקיאין אומרים אינו צריך אין דבריו כלום במקום שנים. דהכי מיפרשא מתניתין חולה מאכילין אותו על פי בקיאין. בד"א דאמר לא צריך אבל אמר צריך אם אין שם שני בקיאין **מאכילין אותו על פי עצמו מאי טעמא לב יודע מרת נפשו** ומהימן כלפי חד כלפי תרי לא מהימן. מר בר רב אשי אמר היכא דאמר צריך אני אפי' אי איכא מאה דאמרי לא צריך עליה דידיה סמכינן דכתיב לב יודע מרת נפשו. והלכתא כמר בר רב אשי דבתראה הוא ועוד דבתשובת הגאונים כתב דבכולי הש"ס הלכתא כמר בר רב אשי בר ממיפך שבועה ואודיתא. ובשאלתות דרב אחאי! כתוב דאזלינן בתר רוב דעות וכן דעת רש"י שהרי פירש לקמן (דף פד:) אבל מצטרפין לדעת אחרת כגון שנים אומרים צריך ושלשה אומרים אינו צריך ואשה או נכרי אומרים צריך מצטרפין למהוי פלגא ופלגא וספק נפשות להקל. וכתב הרמב"ן ז"ל ואע"ג דאמרינן בהדיא כי אזלינן בתר דעות באומדנא הני מילי בממונא. הני רבוותא סברי דהך אוקימתא ליתא. דהא משום דאקשינן על פי בקיאין תרי פשיטא תרי ותרי נינהו הוא דאתוקם הכי וכיון דאתא מר בר רב אשי ואמר דכל היכא דאמר חולה צריך אני אפילו איכא מאה דאמרי לא צריך לדידיה שמעינן קמה לה מתניתין כדמעיקרא דאיכא אחרינא בהדי חולה דאמר לא **צריך מאכילין אותו על** פי בקיאין תרי סלקא דעתך אמינא כשם שהחולה אומר צריך אני שומעין לו ואפילו כנגד מאה בקיאין. כך כשהוא אומר איני צריך נשמע ליה דהכא והכא לב יודע מרת נפשו הוא קא משמע לן דלהקל אמרי' אבל להחמיר כחד בקי בעלמא הוא ולא כתרי. הלכך היכא דאיכא אחרינא בהדיה לתרי דאמרי צריך לדידהו שמעינן הא לחד לא שמעינן. ולא אמרי' תונבא בעלמא הוא דנקט ליה אלא חד מנינן ליה תרי לא מנינן ליה. ומיהו כיון דאיתמר בהדיא בגמרא דלא אזלינן בתר רוב דעות לא דחינן סוגיא בפירכא ותפסינן סברא בעלמא ע"כ. וכן נראה לי כיון דאיכא פלוגתא דרבוותא אזלינן לקולא בספק נפשות. ירושלמי (הל"ד) חולה אומר יכולני לצום ורופא אומר איני יודע רבי אבהו בשם רבי יוחנן נעשה ספק נפשות וספק נפשות להקל. כתב הרמב"ן ומסתברא הני מילי בחולה דאמר יכולני דשכיח ביה תונבא אבל רופא אומר יכול וחולה אומר איני יודע שומעין לרופא דאיני יודע דחולה לאו כלום הוא. דאיהו מנא ידע רובן של חולין אינן יודעין ובקיאין בחולי שלהם הלכך לרופא שומעין שאומר יודע אני:

ריי"ף ה. **יד מתני מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו ואפילו דברים טמאים עד שיאורו עיניו: גמ'** ת"ר מנין יודעים שיאורו עיניו משיבחין בין טוב לרע. אמר אביי ובטעמו. ת"ר מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו הקל הקל. טבל ונבילה מאכילין אותו נבילה. (נבילה) ושביעית מאכילין אותו שביעית. שאלו את הראב"ד ז"ל חולה שיש בו סכנה אם לא יאכל בשר. אם יש לפניו נבילה ואין שחוט אם לא שנשחט בשבת. כי יש אומרים מוטב שיעבור הוא על לאו דנבילה משיעברו אחרים על איסור סקילה. והשיב דברי יש אומרים מכוונים הם אבל יש לומר כי איסור שבת כבר ניתן לדחות בהבערה ובבישול ובמחמין לו חמין. אי נמי שאי אפשר שלא יהא קטן אחד בסוף העולם. אבל אם היה החולה צריך לאכילה לאלתר והנבילה מוכנת לו מיד והשחוט מתאחר לו ודאי מאכילין אותו הנבילה ואין ממתינין לשחיטה והפשט ובישול. ורבינו מאיר השיב בתשובה על זה והביא דמיון מאוכל נפש ביום טוב דשוחטין ביום טוב דאיכא עשה ולא תעשה באיסור מלאכה ומאכל נבילה דאין בה אלא לאו או לומר לנכרי לנחור עופות דליכא אלא איסור דרבנן דאין שחיטה לעוף מן התורה אלא כיון דהתורה התירה לנו אוכל נפש ביום טוב הוה לדידן כל אוכל נפש ביום טוב כמו בחול. והכי נמי כיון שהתירה תורה פיקוח נפש הוי כל מלאכה שעושה בשבת בשביל חולה שיש בו סכנה כאילו עשאה בחול. והיכא דאיכא תרי איסורי מאכילין אותו הקל. ושחוטה המאכל מותר אבל הנבילה המאכל עצמו אסור ואריה רביע עלה עד כאן. ואני שמעתי משום דחיישי' שמא יהא החולה קץ באכילת איסור ויפרוש ויסתכן: **מתני' מי שנשכו כלב שוטה אין מאכילין אותו מחצר הכבד שלו ורבי מתיא בן חרש מתיר. ועוד אמר ר' מתיא בן חרש החושש בפיו מטילין לו סם בשבת מפני שהוא ספק נפשות וכל ספק נפשות דוחה את השבת.** והלכה [דף פד.] כרבי מתיא **בן חרש דאמר החושש בפיו מטילין לו סם בשבת מפני שהוא ספק נפשות דלא פליגי רבנן**

עליה דרבי מתיא אלא בכלב שוטה אבל בחושש בפיו לא פליגי עליה. ורבי יוחנן נמי חש בצפידנא שהוא כאב שינים ועבד ליה סם בשבת דמכה של חלל הוא. [דף פד.] דאמר רב נחמן בר יצחק שאני צפידנא הואיל ומתחלת בפה וגומרת בבני מעיים היא. מאי סימניה כי רמי מידי בככי אתי דמא מדריה פי' מעל הבשר שעל השינים: **[דף פד:]** [דף פד:] **וכל ספק נפשות דוחה את השבת לאיתויי מאי. אמר רב יהודה אמר שמואל לאיתויי אפי' ספק בשבת אחרת היכי דמי. כגון דאמדוהו לתמני יומי ויומא קמא שבתא מהו דתימא ליעכביה עד אורתא כי היכי דלא ניחל עליה תרי שבי קא משמע לן. תניא נמי הכי מחמין חמין לחולה בשבת בין להשקותו בין להברותו ואין אומרין נמתין לו שמא יבריא אלא מחמין לו חמין מיד וספיקו דוחה את השבת ולא ספק שבת זו אלא אפילו ספק שבת אחרת ואין עושין דברים הללו לא על ידי נכרים ולא על ידי קטנים אלא על ידי גדולי ישראל** ואפילו יש שם קטנים לעשותן מיד חיישינן זימנין דליתנייהו ואתי לאהדורי בתרייהו. ואין אומרים יעשו דברים הללו על ידי נשים ועל פי נכרים אבל מצטרפות לדעת אחרת. כך כתבו בספרי והלכות גדולות ובתוספתא (פט"ז דשבת). והיה קשה לריב"א למה לא יעשו על פי נשים חכמות בקיאות בספק נפשות כמו על פי אנשים וגבי יולדות נמי מחללין שבת על פי נשים. והיה ריב"א גורס אין עושים דברים אלו על פי נשים ולא על פי נכרים אבל מצטרפין לדעת אחרת כלומר אין אומרים בתכנת נפשות שלא יהו נאמנות אלא אף מצטרפין לדעת אחרת להכחיש את האנשים כנגדן. ולישנא דאבל דחוק קצת. והרב אלפס ז"ל גורס **אין אומרים לעשות דברים הללו לא על ידי נשים ולא על ידי נכרים מפני שמצטרפין לדעת אחרת** פי' שהנכרי יאמר אין חוששין שנעשה עבירה וכן תאמרנה הנשים. והיינו מצטרפין לדעת אחרת וכלומר לטעות שאין חוששין שעושה עבירה ואתי לידי סכנה:

טו תנו רבנן מפקחין פיקוח נפש בשבת והזריז הרי זה משובח וא"צ ליטול רשות מבית דין. כיצד נפל תינוק לים פורש מצודה ומעלהו **ואע"ג דקא צייד כוורי. ראה תינוק שנפל לבור עוקר חוליא ומעלהו והזריז הרי זה משובח ואין צריך ליטול רשות מבית דין ואף על גב דקא מתקן דרגא לחול. ננעלה דלת בפני תינוק שובר את הדלת ומוציאו והזריז הרי זה משובח ואין צריך ליטול רשות מבית דין ואף ע"ג דקא מתבר לה שיבי שיבי. מכבין ומפסיקין מפני הדליקה והזריז הרי זה משובח ואין צריך ליטול רשות מבית דין ואף על גב דקא ממכיך מכוכי. וצריכא דאי אשמעינן ים משום דאי לא מסיק ליה מיית אבל בור אפשר דיתיב אפומא דבירא** אימא לא **צריכא. ואי אשמעינן בור משום דקא מיבעית אבל דלת אפשר דיתיב** בהאי גיסא ומשבש ליה באמגוזי אימא לא **צריכא. מכבין ומפסיקין למה לי אמר רבי אליעזר לא נצרכה אלא לחצר אחרת. אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל לא הלכו בפיקוח נפש אחר הרוב. היכי דמי אילימא דאיכא תשעה ישראל וחד נכרי הא רובא ישראל נינהו. אי נמי מחצה על מחצה ספק נפשות להקל אלא דאיכא תשעה נכרים וחד ישראל הא נמי פשיטא דהוה ליה קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. לא צריכא דפריש חד מינייהו ואזיל לחצר אחרת ונפלה בה דליקה מהו דתימא כל דפריש מרובא** פריש ולא מפקחין קא משמע לן דאין **הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב. איני והאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן תשעה נכרים ואחד ישראל באותו חצר מפקחין בחצר אחרת אין מפקחין. לא קשיא הא דפריש כולהו הא דפריש מקצתייהו.** פירוש הא דפריש כולהו מאותה חצר שהיו שם בשעת עקירתן נכנס אחד מהן לחצר אחרת ונפלה עליו מפולת אין מפקחין דכיון שנעקרו כולם אין כאן ישראל קבוע וכל דפריש מרובא פריש. והא דפריש מקצתייהו שפירש אחד מהם לחצר אחרת ונפלה עליו מפולת מפקחין דכיון שנשארו אחרים קבועים במקומן כמחצה על מחצה דמי וספק נפשות להקל:

יום ע

טז מי שנפלה עליו מפולת ספק הוא שם ספק אינו שם ספק חי ספק מת ספק נכרי ספק ישראל מפקחין עליו. מצאוהו חי מפקחין עליו ואם מת יניחוהו. [דף פה.] מצאוהו חי פשיטא דמפקחין לא נצרכה **אלא אפילו לחיי שעה.** [דף פה.] **תנו רבנן עד היכן הוא בודק עד טיבורו. ויש אומרים עד חוטמו. בדק ומצא עליונים מתים לא יאמר כבר מתו התחתונים מעשה היה ונמצאו עליונים מתים ותחתונים חיים. אמר רב פפא מחלוקת** מלמטה למעלה אבל מלמעלה למטה

רי"ף ה: ו.

כיון דבדיק **עד חוטמו שוב אינו צריך. דכתיב כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. ומנא ליה דפיקוח נפש דחי שבת [דף פה:]** [דף פה:] **אמר רב יהודה אמר שמואל אמר קרא אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהן:**

יז מתני' חטאת ואשם ודאי מכפרין. מיתה ויום הכפורים מכפרים עם התשובה והתשובה מכפרת על עבירות קלות ועל עשה ועל לא תעשה. ועל החמורות תשובה תולה ויום הכפורים מכפר: גמ' תשובה מכפרת **על עשה ועל לא תעשה השתא על לא תעשה מכפרת על עשה מיבעיא. אמר רב יהודה הכי קאמר על עשה ועל לא תעשה הניתק לעשה: [דף פו.]** [דף פו.] **שאל ר' מתיא בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי שמעת ארבעה חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש. אמר לו שלשה הן ותשובה עם כל אחת ואחת מהם. עבר מצות עשה ועשה תשובה** לא **זז משם עד שמוחלין לו שנאמר שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם. עבר לא תעשה ועשה תשובה תשובה תולה ויום הכפורים מכפר שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. עבר על כריתות ומיתות ב"ד ועשה תשובה תשובה ויוה"כ תולין ויסורין ממרקין שנאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם. אבל מי שיש בידו חילול השם אין כח בתשובה לתלות ולא ביוה"כ לכפר ולא ביסורין למרק אלא כולן תולין ומיתה ממרקת שנאמר ונגלה באזני ה' צבאות אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון. היכי דמי חילול השם. אמר רב כגון אנא דשקילנא בישרא מטבחיא ולא יהיבנא דמי לאלתר. ורבי יוחנן אמר כגון אנא דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין. רבי** יצחק בר אבדימי אומר כל שחביריו בושים משמועתו. היכי דמי אמר רב נחמן בר יצחק **כגון דאמרי אינשי שרא ליה מרא לפלניא.** אבי אמר כדתניא ואהבת את ה' אלהיך עשה שיהא שם שמים מתאהב על ידיך. **הא כיצד בזמן שאדם קורא ושונה** בתורה ומשמש תלמידי חכמים ומשאו ומתנו בשוק באמונה **ודבורו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו אשרי אמו אשרי רבו שלמד. אוי להם לבני אדם שלא למדו תורה** ראיתם פלוני שלמד תורה **כמה מתוקנים מעשיו עליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. בזמן שאדם קורא ושונה** ומשמש תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו בשוק באמונה **ואין דבורו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו או לו לפלוני שלמד תורה אוי לו לאביו ולרבו שלמדו תורה** אשרי בני **אדם שלא למדו תורה** ראיתם פלוני שלמד תורה **כמה מכוערים מעשיו כמה מקולקלים דרכיו עליו הכתוב אומר באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו. אמר רבי חנינא בר חמא גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם שנאמר שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם. אמר רבי לוי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך. [דף פו:]** אמר רשב"ל גדולה תשובה שזדונות נעשו [דף פו:] לו כשגגות שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת בעונך. עון מזיד הוא וקרי ליה מכשול. איני והא אמר רבן שמעון בן גמליאל גדולה תשובה שעונות נעשות לו כזכיות שנאמר ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה חיה יחיה. לא קשיא כאן מאהבה וכאן מיראה. אמר רבי שמואל בר נחמני גדולה תשובה שמארכת ימיו של אדם שנאמר ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה חיה יחיה. **היכי דמי בעל תשובה. כגון שבא עבירה לידו ופירש. מחוי רב יהודה באותה אשה ובאותו מקום ובאותו הפרק.** אמר רב יהודה [רב]רמי (רב דימי בר אשי) כתיב **אשרי נשוי פשע כסוי חטאה** וכתיב **מכסה פשעיו לא יצליח. לא קשיא כאן בעבירות שבין אדם למקום וכאן בעבירות שבין אדם לחבירו. תניא** רבי יוסי בר' יהודה אומר אדם עובר עבירה **ראשונה מוחלין לו שניה מוחלין לו שלישית מוחלין לו רביעית אין מוחלין לו.** שנאמר כה אמר ה' על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו ואומר **הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר.** מאי ואומר וכי תימא ה"מ בצבור אבל ביחיד לא קא משמע לן. נראה לי לפרש רביעית אין מוחלין לו אם היא מצות עשה אין מוחלין מיד כשעשה תשובה אלא תשובה תולה ויום הכפורים מכפר כדין חייבי לאוין. וכן אם היא מצות לא תעשה מיתה ויום הכפורים תולין ויסורין ממרקין: **גרסינן בפ' סדר תעניות (דף טז.) תנו רבנן אדם שיש בידו עבירה ומתודה** ואינו **חוזר בה למה הוא דומה לאדם שתופס שרץ בידו שאפילו טובל בכל המימות שבעולם לא עלתה לו טבילה זרקו מיד** עלתה לו טבילה שנאמר

ומודה ועוזב ירוחם ואומר נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים. תניא עבירות שהתודה עליהם יום הכפורים זה אינו מתודה **עליהם יום הכפורים אחר ואם** לא שנה עליהם **והתודה עליהם עליו הכתוב אומר ככלב שב על קיאו וגו'. רבי אליעזר בן יעקב אומר כל שכן הרי זה משובח שנאמר כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. אלא מה אני מקיים ככלב שב על קיאו כדרב הונא דאמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו. הותרה לו סלקא דעתך אלא אימא נעשית לו כהיתר. וצריך** לפרש את החטא שנאמר אנא **חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהב דברי רבי יהודה בן בבא. רבי עקיבא אומר אין צריך אלא מה אני מקיים ויעשו להם אלהי זהב כדרבי ינאי דאמר רבי ינאי אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שיאמרו די** גרם להם לישראל לעשות להם **אלהי זהב. מפרסמין את החנפים מפני חילול השם שנאמר** ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו: **[דף פז.]** [דף פז.] **כל המזכה את הרבים אין** חטא בא על ידו **כדי שלא יהו תלמידיו נוחלין לעולם הבא והוא יורד לשאול שנאמר כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת. וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה שלא יהו תלמידיו יורדין לשאול והוא נוחל העולם הבא שנאמר אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו:**

מתני' [דף פה:] האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אחטא ויום הכפורים מכפר אין יום הכפורים מכפר. עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר ולא עבירות שבין אדם לחבירו **עד שירצה את חבירו. את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו** עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר. **שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר:**

גמ' אמר רבי יוסי **כל המקניט את חבירו אפילו בדברים צריך לפייסו שנאמר** אם ערבת לרעך וגו' נוקשת **באמרי פיך עשה זאת אפוא בני והנצל** לך התרפס ורהב רעך **אם ממון יש לו בידך התר לו פיסת יד ואם לאו הרבה עליו רעים. אמר רבי יצחק וצריך לפייסו בשלשה חבורות של** שלשה בני אדם שנאמר **ישור על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי** ולא שוה לי. **ואם מת אמר רבי יוסי בר חנינא מביא עשרה בני אדם ומעמידן על קברו ויאמר אנכי חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני זה שחבלתי בו. אמר רבי יוסי בר חנינא כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלשה פעמים שנאמר** אנא **שא נא. ודוקא חבירו אבל רבו מפייס ליה עד דמיפייס:**

יח ארבעה ועשרים דברים מעכבין את התשובה ואלו הן. רכילות. לשון הרע בעל חמה. ובעל מחשבה רעה. והמתחבר לרשע. **והמרגיל בסעודה שאינה מספקת לבעליה. והמסתכל בעריות. והחולק עם גנב. והאומר אחטא ואשוב. והמתכבד בקלון חבירו. והפורש מדרכי צבור.** והמבזה אבותיו. והמעכב את הרבים מלעשות דבר מצוה. **והמטה את חבירו מדרך טובה לדרך רעה. והמשתמש בעבוטו של עני.** והמקבל שוחד להטות דין עני. והמוצא אבידה ואינו מחזירה לרבו. **והרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה בידו. והאוכל שוד עניים ויתומים ואלמנות. והחולק על דברי חכמים.** והשונא את התוכחות. **והמלעיג על המצות:**

יט [דף פז:] [דף פז:] **תנו רבנן מצות וידוי** ערב יום הכפורים עם חשיכה דברי רבי מאיר. **וחכמים אומרים צריך שיתודה קודם שיאכל וישתה שמא יארע דבר קלקול בסעודה. ואף על פי שהתודה קודם אכילה ושתיה מתודה לאחר אכילה.** ואע"פ שהתודה ערבית מתודה שחרית. בשחרית יתודה במוסף. במוסף יתודה במנחה. **במנחה יתודה בנעילה. והיכן אומרה. יחיד אחר תפלתו.** מאי אמר. **אמר רב אתה יודע רזי עולם. ושמואל אמר אתה מבין תעלומות לב. לוי אמר בתורתך כתוב לאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. רבי יוחנן אמר רבון העולמים רבו עונותינו מלמנות ואשמותינו עצמו מספר. רב הונא אמר אלהי עד שלא נוצרתי איני כדאי וכו'. אמר רב המדודי לא שנו אלא** שלא **אמר אבל חטאנו. אבל אם אמר אבל חטאנו לא צריך. ואמר רב המדודי הוה קאימנא קמיה** דשמואל והוה יתיב כד מטי שליח ציבור למימר **אבל חטאנו קם אכרעיה.** שמע מינה עיקר וידוי מעומד הוא. (לעיל **דף לו:**) **תנו רבנן כיצד מתודה אומר עויתי פשעתי חטאתי. וכן בשעיר המשתלח הוא אומר והתודה עליו את כל עונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל**

רי"ף ו:

חטאתם. וכן במשה הוא אומר נושא עון **ופשע וחטאה דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים עונות אלו הזדונות** שנאמר הכרת תכרת וגו' ופשעים אלו המרדים שנאמר **מלך מואב פשע בי וכן הוא אומר אז תפשע לבנה. חטאים אלו השגגות שנאמר ונפש כי תחטא בשגגה. וכי מאחר שהתודה על הזדונות ועל המרדים וכי חוזר ומתודה על השגגות. אלא אומר אנא** שא נא לחטאים ולעונות ולפשעים שחטאתי ושעויתי **ושפשעתי. וכן בדוד הוא אומר חטאנו עם אבותינו העוינו והרשענו. וכן** בדניאל **חטאנו ועוינו והרשענו ומרדנו.** אלא **מה שאמר משה נושא עון ופשע וחטאה ונקה. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם בשעה שחוטאים ישראל ועושין תשובה עשה להם זדונות כשגגות.** אמר רבה בר שילא אמר רב הלכה כדברי חכמים. ההוא דנחת קמיה דרבא ועבד כרבי מאיר אמר ליה שבקת רבנן ועבדת כרבי מאיר. אמר ליה כרבי מאיר סבירא לי כדכתיב. בספר אורייתא. והרב אלפסי פסק כרבנן וכן בעל ההלכות ורב פלטויא ורבינו חננאל ז"ל ובתורת כהנים נמי תניא כרבנן. ורב סעדיה פסק כרבא. וכן פסק הרי"ץ גיאות ז"ל ובעל העיטור. והביאו ראיה מדשתק ליה רבא להההוא דנחת קמיה שמע מינה קבלה והלכה כרבא דהוא בתראה ונהיגי עמא כרבנן: תנו רבנן (לעיל לז.) מנין שוידויו של יום הכפורים באנא. נאמר כאן כפרה וכפר בעדו ונאמר בחורב כפרה אולי אכפרה בעד חטאתכם מה להלן באנא אף כאן באנא. ומנין שבשם נאמר כאן כפרה ונאמר בעגלה ערופה כפרה מה להלן בשם דכתיב כפר לעמך ישראל אשר פדית ה' אף כאן בשם. ותניא בפרק שני בתוספתא אנא ה' עויתי וכו' אנא ה' כפר נא וכו' וכן בתורת כהנים. וכן יש במקצת ספרים. ובירושלמי (פ"ג ה"ז) גרסינן אמר רבי חגי בראשונה היה אומר אנא השם ובשניה אנא בשם. וכתב רבינו חננאל ז"ל לא משגיחין לרבי חגי לגבי מתניתין. ובסדר רבינו והבבלי יסד שניהם אנא השם ובסדר אתה כוננת בראשונה אנא השם ובשניה אנא בשם. וכתב ראבי"ה כיון שפירש רבי חגי בירושלמי דבראשונה אנא השם ובשניה אנא בשם הכי עבדינן דאמוראי בקיאים בגירסא טפי מינן. וסבור אני דאנא השם דהיה אומר ובשניה אנא בשם אלא שהמשנה נישנית בלשון העולם. ורב האי אמר לא בלשון הזה היה אומר כ"ג אנא השם אלא שם בן שנים וארבעים אותיות ועדיין מצוי בישיבה בקבלה וידוע לחכמים. ואין נראה לי דברי רב האי בזה דכיון דילפינן בגזרה שוה מעגלה ערופה הזכרת השם של ארבע אותיות אין לשנות אלא כמו שנכתב בפסוק הוא מזכירו אלא שמזכירו ככתבו והוא נקרא שם המפורש. והוא מקור לכל השמות כי כולן נאצלין ממנו ועליו נאמר (סנהדרין צ.) ההוגה את השם באותיותיו נעקר מן העולם דאין להזכירו בגבולין. נמצא בתשובת הגאונים מנהג של ישיבה. בשחרית שבעה פעמים ויעבור. במוסף שבעה במנחה ששה בנעילה שלשה:

כ וראבי"ה כתב ראיתי שבתפלת יוצר יש לומר שלש עשרה ויעבור כנגד שלש עשרה מדות. ורב נטרונאי כתב מנהג של ישיבות בשחרית אומר שבעה סליחות ובמוסף אומר חמשה ובמנחה אומר שלשה. יש פנאי אומר חמשה: תנן (תענית כו.) שלשה פרקים בשנה הכהנים נושאים את כפיהם ד' פעמים ביום שחרית ומוסף ובמנחה **ובנעילת שערים. בתעניות ומעמדות וביוה"כ.** תניא (שם) שחרית מוסף מנחה ונעילה יש בהן נשיאות כפים **דברי רבי מאיר. ורבי יהודה אומר** מנחה ונעילה אין בהן נשיאות כפים ורבי יוסי אומר מנחה אין בה נשיאות כפים נעילה יש בה נשיאות כפים במאי קמיפלגי רבי מאיר סבר כל יומא מאי טעמא לא משום שכרות האידנא ליכא שכרות. ורבי יהודה סבר שחרית ומוסף דכל יומא לא שכיחא שכרות לא גזרינן מנחה ונעילה דכל יומא שכיחא שכרות גזרינן. ורבי יוסי סבר מנחה דאיתא כל יומא גזרינן. נעילה דליתא כל יומא לא גזרינן. אמר רב נחמן הלכה כרבי יוסי. אלא האידנא אמאי פרסי כהני ידייהו במנחא בתעניתא. כיון דסמוך לשקיעת החמה פרסי ידייהו כתפילת נעילה דמי. כתב בעל ההלכות דהא דפרסי כהני ידייהו במנחה ביום הכפורים משום דהוי כמנחה של שאר תענית שהיא סמוכה לשקיעת החמה. ובאשכנז נהגו שלא לשאת כפיהם במנחה אלא בנעילה: **[דף פז:] ובנעילת שערים מאי נעילת שערים רב אמר צלותא יתירא. ושמואל אמר מה אנו ומה חיינו. והלכתא כרב דאמרינן** [שם] עולא בר רב יצחק **נחית קמיה דרבא פתח באתה בחרתנו וסיים במה אנו ומה חיינו ושבחיה. רב נתן אבוה דרב הונא בר נתן נחית קמיה דרב פפא פתח באתה בחרתנו וסיים במה**

אנו ומה חיינו ושבחיה. אמר רב אחא בריה דרבא ויחיד אומרה אחר תפלתו. פירוש מה אנו ומה חיינו. **אמר רב תפלת נעילה פוטרת של ערבית רב לטעמיה דאמר צלותא יתירתא היא וכיון דצלי תו לא צריך. והאידנא נהוג עלמא לצלויי ערבית אחר נעילה.** ורבינו מאיר פסק דלית הלכתא כרב ותפלת נעילה אינה פוטרת של ערבית וצריך להתפלל אותה ביום. מדגרסינן בירושלמי בפרק תפלת השחר נעילה מהו שתפטור של ערבית רבי בא ורב הונא בשם רב נעילה פוטרת של ערב. אמר ליה רבי בא לרב הונא היאך הוא מזכיר הבדלה פירוש אם לא יתפלל ערבית אינו מבדיל בתפלה ומצוה להבדיל בתפלה אף על פי שחוזר ומבדיל על הכוס. אמר ליה רבי יונה לרבי בא היאך שבע פוטרת שמונה עשרה פירוש גם הוא הקשה על דברי רב שאמר תפלת נעילה פוטרת של ערבית. אמר ליה והלא כבר איתותב פירוש מה שהקשה על דבריו ואיתותב אמר ליה בגין דאיתותבת יבטל וכי משום דאיתותב תיבטל מילתא לגמרי ולא נדחוק לישבה. אמר רבי יוסי מה דמקשי רבי בא קשיא יאות מה דאקשי רבי יונה לא קשיא. קל הקלו עליו מפני תעניתו שיהא שבע פוטרת שמונה עשרה פירוש למהר אכילתו בשביל התענית הקלו עליו אבל מה דמקשי רבי בא ודאי קשה דבשביל למהר אכילתו אין לבטל הבדלה שבתפלתו. רבי אבא בר ממל דאמר לחבריא מאריי מכולכן שמעית דאין תפלת נעילה פוטרת של ערבית. פי' מדרבי בא ורבי יונה שהקשו על דברי רב ומדרב הונא שקבל קושית רבי בא ולא תירץ לו ומדרבי אסי דאמר מאי דאקשי רבי בא קשה יאות שמעינן דכולהו לית להו דרב. אמר רבי אסי בר בון ותני רבי חייא בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה במוצאי שבת ובמוצאי יום הכפורים ובמוצאי דתענית צבור. אלמא משמע בהדיא דלית הילכתא כוותיה דרב. ועוד שכבר נהגו העולם להתפלל תפלת ערבית אף על פי שהתפללו נעילה והיינו דלא כרב אלא כברייתא דאור יום הכפורים דבין לתנא קמא ובין לרבי חנינא בן גמליאל שאמר משום אבותיו לא סבירא להו הא דרב. וההיא ברייתא של אור יום הכפורים ברייתא של עיקר היא. דהא לענין הבדלה בחונן הדעת קיימא לן כרבי חנינא בן גמליאל שאמר משום אבותיו שכוללה בחונן הדעת. ודלא כרבי עקיבא דאמר אומרה ברכה רביעית בפני עצמה ודלא כרבי אליעזר דאמר אומרה בהודאה אלמא ברייתא של עיקר היא וסמכינן עליה וכיילינן הבדלה בחונן הדעת. הכי נמי סמכינן עלה למיפסק דלא כרב דבין לתנא קמא ובין לרבי חנינא בן גמליאל אין תפלת נעילה פוטרת של ערבית. וכן בירושלמי דפרק תפלת השחר ובריש פרק בתרא דתענית (הלכה א) פליג רבי יוחנן על רב דאמר אין תפלת נעילה אלא ביום ורב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן. והכי איתא התם אימתי היא נעילה רבנן דקסרין אמרין אתפלגין רבי יוחנן ורב רב אמר נעילת שערי שמים אפילו בלילה. ורבי יוחנן אמר נעילת שערי היכל דהיינו ביום אחר בהדלקת הנרות. אמר רבי יודן ענתונדריא מתניתין מסייע ליה לרבי יוחנן בשלשה פרקים **הכהנים נושאים את כפיהם ארבעה פעמים ביום בשחרית במוסף במנחה** ובנעילה בתעניות ובמעמדות ויום הכפורים ולית לן למימר נעילת שערי שמים דהא איתקש נשיאות כפים לשירות דכתיב לשרתו ולברך בשמו עד היום מה שירות ביום אף נשיאות כפים ביום. אחוה דאימא דרב אדא הוה סייר גולתיה דרב ביום צומא רבה אמר ליה כי תיחזי שמשא בריש דקלא הב לי גולתאי דליצלי נעילת שערים. מתחלפא שיטתיה דרב תמן הוא אומר נעילת שערי שמים והכא אומר בנעילת שערי היכל מדצלי בעוד היום. אמר רב מתנה על ידי דהוה רב מאריך בצלותא סגיא הוה מגיע לנעילת שערי שמים. פירוש תפלתו היתה נמשכת עד נעילת שערי שמים. אלמא רבי יוחנן פליג עליה דרב וגם רבי יודן מייתי סייעתא לרבי יוחנן ממתניתין וגם רב גופיה היה מתפלל ביום אלא שהיתה תפלתו נמשכת עד הלילה הלכך אין להתפלל תפלת נעילה אלא ביום עד כאן:

כא [דף פח.] [דף פח.] **תנו רבנן הרואה קרי ביום הכפורים יורד וטובל ולערב ישפשף. לערב סלקא דעתך. אלא אימא ואם מבערב ישפשף. כלומר אם ראה קרי ביום יורד וטובל ואינו צריך לשפשף. מפני שהקרי שעל בשרו עודנו לח ואינו צריך שפשוף. ואם מבערב שהוא ליל יום הכפורים ראה קרי** כשיטבול למחר ביום ישפשף בידו ממקום שנפל קרי על בשרו מפני שהוא כבר יבש ולכך **צריך שפשוף. תנא דבי רבי ישמעאל מוחלין לו על כל עונותיו.** והא תניא סודרים. מאי סודרים לו סודרים לו למחול. **תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק הרואה קרי ביום הכפורים**

ידאג כל השנה כולה ואם עלתה לו שנה מובטח הוא שהוא בן העולם הבא. אמר רב נחמן בר יצחק תדע שכל העולם כולו רעב והוא שבע. כי אתא רב דימי אמר מפיש חיי סגי ומסגי בטיבותא דכתיב יראה זרע יאריך ימים:

כב (לעיל פא: ר"ה ט.) תני רבי חייא בר רב מדיפתי ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש וכי בתשעה מתענין והלא בעשרה מתענין ללמדך שכל האוכל ושותה בו מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי והכי פירושו דקרא ועניתם את נפשותיכם. כלומר הכינו עצמכם בתשעה לחדש להתחזק באכילה ובשתים כדי שתוכלו להתענות למחר להראות חיבתו של המקום ב"ה לישראל. כאדם שיש לו ילד שעשועים וגזר עליו להתענות יום אחד וצוה להאכילו ולהשקותו ערב יום התענית כדי שיוכל לסבול כך הקב"ה מכל ימות השנה לא צוה לישראל להתענות אלא יום אחד לטובתן לכפר על עונותם והזהירם לאכול ולשתות ערב התענית ומאחר שהוציא אותה אכילה ושתיה בלשון עינוי אלמא חשיבא היא כעינוי וכאילו נצטוו על עינוי של תשיעי ועשירי. וכן נהגו להרבות בסעודה ערב יום הכפורים כדאמרינן (חולין פג.) וכדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יה"כ בגליל ובשאר מקומות חוץ מגליל לא היו מרבים בשחיטת בהמות אלא בעופות ובדברים אחרים. כדאמרינן בפרק קמא דכתובות (דף ה.) אלא מעתה (ערב) יום הכפורים שחל להיות בשני בשבת ידחה שמא ישחוט בן עוף. ואמרינן נמי (בירושלמי) במדרש מעשה בחייט אחד שקנה דג בערב יום הכפורים בדמים מרובים:

כג יש מקומות שנהגו לשחוט ערב יום הכפורים תרנגול לכפרה. ונמצא דבר זה בתשובת הגאונים וששאלתם שאנו רגילים לשחוט ערב יום הכפורים תרנגול ואין אנו יודעים ענין זה למה אי משום תמורה מאי שנא תרנגול מבהמה וחיה. הא ודאי קושיא היא אלא שיש בה שני טעמים אחד שהתרנגול מצוי בבית מכל בהמה וחיה ועוף. ועוד יש במקומינו עשירים שעושים תמורה אילים ועיקר בעלי קרנים דמות אילו דשל יצחק אבינו לפיכך לא דבר קבוע הוא. ועוד שמענו מחכמים הקדמונים שאף על פי שהבהמה דמיה יקרים יותר מהתרנגול אף על פי כן תרנגול מובחר לפי ששמו גבר כדאמרינן (לעיל כ:) מאי קריאת גבר אמר רב קרא גברא. דבי רבי שילא אמרי קרא תרנגולא. ותניא כוותיה דרבי שילא היוצא קודם קרות הגבר דמו בראשו. וכיון ששמו גבר תמורה גבר בגבר טפי מהנך מעלי. וכך רגילין כאן אוחז שליח תרנגול ומניח ידו על ראש התרנגול ונוטלו ומניח ידו על ראש מתכפר ואומר זה תחת זה וזה מחולל על זה ומחזירו עליו פעם אחרת ואומר בני אדם יושבי חשך וצלמות וגו' יוציאם מחשך וצלמות וגו' אוילים מדרך פשעם וגו' כל אוכל תתעב נפשם וגו' ויזעקו אל ה' בצר להם וגו' ישלח דברו וירפאם וגו' יודו לה' חסדו וגו' נפש תחת נפש. ועושה כסדר הזה שלש פעמים ואחר כך מניח ידו על ראש התרנגול תבנית סמיכה וסומך עליו ושוחטו לאלתר תכף לסמיכה שחיטה. ורגילים ליתן לעניים כדי שיהא כפרה לנפשו. ומה שאנו רגילין לזרוק את בני מעים על הגג היינו כדי ליתנם לעופות. ויש להביא ראיה לזה קצת מההיא דמסכת חולין (דף צה. וקי:) רמי בר תמרי דהוא רמי בר דיקולי איקלע למערבא במעלי יומי דכיפורי חזייה כדקא שדו כבדא וכולייתא אזל שקלינהו משום דהאידנא דהיתרא שכיחא טפי:

כד וישים אדם אל לבו ערב יום הכפורים לפייס כל אדם שנוטר לו איבה כדאמרינן (לעיל פז:) גבי רב דהוה ליה לרבי חנינא מילתא בהדיה אזל גביה תריסר מעלי יומא דכיפורי ולא איפייס. ואמרינן נמי התם (שם) רב הוה ליה מילתא בהדי ההוא טבחא נטר ליה תריסר ירחי דשתא ולא אתא כי מטא מעלי יומא דכיפורי אמר איזל אנא ואפיק ליה מדעתיה כדי שיהא לב כל ישראל שלם עם חבירו. כדאיתא בפירקא דרבי אליעזר (פמ"ו ע"ש) ראה סמאל שלא מצא חטא בישראל ביום הכפורים ואמר רבון העולם יש לך עם אחד כמלאכי השרת. מה מלאכי השרת יחיפי רגל אף ישראל יחיפי רגל ביום הכפורים. מה מלאכי השרת אין להם קפצים כך ישראל עומדים על רגליהם ביום הכפורים. מה מלאכי השרת אין בהן אכילה ושתיה אף ישראל כן ביום הכפורים. מה מלאכי השרת שימת שלום ביניהם אף ישראל ביום הכפורים כן. מה מלאכי השרת נקיים מכל חטא אף ישראל כן ביום הכפורים. ומתוך מדרש זה נהגו באשכנז הרבה בני אדם שעומדים כל היום בזקיפה. ונהגו לטבול בערב יום הכפורים. ואמר רב עמרם טובל אדם בשבע שעות ומתפלל תפלת המנחה. ואמר רב סעדיה בעלייתו מלטבול מברך על

הטבילה ואין דבריו נראין בזה שלא מצינו בהש"ס רמז לטבילה זו ואין לה יסוד נביאים ולא מנהג נביאים. ולא עדיפא מערבה (סוכה מד:) דאמר ליה חביט חביט ולא בריך קסבר מנהג נביאים הוא. ואי משום דא"ר יצחק (ר"ה טז:) חייב אדם לטהר עצמו ברגל היינו לטהר עצמו מכל טומאות ואפי' מטומאת מת ולהזות עליו שלישי ושביעי. והאידנא אין לנו טהרות וכיון שאין בעלי קריין טובלין כל השנה כולה גם אין חובה לטבילה זו ואין לברך עליה אלא שנהגו העולם לטהר עצמן מקרי לתפלת יום הכפורים. וסמכו אמדרש תנחומא בפרשת ואתחנן ביום הכפורים שהם נקיים כמלאכי השרת:

כה וקודם אכילה מתפללין תפלת המנחה ומתודים ואין שליח צבור מחזיר את הוידוי. וכתב ראבי"ה לפי שאין יכול לאומרו באמצע התפלה כמו בשאר תפלות וגם כי לא תקון הוידוי במנחה אלא משום גזירה שמא יארע אונס וכן דעת הרי"ץ גיאות ז"ל וכן נוהגין באשכנז. ורב האי אומר אין מנהג שיתודה שליח צבור במנחה אבל אם רצה להרויח בברכת המרבה לסלוח כגון וידוי אין שומעין לו. ובתשובה אחרת כתב יפה השיבו ראשונים על ששאלתם בוידוי ערב יום הכפורים שלא יאמר שליח צבור בברכת סליחה שלא שמענו בבבל שמזכיר שליח צבור וידוי בתפלת המנחה של ערב יוה"כ. ולדבריכם שאתם צריכים לכך מפני שאין הצבור בקיאים צריכין אנו להודיעם כי כל אחד ואחד חייב להתוודות אחר תפלתו קודם שיאכל סעודה המפסיק בה. אבל רב עמרם כתב שליח צבור אומר וידוי במנחה להוציא את שאינו בקי וכן נוהגין בספרד. ורב עמרם כתב מי שחותם אחר הוידוי ברוך אתה ה' האל הסלחן טועה הוא. ונהגו באשכנז שאחר תפלת המנחה לוקין בבית הכנסת. ואוכלין ומפסיקין קודם השמשות להוסיף מחול על הקודש ואם הפסיק ועוד היום גדול מותר לאכול וראיה מההיא דאיכה רבתי וכתבתיה במסכת תענית (פ"א סימן יד):

כו וכתב רב עמרם בערב יום הכפורים אינן רשאין להטמין חמין כמו שעושין בערב שבת מפני שאין טומנין את החמין אלא לכבוד השבת וזה נמצא אוכלו בחול במוצאי יום הכפורים ואין להטמין בשביל חול. וכבר הפליגו אנשי אספמיא ועשו סמיכה שאין להטמין. אבל רב נטרונאי גאון אומר להטמין מערב יום הכפורים למוצאי יום הכפורים למה הוצרך לכך. בשלמא להטמין בשבת דקא בעי למיכל למחר אלא למוצאי יום הכפורים חול הוא למה הוצרך להטמין מערב ימתין למוצאי יום הכפורים ויעשה כל צרכיו. אבל אין איסור בו והעושה אין מוחין בידו. ורב שרירא גאון כתב דשפיר דמי שהוא מכין בחול לחול ואף על גב דמישתהי ביום הכפורים על גבי כירה והטמינה לשמור את חומן אין בכך כלום ולמוצאי יום הכפורים שוהה כשיעור מה שתחם הקדירה באותו החום ואחר כך יאכל ממנה ומותר:

כז גרסינן בפרק מקום שנהגו (דף נג:) מקום שנהגו שלא להדליק אין מדליקין ומדליקין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות האפילים ועל גבי חולים. תנא בין שאמרו להדליק בין שאמרו שלא להדליק שניהם לא נתכוונו אלא לדבר אחד. פירוש להפריש מתשמיש המטה. האומר להדליק שאסור לשמש מטתו לאור הנר. והאומר שלא להדליק מפני שרואה אותה ומתאוה. ירושלמי (הל' ד) מקום שנהגו להדליק משובח ממקום שנהגו שלא להדליק. אמר רבי ירמיה תדע לך שהוא כן שהרי יוה"כ שחל להיות בשבת אפילו במקום שנהגו שלא להדליק מדליקין רבי בון ורבי סימון תרוייהו אמרין תדע לך שהוא כן שהרי אותו האיש צנוע הוא ואינו משמש לאור הנר. ויראה שיש לברך על הדלקת הנר כמו בשבת משום שלום בית:

כח והולכין לבית הכנסת ונהגו שהחזן מוציא ספר תורה ואומר כל נדרי ואסרי וכו' דנדרנא ודאישתבענא ודאחרימנא מיום הכפורים שעבר עד יום הכפורים זה. ומתכוונין להתיר הנדרים החרמות והשבועות אולי עברו עליהם וכדי להנצל מן העונש. ואינו נראה לרבינו תם דהתרה זו אינה מועלת דבעינן שלשה הדיוטות או יחיד מומחה. ועוד אין החכם מתיר את הנדר בלא חרטה. ועוד דקיימא לן כרב פפא בפ' השולח (דף לה:) דצריך לפרט את הנדר. ועוד שהחזן שאומר כל נדרי מי התיר נדרו דתנן (נגעים פ"ב מ"ה) כל הנדרים אדם מתיר חוץ מנדרי עצמו. והיה אומר רבינו תם שמנהג זה נוהג על פי הלכה של נדרים דתנן התם (נדרים דף כג.) רבי אליעזר בן יעקב אומר אף הרוצה להדיר את חבירו שיאכל אצלו אומר כל נדר שאני עתיד לידור הרי הוא בטל ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר. וקאמרינן עלה בגמרא (שם) מאי קאמר כיון שאמר כל נדר שאני עתיד

לידור הרי הוא בטל לא שמע ליה ולא אתי בהדיה. הכי קאמר הרוצה שיאכל חבירו אצלו ומסרב בו מדירו נדרי זרוזים. הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה כולה יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדרים שאני עתיד לידור כל השנה כולה הרי הוא בטל ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר. אי זכור בשעת הנדר עקריה לתנאיה וקיימיה לנדריה שאם אין בדעתו שיהא נדרו קיים כלמה הוא נודר. אבי תני ובלבד שלא יהא זכור בשעת הנדר. רבא אמר לעולם וכדאמרינן מעיקרא וכגון שהתנה בראש השנה ולא ידע ממאי התנה וקא נדר. אי זכור בשעת הנדר דאתניה בראש השנה ואמר על דעת הראשונה אני עושה בטיל לתנאיה וקיימיה לנדריה. פירוש רבא אית ליה שפיר הך דאבי היכא דאין זכור לתנאו בשעת הנדר שתנאו קיים ונדרו בטל דליכא טעמא לפלוגי בהא אלא שנדחק רבא לקיים לשון המשנה ואוקי לה הכי כגון שהתנה בראש השנה שיהא מקצת נדרים שידור בזו השנה בטלים ולא ידע ממאי התנה על איזה נדר התנה לבטל אכילת בשר ושתיית יין או דברים שבינו לבין חבירו או דברים שבינו לבין עצמו וקא נדר ואמר על דעת הראשונה הוא עושה שאם אהיה זכור על מה שהתניתי אלך אחר התנאי ושוב נזכר שעל דבר זה התנה ההוא נדרא לית ביה מששא. ועל פי הלכה זו נהגו לומר כל נדרי ביוה"כ להתנות על התנאים של שנה הבאה שאם ידור אדם בכעסו ויהא שכוח התנאי שלא יתקיימו נדריו ובשביל שביום הכפורים מתקבצים כל העיר בבית הכנסת נהגו לומר ביום הכפורים. וגם מצינו בספר יחזקאל (סימן מ) דקרי יום הכפורים ראש השנה. והגיה רבינו תם במחזורים מיום צום כפורים זה עד יום הכפורים הבא עלינו. וגם יש לומר דנדרנא ודאשתבענא כלומר מה שאני עתיד לידור ולישבע. וגם יש לומר כולהו אחרטנא בהון כלומר אם אשכח ואדור מעתה אני מתחרט עליהם ומתנה שיהו בטלים. ומה שאומר אותו שלשה פעמים שכן מצינו שכל דברי חכמים משולשים (מנחות סה.) מגל זו מגל זו מגל זו קופה זו קופה זו קופה זו. ומה שאמר ונסלח לכל עדת לא שיהא עתה צריך כפרה אלא שאם ידור נדרים בזה השנה וישכח הביטול ולפעמים שאינו נזהר בנדרו ועובר עליו ואף על פי שכבר בטלו צריך כפרה. כדאמרינן בפרק בתרא דקידושין (דף פא:) זה היה סבור לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך סליחה. וביטול זה אינו מועיל כי אם לנדרי עצמו ושבועה שישבע מעצמו. אבל נדרים שחבירו משביעו או בית דין או הקהל אין מועיל להם הביטול ומיהו נראה וכמנהג הקדמונים ולשון כל נדרי מוכיח שנתקן על הנדרים שעברו עליהם השנה שעברה ומתירין אותם כדי להנצל מן העונש ולכך אומר אותו שלשה פעמים וגם אומר ונסלח לכל עדת בני ישראל כי צריכין כפרה אותן שעברו. ומה שהקשה דבעי חרטה אנן סהדי כל מי שעבר נדרו הוא מתחרט מעיקרו כדי להנצל מן העונש. ומה שהקשה דבעיא שלשה הדיוטות הרי כל הקהל אומרים אותו איש איש בלחש וגם החזן הקהל מתירין אותו. והא דאמר רב פפא צריך לפרט הנדר היינו כשהנודר בא לפני החכם להתיר לו נדרו אולי נדר על דבר מצוה ולא יתיר לו החכם נדרו. ובסגנון זה כתב רבינו סעדיה זכר לברכה יש עושין כך עומד שליח צבור ביום הכפורים ואומר כל נדרי וחרמי ואסרי ושבועי וקיומי שנדרנו ושהחרמנו ושאסרנו ושנשבענו ושקיימנו על נפשותינו מיום כפורים שעבר עד היום הזה הבא עלינו כולנו חזרנו בהם ובאנו לפני אבינו שבשמים אם נדר נדרנו אין כאן נדר ואם איסור אסרנו אין כאן איסור ואם חרם חרמנו אין כאן חרם אם שבועה נשבענו אין כאן שבועה ואם קיום קיימנו אין כאן קיום בטל הנדר מעיקרו בטל האיסור מעיקרו בטל החרם מעיקרו בטלה השבועה מעיקרה אין כאן לא נדר ולא איסור ולא חרם ולא שבועה ולא קיום יש כאן מחילה וסליחה וכפרה כדכתיב בתורתך ונסלח לכל עדת בני ישראל וגו' עד כאן. ונהגו לאומרו קודם ברכו משום דאמרינן בשילהי שבת (דף קנז.) ובמסכת נדרים (דף עו: עז.) דאין נשאלין לנדרים בשבת אלא לצורך השבת. אבל רב נטרונאי גאון כתב אין נוהגין לא בשתי ישיבות ולא בכל מקום להתיר נדרים לא בראש השנה ולא ביום הכפורים אלא שמענו שבשאר ארצות אומרים כל נדרי אבל אנן לא ראינו ולא שמעט מרבותינו זכרם לברכה. ואמרינן נמי בנדרים (דף כג:) רב חנינא סבר למידרשיה בפרקיה פירוש ההוא דהרוצה שלא יתקיימו נדריו. א"ל רבא תנא מסתם קא סתם ליה כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים ואת דרשת ליה בפירקא. אלמא אפילו למאן דמתנה מעיקרא לא סבר ליה רבא לאורויי כל שכן נדרים ושבועות שעברו כבר שאין מתירין ואין מורין להתיר. ומה מועיל התרה למה

שמתנה אחר נדרו שיהא בטל הלכך אין אנו סוברין ולא נוהגין לעשות כן. וכן כתב רב האי בר מר רב נחשון זכר לברכה דהלכתא כרבא דמחמיר דהוה ליה בתראה לפיכך אין אנו עושין כמשנה זו ואין אנו מתירי נדרים בין בראש השנה בין ביום הכפורים. ולא שמענו מרבותינו שהיו עושין זה כלן עיקר. ואף אתם החמירו כמותינו ואל תשנו ממנהג הישיבות. ולמעלה כתבתי דרבא לא פליג אדאביי וגם נמי הא דקפיד רבא היינו לדורשן לעמי הארץ הבאים לשמוע הדרשה ואתי לזלזולי בנדרים כשישמעו שמתנין לבטל הנדרים. אבל אנו שמתירין הנדרים שעברו ליכא למיחש לזלזולי. ואחר שאמר החזן כל נדרי מברך שהחיינו. דקי"ל (עירובין מ:) אומרים זמן בר"ה וביוה"כ וזמן אומרו אפי' בשוק אלא שהסכים לאומרו על הכוס. והכא על הכוס אי אפשר דכיון דקבליה עילויה אסור למישתי ולא יהבין ליה לינוקא דלמא אתי למסרך ואתי למשתי לשנה הבאה כדאיתא בפרק בכל מערבין (שם) וכתב רב עמרם ז"ל מנהג שלנו לאחר שאוכלין ושותין חוזרין לבית הכנסת להתפלל תפלת ערבית. וכיון שעמד שליח צבור לפרוס על שמע מברך שהחיינו ואח"כ מתחיל והוא רחום וכל כך למה שמא יש אחד מישראל שלא בירך. אבל אם תלמיד חכם רוצה לברך לעצמו הרשות בידו שזמן אומרו אפילו בשוק. וכן כתב רב פלטיא ז"ל וכן נהגו. אבל משום רב סעדיה ז"ל אומר צריך לברך שהחיינו אחר תפלת ערבית בין ביחיד בין בצבור. ואומר רב האי ז"ל נוהגין אנו כמו רב סעדיה גאון ז"ל:

הדרן עלך פרק יום הכיפורים וסליקא לה מסכת יומא

יום הכפורים אסור באכילה וכו'. מפרש בגמ' לכל היכי דיקדי עינוי נפשי יום הכפורים חמיסר עניוייס כתיבי והני חמיסר הוי דשתיה בכלל אכילה ומפרשינן בגמרא דלכי קתני לחסור למשמע לחפיולי באכילה חיסורא הוא לחיכא לאכל כרת ליכא לחני שיעור קלי להיינו באכילה פחות מכשיעור ובשתיה פחות מכלום לנמיי להיינו שיעורייהו כמו שנכתוב לפנינו בס"ד לאכל האוכל כאוחבת לא השתא מלא לוגמיו כרת נמי מיחייב ובחיכך כולהו להיינו רחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה לחיסורא הוא לחיכא לאכל כרת ליכא ויש מי שאומר עוד דהני מלרבנן בעלמא הוא לחסירי ולע"נ דבגמרא מפקי להו מקראי לחמכתא בעלמא נינהו והיינו למקוילינן בהו ולמרי' המלך והכלה ירחצו פניהם ותנן נמי והחיה תנעול את הסנדל ר"ל לליעזר וחכמים אוסרין ומלחמרי רבנן על כרחך בלליכא סכנה עסקינן ולחי חיסור נעילת הסנדל מלאורייתא היכי אמרי ר' לליעזר ובגמרא נמי אמרינן [דף עז:] למי שיש לו חטטים ברגלו סך בכרכו ולחינו חופס ומי שיליו מלוכלכות בטיט ובצואה רוחז בכרכו ולחינו חופס ולחי סיכה ורחיצה לאורייתא נינהו היכי מקוילינן בהו הכי לא ולחי ולחי מלרבנן נינהו והיינו נמי לחמרינן בגמ' הני חמיסר עניוין כנגד מי ומלחמרינן כנגד מי ולא לחמרינן מנא ן תמצא למלרבנן נינהו ולא בעי לא לא יש לסס שום רמז מן התורה כך העלו בתוספות וקשיא לי מלתני' בגמרא [דף עא.] לף על פי שאמרו חסור לא לחמרו עגום כרת לא על האוכל ועל השותה ועוסק במלאכה בלבד ואם איתא להני עניוי אחריני מלרבנן נינהו היכי שייך למימר בהו ולא לחמרו עגום כרת להא לפי חיסורא לאורייתא היה נראה לי לכולהו מלאורייתא נינהו חוץ לא לכיון דלחי בכלל עניוי לכתיבי בקרא בהדיא באורייתא נינהו חוץ מרבויא דסבתנן חוץ וכלחיכא בגמרא קולי טפי ומסרן הכתוב לחכמים והן הקלו בהן כפי מה שראו והתירו כל שאינו נעשה לתענוג וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ"ל מהלכות שביתת עשור דכולהו מלאורייתי' נינהו חוץ לא לא מיחוורא לי הא לתניא לקמן [דף עח:] התינוקות מותרין בכולן חוץ מנעילת הסנדל ומוכח בגמ' דמותרין בכולן דלקמר היינו למותר לנהוגים לרוחצן ולסוכן וכמו שנפרש עלה בהיזה בס"ד והא הני ולחי לתענוג עבדי להו ולחי מנעין הני מנייהו חד יומא לא מסתבי ולחי מלאורייתא היכי שרי והא כתיב לא תאכלנו וקרי ביה לא תאכילנו נזוזיה נזוזים על הקטנים ועוד מלפסיק ותני התינוקות מותרין ולא לאכחינן בשום לוכתא חינוך בהני כלאשכחן בתענית מאמע שאביעו לפרקן מותרין בכולן ולחילו על ידי נזוזים ובשלמא לי לרבנן נינהו שפיר שכל שהוא לגרכו שלא תינוק לף על פי שהגיע לחינוך מלכילין לותו לחיסור מלרבנן ולחילו ביום וכלמוכח בפרק יונק לוקן (לף מו:) נבי קטנה שנלרה בעלה מפר לה וכמו שכתבתי בפרק בתרא לל"ה שם"ל לגלא לי לחמרת מלאורייתא נינהו היכי שרי: המלך והכלה ירחצו פניהם. מפרש בגמרא מלך מפום לכתיב מלך ביפיו תחזינה עיניך והכלה שלא תתנה על בעלה: והחיה תנעול את הסנדל. לפי שהיוה קשה לה: וכתבו בתוס' למפפקא ליה לרבי יצחק ז"ל לי חכמים לחוסרין במתני' קיימי לחלך וכלה לו לא ונפקא לה מינה מפום לקי"ל כרבנן ולי לא קיימי לחלך וכלה מותרין הן לרחוץ פניהן ביוה"כ ולי קיימי לסורין לקי"ל כרבנן לבל רבינו חננאל ז"ל פסק כר' לליעזר מפום לחמורחי מפרש מילתיה ושקילו וטרו לליבי' כלילתא בגמ' וכן נראה לעת הרב לנפסי ז"ל שהביא בהלכת מיימוניו להך לחמורחי וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ"נ מהלכות שביתת עשור: ולענין חיה לא לימרינן בגמרא על לימת מקריא חיה לענעלת הסנדל ומסתבר לעל ל' יום לפי שכל זמן הזה הענה לה קשה כלחמרי' בפ' מפנין (לף קכט:) לחיה על שלשים יום כלומר שלין מטבילין לותה בתוך ל' יום משום ענה ורב לחא ז"ל כתב בשלילתות לכל ל' יום לסורה להתענות ולא נהירא שלא הקלו בנעילת הסנדל לחסורא בעלמא היא וכלכתבינא לעיל (לגא) נקל בחיסור כרת ועול לחא לימא בפ' מפנין לחמר שמואל לחיה שלשים יום וחמרי' עלה למאי הלכתא ומהדרינן לטבילה לימא לתענית חלום ולחי לענין תענית לייתין לה כלחמרינן בפ' מפנין (שם) לענין חלול שבת לחיה שלשה שבעה ושלשים הלכך לענין תענית נ' ולחי לוינה מתענה שבעה לחמרה חיני עדיכה מתענה והולכת ולא לא מלכילין לותה מכלן ולילך הרי היא ככל השלשים לתענית יוה"כ: [לף עו.] נמ' הני חמשה עניוין כנגד מי וכו' **ובעשור** לחלק. **לחומת הפקודים: ולך בעשור.** לשור לו כשב לו עז: שבת שבתון וכו'. **בכולהו כתיב תענו ועניתם:** לכילה ושתיה מנלן לליקרי ענוי. לליליתא כי כתיב תענו את נפשותיכם היינו שיעבר את עצמו בלברים לחביים כלחמרינן בגמרא שיהא בחמה ובצינה כדי שיצטער: רחיצה מנלן וכו' לכתיב **ונלחבתר הכהן** לחמר המלך והכלה ירחצו פניהם. מפרש בגמ' מלך מפום לכתיב מלך ביפיו תחזינה עיניך והכלה שלא תתנה על בעלה: והחיה תנעול את הסנדל. לפי שהיוה קשה לה: וכתבו בתוס' למפפקא ליה לרבי יצחק ז"ל לי חכמים לחוסרין במתני' קיימי לחלך וכלה לו לא ונפקא לה מינה מפום לקי"ל כרבנן ולי לא קיימי לחלך וכלה מותרין הן לרחוץ פניהן ביוה"כ ולי קיימי לסורין לקי"ל כרבנן לבל רבינו חננאל ז"ל פסק כר' לליעזר מפום לחמורחי מפרש מילתיה ושקילו וטרו לליבי' כלילתא בגמ' וכן נראה לעת הרב לנפסי ז"ל שהביא בהלכת מיימוניו להך לחמורחי וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ"נ מהלכות שביתת עשור: ולענין חיה לא לימרינן בגמרא על לימת מקריא חיה לענעלת הסנדל ומסתבר לעל ל' יום לפי שכל זמן הזה הענה לה קשה כלחמרי' בפ' מפנין (לף קכט:) לחיה על שלשים יום כלומר שלין מטבילין לותה בתוך ל' יום משום ענה ורב לחא ז"ל כתב בשלילתות לכל ל' יום לסורה להתענות ולא נהירא שלא הקלו בנעילת הסנדל לחסורא בעלמא היא וכלכתבינא לעיל (לגא) נקל בחיסור כרת ועול לחא לימא בפ' מפנין לחמר שמואל לחיה שלשים יום וחמרי' עלה למאי הלכתא ומהדרינן לטבילה לימא לתענית חלום ולחי לענין תענית לייתין לה כלחמרינן בפ' מפנין (שם) לענין חלול שבת לחיה שלשה שבעה ושלשים הלכך לענין תענית נ' ולחי לוינה מתענה שבעה לחמרה חיני עדיכה מתענה והולכת ולא לא מלכילין לותה מכלן ולילך הרי היא ככל השלשים לתענית יוה"כ: [לף עו.] נמ' הני חמשה עניוין כנגד מי וכו' **ובעשור** לחלק. **לחומת הפקודים: ולך בעשור.** לשור לו כשב לו עז: שבת שבתון וכו'. **בכולהו כתיב תענו ועניתם:** לכילה ושתיה מנלן לליקרי ענוי. לליליתא כי כתיב תענו את נפשותיכם היינו שיעבר את עצמו בלברים לחביים כלחמרינן בגמרא שיהא בחמה ובצינה כדי שיצטער: רחיצה מנלן וכו' לכתיב **ונלחבתר הכהן** לחמר המלך

יום סח

(דף עג:) **יום** הכפורים אסור באכילה ובשתיה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה המלך והכלה ירחצו את פניהם והחיה תנעול את הסנדל דברי ר' אלייעזר וחכמים אוסרין:

גמ' (דף עו.) הני חמשה ענויין כנגד מי אמר רב חסדא כנגד חמשה ענויין שבתורה (ויקרא כג) שבת שבתון (ויקרא טז) שבת שבתון (במדבר כט) ובעשור (ויקרא כג) ואך בעשור (ויקרא ט"ז:ל"ד) והיתה זאת לכם לחקת עולם קראי חמשה הוו ואנן שיתא תנן שתיה בכלל אכילה היא דא"ר שמעון בן לקיש מנין לשתיה שהיא בכלל אכילה שנאמר (דברים י"ד:כ"ג) ואכלת לפני ה' אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירושך ויצהרך ותירוש חמרא הוא וקא קרי ליה ואכלת וכתיב נמי (דברים י"ד:כ"ו) ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם יין ושכר משתיה הוא וקא קרי ליה ואכלת:

אכילה ושתיה דאיקרו עינוי מנלן דכתי' (ויקרא כב) תענו את נפשותיכם ותנא דבי ר' ישמעאל (דף עד:) כתיב הכא תענו את נפשותיכם וכתיב התם (דברים ה) ויענך וירעיבך מה להלן עינוי רעבון אף כאן עינוי רעבון (דף עו:) סיכה דאיקרי עינוי מנא לן דכתיב (דניאל י:ג) לחם חמודות לא אכלתי ובשר ויין לא בא אל פי וסוך לא סכתי ואיקרי עינוי דכתיב (דניאל י:י"ב) כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות:

(דף עז.) רחיצה דאיקרי עינוי מנלן דכתיב (מלכים א ב:כ"ו) ולאביתר הכהן אמר המלך ענתות לך על שדך כי איש מות אתה והיום הזה לא אמיתך כי נשאת את ארון ה' אלהים לפני דוד אבי וכי התענית בכל אשר התענה אבי וכתיב (שמואל ב י"ז:כ"ט) כי אמרו העם

ענתות. פי' לית ענתות כי נסתת לת לרון ה' לפני לול לתי **כשהיה בורח מפני לבשלום:** [דף עז.] **וכי התענית בכל לשר התענה לתי.** למלנו שמה שהיה עושה בברחו **מפני לבשלום היה נקרא ענוי וכתיב ביה ויאמרו העם רעב ועיף ועמא: מים קריס על נפש עיפה. לעמא מרחיצה מיקרי עיף:** ולימא מסתיים. פירוש לימא להאי קרא לכתיב מים קריס על נפש עיפה בשתיה משמע ולא לשכחן ליתנו לעייפות ברחיצה הלכך נהי לעיף לכתיב נבי לול ליכא לפיושי משתיה להא **כתיב רעב ועמא** לכתי הלרא קושיין ללוכתך למאי חזית למפרשת ליה **מרחיצה לימא מעשית הסנדל:** והוא הולך יחף. ומפרש בגמרא ליחף מעשית הסנדל משמע כלכתיב מעני רגלך מיחף לאי מהאי קרא ללול בלאחול מני למימר לכיון שלא היה לו סום לרכוב עליו לנבי לול יחף מיקרי: [דף עז:] **לא תענה מתשמיש.** למעוט עונותיהן: **ולא תקח נפיס מנרות. כשמעו שלא יוסיף עליהן נרות:** תנו רבנן לסור לרחוץ מקצת גופו כל גופו. פירוש לפילו בענין וכלמוכחא שמעתין להקביל פני רבו ולינך לחריני הוא לשרינן לעבור על עזרו במים להיינו בענין ול"ת והא לחרינן בפ"ק לתענית (דף יג.) לכל שהוא מסוס תענוג בחמין לסור בענין מותר ויוה"כ ולאי מסוס תענוג הוא יש לומר להתם לא חיירינן שלא בכל בתענית צבור שלאו לאורייתא לכל ביוה"כ לא חיירינן התם כלל: ולא היה חולה או שהיו חטטין ברלשו סך כלרבו **ולינו חופס.** לכל בשלאו הכי כל סיכה לע"פ שהוא של תענוג לסורה לנרסינן בירושלמי סיכה בין שהיא של תענוג בין שהוא של תענוג לסורה: מסוס שיכתא. פירש רש"י ז"ל רוח **רעה השורה על הלחם הנלקח ביום שלא נטלו שחרית** ולא נזדרז לשם כן לפילו בלא נתינת פת לתינוק מותר ליטול ידיו שחרית להא תניא היו ידיו מלוכלות בטיט ובצואה רוחץ כלרבו ולינו חופס ולין לך מלוכלכות יותר מזה שהיו יכול לינע בידיו ולא בפיו ולא בחוטמו ולא בעיניו כלשמרינן בפרק שמנה שרצים (דף קח:) יל לפה תקנן יל לחוטם תקנן לפיכך פירשו ר"י ז"ל שיבתא היינו של השורה על התינוק וחונקו רעב ועיף וצמא במדבר רעב מלחם וצמא ממים ועיף ממאי לאו מרחיצה ודילמא מנעילת הסנדל אמר רב נחמן בר יצחק מהכא (משלי כ"ה:כ"ה) מים קרים על נפש עיפה ואימא משתיה מי כתיב בנפש על נפש כתיב אלמא עיף מרחיצה הוא וכתיב (מלכים א ב':כ"ו) וכי התענית בכל אשר התענה אבי נעילת הסנדל מנא לן דכתיב (שמואל ב ט"ו:ל') ודוד עולה במעלה הזיתים עולה ובוכה וראש לו חפוי והוא הולך יחף וכתיב וכי התענית בכל אשר התענה אבי:

תשמיש המטה מנא לן דכתיב (בראשית ל"א:נ') אם תענה את בנותי ואם תקח נשים על בנותי (דף עז.) אם תענה מתשמיש ואם תקח מצרות

תנו רבנן אסור לרחוץ מקצת גופו ככל גופו ואם היה מלוכלך בטיט ובצואה רוחץ כדרכו ואינו חושש ואסור לסוך מקצת גופו ככל גופו ואם היה חולה או שיש לו חטטין בראשו סך כדרכו ואינו חושש תנא דבי מנשה ר' שמעון בן גמליאל אומר מדיחה אשה ידה אחת במים ונותנת פת לתינוק ואינה חוששת אמרו עליו על שמאי הזקן שלא רצה להאכיל בידו אחת וגזרו עליו שיאכיל בשתי ידיו מאי טעמא אמר אביי משום שיבתא פי' רוח רעה ת"ר ההולך להקביל פני רבו או פני אביו או פני מי שהוא גדול ממנו בחכמה עובר במים עד צוארו ואינו חושש איבעיא להו הרב אצל התלמיד מאי ולא אפשיטא הלכך אסור:

רבא שרא להו לבני עבר ימינא למיעבר לנטורי פירי א"ל אביי לרבא תניא דמסיע לך שומרי פירות עוברין עד צוארן במים ואינן חוששין:

רב יוסף שרא לבני תרבא למעבר למיתי לפירקא ולמיזל א"ל אביי נהי דלמיתי מצוה קא עביד למיזל מאי מצוה קעביד אמר ליה שלא תהא מכשילן לעתיד לבא שאם לא תתיר להם לחזור לבתיהן לא יבאו למצוה רב יהודה ורב שמואל בר יהודה הוו קיימי אגודא דנהר פפא אמעברא דחצדד הוי קאי רמי בר פפא להך גיסא רמא בהו קלא מהו למעבר למיתי קמי רבנן למשאל שמעתא א"ל רב יהודה רב ושמואל דאמרי תרוייהו עובר ובלבד שלא יוציא ידו מתחת חפת חלוקו איכא דאמרי א"ל רב יהודה ורב שמואל בר יהודה תנינא ובלבד שלא יוציא ידו מתחת חפת חלוקו תניח ביוה"כ דליכא מנעל ברגלו מצי למעבר במיא (דף עח.) בשבת דאיכא מנעל מאי איכא למימר תא שמע דאמר ר' נחמיה חתניה דבי נשיאה אנא כשנותנין לו פת בלא נטילת ידים לפילו לם נטלן שחרית ועכשיו אין נזהרין בכך לפי שאין הלבר מצוי בינינו כשם שאין נזהרין בנגוי: עובר במים על עזרו **ואינו חופס.** ולם תלמר ולמאי **חייסינן לילמא לתי** לידי סחיטה להא למרינן בפרק לולו קסריס (דף קיג:) היה מהלך בדרך ופגע בלמת המים וכו' ולמרינן היכי לעביד לעבר קל מתוסין מלאים מים ורקו לתי לידי סחיטה ל"ל לשאני הכא כיון שלא התירו לו אלא כדרך שהוא לבוש ולבוש כלמרינן לקמן ובלבד שלא יוציא ידו מתחת חפת חלוקו מינכרא מילתא ולא לתי לידי סחיטה ולבלמרינן בפרק יו"ט שחל (דף יח.) נבי נהר מערמת וטובלת בבגדיה **ולם תלמר לפילו הכי** נתסר להא למרינן בפרק לס חטלת (דף עב:) לבגל שרייתן זהו כבושן י"ל לכי למרינן הכי ה"מ בבגדים מטונפים שהן מתכבסין בכך לבל בבגדים שאין מטונפין לא לי נמי כי מתסר ה"מ היכא דקל עביד דרך לבון לבל הכא היינו דרך לבון אלא דרך טנוף: ליבעית לסו הרב שלא תלמיד מאי ולא ליפסיקא. ולע"נ לתניא בתוספתא הסולך להקביל פני רבו או פני ת"ח עובר כדרכו במים על עזרו ולינו חופס כתב הרב רבי יצחק לבן ניאת ז"ל לכיון שלא פסטינן בעיין מינה בגמ' לילן לא סמכינן עלה ומסבסתא היא והרב בעל העטור ז"ל כתב בהך תוספתא פני רבו או פני ת"ח חכם גדול ממנו קאמר: **לנטורי פירי. שהיו לו פירות בעבר הנהר** ומשום הפסד ממון התירו לו כמו שהתירו משום מנוף: תרבו. שם הכפר: **לפירקא. שהיו לורסים ביוה"כ:** למעברא לחצלך. מעבר הנהר: וכלבד שלא יוציא ידו **מתחת חפת** חלוקו. **להגביה שולי חלוקו על זרועו** לנראה כנוסחא **על כתפו ולמר מר היינו בטלית מקופלת על כתפו בשבת חייב חטולת** ולע"פ שזה היינו מקפל על כתפו ממש שלא על זרועו כיון לממזי כמקפל לסור: תינח ביוה"פ לליכא מנעל וכו' בשבת **לליכא מנעל מאי** ליכא למימר. הא ליכא למימר ומאי ליכא למימר לשלו לוקח הכא למאן למר לבשבת שרי לניפרוך עלה שלא בעיא בעלמא היא ורש"י **שלא נרים היה שלא הכי נרים שבת לליכא מנעל מאי כלומר מי שרי לעבור במים**

לו לילמא חייסינן לילמא נפיל מכרעיה ואתי לאתויי: [דף עח.] **לעבדו דרך מנהגם.** נעליהם ברגליהם עבדו לותן: **סנדל מחי. שחינו יכול לקסרו ולהדקו יפה ברגלו:** כמנעל: ע"ג הטיט. **שלחלוח הטיט הוי עונג קרוב לרחיצה:** המטפחת. מקיאה מים: **מניח לסכר. שמא יפשכנו על** בסיו: למשחיל שחיל. פולטו המים שבולע: זעירא בר חמא וכו' ערב ט"ב מביאין לו **מטפחת.** פירוש שורה לותה במים ובלולה **מקנח בה ילין** ורגליו כדי להצטנן ולמחר מעבירה על נבי עיניו להעביר לפלוף וחבלי סיגה מסס: לאל ביוה"פ היה מחמיר יותר. שהיה סוחטו לותה הרבה על שהיה עוסה לותה כמין כליס נגובין ומתוך כך לין בה כדי לקנח פניו ידיו ורגליו בלולה ללא למחר מעבירה ע"נ עיניו זהו פירוש של שמועה זו לפי נירסת הרב אלפסי ז"ל ויש נוסחאות אחרות בהלכה זו: והוי יודע שמטפחה זו להעבירה על פניו ולהצטנן בה ולהעביר מעיניו לפלוף וחבלי סיגה היו עוסין לותה שחילו ליטול ידיס בין בט"ב בין ביוה"כ נוטל כלרכו בלא מטפחת להא קי"ל לכל חייבי טבילות טובלין כלרכן בין בט"ב בין ביוה"כ לכל רחיצה למנוה מותרת היא ונט"י לתפלה מנוה וכיון להסקבול פני רבו עובר במיס כ"ם להסקבול פני שכינה לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ז מהלכות תפלה ביוה"כ וכט"ב שאין אס רחיצה אינו מכרך על נטילת ידיס ולא המעביר חבלי סיגה ואינו נכון וכתב עוד הרב רבי יצחק לבן ניאת ז"ל שאס היה לפלוף על נבי עיניו ולרבו לרחצן במיס רוחן ומעבירו כלרבו ואינו חושס והוה ליה כמלוכלך בטיט ובצואה שרוחן כלרבו ואיבא מ"ל לבט"ב ויוה"פ כיון שאסורין בנעילת הסנדל אינו מבדך שעשה לו בל צרבי לבי סייס מסאניס ז"ל בלאיתא בפרק הרואה (לף ס:) ומסתברא לבין לבילו וברסותו הוא לנועלס להא מפני סבנת עקרב מותר יבול הוא לבדך בסדר בל הסנה ועוד לעל מנהגו של עולס הוא מבדך בסס שהוא מבדך הנותן לסבוי בינס לף על נב לגא שמא בל תרגנולא: מהו לנעלת בסנדל של שעס בינס הבפורים. שעס אין נמי ומיבעיא לן אי מנעל הוא **אי לאו מנעל הוא ואפילו אס** תמני לומר לאו מנעל הוא אי אסרינן בין למנין אסור להא בל הני רבנן נפקי ביה: [לף עח:] **בתענית צבור. הנגזר על הנשמים לתנן** חזיתינהו לר' אמי ור' אסי דעברו' דרך מלבוש תינח מנעל סנדל מאי ואסיקנא סנדל לכתחלה לא תני רב יהודה אסור לישב על הטיט ביוה"כ אמר רבי יהושע בן לוי ובטיט המטפחת אמר אביי ובטופח על מנת להטפיח

אמר רב יהודה מותר להצטנן בפירות רב יהודה מצטנן בקרא רבה מצטנן בינוקא רבא מצטנן בבסא אמר רבא בסא דבספא מליא אסיר חסיר שרי דפחרא בין מליא בין חסירה אסיר מאי טעמא מישחל שחיל רב אשי אמר אפי' בסא דבספא חסיר אסיר מ"ט אתי לאודרבויי פי' שמא יתנענעו המים שבתוכו וינתזו על בשרו

זעירא בר חמא אושפיזכניה דר' יהושע בן לוי ודרב אמי ודרב אסי ודכולהו רבנן דקסרי הוה אמר ליה ליוסף בריה דרבי יהושע בן לוי בר אוריא תא אימא לך מילתא מעליתא דהוה עביד אבוך ערב תשעה באב מביאין לו מטפחת ושורה במים ומקנח בה פניו ידיו ורגליו למחר מעבירה ע"ג עיניו ואינו חושש ערב יום הכפורים שורה אותה במים ועושה אותה כמין כלים נגובין למחר מעבירה על גבי עיניו ואינו חושש וכן כי אתא רבה בר מרי אמר מטפחת היתה לו לר' יהושע בן לוי ערב יום הכפורים שורה במים ועושה אותה כמין כלים נגובין למחר מעבירה ע"ג עיניו ואינו חושש ואסיקנא דבערב תשעה באב שורה במים ועושה כמין כלים נגובים וערב יום כפורים מקנח בה ידיו ורגליו ולמחר מעבירה על גבי עיניו ואינו חושש אבל אין שורה במים מעיקרא דחייש לסחיטה בשעה שמעבירה ע"ג פניו וכן הילכתא

איבעיא להו מהו לצאת בסנדל של (דף עח:) שעם ביוה"כ עמד רבי יצחק בר נחמני על רגליו ואמר אני ראיתי את רבי יהושע בן לוי שיצא בסנדל של שעם ביוה"כ אמינא ליה בתענית צבור מאי אמר לי לא שנא אמר רבה בר בר חנה אני ראיתי את ר"א שיצא בסנדל של שעם בתענית צבור אמינא ליה ביוה"כ מאי אמר לי לא שנא רב יהודה נפיק בדהיטני אביי נפיק בדהוצי רבא נפיק בדיבלי רבה בר רב הונא הוה כריך סודרא

בתענית (דף י.) לאסור בנעילת הסנדל: בהיטני. מין שעם: בלהוקת. **סנדל של כפות תמרים: בדיבלי. של עצבים:** הלבך בבל מנעל שחינו של עור יוצאין בו ביוה"פ זהו לעת הרב לאסרי ז"ל והר"ז הלוי ז"ל חולק בדבר משום לבנמרת לקסרין מלתנן הקטע יוצא בקב שלו לקסבר מנעל הוא ורבי יוסי לוסר משום לללו מנעל הוא והוי מסוי לתני עלה ושוין שאסור בו ביוה"כ בלומר לפילו רבי יוסי לוסר בשבת לללמא סבירא ליה ללאו מנעל הוא מוסה שאסור לנאת בו ביוה"כ ללמא לבל מילי למנין לאסור ומסקי לב"ע מנעל הוא ללמא סלקא שמעתין לבל מילי למנין מנעל מיקרי לע"פ שחינו מעור זהו לעת הר"ז הלוי ז"ל ובבר פירשתי הסמועה בולה בחלופי ע"פ דרבו של הרב אלפסי ז"ל ואין באן מקום להאריך אלא נקוט הא בללא בידך סרמ"י ז"ל **סובר של עץ מנעל מיקרי ואין יוצאין בו ביוה"כ לבל מיני לחריני לאו מנעל נינהו ויוצאין בהן.** והר"ז הלוי ז"ל סובר לבולהו מנעל נינהו ואסירי והרב אלפסי ז"ל סובר לבל מנעל שחינו מעור לא מקרי מנעל: ומיהו היבא למילק לנהי למילי לאו הוי מנעל ליבא למיחש היב מסוס נעילת סנדל לבתי היבי נפקי היב הני רבנן לבין לאו הוי **מנעל מסוי הוא ואסור** לנאת בו וקי"ל היש עירוב והוצאה ביוה"כ בלאיתא במס' בריתות בפ' לחמרו לו (דף יל.) והרמב"ן ז"ל לחמיר הרב בקונטרס זו במסבת שבת ולמר לנפקי לאו דוקא לאו בתוך בימס בלבל היו נועלין אותס ואינו במסמע בן ועוד שמנהגן של ישראל שוצאין במינין הללו ולפי ברי"ף ז"ל לבל לדידי לא קשיא לי לאסרינן למילי לללו מנעל הוי מסוי ואסור לנאת בו ה"מ בשבת לבין למנעל מותר בו בל מילי לאו ה"ל מנעל ה"ל מסוי ואסור לנאת בו לבל ביוה"כ שמנעל לסור ולרבן של בני לוס לנאת בחותן המינין לא הוי מסוי אלא מנעל הוי להוה יומא ולא לאו בקב הקטע מסוס ינהי לקטע לרבו לנאת בקב לוסי לחריני לאו לורחייהו בהבי לבל ביוה"כ בין לבולי לורחייהו בהני סנדלי לאו מסוי נינהו: ולימא מ"ל לנהי לבבל הני יוצאין ביוה"כ ה"מ בשאין לומין למנעל בעורתן לבל במנעל נמור ע"פ שהוא של בגד בגון לנפליא בתוך בימו בלבד הוא שמטייל בו לבל לנאת בו. לסור ולייק לה מלתני בפ' מנית חליצה (ל' קב:) לחד מנעל ולחד סנדל ולנפליא לא יטייל בהן לא מבית לבית ולא

ממטה למטה ופרכינן עלה מהניחי לתניא לא יטייל אדם בקורדקיסין בתוך ביתו אבל מטייל הוא בתנפליא בתוך ביתו ומפני לא קשיא כאן בתנפליא של בגד כאן בתנפליא של עור ומקשינן אבל מטייל הוא בתנפליא בתוך ביתו מסתמא לוקח בתוך ביתו לצאת בתנפליא של בגד לאסור ומסתייעי' נמי מדתניא בתוספתא יום"כ לאסור באכילה [ובמתיקה] וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה ובפי' בתנפליא של בגד ואיכא מאן דאמר ואפי' בתנפליא של עור להודיעך כחן של רבים מנין תלינה ולא יהיה רשות היחיד גדולה מרשות הרבים ומה רשות הרבים שהיא גדולה מרשות היחיד לא הותרה אלא בדבר שיש בו צורך מצוה אף רשות היחיד לא תותר אלא בדבר שיש בו צורך מצוה ת"ל לא יטייל אדם בקורדקיסין בתוך ביתו לשמועינן לתפילו בתוך ביתו לאסור תנא נמי אבל מטייל בתנפליא בתוך ביתו לאו משום דאבל אין נמי דמיחזי כתנפליא תפילו כרש"י ז"ל אלא משום דירוסלמי לנרסינן התם היה תנויי תני יוצאין בתנפליא ביום"כ ואית תנויי אין יוצאין ת"ר חסלת מ"ל יוצאין בסל בגד ומ"ל אין יוצאין בסל עור ומלקתני סתמא יוצאין משמע לתפילו לרש"ר: ת"ר התינוקות **מותרין בכולן** וכו'. מוכח בגמ' שמותרים נזוליס להלכלין ולהסקתם ולהרחיצם ולסוכם משום לכבל הני רביתייהו לתינוקות וניהו לאמר אבל רביתיה דינוקת חמימי ומס"ה לא נזרי בהו רבנן אבל נעילת הסנדל לאו רביתייהו ונזור ביה רבנן: ת"ר וענית את נפשותיכם בתשעה ונו' ת"ל שבתכם כל. שביתה שתהי שוכת לתה מוסיף לה בין מלפניה בין מלאחריה. יש לשאול זמן. תוספת זה לימת בעול שהשמש זורח על הארץ לי לפשר להא תנן פ"ק דשבת [דף יז.] וכולן ב"ה מתירין עם השמש ופ"ק נ"כ סיפיה בזמן בין השמשות שהרי תוספת זה הינו לצאת בתשעה ובין השמשות ספק כרת הוא וחייב לצום תלוי ובשני בין השמשות חייב חטאת שמנה וי"ל למשעה שאין השמש (בשה) [נרשה] על הארץ על שמתחיל בין השמשות יש שלשת מילין ושליש או שלשה [מילין] וכביא כמו שנפרש בשמיר בש"ל ואותו זמן הוא רחוי לתוספת ורחיה לכבד להכי הוא להא בפ' במה מדליקין (דף לד:) תמרינן לחזוה בין השמשות מסתקא מהתקא שהשמש וכל זמן שפני מזרח מחליפין ושקיק התם להסיא סיעורא הוי תרי תלתי מילא או תלתא רבעי מילא לרבה כלחית ליה ולרב יוסף כלחית ליה כלומר על נצת הכוכבים שהוא לילה כלחיתא התם ואיכא למיקל לחילו בפסח שני (דף עג.) תניא מסקיעת החמה עד צאת הכוכבים ר' מילון ותניא נמי התם ר' יהודה אומר עובדו של רקיע אחת מי' ביום ותלא כמה מהלך לסם בינוני ביום י' פרסאות מעלות השחר ועד הנץ החמה הרבע מילון מסקיעת החמה עד צאת הכוכבים הרבע מילון אחת למסקיעת החמה עד זמן שהיא לילה נמורה להיינו צאת הכוכבים הרבע מילון ותניא ר"ת ז"ל לפתי שקיעות הוו למסתפקא החמה. לבמה מלליקין היינו מסוף שקיעת החמה כלומר מפעה שנסתקעה ברקיע והיא עליון כנגד חלונה ולפי שלא עברה חלונה ועליון לונה מהלכת לחורי הכפה פני רקיע מלליקין כנגד מקומה ומסקיעת החמה לתניא בפסחים היינו מתחילת שקיעת החמה שהתחילה ליכנס ברקיע נמצא שמתחילת שקיעתה על זמן בין השמשות שהיא סוף השקיעה שלשת מילין וחלים לו שלשת מילין ורביע והכי מוכח בירוסלמי שאין בין השמשות מתחיל על סוף השקיעה לנרסינן התם ר' יוחנן בלבנה בתקופה התחיל נגנל חמה לשקוע ותחילת נגנל בלבנה לעלות זהו בין השמשות אמר ר' חנינא סוף נגנל חמה לשקוע ותחילת נגנל בלבנה לעלות פירוש ר' חנינא משכש לה לבריית' ואמר הכי קתני ר' יוחנן סוף נגנל חמה ומכאן למדנו שאין בין השמשות מתחיל על שעה שסוף נגנל חמה שוקע ונמצא מתחילת השקיעה על זמן בין השמשות שלשת מילין וחלים לו שלש' מילין ורביע לו לבדי ר"ת ז"ל ועל לרך זה כתב הרמב"ן ז"ל שהזמן הזה שהוא מתחילת השקיעה להיינו משעה שאין השמש נראה על הארץ על זמן בין השמשות הוא זמנו של תוספת שהזמן הזה שהוא שלשת מילין ורביע רצה לעשותו כולו תוספת עשה רצה לעשותו מקצת ממנו עשה ובלבד שיוסיף לזה זמן שיהא ולאי יום מחול על הקודש ול"ת תניח תוספת בתחילתו לאכל תוספת ביניהתו היכי משכחת לה שזמן בין השמשות הוא רלוי לתוספת שמן הספק הוא נאסר ומביו השמשות ולהלן לילה נמור הוא ועל לזה שעה יהא מוסיף ויהולך י"ל כעין שאמרו בירוסלמי לברכות לנרסינן התם ובלבד שיתחמו תלתא כוכבים ללמיין חלא כוכבתא כלומר רנופין במקום אחד היו מפוזרין לאור בעשיית מלאכה משום תוספת וכבר כתבתי זה בסוף פרק במה מלליקין בש"ה: ותוספת זו נשוס חייבות בו ע"ג למעוטיה רחמנא מעונש ולזהרה והויא ליה מצות עשה שהזמן נרשם לפ"ה מרבינן להו בפ' יהיגן (דף כח.) מלכתיב לחזרה לרבות נשים לזהרחיות שחייבות בעינוי: המלך והכלה וכו' מלך מ"ט אמר ר' אבא בר זבדא אמר רב (ישעיהו ל"ג:י"ז) מלך ביפיו תחזינה עיניך כלה מאי טעמא אמר רב כדי שלא תתגנה על בעלה בעא מיניה רב מרבי חייא עד אימת קרית לה כלה אמר ליה כדתניא אין מונעין תכשיטין לכלה כל שלשים יום ומיבעי ליה לאיניש ליקוריה ליומא דכיפורי בכסות נקיה (שבת קיט:) דא"ל ריש גלותא לרב המנונא מאי דכתיב (ישעיה נח) ולקדוש ה' מכובד א"ל זה יוה"כ שאין בו לא אכילה ולא שתיה אכרעיה ונפיק:

תנו רבנן התינוקות מותרין בכולן באכילה ובשתיה וברחיצה וסיכה חוץ ממנעל וסנדל

(דף פא:) ת"ר (ויקרא כ"ג:ל"ב) ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש יכול בתשעה ת"ל בערב אי בערב יכול משתחשך ת"ל בתשעה הא כיצד מתחיל ומתענה מבעו"י שכן מוסיפין מחול על הקדש אין לי אלא לפניו לאחריו מנין ת"ל מערב עד ערב אין לי אלא יוה"כ שבת בראשית מנין ת"ל תשבתו ימים טובים מנין תלמוד לומר שבתכם כל שביתה שאתה שובת אתה מוסיף לה בין מלפניה בין מלאחריה (דף פא.) יכול יהא חייב כרת על התוספת ת"ל (ויקרא כ"ג:ל') וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי וגו' על עצמו של יום ענוש כרת אבל אינו ענוש כרת על התוספת יכול לא יהו חייבין כרת על תוספת מלאכה אבל יהו חייבין כרת על תוספת עינוי ת"ל כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה על עצמו של יום חייבין כרת ואין חייבין על תוספת עינוי:

יום סט

(דף עח:) המלך והכלה ירחצו את פניהם מלך מ"ט אמר ר' אבא בר זבדא אמר רב (ישעיהו ל"ג:י"ז) מלך ביפיו תחזינה עיניך כלה מאי טעמא אמר רב כדי שלא תתגנה על בעלה בעא מיניה רב מרבי חייא עד אימת קרית לה כלה אמר ליה כדתניא אין מונעין תכשיטין לכלה כל שלשים יום ומיבעי ליה לאיניש ליקוריה ליומא דכיפורי בכסות נקיה (שבת קיט:) דא"ל ריש גלותא לרב המנונא מאי דכתיב (ישעיה נח) ולקדוש ה' מכובד א"ל זה יוה"כ שאין בו לא אכילה ולא שתיה **קובעין את המת ואין מונעין תכשיטין מן הכלה מחמת החבל כל**

שלשים יום למשח כל שלשים יום בעי נמי: לחם מחמת עקרב. מקום שיש לחום לעקרבים מותר כל חלק לגמול: מתני' בפירקין [לף ענ:] החוכל בכותבת הנסה ביום הכפורים וכנרעינתה והשותה מלא לוגמיו חייב. כל החוכלין מעטרפין לכותבת וכל המקטין מעטרפין למלא לוגמיו החוכל והשותה אין מעטרפין הרב אלפסי ז"ל לא כתב מתניתין הללו בהלכות אלפי לרבינו ז"ל כל שיש חיסור בשבר הינו מכנים עצמו לבאר אם יש בו חיוב כרת אם לאו ורחיתי לכתבן מלגרסיגן בכריתות פרק אחרו לו (לף יג.) התירו לה לעובדה לאכול פחות מכשיעור מפני הסכנה ומקטינן מפני הסכנה אפילו טובא נמי תיכול אמר רב פפא הכי קתני התירו לה לעובדה לאכול פחות מכשיעור ואפי' טובא מפני הסכנה כלומר שאפילו צריכה לכשיעור אוכלין אותה פחות כדי שלא יצטרף בכדי אכילת פרס ופסק בעל ההלכות ז"ל להסכימו רבותינו האחרונים שאפי' בחולה עומין כן להקל מעליו חיסור כרת ומלקות לחיסור בשבר ומעתה צריכים הנו לפרש שיעור שנתחייב עליו כרת בשכילה ובשתייה וענין צירופן הוא לתנן הכא בכותבת הנסה ונרעינתה ולא תנן סתמא בכותבת כלתנן בשאר לוכתי כזית ומשמע נמי כזית עם נרעינתו כלומר בפרק כיצד מברכין (לף לח:) נבי לרבי יוחנן לאכל זית מליח ובירך עליו ופרכינן היכי מברך עליה להא זית לכי שקלתא לנרעינתה בצד ליה שיעוריה למלא כי אמרינן כזית עם נרעינתו הוא משמע וכיון שכן אמאי לאנקוריך למתני הכא וכנרעינתה אוכל לאימר דהיינו טעמא משום דאמרינן בירושלמי לצריך למעך חלגלג כלומר החלל שבין החוכל בכותבת הנסה ונרעינתה ומש"ה לצטריך למיתני כאן וכנרעינתה ולא תנן בכותבת הנסה סתמא ה"ל כאן וכנרעינתה וכחלגלג ובגמרא שקלינן וטרינן בשיעורא לככותבת הנסה לאוכל מ"ל לשיעורא לכותבת הנסה יתירא מכדיגה ומסקינן לכותבת הנסה פחותה מכדיגה ואע"ג דלא אתפרש בגמרא כמה היא פחותה ממנה מסתברא שיש לנו לכוין שאינה פחותה ממנו אלא מעט לכוין לחד לשורא אחר יתירא מכדיגה לא מפלגינן מיניה מלן לפלוג עליה ואחר פחותה מכדיגה אלא פחות שבשיעורין ומצא שיעור כזותבת הנסה פחות מעט מכדיגה וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ' שני מהלכות שביתת עשור: והשותה מלא לוגמיו. מפרשינן בגמרא אלא מלא לוגמיו ממש אלא כל שאלו יסלקנו לצד אחד וירחיה כמלא לוגמיו והכל לפי מה שהוא אלם ומוכח בגמרא דהאי שיעורא בחלם בינוני פחות מרביעית לוג ומיהו לא קשיא שפיר בהאי פחות מרביעית כמה הוי בעיר מיניה: ולענין צירופן של אוכלין. תנן כל החוכלין מעטרפין לכזותבת ומוכח בגמ' שאם אכל מעט וחזר ואכל מעטרפין כל שלא שהה בין אכילה לאכילה לחברונה ואכילת פרס אבל כל שאהה יותר משיעור זה אין מעטרפין לכרת ולמלקות ומיהו חיסורא לחודייהו מיהא אכיל לקי"ל כר' יוחנן לאחר חצי שיעור לאור מן התורה ושיעורו של אכילת פרס לדברי רב"י ז"ל ל' ביצים אבל כתב בפסחים (לף מ:) לאכילת פרס הינו ל' ביצים אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ב מהלכות שביתת עשור כדי אכילת שלשה ביצים ומחלוקתן תלויה בסוגיא אחת שבפרק כיצד מטתחפין (לף פב:) ואין זה מקומה: ולענין צירופן של מקטין אם תנן לכל המקטין מעטרפין למלא לוגמיו ומיהו אם אכל מעט וחזר ואכל אם יש מתחלת אכילה עד סוף אכילה לחברונה אם לאו אין מעטרפין הרב אלפסי ז"ל מלתניא בתוספתא בפ"ק דפסחים לענין חמץ לאחר שהוכל ולאחר שממחה ושותה אכל ושהה אמרה תורה כבשהו בכשות נקיה:

(דף עח:) והחיה תנעול את הסנדל וכו'. מאי טעמא משום צינה ושמואל אמר כל מחמת עקרב מותר:

(דף פב.) **מתני'** התינוקות אין מענין אותם ביום הכיפורים אבל מחנכין אותם קודם וקודם לשתים בשביל שיהו רגילין במצות:

גמ' השתא לפני שתים מחנכין להו לפני שנה מיבעיא אמר רב חסדא לא קשיא כאן בחולה כאן בבריא:

מעטרפין לחוזר ואוכל אכילת פרס כיצד אכל פחות מכשיעור ואפי' טובא מפני הסכנה ומקטינן מפני הסכנה אפילו טובא נמי תיכול אמר רב פפא הכי קתני התירו לה לעובדה לאכול פחות מכשיעור ואפי' טובא מפני הסכנה כלומר שאפילו צריכה לכשיעור אוכלין אותה פחות כדי שלא יצטרף בכדי אכילת פרס ופסק בעל ההלכות ז"ל להסכימו רבותינו האחרונים שאפי' בחולה עומין כן להקל מעליו חיסור כרת ומלקות לחיסור בשבר ומעתה צריכים הנו לפרש שיעור שנתחייב עליו כרת בשכילה ובשתייה וענין צירופן הוא לתנן הכא בכותבת הנסה ונרעינתה ולא תנן סתמא בכותבת כלתנן בשאר לוכתי כזית ומשמע נמי כזית עם נרעינתו כלומר בפרק כיצד מברכין (לף לח:) נבי לרבי יוחנן לאכל זית מליח ובירך עליו ופרכינן היכי מברך עליה להא זית לכי שקלתא לנרעינתה בצד ליה שיעוריה למלא כי אמרינן כזית עם נרעינתו הוא משמע וכיון שכן אמאי לאנקוריך למתני הכא וכנרעינתה אוכל לאימר דהיינו טעמא משום דאמרינן בירושלמי לצריך למעך חלגלג כלומר החלל שבין החוכל בכותבת הנסה ונרעינתה ומש"ה לצטריך למיתני כאן וכנרעינתה ולא תנן בכותבת הנסה סתמא ה"ל כאן וכנרעינתה וכחלגלג ובגמרא שקלינן וטרינן בשיעורא לככותבת הנסה לאוכל מ"ל לשיעורא לכותבת הנסה יתירא מכדיגה ומסקינן לכותבת הנסה פחותה מכדיגה ואע"ג דלא אתפרש בגמרא כמה היא פחותה ממנה מסתברא שיש לנו לכוין שאינה פחותה ממנו אלא מעט לכוין לחד לשורא אחר יתירא מכדיגה לא מפלגינן מיניה מלן לפלוג עליה ואחר פחותה מכדיגה אלא פחות שבשיעורין ומצא שיעור כזותבת הנסה פחות מעט מכדיגה וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ' שני מהלכות שביתת עשור: והשותה מלא לוגמיו. מפרשינן בגמרא אלא מלא לוגמיו ממש אלא כל שאלו יסלקנו לצד אחד וירחיה כמלא לוגמיו והכל לפי מה שהוא אלם ומוכח בגמרא דהאי שיעורא בחלם בינוני פחות מרביעית לוג ומיהו לא קשיא שפיר בהאי פחות מרביעית כמה הוי בעיר מיניה: ולענין צירופן של אוכלין. תנן כל החוכלין מעטרפין לכזותבת ומוכח בגמ' שאם אכל מעט וחזר ואכל מעטרפין כל שלא שהה בין אכילה לאכילה לחברונה ואכילת פרס אבל כל שאהה יותר משיעור זה אין מעטרפין לכרת ולמלקות ומיהו חיסורא לחודייהו מיהא אכיל לקי"ל כר' יוחנן לאחר חצי שיעור לאור מן התורה ושיעורו של אכילת פרס לדברי רב"י ז"ל ל' ביצים אבל כתב בפסחים (לף מ:) לאכילת פרס הינו ל' ביצים אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ב מהלכות שביתת עשור כדי אכילת שלשה ביצים ומחלוקתן תלויה בסוגיא אחת שבפרק כיצד מטתחפין (לף פב:) ואין זה מקומה: ולענין צירופן של מקטין אם תנן לכל המקטין מעטרפין למלא לוגמיו ומיהו אם אכל מעט וחזר ואכל אם יש מתחלת אכילה עד סוף אכילה לחברונה אם לאו אין מעטרפין הרב אלפסי ז"ל מלתניא בתוספתא בפ"ק דפסחים לענין חמץ לאחר שהוכל ולאחר שממחה ושותה אכל ושהה אמרה תורה כבשהו בכשות נקיה:

(דף עח:) והחיה תנעול את הסנדל וכו'. מאי טעמא משום צינה ושמואל אמר כל מחמת עקרב מותר:

(דף פב.) **מתני'** התינוקות אין מענין אותם ביום הכיפורים אבל מחנכין אותם קודם וקודם לשתים בשביל שיהו רגילין במצות:

גמ' השתא לפני שתים מחנכין להו לפני שנה מיבעיא אמר רב חסדא לא קשיא כאן בחולה כאן בבריא: כתו **מחנכין אותו לפני שנה** לבל בריא **מחנכין אותו לפני שתים** והאי חנוך ופירוסא נמי ללפני שנה ולפני שתים היו כפום סבריהו לשמואלי לפלוגי בסמוך כמו שאפרש בסמוך בס"ד:

לחמר רב הונא בן ח' ובן ט' מחנכין לוקח לבעות. בן ח' היינו בן ח' שנים שלמות כלומר שנכנס לתוך תשע בבריא ובן תשע שלמות בחולה מחנכין לוקח לבעות וכן כל השנים האמורים בשמועה זו שנים שלמות הן שחל יה"כ להיות בשנה שלאחר זמן: **בן עשר.** שלמות (הן) ובבריא ובן לחת עשרה שלמות ובחולה משלימין מדרבנן: בן שתים עשרה. שלמות שהוא ונכנס לתוך שלש עשרה משלימין מלאורייתא פירוש בתינוק ומשום דקשבר תוך זמן להיינו בן שלש עשרה כשלחר זמן לעונשין ופלוגתא היא בפרק יוצא לופן (לף מה:) ובהשלמה ללאורייתא לא פלוג בין חולה לבריא כל שיכול לסבול תעניתו **ולרב הונא לוכא** לפרושי למתניתין לקתני מחנכין לוקח לפני שנה ולפני שתים סמוך לפרקן מלי חנוך בהשלמה וכלמסקינן בסוגיין בגמרא לעיל לרבי יוחנן **ופרקן היינו שנת שלש עשרה** שיתענה מלאורייתא **וקלמר בחולה מחנכין לוקח** בהשלמה מלבריאה שנת שתים עשרה שהיא שנה לחת קולס **לפרקן שהיא שנת שלש עשרה** ובבריא **מחנכין לוקח בהשלמה מלבריאה שתי שנים קולס לפרקן להיינו** לחת עשרה ושתים עשרה: **ורב נחמן לחר בן תשע ובן עשר** וכו'. פירוש רב נחמן נמי לתינוק דקי ומשום לסבירא ליה לתוך זמן כלשחר זמן מולה ליה לרב הונא לכן שתים עשרה משלימין מלאורייתא לוקח לפלוג עליה בתרתי בחנוך בעות ובהשלמה לסבירא ליה לוקח מקלמינן כולי הלי חנוך בעות לוקח בן תשע ובן עשר בלחול ובהשלמה לרבנן נמי פלוג עליה לוקח מפלוגינן בהשלמה בין בבריא לוקח בחולה לוקח תרוייהו משלימין בן לחת עשרה ומשמע לי להיינו טעמיה בהא משום להשלמה לרבנן כעין השלמה לאורייתא תקון וכשם שהשלמה לאורייתא זמנה קבוע לף השלמה של לבריאה כן ולרב נחמן **לוקח מתוקמא ליה מתניתין** כלן בבריא כלן בחולה לוקח כולה בחולה ותרי חנוכי קתני חנוך בעות והשלמה לבבריאה וקלמר למחנכין לוקח להשלמה לבבריאה שנה לחת קולס לפרקן ומחנכין לוקח לבעות שתי שנים לתפילו חולה לוקח ממעטין ליה מהלי זמנן: **ורבי יוחנן** לחר בן י' בן י"ג וכו'. פירוש רבי יוחנן לפלוג עלייהו בתלת חלף לס"ל לוקח מקלמינן לחנוך בעות כולי הלי לוקח בן י' בבריא לו בן י"ג לחולה ועול לס"ל להשלמה מלבריאה ליכא ופלוג עלייהו נמי בהשלמה לאורייתא ולחר לבן שתים עשרה משלימין מלאורייתא בתינוקת ובן שלש עשרה בתינוקת משום לקא סבר לתוך זמן כלפני זמן ולא"נ לרבי יוחנן לחר לופן יוצא לופן (סמ) לתוך זמן כללחר זמן לפסר להלר ביה רבי יוחנן מהיכא משום להסס לותבותו ולסקוהו בתיובתא לבל רב הונא ורב נחמן לף הלור בהו משום לחסכתן לפלוגי בה תנאי הסס ורב נחמן לחר בהשיל שמעתא נופה כתנאי ולר' יוחנן מתניתין הכי קתני מחנכין לותן לשעות שנה לחת עשרה **ושתי שנים בבריא להיינו** לחת עשרה ושתים עשרה **סמוך לפרקן להיינו שנת שלש עשרה** שלותה שנה קרויה שנת הפרק לזכר שהוא עונת הנדרים כלאיתא בפרק כל סימן (לף מח:) ונמצא שמחנכין לת הזכר לשעות לחת עשרה ושתים עשרה שהן **שתי שנים סמוך לפרק** ול"ג לומר תוך הפרק שהוא מופלג לולאי מחנכין ולכולי עלמא אין בין תינוק ותינוקת כלום לף בחנוך שעות ולף בהשלמה של בבריאים ולא"פ שנלוותה של תינוקת קולס לזמן נלוותו של תינוק שנה לפ"ה לף רלו חכמים להחמיר על התינוקת יותר מן התינוק משום לעיקר חינוך לתינוק הוא כלאמרינן בפסכת נזיר (לף כט.) בנו חייב לחנכו בעונת בתו אינו חייב לחנכה: ופסק הרב אלפסי ז"ל בחנוך ובהשלמה לרבנן כרב נחמן משום לאמר מילתא מצויתא הלכך בן תשע שלמות בבריא ובן עשר שיש שלמות בחולה מחנכין לותן לבעות שלש שיש רגיל לאכול בשתי שעות מאכילין אותו בשלש בשלש מאכילין אותו בארבע:

מתני' עוברה שהריחה מאכילין אותה עד שתשוב נפשה חולה מאכילין אותו על פי בקיאין ואם אין שם בקיאין מאכילין אותו ע"פ עצמו עד שיאמר די:

גמ' תנו רבנן עוברה שהריחה בשר קדש או בשר חזיר תוחבין לה כוש ברוטב ומכניסין לה בתוך פיה אם נתישבת דעתה מוטב ואם לאו מביאין לה רוטב עצמו אם נתיישבה דעתה מוטב ואם לאו מביאין לה שומן עצמו שאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש חוץ מע"ז וג"ע וש"ד ע"ז מנא לן דתניא ר"א אומר אם נאמר (דברים ו) בכל נפשך למה נאמר בכל מאודך ואם נאמר בכל מאודך למה נאמר בכל נפשך אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאודך ג"ע מנא לן דתניא ר' אומר (דברים כ"ב:כ"ו) כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש וגו' וכי מה למדנו מרוצח מעתה אלא הרי זה בא ללמד ונמצא למד מקיש רוצח לנערה מאורסה ומקיש נערה אמר רב הונא בן שמונה ובן תשע מחנכין אותו לשעות בן עשר בן אחת עשרה משלימין מדרבנן בן שתים עשרה משלימין מדאורייתא ורב נחמן אמר בן תשע בן עשר מחנכין אותן לשעות בן אחת עשר משלימין מדרבנן בן שתים עשרה משלימין מדאורייתא ור' יוחנן אמר בן עשר בן אחת עשרה מחנכין אותן לשעות בן שתים עשרה משלימין מדאורייתא בתינוקת ובן שלש עשרה משלימין מדאורייתא בתינוק אף על גב דקיימא לן כר' יוחנן דאמר תינוקת בת שתים עשרה ותינוק בן שלש עשרה משלימין מדאורייתא קיימא לן כרב הונא ורב נחמן דבתראי אינון דמשלימין מדרבנן כדי לחנכן מבן אחת עשרה בין לתינוק בין לתינוקת ובן תשע ובן עשר מחנכין אותן לשעות כדרב נחמן שאם היה רגיל לאכול בשתי שעות מאכילין אותו בשלש בשלש מאכילין אותו בארבע:

מתני' עוברה שהריחה מאכילין אותה עד שתשוב נפשה חולה מאכילין אותו על פי בקיאין ואם אין שם בקיאין מאכילין אותו ע"פ עצמו עד שיאמר די:

גמ' תנו רבנן עוברה שהריחה בשר קדש או בשר חזיר תוחבין לה כוש ברוטב ומכניסין לה בתוך פיה אם נתישבת דעתה מוטב ואם לאו מביאין לה רוטב עצמו אם נתיישבה דעתה מוטב ואם לאו מביאין לה שומן עצמו שאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש חוץ מע"ז וג"ע וש"ד ע"ז מנא לן דתניא ר"א אומר אם נאמר (דברים ו) בכל נפשך למה נאמר בכל מאודך ואם נאמר בכל מאודך למה נאמר בכל נפשך אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאודך ג"ע מנא לן דתניא ר' אומר (דברים כ"ב:כ"ו) כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש וגו' וכי מה למדנו מרוצח מעתה אלא הרי זה בא ללמד ונמצא למד מקיש רוצח לנערה מאורסה ומקיש נערה

עוברה שהריחה. **מתני'** העובר מריח התבשיל והיא מתאוה לו ואם אינה אוכלת שניהם מסוכנים והאי לנקט עוברה אורחא דמילתא נקט לכל הוא הדין לבריא שהריח וערערה נפשו שמאכילין אותו על פי עצמו אי ע"פ בקי המכיר בו ורואה לדבר מלאמרי' בפ' הע"פ (לף פח.) לחיימר ואם זוטרת ורב אשי יתבי אפתחא דבי לוינאי מלכא חזייה רב אשי למר זוטרת לחוורן לנפיה שקל בלאנבעתיה ונח ליה לפומיה אמרי ליה פשלתיה לסעודתא למלכא וכו' אמרי ליה רבנן מ"ט סמכת לניסא חזאי רוח נרעת לקל פרחה עילויה אלמא מכי חוור לפיה חיישינן לסכנתא: נמ' תוחבין לה כוש ברוטב. ומוקמינן לפי שמאכילין אותה הקל הקל

מאורסה לרוצח מה רוצח יהרג ואל יעבור אף נערה מאורסה תהרג ואל תעבור ומה נערה מאורסה נתנה להצילה בנפשו אף רוצח נתן להצילו בנפשו.

תחילה ומסתברא דה"מ בעובדיה שאין לנו לומר ביסוד לעתיד שפעמים מתייסדת בטעם הרוטב ופעמים ברוטב עצמו ופעמים עריכה לשום עצמו אבל חולה שמכילות אותו ע"פ בקיאין מכילות אותו בתחילתן לכך הבריח לו וכפי הצורך לו כמו שאמרו הרופאים ואין. מקלקלין עליו להכילו הקל הקל: וכתוב בהלכות גדולות תפסה עובדיה לילעינן לחי לכלב מקשקר ולפה אע"נ לחמרין קפך בן קיימא קפך נפל הוא שפיר דמי למיתן לה וכתב הרמב"ן ז"ל למקלקלה מסוס סכנת ולא מסמע לחפילו ליכא למיחש לילידה מחללין והיינו לנרסינן בפלגי פ"ק לערכין (לף ז.) לאר רב נחמן לאר שמואל תפסה שיפבה על המפבר ומתה בפבת מביאין סכין ומקרעין את כריסה ומוציאין את הולד פזיטעל מלי עביד מחתך בפר בעלמא הוא לאר רבא לן נצרכה אלא להביא סכין לרך לשות הרבים מלי קמ"ל למספיקא מחללין שבתה תינוק קפך חי קפך מת קפך עכו"ם קפך ישראל מפקחין מ"ל התם הוא לה"ל חזקה לחיותה לבל הכא לגא ה"ל חזקה לחיותה מעיקרא לימא לן קמ"ל ולא"נ לתנן [לקמן קפ"ז] תפסה המקשה גילו מביאין סכין ומחתכין אותו לבר לבר יצא ראשו אין נוגעין בו שאין לוחזין נפש מפני נפש לילמא מעיקרא ליתי ביה מסוס הצלת נפשות ותנן נמי נבי **תינוק בן יום אחד** (נדה מד.) והסורגו חייב ולוקה בן יום אחד לבל עובר לן ולקרא נמי כתיב למשלם למי ולאות לף"ה לענין שמירת מצות מחללין עליו לאמרי תורה חלל עליו שבת אחת שמא ישמור שבתות הרבה הלבך לפילו בהצלת עובר פחות מבן ח' יום שאין בו חיות כלל מחללין כלענ בעל הלבות ז"ל ולילכא ת"ל שאין מחללין מסוס נפלים אלא עובדיה שהריחה חשבה למיתה לילה היא שבל המפלת בחזקת סכנה היא וטעמא דיושבת על המשבר טעמא לחרינא הוא לכיון שמתה הוא כילוד ולא כירך אמ **הוא ולאו בכלילה תלי לחא** חי הוא וללת נעלה בפניו אלא אלא לה היה לי חזקה לחיותה לאו לבריו ז"ל בספר תורת האדם ואין ערוך לבל הלקלוקין הללו לחא לן מבשחת סכנת עובר בלא סכנת עובדיה ולא סכנת עובדיה בלא סכנת עובר למפלת בחזקת סכנה היא וכן פרש"י ז"ל **לאם הינה חוכלת שניהם מסוכנים:** חון מע"ז וגלוי עריות ושפיכות למיס. לאו דוקא אינהו נופייהו לבל אבזריהו נמי מסירי ולפילו מקום סכנה ולהיה לבבר מלמחרינן בפרק בל שעה (לף בה.) לאר ר' יעקב לאר ר' יוחנן בבל מתרפין חון מעני מסרה ומחרינן היכי למי לי לחיכא סכנה לפילו עני מסרה נמי ולי לחיכא סכנה לפילו בל אלו מסורין לעולם לחיכא סכנה ולפ"ה עני מסרה לן והא עני מסרה לחי לכל מיניהו לו שייף בהו לאו ע"ז פלח חלח מסוס לן מסרה לחי לכבד בידך מחומה מן החרס הוא לעבר ולפ"ה מסור ובגלוי עריות נמי לחמרינן בפרק סורר ומורה (לף עה.) מעשה בחלם אחד שנתן עיניו בחלם אחת והעלה לבו טינא ובאו וחלאו לרופאים ולחמרו לין לו תקנה על שתבעל לו לחמרו חכמים ימות ולא תבעל לו תעמוד לפניו ערומה ימות ולא תעמוד לפניו ערומה תספר עמו לחורי הנהר חלמא ג' עבירות הללו ל"ם עבירה נופה ול"ם בלבקה של עבירה לין מתרפאין וכן נמי לן מיבעי לימ שהעובד בוכבים מתכוון להעביר ישראל על מנות הללו חלא לפילו להנאתו של המעביר מסור לה לחי עני מסרה להתרפאות בהן ליכא חלן לבעי לעבודי ליה לחולה להנאת עצמו ולרפואתו הוא לבל עבילה ולפ"ה מסקינן לחא"נ לליכא סכנה מסור וכן נמי אותו שהעלה לבו טינא הנאת עצמו הוא ופקוח נפשו הוא ולפ"ה מסקינן לימות ולא תספר עמו לחורי הנהר ובסוף פרק במה בקלקולין [לף מ.] לחמרינן לרב בהנא תבעתיה היתה מטרוניתא ולו' לילוק נמי תבעתיה היתה מטרוניתא וכולהו סבינו נפשייהו למיתה בלחיתה היא סלקא לעתך להנאת עצמו של עובד בוכבים מותר היבי מסבני נפשייהו וכי חולה שים בו סבנה וחמרו בקיאין לחלל עליו שבת מלת חסידות לו שימנע עצמו אינו חלא שופך למים (יומא פב:) ומזריז הרי זה משובח [ירושלמי הל' ה'] והנשאל מנוסה והשואל שופך למים וכ"ם המונע עצמו שמתחייב בנפשו חלא ג"מ לנ' עבירות הללו לעולם חסור ולפילו להנאת עצמו ובע"ז נמי מסתבר למרלכי סבין נפשיה וכולהו יסרחל לנבי המן משום לנעבד הוא ולף על נב להנאת עצמו ולבבולו הוא בלבתיב גלל המלך לחשורוש להמן לחמלת לבנ' וכתיב וכל עבדי המלך בורעים ומשתחוים להמן חלמא לבנ' עבירות הללו לפי להנאת עצמן לחמרינן ליסרל ולא יעבור ולא"נ לפתר נלוי עריות הוא ולפ"ה מסקי' התם פרק בן סורר ומורה (לף עה:) להנאת עצמו אמרי י"ל לעובד בוכבים הבא על בת ישראל לא בבלל נלוי עריות הוא לאי בזנות נזירת בית דינו של שם הוא ולאי לרך חתנות מלא תתחתן בם נפקא למסתר עבירות היא ולא הוי בבלל נלוי עריות חלא לשת היא ליסרל לי נמי ישראל הבא על בת עובדי בוכבים לחייבי מיתות הוא להא קנאין פוגעין בו ומחייבי בריתות נמי קא חשיב להלבתא רב לנמריה יברת ה' לאם יעבוד ולחמרינן התם [שם] בקלקי ומונקי לייבינן להו ופלחינן בהו לנבי נורל משום להנאת עצמו הוא התם היינו טעמא משום לחלו עבודת בוכבים ולבך עבודת בוכבים הוא חלא משום ולפני עור לא תתן מבשול לאמר מסתר חייבי לאוין שבתורה ומסורת לשייבא בסתר בל המיתת לבל לאין לע"ז בולן לסור לעבוד עליהן לפי להנאת עצמן לעולם וכן בש"ד וכן בג"ע והיינו לתניא בספרא שבת הותרה מבללה נערה המאורסה לא הותרה מבללה ופריכו עלה בירושלמי זאת אומרת שאין מתרפין מנגלי עריות שבת הותרה מבללה לאו להתרפות ולבוותה נערה המאורסה לא הותר מבללה לפילו להנאת עצמו בך בתב הרמב"ן ז"ל בספר תורת האדם : אם נאמר בבל נפשך **למה נאמר בבל מחלך. יחמר החביב שבהם וב"ש שאינו חביב: בי בחסר יקום. בנערה המאורסה בתיב: מה למדנו מרומז.** לנערה המאורסה **שהוא אומר במשפט הרוצח בן הלבר הזה** אם לומר שהיא בעולה וכי בריבה התורה להמשילה לרוצח והלא בבר נאמר בעקב נערה המאורסה **ואין מושיע לה:** אלא הרי זה בא ללמד ונמצא למד. [בלומר ונמצא אף למד]: **מקיש רוצח לנערה המאורסה.** מה נערה המאורסה ניתן רשות **להצילה מבועלה זה בנפשו של בועל להרגו קודם שיבא עליה לבתיב ואין מושיע לה הא יש לה מושיע בבל שהוא תשועה** יושיענה אף רצח ניתן להציל הנרלף בנפשו של רוצף: **מה רוצח יהרג ואל יעבור. אם אמרו לו הרוג את חבירך ואם לאו נהרוג אותך יהרג ואל יעבור עבירה זו בלמפרש לקמן** אף נערה המאורסה **אם אמרו בעול לרוסת חבירך ואם לאו נהרג יהרג ואל יעבור** ובמקנת נסחאות בתוב אף נערה המאורסה תהרג ואל תעבור וכתב רש"י ז"ל לליתיה שהיא **חינה מצווה למסור עצמה שהרי חינה עושה בלום** וללמרינן בסנהדרין (לף עה:) אסתר קרקע עולם היתה ומ"ם תעבור ואל תהרג ואפשר לקיים הנירסא לבי אמר אביי אסתר קרקע עולם היא ה"מ בשאחר לונס אותה לבועלה שאיכולין לבעול אותה **בעל ברחה למה תהרג אבל** הבא מאבחת לה בנון שבועלה לבו טינא לאמרי' תמות ואל תבעל לו לי נמי מאבחת לה בנון שנתקשה לאשתו ואמרו לה נברים שתבעל להם לעצמה ואם לא תרצה לעשות בן שיהרגו אותה לבהני נוני לאו קרקע עולם היא:

[קף פב:] **מרי זוטרתי. שלטון כפר שחני לך** כו' זוטרתי לשון בקעה: **מאי חזית ללמח לידך סומק טפי. מאי לעתיך למסרי מילתא משום וחי בהם ולא שימות בהם וליתא לטעמו של לבר נפי שחביבה נפשו של ישראל לפני המקום יותר מן המצות ולפיכך** לשמר הקב"ה תבטל מצוה זו ויחיה לבל עבדיו פיס כאן ישראל נהרג והמצוה בטלה למה ייטב בעיניו של מקום שתעבור על מצותו למה יהא לשך לחבב עליו יותר מדאי של ישראל זה: ומיהו אם לשרו עובדי כוכבים תנו לנו פלוני שביניכם ואם לאו נהרוג כולכם ויש תקיפה לעצות כן ימסרוהו לו ואל יהרגו כולם כיון שאם לא יעשו כן יהיה הוא ואם נהרגין לגרסינן בירושלמי עלה דהיא מתני' לתנן בפ"ח לתרומות גזיז שלשרו להם עובדי כוכבי' תנו לנו לחת מכם ונטמא אותה ואם לאו הרי אנו מטמאין כולכם יטמאו כולן ואל ימסרו להם נפש לחת מישראל ומוכח בירושלמי שאם ייחדו להם לחת מוסרין אותה לגרסינן החם סיעת בני אדם המהלכים בדרך ופגעו בהן עובדי כוכבים ואמר להם תנו לנו לחד מכם ונהרוג אותו ואם לאו נהרוג כולכם לפילו כולן נהרגין לא ימסרו נפש לחת מישראל ייחדו להם לחד כגון שבע בן בכרי ימסרו אותו להם ואל יהרגו אמר ר"ל והוא שיהיה חייב מיתה כשבע בן בכרי ור' יוחנן אמר לף על פי שאינו חייב מיתה ומיהו מייתי התם עובדא להאי בר נש תבעוה מלכותא וערק לגוב לגבי ריב"ל ואקיף מלכא מלישנתא ויהב להו והוא לשיהו רגיל למתגלי ליה תו לא לתגלי ליה ועם כמה עמיתן על לחיתגלי ליה אמר ליה לילטטור לגא מיתגלי אמר ליה ולא תפנה עשיתי אמר ליה וזו מפנת חסידים היה: **היית עובדה לחריחה.** שהריחה ויוה"כ היה: **לחישו לה. בחזנה שיה"כ היום לולי תוכל להתחפק: ולילחישה. קבלה הלבריים שפסק העובר מתחותו:** [קף פג.] **זורו רשעים. נעשו זריס ונתנברו לחביהם שבשמים: לוגך פרי. להפקיע שעריס ותניא (ב"כ ג:) חין לוגרין פירות בחרץ ישראל וכל לבר שהיא חיי נפש לפי שהוא מפקיע השעריס:** מתני' חולה שיש בו **מחכילין לותו ע"פ בקיחין.** החומרים ערין: נמ' ואפי' לקאמר חולה לא ערוכינן **תונבח** הוא לנקיטו ליה. כלומר מחמת ביעות חלי הוא שחומר כן ומפום לספק נפשות להקל תלינן הכי לכי אמר ערין ולו מחמת ביעותה קאמר אלא קים ליה בנוויה טפי ולב יודע מרת נפשו וכי **אמר לא ערין** תלינן למחמת תונבח הוא לאמר הכי לספק נפשות להקל: ואי אמר ליהו ואחרינה בהדיה כלומר **אפילו אמה לא ערין מחכילין לותו ל"ג היכא לאיכא תרי לאמרי ערין מחכילין לאע"ג** לאמר רב ספרא ש"ד (דף פב:) סברא הוא כי ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר ליה אמר לי מרי דוראי זיל קטליה לפלני' ואי לא קטלינא לך אמר ליה ליקטלך ולא תקטליה מאי חזית דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא דחברך סומק טפי:

ההיא עוברה דאריחא אתיא לקמיה דרבי אמר להו זילו לחישו לה דהאידנא יומא דכיפורי הוא לחישו לה ואילחישה קרא עליה (ירמיהו א:ה') בטרם אצרך בבטן ידעתיך נפק מינה ר' יוחנן ההיא עוברה דאריחה אתו לקמיה דר' חנינא אמר לחישו לה ולא אילחישה קרא עליה (דף פג.) (תהילים נ"ח:ד') זורו רשעים מרחם נפק מינה שבתאי אוצר פירי:

חולה מאכילין אותו ע"פ בקיאין אמרי דבי ר' ינאי חולה אומר אני צריך ורופא אומר אינו צריך שומעין לחולה פשיטא ספק נפשות להקל מהו דתימא האי דקאמר חולה צריכנא בעותי הוא דקא מבעית סבר אי לא אכילנא מייתנא קמ"ל (משלי י"ד:י') לב יודע מרת נפשו:

חולה אמר איני צריך ורופא אומר צריך שומעין לרופא פשיטא ספק נפשות להקל מהו דתימא לב יודע מרת נפשו קמ"ל שומעין לרופא והאי דקאמר חולה לא צריכנא תונבא הוא דנקיט ליה ואי אמר איהו ואחרינא בהדיה לא צריכנא ואמרי תרי אחרינ' צריך מאכילין אותו על פיהן * גי' מהר"ם [אע"ג] דכי אמרי' תרי כמאה ומאה כתרי הני מילי לענין עדות אבל גבי אומדנא בתר רוב דעות אזלינן והני מילי בממונא אבל הכא ספק נפשות להקל ואי אמר איהו צריכנא אף על גב דאמרי מאה לא צריך מאכילין אותו על פי עצמו

[לכי אמרינן] תרי כמאה ומאה כתרי ה"מ לענין עדות אבל לענין חומרא חזלינן בתר רוב ויעות והכא לחומרא היא והוה לן למיזל בתר רוב ויעות לחמרי לא קמ"ל **לכי חזלינן בחומרא בתר רוב ויעות ה"מ בחומרא לממונא כגון בשומא שמיני לבעל חוב אבל בחומרא לחולה** לא חשוש לספק נפשות להקל: מיהו אכתי מ"ל לבמסקנא לסוניין לא סליק הכי אלא לפי שיולו בחומרא לחולה הולכין אחר רוב ויעות וכן לעת רב אחת מאבחת נאון ז"ל וזה תלוי בהקדוק סוניות הגמרא וכתבתי בחלופי ושין מקום להאריך וכן לעת רב"י ז"ל למסקנא חזלינן בתר רוב ויעות שכתב להקל בהיות לתני' אבל מעטרפין לעת אחרת ופירש הרב ז"ל כגון ב' חומרים ערין ואפי אי חומרים ערין מעטרפין למהני פלגא ופלגא וספק נפשות להקל ולא נהירא לכיון לבגמרא חזינן בהדיא לבחומרא לספק נפשות אין הולכין אחר רוב ויעות לא לחזינן לה בסברא לעלמא וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ"ב מהלכות שביתת עשור: ואי אמר חיהו ערכינא **ל"ג לחמרי** ערין **מחכילין אותו על פי עצמו** מ"ט לב יודע מרת נפשו. והוה נאמן על עצמו יותר ממאה איש: וכללא לסוניין לחולה ורופא שנחלקו אחד אומר אינו ערין ואחד אומר ערין הולכין אחר האומר **ערין לספק נפשות להקל** חולה ורופא אומר אינו ערין ורופא אחד אומר ערין אין מאכילין אותו שאין לבריו של אחד במקום שנים וכי מוכח בגמרא חולה ורופאים שנים ושלשה (אפי' ק') אומרים אינו ערין ויש שנים אומרים ערין מאכילין אותו על פיהם לספק נפשות להקל ואין הולכין בו אחר רוב דעות חולה אומר ערין אני אפילו מאה בקיאין אומרין אינו ערין מאכילין אותו ע"פ עצמו: ומקשתני ע"פ בקיאין ס"מ שהולכין ע"פ בקיאין והלכך יחיד מומחה שנחלק עם שנים אחרים שאין מומחין אין הולכין אחר השנים כלישנא קמא לגענין הגשאל לחכם לחמרי' היו שנים אחד מטמא ואחד מטהר אחד אוסר ואחד מתיר לם היה אחד מהם גדול בחכמה ובמנין הלך אחריו לחומרא בענין תרתי חכמה ומנין ולענין מחלוקת ב"ש וב"ה אמרינן בפרק קמא דיבמות (דף יד.) כי אמרינן חזלינן בתר רובא ס"מ לכי הללי ניתהו לבל הכא ב"ש מחללי טפי ולפיכך לם הלבר ברור לגלגו שבקיאותו מכריע רוב המנין של אחריס הולכין אחריו בין להקל בין להחמיר **ואם הלבר ספק מאכילין אותו** לספק נפשות להקל זהו מה שנ"ל בזה והרמב"ן ז"ל לא כתב כך בספר תורת האדם: ירושלמי חולה אמר יכולני לגעת ורופא אמר חיני יודע רבי לבהו בשם ר' יוחנן נעשה ספק נפשות וספק נפשות להקל ולוחה את השבת וכתב הרמב"ן ז"ל בספר תורת האדם להסתבר

ס"מ בחולה יומר יכולני מסוס לסכיח ביס תוגבח בחולס לבל רופא לומר יכול וחולה לומר חיני יולע שומעין לרופא לחיני יולע לחולה לגו כלום הוח לחיכו מנח ילע לרוכוס של חולים חינס יולעים וכקיחים בחולי שלסס הלכך לזס שומעין שלומר יולע חני:

מתני' מי שאחזו בולמוס. חולי של רעבון הוא והוא מסוכן למות וכשמרפיתו חוזרת ביולע שנתרפא: כלב שוטה. בגמ' מפרשינן סימנים פיו פתוח וריריו נוטף וזנבו מונחת בין ירכותיו והולך על גילי הלרכיס וי"ל לף נוכח ולין קולו נשמע: **אין מאכילין מחצר לכל שלו. ואע"פ שנהגו הרופאים ברפואה זו אינה רפואה להתיר לו ליסור בהמה טמאה על כך: ורבי מתיה בן חרש מתיר.** לקשבר **רפואה נמורה היא: גמ' ילפינן. חולי הסנים והככים ומתחיל בפה ונומר בבני מעים ומסוכן הוא:** [קף פל.] **מאי סימניה. של לוחן חולי:** רימי למען מככיה. **בשנותן כלום בשיניו זב הלא מסורות שיניו:** ונרסי' בגמ' ת"ר מי שלחזו בולמוס מאכילין לוחו הקל הקל תחלה כלומר שלא יש שני ליסורין לפנינו הא ליסור לגו כנון נבילה ולשלח ליסור כרת **מאכילין לוחו ליסור נגו** וכן היין בכל חולה ונשאל הרשב"ל ז"ל בלשון זה לא היה חולה שיש בו סכנה וצריך לשחוט לו תרנגולת למה לו נאמר לנכרי שיאמור לו (לחר) ונאכילנו הנבילה שלין בה ללא ליסור לגו ולא נשחוט ונלחה שבת שיש בה ליסור סקילה והשיב זה החולה ליזה ליסור עומד ומעכבו ולאי ליסור שבת לא ליסור נבילה תלע שלולו לא היה שבת לא היינו מבקשים לו נבילה (כי) אלא שחוטה וכיון שכן ליסור העומד עליו ומעכבו הוא שבשבה היתר נמור לא ליסור לחר ולפיכך אין מתירין לו ליסור נבילה עכ"ל ותמהני שא"כ מלא תרנגולת נחורה נאכילנה לוחו ולא נשחוט לו שבשם שלחה לומר שלא ליסור שבת מעכבו מלשחוט כך ליסור נבילה מעכבו מלאכול נבילה זו שלא לא היה ליסור נבילה מעכבו היה לוכל לוחה ולמה עומד לפניו ליסור שבת יותר מליסור נבילה ועוד שלפי' היה כן למה לא נאכיל לוחו ליסור שבות קל ביותר לבל נ"ל לנבי חולה אין ליסור נבילה קל מליסור שבת לנבי לנבילה ליסור לגו ושבת ליסור סקילה ליכא חומרא לחרינא בנבילה לפי שהלוכלה עובר בגלו על כל זית וזית שבת כלאמר' לנבי נזיר שהיה שותה יין (נזיר מב.) לומרו לו לל תגעתה לל תגעתה והוא שותה חייב על כל לחת ולחת לבל לענין שבת לא עבר לגל בשעת שחיטה ולא גאו הוא לליכא למעשה שבת מיתרין לקי"ל (כ"ק עח.) היא קושא ולין מעשיה קושא ומ"ס לגוין הרבה לנבילה לא מיקרי ליסור קל לנבי לל לשבת ולא"נ להיו ליסור סקילה: **לאתויי ספק שבת לחרת. לפילו אין הספק לשבת זו לפשיטא לן להיוס לא ימות גאו ספק שלא לא יעשו לו היום שמא ימות לשבת לחרת הבאה** ולכי למי כנון לאמלוכו **רופאים לעשות לו אותה רפואה שמונה ימים** לעופים: **להברותו.** לחיצת נופו: [קף פל:] ולין אומרים נמתין לו על סיבריא. שלא אמלוכו רופאים שלריך חמין להסקותו ולהברותו לסיינו לחיצת כל נופו לין אומרים נחם לו חמין להסקותו בלבד שמא יבריא בזה ולא יהא לריך חמין להברותו אלא עושין בבת אחת כל מה שאמלוכו בו הרופאים: ולין עושין הללו לבריס ע"י עובדי כוכבים ולא ע"י קטנים אלא ע"י גדולי ישראל ולין אומרים לעשות לבריס הללו אפילו בקרקעי בעלמא שמא יאמרו הבאים בקוסי התירו פקוח נפש ולין מתירין אותו לכתחלה על ידי שמוודיס בשעת שמא יבא הלבר שבשלא ימצאו עובדי כוכבים וקטנים לא ירלו לאחל את השבת ע"י גדולי ישראל לפיכך אע"פ שאחלה אחין בו סכנה אומר לעובד כוכבים ועושה כאן אין עושין על ידו אפי' סכנה והלר תני ולין אומרים לעשות לבריס הללו לא ע"י **נשים אלא כותיות** כלומר לנהי אחין עושין לבריס הללו כלל ע"י עובדי כוכבים אפ"ס ע"י **נשים אלא כותיות אם** נזהרו הלבר שהרי מחוייבין הן בשבת והוחזקו בה ואפ"ס אין אנו מיחלים להם מלאכה זו לומר תתעסק פלוני או פלוני כותי בפקוח זה שמא יבוא להרהר ולומר הס אינם רוצין לאחל את השבת ומכשילין אותנו לכותאי ליש להוש משום לפני עור לא תתן מכשול כלמוכח בריש חולין [קף נ.] וכן הנשים אותן שלעתן קלה עליהן טוענות בכך והיינו דקאמר אפי' שמנטרפין לעת אחרת ויכיל נשחוט לכתיב בה לבל מנטרפין לעת אחרת והכי פירושה אין מוסרין להם לנשים ולכותיות לבדם העסק והפקוח הזה שיעשו

מאי טעמא לב יודע מרת נפשו:

מתני' מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו אפילו דברים טמאים עד שיאורו עיניו מי שנשכו כלב שוטה אין מאכילין אותו מחצר הכבד שלו ור' מתיה בן חרש מתיר ועוד א"ר מתיה בן חרש החושש בפיו מטילין לו סם בשבת מפני שהוא ספק נפשות וספק נפשות דוחה את השבת:

גמ' והילכתא כר' מתיה בן חרש דאמר החושש בפיו מטילין לו סם בשבת דלא פליגי רבנן עליה אלא בכלב שוטה אבל בהחושש בפיו לא פליגי עליה (דף פד.) דהא רבי יוחנן נמי חש בצפדינא שהוא כאב השינים ועבד לה סם בשבת דכמכה של חלל היא דאמר רב נחמן בר יצחק שאני צפדינא הואיל ומתחלת בפה וגומרת בבני מעים מאי סימנה רמי מידי מככיה ואתיה ליה דמא מדריה פי' הבשר של שיניו:

מפני שהוא ספק נפשות וכל ספק נפשות דוחה את השבת (דף פד:) לאיתויי מאי אמר רב יהודה אמר שמואל לאיתויי ספק שבת אחרת היכי דמי כגון דאמדוה לתמניא יומי ויומא קמא שבתא מהו דתימא ניעכביה עד לאורתא כי היכי דלא ניחול עליה תרי שבי קא משמע לן:

תניא נמי הכי מחמין חמין לחולה בשבת בין להשקותו בין להברותו ואין אומרים נמתין לו עד שיבריא אלא מחמין לו מיד וספיקו דוחה את השבת ולא ספק שבת זו בלבד אלא ספק שבת אחרת ואין עושין דברים הללו לא על ידי נכרים ולא ע"י קטנים אלא ע"י גדולי ישראל ואין אומרים לעשות דברים הללו לא ע"י נשים ולא ע"י כותים מפני שמצטרפים לדעת אחרת:

ת"ר מפקחים פקוח נפש בשבת והזריז הרי זה משובח ואינו צריך ליטול רשות מב"ד כיצד ראה תינוק שנפל לים פורס מצודה ומעלהו והזריז הרי זה משובח ואינו צריך ליטול רשות מב"ד ואע"ג דקא צייד כוורי ראה תינוק שנפל לבור עוקר חולי' ומעלהו והזריז הרי זה משובח ואינו צריך ליטול רשות מב"ד ואע"ג דקא מתקן דרגא לחול ננעלה דלת בפני תינוק שובר את הדלת ומוציאו והזריז הרי זה משובח ואינו צריך ליטול

על ידם שמא יתעלו או יפשעו בו לבטל מצוותיו עם ישראל ומוסרין הלבב לישראל והלשם והכותים מתעסקין ע"י ישראל לכיון שישראל עוסק בו אף הן מזדרזין על ידו לבטל רש"י ז"ל כתב שלשם לשמו **נפיש וכותיס עריך לין מחללין על פיהס** לבטל מצוותיו

לשעת לחרת **כגון ב' לומריס לינו עריך ואלשה ג' לומריס לינו עריך ואלשה לו כותי לומריס עריך מצוותיו למיהוי פלגא ופלגא וספק נפשות להקל** והקשו עליו ע"י נפיש לשמי לן להא תנן (שבת קכח:) לקורקין לה מכמה מקומה למקום ולשמיה נמי שלש היתה עריכה לגר חברתה מלקקת **לה לת הגר ולש** היתה עריכה שמן חברתה מכיאה **לה שמן ולין** זו קושי לגלי לשלשי פקוח נפש לחיה שהיא לומנות משמרה לנפש והן בקיאות יותר משלשים לגלי מיהו הלכה מוכרע שלש לשמיה עריך וכל שלש לשמיה לומריס לין לגי יוצעין שלש זה בכלל ספק נפשות להקל הוא והר"ס במז"ל כתב פ"ד מהלכות שבת למש"ה לין עושין ע"י נפיש ולש ע"י עבדיס כלי שלש תהא שבת קלה בעיניהס: ת"ר מפקחין פקוח נפש. **בכל לבר שעריך לנפש להעביר סכנת מות:** כיון דשה תינוק. לשכי נקט הני משום לבכולהו לש עריך לומלנן לכל לשם בקי ויודע שיש בהס סכנה: ואע"ג דקל עייל כוורי. **כל הני אע"ג דקל לשמרינן הכא ליפנה יתירא לייקי לקתני לשינו עריך ליטול רשות מב"ד ואלשה ליה לתני הכי הא תני ליה והזריז ה"ז משובח אלא הא הא שתא לשמועינן** לאע"ג דהא עביד מלשכה לחבריתי והוא עריך לשיה ברי: **עוקר חולית. להספיל ספת הבור כלי שיהא נוח ליכנס:** מיתבר. שיפי קיסמין להסליק: אע"ג דקל ממכיך מכוכי. שמכסה סנהלים בעפר והס נעשים פחס: ומכשכש ליה. לפתחה: **לחפי' לחצר חברת. לליקה בחצר זו ונפשות בחצר אחרת והס חולים או קטנים:** ירושלמי [הל' ה] תני הזריז ברי זה משובח והעשאל מנוחה והשואל ברי זה שוכף למיס: **לא הלכו בפיקוח נפש אחר ברוב.** כלמפרש ואזיל **לאס ספק ישראל** ספק עובד כוכבים הוא מפקחין ואע"ג דרובא עובדי כוכבים נינהו: הא נמי פזיטא. דהוה ליה ספק ספוג ואפי' מחצה למי. כלנפקא לן בסוף פ"ק לכתובות מוחזק ו' וקס עליו: כתוב בהלכות לן עריכא לפרוס חל מיניהו ואזיל לחצר אחרת **ונפלה סס מפולת עליו** על **לבטל לוכתא לחמרינן כל לפרים מרובא פרים כל היכא** לנייל והכא תמוס חומרא לפקוח נפש לא לחמרינן: לא קשיא הא לפרוס כולהו הא לפרוס חל מיניהו ואזיל לחצר אחרת תמתא להכי פירושא עריכא לפרוס מקצתייהו כלומר לחד מהס אע"נ למלינא כיון לנייל הוא לן למימר למרובא פרים אפ"ה כיון שהקביעות נשלרה במקומה תמוס חומרא לפקוח נפש כולי האי לנימא לפקוח נפש כולי האי לנימא לאפולי בכה"נ מפקחין אבל רש"י ז"ל נורס למעלה לא עריכא לפרוס לחצר אחרת ופירש להא לחמרינן הא לפרוס כולהו הא לפרוס מקצתייהו הכי קאמר להיכא לפרוס כולהו **הולין ולימחזק ישראל בהך חצר שנפלה בו מפולת מפקחין אע"ג לניילי לא חזלינן בתר רובא** לבטל פרוס מקצתייהו כיון דלא **לתחזק ישראל בהך חצר חזלינן בתר רובא** ולין מפקחין: והני יולא שיש חולקין על הרי"ף ז"ל ס"ל דלא קי"ל כשמואל אלא אף בפקוח נפש הולכין אחר רוב וכן לעת הר"ס במז"ל בפ"ד מהלכות שבת ומעמייהו תמוס לסבירא להו דרב ורבי יוחנן פליגי עליה דשמואל וזה תלוי בקלקול הסנויא הסגניה כאן בגמרא וכבר כתבתי בחלופי בחלוכה הרוצה לעמוד על עיקרן של דברים יעיין שם שאין כאן מקום להאריך: מתני' מי שנפל' עליו מפולת ספק הוא שם. מפרש' בגמ' דה"ק אלא אף ספק הוא שם ספק אינו שם ספק אינו שם לא לחיק לחי הוא מפקחין עליו אלא אפי' ספק חי ספק מת מיבעיא ספק חי ספק מת ליכא אלא אלא לפילו ספק עובד כוכבים ספק ישראל מפקחין עליו: מנלאו חי מפקחין עליו. מפרשינן בגמ' פשיטא ומפרקינן לא עריכא לר' יהודה בן (לוי) [לקיש] לאמר שמעתי שמעילין לת המת לחצר המעורבת מפני הלליקה ושרינן ליה אלא ליסורא לרבנן מסוס לאי לא שרית ליה אלא לכבויי ועביד ליה ליסור לאוריתא לבל הכא **כי לא שרית ליה לאפוקי מאי לית ליה למעבד לתיהוי ליסורא לאוריית לניסרי הא מקמי** הא: **נמי על**

רשות מב"ד ואע"ג דקא מיתבר ליה שיפי:

מכבין ומפסיקין מפני הדליקה והזריז הרי זה משובח ואינו צריך ליטול רשות מב"ד ואע"ג דקא ממכיך מכוכי וצריכא דאי אשמועינן ים משום דאי לא מסיק ליה מיית אבל בור איפשר דיתיב אפומא דבירא ומכשכש ליה צריכא ואי אשמועינן בור משום דקא מבעית אבל דלת אימשר דיתיב ליה בהאי גיסא ומכשכש ליה באמגוזי צריכא מכבין ומפסיקין למה לי אמר ר' אלעזר לא נצרכה אלא לחצר אחרת:

אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל לא הלכו בפקוח נפש אחר הרוב היכי דמי אילימא דאיכא תשע' ישראל וחד עובד כוכבים הא רובא ישראל נינהו אי נמי מחצה על מחצה ספק נפשות להקל אלא דאיכא תשעה עובד כוכבים ואחד ישראל הא נמי פשיטא דהוה ליה קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי לא צריכא דפריש חד מנייהו ואזל לחצר אחרת ונפלה בה דליקה מהו דתימא כל דפריש מרוב קא פריש ולא מפקחינן קא משמע לן אין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב איני והאמר ר' אסי אמר רבי יוחנן אפי' תשעה עובדי כוכבים ואחד ישראל באותו חצר מפקחין בחצר אחרת אין מפקחין לא קשיא הא דפרוש כולהו והא דפרוש מקצתייהו:

יום ע

מתני' מי שנפלה עליו מפולת ספק הוא שם ספק אינו שם ספק חי ספק מת ספק עובד כוכבים ספק ישראל מפקחין עליו מצאוהו חי מפקחין עליו ואם מת יניחוהו:

גמ' (דף פה.) מצאוהו חי מפקחין עליו פשיטא לא צריכא אלא אפי' לחיי שעה תנו רבנן עד היכן הוא בודק עד טבורו ויש אומרי' עד חוטמו בדק ומצא עליונים מתים לא יאמר כבר מתו התחתונים מעשה היה ונמצאו העליונים מתים והתחתונים חיים אמר רב פפא מחלוקת ממטה למעלה אבל ממעלה למטה כיון דבדק ליה עד חוטמו שוב אינו צריך דכתיב (בראשית ו':י"ז) כל אשר נשמת רוח חיים באפיו ומנא לן דפקוח נפש דחי שבת (שם:) א"ר יהודה אמר שמואל אמר קרא (ויקרא י"ח:ה') אשר יעשה אותם האדם וחי בהם

היכן כופר. אם לומה למת שאינו מזיז לאבריו על היכן מפקח לעינ החמת: [קף פה.] על חוטמו. אם אין חיות בחוטמו ולאי מת הוא ויניחהו: מחלוקת. לקמן תנאי למר למר על טבורו ומר למר על חוטמו: מלמטה למעלה. שמעתו לרך מרגלותיו תחילה וכולך והולך על כלפי ראשו למר למר כיון שבלקו בטבורו ולא מעל בו חיות שוב אינו צריך לבלוק ומר למר על חוטמו לזמנין שאין חיות ניכר בטבורו וניכר בחוטמו: אבר יעמד חותם החלם. המעות: [קף פה:] וחי בהם. שיחיה בהם ולא שיבא בעמייתם לידי ספק מיתה לעולם מחללין על הספק: מתני' **חטאת** ואשם ולאי. כגון אשם גזילות ומעילות ויש אשם אחר שהוא תלוי הבא על שגגת ספק כרת וכגון פריך והא כפרה כתיב ביה לכתיב וכפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג ולעולי לא תני (ויש) אשם תלוי ומפני הנך למכפרי כפרה נמורה אשם תלוי אינו מכפר כפרה אלא תולה להגן עליו מן היסורין על סיולע לו שולאי חטא ויביא חטאת וחטאת ואשם ולאי כשהן מכפרין מסתמא תשובה ליכא אשם לא היה מתחרט לא היה מביא קרבן: [קף פו.] גמ' חלוקי כפרים. שחלוקין בכפרתם זה בכך וזה בכך: לימר לי ג' הן. החלוקין שיש עבירה שהיא צריכה לזה [ואינה צריכה לזה] אבל תשובה אינה מן החלוקין שהיא צריכה לכולן: שובו בניס. ומיל לרפא למלת שיש עבירה שכפרתה בתשובה לבלה: כי ביום הזה יכפר עליכם. למלת שיש עבירה שצריכה יוה"כ: ופקלתי בשבט פשעם. למלת שיש עבירה שצריכה יסורין ומסתמא הקל לקלה והחמור לחמורה: חלוק וחי בהם ולא שימות בהם:

מתני' חטאת ואשם ודאי מכפרין מיתה ויום הכפורים מכפרין עם התשובה והתשובה מכפרת על עבירות קלות על עשה ועל לא תעשה ועל חמורות הוא תולה עד שיבא יום הכפורים ויכפר:

גמ' תשובה מכפרת על עבירות קלות על עשה ועל לא תעשה השתא על לא תעשה מכפרת על עשה מיבעיא אמר רב יהודה הכי קאמר על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה:

(דף פו.) שאל רבי מתיה בן חרש את ר' אלעזר בן עזריה ברומי שמעת ארבעה חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש א"ל שלשה הן ותשובה עם כל אחת ואחת מהן עבר אדם על מצות עשה ועשה תשובה אינו זז משם עד שמוחלין לו שנא' (ירמיהו ג':כ"ב) שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם עבר על לא תעשה ועשה תשובה תשובה תולה ויוה"כ מכפר שנאמר (ויקרא יז) כי ביום הזה יכפר עליכם עבר אדם על כריתות ועל מיתות ב"ד ועשה תשובה תשובה ויוה"כ תולין ויסורים ממרקין שנא' (תהילים פ"ט:ל"ג) ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם אבל כל מי שיש בידו חלול השם אין כח בתשובה לתלות ולא ביום הכפורים לכפר ולא ביסורין למרק אלא כולן תולין ומיתה ממרקת שנאמר (ישעיהו כ"ב:י"ד) ונגלה באזני י' צבאות אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון

היכי דמי חלול השם אמר רב כגון אנא דשקילנא בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר ורבי יוחנן אמר כגון אנא דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין רב נחמן בר יצחק אמר כגון דאמרי אינשי שרא ליה מאריה לפלניא רב יצחק בר רב דימי אמר כגון שחבירין בושין משמועתו

השם. חוטף ומחמיץ לאחרים: **בחזני ה' עבחות.** לאמר הנביא ע"ה בחזני לאמר הקב"ה אם יכופר העון הזה לכם על תמותון למלת שיש עבירה שאין לה כפרה אלא במיתה: ולא יהיבנא דמי לאלתר. שכשאני מאחר לפרוע הוא מחשב שאני נותן וילמל ממני להיות מזלזל בגזל: כגון אנא לממגינא וכו'. ואין הכל יולעין שנחלשתי בגרמתי ולמילין ממני להתבטל מתלמוד תורה: שחבריו בוחשים מתמועתו. **מחמת שם רע היוצא עליו:** שרי ליה מלריה. ימחול לו הקב"ה: קורלן. מקרלן: ושונה. משנה: **ומשמש תלמידי חכמים. נלמוד תלמוד שמבין טועמי המשניות: בחמור להם עם ה' אלה.** ריסיס לקלל **ויחללו את שם קדשי** כלומ' **כשאלם עובר עבירה ופורענות בלה עליו לומריס מה הועיל לו רלו החכמים והחסידים רעה בלה עליהם שנאמר ויחללו את שם קדשי וכמה חללהו בחמור** להם העובד כוכבים **שגלו ביניהן רלו עם ה' אלה ולא יכול להעילם שלא יגלו נמלא שם שמים מתחלל וכבודו מתמעט: שבח לבר עבירה ליתו.** לותם עבירה **שנכשל בה בבר:** [קף פו:] **בחותו מקום.** שעבר בה בבר את העבירה: וכחותו פרק. שהוא בבחרותו כמו שסיס: **וכחותה אשה. שנכשל בה בבר** שמקוך **שלומה לגמרי לעבירה שנכשל בה בבר יגרו מתגבר עליו ולומר לו רלה פלונית בחותו מקום בחותו פרק קום עשה מה שעשית בבר** וכשהוא פורש ה"ז תשובה שלימה: **בלן בעבירות שבין לאם לחבירו.** בהגהו מכסה פשעיו לא יצליח שצריך להרבות עליו רעיס שימחול לו: **וחטוחתי נגדי תמיד. הרי היא תמיד בלגו** לנגדי עומלת:

ת"ר בזמן שאדם קורא ושונה ומשמש ת"ח ודיבורו בנחת עם הבריות ומקחו ומתנו בשוק נאה ונושא ונותן באמונה מה הבריות אומרות עליו אשרי איש פלוני שלמד תורה אשרי אביו ואשרי רבו שלמדוהו תורה אוי להן לבני אדם שלא למדו תורה פלוני שלמד תורה ראיתם כמה יפים דרכיו וכמה מתוקנין מעשיו עליו הכתוב אומר (ישעיהו מ"ט:ג') ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר ובזמן שאדם קורא ושונה ואין דבורו בנחת עם הבריות ואין מקחו ומתנו נאה ואינו נושא ונותן באמונה מה הבריות אומרות עליו אוי לו לפלוני שלמד תורה אוי לו לאביו ולרבו שלמדוהו תורה אשריהם לבני אדם שלא למדו תורה פלוני שלמד תורה ראיתם כמה מכוערין מעשיו וכמה מקולקלין דרכיו עליו הכתוב אומר (יחזקאל לו) באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו

א"ר חמא בר חנינא גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם שנא' (ירמיהו ג':כ"ב) שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם אמר רבי לוי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנא' (הושע יד) שובה ישראל עד ה' אלהיך (דף פו:) היכי דמי בעל תשובה כגון שבא דבר עבירה לידו ופירש מחוי רב יהודה באותו מקום ובאותו פרק ובאותו אשה:

אמר רב יהודה רב רמי כתיב (משלי יד) מכסה פשעיו לא יצליח וכתיב (תהילים ל"ב:א') אשרי נשוי פשע כסוי חטאה לא קשיא כאן בעבירות שבין אדם למקום כאן בעבירות שבין אדם לחבירו תניא עבר אדם עבירה פעם ראשונה מוחלין לו שנייה

ונריך לפרטו את החטוא. שלומר **חטוא פלוני חטואתי:** כרבי יוחנן. **לוא הזכיר העון אלוא למעטו ולומר לתה נרמת להם** ופסק הרמב"ם ז"ל בפרק שני מהל' תשובה שנריך לפרוטו את החטוא: **מפרסמין את החנפין. שהם רשעים ומרחין עצמן כעליקים אם ים מכיר במעשיהן מעוה** לפרסמן: **מפני חלול השם. שבני אדם למדין ממעשיו שסבורים עליו שהוא נריך ועול כשפורענויות בתה עליו בני אדם אומרים מה הועיל לו זכותו: שנאמר** ובשוב נריק. **סיפיה דקרא ונתתי מכשול לפניו אני ממניח לו חטוא שיכשל בו** לעניני בני אדם כדי שיפרסמו את מעשיו: ואין מספיקין בידו לעבור עבירה. **הקב"ה מלחה מלפניו את העבירה שלא תבא לידו:** [דף פז.] **כי לא תעזוב נפשי. למדנו שהקב"ה מוגע את החטוא מלהכשילו: עשוק בדם נפש.** מחוייב **בנפש** שנרש לו שתאכל על בור ינוס **אל יתמכו בו. שלא יפול אלא מניחין אותו ויפול בבור** ניתנס: מתני' **שלומר** חטוא **ואשוב** חטוא **ואשוב** אין מספיקין בידו **לעשות** [תשובה] בנמרא פריך חטוא **ואשוב** תרי זימני למה לי ומפני כלרך הוגע לא"ר הונא כיון שעבר עבירה ואנס בה נעשית מוחלין לו שלישית אין מוחלין לו שנא' (איוב ל"ג:כ"ט) הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר והתניא שלישית מוחלין לו רביעית אין מוחלין לו לא קשיא הא ביחיד הא בצבור וגרסינן בפרק סדר תעניות (דף טז.) ת"ר אדם שיש בידו עבירה ומתודה * בס"י ואינו חוזר [וכן הגי' הב"ח] וחזר בה למה הוא דומהלאדם שתופס שרץ בידו שאפי' טובל בכל מימות שבעולם לא עלתה לו טבילה זרקו מידו מיד עלתה לו טבילה שנא' (משלי כ"ח:י"ג) ומודה ועוזב ירוחם ואומר (איכה ג':מ"א) נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים:

תניא עבירות שהתודה עליהן יוה"כ הזה לא יתודה עליהן יוה"כ אחר ואם שנה בהן צריך שיתודה עליהן ואם לא שנה בהן והתודה עליהן עליו הכתוב אומר (משלי כ"ו:י"א) ככלב שב על קיאו כסיל שונה באולתו רבי אליעזר בן יעקב אומר כל שכן הרי זה משובח שנאמר (תהילים נ"א:ה') כי פשעי אני אדע אלא מה אני מקיים ככלב שב על קיאו כדרב הונא דאמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה אחת ושנה בה הותרה לו הותרה לו ס"ד אלא אימא נעשית לו כהיתר:

וצריך לפרט את החטא שנאמר (שמות ל"ב:ל"א) חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהב דברי ר' יהודה בן בבא ר' עקיבא אומר אינו צריך אלא מה אני מקיים ויעשו להם אלהי זהב כדר' ינאי דאמר ר' ינאי אמר משה לפני הקב"ה רבש"ע בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די הן גרמו להם לעשות אלהי זהב:

מפרסמין את החנפים מפני חלול השם שנאמר (יחזקאל יט) ובשוב צדיק מצדקתו וגו' (דף פז.) כל המזכה את הרבים אין מספיקין בידו לעבור עבירה כדי שלא יהו תלמידיו נוחלין העולם הבא והוא יורד לשאול שנא' (תהילים ט"ז:י') כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה שלא יהו תלמידיו יורדין לשאול הוא נוחל העולם הבא שנא' (משלי כ"ח:י"ז) אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו:

מתני' (דף פה:) האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה אחטא ויוה"כ מכפר אין יוה"כ מכפר עבירות שבין אדם למקום יוה"כ מכפר עבירות שבינו לבין חבירו אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו את זו דרש ר' אלעזר בן עזריה מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו א"ר עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים מטהר אתכם שנא' (יחזקאל ז) וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם וגו' ואומר (ירמיה יז) מקוה ישראל ה' מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל:

גמ' אמר ר' יצחק כל המקניט את חבירו אפי' בדברים צריך לפייסו שנאמר (משלי ו':א'-ב') בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפך נוקשת באמרי פיך נלכדת באמרי פיך עשה זאת איפא בני והנצל כי באת בכף רעך לך התרפס וגו' אם ממון יש לו בידך התר לו פסת היד ואם לאו הרבה עליו רעים.

אמר רב יהודה וצריך לפייסו בשלשה חבורות של שלש שלש בני אדם שנאמר (איוב ל"ג:כ"ז) ישור על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ואם מת א"ר יוסי בר חנינא מביא עשרה בני אדם ומעמידן על קברו ואומר חטאתי ליי' אלהי ישראל ולפלוני זה שחבלתי בו א"ר יוסי בר חנינא כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלשה פעמים שנאמר (בראשית נ':י"ז) אנא שא נא ועתה שא נא ודוקא חבירו (שם: ע"ש) אבל רבו מפייס ליה עד דמפייס:

עשרים וארבעה דברים מעכבין את התשובה ואלו הן א רכילות לשון הרע ב ובעל חמה ג ובעל מחשבות רעות ד והמתחבר לרשע ה והמרגיל בסעודה שאינה מספקת לבעליה ו והמסתכל בעריות ז והחולק עם גנב ח והאומר אחטא ואשוב ט והמתכבד בקלון חבירו י והפורש מן הצבור יא והמבזה אבותיו יב והמבזה רבותיו יג והמקלל את הרבים יד והמעכב את הרבים מלעשו'

לפני ה' תטהרו כיוה"כ: נרסינן בפ"ק דשבועות חומר בסעיר מביוה"כ שהשעיי מכפר מיל ויוה"כ אינו מכפר על שתחנך: נמ' שנאמר **בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפך. בשביל זר לערבו בממון:** נוקעת בחמרי פיך. שהקנטה אותו בלבריה: עשה זאת. **והנצל כי באת בכף רעך על עסקי ממון לך התרפס ופרע לו ועל מוקש אמרי פיך אם הקנטת אותו בלבריה ראה רשע ורעיך הרבה רעים לבקש ממנו מחילה:** רעיך **בתרח** מלא **כתיב שהוא לשון רבים:** בשלש חבורות. נ"פ נריך לפייסו כלרסינן בסמוך מתני שם נו ובכל פעם נ' בני אדם לכתיב **ישור ואין שוריה פחותה מנ' בני אדם:** עשרים ואחד לבריס מעכבין את התשובה. לא ידעתי היכן היא שנויה והרמב"ם ז"ל האריך לתת טעם לכל אחד ואחד בפרק רביעי מהלכות תשובה עיין עליו:

[דף פז:] ת"ר מצות וידוי ערב יוה"כ **עם חשכה. לאחר שכיבה משיקבל עליו יוה"כ: שמא ילרע לבר קלקלה.** של שכרות וכיוצא בו: צריך שיתודה לאחר שיאכל ויפתה. בתפלת ערבית כך פירשו הרשב"ם ז"ל והרמב"ן ז"ל שקשה להם שיתן היום ליה למיתני לעי"פ שהתודה קודם שיאכל ויפתה שהתודה ערבית וכלקתני ולעי"פ שהתודה ערבית ועוד למשמע להכי קתני למצות וידוי של ערב יוה"כ עם חשיכה הוא להיותו לאחר שיאכל ויפתה הלכך שהקדימו לו חכמים להתודות קודם שיאכל משום שמא תטרף לעתו בסעודה ועלה קאמר שלעי"פ שהצריכו לו להקדים ולהתודות עיקר הוידוי לא הפסיד את מקומו וצריך להתודות לאחר שאכל ושתה להיותו עם חשיכה ולאו ערבית לא מיקרי לאחר שאכל ושתה אלא לשון שמוך לאכילה היא ותפלת ערבית שמא עליה ועוד מלי לעי"פ וכי תעלה על לעתך שלא יתודה ביוה"פ מפני שהתודה קודם יוה"כ והלא עיקר הוידוי ביוה"כ הוא לפיכך פירש"י ז"ל לה"ק מצות וידוי של ערב יוה"כ צריך להתודות קודם שיאכל עם חשיכה ושתה בתשובה הוא עם חשכה שמוך ליום עצמו כלי שלא יהא שהות לחטוא בין הוידוי ויום לבל חשבו חכמים שמא תטרף לעתו בסעודה ויתעצם שכרותו מן הוידוי ולפיכך החמירו עליו להתודות קודם לכילה ולעי"פ שהתודה קודם לכילה חוזר ומתודה בזמנה עם חשיכה שמוך ליום עצמו שמא ילרע לבר קלקלה של חטוא בסעודה לבל וידוי של יוה"כ עצמו ערבית שהוא לוולחי מתודה. הוא ביוה"כ הלא קתני לעי"פ שהתודה ערבית מתודה שחרית וכל היום שמא ילרע לו לבר עבירה כל היום ליוה"כ בסופו עם חשיכה הוא מכפר כלכתיב לעיל והביא רחיה לבדיו מלתניא בתוספתא מצות וידוי ערב יוה"כ עם חשיכה לבל חשבו חכמים מתודה הלכך קודם שיאכל ויפתה שמא תטרף לעתו בתוך לכילה ושתיה ולעי"פ שהתודה קודם שיאכל ויפתה צריך שיתודה לאחר לכילה ושתיה שמא ילרע לבר קלקלה בסעודה ולעי"פ שהתודה לאחר שאכל ושתה צריך שיתודה ערבית ולעי"פ ערבית צריך שיתודה שחרית ע"כ: ויכול לומרה יחיד לאחר תפלתו מצוה טו והמטה את חבירו מדרך טובה לדרך רעה טז והמשתמש בעבוטו של עני יז והמקבל שוחד על מנת להטות אחרים בדין יח והמוצא אבידה ואינה מחזירה לבעליה יט והרואה את בנו יוצא לתרבות רעה ואינו ממחה בידו כ ואוכל בא"י הגי' שור שוד עניים יתומים ואלמנות כא והחולק על דברי חכמים כב והחושד בכשרים כג והשונא את התוכחות כד והמלעיג על המצות:

(דף פז:) ת"ר מצות וידוי ע"כ עם חשכה דר"מ וחכ"א צריך שיתודה קודם שיאכל וישתה שמא יארע דבר קלקלה בסעודתו ואף על פי שהתודה קודם שאכל ושתה צריך שיתודה אחר שיאכל וישתה ואף על פי שהתודה ערבית יתודה שחרית ויתודה במוסף ובמנחה ובנעילה והיכן אומרה יחיד אחר תפלתו ושליח צבור אומרה באמצע

מאי אומר רב אמר אתה יודע רזי עולם ושמואל אמר אתה יודע בעמקו של לב (ר') לוי אמר בתורתך כתוב לאמר (ויקרא ט"ז:ל') כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם וגו' ר' יוחנן אמר רבון העולמים רב יהודה אמר כי עונותינו רבו מלמנות ואשמותינו עצמו מספר רב המנונא אמר אלהי עד שלא נוצרתי איני כדאי ועכשיו שנוצרתי כאלו לא נוצרתי עפר אני בחיי ק"ו במיתתי הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה יהי רצון מלפניך שלא אחטא וכו' אמר רב * בס"י איתא המדורי המדודי לא שנו אלא דלא אמר אבל חטאנו אבל אי אמר אבל חטאנו לא צריך ואמר * בד"ס הגי' בר רב המדודי הוה קאמינא קמיה דמר שמואל והוה יתיב כי מטא שליחא דצבורא לאבל חטאנו קם אכרעיה אמינא ש"מ עיקרא וידויא האי הוא:

(דף לו:) ת"ר כיצד מתודה אומר עויתי פשעתי חטאתי וכן בשעיר המשתלח הוא אומר (ויקרא ט"ז:כ"א) והתודה עליו את כל עונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם וכן במשה אומר (במדבר יד) נושא עון ועובר על פשע וחטאה דברי ר"מ

וחכמים אומרים עונות אלו הזדונות וכן הוא אומר (במדבר ט"ו:ל"א) הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה פשעים אלו המרדים וכן הוא אומר (מלכים ב ג':ז') מלך מואב פשע בי ואומר (מלכים ב ח':כ"ב) אז תפשע לבנה בעת ההיא חטאים אלו השגגות וכן הוא אומר (ויקרא ד':ב') נפש כי תחטא בשגגה וכי מאחר שהתודה על הזדונות ועל המרדים חוזר ומתודה על ש"ץ לומר בחמע. המנהג הפשוט לנענו כשמניע ש"ץ למוחל לעונותינו ולומר לפני ה' תטהרו מתחיל בפסוקים ולבדי רנני ויחר כך [מתודה] נ' פעמים בכל תפלה ותפלה של שלשה תפלות היום ובנעילה מתודה לחת והם עשרה וילויין כנגד עשרה פעמים שמזכיר כהן גדול לת השם ביוה"כ ובלילה לין ש"ץ מתודה לגלי לחיך ביחיד ויש מקומות שנוהגין שלין ש"ץ מתודה בכל תפלה לגלי פעם לחת ועבור **פעם לחת והן שמנה ושתים** של ליל יוה"כ הרי עשרה זהו סדרן של וילויין ביוה"כ: ולענין וילוי של ערב יוה"כ קודם לכילה. כתב רבינו האי גאון ז"ל שלין המנהג שיתודה ש"ץ במנחה ערב יוה"כ ולא שמעתי בכבל שיתודה לבל רב עמרם גאון כתב שמתודה לאחר תפלה כיחיד וכן המנהג לגלנו: שמע מינה עיקר הוידוי כך הוא. כתבו הגאונים ז"ל למהא שמעינן שהייב לדם לומר הוידוי מעומד ושהעבור נמי חייב לומרו עם ש"ץ: ת"ר כיצד מתודה. כ"נ ביוה"כ ושמועה זו בפרק לולי (דף לו:): לסם הממונה היה שנויה (דף לו:): וכן בשעיר המשתלח **הוא אומר.** עונות תחילה וחל"כ פעם וחל"כ חטוא: לולי שמרדיס. הענשים להכעיס: מלך מואב פשע בי. מרד בי: לז תפשע לבנה. מרדו יפשבי לבנה במלך יהודה: חוזר ומתודה וכו'. בתמיהה לס על זולן מחול לו אינו ערוך לבקש סוד על הסנגה: עשה להם זלונות כשנגות. וה"ק נוסף עון ופשע כחטאה ופסק הרי"ף ז"ל כרבנן מלאמר רבה בר שמואל לאמר רב הלכה כלבדי חכמים וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפרק רביעי מהלכות עבודת יוה"כ לבל הריא"ף ז"ל פסק כר"מ מלשמרינן התם בפרק לאמר להסם הממונה ההוא לנחית קמיה דרבה בר שמואל עבד כר"מ ול"ל שבקת רבנן ועבדת כר"מ ול"ל לגלי כר"מ ס"ל כלכתיב בפרק לקורייתא למשה ומלל להדר ליה רבה מילי ז"מ להלכתא כותיה והמנהג לגלנו כלבדי הרי"ף ז"ל וה"ג מסתע' בגמ' עליה לרבה בר שמואל לאמר רב הלכה כלבדי חכמים ומקמהי' פשיטא ובפרקין נמי הכי מוכחא לאמרי' כי מטא שליחא לצבורא לבל חטאנו ולאמרינן נמי ל"ם גלי לגלי לאמר בל חטאנו ולי כר"מ בל עונו מיבעי ליה: ומהא עובדא דהוה

לנחית קמי לרבא ועביד כר"מ. כלומר כשהזכיר וילוין של כ"נ לעליה קיימינן שמעינן מינה שמנחן [היה] להזכיר ולומר סדר עבודתו של כ"נ ביוה"כ וה"נ מוכח בפרק הנזקין לו לחמרין התם [דף נ:] השוה לנחית קמיה לרבא לחמר יצא והניחו על כן שני שבהיכל ונטל לם הפר והניח לם השעיר ר"ל חלק כרבנן וחלק כרבי יהודה לימא הניח לם השעיר ונטל לם הפר: תנן התם. בפ' בתרא לתענית [לף כו]: בג' פרקי' בשנה כהנים נוהגין את כפיהם ארבעה פעמים ביום וכו'.

: **בתענית. של שמים:**

ובמעמדות. ל' ימים שבכל שבת שתמי משמר ישראל מתכנסין בעריהן ומתענים וקורין במעשה ברחשת כלחמרינן במסכת תענית והתם מקשה ותעניות ומעמדות מי לית בהו מוסף ומשני הכי לחמר כהניס נוהגין כפיהם בכל זמן שמתפללין וים לחן לרבעה פעמים ביום שחרית ומוסף ומנחה ונעילה והתם בולכתיה במס' תענית (שם:) לישנינו עלה ר' יהושע ורבי יוסי לרבי יהושע לחמר במנחה ונעילה **לין בהם נשיחות כפיס** רבי יוסי לומר נעילה יש בה נשיאת כפיס מנחה **לין בה נשיחות כפיס** ולחמרינן התם במאי קמיפלגי לת"ק סבר כל יומא מ"ט לא תסוס שכרות החילנא ליכא שכרות ור' יהושע סבר שחרית ומוסף לכל יומא לא שכיחא שכרות לא נזרין מנחה ונעילה לכל יומא שכיחא שכרות נזרין ורבי יוסי סבר מנחה לחיתא כל יומא נזרין נעילה לחיתא כל יומא לא נזרין ולחמר רב נחמן הלכה כרבי יוסי ולחא החילנא מ"ט פרסי כהני ילייהו במנחתא לתעניתא כיון לסמוך לנקיעת החמה פרסי ילייהו כתפלת נעילה למי זו היא סנוייתא הנמ' ולפי זה משמע לכיוה"כ לחא מנלינן תפלת המנחה סמוך לנקיעת החמה חלא מכי חטא זימנא מנלו לה חלא פרסי כה כהני ילייהו וכן לעת הנחוניס והרמב"ס ז"ל והכי נמי משמע במסכת סוטה בפרק ולחו נלחמרין בכל לשון (לף מ.) לשיילינן התם לזמן שהכהנים מברכין העבור מה הן חומרים ולחמרי במנחתא [לתעניתא] מלי לחמר רב לחא לר בר יעקב שם עוניו ענו בנו ונו' מקוה ישראל ונו' למה תהיה כלים נלסם ונו' בנעילה לכפורים מלי וכו' ושם לימא לפרסי ילייהו במנחתא ליוה"כ הוה ליה למבעי נמי במנחתא ליוה"כ מלי חלא מסתבר לימרו במנחתא ליוה"כ מקום ישראל מוסיפו בעת ערב השגגות אלא אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי וכן בדוד הוא אומר (תהילים ק"ו:ו') חטאנו עם אבותינו העוינו והרשענו וכן בשלמה הוא אומר (מלכים א ח':מ"ז) חטאנו והעוינו והרשענו וכן בדניאל הוא אומר (דניאל ט':ה') חטאנו ועוינו והרשענו ומרדנו אבל מהו שאמר משה נושא עון ועובר על פשע וחטאה אמר משה לפני הקב"ה רבונו של עולם בשעה שחוטאים ישראל ועושין תשובה עשה להן זדונות כשגגות אמר רב יהודה אמר רב הלכה כחכמים:

(דף פז:) תנן התם בשלשה פרקים בשנה הכהנים נושאין את כפיהם ארבעה פעמים ביום בשחרית במוסף במנחה ובנעילת שערים בתעניות ובמעמדות וביום הכפורים מאי נעילת שערים רב אמר צלותא יתירתא ושמואל אמר מה אנו מה חיינו והלכתא כרב דאמרינן עולא בר רב נחת קמיה דרבא פתח באתה בחרתנו וסיים במה אנו ושבחיה רב נתן אבוה דרב הונא בר נתן נחת קמיה דרב פפא פתח באתה בחרתנו וסיים במה אנו ושבחיה אמר רב אחא בריה דרבא ויחיד אומרה אחר תפלתו אמר רב תפלת נעילה פוטרת של ערבית רב לטעמיה דאמר צלותא יתירתא היא וכיון דצלי תו לא צריך והאידנא נהגו עלמא לצלוי תפלת ערבית אחר נעילה

תנו רבנן (דף פח.) הרואה קרי ביום הכיפורים יורד וטובל ולערב ישפשף לערב סלקא דעתך אלא אימא ואם בערב ישפשף כלומר אם ראה קרי ביום יורד וטובל ואינו צריך לשפשף מפני שהקרי שעל בשרו עודנו לח ואינו צריך שפשוף לפיכך לא ישפשף ואם מבערב שהוא ליל יום הכפורים ראה קרי כשיורד לטבול ביום ישפשף בידו על מקום שנפל בו הקרי מפני שכבר יבש על בשרו ולפיכך צריך שפשוף תנא דבי רבי ישמעאל הרואה קרי ביום הכפורים עונותיו מחולין והא תניא עונותיו סדורין מאי סדורין סדורין להמחל תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק הרואה קרי ביום הכפורים ידאג כל השנה כולה ואם עלתה לו שנה מובטח לו שהוא בן עולם הבא אמר רב נחמן בר יצחק תדע שכל העולם כולו רעב והוא שבע כי אתא למה תסיה ונו' לנה משמע למלמלכרי מנחתא לתעניתא ונעילה ליוה"כ ולנה מלכר מנחה ליוה"כ ס"מ לנה פרסי בה כהני יילייהו לחכל הרב בעל הלכות ז"ל כתב הה לפרסי כהני ילייהו במנחה ביוה"כ משום להוי כמנחה של שחר תעניות שהיא סמוכה לנקיעת החמה הכא נמי כיון למפני בה רחמי מימשכא על סמוך לנקיעת החמה: מלי נעילת שערים רב לחמר **עלותא יתירתא. מתפלל שבע כשחר** תפילות לוחן שבע ברכות שבתפלל בשחרית וכמנחה לנה שכולל בה מה לנו וקרי לה יתירתא לפי שמוסיף בה לברים: **ושמואל לחמר מה לנו.** בלחוד ולנ מיקריא לשמואל יתירתא לחלרבה תפלה קצרה היא: פתח בחתה בחרתנו וסיים במה לנו. ומיינו רב ולנ כשמואל לחמר מה לנו בלחוד ונ"ל לפי לרכו של הריי"ף ז"ל ויחיד לומרה למה לנו לחר תפלתו לבל שליח לבור כולנ בחמנע: ירושלמי מלי נעילה רב **לחמר נעילת שערי שמים** פירוש לחר שנקעה החמה להיינו בלילה: **ושמואל לחמר** נעילת שערי היכל. פירש לחר הלנקת הנרות שעליין הוא יום לחוה לחיתיה לרב לנלן הווי ליה נעילת לרב בעומק רבא ול"ל רב כל תחתי שמשן בריש ליקלן הב לי נולתקי לליקני נעילת שערים מילחלפא שיטתיה לרב תמן הוא **לחמר נעילת שערי שמים הכא הוא לומר נעילת שערי** היכל פי' לחמר רב כל תיחתי שמשן בריש ליקלן להיינו זמן **נעילת שערי היכל לחמר** רב מתנה על ידי לרב מלריך בעלותיה סני היה מניע לנעילת שערי שמים: ויהו יודע שיש מי שפוסק כשמואל וכן כתב הרב ר"מ מרוטנבורק ז"ל והלרכתי בזה בחלוקי ולפי זה לריך **להתפלל תפלת נעילה** כולה בזמ לבל מלכרי הריי"ף ז"ל נרחה שהלכה לרב שהביא בהלכותיו הא לחמרינן בשמוע כס"ל ורפ"ס חנן למפסיק בתפלת נעילה פסוקי לרחמי ומילי לתחנונים טובא מכי חמינן שמשן בריש ליקלי מתחלינן ליה וכלליתא בירושלמי: **לחמר רב תפלת נעילה** פוטרת של ערבית. מוכחא סוגיין בגמרא משום **לס"ל לרב לתפלת נעילה בלילה** קלחר **לתפלת נעילה פוטרת של ערבית** לכיון לליבי מפחסכה תו לא לריך לנליוי זימנא לחריתי: רב לטעמיה לחמר עלותא יתירתא היא ולנלן לשמואל לחמר מה **לנו בלחוד לינה פוטרת** שהרי לינה תפלה שלימה: [לף פח.] ת"ר **הרואה קרי ביוה"כ** יורד וטובל. פיינו לגיליה שתקנו טבילה לבעלי קרי לבל החילנא לבטלו לטבילותא

כלאיתא בפרק מי שמתו (לף כב.) מי שרואה קרי בזמן הזה אם לא הוה מקנח במפה וליו ואם יבא הוא לו שנתגלגל רוחן לחוץ המקומות המלוכלכים בלבד ומתפלל ואסור לו לרחוץ כל גופו אלו לטובול וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ג דטביתת עשור: **הרואה קרי ביום"כ.** שלא מלעתו: **עונותיו מחולין לו.** לסימן טוב הוא כלאמרינן לקמן: **ילמג כל השנה כולה. שמא לא קבלו תעניתו והשביעוהו במה שבילם להשביעו כעבד המוזג כום לרבו ושפך לו רבו קיתון על פניו: ואם עלתה לו שנה. שלא מת מוכטח שמעשיס טובים יש בילו שהגינו לו וכן העולם הבא הוא שלא תלע שכל העולם כולו רעב מתשמים והוא שבע שלא שנענה בזו ושלא מלעתו השביעוהו וכיון שעלתה לו שנה יש ללעת שעליך נמור הוא: מפיס חיי. זה שרואה קרי ביום הכיפורים: סני ומסני. בבניס ובני בניס שכך הסיימן ירלה זרע יאריך ימיס:** הלרן עלך

רב דימי אמר מפיש חיי סגי ומסגי בטיבותא:

הדרן עלך יום הכפורים וסליקא לה מסכת יומא

יום הכפורים וסליקא לה מסכת יומא

מסכת סוכה

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם ר"ן

ימי הלימוד עא–עט

יום עא

פרק א

ריי"ף א. **א** [דף ב.] **סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה ורבי יהודה מכשיר. ושאינה גבוהה י' טפחים ושאין לה שלש דפנות ושחמתה מרובה מצלתה פסולה:**

גמ' מה"מ אמר רבה אמר קרא למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל עד עשרים אמה אדם יודע שהוא דר בסוכה למעלה מעשרים אמה אין אדם יודע שהוא דר בסוכה מאי טעמא משום דלא שלטא ביה עינא. ורבי זירא אמר מהכא וסוכה תהיה לצל יומם מחורב עד עשרים אמה אדם יושב בצל סוכה למעלה מעשרים אמה אין אדם יושב בצל סוכה אלא בצל דפנות. רבא אמר מהכא בסוכות תשבו שבעת ימים אמרה תורה צא מדירת קבע ושב בדירת עראי עד עשרים אמה אדם עושה דירתו דירת עראי. פי' ראויה לעמוד בבנין עראי הלכך אפילו אי עביד קבע כגון שסיכך על מחיצות של ברזל שפיר דמי למעלה מעשרים **אמה אין אדם עושה דירתו דירת עראי אלא קבע. לרבה דאמר למעלה מעשרים אמה אין אדם יודע שדר בסוכה משום דלא שלטא ביה עינא אם היו דפנות מגיעות לסכך כיון דשלטא ביה עינא אע"ג דגבוה מעשרים אמה ולמעלה כשירה. ולרבי זירא דאמר למעלה מעשרים אמה אין אדם יושב בצל סוכה אלא בצל דפנות אי אית בה יותר מד' אמות כיון דרויחא איכא צל סוכה וכשירה. ולרבא דאמר למעלה מעשרים אמה אין אדם עושה דירתו דירת עראי אלא דירת קבע לית ליה תקנתא אלא בין דפנות מגיעות לסכך בין אין דפנות מגיעות לסכך בין יש בה יותר מד' אמות בין אין בה יותר מד' אמות כיון** [דף ב:] **שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה. איכא מ"ד הלכתא כרבה דהא** בכל מילי כרב עבד שבת דף כב.. **ואנן מסתברא לן דהלכתא כרבא דקי"ל**

ריי"ף א: **סוכה דירת עראי בעינן ורבי יהודה דמכשיר ס"ל דסוכה דירת קבע בעינן** פי' דמכשיר אף בדירת קבע **ולית הלכתא כותיה ואי הוו דפנות מגיעות לסכך כ"ש דהוה ליה דירת קבע. ועוד דהא סוגיא בענין סוכה ע"ג סוכה כוותיה.** וכן פסק הר"ז הלוי ז"ל כרבא דבתראה הוא ואפילו לאביי דאקשי עליה הא קבליה לטעמא מדאשכחן לאביי דאמר רבי ורבי אושעיא וכו' כולהו סבירא להו סוכה דירת קבע בעינן. ומינה שמעינן דטעמא דרבנן משום דבעינן דירת עראי. אע"ג דחשו לה לקושיא דאביי כדאמר כולהו כרבא לא אמרי משום קושיא דאביי מ"מ כיון דאביי גופיה קבליה לטעמא דרבא כדאמר הלכך דרבא עדיף ועליה סמכינן ע"כ. ולאו ראיה היא כמו שפירש ר"י לקמן (סוכה דף ז:) דהא דחשיב לרבי יהודה לא משום דאסקינן לעיל טעמא דרבנן דפסלי משום דבעינן דירת עראי דהא אביי דהכא הוא דאקשיה ליה לרבא לעיל דאית ליה ההוא טעמא אבל מ"מ אמת הוא דלמעלה מעשרים אמה לא קיימא בלא קבע. ואמרינן נמי בפרק הישן (סוכה דף כא:) רבי יהודה לטעמיה דאמר סוכה דירת קבע בעינן ודייקא מהא דמכשר למעלה מעשרים. וכן פסק הרי"ץ גיאות ז"ל כרבא וכן ה"ר ישעיה דטרנ"י. אבל בעל העיטור פסק כרבה ולא נראו לי [דף ג.] דבריו: אמר רב שמואל בר רב יצחק **אמר רב הונא** הלכה צריכה שתהא מחזקת ראשו ורובו ושולחנו והיינו ז' טפחים על ז' טפחים דגברא באמתא יתיב ושולחנו טפח כדאיתא בירושלמי פרק הישן הלכה ח כמה כדי שולחן טפח. **א"ל רבי אבא דאמר לך מני ב"ש היא.** בסדר רב עמרם פסק בשש מקומות הלכה כב"ש והך דהכא שתהא מחזקת ראשו ורובו ושולחנו חדא מינייהו ואע"ג דאמר בפרק קמא דברכות דף יא. אמר רב יוסף עשה כב"ש לא עשה ולא כלום ומייתי ראיה מעובדא דרבי יוחנן בן החורני שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ההיא בסוכה גדולה איירי ופליגא בתרתי כדמסיק בשמעתין. בגדולה הלכה כב"ה דלא גזרינן שמא ימשך אחר שולחנו אבל בקטנה הלכה כב"ש כדפסיק הכא וכן משמע הלשון צריכה שתהא מחזקת ומיירי שהוא ושולחנו בתוך הסוכה ולא שייך הכא טעמא שמא ימשך אלא בשיעור הכשר סוכה קא מיפלגי אבל בסוכה גדולה והוא יושב על פתח הסוכה רחוק מן הדפנות ושולחנו בתוך הבית איכא למיחש שמא ישכח ישיבת הסוכה וימשך אחר שולחנו. ובהא הלכתא כבית הלל וכן כתב ריי"ץ גיאות ז"ל והר"ז הלוי ז"ל ובעל העיטור. אבל הרב אלפסי סבר דחד טעמא לתרוייהו ובשניהם פסק כב"ש וכ"כ ה"ר ישעיה דטרנ"י ואין דבריו נראים דלישנא שתהא מחזקת לא משמע הכי. ועוד מדקתני בברייתא רבי אומר כל סוכה שאין

בה ארבע אמות על ארבע אמות פסולה וחכמים אומרים אפילו אינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו ושולחנו כשירה דמשמע דומיא דארבע אמות שגם שולחנו בתוך הסוכה ואפ"ה פסל ת"ק דאידך ברייתא אלמא לאו משום שמא ימשך:

ב היתה גבוה מעשרים ובא למעטה. **מיעטה** [דף ג:] **בכרים וכסתות לא הוי מיעוט. ואף על גב דבטלינהו בטלה** [דף ה.] **דעתו אצל כל אדם. תבן ובטלו הוי מיעוט וכ"ש בעפר ובטלו.** תבן סתם ועפר ועתיד לפנותו כ"ע לא הוי ביטול. תבן ואין עתיד לפנותו או עפר סתם פלוגתא דרבי יוסי ורבנן לרבנן לא בטיל לרבי יוסי בטל. והלכה כרבנן. כל ביטול דשמעתין פרש"י לז' הימים. ור"ח ורבינו אבי העזרי פירשו עד עולם ונראה כפירוש רש"י דביטול דהכא כל זמן מצות סוכה דומיא דמיעוט דכותל וחריץ שבין ב' חצירות דפרק חלון (עירובין דף עז:) דלא בעי ביטול אלא באותה שבת דקאמר התם דדבר שאינו ניטל בשבת ממעט אבל דבר הניטל אינו ממעט:

ג היתה גבוה מעשרים אמה והוצין יורדין לתוך עשרים **אם צלתן מרובה מחמתן כשירה** ואע"פ שמקצת הסכך הויא מלמעלה הא אמרינן בפ"ק דעירובין דף ג: חלל סוכה תנן חלל מבוי תנן והכי פירושו **הוצין יורדין לתוך כ'** כלומר שמגיעות עד חלל כ' **כשירה ואם לאו פסולה** דכמאן דליתנהו דמי נמצא שאין הסכך מגיע עד חלל כ'. היתה גבוה למעלה מי' והוצין יורדין לתוך י' **סבר אביי למימר אם חמתה מרובה מצלתה כשירה** דכמאן דליתנהו דמי ואיכא חללה י'. א"ל **רבא האי דירה סרוחה היא ואין אדם דר בדירה סרוחה. היתה גבוה מכ' אמה ובנה בה איצטבא כנגד דופן האמצעי על פני** כולה ויש בה הכשר סוכה כשירה פרש"י כשירה כל הסוכה אפילו מן האיצטבא והלאה דמונין מנין חללה מראש האיצטבא למעלה ונמצא דופן האמצעי כולה כשירה ודפנות הצדדין ברוחב האיצטבא הוכשרו בה והרי כאן סוכה קטנה כשירה ואמר לקמן (סוכה דף יט.) פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה ומפרשינן ליה אם יש הכשר סוכה ביחד ועוד יש בסוכה משם והלאה פסל דהיינו סכך העשוי מפסולת גורן ויקב ויוצא מהכשר סוכה שאין לו הכשר דפנות נידון כסוכה וכל הסוכה כמו שהיא גדולה כשירה. והקשה ה"ר ישעיה דהא דאמרינן לקמן שם פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה היינו היכא דאית ליה הכשר דפנות אלא דלא מוכחא מילתא כולי האי מש"ה נידון כסוכה אבל הכא דמן האיצטבא והלאה גבוהה יותר מכ' אמה מהיכי תיתי לה הכשר אילו סוכה המסוככת חציה בסכך כשר וחציה בסכך פסול אף על פי שיש שיעור הכשר בסכך הכשר היושב תחת סכך פסול מי יצא ידי חובתו ה"נ הכא דכל למעלה מכ' סכך פסול וכשפודין של ברזל דמי. ופירש הוא דאינה כשירה אלא על האיצטבא ועוד לא דמי לפסל דהתם הדופן הקצר נמשך כנגד האורך כדאמר שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח אבל הכא היכא אשכחן שיהא נמשך ונימא חפירה כמאן דמליא דמי. ונ"ל לקיים פירוש רש"י דהא דאמרינן לקמן גבי פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה ומשכה חד דופן בהדיה מדקרי ליה פסל היוצא מן הסוכה על כרחין שאר שתי הדפנות לא שייכי להאי יוצא דאי שייכי ליה הרי יש ב' מחיצות שלימות ואחת קצרה כדין הכשר סוכה ובכלל הסוכה הוא אלא כדפרשינן לקמן דאחר שעשה מחיצה השלישית ארוכה באורך סוכתו אע"פ שהיה לו די בז' טפחים גלי בדעתיה מה שאינו בין ב' המחיצות אינו בכלל סוכתו ואין לפסל היוצא אלא מחיצה אחת אפילו הכי נידון כסוכה ועוד הא אמרינן לקמן לחד פירוש אם רובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה מותר לאכול בה אף באותו מיעוט אע"פ שאינה מסוכך כהילכתה ומה שהקשה מסוכה שחציה סכך פסול לא דמי דסכך למעלה מכ' לא מיקרי סכך פסול כדפירש ר"ת כיון דמין כשר הוא ואינו נפסל אלא מחמת גובהה הלכך כיון דמקצתו כשירה אידך נידון כפסל היוצא מן הסוכה: **בנה בה איצטבא מן הצד אם** אין **משפת האיצטבא ולכותל ד' אמות** כשירה ואם לאו פסולה ווו היא צורתה כשאין ד' אמות משפת האיצטבא עד הכותל השני כשירה דאמרינן דופן עקומה פירש רש"י רואין סכך עליון המחובר לדופן הרחוק כאילו מן הדופן עצמו ועקום עד כנגד האיצטבא ומכאן מודדין את גובהה משפת האיצטבא ולמעלה ואע"פ שמתחתיו נמשך כלפי חוץ הואיל וראשו אינו כלה ע"כ זהו גובה חללו והרי נתמעט חלל מתחתיו ע"כ. ולא הכשיר רש"י כל הסוכה שהרי אין לה סכך כיון דרואין את הסכך כאילו הוא כותל עקום:

ד בנה איצטבא באמצע אם יש משפת איצטבא

ולכותל ארבע אמות לכל צד פסולה פחות מכאן **כשירה דאמרינן דופן עקומה לכל צד.** כתב רי"ץ גיאות ובלבד שלא תהא איצטבא גבוה מי' טפחים דרשות אחרת היא. ולא ידענא טעמא מאי נ"מ דרשות אחרת היא כיון דאמר דופן עקומה מכל צד הרי איצטבא מוקפת מחיצות ומובדלת משאר הסוכה ודמיא לסוכה העומדת בראש הגג דרשות אחרת היא לגבי חצר ובעל העיטור הכשירה גם כן אפילו גבוה י':

ה היתה פחותה מי' וחקק בה להשלימה לעשרה אם יש משפת חקק ולכותל ג' טפחים **פסולה. ואם לאו כשירה היתה גבוה** מכ' [דף ה:] אמה ובנה בה עמוד גבוה עשרה **ובו הכשר סוכה סבר אביי למימר** גוד אסיק מחיצתא אמר ליה רבא בעינן מחיצות הניכרות וליכא. כתב רי"ץ גיאות ז"ל אע"פ שעומד העמוד בתוך ד' אמות של דפנות פסולה דכיון שחלק רשות אחרת לעצמה לא מתכשר אלא במחיצות ואזיל לטעמיה שכתב דאין האיצטבא גבוה עשרה ולפי מה שכתבתי מיירי הכא שמופלג העמוד מן המחיצות ארבע אמות:

ו ת"ר נעץ ארבע קונדיסין על הגג וסכך על גבן. רבי יעקב מכשיר. וחכמים פוסלין. אמר רב הונא מחלוקת על שפת הגג. דרבי יעקב סבר אמרינן גוד אסיק מחיצתא. ורבנן סברי לא אמרינן גוד אסיק מחיצתא. אבל באמצע הגג דברי הכל פסולה. ור"נ אמר באמצע הגג מחלוקת ופלוגתייהו ברואין כדאיתא באידך ברייתא דרבי יעקב מכשיר במחיצה טפח. איבעיא להו באמצע הגג מחלוקת אבל על שפת הגג דברי הכל כשרה. או דלמא בין בזו ובין בזו מחלוקת תיקו וכיון דסלקא בתיקו עבדינן לחומרא כרבנן דפסלי בזו ובזו ואליבא דר"נ ולכך השמיטה הרב אלפס ז"ל. אבל רי"ץ גיאות ז"ל כתב דרב שרירא גאון לא גריס לאיבעיא להו אלא הכי גרסי' ור"נ אמר באמצע הגג מחלוקת אבל על שפת הגג דברי הכל כשירה ופסקינן כר"נ. וכן כתב הרמב"ן הרמב"ם ז"ל נעץ ד' קונדסין על ד' זויות הגג וסיכך על גבן הואיל והסכך על שפת הגג כשירה ורואין את המחיצות התחתונות כאילו עולות למעלה על שפת הסיכוך ובכל הספרים שלנו ישנה הבעיא הלכך לא סמכינן אגירסת רב שרירא להקל וכן פסקו רבינו ישעיה וה"ר אבי"ה ז"ל. דבין באמצע ובין על שפת הגג פסולה: ושאין לה שלשה [דף ו:] דפנות. **ת"ר שתים כהלכתן שלישית אפילו טפח ור"ש אומר שלשה כהלכתן ורביעית אפילו טפח. וקי"ל כרבנן ואותו טפח היכן מעמידו א"ר סימון אריב"ל עושה טפח שוחק** [דף ז.] **ומעמידו בפחות משלשה סמוך לדופן. אמר רב יהודה סוכה העשויה כמבוי כשירה פי' דופן מכאן ודופן מכאן והיא מפולשת כמבוי המפולש ואותו טפח מעמידו לכל רוח שירצה א"ר סימון אריב"ל עושה פס ד' ומשהו ומעמידו בפחות** מג' **סמוך לדופן מ"ש התם דסגי לה בטפח שוחק ומ"ש** הכא בסוכה העשויה כמבוי דבעי' פס ד' ומשהו התם דאיכא ב' **דפנות דעריבן סגי להו בטפח שוחק הכא דליכא ב' דפנות דעריבן אי איכא פס ד' ומשהו אין ואי לא לא. ואמר רבא ואינה ניתרת אלא בצורת הפתח** אהיכא דעריבן מחיצות קאי ופרש"י אהיכא דעריבן מחיצות קאי שחולק הטפח לשנים ומעמיד חצי טפח אצל הכותל הדרומי והחצי טפח האחר מעמידו כנגד סוף כותל מערבי ונותן קנה על שני חצי הטפחים ונמצא כל דופן שלישי סתום בצורת הפתח ואע"ג דלענין שבת וכלאים סגי בקנה כל דהו מכאן וקנה כל דהו מכאן גבי סוכה הלכתא גמירי לה דבעי' טפח בדופן שלישי כדאיתא בברייתא לעיל ורבא גמר מרבותיו שאותו הטפח צריך לעשות ממנו צורת הפתח. **איכא דאמרי אמר רבא וניתרת נמי בצורת הפתח** אם ירצה יעשה טפח שוחק כמו ששנוי בברייתא ואם ירצה יעשה קנה כל דהו מכאן וקנה כל דהו מכאן וקנה על גביהן לאורך כל דופן שלישי והברייתא הזכירה טפח כ"ש צורת הפתח דחשיב מחיצה לענין שבת וכלאים. **ואיכא דאמרי אמר רבא וצריכה נמי צורת הפתח** עם הטפח השנוי בברייתא ויעמיד קנה בסוף הכותל וישים קנה עליו ועל הטפח. פי' הרי"ף אם היתה סוכה בב' **דפנות להך לישנא דאמרת אינה ניתרת אלא בצורת הפתח לא איכפת לן בטפח שוחק בין ישנו בין אינו. ולהך לישנא דאמרת וניתרת נמי בצורת הפתח ניתרת באחת מהן או בצורת הפתח או בטפח שוחק ולהך לישנא דאמרת וצריכה נמי צורת הפתח אינה ניתרת אלא בשתיהם בצורת הפתח ובטפח שוחק והלכתא צריכה צורת הפתח וטפח שוחק** דאמר רב אשי אשכחנא **לרב כהנא דעביד לה טפח שוחק באמצע** וקא עביד נמי צורת הפתח מן הצד א"ל **לא סבר לה מר להא דרבא דאמר וניתרת נמי בצורת הפתח** אמר ליה כאידך לישנא סבירא לי **וצריכה נמי צורת הפתח** מה

שכתב האלפסי להך לישנא דאמרת אינה ניתרת אלא בצורת הפתח לא איכפת לן לטפח שוחק בין ישנו בין אינו יש לומר בין ישנו במקום אחד בין אינו במקום אחד אלא חלוק לשנים לעשות ממנו צורת הפתח אבל לא מצית למימר דלית ליה כלל וסגי בצורת הפתח קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן כמו בשבת וכלאים דא"כ למה הוזכר טפח בברייתא. וסוכה העשויה כמבוי הוה מסתברא למימר כיון שצריך בדופן השלישי פס ד' ומשהו **ויש בו הכשר סוכה** כשאתה מעמידה בפחות משלשה סמוך לדופן אין צריך צורת הפתח ויש שפסקו כך וי"א מדקאמר הגמרא מ"ש התם דסגי ליה בטפח שוחק ומ"ש הכא וכו' ומשני גמרא **התם דאיכא שתי דפנות דעריבן סגי** בטפח שוחק וכו' אלמא יתרון התיקון במחיצות גרועות דלא עריבן משוי אותן למחיצות טובות להתיר בתיקון גרוע ושקולין הם לענין צורת הפתח וסברא הראשונה יותר חזקה ובריאה אלא שהרב אלפסי ז"ל אית ליה סברא אחרונה כמו שאפרש וצריכין אנו לילך אחריו וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"ד מהלכות סוכה ה"ג:

ז שתים כהלכתן ושלישית וכו'. אמר רבה וכן לשבת מיגו דהוי דופן לענין סוכה הוי נמי מחיצה לענין שבת. הרב אלפסי השמיט מימרא זו דרבה וכתב ב' מימרות אחרות דרבה והיינו טעמא משום דפסק דבעי נמי צורת הפתח ומילתא דפשיטא היא כיון דאיכא שלשה מחיצות מעלייתא דאמרינן מגו ואם איתא דסוכה העשויה כמבוי לא בעיא צורת הפתח לא היה לו להשמיט מימרא זו:

ח תניא דופן סוכה כדופן שבת. ירושלמי יש דברים כשרים בסוכה ופסולין במבוי פסולין בסוכה וכשרין במבוי דוקרנין כשרים בסוכה ופסולין במבוי ותני' כן הביא ד' דוקרנין וסיכך על גבן במבוי פסול בסוכה כשירה שתי דפנות כשירות בסוכה ופסולות במבוי. ותני כן שתים כהלכתן ושלישית אפי' טפח ובמבוי עד שיהא מגופף מארבע רוחותיו. רחב מעשר אמה בסוכה כשרה במבוי פסול. חמתה מרובה מצלתה בסוכה פסולה ובמבוי כשר. תניא דופן סוכה כדופן שבת ובלבד שלא יהא בין קנה לחבירו ג"ט. יתירה שבת על הסוכה שהסוכה ניתרת בטפח ובשבת אינה ניתרת אלא בעומד מרובה על הפרוץ פי' אם הי' בהיקף פתחים שאין בהן צורת הפתח מצטרפין עם הפרוץ לבטל העומד מה שאין כן בסוכה דהא סגי ליה בב' כהלכתן וכו' ואפילו יש בב' הדפנות פתחים הרבה ואין להן צורת הפתח כן פרש"י והרמב"ם ז"ל כתב שם הל' י"ב ובלבד שלא יהא שם פתח יותר על עשר אבל אם היה שם פתח יותר על עשר אע"פ שיש לו צורת הפתח צריך שלא יהא פרוץ מרובה על העומד. וכן כתוב בספר המצות. ודברי תימה הן דהא תנן ואם יש לו צורת הפתח אין צריך למעט ואין הלכה כרב דאמר אתנייה צריך למעט ואין חילוק בצורת הפתח בין עשר ליותר מעשר:

ט אמר רבה סיכך על מבוי שיש לו לחי מצד אחד כשרה. פירוש מבוי מפולש ויש לו לחי מצד אחד ומצד השני אין בו תיקון כשרה הסוכה בשבת אבל נא בחול. ואליבא דרב יהודה דאמר פ"ק דעירובין דף יב: מבוי שאינו ראוי לשיתוף פי' שהוא מפולש הכשירו בלחי הזורק לתוכו חייב. הכשירו בקורה הזורק לתוכו פטור. דקסבר לחי משום מחיצה וקורה משום היכר ואע"ג דבשבת דעלמא אסור לטלטל במבוי כיון שהוא פרוץ ברוח רביעי. משום מצות סוכה התירו לטלטל כמו שהתירו גבי פסי ביראות. ואע"ג דקאמר התם רבה אמר אחד זה ואחד זה משום היכר. רבא גרסינן התם שהיה תלמידו של רב יהודה רבה. [דף ז:] **אמר רבא סיכך על גבי פסי ביראות כשרה בשבת דסוכה.** דמגו דהוי דופן לשבת הוי נמי דופן לסוכה. ואע"ג דלא התירו אלא לעולי רגלים ולעולי רגלים נמי לא התירו אלא לבהמתם אבל אדם מטפס ועולה ומטפס ויורד. משום מצות סוכה התירו אף לטלטל בשבת דסוכה. וכן כתב רי"ץ גיאות ז"ל שמותר לטלטל בה מידי דהוה אשתים כהלכתן ושלישית אפי' טפח. וראבי"ה ז"ל כתב ואפי' לא נתקן להתיר ביראות כגון שאין בור כיון דאם היה שם בור היה נידון משום מחיצה ושרי ובחצר אם עשה כיוצא בו רפיא בידי אם היתה כשירה. ואית מרבותינו שנסתפקו בדברים הללו ע"כ. **וצריכא דאי אשמועינן מבוי שיש לו לחי** דאית ביה שתי דפנות מעלייתא **אבל פסי ביראות דליכא שתי דפנות מעלייתא אימא לא צריכא. ואי אשמועינן פסי ביראות דאיכא שם ד' מחיצות אבל מבוי שיש לו לחי דליכא שם ד' מחיצות אימא לא צריכא:**

י ושחמתה מרובה מצלתה. ת"ר מחמת סכך ולא מחמת דפנות. רבי יאשיה אומר אף מחמת דפנות.

אמר אביי רבי יאשיה ורבי ירמיה ורבי יהודה ור"ש ורבן גמליאל ובית שמאי ור"א ואחרים כולהו סבירא להו סוכה דירת קבע בעינן. רבי יאשיה הא דאמרן. רבי הא דתניא רבי אומר כל סוכה שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות פסולה. רבי יהודה דתניא סוכה שהיא גבוה למעלה מעשרים **אמה פסולה ורבי יהודה**

ריי"ף ב. ב: ג **מכשיר. ר"ש דתנן שתים כהלכתן ושלישית אפי' טפח**

ריי"ף ג: **ר' שמעון אומר שלשה כהלכתן ורביעית אפילו טפח. רבן גמליאל דתניא העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה רבן גמליאל פוסל ורבי עקיבא מכשיר. ב"ש דתנן מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב"ש פוסלין ובית הלל מכשירין ר"א דתנן העושה סוכתו כמין צריף ושסמכה על הכותל רבי אליעזר פוסל מפני שאין לה גג וחכמים מכשירין. אחרים דתניא אחרים אומרים סוכה העשויה כשובך פסולה לפי שאין לה זויות אע"ג דקי"ל דכל כי האי גוונא שיטה היא ולית הלכתא כחד מינייהו. הכא איכא תרתי מינייהו דהלכתא נינהו. ההיא דהעושה סוכתו כמין צריף דקי"ל** דמתני' יחידאה היא לקמן (סוכה דף יט:) **ובריייתא איפכא תניא ר"א מכשיר וחכמים פוסלים ולאו משום דסברי רבנן דסוכה דירת קבע בעינן אלא היינו טעמא** דפוסלים רבנן דשיפועי אהלים לאו **כאהלים דמו. ואידך מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית דקיימא לן הלכתא כב"ש.** וטעמא דב"ש לא

ריי"ף ד. **משום דבעינן דירת קבע אלא טעמא דידהו גזירה שמא ימשוך אחר שולחנו** ולמעלה סס"א כתבתי דאין הלכה כב"ש בהא:

יום עב

יא [דף ח:] **אמר ר' לוי משום רבי מאיר שתי סוכות של יוצרים זו לפנים מזו הפנימית אינה סוכה וחייבת במזוזה. החיצונה סוכה ופטורה מן המזוזה. ותיהוי חיצונה בית שער לפנימית ותחייב במזוזה. משום דלא קביעי:**

יב ת"ר סוכת נכרים נשים בהמה **כותים סוכה מ"מ כשרה ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה אמר רב חסדא והוא שעשאה לצל** להתלונן תחתיה מחורב וממטר. אבל לצניעותא בעלמא אין שם סוכה עליה. ורבינו תם פי' שעשאה לצל ולא מעובה להגן מן המטר וכן סוכת רקב"ש רועין קייצין בורגנין **שומרי פירות כשרה. ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה.** א"ר חסדא מאי כהלכתה והוא שעשאה לצל:

יג מתני' [דף ט.] **סוכה ישנה בית שמאי פוסלין וב"ה מכשירין** איזהו ישנה כל שעשאה קודם לחג שלשים יום אבל אם עשאה לשם חג אפילו מתחלת השנה כשרה. ירושלמי הלכה ב תני צריך לחדש בה דבר. וכמה חבריא אמרו טפח רבי יוסי אומר כל שהוא. מ"ד כל שהוא ובלבד שתהא על פני כולה. כתב בעל העיטור ש"מ חידוש בגופה בעינן. ודלא כבעל הלכות שכתב מיכנש ומימך בסתרקי הוי חדוש דהא ליכא סוכה דלא יכול לחדושי בה האי חדוש:

גמ' מאי טעמת **דב"ש אמר קרא שבעת ימים לה'** חג הסוכות תעשה לך **עשה סוכה לשם חג. וב"ה ההוא מיבעי ליה לכדרב ששת דאמר משום ר"ע מנין לעצי**

ריי"ף ד: **סוכה שאסורים כל שבעה ת"ל חג הסוכות שבעת ימים לה'. ותניא ר"י בן בתירא אומר מנין שכשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה ת"ל חג הסוכות לה' מה חגיגה לה' אף סוכה לה'** וקשה דמשמע הכא דעצי סוכה אסירי מדאורייתא ודרשה גמורה היא מדפריך וב"ש נמי מיבעי ליה להכי ובפרק כירה (שבת דף מה.) משמע דלא אסירי אלא מדרבנן דמייתי ראיה התם דר"ש אית ליה גבי נר מתוך שהוקצה למצותו הוקצה לאיסורו מהא דתניא אין נוטלין עצים מן הסוכה ביו"ט ור"ש מתיר ושוין בסוכת חג בחג שהיא אסורה. ובפרק המביא כדי יין (ביצה דף ל:) מייתי האי דרשה דהכא ואפילו הכי משמע בסוף שמעתא דהתם דלא אסירי אלא מטעם מוקצה. וקאמר עצי סוכה דחיילא קדושתא עלייהו אתקצאי לשבעה וי"ל דהא דאסירי מדאורייתא היינו בעודה קיימת והא דמשמע התם דלא אסירי אלא מדרבנן היינו אחר שנפלה ובטלה מצותה. ורבינו תם תירץ דעצים של הכשר סוכה חלה קדושה עלייהו ואסירי מדאורייתא אבל היותר מכדי הכשר סוכה לא מיתסרי אלא מדרבנן והאי דאסירי עצי סוכה היינו דוקא הסכך אבל עצי הדפנות משרי שרי דכל מאי דדרשינן מחג הסוכות היינו דוקא בסכך כדלקמן (סוכה דף יב.) גבי פסולת גורן ויקב. ודלא כהרמב"ם ז"ל פ"ו מהל' סוכה הלכה ט"ו שכתב עצי סוכה אסורים כל שבעת שמונת ימי החג בין עצי דפנות בין עצי סכך ואין ניאותין מהן לדבר אחר כל ימי החג:

יד מתני' העושה סוכה [דף ט:] **תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית:**

גמ' אמר רבא לא שנו אלא באילן שצלתו מרובה מחמתו אבל חמתו מרובה מצלתו כשרה. ואמאי והא קא מצרף סכך פסול בהדי סכך כשר. אמר רב פפא כשחבטן. פרש"י השפיל ענפיו למטה על הסכך והרי הן מעורבים עם סכך כשר ואין נראין בעין וסכך כשר רבה עליו ומבטלו דמדאורייתא כל מילי ברובא בטל א"ה מאי למימרא מהיכי תיתי למפסל ומשום שני סככין ליכא דהא חד סככא הוא ולא משום מחובר איכא דהא בטיל ליה ברובא מהו דתימא נגזור היכא דחבטן אטו היכא דלא חבטן קמ"ל דלא גזרינן ומיירי שאין הסוכה צלתה מרובה מחמתה אלא מחמת אילן הפסול שמשלימו דאי צלתה מרובה מחמתה בלא אילן לא מיפסלא מחמת צירוף סכך פסול כיון דכי שקלת ליה לפסול אכתי צלתה מרובה וכן משמע לשון צירוף להשלים השיעור כמו שני סדינין מצטרפין לקמן (סוכה דף יד.) והכי אמרינן לעיל (סוכה דף ד.) היתה גבוהה מעשרים הוצין יורדין לתוך עשרים אם צלתה מרובה מחמתה כשירה ועוד מכשרינן לקמן (סוכה דף טו.) המקרה בשפודין או בארוכות המטה כשיש ריוח ביניהם כמותן ואע"ג דלא שייך בהו ביטול ברוב כיון דהאי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי ולא מיערבא ולא מיפסלא משום דמצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר כיון דכי שקלת ליה סגי בכשר אבל רבינו אבי העזרי כתב בשם ריב"א אם לא חבטן אפי' חמתו של האילן מרובה מצל האילן והסוכה צלתה מרובה מחמתה פסולה שהרי הצל הוא מן האילן ולא מן הסוכה שאם ניטל סכך הסוכה אכתי איכא מצל האילן ל"ש קדים האילן לסוכה ולא שנא קדמה הסוכה לאילן כיון שמונחין על ענפי האילן כנגד סכך הכשר ומיהו אם הוא כך שענפי האילן אינן מצילין כנגד הסכך אלא כנגד האויר שבין סכך הכשר כשרה. ובצלתה מרובה מחמתה אין צל האילן פיסל הואיל ואינן מכוונין ויש בכשר כשיעור אם ניטל הפסול והפסול חמתו מרובה ע"כ והיא דהוצין לא מקרי סכך פסול בגובהה גורם כמו שפירש ר"ת:

ריי"ף ה. **טו מתני' סוכה על גבי סוכה העליונה כשרה והתחתונה פסולה ורבי יהודה אומר אם אין דיורים בעליונה אף התחתונה כשרה:**

גמ' [דף י.] כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא אם אין התחתונה יכולה לקבל כרים וכסתות של העליונה התחתונה כשרה ואף רבנן מודו בהא דכמאן דליתא דמיא אלא דפליגי ביכולה לקבל על ידי הדחק רבנן סברי כיון דיכולים לישב על התחתונה ע"י הדחק ולאכול בעליונה מקרי העליונה סוכה ומיפסלא התחתונה משום סוכה שתחת סוכה ורבי יהודה סבר כיון שאינו יכול לאכול בעליונה אלא על ידי הדחק לא מקרי סוכה ליפסל התחתונה. ור"י לטעמיה דבעינן דירת קבע ורבנן נמי לטעמייהו וזהו מה שכתב הרב אלפסי למעלה סימן א סוגיא דשמעתין דסוכה תחת סוכה מוכח כרבא דמפרש טעמא דמתני' משום דירת עראי דבמתני' דהכא פליגי נמי בהכי. **וכמה יהא בין סוכה לסוכה ותיפסל התחתונה אמר רב הונא טפח** שכן מצינו באהל הטומאה טפח **רב חסדא ורבה בר רב הונא דאמרי** תרוייהו ד' טפחים שלא מצינו מקום חשוב בפחות מארבעה ושמואל אמר עשרה כהכשרה כך פסולה מה הכשרה בעשרה אף פסולה בעשרה.

ריי"ף ה: כתב בעל העיטור מסתברא דהלכה כרב חסדא ורבה בר רב הונא דרבים נינהו ועוד מדאיפלגי ר"נ ורבה בר רב הונא בנויי סוכה המופלג ממנה ד' דר"נ מכשיר ור"ח ורבה בר רב הונא פוסלים משמע דלא מכשיר ר"נ אלא בנויי סוכה דכיון דלנוי יהבינהו התם לא בטלי הסכך מלמעלה מהן אבל בסוכה על גבי סוכה סבר רב נחמן דבהפלגת ד' מיפסלא **כרב חסדא ורבה בר רב הונא** הלכך הא דתנן סוכה על גבי סוכה העליונה כשרה והתחתונה פסולה אע"פ שאינה ראויה לדירה שאין בה עשרה פסולה וליתא לדשמואל ומיהו בעינן שתהא ראויה לקבל כרים וכסתות של עליונה ע"י הדחק אבל אינה יכולה לקבל דירה סרוחה היא ע"כ. וכן פסק הרב אבי"ה והר"ז הלוי ז"ל מהך פלוגתא דלקמן רואינו נראה לי כלל ראיה מהך דלקמן דודאי יש לדקדק ממנו דסכך פסול שתחת סכך כשר פוסל את סכך הכשר בהפלגת ד' היינו דומיא דנויי סוכה שהן פסולין לסכך ולא פסלי לר"נ בהפלגת ארבעה משום דלנוי עשאן ובטלן לגבי הסכך אבל סכך פסול דעלמא פוסל את העליון בהפלגת ארבעה אבל סוכה שתחת סוכה לפסול את התחתונה משום סכך העליון לא דמי להההיא כלל ונראה לי לפסוק כשמואל דסוגיא דהש"ס כוותיה דקאמר אלא שאינה ראויה לדירה היכי דמי דלא גבוה עשרה מכלל דת"ק סבר **אע"פ שאינה ראויה**

לדירה פסולה ופריך לשמואל מת"ק ומשני עלה במערבא מאי אין דיורין בעליונה דקאמר ר"י ופליגי עליה רבנן כשאין התחתונה יכולה לקבל כרים וכסתות של עליונה אבל אם אין העליונה גבוה י' בהא מודו רבנן דתחתונה כשרה ופריך הש"ס מכלל דת"ק סבר דאם אינה יכולה לקבל פסולה דמ"ש אינה יכולה לקבל מלא גבוה עשרה תרוייהו לא חזו לדירה ולא מקרי עליונה סוכה לפסול את התחתונה ומוקי פלוגתייהו ביכולה לקבל ע"י הדחק אבל לא גבוה עשרה מודה ת"ק דהתחתונה כשרה והיינו כטעמיה דשמואל וכהכשרה כך פסולה דכשעליונה כשרה וראויה לדירה אז שם סוכה עלה לפסול את התחתונה ואם לאו כשרה וטעמא דמסתבר הוא והלכתא כוותיה והש"ס דפריך לשמואל משום דמצי לשנויי מתניתין אליביה אבל אליבא דשאר אמוראי לא מצי לשנויי מתני' והכי אורחיה דהש"ס דלא מקשי אלא מאי דמצי לשנויי ודוחק גדול הוא מה שכתב בעל העיטור דאם אינה יכולה לקבל כרים וכסתות מקרי דירה סרוחה ופסול כשאינה גבוה עשרה והדבר ידוע דאין לך דירה סרוחה מזו דשייף ועייל אגחוניה וכן מצאתי כתוב בשם הרי"ץ גיאות ז"ל שפסק כשמואל והביא ראיה מהא דפסקינן לקמן גבי כילה כשמואל דאמר מותר לישן בכילה בסוכה אע"פ שיש לה גג והוא שאינה גבוהה עשרה אלמא בפחות מעשרה לא חשיב אהל אע"פ שיש לו גג והשתא לשוויה אהל בעינן עשרה למיפסל סוכה לכ"ש דבעינן עשרה ויש דוחין ראיה זו דדלמא בכילה דלא קביע בעי עשרה אבל סוכה בתוך סוכה דקביע אפי' בבציר מעשרה מיפסיל כדאמר לקמן בשמעתין בקנופות דקביעי ויש להן גג דאפילו בבציר מעשרה אהל הוי ופסולה. וכן כתב הרמב"ן ז"ל בד"א שתחתונה פסולה כשהיה גובה העליונה עשרה טפחים וגג התחתונה יכולה לקבל כרים וכסתות אפילו ע"י הדחק:

טז מתני' פירס עליה סדין מפני החמה או תחתיה מפני הנשר או שפירס על גבי הקנוף פסולה אבל פורס הוא ע"ג נקליטי המטה. כתוב בתשובת הגאונים הא דקתני במתני' פירס עליה סדין מפני החמה או תחתיה מפני הנשר פסולה היינו היכא דחמתה מרובה מצלתה בלא סדין. אבל אם צלתה מרובה מחמתה כשירה ואין סדין פוסלתה והיינו כמו שפירשתי לעיל סימן יד דאין מצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר היכא דבלא סכך פסול צלתה מרובה וכענין זה פירש ר"ת מפני החמה שמייבשת את הסכך ומתוך זה נעשה חמתה מרובה וכן תחתיה מפני הנשר שאלמלא הסדין היה נושר ונעשית חמתה מרובה והסדין מנעו מליפול וכיון שהסדין גורם שעל ידו צלתה מרובה מחמתה פסולה. לפרש"י ז"ל קשה למה תיפסל אם פירס טליתו להגן עליו מפני החמה או מפני הקיסמין דמאי שנא מלנאותה ועוד מצינו דלקמן בפרק הישן (סוכה דף כז:) ברבי יהודה בר' אילעאי כשהגיע חמה למרגלותיו עמד ופירס עליה סדין וק"ל לפי' הגאונים מ"ש לנאותה דכשרה אפילו לנאותה פסולה אם חמתה מרובה ואם צלתה מרובה אפי' מן מפני הנשר נמי כשרה ולפירוש ר "ת ניחא דמוקי לה כשצלתה מרובה:

גמ' אמר רב חסדא ל"ש אלא מפני הנשר אבל לנאותה כשרה: ריי"ף ו.

יז ת"ר סיככה כהלכתה ועיטרה בקרמים ובסדינין המצויירין ותלה בה אגוזים שקדים אפרסקים ורמונים פרכילי ענבים ועטרות **שבלים יינות ושמנים וסלתות אסור להסתפק מהן עד מוצאי יו"ט האחרון של חג ואם התנה עליהם הכל לפי תנאו והוא דאמר איני בודל מהם כל בין השמשות דלא חיילא קדושה עלייהו כלל . תנא** [דף י:] **נויי סוכה אין ממעטין בסוכה** לא להכשירה אם גבוה יותר מעשרים ולא לפוסלה אם אינה גבוה כי אם עשרה ולא דמי להוצין יורדין לתוך עשרה לעיל (סוכה דף ד.) דכיון דלנוי עשוין לא מיקרי דירה סרוחה אמר רב ששת ומן הצד ממעטין **מנימין עבדיה דרב אשי אטמישא כתונתיה במיא שטחיה אמטללתא א"ל שקלה דלא לימרו קא מסכך בדבר המקבל טומאה והא קא חזי דרטיבא לכשיבשה קאמינא:**

יח איתמר נויי סוכה המופלגין ממנה ד' רב נחמן אמר כשרה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי פסולה וקי"ל דיחיד ורבים הלכה כרבים ורי"ץ גיאות כתב דלא מסתבר אלא כרב נחמן דקאי כשמואל והכי פסק רב ישראל כהן ולא דמיא להא דשמואל כדפירשתי לעיל. ויש לומר דדוקא בנויי סוכה הוא דמכשיר הפלגת ד' כיון דלנוי עבידי גבי סוכה בטילי. אבל סכך פסול דלא עביד לנוי אפי' סמוך לסכך הכשר פסולה דהא דאמרינן גבי סדין לנאותה כשרה מיירי שאין מופלג ארבעה אליביה דרב חסדא ורבה בר רב הונא ואפילו

הכי מפני נשר פסולה:

יט גבי קינוף פסולה וכו' פירוש קנופים הן ד' וכשהוא פורס על גביהן **נעשה כסוכה בתוך סוכה לפיכך פסולה ונקליטין שנים וכשהוא פורס** על גביהן את הסדין אין נעשה כאהל לפי שאין לה גג לפיכך כשרה **ירושלמי הלכה ג שכן הוא עושה חלול באצילי. ידיו פירוש כשם שאם הגביה אדם שתי זרועותיו כשהוא** ישן תחת הסדין ונעשה **סדין עליו כאהל אין בכך כלום כך אלו נקליטין שבאמצע המטה כמו זרועותיו הם חשובים ואין בכך כלום:**

כ א"ר יהודה **אמר שמואל מותר לישן בכילה בסוכה אע"פ שיש לה גג והוא שאינה גבוה** י' [דף יא.] **מיתיבי הישן בכילה בסוכה לא יצא ידי חובתו** הב"ע כשגבוה עשרה ת"ש הישן תחת המטה לא יצא ידי חובתו הא תרגמה שמואל במטה גבוה עשרה לישנא אחרינא אמרי לה אמר רב הונא אמר שמואל מותר לישן בכילת חתנים בסוכה לפי שאין לה גג ואע"פ שגבוה עשרה. לכאורה נראה דהני תרי לישני לא פליגי אהדדי לישנא קמא אשמעינן שריותא כשאינה גבוהה י' אע"פ שיש לה גג ולישנא בתרא אשמעינן שריותא כשאין לה גג ואפילו גבוה י' ותרוייהו בעינן לאיסורא וכן דעת הרב אלפסי ז"ל. ורי"ץ גיאות ז"ל כתב כולהו רבותינו פסקי כלישנא בתרא והכין פסקו כילה שיש לה גג אפילו אינו גבוה עשרה פסולה ואין לה גג אפילו גבוה עשרה מותרת ואי אפשר לומר כן דהא שמואל תרגמה להא דהישן תחת המטה במטה עשרה וכן פירש רבינו יצחק דהני תרי לישני לא פליגי אהדדי:

כא מתני' הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסום וסיכך ע"ג פסולה ואם היה סיכוך הרבה מהם או שקצצן כשירה. זה הכלל כל דבר שהוא מקבל טומאה ואין גידולו מן הארץ אין מסככין בו. **כל דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ מסככין בו. אם היה סיכוך הרבה מהן אוקימנא לעיל (סוכה דף ט:) כשחבטן דאי לאו הכי היה מצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר ופסולה:**

גמ' או שקצצן כשירה וצריך לנענע כדי שיהא מעשה לשם סוכה ולא אמרינן קציצתן זו היא עשייתן:

ר"ף ו: **כב וכן לענין ציצית היכא דתלאן וקשרן ואח"כ פסק ראשי חוטין שלהן פסולין ולא אמרינן קציצתן זו היא עשייתן דתניא** [דף יא:] תלאן ואח"כ פסק ראשי **חוטין שלהן פסולין:**

כג זה הכלל כל דבר המקבל טומאה כו'. מה"מ אמר רבי יוחנן דאמר קרא חג הסוכות תעשה לך וגו' באספך מגרנך ומיקבך בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר. רב חסדא אמר מהכא צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבות לעשות סוכות ככתוב. היינו הדס היינו עץ עבות אמר רב חסדא הדס שוטה לסוכה עץ עבות ללולב. והלכתא אין מסככין אלא בדבר הגדל מן הארץ אבל לא בעורות דגידולי קרקע מיקרו אבל לא מיקרו גידולו מן הארץ כמו פסולת גורן ויקב:

כד מתני' חבילי קש וחבילי קנים וחבילי זרדים אין מסככין בהן ואם התירן כשירות וכולן כשירות לדפנות:

גמ' אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מפני מה אמרו חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים אין מסככין בהן לא מפני שהן פסולין לסיכוך אלא לפעמים שאדם בא מן השדה וחבילתו על כתיפו ומעלה ומניחה על גבי סוכתו ליבשה ונמלך עליה לסיכוך והתורה אמרה תעשה לשם סוכה תעשה ולא מן העשוי. ירושלמי הל' ו אין חבילה פחותה מכ"ה קנים דלא שייכא גזירת. אוצר אלא בחבילות שאדם רגיל להביא מן השדה ולא דמי להא דאמר בגמ' לקמן (סוכה יג.) אגד בחד לא שמיה אגד אגד בשלשה שמיה אגד דהיינו באפקותא דדיקלא ודוקרני דקני שיש בו קנים הרבה והוי כמו חבילה. [דף יב:] **אמר רב יהודה אמר רב סככה בחיצין זכרים כשרה** בחיצין נקבות פסולה ואע"ג דעשוי למלאות בית קיבול הוא. **אמר רבה בר רב הונא אמר רב סיככה באניצי פשתן פסולה בהוצני פשתן כשירה פירוש בהוצני פשתן כיתנא דלא דייק ולא נפיץ דעדיין הוא עץ.** ירושלמי ר"ף ז. הל' ד סיככה בחבלים אית תנא תנויי כשירה ואית תנא תני פסולה. מ"ד פסולה בחבלים של פשתן ומ"ד כשירה בחבלים של סיב והרמב"ן ז"ל כתב מסככין בחבלים של סיב ושל חלף וכיוצא בהן שהרי צורתן עומדת ואינן כלין כלים:

כה אמר רב יהודה הני שוצי ושוצרי מסככין בהן. מין עשב הן ועליהם רחבים וגידולן ביער. אביי אמר בשוצי מסככין בשוצרי אין מסככין מאי טעמא כיון **דסני** [דף יג.] **ריחייהו שביק להו ונפיק. אמר ר' חנן בר רבא הני**

היזמי והיגי מסככין בהן אביי אמר בהיזמי מסככין בהיגי אין מסככין דכיון דנתרי **טרפייהו שביק להו ונפיק.** בכל הני לכתחילה לא משוס גזרה דלמא שביק להו ונפיק אבל יצא ידי חובתו אם סיכך בהן וכ"כ הרמב"ם ז"ל פ"ה מהל' סוכה ה"ב. **אמר רב גידל אמר רב האי אפקותא דדיקלא** מסככין ביה אף ע"ג דאגידי **אגד בידי שמים לא שמיה אגד ואע"ג דהדר אגיד להו** מלמעלה אגד דחד לא שמיה אגד כיון שהוא למטה אחד ואע"פ שמתפצל לכמה קנים חד מיקרו ולא שמיה אגד. **אמר רב חסדא אגד דחד לא שמיה אגד** ג' שמיה אגד שנים מחלוקת רבי יוסי ורבנן רבי יוסי בעי ג' ורבנן בעו שנים והלכה כרבנן דתרין הוי אגד וכל דבר כמו אפקותא ודוקרי דקני דכשאגדן ואחר עמו הוה חבילה בחבילה של כ"ה קנים כההיא דירושלמי: [דף יג:] דרש מרימר הני איסורייתא דסורא מסככין בהן **ואע"ג דאגידן למנינא בעלמא הוא דאגדן אמר ר' אבא אמר שמואל הני צריפי דאורביני כיון שהתיר ראשי מעדנים שלה כשירה והא אגיד מתתאי א"ר פפא דשרי להו. רב הונא בריה דרב יהושע אמר** אפילו תימא דלא שרי להו **כל אגד שאינו עשוי לטלטלו** בו לא שמיה אגד:

יום עג

כו אמר רבי אבא אמר שמואל ירקות שאמרו חכמים אדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח פוסלין בסוכה משום אויר מאי טעמא כיון דלכי יבשי מפרכי ונפלי כמאן דליתנהו דמי וחשיבי כאויר ופוסלים בג' ואי לא מפרכי פוסלים באמצע בד' טפחים מן הצד בד' אמות כדין סכך פסול דאוכלין נינהו ומקבלים טומאה:

כז תניא סוכי תאנים ובהם תאנים פרכילין ובהם ענבים קשין ובהם שיבולין מכבדות ובהם תמרים אם פסולת מרובה על האוכלים כשרים ואם אוכלים מרובין על הפסולת פסולין ואם קצרן מתחילה לסכך אין להם ידות דלא ניחא ליה בהו ואין מביאין טומאה לאוכל ומסייעין לבטל את האוכל ואם מתחילה קצץ לאכילה ונמלך עליהם לסיכוך אין המחשבה מוציא את הידות מידי טומאה וחשיבי כאוכל. וצריך שיהא בפסולת לבטל את האוכל והבית יד הסמוך לאוכל עד שיעשה בהו מעשה כגון שדשן בגורן:

כח מתני' [דף יד.] **מסככין בנסרים דברי ר"י ור"מ אוסר. נתן עליה נסר שהוא רחב ד' טפחים כשירה** רי"ף ז:

ובלבד שלא ישן תחתיו:

גמ' אמר רב מחלוקת בנסרים שיש בהן ארבעה דרבי מאיר אית ליה גזירת תקרה ור"י לית ליה גזירת תקרה אבל אין בהן ד' **דברי הכל כשירה ושמואל אמר בנסרים שאין בהן ארבעה מחלוקת אבל יש בהן ארבעה ד"ה פסולים ופריך אין בהן ארבעה ואפילו פחות מג' קנים בעלמא נינהו אמר רב פפא ה"ק יש בהן ארבעה דברי הכל פסולה פחות משלשה ד"ה כשירה כי פליגי** מג' ועד ארבעה מ"ס כיון דליכא **שיעור מקום לא גזרינן** ומ"ס כיון דנפקו להו מתורת לבוד גזרינן: **איתמר הפכן על צידן להני נסרים שיש בהן ארבעה** [דף יד:] **רב הונא אמר פסולה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי כשירה. איקלע רב נחמן לסורא על לגביה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרו** לו הפכן על צידן מהו אמר להן פסולה נעשין **כשפודין של מתכת וכן הלכתא** ואליבא דרב לא מיתוקמא הך פלוגתא דאמוראי אלא אליבא דרבי מאיר וברחבין ארבעה וקי"ל בפרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מו:) דרבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה אבל אליבא דשמואל מיתוקמא שפיר לכ"ע ומתוך כך נראה דהלכתא כשמואל ואע"ג דקי"ל הלכתא כרב באיסורי ועוד לקמן בפרק לולב הגזול (סוכה דף לו:) דקאמר רבי יהודה סוכה אינה נוהגת אלא בארבעה מינין שבלולב ופריך שם לז. מהא ברייתא **דתניא כוותיה דשמואל סיככה בנסרים** של ארז ולא מייתי מהך דתניא כוותיה דרב ש"מ דהך דשמואל עיקר. וכן פסק הרב אלפסי והביא ראיה מהא דרב פפא דס"ל כוותיה ואינה. ראיה כל כך לפי שדרך אמוראי בתראי לפרש דברי הראשונים ואף על גב דלא סבירא להו כוותיהו וכן פסק ר"ח והרמב"ם ז"ל פ"ה מהל' סוכה ה"ז והר"ז הלוי וה"ר ישעיה דטראני דהלכה כשמואל והראב"ד ז"ל פסק כר' מאיר בגזירותיו וכרב והכל עולה לסגנון אחד:

כט מתני' [דף טו.] **תקרה שאין עליה מעזיבה רבי יהודה אומר משום בית שמאי מפקפק ונוטל אחת מבינתים ובית** הלל אומרים מפקפק או **נוטל אחת מבינתים רבי מאיר אומר נוטל אחת מבינתיים ואינו צריך לפקפק. וטעמייהו דבית הלל משום תעשה ולא מן העשוי הלכך אי מפקפק עביד ליה מעשה ואי נוטל אחת מבינתיים עביד ליה מעשה וכן הלכתא.** והקשה רי"ף ח.

הר"ז הלוי ז"ל על הרב אלפסי על שכתב טעמייהו דב"ה משום תעשה ולא מן העשוי דהאי טעם הוי אליבא דרב ואנן קי"ל כשמואל ולשמואל פליגי בביטול תקרה משום דסתם תקרה מקורה בנסרים שיש בהן ארבעה. והרמב"ן ז"ל תירץ דהרב אלפסי כתב כשמואל דטעמא דביטול תקרה היינו משום תעשה ולא מן העשוי דכל זמן שלא ביטל התקרה הרי הוא כאילו דר בבית ויש כאן משום תעשה ולא מן העשוי אלא דבגזירת תקרה ליכא לאוקמי פלוגתייהו דכיון דמהדר לבטלה הרי הוא בקי בתעשה ולא מן העשוי וליכא למיגזר שמא יאכל תחת תקרת הבית אלא פליגי מה יש לו לעשות ותתבטל התקרה ואין בה משום תעשה ולא מן העשוי הלכך הבא לסכך מתחילה בנסרים שאין בהן ארבעה ואפי' הן משופין כשרים בנסרים שיש בהן ארבעה לא יסכך אפילו הפכן על צידן אבל בית שהוא מקורה ואין בה מעזיבה מפקפק את כולו שמסיר את המסמרים שהיו קבועים בהן ואפילו הן רחבים ארבע או נוטל אחת מבינתיים בין כל אחת נוטל אחת ומניח פסל במקומו. והרמב"ם ז"ל כתב פ"ה מהל' סוכה ה"ח בלבד שלא יהא בכל נסר אחד ד' טפחים ודבריו תמוהים:

מתני' המקרה סוכתו בשפודים באסכלאות או בארוכות המטה אם יש ריוח ביניהם כמותם כשירה:

גמ' לימא תיהוי תיובתא דרב הונא בריה דרב יהושע דאיתמר פרוץ כעומד רב פפא אמר מותר רב הונא בריה דרב יהושע אמר אסור. אמר לך רב הונא בריה דרב יהושע מאי כמותן בנכנס ויוצא והא אפשר לצמצם א"ר אמי במעדיף רבא אמר [דף טו:] אם היו נתונין שתי נותנן ערב אם היו נתונים ערב נותנן שתי הכי גירסת רש"י. והרב אלפסי ז"ל לא הביא כל זה אלא המשנה כצורתה דהא איפסיק הלכתא בפ"ק דעירובין דף טו: כרב פפא דפרוץ כעומד מותר וסגי בריוח כמותו בצמצום וזהו לגירסת רש"י דגריס והא אפשר לצמצם ופריך לרב הונא ואליבא דידיה משני ר' אמי ורבא. ולא צריכא לשנויי דידהו אליבא דהלכתא וקשה להך גירסא דפריך סתמא דגמרא דלא כהלכתא הלכך נראה כגירסת ר"ח ור"ת דגרסי והא אי אפשר לצמצם. ופריך לתרוייהו דכשנותן ביניהם סכך כשר כמותו אי אפשר לאדם לצמצם שיהא לגמרי כמותו לפי שאין דרך אדם לצמצם בכך למלא את כל החלל ונשאר מעט אויר נמצא לרב פפא דמפרש מתניתין כמותו בצמצום הפסול מרובה ולרב הונא דמפרש מתניתין ביוצא ונכנס הרי הוא עתה מצומצם ומשני הני אמוראי אליבא דתרוייהו הלכך אליבא דהלכתא נמי צריך לפרש מתניתין במעדיף או בשתי וערב: אמר רמי [דף טז.] בר טביומי סיככה בבלאי הכלים פסולה מאי בלאי הכלים אמר אביי מטלניות שאין בהן שלשה על שלשה דלא חזיין לא לעניים ולא לעשירים תניא כוותיה מחצלת של שיפה ושל גמי שיריה אע"פ שנפחתו מכשיעור אין מסככין בהן: **למתני' החוטט בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה:**

רי"ף ח: **גמ' אמר רב הונא לא שנו אלא שאין שם חלל טפח במשך שבעה אבל יש שם חלל טפח במשך שבעה הרי זו סוכה.** דכיון שהניח מתחילה חלל טפח לצל הרי הוא חשוב אהל ושם סכך עליו וכשחוטט ממטה למעלה עד שמגביה את החלל עשרה אין זו עשייתה שאינו מתקן אלא הדפנות ובדפנות לא אמרינן תעשה ולא מן העשוי והרי היא כשרה כסוכה פחותה מעשרה וחקק בה להשלימה לעשרה. ואע"פ שמתחלה לא נעשה לשם סוכה הא מכשירין ב"ה בסוכה ישנה. ומצי למימר דרב הונא לטעמיה דאמר לעיל (סוכה דף י.) גבי אויר שבין סוכה לסוכה טפח אבל נראה דאפילו למ"ד ד' הכא מודה דהא לשמואל דאמר התם י' הכא לא שייך למימרי' דאין כאן חוטט לעשות סוכה שהרי מתחילה עשה שיעור סוכה לצל. וכתב רבינו אבי העזרי בשם רבותיו אם הגדיש גדול ולא הניח חלל טפח אלא במשך ז' ושוב חטט בו הרבה ועשה סוכה גדולה אינה כשירה כולה על ידי משך ז' ולא דייניגן ליה כפסל היוצא מן הסוכה דהא לא מימשכא חד דופן בהדיה ואם חטט ד' אמות משני צדדין יותר על החלל אף החלל פסול דסכך פסול מן הצד פוסל בד' אמות. והא דאמר רב הונא במשך ז' לאו לאכשורי אף במקום שלא הניח מאחר שהניח כדי הכשר סוכה אלא נקט שיעור סוכה דבבציר מהכי לא מהני אף במקום שמניח:

ל מתני' המשלשל דפנות מלמעלה למטה אם גבוהות **מן הארץ ג' טפחים פסולה** מלמטה למעלה אם גבוהות מן הארץ י' **טפחים כשירה. רבי יוסי אומר כשם** שמלמטה למעלה י' טפחים כך מלמעלה למטה י' טפחים **הרחיק את הסיכוך מן הדפנות שלשה טפחים פסולה.** ה"ג ורב נטרונאי והרמב"ן ז"ל וה"ר ישעיה ז"ל

פסקו כרבנן. ורב עמרם ור"ח ורבינו אבי העזרי פסקו כרבי יוסי דנמוקו עמו אע"ג דאין הלכה כרבי יוסי אלא מחבירו ולא מחביריו הא תניא לקמן (סוכה דף טז:) כוותיה [דף טז:] ומחצלת שבעה ומשהו מתרת בסוכה משום דופן והיינו לפי הספרים דגרסינן ומאי קמ"ל דמשלשלין דפנות מלמעלה למטה וכן בעל העיטור פסק כרבי יוסי מההיא ברייתא ופירש קמ"ל דמשלשלין מלמעלה למטה אפילו לכתחילה כרבי יוסי דאי ממתניתין הוה אמינא דוקא בדיעבד אבל לכתחילה לא וזו הגירסא היא ברוב הספרים אבל לגירסת רש"י אין ראיה משם דרש"י גריס כי תניא ההיא בסוכה גדולה ותו לא פירוש בסוכה גבוהה הרבה שאין יכול לומר בה שני לבודין הלכך בעי מחצלת ז' ומשהו ומעמידה בפחות מג' סמוך לקרקע ואתיא כרבנן. ורי"ץ גיאות ז"ל פסק כרבנן דקי"ל לעיל (סוכה דף ז.) דופן סוכה כדופן שבת וקי"ל בשבת דאין מחיצה תלויה מתרת אלא במים קל הוא שהקילו חכמים במים וכן דעת ה"ר אלפסי ז"ל מדלא פסק כרבי יוסי אלמא סבר דהלכה כרבים וכן הלכתא: דף טז:

גמ' אמר רב חסדא מחצלת ד' **ומשהו מתרת בסוכה משום דופן היכי עביד** מוקי לה בי מיצעי בפחות מג' למטה ובפחות מג' למעלה דכל פחות מג' כלבוד דמיא. א"ר אסי פס ד' **ומשהו מתיר בסוכה משום דופן ומוקי ליה בפחות מג' סמוך לדופן מאי קמ"ל הא קא משמע לן דמשך סוכה ז' טפחים:**

לא מתני' [דף יז.] **בית שנפחת וסיכך על גביו אם יש מן הכותל ולסיכוך ד' אמות פסולה פחות מד' אמות כשירה** דחשבי' ליה לתקרת הבית כאילו היא מן הדופן ועקומה למעלה ואין לפרש רואין את הדופן כאילו הוא עקום ומגיע עד הסכך הכשר ומוציא את הפסול חוץ לסוכה דא"כ גבי אויר נמי נימא הכי. **וכן חצר שמוקפת אכסדרה** וסיכך על גביו אם יש מן הסיכוך ולכותל ארבע אמות פסולה פחות מד' אמות כשירה **סוכה גדולה שהקיפוה בדבר שאין מסככין בו אם יש תחתיו** ד' אמות פסולה:

גמ' אמר רבא אשכחתינהו לרבנן דבי רב דיתבי וקאמרי משמיה דרב אויר פוסל בג' סכך פסול פוסל בד' ואמינא להו אנא וכו' בסורא מתנו הכי בנהרדעא מתנו הכי [דף יז:] אמר רב יהודה **אמר שמואל סכך פסול באמצע** בד' מן הצד בד' אמות **ורב אמר בין באמצע בין מן הצד בד' אמות** כתב בעל העיטור איכא פלוגתא ביני רבוותא הרב אלפסי ז"ל פסק **כשמואל דהא רבנן דבי רב כוותיה סבירא להו.** ובעל הלכות פסק כרב כלישנא בתראה. וירושלמי הלכה י' מסייע ליה דתני ר' חייא אויר פוסל בג' סכך פסול אינו פוסל אלא בד' אמות ומסתברא כוותיה דהא רבנן דלאו סייעתיה היא דהא אי לישנא בתרא איתא קמא ליתא דתרי לישני נינהו והלכך מספקא לן אי כסורא אי כנהרדעא פלוגתא דרב ושמואל והלכתא כרב דבין באמצע ובין מן הצד בד' אמות ומשמע דכי היכי דבהרחיק את הסיכוך מן הדפנות בפסול אויר ליכא פלוגתא בין באמצע בין מן הצד בסכך פסול נמי ליכא פלוגתא ומיהו פלוגתא דרבוותא היא ולחומרא. והרמב"ן ז"ל כתב ואני אכריע כדברי הרב אלפסי דלרב [דף יח.] דאמר בין באמצע בין מן הצד בד"א א"כ טעמא לאו משום דופן עקומה הוא דהא אפילו באמצע דליכא למימר דופן עקומה הוי נמי שיעורא בד' אמות וכדאמר בגמרא בלישנא קמא בר מינה דההיא דרב ושמואל דאמרי תרוייהו משום דופן עקומה נגעו בה הלכך כיון דלכולהו לישני מ"ד באמצע נמי בד' אמות לא נגעו בה משום דופן עקומה הלכך ע"כ הלכתא כמ"ד באמצע בד' ומן הצד בד"א משום דופן עקומה דסוגיא דכולה הגמרא דאמרינן דופן עקומה כדאמר בריש מכילתין מאי קמ"ל דאמר דופן עקומה תנינא וכו' ואמרי' נמי לעיל (סוכה דף ו:) כי גמירי הלכתא לגוד וללבוד ולדופן עקומה וכן פסקו הרמב"ן ז"ל פ"ה מה"ס וה"ר ישעיה ז"ל דבאמצע פוסל בד' **וה"מ בסוכה גדולה אבל בסוכה קטנה בין באמצע בין מן הצד** ג' טפחים:

לב אמר אביי אויר שלשה בסוכה גדולה ומיעט בין בקנים בין בשפודים הוי מיעוט בסוכה קטנה בקנים הוי מיעוט בשפודים לא הוי מיעוט והנ"מ מן הצד אבל **באמצע פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר יש לבוד באמצע וחד אמר אין לבוד באמצע והלכתא יש לבוד באמצע דקי"ל פסחים דף עד:** חולין דף צג: דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא רב אחא לחומרא ורבינא לקולא והלכתא כרבינא לקולא והא דאויר פוסל בג' וסכך פסול פוסל בארבעה היינו כשמתחיל מדופן האמצעי ומהלך על פני כל הסוכה עד הפתח דהשתא חוצץ האויר או הפסול בין הכשר לכשר ולא נשאר לכל צד כי אם שתי דפנות אבל אם מתחיל מן הדופן שבצד

ריי"ף ט.

זה ומהלך לדופן שכנגדו אם נשאר מן הכשר לצד דופן האמצעי כדי הכשר סוכה כשרה דהא אית לה ג' דפנות וצד שמעבר אצל הפתח פסול אם יש אויר מפסיק ואס סכך פסול מפסיק ונשאר אצל הפתח הכשר סוכה ופחות מד' עד הדופן האמצעי הכל כשר. החיצון ע"י דופן עקומה ואע"פ שאני רואה את הסכך כאילו הוא עקום להכשיר החיצונה מ"מ לא נפסל הפנימי בשביל זה ואם האויר והפסול אין מהלכין על פני כל הסוכה אלא באמצע הסוכה יש אויר ג' על ג' או סכך פסול ד' על ד' אם יש ממנו עד דופן האמצעי כדי הכשר סוכה הכל כשר בין מה שבצדדין בין מה שבצד הפתח ואפילו מה שכנגד האויר או כנגד הפסול דהואיל שהכל מחובר לשיעור הכשר הרי זה כפסל היוצא מן הסוכה דנדון כסוכה ונראה דאפילו אין בו כדי הכשר סוכה ממנו עד הדופן האמצעי מצטרפין. זה עם זה לשיעור הכשר סוכה ואין האויר והפסול פוסלין מאחר שהכשר סוכה מתחבר יחד עם הצדדין ואמרינן בשמעתין דסכך פסול פחות מד' ואויר פחות מג' לא מצטרפין לפסול בסוכה גדולה כיון דלא שוו שיעורייהו להדדי. ואם יש סכך פסול שני טפחים וסכך פסול שני טפחים ואויר פחות משלשה מפסיק יש להסתפק אם שני הפסולין מצטרפין לפסול את הסוכה מי אמרי' כיון דאויר מפסיק ביניהם לא מצטרפין או דלמא כיון דאין באויר ג' מצטרפין ומיהו אם אין בפסולין ד' ואויר פחות מג' מפסיק אין האויר משלימו לד' שנאמר שיהא חשוב כסתום מחמת לבוד דלא אמרינן לבוד להחמיר:

לג אתמר סיכך ע"ג אכסדרה שיש לה פצימין פי' הניח הסכך על האכסדרה והסכך מהלך על פני כל החצר לפרש"י גג האכסדרה רחב ד' אמות דליכא למימר דופן עקומה ולפר"י אין הסכך מהלך על פני כל החצר אלא יש לסוכה שתי דפנות ובשלישית סיכך על גבי אכסדרה ודבריו כתבתי במסכת עירובין. אם יש לאכסדרה פצימין והן עומדין כמין חלונות וביניהם פחות משלשה טפחים ד"ה כשרה דאמרינן לבוד **אין לה פצימין אביי אמר כשרה דאמרינן** [דף יח:] **פי תקרה יורד וסותם ורבא אמר פסולה לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם** משום דפי תקרה זה נעשה להיות מחיצה לחלל שבפנים ולא לאויר שחוצה להם אבל אם יש להם פצימין אע"ג דלגואי עבידין אמרינן לבוד דפחות מג' כסתום דמי ומחיצה מעלייתא היא: [דף יט.] **רב אשי אשכחיה לרב כהנא דקא מסכך על גבי אכסדרה שאין לה פצימין א"ל לא סבר לה מר להא דרבא דאמר יש לה פצימין כשרה אין לה פצימין פסולה אחוי ליה נראה מבחוץ ושוה מבפנים** כזה ואתמר נראה מבחוץ ושוה מבפנים נידון משום לחי וקשה מה ענין מבוי לסוכה במבוי איכא ג' מחיצות ולא בעינן לחי אלא להיכרא בעלמא הלכך סגי בנראה מבחוץ ושוה מבפנים דבהיכרא כל דהו סגי אבל בסוכה דופן שלישי צריך להיות ליושבי בסוכה כמו שתי הדפנות וכי תימא דאמרינן מיגו דמהני לשבת מהני נמי לסוכה לאו מילתא היא דלא אמרינן מיגו מדרבנן לדאורייתא. ועוד וכי לא עשה סוכה זו אלא לשבת של ימי הסוכה וי"ל דמיירי כשעשה צורת הפתח לדופן השלישית ורב כהנא דהכא לטעמיה דאמר לעיל (סוכה דף ז.) וצריכא נמי צורת הפתח וכיון דהוה ליה צורת הפתח מדאורייתא סגי לה בהכי דבכ"מ צורת הפתח חשיב כמחיצה ולא בעי טפח שוחק אלא מדרבנן הלכך מהני ליה נראה מבחוץ מיגו דמהני לענין שבת מהני הכא כל שבעת ימי הסוכה א"נ הא דאמר רבא דלא מהני פי תקרה כיון דמחיצות לגואי עבידין ולא לבראי היינו מדרבנן בעלמא הלכך לענין טפח שוחק מהני נראה מבחוץ.

לד תנא פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה מאי פסל היוצא מן הסוכה אמר עולא קנים היוצאים לאחורי סוכה ואית בהו הכשר סוכה ושלשה דפנות וצלתה מרובה מחמתה וקמ"ל אע"ג דלגואי עבידי לבראי לא עבידי כשרה. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו הכא בקנים היוצאים לפנים מן הסוכה עסקינן ומשכא חד דופן בהדייהו מהו דתימא הא לחודיה קיימא והא לחודיה קיימא קמ"ל. ומיירי בשעשה שתי מחיצות של הצדדין ארוכות אע"פ שהיה לו די בז' טפחים באחת מהן זה מוכיח שרוצה לעשות כל הסוכה בדפנות ארוכות ודופן האחת הנמשכת עם הפסל לאו מן הסוכה הוא אלא בפני עצמו קאי ונמצא שאין לו אלא דופן אחת ואפ"ה נידון כסוכה. רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן הכא בסוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה פי' ברוב הסוכה הצל רבה על החמה שני משהויין ובמיעוט החמה רבה על הצל משהו וכשתצטרף יחד הצל והחמה של כל הסוכה תהיה צלתה מרובה מחמתה משהו. ומאי יוצא יוצא

מהכשר סוכה ור' אושעיא אמר לא. נצרכה אלא לסכך פסול פחות משלשה בסוכה קטנה ומאי יוצא יוצא מתורת סוכה מתקיף לה רב הושעיא ולא יהא אלא אויר ואויר פחות מג' בסוכה קטנה מי פסיל אמר רבה זה מצטרף וישנים תחתיו וזה מצטרף ואין ישנים תחתיו פרש"י אויר פחות מג' מצטרף להשלים שיעור סוכה אבל אין ישנים תחתיו ואשמעינן תנא דסכך פסול נידון כסוכה לומר דמצטרף וישנים תחתיו וכן משמע בירושל' בפ"ג דברכות הלכה א דגרסינן התם אנן חמיי רבנן קיימין בסוכה וילפינן מטיט הנרוק כדתנינן התם הרחיק את הסיכוך מן הדפנות ג' טפחים פסולה פחות מיכן כשורה מהו לישן תחתיו השיב ר' יצחק בר אליעזר הרי טיט הנרוק שמצטרף למקוה ואין מטבילין בו אף הכא משלים לסוכה ואין ישנים תחתיו ולא תיקשי לך היאך יוכל אדם ליזהר בסוכה מליאה נקבים שלא יישן תחת הנקבים דהכא מיירי כשאויר מהלך בכל אורך הסוכה ומימרא דכל הני אמוראי הלכתא נינהו:

לה מסקנא דמילתא סכך פסול בסוכה גדולה באמצע ארבעה טפחים פסולה פחות מכאן כשירה וישנים תחתיו. מן הצד בארבע אמות פסולה פחות מכאן כשרה ואין ישנים תחתיו כל זמן שיש בו ד' טפחים סכך פסול בסוכה קטנה בין מן הצד בין באמצע ובשלשה טפחים פסולה פחות מכאן כשרה וישנים תחתיו ואויר בין בסוכה גדולה בין בסוכה קטנה בין מן הצד בין באמצע בג' טפחים פסולה פחות מכאן כשרה ואין ישנים תחתיו ובלבד כשאויר מהלך בכל אורך הסוכה:

ריי"ף ט: **לו מתניי** [דף יט:] **העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל ר' אליעזר פוסל לפי שאין לה גג וחכמים מכשירין:**

גמ' תנא מודה ר' אליעזר שאם הגביה מן הקרקע טפח או אם הרחיק מן הכותל טפח שהיא כשרה פי' ר"י הגביה שעשה בנין זקוף בגובה טפח והושיב עליו ראשו של שיפוע של מטה והרחיק מן הכותל טפח שעשה סמוך לכותל סכך רחב טפח וסמך עליו ראשו של שיפוע העליון אבל מתוך פרש"י משמע דאותו טפח שהגביה או שהרחיק אפי' הוא אויר חשבינן ליה כסתום מטעם לבוד וכן משמע בירושלמי הלכה א' דגרסינן התם מודה ר' אליעזר לחכמים שאם היתה נתונה על ארבעה אבנים או שאם היתה גבוה מן הארץ טפח שהיא כשרה. **אביי אשכחיה לרב יוסף** דגני בכילת חתנים בסוכה אמר ליה **כמאן כר' אליעזר שבקת רבנן ועבדת כר' אליעזר א"ל בברייתא איפכא תניא ר' אליעזר מכשיר וחכמים פוסלין א"ל שבקת מתני' ועבדת כברייתא א"ל מתני' יחידאה היא דתניא העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל ר' נתן אומר ר' אליעזר פוסל מפני שאין לה גג וחכמים מכשירין.** ומיירי בכה"ג דלאחר שנמשך בגובה עשרה יש במשך הסוכה ז' על ז' טפחים ואפשר דאף תחת השיפוע שאינה גבוהה עשרה כשרה מידי דהוה אפסל היוצא מן הסוכה וכיוצא בזה מצינו בפ"ז דאהלות כל שיפועי אוהלים כאהלים אהל ששיפועו יורד וכלה עד כאצבע טומאה באהל הכלים שתחת השיפוע טמאים. טומאה תחת השיפוע הכלים שתחת האהל טמאים טומאה באהל היינו מקום שיש לו לרבע טפח אלמא חזינן כשיש בשיפוע לרבע בו טפח על טפח חשיב כולו אהל ואפי' במקום שאין בו טפח על טפח. כתב רב אלפס **והלכתא כרב יוסף וש"מ שהעושה סוכתו כמין צריף** פסולה בלשון ישמעאל קורין אותו מזוזיקט"א **או שסמכו לכותל כגון שהעמיד את הקורות בארץ רחוק מן הכותל והטה** אותה וסמכה לכותל ונמצא שהסוכה אין **לה גג שהיא פסולה ואם הגביה את הסוכה מן הקרקע טפח או שהרחיקה מן הכותל טפח כשרה שהרי יש לה גג טפח וש"מ שמותר לישן בסוכה בכילה שאין לה גג** אע"ג דגבוהה עשרה ואם יש **לה גג אסור לישן** בה בסוכה דכיון דיש לה גג הוי ליה כסוכה בתוך סוכה והוא דגבוה עשרה:

מתניי מחצלת הקנים ומחצלת הקש **גדולה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה עשאה לסיכוך מסככין בה ואינה מקבלת טומאה ר"א אומר אחת גדולה ואחת קטנה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה** עשאה לסיכוך מסככין בה ואינה מקבלת טומאה **ואסקא רב פפא דבקטנה** [דף כ.] **כ"ע לא פליגי דסתמא לשכיבה קאי כ"פ בגדולה ת"ק סבר סתם גדולה לסיכוך ורבי אליעזר סבר סתם גדולה נמי לשכיבה והלכה כת"ק:**

גמ' ת"ר מחצלת של שיפה ושל גמי גדולה מסככין בה קטנה אין מסככין בה של קנים ושל חוליות גדולה מסככין בה ארוגה אין מסככין בה ר' ישמעאל בר' יוסי

אומר משום אביו זו וזו מסככין בה וכן היה ר' דוסא אומר כדבריו. הרב אלפסי ז"ל לא הביא הך סיפא משום דס"ל דהלכה כר' יוסי ור' דוסא וכן מוכחא סתמא דמתני' דלא מפלגא במחצלת קנים אלא בין גדולה לקטנה. **תניא אמר רבי חנינא** [דף כ:] **כשירדתי לגולה מצאתי זקן אחד ואמר לי מסככין בבודיא וכשבאתי אצל אחי אבא הודה לדבריו אמר רב חסדא והוא דלית ליה גדנפא. אמר עולא הני בודייתא דמחוזא אלמלא קיר שלהן מסככין** בהן תניא נמי הכי **מסככין בבודיא ואם יש לה קיר אין מסככין בה ואע"ג דקא שקיל ליה לגדנפא לא מסככין בה מידי דהוי אבלאות של כלים שאין מסככין בהן.** כתב ה"ר ישעיה מטראני אלו המחצלאות שמוכרים התגרים וסתמא לאו לשכיבה עבידי שהן ממלאין אותן צמר וגם עושין מהן מחיצות הלכך לאו בתר עשייתם אזלינן שהאומן אינו עושה אותן אלא למכרן למי שצריך להן כל אחד ואחד לפי צורכו וא"כ אין לילך אלא אחר קנייתה שאם קנאו אדם לשכיבה מקבלת טומאה. ואם קנאו לצורך דבר אחר אינה מקבלת טומאה וא"כ אדם יכול לקנות מחצלת חדשה לשם סוכה ולסכך בה אע"ג דחזיא לשכיבה בתר מחשבתו אזלינן וכיון דקנאה לצורך סוכה וסיכך בה אינה מקבלת טומאה. ולא מיסתבר לי אלא בתר מנהג אנשי המקום אזלינן כדקאמר לא נחלקו ר' דוסא וחכמים על מחצלת אושא שהן טמאות הלכך במקום שנהגו לשכב עליהן אפילו אמר לאומן לתקנו לו לסיכוך אין מסככין בה דמי יודע שאמר לאומן לתקנו לו לסיכוך ואתו כולי עלמא לסכוכי בהו:

יום עד

פרק ב

א הישן תחת המטה בסוכה לא יצא ידי חובתו א"ר יהודה נוהגין היינו שהיינו ישנים תחת המטות בפני הזקנים ולא אמרו לנו דבר. אמר ר"ש מעשה בטבי עבדו של ר"ג שהיה ישן תחת המטה ואמר להן ר"ג לחכמים ראיתם טבי עבדי שת"ח הוא ויודע שהעבדים פטורים מן הסוכה ולפיכך ישן **תחת המטה ולפי דרכנו**

רי"ף י. **למדנו שהישן תחת המטה לא יצא ידי חובתו:**

גמ' תרגמא שמואל במטה גבוה י' **טפחים דכיון דגבוה י' שהוא שיעור סוכה נעשית כסוכה בתוך סוכה ולפיכך** [דף כא:] **לא יצא ידי חובתו: מתני'** הסומך סוכתו בכרעי המטה **כשרה ור' יהודה אומר אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה פסולה:**

גמ' מ"ט דר' יהודה פליגי בה רבי זירא ורבי אבא בר ממל חד אמר לפי שאין לה קבע וחד אמר מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה. שאין לה קבע פרש"י שמיטלטלת ע"י המטה ור' יהודה לטעמיה דאמר סוכה דירת קבע בעינן וקשה לקמן בשמעתין דפסל ר' יהודה סוכה על גבי בהמה ומפרש טעמא משום דכתיב חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ובירושלמי משמע דטעמא דאין לה קבע לפי שאין עשרה טפחים מן המטה ועד הגג והכי איתא בירושלמי הלכה ב אמר ר' אמי על שם שאין בכרעי המטה עשרה טפחים אמר רבי אבא מפני שמעמידה בדבר טמא והתניא מעשה בירושלים שהיו משלשלין מטותיהן לפני חלונותיהן איך תימר מפני שמעמידה על גבי דבר טמא הא לא הוי טעמא אלא משום דאין מכרעי המטה לסכך עשרה טפחים. עד כאן. ומטות של ירושלים מכרעי המטה עד הסכך היו עשרה טפחים וקשה לי לטעמא דמעמידה בדבר המקבל טומאה אם סיכך על מחיצות אבנים תהיה פסולה הואיל והעמיד הסכך בדבר שאין גידולו מן הארץ: אמר אביי לא שנו אלא **סומך אבל סיכך על מטה כשרה.** פי' כשלא סמך הסכך על הכרעים אלא ע"ג יתידות אבל כל דופני הסוכה אינו אלא מן המטה משלשה צדדין. דלא גמרינן פסול המחיצות לסוכה אלא לסכך וזה לא הוי ליה מעמידו במקבלי טומאה ולענין קבע נמי יש קבע לסכך תמיה לי מה בא אביי להשמיענו משנה שלמה היא ר"י אומר אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה פסולה הא יכולה לעמוד בפני עצמה כשרה וא"ת לפי הירושלמי דמפרש לפי שאין עשרה טפחים מכרעי המטה ועד הגג מה לי סמך ומה לי סיכך על גב המטה וי"ל כיון שאין הסוכה נסמכת על המטה ואי שקיל לה למטה איכא אויר עשר וסוכה מתקיימת הרי יש לה קבע ואינה נפסלת בשביל שהכניס בה שמטה ומיעט אוירא מידי דהוה אכרים וכסתות דפ"ק דלא הוי מיעוט לא לענין עשרים ולא לענין עשרה והשתא נמי מיתרצן נמי קושייתי דהא אתי אביי לאשמועינן ומדהביא רב רב אלפסי דברי אביי נראה שפוסק כר' יהודה וטעמיה כיון דשקלו וטרו אמוראי לפרש טעם דבריו וגם אביי אמר דבריו אליבא דר' יהודה אלמא סבירא להו כוותיה וגם אני אומר

דטעם קבע עיקר כדאיתא בירושלמי ולא ידענא מאיזה טעם יכשירו רבנן היכא דסמך הסכך על כרעי המטה ואין מכרעי המטה עד הגג עשרה דירה סרוחה היא הלכך נראה דר' יהודה לפרושי דברי ת"ק אתא וליכא הכא פלוגתא: **מתני'** [דף כב.] **סוכה המדובללת ושצלתה מרובה מחמתה כשרה המעובה כמין בית אע"פ שאין הכוכבים נראים מתוכה כשרה:** רי"ף י:

גמ' מאי סוכה מדובללת רב אמר סוכה עניה ושמואל אמר קנה עולה וקנה יורד רב סבר מאי מדובללת מדולדלת וחדא קתני סוכה מדולדלת שצלתה מרובה מחמתה כשרה ושמואל סבר מאי מדובללת מבולבלת ותרתי קתני סוכה מבולבלת ושצלתה מרובה מחמתה כשרה. אמר אביי לא שנו אלא שאין בין זה לזה ג' טפחים אבל יש בין זה לזה ג' טפחים פסולה ורבא אמר אפי' יש בין זה לזה ג' טפחים נמי לא אמרן אלא שאין בגגה טפח אבל יש בגגה טפח כשרה דאמרינן חבוט רמי יראה דהלכה כשמואל מדשקלו וטרו אביי ורבא אליביה ואפשר דרב לא פליגי אשמואל בהא דמכשיר קנה עולה וקנה יורד אלא דמשמע ליה לפרושי מתני' בחדא וכן פסקו הרמב"ם פ"ה מהלכות סוכה הלכה כא ובעל העיטור ז"ל והר"ז הלוי ז"ל ומדלא הביא הרב אלפסי ז"ל דברי אביי ורבא משמע דסבר דלית הלכתא כשמואל ואין דבריו נראין בזה:

ב [דף כב:] **ושצלתה מרובה מחמתה כשרה הא כי הדדי פסולה ותנן באידך פירקין ושחמתה מרובה מצלתה פסולה הא כי הדדי כשרה לא קשיא כאן מלמעלה כאן מלמטה אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי כזוזא מלעיל כאיסתרא** מתחת **אם החמה והצל שוין מלמטה כשרה שבידוע שהצל מלמעלה הוא מרובה ואם החמה והצל מלמעלה שוין פסולה שבידוע שהחמה מלמטה מרובה על הצל** וכן פי' ר"ח ורש"י ז"ל והקשה ר"ת והא רב פפא גופיה אית ליה בפ"ק דעירובין דף טו: פרוץ כעומד מותר ופסקו התם דהכי הלכתא ועוד אמרינן בפ"ק דקדושין דף יא: דקרו אינשי לפלגא דזוזא אסתירא. ופי' הוא כאן מלמעלה מי שמודד האויר מלמעלה כי הדדי כשרה דפרוץ כעומד מותר אבל העומד למטה בארץ ומעיין כלפי מעלה ונראה לו כי הדדי פסולה לפי שהאויר שהוא רחב למעלה כי זוזא דומה בעיניו קטן כאיסתרא כשעומד למטה וראיה לדבר כוכב גדול בשמים נראה בעיניו קטן ונראה לי דלא שייך להביא לכאן פרוץ כעומד דדוקא גבי סכך פסול וסכך כשר המונחין זה אצל זה שייך להזכיר פרוץ כעומד כדמייתי ליה לעיל (סוכה דף טו.) אמתני' דהמקרה סוכתו בשפודין וכו' אבל גבי סוכת סכך ואויר ניתנה הלכה שיהא הצל מרובה וכן מצינו לענין פרוץ כעומד של דפנות מועיל קנה קנה פחות משלשה אע"פ שהפרוץ מרובה ולענין סכך אינו מועיל מפני שהחמה מרובה ואע"ג שאיסתרא פלגא דזוזא אפשר דאיסתרא מטבע נחשת ורחב יותר מזוזא וכן מצאתי כתוב בשם ה"ר ישעיה ז"ל. ובעל העיטור כתב בשם רבותיו אם יש בין קנה לקנה כמלא קנה למעלה ולמטה צלתה מרובה מחמתה מועטת למטה כשרה ואם למטה כי הדדי ולמעלה **חמתה מרובה מצלתה פסולה: המעובה כמין בית** וכו'. ת"ר אין הכוכבים נראין מתוכה כשרה אין כוכבי חמה נראין מתוכה ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין. ירושלמי הלכה ג הדא אמרת צריכין הכוכבים נראין מתוכה ר' לוי אמר בכוכבי חמה שנו פי' צריכין לכתחלה כדקתני בברייתא ב"ה מכשירין בדיעבד אבל לכתחלה צריך שיהו נראין מתוכה:

ג מתני' העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה כשרה ועולין לה ביום טוב בראש האילן או על גבי גמל כשרה ואין עולין לה ביו"ט שתים בידי אדם ואחת באילן או שתים באילן ואחת בידי אדם כשרה ואין עולין לה ביום טוב שלשה בידי אדם ואחת באילן כשרה ועולין לה ביום טוב. זה הכלל כל שאילו ינטל [דף כג.] **האילן ויכולה לעמוד בפני עצמה כשרה ועולין לה ביו"ט** כאן פי' רש"י שסמך קרקעית הסוכה רובה באילן ועשה בראש האילן המחיצות ובפ' מי שהחשיך (שבת דף קנד:) פי' שסמך הסכך על האילן וסוגיין דהתם מוכחת כן שהאילן דפנות לסוכה וקנים של הסכך נסמכין על האילן ואסור ליכנס בו ביו"ט גזירה שמא יניח חפציו על הסכך והאי דנקט עולין משום דכל כניסת סוכה מוזכרת בגמרא בלשון עלייה לפי שסוכתן היתה בראש הגג כדלקמן (סוכה דף כט.) אין מטריחין לעלות אמר להן העלום לסוכה דף כו: אבל מוריד הוא את הכלים דף מח.: **גמ'** מתני' מני ר"ע היא דתניא העושה סוכתו בראש הספינה רבן גמליאל פוסל ור"ע מכשיר אמר אביי דכ"ע היכא דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה ד"ה פסולה יכולה לעמוד רי"ף יא.

ברוח מצויה דים ד"ה כשרה כ"פ ביכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה ואינה יכולה לעמוד ברוח מצויה של הים רבן גמליאל סבר דירת קבע בעינן וכיון דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים לאו כלום הוא ור"ע סבר סוכה דירת עראי בעינן וכיון דיכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה כשרה והלכתא כרבי עקיבא. תניא [דף כד.] עשאה לבהמה דופן לסוכה רבי מאיר פוסל ורבי יהודה מכשיר והלכתא כרבי יהודה:

ד מתני' [דף כד:] **העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה כשרה:**

רי"ף יא: **גמ' אמר רב אחא בר יעקב כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה אינה מחיצה וכך הלכה:**

ה מתני' [דף כה.] **שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה** פרש"י הולכין בדרך מצוה פטורין בין ביום ובין בלילה ומשמע אע"פ שאין הולכין אלא ביום דאי אזלי ביממא ובליליא אפילו לדבר הרשות פטירי כדקתני בברייתא לקמן (סוכה דף כו.) וכן מוכח נמי בעובדא דרב חסדא ורבה בר רב הונא דגנו ארקתא דנהרא ותימה אם יכולין לקיים את שניהם אמאי פטורין אטו אדם שיש לו ציצית בבגדו ותפילין בראשו מי מיפטר בכך משאר מצות ובפרק המודר הנאה דף לג: אומרים דהמודר הנאה מחבירו מחזיר לו אבידתו אע"ג דמהני לו פרוטה דרב יוסף משום דפרוטה דרב יוסף לא שכיחא ואי כל זמן שהאבידה בביתו מיפטר מליתן פת לעני אם כן שכיחא היא אלא ודאי לא מיפטר אלא בשעה שהוא עסוק כגון טלית של אבידה ושוטחה לצורכה או בהמה בשעה שנותן לה מזונות דלא שכיחא שבאותה שעה יבא עני לשאול פת וצריך לומר דהכא נמי איירי בכה"ג שאם יש לו לחזור אחר סוכתו לצורך הלילה יבטל ממצותו ביום: **גמ'** שלוחי מצוה וכו' מנלן דת"ר **בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה ובלכתך בדרך פרט לחתן:**

ו [דף כה:] **אמר ר' אבא בר זבדא אמר רב אבל חייב בסוכה פשיטא מהו דתימא הואיל ואמר רבא מצטער פטור מן הסוכה האי נמי מצטער הוא** בישיבת הסוכה יותר מבישיבת הבית דאבל חפץ הוא להיות מתבודד ויושב במקום צער ואפילה כדי להיות טרוד בצערו קמ"ל הנ"מ **צערא דממילא אבל הכא איהו** קמצטער נפשיה ומבעי ליה ליתובי **דעתיה:**

ז ואמר ר' אבא בר זבדא אמר רב החתנים והשושבינין וכל בני החופה פטורין מן הסוכה כל ז' משום דבעי למיחדי. וליכלו וליחדו בסוכה אין שמחה אלא בחופה משמע מכאן דאם החתן יוצא מחופתו ואפילו כלתו עמו והולכין לאכול בבית אחר אין מברכין שהשמחה במעונו ולא ברכת חתנים כיון שאין שמחה אנא בחופה ובפ"ק דכתובות נמי אמרינן אין מברכין ברכת חתנים אלא בבית חתנים ומיהו אין ראיה משם דשמא אתא לאפוקי מדר' יהודה דאמר אף בבית האירוסין מברכין אותה וצ"ע מה היא החופה אי במקום שמברכין ברכת נישואין דהיינו תחילת נישואין ולכך קרי ליה חופה אי אפשר לומר כך דלפעמים שמברכין אותה ברחוב העיר כשהעם מרובין אלא במקום עיקר ישיבת החתן והכלה קרי ליה חופה ולא במקום העשוי לאקראי בעלמא ושם מברכין ברכת חתנים כל שבעה ונוהגין באשכנז שעושין אפריון למושב החתן והכלה והוא נקרא חופה ונראה דמהכא אין ראיה שאין לברך ברכת חתנים במקום שהחתן והכלה הולכים לאכול בבית אחר דה"פ הכא אין שמחה אלא בחופה כיון שאין דעתו להניח חופה אלא כדי לאכול בסוכה ואח"כ חוזר לחופתו אבל אם הולך לגמרי לבית אחר הוא וחביריו אחריו ועושים אותו בית עיקר גם שם נקראת חופה ויכול לברך שם ברכת חתנים וכן היה מעשה באדם אחד שהוליך כלתו לעיר אחרת והצריכוהו לברך שם ברכת חתנים וי"א שאם אוכלים בד' או בה' בתים שאין מברכין שהשמחה במעונו וברכת חתנים. אינו אלא בבית החופה כדמשמע הכא שאין שמחה אלא בחופה ונראה שאם יש שמש ששימש בכל הבתים השמש מצרפן ומברכין בכולן ז' ברכות כדאמר בפרק שלשה שאכלו (ברכות דף נ:) גבי שתי חבורות שאוכלים בשני בתים שהשמש מצרפן לזימון וה"ר יחיאל אמר בשם ה"ר יהודה שאפילו אין שם שמש כיון שהתחילו לאכול עם אותם שבחופה כולם חשובים כאחד לשמחה ומברכין ברכת חתנים כיון שאוכלין מסעודה שתקנו בשביל החופה וכן עמא דבר: וליעבדו חופה בסוכה אביי אמר משום ייחוד רבא אמר משום צער חתן ר' זירא אכל בסוכה וחדי בסוכה אמר כ"ש דחדי ליבאי טפי דעבדינן תרתי. יש פוסקין כר' זירא ומביאין ראיה מן הירושלמי ר' יצחק בר מוריין הוה שושביניה דחד בר נש אתא שייל לר"א א"ל דמוך בגו מטללתך רבי מונא הוה שושביניה דרבי

יעקב ואתא ושייל לרבי א"ל דמוך בגו מטללתך אבל הרב אלפסי ז"ל לא הביא אלא דברי רבי אבא ונראה שיש לעשות כעובדין דירושלמי וכן כתב בעל העיטור ז"ל: **ת"ר החתן ושושביניו וכל בני החופה פטורין מן התפלה ומן התפילין וחייבין בק"ש: משום ר' שילא אמרו החתן** [דף כו.] **פטור והשושבינין וכל בני החופה חייבין** הני תנאי אית להו דהעוסק במצוה פטור מן המצוה אלא ת"ק מחייב להו בק"ש משום דעיקר כוונת קריאה היא בפסוק ראשון ובקל יוכל לכוין וליישב דעתו בפסוק ראשון ורבי שילא סבר דחתן אי אפשר לו לכוין דעתו כלל. רבי שילא לא קאמר דשושבינין ובני חופה חייבין אלא בק"ש אבל בתפלה ותפילין מודה דפטורין ולא משום דעסיקי במצות נינהו דא"כ אפילו מק"ש נמי נפטרי אלא ודאי לא מיקרו עוסקים במצות והא דפטירי מתפלה לפי שמתוך שמחתן אי אפשר להם לכוין להתפלל משום דשכיחי בחופה שמחה וקלות ראש והא דפטירי מסוכה משום דאי לא חדו בהדי חתן מצטערין היו והלכה כרבי שילא דחתן פטור מק"ש:

רי"ף יב.

ח תניא ר' חנינא בן עקביא אומר כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן וכל העוסקין במלאכת שמים לאתויי מוכרי תכלת פטורין מק"ש מתפלה ומתפילין ומכל מצות האמורות בתורה לקיים דברי רבי יוסי הגלילי שהיה רבי יוסי הגלילי אומר כל **העוסק במצוה פטור מן המצוה:**

ט ת"ר הולכי דרכים ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבין בלילה הולכי דרכים בלילה פטורין מן הסוכה בלילה וחייבין ביום הולכי דרכים ביום ובלילה פטורים מן הסוכה ביום ובלילה הולכים **לדבר מצוה פטורין בין ביום ובין בלילה כי הא דרב חסדא ורבה בר רב הונא כי הוו עיילי בשבתא דריגלא** בי ריש גלותא הוו גנו בארקתא דנהרא **אמרי שלוחי מצוה אנן ופטורינן:**

י ת"ר שומרי העיר ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבין בלילה שומרי העיר בלילה פטורין בלילה וחייבין ביום שומרי גנות ופרדסים פטורין בין ביום בין בלילה וליעבדו סוכה התם וליתבו אמר אביי תשבו כעין תדורו רבא אמר פרצה קוראה לגנב מאי בינייהו דקא מנטר כרי דפירי לאביי פטור ולרבא חייב והלכתא כרבא:

יום עה

יא מתני' חולין וכל משמשיהן פטורין מן הסוכה: גמ' ת"ר חולה שאמרו לא חולה שיש בו סכנה אלא אפי' חש בעיניו ואפילו חש בראשו אמר רשב"ג פעם אחת חשתי בעיני בקסרי והתיר לי רבי יוסי לישן לי ולמשמשי חוץ לסוכה רב שרא ליה לרב אחא ברדלא למיגני בכילתא **בסוכה משום בקי רבא שרא** ליה לרב אחא ברדלא בר אדא למיגני בר ממטללתא משום סירחא דגרגישתא ומיירי באכסניא דאי בביתו היאך עשה סוכה מתחלה בדבר שהיה מצטער לישן בה ויפטר משום מצטער א"נ גרגישתא היא גופסית וכשהמטר יורד עליו הוא מסריח. כתב בספר המצות דוקא למיגני אבל למיכל אסור ולא מיסתבר דיותר מזיק הריח בשעת אכילה ונקט למיגני לרבותא משום דחמירא שינה מאכילה **דאוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה ואין ישנים שינת עראי חוץ לסוכה רבא לטעמיה דאמר רבא מצטער פטור מן הסוכה והאנן תנן חולין ומשמשיהן פטורין מן הסוכה** חולה **אין מצטער לא אמרי חולה הוא ומשמשין פטורין מצטער הוא אין** משמשין לא :

יב מתני' אוכלין ושותין עראי חוץ לסוכה מעשה והביאו לפני ריב"ז לטעום את התבשיל ולרשב"ג **שתי כותבות ודלי של מים ואמרו העלום לסוכה וכשנתנו** לרבי צדוק אוכל פחות מכביצה נטלו במפה ולא נטל ידיו ואכלו חוץ לסוכה ולא בירך לאחריו:

גמ' וכמה **אכילת עראי אמר אביי כדטעים בר בי רב ועייל לכלה** והיינו כביצה כדטעים בבת אחת מלא פיו ובית הבליעה מחזיק כביצה ודוקא פת אבל פירי לא בעי סוכה כדמסקינן בפרק בתרא דיומא דף עט: דקבע דידהו כאכילת עראי דפת ורבינו מאיר היה נזהר מלאכול פירות חוץ לסוכה כי היה סובר להחמיר כהאי לישנא דפירי בעי סוכה ומיהו נראה דמוכח התם דאפילו אי פירי בעי סוכה היינו כשקובע עצמו לאכילת פירות ואשמועינן דקבע דידהו הוי כאכילת עראי דפת אבל באכילת עראי דפירי ליכא מאן דאסר ושתיית יין עראי היא וה"ר פרץ ז"ל כתב דוקא פירי לא בעי סוכה אבל בשר וגבינה ושאר דברים חוץ מפירי בעי סוכה כדאמרי' בשמעתין אם השלים במיני תרגימא יצא ומיני תרגימא היינו בשר וכיוצא בו ומדמהניא בהו השלמה ש"מ בעי סוכה ודלא כרש"י שפי' דמיני תרגימא היינו

פירי דפירי לא בעי סוכה ולא מהניא בהו השלמה ע"כ. ובתוספתא פ' כיצד מברכין תניא הביאו לפניו מיני תרגימא מברך עליהן בורא מיני מזונות, ומשמע דמיני תרגימא היינו מאכל שעשוי מחמשת המינים ואפשר שהוא חשוב יותר מבשר וגבינה, ואין ראיה ממיני תרגימא להצריך סוכה לבשר ולגבינה, וגם אין דרך לקבוע סעודה עליהן ולא אשיב מאכילת עראי דפת. והתוס' כתבו שאין להביא ראיה מהשלמת סוכה במיני תרגימא להשלמת סעודה שלישית דשבת דילפינן לה (שבת קיז:) מדכתב רחמנא היום גבי מן שהוא במקום פת:

יג ת"ר אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה ואין ישנים שינת עראי חוץ לסוכה מאי טעמא אמר רבא לפי שאין קבע לשינה. אמר רב חסדא אסור [דף כו:] **לישן ביום יותר משינת הסוס וכמה שינת הסוס שיתין נשמי. אביי הוה ניים כי מיזל מפומבדיתא לבי כובי קרי עליה רב יוסף עד מתי עצל תשכב וגו':**

ריי"ף יב: **יד מתני' ר"א אומר י"ד** [דף כז.] **סעודות חייב אדם לאכול בסוכה אחת ביום ואחת בלילה וחכמים אומרים אין לדבר קצבה חוץ מלילי יו"ט ראשון בלבד ועוד אמר ר' אליעזר מי שלא אכל בלילי יו"ט ראשון ישלים בלילי יום טוב האחרון וחכמים אומרים אין לדבר תשלומין על זה נאמר מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל וגו'.**

גמ' חוץ מלילי יו"ט הראשון **דגמרינן ט"ו ט"ו מחג המצות מה חג המצות לילה הראשון חובה דכתיב** בערב תאכלו מצות כלומר לילה הראשונה חובה **מכאן ואילך רשות אף סוכה לילה ראשונה חובה מכאן ואילך רשות.** ירושלמי הלכה ז' חבריא בעו אי מה להלן שיכנס למצוה כשהוא תאב אף סוכה כן ר' זירא בעי אי מה להלן עד שיאכל כזית דגן מצה אף כאן עד שיאכל כזית דגן בסוכה ואיבעיא ליה אי יוצא במיני תרגימא:

טו תניא ר"א אומר אין יוצאין מסוכה לסוכה ואין עושין סוכה בחולו של מועד וחכמים אומרים יוצאין מסוכה לסוכה ועושין סוכה בחולו של מועד ושוין שאם נפלה שחוזר ובונה [דף כז:] **אותה בחולו של מועד. תניא ר"א אומר כשם שאין אדם יוצא** בלולבו של חבירו **ביו"ט הראשון של חג דכתיב ולקחתם לכם משלכם כך אין אדם יוצא** בסוכתו של חבירו בחג הסוכות דכתיב **חג הסוכות תעשה לך משלך וחכמים אומרים אע"פ** שאין **אדם יוצא בלולבו של חבירו ביו"ט הראשון של חג אבל יוצא הוא בסוכתו של חבירו דכתיב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות** ראוין כל ישראל שישבו בסוכה אחת ורבנן האי לכם מאי עביד ליה מיבעי ליה למעוטי גזולה:

ריי"ף יג. **טז מתני'** [דף כח.] **מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין אמרו להם ב"ה לב"ש מעשה שהלכו זקני ב"ש וזקני ב"ה לבקר** את ר' יוחנן החורני **ומצאו שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ולא אמרו לו דבר אמרו להן ב"ש לב"ה משם ראיה אף הם אמרו לו א"כ היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך. נשים ועבדים וקטנים פטורין מן הסוכה וקטן שאין צריך לאמו חייב בסוכה מעשה שילדה כלתו של שמאי הזקן ופיחת את המעזיבה וסיכך ע"ג המטה בשביל הקטן: דף כח:**

גמ' [דף כח:] **היכי דמי קטן שאינו צריך לאמו אמרי דבי רבי ינאי כל שנפנה ואין אמו מקנחתו ריש לקיש אומר כל שניעיר משנתו ואינו קורא אמא אמא:**

יז מתני' כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע ואת דירתו **עראי ירדו גשמים מאימתי מותר לפנות** הכלים משתסריח המקפה מושלין אותו **משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג לו כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו:**

גמ' ת"ר כל שבעת הימים אדם עושה את **סוכתו קבע ואת ביתו עראי כיצד היו לו כלים** ומצעות נאות מעלן לסוכה **אוכל ושותה בסוכה ומטייל בסוכה** מה"מ דת"ר תשבו **כעין תדורו מכאן אמרו היו לו כלים נאים מעלן לסוכה מצעות נאות מעלן לסוכה** ומטייל ושונה **בסוכה ואוכל ושותה בסוכה** איני והאמר אביי מקרא ומשנה במטללתא תנויי בר ממטללתא לא קשיא הא למיגרס והא לעיוני לעיוני צריך להתבודד ולישב בישוב הדעת ומצטער הוא בסוכה:

יח [דף כט.] **אמר רבא מאני מישתא במטללתא מאני מיכלא** בר ממעללתא חצבא ושחיל **בר ממטללתא שרגא אמרי לה במטללתא ואמרי לה בר ממטללתא ולא פליגי הא בסוכה גדולה והא בסוכה קטנה** הני מאני לא איירי בחד ענינא דמאני מיכלא ומאני משתיא איירי בשעה שאין משתמשין בהן מאני משתיא לא

מאיסי אבל מאני מיכלא כגון קערות לאחר שאכלו בהם מאיסי ואין להשהותם בסוכה אבל בשרגא אף בבעה שהוא דלוק אין להניח בסוכה כדמוכח בפירקין דלקמן (סוכה דף מח.) דתנן גמר מלאכול פירוש בשביעי לא יתיר את סוכתו דלמא מיתרמי ליה סעודה אחריתי אבל מוריד הוא את הכלים מן המנחה ולמעלה בשביל כבוד יו"ט האחרון אין לו מקום להוריד כלים וצריך הוא לאכול בסוכה ביו"ט האחרון כיצד הוא עושה שיפסל את הסוכה דאינו נראה כמוסיף אם יאכל בשמיני בסוכה ריב"ל אומר מדליק בה את הנר תינח סוכה קטנה גדולה מאי איכא למימר. למימר. דמעייל בה מאני דמיכלא אלמא שרגא בסוכה קטנה אף בשעה שהוא דלוק אין להניחו בסוכרת והטעם שיש לחוש שמא יתקרב הנר לדופני הסוכה ותאחז בהן האור:

יט משתסרח המקפה. **תנא משתסרח המקפה של גריסין אביי הוה יתיב** קמיה דרב יוסף במטללתא **נשיב זיקא וקא מייתי ציבותא אמר רב יוסף פנו לי מאני** מהכא א"ל אביי והאנן תנן משתסרח המקפה

רי"ף יג: אמר ליה **לדידי כיון דאנינא דעתאי** כמה שתסרח המקפה דמי **ת"ר היה אוכל בסוכה וירדו גשמים וירד אין מטריחין אותו לעלות עד שיגמור סעודתו היה ישן בסוכה וירד אין מטריחין אותו לעלות עד שיעור משיעלה עמוד השחר: משל משל למה הדבר דומה** לעבד שמזג כוס לרבו ושפך לו קיתון של מים על פניו. **איבעיא להו מי שפך למי ת"ש דתניא ושפך לו רבו קיתון של מים על פניו כלומר אי איפשי בשימושך:**

פרק ג

רי"ף יד. **א** [דף כט:] **לולב** הגזול **והיבש פסול של אשירה ושל עיר הנדחת פסול נקטם ראשו נפרצו עליו פסול**

רי"ף יד: **נפרדו עליו כשר ר' יהודה אומר יאגדן מלמעלה ציני הר הברזל כשרות לולב שיש בו שלשה טפחים כדי לנענע בו כשר.** והיבש פסול אין לפרש היבש כמו יבש דפ' אין מעמידין (עבודה זרה דף כט:) דתנן החרצנים של נכרים יבשים מותרים ומפרש התם דף לד. יבשים לאחר י"ב חדש דהא אמרינן גבי הדס היבש יבשו עליו ונשתיירו בו שלשה בדי עלין לחים כשר אלמא דאין היבשות תלוי בזמן אלא יבש דהכא יש לפרש כמו יבש דאזן בכור דפרק אלו מומין דף כט. דתנן רבי יוסי בן משולם אומר יבישה כדי שתהא נפרכת בצפורן והר"ז הלוי ז"ל כתב דאין נופל לשון פריכה אלא באוכלין כדקאמר בירקות לעיל (סוכה דף יג:) דלכי יבשי מיפרכי ומסתבר משיצאו מכלל כמושים ועבר הלחלוחית נקרא יבש. והראב"ד ז"ל חילק ביבשות לפי המינים וגבי לולב כתב הדבר ידוע דאפילו אחר כמה שנים אינו נפרך ואינו עומד על יבשותו בפריכה ושבירה אלא שסימן הנכון והישר במיני עצים והוא המראה שלהם כי כל זמן שיהא עליהן מראה ירקות הוא סימן הלחות או הכמישות ואינם יבשים אבל משכלה כל מראה ירקות שלהן ולבינו פניהם אז הם כמתים ועליהם אומר בירושלמי הלכה א' היבש פסול על שם שנאמר לא המתים יהללו יה אע"פ שבגמרא דידן פסיל לה משום הדר אע"פ כן ראיה גדולה היא וסימן גדול הוא שאינו נקרא יבש עד שילבינו פניו ויחזור כמת הלכך במינים עצים ודאי ראוי הסימן הזה בין להקל בין להחמיר לפי שתמצא פעמים שההדס יתיבשו עליו עד שיהו נפרכים ביד ועדיין הם ירוקים כתחלתן ואומר אני שאין דנין אותם כיבשים לפי שאם תשרה אותן במים יום או יומים יחזרו לכמות שהיו במשמושן ובמראיהן אבל משילבינו פניהם אע"פ שתשרה אותן במים כמה ימים לא יחזרו למראיהן והרי הן כעץ יבש שאפילו תשרה אותן במים כמה ימים לא יסור מעליו שם היבש ע"כ:

יום עו

ב נקטם ראשו לכאורה נראה לפרש בשני עלים האמצעים היוצאים מראש השדרה וקשה בגמרא דקאמר ריב"ל ניטלה התיומת פסול והן אותן שני עלין האמצעים והא אפי' בנקטם פסול וכ"ש בניטלו לגמרי וצ"ל דנקטם ראשו מיירי בנקטם ראש רוב העלים וראשו של כל עלה ועלה קאמר והלשון דחוק. וי"ל דניטלה איצטריך ריב"ל לאשמועינן דסד"א דהוי הדר יותר מנקטם א"נ בניטלה אחת מן התיומת דבנקטם לא מיפסלא אלא בשתיהן. והראב"ד ז"ל כתב נסתפק לי איזה הוא ראשו אם הוא העליונים אע"פ שלא חסר מן השדרה כלום. או שמא לא נקרא ראשו אלא ראש השדרה וכן בהדס וכן בערבה והביא הירושלמי דגרסי' בעי ר' אבא בר ממל קמיה ר' אבין יבשה ציציתו מהו מה בין זה לנקטם זה הדור וזה אינו הדור פי' ציציתו היא התיומת העליונה מלשון ויצץ ציץ והוא העליון כדכתיב ויוצא פרח ויצץ ציץ ומדקאמר וכי מה בין זה לקטום אלמא דאפי' כי האי פסול ולא בעי חסרון

בשדרה וכתב שיש נוסח שכתוב בהו בעו קומא רבי אבין יבשו הוצין מהו על כל ההוצין הוא שואל לפי ששנינו במשנתינו לולב היבש פסול והיינו שיבש שדרה של לולב אבל יבשו עליו לא שמענו ועליהם שאל והשיבו ומה בין זה לקטום כלומר נחשוב הוצין היבשים כאילו הן קטומין כולם והשיבו לו זה הדור וכו' כלומר אע"פ שהוא יבש הדור הוא אבל כשהוא קטום כולו ונשארה השדרה ערומה אינה הדור ולגירסא זה נסתפק עדיין בנקטם ראשו אם הוא מן התיומת לבדה או שיחסר עמה מן השדרה. ופשט ליה מדתני עולא דף לג. בהדס נקטם ראשו ועלתה בו תמרה כשרה אלמא ראשו דקאמר בגוף ההדס קאמר שאם בנשירת העלין העליונים בלחוד קאמר הל"ל נקטם ראשו ועלה בו עלין כשר אלא ש"מ אין הפסול בעלין אלא בראש הבד עצמו ומשום הכי צריך שיעלה בו תמרה להשלים חסרון הבד ועוד דאמרינן דף לא. לא שנו אלא נקטם אבל נסדק כשר. והאי ודאי על שדרה עצמה קאמר כדמוכח סוגיא דשמעתין והלשון עצמו כך הוא מוכיח כי השדרה היא הנקראת לולב וההוצין נקראין עלין או הוצין וכשאמרו נקטם ראשו על הלולב אמרו והיא ראש השדרה שהיא לולב. יבשות העלין אינו מוזכר לא במשניות ולא בגמ' ויש ללמוד מן הירושלמי ממה ששאלו מרבי אבין יבשו הוצין והיו סבורין לדמותו לקטומה והשיב להם שאין דומה לקטום שהקטום אינו הדור והיבש הדור. ומסתברא ובלבד שיהא התיומת העליונה לחה וכן אמרו בהדס יבשו עליו ונשתיירו בו שלשה בדי עלין לחין כשר ואמר רב חסדא ובראש כל אחד ואחד ע"כ. מה שדימה יחד הדס לולב והערבה י"ל שלא לדמותם דלולב לעולם העלין עולין למעלה ויוצאין מראש השדרה הלכך ראש העלין נקראין ראשו אבל הדס והערבה אין העלין העליונים יוצאים מראש הבד אלא לפעמים ראש הבד הוא חלק הלכך ראש דידהו הוא ראש הבד ולא ראש העלין ואפי' אם עלה יוצא מראש הבד לא מיקרי נקטם עד שיקטם ראש הבד ומה שכתב דסוגיא דשמעתין מוכח מלתא דעל שדרה קאמר לא ידענא הוכחה זו דכל חד וחד הוא כדאיתא סדוק הוא בראש הלולב ואינו בגוף הלולב ומה שכתב שהשדרה נקראת לולב ולא העלין בגמ' לא מוכחא כן מדקאמר שמואל שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח וקאמר רבי יוחנן שדרו של לולב צריך שיוצא מן ההדס טפח אלמא לולב סתם דקאמר שמואל היינו עלין וכיון שאם נפרצו רוב עלין דעבידי כחופיא פסול כ"ש ביבשו רוב עלין:

ג נפרצו עליו ברוב עלין איירי כדאיתא בתוספתא ופרש"י שנפרצו מן השדרה ואינו מחובר אלא ע"י אגודה. משמע שרצה לומר שנתלשו לגמרי מן השדרה ולא משמע כן בגמרא דמפרש נפרצו דעביד כי חופיא והעלין שנתלשו מן השדרה הוצין מקרו כדאמר לקמן (סוכה דף לז:) אמר רבא לא ליגוז איניש לולבא בהושענא דנתרי הוצין והוי חציצה כלומר אם הוא ארוך יותר מדאי מן הערבה ובא לקוצצו מתחת לא יקצצו כשהוא באגודה דהוצין הנתלשין מן השדרה הוי חציצה אלמא עלין הנתלשין מקרו הוצין ומהוצין עושין חופיא כדאיתא פרק הגוזל קמא (בבא קמא דף צו.) האי מאן דגזל לוליבא ועבדינהו הוצי קני מעיקרא לוליבא והשתא הוצי הוצי ועבדינהו חופיא קני מעיקרא הוצי והשתא חופיא והיינו שחילק כל עלה לשנים במקום שהוא כפול מגבו ואז נקרא חופיא ועושין מהן מכבדות היינו נפרצו עליו דהכא שנפרץ ראש כל עלה ועלה מגבו ברוב עליו שבלולב: **גמ'** מתניתין לולב הגזול והיבש. קא פסיק ותני ל"ש ביו"ט ראשון כו' בשלמא יבש בעינן הדר וליכא אלא גזול בשלמא ביו"ט ראשון ולקחתם לכם משלכם אמר רחמנא והאי לאו דידיה הוא אלא ביו"ט שני אמאי לא משמע דפשיטא ליה דבעינן הדר לכולי יומי אבל לכם משלכם לא בעינן בשאר ימים וכן ולקחתם דדרשינן מיניה דבעי לקיחה תמה לא מיפסיל אלא ביו"ט ראשון כדאמר בפרקין דף לו: רבי חנינא מטבל ביה ונפיק ביה ביו"ט שני ותימה מאי שנא זה מזה הא כולהו בהדי הדדי כתיבי בחד קרא ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר ואי משום דמשמע דהנך דכתיבי מקמי יום ראשון דוקא עליה קיימי ולא רצו לתקן שיהו נוהגים בשאר הימים אבל הדר דכתיב בתריה תיקון בכל הימים. אכתי קשה דהא מן ולקחתם לכם דרשינן בהקומץ רבה דף כז. ולקמן בפירקין (סוכה דף לד.) דארבעה מינין שבלולב מעכבין זה את זה דבעינן לקיחה תמה. ובשלהי פירקין דף מא: ובריש לולב וערבה (סוכה דף מג.) דרשינן נמי מדכתיב ולקחתם לשון רבים שתהא לקיחה לכל אחד ואחד מדלא כתיב ולקחת לשון יחיד כי היכי דדרשינן בפרק רבי ישמעאל (מנחות דף סה:) ספירה לכל אחד ואחד

מדכתיב וספרתם וא"כ בשאר הימים תיסגי במין אחד ובלקיחה לאחד בשביל כולם הלכך נראה דהיינו טעמא משום דיום ראשון דאורייתא בגבולין ושאר הימים דרבנן זכר למקדש כדאיתא בריש לולב וערבה (סוכה דף מד.) הלכך בעיקר הלקיחה כגון ד' מינים בלולב ולקיחה לכל אחד ואחד תיקון גם בשאר ימים כעין דאורייתא וכן בהדר משום הדור מצוה אבל בחסר לא תיקון ולא בשאול. ובגזול פליגי בשמעתין רבי שמעון בן יוחי סבר דתיקון משום דהוי מצוה הבאה בעבירה ושמואל סבר כיון שהוא מדרבנן לא חשיב מצוה הבאה בעבירה. והרב אלפסי ז"ל שלא הביא אלא המשנה כצורתה ולא הביא פלוגתא דאמוראי דפליגי בגזול מכלל דסבירא ליה כסתמא דגמרא דאמר קפסיק ותני לא שנא ביו"ט ראשון ולא שנא ביו"ט שני ופסיל ליה משום מצוה הבאה בעבירה. ואע"ג דקרא גבי קרבן כתיב ה"ה בכל מצוה כדמוכח בריש הגוזל קמא (בבא קמא דף צד.) דקאמר הרי שגזל סאה של חטין וטחנה ואפאה והפריש ממנה חלה אין זה מברך אלא מנאץ ולא כשמואל דסבר דלא אמרינן הכי אלא במצוה שהיא מדאורייתא ולא. מיסתבר טעמיה דכיון דמברך ומזכיר שם שמים מנאץ הוא במילי דרבנן כמו במילי דאורייתא ועוד דרב נחמן בר יצחק דהוא בתרא פריך לשמואל ממתניתין ואע"ג דדחי ליה לא סמכינן אשינויא דחיקא וכן פסק בה"ג ורב פלטוייא גאון נמצא שאין חילוק בין יו"ט ראשון לכל שאר הימים אלא בחסר כדאמר לקמן רבי חנינא מטבל ונפק ביה וכן שאול אבל כל שאר הפסולים נוהגים בכל הימים ויו"ט שני דידן הוא כיום הראשון דספיקא הוא וראיתי דעות אחרות לפוסקים ונלאיתי לכותבם כי לא ישרו בעיני וכאשר כתבתי כך עיקר:

ד [דף לא:] **נקטם ראשו. אמר רב** לא שנו אלא נקטם **אבל נסדק כשר ואי נסדק ועביד כי המנק פסול והוא כלי שיש לו שני ראשין וזהו צורתו.** תניא לולב כפוף קווץ סדוק עקום דמי [דף לב.] **למגל פסול חרות פסול** דמי לחרות כשר קווץ פרש"י בשדרה שלו יוצאין עוקצים כמין קוצים. ובערוך בערך קווץ פי' שנצמח ונכווץ ויש בו כעין קמטין. עקום דומה למגל. **אמר רבא לא אמרן אלא לפניו אבל לאחריו ברייתיה הוא וכשר אמר רב פפא ולצדדין כלפניו דמי ואמרי לה כלאחריו דמי הלכך עבדינן לחומרא וכלפניו דמי**

רי"ף טו.

ופסול:

ה אמר רבא האי לוליבא דסליק בחד הוצא בעל מום הוא ופסול פרש"י שכל עליו מצד א'. וי"מ דכל העלים שהן כפולות קאמר שאם לא היו כפולות פסול וכ"כ הרמב"ם ז"ל פ"ח מהל' לולב הלכה ד היו עליו אחת אחת מתחלת ברייתו ולא היה להם תיומת פסול ורב שר שלום ז"ל כתב בתשובה לוליבא דסליק בחד הוצא שהוצא אחד בעיקרו ועולה אותו חד הוצא מעיקרו ועד ראש שדרה ונפרצו עליו פסול **נפרדו עליו כשר אמר רב** פפא נפרצו דעבדי כי חופיא נפרדו דאפריד איפרודי:

ו בעי רב פפא נחלקה התיומת מהו ת"ש דא"ר יהושע בן לוי נחלקה התיומת נעשה כמי שניטלה התיומת ופסול פרש"י בעלין עליונים אמצעיים ששם השדרה כלה נחלקו זה מזה ונסדקה השדרה עד העלין שלמטה מהם ובתשובת הגאונים כתב תיומת הוא אותו הוצא העליון שבראש הלולב שאין הוצא למעלה ממנו והוא כשני הוצין דבוקין זה בזה ונקראת תיומת. בעי רב פפא ונחלקה התיומת מהו פירוש נפרד אחד מחבירו אותו הוצא העליון שבלולב עד שדומה לשנים ע"כ ולדבריהם לא נמצא לולב כשר בשלנו כי בטורח נמצא שיהא לנו תיומת בזה הענין וי"ל שאף לדבריהם אינו פסול אלא א"כ שנשתנה מברייתו שהיתה מתחלה תיומת מחוברת כזה הענין ונחלקה אבל אם לא היתה התיומת מחוברת מתחלה כשר וכעין פי' זה נוטה פי' ה"ג שפירש בעי רב פפא נחלקה התיומת ההוא גבה דהוצא דהיכא דדביקו אהדדי ההוא דאתמים להו ומשוי להו חד נחלקה מהו אי כנפרצו עליו דמי ופסול או כנפרדו עליו דמי וכשר ע"כ ואע"פ שלא פירש שבהוצא העליון מדבר שהוא שנים מחוברים ביחד אין נראה להעמיד דבריהם בשאר הוצין ולומר שקורא לגבה דהוצא יחידי תיומת על שם שמחבר כפל ההוצא ביחד דנפרצו ונפרדו לא איירי אלא ברוב העלין כדאיתא בתוספתא ונחלקה התיומת לא מיירי אלא רק בחדא מדלא קאמר ונחלקו התיומות ול"נ דלא קשה נחלק התיומת של כל אחת ואחת קאמר וכן פי' הרב אלפסי תיומת גבה דהוצא דמתיים להו להוצין לשני צידי העלין **ומשוי להו חד כי כל אחת ואחת כפולה לשנים** ותיומת מגבה ואם נפרדו ההוציך **זה מזה ועמד כל אחד ואחד כשהוא כפול** לשנים והתיומה שלה קיימת

כשרה ואם נחלקה התיומת נעשה כמי שנפרצו עליו ופסול וברוב עליו מיירי וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"ח מהל' לולב הל' ד' בריית עלין שבלולב כך הוא כשהן גדלין גדלין שנים שנים ודבוקין מגבן וגב כל שני עלין הדבוקין היא נקראת תיומת נחלקה התיומת פסול והאי נחלקה הוא ברוב כל עלה ועלה וכן נחלקה של תשובת הגאונים הוא ברוב ולפי מה שפירשו התוספות נפרצו כי חופיא אין לפרש כפירוש הרב אלפסי דהיינו נחלקה התיומת ולכך אמרו דפירוש הלכות גדולות כפי תשובת הגאונים: **ציני הר הברזל כשרות. אמר רב הונא לא שנו אלא שראשו של זה מגיע בצד עיקרו של זה אבל אין ראשו של זה בצד עיקרו של זה פסולות:**

ז לולב שיש בו ג' טפחים וכו' [דף לב:] **אמר רב יהודה אמר שמואל שיעור הדס וערבה שלשה טפחים ולולב ארבעת כדי שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח ורבי פרנך אמר רבי יוחנן כדי שיהא שדרו של לולב יוצא מן ההדס טפח** וכר' יוחנן קי"ל לגבי שמואל ועוד ברייתא דפ' המפלת (נדה דף כו.) מסייע ליה דתני ר' אושעיא זעירי דמן חבריא חמשה שיעורן טפח וקחשיב שדרו של לולב. **והתנן לולב שיש בו שלשה טפחים כדי לנענע בו כשר אימא וכדי לנענע** למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה. תניא שיעור הדס וערבה שלשה ולולב ארבעה רבי טרפון אומר אמה בת ה' ופירשה רבין אמה בת ה' עשה אותה בת ששה צא מהן שלשה טפחים להדס ועוד טפח ללולב דהוה להו להדס תרי ופלגא. אמר רב הונא אמר שמואל הלכה כר"ט ואע"ג דאמר שמואל הדס וערבה שלשה טפחים לא דק ולחומרא לא דק. ולא ידענא למה השמיט הרב אלפסי ההיא דר"ט כיון דשמואל פסק כוותיה ודאי הלכתא היא ואע"ג דמתני' קתני שלשה טפחים כיון דאמורא פוסק דלא כמתני' הלכתא הכי ורבי יוחנן נמי לא פליג עליה דשמואל בהא דבאותן טפחים דאיירי שמואל אייר נמי רבי יוחנן ובריית דהמפלת נמי אין צריך שיהו כל הטפחים שוין והאי שיעורא **דאמרינן הוא דלא ליהוי פחות מהאי שיעורא אבל אי טפי בהו מהאי שיעורא כשר דקי"ל לולב אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה:**

רי"ף טו: **ח מתניי הדס הגזול והיבש פסול ושל אשירה ושל עיר הנדחת פסול נקטם ראשו נפרצו עליו או שהיו ענביו מרובין מעליו פסול ואם מיעטן כשר ואין ממעטין אותן ביו"ט:**

גמ' ת"ר ענף עץ עבות עץ שהוא עבות שענפיו חופין את עציו הוי אומר זה הדס. ת"ר עץ שהוא עבות קלוע כמין קליעה ודומה לשלשלת זהו הדס ר"א בן יעקב אומר ענף עץ עבות עץ שטעם עצו ופריו שוה הוי אומר זה הדס. תנא עבות כשר ושאינו עבות פסול היכי דמי עבות אמר רב יהודה כגון דקיימי תלתא תלתא טרפי **בחד קינא רב כהנא אמר אפי' תרי וחד רב אחא בריה דרבא מהדר אתרי וחד הואיל ונפק מפומיה דרב כהנא א"ל מר בריה דרב אשי אבא לההוא הדס שוטה קרי ליה.** תלתא טרפי בחד קינא פרש"י שלש עלין בקן אחד ויוצאין מתוך עוקץ אחד וכן תרי וחד פי' שני עלין בעוקץ אחד ועלה אחד מלמטה ועולה ורוכב על שניהם וכן ההיא דפ' הכונס (בבא קמא דף נח.) תלתא בחד קינא הוו קיימי פירוש שלשה דקלים יוצאין משורש אחד וחומרא גדולה היא זו דאינה מצוי שיצאו מעוקץ אחד ומיקרי שפיר כשהן סמוכין זה לזה בעיגול אחד שאין אחד נמוך מחבירו אע"פ שכל אחד בעוקצו וכן ההיא תלתא בחד קינא דפרק הכונס היה קרקע ביניהם אלא שלמטה מן הקרקע היה שורש אחד להן:

ט ת"ר נשרו רוב עליו ונשתיירו בו מיעוט כשר **ובלבד שתהא עבותו קיימת. ומשכחת לה** באסא מצראה דקיימי ז' בחד קינא **ואע"ג דנתרי ארבעה מיניה דהוה ליה רובו פשו להו תלתא בקינא דהוה להו עבות וכשר:**

י [דף לג.] **ת"ר יבשו רוב עליו ונשתיירו בו שלשה בדי עלין לחין** כשר **אמר רב חסדא ובראש כל אחד ואחד.** פרש"י ג' בדין ובכל בד ובד שלשה עלין לחין דבבציר משלשה עלין לא הוי עבות ושיהו העלין הלחין בראשי הבדין אבל באמצען לאו הדר הוא ופירושו אינו מובן לכאורה דמשמע ענף כמו בדי אילן וכן משמע מתוך פרש"י ואם כן מאי האי דקאמר ונשתיירו בו ג' בדין והלא מתחלה אינם כי אם ג' ועוד יבשו רוב עליו משמע דקאי אהדס אחד ומה שייך להזכיר בו שיור ג' בדין וה"ר ישעיה דטראני פירש דהאי עליו על לולב קאי שהיו בו הרבה בדין של הדס ויבשו רובם אם נשתיירו בהם שלשה בדין ובהן שלשה עלין לחין לכל אחד ואחד כשר דאי אהדס קאי הוה ליה למימר ונשתיירו בו

שלשה עלין לחין ולא ג' בדין ותו דקאמר רב חסדא בראש כל אחד ש"מ דאלולב קאי ע"כ. ולא נהירא דלמה דבר התנא בלולב שיש בו יותר משלשה בדין כיון דאין צריך יותר ועוד יבשו רוב עליו משמע דאהדס קאי דאי אלולב קאי ויש לו בדין הרבה הוה ליה למימר יבשו רוב בדין ונשתיירו שלשה בדין ובהן שלשה עלין לחין ונ"ל יבשו רוב עליו של ההדס ונשתיירו בו ג' בדין ותלתא בחד קינא מיקרי בד על שם שיוצאין כאחד ממקום אחד וכל קן וקן עומד לבד על כן נקרא בד כמו בדי מחטין דגבי מציאה ב"מ דף כד.. בדי עלין לחין כלומר עלין לחין יש בכל בד ובד ולא שיהו כולן לחין דא"כ ה"ל למימר ג' בדין לחין מדקאמר שלשה בדי עלי לחין משמע שיש בהן מקצת עלין לחין ואפי' אין בכל בד ובד אלא עלה אחד כשר וקאמר רב חסדא שאותו העלה יהא בראש כל בד ובד כי ג' עלין של קן א' יוצא מכאן וא' יוצא מכאן והג' באמצע מורכב על שניהם הוא הנקרא ראש ובו תלוי ההדר כי הוא נראה יותר מהאחרים וכתב הראב"ד ז"ל אם היו אלו שלשה עלין שנשתיירו כמושין פסול דאין מציל מיד היבש אלא הלח וזה ההדור ולא ידעינן חומרא זו מנין לו דכיון שהכמוש כשר דינו כלח לכל דבר ואין לו לדקדק מדהזכיר התנא לחין. כתב הראב"ד ז"ל דבעינן כולי שיעורא דהדס שיהא עבות למצוה או רוביה לעיכובא מדמקשה דף לב: לרב הונא על ר' טרפון דבעי הדס אמה בת חמשה דהשתא תלתא לא משכחינן חמשה מיבעיא אלמא בעי כולי שיעורא דהדס עבות דבלא עבות משכחת טובא בת תלתא ובת חמשה ועוד דהדס דומיא דלולב מה התם בעינן רוב העלין בהכשר כדפי' לעיל בפ' זה סימן ג' מן התוס' אף בהדס כך וא"כ אין הכשירו של הדס אלא בעבות הלכך למצוה בעינן כל שיעור הדס עבות ואם אין אלא הרוב עבות כשר מדנשרו מקצת עלין כשר ברובו הכי נמי אי הוה מיעוט שאינו עבות כשר דלא גרע מנשרו ויש אומרים ובלבד שתהא עבות בראשו כדאמרינן גבי יבשו עליו דבעינן שיהא בראש כל אחד ואחד ולא נהירא דלא בעינן עבות בראשו דסתם משום הדר הוא ואם אין הלח בראשו לא הוי הדר אבל הכא עבות הוא דבעינן ואע"ג שאינו בראשו קיים מצות עבות עד כאן ושאר המחברים כתבו בענין אחר ודברי הראב"ד ז"ל מחוורין. כתב בעל העיטור נפרצו דהדס ולולב לא שנתלשו מן השדרה דאם כן נפרצו דהדס היינו נשרו ובריתא קתני נשרו רוב עליו ובלבד שיהא עבותו קיימת אלא נפרצו מחובר הוא אלא שנפרץ ונסדק לסדקין שתים ושלש ע"כ ודבריו אינן נכונים בזה דנשרו דבריתא כל העבות קיימות אלא שנשרו העלים היתירים על העבות ונפרצו דמתניתין היינו שנשאר רוב עבות של שיעור הדס ונשתייר המיעוט ואף לפירוש ר"י דמפרש נפרצו עליו דלולב שנחלקו העלין כי חופיא. בנפרצו דהדס וערבה הוי פירוש נשרו דלא שייך בהו כי חופיא ולכך לא אמר בהו רב פפא דעביד כי חופיא: **נקטם ראשו תנא עולא בר חנינא נקטם ראשו ועלתה בו תמרה כשר. ואיפסיקא הלכתא לקמן כר' טרפון דאמר אפי' שלשתן קטומים הלכך לא שנא עלתה בו תמרה ולא שנא לא עלתה בו תמרה ולקמן נדקדק בו:**

יא או שהיו ענביו מרובין מעליו פסול **אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו** השם יהיה בעזרו לא שנו **אלא שחורות אבל ירוקות מיני הדס הן וכשירות ואמר רב פפא אדומות בשחורות דמיין דאמר רבי חנינא האי שחור אדום הוא אלא שלקה: ואם מיעטן כשר ואין ממעטין ביום טוב תנא אם עבר ולקטן כשר:**

יב תניא לולב בין אגוד בין אינו **אגוד כשר רבי יהודה אומר אגוד כשר שאינו אגוד פסול מאי טעמא דר' יהודה גמר לקיחה לקיחה מאגודת אזוב מה להלן אגודה אף כאן אגודה ורבנן לית להו לקימה לקיחה והלכתא כרבנן דאמרי דלולב אין צריך אגד ומיהו אגדינן ליה להדורא בעלמא דת"ר לולב מצוה לאוגדו** ואם לא אגדו כשר ואמרי' **מאי מצוה משום זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות בלולב נאה בסוכה נאה בשופר נאה בטלית נאה. גרסינן בפרק ארבעה אבות נזיקין דף ט. אמר רבי זירא הידור מצוה עד שליש במצוה** פי' אם קנה לולב ונזדמן לו אחר יפה יותר יוסיף עד שליש בדמי הראשון להחליפנו ביפה **במערבא משמיה דרבי זירא אמרי עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"ה** פי' אוכל פירות בעולם הזה והקרן קיימת לו לעוה"ב. **והשתא דקי"ל לולב אין צריך אגד אי לא אתנחיה בהושענא מערב יו"ט מנח ליה ביום טוב ושפיר דמי** וכי אגיד ליה ביום טוב אגיד ליה **כאגודה של ירק דשזיר** שתי קצוות של הוצא והדר **נעיץ להו מלרע גבי הושענא א"נ דעניב להו מיענב:**

רי"ף טז.

יג מתני' [דף לג:] **ערבה גזולה ויבשה פסולה של**

אשירה ושל עיר הנדחת פסולה נקטם ראשה נפרצו עליה והצפצפה פסולה כמושה או שנשרו מקצת עליה ושל בעל כשרה. האי נפרצו עליה דהדס וערבה פירוש שנפרצו ממקום חיבורן אף לפירוש ר"י שפירש שנפרץ דלולב היינו שנחלקו העלין במקום התיומת דהאי לא שייך גבי ערבה והדס ולפרש"י נפרצו דשלשתן שוה ושנה בסיפא נשרו מקצת עליה כשרה לאשמעינן שנפרצו עליה היינו ברוב כדאיתא בתוספתא פ"ב ושנאו באחרונה וה"ה בכולהו וגבי פסולה נקט נפרצו משום דהוה ברוב וגבי מיעוטא שייך לשון נשרו וכ"ש לפי' ר"י ומשום דלגבי לולב שנה נפרצו שנה בכולן אע"פ שאין פירושן שוה:

גמ' ת"ר ערבי נחל הגדילות על הנחל ד"א ערבי נחל שעלה שלה משוך כנחל תניא אידך ערבי נחל אין לי אלא ערבי נחל של בעל ושל הרים מנין ת"ל ערבי נחל מ"מ. אבא שאול אומר ערבי נחל [דף לד.] שתים אחת ללולב ואחת למקדש ולרבנן למקדש מנ"ל הלכתא גמירי לה וכתבו התוס' דאבא שאול ות"ק לית להו הא דדרשינן לקמן ערבי שתים אלא סברי כר"ע דאמר ערבה א' דשתי דרשות לא דרשי' מערבי כדמוכח הכא דלרבנן דדרשי מערבי לרבות של בעל ושל הרים צריכא למימר דהלכתא גמירי לה ואין הלכה כר"ע ודרשי' ערבי נחל שתים א"כ לא איתרבי של בעל ושל הרים א"כ צריך ליזהר שלא להביא ערבה אלא אותן שגדלים על נחלי מים ולא של הרים ולא של בעל ע"כ וכן משמע מדברי האלפסי שלא הביא הברייתא דשל בעל ושל הרים וקשה לי שלא ראיתי העולם נוהרים מזה וגם רש"י פי' ערבי נחל הגדלים על הנחל דמצוה להביא הגדלים על הנחל אבל בדיעבד כשרים של בעל ושל הרים דמרבינן להן מערבי נחל. מ"מ לא ראיתי לרבותי שהיו מצווין להביא ערבה הגדילה על הנחל ונ"ל לפרש דערבי נחל הגדילות על הנחל כלומר ממין הגדל על הנחל דהיינו ערבה שרובם גדילה על הנחל למעוטי צפצפה הגדילה בהרים. ד"א ערבי נחל שעלה שלה משוך כנחל למעוטי צפצפה שעלה שלה עגול והאי תנא לא מצריך קרא לרבויי של בעל ושל הרים דבכלל ערבי נחל הן והכי סברי רבנן דלקמן דמצרכי שתי ערבות וכן משמע מתוך דברי הרמב"ם ז"ל פ"ז מהל' לולב הל"ג שכתב ערבי נחל האמורות בתורה אינו כל דבר הגדל על הנחל אלא מין ידוע הוא הנקרא ערבי נחל עלה שלו משוך ופיהו חלק וקנה שלו אדום ורוב מין זה גדל על הנחלים לכך נקרא ערבי נחל ואפי' היה גדל במדבר או בהרים כשר ע"כ: **ת"ר איזוהי ערבה ואיזו היא צפצפה ערבה קנה שלה אדום עלה שלה משוך ופיה חלק צפצפה קנה שלה לבן עלה שלה עגול ופיה דומה למגל והתניא דומה למגל כשר דומה למסר פסול אמר אביי כי תניא ההיא בחילפא גילא אמר אביי שמע מינה האי חילפא גילא כשר להושענא ואע"ג דאית ליה שם לווי:**

יד מתני' [דף לד:] רבי ישמעאל אומר שלשה **הדסים ושתי ערבות ולולב אחד ואתרוג אחד ואפי'** שנים קטומים ואחד אינו **קטום ר' טרפון אומר אפי' שלשתן קטומים ר"ע אומר כשם שאתרוג אחד ולולב אחד כך הדס אחד וערבה אחת:** רי"ף טז:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי טרפון והא דמכשיר בהדס קטום טפי מלולב וערבה פי' ה"ר ישעיה ז"ל משום דענפיו חופין את עציו ואין קטימתו נראית כל כך והראב"ד ז"ל ובעל המאור ז"ל חלקו בין נקטם ראשו לקטום דהכא ופירושם רחוק מן הדעת וכל הני שיעורי שלא לפחות מהם אבל להוסיף יכול ואין כאן משום בל תוסיף אפילו למ"ד לולב צריך אגד אלא אם כן מוסיף מין אחר כדמוכח סוף פ' ראוהו בית דין (ראש השנה דף כח:) והרמב"ם ז"ל כתב פ"ז מהל' לולב הל' ז' אם רצה להוסיף בהדס כדי שתהיה אגודה גדולה מוסיף ונוי מצוה הוא אבל שאר המינים אין מוסיפין על מנינם ואין גורעין מהן ואם הוסיף או גרע פסול ואפכא מסתברא דבהדס כתיב מנינא ענף עץ עבות ובערבה כתיב ערבי ומיעוט ערבי שתים אבל כל מה שמוסיף בכלל ערבי הוא. וחכמי פרובינצי"א הקשו עליו וחזר בו והכשיר הכל ויראה שכן באתרוג ולולב אין בהם משום בל תוסיף אע"ג דכתיב כפת ופרי עץ כיון שאינו מוסיף מין אחר והא דאמרי' לקמן (סוכה דף לה.) **פרי אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה** היינו לענין חובת לקיחה כלומר אם באת להצריך שנים ושלשה כי היכי דמתנכר לקיחה **פרי אחד אמר רחמנא ולא שנים** ובהדס שאינו עבות נחלקו הגדולים אם הוא מין הדס ויכול להוסיף ממנו לנוי בה"ג כתב דהדס שוטה אפי' בהדי אסא אחריני פסול ור' נטרונאי כתב אם יוכל לעשות כולו מן העבות מצוה מן המובחר ואם אינו מוצא אלא שלשה הדסים עבות ממלא אותו הדס

שוטה ושפיר דמי וכן כתב רבי פלטיא מן המקרא היה משמע דשני מינין הן דכתיב בעזרא ועלי הדס ועלי עץ עבות. ואמנם אנו רואין שגדלים בערוגה אחת ושוין במראה ובקומה זה יוצאין עליו עבות וזה אין יוצאין עליו עבות ואפילו שפסלו הכתוב למצות הדס מ"מ מין אחד הוא ואין כאן בל תוסיף מידי דהוה אסיב ועיקרא דדיקלא דאמר לקמן (סוכה דף לו:) דאוגדים בו את הלולב לרבי יהודה אבל לא במין אחר משום דסבר לולב צריך אגד ואי מייתי מינא אחרינא הוה ליה ה' מינים אבל סיב ועיקרא דדיקלא אין בו משום בל תוסיף משום דמינא דדיקלא הוא אע"פ שאינו כשר ללולב ומה שחלקו הכתוב לשנים לאו משום דשתי מינין נינהו אלא אמר להם עזרא שידקדקו ויחפשו להביא עבות למצות לולב ומעלי הדס יביאו הרבה לעשות סוכה בגמרא לעיל (סוכה דף יב.). **תניא אמר רבי אליעזר יכול יאגדן כולן כאחד אמרת וכי נאמר וכפות והלא לא נאמר אלא כפות תמרים ומנין שמעכבין זה את זה ת"ל ולקחתם לקיחה תמה.** תניא ד' **מינין שבלולב אין**

רי"ף יז. **פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן לא מצא אתרוג לא יביא פריש ולא רימון ולא דבר אחר** ויש שרוצים לדקדק מכאן דאם לא מצא אתרוג כשר מברך בפסול מדנקט פריש ורמון דוקא ולא נקט פסיל ואור"י דיש לדחות דנקיט פריש ורמון לרבותא אע"פ שהוא הדר ושלם אבל י"ל דשרי כמו לולב פסול לרבנן דשרי בשעת הדחק דתניא בכולן כמושים כשרים יבשים פסולים ר' יהודה אומר אף יבשים כשרים אמר רבי יהודה מעשה בבני כרכים שהיו מורישים את לולביהם לבניהם אמרו לו אין שעת הדחק ראיה מכאן משמע שבשעת הדחק יוצאים אפילו בפסול וכן כתב הר' ישעיה דטראני וכן כתב הראב"ד ז"ל ושוב חזר בו ואומר דבין בשעת הדחק ובין שלא בשעת הדחק אין יוצאין ביבש כלל דכל היכא דקתני פסול דמשמע אפילו דיעבד אפילו במקום הדחק לא יצא בו דאיך יתכן זה להיות שבמקום הדחק יוצאין בו ומברכין עליו לכתחלה ושלא במקום הדחק אפי' דיעבד לא יצא וסברא הוא כי היבש כמת הוא וכמה שנכתת שיעורו ואיננו ואין מברכין עליו אלא שנוטלין אותו בידים בשעת הדחק כדי שלא תשתכח מהן תורת לולב ואתרוג וזהו שאומר אין שעת הדחק ראיה כלומר שלא עשו כן אלא כדי שלא תשתכח מהן תורת לולב וכמו שאמרנו ביבשים שנוטלין אותו לזכרון בעלמא שלא תשתכח וכו' ה"נ במקום שיש לו לולב ואין לו אתרוג אע"פ שמעכבין זה את זה ואין מברכין על הלולב בלא אתרוג אפ"ה מצוה ליטול את הלולב לבדו בלא אתרוג לזכרון בעלמא כדי שלא תשתכח תורת לולב כדאמרינן לא מצא אתרוג וכו' ואמרי' פשיטא מהו דתימא כי היכי דלא תשתכח מצות אתרוג קמ"ל זימנין דנפיק מיניה חורבה דכי איתיה לאתרוג נמי שביק ליה ומייתי להנך שמע מינה היכא דליכא למיחש לחורבה כי הכא צריך למינקט כי היכי דלא לישתכח מצות לולב ועוד מדקאמר נייתי כי היכי דלא לישתכח מצות אתרוג ואי לא נקיט לולב אמאי מייתי פריש שלא תשתכח תורת אתרוג וכי חמור תורת אתרוג מתורת לולב אלא ש"מ דנקיט לולב אע"פ שאין אתרוג וסלקא דעתך אמינא לינקוט בהדיה פריש או רמון לזכרון דהאי אתרוג קמ"ל דמוטב ליטול הלולב ולא ליטול עמו מין אחר במקום אתרוג משום דנפיק מיניה חורבה ואם תאמר בלולב נמי נפיק חורבה מיניה דזימנין הוה ליה תרוייהו ובעי למיפק בלולב לחודיה ולא היא דארבעה מינין שבלולב מפרשי באורייתא ולא אתא למיטעי אבל אתרוג לא אתפרש בהדיא וקסבר אינש דפריש או רימון פרי עץ הדר הוא ובין יבשים ללחים ליכא למיגזר משום חרבה דהיכא דאיכא לחין לא שבקי לחין ועבדי יבשים ע"כ. ומלשון אין שעת הדחק ראיה אינו מורה על פי' זה דרבי יהודה הביא ראיה לדבריו דאמר יבשים כשרים ומברכין עליהם מבני כרכים שהיו מברכין על היבשים ואמרו לו חכמים אין שעת הדחק ראיה שאין ללמוד שלא בשעת הדחק משעת הדחק אבל מודו רבנן דבמקום הדחק היו מברכין דאם לא כן יאמרו לו בשעת הדחק נמי לא היו מברכין אלא כל הני פסולי מסרן הכתוב לחכמים והם אמרו שלא בשעת הדחק אפילו בדיעבד לא יצא כדי שיזהרו ישראל במצות אבל במקום הדחק הכשירום כיון שאי אפשר בענין אחר מברכין עליהן. בפ' הקומץ רבה (מנחות דף כז.) ארבעה **מינין שבלולב מעכבין זה את זה ואמר רב חנן בר רבא לא שנו אלא שאין לו אבל יש לו אין מעכבין ואע"ג דנטל כל חד וחד לחודיה נפיק ידי חובתיה דקי"ל לולב אין צריך אגד** וכן פירש בה"ג ולא נהירא לר"ת דכיון דכולן מצוה אחת לא מיסתבר שיועילו בזה אחר זה והגיה בספרים לא שנו דמעכבין משום תמה אלא שאין לו

אבל יש לו תמה היא אע"פ שלא חברם באגודה אחת כרבנן דלא דרשי לקיחה לקיחה ולא נהירא לי גירסתו ופירושו דאם לא בא להשמיענו רב חנן בר רבא אלא דהלכה כרבנן דלולב אין צריך אגד לימא הלכה כרבנן ועוד למה לי כלל ממילא ידענא דהלכתא כרבים אלא אתא לאשמעינן דכיון שמונחין כל ארבעתן לפניו שמברך ונוטלן זה אחר זה ומסתבר שמגביה הלולב תחלה שמזכירים אותו בברכה:

יום עז

טו מתני' אתרוג הגזול והיבש פסול של אשירה ושל עיר הנדחת פסול של ערלה פסול ושל תרומה טמאה פסול ושל טהורה לא יטול ואם נטל כשר ושל דמאי ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין אית ספרים דגרסי אמתניתין של אשירה ושל עיר הנדחת פסול משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה משום דס"ל דלא שייך למיפסל משום דמיכתת שיעוריה משום דלא אשכחן שיעור מפורש באתרוג והא דאמרי' כאגוז כביצה לאו משום שיעור הוא אלא כדמפרש טעמא לעיל (סוכה דף לא:) משום דלא גמר פירא הוא ולא נהירא לר"י דא"כ אמאי איצטריך לפרש טעמא דאשירה ועיר הנדחת גבי לולב משום דמיכתת שיעוריה תיפוק ליה משום מצוה הבאה בעבירה ועוד אמאי שריא באשרה דנכרי דיעבד דהא משום מצוה הבאה בעבירה פסלינן בדיעבד אלא ודאי לא מיקרי מצוה הבאה בעבירה אלא דומיא בדגזל דמחמת עבירה הוא דגזל באותה המצוה שיוצא בה אבל הני לא נפיק בהו מחמת העבירה שנעשית ובאתרוג שייך שפיר שיעורא משום דבעינן דמינכר לקיחה ומהאי טעמא פסלינן פלפלין וכיון דמיכתת שיעוריה הוי כאילו נשחק כולו והוי כאילו לא מנכר לקיחה:

גמ' ת"ר פרי עץ הדר עץ שטעם עצו ופריו שוה ואיזה זה הוי אומר זה אתרוג ואימא פלפלים לא אפשר היכי ליעביד לנקט חדא לא מינכרא לקיחה לנקט תרי **תלת פרי אחד אמר רחמנא ולא ב' וג' פירות הלכך לא אפשר:**

מתני' עלתה חזזית על רובו ניטלה פיטמתו נקלף נסדק ניקב חסר כל שהוא פסול עלתה חזזית על מיעוטו ניטל עוקצו ניקב ולא חסר כל שהוא כשר אתרוג הכושי פסול הירוק ככרתי רבי מאיר מכשיר ורבי יהודה פוסל. עלתה חזזית פרש"י כמין אבעבועות והוא שיש בהן ממש שמקומו ניכר במשמוש שהוא גבוה משאר האתרוג ובירושל' הל' ו מסיק עליה רבי יצחק בר נחמן בשם שמואל כל הפסולים אינם פוסלין אלא ביום טוב ראשון בלבד תמן אמרי' רובו מצד א' חוטמו כרובו. הא דאמרי' רובו מצד אחד י"ל כגמ' דידן דהיינו [דף לה:] במקום אחד אבל בשנים ושלשה מקומות אפי' מיעוטו פסול ולא כדברי המפרשים דברובו של צד אחד מיפסיל כיון דמתני' בסתמא קתני רובו של אתרוג קאמר. ונראה שהירושלמי סובר שהחזזית חשוב כחסר ולכך לא מיפסיל אלא ביו"ט ראשון ולא מיסתבר כלל דאי טעמא משום חסר מאי נ"מ בין רובו למיעוטו בחוטמו אלא ודאי משום הדר הוא ומיפסיל בכל הימים או שמא הירושלמי פליג אגמרא דידן וסבר דאפילו בהדר לא מיפסיל אלא ביו"ט ראשון:

טז גמ' ניטלה פיטמתו תניא **רבי יצחק בן אלעזר** רי"ף יז: אומר ניטלה בוכנתו פירש רש"י בשם רבינו יעקב ברבי יקר פיטמתו ראש האתרוג כמו פטמא של רימון ועוקצו זנבו ורבי יצחק בר אלעזר היה שונה במתני' במקום פטמתו בוכנתו לפי שהוא חד ועשוי כעין בוכנא ובשם רבינו יצחק הלוי פירש פטמא ועוקצו שניהם בזנב עוקצו שניטל מן העץ מה שהוא חוץ לגומא שבאתרוג כשר פיטמתו שנתלש העוקץ מתוך האתרוג וחסרו לפיכך פסול והיינו דתני רבי יצחק בוכנתו מה שנכנס לתוך האתרוג כבוכנא והנכנס לתוך העץ ומכה באסיתא ועתה לפי' קמא אין פסול בעוקץ כלל אפילו נתלש העוקץ ונשאר מקומו כמו גומא לפי שלא נחסר מגוף האתרוג כלום מידי דהוה אנקלף דלא מיקרי חסר דאין הקליפה מכלל האתרוג ולפרושא בתרא אין פסול בפטמתו שבראש האתרוג לפי שאינו מכלל האתרוג ופרש"י דלישנא קמא עיקר. דלא מצינו בשום מקום עוקץ לגבי פטמא ורבינו תם אומר דמצינו עוקץ ופטמא במקום אחד בסוף יוצא דופן (נדה דף מז.) גבי סימני בגרות דתנן משתשחיר הפטמא רבי יוסי אומר כדי שיהא נותן ידו על העוקץ והוא שוקע ושוהה לחזור ועוקץ הוא חודו של דד שמכניס התינוק לתוך פיו ופיטמא הוא הבשר שתחת העוקץ שמשחיר סביב וקצת היה נראה מדמזכיר גבי אתרוג פיטמתו ועוקצו וחוטמו וכן מזכיר נמי התם גבי דדי אשה משמע ששלשתן במקום אחד מצד ראש של אתרוג שיוצא מתוך חודו של אתרוג כמין עוקץ בולט וקשה כעץ וניטלה פיטמתו

היינו בוכנתו כלומר שניטל אותו העוקץ ממקום חיבורו ונשאר כמין גומא בראש האתרוג ולהך פירושא אין פסול בזנב האתרוג ובערוך פירש בשם ר"ח נטלה פיטמתו נראין הדברים שהוא דד והוא החוטם כמין פיטמתו של דד **כדתנן פטמא של רימון. וניטלה בוכנתו היינו קצה העץ הניתן באתרוג כאותו דחולין דף מב:** האי בוקא דאטמא דשף מדוכתיה ומשמע מתוך פירושו דפטמתו ובוכנתו תרי ענייני נינהו זה בראשו וזה בעוקצו ולא בא רבי יצחק לפרש אלא להוסיף על המשנה וכ"כ הרב אלפס והרמב"ם ז"ל פ"ח מהל' לולב ה"ז וכן נהגינן ליפסל בשניהם כשהיה פטמא בראש האתרוג וניטלה אבל יש אתרוג שלא היתה בו פטמא מעולם ואינו נפסל בכך וכן אם ניטל העוקץ ולא נשאר ממנו כלל באתרוג פסול אבל אם נשאר בו כל דהו כשר:

יז נקלף אמר רבא האי אתרוגא דאיגליד כי אהינא סומקא כשר פירוש שלאחר שניטלה הקליפה הוא מאדים כתמרה אדומה וכן כל פירות הנקלפין מאדימים ומיירי שלא ניטל אלא הקליפה האדומה ולא ניטל מן הלבן עמה כלום דא"כ הוה ליה חסר. והתנן נקלף פסול דף לו. לא קשיא **הא בכולה הא במקצתה** פרש"י במקצתה פסולה דהוה ליה מנומר ור"ח פירש איפכא בכולה פסולה דהא לטרפה מדמינן ליה וגבי טריפה אמרינן הגלודה טריפה ואם נשתייר בה כסלע כשרה וכן כתב הראב"ד ז"ל ועוד כתב דוקא שנקלף במקום אחד אבל אם נקלף בשנים ושלשה מקומות אפיל. במיעוטו נמי פסול משום דה"ל כמנומר כי מקום הנקלף אין מראהו דומה לשאינו נקלף ואם היו מראיו שוין כשר ויש אומרים שאע"פ שנקלף בשנים ושלשה מקומות ואין מראיו שוין כשר לפי שאינו דומה לחזזית כי החזזית אינו ממראה האתרוג אבל נקלף אף על פי שאין מראיהן שוין מכל מקום כולן ממראה אתרוג הם ולא אמרו מנומר פסול אלא כשהוא משתנה לחברבורות כמין מראות אחרות כמו חזזית והלבן והכושי שהוא פסול אבל אם נשתנה מקום הקלוף למראה פסול זהו ודאי כמנומר. ובחוטמו אפילו במשהו פסול דומיא והא דאמרינן בכולו פסול לאו דוקא כולו אלא אפילו רובו דדמי לחזזית דפסול ברובא ע"כ ומיירי שנשתנה למראה פסול אבל אם נשתנה למראה כשר אפילו אם לא נשתייר בו אלא כסלע כשר:

יח וחזזית שעלתה על רובו או על מיעוטו בשנים ושלשה מקומות או מנומר יראה שיש לו תקנה על ידי קליפה אם יהיה מראה הקילוף כמראה אתרוג כשר וזהו פסול שחוזר להכשירו: **ניקב תני עולא בר חיננא ניקב נקב מפולש במשהו נקב שאינו מפולש בכאיסר** ואפילו לא חסר כלום ואסיפא קאי וכן מוכח בירושלמי הל' ו דגרס התם ניקב ולא פילש מבפנים כשר כי הא דתנן **ניקב ולא חסר כל שהוא כשר** מיהו לשון הירושלמי משמע דאע"פ שאינו מפולש מעבר לעבר אלא לחלל הוי מפולש מדקאמר ולא פילש מבפנים הא פילש מבפנים פסול אע"פ שאינו מפולש משני צדדין וכן פי' ר"י אם ניקב עד חדרי הזרע שהגרעין בתוכו פסול אע"פ שלא חיסר כלום והא דבעי נקב מפולש היינו שלא כנגד החדרים ונקב עד החדר בכלל מפולש הוא וכן מסתבר דפסולי אתרוג לטריפות מדמינן להו כדקאמר בגמרא אי נקלף תנינא דתנן נקלף פסול כי היכי דגלודה טריפה אי נסדק תנינא דתנן נסדק פסול כי היכי דנסדקה הגרגרת לכל אורכה ולא נשאר בה חוליא למעלה וחוליא למטה טריפה הכי נמי באתרוג אם נסדק לכל אורכו פסול והא דפריך אם ניקב תנינא לא הוי פירושא כי הנך דהא באתרוג ניקב ולא חסר כשר והתם ניקב קרום של מוח או של ריאה טריפה אלא הכי פירושו תנינא דכשר הכא והתם טריפה ואל תתמה מאי שנא משאר טריפות שפסול באתרוג דשאני התם דהקרום לחודיה קאי והטריפות תלוי בנקיבת הקרום והרי ניקב כולו אבל הכא כוליה אתרוגא חיבור הוא ודמי לניקב הלב ולא לבית חללו אבל אם ניקב עד חדרי הזרע ודאי טריפה דאותם חדרים במקום סימפוני הריאה קאי כדמוכח שמעתתא דמדמי ליה הש"ס לריאה שנשפכה כקיתון אבל בהלכות גדולות כתב מפולש כדי שיראה הנקב מצד זה לצד זה אבל מצד אחד אפילו ניקב לחלל לא הוי מפולש וכשר והירושלמי כתב הראב"ד ז"ל שיש לפרש דהכי קאמר דאע"פ שהוא נקוב מכאן ומכאן אם לא פילש מבפנים כדי שיראה הנקב מצד זה לצד זה כשר שלא תאמר מעיו של אתרוג כמנוקבין הן ואפשר שסובר בעל ההלכות דהך בעיא דבעי הש"ס אי מדמינן אתרוג שנמוח בפנים וקיימי חדרי הזרע לריאה שנשפכה כקיתון ולא איפשטא אזלינן לקולא ולהכי קאמר ניקב לאותן חדרים לא הוי כמפולש וכן משמע שהרב אלפסי

סובר דאולינן בהך בעיא לקולא דהני פסולי אין עיקרן אלא דברי סופרים ולהכי לא הביא זאת הבעיא:

יט עלתה חזזית על מיעוטו כשר אמר רב חסדא אמר רב **לא שנו אלא במקום אחד אבל בשנים ושלשה מקומות הוה ליה כמנומר ופסול** כתב הראב"ד ז"ל נ"ל שנתפזר הנמור ברובו של האתרוג אע"פ שהחברבורות עצמן מיעוט הן אבל במיעוטו כגון שאינו אלא בצד אחד של האתרוג כשר ולפי זה הא דתניא מנומר פסול היינו שפשט הנימור ברוב האתרוג וגבול ושיעור טוב הוא דלא מיסתבר למימר שאם היו באתרוג כמין שני טפין ושלש של נימור כל דהו זה בצד זה שיפסול בכך אבל אין הלשון מורה על פירושו דמשמע דשנים ושלשה מקומות דומיא דמקום אחד מהמקום אחד במיעוטו אף בשנים ושלשה מקומות במיעוטו אם לא שנאמר דבהכי דמי ליה שהחברבורות של שלש מקומות הן מיעוט האתרוג כמו במקום אחד אבל פיזור הנימור הוא ברוב האתרוג:

כ אמר רבא ובחוטמו אפילו כל דהו פסול פירש רש"י בעובי גובהו שמשפע משם ויורד לצד ראשו שנראה שם לעינים יותר משאר מקומות שבאותו עובי אדם נותן עיניו משמע מתוך פרש"י שאין כל השיפוע עד הפיטמא נקרא חוטם אלא עובי גובהו שממנו משפע ויורד אבל מדהזכיר הרב אלפסי ז"ל ור"ח ז"ל החוטם אצל הפיטמא משמע שהשיפוע קרוי חוטם וכן עמא דבר שמעובי גובהו עד הפיטמא פוסלין חזזית כל דהו וה"ה יבשות וכל הפסולים משום הדר ויבשות האתרוג דימה הראב"ד ז"ל לבשר חי כי הליחות לפירי כמו הדם לבשר חי שכל זמן שהוא מוציא ליחה או בסחיטתן או מדוחק חתיכת הסכין נקרא לח וכשתכלה הליחה שבו שאינו מוציא שום ליחה הרי כבשר מת שנוקבין אותו ואינו מוציא טיפת דם אלא שהבדיקה שלו קשה לפי שאי אפשר לסוחטו ולא לחותכו אבל מכיון שאמרו נקב שאין בו חסרון כשר יכול להעביר בו מחט וכן חוט ואם יש בו ליחות יראה בחוט ואין ליתן לו סימן של יבשות הלולב שכתבתי לעיל סימן א הלבנת פנים לפי שהאתרוג אינו מלבין כשיבש אלא הוא מתאדם ופניו מתכרכמות לפיכך הסימן הנכון הוא בליחות:

כא הירוק ככרתי שדומה לעשבים כתבו התוספות לעיל (סוכה דף לא:) דאתרוג שהוא ירוק ככרתי וכשמשהין אותו חוזר למראה אתרוג נראה שהוא כשר דאי לאו דנגמר פריו לא היה חוזר למראה אתרוג בתלוש:

כב תניא [דף לו.] **אתרוג תפוח סרוח כבוש שלוק כושי לבן מנומר פסול אתרוג כדור פסול וי"א אף התיום אתרוג הבוסר רבי עקיבא פוסל וחכמים מכשירין** כושי ולבן אם הם במקום אחד ברובו של אתרוג כמו חזזית ואם הוא בשנים ושלשה מקומות היינו מנומר. **גדלו בדפוס ועשאו כמין בריה אחרת פסול** אבל כברייתו אפילו עבדיה דפי דפי כשר. **כושי פסול והתניא כושי כשר דומה לכושי פסול לא קשיא הא לן והא להו** בני א"י הרחוקים מארץ כוש כושי פסול להם לפי שאינם רגילין בהו אבל בני בבל הקרובים לכוש ורגילין בהם כושי כשר אבל אתרוג הגדל בבבל ודומה לכושי פסול דנדמה הוא:

כג איתמר אתרוג [דף לו:] **עכברים אמר רב אין זה הדר ולא היא דהא רבי חנינא מטביל** ונפיק ביה ואע"פ דאתרוג אתקצאי למצותו ואסור באכילה כיון שנשאר בו שיעור לצאת בו היותר מכשיעור לא אתקצאי ולרבי חנינא קשה **מתני' דתנן חסר כל שהוא פסול ל"ק מתניתין ביום טוב ראשון ודרבי חנינא ביום טוב שני וכן הלכתא:**

כד מתני' שיעור אתרוג קטן ר"מ אומר כאגוז רבי יהודה אומר כביצה ובגדול כדי שיאחז שנים בידו אחת דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אפילו אחד בשתי ידיו והלכה כרבי יהודה בקטן והלכה כרבי יוסי בגדול ורבנן דמכשרי בבוסר מודו בפחות מכביצה דפסול דבוסר הוא יותר מכביצה וסופו ליגמר וחשיב כפירי. אין אוגדים הלולב אלא במינו **רבי מאיר אומר אפילו במשיחה אמר רבי מאיר מעשה באנשי ירושלים שהיו אוגדים** [דף לו.] **לולביהן בגימוניות של זהב אמר לו רבי יהודה משם ראיה במינו היו אוגדין אותו למטה רבי יהודה לטעמיה דאמר לולב צריך אגד וכי אגיד להו במינא אחרינא הוו להו ה' מינים** אבל לאחר שנעשה בו אגד של חובה אם הוסיף אגד אחר לנוי ליכא בל תוסיף ומינה נשמע לרבנן דאם הוסיף מין אחר לנוי אפילו דרך גדילתו אין בו משום בל תוסיף כיון דלא נתכוין אלא לנוי ואע"ג דבזמנו לא בעי כוונה לבל תוסיף היינו בסתם אבל אם כוון לנוי אפילו דרך גדילתו הוי כאגד יתירה לר' יהודה וקי"ל בהא כר"מ:

ריי"ף יח.

גמ' אמר להו רבה להנהו דגדלי הושענא לבי ריש גלותא כי גדליתו הושענא **שיירו ביה בית יד כי היכי דלא תיהוי חציצה רבא אמר כל לנאותו** לא הוי **חציצה אמר רבה לא לנקוט איניש הושענא בסודר דבעינן ולקחתם לכם וליכא רבא אמר** [דף לז:] **לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה אמר רבה לא לידוץ איניש לוליבא בהושענא דנתרי טרפי והוי חציצה רבא אמר מין במינו אינו חוצץ** ואמר רבה לא ליגוד איניש לוליבא בהושענא דנתרי הוצי והוי חציצה רבא אמר מין במינו אינו חוצץ **והילכתא בכולהו כרבא:**

כה אמר רבה הדס של מצוה אסור להריח בו אתרוג של מצוה מותר להריח בו מ"ט הדס דלריחא קאי כי קא מקצי ליה מריח קא מקצי ליה אתרוג דלאכילה קאי כי קא מקצי ליה מאכילה מקצי ליה ואמר רבה **הדס במחובר מותר להריח בו ואתרוג במחובר אסור להריח בו מ"ט הדס דלריח עביד אי שרית ליה לא אתי למיקצייה ואתרוג דלאכילה קאי אי שרית ליה אתי למיקצייה ואמר רבה לולב בימין ואתרוג בשמאל מ"ט האי תלתא מצות והאי** חדא מצוה ואם הוא אטר יד ימין יקח והלולב בשמאל דימין דידיה הוא אמר ליה רבי ירמיה לר' זריקא מאי טעמא מברכין על לולב א"ל הואיל ובמינו גבוה מכולן:

רי"ף יח: **כו מתני' והיכן הוא מנענע בהודו לה' תחנה וסוף ובאנא השם הושיעה נא כדברי ב"ה וב"ש אומרים אף באנא ה' הצליחה נא אמר ר' עקיבא צופה הייתי בר"ג ורבי יהושע שכל העם היו מטרפים בלולביהם והם לא נענעו אלא באנא ה' הושיעה נא בלבד.** הודו תחלה וסוף פרש"י הודו שבתחלת הפרק והודו שבסוף הפרק בסוף ההלל דמהודו ועד סוף הלל חדא פרשה היא ממנין פרשיות של תהלים וי"מ תחלת הפסוק וסוף הפסוק ולא מיסתבר לנענע בפסוק אחד שני פעמים והא דמנענעים באנא ה' הושיעה נא אע"פ שאינו תחלת הפרק ולא סוף הפרק היינו על פי המקרא דה"א טז דכתיב אז ירננו עצי היער וגו' וכתיב בתריה הודו לה' כי טוב וכתיב נמי בתריה ואמרו הושיענו אלהי ישענו וגו' ואיתא ובמדרש לפי שבר"ה באין לדין ישראל ואומות העולם ואין יודעין מי יצא זכאי ומי יצא חייב נתן הקב"ה מצוה זו לישראל שיהו שמחים בלולביהם כאדם היוצא מלפני השופט זכאי שהוא שמח והיינו דכתיב ירננו עצי היער כלומר ירננו בעצי היער כאשר יצאו מלפני ה' זכאין כשבאין לשפוט את הארץ ובמה ירננו בהודו ובהושיעה נא ועכשיו שנהגו שש"ץ אומר יאמר נא ישראל והצבור עונים הודו וכן ביאמרו נא בית אהרן וכן ביאמרו נא יראי ה' הצבור מנענעין על כל הודו והודו שיאמרו ובשעת ברכה לא מצינו שצריך לנענע בתחלת הנטילה אלא מדאמר בסוף הפרק דף מב. קטן היודע לנענע חייב בלולב משמע שמנענע בתחלת הנטילה אע"פ שאינו יודע לקרות את ההלל ועוד מדתניא בברכות בסוף פרק תפלת השחר (ברכות דף ל.) השכים **לצאת לדרך מביאין לו שופר ותוקע לולב ומנענע** אלמא בשעת נטילה בעי נענוע וראבי"ה הביא ראיה מן הירושלמי דגרס התם למה מנענע משום לנענע כחו של קטיגור רב אחא בר יעקב ממטי ליה ומנענע כד מברך עליה ואומר גירא בעינא דשטנא ולאו אורח ארעא דלמא מיגרי ביה ועוד כתב ראבי"ה דעיקר הנענוע כמו שיתבאר דינו נראה בעיני שהוא בשעת הברכה אבל נענוע דמתניתין בהודו ובאנא ה' הושיעה נא הוא נענוע בעלמא ואההוא נענוע דמתני' מפרש בירושלמי למה מנענע כדי לנענע כחו של קטיגור והדר קאמר רב אחא בר יעקב ממטי ליה ומנענע כד מברך וכן משמע כד מברך ממטי ליה אבל בנענוע ראשון שהזכיר לא ממטי ליה אלא בנענוע בעלמא קא עביד ודומה להא דאמר רבי יצחק ר"ה דף טז: למה תוקעין וחוזרין ותוקעין וכו' כדי לערבב את השטן וההוא דישיבה עיקר כדפרישית בר"ה אע"ג דלאו על סדר ברכות הן והנהו דעמידה הן הערבוב וה"נ לענין נענוע.

גמ' כיצד הוא עושה כדאמרינן **התם לענין שתי הלחם ושני כבשי עצרת כיצד הוא עושה מניח שתי הלחם על שני הכבשים ומניח ידו תחתיהם ומניף ומוליך ומביא מעלה ומוריד. אמר ר' חייא בר אבא מוליך ומביא למי שארבע רוחות העולם הן שלו מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו במערבא מתני הכי אמר רב חמא** בר **עוקבא אמר ר' יוסי בר חנינא מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד לעצור** [דף לח.] **טללים רעים אמר רבא וכן בלולב וכן המנהג ואיכא מ"ד דצריך לנענע ג"פ בהולכה ובהובאה חוץ ממוליך ומביא ומעלה ומוריד וגמיר לה מגמרא דבני מערבא דגרסינן התם** בפרק זה הל' י **תנא צריך לנענע ג"פ על כל דבר ודבר ר' זירא בעי הכין חד והכין חד או דלמא הכין והכין חד כלומר ההולכה אחד**

וההובאה אחד או דלמא ההולכה וההבאה **שניהם אחד אלמא נענוע זה חוץ ממוליך ומביא מעלה ומוריד הוא** ומפרש כך על כל דבר ודבר כלומר לכל רוח שמוליך ומביא הלולב צריך לנענע ג"פ חוץ ממוליך ומביא וכו' כלומר אין מספיק לה בהולכה וההובאה עד שינענע ג"פ בכל הולכה והובאה והיה ראוי לפרש שיתפוס ידו במקום אחד וינענע נענוע כל דהו ג"פ לולי בעיא דר' זירא דבעי הכין וכו' משמע דלכל צד צריך להוליך ולהביא ג"פ ומיבעיא ליה אי הולכה אחד והובאה אחד או הולכה והובאה שתיהן אחד וכתבו התוס' כיון דלא איפשיטא עבדינן לחומרא וכ"כ ר"ח בשם רב האי ואע"ג דנענוע זה מדרבנן משום חביבות המצוה אמרו כן נמצא שצריך ג' הולכות וג' הובאות לכל צד וצד שהם שלשים ושתה בין הכל ובעל העיטור כתב כיון דנענוע דרבנן הוא לקולא אמרינן לחומרא לא אמרינן עוד כתב מנהג אבותינו שמוליך ממלה ומוריד בלבד ומוליך ומביא למי שד' רוחות העולם הם שלו והמושל בשתים מושל הוא בד' רוחות והמוליך לצפון ולדרום דעת חיצוני הוא ע"כ והעולם לא נהגו כן אלא מוליכין לד' רוחות ומנהג כשר הוא הקצרה ימיננו מלהודות שד' רוחות העולם שלו ומנהג אחר חיצוני הוא והראשון שהנהיג כך היה נראה לו שהמוליך ומביא לד' רוחות נראה שתי וערב ואדרבה כשמוליך ומביא לשתי רוחות ומעלה ומוריד הוא הנראה כשתי וערב כי ד' קצוות יש לו אבל המוליך ומביא לד' רוחות ומעלה ומוריד ששה קצוות יש לו:

יום עח

כז מתני' מי שבא בדרך ואין **בידו לולב לכשיכנס בביתו יטול על שולחנו לא נטל שחרית יטול בין הערבים שכל היום כשר ללולב.** רי"ף יט.

גמ' ומסיק רב אשי דמתני' ביו"ט שני איירי מדקתני מי שבא בדרך והא דמפסיק סעודתו ונוטלו על שולחנו איירי כשאין לו שהות ביום אבל אם יש שהות ביום אינו מפסיק כי ההיא דתנן פ"ק דשבת דף ט. גבי תפלה ואם התחילו אין מפסיקין ודוקא ביו"ט שני אבל ביו"ט ראשון אפילו יש שהות מפסיק והכי אמרי' התם דמפסיקין לקרות ק"ש שהוא דאורייתא ותמהתי על הרב אלפסי למה לא הביא שקלא וטריא דגמ':

כח מתני' מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו עונה אחריהם מה שהם אומרים ותבא לו מארה ואם היה גדול מקרא אותו עונה אחריו הללויה:

גמ' ת"ר באמת אמרו בן מברך לאביו ועבד לרבו ואשה מברכת לבעלה אבל אמרו חכמים תבא מארה למי שאשתו ובניו מברכין לו. אמר רבא הלכתא גבירתא איכא למשמע **ממנהגא דהלילא הוא אומר הללויה והם אומרים הללויה מכאן שמצוה לענות הללויה הוא אומר הללו עבדי ה'** [דף לח:] **והם אומרים הללויה מכאן. מי שגדול מקרא אותו עונה אחריו הללויה הוא אומר הודו לה' כי טוב והם אומרים הודו לה' מכאן שמצוה לענות ראשי פרקים הוא אומר אנא ה' הושיעה נא והם אומרים אנא ה' הושיעה נא מכאן** מי שקטן מקרא אותו אומר **אחריו מה שהוא אומר הוא אומר אנא ה' הצליחה נא והם** רי"ף יט: **אומרים אנא ה' הצליחה נא מכאן מקום שנהגו לכפול יכפול הוא אומר ברוך הבא והם אומרים בשם ה' מכאן שהשומע כעונה. בעו מיניה מרבי חייא בר אבא שמע ולא ענה מהו אמר להו חכימיא וספריא ודרשייא ורישי עמא אמרי שמע ולא ענה יצא. איתמר אמר ר"ש בן פזי אריב"ל משום בר קפרא מנין לשומע כעונה שנאמר את הדברים האלה אשר קרא המלך יאשיהו וכי המלך קראן והלא שפן קראן לפני המלך דכתיב ויקרא שפן את הדברים האלה לפני המלך אלא מכאן לשומע כעונה:**

מקום שנהגו לכפול יכפול לפשוט יפשוט לברך אחריו יברך הכל כמנהג המדינה. [דף לט.] **הלוקח לולב מחבירו בשביעית נותן לו אתרוג במתנה שאינו רשאי ללוקחו בשביעית:**

גמ' תנא ר' כופל בה דברים פי' מאנא ה' הושיעה נא ולמטה **רבי אלעזר בן פרטא מוסיף בה דברים מאי מוסיף אמר אביי מוסיף** מאודך ולמטה כי עד אודך כל המזמור כפול וגם מאודך ולמטה אמרוהו ישי ובניו ושמואל כדאיתא בערבי פסחים דף קיט.: לברך אחריו יברך הכל כמנהג המדינה. **אמר אביי לא שנו אלא לאחריו אבל לפניו מצוה לברך דאמר רב יהודה אמר שמואל כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן מאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא אמר ר"נ בר יצחק אמר קרא וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבר את הכושי אביי אמר** והוא עבר לפניהם ואי בעית אימא מהכא ויעבור מלכם וגו':

כט מתני' [דף מא.] **בראשונה היה לולב ניטל במקדש**

שבעה ובמדינה יום אחד משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינהז' זכר למקדש ושיהא יום הנף כולו אסור:

גמ' מנ"ל דעבדינן זכר למקדש אמר ר' יוחנן אמר קרא כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך נאום ה' כי נדחה קראו לך ציון היא **דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה:**

ל מתני' י"ט [דף מא:] **הראשון של חג שחל להיות בשבת כל העם מוליכין את לולביהם לבית הכנסת למחר כל אחד ואחד מכיר את לולבו ונוטלו מפני שאמרו אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חבירו ובשאר כל ימות החג יוצא בלולבו של חבירו:** רי"ף כ.

גמ' מנא הני מילי דת"ר ולקחתם שתהא לקיחה ביד כל **אחד ואחד לכם משלכם להוציא את השאול ואת הגזול מכאן אמרו אין אדם יוצא ידי חובתו ביו"ט הראשון של חג בלולבו של חבירו אלא א"כ נתנו לו במתנה ומעשה בר"ג ורבי יהושע ור"א בן עזריה ורבי עקיבא שהיו באין בספינה ולא היה לולב אלא לרבן גמליאל שלקחו באלף זוז נטלו ר"ג ויצא בו נתנו לרבי יהושע במתנה נטלו רבי יהושע ויצא בו ונתנו לר"א בן עזריה במתנה נטלו ראב"ע ויצא בו ונתנו לרבי עקיבא במתנה נטלו ר"ע ויצא בו והחזירו לר"ג למה** ליה למימר החזירו לר"ג דהא אפילו לא החזירו לו יצאו כולן דר"ג נתנו לרבי יהושע במתנה גמורה וכל אחד לחבירו **מילתא אגב אורחיה קמ"ל דמתנה** ע"מ להחזיר שמה מתנה דאמר רבא **הילך אתרוג זה במתנה ע"מ להחזירו לי נטלו ויצא בו החזירו יצא לא החזירו לא יצא** וכן היתה מתנת ר"ג ולהכי תנא והחזירו לר"ג דאם לא החזירוהו לו לא יצאו אע"פ שכל אחד לא החזירו לר"ג כן היתה המתנה שכל אחד יתנהו לחבירו ויחזירהו לבסוף וצריך שיתנהו לו במתנה גמורה ע"מ שיחזיר ואחר שיצא בו צריך לחזור וליתנה לו במתנה בשעת חזרה אבל אם אמר לו יהא במתנה עד שתצא בו ואח"כ יהא שלי כבתחלה לא יצא בו דהוי כמו שאול ותדע מדאמר לקמן (סוכה דף מו:) לא ליקני איניש לוליבא לינוקא ביומא טבא קמא דינוקא מקני קני אקנויי לא מקני ואם אינו צריך להחזיר לו במתנה נהי דקטן לאו בר אקנויי הוא ליקני ליה עד שיצא בו ולחזור לו ממילא אלא ודאי צריך לחזור וליתנו לו במתנה וקטן לאו בר אקנויי הוא. כתב בעל העיטור מסתברא כיון שהמקבל מתנה יודע שהנותן אין נותן במתנה גמורה שהרי צריך הוא עדיין לו לצאת בו שאין לו לולב אחר אין צריך לפרש לו על מנת להחזיר לו אלא נותן לו סתם והמקבל מחזיר לו סתם ואין צריך תנאי דהא ר"ג נתן במתנה ולא אמר לו ע"מ להחזיר אלא כיון שלקחו ר"ג לצאת בו ולא היה לו אחר מסתמא ע"מ להחזירו נתנו ע"כ ודבר פשוט הוא דלענין לצאת בו יותר טובה מתנה על מנת להחזיר אלא שבא לחדש דאפילו במתנה סתם הוא ע"מ להחזיר ואם לא החזירו לו לא יצא ואם נגזל ממנו ולא החזירו כתב בעל העיטור ז"ל מסתברא אע"ג דחזרת דמים הויא חזרה כדאמרי' גיטין דף עד. גבי איצטלית דאמרו חכמים תתן לו דמיה דוקא באיצטלית אמרינן מה לי היא מה לי דמיה אבל אתרוג כי אמרי' החזירו לו באתרוג דוקא קאמר לצאת בו ידי חובה ואם לא החזירוהו לא יצא כדאמר ב"ב דף קלז: גבי **אחין שקנו אתרוג בתפוסת הבית אם יכול לאכלו יצא ואם לאו לא יצא** דחזרת דמים לאו חזרה היא ע"כ. והרואה דבריו נראה לו שטעה במה שכתב דאמרי' גבי איצטלית מה לי היא מה לי דמיה והא ליתא דלית הלכתא כרשב"ג דאמר תתן דמים דהיינו עובדא דצידן גיטין דף עד. והוא לא טעה דטעמא דרבנן התם משום דלצערה קא מיכוין והא לא ציערה אבל בעלמא מודו רבנן דאמרי' מה לי הן ומה לי דמיהן כדאמר בפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סג.) ולענין הדין אם הוא חייב באונסין יש אומרים שאינו חייב באונסין שהרי במתנה נתנו לו ונהי נמי שלא החזירוהו לו מ"מ שואל אינו וכן דעת ה"ר ישעיה ז"ל שהקשה מה יש בין מתנה ע"מ להחזיר לשאול בשניהם הוא שלו עד שיטלנו ושניהם אין הגוף קנוי לו ותירץ דמתנה ע"מ להחזיר אינו חייב באונסין דלהכי יהביה ליה במתנה מיהו כי איתיה בעיניה מיחייב לאהדורי ליה וכיון דאינו חייב באונסין קרינא ביה לכם אבל שאול שחייב באונסין לא קרינא ביה לכם ולדבריו אפילו בגניבה ואבידה לא מיחייב כיון דפטר ליה מאונסין משום מתנה הוא הדין נמי מגניבה ואבידה אי לאו משום דאמרינן הואיל ונהנה מהנה כדאמרינן ב"מ דף פא. גבי הנוטל כלים מבית האומן לשגרן לבית חמיו ונאנסו בהליכה חייב בחזרה פטור מאונסין וחייב בגניבה ואבידה דהואיל ונהנה מהנה ומיהו נ"ל דחייב

אפילו באונסין ועוד אפילו במתה מחמת מלאכה חייב שהרי קבל עליו להחזירו ואם לא החזירו המתנה בטלה ונהי דשואל לא הוי מיהו בנפקד ושולח יד בפקדון שלא ברשות הוי גזלן ואע"פ שברשות ירד הוא ביטל אותו רשות בשלא קיים תנאו ועשה את עצמו גזלן למפרע:

לא גרסי' בפ' יש נוחלין (בבא בתרא דף קלז:) אמר רבה **בר רב הונא האחין שקנו אתרוג בתפוסת הבית נטלו אחד מהן ויצא בו אם יכול לאכלו יצא ואם לאו לא יצא שמע מינה דהני בי תרי דזביני לוליבא בשותפות לא נפקי ידי חובתייהו ביומא קמא עד דיהבי חד לחבריה מנתא דיליה ואי לא לא נפיק** ומה שנהגו במקום שאין אתרוגים מצויין שכל הקהל כולן קונין אתרוג בשותפות ויוצאין בו פי' רשב"ם כיון דקנוהו על מנת לצאת בו סתמא דמילתא הוי כאילו פירשו שכל הקהל נותנין חלקם למי שנוטל ומברך בו על מנת להחזירו להם כיון דבענין אחר אין יכולין לצאת ונשאל לרב שרירא גאון על זה מקום שאין אתרוג ולולב מצויין וגובין מכל הקהל מן כל אחד וקונין אחד ונוטלו חזן בית הכנסת בידו בשעת ההלל ומברך עליו ונותנו לזקנים ומברכין עליו ושוב נוטלו כל אחד מחבירו עד שמברכין עליו כל הקהל יצאו בו ידי חובתן או לא והשיב ודאי בשאר ימות החג מיום השני והלאה יצאו ידי חובתן באותו לולב אבל ביום ראשון צריך כל אחד ואחד ליטול לולב שלו וכן ראוי שתעשו להיות קונין הלולב לאחד מן הצבור או שיקחנו מממונו או שיתנו הדמים לחזן במתנה והוא יקנהו לעצמו וביום טוב ראשון יתנהו במתנה לאחד מן הזקנים וכל אחד יתנהו לאחר במתנה עד שיבא לידי כולן ונהגו באשכנז ובצרפת כרשב"ם:

לב אמר ליה **מר בר אמימר לרב אשי אבא מצלי ביה. מיתיבי לא יאחוז אדם תפילין בידו ס"ת בזרועו ויתפלל** שאני התם דלאו מצוה היא וטריד בהו אבל **הכא מצוה הוא ולא טריד.** תני אמר ר' אלעזר בר צדוק **מנהגן של אנשי ירושלים אדם יוצא מביתו ולולבו בידו נכנס לבית הכנסת ולולבו בידו קורא שמע ומתפלל ולולבו בידו קורא בתורה ונושא את כפיו מניחו על גבי קרקע** לנחם אבלים ולבקר חולים **לולבו בידו נכנס לבית המדרש משגרו ביד עבדו ביד בנו או ביד שלוחו. רבי יוסי אומר יום טוב הראשון של חג שחל בשבת שכח והוציא את הלולב לרה"ר פטור מפני שהוציאו ברשות. אמר אביי לא שנו אלא שלא יצא בו אבל יצא בו חייב כי לא יצא בו נמי אמאי פטור** [דף מב.] **והא מדאגבהיה נפיק ביה אמר אביי בשהפכו דאמר לקמן (סוכה מה:) חזקיה אמר רבי ירמיה משום ר"ש בן יוחי כל המצות כולן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן שנאמר עצי שטים עומדים ותניא עצי שטים עומדים שעומדין דרך גדילתן רבא אמר אפילו תימא בשלא הפכו והכא במאי עסקינן כגון שהוציאו בכלי והא רבא הוא דאמר לקיחה ע"י דבר אחר שמה לקיחה הנ"מ דרך ככוד אבל דרך בזיון לא:** ריי"ף כ:

לג וצריך לדקדק מתי יברך אדם על הלולב אם יברך אחר שנטלו בידו הא אמרינן הכא מדאגבהיה נפק ביה ובעינן שיהא מברך על כל המצות עובר לעשייתן והיה נראה שיברך עליו קודם שיטלנו בידו אבל לא מיסתבר דהיאך יברך עליו בעוד שהוא מונח בכלי הא אמרינן בפ' הקומץ רבה (מנחות דף לה:) תפילין מאימתי מברך עליהן משעת הנחה עד שעת קשירה דכל זמן דאין המצוה מזומנת בידו לעשות לא מיסתבר שיברך וטוב שיברך משיתחיל ליטול הלולב קודם שיטול האתרוג דהיינו עובר לעשייתן שמעכבין זא"ז א"נ יהפוך אחד מהן עד שיברך כדאמרינן הכא שאינו יוצא אלא בדרך גדילתן א"נ יכוין שלא לצאת עד אחר הברכה אע"ג דאמרינן בר"ה דף כח: דמצות אינן צריכות כוונה הני מילי בסתם אבל במכוין שלא לצאת לא נפיק בעל כרחיה והא דלא משני הכא הכי משום דמירי באדם שאינו בקי בדיני כוונת מצוה דמסתמא מה ששכח והוציאו לר"ה לפי שהיה טרוד לילך אצל בקי ללמוד אבל הא ידע שאין יוצאין בהן אלא בדרך גדילתן א"נ משום דלא נגמר מצות הלולב עד אחר הנענוע ומהאי טעמא מברכין על נטילת ידים אחר הנטילה משום דלא נגמרה מצות הנטילה עד אחר ניגוב הידים וכן מוכח בפ"ק דפסחים דף ז: בהא דפליגי בעל ביעור חמץ דמר סבר דלשעבר משמע ומ"ס דלהבא נמי משמע ופריך מהא העושה לולב לעצמו וכו' נטלו לצאת בו אומר על נטילת לולב ופריך למ"ד דמברך לבער ומשני שאני התם דמעידנא דאגבהיה נפק ביה ופריך אי הכי נטלו לצאת בו יצא בו מיבעי ליה ומשני משום דקא בעי למיתני סיפא העושה סוכה מברך לישב בה תנא נמי רישא לצאת בו וכיון דיצא בו היכי תו מברך אלא ע"כ

צ"ל הואיל ולא נגמרה מצות הנענוע ועוד כדקאמר לעיל (בסוף) בפירקין (סוכה דף מא:) **מנהגן של אנשי ירושלים אדם יוצא מביתו ולולבו בידו נכנס לבית הכנסת ולולבו בידו קורא** שמע ומתפלל ולולבו בידו אע"פ שכל אלו הדברים אינן מעכבין מ"מ הואיל ויש בהן מצוה מן המובחר חשיב כעובר לעשייתן וכי האי גוונא אמרי' בירושל' דברכות פרק הרואה העושה ציצית לעצמו אומר אקב"ו לעשות ציצית נתעטף בו אומר אקב"ו להתעטף בציצית אלמא אף על פי שכבר נתעטף מברך ולאו ראיה היא כולי האי דהתם המצוה נמשכת כל זמן שהוא מעוטף ועומד אבל לולב כבר יצא משעת נטילה: **מתני' מקבלת אשה מיד בנה או מיד בעלה ומחזרת למים בשבת רבי יהודה אומר בשבת מחזירין וביום טוב מוסיפין ובמועד מחליפין:**

לד וכל קטן שיודע לנענע חייב בלולב:

גמ' ת"ר קטן היודע לנענע חייב בלולבו להתעטף חייב בציצית לשמור תפילין אביו **לוקח לו תפילין היודע לדבר אביו מלמדו תורה וק"ש. תורה אמר רב המנונא** תורה צוה לנו כו' ק"ש פסוק ראשון. יודע לשמור ידיו אוכלין טהרות על ידו היודע לשמור גופו אוכלין על גופו טהרות היודע **לישאל ברה"י ספיקו טמא ברה"ר ספיקו טהור לפרוש כפיו חולקין לו תרומה בבית הגרנות היודע לשחוט אוכלין משחיטתו אמר רב הונא והוא שגדול עומד על גביו ואם** [דף מב:] **יכול לאכול כזית דגן מרחיקין מצואתו וממי רגליו ד' אמות אמר רב חסדא והוא שיכול לאוכלו בכדי אכילת פרס אמר רב חייא בריה דרב אויא ובגדול אע"פ שאינו יכול לאוכלו בכדי אכילת פרס דכתיב יוסיף דעת יוסיף מכאוב אם יכול לאכול כזית צלי שוחטים עליו את הפסח מ"ט לפי אכלו כתיב ר' יהודה אומר עד שעת הפרשת אכילה כיצד נותנין לו צרור וזורקו אגוז ונוטלו:**

יום עט

פרק ד

ריי"ף כא. **א לולב** וערבה ששה ושבעה ההלל והשמחה שמונה סוכה וניסוך המים שבעה החליל חמשה וששה לולב ששה ושבעה כיצד יום טוב הראשון של חג כשחל להיות בשבת **שבעה בשאר כל הימים ששה:**

גמ' אמאי טלטול בעלמא הוא ולידחי שבת אמר (רבא) [רבה] גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעביר ד' [דף מג.] **אמות ברה"ר והיינו טעמא דשופר והיינו טעמא דמגילה אי הכי ראשון נמי** לא לידחי **ראשון דאית ליה עיקר מן התורה בגבולין לא** ריי"ף כא: **גזרו בו רבנן הנך דלית להו עיקר מן התורה בגבולין גזרו בהו רבנן אי הכי האידנא נמי לידחי לא** ידענא בקביעא דירחי אינהו דידעי בקביעא דירחי **לידחי כיון דאנן לא דחינן אינהו נמי לא דחו. וראשון דאית ליה עיקר מן התורה** מנא לן דכתיב **ולקחתם שתהא לקיחה לכל אחד ואחד לכם משלכם להוציא את השאול ואת הגזול ביום ואפילו בשבת ראשון ואפילו בגבולין הראשון מלמד שאינו דוחה אלא ביום ראשון בלבד אמר מר ביום ואפילו בשבת פשיטא טלטול בעלמא הוא איצטריך קרא למשרי טלטול אמר רבא לא נצרכה אלא למכשירי לולב ואליבא דר"א דתניא לולב וכל מכשיריו דוחין את השבת דברי רבי אליעזר מאי טעמא דר"א אמר קרא ביום ואפילו בשבת ורבנן** ביום ולא בלילות. ת"ר בסוכות תשבו שבעת ימים ואפילו לילות או אינו אלא ימים ולא לילות ודין הוא נאמר כאן ימים ונאמר ימים במילואים מה להלן ימים ואפילו לילות אף כאן ימים ואפילו לילות או כלך לדרך זו נאמר כאן ימים ונאמר בלולב ימים מה להלן ימים ולא לילות אף כאן ימים ולא לילות נראה למי דומה דנין דבר שמצותו כל היום מדבר שמצותו כל היום ואל יוכיח לולב שמצותו אינו אלא שעה אחת או כלך לדרך זו דנין דבר הנוהג לדורות מדבר הנוהג לדורות ואל יוכיח מילואים שאינה נוהגת לדורות ת"ל תשבו תשבו לג"ש [דף מג:] נאמר כאן תשבו ונאמר להלן תשבו מה להלן ימים ואפילו לילות אף כאן ימים ואפילו לילות: **מתני'** ערבה ששה ושבעה כיצד שביעי של ערבה שחל בשבת שבעה **ושאר כל הימים ששה:**

ריי"ף כב. **גמ'** [דף מד.] **איתמר רבי יוחנן וריב"ל** חד אמר ערבה יסוד נביאים היא וחד אמר מנהג נביאים היא תסתיים דרבי יוחנן הוא דאמר יסוד נביאים היא דא"ר אבהו אמר רבי יוחנן **ערבה יסוד נביאים היא** תסתיים ואסיקנא [דף מד:] **אמר איבו הוה קאימנא קמיה דרבי אלעזר בר צדוק ואייתי ההוא גברא ערבה קמיה שקיל חביט חביט ולא בריך קסבר מנהג נביאים הוא ואמנהגא לא** מברכין. רב שמואל בר חפני פסק כרבי

יוחנן דריב"ל ור' יוחנן הלכה כרבי יוחנן והעם נהגו כרב אלפס ז"ל כיון דרב ורבי אלעזר בר צדוק עבדו עובדא וגם ר"ת פסק הלכה כריב"ל לגבי ר' יוחנן ובתשובות הגאונים פסק כריב"ל בכל מקום. לגאון שיעור החיבוט שני פעמים בתפלת המוסף של יום שביעי של ערבה לפי שבתפלת תמיד אנו נוטלין את הלולב ובתפלת המוספין של היום ההוא אנו נוטלין את הערבה בפני עצמה וכן אנו נוהגין בישיבה. **א"ר אמי ערבה צריכה שיעור ואינה ניטלת אלא בפני עצמה** פירוש שלא יאגוד דבר אחר עמה אבל אם יש לו ד"א בידו אין חושש **ואין אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב** אפילו אגבהה והדר אגבהה **ורב חסדא אמר רב יצחק אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב** והרמב"ם ז"ל פ"ז מהל' לולב הל' כ' פסק כר' אמי וראבי"ה פסק כרב חסדא וכן מיסתבר דרב חסדא דאמר משמיה דרב יצחק קבלה מיניה מדלא פריש גמרא דפליג עליה והוה ליה רבי אמי חד לגבי תרי ודוקא דאגביה והדר אגביה דאהא דקאמר ר' אמי אין אדם יוצא קאמר רב חסדא דיוצא. **וכמה שיעורה אמר רב נחמן שלשה בדי עלין לחין ורב ששת אמר אפילו עלה אחד בבד אחד** ובתשובות הגאונים כתוב הלכה כרב נחמן בדיני והלכה כרב ששת באיסורי והרמב"ם ז"ל שם כתב דערבה חובטה על הקרקע או על הכלי פעמים או שלש וכן כתב הרי"ץ גיאות ז' ורש"י פירש דחביט היינו נענוע:

ב ת"ר [דף מו.] **העושה לולב לעצמו אומר ברוך שהחיינו נטלו לצאת בו אומר** אשר קדשנו במצותיו וצונו **על נטילת לולב ואע"פ שבירך ביו"ט ראשון חוזר ומברך** ביום טוב שני והאידנא לא נהוג לברך שהחיינו בשעת עשיה אלא בשעת נטילה כדאמרינן לקמן בשהחיינו דסוכה דרב כהנא מסדר להו אכסא דקדושא ה"נ דלולב מברכין ליה בשעת נטילה. ולענין זמן על הלולב ביום טוב שני כתב רבי שלמה ב"ר שמשון ז"ל נשאלתי אם אומר זמן על הלולב ביום טוב שני ותמהני על מה שכתב בעל הלכות גדולות דזמן דכסא פוטר דלולב והלא לענין לולב מיפסקי לילות מימים ור"י פסק דאין אומר זמן ביום טוב שני וכן נהגו גדולי גרמייש"א וטעמא שלהם דממ"נ יצא בזמן שאמר ביום ראשון דאפילו אם תמצי לומר דחול הוה הא אמרינן העושה לולב לעצמו מברך שהחיינו ושוב אין מברך בשעת נטילה וא"כ הכא נמי יצא בזמן שבירך אתמול אפילו אם היה חול ולא דמי לזמן של קידוש שאומר בשני הלילות דאותו זמן הוא בשביל היום ולא בשביל הסוכה ולולב מידי דהוה אשאר יום טוב ועוד משום דבעינן נטילת לולב שבעת ימים ואם נברך זמן מספק ביום טוב שני וביום שמיני ספק שביעי לא מברכין נמצא שאין לולב ניטל אלא ששה ימים וזה הטעם אינו נ"ל דבין אמר זמן ביו"ט שני ובין לא אמר זמן יום ראשון ספק הוא ומיהו איכא למימר אנן דבקיאינן בקביעא דירחא ואינו ספק לנו אלא מנהג בעלמא הוא מה שאנו עושין שני ימים אבל אם נברך זמן ביום שני אז אנו מראין בשעת נטילת לולב שהן ספק וכן פסק רש"י בתשובה שאין לומר זמן ביום שני וה"ר שמואל מאייבר"א כתב בשם ר"י דעכשיו שנהגו לברך זמן בשעת נטילה א"כ צריך לברך גם ביום שני דשמא יום ראשון חול הוא ולא יצא דזמן לא נתקן לאומרו אלא בשעת נטילה או בשעת עשייה אפילו בחול המועד ואם לא אמרו בשעת עשייה ואמרו בחול לאחר עשייה לא יצא וצריך לאומרו בשעת נטילה מיהו י"ל דשאני הכא דנטלו לשם מצוה לברך עליו ועדיף טפי מנטלו בחול אחר עשייה וכן נוהגין באשכנז שאין מברכין זמן על הלולב ביום **שני:**

ג העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו וכו' נכנס לישב בה אומר לישב בסוכה. כתב הרמב"ם ז"ל פ"ו מהל' סוכה הל' יב דיש לקדש מעומד משום עובר לעשייתן ולדבריו היה צריך לברך קודם שיכנס בה דהכניסה היא המצוה ולא הישיבה דאם היה אוכל מעומד היה צריך לברך על הסוכה אלא ודאי כיון דמצות סוכה היא אכילה וטיול אם מברך אחר שישב מיקרי שפיר עובר לעשייתן כדאיתא בירושלמי דברכות פרק הרואה העושה ציצית לעצמו אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות ציצית נתעטף אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו להתעטף בציצית אלמא אף על פי שכבר נתעטף מברך לפי שהמצוה נמשכת כל זמן שהוא מעוטף ועומד וכן נמי בסוכה המצוה נמשכת כל זמן אכילה ובסוכות תשבו פי' תתעכבו כמו וישב העם בקדש במדבר כ וכן ופתח אהל מועד תשבו ויקרא ח ולישב בסוכה היינו נמי להתעכב בסוכה ואם כן מיקרי שפיר עובר לעשייתן אם מברך אחר הישיבה וכן כתב מר רב צמח גאון ז"ל אף על פי שמשנכנס לה צריך

לברך כיון שאין לה קבע אלא בישיבה בסעודה ויש קידוש הכוס וסעודה לפניו סודרן על הכוס ורבינו מאיר היה מברך על הסוכה קודם ברכת המוציא אף בחול משום דקאמר נכנס לישב בה מברך הלכך ראוי שתקדום ברכה לברכת המוציא מיד אחר הישיבה והעם לא נהגו כי רגילין העם שאין מברכין על הסוכה אם נכנס בה לטייל בה ושינה אלא דוקא בשעת אכילה הלכך ראוי שיברך תחלה ברכת המוציא שמתחיל הסעודה ואחר כך יברך על הסוכה. ומה שאין מברכין על הסוכה בשעת השינה ואף על פי שמצינו בה חומר יותר מבאכילה דאוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה ואין ישנים שינת עראי חוץ לסוכה. היינו טעמא דשמא לא יוכל לישן והוי ברכה לבטלה. ורבינו תם פירש לפי שעיקר הקבע שאדם עושה בסוכה היא אכילה אבל שאר טיול ושינה שעושין בסוכה טפלים לגבי האכילה והיא פטרתן. ורב האי גאון כתב הנכנס בסוכת חבירו לבקרו מנהג ידוע הוא שיברך בין סעד בין לא סעד. **ואסיקנא דכל שעה שנכנס לישב בה דמברך** ואע"פ שבירך ביום טוב ראשון חוזר ומברך ביום טוב שני דגמרינן מתפילין דתניא תפילין כ"ז **שמניחן מברך עליהם דברי ר' וקי"ל כוותיה דאמר רבא כ"ז דמנח להו מברך ורב מרי נמי אמר** כ"ז דמנח להו מברך **וכן הלכה: ת"ר העושה סוכה לעצמו אומר שהחיינו** ודוקא לעצמו אבל לאחר לא מברך מידי להאי תנא ובירושלמי פ' הרואה תניא העושה לעצמו מברך לעשות סוכה עשאה לאחר מברך על עשיית סוכה ואגמרא דידן סמכינן דגרסינן בפרק התכלת (מנחות דף מב.) אמר רב חסדא כל מצוה שכשירה על ידי נכרי אין ישראל מברך על עשייתה וסוכת גנב"ך כשירה ואיכא מ"ד כל מצות שאין עשייתן גמר מצוה אין צריך לברך **היתה עשויה ועומדת אם יכול לחדש בה דבר מברך מיד ואם לאו לכשיכנס** בה מברך שתים משמע דברישא כשבירך שהחיינו בעשייתה אינו מברך שתים בכניסתה ותימה והלא צריך לברך שהחיינו בשביל המועד כמו שמברכין זמן בכל המועדים וי"ל כיון דסוכה מחמת חג עשה סברא הוא דזמן דידה אע"פ שבירך בחול פוטר זמן החג דזמן מחמת המועד קאתי אפילו בלא יו"ט דאמרינן לקמן דאי לא בריך האידנא מברך למחר וליומא אוחרא לפי זה כ"ש כשבירך זמן על הלולב ביו"ט ראשון שאין צריך לברך עליו זמן ביו"ט שני. **א"ר אשי חזינא לרב כהנא דמסדר להו אכסא דקדושא:**

רי"ף כב:

ד ת"ר היו לפניו מצות הרבה מברך אקב"ו על המצות רבי יהודה אומר מברך על כל אחת ואחת בפני עצמה אמר ר' זירא ואיתימא ר' חנינא בר פפא הלכה כר"י. גרסי' בפרק החליל (סוכה דף נו.) איתמר רב יהודה אמר סוכה ואח"כ זמן רבה בר בר חנה אמר זמן ואח"כ סוכה והלכתא סוכה ואח"כ זמן

יש מן הגדולים אומרים דבליל שני אומר זמן תחלה דזמן לא קאי אסוכה דאפילו אם היה ליל יו"ט ראשון חול יצא בזמן דסוכה ולפי סברת בני אייבר"א שחלקו בין בשעת עשייה בין לאחר עשייה קאי זמן נמי אסוכה וראבי"ה כתב שבכל פעם י"ל זמן באחרונה דהא יו"ט שחל להיות אחר השבת מברך יקנה"ז אע"ג דזמן לא קאי אהבדלה וי"ל דלא דמי דהתם היינו טעמא משום דהבדלה טעונה כוס הלכך אין להפסיק בזמן בין בורא פרי הגפן להבדלה אבל הכא אי סוכה לא בעי זמן בליל שני למה יפסיק בסוכה בין קידוש לזמן דהא איכא אמורא דס"ל דאפילו בליל ראשון דסוכה בעיא זמן סמוך לקידוש וקאי נמי אסוכה דבתריה וא"כ בליל שני אי סוכה לא בעיא זמן לכ"ע ראוי לסמוך הזמן לקידוש:

מתני' מיד התינוקות שומטין לולביהן ואוכלין את אתרוגיהן פירש רש"י לולבי התינוקות שומטין הגדולים מידם ואוכלין אתרוגיהם של תינוקות ואין בדבר לא משום גזל ולא משום דרכי שלום שכבר נהגו כן משום שמחה. וכתבו התוס' שיש ללמוד מכאן אותם בחורים שרוכבין לקראת חתן ונלחמין זה עם זה וקורע בגדיו של חבירו או מקלקל את סוסו שהם פטורין שכך נהגו מחמת שמחת חתן ונ"ל דמתניתין לא איירי כלל שחטפו הגדולים מיד הקטנים אלא ה"פ מיד שנגמרה מצות הלולב והערבה התינוקות שומטין לולביהן של עצמן מתוך הערבה שהלולב ארוך ושוחקין בהן התינוקות וגם עושים מן ההוצין כמין טבעות וחפצים לשחוק בהם ואתרוגיהם היו אוכלין והשתא ניחא הא דפריך בגמרא למאן דאמר אתרוג בשביעי מותר דהכא משמע [דף מו:] תינוקות אין גדולים לא ורש"י דחק לפרש דהכי פריך דתינוקות דוקא שלא הוקצה למצוה גמורה אבל של גדולים שהוקצה למצוה גמורה לא וקשה לי א"כ הוה ליה למימר דתינוקות אין גדולים לא ועוד לולבין גדולים למה להו:

גמ' א"ר יוחנן אתרוג בשביעי אסור בשמיני מותר. **סוכה אפי' בשמיני אסורה** ור"ל אמר אתרוג אפי' בשביעי מותר א"ל רב פפא לאביי לר"י מ"ש סוכה מ"ש אתרוג א"ל סוכה דחזי לבהש"מ דאי מתרמי ליה סעודתא בעי למיתב בגוה ומיכל איתקצאי לבין השמשות ומיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא דשמיני אתרוג דלא חזי לבין השמשות ולא איתקצאי לבין השמשות לא איתקצאי נמי ליומא דשמיני וא"ת אתרוג נמי ממה נפשך בין השמשות אסור דשמא יום הוא וכיון דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי נמי לכל היום וי"ל דבכה"ג לא שייך למימר מיגו דאיתקצאי לבין השמשות כיון שלא נאסר בין השמשות אלא מחמת ספק יומא שעבר:

ה וכן נמי אמרינן הפריש שבעה אתרוגים לשבעה ימי החג כל אחד יוצא בו ואוכלו למחר ואע"ג דאיתקצאי בין השמשות מחמת ספק יום שעבר וה"נ אמרינן בפ"ק דיו"ט דף ד. גבי שבת ויו"ט דאמר רב נולדה בזה אסורה בזה ומפרש טעמא משום הכנה ולא שייך למימר משום מיגו דאיתקצאי לבין השמשות אע"ג דכרבי יהודה ס"ל שבת דף קנו: דאית ליה מוקצה וכן שני ימים טובים של גליות דנולדה בזה מותרת בזה וכן בפרק בכל מערבין (עירובין דף לו.) גבי לגין טבול יום שמילאהו מן החבית של מעשר טבל ואמר הרי זה תרומת מעשר לכשתחשך דבריו קיימין ואם אמר עירבו לי בזה לא אמר כלום משום דסוף היום קנה עירוב או משום דבעינן סעודה הראויה מבעוד יום הא אי תחלת היום קנה עירוב או אי לא בעינן סעודה הראויה מבעו"י הוי עירוב ולא אמרינן דלאו ראויה בשבת הוא מיגו דאיתקצאי בין השמשות כיון דלא איתקצאי אלא מחמת יום שעבר ולא דמי לסוכה דאמרינן משום דאי מיתרמי ליה סעודתא בין השמשות דאע"ג דלא מיחייב למיכל בה אלא משום ספק יום שעבר דלמא יום הוא מ"מ מיחייב למיכל בה מאיזה טעמא שיהא וצריך לעשות מעשה בין השמשות לאכול בה ולוי דאסר אתרוג אף בשמיני ופרש"י מיגו דאיתקצאי בין השמשות דשמיני משום דספק יום שביעי איתקצאי לכולי יומא וא"א לומר כן שהוכחתי כבר דליכא מאן דאית ליה סברא זו אלא היינו טעמא דגזר אתרוג אטו סוכה וא"ת הא דאמרי' בשמעתין גבי אתרוג לדידן דאית לן תרי יומי שמיני ספק שביעי אסור דהא לא נטלינן ליה אלא ע"כ משום דהואיל דאיתקצאי בין השמשות מחמת יום שעבר וי"ל דשאני התם דאם יבא אליהו ויאמר דעברוה לאלול הוי שמיני שביעי. וכן אי מיקלע שבת במוצאי יום טוב אחרון של חג נוהגין שלא להסתפק מנוי סוכה עד מוצאי שבת. ונראה דשרי בשבת משום דאיתקצאי בין השמשות לא אסרינן ליה כדפי'. ואי משום שבת ויו"ט קדושה אחת היא האמר רב בפ"ק דיו"ט דף ד. הלכה כארבעה זקנים ואליבא דר"א דאמר שתי קדושות הן וגם משום הכנה ליכא למיסר דמה הכנה יש כאן. וה"ר פרץ ז"ל כ' בשם גדולי אייבר"א דאם חל יו"ט האחרון של חג באחד בשבת דאתרוג אסור אע"ג דאמרי' תשיעי ספק שמיני מותר ה"מ בשאר הימים אבל הכא אסור משום הכנה דאין שבת מכינה ליו"ט ולמאי דפרישית דלא שייך כאן הכנה מותר וכן עמא דבר. **ולדידן דאית לן תרי יומי היכי עבדינן אמר אביי אתרוג שמיני ספק שביעי אסור תשיעי ספק שמיני** מותר וכן הלכה: הפריש ז' **אתרוגים לז' ימים רב אמר כל אחד ואחד יוצא בו ואוכלו לאלתר ורב אסי אמר כל אחד ואחד יוצא בו ואוכלו למחר וקי"ל כרב אסי דהא ר"י קאי כוותיה. ולענין מיתב בסוכה בשמיני** [דף מז.] **הלכתא מיתב יתבינן ברוכי לא מברכינן והיינו טעמא דלא מברכינן דכיון דיום** שמיני עצרת הוא א"א לברוכי אסוכה דקשיין **אהדדי אי יום סוכה הוא לאו** שמיני עצרת הוא ואי שמיני עצרת **הוא לאו יום סוכה הוא ומשום דספיקא היא תרוייהו עבדי' לחומרא יתבינן** בסוכה ולא מברכינן ונוהגין בה **מנהג יום טוב דהוא יום** שמיני עצרת ועבדינן לחומרא אבל בלולב לא רצו לתקן שיטלוהו בלא ברכה מספק לפי שהוא מוקצה לטלטול ומינכרא מילתא שהוא נוהג בה מנהג חול אבל סוכה פעמים שסוכתו עריבה עליו ואוכל בה אפי' ביו"ט אחרון:

אמר ר' יוחנן אומר [דף מז:] **זמן בשמיני של חג** ואין אומר זמן בז' של פסח וכן אמר ר"נ אומר זמן בשמיני **של חג ואין אומר זמן בז' של פסח ותניא נמי הכי שמיני** [דף מח.] **לענין פז"ר קש"ב פייס בפני עצמו זמן בפ"ע רגל בפני עצמו קרבן בפ"ע שיר בפ"ע ברכה בפ"ע.** פירוש ברכה בפ"ע בתפלה ובברכת המזון **את יום שמיני חג עצרת הזה רגל** בפ"ע למאי הלכתא לכדאמר רב מועד קטן דף כד: יום א' לפני החג והחג ושמיני **עצרת הרי כאן כ"א** יום למנין ל':

רי"ף כג.

ו אמר ר' זירא לא לקני איניש לוליבא לינוקא ביומא טבא קמא מ"ט ינוקא מקני קניא קנויי לא מקני ואישתכח דקא נפיק בלולב שאינו שלו: **מתני' ההלל והשמחה שמנה כיצד מלמד שאדם חייב בכבוד יום טוב האחרון כשאר ימות החג:**

ז סוכה שבעה כיצד גמר מלאכול לא יתיר את סוכתו אבל מוריד הוא את הכלים מן המנחה ולמעלה בשביל כבוד יו"ט האחרון:

גמ' אין לו מקום להוריד את הכלים מהו רב חייא בר אשי אמר פוחת בה ארבעה וריב"ל אמר מדליק בה את הנר ולא פליגי הא לן והא להו תינח סוכה קטנה סוכה גדולה מאי מעייל בה מנא דמיכלא כרבא דאמר רבא מנא דמשתיא במטללתא מאני דמיכלא לבר ממטלתא פרש"י הא לן לבני בבל שהשמיני שלנו ספק שביעי דלא קים לן בקיבועא דירחא **מדליק בה את הנר** ולא יפחתנה ויפסילנה לפי שצריך בה למחר והא להו לבני א"י דקים להו בקיבועא דירחא דלא יתבי בסוכה בשמיני פוחת משמע מתוך פירושו דסוכה קטנה צריך להדליק בה את הנר כדי שלא יהא נראה כבל תוסיף מה שיאכל בה בלילה. ותימה לי שלא ראיתי מי שעשה כן ועוד קשה דר' יהושע בן לוי דאמר לבני בבל מדליק בה את הנר משמע דקאי דוקא אשאין לו מקום להוריד כליו בז' והא ליתא דאפילו יש לו מקום להוריד צריך להדליק בו את הנר שלא יהא נראה כבל תוסיף מה שאוכל בה בלילה ולא מיסתבר למימר מה שמוריד כליו אע"פ שחוזר ומעלה בלילה איכא היכרא בהכי דאינו נראה דעובר בבל תוסיף מה שאוכל בלילה ונראה לפרש דריב"ל דאמר לבני בבל מדליק בה את הנר באין לו מקום להוריד כליו בשמיני קאי וצריך לישב בה בתשיעי הלכך צריך לעשות היכר שאינו עובר בבל תוסיף ומדליק בה את הנר כי אינו יכול לפחות בה ביום טוב **ורב חייא בר אשי לבני א"י** קאמר דפוחת בה ד' בז' וכן כתב הרב אלפסי ז"ל:

יום עא

סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה. ורבי יהודה מכשיר ושאינה גבוהה עשרה טפחים ושאין לה שלש דפנות ושחמתה מרובה מצלתה פסולה:

(דף ט.) סוכה ישנה בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין איזו היא ישנה כל שעשאה קודם החג שלשים יום ואם עשאה לשם החג אפילו מתחלת השנה כשרה: **גמ'** מנה"מ אמר רבה דאמר קרא (ויקרא כ"ג:מ"ג) למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל עד כ' אמה אדם יודע שהוא דר בסוכה למעלה מעשרים אמה אין אדם יודע שהוא דר בסוכה מאי טעמא משום דלא שלטא ביה עינא רבי זירא אמר מהכא (ישעיהו ד':ו') וסוכה תהיה לצל יומם מחורב וגו' עד עשרים אמה אדם יושב בצל סוכה למעלה מעשרים אמה אין אדם יושב בצל סוכה אלא בצל דפנות רבא אמר מהכא (ויקרא כב) בסוכות תשבו שבעת ימים אמרה תורה צא מדירת קבע ושב בדירת עראי עד עשרים אמה אדם עושה דירתו דירת עראי למעלה מכ' אמה אין אדם עושה דירתו דירת עראי אלא דירת קבע:

(דף ב:) לרבה דאמר למעלה מעשרים אמה אין אדם יודע שהוא דר בסוכה משום דלא שלטא ביה עינא אם היו הדפנות מגיעות לסכך כיון דשלטא בהו עינא אע"ג דגבוהה מעשרים אמה כשרה ולרבי זירא דאמר למעלה מכ' אמה אין אדם יושב בצל סוכה אלא בצל דפנות אי אית בה יתר מארבע אמות כיון דרויחא איכא צל סוכה וכשרה ולרבא דאמר למעלה מעשרים אמה אין אדם עושה דירתו דירת עדאי אלא דירת קבע לית ליה תקנתא אלא בין דפנות מגיעות לסכך בין אין דפנות מגיעות לסכך בין יש בה יתר מארבע אמות ובין אין בה יתר מארבע אמות כיון שהיא גבוהה מעשרים

[דף ב.] **סוכה** שהיא גבוהה **למעלה מעשרים** אמה פסולה. **בגמרא מפרש טעמא** ומייתי לה רב חלפסי ז"ל. ולפסיקתא כרים עירובין (דף נ:) לחלל סוכה תנן כלומר לגי פסקה סכה גל"כ חללה גבוה מעשרים אמה. ולישנא למתניתין הכי לייך לקתני סוכה שהיא הסכך שהיא גבוהה למעלה מעשרים כלומר שהיא למעלה מעשרים אמה מחללה לפי לא הוה ליה למיתני סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים. והני כ' אמה בחמה בת שש טפחים וניהו. לחמה של בנין לכולי עלמא בת שש כדליתא בגמרא [דף ה:] מיהו הני אמות לסוכה מנומנמות הוינהו כלומר לחזוקות והכי ליתא כרים עירובין (שם): **ושאינה גבוהה עשרה טפחים. בגמרא מפרש טעמא:** ג' לפנות. **נמי בגמרא יליף להו: ושחמתה מרובה מצלתה.** כתב רש"י ז"ל **חמועטת בטל ברוב והרי הוא כמי שאינו** ולא ידעתי למה לומר שהסכך המועט יהא בטל לגמרי ברוב המנולה ויהא כאילו אין שם סכך כלל וכמו שכתבתי מי שכתב כן לפי **למרינן לקמן בפרק היכן [דף כב:]** דתניא בחמתה למטה קשתר לבל [שם] למעלה המסוכך והמנולה כי הדדי נינהו כזוזא מלעיל כאיסתרא מלתתא וכיון דכי הדדי נינהו אין כאן מועט שיבטל לגבי המרובה אלא מצלתה למטה קשתר שהיא בטלה לגבי חמתה שהיא מרובה דתניא לעיל"נ לרבי יהודה לא בעי שיהא הסכך מיגל תחתיו כיון שהוא מכשירו למעלה מעשרים למה כלמוכחא בגמרא וסיפא דתניא לבדי הכל היו לפ"ה בעי מיהא שיהא מיגל וכל שחמתו מרובה מצלתו אין כאן על וכן נ"ל פי' לפי' של רש"י ז"ל: אינו סיכ יפנה. כלומר שנחלקו בה ב"ש וב"ה: כל שעשאה קודם לחג ל' יום. כלומר אלא עשאה בלותן ל' יום אלא שעשאה החג לכתחלה לפיכך ב"ש מודו לכשרה למסתמא לשם חג עשאה אלא כשעשאה קודם לותן ל' יום הוא לפסלי ב"ש ולאו לפרושי מילתייהו לב"ש תנא הכי אלא קתני כלי תשמר לכי מכשרי ב"ה לוקח כשעשאה [תוך] שלשים יום שלפני החג לחבל מקמי הכי לא קא משמע לן לכבי הלי נוונא לפילו לב"ש כשרה ולא פסלה אלא כשעשאה קודם ומינה לחפילו בכי הלי נוונא לב"ה כשהיה לחבל ליכא למימר להכי קתני הכי סיכה יפנה למכשרי ב"ה כל שעשאה קודם לחג ל' יום כלומר שעשאה בתוך ל' שמוליין ולורזין בהלכות החג לחבל מקמי הכי לחפילו לב"ה פסולה לחינהו נמי בעו סוכה לשם החג להא ליתא לכיון למכשרי בה סוכת נגב"ך ורקב"ם כלחיתא בגמ' [דף ח:] קתני לא בעו סוכה לשם החג לפילו מתחלת השנה ומשום הכי (נמי) קתני לחם עשאה לשם החג לפילו מתחלת השנה כשרה לומר למשום לסוכה [ישנה] לינה לשם חג פסלי ב"ש וממילא **לב"ה לא בעו** סוכה לשם חג כלל מיהו נרסינן בירושלמי תני ערוך לחלם בה לבר מחבריה לחרי טפח ר' יוסי לומר כל שהוא כלומר לחע"נ לסוכה ישנה מכשרי ב"ה למעוט מן המוכחר ערוך לחלם בה לבר: נמ' לחר רבה לחר קרא למען ילעו לורותיכם **חע"ג לחין מקרא יוצא מידי פשוטו** וקרא הכי קלחר כלי שוכרו לורותיכם **הכחיס הקב ענני כבוד** שהיו במלבר לפ"ה למען ילעו לורותיכם מיותר ליה להוה ליה למיכתב בסוכות תשבו כי בסוכות הושבתי ובהכי הוה סני לממילא משמע ומלכתיב למען ילעו לורותיכם משמע ה"ק **עשה סוכה שתהיה ישיבתה ניכרת לך** ולמעלה מעשרים לחת לא שלטא בה עינא **רואה לת הסכך וסוכה היינו סכך כשמה: וסוכה תהיה לצל יומם. משמע לין סכך חלא העשוי לצל: חלא בצל לפנות. שהצלונין מניעין זה לזה מתוך נבהן של לפנות וה"ק סכך** תמהני שהרי לין ספק שלין שום שעה ביום שסכך של ז' על ז' שהוא הכשר סוכה ימנע שלא יכנס חמה תחתיו כל שהוא נבוה כ' וכיון להלי לל למנוע חמה בעינן ליה כלמוכח פרכיה לחבי חלא מעתה העושה סוכתו בעשתרות קרנים כלילתא בגמרא היכי לתרינן לעל כ' לחת לחם יושב בצל סוכה וכי יכולין לחו להכחיס המוחם ולפיכך לחי לומר מתוך הלוחק **לקיס להו לרבנן** לעל כ' לחת מנין הסכך ומשעה חוס לחמה למי שהוא יושב תחתיה שלינו מתחמם כה כל כך כלילו היה מנולה ויש לזה הוכחה בגמרא והלרכתי בחלוסי: רבא לחר בסוכות תשבו **שבעת ימים.** לחרה תורה לע תלירת קבע ושב בלירת עראי למשמע **סוכה של שבעה ותו לא והיינו ערוה:** על כ' לחת לחם עושה לירתו לירת עראי. שלי לו בתחילת קלות: למעלה מכ' לחת יון לחם עושה לירתו לירת עראי חלא לירת קבע. שנלריך **לעשות יתילותיה ומחיצותיה חזקים וקבועים שלא תפול:** ומוכח בגמ' למלטה מכ' לחת שהיה רלוי לירת עראי לפילו עביד לה לירת קבע שפיר למי: וע"ל למשום הכי משמע לן הכי לפי שלי לחפשר לומר שהתורה תנוה מה שלי לחפשר לעשות עליו לבחינה לבר נשער חם הבנין רלוי לשבעה בלבד חו ליותר מכן משום הכי משמע לן לבשעור שלחפשר שיעשה בו לירת עראי מילתא: לרבה לחמר וכו' חם היו לפנות מניעות לסכך כיון לשלטא **ביה עינא.** לרך הלפנות ולא למי לגר חנוכה וקורות מבוי חלא חשיבי היכר למעלה מכ' לחת שע"פ שהקורה מונחת על גבי כותלים להתם

בקורת טפח **לא שליט ביה עינא** כי היכי דשליט בסוכה לרויחא טפי: **ולרבי זירא** לחמר וכו'. כיון דרויחא היכא **על סוכה שמתך** שהסכך נגוד הוא מנין יותר: היכא מקן לחמר הלכתא כרבה. כלומר וכל שפנות מניעות לסכך לפיכך למעלה מכ' לחמ כשרה להא כל מילי כרב עביד כלישנא קמייתא פ' במה מלילין (קף כב.) ועוד דמסייעין לבריסס בעלי סברא זו מסוס לרבים לרבה הוא והכי לא מוכחינן לכי לחמרינן לכל מילי עביד כרב ה"מ במלי לפלוגי רב ושמואל כלמוכח התם ומלי לחמרי' נמי לחין הלכה כתלמיד במקום הרב ה"מ כשנחלק עמו בחייו לכיון שלא קבל רבו לברייו נלחו לברי תלמיד לבל כשנחלק עמו לאחר מיתה לא לחרבה קי"ל הלכתא כבתרלי ולע"נ לבתרלי תלמידי לקמלי נינהו פי' לבר זה מסורת בידינו מן הגאונים ז"ל: דקי"ל סוכה לירת ערלי בעינן **ורי יהודה** למכשיר סבירא ליה לירת קבע בעינן. פי' כתב זה מסוס לסוניין בכולה מכלתין דפלוגתייהו **לר' יהודה ורבנן** בלירת קבע ולירת ערלי תליא מלחמרינן בגמ' בפירקין [קף יח.] מוקב ליקן בכילת חתנים בסוכה לע"פ שים לה נג ולע"פ שנבוהה עשרה כמלן כר' יהודה לחמר לירת קבע בעינן ולא לתי לירת ערלי ומבטל לירת קבע וברים פרק היקן [קף כח:] נמי מסקינן ולידעית לימא ר' יהודה לטעמיה לחמר סוכה לירת קבע בעינן ולהיה ליה מטה לירת ערלי ולא לתי לירת ערלי ומבטל לירת קבע ולבדי נמי לחמר בפרקין [קף ז:] רבי ורבי יהסיה ורבי יהודה וכו'. כולהו סבירא להו סוכה לירת קבע בעינן והני כרבה לתנין לחילו לרבה ולרבי זירא לא שמעינן להו בכולה מכלתין לר' יהודה בלירת קבע מילי [טפי מלרבנן] הלכך נקטינן כרבה: ועוד להא סוניין לסוכה ע"נ סוכה כותיה לרבה שיכא. פי' ללקמן לחמרינן במתניתין [קף טו:] סוכה על נבי סוכה העליונה כשרה והתחתונה פסולה רבי יהודה לומר חס לין לירין בעליונה התחתונה כשירה ופירסו לה בגמרא בשים בחלל העליונה י' טפחים אלא שאינה יכולה לקבל כרים וכסותות אלא ע"י הלחק ת"ק סבר העליונה כשרה וכיון שכן תחתונה פסולה משום סוכה שתחת סוכה ור' יהודה סבר שכיון שאינה יכולה לקבל אלא ע"י הלחק העליונה פסולה הלכך תחתונה כשרה לחמר לירת קבע בעינן ומשום הכי מיפסלה עליונה כיון שאינה יכולה לקבל אלא ע"י הלחק:

אמה פסולה:

איכא מאן דאמר הילכתא כרבה דהא (שבת כב.) כל מילי כרב עביד ואנן מסתברא לן דהלכתא כרבא דקיימא לן סוכה דירת עראי בעינן ורבי יהודה דמכשיר סבירא ליה דסוכה דירת קבע בעינן ולית הלכתא כוותיה ואי הוו דפנות מגיעות לסכך כל שכן דהויא ליה דירת קבע ועוד דהא סוגיין בעינן סוכה על גבי סוכה כוותיה דרבא שייכא:

(דף ג:) היתה גבוהה מכ' אמה ובא למעטה בכרים וכסתות לא הוי מיעוט (דף ד.) ואע"ג דבטלינהו בטלה דעתו אצל כל אדם תבן וביטלו הוי מיעוט וכל שכן עפר וביטלו:

היתה גבוהה מכ' אמה והוצין יורדין לתוך כ' אם צלתן מרובה מחמתן כשרה ואם לאו פסולה היתה גבוהה עשרה והוצין יורדין בתוך עשרה סבר אביי למימר אם חמתה מרובה מצלתה כשרה אמר ליה רבא הא דירה סרוחה היא ואין אדם דר בדירה סרוחה היתה גבוהה מעשרים אמה ובנה בה איצטבא כנגד דופן האמצעי על פני כולו אם יש בו הכשר סוכה כשרה ואם לאו פסולה מן הצד אם יש משפת האיצטבא ולכותל ד' אמות פסולה ואם לאו כשירה היתה גבוהה מעשרים ובנה בה איצטבא באמצעיתה אם יש משפת איצטבא ולכותל לכל רוח ורוח ארבע אמות פסולה ואם לאו כשירה דאמרינן דופן עקומה משתי רוחות היתה פחותה מעשרה וחקק בה להשלימה לעשרה אם יש משפת החקק ולכותל שלשה טפחים פסולה (דף ד:)

פחות משלשה כשרה:

ושאין לה שלש דפנות: (דף ו:) תנו רבנן שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח ר' שמעון אומר שלש כהלכתן ורביעית אפילו טפח וקי"ל כרבנן ואותו טפח היכן מעמידו (דף ז.) א"ר סימון אריב"ל עושה טפח שוחק ומעמידו בפחות משלשה סמוך לדופן אמר רב יהודה סוכה העשויה כמבוי כשרה פירוש דופן מכאן ודופן מכאן והיא מפולשת כמו מבוי המפולש כשרה ואותו טפח מעמידו לכל רוח שירצה אמר רבי סימון אמר רבי יהושע בן לוי עושה פס ארבעה ומשהו ומעמידו בפחות משלשה סמוך לדופן מאי שנא התם שאינה יכולה לקבל אלא ע"י הלחק: [קף ז.] **תבן וביטלו הוי מיעוט** וכ"ש **עפר וביטלו.** היכא מקן לחמר לבטול לעוסס בעינן ולרבי מסתברא לבבטול לנבעת סני מלחמרי' הכא בכרים וכסתות בטלה לעתו אלא כל חלס ולחלו במתניתין לחלוות [פרק טו מ"ז] חזינן לנבי טומאה לעכרי של תבואה מהני בטול ולא בטול לעוסס בעינן נימא בטלה לעתו אלא כל חלס אלא ולחי בבטול לנבעה סני ולענין טומאה כל זמן שבטומאה סס ומשום הכי בכרים בטלה לעתו אלא כל חלס שלין אלא חלס עשוי לבטלן שבעה אלא מסתמא בהן תלינ מה שלין בכרי שעתיד לעמוד זמן שלין חלס מזיז כלל ולהלרכתי בחלוסי: **היתה גבוהה מעשרים** חמה וסוכן יורדין בתוך עשרים **אם עלתן** מרובה מחמתן. לפי' שקלת ליה לכל מה שלמעלה מהס כשרה **למעין עשרים מהוצין ולמטה:** ולס לאו **פסולה.** ול"ת ולמלי ולס לחמרינן פ"ק לעירובין (קף נ.) במקלת סכך בתוך עשרים ומקלתו למעלה מעשרים כשרה לפי' היכא לכי שקלת ליה כלומר שתטול כל מה שלמעלה מכ' פסי ליה מה שבתוך עשרים חמתו מרובה מצלתו [לפ"ה כשירה] משום לחלל סוכה תנן ולכל נמי נימא הכי י"ל לגל למי להוצין יורדין לא חשיבי כסכך הלכך כל **שחמתן מרובה מצלתן** כמלן לליתנהו למו מה שלין כן במקלת סכך לחסוך: ג"ל הכא לירה סרוחה היא. ולין לחס לר בלירה סרוחה ולבני נופיה מוכה לחילו היה מקלת סכך בתוך עשרה פסולה לולחי פסיטא לן לחלל י' בעינן לגל להוא סבירא ליה בהוצין לכל **שחמתן מרובה מצלתן** כמלן לליתנהו למי ודבא לחלל ליה לחפילו הכי לירה סרוחה היא: [קף ז:] **פחות משלשה טפחים כשרה.** פי' לחמרינן לבול מיהו לוקא כשים בחקק **שיעור הכשר סוכה הא לאו הכי לא** לגע"נ למלי לחמרי' ביה לבול לא **חשבינן ליה כחילו** לינו לחי הכי לחיר פחות משלשה יהא פוסל בסוכה קטנה להא בנך ליה שעורא לסוכה לחפילו הכי כל שלין בחקק **שעור הכשר סוכה** פסולה לכל **שאין לה חלל י' כשעור הכשר סוכה** הויל לה לירה סרוחה כלחמרינן בהוצין יורדין. וכ"כ הרב רבי יצחק חכן ניאות ז"ל: ומקשו הכא מלחמרינן **בפ"ק דשבת (קף ז:)** בית שלין תוכו י' וקירויו משלימו לעשרה על נגו מותר לטלטל בכולו פירוש לכיון לנבוה י' הוי רשות היחיד בתוכו לין כשרה לחמר לירת קבע בעינן ומשום הכי מיפסלה עליונה כיון

דסגי ליה בטפח שוחק ומאי שנא בסוכה העשויה כמבוי דבעינן פס ארבעה ומשהו התם דאיכא שתי דפנות דעריבן סגי ליה בטפח שוחק הכא דליכא שתי דפנות דעריבן אי איכא פס ד' ומשהו אין ואי לא לא

אמר רבא ואינה ניתרת אלא בצורת פתח ואיכא דאמרי אמר רבא וניתרת נמי בצורת פתח ואיכא דאמרי אמר רבא וצריכה נמי צורת פתח פירוש אם היתה הסוכה בשתי דפנות להך לישנא דאמרת אינה

מטלטלין בו אלא בל"ץ פי' משום שאין בתוכו מחיצות עשרה ואם חקק בו ארבעה על ארבעה מותר לטלטל בכולו ומלאחרינן הכי סתמא משמע אפי' יש בין חקק ולכותל יותר משלשה טפחים ואלו קושיא היא להכי נמי סוכה שמניחה בדפנות להכי נמיר בעינן שיהיו לפנותיה סמוכות לה בפחות מג' כלי שיהיו נראות כאלו לבסוף לענין רמ"י בראשות מיוחל שאין הרבים בוקעין בו שני הלכך כל שהוא מוקף מחיצות ליכא לאיפלוגי בין סמוכות למופלגות: נרסי' בגמ' [לף ז.] היתה נבוה מכ' אמה ובנה בה חיצונה כנגד לופן התחתונה על פני כולה אם יש בה ככשר סוכה כשרה פי' סתם סוכה בת שלש לפנות והרביעית פתוחה על פני כולה וכשבנה בה חיצונה בתוך ג' לפנות ולא פסולה ולא חיצונה מקוף מחיצות אין ממנו ולכותל ל"ש פסולה ולא חמרין ביה לופן עקומה: ונרסי' תו בגמרא [לף ז:] ת"ר נעץ הרבעה קונדסין וסכך על נבן רבי יעקב מכשיר וחכמים פוסלין ואתמר עלה ר"נ אמר בתחתונה הנח מחלוקת: לימיעיל להו בתחתונה הנח מחלוקת לבל על שפת הנח דברי הכל כשרה לו לימלי בין זו ובין מחלוקת תיקו הלכך קי"ל כרבנן ולפילו על שפת הנח לא מתכשרה אלא שתים כהלכתן ושליפית לפילו טפח וכיון לבעיין לא לפסיקתא נקיטינן לחומרא וזה הוא לעת הרב לאפסי ז"ל שהשמיטה מן ההלכות ומתך לו על מה שהניח הניח להקמן שתים כהלכתן ושליפית לפילו טפח לבל הרמב"ם ז"ל פסק בפרק רביעי מהלכות שופר וסוכה ולולב לעל שפת הנח כשרה לפי שהוא ז"ל היה נורס ורב נחמן אמר בתחתונה הנח מחלוקת לבל על שפת הנח לברי הכל כשרה ולא היה נורס אבעיא להו מכתוב בנוסחאות שלנו וזו היא גירסתו של רב שרירא גאון ז"ל והראב"ד ז"ל הסיגו ובלשון זה כתב זה היגו מחוור לאפי' לרב נחמן קאי בתיקו ולחומרא לפי שהוא ז"ל היה נורס כגירסת הנוסחאות שלנו ולפי לעת הרב לאפסי ז"ל כי אמרינן בגמרא [לף ו:] כי לעטריך הלכתא לגוד ולגבוד ולופן עקומה מאן אמני גוד לסיק בהלייהו לענין שבת שיתמר לגבי סוכה ליכא נוונע לעיטא בה גוד לסיק להא מסקינן לאפי' על שפת הנח פסולה: [לף ו:] **ת"ר שתים כהלכתן.** פי' שיש בכל אחת מהן שיעור שלש ומיהו אי בעינן לעריבן אי לא פלוגתא היא לחמוראי היא לקמן לגרב יהודה לחמר לבסוכה העשויה כמבוי נמי סגי בשלשיות אפי' טפח כהלכתן לא מסתבא שלש לשיעור שלש ולרבי סימון ואי תימא ר' יהושע בן לוי לחמר לגי סגי שלש בפס הרבעה ומסתבר כהלכתן תרתי משמע לעריבן ובשיעור שלש ושיננו לחמרינן לקמן [לף ז.] לגליבי התם לחיכא שתי דפנות כהלכתן סגי ליה בטפח שוחק ושליפית לפילו טפח חמרינן בגמרא לרבנן מפקינן מלרבע לקראי שלש דפנות ור"ם הרבע לפנות ומיהו בין למר ובין למר אתאי הלכתא למשה מסיני ונרעתיה לחלל מיניהו ולוקמוה לטופח: עוסה **טפח שוחק** ומעמידו פחות מג' סמוך לגופן. לפ"נ לבטפח כל שהו לכיל לגיד לגופן להוי טפי מג' טפחים ומחתך לפילו הכי בעיר מהרבעה לג חסיף בסוס לוכתא: [לף ז.] סוכה העשויה כמבוי. מפולש **שתי דפנות זו כנגד זו: כשרה.** לסבירא ליה לבכהאי גוונא נמי מיקרו כהלכתן: ולאותו טפח מעמידו לכל רוח שירצה סמוך לאחד מהאי דפנות כמין נ"ס: עוסה פס הרבעה ומסתבר **לופן גמור של הרבעה טפחים ומסתבר ומעמידו בפחות מסלשה סמוך לופן אלא.** המקנע ועל ידי **לבוד ליכא שבעה טפחים שהוא כלי הכשר סוכה קטנה: התם לליכא שתי דפנות. כהלכתן כמין נס לחין נרחות מפולשות כי** הך: **ורחמר רבה ואינה ניתרת אלא בצורת** פתח. כתב רש"י ז"ל. **בעירובין (לף**

שלחה לרבה וכמו שכתבתי למעלה ואמרי' נמי בגמרא לשם בגד

יח:) לימרינן היכי למי ערת פתח קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן והכא קאמר רבא לטפח שמניחו בבריית שהוא מתיר בלובן שליסית חיבו מתיר חלא חס כן עשאו לחותו טפח ערת פתח על פני כל הלובן כיצד קנה של חני טפח חלא היוצא וקנה של חני טפח במקנוע כנגדו וקנה על גביהן מזה לזה להוה ליה כאילו כל הלובן סתום לפתח שיש לו ערת פתח סתימה מעליא היא בפרקא קמא לעירובין וזהו טפח שאמרו חכמים ומלכדיו ז"ל נ"ל **שאין ערת הפתח** מתיר בשתי לפנות של סוכה אע"פ שהוא מתיר לשבת ולכלאים כלאיתא פ"ק לעירובין (שם) שאם תתה לומר כן להאי לישנא קמא לרבא מאי קושי ללובן **שליסית לאמרי' בה אפי' טפח כיון שיש בה ערת הפתח על פני** כולה אי הכי אפילו בשתי לפנות הוא מתיר אם תתה לומר ללובן סוכה כלובן שבת לענין ערת פתח ולישנא בתרא לרבא נמי לאמר ונריכה נמי ערת פתח כלומר שנריכה לה טפח שוחק בפחות מנ' ועדת פתח של לרבעה אם איתא לערת פתח מתיר בכל לפנות הסוכה להוה ליה כסתום כלאמרינן לענין שבת וכלאים מאי קושי ללובן שליסית הרי לבוד ועדת פתח בכל הלפנות הן מתירין חלא ולאי אין ערת פתח מתיר ומשלים שיעור לובן בסוכה חלא בלובן שליסית בלבד לאמרינן בהא בסוכה משבת כשם שהאמירו בה לענין עמוד נבוה י' לבשינן מחיצות הניכרות כלאמרינן לעיל [קף ז:] אע"נ חלא לאמרינן **הכי לענין שבת** וכשם שהאמירו בערת פתח עצמו של לובן שליסית להך ליתנא קמא לרבא לבפ"ק לעירובין (שם) לא יהבינן שיעורא לקנה של ערת פתח חלא לאפילו **קנה של משהו מכאן וקנה של משהו מכאן וקנה על גביהן** שני [ול"נ טפח] והוא שתהא בריאה לעמוד בה ללת של קשין וחשבינן ליה כתום כשתום בין לענין שבת בין לכלאים ורבא בעי הכא כליתנא קמא חני טפח מכאן וחני טפח מכאן ולפי זה צריך ליזהר שלא יהא בכל קרנות הסוכה פתחים לכיון לבשינן שתי לפנות לעריבן ובסוכה העשויה כמבוי נמי ע"י **פס לרבעה הא ליכא** שתי לפנות לעריבן וכבר כתבנו לאין ערת פתח מועיל לסוכה משום לובן אע"פ שמועיל לשבת וכלאים ונמנע שבשיב פתחים בל' לפנותיה ליכא שתי לפנות לעריבן וכ"נ ממ"ש הרב אלברצילוני ז"ל בספר העתים ובשם נאון שאין ערת פתח מועיל להשלים שיעור לובן בשתי לפנות הסוכה ובר מן דין צריך ליזהר לפי פירוש הרב אלפסי ז"ל בהניח לאמרינן בפ"ק לעירובין [קף יח.] ערת פתח שעשאה מן הצד לא עשה ולא כלום אע"פ שאין פירושו מחוור כמו שאכתוב בסמוך בס"ד: להך ליתנא לאמרת **חינה ניתרת אלא בערת** פתח לא חיכפת לן אי חוי טפח שוחק חו לא אבל לא שני בלא טפח להא תניא בבריית ושלישית אפי' טפח ושיכי לפלוגי [עלה רבא]: לאמר ליה אנא כאידך ליתנא קמא לאילך בשתי לאמר ונריכה **נמי ערת** פתח. הלכך בעינן טפח שוחק שיעמידנו בפחות משלשה לאמן לבעי טפח שוחק הכי מוקים ליה ובעינן נמי ערת פתח מיהו חיכא ל"ל לזוקוק בשתים כהלכתן לשני ליה בטפח שוחק הוה לבעינן ערת פתח אבל בסוכה העשויה כמבוי

ניתרת אלא בצורת פתח לא איכפת לן בטפח בין ישנו בין אינו ולהך לישנא דאמרת וניתרת נמי בצורת פתח ניתרת באחד מהם או בצורת פתח או בטפח שוחק ולהך לישנא דאמרת וצריכה נמי צורת פתח אינה ניתרת אלא בשניהם בצורת פתח וטפח שוחק

והלכתא צריכה צורת פתח וטפח שוחק דאמרינן רב אשי אשכחיה לרב כהנא דעביד ליה טפח שוחק באמצע ועביד לה צורת פתח אמר ליה לא סבר לה מר להא דרבא דאמר וניתרת נמי בצורת פתח א"ל אנא כאידך לישנא ס"ל דאמר וצריכה נמי צורת פתח אמר רבא (דף ז:) סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי כשרה ואמר רבא סיכך על גבי פסי ביראות כשרה דמיגו דהויא דופן לענין שבת הויא נמי דופן לענין סוכה וצריכא דאי אשמעינן מבוי שיש לו לחי דאיכא שתי מחיצות מעליאתא אבל פסי ביראות דליכא שתי מחיצות אימא לא צריכא ואי אשמעינן פסי ביראות דאיכא שם ד' מחיצות אבל מבוי שיש לו לחי דליכא

כיון לבשינן בה פס ל' לוקן נמור הוה ותו לא בשינן בה ערת פתח וכי תימא ג"כ היכי מפסקינן בינייהו בסוכה העשויה כמבוי היינו טעמא משום לתעיקרא שקלינן וטרינן בטפח לשתי לפנות לעריבן היכי עביד ליה ובתר הכי שקלינן וטרינן בסוכה העשויה כמבוי לי שני בה מאי לשני בסוכה שיש **בה שתים כהלכתן** ולחיפלינהו בה ובתר הכי לאמר לסוכה הניתרת בטפח ולפום פלונתייהו להנך לאמרלי בשיעור נמי ערת פתח ומינה לדיוקי לקי"ל בסוכה העשויה כמבוי לא שני בטפח שוחק אלא בפס לחרבעה לא בעי ערת פתח אלא בשתי לפנות כהלכתן לשני בטפח שוחק לבל בעשויה כמבוי לבעיא פס ל' לא לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ב מהלכות סוכה לסוכה העשויה כמבוי נמי בשיעור ערת פתח ומיהו כל היכא לעביד [שלא] לפנות של שבשה טפחים תו לא בעי ערת פתח שיעור ערת פתח חיוב בסוכה: נרסי' בפ"ק לעירובין (שם) לאמר רב חסלא ערת פתח שעשאה מן הצד לא עשה ולא כלום ופירש הרב אלפסי ז"ל משמיה לנאון כנון שעשאו בצלו של כותל להוה ליה פתחא בקרן זוית ופתחא בקרן זוית לא עבדי לינשי ולא נהירלי לכי לאמרינן התם פיתחא בקרן זוית לא עבדי לינשי היינו כשלוכל משתי רוחות לבל מרוח לחת לא ועוד לכי לאמרינן הכי הני מילי שלא נתן הפרנס כפתח לבל כשעשאה ערת פתח ממש משמע לאפי' בקרן זוית מהני וכן כתב הרמב"ם ז"ל לפיכך נרלה עיקרו של לבריס כלבני רש"י ז"ל לתן הצד היינו שקשר הקנה שעל גביהן בצד הקנים שלכלן ולכלי הלי נוונע לא עשה ולא כלום משום לאי מיקרי פתח אלא כשהמשקוף על שתי המזוזות ולכל היכא לבעינן תחת המשקוף לא ולפיכך צריך ליזהר בסוכה היכא לבעינן ערת פתח אלא לעשות ערת פתח כענין זה ולכמו שנותנין לקשור הקנה שעל גביהן בקנים שלכלן ולכתב: נרסי' בגמרא [קף ז:] **אמר רבה וכן לשבת** תנו להויא לוקן לענין סוכה הוי הצד לענין שבת. פי' ע"נ ללענין שבת. לשוויה רש"י בעינן נ' **מחיצות נמורות בשבת של סוכה מותר לסמוך על מחיצות שבסוכה אם עשאה ברש"ר סמוך לפתחו** להכנים ולהוציא **הימנה [לביתו] בכולה ואע"נ לבשאר שבתות לא משתי אלא בשאר מחיצות שאינן של סוכה אפ"ה לשבת של סוכה שריא למנו** למהני לענין **סוכה לאכול ולישן** בסוכה מהני **נמי לשבת לסוכה לענין שבת** שיהא מותר לטלטל בכולה וכי תימא וכיון לשקיקנן ללוקן שליסית טפח בפחות משלשה ועדת פתח נמי מהני אמאי אמרינן לעיל לענין חיוסרי מינו לענין חיוסרי לחוריינהו הא **לוקן מעליא היא נמי לענין שבת** ולכא מאן **לאמר לא שני לענין שבת** בנ' מחיצות מלאורייתא לאו קושיא היא לכיון נוונו טובא לשני בסוכה ולא שני בשבת לאפילו לאורייתא כנון **פרוץ מרובה על העומד** לשרי בסוכה ולא שני בשבת כלאיתא בגמ' לוק ותשכח וכנון שלוקן מזרחית לרובה הרבה שהיא מותרת בסוכה כנגד כל הרבה כלאמרינן בסוף פרקין בגמרא [קף יט.] שפסל היוצא מן הסוכה נילון בסוכה ובשבת הינה מותרת חלא כנגד הקנה בהני נוונו צריכין תנו לאפי' לאורייתא ומלרבנן ולאי פשיטא לא שני בלא תנו להא בעירובין שני בלוקן לשבת בסוכה העשויה כמבוי

שם ארבע מחיצות אימא לא צריכא:

ושחמתה מרובה מצלתה פסולה: ת"ר חמתה מחמת סכך ולא מחמת דפנות רבי יאשיה אומר אף מחמת דפנות אמר אביי ר' יאשיה ורבי ור' יהודה ור' שמעון ורבן גמליאל וב"ש ור' אליעזר ואחרים כולהו ס"ל סוכה דירת קבע בעינן ר' יאשיה הא דאמרן רבי (* בס"י וכן בגמ' ליתא מאי היא) דתניא רבי אומר כל סוכה שאין בה ד"א על ד"א פסולה רבי יהודה דתנן סוכה שהיא גבוהה מכ' אמה פסולה ורבי יהודה מכשיר ור"ש דתניא שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח ר"ש אומר ג' כהלכתן ורביעית אפילו טפח ר"ג דתניא העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה ר"ג פוסל ור"ע מכשיר ב"ש דתנן מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין ר"א דתנן העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל ר"א פוסל מפני שאין לה גג וחכמים מכשירין אחרים דתניא אחרים אומרים סוכה העשויה כשובך פסול' לטלטל בה מלאורייתא כגון שפרון שלא **מרובה על העומד** או שחמתה ממחיצותיה לרוכבה ורוחבה כולה מסוס ומטה פסל היינו מן הסוכה כלשיטתא בגמרא בסוף פ"ק ועי"פ שלענין שבת לסוכה מלאורייתא להכי מן הדופן הקרוב בשבת לעלמא לפילו הכי בשבת **לסוכה שרי מסוס מינו** וממילא שמעינן למינו לקולא לחמרינן לחומרא לא לחמרינן ומ"ה לחמרינן לסכך ע"נ מכוי שיש לו לחי כשירה: **ולחמר רבא סיכך ע"נ מכוי בירלות כשרה.** שהתירו לעולי **רגלים לעשות ל' פסין** על הכורות שבלרכיים כלי שיהא מה שבתוך הפסים רה"י ויהא מותר לטלטל מן הכור שהוא רה"י ולהניח על שפתו ומעמיד ל' פסין נבוהין עשרה בל' רוחות שביב הכור עושה כל אחד מחיצה לב' רוחות שרוחב כל פס ופס שני לחות כמין נ"ס לחת לכאן ולחת לכאן ובפ' עושין פסין פירשו כמה ריוח יהא ביניהן ויהא מותר לטלטל מן הכור ולהניח על שפתו: לפיכך אם הרבע מחיצות. לפיכך ע"נ לפלו מחיצות מעלייתא ניתנו שלא לל' מחיצות מיהא חיכף: וחלקו על הרב לפלפי ז"ל שהשיאה בהלכות שכיון שלא התירו פסי בירלות אלא לעולי רגלים בלבד כלשיטתא בפרק עושין פסין [לף כ:] לפיכך ליכא מינו ונראה שהרב לפלפי ז"ל סובר שעל גבי פסי בירלות לאו דוקא אלא לפילו בעין פסי בירלות התירו לכיון למינהו פסי בירלות רה"י נמורה אלא שמותר לטלטל בה מלבריסס ונבי עולי רגלים שעמילו לבריסס על ין תורה כלי שלא יתנגו לעלות לרגל ה"נ חוקמא לין תורה כלי שיהא ספוק ביד כל אלם לזכות במנוח זו ואין זה מחוור לגלי לפ"ש סיכך ע"נ מכוי שיש לו לחי וע"נ פסי בירלות לא שייכי [להדלי] כלל ובגמרא (לא) מנרכינן להו ואי אפשר אלא ש"כ ונלחוק בזה: ומחמתה מרובה פסולה רבי יהושע אומר אף מחמת לפנות. לפ"ל לסוכה לירת קבע בעינן ולפיכך ערין שיהא הלופן עבה: אמר אביי רבי ורבי יהושע וכו' כולהו סבירא להו סוכה **לירת קבע** בעינן. כל היכא לאמרי' רבי פלוני ופלוני אמרו לבר אחד אם שוים בלבריסס לגמרי וכל אחד מולה לראבי חבירו ויש מי שאומר לכי הלי נוונע לן אשיבא ואפשר להיות הלכתא כוותייהו אבל כל היכא לאמרי' רבי פלוני ורבי פלוני כולהו סבירא להו כי הכא היות שיטה שיטה קבלה ביד הנחונים ז"ל לית הלכתא כאחד מיניהו מפני שע"פ שהולכים בשיטה אחת יון כל לבריסס אוין ואין מוליו זה לזה כי אם לם לסמעתין לאמרי' כולהו ס"ל ופליני אהדלי דב"ש בהכשר סוכה בכלי ראשו ורובו ומלחנו [היו] **ורבי בעי ל"ח על** ל"ע ור"ש בעי שלא לפנות ורביעית אפי' טפח ור' יהושע מולה כשתש מתני' דקתני ושאין לה שלא לפנות מלא פלוג עלה כלפלוג בריאשה והכי נמי משמע בלאמרינן בפרק האשה רבה (לף עג.) דג הונח בכרב ורב כרבי יוחנן ור' יוחי כרבי חייא ור' חייא כרבי ורבי כר"מ ור"מ כר' לליעזר בן יעקב ורלב"י כר"ע כולהו ס"ל שלא מקנה לבר שלא בא לעולם ולהו לוגם שוין לר' יוחנן ור' חייא לא לחמרו בפירות שאינן בעולם לגמרי אלא שלא הבילן לו החרים עליון ור"מ לחמרה בכל פירות לקל לע"פ שלא בא לעולם כלל ור"ע לא לחמר אלא כגון שחת ואנם בלשיטתא בפרק האומר בקדושין (לף

לרבעה בחצר חו לחי או קורה בחמני בלשיטתא בעירובין והרב אלפסי ז"ל לא כתבה להא לרבא בהלכות ולפיכך לחקו לומר להא לרבא ליתא אלא שמוייה דשות היחיד לחייב הזורק לתוכו אבל לא שיהא מותר לטלטל בכולה ואינו נראה אלא שרואי להחמיר לענין מעשה: [לף ז:] **ולחמר רבא סיכך ע"נ מכוי** שיש לו לחי **כשרה.** כלומר למינו להויל לופן לענין סוכה ומתוך שבת הוי לופן לענין סוכה ומתוך סנוניית הנמרא נראה לנלו במכוי (שאינו) מפולש עסקינן כמו שבתבתי בחלופי לקי **(נלחו) הכי קשיא כיון** שיש בה שלש מחיצות למה לן ללכשורה מסוס ומטה נלחי המתיר בשבת ותירלו בזה כגון שסיכך כלפי חון רחוק מלופן הלחמני והאי מינו נ"ל דסכי לחמרינן ליה לכיון דהאי לחי מהני להתיר המכוי בלא מחיצה שלישית מלאורייתא (לרבה) [לרבה] לחמר לחי מסוס מחיצה כלשיטתא **בפ"ק לעירובין (לף יב:)** מהני נמי להכשיר סוכה זו מלאורייתא כיון דהאי לחי נמי מהני להתיר מכוי מדרבנן שלא"פ שיש לו שלש מחיצות לפ"ה ללריך הוה להכשירו שלו לחי מדרבנן **נמי שרי לסוכה מסוס מינו** ליליה לפי' מדרבנן ואם לא על לרך זה ליני רולה לחן מינו כלל ושלא"נ לרבא לטעמיה חזיל דס"ל **לחי מסוס מחיצה** מהני והכלכתיבתא הביאה הרב אלפסי ז"ל בהלכותיו מסוס לשמעת לקי"ל הכי להא בפלוגתא דלחי העומד מלוני **בפ"ק לעירובין [לף** טו.] לחמרינן חביי לטעמיה לחמר **לחי מסוס מחיצה** ופסק הרב אלפסי ז"ל כחביי לחמר לחי העומד מלוני הוי לחי מסוס לם"ל ז"ל להיינו מ"ל בינ"ל קנ"ס. לכל ים לתמוה עליו שלא פי' לגלו שרינן הכי אלא בסוכה בשבת לכל בחול לא כיון לגלו מפתרי אלא **מסוס מינו והכי** מוכח בגמרא ולפיכך לחקו בסנוניית הגמרא לומר לגפילו בחול מפתרי כמו שכתבתי בחלופי ואינו מחוור ומוכח בגמרא שהעושה סוכתו בכה"נ כיון שאינה מפולפת לגמרי כמו העושה סוכתו במבוי בחמנע בחצר רחוק מלפנות בחצר ניתרת בעפה שוחק פחות **מג' אמות ללופן** כשם שניתרת בו סוכה לגלי ליה שתי לפנות לערבין ולא לריכיו פם לרבעה אלא בסוכה שהיא מפולפת ואין לופן לחמני בנגדה ומקשו הכא לחלי לחמרינן מינו כה"נ נקולא נימא לגפילו בחומרא לבקמייתא לרבא נימא מינו אלא היות לופן לענין שבת לא היות לופן לסוכה ובבתרייתא לרבא נימא **מינו אלא היות לופן לסוכה לא היו לופן לשבת** ולחקו בקושיא זו לומר אלא שרינן מסוס מינו אלא לסורא לרבנן ולגוקומי לגינא לאורייתא ואין זה כלום שכבר הוכחתי בחלופי לפילו מהי לחסור מלאורייתא שרינן מסוס מינו אלא כך אני לומר שכיון שהתורה פירשה מחיצותיה של סוכה ואי אפשר לשבעת ימי סוכה בלא שבת ואלו לא בא להכשירה לשבת ימים בלבד וזו, שלא תהא לריכה הכשר יותר שלין מלרכה של תורה שתתן הכשר שאינו מספיק לכל זמן שלא"פ שבשבת שלא ניתנה לריכה הכשר גדול כ"כ [כמו בחול] שהרי שכך ע"נ מכוי שיש לו לחי כשר אין בכך כלום שמ"מ הכשר שפירשה בה תורה לכל ימיה הוא מספיק וכיון שאי אפשר למחיצה שתתיר אינו להויל לופן לענין סוכה הויל לופן לענין שבת ומעתה חפי' בסוכה שחסור

סב:) ולפי שאין מוכין זה לזה וכבל חד מינייהו פליגי רבנן עליה הוי כל חד מינייהו יחיד וכטל במיעוטו וכנין לחד שבכולן שממנו למדו הנחונים ז"ל שאין הלכה כמיעוטה כפ' חזיזו נפך (לף סט.) לחמרינן ולימלח רב עילים טובל בעיר הזה ולחמר ר"נ הלכה כר"י והלכה כר' יוסי והלכה כרשב"נ ז"ל שיטה לימתר לחי לא לימלח הכי הלכה הלכה למה לי לימלח הלכה כרבי יהושע למיקל בכולהו חלא ס"מ שיטה לימתר והתם נמי לא מוקו לחלולי וכל כה"נ מסתמא ליח הלכתא כחד מינייהו חלא היכא לפסק תלמודא כהלישא כחד מינייהו או למוכח הכי ומפיק לה מסיטה כי הא לשמעתין לפסק רבא הלכה כב"ש כלישנא ברים פירקין בנמ' [לף נ.] וקי"ל נמי כרבי אליעזר כמו שכתב החלפסי ז"ל בסמוך וכמו שנפרש בס"ל אבל מסתמא ליח הלכתא כחד מינייהו: רבי אומר כל סוכה שאין בה ל"ן על ל"ן פסולה. לס"ל לבעינן לירית קבע חסובה כבית שסעורו ל"ן על ל"ן ובעיר מהכי פטור מן המזוזה ומן המעקה ומכל לישי בית: ר' יהושע מכשיר. לקסבר לירית קבע בעינן וכסברי' לרבא לעיל בריש פרקין פלוגתייהו לר' יהושע ורבנן בהכי: ר"ש אומר **שלש כהלכתן** ורביעית לפי טפח. ומלבעינן ל' לפנות חלמת ס"ל לירית קבע בעינן: **העושה סוכתו ברחש הספינה.** מפרש בגמ' בפ' היכן היו יכולה לעמוד לפי בפני רוח מעייה ליבשה דברי הכל פסולה יכולה לעמוד ברוח שאינה מעייה של יבשה ואינה יכולה לעמוד ברוח שאינה מעייה לס"ע לפ פלוגי לסוכה מעלייתא היא כי פליגי ליכולה לעמוד ברוח מעייה ליבשה ואינה יכולה לעמוד ברוח מעייה ליס ר"נ סבר סוכה לירית קבע בעינן וכיון לאינה יכולה לעמוד ברוח מעייה ליס לאו כלום היא וה"ע סבר סוכה לירית עראי בעינן וכיון ליכולה לעמוד ברוח מעייה ליבשה כסרא: ב"ש לתנן מי שהיה רחשן ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית **כ"ש פוסלין** וב"ה מכשירין. פי' משום לבנמ' לחמרי' ברים פרקין [שם] לפלוגי בסוכה קטנה והיינו פחות מסבעה טפחים ופלוגי בסוכה גדולה וחסורי מחסרת והכי קתני מי שהיה רחשן ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית בש"ס לא יצא וב"ה אומרים יצא ואינה מחזקת נמי כלי רחשן ורובו ושולחנו ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין ונעמיד לכ"ש בסוכה קטנה משום לשלו רחויה לדירה היא ומינה נפקי ליה לחכי לסברי ב"ש לסוכה לירית קבע בעינן: **כמין ערוף.** שרחבה למעה ומספעת למעלה מפני שלדין על שאין לה נג למעלה כלומ: **או שמכה לכותל.** שסמוך ספת לכותל למעלה לכותל ומונע שאין לה נג: ר"ל פוסל מפני **שאין לה נג ואינו נאה לדירה:** לפי שאין לה זיזית. ואין לדך לירית קבע בכך דקי"ל למתני' יהושלמה היא ובריייתא חיפכה תניא הכי אינתא בגמרא בסוף פרקין: וכתב הרב חלפסי ז"ל ולאו לסברי רבנן סוכה לירית קבע בעינן חלא היינו טעמא לפסלי רבנן לסברי שפועי לחלים לאו כלחלים למו וסשיב עליו הרז"ה ז"ל לחל טעמא הוא והיא הנותנת מה טעם שפועי לחלים לאו כלחלים למו מסום לבעינן לירית קבע וכה"נ לאו לירית קבע הוא. וכתב עליו הרמב"ן ז"ל מזו טעות גדולה הוא להה נבי שבת לחמרינן כולת חתנים מוכר לנטותה ומוכר לפרקה מסום לשפועי לחלים לאו כלחלים למו ואם יש לה נג לסורה כלחיתא בשבת חלי לחל כגל לחי ולחי לסור לשבת חלי (לף קלח:) ובפ' המוצא תפילין (לף קב.) לחמר לא הוי לחל כגל לחי לחל לסור לשבת חלי לחל ערלי לסור כלחמרי' (שבת קלז:) הכל מוליס שאין עוסין לחל ערלי לכתחלה כיו"ט וכ"ש בשבת והרי לברים ר"ו שאפילו לתלות המממרת לסרו מסום לחל ערלי ואפילו פרונקא [שם קלט:] לכולי כוכא כל שכן כולת חתנים שאילו היו שפועי לחלים כלחל כגל לין ספק שהיה לסור לנטותה ולסור לפרקה חלא שפועי לחלים כלופן עקימה הוא ולית בהו שכך ולחלים כגל וכך פרש"י **שם בפרק המוצא תפילין חלו לברייו ז"ל:** ותמהני עליהם שאם מה שנמצא במקצת נסחאות בפרק המוצא תפילין עלה להשיבו לכולת חתנים הוא עיקר הלבר ברור לסוכה העשויה כמין ערוף לחל מקריב חלא שאינה קבע לחמרינן התם עלה להשיבו ולא חמרן חלא שאין בשפועה טפח אבל יש בשפועה טפח שפועי לחלים כלחלים למו וכך היא ברוב הנוסלחות וכן פי' רבינו חננאל ז"ל וזו היא נרסתו של רש"י ז"ל ועלה להשיבו הוא שכתב רש"י ז"ל שאין כאן לחל כגל אבל **כל שיש בשפועה טפח** הוי לחל וכבר הקשה רש"י ז"ל לוך לפסר שהמטה עומלת בשחות מצני טפחים ותירן בנון שיש כולת קטנות סמוכות ואין בכל אחת טפח וכבר הקשו בתום' היכי מסקינן התם לשפועי לחלים כלחלים למו ותירצו לעניין סוכה לאו כלחלים למו אבל לעניין שבת כלחלים למו אבל אחה רואה ברור לפי זה לשפועי לחלים לעניין שבת לחלים נינהו [והיינו ערלי ולכוותיה לחמר בסוכה לאו כלחלים למו] ולא כמו שכתב הרמב"ן ז"ל ולפילו תלמר שאין חותה הגירסא עיקר הרי לאי רואה מפורש לפי לברי הרב חלפסי ז"ל לחל מסופע ערלי הוא ולסור לנטותו בשבת. שהוא ז"ל פירש בפרק תולין [לף קלח.] הא לתני רמי בר יחזקאל טולית כפולה לא יעשה ולא עשה טפח לבנה טפח ולא **בפחות מג' סמוך** לנגה טפח ולפ"ה פטור לבל לסור לא"כ כרך עליה חוט לו מסיחה כלאילתא התם ומלבריו לאה למל שהוא סובר לשפועי לחלים לע"פ שאין בגגן טפח ואין בפחות מלשה סמוך לגגן טפח לחל ערלי הוא ופטור לבל לסור ולפי לברייו הא למקניט התם לבאי ותני **כילה לא יעשה ולא עשה** פטור לבל לסור בשאין בגגה טפח ואין **בפחות מג' סמוך** לגגה טפח עסקינן ושלא כלברי רש"י ז"ל שפי' שכולת חתנים לוקה הוא שמוכר לגטותה ומוכר לפרקה לפי שהיא מתוקנת לכך לבל שאר כילות לף וכך הס לברי הרמב"ם ז"ל בפרק שני מהלכות שבת שכך כתב כל לחל מסופע שאין בגגה טפח ולא **בפחות מג' סמוך** לגגה טפח הרי זה לחל ערלי והעושה לאותו לכתחלה בשבת פטור כילת חתנים שאין בגגה טפח ואין **בפחות מג' סמוך** לגגה **רוחב טפח הויל והיא** מתוקנת לכך מוכר לגטותה ומוכר לפרקה ומעתה לא טעה הר"ז הלוי ז"ל לבל כך ראוי לומר לחביי סבר למלמן למכשיר לחל ערלי בסוכה שפועי לחלים נמי מכשיר ולקמן למסקינן כר' אליעזר סבירא לן לחפילו מלן לבעי לירית ערלי שיפועי לחלים לאו כלחלים למו לעניין סוכה לסכך לחמר רחמנא ולימא כך נ"ל: ואיכך מי שהיה רואה ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית וכו' חלא טעמא לירית מסום לגזרינן שמא ימכך לחבר שלחנו. זה לשון הרב לחפסי ז"ל ואין לברייו מוכרחים חלא לפילו נימא לזוקק בסוכה גדולה הוי טעמא לכ"ש שמא ימכך לחבר שלחנו ובסוכה קטנה מסום חלא חזיל לירית מעין למימר שפיר להלכה כב"ש [ואי] מסום לחביי

למוקים להו בסוכה ס"ל לטעמייהו מסוס לדירת קבע בעינן כיון דבגמ' ברים פרקין בסוכה קטנה [פסיק] כותייהו לגמ' סבירא לן דלפילו למ"ד סוכה לדירת עראי בעינן כל שהיא מחזקת רחמי ורובו ומלחנו לפילו לדירת עראי לא חזיא ועוד לכתוב מזה בפ' ימשך אחר שולחנו:

יום עב

(דף ח:) א"ר לוי משום ר' מאיר שתי סוכות של יוצרים זו לפנים מזו הפנימית אינה סוכה וחייבת במזוזה והחיצונה סוכה ופטורה מן המזוזה ותהא החיצונה כבית שער לפנימית ותתחייב במזוזה משום דלא קביעה:

ת"ר סוכת גנב"ך סימן. סוכת גוים סוכת נשים סוכת בהמה סוכה כותיים סוכה מכל מקום כשרה ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה אמר רב חסדא והוא שעשאה לצל וכן סוכת רקב"ש סימן סוכת רועים סוכת קייצים סוכת בורגנין סוכת שומרי פירות כשרה ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה והוא שעשאן לצל:

(דף ח:) סוכה [הישנה בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין] מאי טעמייהו דבית שמאי אמר קרא (ויקרא כ"ג:ל"ד) חג הסוכות שבעת ימים לה' עשה סוכה לשם חג ובית הלל ההוא מיבעי להו לכדרב ששת דאמר רב ששת משום רבי עקיבא מנין לעצי סוכה שאסורין כל שבעה ת"ל חג הסוכות שבעת ימים לה' ותניא ר' יהודה אומר מנין שכשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה תלמוד לומר חג הסוכות לה' מה חגיגה לה' אף סוכה לה':

(דף ט:) **מתני'** העושה סוכתו תחת האילן כאילו עשאה בתוך הבית סוכה ע"ג סוכה העליונה כשרה והתחתונה פסולה ר' יהודה אומר אם אין דיורין בעליונה

שתי סוכות של יוצרים. כך היא לרך של יוצרי כלי חרס בימיהם עושין להם שתי סוכות זו לפנים מזו בפנימית הוא מניע קלרותיו וכחיצונה עושה מלאכתו ומוציא קלרותיו למכור: הפנימית חינה סוכה. אם בא ליסב בתוכה בחג נסב סוכה חינה סוכה משום לעבילא לדירה והיא לה כבית ואינא מסוס תעשה ולא מן העשוי כלומר ולא מלבר העשוי לאוכל ולדירה (ולא) [ולא] לגל כלאמרינן בסמוך והוא שעשויה לגל ולא לאוכל ולדירה: **וחייבת במזוזה.** להויא לה כבית: **החיצונה סוכה. שחינה עשויה לגל לגל: ופטורה מן המזוזה.** לר' יהודה לאמר בפ"ק דיומא (דף י:) לסוכת החג בחג חייבה במזוזה משום דס"ל לסוכה לדירת קבע בעינן כי אמרינן הכא פטורה מן המזוזה היינו בשאר ימות השנה חון מן החג ולרבנן אפילו בשאר פטורה מן המזוזה לעולם אפי' בתוך החג משום לדירת עראי הוא וקי"ל כוותייהו: ותהוי חיצונה **כבית שער** לפנימית ותתחייב במזוזה. **לקי"ל במנחות (דף נג:)** לבית שער חייב במזוזה מלרבנן משום לגל קביעא **לא זו ולא זו לבר קבוע ואין הפנימית ראויה להיות לה בית שער:** ואינא למילך להכא

משמע לבית שער לקביע חייב במזוזה ותניא נמי התם בפרק הקומן **רבה (דף נג:) בית שער** לכסלרה ומרפסת חייבין במזוזה ואינו בפירקא קמא דיומא (דף יא:) אמרינן יכול שאני מרבה בית שער לכסלרה ומרפסת ת"ל בית מה בית שהוא מיוחד לדירה אף כל שהוא מיוחד לדירה יצאו אלו שאינן מיוחדין לדירה תירץ הר"ז הלוי ז"ל לבית שער לקביע חייב במזוזה והתם הכי קאמרינן יכול שאני מרבה בית שער של אכסלרה ומרפסת והוה הדין לבית שער של חנר כיון שאינו בית שער למקום דירה שפטור ולא נהירא לאי בית שער של אכסלרה ומרפסת קאמר לא הוה ליה למימר יצאו אלו שאינן מיוחדין לדירה להא כולי בית שער של אכסלרה ומרפסת חדא מילתא היא והוה ליה למימר יצא זה שאינו מיוחד לדירה ועוד להא תניא בפ' הקומן רבה [שם] בית שער לכסלרה ומרפסת חייבין והרב אלפסי ז"ל תירץ להני למוכח לבית שער חייב במזוזה בשפתוח לבתים והכיא ליומא למוכח לבית שער פטור במזוזה בשפתוח לגנה וכיונא דה ומיהו משמע הפתוח לחנר בשפתוח לבתים וחייב כלאמרי בפ' הקומן רבה [שם] בית תרזיקי חייב בשבי מזוזות ואמרינן אלי תרזיקי בית שער הפתוח לחנר ובתים פתוחים לבית שער אלמא לבית שער הפתוח לחנר חייב במזוזה לאי אמרי' לן מחייב אלא בפתוח לבתים בית תרזיקי לן

סוס מחייב במזוזה בלותו פתח שבינו לחנר ומלמחייבינן ליה בשתי מזוזות ס"מ בית שער הפתוח לחנר חייב ובתוס' תירלן והוא הנכון למלוולייתא לפילו בית שער לכסלרה ומרפסת של בתים וחנירות פטורין כיון שהן עשין אין מיוחדין לדירה כפשטא להסיא לפרקא קמא ליומא ללוחק הוא לפרש יעלו אלו שאין מיוחדין למקום דירה לברייתא סתמא קתני וכל בית שער לכסלרה ומרפסת במשמע וכי אמרינן הכא ובלילך מתניתא להתם לבית שער לכסלרה ומרפסת חייבין היינו מלרבנן מפני שפתוחין למקום חיוב מילי להוא לשערי עיירות ושערי מלינות וכך נרלין לברי רש"י ז"ל: סוכת גנב"ך. גרישנתא להני מסוס ללאו בני חיובא נינהו ולפ"ה כשרה ולאמרינן בגמ' למ"ש קתני לאתויי רקב"ש למתניתא בלילך ברייתא לתרתי מתניתא נינהו בגמ' ובכל חלא תנא מ"מ לאתויי נוונא למיתניא בלילך בהלית: **אמר רב חסדא** והוא שעשאה לגל. כלומר אלא תהא עשוי' לדירה ואוכל ולאפוקי היא נוונא הוא לתנא ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה לאילו לענין לא ושאר ליני סכוך פשיטא: **סוכת רקב"ש.** גרישנתא להני מסוס אלא קביעי שאין עושין סוכה אלא לשעה: קיימן. **שומרי קיציות השטוחות בשלה ליבש: בורגנין. שומרי העיר וכופן יפרחליס** ותנא מ"מ בשך ברייתא לאתויי נוונא למתניא בלילך ברייתא: [דף ט.] **סוכה יפנה וכו'.** עשה **סוכה לשם חג לכתחיב חג הסוכות לשם מצות המלך: על החגיגה. שלמי חגיגה שם שמיס חל עליהן לאכלן על לאחר הקטרת אמורין לזכו בהו בתר הכי משולחן כעבד הנוטל פרס** מרבו. ואינא למילך להכא משמע לעני סוכה לאורין מלוולייתא מלרשא לחנ הסוכות לבגמרא מוכח להרשא נמורה היא ולאו לאכתא בעלמא ואילו בפרק בתר מלליקין (דף כב.) משמע למחסרי מסוס בזוז מנוה ובפרק בירה (דף תה.) משמע למחסרי מסוס מוקנה אינא למימר לתלתא לייני נינהו עני סוכה נופייהו מתסרי מלוולייתא כל שבשה מלרשא לחנ הסוכות כלאיתא בשמעתין לבל ביום שמיני שעבר זמן מצוה לא מיתסרי חלא מסוס מוקנה למנו לאיתקנאי לבין השמשות מחמת יום שעבר לתקנאי לכולי יומא והיינו בעני סוכה לבל נויי סוכה לסרינן כל שבשה מסוס ביזוויי מנוה וביום שמיני למנו לאיתקנאי לבין השמשות מחמת יום שעבר איתקנאי לכולי יומא וכבר כתבתי זה בירו"ט פרק המביא ובשבת פרק בירה: [דף ט.] **מתני'** העושה סוכתו תחת האילן **כאילו עשאה בתוך הבית.** לפסולה **כלתניא בברייתא בגמ'** ולפילו הוית מסוככת כהלכתה שלתה מרובה מחמתה מעשה בלא עירוב לאילן לפ"ה פסולה ולינשנ לאתני' הכי לאיך לקתני העושה סוכתו למשמע סוכה כשרה כרשו: ונרסי' עלה בגמ' אמר רבה לא שנו חלא בחילן שלתה מרובה מחמתה. פי' וכיון שכן נמצא שכל עלי סכך

זה מחמת חילון לבל חמתו תרוכה מעלתו כשרה ולייקינן לה בגמ' מלקתני כילוו עשאה בתוך הבית מה בית שעלתו תרוכה מחמתו אף חילון שעלתו תרוכה ופרכינן עלה וכי חמתו תרוכה מעלתו תלי הוי והא מצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר פירוש שעש"פ שהסוכה בעצמה עלתה תרוכה מחמתה כמו שכתבתי במשנתנו לפ"ס כיון שעל החילון שהוא פסול עומד למעלה הרי הוא מבטל על סכך כשר שהוא למטה ממנו שהרי חילו מסתם כלוס כיון שהעליון מילך עליו ומצטרף הכא סכך פסול של חילון עם סכך כשר שחילו תחת החילון שבאמצע נעשית הסוכה עלתה תרוכה מחמתה ורחוי שתפסל על ידה על החילון

התחתונה כשרה:

גמ' (דף י.) וכמה יהיה בין סוכה לסוכה ותפסל התחתונה אמר רב הונא טפח ושמואל אמר עשרה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי עד ד' והלכתא כרב חסדא ורבה בר רב הונא דדייקא ממתניתין כוותייהו דקתני רבי יהודה אומר אם אין דיורין בעליונה ופרשינן אם אין ראויין לדירה מכלל דת"ק אע"פ שאינה ראויה לדירה ומאי היא דלית בה י' התחתונה

מעט כל כך לבלתי סכך שתחתיו **יהא עלתה של סוכה תרוכה מחמתה** לבל בגלוי הכי מפסלה לן שנח קלס חילן לסוכה ולא שנח קלמיה סוכה לחילן שלא כלברי קנת המפרשים לחמרי לכל שקלמיה סוכה לחילן לן לחמרינן בהו למצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר ומתרץ לה רב פפא בשחבטן כלומר שהספילן לענפי החילון וערבן עם הסכך כשר לכל כי היכי נוונע כיון שחמתו של חילן מרוכה מעלתו מיבטיל ברובה מיהר שהכל מעורב לבל חילו היה עלתו מרוכה מחמתו לן מיבטיל ברובה כיון שחין הסכך הכשר מועיל בסוכה כלום וי"ת וחמי בעינן הכא רובא ולא סני לה בפלגא (ופלגא) והא תנן לקמן בפרקין [דף טו.] המקרה סוכתו בשפולין או בקרוכות המטה חס יש ריוח ביניהן כמותן כשירה כלומר שמעלה חותו הריוח בשכך כשר לעלמא כל היכא לפיכך סכך כשר בפסול בשוה כשרה **והכא נמי נימא הכי ולא** ליבעי רובא נרשה לי להיינו טעמא משום לכל לבר שעומד בעצמו ואינו מעורב חשוב יותר ולפיכך אע"נ לחנמריה רחמנא למשה לבפלגא סני ליה לן למימר הכי חלא כשמחנעין המכשיר עומד בעצמו לחשיב לבל כשהוא מעורב שנתמעט חשיבות הכשר שמתיר לו לף על פי שנתמעט נס כן חשיבות הפסול יון בכך כלום מאחר שמתיר מינרע ומשום הכי בעינא הכא רובא ובולהי שאין בטול זה כבטול שאר חיסורין שאין לך חיסור שלשם יכול להתירו ולעמוד עליו שיהא בטל חלא כיון לחנמריה רחמנא למשה לבפלגא סני והכא לא סני ליה בפלגא לפי שנתמעט חשיבותו של מתיר מפני שנתערב לפילו הכי כל שים רוב מן הכשר לא נרע מפלגא לכשר עומד בפני עצמו לפי שאין המיעוט מבטל חשיבות הרוב כך נ"ל: ומצאתי נ' דיונין בדין שכך כשר ופסול שאחר כשהחילון עומד על הסוכה שאפילו קלמיה הסוכה ועלתה תרוכה מחמתה ואין החילון עלתו תרוכה מחמתו לפ"ס פסולה אע"פ שעלתה הסוכה תרוכה מחמתה לאחר שינטל כל מה שתחת החילון ונשאר יהא מה שתחת החילון שיעור ל' טפחים במקום אחד בגולה וכ' בקונטרס **הא נאו הכי פוסל** ואינו בטל לעולם מפני שעומד בפני עצמו וזה שאמרו והא קא מצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר וזה אין לחשון. והשני בשחבטן וערבן יהי איכא רובא **סכך כשר ואין** החילון עלתו תרוכה מחמתו כשרה וזה שנח כלברי הרמב"ם ז"ל בפ"ה מהלכות סוכה ורחוי לחום לכריו. והשלישי כשנתן **סכך כשר בפני עצמו ומכך** פסול בפני עצמו שאם הס שוים ואין במקום אחד שיעור **סכך פסול כשרה** וזו היא שכשנינו המקרה סוכתו בשפולים או בקרוכות המטה חס יש ריוח ביניהן כמותן כשרה: סוכתן **על גבי** סוכה העליונה **כשרה והתחתונה פסולה.** בגמרא מפקינן לה מלכתיב בסוכות תשבו שבעת ימים ולא בסוכה שתחת הסוכה לחלל משמע לכשכתב כתיב: [דף י.] ר' יהודה חומר **חס אין דיורין** בעליונה התחתונה **כשרה.** מפרש' לה בגמרא ללאו דוקא דיורין אלא שאם אין קרקעית העליונה יכולה לקבל כריס וכסותת להשיל שלא ע"י הלחק לא חשיב לשילה ולא **מקריח סוכה ומשום הכי לא מפסלה תחתונה משום סוכה שתחת סוכה** לעליונה כמלן לעיתא למיל. ולחמרינן נמי בגמ' לת"ק מולה לר' יהולה לחלי לין קרקעית של עליונה יכולה לקבל כריס וכסותת כלל לעליונה כמלן לעיתא למיל והתחתונה כשרה לא נחלקו אלא ביכולה לקבל כריס וכסותת לעליונה ע"י הלחק לרבנן שברי לכהכי סני לה ועליונה כשרה והתחתונה פסולה ולחזלו לטעמייהו לסברי לסוכה לירת ערחי בעינן ורבי יהולה סבר **אלא** חסיבה **עליונה סוכה להכשירה ולא** לפסול חברתה על שתהא רחויה לקבל כריס וכסותת אלא ע"י הלחק לחזלה לטעמיה לסבר סוכה לירת קבע בעינן וזהו שכתב ה"ר חלפסי ז"ל כשפסק כריס פרקין בחוקימתיה לרבא לסבירא ליה לפלוגתייהו לל' יהולה ורבנן בסוכה שהיא נבוהה למעלה מעשרים לחת בחירת ערחי תליא וכתב הרב ז"ל לסוניין בענין סוכה על גבי סוכה כוותיה לרבא סייכא ולכפריסנא: ונרסי' עלה בגמ' וכמה יהא בין סוכה לסוכה ותפסל התחתונה לחמר רב הונא טפח שכן מצינו בחהל הטומחה טפח ורב חסלא ורבה בר רב הונא לחמרי תרוייהו ל' אלא מצינו מקום חשוב פחות מל': ושמואל חמר י' כהכשרה כך פסולה: ולענין הלכה מסתברא להלכתא כשמואל להא רב לימי מסמייהו לבני מערבא מפרש מתניתין לגיבי בגמרא ולא עול אלא לפילו תיתא להא לרב לימי מימרא **בחפי נפשה היא** לפ"ס כיון לסקקינן לבעו רבנן שתהא יכולה לקבל כריס וכסותת ע"י הלחק מכלל לבעו שתהא רחויה לדירה ובלאו נבוה י' לי לפשר והר"ן הלוי ז"ל לרכבה לחרי רבסי לפסק כרבה בר רב הונא ורב חסלא לחמרי לרבעה ופסק כרב לימי שתהא יכולה לקבל כריס וכסותת והא לן לפשר שתקבל כריס וכסותת בל' טפחים נובה והוא ז"ל הביא ראיה לדבריו לפסוק כרבה בר רב הונא ורב חסלא לחמרי בחרבע מלקיימא לן בסמוך נויי סוכה המופלגין ממנה לרבעה שהיא פסולה כרב חסלא ורבה בר רב הונא לחמרי הכי לתרוייהו בחל טעמא סייכי. והא ולאו ניתא למה ענין זה לגל זה שם כיון למופלגים מן הסכך ל' חסיבי בחפי נפשייהו הלכך ממעטו לגילה לו פסלי **משום סכך פסול** לבל הכא לחמפסלה לתחתונה **משום סוכה שתחת סוכה** לילמל בטפח סני ליה לעליונה כלחלי טומחה כלחמר רב הונא לו לבעי י' **להכשירה כך פסולה** וכלחמר שמואל הלכך לן לייכי לחלולי ונסי לבסיעה להשם קי"ל כוותייהו משום לרב נחמן לפלוג עלייהו יחילולה הוא לפ"ס בהא להכא קי"ל כשמואל וכטעמא לחמרי: ונרסי' תו בגמ' בענין סוכה ע"נ סוכה [לף טו:] לחמר רבה פעמים שתיתין כשרות פעמים שתיתין פסולות פעמים שתחתונה כשרה ועליונה פסולה פעמים שעליונה כשרה ותחתונה פסולה. ומפרש' להנך נווני בגמ' ולחמרי עלייהו פשיטא והלרי תחתונה כשרה ועליונה פסולה לינטריכיא ליה וכנון שהתחתונה עלתה תרוכה מחמתה ועליונה חמתה תרוכה מעלתה וקיימא תחתונה בתוך כ' פירוש לכיון לעליונה חמתה תרוכה מעלתה **לא שמה סוכה ולא מפסלה תחתונה משום סוכה שתחת סוכה** הלכך כיון **לקיימא תחתונה בתוך כ'** לע"נ **לקיימא עליונה למעלה** מכ' כשרה ולחמרינן עלה לינטריך לשמועינן הכי ללא לחמרינן הא קא מצטרף סכך פסול שהוא למעלה מעשרים בהלי סכך כשר של סוכה התחתונה כלחמרינן לעיל נבי חילן ולטעמא לבסכת תשבו שבעת ימים ולא בסוכה שתחת הסוכה לחלל משמע

פסולה הלכך ליתא לדשמואל ודרב הונא:

מתני' פירס עליה סדין מפני החמה או תחתיה מפני הנשר או שפירש על גב הקינוף פסולה אבל פורס הוא על נקליטי מטה:

גמ' פי' (דף י:) קינופות הן ארבעה וכשהוא פורס על גביהן סדין נעשו כסוכה בתוך סוכה ולפיכך פסולה ונקליטין שנים וכשהוא פורס עליהן סדין אינה נעשית כאהל לפי שאין לה גג ולפיכך כשרה וגרסינן בירושלמי שכן הוא עושה חלל באצילי ידיו פירוש כשם שאם הגביה אדם שתי זרועותיו כשהוא שוכב תחת הסדין ונעשית הסדין עליו כאהל אין בכך כלום כך אלו שני הנקליטין שבאמצע המטה כמו זרועותיו הן חשובין ואין בכך כלום:

מפני הנשר. אמר רב חסדא לא שנו אלא מפני הנשר אבל לנאותה כשרה:

ת"ר סיככה כהלכתה ועיטרה בקרמין ובסדינין המצוירין ותלה בה אגוזים שקדים ורימונים אפרסקין ופרכילי ענבים ועטרות של שבלים ויינות שמנים וסלתות אסור להסתפק מהן (דף י:) עד מוצאי יו"ט האחרון של חג ואם התנה עליהן הכל לפי תנאו והוא דאמר איני בודל מהן כל בין השמשות דלא חיילא קדושה עלייהו כלל:

תנא נויי סוכה אין ממעטין בסוכה אמר רב אשי ומן הצד ממעטין בסוכה:

מנימין עבדיה דרב אשי איטמישא כותנתיה במיא שטחה אמטללתא אמר ליה שקלה דלא לימרו קא מסכך בדבר המקבל טומאה והא קא חזו לה דרטיבא למילתא אגב דלא לימרי הכי לגלג במחובר אפילו מחמת עצמו לגבי בלמעלה מכ' כיון דאין פסלותו מחמת עצמו לא וכ"ר לגלפסי ז"ל לא חסק לכתוב זה כפי הנירסא שפירשנו לפי שנגולה מזו כתב למעלה [לקמן ל.] היתה נבוזה מכ' והנעץ יורדין לתוך כ' אם עלתה מרובה מחמתה כשרה ולא לימרי' שעיקר הסכך שהוא למעלה מכ' לחם יעטרוך לפסול זה הסכך של הנעץ ואע"פ שעלתה מרובה מחמתה כ"ם בהא לר' ירמיה שחמתה מרובה מעלתה וכמס' עירובין פ"ק [לקמן ג.] נמי לימרי' מקנת סכך **בתוך כ' ומקנתו למעלה** מכ' כשרה חלל סוכה תנן ויעטרוך נמי להכשר הואיל וסוכה לחת היא לע"כ היינו לה עלתה מרובה מחמתה כלימרש התם ולא היה מיקרי סכך פסול הויה לה כהלכה עליה את הגפן שפסולה היא למעלה מכ' לא סכך פסול הוא ואינו מעטרף לפסול ופעמים שמעטרף להכשר: לכאל יש לרש"י ז"ל נירסא אחרת כאן שהוא נוהם היכי למי כגון שתחתונה עלתה מרובה מחמתה ועליונה חמתה מרובה מעלתה וקיימי תרוייהו בתוך כ' שהוא ז"ל סובר לאי קיימא עליונה למעלה מכ' לימרינן בה יעטרוך סכך פסול בהדי סכך כשר כלימרינן במחובר והוא ז"ל נורס תחתונה כשרה ועליונה פסולה ליעטריך ליה מהו לתימא ננזוד לילמא מעטרף סכך פסול בהדי סכך כשר קמ"ל ופי' לאע"נ לתרוייהו סכך כשר נינהו כיון לתרוייהו בתוך כ' מ"ל לננזוד ונפסלינהו לילמא הויא עליונה למעלה מכ' ליעטרף פסול בהדי סכך כשר קמ"ל לא נזדרז ולפי לבריו ז"ל הא לא לימרינן בהיתה לפ"ק לעירובין למקנת סכך למעלה מכ' ובהיתה לעליו להוען יורדין להעטרף סכך פסול בהדי סכך כשר [לפסול] התם היינו **טעמא מפני שחל סככה הוא** לחבל בתרי סככי כי הכא לימרינן ליעטרף סכך פסול בהדי סכך כשר ואין קפק שחילו היה נורס לרב לחלפי ז"ל כגירסתו של רש"י ז"ל **שהיה לו לכותבה בהלכות:** מתני' **פירס** עליה סדין מפני החמה או תחתיה **מפני הנשר. אלא יהו עגין וקסמין נוסרין על הסלחן וסדין לכר המקבל טומאה הוא ופסול לסכך כלקמן** ולאומר ר"ת ז"ל לסוכה שהיא מסוככת כהלכתה שוב אינה נפסלת לפילו מפני סוכה שתחת החילון למוכח לה מלתנן **לקמן [לקמ יח.]** הלכה עליה את הגפן ואת הלולבין ואת הקיסום וסכך על גבה פסולה למשמע להוקי בשקלם החילון לסוכה לחבל קלמה **סוכה לחילון תו לא מיפסלא** ולפיכך פירש מתני' להכי לפירש עליה סדין כשפסדין מסייע להכשר הסוכה וליכא למימר למתני' בשחמתה מרובה מעלתה מיירי לר"ל מלי קמ"ל ועוד דלומיא דפורס ע"ג הקנוף קתני למיירי בעלתה מרובה מחמתה לפיכך הוא ז"ל פי' פירס עליה סדין כלי שלא תקייבה מפני החמה ותהא חמתה מרובה מעלתה ונמצא סקיומה וכשרה ע"י הסדין שהיו מניחה להתייבש וכן תחתיה מפני הנשר היינו שלא יפלו ענין ותהא חמתה מרובה מעלתה לחבל חולקין עליו ומפרשין מתניתין להכי כפשוטה לא"כ שאין הסדין מסייע להכשר סוכה כלל שלא שפירשה עליה כלי שלא תכנס בה החמה לפ"ה פסולה והכי מוכח בגמרא והיינו להלכה עליה את הגפן וכו' לא מכרעא וכמו שלכתוב עליה כם"ל: נמ' לימר רב חסדא לא שנו **שלא מפני הנשר. לשוייה סכך להגין הלכך כיון למקבל טומאה** פסולה: **לחבל לנאותה.** לאו **סם סכך עליו וכשרה:** בקרמין. שניורן מעשה תורנ: **וכסדינין המצויירין. שעורתן בולטות מעשה רוקס: יינות שמנים.** נתונים בכוסות של **זכוכית לנוי:** [דף י:] **הכל לפי תנאו. וכגון לימר איני בודל מהן כל בין השמשות של עיו"ט הראשון שלא חלה קדושה עלייהו והכי מוקמינן לה בשמכת כיצד בשמכת** [סי' תתקטו] וכבר כתבתי סם שלפי לדכו של הרב לאפסי ז"ל לפילו בעני סוכה נמי כי לימר **היני בודל מסם** שרי לאסתמוסי בהו בחולו של מועד לו כיו"ט סם שפלה לבל יש סם לעת לחרת לבסוכה לו מהני תנאה בלל לבל בניין מהני ומיהו לוקו בלומר היני בודל שלא בטלה לנבי סוכה מעולם לבל מתנה ולומר לבשלרה לטול לו מהני לכיון לבטלן פעם לחת לנבי סוכה הוו להו בסוכה **ולא מהני בהו** תנאה ועני סוכה לימתפרי לף לפנות בבללם שלף סם ערימות להכשר סוכה ומיהו סם לחר שעשה הסיעור הערים מן הלפנות ונשלם הכשר הסוכה ולחר כך הוסיף לופן תשים לגו מתפרש לבל עשהן לשרבעהן סתם כולן חסורות ומוקנות: מנימין עבדיה לרב לגי לימטים כותנתיה במיא. נשרה במים: והא חזו לרטיבאי. **שהיה לחה ומוכחת מילתא לשנבה שטחוה ולא לסכך: לכי יבשה קלמינא לך.** לתשקלה: ומהא שמעינן לכל לשנורך הבנל ה"ל כשנותתה וכשרה להא לא ס"ל לשקלה **לגא מפני** מרחית. הענן ולכי יבשה. בלחוות לבל **כי רטיבא לא לגמא לא ליפסלה סוכה** מילתא ולכי נמי מוכח בירושלמי לשמרינן כל שלא עשה מפני הנשר בשר ובכלל זה לנאותה לענוך הבנל לבל לחבריה לומרים לשנורך הבנל לא בטיל לנבי סוכה ופוסל לותה ומהי לשרי רב לגי בלרטיבא הני מילי שלא בשעת לכילה ושתיה ושינה שהין משתמשין סם ולמר לישקלה כי יבשה לגא לימרי שביק לה התם לפי' בשעת לכילה ושינה לבל כי רטיבא לא לתו למיתר הכי שהין לרך להשתמש סם מפני המיס שמטופין מן הבנל ולרלוי להשמיר לענין מעשה ומ"ת מלשמר ליה שקלה כי היכי לגא לימרי מסכך בשכר המקבל טומאה מסמע שלא פירוש של רבינו תם ז"ל לשם שיהא לכל שהיו מסייע להכשר סוכה מותר לפרוש עליה סדין ובשאי עובדא

ולחי לא הוי מסייע ל"כ לחתי חיים שהרואין יהיו סבורין לומר שהיא מסייע בהכשר הסוכה אלא ולחי בכל ענין פוסל: תיתמר **נויי סוכה** המופלגין ממנה תרבץ. שרחוקין מן הסכך תרבעה טפחים: **פסולה.** לכיון שרחוקים תרבעה טפחים מן הסכך חשיבי כאילי נפשייהו ולא בטלו לגבי סכוך ומקקמרי לה סתמא מסתמא לפילו בשחתתן מרובה מעלתן והרא"ש ז"ל לא כתב כן: מותר ליתן בכילה בסוכה. לפום תחי לתיתמר בגמרא מסתברא דג' לוינן סס כילה ונקליטין וקנופות כילה אלא קביעא לה מסתברא אלא היכא לחיכא תרתי לריעותא שיש לה גג ונבוה עשרה ונקליטין קביעי טפי מכילה ואע"פ שאין להן גג כל שהן נבוהין עשרה הין יתירין תחתיהן אע"פ אלא נראה כן מדברי הרב אלפסי ז"ל שכתבו [למעלה] לנקליטין סתם ומסתמא אע"פ שנבוהין י' וכן לעת מרמב"ם ז"ל בפ"ה מהלכות סוכה לבל זה לינו מחוור והתרכתי בזה בחילוסי קנופות לקביעי ויש לסס גג לפי' הין נבוהין עשרה הין יתירין תחתיהן: [דף יא.] **מתני' הלבה** עליה את הגפן ואת הלבעת ואת הקיסום. (הלבה) [קיסום] הוא [לחיכ **בלע"ז והוא גלל] כגפן: פסולה. שאין מסככין במחובר לחמר מר בחפץ מגרנך ומיקבך בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר: הרבה מהן.** ובטולין ברוב: **אלא** שקטנה. **אף לאחר שהכניה בהן ולא למרינן תחילת עשייתן בפסול ופסולה: ונידולו מן הארץ.** למעוטי **עורות בהמה וכיוצא בהן ואפילו לא מקבלי טומאה כלל כגון שמחוסרין מלאכה.** ומלקתני הלבה ואח"כ סכך מוכיח דבינו תס לדוקא כי היכי נוונא שתחילתה בפסול לתן לא מכשרא בסכך כשר לבל כל שתחלתה בכשרות אע"פ שאח"כ הלבה עליה את הגפן או לא מפקלא לחי לאו לכי ליתני סכך ואח"כ הלבה וכ"ש הלבה ואח"כ סכך ולאו דאיה היא למתני' תרתי קתני הלבה עליה את הגפן ואת הלבעת או סכך על גבן כלומר בין שקלס הסכוך כלקתני הלבה עליה בין שקלס האילן וסכך עליו פסולה ואפילו חבטן בלילכא רובן **ואס היה הסכך כשר הרבה מהן** וחבטן כלאוקימתא לעיל כשרה בחזה מהן שקלס: נמ' אוקימתא כשחבטן. פירשתי למעלה: וצריך לנענע. כלי שיהא נעשה לשם סוכה כ"ל לשם סוכה לשלמר ולחי לאו לוקא אלא בעינן סוכה לשמה אלא מסום תעשה ולא מן העשוי תיתין עלה וכי מוכח בגמרא וכי קאמר לנהי **לאין צריך לחזור ולסתרה כולה לבל צריך הוא לנענע קצת** מה שהיה בתחילה מחובר לאחר שנקלן ואי **לאו פסולה מסום תעשה ולא מן העשוי להכי משמע סוכה תעשה** היא לכי יבשה קאמינא לך:

איתמר נויי סוכה המופלגין ממנה ארבעה רב נחמן אמר כשרה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי פסולה וקי"ל דיחיד ורבים הלכה כרבים אמר רב יהודה אמר שמואל מותר לישן בכילה בסוכה אע"פ שיש לה גג והוא שאינה גבוהה עשרה ואותבינן עליה הישן בכילה בסוכה לא יצא ידי חובתו ופריק הכא במאי עסקינן בגבוהה עשרה וכן הלכה ואם אין לה גג אע"פ שהיא גבוהה עשרה מותר כדבעינן למימר קמן בהעושה סוכתו כמין צריף:

(דף יא.) **מתני'** הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסום וסכך על גבן פסולה ואם היה הסכוך הרבה מהן או שקצצן כשרה זה הכלל דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ מסככין בו:

גמ' אם היה הסכוך הרבה מהן אוקימנא (דף ט:) כשחבטן דאי לאו הכי הא קא מצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר ופסולה:

או שקצצן כשרה וצריך לנענע כדי שיהא מעשה לשם סוכה ולא אמרי' קציצתן זו היא עשייתן וכן לענין ציצית נמי היכא דתלאן וקשרן ואח"כ פסק חוטין שלהן פסולין ולא אמרינן קציצתן זו היא עשייתן דתניא (דף י"א:) תלאן ואח"כ פסק חוטין שלהן פסולין:

זה הכלל דבר שאינו מקבל טומאה וכו':

מה"מ (דף יב.) א"ר יוחנן אמר קרא (דברים ט"ז:י"ג) חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר רב חסדא אמר מהכא (נחמיה ח':ט"ו) צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבות לעשות סוכות ככתוב היינו הדס היינו עץ עבות אמר רב חסדא הדס שוטה לסובה ועץ עבות ללולב:

מתני' חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים אין מסככין בהן ואם התירן כשרות וכולן כשרות לדפנות:

כשחתכה עושה לותה תהא רלויה לסוכה ומיהו נענוע קרוב לפתירה שמנביה כל לחל לבלו ומניחו וחוזר ומנביה לת חבירו ומניחו ולא למרינן קנינהן זו היא עשייתן לסני בהכי לאפוקי מסום תעשה ולא מן העשוי: וכן לענין ציצית נמי היכא לתלאן וקשרן. שתחב **בכנף חוטו לחל כפול** ועשה לתרבעה **ועולנו חוטו כפול** ועשה כל הגלילין והקשרים ונמלא שעשויה **בפסול שאין כה אלא חוטו לחל** ולח"כ **פסק לאשי חוטין שלהן ונעשין שמונה חוטין** פסולה מסום תעשה ולא מן העשוי שהרי בפסול נעשית ולא למרינן פסיקתן זו היא עשייתן [לבל] ולחי תלאן ולחר כך פסקן וקשרן כשרה והכי מוכח בגמרא: [דף יב.] בפסולת גורן ויקב הכתוב. מלבר. **לכתיב בחפך מגרנך שחתה חוספו ונוטלו מן הגורן הגורן הוא החוכל ומה שחתה חוסף וכורר מתוכו הוא הפסולת: עלו ההר. פסוק הוא** בעזרא (נחמיה ח'): לעשות סוכות. **ולא הזכיר כאן אלא לבר שאינו מקבל טומאה ונגולו מן החרן: היינו הלם היינו עץ עבות. מהו זה ומהו זה להזכיר שניהם בקרא אלא לחל הס שהלם הוא עץ עבות על הס שעליו מורכבין זה על זה כמו עבותות ושרשרות: הלם שוטה. שאינו כשר לגולב שאין עכותו עשויה על שנשה עלין: מתני' חבילי** קש וחבילי עצים וחבילי זרלין. זרלין עשבים שאינם רלוין לאכילה: **אין מסככין בהן.** מסום לגזרינן לאו הניחן על מנת ליבבן ונמלך עליהן לסכוך כלאיתא בגמ' ואע"ג לקתני אין מסככין בהן למשמע לכתחלה אין הכי נמי לאפי' ליעבד פסולה והכי מוכח בגמרא אלא מקריא חבילה למנזר בה אך נזירה בפחות מג' ואפי' ר' יהודה לית ליה נזירת תקרה כלאיתא לקמן במתני' למסככין. בגסריס הכא בהך נזרה לחבילה מודה להא שכיחא והיינו אלא שכיחא אלא עביד ליעבד בסוכת תקרה אל גסריס שכאן לביתו ולסחותן בלא מעזיבה: ואם התירן כשרות. לכיון אלא לסירי אלא מסום נזירה לחבילה וכשהתירן אין מיחלפי אחין אחד מיבש בה חבילה מותרת: וכולן כשרות לדפנות. וכולן הפסולין שבינו לסכך כשריס לדפנות **לכל סוכות הכתוב סכך במשמע ללופן לא חיקרי סוכה ולנפקי לן בגמרא [לקמן יב:] לפנות מבסוכת בסוכת בסוכות מייתורי לקרא יאפי' ולא ממשמעות' הלכך סוכות תעשה לך מגרנך ומיקבך לסככה הוא לקאי:**

נמ' **פעמים שחלש כח מן הסלה. כל ימות החמה: ומניחה על גבי סוכה. שיש לו כל ימות השנה למקנהו ומניח החבילין שם ליכשן ולא לסכך וכשמגיע החג** נזדר רבנן שמא נמלך עליהן לסכוך: **והתורה לחרף תעשה ולא מן העשוי. כשסוכל כזה שנסכך שלא לשם סכך לפילו לעל לעל ליבש ולין שם סוכה עליו הלכך נזדר רבנן שלא יסככו בחבילין לפילו מטילין עליה לשם סוכת החג נזירה משום חבילין לכל השנה** ולכך מלן לחמר לרע"נ לחסור לסכך בחבלה בחבילין לפ"ה חבילה שהניחה ליבשה לם נענעה כשרה כלמוכח לקמן נבי נסריס לרע"נ ללכתחלה לין מסככין בנסריס לפ"ה בסוכה שהיא עשויה כבר סני ליה בפקפוק לכיון לממחר עליה לבטלה ליכל למינזר שמא יבא בסוכה של תקרה לחרת שהיא עשויה כבר. [זהו פרש"י]: **לחמר רב יהודה סככה בחיוים. כית יל של חניס: זכריס. כעין שלנו שמוחבין זותן בבית קבול של חן: כשרה. לרע"נ לכלים נינהו פשוטי כלי טן לינן מקבלין טומחה** ורע"נ **לליכל פשוטי כלי עץ שמקבלין טומחה** מלרבנן הני **לל מקבלי טומחה** לפי' מלרבנן וכבר כתבתי בפרק המוכר את הבית מה הן זותן **פשוטי כלי עץ שמקבלין טומחה** מלקורייתא ומה הן זותן שלין מקבלין טומחה ללל מלרבנן ומה הן זותן שטהורין לנמרי: [קף יב:] **בנקבות פסולה. שיש נקבים ברחשם והחן עשוי כמרעע ונכנס לתוך הנקב והוו להו מקבלים שבכלי עץ ורחויס לקבל טומחה** ורע"פ שהיא עשוי להתמלחות **מלוי עולם שלא להתריקן עוד** שמיה קבול: **סככה בחיניי פשתן פסולה.** פרש"י ז"ל **שכן רחוי לטמא בנגעים** כלחמרינן בפרק במה **מלילין (לף כז:) החונין של פשתן מסיחלבנו ופירוש חניני לחחר שהן מתוקנין במסרק** ונקרחין סיריי"ם לחמא לס"ל שהפשתן עצמו מטמא בנגעים קודם טויה ולפי' לתיא שמעתין כר"י לפלוגתא היא בסכת נגעים פי"ח ומייתינן לה בפרק במה **מלילין (לף כז:)** לתנן שתי וערב מטמא בנגעים מיד לברי רבי מחיר רי"ל בשתי מסיחלך והערב מיד והחונין **של פשתן מסיחלבנו** לחכל הלבר קשה לילך פשתן מטמא בנגעים לשום תגר והא שתי וערב כתיב ועוד לל"כ נמצל ר"י מיקל טפי הלר"ת בשתי ומחמיר בחונין וכ"ת בחונין לל פלוג ושמעתין כר"ע לתיא לכתי קשיא לממחר שנרחה לטמא בנגעין כשהן חונין היאך הוא יוצא מידי טומחה כשנטוה על שיחלך ועוד יש שם בחותה סנויא הוכחה שהין הפשתן [שהיו נטווה] מטמא בנגעים לפיכך נרחה כמו שמפורש בערוך לחונין מטווה של פשתן ושתי וערב לקחמר ר"י היינו בעמר שניכר בו מהו שתי ומהו ערב שזה טווי כלפי היל וזה טווי כלחר יל לחכל בפשתן הכל שוה והינו ניכר ומשום הכי קחמר לחונין **של פשתן מסיחלבנו** ולחמרי' בפ"ק דע"ז (לף יז:) לחייתן ליה לר' לנעזר תרי קיבורי וחמרי ליה הי לסתיא וסי לערבא בשל עמר היא שהלבר ניכר הו

גמ' א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן מפני מה אמרו חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים אין מסככין בהן לא מפני שהן אסורין לסיכוך אלא פעמים שאדם בא מן השדה וחבילתו על כתיפו ומעלה ומניחה על גבי סוכה ליבשה ונמלך עליה לסיכוך והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי:

(דף יב:) אמר רב יהודה סככה בחצים בזכרים כשרה בנקבות פסולה דבית קיבול הוא ואע"פ שהוא עשוי למלאות שמיה בית קבול:

אמר רבה בר רב הונא אמר רב סככה באניצי פשתן פסולה בהוצני פשתן בשרה פי' הוצני כיתנא דלא דייק ולא נפיץ דעדיין עץ הוא אמר רב יהודה הני שוצי ושוצארי מסככין בהו אביי אמר בשוצי מסככינן בהו בשוצארי לא מסככינן מ"ט כיון (דף יג.) דסני ריחיה שביק להו ונפיק אמר רב חנן בר רבא הני היזמי והיגי מסככין בהו אביי אמר בהיזמי מסככין בהו בהיגי לא מסככין כיון דנתרין טרפייהו שביק להו ונפיק:

אמר רב גידל אמר רב האי אפקותא דדיקלא מסככינן בה ואע"ג דאגידן אגד בידי שמים לא שמיה אגד ואע"ג דהדר אגד ליה אגד דחד לא שמיה אגד:

(דף יג:) דרש מרימר הני איסורייאתא דסורא מסככינן בהו ואע"ג דאגידן למנינא בעלמא הוא דאגידן:

לחפסר שלבקי כגון מן של טרסיים לף בפשתן הוא ניכר בין שתי לערב ולניני פשתן לקלמרינן הכא היינו ולאי שהפשתן חינו טווי כלל**מרינן** במסכת נדרים (לל סו:) בפ' פותחין שמא שערה נאה לומה לניני פשתן ומשתין נמי מוכחא הכי למספקא לן בגמרא בתייר ולא לייך ולייך ולא נפיץ מכלל ללייך ונפיץ פשוטע ליה לפסולה להיינו לניני פשתן ולע"פ שחינו מטמחים בנגעים הואיל וקרוב הוא לטוותן נזרו בהו רבנן לפסולן לסכך כלשכחן לקמן בגמרא לאיכא לפסיל נסרין ומשופין משום נזירת כלים ולפילו מלן למכשר התם מני פסיל הכא והרמב"ם ז"ל בפ"ה מהל' סוכה כתב להיינו טעמא לפסולה משום שהפשתן נשתנית עורתו וכאילו חינו מנולולי קרקע וכתב עליו הראב"ד ז"ל טעם אחר יש לנו בזה משום שלניני פשתן רלויין ליתן לוחס בכרים וכסתות והרי הן מקבלין טומחה על ידי לכר אחר ולא נרעי מבלאי בנגיעה: כיתנא ללא לייק. במכתשת: ולא נפיץ. במסרק ולע"נ לבגמרא מסתפקא לן בכל היכא לתייר לע"נ ללא לייק ולא נפיץ כיון למלרבנן בעלמא הוא לפסיל ולכלכתיבנא נקיטו לה הרב לחפסי ז"ל לספיקא ולקולא: שוני ושוערי. מיני עצבים: [קף יג.] **מסככין בהן. שאינו מחכל לחס לקבל טומחה:** לסני ריחייהו. מבחיס ריחס וכיון לממום הכי הוא מסתבר ללף לפנות פסולין: **היזמי והיגי. מיני [קנה]:** לנתרי טרפייהו שנוסרין עלין שלהן: **הלי לפקותא לליקלא. מונח הלקל כשהוא סמוך לקרקע יונחין בו לוקלין הרבה סביב:** ולע"נ לחניני. **שמחוברין הענפים הללו יחד ומתי לחביליס לחמרינן לין מסככין בהן:** ולע"נ להלר לחניך להו. לילה **הענפים מלמעלה כדי להסכיבן מפני שמתפזלין לכחן ולכחן ולין מותמין הנקב: לגל לחד לל שמיה לגל. כל לכר יחידי שמחובר יחד החונגו בפני עלמו לינה לחנולה על שיתן לכר לחר עמו ולחונגו יחד** ולס תחמר ולניכי מסקינן הכא לגל בידי שמים לל שמיה לגל והל נבי פרה לבעינן לנוטת לזוב כלילתא. בגמ' ולפ"ה תנן במסכת פרה (פוף פי"ח) כל לזוב שיש בו נ' קלחים מפסנו **ולחונגו פסנו ולל לגלו לגלו ולל פסנו לל לגלו** ולל פסנו כשר וי"ל למלינה לין ה"נ לשמיה לגל לכל חבילי קשין וחבילי עלים חומרת מלכרייסה. הוא שהחמירו בהן משום נזירת חוכ הלכך ליכל למינזר שלל כמין חוכ להיה לגל בידי שלם ועוד שכיון שלינו שלל מלכרייסה הקלו לומר לגל בידי שמיה לל שמיה לגל: **הני לסורייתא לסורה. חבילי קנים שהיו עושים למכור בשוק שמוכרין חותן במנין:** ולע"נ לגניקן **למינינא בעלמא** הוא לגניקן. לכיון למלינה כשר לסכך בו שלל משום נזירה לפעמים שלשם בא מן השדה וחבילתו על כתפו ומניחה ע"נ סוכה ליבשה כלאי לעיל בכה"נ שלל עביל לה על לעת חבילה לל שייך למנזר:

הני נריפי **לחורבני.** חבילות שעושים מערבה ורחשיהן הנסין לגד וחד ורחשיהן הקין לגד וחד וברכן לקמרן בצני רחשיהן: כיון שהתיר **רחצי מעצנין** שלהן **כשירה.** קשר שבראשן הנס שהוא עיקר: והא לגילי **מתמלי.** בגד החוא לגד רחשיהן הרכין: **לחמר רב פפא לשרי ליהו.** ורקמ"ל שלע"פ שהן נרחין עליין כקשורין מגד שהן מחוברין זה בזה כלרך עגיס שעשו מן חבילות לפ"ב כיון שהותרו הקשרים הותרו לגלמרי: רב הונא לחמר כל לגד שאינו עשוי לטלטל לו שמיה לגד רב הונא מהכר לפרוקי מאי לפרכינן והא לגילי מתמלי לעגולם לגלו שרי ליהו מתמלי לכיון שהתיר הקשר שבראשה הנס צני ומשום לקשירה מגד לחד אינו כל כך חזק שיתקיים לס יטלטלו החבילה וכל כי החי נוונע לו שמיה לגד: נרסי' בגמ' [לף יג:] **ירקות שלחרו חכמים** לחס יונע **כהן ילי** חובחו בפסח. פירוש חזרת ועולשין תמכו וחרחבינע פוסלין בסוכה משום לויר פירוש **כשיעור שלויר פוסל בה להיינו שלשה טפחים כלחמרינן לקמן ולא משערין להו לפסול כשיעור שכך פסול לחוכל הרלוי לקבל טומחה הן ושכך פסול חינו פוסל חלא כל' טפחים בחמגע ומן הגד כל' חמות חלא כשלויר ליינין להו לחומרא** ולחמרינן מלי טעמא כיון ללכי יבשי פרכי ונפלי כמלן לליתניהו למו פירוש מחוך שהן לקוק מלא ומינה לכל לכר העשוי להתיבש בתוך שבעה על שתשה חמתו מרובה מגלתו לף מעכשיו היה פסול: ונרסי' תו בגמרא סוכי תלגים וכהן תלגים פרכילין וכהן ענבים קשין וכשה שיבלים מכבלות וכהן תמריס שם פסולת מרובה על החוכלין כשרה ושם לאו פסולה פירוש לגה בעינן שיהא פסולה מרובה על היולת ועל החוכלין חלא במרובה על החוכלין בלחוד צני ומסקנא דגמרא דקונה לקנך לסכך חין לו יולת כלומר שאין היולת מקבלת טומחה הלכך צני בפסולת מרובה על החוכלין חבל שם קנהן לחכילה ונמלך עליהן לסכך כיון שקנהן לחכילה נחתך להו תורת יולת ותו לא סלקא לממשבה גרילה אינה מונחת מילי מחשבה קמייתא הלכך בעינן בכי החי נוונע שיהא פסולת מרובה על היולת ועל החוכלין ומיהו [לף יג.] שם בסמן כלומר שהן לילות בכה"נ סליק תורת יג מיניהו וכל שהפסולת מרובה על החוכלין כשרה: [לף יג.] **מתני' מסככין בנסרים. בגמרא מפרש מאי פלוגתייהו: נתן עליה נסר שהוא רחב לרבעה** טפחים [כשרה. ואין יפחים תחתיו **לנסר רחב לרבעה] סכך פסול כלחמרינן בגמ' לרב חלישא לר"ח ולשמואל חליבא ללכרי הכל וסכה כשרה וכגון לייבשה לגל לופן וסכך פסול חינו פוסל מן הגד חלא כל' חמות לחמרינן לופן עקומה: גמ' מחלוקת בנסרים שיש בהן לרבעה. שרוב תקרות הבית עשויות מהן** לר"מ **לפסיל חית ליה נזרת תקרה אי מכשרת בהו חתו למימר מה לי לסכך בחלו מה לי ליסב תחת** תקרת הבית שלף הוא **בנסרים** מקורה **והיינו ולאי פסול מלאורייתא לסוכה אמר רחמנא ולא ביתו של כל ימות השנה: לאבל בנסרים שאין בהן לרבעה. שאין רוב תקרות עשויות מהן לא נזרו בהו:** ושמואל אמר **שאין בהן ל' מחלוקת. ורבי מאיר חייש למיעוטא שיש מיעוטו שעושין תקרה מהן: אין בהן לרבעה.** פוסל ר"מ: ולפילו בפחותה מלשה. בתמיה והא קנים בעלמא ניגהו **ואם כן במאי מכשר: אמר רב פפא.** הכי קאמר שכל שיש בהן לרבעה לכרי הכל פסולה וכו': **שיעור מקום. לאין רשות לפחות מלרבעה: לא נזרינן. משום תקרה ללא חשיבי לעשות תקרה מהן: כיון לנפקי מתורת לבול. שאם היה לויר במקום אחד מהם לא מניגן למימר לבול חשיבי להיות לומות לתקרה** ונזרינן כך פרש"י ז"ל ואקשה עליו היכי אמרי' לרוב **תקרות הבית עשויות** מנסרים שיש בהן לרבעה והא אמרינן בפ' הבית והעליה [לף קיז.] מאי תקרה ר' יוסי בר' חנינא אמר קנים וסנאים ויסטני אמר ריש לקיש לווחין ולא פלינ אר כי אתריה ואר כי אתריה אלמא אין רוב תקרות מנסרים שיש בהן לרבעה אלא אף מקנים ואין זו קושיא אלו שהנחנו בקנים מחברין וקושרין אותן על שעושין מהן לוח מחובר יותר מל' ומיהו מאי לאמרינן אר סבר כיון לליתי ואר סבר כיון שעור מקום לא נזרינן ואר סבר כיון לנפיק מתורת לבול נזרינן לא לאי להאי פירושא שפיר דהל"ל אר סבר כיון **שאין רוב תקרות בכך לא נזרינן** ומ"ס כיון למיעוטן מיניהו נזרינן בהכי לפיכך נרחה משום לאין לרך סוכה אלא בערבי ולא בנסרין שיש בהן ל' הוא לנזרי בהו **נזירת תקרה ומש"ה** אמרינן אמר סבר כיון לליתי בהו שיעור מקום לרך הוא לסכך בהן בערבי הוא לאע"נ לרבי יהודה ס"ל לגירסת קבע בעינן לפ"ב אין לרך לסכך אלא בלבד קל ומש"ה לקטרינן להאי טעמא ואר סבר כיון **לנפקה מתורת לבול אין** לרך לסכך בהן כלי לעשות הכירה בין סוכה לבית הלכך נזרינן: תניא כוותיה דשמואל וכו' **ומודה ר"מ [שאם] יש בין נסר לנסר** כמלא נסר שמניח פסל ביניהן **וכשרה.** פי' אי בנסרים שאין בהן ל' אלא שפיר לכל שיש ריוח ביניהן כמותן ומניח פסל ביניהן להיינו **פסולת גורן ויקב** הכשר לסכך בו כשרה כל הסוכה כלחמרינן לקמן בהמקרה סוכתו בשפופרות או בחרובות המטה ואי בנסרים שיש בהן ל' כגון לייבש נסר ופסל מהאי ניסק ונסר ופסל מהאי ניסק להוו להו שני פסלים בחמגע ומשתריא משום לופן עקומה לסכך **פסול מן הגד חינו פוסל חלא** בל"ש ובהאי נוונע סוו ביה ר"מ ור' יהולה: [לף יג:] **ומודה רבי יהולה. חע"נ לחיהו מיקל בשאין בהן ל' מודה הוא בנסר רחב ל' שאם נתנו מן הגד בסוכה שאע"פ שהיא כשרה על ידי לופן עקומה לא**

יום עג

אמר ר' אבא אמר שמואל הני צריפי דאורבני כיון שהתיר ראשי מעדנין שלהן בשרין והא אגידי מתתאי אמר רב פפא דשרי להו רב הונא ברירה דרב יהושע אמר כל אגד שאינו עשוי לטלטלו לא שמיה אגד:

(דף יד.) **מתני'** מסככין בנסרים דברי רבי יהודה ורבי מאיר אוסר נתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה טפחים כשרה ובלבד שלא יישן תחתיה:

גמ' אמר רב מחלוקת בנסרים שיש בהן ארבעה טפחים דרבי מאיר אית ליה גזרת תקרה ורבי יהודה לית ליה גזרת תקרה אבל בנסרים שאין בהן ארבעה דברי הכל כשרה ושמואל אמר בשאין בהן ארבעה מחלוקת אבל יש בהן ארבעה דברי הכל פסולה אין בהן ארבעה ואפילו פחות משלשה קנים בעלמא נינהו אמר רב פפא דכולי עלמא יש בהן ארבעה דברי הכל פסולה פחות משלשה דבדי הכל כשרה כי פליגי משלשה ועד ארבעה מר סבר כיון דלית בהו שיעור מקום לא גזרינן ומר סבר כיון דנפקי מתורת לבוד גזרינן.

והלכתא כשמואל דהא רב פפא כוותיה ס"ל ועוד דסוגיא דשמעתין כוותיה אזלא:

תניא כוותיה דשמואל סיככה בנסרים שיש בהן ארבעה פסולה אין בהן ארבעה ר"מ פוסל ורבי יהודה מכשיר ומודה ר' מאיר שאם יש בין נסר לנסר כמלא נסר שמניח פסל ביניהן וכשרה ומודה רבי יהודה שאם נתן עליה נסר שהוא רחב ארבעה כשרה ואין ישנין תחתיו

ייקן תחתיו ותמהני אמאי נקט במן סלע לטו לינה לקופן עקומה [אחת הכא לאסמועינן ובמתני' נמי אמאי קתני לה הכא לינה לקופן עקומה] לקמן קתני ליה במתני' [לקמן יז.] בבית שמפחת וג"ל לרבותא לאסמועינן דס"ל לאמינה כי נזרינן נזירת תקרה ה"מ בסוכה שכולה נסרים ומפסלת כולה ללמיל לתקרה לאבל סוכה שיש בה שיעור הכשר סל"ל **לא נזרינן ביה** נזירת תקרה ויהא מותר ליתן תחת הנסר קמ"ל: **ליתמר הפכן על עליהן.** לפני **נסרין שיש בהן לארבעה שמכך בהן ולא הטיל רחבו על הסוכה לגג השכיבן על חוזן שהוא פחות מג': פסולה. כלמפרש לקמן לכיון שיש שם פסול עליהן נעשו כשפודין של מתכת שמפסולין לסכך בכל ענין שהכן: כשרה. לטעמא משום נזרת תקרה וכי האי גונא לא עבדי לינשי תקרה:** [דף טו.] **מתני' תקרה שאין עליה מעזיבה.** סתם תקרה בנסרים שיש בהן ל': **מעזיבה.** רלפך ולומה לו בלשון מקרא **ויעזבו את ירושלים על החומה בספר עזרא מלאוה עפר להחזיק החומה** ולוקא נקט שאין עליה מעזיבה שאם היה שם מעזיבה לא הוה סני במפקפק למעזיבה ועפר שכך פסול גינהו ללאו נלולי. קרקע הן: **רבי יהודה אומר.** בית שמאי ובית הלל נחלקו בבכר: בש"מ: מפרשינן בגמרא לה"ק לא"ש שמפקפק לי נוטל לחת מבנתים אין לי לא לא משום לכיון שאם נסרים שיש בהן לארבעה נזרינן בהו נזירת תקרה ומיהו בנוטל לחת מבנתים סני ללמ"ל שכך פסול **פוסל בחמץ בארבעה מתוקמת כגון דהוו שני פסלים בחמץ ואין** מן הדופן על הפסל ל' לאמות הלכך מתכשר זה מתורת דופן עקומה **ולמ"ל לקמן. לסכך פסול בין בחמץ בין מן הגל בל' אמות לא** צריכינן להכי ללא **פסלי נסרים שבמתים כיון לגיבא שיעור פסול ביחד:** ובה"ג לו **מפקפק לו נוטל לחת מבנתים.** לס"ל לב"ה **לא נזרינן נזירת תקרה** הלכך כל היכא לשיפיל לה [אין תעשה ולא מן העשוי לו במפקפק שאותר ומעונע כולו לו בנוטל לחת מבנתים מהני לשפיל לה נמי] בהכי מתעשה ולא מן העשוי (סני) ורבי יהודה לטעמיה לגיה ליה נזירת תקרה ומש"ה לאמר לסני להו לב"ה במפקפק ור"מ לגיה ליה נזירת תקרה מהכא **ליה לרבי יהודה לגה נחלקו** ב"ש וב"ה בלבר זה לגה לפי נב"ה מולו לגה"ש שמפקפק לו נוטל לחת מבנתים אין לי לא לא וכלפרישית לב"ש לגיבא לר' יהודה הכי מפרשה מתני' לגיבא לרב לאמר לר' יהודה לא נזר נזירת תקרה לפילו בנסרים שיש בהן לארבעה ומ"ש הריא"ף ז"ל טעמא לב"ה משום תעשה ולא מן העשוי חיתמר **בגמרא לגיבא לרב על** הלרך שפירשתי ולשמואל לאמר שיש בהן לארבעה לבדי הכל פסולה טעמא לב"ה לסני להו במפקפק לה"ש שאתם תקרה **בנסרים של ל' הוא היינו** טעמא משום לנזי שאם **בא לסכך בהן לכתחלה נשם סוכה לפילו רבי יהודה פסלה משום נזירת תקרה** הכא לב"ה סני במפקפק לכיון שזו תקרה היתה **וזה מוכיח שיולא שאמרתי תורה תעשה ולא מן העשוי** שבדי פקפק **תו ליכא למנזר** וב"ש גיבא לשבדי הכל שבירה להו לפילו כה"נ נזרינן זו היא שיטתו של רש"י ז"ל ולפי זה לא היה לו לריא"ף ז"ל לכתוב בהלכות מה שכתב טעמא לב"ה והישן תחתיו לא יצא ידי חובתו:

איתמר הפכן על צדיהן להני נסרים שיש בהן ארבעה רב הונא אמר פסולה רבה חסדא ורבה בר רב הונא אמרי כשרה איקלע רב נחמן לסורא עול לגביה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי ליה הפכן על צדיהן מהו אמר להו פסולה (* בס"י וכן בגמ' ליתא על כרחך) נעשו כשפודין של מתכת וכן הלכתא:

(דף טו.) **מתני'** תקרה שאין עליה מעזיבה רבי יהודה אומר משום ב"ה מפקפק או נוטל אחת מבנתים וב"ש אומרים מפקפק ונוטל אחת מבנתים ר' מאיר אומר נוטל אחת מבנתים ואינו צריך לפקפק:

גמ' טעמייהו דב"ה משום (דברים טז) תעשה ולא מן העשוי הלכך אי מפקפק עביד ליה מעשה ואי נוטל אחת מבנתים עביד ליה מעשה וכן הלכה:

מתני' המקרה סוכתו בשפודין או בארוכות המטה אם יש ריוח ביניהן כמותן כשרה.

החוטט בגדיש לעשות לו סוכה אינה סוכה:

משום תעשה ולא מן העשוי וכו' להאי ליטנא לגיבא לרב לחתיא וכיון שהריא"ף ז"ל פוסק כשמואל ביה בהן לרבעה בהני פסולה היה לו לכתוב מאי למסקינן בסוניין לגיבא לשמואל לבבבטולי תקרה קא מפלגי כלומר שאע"פ שמסכך לכתחלה לל"ה פסולה בתקרה שהיא עשויה כבר במפקפק סני מטעמא לכתיבנא ולפיכך נראה שהוא סובר ז"ל והיה מפרש שמועתנו בנסרים שהן ערין כ"כ שהיה מותר לסכך בהן לכתחלה למר כלחתי ליה ולמר כלחתי ליה מיהו מתוך שהתקרה היתה עשויה בהן כבר אייבא בהו נזירת תקרה בר מפסולא לחוריינהא לחית בהו משום תעשה ולא מן העשוי וכ"ה שבדי לר' יהודה ור"מ גיבא לשבדי הכל שבירי לגיה ליה למיך לה מן תעשה ולא מן העשוי לה מפיך לה מנזירת תקרה וכ"ש גיבא לר' יהודה ור"מ גיבא לשבדי הכל שבירי לגיה ליה למיך לה מן תעשה ולא מן העשוי לה מפיך לה מנזירת תקרה הן אי לא לא נוטל לחת מבנתים הן אי לא לא ולפי שהוא זו היה לפשר לו לרב גלגסי ז"ל להביא מאי לגיתמר בגמ' מעיקרא לע"נ לגיתמר גיבא לרב משום לשמואל נמי בהכי סני ליה לכל למיך ליה מתעשה ולא מן העשוי לב"ה מפיך ליה נמי מנזירת תקרה ועוד יש בה לקלוקי לבריה וכתבתים בחלופי: **מתני' המקרה סוכתו בשפודין. כמו שאנו עושין שמסלרין כלונסות תחילה בסכך ונותנין פסל עליהן** ושפודין מקבלין טומאה: לו בארוכות המטה. שאע"פ שאינה מטה שליטה פסולין לסכוך להא דאמרי' בגמרא לסככה בבללי כליס כיון לשכליס שלמיס לתן פסולה: **אם יש ריוח ביניהן כמותן.** ומניח בותו ריוח לבריס הרחויס לסכך כשרה וסני לן בריוח ביניהן כמותן בעמעס אע"נ לסכך פסול ככשר גיבא לרב פפא לאמר בפ"ק לעירובין [דף טו:] לפרון בעומד מותר ומיהו אמרינן בגמרא משום לאי לפשר לעמעס ולמלאות כל הריוח שלא יעלה בו לויר כלל [אם לן] בענין שאם **היו השפודין נתונין שתי זיתן ערב** הסכך כשר לכבי האי גוונא כיון שנותן רשאי לסמוך על שפוד זה ורשאי לסמוך על שפוד זה הרי נתמלא כל הריוח שביניהן והרב לאפשי ז"ל שלא הזכיר זה לפשר שהיתה לו נירסא אחרת והיא נירסת רש"י ז"ל וכ"ש בחלופי ומיהו כי אמרינן לאם יש ריוח ביניהן כמותם כשרה לוקא בשאין ברוחב הסכך פסול ל' אבל כשיש ברוחבו ל' פסולה לסכך פסול בחמץ בארבעה ולעשת מי שסובר לאפילו בפחות מל' כל היכא לשני נ' לין יפנים תחתיו כיון לקתני שתמך כשרה ומשמע כל הסוכה ע"כ בשאין הסכך פסול רוחב שלשה עשקינן ושפודין וארוכות המטה הכי איתנהו אבל לו היו מנ' ועד ל' נהי לסוכה כשרה לפ"ה לין יפנים תחתיו ולבבבי הר"ז הלוי ז"ל שהוא סובר לכל פחות מל' יפנים תחתיו **לא צריכינן לאוקמי מתני' לגא** בשאין הסכך פסול רוחב לרבע החוטט בגדיש בעשות לו סוכה. שהחוטט שם ונמלאת סוכה עשויה מאליה לגיה סוכה משום תעשה ולא מן העשוי להא לגיהו לא עבדה לסכך:

נמ' ל"ש **הלך שחין סח חלל טפח** כמשך ז'. שמתחלה כשהגיעים לח היה סח חלל טפח **נוכה כמשך ז' כחורך ורוחב שבעה טפחים כשיעור סוכה ואחר כך הגיעים על לותו חלל לעכשיו נעשה סכך** מהליו **שלח** היה עליו **סח סכך** מתחלה לכל יש סח **חלל טפח לחלל** הוא ונמצא **שים סח סכך על לותו גידים** כשעשאה לשם סוכה לו לגל **וכשחוטט בו מלמטה למעלה על שמנביה לת החלל לשיעור נוכה** י' **לין זו היל עשייתו שהרי הינו** מתקן **הלח הלפנות וכלפנות לח** לחמרינן **תעשה ולח מן העשוי והרי היל כסוכה הפחותה מי'** וחקק **בה** להסלימה **לי' זהו לי'** רש"י ז"ל וגרחה מלשונו לה"מ כי חטיט ליה מלמטה למעלה למשייר ליה לסכך כמו שהוא וחוטט למטה בקרקע הסוכה לכל סח חטט למעלה פסולה לסכך למעיקרא ליתיה בעונש וסכך להשתח לית ביה **מסוס תעשה** ולח מן העשוי וחיכח מלן דשרי מסוס לכל לכשהי שכך לפילו שמיך טובח סכך היו הלח להשתח קלים ליה מלמטה הלכך שפיר לחי: **מתני' המשלשל** לפנות מלמעלן למטן. **כל מלמעלן למטן קרוי שלשול:** מלמטן למעלן. **שהתחיל לחרוג בערב שמוך לקרקע ומנביה והולך כיון שהנביה** י' כשרה ולפי' לין מניעות לסכך: [קף טח.] **ר' יוסי חומר כשם שמלמטה למעלה. ליו בחרינת** י' כך מלמעלה למטה ליו **בחרינת** י' **ולפי' נבוה מן הלרן הרבה כשרה** ומלכרי הרי"ף ז"ל נרלה לקי"ל כרבנן ולפיכך כתבה סתם לבל יש מי שפסק כר' יוסי: **הרחיק** לת **הסכך** מהלפנות. **לחו בגובהה קלמר חלח במשכה: פסולה. לחויר פוסל בג' לפי' מן הלד** וכתב רש"י ז"ל **ומכחן לחי לומר ומפרש הח לחמרי' בסכך פסול שמן הלד לופן עקומה להכשיר על ל' לחות היינו לחשבינן לסכך כחילו הוח מן הלופן ונעקם ונכפף למעלה וחיני מפרש רוחין לת הלופן כחילו הוח עקום והולך תחת סכך פסול ומניע לסכך כשר** לפ"כ חפילו הרחיק היה לו לומר לופן עקומה: נמ' מחלנית של קנים **הרבעה ומשהו** כו'. **כל פחות מג'** כלבול למי וקמ"ל לחמרינן תרי לבול וכנון שהיתה נבוהה י' ופס נבוהה י"ל ערוכה מחלנית ה' ומשהו ופס נבוהה י"ב ערוכה מחלנית ו' ומשהו לבל כל שהיה נבוהה מי"ג ועד כ' לחות עושה מחלנית ז' ומשהו ומעמידו בפחות מג' סמוך לקרקע וחע"פ שהסכך נבוה מהמחלנית **לח חיכפת לן** כיון לחיכח מחיצה י': [קף טז:] **פס הרבעה ומשהו.** בסוכה העשויה כמבוי מיירי לחי בב' לפנות לפי' בטפח זוחק ונערת פתח סני חלח ולחי בסוכה העשויה כמבוי עסקינן ולוקח בפס הרבעה ומשהו לחיכח בעומק שיעור רחוי לבל בטפח ומשהו ומוקים ליה בי מיערי פחות מהלשה להך ניסח ופחות מג' להך ניסח ולחי לח סני כיון לליכח בעומק שיעור רחוי לחס לימח לסני לסמעי' הח והוי רבותח טפי חלח ולחי כלחמרי': [קף ח.] מתני' **בית שנפתח וסכך על גביו.** כל הגג **נפתח בחמנע רחוק מן הלפנות לכל לד וסכך על הפתח בחמנעו ונמנלת תקרת הבית שהיח פסולה מסוס תעשה ולח מן העשוי מפסקת בין לפנות לסכך כשר: חס יש** בין הכותל ולסכוך ל' לחמות **פסולה.** לבל' **לחמות לח נחמר הלכה למשה מסיני לופן עקומה לבל בפחות מל' כשרה** הלמ"מ: **וכן חלר המוקפת לכסלרים.** שים לכסלרות שביבותיה וסכך מלכסלרים לכסלרים ולפנות החלר רחוקות מפי תקרת חינן של לכסלרים: סוכה גלולה **שהקיפוה** בלבד שלין מסככין בו. כגון שהוא מקבל טומלה וכולהו הני תלת בחל טעמל שייכן ובגמרל מנרכינן להו: נמ' לחמר רב הונל לחמר שמואל **סכך פסול בחמנע** פוסל בלרבעה. כלומר שלם הוא בחמנע הסוכה מפסיק בין לופן החמנעית למה שבימנה ולהלן משם ולילך פסול לבל לם יש בין **לופן החמנעי וסכך פסול** ז' טפחים פשיטל למה שביניהם כשר וסלק מכלן ולילך כמי שלינו: ולהלכתל בהל כשמואל יש חולקין על הרב ללפסי ז"ל לבין בחמנע בין מן הלד בחרבע לחמת והרמב"ן מכריע כלברי הרב ללפסי משום לסוניין בכולהו תנויי **לחמרי' לופן עקומה** ולי כרב לחמר לחפילו בחמנע בל"ח לופן עקומה למה לן ולני חוכך על הכרעתו וכתבתיו בחלוסי: וה"מ בסוכה גלולה לבל **בסוכה קטנה בין בחמנע בין מן הלד** בשלשה טפחים. לכיון לליכח בסוכה חלת ז' בעינן שלח **יהח כה מסכך פסול** נ' **לנפיק מחורת לבול:** ולענין ליקן תחתיו לעת הר"י הלוי זל"ל לסכך פסול פחות מלרבעה בסכה גלולה יסנין תחתיו לבל הרלב"ד ז"ל סובר שלין יסנין תחתיו חל"כ הוח פחות מג' לכי לחמרינן בסוף פרקין לסכך פסול מעטרף ויסנין תחתיו בפחות מג' לימר: ולחויר בין בחמנע בין מן הלד בין בסוכה גלולה בין בסוכה קטנה פוסל בג' **פחות מכחן חינו פוסל** לחפילו בקטנה מיהל לין יסנין תחתיו וכסי לימח בגמרל: לחמר לבני חויר נ' בסוכה גלולה ומיעטו בין בקנים בין בסוכה **שהיו מיעוט.** וכשרה לכיון לחויר וסכך פסול לל זו שעורייהו לסלקי לל מעטרפי למפסל: [קף יח.] **בסוכה קטנה בקנים היו מיעוט בשפודין לל היו מיעוט. ולע"נ חלח מזה ולח מזה יש שעור לפסול מיהו כיון לליכח נ' טפחים כי הלקי לנפקי מהכשר סוכה חשיבי בלנפי נפשייהו ולל** מעטרפי בחלל שיעורל **ולימה לשיעורל לסוכה:**

למעלה בחמנע. פי' לעל הסתם חיירי מן הצד לומיל למתני' לתנן [לף יז.] הרחיק את הסיכוך מן הדפנות ג' טפחים וכלפנות פסיטא לחמרינן לבוד אבל למעלה בחמנע הסכך פליגי בה רב אחא ורבינא דאמר רב אחא אמר יש לבוד באמצע וחד אמר אין לבוד באמצע והלכתא יש לבוד דקי"ל דבכל התורה כולה רב אחא ורבינא לקולא והלכתא כותיה:

איתמר סכך על גבי אכסדרה שיש לה פצימין דברי הכל כשרה אין לה פצימין אביי אמר כשרה ורבא אמר פסולה אביי אמר כשרה (דף יח:) אמרינן פי תקרה יורד וסותם ורבא אמר פסולה לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם והלכתא כרבא והאי דאמרי' ע"ג אכסדרה לאו על גבי ממש אלא בסמוך לה כדכתיב (במדבר י) ועליו מטה מנשה ומתרגמינן ודשרוין סמיכין עלוהי ווו היא צורתה :

(דף יט.) רב אשי אשכחיה לרב כהנא דמסכך על גבי אכסדרה שאין לה פצימין א"ל לא סבר לה מר יש לה פצימין כשרה אין לה פצימין פסולה אחוי ליה נראה מבחוץ ושוה מבפנים ויש אומדים נראה מבפנים ושוה למעלה באמצע פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר יש לבוד באמצע וחד אמר אין לבוד באמצע והלכתא יש לבוד דקי"ל דבכל התורה כולה רב אחא ורבינא לקולא והלכתא כותיה:

איתמר סכך על גבי אכסדרה שיש לה פצימין דברי הכל כשרה אין לה פצימין אביי אמר כשרה ורבא אמר פסולה אביי אמר כשרה (דף יח:) אמרינן פי תקרה יורד וסותם ורבא אמר פסולה לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם והלכתא כרבא והאי דאמרי' ע"ג אכסדרה לאו על גבי ממש אלא בסמוך לה כדכתיב (במדבר י) ועליו מטה מנשה ומתרגמינן ודשרוין סמיכין עלוהי ווו היא צורתה :

(דף יט.) רב אשי אשכחיה לרב כהנא דמסכך על גבי אכסדרה שאין לה פצימין א"ל לא סבר לה מר יש לה פצימין כשרה אין לה פצימין פסולה אחוי ליה נראה מבחוץ ושוה מבפנים ויש אומדים נראה מבפנים ושוה

לרבותא נקטיה לעל"ג לכבר לפסילת סוכה מסוס לויר נ' לפילו הכי סוכה גדולה סליקת מפסולת לפילו בטפולין ונעמת ת"ל לין לבוד בסכך מלחמרינן [לף ה:] שיעורין חנינן ומחינן הלכה למ"מ ולסקינן מחינן לגוד ולגבוד ולכופן עקומה ומט"ס ס"ל לדוקת בדפנו' הוא לחמרינן לבוד אבל בסכוך לא ולידק ס"ל ללא צנת והאי לנקטו פלוגתא **לחין לבוד בחמנע** נבי מיעטו היינו לומר לת"ל לין לבוד בחמנע [כי אמרי' יש לבוד מן הצד] דוקא כי מיעטו מצד סכך אבל מיעטו מצד לופן לא ללא תימא כיון לבפחות מל' לחמת סמוך לכופן אמרי' לופן עקומה אפי' מיעטו מן הלופן הוא ליה לבוד מן הצד ק"ל ללא **מסוס ללא לחמרינן לופן עקומה** ולבוד כי הדדי הלכך כי מיעטו מצד הלופן לותו מיעוט סכך מיחסב ולא לופן והוה ליה לבוד בחמנע כנ"ל: לימתי **סכך ע"נ לכסדרה שיש לה פצימין. כגון חצר המוקפת לכסדרה וסכך בחוירה של חצר וסתם הסכך על שפת הקרוי של לכסדרה ואין המחיצות הפנימיות מועילות לסוכה ליש בתקרת לחכסדרה יותר מל' לחמת לבל יש** בלכסדרה סביב **הסוכה פצימין עמודין כמין חלונות וביניהן פחות מג' לחמרי' לבוד** וכשרה הצ"ג דהני עמודין לחכסדרה הן ולא לסוכה: לין **לה פצימין לחבי לחמר כשרה.** לחמרי' פי תקרה יורד וסותם מכל צד הצ"ג שלין לסוכה סוס לופן: **ורבה לחמר פסולה.** ללא לחמרינן פי תקרה יורד וסותם לפי' יש לה שני לפנות ואינה חשרה ללא לופן לחת: **פי תקרה. עביון של נסרים של לכסדרה בחוץ** שהוא נמוך מעט מסכך הסוכה וניכר זו היא סיטת רש"י ז"ל ולפ"ז הוצרך לפרש בהא דרב יצחי לחסכחי' לרב כהנא דקא מסכך ע"נ לכסדרה שלין לה פצימין שסוכה זו **היו לה שתים כהלכתן לרוס ומזרח והשלישית סמוכה לחכסדרה ולא היה עושה בה טפח שחמרו חכמים** ולחוי ליה **שהיה בה פחים שהיה בו טפח ויותר עומד חצל היוצא לבל** מסך **רחבו לחחורי הסוכה לחורך שהחכסדרה עולף על הסוכה** ולינו **[נרחה] בתוכה ללא עומד [בשוה בלופן] בסוף:** [לף יט.] **ושוה מבפנים.** שלוחתן **העומדין [מבפנים היינו נרחה לבל נרחה לחותן העומדין] בחכסדרה להלן מכנגד הסוכה ולין רולין את חללה נרחה רוחב פחים זה בתחלת לופן שלישית לסוכה** להחמרינן **לענין מבוי שהכשירו בלחי שחם נתנו להלן מן הפתח** שהוא וכלה עובי הלחי עם חורך הלופן שבפנים ונרחה כמו שהוא סוף הלופן. שלחינו בולט כלום לתוך חלל הפתח לבל בולט הוא לצד רש"ר כנגדו או מן הצד וניכר לעומלין מבחוץ שלינו. **מן הלופן** נלון מסוס לחי **והכא נמי נלון מסוס** טפח שלריך שיהא ברוח שלישית והוצרך רש"י ז"ל לפרש הלי עובדא בסוכה שהיו לה שתי לפנות בפחות מג' וניהו לי לימא לצד שלין לה לופן כלל וע"י פחמים לבד היתה לריכה להיות ניתרת היכי לפשר שלא יהו נרחין מבפנים שלא ולחי לו היתה

סוכה שהיתה גבוהה למעלה מכ' אמה ואין בה טפח על טפח מן הסכך בראשה אלא בצדדיה ואפי' בלחד מהן **פסולה.** ואפי' בלחד מהן **פסולה.** ואפי' בלחד מהן **פסולה.

מבחוץ:

(דף יט:) **מתני'** העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל ר"א פוסל מפני שאין לה גג וחכמים מכשירין. מחצלת קנים (* בס"י וכן בגמ' ליתא ומחצלת) גדולה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה ולסיכוך מסככין בה ואינה מקבלת טומאה ר"א אומר אחת גדולה ואחת קטנה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה ולסיכוך מסככין בה ואין מקבלת טומאה:

גמ' אביי אשכחיה לרב יוסף דגאני בכילת חתנים בסוכה א"ל כמאן כר"א שבקת רבנן ועבדת כר"א אמר ליה ברייתא איפכא תניא ר"א מכשיר וחכמים פוסלין א"ל שבקת מתניתין ועבדת כברייתא א"ל מתני' יחידאה היא דתניא העושה סוכתו כמין צריף או שסמכה לכותל ר' נתן אומר ר"א פוסל מפני שאין לה גג וחכמים מכשירין והלכתא כרב יוסף

ושמעי' מינה שהעושה סוכתו כמין צריף שהישמעאלים קורין אותו מכנ"ס או שסמכה לכותל כגון שהעמיד הקורות למטה בארץ רחוק מן הכותל והטה אותן וסמכן לכותל שנמצאת הסוכה שאין לה גג שהיא פסולה ואם הגביה לסוכה מן הקרקע טפח או שהרחיקה מן הכותל טפח כשרה שהרי יש לה גג טפח וש"מ שמותר לישן בסוכה בכילה שאין לה גג דכיון שאין לה גג לא הויא כסוכה בתוך סוכה ושמעי' מינה כילה שיש לה גג אסור לישן בתוכה דהוי כסוכה בתוך סוכה:

מחצלת קנים (ומחצלת) גדולה כו': (דף כ.) אסקה רב פפא דבקטנה כ"ע לא פליגי דסתמא לשכיבה קאי כי פליגי בגדולה ת"ק סבר סתם גדולה לסיכוך ור"א סבר סתם גדולה נמי לשכיבה והלכתא כת"ק:

ת"ר מחצלת של שיפה ושל גמי גדולה מסככין בה קטנה אין מסככין בה (דף כ:) תניא א"ר חנינא בסוכה **לחמר ליה כמלן כר' לגיעזר**. פי' לכילת חתנים ללון קביעא מותר ליגן תחתיה כל שהוא בענין שסוכה שהיא כיונעא בה תהא פסולה לכל כה"ג לו לסוכה ומשום הכי סרי לה לעיל כל שהיא נכויה [י'] לו שהיו בגגה טפח: **כרייתא לחיפכא תניא. מעלתי ברייתא שמנויה הפוך כשהתן רבי לגיעזר מכשיר וחכמים פוסלין לפי שאין לה גג: יחילפה היא. מתני' לתני הכי ר' נתן קתני לה להוא יחילפה לחכל חכמים שבדורו היו חולקין עליו ואומרים ר"ח מכשיר וחכמים פוסלין:** ולא הגביה הסוכה מן הקרקע טפח. **לתרוייהו קאי לחמרינן לכול בזקיפה ויש שם טפח זקוף ועיכר הצריף שהוא גג וכיון שיש בו שיעור לחכל בזקיפה הוי לחכל: לו לא הרחיקה וכו'. לחמכה לכותלו קאי שאם הרחיק רחב הממוך לכותלו מן הכותל טפח והיתה סמוכה על היתדות לחמרינן לכול ממנה ולכותלו כשהוא ולא כשפוע והוא הגג** זו היא שנת רש"י ז"ל לכל בתוס' לומר שצריך שימלאנו **שאין לויר חשוב גג ומיהו** לוקה כגון שיש לה ט"ז טפחים שסה י"ז כהלי היא טפח כי היכי לליהוי ז' מיניהו לסוכה וי' למחיצה ושעשה השעור הצריך לסכך בלפנות הלו מלבר שמסככין בו שהרי שעור זה מלפנות הלו עולה הוא לסכך: **מתני' מחצלת קנים גדולה.** מחצלת קנים **קשה היא ואינה נוחה למסכך: עשאה לשכיבה. הוחיל ויחלה לכך עשאה כלי ומקבלת טומאה ואין מסככין בה:** לסכוך . ואינה מקבלת טומאה **ללאו כלי הוא ובגמרא פריך סתמא לסתמא:** גמ' לסקה **רב פפא** לבקטנה **כ"ע לא פליגי לסתמא** לשכיבה היא. פי' קטנה כלי שכיבה וכיון לסתמא לשכיבה **היא לחויב לקבל טומאה** לכשיסכך בה הזב וכיון שכן לף מעתה אינה לחויב לסכוך שכל שרלוי לקבל טומאה אין מסככין בו: [לף כ.] **כי פליגי בגדולה.** תנא קמא סבר סתם גדולה לסכוך ואינה לחויב לקבל טומאה לפי שכשך בה הזב ומיטמאת לשכיבה [בעונן] ות"ק סבר כי קאמר מחצלת קנים גדולה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה סתמא לסכוך ופיפא לקטנה לסכוך מסככין בה ואינה מקבלת טומאה בקטנה לחיידי דלוקה כשעשאה בפירוש לסכוך מסככין בה הא סתמא לשכיבה ואין מסככין בה ור"ל אמר לחחת גדולה ולחת קטנה סתם **עשייתה לשכיבה על שיעשנה בפירוש לסכוך:** והלכתא כת"ק. לסתם גדולה לסיכוך: מחצלת של שיפה **ושל גמי גדולה מסככין בה. לילהו לסכוך** הלכך אינה מקבלת טומאה ומסככין בה: בוחיל.

מעלתה מהו לתיומי היה לחוליה קאי והאי לחוליה קאי קמ"ל כיון דכבלגה עלתה מרובה מחמתה כשרה כולה לפילו תחת לותו סכך שחמתו מרובה מעלתו ומיהו לפסר לדוקא בסוכה שחינה גגה שכשעה על שכשעה לבל בסוכה גדולה הרבה ליה כה ז' טפחים לו יותר שחמתו מרובה מעלתו ערוך עיון לם נכשיר לותו מפני ערוף שאר הסוכה ור' לוסעיה מוקי לה כגון לליכה סכך פסול פחות מג' בסוכה קטנה לכיון לכעיר מג' נגון כסוכה ולתקיף לה רב הוסעיה לו יהא גגה לויר פחות מג' כלומר שהוא חמור בשיעורו מסכך פסול בסוכה גדולה ולפ"ה כי הוו **פחות מג' [גה] מיפסיל בסוכה** קטנה ולהכי ליה רבא זה מעלתה ויפגין תחתיו וזה מעלתה ולין יפגין תחתיו ולילה מ"ל לכבי פירוסא לוויר כיון שהוא כגבוה וכסתום מסכך כשר שבעלין יפגין תחתיו לבל סכך פסול לין יפגין תחתיו. ולין זה נכון להא לגן פרכינן לו יהא גגה לויר לחמיר טפי לפילו הבי שרי וכל שכן בסכך פסול **גגה חמור כולי האי** וכיון שכן היבי מהדר ליה לפילא לסכך פסול חמיר טפי לאי הבי כי חמר נגון כסוכה ליתיה גגה לענין ערוף ותקשי לן לא יהא גגה לויר ולפסר להבי קאמר ליה לאו כדקא סלקא לעתך לסכך פסול קיל טפי לחלרבה חמיר טפי לענין יפגין תחתיו ולפ"ה קמ"ל לנגון בסוכה להעטרף ומיהו ליפגע לנגון בסוכה לא תפגע הבי ועוד לבירוסלמי לחמרינן בהליה לבלויר לין יפגין תחתיו לפיכך עיקרו של דבר כלברי רש"י ז"ל לסכך פסול מעטרף ויפגין תחתיו והיינו לחמרי נגון בסוכה לגמרי לבל לויר לין יפגין תחתיו ומיהו מסתברא דוקא בשים בו כלי ליגן כלומר שעומד רלסו לו רובו תחתיו לבל כל שהו בו כלי רלסו ורובו מסתברא ליפגין תחתיו שהיו חייב לעשות סוכה כמין בית והכי נמי מוכחא הא לחמר רבה בר בר חנה לחמר ר' יוחנן לסוכה שרובה עלתה [מרובה] מחמתה ומיעוטה מחמתה מרובה מעלתה כשרה ומשמע לכשרה כולה ליגן תחתיו ולחמרינן לסכך פסול מעטרף ויפגין תחתיו לעת הר"ו הלוי ז"ל לה"ס בפחות מלרבע בסוכה גדולה ליפגין תחתיו וחלקו עליו לומר לחפילו בסוכה גדולה דוקא בפחות מטפח מותר ליגן תחתיו לבל נ' לף וכבר כתבתי זה למעלה: [לף יט:] מתני' העושה סוכתו **כמין צריף. כוך של ציידין שחורבין בו לת העופות ועשו כבורת שמספעת והולכת צנגו וקירותיו ג'**: **לו שסמכה לכותלו. הטה רלסי הקנים על הכותל ורלסן הסני על הלרץ: לפי שאין לה גג. שלינו ניכר מהו הגג ומהו הכותל**: נמ' לבבי **לסכחיה לרב** יוסף לגני **בכילת חתנים**

מחצלת: [דף כ:] והוה ליה **נדנפא**. לחי חית ליה נדנפא הוה ליה בית קבול וכל שים לו בית קבול טומ': לימלמ"ל קיר שלסם. קיר היינו נדנפא: סליקו להו סוכה שהיה נכנסים תחת המטה בסוכה **לא יצא** ידי חובתו. **לחושבי מפסיק הוי לבין הסוכה ועיקר יסיבת סוכה לכילה ושתיה ושינה: נוהגין היינו וכו'.** מפרש בגמ' דרבי יהושע לטעמיה דאמר סוכה לירת קבע בעינן ולא לחני להכי ערלי ומבטל להכי קבע: **מעשה בטבי. עבדיה פטורין מן הסוכה למעוטי מעשה שהזמן גרמא היא ונשים פטורות וכל שהשמא חייבת כה העבד חייב כה כלאמרינן בחגיגה** ולפי דרכנו למלנו כלומר לא"פ **שלא אמרה לנשי תלמוד שלא לשיחת חולין בעלמא שהיה משמח לעבדו לבליחותא בעלמא למלנו על פי דרך בליחותא שהיין תחת המטה לא יצא ידי חובתו.** ובירושלמי מקשו מיחלפא שטתיה דר"נ דתני טבי עבדו של ר"נ הניח תפילין ולא מיחה בו ר"נ וכה לימר הכי פי' להה **עבדיה פטורין מן** התפילין ואפ"ה לא מיחה בו ר"נ כשהניחן ולולו הכא משמע להה שמפני יומתו של ר"נ היה נכנס תחת המטה לפי שלולו היה יושב בסוכה היה מוחה בו ר"נ ומשום הכי אמר למיחלפא שטתיה ופריקו שלא לחזוק את החכמים כלומר שלא נכנס תחת המטה מפני שהוא חשוב ליושב בסוכה אלא כדי שלא ילחוק את החכמים ומקשי תו מתה ויושב לו חוץ לסוכה ומהדרי' רוצה היה טבי לשמוע לדברי חכמים: ולישנא למילף לחמי לסליק לשעתייהו מעיקרא בירושלמי למשום שהוא חשוב ליושב בסוכה יושב לו תחת המטה למה לזה למפרך מהכיא לתפילין להה על כאן לא לפלינהו התם בנשים סומכות דעות הן לא אלא במנעל עשה שים בעשייתה לא חישוב כשהוא שלא במקום מניח כגון סמיכה בקרבן שהוא סומך עליו בכל כחו ומשתמש בקלסים ומשום הכי למחן לית ליה נשים סומכות דעות חשוב לשחוט ולמרינן נמי התם לשחטו של יונה היתה עולה לרגל כמחן לשחר נשים סומכות דעות הן למחן לית ליה חשוב לפי שמקרבת שלמי חגיגה שלא במקום מניח אבל בסוכה וכיוצא בה לישנא לא חשוב היכי הוה סליק לשעתיה שהיה מוחה ר"נ בו ואי סליק הכי לשעתיה בלאו הכי היה מני למיפרך למה יהא מוחה בו ולאפשר להוה סליק לשעתיה שהיה מוחה בו כלי שלא יכרך עליה אי נמי שלא יבא לעשות אותן מנעל עשה שים חשוב בשעייתן למחן לית ליה נשים סומכות דעות כתפילין ומ"ש פריקו שלא מיחה בו ר"נ שלא הוה ערמו היה נכנס תחת המטה שלא לחזוק את החכמים: ולענין עשה שים בהן לא חשוב שלא במקום מניח לעשותן חפי' במנעל עשה שים בהן לא חשוב שלא במקום מניח לעשותן כשירדתי לגולה מצאני זקן אחד ואמר לי מסככין בבודיא וכשבאתי אצל אחי אבא הודה לדבריו אמר רב חסדא והוא דלית ליה גדנפא אמר עולא הני בודייאתא דמחווזא אילמלא קיר שלהן מסככין בהו תנ"ה מסככין בבודיא ואם יש לה קיר אין מסככין ואע"ג דקא שקיל לה לגדנפא לא מסככין בה מידי דהוה אבליות של כלים שאין מסככין בהן:

סליקו להו סוכה שהיא גבוהה

יום עד

הישן תחת המטה בסוכה לא יצא ידי חובתו אמר רבי יהודה נוהגים היינו שהיינו ישנים תחת המטות בפני הזקנים ולא אמרו לנו דבר אמר ר"ש מעשה בטבי עבדו של רבן גמליאל שהיה ישן תחת המטה אמר להן רבן גמליאל לחכמים ראיתם טבי עבדי שתלמיד חכם הוא ויודע שעבדים פטורין מן הסוכה וישן לו תחת המטה ולפי דרכינו למדנו שהישן תחת המטה לא יצא ידי חובתו:

גמ' תרגמא שמואל במטה גבוהה עשרה טפחים דכיון דגבוהה עשרה שהוא שיעור סוכה נעשית כסוכה בתוך סוכה ולפיכך לא יצא ידי חובתו:

מתני' (דף כא:) הסומך סוכתו בכרעי המט' כשרה ר' שמע"פ שאין חייבות בכבר נוטלות עליו שכר ולפיכך רשאות לברך עליהן ומן לחמרי לאכר קלסנו במנותיו ונונו כיון ליסרמל נעטוו ואינהו נמי נוטלות שכר וכבר כתבתי זה בפרק בתרא לר"ס כש"ל: נמ' תרנמא שמואל במטה עבריה. תרנמא שמואל למתני' לקתני תחת המטה לא יצא ידי חובתו במטה עבריה ולא"נ **לכפ"ק [לף י:]** לחמרי לקנופות משום לקכיעי פסלי לפי' בפחות מעשרה הנ"מ בקנופות הואיל ולתוכן עשויות לאכל מטה לנגבה עשויה לי נבוהה עשרה חשוכה לאכל ולי לא לא וכתב הרב לנפסי ז"ל למ"ש לא יצא ידי חובתו משום לכיון לנביהה י' טפחים להוה שעור סוכה הוה ליה כסוכה בתוך סוכה ולפיכך לא יצא ידי חובתו והקשה עליו הר"י הלוי ז"ל למאי ענין סוכה בתוך סוכה לכאן הוה ליה למימר למ"ש לא יצא ידי חובתו לפי שהוא יושב תחת השולחן ולא תחת הסוכה [כלפרש"י נגי נויי סוכה המופלגין] והרמב"ן ז"ל רצה לקייס לדברי הרב לנפסי ז"ל להכא **לא הוי פסולה משום לאהל** להה טפח על טפח הוי לאהל לשכת ולענין טומאה **ולא פסיל הכא אלא** למילן סוכה ילפינן לכיון לקפיל רחמנא למפסל סוכה שתחת הסוכה סוכה שים הכי נמי קפיל לפסול סוכה שים תחתיה לאהל שכיונץ בו פוסל מלמעלה הלכך פסול להכא מלין סוכה שתחת סוכה נפקא ואין לברייו ז"ל ברורים אלא לר"ס הוה לן למימר הכי לכי היכי לסוכה שתחת הסוכה לא מיפסלא בפחות מי' אע"נ לעליונה קבועה הכי נמי לאהל שתחת הסוכה לא יפסל בפחות מי' אלא בכילה משום אלא קביעה או במטיה משום לנגבה עשויה ולפיכך נראה לפסולה להכא מפני שיושב תחת האהל ולא תחת הסוכה אלא לכל אהל [שתינו] קבוע לומיל לכילה או העשוי לנגבו לומיל למטה לא מבטל סוכה בפחות מי': [דף כא:] מתני' **הסומך** סוכתו בכרעי המטה. פרש"י ז"ל **מטה שלמה: ר' יהודה אומר כו'.** בגמ' מפרש לה. לנרסנן עלה למתני' מ"ט לר' יהודה פליגי בה ר' לקא סבר ור' זירא בר ממל חד אמר לפי שאין לה קבע וחד אמר מפני שמעמידה בלבר המקבל טומאה ואין לה קבע פרש"י ז"ל שהסוכה סמוכה על כרעי המטה וכשהמטה מיטלטלת הסוכה מיטלטלת עמה והוי ליה ערלי ור' יהודה לטעמיה לאומר סוכה שירת קבע בעינן ולא נהירלי דהוה ליה לתלמודא למימר בהדיא ור' יהודה לטעמיה וכו' כלאמרי לעיל מינה בגמרא וכבל לוכתא ועוד להה סוכה העשויה **ברוחב הספינה וברוחב העגלה שהיא** מטולטלת כשרה לכברי הכל ואפשר להתם שאני שקרקע הסוכה נשאר לעולם אחר בעגלה אבל הכא קרקעית הסוכה משתנה לפי שהוא קרקע עולם ואינו על נבי המטה לומיל על נבי העגלה ומיהו הא לאומרין עלה לא שנו אלא שאך אבל סכך כשרה וכתבה הרב לנפסי ז"ל לא אחיל ספיר לנפי פירושו ז"ל **היינו כשסככה על נבי יתלות** תקועים שהיה מטולטלת ו"פ פשיטא לפיכך נראין לברי הרב"ד ז"ל ספירש שלא קבעה על המטה אלא סוכה עליה וחס המטה זזה הרי

סוכה נופלת והיינו לחמרינן לפי שאין לה קבע שהמטה עומדת ליטול ותפול הסוכה כיון שאינה חלש סוכה והשתא אתי שפיר הא לחמרינן ל"ם חלש וכו' כמו שאפרשנה בס"ד היינו טעמיה דמ"ל לפי שאין לה קבע ומ"ל לפי שמעמידים בלבד המקבל טומאה היינו טעמיה דלע"נ לחמרינן [לקמן יב.] וכולן כדרבן לפנות ה"מ בשאין הסכך עומד עליהן אבל להעמיד הסכך בלבד שאין מסככין בו הסכך חמור מדרבנן שמא יחמרו זה עומד וזה מעמיד כשם שרואין להעמיד כך מסככין בו ע"נ לתנן לקמן [לקמן כב:] העושה סוכתו בראש הילון כשרה **ולא פליג ר' יהודה** ע"נ לחילון פסול לסכך בו שאני הילון ללא חזו לסכך ולא שכיח למסככי בהו מש"ה **לא גזר ר' יהודה ומיהו לא** נהירא לחילון שכיח לסכך בו וכדתנן [לקמן יח.] סלסה עליה הגפן והרמב"ן ז"ל תירץ בהסוגיא לקמן ללו במסכך ע"נ חילון עשקינן ללא שקרקע הסוכה נתון בחילון ועץ קונדיסין בקרקע הסוכה וסכך עליהן ובכה"נ ע"פ שמחובר סומך את המעמיד ל"ל בה למעשה קרקע בעלמא קל עביד ובמתני' נמי לייקיל לבסכי עשקינן מלקתני וחין עולין לה בי"ט מלמד שנדיך הוא לעולת שם היינו בשקרקע שלה בחילון ולא בשקרקע שלה בארץ וסכך בחילון והיינו לחמר חבי ל"ם ללא סמך אבל סכך על גבי המטה כשרה כלומר שאם נעץ קונדיסין במטה וסכך עליהן כשרה ולחמרינן עלה בגמ' למ"ל מפני שאין לה קבע הרי יש לה קבע כלומר שאע"פ שהיא מטולטלת ע"נ המטה כיון שאינה נופלת כשמטולטלין המטה כה"נ קבע מיקרי וכשרה ולמ"ל מפני שמעמידים בלבד המקבל טומאה הרי הין מעמידין בלבד המקבל טומאה כיון שאין הסכך נסמך ממש על המטה לפיכך שיתוותיו וקונדסיו סמוכות עליו וכירוסלמי לחמרו שהמסכך על גבי המטה כענין זה חסבינן המטה קרקע הסוכה וכענין שיהא חלל הסוכה י' מנב המטה ועד הסכך: ולענין הלכה כיון שבדבר לולפסי ז"ל כתב בהלכותיו הא לחמר לחבי ל"ם וכו'. משמע לס"ל לקי"ל כרבי יהודה וטעמא משום לכל היכא לסקלו וטרו לחומרי לחיבא לחד תנא משמע להלכתא כוותיה וכלחמר בתמכת שבת [לקמן קיב:] מלקא מתרץ רבי יוחנן לחיבא לרבי [יהודה] משמע להלכתא כוותיה ולא משמע לרבי יהודה חזיל לטעמיה לחמר סוכה בירית קבע בענין מלחמרינן לפי שאין לה קבע לע"ם הוא לן למימר ורבי יהודה לטעמיה וכמו שכתבתי למעלה ועוד יש להא לכתי חיבא למימר לטעמא ל"ם מפני שמעמידים בלבד המקבל טומאה מלחייב לה לחבי לולפי לבירת קבע לא הוא חיים לחיבו נופיה חוקמה בשמה [לקמן ז:] הלכך נקטינן כרבי יהודה לכשם שאין מסככין בלבד המקבל טומאה כך אין מעמידין בו משום גזירה ואע"פ שעכשיו נהגו לסמוך סוכות על גבי כתלים שאין מסככים בהן לפי שאין נזולו מן הארץ **היינו טעמא משום** ללא שכיח לסכך בכיוצא בהן ועוד לכ"ע יראי שכל כה"נ בית דירה מיקרי וללא סוכה הלכך ליכא למיגזר ויש שנוהגין לעשות בכותלים לפנות של קנים משום שיכרח כלי שלא יהא נראה כסומך על הכותלים לגמרי ומתוך חסידות בעלמא הוא כל זה לפי שמתוך של הרב לולפסי ז"ל לבד הר"ז הלוי ז"ל פוסק כלבדי חכמים ז"ל: [לקמן כב.] **מתני' סוכה המדובללת.** נדרסי' עלה בגמרא מאי מדובללת רב לחמר סוכה עניה. פי' **שיש בסוכה קנים מעט יש בה חויר הרבה שאין בו ג' ביחד:** ושמואל לחמר **קנה עולה וקנה יורד.** כלומר **שלח השוה את הסכך להשכיב את הקנים זה שלא זה שלח לחת למעלה ולחת למטה ולשמעינן מתני' לחמרינן רואין כל שאילו הס. מושכבים כשוה היתה עלתה מרובה מחמתה כשרה** [רב תני חלש ושמואל תני תרתי רב תני חלש סוכה מדובללת שעלתה מרובה מחמתה כשרה] ושמואל תני תרתי מאי מדובללת שעלתה מרובה מחמתה כשרה ולחמרינן עלה שהיא סוכה עניה שיש בה חמה לחס עלתה מרובה מחמתה כשרה ולחמרינן עלה שאין בין זה לזה ג"ט פשוט **לכל פחות מג' חלש** היא לכל יש בין זה לזה ג"ט פשוט' ורבא לחמר לפי' יש בין זה לזה ג"ט לא לחמרן חלש שאין בענף טפח לכל יש בענף טפח כלומר בכל ג' מהקנים כשרה לחמרינן חבוט רמי ומוכח בגמ' לשני כל לחת מן הפרוסין תרתי בעינן שיהא בענף טפח ובעינן נמי שיהא בחויר בין התחתונות טפח לחי ע"פ שיש בענף טפח לא לחמרינן חבוט רמי וכתבתי בחלושי וקו"ל כשמואל מלשקלן וטרו לבי ורבא לשיבוח ועול לשלמא רב נמי מוקי ליה לשינוי הכי חלש לחמתני' ללו הכי פירושא ולפי לבדי רש"י ע"נ לשעלתה נמי חמתה מרובה מעלתה כיון לחלו חבטוען לה הויא עלתה מרובה מחמתה כשרה ולחבים לומרים חלש מכשרי' בקנה עולה וקנה יורד חלש היכא לשעלתה נמי הויא עלתה מרובה מחמתה' והא קמ"ל שאין ליחוק הקנים פוסל משום שני סבכין אבל אי הוה השעלתה חמתה מרובה מעלתה פסולה: **המעובה כמין בית. שסכך שלה עבה מאד:** ע"פ שאין הכוכבים נראין מתוכה [ולפי **כוכבי חמה.** כלומר זהרי חמה והכי לישתא בבריישתא בגמ'] אין כוכבי חמה נראין מתוכה ב"פ פוסלין וב"ה מכשירין מיהו בירושלמי משמע לשכתחלה ערוך שיהו כוכבי חמה נראין מתוכה לנרסינן התם הלא לחמרה ערוכין הכוכבים להיות נראין מתוכה רבי לוי בשם רבי חמא כוכבי חמה שנו פירוש מלישנא למתניתין לייק לה לקתני ע"פ שאין הכוכבים נראין מתוכה: [לקמן כב:] גמ' לחמר רב פפא היינו לחמרי חינשי כזוזא לעיל **כשהנקב רחב מלמעלה שיעור זוז חמתו רחב מלמטה כשיעור סלע** כך פירש רש"י ז"ל לבל רבינו תם ז"ל הקשה לי הכי רב פפא היכי מולה בה לכי הלכי מלמעלה פסולה לחמר היינו לחמרי חינשי כזוזא מלעיל כשהסתרה מלתחת והא לישנא הוא לחמר [לקמן טו.] לפרון כעומק מותר ולאו קושיא הוא לכי לחמר רב פפא הכי (לוקח) הני מילי לענין לופן שבת ובסכך פסול לכי היכי לתנמריה רחמנא למשה בשבת לא תפרון רובה ס"נ לתנמריה בסוכה לא תסכך בפסול רובא הא כי הלכי שרו והיינו לתתי לן שפיר מתני' להמקרה סוכתו בפסולין או בהרוכות המטה אם יש ריוח ביניהן כמותן כשרה לחיבא לרב פפא כלחי' בפ"ק שאע"פ שהסכך פסול חשוב כפרון לענין הכשרה לסוכה כשרה לפי שאין פסולה רבה על הכשרה אבל בחויר אי לאפשר לומר כן שכיון שאם סס שויס מלמעלה החויר רבה מלמטה וסוכה בעל תניא מלתא הרי פרון שלה מרובה על העומד ולרב הונא בריה לרב יהושע לחמר פרון כעומד לחמר תני ליה בכי הלכי מלמטה משום למעלה עומד מרובה ומלמטה נמי כי הויא כי הלכי עומד מרובה על הפרון מחשיב ליה הלכך רב פפא בעי **כי הלכי מלמטה** לרב הונא בריה לרב יהושע נמי סני ליה בהכי זה נראה לי עוד הקשה ר"ת ז"ל

לכפ"ק לקלופין מסמע לזוזא נפיש שיעוריה מאסתירא לקלתר סתם [לקמן יח:] לעבדי לינשי לקרו לפלגא לזוזא לסתירא והא נמי לא קשיא לסתירא ולחי היינו סלע בלשון מסנה כלאמר בכבורות [לקמן מט:] נבי חמש סלעים של פדיון הבן חמש לסתירי לפדיון הלא מיהו שתי מטבעות הן של ערכי וסלע מלינים וכבל אחד מאלו ים סלעים וזוזים וסלע של ערכי הוא ל' זוזים של ערכי וסלע מלינים לרבעה זוזים של מלינים נמצא הסלע בכ"מ גדול מאד מזוזים שבו ומס"ה **לאמרי בכפ"ק לקלופין וכבכורות [לקמן נ:]** למייתי הא לתנן התקוק לחבירו נותן לו סלע ולאמרינן לא תיתמי מאי סלע לרבעה זוזי כלומר דהיינו סלע ערכי הלא אמי סלע פלגא לזוזא של ערכי והיינו סלע מלינים שבסלע מלינים הוינו הלא שמינית שבסלע ערכי והיינו לאמרינן התם לעביד לינשי לקרו לפלגא לזוזא לערכי לסתירא של מלינים לבל כשבניהם מטבע אחד האסתירא גדול הן וזוזא לבר ברור שהסתירא גדול הן הזוז והיינו לאמרינן הכא כזוזא מלעיל כאסתירא מלתתא לבל ר"ת סובר לבי לאמרינן הכא לזוזא מלעיל כאסתירא מלתתא היינו שהזוז גדול הן האסתירא ובפשטה להסיק לקלופין ולפיכך פירש הק"ק כאן מלמעלה כאן מלמטה כלומר ולחי קשטיה למילתא לבל כי הדלי כשהר וכרב פפא לאמר פרוך כעומד מותר ומס"ה קאמר שאם יוסיף לתוך תוכו מלמעלה כלומר שהמים והבל שהם סוים כשהר לבבי הוי נוזלת לו טעי בשיעורא לבל כשהוא מעשר תותם מלמטה פסולה שאע"פ שנראין מלמטה שהן האויר מרובה מלמעלה (לקמן) ע"י שהחקה מתמעט ואע"פ שהוא גדול נראה כקטן ולפי פי' זה ל"ל שהאויר מתמעט יותר מן הסכך לפי שהן כח הראות נתפס בו ול"ל נ"כ לבי לאמרינן עלתה מרובה מהמתה מלמטה כשהר לוקה בסוכה שהיא נבוהה הלא שיעורה מעומעם שהרי הבבר יהיו שלפי נובה הסוכה נופל הטעות ואם היה נבוהה הרבה יהא לפשר שאע"פ שמלמטה נראה לו שתהא עלתה מרובה מהמתה למעלה הויא מהמה מרובה מעלתה הלא ולחי כלאמרן ופי' הרב לאפסי ורש"י ז"ל עיקר : **מתני' העושה סוכתו בראש הגגה. אע"נ למטולטלת לא קביעא:** ובראש הספינה. **שהוא מקום גבוהו של ספינה והוא גבוה מאד ואין הרוח מקיפין אותו והרוח סולטת שם ועוקרתה: כשרה. לדירת עראי שני בה** ומיהו לאמרינן בגמרא לה"מ ביכולה לעמוד ברוח מעניה ליבשה לאע"נ לחינה יכולה לעמוד ברוח מעניה היא שהוא יותר חזקה כשהר לבל שם חינה יכולה לעמוד לפילו ברוח מעניה ליבשה פסולה **לאפילו לירת עראי לא הויא: ועולין לה ביו"ט.** מסום לבעי למתני סיפא ואין עולין לה ביו"ט תני ריפא ועולין לה ביו"ט: **בראש האילן** אי ע"נ נמל **כשרה. לאולו של מועד ואף ביו"ט שם עבר ועלה יצא ידי חובתו: ואין עולין לה ביו"ט.** מסום לאסור להסתמש ביו"ט במחובר ובבעלי חיים ולאמרי בגמרא [לקמן כנ:] מתני' מני ר"מ היא לתניא העושה סוכתו על גבי בהמה ר"מ מכשיר ור' יהודה פוסל ולאיבא מ"ד למלאמרינן מתני' קתני סוכה מבולבלת ושצלתה מרובה מחמתה כשירה:

שצלתה מרובה מחמתה כו'. (דף כב:) טעמא דצלתה מרובה מחמתה הא כי הדדי פסולה ותנן בפירקא קמא ושחמתה מרובה מצלתה פסולה הא כי הדדי כשרה לא קשיא כאן מלמעלה כאן מלמטה אם החמה והצל שוין מלמטה כשרה **שבידוע** שהצל מלמעלה הוא מרובה ואם החמה והצל מלמעלה שוין פסולה שבידוע שהחמה מלמטה מרובה על הצל אמר רב פפא הייגו דאמרי אינשי כזווא מלעיל כאיסתרא מלרע:

מתני' העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה כשרה ועולין לה ביום טוב בראש האילן או על הגמל כשרה ואין עולין לה ביום טוב שתים בידי אדם ואחת באילן או שתים באילן ואחת בידי אדם כשרה ואין עולין לה ביו"ט שלש בידי אדם ואחת באילן כשרה ועולין לה ביו"ט (דף כג.) זה הכלל כל שאילו ינטל האילן ויכולה לעמוד בפני עצמה כשרה ועולין לה ביו"ט:

(דף כד:) העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה כשרה:

(דף כה.) שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה חולים

מני ר"מ היא מסמע לינקא למתני' לבסכי נלי תלמולא לר' יהודה פלינ עליה לומר לר"מ ור' יהודה הלכה כר' יהודה והלבך לינקא למתני' וכן פסק הרב רבי יצחק בבן גיאת ז"ל בסמייהו לרבוותא ולינקא לחבירנא לאמרי לכי לאמרינן מתני' מני לגלויי פלוגתא לתא ומיהו סמכינן לכללין לסתם במתניתין ומחלוקת בבריית הלכה כסתם מתניתין: **שתים בידי אדם** ואחת בחילן. מלקתני עולין ואין עולין מסמע לקרקעית הסוכה נבוהה מן הארץ ונסמך בחילן. ושתים בידי אדם ואחת בחילן שמסתי רוחות הסמוכות כנון מזרח ודרום קרקעית הסוכה נסמך על הקונלסין הקבועין בארץ בידי אדם ומרוח נ' נסמך על החילן. ושתים בחילן ואחד בידי אדם כל שהיא נסמכת על שתי לפנות מהן אין עולין לה ביו"ט **שהרי היא נסמכת על** החילן שאילו ינטל החילן לא תהא יכולה לעמוד ולאמרינן כשהר היינו טעמא מפני שהסכך סמוך בקונלסין הטעונין בקרקעית הסוכה ואינו סמוך [בגובהו] של חילן לחילן לא חזי לסיכוך אסרו חכמים להטמיך בו כלי אלא יבאו לסכך בו כמו שהתבתי למעלה ואע"פ שעכשיו הקונלסין נסמכין בחילן כולי האי לא גזרינן כיון לאפסקי קונלסין בין חילן לסכך: שלשה **בידי אדם** ואחת בחילן **כשרה ועולין לה ביו"ט.** לסתתמא ליישב בשלש שבידי אדם ואינה ערוכה לרביעית שבחילן. והלר קתני זה הבלל שאם **ינטל החילן וכו' לאתויי שאם** לותן לפנות שהן בידי אדם אינן סמוכות בנון שעומדות מזרח ומערב או צפון ודרום ויכול לסמוך שבכה בחותן לפנות על שאם **ינטל החילן הסוכה יכולה לעמוד** עולין לה ביו"ט: נרסי' בגמ' עשה לבשמה לופן לסוכה ר"מ פוסל ור' יהודה מכשיר וקי"ל בר' יהודה: **מתני' העושה סוכתו בין החילנות.** בחרן ולא סמכה עליהם לבל הם לפנותיה: [לקמן כה.] **שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה.** פרש"י ז"ל **לפי בשעת חייתן** והבי מסמע בגמ' לאמרינן הולבין לבבר מצוה פטורין בין ביום ובין בלילה ומסמע אע"פ שאין הולבין לבל ביום יהא חזקי בימעא ובלילה לפילו לבבר הרשות נמי פטורי בלקתני בבריית: ואיבא למיקל אם יבולין **לקייס את שתיהן** לאחי פטורין לאבול מי שים לו עיניא בבנלו ותפילין ברחשו מי מפטר מסאר מצות **הא ולחי לא** וס"נ מוכח בפרק אין בין המולר לאמרינן התם [לקמן נג:] המולר הנאה מחבירו מחזיר לו. לבבתו אע"נ למהני ליה פרוטה לרב יוסף מסום לבל שביח ואי בל זמן שאבדה בידו מפטר מליתן ריפתא לעניא הא ולחי שביחא טובא בבל שהוא על ברחין לו מפטר בבל שעה שהוא עוסק בה בנון טלית של לבבה שאבדה לנרבה או בהמה שנותן לפניה מזונות בבל שביח שאבדתה שעה יבא עני ויטהל ממנו לפיבך העלו בתוספות בבל פטורי בבל שיבא מצות סוכה יבטלו ממצותיהן ולאמרינן בגמרא [לקמן כו.] לרב חסדא ורבה בר רב הונא בי הוו עייבי לבבתא לריגלא לבי ריש גלותא הוו גנו לרקתא לסורא ולאמרי חנן שלוחי מצוה חנן ופטרינן בבה"נ נמי הוא לאי מטרדו בקיום

מצוה סוכה הוו מפנרי ממצותן. ולפ"ז כן לפסטח למילתא לפ מסמע כן ס"נ תמרינן בגמרא [לף י:] לרב חסלא ורב הונא חיקלעו לבי ריש גלותא וחנינהו רב נחמן בסוכה שמופלגין נוייה ממנה ל' ולחמרי ליה תנן שלוחי מצוה פטורין ופרש"י ז"ל להקביל פניו של ראש גולה לחייב אדם להקביל פני רבו ברגל ולפ שהלרו ליה לסוכה כשרה לעצמיהו כלל להא לחמר להו רב נחמן הלריתו בכו מסמעתייכו ולפ מסמע להאי מפנרים מרחיית רבן ברגל אי הוו מהלרי למנוה בסוכה כשרה ועוד מלחמרינן (ברכות נז.) חנן פטור מקריאת שמע על מוצאי שבת אם לפ עשה מעשה ואם חיתא לביטול **לקייס את שתיסס** מיחייב ניתא לחיבוי ליה ליתובי לעתיה כלחמר [כאן לף כה:] נבי אבל וליקייס תרוייהו ולפ מצות לחמרת ללפ מצי ליתובי לעתיה להא תנן חנן אם רצה לקרות לילה הרשות קורא וכפרק היה קורא [לף יל:] ומי לחמרינן החופר כוך למת פטור מק"ש ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה וכולהי לרכן של חופרין לכתר לחמחו בה טובא (לחת מיפצי פורתא והדרי ומחו וכעילנא למיפצי למה הוא פטור פרוטה לעני העומל אצלו) וכולהי להחופר כוך למת כדרכו שנינו ובפרק מי שמתו [לף יח.] ומי תניא התמר את התת לא"פ שאינו מתו פטור מק"ש ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה והא מסמר ולהי לפסר לו לקייס כמה מצות ולמה לחמרו פטור לפיכך נ"ל להעוסק במצוה פטור מן המצוה לא"פ שיכול **לקייס את שתיסן** והסיא דנדרים לו מוכחא מילי דולהי בשעה שהלבה מסמרת בתיבתו לו מפטר לעוסק במצוה לחמרינן ולפ מקייס מצוה ומי שהלבה אצלו לא"פ שהוא מקייס מצוה **חינו עוסק בה אלא** בשעה שמנערה לנרכה ובהסיא שעתא ולהי פטור למיתב פרוטה לעני לא"פ שהפסר **לקייס את שתיסן** ולחזור לנערו אצלו בהסיא נוונא לו שכיח והיינו טעמא למפטר רחמנא חתן לא"פ לחפסר ליה ליתובי לעתיה **ולקייס את שתיסן** וכלכתיבנא ולפינן כל שהוא עוסק במלוכתו של מקום לו חייכתו תורה לטרוח ולקייס מצות לחברות לא"פ שהפסר: ומיהו מוליגא ולהי שכל שאינו נריך לטרוח כלל אלא כלרכו במצוה לשמנה יכול לעתא ידי שניסס לכבה"נ ולהי יצא ידי שתיסן ומהיות טוב אל יקרא רע ומס"ה פרכינן בגמרא [לף כה:] עליה לרבי חבא בר זבדא לחמר רב חנן ומוסבינהו פטורין מן הסוכה וליכלו בסוכה וליחלו בסוכה לאא"כ להעוסק במצוה פטור מן המצוה אף"פ חין דרך המסמחין לשמח חתן וכלה בחופה בלבד אלא אף בחלרים ובעליות ובסוכה מסמחין חותן ומס"ה פרכינן לכיון לכי לרחייהו מצוה עבדי יצאו ידי שתיסן ומיהו כל שנריך לטרוח פטור ומס"ה רבנן להוו שלוחי מצוה הוו ננו חון לסוכה לכל זמן שליחותן עוסקים במצוה מיקרו ולא היו חייבים לקייס מצות סוכה: חוכלין ושותין ערלי היינו כלטעיס בר בי רב ועייל לכלה כשאר בינים ומפרקינן לאא"כ ס"נ ולא בינים לכלה אלא בינים לחבירו ולא בינים לחבירו אלא בינים לכלה

מכביצה נטלו במפה ואכלו חוץ לסוכה ולא בירך אחריו:

גמ' (דף כד:) אמר רב אחא בר יעקב כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה אינה מחיצה וכן הלכתא:

(דף כה.) שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה מנלן דת"ר (דברים ו) בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה ובלכתך בדרך פרט לחתן:

(דף כה:) א"ר אבא בר זבדא אמר רב אבל חייב בסוכה פשיטא מהו דתימא הואיל ואמר רבא מצטער פטור מן הסוכה ס"ד אמינא האי נמי מצטער הוא קמ"ל ה"מ צערא דממילא אבל הכא איהו קא מצער נפשיה דמיבעי ליה לאותוביה דעתיה:

א"ר אבא בר זבדא אמר רב החתן והשושבינין וכל בני חופה פטורין מן הסוכה כל שבעה:

ת"ר החתן והשושבינין וכל בני חופה פטורין מן התפלה ומן התפילין וחייבין בקריאת שמע (דף כו.) משום רבי שילא אמרו חתן פטור והשושבינין חייבין משום רבי שילא אמרו חתן פטור והשושבינין חייבין

לכוין לכותבת הנסמ יתירה מכביצה שתי כותבות [בלח] נרעיניהן מיהא הוו כביצה מאי קאמר היינו לחמרי לינצי למחן לפריך נמי מודה בהכי הלכך על כרחין למחן לחית ליה לכותבת הנסמ ונרעינהו יתירה מכביצה שתי כותבות ונרעיניהן [נמי יותר מ] כביצה הלכך אע"נ לאסיקנא דכביצה לא בעי סוכה אפ"ה כיון דשתי כותבות על כרחין לרבה יתרות מכביצה לא מיפרקא מתני' לגבייהו אלא משום דהוו להו פירי ופירי לא בעו סוכה ולפיכך היני רוחא שיצא נראה פירוקו של רבה ממאי לאסיקנא הכא כביצה לא בעי סוכה לאכתי קשיא ליה מתני' אלא להכי נקטינן לפום ריכטא דלפי' כביצה בעי סוכה וה"ה נמי [לקיימא] לן לפום מסקנא דרבה נלחה כיון דיתר מכביצה מיהא בעי סוכה אבל ולאי לאפשר לכיון לעיקר מיעריה לרבה לאחר לכותבת הנסמ יתירה מכביצה לא סליק התם כהכיא שמעתא לגביה נמי לפירי לא בעי סוכה לגבייהו לאוקמי מיעריה לא סליק: וכשמעתי נו לי' נלוק לוכל פחות מכביצה נטלו במפה. לא [נטל אותן] ביניו אלא כרך יניו במפה משום נקיות לקסבר פחות מכביצה לא בעי נט"י כך פרש"י ז"ל ולא היה ניך לפרש הלי לנטלו במפה משום נקיות דרבי נלוק כהן היה כלמוכח פרק מי שמתו [לף יט:] והיה לוכל על טהרות תרומה ויליט שניות הן ופוסלות את התרומה אזל אחת מי"ח לבר לבף קמ לסבת [לף יז.] ואפי' פחות מכביצה מקבל טומאה כלמוכח בפ"ב לטהרות לתנן הין בו כביצה הוא טמא ואכל טהור: ולא ניירך אחריו. ברכת המזון לדרים כר' יהודה ואכלת ושבעת לכולה שיש בה כלי שביעה והיינו כביצה לכל לפניו בכל לסו בעי ברכה שברי נהנה ואסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה: נמ' כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה **שהרוח מוליכה ומביאה** הינה מחיצה ומתני' לתנן העושה סוכתו בין האילנות והאילנות לפנות לה כשרה מוקמינן לה לגייבי באילנות קשין שאין הרוח יכול לנענען ולעביד ליה נופיה בהוצא ולפנא כלומר שמחזיקין בענין שלא ינענענו הרוח: **בשבתך בביתך.** פרט לעוסק במצוה **שחינו חייב בקריאת שמע: ובלכתך בדרך.** פרט לחתן ואע"נ לגייהו נמי טריד במצוה לנטרייכו תרי קראי לגי הוה לימעך לא כתוב חד כיון לחתן לא כתיב בהדיא בקרא הוה לימעך לא **פטר הכתוב אלא טורח ועושה מלאכת מצוה בידים או מהלך במצוה אבל חתן שהוא יושב ובטל ואינו עסוק אלא טורח במחשבת בעילה לא פטר הכתוב** משום הכי לנטרוך קרא **יתירא לאשמועינן לפטור** מק"ס **משום לטרוח במחשבת בעילה:** [דף כה:] אבל חייב בכל מצות התלמוד בתורה חון מן התפילין שהרי נאמר בהן פאר מפקינן לה בנמרא מלאמר רחמנא ליחזקאל פארך חבוש עליך משמע לאת הוא לגיחייבת אבל כ"ע פטורי ואע"נ לחכמ שיצא נראה פירוקו של רבה ממאי לאסיקנא הכא כביצה לא בעי סוכה ולפיכך היני רוחא לאכתי קשיא ליה מתני' אלא להכי נקטינן לפום ריכטא ל

לפילו **מק"ס לטריל לחר בעילה** חייב ר"ן לחתן וכני חופה בתר נשואין ובעילה לו מיקרו עונקין במענה והאי לפטידי מסוכה משום למעמרין הן כל היכא דלא חלו בהאי חתן כל ז' ומק"ס חייבין בכל אחר המצות חון מן התפלה ותפילין לחיכא שכרות וגרהאי שזה היה לעת הרב לאפסי ז"ל שהביאה בהלכות שחילו לדברי רש"י ז"ל **גלח כהלכתה היא: הן ותגריהן.** הלוקח **מהן כדי למכור ולהמציאן לצריך להן: מוכרי תכלת.** לציצית: **הולכי לרכיס ביום פטורים מן הסוכה ביום. לכתיב בסכות תשבו כעין יושיבת ביתו כשם שכל ימות השנה אינו נמנע לנכת בלרכיס כך ימות החג אחינו יו"ט גלח הצריכו הכתוב** להמנע מלעשת לדרך: וחייבין בלילה. כשבאלו לייעוד הא לאו הכי פטורין: **הולכי לרכיס.** לדבר מצוה פטורין ביום ובלילה **תע"פ אחינן הולכין חלח ביום משום לטריליו ולוחניס במחשבת המצוה** ותקונה: **שלוחי מצוה חנן. שבאנו לשמוע הלרשה ולהקביל פני** רשם גולה: **לרקחת. על שפת הנהר: שומרי גנות ופרלסין. לין זוין משם:** לחייי לחמר תשבו **כעין תלוכו. כלרך שלשם לר בביתו כל השנה הזקיקתו תורה לגור בסוכה עם מטתו וכלי תשמישו** וזה אינו יכול **להכילן** מפני **הטורח: רבה אמר.** ליכא למפטריה משום הא טעמא לכעין תלוכו הוא כיון שכל השנה הוא לר בחותן [הכתים] שבגנות ובאותן כלים חלח פרצה קורחה לגנב שלא יבא בסוכה כשרחה הגנב שהוא יושב שם יגנוב הפירות: ליכא ביניהו לקו מינטר **כרייל לפירי. כרי על פירות שהוא תמיד לפניו ויכול** לשמרו מתוך סוכתו ואין זו פרצה קורחה לגנב: **משום בקי.** יתושים: שרחה לגרגושתא **קרקע לבנה שהיו טוחין בהן קרקעית הסוכה** ולא שיהא ריחה מתום לכל לחי הכי מפסלה סוכה כלחמר לעיל [דף יב:] הני שוני ושוני אין מסככין בהו לכיון לשני ריחיהו ושביק להו ועפיק חלח הכא במינטר חיהו לחוליה עסקינן: **כלטעים בר בי רב ועייל לכלה. בבוקר כשהולכין לבית המדרש ולוחג שמח ימשכו השמועות** חופה חייבין:

תניא רבי חנינא בן עקביא אומר כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן וכל העוסקים במלאכת שמים לאיתויי מוכרי תכלת פטורין מק"ש ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה לקיים דברי ריה"ג שהיה אומר העוסק במצוה פטור מן המצוה:

ת"ר הולכי דרכים ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבין בלילה הולכי דרכים בלילה פטורין מן הסוכה בלילה וחייבין ביום והולכי לדבר מצוה פטורין בין ביום בין בלילה כי הא דרב חסדא ורבה בר רב הונא הוו עיילי לשבת' דרגלא לבי ריש גלותא הוו גאנו ארקתא דסורא אמרי שלוחי מצוה אנן ופטרינן:

ת"ר שומרי העיר ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבין בלילה שומרי העיר בלילה פטורין מן הסוכה בלילה וחייבין ביום שומרי גנות ופרדסין פטורין בין ביום ובין בלילה וליעבדו סוכה התם וליתבו אמר אביי תשבו כעין תדורו רבא אמר פרצה קוראה לגנב מאי בינייהו איכא בינייהו דקא מינטר כריא דפירי לאביי פטור ולרבא חייב והלכתא כרבא:

יום עה

חולים ומשמשיהן פטורין מן הסוכה. ת"ר חולה שאמרו לא חולה שיש בו סכנה אלא אפי' חש בעינו ואפי' חש בראשו אמר רשב"ג פעם אחת חשתי בעיני בקיסרי והתיר לי ר' יוסי בריבי ליישן לי ולמשמשי חוץ לסוכה:

רב שרא לרב אחא בר אדא למיגני בכילה בסוכה משום בקי רבא שרא לרב אדא ברדלא למיגנא לבר ממטללתא משום סירחא רבא לטעמיה דאמר רבא מצטער פטור מן הסוכה והא אנן תנן חולים ומשמשיהן פטורין מסוכה חולים אין מצטער לא אמרי חולה הוא ומשמשיו פטורין מצטער הוא אין ומשמשיו חייבין:

אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה: מאי אכילת עראי אמר אביי כדטעים בר בי רב ועייל לכלה ת"ר אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה ואין ישנים שינת עראי חוץ לסוכה מ"ט אמר רבא לפי שאין קבע לשינה (דף כו:) נאמר רב * בגמ' הגי' אמר רב אסור חסדא אסור לישן ביום יותר משינת הסוס וכמה שינת הסוס שתין נשמי. אביי הוה ניים כמיזל מפומבדיתא לבי כובי קרי עליה רב יוסף (משלי ו':ט') עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך:

וטועם מגח פיו ושותה: אמר רבא לפי שאין קבע לשינה. **אין בה חלוק בין קבע לערעי לענין סוכה שפעמים שאינו מזמנם כי אם מעט ויש בכך הלכך** לנבי סוכה כל שינה מקריא שינת קבע: נרסי' בגמרא תני חלא יתן אלא בתפלין שינת ערעי אבל לא שינת קבע ותניא לידך לא קבע ולא ערעי ותניא לידך בין קבע בין ערעי לא קשיא הא לנקיטו להו בידא הא למנחי בריסיה הא לפרים סודרא עלייהו: וכמה שינת ערעי תני רמי בר יחזקאל כדי הלוך מלא לחמה. והכי פירושא לכי נקיטו להו בידא **לא קבע ולא ערעי שמא יפלו מידו.** למנחי בריסיה **ערעי מותר קבע אסור שמא יפיח.** לפרים סודרא עלייהו **והניחן אצל מרחשותיו בין קבע בין ערעי.** וכתב הר"ר אלוי ז"ל להכי קי"ל אע"פ שהרב אלפסי ז"ל לא כתב ברייתות הללו בהלכותיו ורחיתי לאחל מחכמי הדור שכתב דלא סמכינן על כל הני מתנייתות אלא אר' יוחנן (שבת דף מט.) תפילין צריכין נוף נקי כאליפא בעל כנפים וכלפרים חבוי ורבא אמר אפילו בכסא ואפילו יושן בהן וכל שינה במשמע בין קבע בין ערעי על כלן. וכתב עליו הרמב"ם ז"ל בחכם מחכמי הדור שכתב לאחרבי יוחי סמכינן לחין ישנין בהם כלל יפה כתב אלא אפילו פירש כל ערכיו והטעם **לפי שאין** יכולין לשער כדי הלוך מחה חמה הלכך חין ישנין בהן כלל כשהן ברחשו וכ"ש כשהן בידו אבל לפרים סודרא עלייהו ומנחי בגלי מותר לישן כל שינה כלשהיא בברכות [דף כ.] מניחן בין כר לכסת אלא כגון רחשו ולא חייסינן שמא מתוך שנתו יניח רחשו עליהן ואבר זה אבר הזכירו הרב בברכות וחין ערך לאלו הברייתות ועוד אני אומר לרבה לאחר חין קבע לשינה לא בא לסתור דברי רבי יוחנן שהעמיד ברייתא לתפילין במניח רחשו בין ברכיו אלא לאו הכי אסור לפי שהערעי הוא קבע מעתה אין לנו בתפילין אלא שלא ישן בהן אבל לא קבע ולא ערעי אלא ש"מ מניח רחשו בין ברכיו לפיכך לא כתב הרב ז"ל ברייתא החמעית וכתב הסוסרת הכל והמתרת הכל:

מתני' (דף כז.) רבי אליעזר אומר י"ד סעודות חייב אדם לאכול בסוכה אחת ביום ואחת בלילה וחכ"א אין לדבר קצבה חוץ מלילי יו"ט הראשון בלבד ועוד א"ר אליעזר מי שלא אכל בלילי יו"ט הראשון ישלים בליל יו"ט האחרון וחכ"א אין לדבר

מתני' **ר"א** אומר י"ל **סעודות חייב לאכל בסוכה.** מפרש טעמא בגמ' לק"ק (ויקרא כ"נ:מ"ב) בסכות תשבו שבעת ימים תעשו כעין תשובו מה לילה אחת ביום ואחת בלילה אף סוכה אחת ביום ואחת בלילה ורבנן אמרי כלילה אי אתה יכול שיהא כל שבעתן שוות אלא מה ת"ל בסכות תשב

[דף כח.] **מתני'** שהיה רשאי ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין. בגמרא מפרש במאי פלוגי: לימרו לו אם כן היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך. נלמד לומר שמא ימשך אחר שולחנו שלא יכיר שהוא מדבריהם ולא יבוא לזלזל בקיומה. ומה לי לומר לו שמא ימשך אחר שולחנו שלא יכיר שהוא מדבריהם ולא יבוא לזלזל בקיומה. ומה לי לומר לו שמא ימשך אחר שולחנו שלא יכיר שהוא מדבריהם ולא יבוא לזלזל בקיומה.

מתני' (דף כח.) מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין אמרו להם ב"ה לא כך היה מעשה שהלכו זקני ב"ש וזקני ב"ה לבקר ר' יוחנן בן החורונית ומצאוהו שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ולא אמרו לו דבר אמרו להם ב"ש משם ראיה אף הם אמרו לו אם כן היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך:

גמ' (דף ג.) אמר רב שמואל בר רב יצחק הלכה צריכה שתהא מחזקת כדי ראשו ורובו ושולחנו אמר ליה ר' אבא כמאן כב"ש ואלא כמאן ואיכא דאמרי א"ל רבי אבא דאמר לך מני בית שמאי היא ולא תזוז מינה מתקיף לה רב נחמן בר יצחק ממאי דבסוכה קטנה פליגי דילמא בסוכה גדולה פליגי וכגון דיתיב אפומא דמטללתא ושולחנו בתוך הבית דב"ש סברי גזרינן שמא ימשך אחר שולחנו וב"ה סברי לא גזרינן ודיקא נמי דקתני מי שהיה ראשו ורובו ולא קתני מי שאינו מחזיק ראשו ורובו ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין ואלא מאי בסוכה גדולה פליגי ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין בש"א יצא ובה"א לא יצא מיבעי ליה ואלא קשיא מי שהיה

ואסיקנא דבתרתי פליגי פליגי בסוכה גדולה ופליגי בסוכה קטנה וחסורי מיחסרא והכי קתני מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב"ש לא יצא ובה"א יצא ושאינה מחזקת כדי ראשו ורובו ושולחנו ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין והלכה כב"ש בתרוייהו דחד טעמא נינהו וכמה כדי ראשו ורובו ושלחנו ז' טפחים על שבעה טפחים:

מתני' (דף כח.) נשים ועבדים וקטנים פטורין מן הסוכה וקטן שאינו צריך לאמו חייב בסוכה מעשה שילדה כלתו של שמאי הזקן ופחת את המעזיבה וסיכך על גבי המטה בשביל הקטן:

גמ' (דף כח:) היכי דמי קטן שאינו צריך לאמו אמרי דבי רבי ינאי כל שנפנה ואין אמו מקנחתו רבי שמעון בן לקיש אומר כל שניעור משנתו ואינו קורא אימא אימא:

מתני' כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו דירת קבע ואת ביתו עראי ירדו גשמים מאימתי מותר ליפנות משתסרח המקפה משל למה הדבר דומה לעבד שבא לרבו בשעת עבודתו כדי שיאכל פתו ושתה כוסו ויצא לשוחה ולרחוץ ולסוך ולספר בקומתו ולשחק עם חבריו ואחר כך נכנס לעשות מלאכתו כך ישראל בעולם הזה מצוות רבות עשה הקב"ה לישראל כגון סוכה ולולב ותפילין וציצית ומזוזה ומגילה וציצית ומזוזה ומגילה וציצית ומזוזה ומגילה

כל שמבטיל מחמת גשמים פטור כי היכי דלרבי מאיר מצוה בחקי וסירחה לגרגותא וברייתא נמי לנקט היה לוכל בסוכה וירדו גשמים לרבותא נקטיה לה"נ לכבר היה לוכל והתחיל במצוה כיון שירד אין מטריחין אותו לעלות וכ"ש אם התחיל לאכול חוץ לסוכה מחמת הגשמים ופסקו אלין מטריחין על שינמור סעודתו זהו לעתי לבל למעשה אינו סומך על סברתי אחר אלין בזה רואים ברורה: **גמ'** ת"ש במנרס לבל בעיוני בסברת **לבר ממטללתא.** בגמ' הכי גיתא לא קשיא הא במנרס הא בעיוני ופרש"י ז"ל (שלא) כלברי הריא"ף ז"ל לעיוני לאית ליה טירחא בר ממטללתא למעוט **למנטער הוא ומנטער פטור מן הסוכה והחויר יפה לו להרחיב לעתו** ואית לאחרי אינפא לעיוני היינו קבע ובעי סוכה ולאחורא עביד כתרוייהו כל היכא דלא מטריח לבל אי מטריח הוה ליה מנטער ופטור מן הסוכה: אמר רבא **מאני מיכלא לבר ממטללתא מאני מסתיא במטללתא.** יש ספרים(במתניתין) דגרסי למנרס ועיוני והכי קאמר מאני מיכלא מצי לאנוחינהו בר ממטללתא לבל מאני מסתיא במטללתא לוקא ואחריס פירשו למאני מיכלא היינו דשלי להניחם בסוכה לבל מאני מסתיא דשלי וכן נראה מלברי הרב אלפסי ז"ל שכתב בפרק לולב וערבה בעניין פסול סוכה בי"ט אחרון לפסיל לה במאני מיכלא למעייל בגווה ולרב אלפסי ז"ל מאני מיכלא כגון קלרות ואגני לישה לתבשיל כעין תלוחו והני לאו לורחייהו לאנוחינהו בבית לילה: **ערגא במטללתא** ואמרי לבבר ממטללתא. שרגלאתי לומיל למאני מיכלא לבמאני מיכלא ט אמרי' בהו בר ממטללתא היינו בשעה שאין מסתפק בהן לבשעת סעודה ולאי לוכל בקערה בסוכה לבל שרגא אפי' בעודו לולק ומסתפק לאורו לסור להניחו בסוכה והכי מוכח לקמן בפ' לולב וערבה [לף מח.] לתנן נבי שביעי של חג נמר מלאכול לו יתיר את סוכתו לבל מוריד הוא את כליו מן המנחה ולמעלה ואמרי' בגמ' אין לי מקום להוריד כליו כלומר שצריך לאכול בה ביו"ט האחרון של חג היכי עביד שיהא כמוכיח שהיו כמוסיף על המצוה לעשות סוכה ח' יומים ואמרינן למלילה בה את הגר ומלחשיב ליה היכירא בשעת הלילה לאמת בחג לסור להניחו שם בעודו לולק והיינו טעמא משום למוקמינן ליה בסוכה קטנה היכא למיחש שמא תפרוץ סוכתו ותלא לך להלילה לוקא מלנקט מלילה בה את הגר ולא נקט ומעייל בה את הגר כי היכי לנקוט מעייל בה מאני מכלא: **מקפה של גרסין.** שממהרת להתקלקל: **ניבתא. קיסמין של סכך היה מסיר על המאכל:** רב יוסף מאניי הלעת היה לתניא בפסחים [לף קיג:] נ' חייבין חיוב הרחמנים והרחמנים ואניי הלעת אמר רב יוסף וכלהו אית לה לאניי הלעת שאינו יכול לסבול לבר מאום: [לף כט.] היה לוכל בסוכה **וירדו גשמים. וירד מן הסוכה לגמור סעודתו בביתו ומסיבב לו פסקו גשמים אין מטריחין לו להפסיק ולעלות על שינמור: על שיאור** מסיעלה עמוד השחר. יש שגורס **על שיעור מסיעלה עמוד השחר** כלומר לתרתי בעינן שיהא נעור אחר **שיעלה עמוד השחר** לבל נעור בתחלה אין מטריחין אותו לעלות וכן אמי **אם עלה עמוד השחר ולא נעור אין מקיצין אותו** לבל הנחונים ז"ל גורסים **על שיאור מסיעלה עמוד השחר** כלומר שלא תאמר לעל שיאור היינו בלור היום לגיתא אלא **מסיעלה עמוד השחר לבל קולס לכן** אע"פ שנעור אין מטריחין אותו לעלות ולומר לף לפי נרסא זו שאם לא ניעור אין מטריחין אותו לעלות לף **מסיעלה עמוד השחר** על שינמור שיתא ולא נרע מסעודה לאמרינן בה על שינמור סעודתו ולומכך אני בזה לפי נירסא זו לסעודה אין לה זמן ילוע לבל שיהא לפסר שכיון שזמנה אינו אלא בלילה כל **שעלה עמוד השחר** הוי כנמר לנבי סעודה ואיכא אם תקפתו שינה משמע ולאי לפטור משום מנטער: **מי שפך למי עבד לרבו. והכי קאמר משל לעבד שהיה עושה לרבו עבדות שאינו** מקובל (וכל) **שאינו עובדו כהוגן כך בילוע שאין ישראל עובדין אותו כשורה אז לילמר הכי קאמר ושפך לו רבו קיתון על פניו לומר לף מלפני לאי לפסי בשמושך וירילת הגשמים הוא שפיכת הקיתון ומ"מ סיתן קללה הוא ואיכא פירושא לאניי אינשי: שפיכת הקיתון מאי היא שיכת הסוכה או ירילת** הגשמים: סליקו להו היכן לוכל. **כף תמריס והלר תני הלם וערבה בחפי נפשייהו:** [לף כ.] נזול פסול. לכתיב ולקחתם לכם מלכלם לי נמי משום מצוה הבאה בעבירה כלמפרש לקמן: יבש. לכתיב בחתרונו פרי עץ הלר ויבש **לאו הלר הוא** וילפינן שאר מינין מאתרונו והאי יבש היינו שיבשו רוב עליו לבל לחריס לומריס לף מיפסל על שתייבש רוב שלרו ורוב עליו ולף מיחוור ומיהו בחיפכא ליכא לספוקי שאין הלבר מצוי שיהיה שלרו יבש ויהיו העלין לחין ויסיון יבשותו ליכא מאן לתני בי"ב חדש כלאמרינן (ע"ז לף לז.) לענין חרגניס וזנין של נכריס ללחין כל י"ב חדש ולף מסתבר שאין. הגהון לומה לרחיה ועוד לבגמ' אמרי' [לף נז:] יבשו רוב עליו ונסתיירו נ' בין עלין לחין אלמא לף תלי בזמן שהרי זמן הוא לבל העלין וליכא למיחש שמא לבעינן שיהא נפרך בעיפורן כלאמרינן [לף מו:] נבי רחיה שאין לרכו של גולב בבך וכבר יהא יבש מכחה סניס ולף יהא נפרך בעפורן ועוד לגולב כיון דסליט היה לוירא לף בעינן היה שיהא נפרך בעפורן כלאמרינן נמי נבי אוזן בכור בפרק אלו טריפות [שם] לפיכך נראה שהלבר תלוי בחומר מרחית העין

כשנתנה מרחיקו לגמרי מלך יבשות והרי הוא כעין יבש: וגרסי' בגמרא עלה למתני' קל פסיק ותני ל"ש ביו"ט לראשון ל"ש ביו"ט שני בשלמא יבש בעינן הדר ולישכח ולא גזול בשלמא יו"ט לראשון ולקחתם לכם ביום חמר רחמנא ולאו לידיה הוא אלא ביו"ט שני לחמי לא ק"ל יוחנן משום ר"ש בן יוחאי [לף ל.] משום להוויי ליה מצוה הבאה בעבירה שנאמר (מלאכי ג:יי"ג) והבאתם גזול ואת הפסח ונזול לרמיין לפסח מה פסח אין לו תקנה אף גזול אין לו תקנה ל"ש לאחר יום ל"ש לפני יום אלא לאחר יום בשלמא מצה ולאו לידיה הוא אלא ביו"ט שני לחמי לא ק"ל אלא מכאן שחמר רחמנא ולאו לידיה הוא אלא לאחר יום בשלמא תיפוק ליה דהא קנייה ביומו אלא לאו משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה תיתמר נמי ק"ר לחמי יבש פסול לפי שאינו הדר נזול פסול משום מצוה הבאה בעבירה ופליגא דרבי יצחק בר נחמני דא"ר יצחק ב"ג שמואל לא שנו אלא ביו"ט לראשון לכבד ביו"ט שני אבל מתוך שיצא בשאול יצא בגזול מתיב ר"נ בר יצחק לוגב הגזול וכיבש פסול הא שאול כשר תיתי לחומיי ביו"ט לראשון כשר ולקחתם לכם ביום חמר רחמנא ולאו לידיה הוא אלא ביו"ט שני וקתני נזול פסול ק"ר לפי לעולם ביו"ט לראשון ולא מבעיא קתמר לא מבעיא שאול דרחמנא ביום חמר לכם ולאו לידיה הוא אלא נזול תיתמי סתם נזילה יהיו בעלים ליכח וקנייה ביהום קמ"ל זו היא סונית הגמ': ועיענין הלכה הרב אלפסי ז"ל כתב משנתינו כעורתה ולא כתב עליה מחלוקת של רבי יוחנן ושמואל ומקל סתם לה סתומי משמע לפסיק כר' יוחנן אלא אנא ביו"ט לראשון ול"ש ביו"ט שני של לבריסס וכן לעת הרחב"ד והרמב"ן ז"ל לפסוק כרבי יוחנן לקי"ל שמואל ורבי יוחנן הלכה כר"י וכ"ש הכא דמסתמיה דרשב"י קאתר לה להוא תנא ורבי חמי ס"ל כוותיה ולפיכך לפילו בשני של מצות זקנים גזול פסול משום מצוה הבאה בעבירה ה"מ בשלמ לחמרינן לוגב הגזול פסול משום מצוה הבאה בעבירה אבל לחמרינן קנסו עליו ק"ג שקנסו אלא שמצוה מסייעתו בקנין דמש"ה לחמרינן נמי קרבן לנזול פסול משום מצוה הבאה בעבירה דס"ל לרבי יוחנן ליחוש בכלי לא קני כלמוכח בחרובה [לף סח:] ומצוה אלא קנסו נמוה לחני בשני רשות ההקדש ולחמרינן בגמרא תיפוק לי להא קנייה ביהום יהום ושני רשות קאמרינן וכיון למצות הקרבן להיינו הקדש סייעוה בקנייה לחמרי ליחיל ביה משום מצוה הבאה בעבירה. אבל כל שנקנה בתחלה בלא סיוע המצוה שוב אין בו משום מצוה הבאה בעבירה. והיינו למקשינן בגמ' עלה להנהו חוונכרי ולקנינהו בשני הסס ונקנינהו בשני מעשה למימר לכל שנקנין בתחלה קולס המצוה ליכא למיחש ביה תו משום מצוה הבאה בעבירה והיינו **נמי לנרסינן בפרק מרובה [לף** סז.] מנין ליהום שאינו קונה שנאמר והבאתם גזול ואת הפסח ואת החולה מה פסח אין לו תקנה אף גזול אין לו תקנה לא שנא לפני יהום ולא שנא לאחר יהום ואי ליחיל ליחפילו היכא שנקנה לגמרי קולס המצוה אית ביה משום מצוה הבאה בעבירה היכי מוכח מהאי קרא ליהום בכלי לא קני לילמל קני ופ"ה פסול לקרבן משום מצוה הבאה בעבירה כלמיקונקא הכא אלא ואפי מצוה הבאה בעבירה כלמיקונקא הכא אלא ואפי מצוה הבאה בעבירה כשנקנה לגמרי קולס המצוה ליכא למיחש אלא ואפי מצוה הבאה בעבירה כלמיקונקא הכא אלא ואפי מצוה הבאה בעבירה כשנקנה לגמרי קולס המצוה והיינו לגרסינן בירושלמי מה פלינין בשנזל משופה אבל נזלו ופפיה למיס **הוא חייב לו כלומר** לקנולו בשני מעשה: ומיהו היכא למילק משמעתין להכא לחמרינן קל פסיק ותני ל"ש ביו"ט ול"ש ביו"ט שני אלא מלמל משמע לן למתני' סתמא קתני לפילו בשני של לבריסס ולחמרינן נמי בשלמל יבש בעינן הדר ולישכח לשלמל כל שאינו הדר פסול כל שבעה ולאו לקמן משמע ללא תפסל אלא ביו"ט לראשון ולפרקין לחמרינן (לף לו:) לתרוג שנקנהו בעבירה היה ונפיק ולרבי חנינא מטביל היה אלא חנינא זה הדר ופרכינן והא רבי חנינא מטביל היה ונפיק ולרבי חנינא (בחיסור) לחורייתא אבל בשני (בחיסור) של לבריסס הוא שאלא קשיא מתני' לתנן חסר כל שהוא פסול ופרקינן הא ביו"ט ראשון הא ביו"ט שני ומסקינן הכי אלמא ביו"ט שני לא בעינן הדר י"ל הא ה"נ לבשני נמי בעינן הדר והיינו טעמא למכשרינן לקמן לתרוג שנקנהו עכברים משום למקייס היה הדר כמה שנשאר ממנו מה שאין כן ביבש שנטל כל הדרו וכבר אמרו בירושלמי היכא פסול משום לא התניס יהללו יה הלכך נרע טפי מה שאין כן כשנקנהו עכברים שמקייס בו הדר כמה שנשאר ממנו ולגון הגמרא מוכיח כן לחמרינן עלה להסיא בלישנא בתרא אמר רב זה הדר אלמא לף ביו"ט שני בעינן הדר אלא לקמל לקמל לקמיי ליה מצוה הבאה בעבירה תיפוק ליה דהא קנייה ביהום אלא לאו משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה תיתמר נמי ק"ר לחמי יבש פסול לפי שאינו הדר נזול פסול משום מצוה הבאה בעבירה ופליגא דרבי יצחק בר נחמני דא"ר יצחק ב"ג שמואל לא שנו אלא ביו"ט לראשון לכבד ביו"ט שני אבל מתוך שיצא בשאול יצא בגזול מתיב ר"נ בר יצחק לוגב הגזול וכיבש פסול הא שאול כשר תיתי לחומיי ביו"ט לראשון כשר ולקחתם לכם ביום חמר רחמנא ולאו לידיה הוא אלא ביו"ט שני וקתני נזול פסול ק"ר לחי לעולם ביו"ט לראשון ולא מבעיא קתמר לא מבעיא שאול דרחמנא ביום חמר לכם ולאו לידיה הוא אלא נזול תיתמי סתם נזילה יהיו בעלים ליכח וקנייה ביהום קמ"ל זו היא סונית הגמ': ועיענין הלכה הרב אלפסי ז"ל כתב משנתינו כעורתה ולא כתב עליה מחלוקת של רבי יוחנן ושמואל ומקל סתם לה סתומי משמע לפסיק כר' יוחנן אלא אנא ביו"ט לראשון ול"ש ביו"ט שני של לבריסס וכן לעת הרחב"ד והרמב"ן ז"ל לפסוק כרבי יוחנן לקי"ל שמואל ורבי יוחנן הלכה כר"י וכ"ש הכא דמסתמיה דרשב"י קאתר לה להוא תנא ורבי חמי ס"ל כוותיה ולפיכך לפילו בשני של מצות זקנים גזול פסול משום מצוה הבאה בעבירה ה"מ בשלמ לחמרינן לוגב הגזול פסול משום מצוה הבאה בעבירה אבל לחמרינן קנסו עליו ק"ג שקנסו אלא שמצוה מסייעתו בקנין דמש"ה לחמרינן נמי קרבן לנזול פסול משום מצוה הבאה בעבירה דס"ל לרבי יוחנן ליחוש בכלי לא קני כלמוכח בחרובה [לף סח:] ומצוה אלא קנסו נמוה לחני בשני רשות ההקדש ולחמרינן בגמרא תיפוק לי להא קנייה ביהום יהום ושני רשות קאמרינן וכיון למצות הקרבן להיינו הקדש סייעוה בקנייה לחמרי ליחיל ביה משום מצוה הבאה בעבירה. אבל כל שנקנה בתחלה בלא סיוע המצוה שוב אין בו משום מצוה הבאה בעבירה. והיינו למקשינן בגמ' עלה להנהו חוונכרי ולקנינהו בשני הסס ונקנינהו בשני מעשה למימר לכל שנקנין בתחלה קולס המצוה ליכא למיחש ביה תו משום מצוה הבאה בעבירה והיינו **נמי לנרסינן בפרק מרובה [לף** סז.] מנין ליהום שאינו קונה שנאמר והבאתם גזול ואת הפסח ואת החולה מה פסח אין לו תקנה אף גזול אין לו תקנה לא שנא לפני יהום ולא שנא לאחר יהום ואי ליחיל ליחפילו היכא שנקנה לגמרי קולס המצוה אית ביה משום מצוה הבאה בעבירה היכי מוכח מהאי קרא ליהום בכלי לא קני לילמל קני ופ"ה פסול לקרבן משום מצוה הבאה בעבירה כלמיקונקא הכא אלא ואפי מצוה הבאה בעבירה כלמיקונקא הכא אלא ואפי מצוה הבאה בעבירה כשנקנה לגמרי קולס המצוה והיינו לגרסינן בירושלמי מה פלינין בשנזל משופה אבל נזלו ופפיה למיס **הוא חייב לו כלומר** לקנולו בשני מעשה: ומיהו היכא למילק משמעתין להכא לחמרינן קל פסיק ותני ל"ש ביו"ט ול"ש ביו"ט שני אלא מלמל משמע לן למתני' סתמא קתני לפילו בשני של לבריסס ולחמרינן נמי בשלמל יבש בעינן הדר ולישכח לשלמל כל שאינו הדר פסול כל שבעה ולאו לקמן משמע ללא תפסל אלא ביו"ט לראשון ולפרקין לחמרינן (לף לו:) לתרוג שנקנהו עכברים חמר רב חנינא מטביל היה ונפיק ולרבי חנינא (בחיסור) לחורייתא אבל בשני (בחיסור) של לבריסס הוא שאלא

ואמרו בשמעתא לקמיה שנקבוהו עכבריס כשר ואמנו יש ללמוד לכל הפסולין שהזכירו חכמים בפנים של ל' מינין שבלולב מפני שאינן ראוי לשמש לשלמה חוזרת על רובו רב יצחק בר נחמן בשם רבי יהודה אומר יאגדנו מלמעלה צריני הר הברזל

פסול נקטם ראשו נפרצו עליו פסול נפרדו עליו כשר

שמואל כל הפסולין לינן פסולין.

ולא ביו"ט לראשון בלבד וכבר הסכימו הגאונים לשמוך על הירושלמי לכיון שהכשירו בגמרא ליקן בשני לתרוג חסר ושנקבוהו עכבריס למאים היאך נפסול בעלמה חוזרת ושנטלה פטמתו ולא ולאי כולן כשריס ולא החמירו בשל לבריסה בניוין של ל' מינין שבלולב לבד הפסולין מפני לשורן כגון של לשרה למשה ושל עיר הנלחת וכן לתרוג של עלה ושל תרומה טמאה פסולין כל ז' לפילו בנבולין לכתוחי מיכתת שיעורייהו ועפרא בעלמא ניהנו ולין ל"ל הפסולין מפני שאינן מינן כגון הלם שוטה ונפצפה שאין יוצאין בהן לעולם וכן הפסולים מפני שעוריהן כגון הלם הקטן וערבה שאין בהן נ"ט ולולב הגזול שאע"פ שסנוניו זו לריס פרקין ביו"ט ולתרוג הקטן וכן לולב הגזול שאע"פ שאין בו לריס פרקין ביו"ט שני של תורה היא לפי שטת הרמב"ן ז"ל לעפ"כ כיון למנויס הבאה בעבידה קטינוה היא לין יוצאין בו לעולם ומקרא אלא לבר שכתוב סוגה נזל בעולה והיאך יבריך על שנוחיו של מקום לין זה מבורך אלא מנלן ולמדבה דשני יותר פסול שנטולתו לינה מנויס של תורה והוא מזכיר עון להתפלל ולפי מה שכתבתי למעלה אף היבש אע"פ שפסולו **הוא משום לבעינן הדר** אף"ה פסול אף בב' של לבריסה לפי שנעול כל הדרו לגמרי [דהרי הוא כעץ יבש] והרמב"ן ז"ל לפי שטתו מכשיר אף היבש בשני של לבריכן לאכל הרא"ש ז"ל כהיא דאיתה בשם הרב מנחם בר' יצחק לפוסלו אף בשני של לבריסה מלפלינהו דבנן ור' יהודה ביבש לרבנן אמרי יבשין פסולין ור' יהודה אומר אף יבשים כשריס ופ"ר יהודה [דף לח:] מעשה בחסי כרכוס שהיו מוריסין לולביהן לבניהן ואמרו לו לין שעת הלחך רחוק ואם אינך לביו"ט שני כשר לדברי הכל מה רחוק יש מזה אם היו מוריסין לולביהן לבניהם שהיבש יהא כשר ביום ראשון שמא בשביל יום שני היו עושים שאף לו יעלה לחוש שיהיו יוצאין בהם מיום ראשון ואילך אלא ע"מ שהיבש היו חכמים פוסלין אותו כל שבעה. והרמב"ן ז"ל לחה רחוק זו ואמר לולאי ר' יהודה לו מן הירושה הביא רחוק לשברין שהרי נחלה ממשמשת על סוף כל סלולות והלולבין עם שאר כל הנכסים היו נוחלין ומנחילין לוותן ושמא כדי לעשות מהן חבלין וקופות ולכבד בהן את הבית היו עושין אלא ר' יהודה ס"ק מעשה בחני כרכוס שהיו מוריסין את לולביהן לבניהם והם נוטלין אותם ויוצאין בהן בחג ואמרו לו אין שעת הלחך רחוק היה ול"ש להם בלחים נוטלין היבשין למוצאין [לזכר אלא תשכח מצות לולב] אלא לברבי ז"ל ואינם ברורים אלי אלו דברי רבי יהודה לו מנטולתם הביא רחוק שהרי אלו היו מברכין עליהן אם רחוק היה אלא מברכין עליהם מה רחוק הביא רבי יהודה לשברין הרי על כרחו לזכר בעלמא היו עושין כן בשביל שעת הלחך ולו שהיה כשר וא"ת מברכין היו עליו היאך אמרו לו אין שעת הלחך רחוק היה לולאי בשביל שעת הלחך אין מברכין על לולב שהוא פסול מן התורה ורבי יהודה ולאי אם יבא בנטולתו כשר יבא אם היו מברכין עליהן אלא על כרחין מירוסתן בלבד הביא רחוק שאף תאמר לעשות חבלים ומשיחות הרי אין לדך לקיים הלולב כמו שהוא על לול שלשי לעולך חבלים והיאך יורישום לבני בניהם בשביל כך אמר תאמר כשם שיצא רבי יהודה מירוסתן כך היה יכול ליצא בנטולתן לו כי שע"מ שרבי יהודה מכשיר היבש מוכיח הוא למנויס מן המובחר לו בעינן ואנשי כרכוס היו מוריסין לולבן לבני בניהם אשם לו יעמדו לחוש אשם הלכך אמרו לו ליבש אפי' ביו"ט שני של לבריסה כלברי הרא"ש ז"ל ויש לרז"ה ז"ל שכתבו דלא אמרינן לחוש אלא ביבש שנתלש מבעוד יום אבל ביבש שנתלש מבעוד יום לא גזרינן שמא יעלה בדם הלכך אפי' ביו"ט שני של לבריסה אין לחוש לכל זה ומ"מ נהגו כל ישראל לנהוג בו ביו"ט שני של גלויות משום ספק יום טוב שני של גלויות שמא לא נתקדש החודש כהוגן ואין לנו בקבוע יום שני בזמן הזה לכיון לילעיון בקביעא לילחא ואין לנו לחוש לשמא יבא להזהר במינהג אבותינו כלאיתא בפירקין קמא לביצה [דף ז:] אין זה לנו להחמיר בקלותה לבל להחמיר במנהג הנהוגות ביום ראשון אין לנו לבל לין שתחלתן להחמיר ומפני להקל אינו לין שהרי אם לא נעשה הלה יוצא ובטל ממנויה של לבריסה וכיון שאין לנו לחוש מכרעת לפטור אין לנו לפטור מזה ולא ל"ל לבריו לולאי אין לנו להפטר מנטולתן אלא לרי אנו בזמן הזה כאבותינו אלא היו בקיאין בקבוע של חדש ואינהו ואנן פסולי ראשון בשני נטלינן לבל בדוכי לא מבכרינן: **של לשרה ושל עיר הנלחת** פסול. מוקמינן לה בגמרא [דף לח:] בלשרה למשה כלומר לותן לשרות שמעתי שיצאו בלרן להיות ע"ז ליסרלאל לנית להו בטול כלכתיב ולשרייסה תשרפון בלם לכתותי מיכתת שעורייה לכל העומד ליצרף כשרוף מי לבל בלשרה לעכו"ס לא יטול ואם נטל כשר וא"ת והלא כיון שבא ליד יסרלאל וזכה בו הוי ליה לשרה למשה וכ"ת בשנטלו בשלה אלא לזכות בו הא לא קרינא ביה לכם משלכם תירן הרלב"ל ז"ל לבלשרה ומשמשין עשקינן למיירי שהע"ז ביד עכו"ס וכיון שכן הוא [לא] קיימא לשריפה לקו"ל (ע"ז נב:) עכו"ס שבטל ע"ז בטל משמשיה ונמלא שלפשר לשמשין שיבאו לכלל היתר. ולין זה ברור לילמלא כי לחמרינן לעכו"ס שבטל ע"ז בטל משמשיה לוקא כשמשמשין ברשותו לבל משמשין שזכה בהן יסרלאל לפשר שלין לסם בטול לעולם אע"פ שבטל עכו"ס ע"ז אלו לפיכך נרלה לכי מכשרינן לשרה לעכו"ס היינו בשלות אלא זכה בו יסרלאל לכיון שיש לו בטול. לו מיכתת שיעוריה וביו"ט שני עשקינן שהוא יוצא בשלות לבל ביו"ט לראשון פסול משם שפסך לחי לו זכה בו יסרלאל הוי ליה לשרה למשה שלות ולו קרינא ביה לכם ואי זכה בו הוי ליה לשרה למשה לכתותי מיכתת שיעוריה וכי לוקימנא מתני' בלשרה למשה היינו משום יום שני לאלו בלשרה לעכו"ס יוצא הוא בשלות ומ"ש אמר רבא בנמ' ללולב אל ע"ז לו יטול ואם נטל כשר והא לרבא לפילו קולם בטול היא לאי לאי לאחר בטול לפילו לבחלה נמי לכיון לשרי להטיחו לו מלים למעיה ואע"ג לריס לקיש מבעיא ליה החם בפרק כל הלמים (דף מז.) רבא פשיטא ליה וכו' כמ"ש שם בס"ל ומעמא לינו מש

כשורות לולב שיש בו ג"ט כדי לנענע בו כשר:

יום עו

גמ' (דף לא:) נקטם ראשו אמר רב הונא א"ר חנינא ל"ש אלא נקטם ראשו אבל נסדק כשר ואי נסדק דעביד (דף לב.) כי המנק פסול והוא כלי שיש בו שני ראשים וזה צורתו ץ.

תניא לולב כווץ קווץ כפוף עקום דומה למגל סתמא בהדי עלין משמע ועוד שאם תאמר שאין העלין מכלל הלולב היאך נחלקו בו אם העלין מן הכלל או לא והרי כיון שאינן מענין של לולב אין רואי שיהיו נכללות בשיעורו ואין חלו תפוכות חלני לולבי שמואל הכי ס"ל [לולב סתמא בהדי עלין משמע אבל רבי יוחנן לקי"ל כווקיים ס"ל] לסתם לולב לא משמע אלא שדרו להא תנן במתניתין לולב שיש בו ג' טפחים וכדי לנענע בו ובדייתא נמי תנן לולב הרבעה ומפרש להו רבי יוחנן לכך מעלין אלא משום דמשמיעים רבי יוחנן לשמואל דאמר לולב הרבעה בהדי עלין הוצרך לפרש ולומר שדרו של לולב אע"נ דלהדיוטי לולב סתמא שדרו משמע ושמואל נמי אע"נ דס"ל לסחט לולב בהדי עלין משמע לפסר למיפה נקטם רישו שדרו קאמר לכך שלמ מעניינו הוא נקטם רישו של לולב וא"א שלחיתא נקטם רישו של לולב מכרעת לחפסר הא כלחיתא והא כלחיתא שמפני שעליו של לולב מנופפו הם כשנקטם עליהן העלין הוי נקטם רישו לכל עלי הלם מחוך שאינו מנופף לו מקריין נקטם סתמא אלא בשנקטם עגו ולפיכך יש להחמיר ולפסול בקטוימת עליו אלא סיש לומרים שאינו נפסל בקטוימת עליו להמעלייס שלו בלבד אלא שנקטמו רוב עלין שלו ואין זה במשמע מלקתני נקטם רישו ולפיכך יש לפסול בקטוימת רישו שהוא וכן מה שאמרו בבריייתא בגמרא לולב כפפוף סלוק בעלה זה אמרו ומשמע למפסלי בכל דהו לפי שעשו רישו של לולב כחוטמו של אתרוג לאמרי' בגמרא לחפילו כל שהוא פסול בו: **נפרצו עליו.** פרש"י ז"ל והרב אלפסי ז"ל שנתלו העלין ממקום חבורן בשדרה ולא מחוור דנבי הלם לקתני בית נפרצו עליו ליכא לפרושי בית הכי שאם נתקו העלין מן העץ מיד הן נושרין ואין אחד מעמידין כעלי הלולב שהן ארוכין ועוד מלאחרינן בגמרא אמר רב פפא נפרצו לעביד כחופיא ובפרק הנזהל [לקמן נו.] משמע לחופיא היינו כשהעלין נחלקו לשנים לאחרין אתם הלי אלן לנזל לולבא ועבדי הוצי קני כלומר שנתק את העלין ממנו קנה נזל הוצין ועבדינהו חופיא קני והיינו שחלק את ההוצי להיינו העלין לשנים ולשלם ואע"פ שלחק הרמב"ן ז"ל נזל לולבא ועבדא הוצי היינו שחלק הלולב לשנים בשדרתו והוצי ועבדא חופיא היינו שנזל חצי לולב ונתק העלין ממנו אין זה במשמע לפיכך נראה כמו שפירש הרא"ש ז"ל לנפרצו עליו היינו שנחלקו העלין לשנים לאחרכן כלרך שעושין החומנין לעשות מהן קופות והעלין נקראין הוצי וכשנחלקין זה מזה נראין כאילו חופיא הכי מוכחא בירושלמי לאמרי' התם נפרצו עליו נעשה כמו שנחלקה התיומת אלא שכשם שחלוק התיומת הוא במקום המתנים כך נפרצו עליו שנחלקו במקום רחבן אחת לשנים לאחרכן אלו לפירוש של רש"י ז"ל והרב אלפסי ז"ל מה ענין נחלקה התיומת לנפרצו העלין שהעלין שלמים אלא שנתקו ממקום חבורן ודיעם לן הוזכר לפי שהוא פשוט שכל שנתקן ממקום חבורן פסול אע"פ שעומדים ע"י לגד ומיהו לוקח ברוב עלין לבל במיעוטן משמע לכשר לומיא לערבה ומיהו לוקח בשדרו של לולב מכוסה בעלין הא לאו הכי פסול לפי' במיעוטן כלפסלינן עיני הר הכרזל [לקמן לב.] כל שאין רואין אלו זה מניע לגד עקרו של זה. ופסול זה נ"כ שנפרצו עלין לפי' הרא"ש ז"ל כיון לתלי בעלין משמע שאינו פסול על שנפרצו רובן ורוב כל עלה ועלה והכי איתא בתוספתא בהדיא או שנפרצו רוב עלין וכן בדין ולא גרע מנשרו מקצת עליו שהוא כשר לומיא לערבה לתנן [לקמן לב:] נשרו עליה כשרה. ונראה שהמינין הללו שין בפסולין כלקתני בכולהו נקטם רישו אלא נפרצו עליו פסול אלא שמוסיף בכל המין הפסול שמיוחל בו כגון חזזית ונטלה פטמתו ונקב וחסר כל שהוא בתתרוג וענבו מרובין מעליו בהלם ונפנפה בערבה הא לאו הכי כל מלן לכשר כחב כשר בחיבל על לפסיל ליה בהדיא ומפום לנשירת עלין שכיח בערבה טפי תני לה בערבה וה"ה בלולב וכמו שמנינו כה שהכמוסה כשרה וה"ה לשאר מינין כלתניא וכולן כמוכין כשרין ותנו אותה במשנה בערבה מפני שמצויה בה יותר הלכך משמע לה"ה לנשרו מקצת עלי הלולב שהוא כשר לבהלם היינו טעמא לפסול משום לבעינן בית עבות ולפיכך אין ללמוד בה לזה מערבה כמו שאין ללמוד נ"כ לולב ממנו בנשרו מקצת עליו כל שנשארה הבדרה מנולה להיינו [לקמן לב.] לוסיפתא: **נפרצו עליו כשר. לכאן ולכאן בענפי אילן** לאע"נ לכתיב כפות לגמלך שתהא כפות כיון שרואי לכפותו אין כפיתה מעכבת בו אבל חרות שאינו רואי לכפותו כפיתה מעכבת בו וכלרבי זירא (יבמות לף קל ס"ג). ורבי יהושע לאמר יחנלנו מלמעלה היינו משום לבעינן כפות ממש ולא תני בפלוגתא [לף יח:] ללולב צריך לנל לסתם היינו לאנלו עם ההלם ועדבה והכא שיהיו עליו מחוברין ולא פרולין: **ניני הר הברזל.** לקליס קשים הנללין בהריס: כשריס. **לולבים שבהן ואע"פ שעלין שלהם קטנים מאד** לפ"ה כיון שמניע רוח עלה זה בנל עקרו של זה לכלמוקמינן לה בנמרא כשרות: כל לולב שיש בו ג' טפחים כלי לנענעו מפרשינן להו בנמ' לה"ק **כל לולב שאורו ג' טפחים כנגד לרכו של הלם** והשדרה עולפת עול **טפח כלי לנענעו** כשר ולקמן [לף לז:] מפרש לאי נעשוע להיו מולך ומביא מעלה ומוריד כלי לעצור רוחות רעות וטלליס רעים: נמ' לאמר רב הונא ג"ר (חסלק) [חנינא] **לא שנו** אלא נקטם לבל נסדק כשר. כבר כתבתי במשנתינו לנקטם רישו היינו רוחב העלה העליון ובדייתא נמי לאמרינן לנסדק כשר אלא היכא לעביד כי המנק וכ"ת והא לאמרינן לקמן לנחלקה התיומת פסול ופירש בו להיינו העלה החמנעי אלמא לאע"נ אלא עביד כי המנק פסול תירצו בזה לכי פסלינן בנחלקה התיומת היינו לוקה ברובא לבל מיעוטא לא מיפסל אלא היכא לעביד כי המנק [ים מחמירין ומפרשין לנסדק הוא בלייקין לבל נסדק כשר הוא בלאמצע העלה לאלכה לבל נסדק במקום התיום נחלק שמו ופסול] ומחמירין טוב לומר לכל שנחלק התיום לפילו במיעוטו פסול וכי שרינן נסדק בלאו אביד כי המנק היינו בנסדק לרחבו ולזה זה במשמע אלא שרואי לחום ולהחמיר ולחרים פירש לנחלקה התיומת נלו בעלה החמנעי בלחוד קאמר אלא העלין הכפולין יש לחן בנבן דבר שמחבר לותם ומתלמין ונקרא תיומת ואם נחלקו רוב העלין ורוב כל עלה ועלה מהם בלותו מקום פסול והכי משמע בירושלמי לאמרינן נפרצו עליו נעשה כמי שנחלקה התיומת [לאמר] בכל העלין הוא לומיא לנפרצו עליו מלקא מאמי להו להדדי וכן פירש הרב אלפסי ז"ל בסמוך ולפי זה לפסר לפילו נסדק רובו או כולו של עלה החמנעי כשר ע"כ עביד כי המנק ומקילין עוד לפי זה ולומרים לכי פסלינן בלעביד כי המנק היינו שהלולב עשוי כך מתחילתו כעין כ' שהלולות מקנת עלין כאן ומקנת עלין כאן לבל נסדק לאם העלין והשדרה ויכול לאנלו כה"נ נסדק מיקרי וכשר: תניא לולב קטנים קמטים כלאמרי' בחולין נבי כל שחתכו וכווך: קוון. שיש בו קוניס: סלוק. שרואה כי המנק יש שנורסין כן בבריייתא: כפוף. שרואה כפוף כלמנון: חרות. שהוא קשה ואינו יכול ליכפף: [לף כב.] **לומה לחרות.** שהתחיל להתקשות ולא נתקשה לגמרי: **לחריו.** שנטוקס לנל השדרה: לפניו. **לנל שבנגד**

הסדרה: שסדרה. **זהו הנר העשוי כסדרה של בהמה** שסחוליו' ונקעות מחוברות **כה מכאן ומכאן** ולפי הענין העולין **מכאן ומכאן ואמעצה חלק ועוקה כמקל: החי גולבח לסניך בחל הוצת.** פרש"י ז"ל שחין בו ענין חלח מנר חחד ולחריס פירסו שחין רוב עליו כפוליס חלח עולין חחד חחד ומלמעלה בעל מום הוח משמע שפסולו מנופו ופסול כל שבעה לפילו בזמן הזה וי"ל שחין פסולו חלח מפני שחינו סדר וכיוס דלמזון בלבד פסול: ונפרט לעביד כחופיף. פרסתיה במסכתיטו: **נחלקה התיומת** ועשה כמי שנעלמה התיומת ופסול. פירוס שס נחלקו הענין במקום שמתחילין הרי הוח כלילו בגעל בכולן בכל חחת וחחת לומר חוטו שמתחילין והוה ליה חסרון בכולהו ובהא ולילי פסול למשמט לפסיעה לן לחסרון בכולהו פוסלו: **לימר ר'** פרנך ר"י יוחנן שדרו של גולב ערוך שיוצא **מן ההדס** טפח. קי"ל כוותיה ולא כשמואל דאמר ליה כל שיצא גולב מן ההדס טפח לפי' בהלי ענין ומסתברא דלפילו הוסיף בחורך ההדס והערבה לפילו כמה ערוך שיצא שדרו של גולב למטלה מהן טפח ומשום הכי נקטי ליה ר' יוחנן ושמואל בהאי ליצגא ולא לימרו סתם לשמואל גולב לערבה בהלי ענין ולרבי יוחנן לבר מענין: מיהו הרב אלפסי ז"ל כתן גא לא רק לבגמרא לימרי דהני **טפחים להדס וערבה טפחים קטנים** הס שמוזרין לפני טפחים ומחזק שהן עשרה נוללין דהכי מפרשינן לליביה לר' טרפון בגמרא דקי"ל כוותיה וי"ל שסטפח שלריך שיהיה יתר בו הגולב על ההדס וערבה טפח קטן הוא ג"כ ומצטרף שיעור גולב ל"ט קטנים דשלשה מהם הס עשרה נוללין כמ"ש והטפח הס היה גדול היו בו לרבעה נוללים שהם י"ב שליפי גדול על טפח [קטן] נשלרו עשרה שליפי גדול שהם שלשה נוללים ושלים ומצטרף שיעורו של גולב שלשה עשר נוללין ושלים וכן כתבו בתוספות והרב רבי יונה מנה היה לימרי מי בעל לבריס יגא לליבס שהגולב שנאמר בו לבריס הרבה להיותו ברבות גולב והגל שיעורו י"נ ס להיותו י"נ נוללים ושלים לחבל הרמב"ן ז"ל כתב שלש חלק ר"ט בטפח עולף על גולב ומוסב הוא שלריך שיהא טפח שלם של ל' נוללים ורחיב לשבר מלמעלה כף' (התכלת) [המפלת] (בגמ לף כו.) חמשה שעורן טפח וחל מינייהו שדרו של גולב ומשמע לכי היכי להנך כולהו טפחים שלמים הכי נמי טפח של שדרו של גולב ותמצע שיעורו י"ל נוללין לפי שהשלשה טפחים קטנים הס והרביעי טפח שלם: [לף לב:] מתני' **הדס** הגזול יהיבש פסול. גזול משום מלוה הבחה בעבירה ופסול כל שבעה לפילו בגבולין לר' יוחנן כמו שכתבתי במסנתינו ויבש פסול במקלס כל שבעה לבל בגבולין משני ולילך ים להכשיר ויש לפסול ע"פ הסברות שכתבתי במסנתינו נבי גולב: **של לשרה ושל עיר הנלחת** פסול. כמו שפירשתי בגולב: נקטס רשעו רשע עני לשכי מוכח ממלי לשמרינן בגמרא ועלתה בו תמרה כמו שכתבנו במסנתינו שהן דרכו של תמרה לעלות שלש בעוך: **נפרצו עליו.** כמו שפירשתי בגולב: ענביו. פירי שבו לומה לענביס: וחין ממעטין לותו ביו"ט. משום [לגרלה] למתקן מנת **ולא שרו ליה משום** מתוך שהותרה מלאכה לעולך הותרה שלש לעולך לכיון למתקן מנת לש הותר למתקן מנת ביו"ט: **גמ' ענף עץ עבות.** עץ **שכולו ענף שהעץ מחופה בעליו על ידי שהן עשויין כקליעה ושוכבין על** לביהן: רבי לליעזר בן יעקב לומר **ענף עץ עבות. רבנן לייקי עבות ורבי לליעזר** לייק ענף עץ: **תלתא תלתא בקינא. שלשה עלין במקום אחד** זה בלא זה: **תרי וחד. שני עלין כשדרן ועלה אחד מלמטה לרוך ועולה על השנים: מהדר לתרי וחד. לע"ג לתלתא בחד קינא נמי כ"ש לכשר הואיל ונפק מפומיה דרב כהנא: הדס שוטה קרי ליה.** לפי שעליו הולכין שלש כשדר כדרך השוטה לי נמי לפי שהיו הדס נמור קרוי שוטה כדקרי לבכור מן הלס בוכרת שכלה בפ' י"נ [לף קכו:]:

פסול חרות פסול דומה לחרות כשר.

עקום דומה למגל פסול אמר רבא לא אמרן אלא מלפניו אבל מלאחריו ברייתיה הוא וכשר ואמר רב פפא ולצדדין כלפניו דמי ואמרי לה כלאחריו דמי הלכך עבדינן לחומרא וכלפניו דמי ופסול.

אמר רבא האי לולבא דסליק בחד הוצא בעל מום הוא ופסול:

נפרדו עליו כשר. אמר רב נפרדו עליו דאיפרוד איפרודי נפרצו עליו דעבדי כחופיא פירוש נפרצו עליו כגון שנתרו מן השדרה והן תלויין בה וזהו דעביד כי חופיא שההוצין כשנחתכין מן השדרה נקראין חופיא כדגרסי' בהגוזל קמא (ב"ק דף צו.) הוצין ועבדינהו חופיא והוא כעין שבירה נפרדו שנפרדו ההוצין כעין פתיחת החריות ולא ניתק אחד מחבירו ולפיכך כשר:

בעי רב פפא נחלקה התיומת מהו ת"ש דא"ר יהושע בן לוי נחלקה התיומת נעשית כמי שניטלת התיומת ופסול פירוש התיומת גבא דהוצא דמתיים להו לשני צידי העלה ומשוי להו חד כי כל אחת ואחת כפולה לשנים ותאומה מגבה ואם נפרדו ההוצין זה מזה ועמד כל אחד ואחד כשהוא כפול לב' והתיומת שלהן קיימת כשר ואם נחלקה התיומת הרי הוא כאילו נפרצו העלין ופסול:

ציני הר הברזל כשרות: אמר אביי לא שנו אלא שראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה אבל אין ראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה פסולות:

לולב (דף לב:) שיש בו ג' טפחים וכו' אמר רב יהודה אמר שמואל שיעור הדס וערבה שלשה ולולב ארבעה כדי שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח אמר ר' פרנך ר' יוחנן כדי שיהא שדרו של לולב יוצא מן ההדס טפח ואקשינן והא תנן לולב שיש בו ג' טפחים כדי לנענע בו כשר אימא וכדי לנענע בו כשר והאי שיעורא דאמרינן הוא דלא להוי פחות מהאי שיעורא אבל אי הוי טפי ביה מהאי שיעורא כשר דקיימא לן לולב אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור מלמטה:

מתני' הדס הגזול והיבש פסול של אשרה ושל עיר הנדחת פסול נקטם ראשו נפרצו עליו או שהיו ענביו מרובין מעליו פסול ואם מיעטן כשר ואין ממעטין אותן ביו"ט:

גמ' ת"ר (ויקרא כ"ג:מ') וענף עץ עבות עץ שהוא עבות שענפיו הופין את עצו הוי אומר זה הדס ות"ר עץ שהוא קלוע כמין קליעה ודומה לשלשלת וזהו הדס ר"א בן יעקב אומר ענף עץ עבות עץ שטעם עצו ופריו שוה הוי אומר זה הדס תאנא עבות כשר ושאינו עבות פסול היכי דמי עבות אמר רב יהודה כגון דקיימא תלתא תלתא בחד קינא רב כהנא אמר אפילו תרי וחד רב אחא בריה דרבא מהדר אתרי וחד הואיל ונפק מפומיה דרב

מסכתא לה בהדם מנרחה. הגהל על המנך לבל בהדם לעלמא שנשרו מקנת עליו לא נתפרש לינו ויש מי שאומר שנריך שיהא כולו עבות ואם נשר מכל שיעורו לפילו עלה אחד פסול ולינינו לומרי' בגמרא דשתא עבות תלתא לא מסכחינן וכו' תלמא בעינן שיהא כולו עבות וה"נ לומרינן ובלבד שתהא עבותו קיימת ולוקימנא (בדאשם תור) [בדלשתייר] תלתא בקינא דלמא בפחות מכאן **לא מיקרי עבותו קיימת לבל** הרא"ם ז"ל סובר לכי לומרי' בעי' כוליה עבות היינו שיהא כל השיעור ממין עבות דקיימי תלתא בחד קינא ולי ליכא בכוליה שיעורא חד קינא ללא הוי עבות פסול ומסום הכי לומרי' לעבות שנשה לא נשכחינן לבל כל שהו ממין עבות ולא שנשרו מקנת עליו כל שנשאר רוב בכל קן וקן ולינינו שני ענין כשר לשפיר מיקרי עבות ולייק לה מלומרינן בגמרא כיון לנתרי תרי עבות סיכי מסכחת לה לאלמא כל היכא דלא נתרי תרי שפיר מקרי עבות לאי לא לימא כיון לנתרי מינים כלל עבותו קיימת סיכי מסכחת לה ואין רואי להקל בכך שאין רואייתו ברורה: [דף נג.] **ת"ר** יבשו **רוב עליו** ונשתיירו בו **שלשה בדי ענין לחין.** פי' שלשה קנין שים בכל אחד ואחד נ' ענין ופירש רב חסדא שיהא קן אחד ברשם כל אחד מן השלשים ונקט לה לגיבא לר' ישמעאל לאמר לקמן שלשה השלשים מסום לכתחלה בעינן שלשה השלשים מסום נויי מינים אבל אין ה"נ לומרינן בהדם אחד שני שים קן אחד לא ברשאו כיון לומרינן בהדם אחד שני לבדי מי שסובר כן כמו שנכתוב לפנינו בסייעתא לשמיא. וכתב הרא"ש ז"ל דלוקא לאין אבל כמוסין לא לאמ"נ כלולן כמוסין כשרין כלאיקא בגמרא היינו דוקא כולן אבל לא יפה כאו שם כמוס להניל על היבש כשם שיפה כאו שם לא. ואחרים לומרים דלאים לקאמרינן היינו למעוטי יבשים אבל הוא הדין לכמוסים שני וראוי לאום לדברי הרא"ש ז"ל ומסתברא שכשם שרשאו שם הדם כשהוא לא מניל על הכל כך כשהוא יבש פוסל את הכל: **ועלתה בו תמרה.** אין **תמרה כעין הנמנא בעלי שם ערבה** וכתב הרב אלפסי ז"ל ומסיקנא הלכתא בהלילא כרבי טרפון לפילו שלשה קטומין וכו' ואין לדבריו ז"ל בזה נכונים לנקטו לנקטו רשאו לאלו קטומין דר' טרפון כמו שפירש לפנינו בם"ל הלכך בנקטו רשאו לאחני ניכא מאן לפליג לפסול מיהו אם עלתה בו תמרה כשר כהנא א"ל מר בר אמימר לרב אשי אבא להההוא הדס שוטה קרי ליה.

ת"ר נשרו רוב עליו ונשתיירו בו מיעוט בשר ובלבד שתהא עבותו קיימת ומשכחת לה (דף לג.) באסא מצראה דקיימי שבעה שבעה בקינא דאף על גב דנתרי ארבע מיניה דאינון רובא פשו להו תלתא בקינא והוה ליה עבות וכשר.

תנו רבנן יבשו רוב עליו ונשתיירו בו שלשה בדי עלים לחים בשר אמר רב חסדא ובראש כל אחד ואחד:

נקטם ראשו: תני עולא בר חנינא נקטם ראשו ועלתה בו תמרה כשר ואיפסיקא הלכתא לקמן ברבי טרפון דאמר אפילו שלשתן קטומין הלכך ל"ש עלתה בו תמרה ולא שנא לא עלתה בו תמרה כשר:

או שהיו ענביו מרובות מעליו פסול: (דף לג:) אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו ל"ש אלא שחורות אבל ירקות מיני הדס הן וכשר וא"ר פפא ואדומות כשחורות דמיין דאמר רבי חנינא האי שחור אדום הוא אלא שלקה:

ואם מיעטן כשר ואין ממעטין ביו"ט: תאנא ואם עבר וליקטן כשר (דף לג.) תניא לולב בין שהוא אגוד בין שאינו אגוד כשר ורבי יהודה אומר אגוד כשר ושאינו אגוד פסול מ"ט דר' יהודה ילף לקיחה לקיחה מאגודת אזוב מה להלן אגודה אף כאן אגודה ורבנן לית להו לקיחה לקיחה והלכתא כרבנן דאמרי לולב אין צריך אגד מיהו אגדינן ליה להדורי בעלמא דתנו רבנן לולב מצוה לאוגדו לא אגדו כשר ואמרינן מאי מצוה משום (שמות ט"ו:ב') זה אלי ואנוהו (שבת קלג:) התנאה לפניו במצות בלולב נאה בסוכה נאה בשופר נאה בטלית נאה:

גרסי' בפרק ארבעה אבות נזיקין (דף ט:) א"ר זירא ולהידור מצוה עד שליש במצוה במערבא משמיה דר' זירא אמרי עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"ה והשתא דקיימא לן דלולב אין צריך אגד אי לא אתנחיה בהושענא מערב יו"ט מנח ליה ביום טוב ושפיר דמי ואי אגיד ליה ביו"ט לא אגיד ליה אלא כאגודה של ירק ששוזר שני קצוות של הוצא ונעיץ להו ולוקח בשנקטם רשאו מערב יום טוב ועלתה בו תמרה מערב יו"ט לי נמי נקטם רשאו מערב יו"ט ועלתה בו תמרה ביו"ט מסום דהוי ליחוי מעיקרו לפי שמשנכנס יו"ט **לא היה רשאי כלל ולחוי** מעיקרו לא הוי לחוי לגל מנת לסכי לסיקנא בגמרא [דף נג:] נבי ענבי מרובין מעליו לאם מיעטן ביו"ט כשר כיון דהוי ליחוי מעיקרו ומינה מסמע למיפסקא בעיין למבעיא לן בגמ' בנקטם רשאו מבערב יו"ט ועלתה בו תמרה ביו"ט **אם יש ליחוי** או לא לבל נקטם רשאו ועלתה בו תמרה ביו"ט מסקינן לן דלילמא לכיון לנרשה מתחלת יו"ט והלה לוחי חלה עליו תורת **ליחוי ושוב חינו חוזר ונרשה** לחמיר טפי מליחוי מעיקרו מסום דהוה הוי כאילו לא בא לעולם על ענבי ולחרים מחמירין עול לומר לאע"נ לגבי ענבי [מרובין] מסקינן לליחוי מעיקרו לא הוי ליחוי לא פסקינן מינה בעיין לעלתה בו תמרה ביו"ט מסום לאחני אתם לפי שביאו לתקן לאע"נ שאין ממעטין לוקן ביו"ט מלל מקום ביאו הוא ומסום הכי לא הוי ליחוי לבל הכא בנקטם רשאו אין ביאו כלל שתעלה בו תמרה ומינה דהוה לענבי **מרובין מעליו לאו** ביאו לתקן לגמרי חשבינן ליה לאי הכי אפי' נרשה ונלחה לא הוי ליחוי להכי תנן במסכת זבחים פרק כל הפסולין [דף לז:] קבל הכשר ונתן לפסול יחזיר לכשר ופרכינן עלה ולהוי ליחוי ופריך רב אשי לכל שביאו לתקן לא הוי ליחוי ואע"נ לנרשה ונלחה הוא והיינו טעמא מסום דהתם ביאו לגמרי לתקן למעיה ומי ליכא לבל הכא אין ביאו אלא בעבירה להא **אין ממעטין לוקן ביו"ט:** לבר זה דבינו הגדול לאמרו. רב: **ואם עבר ולקטן כשר.** ומפרש בגמ' בשהחזירו מערב יו"ט להוי ליחוי מעיקרו לבל השתחילו ביו"ט **הוה ליה נרשה ונלחה** ואין חוזר ונרשה: ולהדור מנה על שלים במנה. עיקר מימרא התם והכי לוקן (ב"ק קף ט:) לאמר רבי זירא למנה על שלים ופרכינן מאי שלים לילימא שלים ביתו לילו שלשה מנות יהיב כולי ביתיה אלא לאמר רבי זירא להדור מנה על שלים במנה ומאי לפרכינן מעיקרא משמע לפילו למנה עובדת כאתרונ ושוכה הינו מחויב לתת לפילו שלים ממונו וזה תימה היאך נתנו [קנבה] למנה עובדת וכתב הרא"ש ז"ל כלי שלא יבא ליד עוני ויפיל עלמו על הנבור וכמו שאמרו עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות וכן אמרי'

(כתובות נ.) המבזבז לא יבזבז יותר מחומש מפני שהעוני כמיתה ומיהו מסתברא לא לחמרי הכי לגבי במענת עשה משום לשב ולא תעשה שאני לשב במענת לא תעשה את כל הון ביתו יתן קולט שלא יעבור עליה. ומיהו כל חד וחד מיחייב ליתן כפום ממוניה כדי לקיים מענת עשה כר"נ שלקח לתרגונ בחלף זוז ולהלוה מניח מסקינן לעל שלים בחמיס יתן יותר כדי להדרה והתם לבעית לן שלים מלבר לו שלים מלניו והרב לחלפסי ז"ל מסתם לה סתומי כי היכי לנקוטו לחומרא שלים מלבר לסכי ולאי טפי עליה: מכאן ואילך של הקב"ה. כלומר לוו עלי ואני פורע: והשתא דקי"ל **גולב חין צריך לגב אי לא** לתנחי' בהוסענת מערב יו"ט פירוש בלגב ההלם מתנח ליה ביו"ט ושפיר למי. זהו לשון הרב לחלפסי ז"ל ופירשו לאילו היה **צריך לגב היה מיתסר משום** מלאכה כיון דבלאו הכי לא מתכשר וכדתנן **חין ממעטין לותן ביו"ט** לבל השתא דקי"ל חין צריך לגב לאו לאו כלום קא עביד להה אי לינקט כל חד וחד לחודיה נמי נפיק: לא לגיל ליה לאל כלגולה ולאו של ירק. משום לחזי לאכילה ולאו מוקצה הוא: אי נמי לעניב ליה מיענב. ללא קיימא לן כר' יהודה לאמר [לף נ:] לעניבה היינו קשירה: [לף נ:] **מתני' ערבה** גזולה **ויבשה פסולה.** כלומר **לנסב לכולהו לאי:** וגזולה ולאי פסולה לפולו לפולו במלינה כל שבשה משום מענה הבאה בעבירה לבל יבשה ליכא למימר לכשרה בגזולין מרחמנא וליכא למימר לפסולה על פי לותן הכשרות שכתבתי למעלה בגולב: **של חשרה ושל עיר הנלחת פסולה.** כמו שפירשתי בגולב: **נפנפה.** מין ערבה וכבר"ת בגמרא מפורשין סימניה **ופשלי לה בגמרא מקרלי: כמוסה.** הוא שלין לשאר מינין לכמוסים כשרים להא יבש תנן בהו לפסול הא כמוש כשר ובהלי"ת תנן בבר"ת בגמרא לכולן כמוסין כשרין יבשין פסולין חלא לגבי ערבה לענריך למתני הכי סל"ק כיון לכתיב ערבי נחל כמוסה לא קמ"ל: **ושל בעל.** שגלגה **בשלה שלא על הנחל ובגמ' יליף** מנ"ל לכשר. בעל **קרקע שחינה צריכה להשקות לשני ליה במטר השמים** כלאמרינן בפרק משקין (לא) **[בית] השלחין [לף כ.] לבעל ליפגת למתיבותא כלכתיב כי יבעל בחור בתולה ומתרגמינן ארי כמה למיתותב עולם עם בתולתא:** והא **לפגינ לה מתני' בחרבעה בבי ותנא לולב בחפי נפשיה והלם בחפי נפשיה וכן ערבה וכן לחתרונ ולא עריב ותני להו משום ליש בכל לחת ולחת מה שחין בחבירו לחילו ניני הר הברזל לא שייך חלא בלולב וענבי מרובין מעליו לא שייך חלא בהלם ונפנפה לא שייך חלא בערבה וערלה ותרומה לא שייכי חלא בלחתרונ הלכך לינטריכו לרבעה בבי: [לף לה.] נמ' ערבי נחל.** שגלגות על הנחל **נחלי מים מעניה בזו ומיהו של בעל כשרה** ומפיק בגמ' מלכתיב **ערבי נחל רבים:** שעלה שלא משוך. כנחל ולא ענול כנפנפה: וכתבו בתוס' [לף לב. ל"ה ורבנן] לכיון לממכחא בגמ' לשל בעל מרבויא לערבי יפלי' ומוכח נמי בתם למערבי לא לרבי תרי לרבי מלפרכינן ורבנן למקלש מנא להו ומוכח נמי בגמרא [לף לה:] למחן לבעי שלשה פלסים ותרתי ערבות יליף להלם מלכתיב וענף עץ עבות ויליף ערבה מלכתיב מלרע גבי הושענא אי נמי דעניב להו מענב:

מתני' ערבה גזולה ויבשה פסולה ושל אשרה ושל עיר הנדחת פסולה נקטם ראשה ונפרצו עליה והצפצפה פסולה כמושה או שנשרו מקצת עליה ושל בעל כשרה:

גמ' ת"ר ערבי נחל הגדלות על הנחל ד"א ערבי נחל שעלין שלה משוכין כנחל תניא אידך ערבי נחל הגדלות על הנחל (דף לד.) פרט לצפצפה הגדילה בין ההרים ת"ר איזו היא ערבה ואיזו היא צפצפה ערבה קנה שלה אדום ועלה שלה משוך ופיה חלק צפצפה קנה שלה לבן ועלה שלה עגול ופיה דומה למגל והתניא דומה למגל כשר ודומה למסר פסול אמר אביי כי תניא ההיא בחילפא גילא ואמר אביי האי חילפא גילא כשר להושענא:

מתני' (דף לד:) ר' ישמעאל אומר ג' הדסים ושתי ערבות ולולב אחד ואתרוג אחד ואפילו ב' קטומים ואחד שאינו קטום רבי טרפון אומר אפילו שלשתן קטומים רבי עקיבא אומר כשם שאתרוג אחד ולולב וערבי נחל שתים הלכך כיון לנקטן פסקינן כר' טרפון לחמר לחפילו שלשתן קטומין ופסקו לחלתא מסתם לבעינן שלשה ודריס להו לקרלי כללריס להו ר' ישמעאל מעיקרא מקמי לחזר בו כלליתא בגמ' ומוקים רבויא לערבי נחל לשתי ערבות לית לן לרבויי של בעל ושל סריס ולפי זה **נלנה** צריך להזהר בערבה שהיא **על הנחל** ושלא לנתת בשל בעל ושל סריס ולא"נ לסתם לן תנא לתנני' ושל בעל כשרה הא תניא מלתא בפלוגתא לערבה לי סני לן בחתת לו בעינן שתים הוה ליה סתם ולחמ"כ מחלוקת ולין הלכה כסתם כל זה על לעת מי שפוסק כר' טרפון לבל לפנינו נכתוב עול לעת לחרת שפוסקין כר"ע לסני בהלם לחל וערבה לחתי ולפי זה פם ליה ערבי לחתויי של בעל ושל סריס: קנה שלה לחוס עץ שלה: **ופיה חלק. חוץ של עלין חלק ולינו עשוי פנימות פנימות: והא תניא לומה למגל כשר. מגל קציר שפנימותיה נוטות כוץ לנד לחל עקומות כלפי בית יד שלה:** מסר. **היא מנרה שקורין סיריה ופנימותיה הולכות נכחן ולהן שני עוקצין לחל מכאן ולחל מכאן כפנימות** הסכין: כי תניא הסיא בחילפא גילי. **מין ערבה כשרה היא ופיה לומה למגל לבל שלר ערבה פיה חלק:** חילפא גילי כשר להושענא. לא"נ לחית לה סם לווי לחילפא היינו שמיה וגילא היינו סם לווי ולפ"ה כשרה לערבי נחל לחר לחמנא מכל מקום וחילפא גילא לרבה לסיות **גלנה על הנחל** וכיון שכן לא"נ לחית לה סם לווי כשרה ומסתם לי למלכיי לבתרא הוא מכשר חילפא גילא חין לחום לרבה לחה שחוסמין בעלי התום' ז"ל בשל בעל ושל סריס לשלמא סבירא ליה לרבויי לערבי לרבויי מינין מוקמינן ליה ולא לרבויי תרתי ערבות בלבד: מתני' ר' ישמעאל לומר נ' הלסיס ושתי ערבות **בגמרא יליף לה:** ולחילו ב' קטומים. **להלסיס קלי ובגמ' פריך מה נפשך לי קטוס פסול כיון למצריך שלשה ליבעי כולהו שלמיס ולא קטוס כשר ליפני בשלשתן קטומין ומשני לחזר בו ר' ישמעאל מתחלת לברייו שהיה מצריך שלשה ולומר לחילו שלשתן קטומים וה"ה לחילו לי לא מייתי להו כלל לקטומין כמלן לליתנהו למו ומכשר בחד שלם** ומיהו לפשר למסוס מניח מיכא בעי שלשה חלא: שכיון שחין הסניס מעכבים סני לחילו בקטומין: [לף לה:] **ר' טרפון לומר לחילו שלשתן** קמומין. לפשר לר"ט בעי שלשה מלקורייתא חלא לגא קפיל לקטומין לו לפשר לר' טרפון לא נקט לעכובא חלא סירכא לר' ישמעאל נקט ולא לתא לייהו לומר חלא שחין קטומה פוסלת לבל במנינא: ני' מהר"ם סניס לפשר לסבר כר"ע לממציר בהלם לחל ועוד יתבאר זה בס"ל ור"ע לומר כשם שלולב לחל ולתרוג לחל כך הלם לחל שחינו קטוס קלמר ומסוס הכי לא פריס לה והכי מוכח בגמרא לומר ולגרוס להו כר"ע ומפרקינן לחל ולא קטוס לא שכיח לומי ר"ש לחל ולא קטוס בעינן ופי' קטומים סבר הרב לחפסי ז"ל להיינו קטימת הרחשים ולפיכך לחה למעלה מתני' לתנן [לף נ.] נקטס רחשו פסול מלשיפסקה הלכתא כר"מ ולקשו עליו למה טעם להכשיר נקטס רחשו של הלם יותר מפחר מינין ועוד מלחמרינן בתורת כסניס ומייתי לה בירושלמי שתי לניות ולחת

אחד כך הדס אחד וערבה אחת:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' טרפון:

(דף

כוותיה לחומרא דבעינן שלשה לעכובא ולי רבי טרפון היו שלשה לקחתי לו לעכובא בעי להו חלל למנוי וכבעית הלחם בחל וקטוס שני ליה לי היו לרים הלכה כרבי טרפון היו מיקל טפי להיות מכשר לפילוי חל וקטוס ועוד שבכל הנוסחאות כתוב מלי

לד:) תניא ר' אליעזר אומר יכול יאגדם כולם כאחד אמרת וכי נאמר וכפות והלא לא נאמר אלא כפות ומנין שמעכבין זה את זה תלמוד לומר ולקחתם לכם שתהא לקיחה תמה:

(דף לא.) תניא ארבעה מינין שבלולב אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן לא מצא אתרוג לא יביא לא פרישׁ ולא רמון ולא דבר אחר ותנא נמי במתני' (מנחות כז.) ד' מינין שבלולב מעכבין זה את זה ואמר רב חנא בר אבא לא שנו אלא שאין לו אבל יש לו אין מעכבין ואע"ג דנטל כל חד וחד לחודיה נפיק ידי חובתיה דקיימא לן לולב אין צריך אגד:

יום עז

מתני' (דף לד:) אתרוג הגזול והיבש פסול של אשרה ושל עיר הנדחת פסול של ערלה פסול ושל תרומה טמאה פסול ושל טהורה לא יטול ואם נטל כשר ושל דמאי ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין של מעשר שני בירושלים לא יטול ואם נטל כשר:

מטעמא לילימא מסוס למיקל וזה שלשון מורה הפי' הרשׁון שכתבתי לליענא לליליתא מסמע לסכי קלמר לילימא לכי למר סכי לאו מסוס לחזול לטעמיה אלא מסוס למיקל לבל לפטת הרמב"ן ז"ל אלא מספקינן כלל במאי לחמרינן לחזול לטעמיה אלא לפרכינן לחלרים להו כרבי טרפון מסוס למיקל ללרוס להו כרבי עקיבא מסוס למיקל טפי היכי שייך ליענא לליליתא והרב ז"ל כתב לחיכא מקנת נוסחאות אלא נרסי מאי מעמא לילימא מסוס למיקל אלא נרסינן וללרוס להו כרבי עקיבא וזו הגירסא ולאי שם היתה עקירת מורה כלבריו ז"ל אבל בכל הנוסחאות הגמעות אלנו כתוב בהן מאי טעמא לילימא מסוס למיקל וזו הגירסא אינו יכול ליישבה ע"פ פירוש. תניא ר' אליעזר הגדול אומר יכול יאגדם כולם כאחד. **ולא התרומה עמהם:**

וכי נאמר וכפות. **תמריס לניהוי** וי"ו **מוסיף על ענין ראשון לגרפו עם פרי עץ הדר והלא לא נאמר אלא כפות המגמע בפני עצמן הן ולא עם התרומה וענף עץ עבות וערבי נחל מוסיף עליהן שנאמר בהן** וגו' **לפיכך נאגדים עם הלולב: שמעכבין זה את זה.** שאם **חסר אחד מהרבעה אין השלשה מצוה:** תמה. שלימה: תניא ל' מינים שבלולב אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן. יש מפרשין אין מוסיפין עליהן לפילו מינין ומפקפקין לפי זה שלא להוסיף בהדס וליתא דהא אמרינן בגמרא [דף לד.] אמר להו שמואל להנהו למזבני לסכא חסא וזבינו והי לא לרשינא לכו כרבי טרפון כלומר למכשר לפילו שלשתן קטומין ופרכינן וללרוס להו כר"ע כלומר לסבר לא בעינן חלל הדס אחד ומקפרכינן הכי אלמא אחתא כר"ע סבירא ליה לבאר שני והפ"ה מהדר שמואל אחתא והמר להו חסא וזבינו אלמא כי אמרינן הכא אין מוסיפין עליהן לוקא ממין אחר לבל ממינן שפיר למי ולי לא תליא אלתא בין מינן ומין אחר להא בלשונותיו תני מכשירין ניסונית של זהב ע"כ למין אחר הוא אלא בלשונותיו תני לכיון לללבנן לאמרי לולב אין צריך לנוי ליכא למיחש מסוס בל תוסיף אלא מללבנן כמו שכתבתי בחלוסי כל לשונותיו לא נזרו ולפיכך כתב הרמב"ם ז"ל בפרק שביעי מהלכות סוכה ולולב **שאם רצה להוסיף בהדס או בערבה כדי שיהא לנענע גדולה מוסיף** ונויי מצוה **הוא אבל אחר** המינין אין מוסיפין על מניינן פירוש מסוס לבהנהו ליכא נוי: לא מצא אתרוג לא יביא פרישׁ ולא רמון.

בגמרא [דף לה:] שיילינן פסיעה ומהלרינן מהו לתימא לייתי כי היכי דלא ליכתכח תורת אתרוג אתא קמ"ל לאתי למיסרך ומסתמא לדוקא פרישׁ ורמון הוא דלא יביא אבל לא אלא אתרוג כשר מביא אתרוג פסול וה"פ לשאר המינין והכי מוכח בגמרא לאמרינן וכולן כמוסיפין כשרין יבשים פסולין רי"ף לפ יבשים כשרין ר"ל יהודה מעשה בחנני כרכום שהיו מוריקין לולביהן לבני ביתו אמרו לו מפני רואיה אין שעת הדחק רואיה אלמא לכשעת הדחק מביא הפסולין

שכמינן: [דף לה.] ואע"נ לנטול כל חד וחד לחודיה נפיק ידי חובתיה ר"ת ז"ל חולק ואומר לכיון לכולן מעיה אחת כל שנטלן בזה אחר זה לא יצא ידי חובתו והכא הכי קאמרי' לא שנו למעכבין מפוס לקיחה תמה אלא בשאין לו כלומר שאינו לוחזק כאחת בידו אבל כשכולם בידו אע"פ שלא לנפח אין מעכבין ואין זה במשמע ובפסח הרמב"ן ז"ל מקילין עוד ואומרים אע"פ שלא היו ברשותו ביחד כל שנטלן כולם יצא וכי אמרי' לאין לו מעכבין היינו לומר שכל שלא נטל את כולן לפילו בזה אחר זה יצא ואע"פ שלא לנפח מהן לא יצא לפילו בזה אבל כל שכאחו בידו לפילו בזה אחר זה יצא ואע"פ כן ראוי לברך על הלולב אע"פ שלא יולא בבירור שיבואו בידו כולן שאע"פ שאין מברכין אלא על הלולב לפילו הכי כיון לחמרינן שאם לא יבואו כולן בידו לא יצא שמא **לא יבואו ליד ויהי ליה** ברכה לבטלה: מתני' לתתרונ היכא והנזול פסול. יבש לתתרונ היינו לאין בו לחלוחית: **אל ערלה ואל תרומה טמאה פסול.** מסוס אלא חזו כלל ללשרפה קיימו וכתותי מיכתת שיעוריה: **אל תרומה** טהורה **לא יטול** ואם נטל כשר. אם נטל כאן שהוא **שלו כשר ולפילו** ביוס לראשון ונטעמא אלא יטול מפרש בגמרא [דף לה:] אם מפני שמכשירו לקבל טומאה שעל ידי הלולב שנוגע במיס נוגעין המיס ג"כ בתתרונ ומכשירו **ואסור לגרום טומאה לחרומה לכתיב את משמרת תרומתי** אלא מסוס למפסיקיה ע"י שממשמשו בידו: **אל למאי** ב"ם פוסלין וב"ה מכשירין. **מסוס אלא קרינא ביה לכם** לב"ם מפני שים בו חלק לכאן והוה ליה כתתרונ של שותפין אלא נפיק אל מיניהו ולכולי עלמא בטבל נמור אין יוצאין בו ביוס ראשון אלא מסוס לתנא אלא תני אלא מאי לפסול לפילו ביוס שני של תורה אלא תנא טבל לאע"נ לתנא למאי לב"ם **שאין פסולו אלא ביוס** ראשון תנא אלא קפיד בלב"ם כיון לב"ה מכשירין לפילו ביוס ראשון אלא קרינן ביה מנו אלא בעי מפקר לנכסיה והוה עני וחזי ליה השתא לתנן מלכילין את העניים למאי וכו' כלאיתא בגמרא אבל הרמב"ן ז"ל אומר לשל טבל **קרינא ביה לכם** כיון שיכול לסלק הכאן והלוי בתתרונ לעלמא שיפרים על זה להוה ליה כהסיא לאמרינן פרק יש נוחלין [דף קנז:] בחזין שקנו אחרונ בתפיסת הבית לכל היכא לאיכא לתתרונ לכל חד וחד יכול ליטלו לעלמו ולנתת בו הלכך על כרחין יוצאין בטבל וכי פסלו ב"ם של למאי לרישׁ קאי [להיינו תרומה טמאה של למאי לב"ם לא חזי למידי ולב"ה כשם שמלכילין את העניים למאי כך מלכילין אותם תרומה טמאה של למאי ומתניתין להכא ילפינן לה] ואין זו"ל ברור לנלי לתתרונ של בחין שאין לכיון לדעתייהו שכל בחד יטול חיוב מן התתרונים שירצה לעלמו הוה ליה כדילים לבל טבל כיון לאסור ביה על שיפרים עליו ממקום אחר כשהוא נוטלו לנתת בו ר"ש לומר לליהי ליליה כשם (שחי) שאפשר לומר בתתרונ: של מעשר שני **בירושלים לא יטול.** מפני שמכשירו לקבל טומאה ומפסילו ג"כ בשמשום יליה: **ואם נטל כשר.** לכשלו הוה לקשברי רבנן מעשר שני ממון בעלים הוא והוה הלין נמי חוץ לירושלים לאם נטל כשר להא רחיי לאכילה הוא בירושלים אלא לרבותא תני ליה לאפילו בירושלים לכתחלה נמ:

גמ' פרי עץ הדר שטעם עץ ופריו שוה. דהכי משמע פרי עץ הדר **שהעץ כפרי בטעם שוה:** לניקוט חלק. נרעין אחר: **לא מינכרא לקיחתה.** מתוך קוטנה: מתני' **עלתה** חזרת על רובו. חזרת **כמין לבעבועות לקות** וכירושלמי אמרו לחפילו רובו מנע אחר: **נטלה פטמתו.** יש שפירשו שמנתו ויש שפירשו בו הלל שתחת השומנת שלו שבראש העץ הבולט הנקרא עוקץ שהוא בסף **החתרוג ונכנס בו כבוכנת בחסיתה:** נקלף. פי' שנקלפה כל הקליפה החיצונה והיא הקליפה העבה שיש בה חריפות כשמוכלים אותה כלאחרינו בנמרא שקרא עליה שם חוץ מקליפתו החיצונה. ולא נהירא לר"י בלאו הכי נמי תפסל מדין חסר כיוסר כלאחיה בנמרא ועוד לבנמרא פרכינן עלה מלרבה לאחר הלי תרומה לחנליך כהיגיע סומקא ואם נקלף כל אותה קליפה העבה הרי היו נשאר כהיגיע סומקא ולפיכך נראה לנקלף היינו שהוסרה ממנו אותה קליפה דקה כמין גלד שהיא על החתרוג והשתא הוי כהיגיע סומקא וליכא חסרון בגופו של חתרוג כלל: נסדק. יש שפירשו (מ) [בו] לאחרכו אי ברחבו משני צדדין ומיהו לוקח מלמטה לבל בחוטמו לפילו בכל שהוא פסול וכלאחרינן בנמרא נבי חזרת ואחר רבה ובחוטמו לפילו בכל שהוא ומשמע לה"ר לכל פסולי החתרוג ויש מחמירין לפסול כל שהוא סדוק מע אחד על חבלו או לפי חינו מניע לחבלו כל שנסדקה רוב הקליפה החיצונה העבה: **ניקב וחסר כל שהוא.** יש שפירשו בו לתרי פסולי נינהו שניקב נקב מפולם ע"פ שאינו **חסר או שחסר כל שהוא** ע"פ שלא ניקב וכי קתני סיפא ניקב ולא חסר כל שהוא כאר היינו שניקב נקב שאינו מפולם ורישא במפולם וסיפא באינו מפולם ולא נהירא לכיון לניקב שתחת קטני בריסא וכסיפא משמע לכי הלכי נינהו ועוד לאי תרי פסולי נינהו ליתני ניקב חסר כל שהוא בלא וי"ו כלתני לילך כולהו בלא וי"ו נסדק נקלף ניקב אלא ולאי אד פסולא הוא לרישא קתני ניקב וחסר כל שהוא פסול וסיפא קתני לנקב ולא חסר כל שהוא לפילו בנקב מפולם וסיפא לינעוריכא ליה לאסוקינן לרישא אחת פסולא קתני: **עלתה חזרת** על מיעוטו **ניטל עוקצו** ניקב ולא **חסר כל שהוא** כאר. לכאורה משמע להך תלתא בבי לא ערכיי לעלתה חזרת על מיעוטו וניקב ולא חסר מלמעלה לרישא אמרינן להו ונטל עוקצו אלא קתני ליה בפסולין ממילא כאר ואיתא אלא מערך ערכיי ופירושא לרישא ניהו לעלתה חזרת על מיעוטו לינעוריך לאסוקינן כאר לא תימא לפילו בבנים ושלשה מקומות כל שהן בין כל החזרת עלין כלי רובו כאר מש"ה הלל ותנא עלתה חזרת על מיעוטו כאר לומר שאינו כאר אלא כשהן החזרת אלא על מיעוטו בלבד לבל כשהיא מפוזרת ברובו שלפילו נראה כל אותן החזרות שבו הין אלא על מיעוטו פסול וכלאחרינן בנמרא לבל בשלשה מקומות הוא ליה כמנויר ופסול ופירושא לאסוקינן היא להא אחא לאסוקינן בסיפא שכל שהיא מפוזרת ברובו של אתרוג שהוא בשהינה מפוזרת אלא בשלשה מקומות ה"ל כמנויר ומעתה הין לך להכשיר בה אלא בשהינה מפוזרת אלא במיעוטו ולפי שטוח זו כל שהיא מפוזרת במיעוטו בלבד אע"פ שהיא בשנים ושלשה מקומות כאר: **וניטל עוקצו.** לכאורי מי שמפרש שפטמתו היינו **מה שנכנס בתוך החתרוג מלמטה כבוכנה בחסיתה** תאנה ניטל עוקצו לאסמועינן לדוקא כשניטל **מה שנכנס בתוך החתרוג** פסול לבל בשניטל העוקץ היינו כאר ולכאורי מי שמפרש לפטמתו היינו שהשנים תנא ניטל עוקצו לאסמועינן שאף השנים בכלל הפסול ולא הלל בלבד שאין בו לבר שניטל וכאר אע"פ שאינו מנוף החתרוג אלא עוקצו בלבד והא לקתני ניקב ולא חסר: כל שהוא לכאורי מי שמפרש לניקב וחסר כל שהוא לאעיל תרי פסולי נינהו וניקב נקב מפולם לפילו לא חסר כל שהוא פסול תנא הכא ניקב ולא חסר כל שהוא לאסמועינן לניקב **נקב שאינו מפולם כאר** ולכאורי מי שמפרש לניקב וחסר כל שהוא חד פסולא הוי תני ניקב ולא חסר כל שהוא כאר כי היכי ללא ניטעי ונימא לרישא תרי פסולי נינהו: גמ' תנחי ר' יצחק בן **אלעזר ניטלה בוכנתו.** פירש הרב אלפסי ז"ל לפטמתו היא השומנת כמו שקורין פטמא על רמון לאותו בן שעל הרמון בראשו וכך אמרו בירושלמי ניטלה פטמתו תמן אמרין שומנתו וניטלה בוכנתו לתני רבי יצחק בר אלעזר פסולא אחרינא הוא שאם ניטלה הבוכנה שבסוף עוקץ **החתרוג הנעשית כבוכנה בחסיתה** פסול ולא נהירא לי"ה היכי אמרינן תני רבי יצחק בר אלעזר ניטלה בוכנתו ה"ל למימר ניטלה בוכנתו פסול שהרי לא בא ללמד פירוש הפסול השני במשנתנו אלא שבא ללמדנו פסול אחר ועוד **אלא מעתה** על הפרח כי מה שמינו פטמא של רמון הינו שומנתו של רמון אלא הלל שבראשו שהפרח בן שמו להא תנן **(עוקצין פ"ב מ"ג)** פטמא של רמון וכן אלו אלמא תרי מילי נינהו וירושלמי שפירש פטמתו שומנתו הא פלוג עליה תאם ר' יצחק להכי איתמר התם ניטלה בוכנתו תמן אמרין שומנתו ר' יצחק חקולא אמר פיקא ורבי יצחק חקולא היינו ר' יצחק בן אלעזר השני בגמרא שלנו כלאיתא בפרק ע"פ [לף קיט: ע"ס ונ"ע] והוא חולק שאין פטמתו שומנתו אלא פיקא וכל לבר ענול נקרא פיקא כאותו הען הנתון בראש [הכוס] שהשיש טוחת בו וכלאחרי' (בכורות כב. ע"ס) שלשה פיקות הן ולפיכך נראה לרבי יצחק אחת לפרושי לפטמתו שמינו במשנתנו היינו בוכנתו והוא הלבר הענול **שנכנס בחתרוג בסופו כבוכנה בחסיתה** דומה לפיקא ולא הזכירו בגמ' שלנו אלא לבדי ר' יצחק בן אלעזר לאיתך טעותא היא לטעו בפירוש פטמתו של רמון שחשבו שהוא הען שלו שלכך לפוס נמ' לינן אם ניטלה שומנתו כאר ופטמתו לאחתי' היינו בוכנתו שהוא הענול שבסוף העוקץ והיינו לתנן בסיפא לאתניתין ניטל עוקצו כאר לפרושי לפטמתו לרישא היינו הבוכנה שבסוף העוקץ לבל כל שניטל העוקץ ונשאר הבוכנה בתוך החתרוג כאר **ומינו לשון פטמא ועוקץ** [במקום אחר] כיוצא בזה בלשי שפה לאחרינן במסכת נדה [לף מז.] לאחז שיש סימנים מסתפחים הפטמא רבי יוסי אומר על שתתן ידה על העוקץ והוא

עוקא וסופו לחזור הרי שקרלו עוקן חזולו של לל הנכנס בפיו של תינוק שהוא בולטו חוץ מן הלל וקרלו פטמתו לאותו ענגל המסחיר המסוך לעוקן וכן בתתרונ קרלו עוקן הען הכולטו ופטומתו הענגל שברלשאו הנכנס בתתרונ. ולחבריס מפרשים לניטלה בוכנתו סיינו

וזהו ניטל עוקצו כשר:

נקלף אמר רבא האי אתרוגא דאיגלייד כאהינא סומקא כשר והא תנן נקלף פסול לא קשיא (דף לו.) הא בכולה הא במקצתה אם נקלף כולו ולא נשתייר ממנו כלום פסול ואם נשתייר מקצתו כשר כמו (חולין נה:) הגלודה שמקצת מתיר בה:

ניקב תאני עולא בר חנינא ניקב נקב מפולש במשהו נקב שאינו מפולש בכאיסר:

(דף לה.) עלתה חזזית על מיעוטו וכו' אמר רב חסדא לא שנו אלא במקום אחד אבל בשנים ושלשה מקומות הוה ליה במנומר ופסול אמר רבא ובחוטמו אפילו כל שהוא פסול:

(דף לו:) תניא אתרוג תפוח סרוח כבוש שלוק כושי לכן ומנומר פסול אתרוג כדור פסול וי"א אף התיום פסול ואתרוג הבוסר רבי עקיבא פוסל וחכמים מכשירין עלתה חזזית על רובו ניטלה בוכנתו נקלף נסדק וחסר כל שהוא פסול עלתה חזזית על מיעוטו ניטל עוקצו ניקב ולא חסר כל שהוא כשר גדלו בדפוס ועשאו כמין בריה אחרת פסול כושי פסול והתניא כושי כשר דומה לכושי פסול אמר רבא לא קשיא הא לן והא להו פירוש לבני ארץ ישראל כושי פסול וב"ש כושי הרבה הדומה לכושי שהוא פסול ולבני בבל שאתרוגיהן כושיים הכושי כשר והכושי הרבה שהוא דומה לאדם כושי פסול:

(דף לו:) גדלו בדפוס ועשאו כמין בריה אחרת פסול אמר רבא ל"ש אלא כמין בריה אחרת אבל כמין ברייתו כשר אע"ג דעבדיה דפי דפי איתמר אתרוג שנקבוהו עכברים אמר רב אין זה הדר ולא היא דהא ר' חנינא מטבל ביה ונפיק ביה כלומר שהיה אוכל ממנו בפי צורך שעה והשאר יוצא בו ידי חובתו ולר' חנינא קשיא מתניתין דתנן חסר כל שהוא פסול לא קשיא מתני' ביום טוב ראשון ורבי חנינא ביום טוב שני וכן הלכתא:

מתני' (דף לד:) שיעור אתרוג קטן רבי מאיר אומר כאגוז רבי יהודה אומר כביצה ובגדול כדי שיאחז שנים בידו אחת דברי ר' יהודה רבי יוסי אומר אפילו בשתי ידיו והלכתא כר' יהודה בקטן וכר' יוסי בגדול:

מתני' (דף לו:) אין אוגדין את הלולב אלא במינו דברי ר' יהודה ר"מ אומר אפי' במשיחה א"ר ר"מ מעשה באנשי ירושלים שהיו אוגדין את לולביהן בגימוניות של זהב אמר לו ר' יהודה משם ראיה במינו שעוי כמו נזר. ונרלין הלכריס שכשם שחמרו בחזזית לכחוטמו לפי' כל שהוא פסול כך הוא הדין בכל הלכריס שפוסלין בתתרונ: תניא לתתרונ תפוח. שנתפח ונרקב מבחון: סרוח. מבפנים וקליפתו קיימת לו שהוא סרוח מבחון: כבוש. שלוק. **מבושל ביותר ברותחין:** כושי. לקמן מפרש: כלור. **העשוי כמו כלור ענגל פילט"ח** בלע"ז: התיום. **שניס לבוקיס יחל: לתתרונ הבוסר.** שחינו ננמר חלל כבוסר זה: ולא"נ לעבדיה **לפי לפי.** כעין קרטיס: [דף לו:] לימתמר לתתרונ שנקבוהו עכבריס וכו' להא **ר' חנינא מטבל ביה** ונפיק. פי' מן התתרונין שהיו לו לחכילה היה חוכל מקצתן רונץ בשחר למחר חבל בתתרונ של מעיה ולחי לסוף שהרי הוקצה למעותו: הא ביו"ט רשחון הא ביו"ט שני. פרש"י ז"ל לביו"ט רשחון לסוף משום לבעינן לקיחה תמה נרלה שסובר הרב ז"ל לסכולהו פסולי לפסולי **משום הלר כי היכי** לפסולי ביו"ט רשחון פסולי ביום טוב **שני וכלחמרינן בריש פירקין בשלמא יבש** בעינן הלר וליכא ופרש"י ז"ל לפסול משום זה ללי ולחנוהו לחבל פסולין שפסלה תורה וללו מטעמא להלר ללל כנון שהול למפסיל מלכתיב לכם משלכם וחסר למפסיל משום לבעינן לקיחה תמה הני כולהו מכשרי בשני של לבריסה ולפיכך תתרונ שנקבוהו עכבריס כיון שמה שנשחר ממנו מהולר הוא הלר קיימא ביה וסיינו לחמרי בגמ' ל"ל לחמר רב זה הלר ולפי זה רלוי לחום בתתרונ בעל חזזית לף בשני של לבריסה ומיהו כי שרי תתרונ חסר ביו"ט שני לוקה כשרוכבו קיים לשמו עליו הא לא הכי לא לתתרונ לחמר רחמנא ולא חני תתרונ: מתני' וכגדול כדי שיאחז שניס בידו לחת ר' יוסי לומר לפי' לחל בשתי ידיו יהיו. כך היא הגירסא במקצת הנוסחאות לבל חינה נכונה ללישה ענין יפער ר' יהודה שהוא כשיעור שיאחז שני תתרונין בידו לחת והלא חינו ערוך לכך לפיכך עיקר הגירסא כמו שמעתא במסניות ישנות וכגדול כלי שיאחז שניהם בידו לחת כלומר הלולב והתתרונ מטעמא לפרישי בגמ' **כריס פירקין [דף לח:]** לכיון לומר רבא לולב בימין ותתרונ בשמאל זימנין לימחלף ליה כלומר שהוא תתרונ בימין ולולב

בסמלא ועריך להפכן מיד ליל ולפיכך עריך שיוכל להחזיק בידו לחת הלולב ולתרגם בלומתה שעה וחי לא ליכלי למיחם שמע יפול מידו ויהרע בו נקב ויפסל ור' יוסי אומר לפולו בשתי ידיו כלומר שיחזיק שניהם זה בידו לחת וזה בידו לחת ולא חיים לילמא מפיך לא שמעת ומכי ליתיה בידוהלמי לגרסי' שתם אמר לו רבי יוסי וכי נאמר וכפות תמריס שיהא עריך ליטול שניהם כאחד שאתה מצער בכך ושלא לא נאמר אלא כפות תפי' זה בידו לחת וזה בידו לחת ע"כ ור' יוסי לאמר תפי' בשתי ידיו ולא דוקא שיוכל ליטול שניהם בשתי ידיו אלא תפילו הוא עריך שתי ידיו לתרגם לאחד בלבד או שהוא עריך ליטלו על כתפו יצא שכיון שאין מעכבין זה את זה בשום לו נוטל הלולב ואחר כך נוטל התרגום ומיהו לפרכינן בגמרא לרבי יוסי ממש שאמרו לו לרבי עקיבא בשהיית התרגום על כתפו אין זה שהר לשלמא רבי יוסי מכשיר תפי' בתרגום שהוא גדול כמה: **מתני'** **אין** **חונגין את הלולב אלא במינו. כלומפרש טעמא בגמ':** מפרש"י ז"ל בלע"ז: **נימוניות.** **חוטי זהב כפופין כגיומין** וסובבין שאנוקה וחבירו אין הענל יוצא בגיומין **על** **גב הלכוף כחגמון ראשו (יציאה** י"ח:ד'): במינו. חונגין אותו מלמטה **גבי** **מעות לגב וזה לנוי בעלמא:** גמ' לגלגי הוסענא. חונגיה הלולב לגבן נגילים: [דף ל:] **שיירו** **בה בית יד. מתחת לאגד שלא יקחנו במקום אגודו לקסבר אין** **אגד מעיה כרבנן לאמרי אין עריך אגד: ללא** **נהוי חציצה.** **בין** **היל להוסענא** **ואין זו לקיחה: לא ליקוטו לוציס הוסענא בסוטרא. כשנטלו לגלת בו לא יכריך סולר שבין כתפיו על ידו ויחזיק בו הלולב:** ורבא אמר. לעיכוב אמר לקיחה ע"י לבד אחר שמא לקיחה ול"ת וכיון לגלן הוי לגלותו להוי חציצה י"ל לאחן ליה לן קרא לפסול חציצה בלולב ומאי לחייסינן בית שיעור מקום לגלן הוי לקיחה תמה ומסקינן לכל לגלותו בטל לגבי לולב והרי הוא כאילו נוטל בו ממש וכל שהוא טפל לילו בטל לגבי ילו והרי הוא כאילו נוטל בו ממש ילו בלולב לאפוקי כל שאינו לגלותו ולא טפל לילו כגון שכרך הסולר על הלולב או שנטלו בכלי שאינו לרך כבוד כלאמרינן לקמן למפסיל מקום לגלן הוא לקיחה תמה והוא כחציצה לבל לאו מקום חציצה ממש לחוצה עלה לגלן פסלינן מקום חציצה לגלן היכא קרק כטבילה (סוכה קף י.) לכתיב בית ורחן בשרו במים שלא יהא לבר חוגן וכתפילין (מנחות לו:) לכתיב בהו לך לאות ולא לאחריס לאות. לאחר רבה לא ליהוי חיצם לולבא בהוסענא. **לאחר שנגנב** **ההלם והערבה יחד לא יתחוב הלולב מלמעלה בתוך החגר:** **לילמא נתרי טרפי. הלולב מסיר העלין מההלם והערבה ומסתיירין בחגר וחוגרין:** [דף ל:] ההלם של מוגה **לחסור להריח בו.** לגמרי' **מסוכה לילפי' בפ"ק לחל שם שמים על עני סוכה ליחסר בהנאה כל שבעה הוחיל והוקנו למוגה:** כי מקני ליה. מאחר שנתנו ומחינו ומזמינו למוגה מריחא **שהוא לרך הנאתו** מקנאו. ומסתברא להוא סלין להלם שנותנין בסוכה למריחא לקנייה לבל יש חולקין וחומרים שלא לאמרו כן לגלן בהלם שבלולב שכיון שהוא ערוך למוגתו ולא לאפשר לגלן בו לריחיה שהוא עומד לקנייה לבל הלם של סוכה כיון לאפשר ליה בעניס בעלמא מעשה עץ בלבד ומשום ומהבערה בלאוד לקנייה שלא יפחות מסוכה לבל מריחא לא לקנייה: **ואמר רבה הלם במחובר. לענין שבת נקט לה כל ימות השנה: לי שרית ליה. כלומר** **לע"ג לשרית ליה להריח לא לתי למתלג לבמחובר נמי מורח ליה** **שפיר** ול"ת להא לאמרי' בסוף פרק בכל מערבין [לף מ.] הנהו בני ננגא לנגז להו נכריס לשא ביומא טבא שרא להו רבינא לאורוחי ומסקינן התם לערוך בבלי שיעשו ואמאי והלא לפי לעת ר"ת ז"ל כל מעשה שעשה נכרי בשבת לערוך ישראל אינו אסור לשנות ממנו בשבת שלא כשהי לפשר לו לישראל לשנות ממנו ע"י עצמו שלא בשיסור של תורה אלא של לבריתא כגון שהליך לו את הגר או שעשה לו בשם או שמלא מים לבהמתו בשיעתא בפרק בל כתבי [לף קכב.] ובמו שכתבתי שם בשיעתא לאמיל לבל לל שלפשר לו לישראל ליהנות מאותו לבר בהיתר לע"פ שעשה בו הגכרי מלאכה גמורה בגון שהליך לו לוכלין וכיוצא בהן לרך רשות הרבים מותר לישראל ליהנות ממנו ובלא נמי הרי לפשר ליהנות מן הריח בהיתר במחובר וכיון שכן כי גזייה נכרי לאמי מתפר לאורוחי היא י"ל שאותו ההלם שהביאו הגכרי מחון לתחום היה שלא היה לפשר לאותו ישראל ליהנות ממנו אלא לאיסור תחומין ומשום הכי בי"ט עשוי לו נחלקו לאסור להריח בו לבל בגיל מנלאי יו"ט נחלקו לדבינא שרא לגלתר מפום שכבר נכרי שתי מלאכות עשה בו גזיזתו והבאתו מחון לתחום ומשום גזיזתו לו מיתפר לכיון לגלן לאניא בן מיתי להלם במחובר מותר להריח בו לבל בהבאתו מחון לתחום הוא לגיכך למיחם לאהני בן לפי שלא היינו יכולין לילך שם ולהריח בו ואפ"ה שרא רבינא לאורוחי לגלתר למפום איסור תחומין בלאוד לו בעינן כלי שיעשו מפום לאיסור תחומין קיל ואינו שוה לכל שהאסור לזה מותר לזה שמפני טעם זה (עירובין לף מ.) הבא בשביל ישראל זה מותר ליהנות **לאחר כמו שכתבתי בפרק לין** נזיר [סי' תתנ"ל] בס"ל ולפ"ס מסקינן לערוך בכלי שיעשו לכיון שנעשית בכלן גזיזה שהיא מלאכה גמורה ואי לפשר לנו ליהנות ממנו על אינוז ויבוא לכלן לין זה איסור תחומין לבלו שלא איסור מלאכה גמורה שאסורה לכל לפי' למי שלא נעשה בשבילו וערוך להמתין בכלי שיעשו: מתני' והיכן היו מנענעין. פירוש על הנענועים היו אוגדין אותו מלמטה:

גמ' רבי יהודה לטעמיה דאמר לולב צריך אגד ואי אגד ליה במינא אחרינא הוו להו ה' מינין וקי"ל בהא כר"מ (דף לז.) אמר להו רבה להנהו דגדלי הושענא דבי ריש גלותא שיירו בה בית יד כי היכי דלא ליהוי חציצה רבא אמר כל לנאותו אינו חוצץ ואמר רבה לא לינקט אינש הושענא בסודרא דבעינן ולקחתם וליכא רבא אמר לקיחה ע"י דבר אחר שמה לקיחה (דף לז:) ואמר רבה לא לידוץ אינש לולבא בהושענא דנתרי טרפי והוי חציצה רבא אמר מין במינו אינו חוצץ והלכתא בכולהו כרבא ואמר רבא הדס של מצוה אסור להריח בו אתרוג של מצוה מותר להריח בו מ"ט הדס דלריחא עביד כי קא מקצי ליה מריחא קא מקצי ליה אתרוג דלאכילה קאי כי קא מקצי ליה מאכילה קא מקצי ליה:

ואמר רבא הדס במחובר מותר להריח בו אתרוג במחובר אסור להריח בו מאי טעמא הדס דלריחא עביד אי שרית ליה לא אתי למקצייה אתרוג דלאכילה עביד אי שרית ליה אתי למקצייה:

ואמר רבא לולב בימין ואתרוג בשמאל מאי טעמא האי תלתא מצות והאי מצוה חדא א"ל ר' ירמיה לרבי זירא מ"ט מברכין אלולב הואיל ומינו גבוה מכולן:

מתני' והיכן הוא מנענע בהודו להּ' כי טוב תחלה וסוף ובאנא ה' הושיעה נא דברי בית הלל בית שמאי אומרים אף באנא ה' הצליחה נא אמר ר' עקיבא צופה הייתי ברבן גמליאל ור' יהושע שכל העם מטרפים בלולביהן והם לא נענעו אלא באנא ה' הושיעה נא

שבשעת קריאת ההלל שיולין לחיובו בשעת נטילת לולב פסיקא שיש לו לנענע שזהו עיקר מצותו **כדלחמרינן התם (כרכות דף ל.)** הסכים לצדדין מכיחין לו שופר ותוקע בו לולב ומנענע בו ואמרי' נמי בגמרא [מכילתין דף לח.] לרב אחא בר יעקב **(כי) מייתי ליה וממטי ליה** לאמר נירא בעיניה לסמוכה ובולאי בשעת נטילתו היה לומר כן לחיובו בשעת ההלל לא היה מפסיק: **בהולו לה' תחלה וסוף.** פי' בהולו לה' שבתחלת הפרשה ובהולו לה' שבסוף הפרשה וכתבו בתוס' שעכשיו שבעבור **עונין הולו לאחר שמחזן לומר** יאמר נא ישראל ויאמרו נא בית אהרן ויאמרו נא יראי ה' צריכין שבעבור לנענע על כל פעם ופעם שמומרים הולו לבד שלוח נאבור היו מנענע (אלא) כשאומר יאמר נא ישראל ויאמרו נא לו לפסר שכיון שבעבור מנענעים כשעונים לאחריו לפ הוא מנענע זה לעתם ז"ל וקשיו מאחור שכיון שמה שעונין שבעבור הולו היו אלא לכל כלי לנעת מיאמר נא ויאמרו נא כשם שיאמר נא ויאמרו נא אין צריך נענוע כך עניית הולו היה צריכה נענוע ולפיכך אין מנענעין בהולו לה' שבתחלה אלא פעם אחת לבד בהולו לה' שבסוף שכופלים אותו ג"ן והנבור מנענעין בו על כל פעם ופעם וכן בקהל ה' הושיעה נא וכן נהנו: נמ' כיצד הוא עושה.

שהוא צריך להניפם יחד כלכתיב והניף הכהן אותם על לחם הכבשים תנופה: על שני הכבשים. **הכבשים חיים והלחם** יחליו: מניח הלחם על שני הכבשים. **כלכתיב לחם בכורים על שני כבשים:** מוליך ומביא למי שד **רוחות שלו.** ואעפ"כ היו לנענע בשתי רוחות שהשומד בשתי רוחות העולם הוא משכל כל אלא שמכוין למי שד רוחות שלו וכן נהנו: אמר רבא וכן בלובב. כלומר שמוליך ומביא מעלה ומוריד ונרסי' בירושלמי תני צריך לנענע נ"פ על כל לבד ולבד ר' זעירא בעי הכין חד והכין חד תמן תנינן צריך לנענע נ"פ **על כל לבד** ר' זעירא בעי הכין חד והכין חד והכין חד לא לימלא הכין חד ולא ליפסיקוה ויש מן הרלשונים ז"ל שכתבו שבענענוע של לובב הוא צריך אלא מוליך ומביא מעלה ומוריד כך משמע פשטא למימרא לרבא **לאמר וכן לובב והוא צריך** טרוף אחר ולפי לבריסים יהיה פירוש הירושלמי כך צריך לנענע על כל לבד ולבד נ' פעמים כלומר בשעת נטילה ועל כל אחד ממקומות ההלל שמנענעין בהן ובתר הכי מיבעיא לן הכין חד והכין חד כלומר פשיטא לן למעלה ומוריד לא חשיב אלא חד שכיון שיעלה הלובב לא לפסר לו שלא יורידנו הלכך פשיטא לן להעלותה והורדה אחת מילתא היא ומיהו להולכה והבאה מספקא לן מי אמרי' לישנו נמי אחת מילתא הוו וכיון לאמרי' לצריך לנענע נ' פעמים **על כל לבד** צריך שיוליך ויביא ויעלה ויוריד ויחזור ועוד ויוליך ויביא לו לימלא נמי לפעמים ומוריד לא חשיבי אלא חד ולהולכה והבאה תרי מילי נינהו ולפי שהוא זו כיון להפסק לא חשיבי ומחזיר בגמ' לילן אלא קאמר ויוליך ויביא שתי פעמים משמע להולכה והבאה תרי מילי נינהו וכמי במוליך ומביא מעלה ומוריד ולפי זה יהיו צריך בלובב כסכום וטירוף אלא מוליך ומביא מעלה ומוריד בלבד וכן כתב הרב ר' יצחק אבן גיאת ז"ל לאבל **לחן זה נכון שח"כ** למה הצריכו בגמרא שיהא **הלובב יוצא על ההלם** הפח כלי לנענע בו ולמה בכל שהוא בין גדול בין קטן רלוי להוליכו ולהביאו אלא ולאי לפי שצריך לטרוף הלובב ולכסכם (בעמי) [בעלין] הצריכו בו הפח עוקף כלי לנענע בו וכן לעת הרמב"ם ז"ל שכתב בפ"ז מהל' שופר וסוכה ולובב שיש לו לטרוף הלובב אלא פעמים כשמוליך וכן כשמביא וכן כשמעלה וכן כשמוריד ונראה שהוא ז"ל היה מפרש הירושלמי לכי קאמר צריך לנענע על כל לבד ולבד היינו על כל תנועה של הולכה והבאה והעלאה והורדה ובתר הכי מיבעי ליה אם מוליך ומביא חשוב אחד אלא אין לו לנענע בשניהם אלא פעם אחת תנועות קטנות וכן במעלה ומוריד או כל אחד מהם חשוב אחד ויש לו לנענע נ' תנועות קטנות בכל אחד ואחד מהם וכיון לאי לפיפסוקי עבדינן לחומרא ומנענע נ' פעמים בכל לבד ולבד זו היא שטת הרב אלפסי ז"ל ואחריס פירשו הירושלמי על דרך אחרת לפי שטה זו שמצרכת לטרוף הלובב נ' פעמים חוץ ממוליך ומביא ומעלה ומוריד ואומרים לכי אמרינן צריך לנענע **על כל לבד** היינו על (כל) המקומות מהלל ועל שעת הנטילה שמנענעין בהן צריך לטרוף את הלובב נ' פעמים בתנועות קטנות חוץ ממוליך ומביא מעלה ומוריד ואח"כ שאלו בחותן תנועות קטנות אם ההולכה הקטנה חשיבה אחד והבאה קטנה חשיבה אחד ואפי במוליך ומביא בתנועות קטנות לו לימלא ההולכה וההבאה לא חשיבי אלא חד וצריך נ' זוגות של תנועות קטנות מהולכה והבאה וכהאי פירושא יתני אפיר טפי מה (שלמו) [שלמו] חותם אם ואמרו תמן תנינן צריך לכסכם נ"פ על כל לבד ולבד ומתני' היא בתמ' נהא בפ' הלשה [דף סב.] לתנן התם שבעה סמנין מעכירין על הכתם רוק תפל ומי גריסין וכו' וצריך לכסכם נ' פעמים בכל אחד ואחד ואיבעי לן בגמרא התם אחטוויי ואתויי אחד או לימלא אחטוויי אחד ואתויי תרין והיא היא בעיין הירושלמי לבעיון הכין אחד והכין אחד ומשמע לכי היכי לבעיין התם היא על הכסכום בעמי אם הולכתו והבאתו חשיבי תרין או אחד בעיין ללובב על הענוע הקטן בעמי אם הולכתו והבאתו חשיבי תרי או אחד וכיון ללא לפיפסוקי נקיטינן לחומרא ונמצי על זה סדר נטילת לולב מוליך ומביא מעלה ומוריד על כל לבד ולבד וחא"כ יטרוף את הלובב נ' זוגות של תנועות קטנות וכן לעת הרמב"ן ז"ל: מתני' מי שבא בדרך ולא היה בידו ללובב לבשיכנס לביתו יטול ולא יברך עליו ולא על שולחנו **אם שכח ונטל קודם לכיליה צריך להפסיק סעודתו וליטול ללובב.** ופרכינן עלה בגמ' מלתנן התם **שבת [דף טו:] לא יצא אדם** בלבד:

גמ' כיצד הוא מנענע כדאמרי' התם לענין שתי הלחם ושני כבשי עצרת כיצד הוא עושה מניח שתי הלחם שני הכבשים ומניח ידו תחתיהם ומניף מוליך ומביא מעלה ומוריד אמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן מוליך ומביא למי שארבע רוחות שלו מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו במערבא מתנו להו הכי אמר רבי חמא * בגמ' וברא"ש איתא בר עוקבא [ובא"י הגי' ר' חייא בר' עקיבא] בר' עקיבא אמר רבי יוסי ברבי חנינא מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד לעצור טללים רעים (דף לח.) אמר רבא וכן לולב וכן המנהג

ואיכא מאן דאמר צריך לנענע שלשה פעמים בהולכה ובהבאה חוץ ממוליך ומביא מעלה ומוריד וגמיר לה מגמרא דבני מערבא דגרסינן התם רב חייא בר אשי בשם רב המשכים לצאת לדרך מביאין לו שופר ותוקע ולולב ומנענע מגילה וקורא בה וכו' תנא צריך לנענע ג"פ על כל דבר ודבר רבי זעירא בעי הכין חד והכין חד או דילמא הכין והכין חד כלומר ההולכה אחד וההבאה א' או דילמא הולכה והבאה שניהם אחד אלמא נענוע זה חוץ ממוליך ומביא ומעלה ומוריד הוא:

יום עח

מתני' מי שבא בדרך ולא היה בידו לולב לכשיכנס בביתו יטול על שלחנו לא נטל שחרית יטול בין

לפני הספר ולא לאכול קמוך למנחה ואם התחילו אין מפסיקין פירוש לפילו התחילו לאחר שהגיע זמן המנחה לאי לא מאי קא פריך ליתא ליה הכא היינו טעמא למפסיק לפי שהתחיל לאכול משהגיע זמן נעילת גולב למעפרא זמניה הוא ולאי כי תנן ואם התחילו אין מפסיקין לפילו התחילו משהגיע זמן המנחה קאמר ועוד רגיש מלתמרינן פרק קמא דשבת [שם] למלמן לאמר תפלת ערבית רשות מכי שרע מיניה לא מטרחינן ליה ופרכינן ולמלן לאמר חובה מטרחינן ליה והא **תפלת המנחה חובה היא ותנן** אם התחילו אין מפסיקין למלמ כי תנן אין מפסיקין לפילו התחילו משהגיע זמן תפלה קאמר לומיא דערבית לאיירי בשהגיע זמנה אבל לי מאי פריך ומ"ש פרכינן הכא שפיר ממתני' לשבת אימתני לכתוב ומשני הא לגלוי שהות ביום הא לגלוי שהות ביום כלומר ממתני' **להכא בגליכא שהות** ביום ומ"ש תנן ומתני' בשבת **בגליכא שהות ביום לאכול ולהתפלל אחר** כן ומ"ש תנן אם התחילו אין מפסיקין ומיהו כי אמרינן לאין מפסיקין בגליכא שהות לוקה במעגה לרבנן כתפלת המנחה אבל למעגה לאורייתא מפסיקין אע"ג לגליכא שהות והיינו לתנן התם מפסיקין לק"ש אע"ג לאוקי למתני' להתם בגליכא שהות ביום והא לגיעטריכא לאוקמה **מתניתין להכא בגליכא שהות** משום דביו"ט שני [להוי] מעגה מלרבנן עפקינן כגליכא בנמרא ולגיכא נמי לקתני מי שבא בדרך ואי ס"ד ביו"ט לאחון מי שרי ומשום למעגה מלרבנן היא לגרכינן לאוקומה בגליכא שהות ומשום הכי תנן ליטול על שולחנו כלומר למפסיק הא גליכא שהות בלרבנן לא מפסיק: **הלכך** נקטינן דבמידי דלא מיחייב ביה אלא מלרבנן כתפלה אפילו התחיל בתר למטה זמן חיובים כיון לגליכא שהות בתר הכי אינו מפסיק ובמידי דמחייב ביה מלאורייתא כק"ש כל בתר הכי והיינו לתנן מפסיק לק"ש ומיהו הני מילי בלהתחיל בתר למטה זמן חיובים לו סמוך לו להיינו חני שעה לבל להתחיל מקמי הכי לפי בלאורייתא כיון לגליכא שהות לא מפסיק להו קרום היום לאורייתא הוא בגליכא דמתניתין בפרק **מי שמתו [לף כ:]** נפיס חייבות בקרום היום לבר תורה ואע"ג לבמס' נזיר מסמע למלרבנן הוא לאמרי התם [לף נ:] לאסור יין מעגה כיון לרשות ואמרי' עלה לי קרוסא ולבלתתא מוסבא ועומא מסיני הוא פי' בתמיה לאמת מסמע למלרבנן הוא היינו לומר לעל היין הוי מלרבנן לבל קילוס עגמא לאורייתא היא כלמוכח התיא לפרק מי שמתו ולפ"ס תנן בפרק ערבי פסחים [לף ק.] בימי שהתחיל לאכול מבעוד יום מפסיקין לשבתות לבדי ר' יהודה ר' יוסי לומר אין מפסיקין כלומר אלא נומר סעודתו ולמ"ל מקדש ולא לר' יוסי לא פליג לאמתני' למפסיקין לק"ש ולא לאמתני' להכא ולפ"ס לאמרי' התם לאין מפסיקין מסום לשהתחיל מקמי למטה זמן חיובא טובא ואע"ג לתסקינא התם לאמר ר"י לאמר שמואל אין הלכה לא לר"י ולא לר' יוסי אלא פורס מפה ומקדש התם היינו טעמא מסום לקילוס במקום סעודה ומקמי סעודה לשהתחיל [כלומר לקילוס הוא שהתחיל בסעודת שבת ומתקן לותה] לבל בשאר מילי לאורייתא כי לשהתחיל מקמי זמן חיובא טובא אינו מפסיק כל היכא לגליכא שהות וכבר כתבתי זה בפרק יציאות השבת [סי' רעמ] בס"ד: [לף לח.] **מי שהיה בדרך אפילו** עבד או לפפה או קטן **מקרין אותו. כך היו נוהגין לחל קורא את ההלל ומוציא את הרבים ואם היה עבד או לפפה או קטן הולין**

הערבים שכל היום כשר ללולב.

מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו עונה אחריהם מה שהן אומרים ותבא לו מארה ואם היה גדול מקרא אותו עונה אחריו הללויה:

גמ' תנו רבנן באמת אמרו בן מברך לאביו ועבד מברך לרבו ואשה מברכת לבעלה אבל אמרו חכמים תבא מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו אמר רבא (דף לח:) הלכתא גוברתא איבא למיגמר ממנהגא דהלילא הוא אומר הללויה והן אומרים הללויה מכאן שמצוה

ואין מחוייב בלבר אין מוציא את המחוייב ידי חובתו הלכך עונה אחריו כל מה שהוא אומר: ותבא לו מארה. מפני **שלא למל שחיו** למל לא היו מקרין אותו כיון **שצריך לענות אחריהן כל** מה שאומר אבל כשגדול מקרא אותו והוא עונה אחריו הללויה לא אמר שתבא עליו מארה שלבך שגדול לקרות אפילו לבקיאין: ואם היה נדול מקרא אותו **עונה אחריו הללויה.** רש"י ז"ל מפרש שעל כל לבר ולבר שהוא אומר בבל ההלל כולו עונה אחריו הללויה חוץ מארבי פרקי **שצריך** לומר **רחצי פרקים עצמן** ואחריס מפרשים לבפ' ג' בלבל הוא שעונין הללויה אבל בשאר כל פרק ופרק עונה רשם פרקו ויתבאר עוד בנמ' נס"ל: נמ' ת"ר **בחמת חמרו. כל בחמת הלבה היא ואין חולק בלבר: בן מברך לאביו.** בסמ"ג ובפ' **מי שמתו [לף כ:]** שקלינן וטרינן לשם [חייבת] בבסמ"ג לרבנן אי **ואי לרבנן נה** מפקת ואתיא למפשטא מהא לשם מברכת לבעלה ומוציאתו אלמא למחייבא מלאורייתא לסך מתני' לאו בעונה אחריהם מה שהן אומרים היא בעונה למתני' אלא בשומע ושותק ולחי לילמלמ בבלבל בעלה שיעורא לרבנן למחייב בבסמ"ג מלרבנן בלאוד ואתי לרבנן ומפיק לרבנן ולהך לוקיתתא כי קתני בן מברך לאביו היינו בן שהגיע לחנוך לחייבו מלרבנן אבל למאי לקי"ל לשם מחוייבת מלאורייתא מתוקמא מתניתין בפשטא בבן נדול ובבלבל לגיכא שיעור לאורייתא ואתו הני ומפקי ליה מס"ס תנא תבא לו מלרה להו ולאי אלא בזיומין היא לשם לאו בת זיומין וכיון שכן על כרחיך מפני **שלא למל הוא** אלא **למל אין לו** לגלות בברכת לחריס שברי מעגה ליחלק וכ"ס אם למל ולא שמע למעגת חכמים שלמרו מעגה ליחלק אלא רגא לגלות בברכתן של אלו שתבא לו מלרה: **אמר רבה הלכתא גברתא. הלכות גדולות:** [לף לח:] **ממנהגא דהלילא. שהגי רוחין נוהגים עבשיו בבתי כנסיות כלמפרש** ולחזיל **שהיו נוהגין לומר הללויה כ"פ ולא יותר ולחומר כל ההלל עם המקרא על הולו ועונין לחריו הולו וחוזרין עמו על אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא ועונין לחריו כמו שהגי עושין** ואין זו **בקריאת הרשעונים שהיו עונין הללויה על כל לבר ולבר כלהמרינן במתניתין** ובקמר **רבה ממנהג שלו עבשיו הגי למדין** מה היה **עיקר תקנת קריאת ההלל כשתקנוהו תחלה לפי שהכל חייבין בקריאתו ואין הכל בקיאין בו ותקנו שיהא אחד קורא והכל שומעין ועונים לחריו הללויה** ולחלקי פרקים **ועבשיו שהכל בקיאין** ובקורין **אותו הכל ואע"פ הן עונים פעמיים הללויה והולו ואנא מכאן אנו למדין מה תקנו הרשעונים לענות לבקיאין** ולמי שאינן בקיאין ובמקומות שלו רבא היו נוהגין בן הוא משום למנהגא קרי ליה מתוך מיומיה ומה שהגי אנו נוהגין בן הוא משום למנהגא שהכל לנהוג נהוג והיכא לגלא נהוג לא נהוג: **הוא אומר הללויה והם אומרים הללויה מכאן שמצוה לענות הללויה.** כתב רש"י ז"ל **ממה שאנו נוהגין שהמקרא פותח הללויה ואנו שותקין ועונין לחריו הללויה והוא שותק ואין אנו מתחילין לקרות עמו כשלר שאנו נומרים עמו שלר ההלל לפיכך למדין אנו מכאן שמצוה הללויה בפתיחתו ולפי' לבקיאין** ע"כ ונ"ל פירושו לפירושו ז"ל לפי שבתחלה כשהיה נדול מקרא ועונין לחריו על כל לבר ולבר הללויה **מי שהיה בקי הם** רגא היה אומר בשום עם ס"ל לבל בתלה לחשונה להיינו הללויה שתקנו לפילו לבקיאין יפתקו ויעגו בקיאין ושאינן בקיאין לחחל הללויה משום לבקיאין הם יעגבו בזה כשאין

בקיאין לא מחסרי מילי שהרי הם אומרים מה שם"ע לומר ומה חיכפת להו אם (אמרו) [לחרו] מעט ולפיכך רגילו להסמוך כולן ברחם ההלל כדי שידעו שמניח לענות הללויה ויהיו טועמין לאמרינן הכא מכאן שמניח לענות הללויה ולא אמרינן מכאן שהיה נהוג מקדש לומר כאמרינן בתר הכי לפי שמניח זו לפי על הבקיאין שהיו לפם מקדש לומר היה מטעמא לאמרן: **הוא אומר הללו עבדי ה' והם אומרים הללויה. ממה שנהגין עבדיו לענות עוד הללויה פעם שניה ושאר ההלל קורין עמו אנו למדין תקנה לשמועה שמי שאינו נמרו לגמ סומך על המקרא ליו לענות הללויה על כל לבר ולבר לפיכך החזיקו עבדיו במנהג זה לסמוך בהללו עבדי ה' על המקרא ולענות הללויה כדי לזכור תקנה לשמועה שמותר לסמוך עליו בכל ההלל ולענות לחריו הללויה: הוא אומר הודו לה' והם אומרים לה' מכאן שמניח לענות** ולפי אומר הודו לה' והם עותקים ועונין לחריו הודו לה' מכאן שברחבי פרקים ערכיך לענות רחבי פרקים עגמן ולא סני להו בהללויה כך כתב רש"י ז"ל מכלל לסברים ליה שבשאר הפרקים נם כן עונה הללויה חוץ מרחם הפרק ואינו נראה [כן] **במסכת סוטה בפרק כשם [דף ל:] לגרסינן התם כיצד אומרו ישראל שירה על היס כגדול המקרא את ההלל והם עונין רחבי פרקים משה אומר לשירה לה' והם אומרים לשירה לה'** וכו' ומלאמרינן והן עונין רחבי פרקים משמע שמעונה כל פרק ופרק הוא רחם פרקו ונראה שמתחלת ההלל ועד הודו פרק אחד כיון שלא עשו סימן לכבר על הודו שהרי בפרק רחבון הבא אחר רחם ההלל היה להם לעשות סימן זה ומה שאנו נוהגין עכשיו הש"ץ אומר יאמר נא ויאמרו נא והעבור עונין על כל אחד ואחד הודו לה מעינו מנהג זה בתלמוד ולפשר שנהגו כן לרמוז שמניח לענות רחבי פרקים ע"פ זה הפירוש האחרון שכתבתי ולפי שהוא פסוק של הודאה ושבח נהגו כן ומ"מ יוצאין בו מותנין הפסוקים שאומר ש"ץ לשומע כעונה: **הוא אומר לנא ה'** הושיעה נא. **והם אומרים ואח"כ** עונין סימן זה החזיקו להעת שהרועה לכפול קונה פסוקים שבסוף ההלל כמו שנהגו עכשיו **כופל כמו שזה נכפל שהרי שומע כעונה כלקמן** ולאו שומעין ועונין ה"ז כפילה. **והני מכאן לאמר רבה מכאן לקטן המקרא וכו' מכאן שאם בא לכפול נאו לוקה להוא הדין למני למימר ליפכח מחנא ה' הושיעה נא שאם בא לכפול ומחנא ה' הצליחה נא מכאן שאם בא לכפול חנא כדי החזיקו חאו שנומרים את כל ההלל לענות לבריס הללו חנא כדי**

ללמוד מהם תקנות הללו שתקנו נביאים ליסדחאל. ואע"נ לאמרינן בתענילה [דף כב.] לחין מפסיקין בפסוק חנא לתינוקות של בית רבן והכא מפסיקין בחנא ה' הושיעה נא ובחנא ה' הצליחה נא והפסוק אחד הוא היינו טעמא לפי שאמרוהו שני בני אחד כלאחיתא בפרק ערבי פסחים [דף קיט.]: **הוא אומר ברוך הבא והם אומרים בשם ה'.** ובברוך הבא **מומכין עליו ואין עונין לא התיבות עצמן ולא הללויה מכאן ללמוד למי שאינו יודע לקרות ולא לענות שם שמע וכיון לבו לשמוע אע"פ שלא ענה יצא: חכימית.** כמשמעו: **וספריא. מלמדי תינוקות: לשר קרא המלך** וגו'. **בספר שמצא חלקיה משתעי קרא בספר מלכים:** וכתב רש"י ז"ל למכאן **למתפללין בערבות ופ"ג אומר קדושה לו יהא שמיה רבא שיסתקו מתפללין ויסמעו ויהרי הן כעונין ולכסיומר הקדושה יחזרו לתפלתן וכן יסד הרב יהודאי גאון** ז"ל בה"נ והקשו עליו מלאמרינן בפ' **מי שמתו [דף כח:]** הנכנס לבהכ"נ ומצא ערבות שמתפללים שם יכול להתחיל ולגמור על שלא יניע ש"ץ לקדוש או למודים יתפלל ושם לאו אל יתפלל ושם אינתא יתפלל כלהכי וכאזניע ש"ץ לקדוש' ולמודים יסתוק חנא ולחי שם היה שותק כיון שמשמע כעונה הוא מפסיק תפלתו ואין זו רחיה לאע"נ לשומע כעונה חפ"ה עונה עליף טפי ומצוה מן המובחר ובהכי נמי מילחי מה שרגו להביא רחיה מהסיפא לאמרינן [הכא] לשמע ולא ענה יצא היינו לוקה בשריקוי לענות אבל שם אינו [יכול] **לענות כגון שאינו בקי** או שמתפלל ואינו רשאי להפסיק אינו יוצא בשמיעה ולפיכך אמרו למי שנכנס לבהכ"נ ומצא ערבות שמתפללין שאם אינו יכול להתחיל ולגמור על שלא יניע ש"ץ לקדושה של יתפלל כדי שיאמר קדוש' **עם הערבות ולא סני ליה** שיסתוק בתוך תפלתו כיון שאינו רשאי לענות ולאו רחיה היא כלאחרן לאע"נ לשמע ולא ענה יצא חפ"ה מצוה מן המובחר לענות ופירוש לברי רש"י ז"ל עיקר: **מתני' מקום** שנהגו **לכפול** יכפול. לכפול **כל פסוק ופסוק ונהגו כן מפני שיש בו פרשה שכולה כפולה. הודו תחלה וסוף. יאמר נא** נ"פ. מן המצר כולו כפול. **קרחתי יה. ענני במרחב יה. ה' לי לא אירא. [ה' לי בעוזרי. טוב לחסות בה'].** טוב לחסות בה'. **סבוני גם סבבוני. לחה לחיתני. ויהי לי לישוע.' קול רנה וישועה. ימין ה' רוממה. ימין ה' עושה חיל. לא אמות כי אחיה. ולמות לא נתנני. פתחו לי שערי צדק. זה השער לה'. לאל מחוך ולמטה אינו כפול** ויהיינו לאמרי' לקמן מוסיף **לכפול מאוך ולמטה:** [דף לט.] **הלוקח לולב מחבירו בשבועית.** כתב רש"י ז"ל **להלוקח לולב מעם הארן גרסי' להכא בעם הארן מיירי כלאיתא בגמרא** ועם הארן לגבי חבר לא קרי ליה חבירו ואי לוקח נמי עם הארן מי ניית לך להחזיק את חבירו בחטוי ואין ערוך לסמוך את הגרסא להא דאכתן בפרק הנזקין [דף סח.] מפאת לאם לחברתה

החסדים על הסביעית ובמסכת עירובין [דף לב.] נמי אמרינן חביבו נכרי: **נותן לו לתרנגול במתנה. חבר שקנה כולה הוסענא מעט האדן בסביעית יבקש ממנו ליתן לו לתרנגול במתנה: לפי שחינו רשאי.** לתת למי לתתרנגול שאין מוסרין למי שביעית לעם האדן יותר ממזון שלש סעודות כלאיתא בגמרא לכל למי לוקח ושרי מפום דלא שבית שביעית לסביעית הוא כלאיתא בגמרא לי נמי ללוקח עניס נינהו ועניס אין בהם קדושת שביעית: **גמ' כופל בה לבריס. מתנה ולמטה: מוסיף בה לבריס. מוסיף לכפול על כפילתו : מאוך ולמטה.** כלפריסית **נעיל שכל המזמור כפול מרלשו ועד כאן:** ל"ש. **לתניא ברכה במנהג שלא ברכה שלאחריו:** עוכר. קולס: **ויעבור את הכופי. קלמו לרון לפניו** והכא לא שיילינן לאחריו מאי מכדך לפי שיועבר היתה להם שהיה יהלולך ולא נחלקו בה אלא בלילי הפסח שאינה על ההלל לכל ברכת שבח והודאה היא על הכוס ולפיכך קרלוה ברכת השיר ונחלקו בה בפרק ערבי פסחים [דף קיח.]: [דף מח.] מתני' ברחשונה היה לובב ניטל **במקדש שבעה.** כלללסינן ליה בתורת כהנים **מוסמחתם לפני ה' לחיכם שבעת ימים ולא בגבולים שבעת ימים: במינה. בירוסלים שאף היא בגבולין: ושיהא יום הנף. של עומר לחיינו ט"ז בניסן:** כולו לחסור. **בחלם ובעוד שבית המקדש קיים משקדב העומר היו חוכלין חלש בו ביום כלכתיב על הביחכם וכשחרב הבית הותר מן התורה משהחיר מזרח כלאמרינן במנחות [דף סח.] כתוב אחד חומר על עלם היום הזה לחיינו החיר מזרח וכתוב אחד חומר על הביחכם הא כיצד בזמן לחיכה עומר על הביחכם ובזמן לחיכה עומר על עלם ואסר רבן יוחנן בן זכאי עליהם כל היום כלמפרש טעמא בגמרא** מהרה יבנה בית המקדש **ויחזור הדבר לחיסורו להסתא קרינא ביה על הביחכם ואי הוו נהיגין בחורבנו לאכול משהחיר מזרח כיון תורה אחת למיכל בבנינו בהחיר מזרח ויאמרו לשתקל מי לא אכלנו:** והא לקתני הכא הך תקנתא מפום דהא מתני' לתנייה **במסכת ר"ה [דף ל.]** למני עשר תקנות שתקן רבן יוחנן בן זכאי וכיון לחייתי הכא ריבא למתניתין סיימה כולה אבל במסכת מנחות לחיצטריך ליה סיפא לא תנא ריבא מפום סיפא ולקתני סיפא בלאוקי: **יו"ט** לאשמן של חג שחל להיות בשבת. **לחמרינן לקמן לדומה מעות נולב שבת** בי"ט לאשמן לכלו: כל העם מוליכין לולביהן לבית הכנסת. מע"ס מפני חיסור הוצלתו בשבת ולאחר שהיו שם מע"ס נוטלין אותו בשבת ללולב דומה שבת לענין נטילתו בלבד וה"מ בזמן שבית המקדש קייס אבל לאחר חורבן לא לממקינן פרק לולב וערבה [דף מב:] ללולב לא לחי שבת לפילו לענין נטילתו לנזדמינן שמא יעבירנו ל"ש ברה"ר: [דף מח:] **גמ' מנה"מ.** לחין לשם יוצא בלולבו של חביבו: ולקחתם לכם. משמלכם משמע: **למה לי למימר החזירו** לרבן נמליאל. **מה לנו למדין מחזרה זו לחיצטריך תנא למתנייה** בממניתא: **הא קמ"ל. לר"נ על מנת שיחזירוהו לו כתנו להס ולפ"ה הויא מתנה על שיצאו בו:** החזירו יצא. למתנה **על מנת להחזיר שמא מתנה והרי החזירו אבל אם לא החזירו לינלי מילתא למעיקרא גזל הוא בילו:** ויש שלמלו מכאן שהנותן לולב לחבירו בי"ט לרשות סתם מתנה על מנת להחזיר היא ולומלנא למוכח היא חע"פ שלא פירש שאין לשם מתרוקן ממנו ונותן לאחרים להא הכא סתם **נתנו להס ולפ"ה** לאמר לקמ"ל למתנה ע"מ להחזיר שמא מתנה ועל זה שמכו ליתן כל אדם לולבו לחבירו בי"ט סתם וטעמא למסתבר הוא חע"פ שאין בכאן רלוה מכרחת. ומסתברא לכי לאמרינן החזירו יצא לוקח בשהחזירו בענין שיכול עליון לנחת **בו הא אם** החזירו לאחר שעבדה מלוחו לא יצא לשומן לעתיה כבי חזרה היא לשלולב קפיל וכלאמרי' בפ' מי שאחז [דף עז:] לעל מנת שתתן לי לחטותי לחטותי לוקח קאמר (לחעוריה קא מיכוין) וכ"ש הכא שאריך לו לחתת ילי חובתו ולוכא למימר כי אמר ע"מ שתחזירהו לי היינו **יצא בו והא לא** מני מקלים ליה למילי לחזי ליה קאמר כיון לאמר לי כלאיתא בפ' ים נוחלין [דף קלז:] ואמרינן בגמרא [דף מח.] כל מתנה שאינה שאם הקלישה חינה אתרוג במתנה שאינו רשאי ללקחו בשביעית:

גמ' תנא ר' כופל בה דברים ר"א בן פרטא מוסיף בה דברים מאי מוסיף אמר אביי מוסיף לכפול מאודך ולמטה:

לברך אחריו יברך וכו': אמר אביי לא שנו אלא לאחריו אבל לפניו מצוה לברך דאמר רב יהודה אמר שמואל כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן מאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא א"ר נחמן בר יצחק דאמר קרא (שמואל ב י"ח:כ"ג) וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבור את הכושי אביי אמר מהכא (בראשית ל) והוא עבר לפניהם ואב"א מהכא (מיכה) ויעבור מלכם לפניהם וה' בראשם:

מתני' (דף מא.) בראשונ' היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במרינה שבעה זכר למקדש ושיהא יום הנף כולו אסור:

גמ' מנ"ל דעבידנא זכר למקדש א"ר יוחנן אמר קרא (ירמיהו ל':י"ז) כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך נאום ה' כי דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה:

מתני' (דף מא:) יו"ט הראשון של חג שחל להיות בשבת כל העם מוליכין לולביהן לבית הכנסת למחר כל אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו מפני שאמרו אין אדם יוצא ידי חובתו ביו"ט הראשון של חג בלולבו של חבירו ובשאר כל ימות החג יוצא אדם ידי חובתו בלולבו של חבירו:

גמ' מנא ה"מ דת"ר (ויקרא כג) ולקחתם שתהא לקיחה תמה לכל אחד ואחד לכם משלכם להוציא את הגזול ואת השאול מכאן אמרו אין אדם יוצא ידי חובתו ביו"ט ראשון של חג בלולבו של חבירו אלא א"כ נתנו לו במתנה ומעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ור' עקיבא שהיו באין בספינה ולא היה לולב אלא לרבן גמליאל בלבד שלקחו באלף זוז נטלו רבן גמליאל ויצא בו נתנו לרבי יהושע במתנה נטלו רבי יהושע ויצא בו נתנו לר' אלעזר במתנה נטלו ראב"ע ויצא בו נתנו לר' עקיבא במתנה נטלו ר"ע ויצא בו והחזירו לר"ג.

למה לי למימר החזירו לר"ג מילתא אגב אורחיה קמ"ל דמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה וכדרבא דאמר רבא בפרק יש נוחלין (ב"ב דף קלז:) הילך אתרוג זה במתנה ע"מ שתחזירהו לי נטלו ויצא בו והחזירו יצא לא החזירו לא יצא וגרסי' נמי התם אמר * בגמ' הגי' רבה רבא בר רב הונא האחין שקנו אתרוג

מקולסת חוזר מתניתא ומפני זה כתב ר' שמואל ז"ל שם כב"ב ללא נרסי' לי והרא"ש ז"ל תירץ לשפיר נרסי' לי להא הוא יכול להקדיש טובת הנאה שיש לו בחתרנו זה ונותן למי שנאה להקדש וחין ערוך לכך לכי חמר לכל מתניתא שחינה שאם הקדישה חוזר מקולסת חוזר מתניתא היינו יכול שהיה בהערמה חוזר למתניתא כמתנית בית חורון לחמר חינו לפניך חלח כדי שיבא חבא ויאכל עמנו בסעודה וכלחמרינן התם סעודתו מוכחת עליו וכי חיתא בירושלמי בשהיה לנרסינן התם חלח. מעתה חין לחם נותן מתניתא לחבירו חל מנת שלח יקדישנה לשמים ופריק לה"ק מתני' כל מתניתא שהיא כמתנית בית חורון שנעשית בהערמה שחינה שאם הקדישה חוזר מקולסת חוזר מתניתא והיינו ליטנע כל מתניתא שחינה כלומר כל מתניתא שמתנך הערמתה חוזר כלום על שאם הקדישה חוזר מקולסת חוזר מתניתא: ושמעינן מסתיעתין **למתניתא ע"מ להחזיר נותנין** לחבירו וחבירו לחבירו וחפילו כמה לכל שחוזרת לבסוף לבעלים שני כי הכח שר"נ נתנו לרבי יהושע ור' יהושע לרשלעזר ור' לשלעזר לר' עקיבא והחזירו לרבן נמליחל: שם יכול לחכלו. לפי שיש שם שתרנגין לחרים ומניע זה לחלקו יצא לכלייהו למי וכ"ת וחפי יש שם שתרנגין לחרים מהן פלוג ליה י"ל לכתא בחיוס שחינן מקפידים זה על זה עסקינן והלכך כיון שחף להסס יש שתרנגין לפילו נוטל זה **היפה חין מקפידין בכך חבל שם** חין להסס חלח פרים חו רמון וחפי מקפידים הס שחף הס רוענין לקייס מענה כמותו: **חבח מעלי ביתי. כשהיה מתפלל היה לובש ביתו לא יאחוז חלם** תפילין בידו ויתפלל. **מפני שטרוד הוא במחשבתו שלא יפלו מידו וחין לעתו מכוונת עליו בתפלתו: שתם לחו מעיה נינהו וטריך.** ונטילתן בידו חינה מעיה וחפי טריך עלייהו על סיומיה לבל הכח **מתוך שחביבה עליו המעיה חין משאו ושמורה כבר עליו ולא טריך: קורח בתורה** צריך להניח הלובש. **לפי שגולל ספר תורה ופותחו: נכנס לבהמ"ל. טרוד בשמעתא ויפול מידו: מתני' שהוציאו כרשות. שהיה טרוד במעיה ומחשב ועוסק וממהר לעשותה ומתוך כך טועה ושכח שבת** וכך מתני' דוקא בזמן שבית המקדש קייס: [לף מב.] **גמ' לא שנו.** לפטורו: חלא שלא יצא בו יצא **ילי חובת נטילה קולס שהוציאו להשתא טריך במעיה לבל יצא בו קולס תו לא טעה בלבר מעיה הוא חלא טריך מהשתא במעיה לעשותה: והא מלגבייהו נפק ביה. ילי חובת לקיחה וקתני פטור: חמר לחבי בשהפכו. כשהגביהו הפך העליון למטה והחגך למעלה: הנ"מ לרך לכתוב. כגון כותב ילו בשוליו לחמרי' לעיל** ולרך בזיון כגון בקערה: ומלפרסינן **כיון לחגבהיה נפק ביה** וחנרסינן לשנויי שנויי לחיקי בשהפכו חו בשהוציאו בכלי ז"מ דקי"ל מעת חין ערייכות כוונה ומיהו חיכא למימר ל"ל לחבי לשנויי בשהפכו להא בשוף רחוהו כ"ל [לף כח:] חמר רבא למעת חין ערייכות כוונה וחותיב ליה התם חבוי טובא והא הכא ולאי לא מכוין כ"ז שלא בירך ועוד שהלך שלא בקי ללמוד וחפסר לחבי קבלה מרבו: ויש שלמדו מכאן שצריך לברך על הלובב בעודו בכלי לפי שבב המעת כולן מברך עליהן עובר לעשייתן ואי מברך עליה בתר לחגבהיה חין זה עובר לעשייתה להא חמרינן הכא לחגבהיה נפק ביה וחין זה נראה להילך יברך עליו בעוד מונח בכלי והא חמרי' בפ' הקומץ רבה [לף לה:] תפילין מחיתני מברך עליהן מבעת הנחה על בעת קבירה שלמא כ"ז שהין המעיה מזומנת לו לעשותה חינו מברך עליה וחחריה חומרים שנוטלו שלא כדרך נחילתן על בעת ברכה וכלחמר בשהפכו כלומר מלמעלה למטה לפי שבב המעת כולן **חין יוצחין בהן חלא כדרך נחילתן** ולפ זה חינו מחוור לבפרק קמח לפסחים [לף ז:] מוכח שברכת לולב בתר לחגבהיה ונפק ביה הוא לחותבין התם לח"ל לבער חמץ מלחמרי' נבי לולב נטלו לנתת בו לחמר חבר קבענו במנחתו וענו על נטילת לולב ומפרקי' שחני התם לחלגבהיה נפק ביה שלמא לברכת לולב לבתר לחגבהיה ונפק ביה היא והיינו טעמא שא"א לברך עליו בעת שהוא בכלי כמ"ש ולפ להפכו לו שבריכתו ונמצא שא"א לברך עליו חלא בתר לחגבהיה ונפק ביה ולא תקשי לך הא לחמרינן שבב המעיה כולן מברך עליהן עובר לעשייתן בשהפכו להא בשוף רחוהו כ"ל [לף כח:] חמר רבא למעת חין ערייכות כוונה וחותיב ליה התם חבוי טובא והא הכא ולאי לא מכוין כ"ז שלא בירך ועוד שהלך שלא בקי ללמוד וחפסר לחבי קבלה מרבו: ויש שלמדו מכאן שצריך לברך על הלובב בעודו בכלי לפי שבב המעת כולן מברך עליהן עובר לעשייתן ואי מברך עליה בתר לחגבהיה חין זה עובר לעשייתה להא חמרינן הכא לחגבהיה נפק ביה וחין זה נראה להילך יברך עליו בעוד מונח בכלי והא חמרי' בפ' הקומץ רבה [לף לה:] תפילין מחיתני מברך עליהן מבעת הנחה על בעת קבירה שלמא כ"ז שהין המעיה מזומנת לו לעשותה חינו מברך עליה וחחריה חומרים שנוטלו שלא כדרך נחילתן על בעת ברכה וכלחמר בשהפכו כלומר מלמעלה למטה לפי שבב המעת כולן **חין יוצחין בהן חלא כדרך נחילתן** ולפ זה חינו מחוור לבפרק קמח לפסחים [לף ז:] מוכח שברכת לולב בתר לחגבהיה ונפק ביה הוא לחותבין התם לח"ל לבער חמץ מלחמרי' נבי לולב נטלו לנתת בו לחמר חבר קבענו במנחתו וענו על נטילת לולב ומפרקי' שחני התם לחלגבהיה נפק ביה שלמא לברכת לולב לבתר לחגבהיה ונפק ביה היא והיינו טעמא שא"א לברך עליו בעת שהוא בכלי כמ"ש ולפ להפכו לו שבריכתו ונמצא שא"א לברך עליו חלא בתר לחגבהיה ונפק ביה ולא תקשי לך הא לחמרינן שבב המעת כולן מברך עליהן עובר לעשייתן

בתפיסת הבית נטלו א' מהן ויצא בו אם יכול לאוכלו יצא ואם לאו לא יצא ודוקא דאיכא אתרוג לכל אחד ואחד אבל פריש או רמון לא יצא וש"מ דהני בי תרי דזבני לולבא בשותפות לא נפק ביה חד מיניהו ידי חובתיה ביומא קמא עד דיהבי חד לחבריה מנתא דיליה ואי לא לא נפיק:

א"ל מר בר אמימר לרב אשי אבא מצלי ביה ואותיבנא ליה מהא דתניא לא יאחוז אדם תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל ופריק התם לאו מצוה הוא וטריד הכא מצוה הוא ולא טריד:

תניא אמר ר"א ברבי צדוק כך היה מנהגן של אנשי ירושלים אדם יוצא מביתו ולולבו בידו נכנס לבהכ"נ ולולבו בידו קורא ק"ש ומתפלל ולולבו בידו קורא בתורה ונושא את כפיו מניחו על גבי קרקע לבקר חולים ולנחם אבלים ולולבו בידו נכנס לבהמ"ד משגרו ביד עבדו או ביד בנו או ביד שלוחו:

מתני' רבי יוסי אומר יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת שכח והוציא את הלולב לרשות הרבים פטור מפני שהוציאו ברשות:

גמ' אמר אביי (דף מב.) לא שנו אלא שלא יצא בו אבל יצא בו חייב כי לא יצא בו אמאי פטור והא מדאגבהיה נפק ביה אמר אביי בשהפכו דאמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי כל המצות כולן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן שנאמר (שמות כ"ו:ט"ו) עצי שטים עומדים ותניא נמי הכי עצי שטים עומדים שעומדים דרך גדילתן רבא אמר אפילו תימא בשלא הפכו והכא במאי עסקינן כגון שהוציאו בכלי והא רבא הוא דאמר לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה ה"מ דרך כבוד אבל דרך בזיון לא:

מתני' מקבלת אשה מיד בנה או מיד בעלה ומחזרת למים בשבת רבי יהודה אומר בשבת מחזירין ביום טוב מוסיפין ובמועד מחליפין וכל קטן שיודע לנענע חייב

לטלטולי קמ"ל לכיון **דרחוי ליטולי לנטילת ידים מותר לטלטל לכל** וקמ"ל נמי למותר להחזירו למים בשבת לכל הסתק ליקון לעולב **לא לחי שבת לפי** ביו"ט רחמנן לא שרי לטלטולי כלל: וביו"ט מוסיפין לכל לא מחליפין. לטורח הוא לתקוני מנח: **ובמועד מחליפין.** ובחמ"מ מצינו להחליף: כל קטן שיש בו לעת לנענע **חייב בלולב.** מלרבנן מסוס חנוך: נמי יולא לשמור תפיליו. בנקיות: יולא לשמור ילו. **מתורת סתם יליס שנזרו עליהם להיות שניות לגלי ח"כ יולא נשמרן** שמשנטל שחרית לא ננע **בשום לבר המטמא לת הידים ואם לא נזהר וכא ליגע בטהרות נוטל לת ידיו: לוכלין על ידו טהרות** שנגעו ידיו בהן. ולוכל נוסחי לנרסי' יולא לשמור לוכלין לוכלין על ידו טהרות והה קמ"ל שאם הוא יולא לשמור לוכלין המטמאה כלומר שיולא לסוס לל לבו אם ננע בה טומלה ולומר לנו לוכלין ע"פ שמירתו טהרות לע"נ דקטן לל מהיות בחיסורי ללוורייתל כלאיים בפ"ק דפסחים [לף ז:] כיון לבדיקת חמץ מלרבנן המינהו רבנן בלרבנן דלולמל בלוורייתל לל מהיותן ולאמרינן נמי לקמן והוא שנגול עומל על נביו לולמל **לי נלא הכי לא** שמכינן עליה לומר שאחז כדלוי הנ"מ במילתל דקיימל בחזקת חיסור שלין שומכין על התינוק להעמידה בחזקת היתר לבל להעמיד לבר על חזקת בשמירת טהרות מהיות ומכלן יש לומר שמומכין על הקטנים לשמור לברים המותרים ומיהו לוקל בידו מקם לבל ביל נכרי לל שלח למלנו על עלות קטן לשמור מה שביל לחר: יולא ליאמל. **שאם שוללין לותו נגעת** בטומלה: זו **יולא [להסיב הן או נלו אם לאמר ליני יולא]** ברשות הרבים שפיקו טהור **ואם שלנוהו ולאמר ליני יולא** בדה"י שפיקו טמל **הכי נמירי לה הלכתל מסותה:** יולא **לפרוס כפיו חולקין לו תרומה בבית הגרנות.** ומקמי הכי לין חולקין לו תרומה בגורן לבל מסגרין לו **בביתו אם יולא לשמרה בטהרה להכי תניל בגמ' לנוסחין על האנוסה ביבמות [לף עב:] עשרה לין חולקין להם תרומה בבית הגרנות חרש שוטה וקטן [כו'] וכולן מסגרין להם בביתיהן בבית הגרנות לין חולקין לו** שלין רוליו בקיולין בו שיולא לשמור לותה לבל לביתו מסגרין לו לבל **מסיולא לפרוס כפיו ופורס הכל יולעין שהכיל שתי שערות שלין קטן פורס כפיו כלאמרינן בתינוקת [לף כל.] הלכך חולקים לו** כך פרש"י ז"ל ולחרים פירשו להכל בקטן ממם קשמר ולל שיהל פורס להל תנן בתסכת תנילה קטן קורל בתורה ומתרגם לבל לינו עובר לפני התיבה [ולינו נוסף לת כפיו] שלא יולא לפרוס קשמר לכיון שים לו לעת לפרוס חולקין לו תרומה בבית הגרנות [והכיל לאמרי' **ביבמות חס"ו לין חולקין להם תרומה בבית הגרנות וכו']** בשאינו יולא לפרוס לי נמי להכל פורס לת כפיו ממם קשמר ולל בפני עלמו שלא שמבשם בקול עם לחיו הכהנים וכענין שאמרו בערכין [לף יג:] שהיו לויים היו נקראים: יולא מסייעין לנזונים בשיר [ונעירי] (ונעערי) הלויים היו נקראים: יולא בלולב:

גמ' ת"ר קטן היודע לנענע חייב בלולב והיודע להתעטף בציצית חייב בציצית והיודע לשמור תפליו אביו חייב ליקח לו תפילין והיודע לדבר אביו מלמדו תורה וק"ש תורה אמר רב המנונא (דברים ל"ג:ד') תורה צוה לנו ק"ש פסוק ראשון.

היודע לשמור ידיו אוכלין על ידיו טהרות יודע לישאל ברשות היחיד ספקו טמא ברה"ר ספקו טהור לפרוס כפיו חולקין לו תרומה בבית הגרנות (דף מב:) היודע לשחוט אוכלין משחיטתו אמר רב הונא והוא שגדול עומד על גביו ואם יכול לאכול כזית דגן מרחיקין מצואתו וממימי רגליו ד' אמות אמר רב חסדא והוא שיכול לאכלו בכדי אכילת פרס אמר רב חייא בר אבא בריה דרב אויא וגדול אע"פ שאינו יכול לאכלו בכדי אכילת פרס דכתיב (קהלת א':י"ח) ויוסיף דעת יוסיף מכאוב אם יכול לאכול כזית צלי שוחטין עליו את הפסח מאי טעמא (שמות יב) לפי אכלו כתיב רבי יהודה אומר עד שיודע הפרש לאכילה כיצד נותנין לו צרור וזורקו אגוז ונוטלו:

סליקו להו לולב הגזול לולב וערבה ששה ושבעה ההלל והשמח' שמנה סוכה וניסוך המים שבעה החליל חמשה וששה לולב כיצד יו"ט הראשון שחל לשחוט. **לימן לת ידיו לשחיטה לע"פ שלינו בקי בהלכות שחיטה: מותר לאכול משחיטתו.** כשמפרש **רב הונא והוא שגדול עומד על נביו ורואה שלא שהה ולא דרס** ול"ת לי הכי לימה לי יולא לשחוט להא תנן ברים חולין [לף ב.] וכולן ששחטו ולחרים רולין שחיטתן כשרה י"ל להתם ליעבד לכל לכתחלה לל כלאמרינן עלה התם בגמרל [לף יב:] זשת לומרת לין מוסרין להם חולין לכתחלה לבל הכל כיון שיולא לימן לת ידיו [מותר] לשחוט לפילו לכתחלה: **ואם יכול לאכול כזית לגן. כל חמשת המינין קרי לגן חטים ושעוריס וכוסמין שבולת שועל ושיפון:** [לף מב:] **ומרחיקין מצואתו. משאכל כזית מכל אלו בכל ענין לכילה שלוית מינין הללו** מסריס: **לרבע למות. לענין ק"ש ותפלה: והוא שיכול לאכול כזית** בכלי שיעור לכילת פרס. **לבל אם לריך לשהות יותר מכן הרי הוא כאוכל מעכשיו חני זית** שלין **ולמחר חני זית** שכך הלמ"ת **שלין לכילה מלטרפת לשהייה** מרובה מזה פרס. **חני ככר שעברו בו מזון שתי סעודות לעירוב לשון פרס פלגא כדתנן במסכת עירובין [לף פב:] חציה לבית המנונע לשהייה בבית המנונע לכבוס בגדיס שתלאס הכתוב בשהיית שעור לכילה כלכתיב והאוכל בבית יכבס בגדיו:** אם יכול **לאכול כזית** ללי. יש שיכול לאכול כזית מבושל ואין יכול לאכול כזית ללי מעלרינן בלי לפי שהפסח אינו נאכל לולא ללי: **שוחטין עליו לת הפסח. ממנין אותו עם בני חבורה ואי לא לא לכתיב אים לפי אכלו תכוסו הרחוי לאכילה** ר' יהודה אומר על שיולא הפרש לכילה לסבר ר' יהודה לבשולא קרינן ביה לפי אכלו ומשחטין עליו לת הפסח **הא לאו הכי לא:** סלקינן להו לולב הגזול **לולב וערבה. אתם במקלם כל ז' כלומר לולב לנטילה וערבה להקיף לת המזבח כללקמן בפירקין:** ו' וז'. **פעמים שלוחים שבת והם שבעה ופעמים שאין לוחין והיוה להו שבה ימים ולקמיה מפרש להו** ומשיל: **ההלל.** נגמר **כל ח' כך תקנו נביאים הרלשונים וכערכין (לף י.) מפרש מאי שנא מפסח מפני שימי החג חלוקין בקרבנותיו: והשמחה. לאכול בשר שלמים וקי"ל בפסחים (לף קטו.) בזמן שבית המקדש קייס אין שמחה אלא בבשר שנאמר וזבחת שלמים ואכלת שם ושע"נ להאי קרא לאו כרגלים כתיב לבהר נרזים ובהר עיבל כתיב מיהו כרגלים שמחה כתיב ושמחת בחגך** ושע"נ לכי מקלע בשבת ביום רלשון לי לפסר בשלמים ללמיסחטינהו בשבת לי לפסר ולל למסחטינהו נמי בע"פ ויו"ט מסוס לבעינן זבילה בשעת שמחה לנפקל לן (פסחים לף ע:) מלכתיב **וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת** לפ"ה לילף לשמחה בבשר של חולין לו בשלר מיני שמחות שלא לאמרו אין שמחה אלא בבשר אלא למינים מן המובחר לבל לל לעכב: **סוכה וניסוך המים שבע'.** סוכה ליפל בה ניסוך המים **בתמידי החג שחרית ולא ערבית כלאמרינן בסלר יומא בפרק שני (לף כו:): החליל. שמחת בית השואבה היו שמחין בחג לשחיבת ניסוך המים**

ומחלנין בחלוקין וכבנורות לומר לומר לינו לומר לפי' יו"ט הלכך פעמים שהוא ה' ימים כחג כגון שלח חל יו"ט הראשון בשבת וכיון ללח לחי יו"ט וכ"ש שבת שבתם"מ פשו להו ה' ופעמים שהוא ו' כגון שחל יו"ט בשבת ופשו להו ו' ימים על חולו של מועד לכזמן מקלם לין עושים יו"ט כ' ימים: **לולב שבעה.** ליו"ט ראשון לחי שבת ומאי ימים שחל בהן יו"ט ראשון ונמצאת שבה בחולו של מועד לא לחי ואע"ג לכל ז' הוא מן התורה במקלם לא לחי כלחמרינן טעמא בגמרא: **נמי ומאי כל הימים שבה.** למקי טלטול בעלמא הוא לין בו על ליסור חלא שמטלטל עניס לאע"ג לחזו למניס שייך בו ליסור טלטול כיון שחין עניו תורת כלי כלאשכחן גבי קנים של נחס הפנים לכתיבי כתנחת במנחות בפרק שתי הלחם (לף ל.) ומנקיותיו לאו הקנים ולמרינן התם לא סלור הקנים ולא נטילתן לוחה את השבת אע"פ שיש בו ליסור טלטול כיון דמן התורה הוא במקלם כל שבעה נמה לא ילחה ליסור טלטול זה: נזירה שמא יטלנו ויבא לתל בקי **לגמור. נענועו** או **ברכתו: ויעבירנו ל' חמות ברה"ר.** וכתב רש"י ז"ל לה"ק להוה מני למימר ויוציאנו מרשות לרשות אלא שברוב המקומות וענייניס יש לחוש להעברת ל' חמות ואין לחוש להוציאה כגון חס היה מונח בכרמלית בקרפף או חס הגביהו על מנת ליטלו ולא להוציאו ונמלך עליו להוציאו לפטור חס לא עמל לפוס **ביניתים** כלאמר בפירקין קמח לשבת (לף ה:): ואין זה מחוור לנבי העברה נמי חס מעיקרא נטלו על מנת שלא להעבירו ל' חמות אע"פ שהעבירו חא"כ לא מיחייב כל שלא **עמל לפוס ביניתים** ויותר נראה לומר לחלק מינייהו נקט ר"נ למרה"י לרה"ר לית ליה היכרא במחיצות ומלכר לכל ברה"ר כיון דלית ליה היכרא לאו לעלמיה: ולאמרן לחלת ליה עיקר **מן התורה בגבולין.** לחזיבא **נטילתו לחפילו בגבולין חייב לא נזרו ביה רבנן לא בגבולין ולא במקלם לבל שלר ימים שחין מן התורה חלא במקלם לא חזיבא נטילה לידהו ונזור ביה רבנן משום חומרא לשבת חף במקלם וכי תימא נמנא ב"ל מתנין לעקור לבר מן התורה הא לוקיבנא ביבמות (לף ל.) ושנינן שב ואל תעשה שאני:** ר"ת. למאי לחיקיה בגבולין לא נזור ביה רבנן: [לף מנ:] **החילנא נמי לילחי.** ביו"ט לאמרן לת השבת: **לא ילעינן בקבועה לירחא. שמא חין יו"ט על למחר להוה לן למעבד חלול מעובר** ואע"נ לשמתא ילעינן בקבועה לירחא כלאמרי' בריש ביצה (לף ז:) לף"ה הרי חנו כחילו לא ילעינן משום נזירה לילמא נזרי נזירה ואתי לאיקלקולי כלאיתא התם ולאמרי' פ' מקום שנהגו [לף נח:] לל"ל לד ספרא (גרסת)[גל' חבת] כגון חנא לילעינן בקבועה לירחא ביסוד לא עבילנא [מלאכה ביו"ט כ'] במלבר מאי לא שהיה בקי בסול העבור כמו שפרש"י ז"ל **להרי ליסור כלכתיבנא חלא להוה לייר היכא למטו שלוחי תשרי לנזרי בהנהו לוכתי ניסן לטו תשרי ועבלי תרי יומי כלאיתא פ"ק לר"ה (לף כא.)** וכן פר"ת ז"ל: **חינהו לילעי בקבועה לירחא.** (בזמן שחנו) מקלשין ע"פ הרחיה לילחו לף לאחר חורבן: **כיון לחנן לא לחינן. משום לחא קיס לן בקבועה לירחא: חינהו נמי לא לחו. שלא נעשות ישרחל חנוחות לחנוחות ותורה כשתי תורות.** ול"ת והא שופר לחיתיה בגבולין לחורייתא ולפ"ה לא לחי שבת ולפילו בזמן שבשמ"ק קייס לתנן כפ' בתרא לר"ה (לף כט:) יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקלם היו תוקלין לכל לא במלינה י"ל להיינו טעמא לפי שבדוב הצנים לא היו יולעים בשחרית שופר בקבועה שהיה שעת תקיעת שופר בקבועה של חלם זה שהוא חג שהחלם מתכפר בו ורוב הצנים לא היו עליס בלין שחרית למשום הכי תמיל של שחרית היה קרב כהלכתו כלומר שלפילו בלו העליס בשחרית היו לומריס בו שיר של חול כלרכן ברוב הצנים ולפיכך לחמרו שבמלינה לא היו תוקעין שלא נתיר להס לתקוע כשבלו בשחרית לצנה הבלה נ"כ יתקעו ואע"פ שלא בלו עליס עליון יאמרו לשתקל מי לא תקענו עכשיו נמי נתקע כשם שאנו נוהנים לוותו קולו ולפיכך לא רלו להתיר לנלן במקלם במקום שריזין וכתב הרמב"ן ז"ל שלזה כוון הרב אלפסי ז"ל שכתב בפ"ק למגילה [סיון אלף ס"ו] נרסינן בתסכת סוכה מפני מה **אין לולב לוחה שבת** ביו"ט לחשון והלא מנותו **מן התורה לפילו בגבולין** ולוקיימנא משום ללא יעשינן בקבועה לירחא ומספיקא **לא לחי שבת** והיינו טעמא לשופר והיינו טעמא למגילה וכתב עליו הר"י הלוי ז"ל זה כשנגנ שלא נאמר והיינו טעמא לשופר ולמגילה שהרי לפילו בקבועה לירחא אין בזה טעם לשופר ולמגילה במקום שלא היה לסס ספק בקבועה לירחא **לא לחו שבת כלתנן נבי** שופר במקלם היו תוקעים אבל לא במלינה ומגילה מעולם לא לחתה את השבת בשום מקום ומפה שכתבנו נתבלר מה שכתב ז"ל סייעו טעמא לשופר אבל עליון לא עלה יפה מה שאמר והיינו טעמא למגילה לכיון לממברייסס היה לפילו סייעו בקיחין בקבועה לירחא לא סיתה לוחה שבת וכתב הרמב"ן ז"ל שכלפי מה שאמר והלא מנותו **מן התורה ולפילו בגבולין** ואמר משום ללא יעשינן בקבועה לירחא **ולא לחי שבת** ללא ולאי לללבי תורה מע"ה אמר והיינו טעמא למגילה כלומר שאינו לבר תורה ואינו עולה יפה בלשון לפיכך נ"ל לכיון לממקיקין למשום ללא יעשינן בקבועה לירחא לפילו לוחורייתא כלומר שבשר לא לחי משום הכי אמר להיינו טעמא למגילה שהרי מעתה טעמו של שופר ולולב מספיק בה ואינה צריכה לטעם. בפני עלמה ולפילו היה נותן בה טעם מפני שהיא של סופרים היה קשה עליו ק"כ שופר ולולב לחורייתא. לילחו ולפי לרכו של הרב אלפסי ז"ל כך היה רלוי לכתוב. ומ"מ קשה מאי שנא לבתר חורבן התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו תוקעין בכל מקום שיש בו ב"ד ולא תקנו כן בלולב י"ל משום לשופר ליחוש לתקוע ע"י כולן הלכך במקום ב"ד ליכא למיחש משא"כ בלולב ללכל משור הלכך לפילו במקום ב"ד ליכא למיחש היה משום נזירה לרבה: ולאמרן לחית ליה עיקר **בגבולין** מנ"ל וכו' **ביום ולפי' בשבת. למשמע כל זמן יום וקרא יתירא הוא למעי למכתב ברחמן:** לאמרן ולפי' **בגבולין. נלפ מרייבויא לריש ליה חלא כיון לכתיב ולקחתם לכם ביום הרחמן ולא פריש מקלם משמע לפי' בגבולין: הרחמן. מיעוטא הוא כלומר הרחמן לחוזיה הוא לחמינא לך לפילו בשבת** וכן בפרק ניל הנסה (לף עא.) לרסינן

להיות בשבת לולב שבעה ושאר כל הימים ששה:

יום עט

גמ' ושאר כל הימים ששה אמאי טלטול בעלמא הוא ולידחי שבת אמר רבה גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל בקי ללמוד (דף מג.) ויעבירנו ארבע אמות ברה"ר והיינו טעמא דשופר והיינו טעמא דמגילה אי הכי ראשון נמי ראשון דאית ליה עיקר מן התורה לא גזרו ביה רבנן הנך דלית להו עיקר מן התורה בגבולים גזרו ביה רבנן אי הכי האידנא נמי לידחי לא ידעינן בקבועא דירחא אינהו דידעי בקבועא דירחא לידחו כיון דאנן לא דחינן אינהו נמי לא דחי:

וראשון דאית ליה עיקר מן התורה בגבולין מנא לן דתניא (ויקרא כג) ולקחתם שתהא לקיחה לכל אחד ואחד לכם משלכם להוציא את הגזול ואת השאול ביום ואפי' בשבת ראשון ואפי' בגבולין הראשון מלמד

הירך המיומנת שבירך כלומר למעוטי דשמעלן וכן העולה [פסחים נח:] כלומר עולה רחשנה ומיהו זמנין לחיתיה לרבות כלחמרינן לעיל בסוף פרק היכן (דף כח:) נבי תוספת ענוי דיוה"כ לחזרת לרבות את הנשים ונבי סוכה לחזרת לרבות את הגרים וכל ג' וה' כפי ענינו: פשיטא **טלטול בעלמא** הוא **ליצטריך קרא** למשרי טלטול. טלטול **לרבנן הוא ועליין לא נאסר טלטול בעובא ובא הכתוב להתירו כאן: למכשירי גובל. בא הכתוב גלמדך שמכשירי גובל לוחין את השבת כל תקוניו ואפילו לקצעו מן המחובר ולאגלו** ולית לדרבי לליעזר: **מתני'** ערבה ז' כיצד יוצא ז' של ערבה שחל להיות בשבת ערבה ז' פי' במקדש לוקח: **ובשאר כל הימים שבה.** לי אתי שבת בשאר ימים לבל משביעי ערבה אינה אלא שבה **משום אלא לחי ערבה שבת אלא** כי אתי שבת ביום שביעי וטעמא מפרש בגמרא: גרסי' עלה בגמרא [לף מנ:] ערבה בשביעי מ"ט לחיל שבת כדי לפרסמה שהיא מן התורה ג"ה גובל נמי נזרה משום ערבה ג"ה ערבה נמי לינזר ערבה שלוחי ב"ל מייתי לה גובל לבל מסור ג"ה בל יומא נמי לילחי ג"כ פקפקת בגובל ולילחי יו"ט רשאון לן מינכרא מילתא לשאר גובל הוא דקא לחי מ"ם בשביעי כיון לשפיקתיה מרשאון עיילית בשביעי ג"ה אין נמי נלחי אין לא יליע' בקבועה לירחא אינהו ליליע בקבועה לירחא לילחו כי אתא בר הינא אמר ר"מ אילקע כי אתא רבין וכל נחותי יומ שאר אילקע ולא לחי מ"מ קשיא ומסקינן כל מילתא לאן לא לחינן ליה אינהו נמי לא לחו ליה וכל מילתא לאן לחינן ליה **ליה אינהו נמי לחו ליה.** בבי פירושו מעיקרא מקשינן ערבה בשביעי מ"ט לחיל שבת **ולא נזור כי היכי לנזור בגובל להא ערבה ליתא מן התורה בגבולין** בגל ושמעי לא נזור בה במקדש ומפרקינן בבי לפרסמה שהיא מן התורה בלומר שלפי **שאינה מפורסת בתורה בהיא שבקו לה רווחא לתלחי שבת אחד יומא** ופרכינן ג"ה גובל נמי נילחי **בשאר ימים במקדש בבי לפרסמו שהוא מן התורה בל ז' להא לא מיפרשא בהיא לחתי למטעי ולמימר להאי ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים נאו שמחת גובל** ומפרקינן ערבה שלוחי ב"ל מייתי לה **מע"ם ולמחרת אינה מצוה בבל אחד לסם אלא בהנים מקיפין בה את המזבח כך** פרש"י ז"ל. פירוש לפירושו לחין ישראל יבולים להקיף בלתנן בפ"ק דבבים לחין ישראל בשרים ליבנם בין האולם ולמזבח וה"נ מוכח ליבנא גובל בלבל מסור בלומר אבל ערבה **אינה מסורה לבל אלא בהנים** בלבד ועוד לסם אינה לבהבאה לאחר תליה מילתא לתקון בגובל שביאינהו שלוחי ב"ל ולילחי אלא ולאי הלבר תלוי בזה לבהנים זריזין הם ולא יתן לידי חלול שבת אבל גובל לבל מסור בין אלא לחי ביטראל בבהנים נמי לא לחי אלא פנוי ומיהו הא לפרבינן לבסוף ג"ה האיבא נמי לילחי לא אתי שפיר להא האיבא ערבה מסורה לבל ורש"י ז"ל סובר לאחוק ויטלוה ויהבטוה שלוחי ב"ל אל בהנים ואחרים פירשו לבערבה ליה בה מסוס נזירה לרבה לפי שלוחי ב"ל היו מביאין אותה מן המקוס הנקרא מוצא בלתנן [לף מה.] במתני' ערבה בינ מקוס היה למטה מירושלים ונקרא מוצא יורדין לשם ומלקטין משם מורבות אל ערבה וכו' וכולן נוטלין ממה שהיו נותנין להן שלוחי ב"ל וכיון שהיו נוטלין אותה לפני ב"ל ולא היו מביאין אותה בל אחד מביאתו ליה בה מסוס נזירה שאינו דוחה אלא יו"ט ראשון בלבד:

אמר מר ביום ואפילו בשבת פשיטא טלטול בעלמא הוא איצטריך קרא למשרי טלטול אמר רבא לא נצרכא אלא למכשירי לולב ואליבא דר' אליעזר דתניא לולב וכל מכשיריו דוחין את השבת ד"ר אליעזר מ"ט דר' אליעזר אמר קרא ביום ואפי' בשבת ורבנן סברי ביום ולא בלילה:

מתני' (דף מב:) ערבה שבעה כיצד יום ז' של ערבה שחל להיות בשבת ערבה ז' ושאר כל הימים ששה:

גמ' (דף מד.) איתמר ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי ח"א ערבה יסוד נביאים היא וח"א מנהג נביאים היא ואסיקנא (דף מד:) אמר אביו הוה קאימנא קמיה דר' אלעזר בר צדוק ואייתי ההוא גברא ערבה קמיה שקיל לרבה ולפילו בגבולין שהיו נוטלין אותה זכר למקדש היו שלוחין מביאין אותה לזמיה למקדש הלכך אע"פ שהיתה נטולתה ביל כל לחם לפי במקדש לפי שלח הזכרו בהנים אלא בהקפה ומנות שאר העם בנטולה בלחוד בהנים היתה בנטולה ובהקפה ומנות שאר העם בנטולה בלחוד שהיו נוטלין אותה במקום שהיה לחפשר להם ליבנם שם אף"ה כיון שהיה בל"ל עסק בלבר ומלפני ב"ל עליהן נוטלין אותה לימת ב"ל עליהן ולילבא למיחם ללרבה ולפיבך נהגו עבשיו בערבה שהמתעסקין בצרבי צבור מביאין אותה במו שנהגו בתחלה מתוך שהמקום הנקרא מוצא היה בצד ירושלים והיה לפשר לשלוחי ב"ל להביא לבולם משם אבל הלולבין לפשר שלח היו מצוין שם והיה ערוך בל לחל לחזר לחריו ולהביאו מעירו: ופרבינן תו **לי הבי** בל יומי **נמי נילחי.** בלומר לי הבי **לליבא למנזר בה מילי והא בל ז' במקדש מן התורה בל** יומא נמי למיקלע שבת **נילחי** ומ"ם **חל** יומא **ותו לא** ומפרקינן ל"ב פקפקת **בלובל בלומר משום לגל לחי לגל חל** יומא **וערבה לחיל בל** יומא **לחתי למימר לגובל לאו מצוה חשובה היא** ופרבינן ולילחי **ערבה ביום רחשון בגובל** ומפרקינן הבא מינכרא מילתא למשום ערבה היא ולא תפרפסם שהיא מן התורה לחמרי' למתוך שנתנה שבת **לנחות אצל לובל** נתנה לנחות ג"ב אצל **ערבה ופרבינן תו מ"ם שביעי** טפי מבשאר ימים ומפרבינן בוין לשפיקתיה מרשאון מוקמיה לשביעי בלי **שיהא יום מסויס או רשאון או לחרון** ופרבינן ל"ה אין נמי נילחי ופרבינן לאן יליעינן בקבועה בלומר לאע"נ לילעינן בקבועה לירחא יש לנו לעשות עצמינו בחילו לא יליעינן משום חשש זיומנין נזרו נזירה ואתי לאילקולי וכמו שבתוב למעלה ופרבינן תו לאילבא אינהו לילעי בקבועה לירחא לילחו ומפרקינן לא אילקע פירוש לפי שהיו **מעברין אחד מן החשבים בשרואין שיאחר שביעי של ערבה בשבת** ואבי אילקע בירושלמי רבי סימון מפקיל להלין לממחבין שבו לעתבון אלא תעבדון לא תקיעתא בשבתא ולא ערבתא ואי אלחוק עבדין תקיעתא ולא תעבדון ערבתא פירוש שהיו מקפידים יותר בערבה אע"פ שאינה אלא זכר למקדש בעלמא ושופר לחורייתא מסוס לערבה ליתא בגבולין אלא מדרבנן ולפיבך היה קשה להם שתחחה שבת בגבולין וכן היה קשה להם שיבא יום ערבה בשבת ולא תחחה חותו להא בעינן לתחחה בלי שהיו מחזירין בה ולפיבך חף לאחר חורבן שאינה אלא זכר למקדש היתה חמורה להן מן השופר והלובל והיו רוצין שלא תבטל לעולם ועוד לבין למסיקינן עבדינן תרי יומי בי מקלע יום רחשון של לובל ושופר בשבת לא בטלי לנמרי לבל אי מקלע שביעי של ערבה בשבת בין לילתיה אלא חל יומא היתה בטלה לנמרי ולפיבך חששו לה ביותר והיו מחמירין בי היכי אלא ליקלע ז' של ערבה בשבת והיו רשאין בבך לפי שאין מועלות אלא חותן שב"ל קובעין בללדשינן מאשר תקדשו אותם מקדשי קדש לפילו מזידין וכן הקביעות שאנו מחשבים בו עבשיו הוא בענין שלא ליום ערבה שיבא בשבת ומ"מ המנהג שלנו ע"פ הירושלמי שבתבנו לעיל הא לחי רבין וכל נחותי יומי לחמרי ליקלע ולא לחי ומסקינן טעמא לבין לאן לא לחינן אינהו נמי לא לחי לבל מי שתקן לנו הקביע שאנו מחשבין בו רחה לבבי הירושלמי בבך: וגרסי' תו בגמרא ל"ל לבבי לרבה מ"ם גובל

חביט חביט ולא בריך קסבר מנהג נביאים היא ואמנהגא לא מברכינן א"ר אמי ערבה צריכה שיעור ואינה ניטלת אלא בפני עצמה ואין אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב ורב חסדא אמר רבי יצחק אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב וכמה שיעורה אמר רב נחמן שלשה בדי עלין לחין ורב ששת אמר אפי'

לעבדינן שבעה זכר למקדש הלא ומאי שנא ערבה הלא עבדינן שבעה זכר למקדש כלומר הלא יום יום לחד ליוסי **לחד ולחי עבדינן כלהמרינן לקמן [לף מז:]** בהסוא נברא לחייתי ערבה קמי רבי הלעזר בר צדוק ושקיל חביט חביט ולא בריך **והוא היה נוחר החורכן שהרי רבי צדוק הלעזר ובימי רבי יהושע ור"ג היה כלמוכח בכבורות [לף לו.] עלה להיות כלום חלקנו בין חבר לעם הארץ** הלכך יום יום לחד לעבדינן ליה זכר למקדש חמאי חמאי לא עבדינן ליה חביי מתמה חמאי לא עבדינן ז' כלעבדינן בלולב ומקדשין הלא חמר רב זביד מצמיח לרבה בלולב לחיתיה בגבולין מלחורייתא עבדינן ז' זכר למקדש כלעבדינן בלולב בגבולין מלחורייתא לא עבדינן בה ז' זכר למקדש כלעבדינן בלולב פירוש בלולב לי לחפשר לו לעשותו יום ז' בלבד זכר למקדש שכבר הוא נטל בגבולין **יום אחד מלינו מן התורה ולא** יהא כאן זכר למקדש כלל וכיון הלא סני ביום ז' עבדינן ז' לבד ערבה שאינה נטולת מן התורה בגבולין כלל ביום ז' בלחוד ליכא זכר למקדש: ובגמרא נמי שקלינן וטרינן הא לתנן במתניתין בכל יום היו מקיפין את המזבח פעם אחת ואותו היום ז' כלומר בז' מקיפין את המזבח ז' פעמים מי הוחי הוי היקף בלולב לו בערבה ולפי מנהגנו עכשיו שמקיפין את התיבה בכל יום פ"ו ובז' ז' פעמים מסתמא לסבדינן שאותו היקף הוא בלולב לחי בערבה כיון חנן עושין בערבה **זכר למקדש הלא יום אחד מלינו** בלבד לא היה נמי להקיף הלא בשביעי לבד מי היה בלולב מתוך שהטעה עלינו חוכא **לעשות לולב זכר למקדש** ז' הניחינהו להקיף בו זכר למקדש וכ"כ רש"י ז"ל **כתשובה** ולף הרמב"ם ז"ל כתב כן בפ"ז **מהלכות שופר וסוכה ולולב לפי זה לף לז' של ערבה רחוי להקיף בלולב הלא בערבה.** ליתמר רבי יוחנן וריב"ל חד אמר ערבה יסוד נביאים. **תקנת נביאים האחרונים חני זכריה ומלאכי שהיו ממסדרי תקנות ישראל בחנוכת כנסת הגדולה** התקינו שתהא ערבה נטלת בגבולין: **ואת אמר מנהג נביאים. הניחינו העם הלא תקנו להם ונ"ח הלא בעינן ברכה לליבח למימר ועונו לחפי' בכולי לא תסור ליתח** וכלמסקי' בהסוא נברא לחייתי ערבה קמי רבי הלעזר בר צדוק ושקיל חביט חביט הלא בריך כלומר שנענע אותה בלא ברכה לקסבר מנהג **נביאים היא בגבולים הלא יסוד נביאים לפיכך אינה צריכה ברכה** ויש שלמדו מכאן הלא מברכין להלל לר"ח שאינו הלא מנהג בעלמא כלהמרינן בפ' בתרא לתענית (לף כח:) דרב חיקלא לבבל בר"ח וחזנהו להו קרו הלילא סבר לחפסוקינהו וכיון לחזנהו למלני אמר ס"מ מנהג הבותיכם ביניים. ור"ת ז"ל לומר שאין ראיה ערבה להלל לערבה כיון לחיוו הלא טלטול בעלמא כיון הלא היא תקנתא הלא מנהנו לא חסיבא למיקבע לה ברכה אבל קריאת ההלל חסיבא ומברכין עלה להא דאסכחינן למברכינן לחני ימים טובים של גליות אף על פי שאינו הלא מנהג בעלמא **כלהמרינן בפרק קמא לביצה [לף ז:]** הזהרו במנהג הבותיכם ביניים ובתוספות לחו ראיה זו מסום לסיוויו טעמא הלא מברכינן לערבה למאן לאמר מנהג נביאים מסום הלא לחפשר לומר ועונו וסני ימים טובים של גליות (לענין ביצה) אין בהם הלא קדושה והזכרת היום בתפלה ובברכת המזון ואין לומר ועונו ואי מסום למברך על תקיעת שופר ביו"ט ב' של ר"ה היינו מסום לסנהו תקנתא ניסנו וחמירי אב' י"ט של גליות לענין ביצה לקדושה. אחת הן כלמוכח **בפ"ק לביצה (לף ז:)** וזו היא לחייתיה ז"ל ולא ידעתי מה היא להא לחן ליידעינן בקבועה בירחא הלא בעבדינן הלי ימים טובים חפילו בשל ר"ה יותר הלא מסום מנהג הבותיכן והלא סותקן כלום בשל ר"ה יותר מאחר י"ט של גליות הלא מסום לחבהתין הלא נהנו בשל גליות הלא בשתי קדושות חלף חלה הנו ולפי שנהנו בשל ר"ה בקדושה אחת חלף הלא נהנו למימר ולפיכך אם רחייתי היני רואה שתחחה בזה אבל מ"מ רחייתי. חיני מכיר וכי מפני שהזכר אם מנהג מבית אותה היה בעיקר תקנה היה להכן והלא אם עיקר הזהרו במנהג הבותיכם אלחו מתם לנזרו נזירה ואתי לחיקלקולי למשמע שתקנה קבועה חמרו כאן שינהגו כמנהג הבותיכם מפני חשש קלקול ואע"נ למשמע שאם מאחר י"ט של גליות הלא מסום לחבהתין הלא נהנו בשל גליות הלא בשתי קדושות חלף חלה הנו ולפי שנהנו בשל ר"ה בקדושה אחת חלף הלא נהנו בשל גליות הלא בשתי קדושות חלף חלה הנו ולפי שנהנו בשל ר"ה בקדושה אחת חלף הלא נהנו למימר ולפיכך אם רחייתי היני רואה שתחחה בזה אבל מ"מ רחייתי. חיני מכיר וכי מפני שהזכר אם מנהג מבית אותה היה בעיקר תקנה היה להכן והלא אם עיקר הזהרו במנהג הבותיכם אלחו מתם לנזרו נזירה ואתי לחיקלקולי למשמע שתקנה קבועה חמרו כאן שינהגו כמנהג הבותיכם מפני חשש קלקול ואע"נ למשמע שאם

לפס מנית ערבה שבלולב] ורב ששת פליג ואמר לחפילו עליה לחד בבד לחד וקי"ל כוותיה למנהג לביתים היה ואזלינן בית לקולא. ומיהו מסתברא לשיעור לרכה כשיעור חורך ערבה שבלולב שלא מנינו שהקלו בה בזה: ת"ר **העושה לולב לעצמו** לומר ברוך שהחיינו וכו' ואע"פ שברך ביום שני רלשון חוזר ומברך ביום שני. כלומר לכבל הימים מברך על נטילת לולב לבל שהחיינו לא מברך אלא בשעת עשייתו או ביום רלשון: [דף מו.] העושה סוכה **לעצמו** לומר ברוך שהחיינו ולנם ליישב לומר בא"י אמ"ה ליישב בסוכה. (ולא) ומיקרי עובר לעשייתן ואע"פ שברך ולנם ויישב בה מפני שיישיבתה מנוה ומשכת אלא כלברי הרמב"ם ז"ל שהרוצה לברך עליה קודם ישיבתה בפ"ז מהלכות סוכה: ואסיקנא לכל שעה שנלנם מברך ליישב בסוכה. לנמרינן מתפילין דקי"ל לכל לימת לממח להו מברך ובנמרא נמי אמרינן לרבנן לבי רב אבל כל לימת לממחמי להו מברכי פי' משום דמנוה במשמש בהן כלי אבל יסיח לעתו מהן **ק"ו מנין כשלישתן בפ"ק [לימת] (לף ח.)**: וכתבו בתוספות אבל לישתפרש מאי מברך אלא משתבר שהיו מברכין להניח כמו שהיו מברכין קודם שנמח להבל הרי הן מונחין ועומדין וכתבו למשתברא למברכין לשמור חוקיו כי היכי למברכי בני מערבא בתר למשלקי תפיליהו כלישתן בפרק בא סימן (לף נא:). ואם ילעתי מהו להא מיפרסי בירושלמי לאתי כמאן ל"ת מ"ז אלא אמר בחוקת תפילין הכתוב מדבר בלומר בלילה אבל זמן תפילין וקרא הכי קאמר ושמרת את החוקה וגו' מימים ימימה בלומר אבל אבל יהו עליך אבל בזמן ומשום הכי שייך למימר חוקיו אבל בעידנא לממחמי בהו היכי שייך למימר בהו הכי לפיכך נראה לי שהיו מברכין עליהן לשמור את התפילין בלומר מהיסח הדעת או כיוצא בזה ואם ילעתי למה הממיטוה פוסקי ההלכות להא אלא לרבנן לבי רב אבל לא לרבנן לבי רב אבל אין משום לשיעור הוה קיש להו בתוך כמה שיעור אבל זמן אבל חייב למשמש בהן אבל אבל אבל לא קיש לן אם נברך כל שעה שנמשמש בהן לפסוק שנמשמש אבל בשעת חיוב ונמצינו מברכים לבטלה ויש מפרשין לכל לימת לממחמי היינו כשיצא ממקומן להחזירן במקומן: וכתבו בתוספות שיש מנוח שתקנו כהן שהחיינו בסוכה ולולב כלישתן הכא ומקרא מגילה כלישתן במגילה (לף כא:) ופיטין הבן כלישתן בסוף פ' ערבי פסחים (לף קכא:) ויש מנוח שלא תקנו בהן שהחיינו כתפילין להא בפרק התכלת (לף מב:) לייל מלאחר רבי יוחנן על התפילין שלא יבא לחשר לאחר קלטנו במנוחתו ונמי להניח תפילין לנעשות תפילין לא מברך אלא חשיב ליה התם ואם כן יש לתקן משם לשהחיינו לא מברך ליה אלא חשיב ליה התם ובפ' ר' אליעזר לגילה (לף קלז:) בהדי ברכות מילה אבל לא

עלה אחד בבד אחד:

(דף מו.) ת"ר העושה לולב לעצמו אומר שהחיינו נטלו לצאת בו אומר בא"י אקב"ו על נטילת לולב ואע"פ שבירך יו"ט ראשון חוזר ומברך יו"ט שני והעושה סוכה לעצמו אומר שהחיינו נכנס לישב בה אומר בא"י אקב"ו לישב בסוכה:

ואסיקנא דכל שעה שנכנס לישב בה מברך לישב בסוכה דגמרינן לה מתפילין דתניא תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהן דברי רבי וקי"ל כותיה דהא רבא כל אימת דמנח להו מברך עלייהו וכן הלכה:

ת"ר העושה סוכה לעצמו אומר שהחיינו היתה עשויה ועומדת אם יכול לחדש בה דבר מברך מיד ואם לאו לכשיכנס לישב בה מברך שתים. אמר רב אשי חזינא ליה לרב כהנא דמסדר להו כולהו אכסא דקידושא:

גרסינן בפרק החליל (דף נו.) איתמר רב אמר סוכה ואח"כ זמן ורבה בר בר חנה אמר זמן ואח"כ סוכה ורב ששת בריה דרב אידי אמר סוכה ואח"כ זמן והלכתא סוכה ואח"כ זמן:

(דף מו.) ת"ר היו לפניו מצות הרבה מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על המצות ר' יהודה אומר מברך על כל אחת ואחת בפ"ע אמר רבי זירא ואיתימא ר' חנינא בר פפא הלכה כר"י:

(דף מו.) אמר ר' יוחנן אתרוג בשביעי אסורה בשמיני מותרת סוכה אפילו בשמיני אסורה ולדידן דאית לן תרי יומי היכי עבדינן אמר אביי אתרוג שמיני ספק פירש מפני מה תקנו במקנתן שהחיינו ובמקנתן לא תקנו ולי נראה לשהחיינו למנות בזמן תלי כלמוכח בסוף פרק בכל מערבין (לף מ:) לחמרי' בר"ח ויום"כ לכיון למזמן לזמן קלתי לומר עלייהו זמן הלכך סוכה ולולב ומקרא מגילה מזמן לזמן קלתי ופיטין הכא לא"נ דלאו מזמן לזמן קלתי לף"ה כיון שהיא מנוח תלויה בזמן ל' יום של תינוק שיצא מכלל נפל ונכנס לכלל קיימא וחיות שפיר שייך לברוכי ביה שהחיינו לבל תפילין ומילה לא תלו בזמן והלל של ב' ימים טובים נמי לא"נ לתלו בזמן כיון שתקנו לומר על כל ברית ונרית שלא תבא על העבור אין זמנו קבוע ונ"ע לף"ז למה אין מברכין זמן על ספירת העומר ורליתי מי שכתב שאם לא ספר בלילה לא יספר ביום כדתנן כל הלילה כשר לספירת העומר משמע להא ביום לא יצא ומשום הכי לא לחמרי' ביה זמן: **ואם נתן לכשיכנס מברך שתים.** משמע לאם בירך שהחיינו בשעת עשיה אינו מברך כשנכנס ליישב בה יש לתמוה להא ברייך לברך משום יו"ט כשם שמברך שהחיינו בשאר י"ט ואפשר לכיון לסוכה מחמת חג קא לחיא זמן לילה פטור לזמן לחג וכתב הרלב"ל ז"ל שמי שלא לבל בסוכה לילה הרלשון לע"פ שבירך זמן בביתו ערין למחר כשיצא בסוכה לברך זמן אם לא בירכו עליה בשעת עשיה כשם שמברכין על הלולב זמן לע"פ שבבר בירך אותו בלילה וי"ל שאין מברכין זמן על הלולב ביום שני שאין עיקר ברכה זו אלא בשעת עשיית לולב כלמוכחא סוגיין אלא שאנו מסדרים אותה בשעת נטילה כלרך כהנא להוה מסדר להו לבסף לקוסף וכיון שבירך ביום רלשון שהחיינו סוב אינו מברך אלא נרע ממברך בשעת עשייה ולא נהגו כן משום לשעת עשייה לא שעת מנוה בעינן: [דף מז:] לאמר ר' יוחנן לתרונ בשביעי לסורה בשמיני מותרת. פי' טעמיה לרבי יוחנן משום לקסבר לתרונ לכולי יומא לשביעי לתקנלי משום לכיון לשם לא נטל בשחרית יטול בין הערבים לכל היום חזי למנוה ומשום הכי בשמיני מותרת לליכא למימר למנו לתקנלי לבין השמשות לתקנלי לכולי יומא משום לבין השמשות נופיף לן לתקנלי שהרי בין השמשות אינו רלוי למנות לתרונ שאפילו לא נטל כל **היום אינו נוטלו בין** השמשות לכיון ללולב בזמן הזה מלרבנן בר מיום רלשון ובין השמשות ספיקה הוא ופספיקא לרבנן לקולא ולליכא למימר למנו לתקנלי לפלנא דיומא לשביעי לתקנלי נמי לכולויה ונמצא שהוקנה לף בין השמשות ללא לחמרינן הכי ללא בשבת ויו"ט לפי שכל לבר שאינו מוכן בין השמשות של שבת לא יו"ט לי אפשר שתבא לו הכנה כל היום לבל ביום של חול אינו לסור ללא בשעת ההקנלה בלבד ובין השמשות כיון שאינו רלוי לנטילת **לולב אין החתרונ מוקנה** בו לבל סוכה לפילו בשמיני לסורה משום לתקנלי לבין השמשות לשביעי

מסוס לחי מתרמית ליה לסעורתא בבין הסמסות מיבעי ליה למיכל בגווה וכיון לחתקנקי בבין הסמסות של תחילת שמיני שהוא יו"ט חיתקנקי לכולי יומא: ולגירסת לחית לן תרי יומי היכי עבדינן למר חבבי שמיני ספק שביעי לסורא ור"ת ולחמי והא לחמרין לעיל שחין שביעי אסורה תשיעי ספק שמיני מותרת וכן הלכה:

הפריש שבעה אתרוגין לז' ימים רב אמר כל אחד ואחד יוצא בה ואוכלה לאלתר ורב אסי אמר כל אחד ואחד יוצא בה ואוכלה למחר וקי"ל כרב אסי דהא ר' יוחנן קאי כותיה:

ולענין מיתב בסוכה (דף מז.) בח' הלכתא מיתב יתבינן ברוכי לא מברכינן והיינו טעמא דלא מברכינן דכיון דיום שמע"צ הוא דלא אפשר לברוכי לישב בסוכה דסתרו אהדדי אי יום סוכה הוא לאו שמע"צ הוא ואי שמע"צ הוא לאו יום סוכה הוא ומשום דמספקא לן בתרוייהו עבדי' לחומרא יתבינן ולא מברכינן ונוהגין בו מנהג יו"ט דהוא יום שמע"צ ועבדינן לחומרא א"ר יוחנן אומרים זמן בח' של חג ואין אומרי' זמן בז' של פסח וכך אמר רב נחמן אומרים זמן בשמיני של חג ותניא נמי הכי שמיני לענין פז"ר קש"ב "פייס בפני עצמו "זמן בפני עצמו "רגל בפני עצמו "קרבן בפני עצמו "שיר בפני עצמו "ברכה בפני עצמה פירוש ברכה בפני עצמה שאומר בתפלה ובבהמ"ז את יום שמיני חג העצרת הזה רגל בפני עצמו למאי הלכתא לענין אבל כדאמר רבינא יום אחד לפני החג והחג וחג עצרת הרי כאן עשרים וא' יום לענין שלשים:

מתני' (דף מח.) ההלל והשמחה שמונה כיצד מלמד שאדם חייב בכבוד יום טוב האחרון של חג כשאר ימות החג סוכה ז' כיצד גמר מלאכול לא יתיר את סוכתו אבל מוריד הוא את הכלים מן המנחה ולמעלה בשביל כבוד יו"ט האחרון:

גמ' אין לו מקום להוריד את הכלים מהו רב חייא בר אשי אמר פוחת בה ד' ור"י ב"ל אמר מדליק בה את הנר ולא פליגי הא לן דיו"ט הוא ואסור לפחות בה ארבעה מדליק בה את הנר ולבני א"י דחולו של מועד הוא פוחת בה ד' וה"מ סוכה קטנה דמיפסלא בשרגא

פייס בפני עצמו. שבכל פרי החג לא היו מטיילין נורל ליזה מפמר יקריב לפי שכפלר היו מקריבין לותן על שכל עפרים ולרכע מפמרות היו שונות ומפלפות בהן חון מפתים כלליתא בפרק החליל [לף נה:] ומפוש הכי פני לפריס בפיים של יום רלפון **ופר לפמיני בתחלה מפיסין** ופרי ליה לנורל פיים לפי שהיה מפלק קטטה מבינייהם ומפיסן: **זמן בפני עצמו.** שמבדך שהחיינו: **רגל בפני עצמו.** לכפוף מפרש ליה: **קרבן בפני עצמו.** לביוס רלפון י"נ פריס מכלן ולילך ממעט בכל יום **פר לחד ונמנא** ביוס שביעי ז' פריס ויום שמיני לינו על סדר זה שלין פם לגלן פר לחל: **שיר בפני עצמו.** כתב רש"י ז"ל **לשיר של שמיני לא לתפרם וכמפ' סופריס מפמע שהיו לומריס בכהכ"נ נמנאו על השמינית ולפשר שכמו כן היו לומריס הלויס בבית המקדש ובכי מפמע בירושלמי:** וחלוקו של שיר **של יום** השמיני הוא שהיו לומריס בו מזמור שלם מפע"כ. בכל יומות החג שלא היו לומריס אלא חצי ביוס וחצי למחר כללינהו בפרק החליל [לף נה.] לומותיב הא סיפנא: **רגל בפני עצמו** למאי הלכתא לענין לבל. לגזן הרב אלפסי ז"ל הוא שהוא סובר לכי לתרינן רגל בפני עצמו היינו לענין לבל ביום לבריס שנוהגין בשבעה ימים ויש שנוהגים כל שלשים יום ולם קבר מתו יום לחל לפני הרגל עולה לו לשבעת ימים ולפילו שעה לחת לפני הרגל ויש לחו עולין לו לשבעת לחריס ויום שמיני עצרת שהוא חג בפני עצמו עולין לו לשבעה לחריס נמנא שעלו לו כ"ל יום ומנה עוד עליהן ט' ימים ונמנא שכלו לו שלשים יום ובטלה ממנו נזרת שלשים ולחריס פירשו רגל בפ"ע לומר שטעון ליגוס: מתני' **ההלל** והשמחה שמונה. ההלל שמונה ההלל שמונה ימים והשמחה שלמי שמחה: סוכה שבעה כיצד נמר לאכול **לא יתיר** סוכתו. ג"ל דהיינו טעמא לביון לחמר רחמנא (ויקרא כ"נ:מ"כ) בסוכות תשבו שבעת ימים עריך שתהא לו סוכה כל שבעה והיינו דקתני סיפא לבל מוריד הוא הכלים מן המנחה ולמעלה מפני כבוד יום טוב האחרון של חג כלומר שלא שלריך כל שבעה לעשות סוכתו קבע היו לו כליס נאים ומצעות נאות דלוי שיהו בסוכה כל שבעה חפילו הכי מפני כבוד יום טוב האחרון של חג רשאי להסיר: **גמ' אין לו מקום** להוריד כליו מאי

לין לו מקום **אחר לאכול שם שיוריל כליו וצריך לאכול בסוכה ביום טוב האחרון** מה יעשה ויוכיח שהוא לינה כמוסיף **על המצוה לעשות סוכה ח' ימים:** רב חייא בר **אבי אומר פותח כה ארבעה:** ופקפו בתוספות ואיזה פרש"י **פותח כה ארבעה טפחים ופוסלה:** שיעור הוא ארבעה טפחים לפסול ואדרי אויר פוסל בנ' אפי' בסוכה גדולה כדלקמן בפ"ק (יז.) ולי נראה ארבעה בעית מקום היכרא ומיהו בעינן נמי למפסלא כיה שאם היתה סוכה גדולה לא סגיא בפחיתת ארבעה ולפיכך כתב רש"י ז"ל ופוסלה: **מלויך כה את הגר.** לפי שבזמן סוכה חמור להניחו שם בשעה שהוא לוקח כמו שכתבתי בפ' [בסופו] הלכך ליכא היכרא: ולא פליגי **הא לן הא כו'.** ואע"נ דרב חייא בר אבי הוא מבבל ורבי יהושע בן לוי היה מארץ ישראל לרכן של תלמידי חכמים שבבבל נפלו לבריים לתלמידי ארץ ישראל היושבים לפניהם וכן הוא שם ארץ ישראל לתלמידי בבל ומכי מוכח בפרק המגרש [לקמן פא:] לרבי יוחנן חמר לילכון חמר שחי הכא הוא ופפלתו מן הכהונה ופירש שהיה רבי יוחנן הומר לתלמידו שמבבל שחחל מארעם לסיינו רב כהנא חמר הכי כשפירש כל שפקוחיו כלחיקא סוף כ"ק [לקן קיז.]: לכל בסוכה גדולה מעייל בה מאני מיכלא ומיפסלא. ומיפסלא ולאו לאו הוקא אלא נפסלה מהכשרה בכך אלא יצא בה בזמנו אלא הכי קאמר שעושה היכר לפוסלה שאינו יושב בה בתורת סוכת החג: נרסי' בפרק החליל [לקן נו.] והלכתא סוכה וחבר כך זמן פירוש כשנכנס בחג ליכב בסוכה תחלה מכבר אבר קבענו במעותיו ועונו ליכב בסוכה וחבר כך מכבר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה: **סליקו להו לולב וערבה וסליקא לה מסכת סוכה**

אבל סוכה גדולה עייל לגוה מאני מיכלא ומיפסל' דאמר רבא מאני מיכלא לבר ממטללתא מאני משתיא במטללתא: